الدر المنضود
على
سنن أبي داود

افادات

حضرت مولانا محمد عاقل صاحب

صدر مدرس مظاہر العلوم سہارنپور، ھند

مشتملات

۱ ۔ ۔ ۔

الدر المنضود

فی حل

سنن أبي داؤد

افادات:- حضرت مولانا محمد عاقل صیب

صدرمدرّس مظاهرالعلوم سهارنپور(هند)

مترجمین:

[رفقاء] دار التصنیف والتحقیق

زیر نگرانی

مولانا شاه فیصل فاضل وفاق المدارس

پښتو.....اتم جلد

خصوصیات

① دکتاب په اول کښې د اصول حدیث مفیده مقدمه

② د بذل المجهود شرح أبي داود عربی شرحې خلاصه اونجوړ

③ د متن تولو احادیث ته اعراب ورکول

④ د هرکتاب په اول کښې هغې سره متعلقه ضروری مباحث

⑤ د هر حدیث تخریج د مصدر، کتاب او رقم په حوالې سره

⑥ د مشکلولغاتو حل

⑦ په فقهی مباحثوکښې د مذاهبو بیان

⑧ دفریق مخالف دلائل

⑨ د فریق مخالف ددلائلو ځخه جوابونه

⑩ د مذهب حنفی دلائل او وجوه ترجیح

خوروونکی

فیصل کتب خانه محله جنگی پیښور

د چاپ حقوق صرف ناشر سره محفوظ دی

د کتاب نوم: الدر المنضود فی حل سنن أبی داؤد
مؤلف: حضرت مولانا محمد عاقل صاحب دامت برکاتهم
زیرنظر اني: مولانا شاه فیصل فاضل وفاق المدارس
خورونکی: فیصل کتب خانه محله جنگی پیښور

دملاویدو پتې

- مکتبه فخر الدین رازی هرات [نماینده فیصل کتبخانه درهرات]
- جدید اسلامی کتب خانه خوست
- المصباح کتب خانه کابل
- روغانیوال کتب خانه جلال آباد
- رحیمی کتب خانه خوست
- حرم کتب خانه کابل
- فلاح کتب خانه جلال آباد
- موسیٰ مبارک کتب خانه غزنی
- مکتبه خواجه عبدالله انصاری غزنی
- واحدی کتب خانه خوست
- مکتبه رحمانیه قندهار
- دعوت کتب خانه جلال آباد
- تقوای کتب خانه جلال آباد
- نعمت کتب خانه کابل
- هریف الله کتب خانه کابل
- حقانیه کتب خانه گردیز
- مسلم کتب خانه جلال آباد
- مکتبه نعمانیه غزنی
- گودر کتب خانه جلال آباد
- مسلم کتب خانه خوست
- حاجی سردار کتب خانه کابل
- مکتبه رشیدیه کابل

خپرونکی

فیصل کتب خانه

مدینه تاور محله جنگی پیښور قصه خوانئ پیښور
موبائیل ۰۳۲۱۹۰۹۱۸۳۵

فهرست ابواب و مضامین

شمار	مضمون	صفحه
	کتاب العتق	۲۱
	(ربط او مناسبت)	۲۱
	باب فِي الْمُكَاتَبِ يُؤَدِّي بَعْضَ كِتَابَتِهِ فَيَعْجِزُ أَوْ يَمُوتُ	۲۱
	د زنانه غلام د هغې محرم دي يا نه؟	۲۲
	باب فِي بَيْعِ الْمُكَاتَبِ إِذَا فُسِخَتِ الْكِتَابَةُ	۲۳
	د مکاتبت برېره رضی اللہ عنہا روایات او د هغې تشریح او تطبیق :	۲۴
	حضرت جویریه رضی اللہ عنہا او د هغې د مکاتبت قصه :	۲۷
	باب فِي الْعِتْقِ عَلَى الشَّرْطِ	۲۷
	د سفینه رضی اللہ عنہا صحابي تذکره :	۲۸
	باب فِيمَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ	۲۹
	باب اول او باب ثانی د دواړو تشریح او مذاهب ائمه :	۲۹
	شرح الحديث :	۳۱
	بَابُ مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا مِنْ مَمْلُوكِهِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرَ	۳۱
	باب مَنْ ذَكَرَ السِّعَايَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ	۳۲
	د ترجمة الباب عرض او تشریح :	۳۲
	باب فِيمَنْ رَوَى أَنَّهُ لاَ يَسْتَسْعِي	۳۴
	اختلاف نسخ او د نسخه صحیحه تعین :	۳۴
	د حدیث الباب د احنافو د طرف نه جواب :	۳۵
	باب فِيمَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ	۳۷
	په مسئلة الباب کښې د ائمو مذاهب	۳۷
	په دې مسئله کښې د امام بخاری رحمہ اللہ رائې	۳۸
	باب فِي عِتْقِ أُمَّهَاتِ الأَوْلاَدِ	۳۸
	مضمون الحديث :	۳۹
	په مسئلة الباب کښې مذاهب د علماء کرامو :	۴۰
	(د حدیث توجیه)	۴۰
	باب فِي بَيْعِ الْمُدَبَّرِ	۴۱
	مضمون حدیث :	۴۱
	الكلام على الحديث من حيث الفقه ذكر مذاهب الائمه :	۴۲

شمار	مضمون	صفحه
	باب فِيمَنْ أَعْتَقَ عَبِيدًا لَهُ لَمْ يَبْلُغْهُمُ الثُّلُثُ	٤٣
	په حديث الباب کښې د فقهاء کرامو رائي :	٤٤
	باب فِيمَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ	٤٥
	په مسئلة الباب کښې د ائمه کرامو رائي :	٤٥
	باب فِي عِتْقِ وَلَدِ الزِّنَا	٤٥
	شرح الحديث :	٤٦
	باب فِي ثَوَابِ الْعِتْقِ	٤٧
	حدود زاجرات دې نه کفارات :	٤٨
	باب أَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ	٤٨
	اعتاق امه افضل دي يا اعتاق عبد؟ :	٥٠
	باب فِي فَضْلِ الْعِتْقِ فِي الصِّحَّةِ	٥٠
	كتاب الحروف والقراءات	٥١
	(د ما قبل سره ربط او مناسبت)	٥١
	په کتاب الحروف کښې د مصنف رحمه الله لطيف طرز استدلال :	٥١
	د قال ابوداؤد تشريح :	٥٧
	د قراءت سبعه امامان او د هغوی د مشهورو راويانو مختصر تعارف :	٦٨
	كِتَابُ الْحَمَّامِ	٦٩
	د دي کتاب مناسبت د ماقبل سره :	٦٩
	باب الدُّخُولِ فِي الْحَمَّامِ	٦٩
	مضمون الحديث :	٧٠
	باب النَّهْيِ عَنِ التَّعَرِّي	٧١
	شرح الحديث وفقهه :	٧٢
	باب مَا جَاءَ فِي التَّعَرِّي	٧٤
	شرح الحديث :	٧٥
	كتاب اللباس	٧٦
	باب مَا يَقُولُ إِذَا لَبِسَ ثَوْبًا جَدِيدًا	٧٦
	په حديث کښې ثواب عظيم :	٧٨
	باب فِيمَا يُدْعَى لِمَنْ لَبِسَ ثَوْبًا جَدِيدًا	٧٨
	(ما قبل سره ربط او مناسبت)	٧٨
	مضمون الحديث	٧٨

شمار	مضمون	صفحه
	د رسول الله ﷺ د بعض عجمي الفاظو تکلم کول :	۷۹
	باب مَا جَاءَ فِي الْقَمِيصِ	۷۹
	د قمیص د زیات خوښیدلو وجه :	۷۹
	لستونړي د کوم ځائې پورې کیدل پکار دی :	۸۰
	باب مَا جَاءَ فِي الْأَقْبِيَةِ	۸۱
	باب فِي لُبْسِ الشُّهْرَةِ	۸۲
	د جامې په اختیارولو کښ ضابطه :	۸۳
	باب فِي لُبْسِ الصُّوفِ وَالشَّعْرِ	۸۳
	د رسول الله ﷺ د مباهلې په ارادې باندې د یو پادری تصور :	۸۴
	بابٌ فِي لُبْسِ الْمُرْتَفِعِ	۸۶
	د رسول الله ﷺ د غیر مسلمو هدیه قبلول :	۸۶
	باب لِبَاسِ الْغَلِيظِ	۸۶
	د رسول الله ﷺ جامه غوره او بیکاره دواړه ثابت دی :	۸۸
	باب مَا جَاءَ فِي الْخَزِّ	۸۸
	په دې امت کښ د مسخ ثبوت :	۹۰
	د لباس خز په باره کښې په متعارض روایتونو کښ تطبیق :	۹۰
	باب مَا جَاءَ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ	۹۰
	د لبس حریر مختلف اسباب او صورتونه او د هغې حکم :	۹۰
	باب مَنْ كَرِهَهُ	۹۳
	شرح الحدیث :	۹۳
	شرح الحدیث :	۹۶
	باب الرُّخْصَةِ فِي الْعَلَمِ وَخَيْطِ الْحَرِيرِ	۹۸
	شرح الحدیث:	۹۹
	باب فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ لِعُذْرٍ	۱۰۰
	شرح الحدیث وفقهه :	۱۰۰
	باب فِي الْحَرِيرِ لِلنِّسَاءِ	۱۰۱
	باب فِي لُبْسِ الْحِبَرَةِ	۱۰۳
	شرح الحدیث :	۱۰۳
	باب فِي الْبَيَاضِ	۱۰۳
	باب فِي غَسْلِ الثَّوْبِ وَفِي الْخُلْقَانِ	۱۰۴

شمار	مضمون	صفحه
	د عمر بن عبدالعزيز يو حكايت د زهد په باره كښ :	١٠٥
	باب فِي الْمَصْبُوغِ بِالصُّفْرَةِ	١٠٦
	باب فِي الْخُضْرَةِ	١٠٧
	باب فِي الْحُمْرَةِ	١٠٨
	په لبس احمر كښ مذاهب ائمه:	١٠٨
	شرح الحديث :	١٠٩
	په حديث باندې اشكال او د هغې توجيه :	١١١
	باب فِي الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ	١١٢
	باب فِي السَّوَادِ	١١٣
	باب فِي الْهُدْبِ	١١٣
	(د لفظ هدب تلفظ)	١١٣
	باب فِي الْعَمَائِمِ	١١٤
	(يو تعارض او دهغې تطبيق)	١١٤
	رسول الله ﷺ سره د مصارعة ركانة واقعه :	١١٥
	د رسول الله ﷺ نه د تويږ او پټكى دوارو د معمول ثبوت :	١١٦
	د عمامه د ثبوت او د هغې د رنگونو په باره كښ د علماء كرامو مستقل تاليفات:	١١٦
	په پټكى كښ د شملې بحث :	١١٧
	د رسول الله ﷺ د پټكى اوږدوالي څومره وو؟ :	١١٨
	باب فِي لِبْسَةِ الصَّمَّاءِ	١١٨
	باب فِي حَلِّ الْأَزْرَارِ	١٢٠
	باب فِي التَّقَنُّعِ	١٢١
	د قصه هجرت د ابتداء حصه :	١٢١
	د تقنع مفهوم او د هغې تحقيق او استعمال :	١٢٢
	باب مَا جَاءَ فِي إِسْبَالِ الْإِزَارِ	١٢٣
	مضمون الحديث :	١٢٤
	يو اوږد مضمون حديث :	١٢٨
	(د حضرت الشيخ يوه واقعه)	١٣٠
	باب مَا جَاءَ فِي الْكِبْرِ	١٣١
	د حديث تشريح او توجيه :	١٣٢
	باب فِي قَدْرِ مَوْضِعِ الْإِزَارِ	١٣٣

شمار	مضمون	صفحه
	باب لِبَاسِ النِّسَاءِ	۱۳۵
	باب فِي قَوْلِهِ تَعَالَى { يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَبِيبِهِنَّ }	۱۳۶
	باب فِي قَوْلِهِ تَعَالَى {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ}	۱۳۶
	نزول حجاب، او د حجاب متعلق د آیتونو او روایاتو توضیح :	۱۳۸
	نزول حجاب د زینب د وجې نه اوشو که د سوده رضی اللہ عنہا د وجې نه:	۱۳۹
	د رسول الله ﷺ په زمانه کښ د زنانو د پردو سړو نه څه پټول :	۱۴۰
	ایقاظ :	۱۴۱
	آیت د استیذان د آیت حجاب نه مقدم دي :	۱۴۲
	باب فِيمَا تُبْدِي الْمَرْأَةُ مِنْ زِينَتِهَا	۱۴۲
	باب فِي الْعَبْدِ يَنْظُرُ إِلَى شَعْرِ مَوْلاَتِهِ	۱۴۳
	مطابقة الحديث للترجمة :	۱۴۴
	هل العبد محرم لسيدته ام لا؟ :	۱۴۴
	باب فِي قَوْلِهِ { غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ }	۱۴۵
	شرح الحديث :	۱۴۵
	(اسم المخنث؟)	۱۴۶
	باب فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ { وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ }	۱۴۷
	نظر الرجل الى المراءة وعكسه كښ مذاهب ائمه :	۱۴۸
	باب فِي الاِخْتِصَارِ	۱۴۹
	شرح الحديث :	۱۴۹
	باب فِي لُبْسِ الْقَبَاطِيِّ لِلنِّسَاءِ	۱۵۰
	باب فِي قَدْرِ الذَّيْلِ	۱۵۱
	شرح الحديث :	۱۵۱
	باب فِي أُهُبِ الْمَيْتَةِ	۱۵۲
	د جلد میتة د دباغت نه پاکیدو کښ مذاهب ائمه:	۱۵۲
	حقیقت د دباغت او په هغې کښ اختلاف د امامانو :	۱۵۳
	باب مَنْ رَوَى أَنْ لاَ يُنْتَفَعَ بِإِهَابِ الْمَيْتَةِ	۱۵۶
	(د حدیث نه جواب)	۱۵۷
	باب فِي جُلُودِ السُّبُعِ وَالسِّبَاعِ	۱۵۸
	مضمون الحديث :	۱۵۹
	باب فِي الاِنْتِعَالِ	۱۶۱

شمار	مضمون	صفحه
	باب فِي الْفُرُشِ	١٦٤
	شرح الحديث :	١٦٤
	شرح الحديث:	١٦٧
	باب فِي اتِّخَاذِ السُّتُورِ	١٦٧
	شرح الحديث :	١٦٨
	(آیا پرده زورندول ممنوع دی؟)	١٦٨
	باب فِي الصَّلِيبِ فِي الثَّوْبِ	١٦٩
	باب فِي الصُّوَرِ	١٦٩
	مضمون حديث مع الشرح :	١٧٠
	شرح الحديث :	١٧٢
	كِتَابُ التَّرَجُّلِ	١٧٥
	د الدين النصيحة تشريح :	١٧٥
	باب النَّهْيِ عَنْ كَثِيرٍ مِنَ الإِرْفَاهِ	١٧٦
	(په ترجل او تسريح کښې فرق)	١٧٦
	مضمون الحديث :	١٧٧
	باب مَا جَاءَ فِي اسْتِحْبَابِ الطِّيبِ	١٧٨
	باب فِي إِصْلاَحِ الشَّعْرِ	١٧٨
	باب فِي الْخِضَابِ لِلنِّسَاءِ	١٧٩
	شرح الحديث :	١٧٩
	(نبي کريم ﷺ سره د بنځو بيعت کيدو طريقه)	١٨٠
	باب فِي صِلَةِ الشَّعْرِ	١٨٠
	په دي مسئله کښې مذاهب د ائمه :	١٨٠
	مضمون الحديث :	١٨٢
	باب فِي رَدِّ الطِّيبِ	١٨٤
	باب مَا جَاءَ فِي الْمَرْأَةِ تَتَطَيَّبُ لِلْخُرُوجِ	١٨٥
	باب فِي الْخَلُوقِ لِلرِّجَالِ	١٨٦
	د جنبي د اودس پوه خاص فائده :	١٨٧
	باب مَا جَاءَ فِي الشَّعْرِ	١٨٩
	د ويښتو قسمونه او د هغې نومونه :	١٩٠
	د ابوداؤد او ترمذی په روايتونو کښې تعارض او په هغې کښې تطبيق :	١٩١

شمار	مضمون	صفحه
	د سر د ویښتو په باره کښې د رسول الله ﷺ عادت مبارک :	۱۹۱
	باب مَا جَاءَ فِي الْفَرْقِ	۱۹۱
	باب فِي تَطْوِيلِ الْجُمَّةِ	۱۹۳
	باب فِي الرَّجُلِ يَعْقِصُ شَعْرَهُ	۱۹۳
	شرح الحديث :	۱۹۳
	باب فِي حَلْقِ الرَّأْسِ	۱۹۴
	شرح الحديث :	۱۹۵
	باب فِي الذُّؤَابَةِ	۱۹۵
	باب مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ	۱۹۶
	باب فِي أَخْذِ الشَّارِبِ	۱۹۷
	شرح الحديث :	۱۹۸
	شرح الحديث :	۱۹۹
	باب فِي نَتْفِ الشَّيْبِ	۲۰۰
	باب فِي الْخِضَابِ	۲۰۰
	د خضاب حکم عند الائمة :	۲۰۱
	په خضاب اسود کښې مذاهب ائمه :	۲۰۱
	شرح الحديث :	۲۰۳
	د رسول الله ﷺ د خضاب په باره کښې اختلاف د رواياتو :	۲۰۴
	(تطبيق بين الروايتين)	۲۰۵
	باب مَا جَاءَ فِي خِضَابِ الصُّفْرَةِ[1]	۲۰۵
	باب مَا جَاءَ فِي خِضَابِ السَّوَادِ	۲۰۶
	(دجنت د خوشبو نه بوئی کولو مطلب)	۲۰۷
	باب مَا جَاءَ فِي الِانْتِفَاعِ بِالْعَاجِ	۲۰۷
	مضمون الحديث:	۲۰۸
	الكلام على فقه الحديث والترجمة :	۲۰۸
	كِتَابُ الْخَاتَمِ	۲۰۹
	باب مَا جَاءَ فِي اتِّخَاذِ الْخَاتَمِ	۲۰۹
	د رسول الله ﷺ د خاتم جوړولو قصه او په هغې کښې د روایات مختلفه تحقیق او توجیه	۲۱۰
	(غمي حبشی وو اوکه ټوله کوتمه د چاندئ وه؟)	۲۱۳
	يو شبه او د هغې توجيه :	۲۱۴

شمار	مضمون	صفحه
	(په کوتمه مبارکه باندې لحه نقش وو؟)	۲۱٤
	(غمي دننه تلی طرف ته کول پکار دی)	۲۱۵
	باب مَا جَاءَ فِي تَرْكِ الْخَاتَمِ	۲۱٦
	باب مَا جَاءَ فِي خَاتَمِ الذَّهَبِ	۲۱٦
	(د سرو زرو د کوتمي حکم)	۲۱٦
	شرح الحديث :	۲۱۷
	باب مَا جَاءَ فِي خَاتَمِ الْحَدِيدِ	۲۱۷
	مضمون الحديث :	۲۱۸
	د چاندئ د کوتمي وزن څومره کيدل پکار دی؟ :	۲۱۸
	(د سند تشريح)	۲۱۹
	د تصور شيخ د جواز دليل :	۲۲۰
	باب مَا جَاءَ فِي التَّخَتُّمِ فِي الْيَمِينِ أَوِ الْيَسَارِ	۲۲۱
	په مسئلة الباب کښ د مذاهب ائمه تحقيق :	۲۲۱
	باب مَا جَاءَ فِي الْخِلاَجِلِ	۲۲۳
	باب مَا جَاءَ فِي رَبْطِ الأَسْنَانِ بِالذَّهَبِ	۲۲٤
	باب مَا جَاءَ فِي الذَّهَبِ لِلنِّسَاءِ	۲۲۵
	د احاديث الباب د جمهورو د طرف نه جواب او توجيه :	۲۲٦
	كتاب الفتن والملاحم	۲۲۸
	باب ذِكْرِ الْفِتَنِ وَدَلاَئِلِهَا	۲۲۸
	(ما قبل سره ربط او مناسبت)	۲۲۸
	(تحقيق ومعانی فتن)	۲۲۸
	(تحقيق ومعانی ملاحم)	۲۲۸
	د علم حديث ابواب ثمانية :	۲۲۸
	د اختلاف النسخ بيان :	۲۲۹
	امام بخاری او امام مسلم رحمهما الله وغيرهما د كتاب الفتن ابتداء څنګه فرمائيلي ده؟ :	۲۳۰
	مضمون الحديث :	۲۳۱
	د فتنة الاحلاس مصداق :	۲۳۳
	د فتنة السراء په باره کښ د حضرت سهارنپوری رائے :	۲۳٤
	(د حضرت خليل احمد سهارنپوری رحمه الله درې مقبول دعاګانې)	۲۳٤
	د فتنة الدهيماء مصداق :	۲۳۵

شمار	مضمون	صفحه
	مضمون حدیث او د اورد حدیث شرح :	۴۳۷
	د حدیث په شرح کښې د ګنګوهی رحمه الله رائې :	۴۴۰
	په مشاجرات صحابه رضی الله عنهم باندې د ګنګوهی رحمه الله تقریر :	۴۴۳
	شرح الحدیث :	۴۴۵
	د رسول الله ﷺ د اهل بدعت نه د دینی ضرر سخته ویره :	۴۴۷
	لعین قادیان غلام احمد :	۴۴۸
	مضمون الحدیث :	۴۴۹
	شرح الحدیث :	۴۵۰
	شرح الحدیث :	۴۵۱
	باب فِي النَّهْيِ عَنِ السَّعْيِ، فِي الْفِتْنَةِ	۴۵۲
	یو نازک اشکال او د هغې حل :	۴۵۲
	مضمون الحدیث :	۴۵۳
	شرح الحدیث :	۴۵۵
	باب فِي كَفِّ اللِّسَانِ	۴۶۱
	شرح الحدیث :	۴۶۲
	شرح الحدیث :	۴۶۳
	باب مَا يُرَخَّصُ فِيهِ مِنَ الْبَدَاوَةِ فِي الْفِتْنَةِ	۴۶۳
	باب فِي النَّهْيِ عَنِ الْقِتَالِ، فِي الْفِتْنَةِ	۴۶۴
	باب فِي تَعْظِيمِ قَتْلِ الْمُؤْمِنِ	۴۶۵
	ناحق قتل مومن په باره کښې د ابن عباس رضی الله عنهما وغیره مسلک :	۴۶۷
	باب مَا يُرْجَى فِي الْقَتْلِ	۴۷۰
	كِتَابُ الْمَلَاحِمِ	۴۷۴
	كِتَابُ الْمَهْدِيِّ	۴۷۴
	(د نسخو اختلاف)	۴۷۴
	تخریج الحدیث واختلاف الفاظه :	۴۷۴
	د حدیث مطلب او په هغې باندې اشکال او جواب :	۴۷۳
	الكلام على شرح الحديث وبيان معانيه :	۴۷۱
	بَابٌ فِي ذِكْرِ الْمَهْدِيِّ	۴۷۶
	د علامات قیامت تقسیم :	۴۷۶
	د مهدی په باره کښې عقیده	۴۷۷

شمار	مضمون	صفحه
	خروج مهدی یقینی امر دی :	۲۷۹
	خروج مهدی به څنګه وی او کله به وی:	۲۸۱
	د مهدی د خلافت موده :	۲۸۳
	کتاب الملاحم	۲۸۵
	باب مَا يُذْكَرُ فِي قَرْنِ الْمِائَةِ	۲۸۵
	د حدیث المجددین مرتبه من حیث الثبوت والصحة :	۲۸۸
	باب مَا يُذْكَرُ مِنْ مَلَاحِمِ الرُّومِ	۲۸۹
	مضمون الحدیث :	۲۹۰
	باب فِي أَمَارَاتِ الْمَلَاحِمِ	۲۹۰
	باب فِي تَوَاتُرِ الْمَلَاحِمِ	۲۹۱
	(رفع تعارض بین الحدیثین)	۲۹۲
	باب فِي تَدَاعِي الْأُمَمِ عَلَى الْإِسْلَامِ	۲۹۳
	(د الله والو رعب)	۲۹۴
	باب فِي الْمَعْقِلِ مِنَ الْمَلَاحِمِ	۲۹۴
	شرح الحدیث :	۲۹۵
	باب ارْتِفَاعِ الْفِتْنَةِ فِي الْمَلَاحِمِ	۲۹۵
	باب فِي النَّهْيِ عَنْ تَهْيِيجِ التُّرْكِ، وَالْحَبَشَةِ	۲۹۶
	په حدیث باندې یو اشکال او د هغې جواب :	۲۹۶
	باب فِي قِتَالِ التُّرْكِ	۲۹۷
	(د تُرک نه مراد تاتار دی)	۲۹۸
	د حدیث الباب او د مسند احمد په روایت کښ تخالف :	۲۹۹
	تعریف د صاحب البذل رحمه الله په باره د عون المعبود کښ :	۲۹۹
	باب فِي ذِكْرِ الْبَصْرَةِ	۳۰۰
	شرح الحدیث الطویل :	۳۰۰
	مضمون الحدیث او د عبادت بدنیه د وصول ثواب دلیل :	۳۰۳
	په مقام مقدس وغیره کښ د مونځ وغیره عباداتو فضیلت :	۳۰۴
	باب النَّهْيِ عَنْ تَهْيِيجِ الْحَبَشَةِ	۳۰۴
	شرح الحدیث :	۳۰۴
	(د کعبې د خزانې نه مراد)	۳۰۴
	(حرم خو د امن ځائې دې نودا واقعه څنګه راپیښیدې شی؟)	۳۰۴

شمار	مضمون	صفحه
	باب أَمَارَاتِ السَّاعَةِ	۳۰۵
	مضمون الحديث :	۳۰۶
	د علامات قیامت ترمینځه ترتیب :	۳۰۷
	د دابة الارض او دخان تفسیر :	۳۰۷
	باب حَسْرِ الْفُرَاتِ عَنْ كَنْزٍ	۳۰۹
	باب خُرُوجِ الدَّجَّالِ	۳۱۰
	د دجال په باره کښ کوم تحقیقات مطلوب دی :	۳۱۱
	د لفظ دجال او مسیح تحقیق :	۳۱۱
	شرح الحديث :	۳۱۲
	دحدیث په شرح کښ د شارحینو او دحضرت ګنګوهیؒ بیله بیله رائي	۳۱۳
	د دجال خلقی صفتونه :	۳۱۵
	د طافیه او طائفه تحقیق :	۳۱۶
	د عیسیٰ علیه السلام په نزول کښ اختلاف روایات :	۳۱۸
	شرح الحديث :	۳۲۰
	باب فِي خَبَرِ الْجَسَّاسَةِ()	۳۲۱
	(جسامه ځوک وو؟ تطبیق بین الروایتین)	۳۲۱
	د جساسه قصه:	۳۲۲
	محل د خروج دجال :	۳۲۵
	(آیا ابن صیاد دجال وو؟)	۳۲۷
	باب فِي خَبَرِ ابْنِ صَائِدٍ	۳۲۷
	باب الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ	۳۳۲
	مضمون الحديث :	۳۳۳
	د رسول الله ﷺ د خپل امت سره کمال همدردی او خیرخواهی :	۳۳۳
	د تبلیغ اهمیت او د هغې وجوب :	۳۳۵
	هغه کوم وخت دي چه په هغې کښ ترک تبلیغ مضر نه دي؟	۳۳۷
	آیا غیر صحابی د صحابیh نه افضل کیدي شي؟	۳۳۸
	د فتنو په زمانه کښ سړی لره څنګه کیدل پکار دی؟	۳۳۹
	شرح الحديث :	۳۴۱
	باب قِيَامِ السَّاعَةِ	۳۴۲
	مضمون الحديث :	۳۴۲

شمار	مضمون	صفحه
	(د تولو نه په آخر کښې وفات شوې صحابی)	۳۴۳
	کتاب الحدود	۳۴۴
	(د حد لغوی او شرعی معنی)	۳۴۴
	باب الْحُكْمِ فِيمَنِ ارْتَدَّ	۳۴۵
	شرح الحدیث :	۳۴۵
	(د ویع معنی)	۳۴۵
	په قتل مرتد او مرتده کښې اختلاف د ائمة :	۳۴۶
	مضمون الحدیث :	۳۴۹
	شرح الحدیث :	۳۵۲
	باب الْحُكْمِ فِيمَنْ سَبَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم()	۳۵۳
	مضمون الحدیث :	۳۵۴
	په مسئله مترجم بها کښې د فقهاء کرامو رائې :	۳۵۵
	مضمون الحدیث :	۳۵۶
	باب مَا جَاءَ فِي الْمُحَارِبَةِ	۳۵۶
	د حدیث العرنیین شرح :	۳۵۷
	د قطاع الطریق سزا او په هغې کښې د علماء کرامو اختلاف بالتفصیل :	۳۶۰
	د عرنیین سره چه کومه مثله وغیره اوکړې شوه د هغې توجیه او جوابات :	۳۶۳
	د آیة المحاربة تفسیر :	۳۶۴
	په آیت کریمه کښې یو بله مسئله فقیهه :	۳۶۵
	د ابن عباسؓ د رائې تشریح :	۳۶۶
	باب فِي الْحَدِّ يُشْفَعُ فِيهِ	۳۶۷
	مضمون الحدیث :	۳۶۸
	شرح الحدیث :	۳۷۰
	باب الْعَفْوِ عَنِ الْحُدُودِ، مَا لَمْ تَبْلُغِ السُّلْطَانَ	۳۷۰
	باب فِي السِّتْرِ عَلَى أَهْلِ الْحُدُودِ	۳۷۱
	باب فِي صَاحِبِ الْحَدِّ يَجِيءُ فَيُقِرُّ	۳۷۲
	مضمون الحدیث :	۳۷۲
	تحقیق نفیس واجب التنبیه :	۳۷۳
	باب فِي التَّلْقِينِ فِي الْحَدِّ	۳۷۴
	حدود صرف زواجر دی او که کفارات هم؟ :	۳۷۵

شمار	مضمون	صفحه
	باب فِي الرَّجُلِ يَعْتَرِفُ بِحَدٍّ وَلاَ يُسَمِّيهِ	۳۷۶
	باب فِي الإِمْتِحَانِ بِالضَّرْبِ	۳۷۶
	شرح الحديث ومسئلة الباب :	۳۷۷
	باب مَا يُقْطَعُ فِيهِ السَّارِقُ	۳۷۸
	د سرقې تعريف او په نصاب د سرقې کښې مذاهب ائمه :	۳۷۸
	باب مَا لاَ قَطْعَ فِيهِ	۳۸۰
	شرح الحديث :	۳۸۱
	شرح الحديث	۳۸۲
	ما استفيد من الحديث	۳۸۲
	باب الْقَطْعِ فِي الْخُلْسَةِ وَالْخِيَانَةِ	۳۸۳
	د قال ابوداؤد تشريح :	۳۸۴
	باب مَنْ سَرَقَ مِنْ حِرْزٍ	۳۸۵
	شرح الحديث والكلام عليه من حيث الفقه :	۳۸۶
	په حديث الباب کښې يوه بله مسئله :	۳۸۶
	باب فِي الْقَطْعِ فِي الْعَارِيَةِ إِذَا جُحِدَتْ	۳۸۷
	باب فِي الْمَجْنُونِ يَسْرِقُ أَوْ يُصِيبُ حَدًّا	۳۸۹
	شرح الحديث :	۳۹۰
	(حضرت عمر (رض) د رجم حکم ولې ورکړې وو؟)	۳۹۱
	باب فِي الْغُلاَمِ يُصِيبُ الْحَدَّ	۳۹۳
	باب السَّارِقِ يَسْرِقُ فِي الْغَزْوِ أَيُقْطَعُ	۳۹۴
	الكلام على الحديث من حيث الفقه :	۳۹۵
	په دار الحرب کښې حد جاری کول پکار دی یا نه؟	۳۹۵
	باب فِي قَطْعِ النَّبَّاشِ	۳۹۶
	باب فِي السَّارِقِ يَسْرِقُ مِرَارًا	۳۹۷
	په مسئلة الباب کښې مذاهب ائمه :	۳۹۷
	حديث د ائمه اربعه خلاف دي د دي جوابات :	۳۹۸
	په مسئلة الباب کښې د احنافو دليل :	۳۹۸
	باب فِي السَّارِقِ تُعَلَّقُ يَدُهُ فِي عُنُقِهِ	۳۹۹
	باب بَيْعِ الْمَمْلُوكِ إِذَا سَرَقَ	۴۰۰
	باب فِي الرَّجْمِ	۴۰۰

شمار	مضمون	صفحه
	احصان د کومو صفاتو د مجموعي نوم دي :	۴۰۳
	د ذکر کړي شوی عبارت خلاصه :	۴۰۴
	د رجم په ثبوت کښی د بعض فرقو اختلاف :	۴۰۵
	مضمون حدیث :	۴۰۶
	د ثبوت زنا اسباب :	۴۰۷
	باب رَجْمِ مَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ	۴۰۷
	په ثبوت زنا بالاقرار کښی تعدد اقرار او په دي کښی د ائمه اختلاف :	۴۰۸
	د رجوع عن اقرار الزنا حکم :	۴۰۹
	د حدیث شرح :	۴۱۰
	په ماعز رضی اللہ عنہ باندې د جنازې مونځ کښی اختلاف :	۴۱۱
	مضمون الحدیث :	۴۱۳
	شرح الحدیث :	۴۱۴
	د اقرار بالزنا دپاره صریح الفاظ ضروری دی :	۴۱۵
	د غیبت حرمت او بدی :	۴۱۷
	توضیح الحدیث	۴۱۹
	توضیح الحدیث	۴۲۰
	د الفاظ حدیث شرح :	۴۲۰
	مضمون الحدیث :	۴۲۱
	په حدیث باندې یو اشکال او د هغې جواب :	۴۲۳
	باب الْمَرْأَةِ الَّتِي أَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِرَجْمِهَا مِنْ جُهَيْنَةَ	۴۲۴
	مضمون الحدیث :	۴۲۵
	د رجم حبلی متعلق نحو اختلافی مسائل :	۴۲۷
	(د وضع حمل نه پس به رجم کله کولې شی؟)	۴۲۷
	(د حفر مسئله)	۴۲۸
	مضمون الحدیث :	۴۳۰
	یو اشکال سره د جواب نه :	۴۳۰

شمار	مضمون	صفحه
	باب فِي رَجْمِ الْيَهُودِيَّيْنِ	۴۳۱
	(آیا اسلام د احصان د شرائطو څخه دي؟)	۴۳۱
	د رجم کوم بدل چه یهودو د خپل ځان نه تجویز کړي وو :	۴۳۵
	باب فِي الرَّجُلِ يَزْنِي بِجَارِيَةِ	۴۴۰
	مذاهب ائمه :	۴۴۰
	مضمون الحدیث :	۴۴۱
	(مذاهب ائمه)	۴۴۲
	باب فِي الرَّجُلِ يَزْنِي بِجَارِيَةِ امْرَأَتِهِ	۴۴۳
	په مسئلة الباب کښې مذاهب ائمة :	۴۴۴
	باب فِيمَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ	۴۴۵
	په مسئلة الباب کښې مذاهب ائمة :	۴۴۵
	باب فِيمَنْ أَتَى بَهِيمَةً	۴۴۸
	باب إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ بِالزِّنَا وَلَمْ تُقِرَّ الْمَرْأَةُ	۴۴۹
	مسئله مترجم بها کښې مذاهب ائمه :	۴۵۰
	باب فِي الرَّجُلِ يُصِيبُ مِنَ الْمَرْأَةِ دُونَ الْجِمَاعِ فَيَتُوبُ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَهُ الإِمَامُ	۴۵۱
	مضمون الحدیث :	۴۵۲
	(دا صحابی څوک وو؟)	۴۵۲
	باب فِي الأَمَةِ تَزْنِي وَلَمْ تُحْصَنْ	۴۵۴
	شرح الحدیث من حیث الفقه :	۴۵۳
	په حدیث الباب کښې یوه بله اختلافی مسئله :	۴۵۵
	باب فِي إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَى الْمَرِيضِ	۴۵۵
	په حیله مذکوره فی الحدیث باندې د کوم امام عمل دي :	۴۵۶
	باب فِي حَدِّ الْقَذْفِ	۴۵۸
	د قذف تعریف او د احصان قذف مصداق :	۴۵۸
	حدیث القذف :	۴۵۹
	په عبدالله بن ابی باندې حد قذف جاری کړي شو یا نه؟	۴۵۹
	باب الْحَدِّ فِي الْخَمْرِ	۴۶۰

شمار	مضمون	صفحه
	شرح الحديث :	٤٦٠
	په حد خمر کښې مذاهب ائمة :	٤٦١
	مضمون الحديث :	٤٦٣
	مضمون الحديث :	٤٦٤
	جمع بين الروايات المختلفة :	٤٦٥
	باب إِذَا تَتَابَعَ فِي شُرْبِ الْخَمْرِ	٤٦٦
	د قتل شارب فی الرابعة د نسخ بحث :	٤٦٧
	باب فِي إِقَامَةِ الْحَدِّ فِي الْمَسْجِدِ	٤٧٢
	باب فِي ضَرْبِ الْوَجْهِ فِي الْحَدِّ	٤٧٣
	باب فِي التَّعْزِيرِ	٤٧٤
	د تعزير تعريف او د هغې ثبوت او مشروعيت :	٤٧٤
	د تعذير په باره کښې د ائمة مذاهب تحقيق :	٤٧٤
	كتاب الديات	٤٧٦
	د ديت تعريف :	٤٧٦
	باب التَّفْسِيِ بِالتَّفْسِيِ	٤٧٧
	باب لاَ يُؤْخَذُ الرَّجُلُ بِجَرِيرَةِ أَخِيهِ أَوْ أَبِيهِ	٤٧٨
	شرح الحديث :	٤٧٩
	باب الإِمَامِ يَأْمُرُ بِالْعَفْوِ فِي الدَّمِ	٤٨٠
	په قتل عمد کښې د قصاص په ځائې د ديت اخستلو حق د مقتول ولی ته کله حاصل دي؟	٤٨١
	شرح الحديث :	٤٨٢
	مضمون الحديث مع الشرح :	٤٨٣
	شرح الحديث :	٤٨٥
	د محلم بن جثامه الليثی واقعه د قتل او د هغې تشريح :	٤٨٨
	باب وَلِيِّ الْعَمْدِ يَأْخُذُ الدِّيَةَ	٤٩١
	شرح الحديث من حيث الفقه :	٤٩١
	په مسئلة الباب د احنافو دليل :	٤٩٢
	باب مَنْ قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِ الدِّيَةِ	٤٩٣

شمار	مضمون	صفحه
	شرح الحديث :	٤٩٤
	باب فِيمَنْ سَقَى رَجُلاً سَمًّا أَوْ أَطْعَمَهُ فَمَاتَ أَيُقَادُ مِنْهُ	٤٩٤
	په رسول الله ﷺ باندې د زهريله غوښې خوړلو قصه :	٤٩٥
	په مسئلة الباب کښې مذاهب ائمة :	٤٩٩
	باب مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ أَوْ مَثَّلَ بِهِ أَيُقَادُ مِنْهُ	٥٠٠
	د حديث شرح او د مذاهب ائمه تفصيل :	٥٠٠
	د جمهورو او ائمه اربعه د طرف نه د حديث الباب توجيه :	٥٠٠
	مضمون الحديث :	٥٠٣
	باب الْقَسَامَةِ	٥٠٣
	د قسامة په باره کښې مباحث اربعه :	٥٠٣
	بحث اول : د قسامه لغوی او شرعی معنی	٥٠٣
	دويم بحث : د قسامت مشروعيت او اختلاف العلماء	٥٠٤
	د قسامة په باره کښې د امام بخاری رحمه الله مسلک :	٥٠٤
	بحث ثالث :د قسامت کيفيت او طريقه او په هغې کښې د علماء کرامو اختلاف :	٥٠٥
	د من عنده او من ابل الصدقة توجيه :	٥٠٧
	بحث رابع : يعنې په قسامت سره قصاص ثابتيږی يا نه؟	٥٠٩
	باب فِي تَرْكِ الْقَوَدِ بِالْقَسَامَةِ	٥١٤
	د باب اول حديث کوم چه د جمهورو مستدل دي د هغې وهم کيدل :	٥١٦
	باب يُقَادُ مِنَ الْقَاتِلِ	٥١٧
	مضمون الحديث :	٥١٧
	د دې حديث دوه مسئلې :	٥١٨
	يو دريمه مسئله :	٥١٨
	باب أَيُقَادُ الْمُسْلِمُ بِالْكَافِرِ	٥٢٠
	د ذمی قصاص د مسلمان نه او په هغې کښې د احنافو دليل :	٥٢٠
	باب فِي مَنْ وَجَدَ مَعَ أَهْلِهِ رَجُلاً أَيَقْتُلُهُ	٥٢١
	شرح الحديث او د مسئلة الباب تحقيق :	٥٢١
	باب الْعَامِلِ يُصَابُ عَلَى يَدَيْهِ خَطَأً	٥٢٣

شمار	مضمون	صفحه
	مضمون الحديث :	۵۲۴
	باب الْقَوَدِ بِغَيْرِ حَدِيدٍ	۵۲۴
	باب الْقَوَدِ مِنَ الضَّرْبَةِ وَقَصِّ الأَمِيرِ مِنْ نَفْسِهِ	۵۲۵
	باب عَفْوِ النِّسَاءِ عَنِ الدَّمِ	۵۲۶
	د مسئلة الباب توضيح :	۵۲۶
	شرح الحديث :	۵۲۷
	باب مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّاءَ بَيْنَ قَوْمٍ	۵۲۷
	شرح السند :	۵۲۸
	شرح الحديث :	۵۲۸
	باب الدِّيَةِ كَمْ هِيَ	۵۲۹
	د قتل اقسام او تعريفات :	۵۲۹
	د اهل ديت تفصيل :	۵۳۰
	د ديت مصداق كوم كوم څيزونه دي :	۵۳۰
	دية الخطاء كښ د احنافو او د حنابله دليل :	۵۳۴
	باب دِيَةِ الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ	۵۳۴
	شرح الحديث :	۵۳۵
	باب أَسْنَانِ الإِبِلِ	۵۳۶
	د امام شافعي او امام محمد دليل :	۵۳۶
	باب دِيَاتِ الأَعْضَاءِ	۵۳۹
	د اندامونو د ديت ضابطه او قاعده :	۵۴۱
	شرح الحديث :	۵۴۳
	شرح الحديث :	۵۴۴
	د قتل عمد د ديت مسئله او د هغې تحقيق :	۵۴۶
	شرح الحديث من حيث الفقه وبيان المذاهب :	۵۴۷

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب العتق

د غلامانو د آزادولو بيان

د دې ځائې نه د سنن ابی داؤد پنځوېشتمه پاره شروع کيږي د خطيب بغدادی د تجزيه په اعتبار سره چا چه دا سنن په دوه ديرشو اجزاء کښ تقسيم کړې دي.

(ربط او مناسبت)

د دې کتاب د کتاب الطب سره په مناسبت کښ دا وئيلې کيدې شی چه په طب کښ ازاله ده دمرض جسمانی اوبه عتق کښ ازاله ده دانسان دغلامئ، هغه هم يوقسم مرض اوعيب دي.

باب فِي الْمُكَاتَبِ يُؤَدِّي بَعْضَ كِتَابَتِهِ فَيَعْجِزُ أَوْ يَمُوتُ

که څوک د بدل کتابت نه څه حصه آزاده کړی اوبيا عاجزه شی يا مړ شی

[٣٩٢٦]() حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ، حَدَّثَنِي أَبُو عُتْبَةَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ دِرْهَمٌ".

عمرو بن شعيب دخپل پلارنه اوهغه دده دنيکه نه اوهغه دنبی ﷺ نه روايت کوی چه نبی ﷺ فرمائيلی دی مکاتب دهغه وخته پورې غلام دي ترڅو پورې چه په ليکلې شوي مال کښې يودرهم هم دده په ذمه باندې باقی وي.

﴿ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ دِرْهَمٌ » ﴾

د مکاتبت مطلب دا وی چه يو غلام خپل آقا ته اوائی چه زه د خپلې غلامئ په بدل کښ د دومره مال په عوض باندې آزاديدل غواړم کوم چه به زه ګټولو سره په قسطونو ادا کوم، او هغه خبره د هغه مولی منظوره کړی، نو په دې حديث کښ دا دی چه مکاتب ترڅو پورې خپل پوره بدل د کتابت ادا نه کړی هغه نه ازاديږی، تر دې چه که يو درهم هم باقی پاتې شو نو بيا به هم هغه ازاد نه وی او په هغه باندې به د عبد احکام جاری کيږی، د جمهور علماء کرامو سره د ائمه اربعه نه هم دا مسلک دی، په دې کښ د بعض علماء کرامو اختلاف منقول دی، پس په کتاب الديات کښ يو حديث راروان دی: ﴿ عن ابن عباس ﷺ قال قضى رسول الله ﷺ فى دية المكاتب بقتل : يودى ما ادى كعابده دية الحر، وما بقى دية المملوك وفى رواية اذا اصاب المكاتب حدا او ورث ميراثا يرث على قدر ما عتق منه ﴾ دا روايت په ترمذی کښ هم شته، د دې حديث په بناء باندې ابراهيم نخعی رحمه الله او د بعض صحابه کرامو رضی الله عنهم رائې دا ده چه مکاتب د بدل کتابت د ادا په اندازه آزاديږی، مثلا که هغه نصف بدل د کتابت ادا کړو نو د دې مکاتب نيمه حصه به ازاده شی او نيم به غلام وی، او په ميراث او ديت وغيره احکاماتو کښ به د هغې اعتبار کولې شی او يو قول په دې کښ د بعض حنابله

---

[1]: تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ٨٧٠٧)، ولقد أخرجه: سنن الترمذي/البيوع ٣٥ (١٢٦٠)، سنن ابن ماجه/العتق ٣ (٢٥١٩)، مسند أحمد (١٧٨/٢، ٢٠٦، ٢٠٩) (حسن)

دي چه مکاتب د بدل کتابت په درې ربع ادا کولو سره آزاديږي خو د جمهورو عمل په حديث الباب باندې دي، او هم دا حديث اولې دي د هغه بل حديث نه، ځکه چه ددې حديث امت تلقي بالقبول کړې دي او تقريبا د ټولو فقهاء کرامو عمل په دي حديث باندې دي، او د حضرت گنګوهي رحمه الله په تقرير کښ د دي حديث يو توجيه ذکر ده کومه چه به هم دلته انشاء الله وراندې راشي، حديث عمرو بن شعيب عن جده الاول سكت عليه المنذري والثاني اخرجه الترمذي والنسائي، وابن ماجه، قاله المنذري.....

[۳۹۲۷](۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَيُّمَا عَبْدٍ كَاتَبَ عَلَى مِائَةِ أُوقِيَّةٍ، فَأَدَّاهَا إِلَّا عَشَرَةَ أَوَاقٍ فَهُوَ عَبْدٌ، وَأَيُّمَا عَبْدٍ كَاتَبَ عَلَى مِائَةِ دِينَارٍ، فَأَدَّاهَا إِلَّا عَشَرَةَ دَنَانِيرَ فَهُوَ عَبْدٌ"، قَالَ أَبُو دَاوُد: لَيْسَ هُوَ عَبَّاسٌ الْجُرَيْرِيُّ، قَالُوا: هُوَ وَهْمٌ وَلَكِنَّهُ هُوَ شَيْخٌ آخَرُ.

عمرين شعيب دخپل پلار نه اوهغه دده دنيکه نه اوهغه دنبي ﷺ نه روايت کوی چه نبي ﷺ فرمائيلی دی کوم غلام چه په سلو اوقيوباندې مکاتبت اوکړو اوبيا ئې توله مطالبه ادا کړه ليکن لس اوقيې باقی پاتې شوې نودي غلام دي يعنی آزاد شوې نه دي.

[۳۹۲۸] (۲) حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ نَبْهَانَ مُكَاتَبِ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ، تَقُولُ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنْ كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ فَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي، فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ".

دام سلمه ﷺ نه روايت دي فرمائی چه رسول الله ﷺ مونږ ته اوفرمائيل کله چه دچاسره يومکاتب وي اودهغه سره دومره مال موجود وي په کوم سره چه بدل کتابت ادا کولې شي نودده نه دده مالك لره پرده کول پکاردي.

﴿ سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « إِنْ كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ فَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ » ﴾

ام سلمه ﷺ فرمائی چه رسول الله ﷺ مونږ ته اوفرمائيل چه کله په تاسو کښ د چا دپاره يو مکاتب وی او هغه مکاتب سره دومره پيسې موجود وی چه په هغې سره بدل د کتابت ادا کړې شی اګر چه لا هغه پوره نه وی ادا کړې، نو د هغه نه ورله پرده کول پکار دی يعنی اګر چه لا آزاد شوې نه دي خو ازاديدلو نزدې دي نو په دي وجه دي تري نه د اول نه احتياطا پرده شروع کړی.

د زنانه غلام د هغې محرم دي يا نه؟

په دې حديث کښ يو د حجاب مسئله ده هغه دا چه د زنانه غلام د هغې محرم دي يا نه؟ د هغه نه ورله پرده کول ضروری دی يا نه؟ په ظاهره خو د حديث نه معلوميږی چه هغه ئې محرم دي د هغه نه پرده نشته، د احنافو په نزد محرم نه دي، او د امام شافعی او احمد نه

(۱): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۸۷۲۵)، وقد أخرجه: سنن النسائي/الكبرى (۵۰۳۶)، مسند احمد (۲/۱۸۴) (حسن)

(۲): سنن الترمذي/البيوع ۳۵ (۱۲۶۱)، سنن ابن ماجه/العتق ۳ (۲۵۲۰)، (تحفة الأشراف: ۱۸۲۲۱)، وقد أخرجه: مسند احمد (۶/۲۸۹، ۳۰۸، ۳۱۱) (ضعيف)

دواړه روایتونه دی، او د امام مالک رحمه الله نه روایت دي ﴿ ان کان وغدا فمحرم والا فلا ﴾ یعنی هغوی دا فرمائی چه که هغه غلام ساده او ناپوهه شان وی (چغد) نو بیا خو محرم دي د پردي حاجت نشته، او که پوهه او تیز قسم وی نو بیا تري نه په دي صورت کښ پرده شته. د احنافو د طرف نه په حدیث کښ دا تاویل کړي شوي دي چه په دي حدیث کښ د احتجاب نه مراد نفس احتجاب نه بلکه احتجاب مفرد او اهتمام بالحجاب مراد دي ځکه چه د عبد نه پرده خو کولي شی خو د هغه په بار بار راتلو باندي د پردي اهتمام نه شی کولي. ﴿ کالکلام معه والنظر الی الکفین والوجه کما تحتجب من غیره من الاجانب ﴾ څوک چه د محرمیت قائل دی د هغوی استدلال د ﴿ او ما ملکت ایمانهن ﴾ نه دي[1] په دي قول د الله پاک کښ ﴿ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ ﴾ په تفسیر مدارک کښ د سعید بن المسیب قول نقل کړي شوي دي. ﴿لا یعرلکم سورة النور فانها فی الاماء دون اللاکور ﴾ یعنی د ﴿اوما ملکت ایمانهن﴾ نه مراد صرف وینځې دی، غلامان په دي کښ داخل نه دی، وینځې چونکه د هلکانو په شان بې پردې بهر ګرځی نو د هغوی په باره کښ دا خیال کیدې شی چه د هغوی نه د پردي حکم وی، په دي وجه دا تصریح اوکړې شوه چه د هغوی نه پرده نشته. والحدیث اخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه، قاله المنذري....

بَابُ فِي بَيْعِ الْمُكَاتَبِ إِذَا فُسِخَتِ الْكِتَابَةُ

کله چه د مکاتبت لوظ مات شی نو د مکاتب خرڅول جائز دی

[۳۹۲۹] (*) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَخْبَرَتْهُ: "أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ عَائِشَةَ تَسْتَعِينُهَا فِي كِتَابَتِهَا وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: ارْجِعِي إِلَى أَهْلِكِ فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ أَقْضِيَ عَنْكِ كِتَابَتَكِ وَيَكُونَ وَلَاؤُكِ لِي، فَعَلْتُ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ بَرِيرَةُ لِأَهْلِهَا، فَأَبَوْا، وَقَالُوا: إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ فَلْتَفْعَلْ، وَيَكُونُ لَنَا وَلَاؤُكِ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ابْتَاعِي فَأَعْتِقِي، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: مَا بَالُ أُنَاسٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَنِ اشْتَرَطَ شُرُوطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَلَيْسَ لَهُ وَإِنْ شَرَطَهُ مِائَةَ مَرَّةٍ شَرْطُ اللَّهِ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ".

دغه نه روایت دي فرمائی چه بریره رضي الله عنها عائشه رضي الله عنها ته راغله چه دبدل کتابت په سلسله کښې يې ورنه مدد غوښتلو اوهغې دخپل بدل کتابت نه څه نه وو اداکړي نوعائشې رضي الله عنها بریرې ته اووئیل ته لاړه شه اودخپلو مالکانونه تپوس اوکړه که چرې دهغوی خوښه وي چه ستا ټول بدل کتابت دي اداکړي شي او ولا دي زه حاصله کړم نوزه به ئې وکړم چنانچه بریره خپلومالکانوته لاړه اوداخبره ئې ورته اوکړه نوهغوی دولا ورکولونه انکار وکړو او وئې

[1] طریق استدلال دا دي چه په دي آیت کریمه کښې او ما ملکت ایمانهن یعنی غلامان د پلارانو او خامنو په حکم کښې راوړلې شوي دي)

(*) صحیح البخاري/ المکاتب ۲ (۲۵۶۱)، الشروط ۱۱ (۲۷۳۷)، صحیح مسلم/ العتق ۲ (۱۵۰٤)، سنن الترمذي/ الوصایا ۷۱ (۲۱۲٤)، سنن النسائي/ البیوع ۸۳ (٤٦٥٩)، (تحفة الأشراف: ۱٦٥٨٠)، وقد أخرجه: مسند احمد (۸۱/٦) (صحیح)

ونیل که چرې عائشه ماته دثواب په نیت باندې دالله درضا دپاره راکوي نوه یره ښه ده لیکن ولا به مونږ اخلوعائشې ددې خبرې ذکر نبی ﷺ ته وکړو نونبی ﷺ ورته اوفرمائیل بریره واخله او آزاده ئې کړه ځکه چه دولا حق هم دهغې دي چه څوک یې آزاده کړي بیانبی ﷺ پاځیدو اووئې فرمائیل په خلقو څه شوي دي چه هغوی داسې شرطونه لګوي کوم چه دالله تعالی په کتاب کښې نشته دي ، اوځوک چه داسې شرط ولګوي کوم چه دالله تعالی په کتاب کښې نه وي نودهغه داشرط به درست نه وي، اګرکه دا شرط سل پیري ولګوي ، دالله تعالی شرط زیات صحیح اور مضبوط دي۔

د مکاتبت بریره ؓ روایات او د هغې تشریح او تطبیق :

په دې باب کښې مصنف ؒ دوه روایتونه ذکر فرمائیلي دی، اول ئې د بریره ؓ واقعه ذکر کړه، د دې نه پس ئې د جویریه ؓ واقعه ذکر کړه، په دواړو کښې هم داسې اوشو چه د مکاتبت معامله فسخ کولو سره هغه واخستلې شوه، بریره ؓ لره اخستونکي عائشه ؓ ده لکه چه په روایاتو کښې مشهوره ده، او جویریه ؓ لره اخستونکي خپله رسول الله ﷺ دي، د بریره ؓ په قصه کښې روایات مختلف دی هغه دا چه د هغوی بدل کتابت څومره متعین شوي وو په بعضو روایتونو کښې نهه اوقیه دی ﴿ علی تسع اواق ﴾ لکه چه په حدیث الباب کښې دی او په بعضو کښې ﴿ خمس اواق ﴾ راغلی دی او په حدیث الباب کښې دا هم دی ﴿ ولم تکن قضت من کتابتها شیئا ﴾ یعنی کله چه هغه د عائشې ؓ په خدمت کښې حاضره شوه د استعانة فی کتابتها دپاره نو تر هغه وخته پورې هغې هیڅ نه وو ادا کړی، او د بعضو روایاتو نه معلومیږی چه هغې څه حصه ادا کړې وه، د روایت الفاظ دا دی ﴿ فقال اهلها ان شئت اعطیت ما بقی ﴾ دا ټول روایات مختلفه په بخاری کښې دی. ځکه چه امام بخاری ؒ د بریره ؓ د قصې ډیرو ځایونو کښې ذکر فرمائیلي دي، د دې ټولو اختلافاتو تاویل کړې شوي دي کوم ئې چه په بذل کښې د فتح الباری نه نقل کړې دي.

بریره ؓ د بعض انصارو مملوکه وینځه وه [1] هغوی د خپلو موالی سره د مکاتبت معامله کړې وه هغه د عائشې ؓ په خدمت کښې حاضره شوه د پاره د امداد طلب کولو د مکاتبت په معامله کښې،عائشې ؓ هغې ته دا مشوره ورکړه چه د خپلو موالی نه تپوس اوکړه چه که هغوی دا خبره خوښوی چه زه د خپل طرف نه پوره بدل د کتابت ادا کړم او ته زما د طرف نه ازاده شې، او د قاعدې مطابق ستا ولاء زما دپاره شی نو زه داسې کولو ته تیاره یم، هغې د خپلې مالکانو نه معلومه کړه هغوی اووې چه که عائشه ؓ حسبة لله ستا د طرف نه بدل کتابت ادا کړی نو ادا دې کړی خو ولاء به ستا زمونږ دپاره وي. عائشې ؓ د دې خبرې ذکر رسول الله ﷺ ته اوکړو نو رسول الله ﷺ اوفرمائیل ﴿ ابْتَاعِي فَأَعْتِقِي فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ﴾ چه ته بریره ؓ واخله او ازاده ئې کړه او ولاء به د قاعدې مطابق د ازادونکی

---

[1]) قال الحافظ ۲۳۳/۵ وکانت بریرة لناس من الانصار کما وقع عند ابی نعیم، وقیل لناس من بني هلال قاله ابن عبدالبر ویمکن الجمع وکانت تخدم عائشة قبل ان تعتق کما سیاتي في حدیث الافك اهـ)

دپاره وی، او بیا د دې نه پس رسول الله ﷺ خطبه ورکړه چه په هغې کښ ئې اوفرمائیل ﴿ مَا بَالُ أُنَاسٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ الخ ﴾ چه په دې خلقو باندې څه چل شوې دې چه د کتاب الله خلاف شرطونه لګوی څوک چه داسې شرط اولګوی چه د الله پاک د کتاب خلاف وی نو هغه شرط معتبر نه دې اګر که سل شرطونه اولګوی، دلته په بعض روایتونو کښ داسې دی چه رسول الله ﷺ عائشې رضی الله عنها ته اوفرمائیل ﴿ واشترطي لهم الولاء ﴾ چه د هغوی د ولاء شرط قبول کړه، په دې باندې دا اشکال مشهور دې چه رسول الله ﷺ د دې شرط فاسد اجازت هغوی ته څنګه ورکړو؟ بیا د دې تاویل په مختلفو طریقو باندې کړې شوې دې، بعض شارحینو دا روایت ضعیف کړې دې چه په هغې کښ د شرط اجازت ذکر شوې دې، خو د دې جواب تردید اوکړې شو چه د اشتراط والا روایت ثابت دې او د هغې راوی هشام ثقه او حافظ دې، یو توجیه دا کړې شوې ده چه په یو روایت کښ په څائې د ﴿ اشترطي ﴾ یعنی باب افعال ﴿ اشرطي ﴾ واقع شوې ده او د اشراط معنی اظهار ده ﴿ یعنی اظهري لهم حکم الولاء ﴾... یعنی رسول الله ﷺ عائشې رضی الله عنها ته اوفرمائیل چه د ولاء کوم حکم دې هغه هغوی ته بیان کړه، یو توجیه دا کړې شوې ده کما حکاه الطحاوی چه په ﴿ اشترطي لهم ﴾ کښ لام په معنی د علی دې یعنی د هغوی خلاف کښ شرط اولګوه، او یو توجیه د دې دا کړې شوې ده چه دا امر په طور د وعید او توبیخ دې لکه فی قوله تعالی ﴿ اعملوا ما شئتم ﴾ حاصل د دې دا دې چه دا شرط په طور د قبول نه دې بلکه د رد کولو دپاره وو په طریقه د مبالغې چه د داسې مهمل شرط هیڅ اعتبار نشته، امام نووی رحمه الله هم دا توجیه زیاته خوښه کړې ده. (من المذل مختصرا)

[۳۹۳۰] (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: جَاءَتْ بَرِيرَةُ لِتَسْتَوْهِبَنِي فِي كِتَابَتِهَا، فَقَالَتْ: إِنِّي كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُوقِيَّةٌ، فَأَعِينِينِي، فَقَالَتْ: إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا عَدَّةً وَاحِدَةً وَأَعْتِقَكِ وَيَكُونَ وَلَاؤُكِ لِي فَعَلْتُ فَذَهَبَتْ إِلَى أَهْلِهَا وَسَاقَ الْحَدِيثَ نَحْوَ الزُّهْرِيِّ زَادَ فِي كَلَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آخِرِهِ مَا بَالُ رِجَالٍ يَقُولُ أَحَدُهُمْ: أَعْتِقْ يَا فُلَانُ وَالْوَلَاءُ لِي إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.

دام المومنین عائشه رضی الله عنها نه روایت دې فرمائی چه بریره په خپل کتابت کښې د مدد غوښتلو دپاره راغله او وئې وئیل چه مادخپلومسالکانوسره په نهه اوقیوسپینوزرو اداکولو باندې کتابت کړې دې نو په دې سلسله کښې زما مدد وکړه عائشه رضی الله عنها اوفرمائیل که چرې ستاد مالکانو خوښه وي نوزه به تول بدل کتابت په یوځل باندې درکړم اوتاسو آزاده کړم اوستاولاء به وصول کړم نوبریره خپلو مالکانوته لاړه اوباقی حدیث دتیرشوي حدیث په شان دې، البته په دې کښې ئې دومره اضافه کړې ده چه نبی ﷺ داهم اوفرمائیل به خلقوخه شوي دي چه نوروته وائی چه آزاد ئې ته کړه او ولاء به زمونږ وي اوحالانکه ولا دهم هغه چاري چه څوک ئې آزاد کړي

(۱): تفرد به أبو داود، انظر حديث رقم: (۲۱۳۳)، (تحفة الأشراف: ۱۷۲۹۶) (صحيح)

حديث عائشه ﷺ الاول اخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، والثاني اخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه، قاله المنذري...

[۳۹۳۱]() حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى أَبُو الْأَصْبَغِ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: "وَقَعَتْ جُوَيْرِيَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ بْنِ الْمُصْطَلِقِ فِي سَهْمِ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ أَوِ ابْنِ عَمٍّ لَهُ فَكَاتَبَتْ عَلَى نَفْسِهَا وَكَانَتِ امْرَأَةً مُلَاحَةً تَأْخُذُهَا الْعُيُونُ، فَأَتَتْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: فَجَاءَتْ تَسْأَلُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كِتَابَتِهَا فَلَمَّا قَامَتْ عَلَى الْبَابِ، فَرَأَيْتُهَا كَرِهْتُ مَكَانَهَا، وَعَرَفْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيَرَى مِنْهَا مِثْلَ الَّذِي رَأَيْتُ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَا جُوَيْرِيَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ وَإِنَّمَا كَانَ مِنْ أَمْرِي مَا لَا يَخْفَى عَلَيْكَ وَإِنِّي وَقَعْتُ فِي سَهْمِ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ وَإِنِّي كَاتَبْتُ عَلَى نَفْسِي، فَجِئْتُكَ أَسْأَلُكَ فِي كِتَابَتِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَهَلْ لَكِ إِلَى مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ؟ قَالَتْ: وَمَا هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: أُؤَدِّي عَنْكِ كِتَابَتَكِ وَأَتَزَوَّجُكِ، قَالَتْ: قَدْ فَعَلْتُ، قَالَتْ: فَتَسَامَعَ نَعْيِي النَّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ تَزَوَّجَ جُوَيْرِيَةَ، فَأَرْسَلُوا مَا فِي أَيْدِيهِمْ مِنَ السَّبْيِ، فَأَعْتَقُوهُمْ وَقَالُوا: أَصْهَارُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا رَأَيْنَا امْرَأَةً كَانَتْ أَعْظَمَ بَرَكَةً عَلَى قَوْمِهَا مِنْهَا أَعْتَقَ فِي سَبَبِهَا مِائَةَ أَهْلِ بَيْتٍ مِنْ بَنِي الْمُصْطَلِقِ "، قَالَ أَبُو دَاوُد: هَذَا مُخْتَصَرٌ فِي أَنَّ الْوَلِيَّ هُوَ يُزَوِّجُ نَفْسَهُ.

دعائشه ﷺ نه روايت دي فرمائي چه جويريه بنت حارث بن المصطلق (په جهاد کښې گرفتاره شوه) ثابت بن قيس بن شماس يا دخپل تره دځوي دغنيمت په حصه کښې راغله هغې دبدل کتابت معامله وکړه جويريه يوه ښکلې جينۍ و دهرچاپه هغې نظر وو عائشې اوونيل چه دا دبدل کتابت اداکولو دپاره دمدد غوښتلو دپاره دنبي ﷺ په خدمت کښې حاضره شوه کله چه په دروازه کښې ودريده نوما ورته وکتل اوددي راتلل مې ښه ونه ګڼګل زماداخيال رو هسې نه چه نبي ﷺ ئې ونه وينې او ورسره نکاح ونکړي ، ما دا خيال وکړو چه نبي ﷺ به ددي داحالت اووينې کوم چه ماوليدل ، جويريه اووئيل اې دالله رسوله زه جويريه بنت حارث يم اوزماپه مخګنبي کوم حال ور هغه ستانه پټ نه دي اوزه ثابت بن قيس بن شماس په حصه کښې راغلې يم اودکتابت معامله مې کړې ده اودبدل کتابت په اداکولوکښې ستانه دمدد غوښتلو دپاره راغلې يم، نبي ﷺ ورته اوفرمائيل زه به تاته ددينه ډيره غوره خبره وکړم جويريه اووئيل هغه څه خبره ده؟ نبي ﷺ ورته اوفرمائيل زه به ستا بدل کتابت ادا کړم اونکاح به درسره وکړم جويريه اووئيل ماته منظور ده ، عائشه وائي کله چه خلقو واوريدل چه نبي ﷺ دجويره سره نکاح وکړه نوبه قبيله بنى المصطلق کښې چه څومره ګرفتارکړي شوي خلق وو هغه ټول کې آزاد کړل ، په دي خيال باندې چه دا دنبي ﷺ سخرګنې ده او مونږ په ښځو کښې دومره برکتې ښځه نه وه ليدلې دچاپه وجه چه دهغې قوم ته دومره فائده ورسيده خنګه چه جويريه وه چه دهغې په وجه باندې دبني المصطلق سل قيديان آزاد شول امام ابوداؤد فرمائي ددي حديث نه داخبره ثابته شوه چه ولي پخپله خپله نکاح کولې شي

﴿عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ وَقَعَتْ جُوَيْرِيَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ بْنِ الْمُصْطَلِقِ فِي سَهْمِ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ أَوِ ابْنِ عَمٍّ لَهُ فَكَاتَبَتْ عَلَى نَفْسِهَا وَكَانَتِ امْرَأَةً مَلَّاحَةً الخ﴾

[1]: تفرد به أبوداود، (تحفة الأشراف: ١٦٣٨٦)، وقد أخرجه: مسند احمد (٢٧٧/١، ٢٧٧/٦) (حسن)

د دې حدیث مضمون په کتاب الجهاد کښ د باب المکر فی الحرب نه مخکښ باب کښ تیر شوې دې.

حضرت جویریه ﷺ او د هغې د مکاتبت قصه :

خلاصه دا چه جویریه ﷺ په غزوه بنی المصطلق کوم ته چه غزوه مریسیع هم وائی په غنیمت کښ د یو صحابی ثابت بن قیس ﷺ په حصه کښ راغلې وه، هغې د هغه صحابی سره د مکاتبت معامله اوکړه، وه ده ډیره ښکلې.... دا د رسول الله ﷺ په خدمت کښ حاضره شوه او خپل صورت حال ئې بیان کړو یعنی د کتابت معامله وغیره، او د بدل کتابت په باره کښ ئې سوال اوکړو، رسول الله ﷺ اوفرمائیل چه زه تاته د دې نه غوره مشهور درکوم که تاته منظوره وی، هغې عرض اوکړو هغه څه مشوره ده یا رسول الله ﷺ ! رسول الله ﷺ اوفرمائیل هغه دا چه ستا د کتابت بدل به زه ادا کړم او تا سره به نکاح اوکړم، هغې عرض اوکړو چه ما ته منظوره ده، پس هم دغه شان اوکړې شو. چه کله صحابه کرامو ﷺ ته معلومه شوه چه رسول الله ﷺ د جویریه ﷺ سره نکاح اوکړه نو د کومو صحابه کرامو ﷺ سره چه د قبیله بنو المصطلق قیدیان وو کوم چه هغوی ته په مال غنیمت کښ ملاؤ شوې وو هغوی هغه ټول آزاد کړل په دې وینا چه دا د رسول الله ﷺ د سخرګنۍ خلق دی، عائشه ﷺ فرمائی چه مونږ د جویریه ﷺ په شان بابرکته یو زنانه هم نه ده لیدلې د هغې په وجه باندې د بنو المصطلق تقریبا سل خانداونه آزاد کړې شو.

﴿ قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا حُجَّةٌ فِي أَنَّ الْوَلِيَّ هُوَ يُزَوِّجُ نَفْسَهُ الخ ﴾ امام ابوداؤد ﷺ په دې واقعه باندې استدلال کوی چه د زنانه ولی خپله د هغې سره نکاح کولې شی، یعنی څنګه ئې چه د بل سره کولې شی خپله ئې د ځان سره هم کولې شی که هغه ئې محرم نه وی، اوس دا چه رسول الله ﷺ د هغې ولی څنګه وو؟ نو یا خو په دې اعتبار سره چه رسول الله ﷺ هغه په اختستلو سره آزاده کړې وه لهذا هغوی ولی العتاقة شو، او یا په دې حیثیت سره چه ﴿السلطان ولی من لا ولی له﴾ دا وضاحت خو شو د امام ابوداؤد ﷺ د کلام، خو حنفیان به داسې وائی چه دا قصه دلیل دې د دې خبرې چه حره بالغه په خپله د ځان ولی ده په دې وجه هغه خپله نکاح پخپله کولې شی.

بَابٌ فِي الْعِتْقِ عَلَى الشَّرْطِ
په شرط لګولو سره د آزادولو بیان

[٣٩٣٢] (حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُمْهَانَ، عَنْ سَفِينَةَ، قَالَ: كُنْتُ مَمْلُوكًا لِأُمِّ سَلَمَةَ، فَقَالَتْ: "أُعْتِقُكَ وَأَشْتَرِطُ عَلَيْكَ أَنْ تَخْدُمَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عِشْتَ، فَقُلْتُ: وَإِنْ لَمْ تَشْتَرِطِي عَلَيَّ مَا فَارَقْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عِشْتُ، فَأَعْتَقَتْنِي وَاشْتَرَطَتْ عَلَيَّ".

دسفینه ﷺ نه روایت دي فرمائی چه زه دام سلمه غلام وم هغې راته اووئیل زه به دي آزاد کړم خوزما په تاباندې داشرط دي چه دنبی ﷺ خدمت به کوي ترڅوچه ژوندي یې ما ورته اووئیل که ته په ماشرط مقرر نکړي نوبیاهم زه دنبی ﷺ نه پخپل ژوند کښې نه جدا کیږم

[1] سنن ابن ماجه/العتق ٦ (٢٥٢٦)، (تحفة الأشراف: ٤٤٨١)، وقد أخرجه: مسند احمد (٢٢١/٥) (حسن)

نوهغې زه آزاد کړم او دا شرط ئې راباندې مقرر کړو.

﴿ عَنْ سَفِينَةَ قَالَ كُنْتُ مَمْلُوكًا لِأُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ أُعْتِقُكَ وَأَشْتَرِطُ عَلَيْكَ أَنْ تَخْدُمَ رَسُولَ اللّٰهِ -صلى الله عليه وسلم- مَا عِشْتَ الخ ﴾

د سفینه ﷺ صحابی تذکره :

سفینه ﷺ چه د هغه په نوم کښې ډیر اقوال دی قیل مهران بن فروخ، وقیل نجران، وقیل رومان وقیل رباح وغیره ذلک.... هغه ته سفینه ﷺ ولې وائی؟ د هغه خپله بیان دي چه مونږ د رسول الله ﷺ سره په یو سفر کښې ؤو نو زمونږ په ملګرو کښې چه به خوک هم سترې کیدلو نو هغه به خپل لاس سامان په ما باندې اچولو، چا توري کیخودلې او چا دهالونه، تردې چه په ما باندې ډیر زیات سامانونه کیخودلې شو، نو رسول الله ﷺ اوفرمائیل: ﴿ انت سفینة ﴾ (تهذیب الکمال)

د هغوی په باره کښې دا قصه مشهوره ده چه په یو سفر کښې یواځې پاتې شو او لاره تېرې نه هم ورکه شوه هم په دې وخت کښې هغوی اولیدل چه یو زمرې هغه ته راروان دي نو دې اویریدو او هغه ته ئې اووې چه زه د رسول الله ﷺ غلام او خادم یم او لاره رانه ورکه شوې ده، په دې اوریدلو باندې د هغه زمرې رویه د هغه سره بدله شوه او هغه سره ئې نرمی شروع کړه او لکۍ خوزول ئې شروع کړل لکه چه د یو پیژندګلو ځیز په لیدو باندې ئې خوزوی او بیا د هغه سره په حیرې دو باندې راغلو او لاړې ته ئې راویستلو، د قصیده برده شعر دې!

ومن تکن برسول الله نصرته :: ان تلقه الاسد فی اجامهاتجم

وترجمه العارف الجامی فی الفارسیة.....

هر که او را از رسول نصرت امده :: شیر اگر بروے رسد از ترس آید بهم

ہو مدد جس کو رسول سید لولاک کی :: شیر بھی اگو لے جنگل میں گرا سے نہ دم

په حدیث الباب کښې دی سیدنا سفینه ﷺ فرمائی چه زه د ام سلمه ﷺ غلام اوم نو هغې ماته اوفرمائیل چه زه تا په دې شرط باندې آزادوم چه ته ترخو پورې ژوندې ئې د رسول الله ﷺ خدمت به کوې، هغوی فرمائی چه ما د دې خبرې جواب دا ورکړو چه که تاسو دا شرط نه هم لګوئ نو زه درسول الله ﷺ نه نۀ جداکیږم،بیا زه هغوی هم په دې شرط آزاد کړم. په دې واقعه کښې یو فقهی مسئله هم ده هغه دا چه د اعتاق په وخت داسې قسم شرطونه لګول شرعا معتبر دی یا نه، د اکثر فقهاء کرامو په نزد صحیح نه دی : ﴿ لانه شرط لا یلائم ملکا، ومنافع الحر لا یملکها غیره الا فی اجارة او ما فی معناها ﴾ یعنی دا شرط داسې دي چه د هغې تعلق د مملوک د خپل ځیز سره نه دي، ځکه چه د خدمت وقوع به د عتق نه پس وی او د عتق نه پس د مولی هیڅ حق باقی نه پاتې کیږی (سوی الولاء) ځکه چه دځر د منافع مالک خپله هغه حر دي د دې توجیه دا کړي شوې ده چه دا اصطلاحی شرط نه دی بلکه د دې نه مراد وعده ده یعنی د هغوی نه دا وعده واخستلې شوه، او د وعدې ایفاء لازم نه ده بلکه شرعا تبرع ده. (والحدیث اخرجه النسائی،وابن ماجه قاله المنذری)

بَابُ فِيمَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ
باب: څوک چه د غلام څه حصه آزاده کړي

د باب اول او باب ثانی د دواړو تشریح او مذاهب ائمه :

او د دې نه روستو باب داسې دې ﴿ من اعتق نصیبا من مملوک بینه وبین اخر ﴾ لهذا رومبې باب د عبد غیر مشترک سره متعلق دې او دویم د عبد مشترک سره، یعنی یو سړي د خپل غلام څه حصه آزاده کړي مثلا نصف، او پوره آزاد نه کړي، لکه چه په رومبی باب کښ ذکر شوي دی، یا عبد مشترک کښ خپله حصه آزاده کړي لکه چه د دویم باب مضمون دې. مطلب دا دې چه په دې دواړو صورتونو کښ به د دې غلام څه انجام وی، پوره به آزادیږی یا صرف نیمه حصه به ئې آزادیږی، او که پوره آزاد نه شی نو د بل شریک دپاره به په آزادونکی باندې ضمان واجب وی یا نه.

ځان پوهه کړئ چه دلته دوه خیزونه دی یو اعتاق او په هغې باندې مرتب کیدونکي څیز یعنی عتق، د امام صاحب او صاحبینو ﷺ په دې باندې اتفاق دې چه عتق متجزی نه دې، او غلام به په هر صورت کښ آزاد وی خو په اعتاق کښ اختلاف دې، د امام صاحب په نزد هغه متجزئ دې مطلقا (که هغه آزادونکي موسر وی او که معسر وی) او د صاحبینو په نزد اعتاق هم متجزئ نه دې ځنګه چه عتق متجزئ نه دې لذا، د صاحبینو په نزد نیم غلام آزادول یا د احد الشرکین خپلې حصې لره آزادول د پوره غلام آزادول دی، لهذا په دواړو صورتونو کښ به پوره غلام آزادیږی، او د امام صاحب په نزد به آزادیږی خو پوره په دواړو صورتونو کښ، خو نصف به د آزادونکی د طرف نه وی، او باقی نیم به د هغه د طرف نه نۀ آزادیږی بلکه خپله به آزاد وی بالسرایة یعنی د معتق د اختیار نه بغیر به نصف عتق په باقی کښ پخپله سرایت کوی.

د امام صاحب او د صاحبینو ترمینځه په دې کلی اختلاف باندې د پوهې نه پس د رومبې باب والا مسئلې متعلق د امام صاحب په مسلک باندې ځان پوهه کړئ، هغوی د اعتاق نصف نه پس فرمائی چه اوس دې معتق ته دوه اختیاره دی یو اعتاق او بل استسعاء یعنی که هغه غواړي نو نصف آخر دې هم د خپل طرف نه آزاد کړي او یا دې د غلام نه نیم قیمت سعایة کړي، او د صاحبینو په نزد چونکه اعتاق نه متجزی کیږی په دې وجه اعتاق البعض اعتاق الکل دې ګویا هغه پخپله پوره غلام آزاد کړو اوبس قصه ختم شوه.

اوس د دویم باب متعلق ځان پوهه کړه چه احد الشریکین چا چه خپله حصه آزاده کړې وه هغه ته دې اوکتلې شی چه هغه موسر دې یا معسر که موسر وی نو د امام صاحب په نزد د شریک آخر دپاره دري اختیاره دی، ضمان، اعتاق، استسعاء، یعنی شریک آخر که د معتق نه غواړی نو ضمان دې تري نه واخلی او که غواړی نو خپله حصه دې تري نه هم آزاده کړی. (۱) او که غواړی د غلام نه دې سعایت اوکړی، او که آزادونکي شریک معسر او غریب دې نو په دې صورت کښ به شریک آخر ته صرف دوه اختیاره وی، یو اعتاق او بل

---

(۱) یعنی کوم اعتاق چه شوي دې د خپل طرف نه دې اوګنړی

استسعاء، د ضمان اختیار به ورته حاصل نه وی د هغه د اعسار د وجې نه.
او صاحبین په دې مسئله کښې دا فرمائی چه آزادونکي که موسر دي نو د شریک آخر دپاره به ضمان د استحقاق وی او که معسر وی نو په دې صورت کښې د شریک آخر دپاره صرف حق د سعایت دي، یعنی په یوصورت کښې صرف ضمان او په یو صورت کښې صرف سعایت.
دا تفصیل خو شو د مذهب حنفی، او د باقی ائمه ثلاثه مسلک دا دي چه د هغوی په نزد اعتاق او عتق دواړه د اعسار په صورت کښې متجزئ دی او د یسار پ هصورت کښې غیر متجزئ، لهذا د رومبی باب والامسئله کښې چه کومه رائې دصاحبینو ده هم هغه د ائمه ثلاثه ده یعنی دنصف په آزادولوسره به پوره غلام آزادشی.(لعدم الجواز التجزی حینئذ عندهم)[1]
او د باب ثانی والا مسئلې کښې د ائمه ثلاث په نزد د یسار معتق په صورت کښې د شریک ثانی دپاره صرف یو اختیار دي یعنی ضمان او د اعسار په صورت کښې دا دي چه (عتق منه ما عتق) یعنی نیم به آزادیږی او نیم به غلام وی.
د دې تفصیل نه معلومه شوه[2] چه ائمه ثلاث د استسعاء قائل نه دی، او دا چه د هغوی په نزد باندې عتق هم متجزئ دي هم په دې وجه د هغوی په نزد د اعسار معتق په صورت کښې سعایت نشته بلکه عتق متجزئ به راشی. نیم غلام به آزاد وی او نیم غیر آزاد.
او دا خبره هم مخې ته راغله چه باب اول یعنی عبد غیر مشترک والا مسئله کښې د ائمه ثلاث او د صاحبینو خپل مینځ کښې اتفاق دي او د باب ثانی والا مسئله کښې د یسار معتق په صورت کښې ائمه ثلاث او صاحبین متفق دی او د اعسار والا صورت کښې مختلف. والله سبحانه وتعالی اعلم بالصواب

[۳۹۳۳](۰) حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ، أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلًا "أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ مِنْ غُلَامٍ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: لَيْسَ لِلَّهِ شَرِيكٌ"، زَادَ ابْنُ كَثِيرٍ فِي حَدِيثِهِ: فَأَجَازَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِتْقَهُ.

ابو المليح دخپل پلارنه روایت کوی ، دابوالولید د پلار په روایت کښې دی چه یوسړی دیوغلام نه خپله یوه حصه آزاده کړه اوبیانبی ﷺ ددینه خبر شو نبی ﷺ اوفرمائیل دالله

[1] خکه چه دا مسئله د یسار په صورت کښې داخله ده خکه چه آزادونکي سړي دپوره غلام مالک دي په دې لحاظ سره هغه موسر شو)
[2] خلاصة المذاهب : د مذاهبو خلاصه دا ده چه که یو سړی د خپل غلام بعض حصه آزاده کړی نو د امام صاحب په نزد د هغه دپاره دوه اختیاره باقی دی یا اعتاق او یا استسعاء او عند الخمسة یعنی د صاحبینو او د ائمه ثلاثه په نزد اختیار د اعتاق البعض هغه اعتاق الکل دي، او که عبد مشترک وی او احد الشریکین خپله حصه آزاده کړی نو بل شریک ته به د امام صاحب په نزد د یسار معتق په صورت کښې دري اختیارات وی..... الضمان والاعتاق والاستسعاء، او د اعسار په صورت کښې به صرف دوه اختیاره وی اعتاق او استسعاء او ضمان به ساقط وی، او د صاحبینو په نزد یسار د معتق په صورت کښې د شریک آخر دپاره صرف د ضمان او اعساء په صورت کښې صرف سعایة او د ائمه ثلاث په نزد د یسار په صورت کښې ضمان او د اعسار په صورت کښې هیڅ هم نشته بلکه (عتق منه ما عتق) نیم غلام به آزاد وی او نیم رقیق)
[3] سنن النسائي الكبرى العتق ۱۷ (۴۹۷۰)، (تحفة الأشراف: ۱۳۴)، وقد أخرجه: مسند احمد (۵/۷۱، ۷۵) (صحیح)

تعالی سره خوک شریك نشته دي ابن کثیر پخپل روایت کښي دا اضافه کړي ده چه بیانبی علیه السلام ددي غلام په آزادولو کښي درخصت حکم وکړو.

﴿عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ مِنْ غُلاَمٍ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ « لَيْسَ لِلَّهِ شَرِيكٌ ». زَادَ ابْنُ كَثِيرٍ فِي حَدِيثِهِ فَأَجَازَ ....الخ﴾

شرح الحديث:

یعنی یو سړی د خپل غلام څه حصه آزاده کړه د کوم ذکر چه رسول الله ﷺ ته اوکړي شو هغوی اوفرمائیل چه د الله پاک هیڅوک شریک نشته لهذا هغه شرک نه خوښوی، او هغوی دا عتق په ټول کښ نافذ اوفرمائیلو، دا حدیث په ظاهر کښ د ائمه ثلاث او د صاحبینو موافق دي چه اعتاق البعض اعتاق الکل دي، د امام صاحب رحمه الله طرف نه دا توجیه کیدي شی چه مقصود تري نه ترغیب دي چه پوره غلام د الله پاک د طرف نه آزادول پکار دی، چه د غیر الله شرکت په هغي کښ باقی نشی. والحدیث اخرجه النسائي وابن ماجه، قاله المنذري

بَابُ مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا مِنْ مَمْلُوكٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرَ

باب څوک چه په داسي غلام کښي خپله حصه آزاده کړي کوم چه دده اودبل په مینځ کښي شریکوی

[٣٩٣٤] (حَدَّثَنَا) مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنِي هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: "أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ مِنْ غُلاَمٍ، فَأَجَازَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِتْقَهُ وَغَرَّمَهُ بَقِيَّةَ ثَمَنِهِ".

دابوهریره نه روایت دي فرمائی چه نبی کریم ﷺ فرمائیلي دي څوک چه په مشترك غلام کښي خپله حصه آزاده کړي نونبی علیه السلام ددي غلام آزادیدل جائزګرځولي دي اودغلام باقی پاتي قیمت ئي دده په ذمه باندي اچولي دي (چه نورو حصه دارانوته به ئي ورکوي).

لغوي: ﴿ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ مِنْ غُلاَمٍ فَأَجَازَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- عِتْقَهُ وَغَرَّمَهُ بَقِيَّةَ ثَمَنِهِ ﴾ دا د باب ثانی دویم حدیث دي د دي تعلق د عبد مشترک سره دي د مضمون حدیث خلاصه دا ده چه احد الشریکین په غلام کښ خپله حصه آزاده کړه، نو رسول الله ﷺ دا عتق په پوره غلام کښ نافذ کړو او آزادونکي ئي د نیم باقی ضامن کړو.

ښکاره خبره ده چه ضمان د یسار معتق په صورت کښ کیدي شی او په دي صورت کښ د صاحبینو او د ائمه ثلاث په نزد صرف وجوب ضمان دي کوم چه په حدیث کښ ذکر دي، او د امام صاحب په نزد په دي صورت کښ شریک آخر ته دوه اختیاره نور دی د ضمان نه علاوه، اعتاق او سعایت، کما تقدم..... د سعایت مسئله چه مختلف فیه ده احناف د هغي قائل دی او ائمه ثلاث منکر، د هغي وراندي مستقل باب راروان دي، دا ضروری نه ده چه د یو حدیث نه دي د مسئلي پوره تفصیل معلوم شی، په نورو احادیثو کښ د ضمان سره د سعایت هم ذکر دي کوم چه احنافو اختیار کړي دي.

والحدیث اخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه بنحوه، قاله المنذري

---

[1]: صحيح البخاري/الشركة ٥ (٢٤٩٢)، ١٤ (٢٥٠٤)، والعتق ٥ (٢٥٢٧)، صحيح مسلم/العتق ١ (١٥٠٣)، سنن الترمذي/الأحكام ١٤ (١٣٤٦)، سنن ابن ماجه/العتق ٧ (٢٥٢٧)، (تحفة الأشراف: ١٢٢١١)، وقد أخرجه: مسند احمد (٢/٢٥٥، ٣٤٧، ٤٢٦، ٤٦٨، ٤٧٢، ٥٣١) (صحيح)

[۳۹۳۵](*) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. ح وحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْدٍ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ بِإِسْنَادِهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "مَنْ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرَ، فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ"، وَهَذَا لَفْظُ ابْنِ سُوَيْدٍ.

د قتاده رضي الله عنه نه روایت دي فرمائی چه نبی کریم فرمائیلی دی څوک چه داسې غلام ازاد کړي کوم چه دده دیل چاسره مشترک وي نوپه ده باندې دتول غلام آزادول لازم دي او دا د سوید د روایت الفاظ دي.

[۳۹۳۶](*) حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي. ح وحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْدٍ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ قَتَادَةَ بِإِسْنَادِهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ عَتَقَ مِنْ مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ"، وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ الْمُثَنَّى النَّضْرَ بْنَ أَنَسٍ وَهَذَا لَفْظُ ابْنِ سُوَيْدٍ.

دقتاده فنه روایت دي فرمائی چه نبی کریم فرمائیلی دی څوک چه په یوغلام کښې خپله حصه آزاده کړي نوتول غلام دده دمال نه آزاد شو خوبه دي شرط چه آزادونکي مالدار وي وابن مثنی پخپل روایت کښې نضر بن انس نه دي ذکرکړي اودا دسوید د روایت الفاظ دي.

بَابُ مَنْ ذَكَرَ السِّعَايَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ

باب دچا په لږد چه آزادونکي غریب وی نوپه غلام به محنت کولې شی ددې د دلیل بیان

د ترجمة الباب عرض او تشریح :

په اول باب کښې چه د ابوهریره رضي الله عنه کوم حدیث تیر شوي دي د هغې په هغه طریق کښې د سعایت ذکر نشته..... چونکه هم د دې حدیث په بعضو طرقو کښې د سعایة ذکر دې، او مسئله فی نفسه بین الائمة مختلف فیه ده هم د دې اهمیت د وجې نه مصنف رحمه الله مستقل ترجمه قائم کړه.

[۳۹۳۷](*) حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ يَعْنِي الْعَطَّارَ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ أَعْتَقَ شِقِيصًا فِي مَمْلُوكِهِ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَهُ كُلَّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَإِلَّا اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ".

دابوهریره رضي الله عنه نه روایت دي فرمائی چه نبی کریم فرمائیلی دی چاچه دیوغلام نه خپله حصه آزاده کړه کومه چه په مشترک غلام کښې وه نوپه ده باندې دپوره غلام آزادول لازم دي خوپه دي شرط چه مالدار وي خوکه چرې دده سره مال نه وي نوغلام به په مشقت کښې داچولونه بغیر مزدوري کوي (اوباقی پاتې حصه به آزادوي).

قوله: ﴿ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قال نا أَبَانُ — قال نا قَتَادَةُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه الخ ﴾ (۴) د دې حدیث مضمون هم هغه دي کوم چه مخکښې تیر شو خو په

(*): تنظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ۱۲۲۱۱) (صحيح)
(*): تنظر حديث رقم: (۳۹۳٤)، (تحفة الأشراف: ۱۲۲۱۱) (صحيح)
(*): تنظر حديث رقم: (۳۹۳٤)، (تحفة الأشراف: ۱۲۲۱۱) (صحيح)
۴. د دې روایت الفاظ دا دی : مَنْ أَعْتَقَ شِقِيصًا فِي مَمْلُوكِهِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَهُ كُلَّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَإِلَّا اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ.....

اول طریق کښ صرف ضمان ذکر دي او په دي کښ دا دی چه که آزادونکي شریک مالدار وی نو د هغه نه به ضمان اخستلي شی او که معسر دي نو په دي صورت کښ دي د عبد نه سعایت اوکړي شی.

د دي نه مخکښ حدیث کښ د قتاده نه روایت کونکي همام وو او په دي طریق کښ د هغوی نه روایت کونکي ابان دي د ﴿ غیر مشقوق علیه ﴾ مطلب د ادي چه د عبد نه سعایت کولو والا صورت کښ دي په هغه باندې مشقت وانچولي شی ښه په سهولت به ئې هغه د ګټلو نه پس ادا کړي.

[۳۹۳۸](۱) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ. ح وحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ وَهَذَا لَفْظُهُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ أَوْ قَعِيصًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ، فَخَلَاصُهُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُوِّمَ الْعَبْدُ قِيمَةَ عَدْلٍ ثُمَّ اسْتُسْعِيَ لِصَاحِبِهِ فِي قِيمَتِهِ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ". قَالَ أَبُو دَاوُد: فِي حَدِيثِهِمَا جَمِيعًا، فَاسْتُسْعِيَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ وَهَذَا لَفْظُ عَلِيٍّ.

د ابوهریره رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه نبی کریم ﷺ فرمائیلی دی څوک چه په مشترک غلام کښې خپله حصه آزاده کړي نوددي کس په ذمه باندې دخپل مال نه دغلام آزادول ضروری دی خوپه دي شرط چه مالدار وي که چرې آزادونک مالدار نه وي نوددي غلام به متوسط قیمت مقرر کړي شي اوبیابه دباقی شریکانو د حصو مطابق غلام محنت او مزدوري وکړي لیکن په ده باندې به زور نشي کولې. امام ابوداؤد په دواړو حدیثونوکښې "استشعي غیر مشقوق علیه"، بیانوي اوداد علی دروایت الفاظ دي.

﴿ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُوِّمَ الْعَبْدُ قِيمَةَ عَدْلٍ ﴾ یعنی که د معتق سره مال نه وی نو د عبد به په یو عادل سړی باندې قیمت لګولو سره د عبد نه سعایت اوکړي شي.

الحدیث اخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه قاله المنذري

[۳۹۳۹](۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدٍ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ أَبُو دَاوُد: وَرَوَاهُ رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ لَمْ يَذْكُرِ الشِّعَايَةَ، وَرَوَاهُ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، وَمُوسَى بْنُ خَلَفٍ جَمِيعًا، عَنْ قَتَادَةَ، بِإِسْنَادِهِ يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، وَمَعْنَاهُ وَذَكَرَ فِيهِ السِّعَايَةَ.

دسعید نه هم دتیرشوي روایت په شان روایت منقول دي ، امام ابوداؤد فرمائی چه دا روایت روح بن عباده دسعید بن ابی عروبه نه نقل کړي دي اوراوی دعایه نوم نه دي

۶..... د حدیث د ظاهری الفاظو تقاضه دا ده چه دا حدیث د غیرمشترک غلام باره کښې دی چه نبی علیه السلام فرمائي چه کوم سړی دخپل غلام بعضی حصه آزاده کړه نوهغه له پکاردی چه کل غلام آزاد کړی که په دی کښ ګنجائش وی او هغه مالدار وی (دا حکم به طور د ترغیب دي د تکثیر ثواب دپاره) او که ګنجائش نه وی نو دغلام نه دي د باقی حصي د خپل ځان دپاره سعایه اوکړي. او دا هم ممکنه ده چه دا دي په عبد مشترک باندې محمول کړي شی لکه چه د دي نه روسته روایت کښ دی نو په دي صورت کښ ﴿ فعلیه ان یعتقه کله ﴾ مطلب به دا وی چه د باقی حصي به شریک آخر ته ضمان ورکولو سره د خپل طرف نه هغه آزاد کړی، حضرت په بذل کښ دا هم په دي باندې محمول کړي دي. فتامل.

۱): انظر حدیث رقم: (۳۹۳٤)، (تحفة الأشراف: (۱۲۲۱۱) (صحیح)

۲): انظر حدیث رقم: (۳۹۳٤)، (تحفة الأشراف: (۱۲۲۱۱) (صحیح)

ذکر کړې ، جریر اوموسی بن خلف دقتاده ﷺ نه دیزید په سند سره نقل کړې دي او په دې کښې دسعایه ذکرهم شته.

بَابُ فِيمَنْ رَوَى أَنَّهُ لَا يَسْتَسْعِي

باب دچا په نزد چه په هغه معنت کول نشته دهغوی د دلیل بیان

اختلاف دنسخو او د نسخه صحیحه تعیین:

د دې ترجمة الباب په باره کښې نسخې مختلف دی خو څهٔ چه زمونږ په نسخه کښې دی که هغه اختیار کړې شی نو ترجمه سابق او دا دواړه به یو شی، حال دا چه په ترجمه سابقه سره مقصود ذکر د سعایه دي او په دې ترجمې سره غرض د جمهورو د مسلک مطابق عدم ذکر د سعایة دي، پس په حدیث الباب کښې سعایه نه دي ذکر شوې، لهذا په دې کښې دویمه نسخه کومه چه په حاشیه باندې ذکر شوې ده ﴿ باب فیمن روی انه لا یستسعی ﴾ دا صحیح ده.

[۳۹٤۰] (حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ أُقِيمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَأُعْتِقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ".

دعبدالله بن عمر ﷺ نه مروي دي چه رسول الله ﷺ فرمائیلي دي، څوک چه په یوغلام کښې خپله حصه آزاده کړي نومتوسط انصافي قیمت به وربانديې مقررکړي شي اونورو شریکانوته به خپلې حصې ورکړي شي اوغلام به دده دطرف نه آزاد کړي شي اوکه چرې داسې نه وي نو څومره چه آزاد کړي شي نوهم دومره آزادکړي شو(یعنی باقی دغلامی په حالت کښې پاتې شو).

﴿ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِى مَمْلُوكٍ أُقِيمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَأُعْتِقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَإِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ » ﴾

د رومبی باب حدیث چه په هغې کښې ذکر د سعایة دي هغه د ابوهریره ﷺ روآیت وو آو په دې باب کښې چه څومره هم روآیات دی هغه ټول د ابن عمر ﷺ دی په ډیرو طرقو سره، مضمون د حدیث دا دي.

کوم شریک چه په غلام کښې خپله حصه آزاده کړه نو د هغه غلام قیمت به لګولې شی او نورو شریکانو ته د هغوی حصه ورکول به د دې معتق په ذمه وی (یعنی په صورة الیسار کښې به ضمان واجب وی) ﴿ والا ای وان لم یعط ﴾ یعنی که هغه معتق شریکانو ته د هغوی حصه ورنکړي شی ﴿ بان کان معسرا فقد اعتق منه ما اعتق ﴾ نو په دې صورت کښې به سعایه نه وی بلکه عتق به متجزئ وی بعض حصه به د غلام آزاده وی بعض نه، یعنی د باقی شریکانو په اندازه به غلام آزاد نه وی.

---

[۱]: صحيح البخاري/الشركة ٥ (٢٤٩١)، م ١٤ (٢٥٠٣)، العتق ٤ (٢٥٢٢)، صحيح مسلم/العتق ١ (١٥٠١)، الأيمان ١٢ (١٥٠١)، سنن النسائي/البيوع ١٠٤ (٤٧٠٣)، سنن ابن ماجه/العتق ٧ (٢٥٢٨)، (تحفة الأشراف: ٨٣٢٨)، وقد أخرجه: موطا امام مالك/العتق ١ (١)، مسند احمد (٥٦٧١) (صحيح)

د حديث الباب د احنافو د طرف نه جواب :

دا حديث د ائمه ثلاثه دليل دي او د تير شوي باب د حديث خلاف دي چه په هغي کښي دا وو چه د اعسار د معتق په صورت کښي به په عبد باندي سعايت کولي شي، د دي حديث جواب خپله د روايات الباب د کتلو نه اندازه کيدلي شي چه د دي ثبوت ضعيف دي ځکه چه د دي لفظ په باره کښي د راويانو اختلاف دي بعضو هغه ذکر کړي دي او بعضو نه دي ذکر کړي، پس په وراندي روايت کښي دي : ﴿ وَكَانَ نَافِعٌ رُبَّمَا قَالَ « فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ ». وَرُبَّمَا لَمْ يَقُلْهُ﴾ او د هغي نه په روستو روايت کښي دي ﴿ قَالَ أَيُّوبُ فَلَا أَدْرِي هُوَ فِي الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- أَوْ شَيْءٌ قَالَهُ نَافِعٌ الخ ﴾

[٣٩٤١](...) حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ، قَالَ: وَكَانَ نَافِعٌ رُبَّمَا، قَالَ: فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ وَرُبَّمَا لَمْ يَقُلْهُ.

د عبدالله بن عمر رضي الله عنهما نه مروي دي چه رسول الله ﷺ فرمائيلی دی:دا روايت دتيرشوي روايت په شان دي مګريدي کښي دا اضافه ده چه نافع به کله کله داسي وئيل «فقد عتق منه ما عتق» اوکله کله به ئي داکلمات نه وئيل.

[٣٩٤٢](...) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ أَيُّوبُ: فَلَا أَدْرِي هُوَ فِي الْحَدِيثِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ شَيْءٌ قَالَهُ نَافِعٌ وَإِلَّا عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ.

دعبدالله بن عمر رضي الله عنهما نه مروي دي چه رسول الله ﷺ فرمائيلي دي: ايوب وائي زه نه پوهيږم چه داجمله عتق منه ما عتق په دي حديث کښي مرفوع يعنی دنبی ﷺ الفاظ دي اوکه دنافع الفاظ دي.

روايتونه خو د رومبی باب هم او دي هم د تخريج په لحاظ سره يو شان دی چه ټول په صحيحينو کښي موجود دی خو د دي باوجود د صحيحينو په روايتو کښي کوم تعارض بيا موندلی شی نو د ترجيح طريقه خو به هلته هم اختيارولي شی د دفع دتعارض دپاره، احنافو د استسعاء والا روايت ته ترجيح ورکړي ده او جمهورو د عدم استسعار روايت ته.

امام بخاري رحمه الله د استسعاء باب قائمولو سره هغه ثابت منلي دي پس په الابواب والتراجم کښي دی نقلا عن الحافظ : ﴿ قوله تابعه حجاج بن حجاج كانه اشار بهذا الى الرد على من زعم ان الاستسعاء فى هذا الحديث غير محفوظ الى آخر ما ذكر ﴾

[٣٩٤٣](...) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا مِنْ مَمْلُوكٍ لَهُ، فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلِّهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ

[1]: صحيح البخاري/ الشركة ٥ (٢٤٩١)، العتق ٤ (٢٥٢٤)، صحيح مسلم/ العتق ١ (١٥٠١)، سنن الترمذي/ الأحكام ١٤ (١٣٤٦)، سنن النسائي/ البيوع ١٠٤ (٤٧٠٣)، (تحفة الأشراف: ٧٥١١)، وقد أخرجه: مسند احمد (٢/١٥) (صحيح)

[2]: انظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ٧٥١١) (صحيح الإسناد)

[3]: تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ٨٠٨٣)، وقد أخرجه: صحيح البخاري/العتق ٤ (٢٥٢٣)، صحيح مسلم/الأيمان والنذور ١٢ (١٥٠١)، سنن الترمذي/الأحكام ١٤ (١٣٤٦)، سنن النسائي/البيوع ١٠٤ (٤٧٠٣) (صحيح)

ثَمَنُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ عَتَقَ نَصِيبُهُ".

دعبدالله بن عمر رضي الله عنهما نه مروي دي چه رسول الله ﷺ فرمائيلي دي: څوک چه په يوغلام کښي خپله حصه آزاده کړي نويده باندي دټول غلام آزادول ضروري دي خوهغه چه دي دده قيمت ادا کولي شي نوکه چرې مال ورسره نه وي نوبياصرف دده خپله حصه آزاده شوه.

[۳۹۴٤] (*) حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِمَعْنَى إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُوسَى.

دعبدالله بن عمر رضي الله عنهما نه مروي دي چه رسول الله ﷺ فرمائيلي دي: باقي روايت دموسى بن ابراهيم د روايت په شان دي.

[۳۹٤٥] (*) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِمَعْنَى مَالِكٍ وَلَمْ يَذْكُرْ "وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ" انْتَهَى حَدِيثُهُ إِلَى "وَأُعْتِقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ عَلَى مَعْنَاهُ".

دعبدالله بن عمر رضي الله عنهما نه مروي دي چه رسول الله ﷺ فرمائيلي دي: باقي روايت دمالك د روايت په شان دي ليکن په دي روايت کښي د "وإلا فقد عتق منه ما عتق" الفاظ نه دي ذکرشوي دده روايت پوره شو، اوغلام دده دطرف نه آزاد شو دمالك د روايت هم مطلب.

[۳۹٤٦] (*) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ عَتَقَ مِنْهُ مَا بَقِيَ فِي مَالِهِ إِذَا كَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ".

دعبدالله بن عمر رضي الله عنهما نه مروي دي چه رسول الله ﷺ فرمائيلي دي: کله چه څوک په يوغلام کښي خپله حصه آزاده کړي نوباقي پاتي هم دده دمال نه آزادشوخوچه دده دمال نه دغلام قيمت ادا کيدي شي يعني قيمت ورسره پوره کيږي.

[۳۹٤۷] (*) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَالِمٍ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِذَا كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ النَّفَرِ، فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا يُقَوَّمُ عَلَيْهِ قِيمَةً لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ ثُمَّ يُعْتَقُ".

سالم دخپل پلارنه روايت کوي فرمائي چه نبي ﷺ فرمائيلي دي کله چه يوغلام دوه کسانوپه مينځ کښي مشترك وي اويوددوی نه خپله حصه آزاده کړي نوکه چرې آزادونکي مال داروي نوغلام به په متوسط قيمت باندي قيمت کړي شي نه ډيرکم اونه ډيرزيات اوبيابه دده دطرف نه آزاد کړی شي.

(*): صحيح البخاري/العتق ٤ (٢٥٢٥تعليقًا) صحيح مسلم/ العتق ١ (١٥٠١)، سنن النسائي/ الكبرى (٤٩٥٨)، (تحفة الأشراف: ٨٥٢١) (صحيح)

(*): صحيح البخاري/الشركة ١٤ (٢٥٠٣)، (تحفة الأشراف: ٧٦١٧) (صحيح)

(*): صحيح مسلم/العتق ١ (١٥٠١)، سنن الترمذي/الأحكام ١٤ (١٣٤٧)، سنن النسائي/الكبرى (٤٩٤٤)، (تحفة الأشراف: ٦٩٣٥)، وقد أخرجه: مسند احمد (٣٤/٢) (صحيح)

(*): صحيح البخاري/العتق ٤ (٢٥٢١)، صحيح مسلم/العتق ١ (١٥٠١)، سنن النسائي/الكبرى (١٥٤١)، (تحفة الأشراف: ٦٧٨٨)، وقد أخرجه: مسند احمد (١١/٢) (صحيح)

[۳۹۴۸](۱) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ الْعَنَزِيِّ، عَنِ ابْنِ الثِّلِبِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلًا "أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ، فَلَمْ يُضَعِّنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"، قَالَ أَحْمَدُ: إِنَّمَا هُوَ بِالثَّاءِ يَعْنِي الثِّلِبَّ وَكَانَ شُعْبَةُ أَثْقَ لَهُمْ بَيْنَ الثَّاءِ مِنَ الثَّاءِ.

دثلب بن ثعلبة بن ربيعه نه روايت دي فرمائي چه يوکس ديوغلام نه خپله حصه ازاده کړه اودباقی قیمت ورنه نبی ﷺ ضمانت وانه خستو. امام احمد وئیلی دی ددي صحابي نوم تلب دي د(ت) نه، نه چه د(ث) نه امام احمد وائی چه شعبه ترټرې (چارا) وو(ت) به ثې نشوه وئیلي اود (ت) په ځائې به ثې (ث) وئیله.

﴿ عَنْ أَبِي بِشْرٍ الْعَنَزِيِّ عَنِ ابْنِ الثِّلِبِّ عَنْ أَبِيهِ. قَالَ أَحْمَدُ إِنَّمَا هُوَ بِالثَّاءِ - يَعْنِي الثِّلِبَّ - وَكَانَ شُعْبَةُ أَلْثَغَ لَمْ يُبَيِّنِ الثَّاءَ مِنَ الثَّاءِ ﴾

په سند کښې چه کوم راوی راغلی دی ابن التلب د هغه په باره کښې امام احمد رحمه الله فرمائی چه دا نوم په ابن التلب تاء سره دي يعنی د دوه نقطو والا، او شعبه راوی د حديث الثغ وو يعنی د تتې ژبې والا چه په تاء او ثاء کښې به ثې فرق نه شو کولې الثغ هم هغه سړی ته وائی چه بعض حروف نه شی ادا کولې، د امام احمد رحمه الله د تنبيه تقاضه دا ده چه په اصل سند کښې چه کوم پورته ذکر دي دا دي ابن الثلب په ثاء سره وی په ځائې د تاء، او په يو نسخه کښې دي هم ثاء (مثلثة) سره ، ګيني که په اصل سند کښې ابن التلب المثناة شی لکه چه زمونږ په نسخه کښې دی نو په دي صورت کښې تنبيه ته حاجت نه پاتې کيږي.

باب فِيمَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ

باب څوک چه د محرم مالکشی نوهغه آزادیږی

[۳۹۴۹](۲) حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ مُوسَى فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، فِيمَا يَحْسِبُ حَمَّادٌ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ". قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، وَعَاصِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ الْحَدِيثِ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَلَمْ يُحَدِّثْ ذَلِكَ الْحَدِيثَ إِلَّا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَقَدْ شَكَّ فِيهِ.

دسمره نه روايت دي فرمائي چه نبی کريم ﷺ فرمائيلی دی هرڅوک چه ديورشته دار محرم مالک جوړ شي نوهغه (ملکيت کښې راتلو سره) آزاديږي. ابوداؤد وائی: محمد بن بکر برسانی د حماد بن سلمه نه، حماد د قتاده او عاصم نه، هغوی دحسن نه، حسن د سمره نه، سمره د نبی کريم ﷺ نه ددي حديث په شان روايت کړي دي. ابوداؤد وائی: او هم دا حديث د حماد بن سلمه نه علاوه بل چا نه دي روايت کړي، اوهغوی ته په دي کښې شک دي.

په مسئلة الباب کښې د ائمو مذاهب

قوله: ﴿عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: « مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ الخ﴾

---

(۱): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۵۰۰۲) (ضعيف الإسناد)

(۲): سنن الترمذي/الأحكام ۲۸ (۱۳۶۵)، سنن ابن ماجه/العتق ۵ (۲۵۲۴)، (تحفة الأشراف: ۱۸۵۳۴، ۱۸۴۶۹، ۱۸۵۴۶۹)، وقد أخرجه: سنن النسائي/الكبرى (۴۸۹۸، ۴۸۹۹)، مسند احمد (۱۵/۵، ۱۸، ۲۰) (صحيح)

یعنی کوم سړي چه یو داسې غلام واخلي کوم چه د هغه رشته دار هم وی او محرم هم وی نو هغه په خپله آزادیږي ، دا د اسلام قانون دي، گویا یو ذی رحم محرم د بل غلام نه شی کیدی، د احنافو او د حنابله مسلک هم دا دی، د امام شافعی رحمه الله په نزد دا حکم صرف د اصول او فروع سره متعلق دي گویا د هغوی په نزد دا عام مخصوص منه البعض دي، هم دغه شان د امام مالک رحمه الله په نزد هم دا عام نه دي، د هغوی په نزد د دي مصداق ولد او والدین او اخوه دی.

دا حدیث د احنافو او د حنابله دلیل شو ، د شوافعو او د مالکیانو د دلیل دپاره دي مطولاتو ته رجوع اوکړې شی. (۱) والحدیث اخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه، قاله المنذري.

[۳۹۵۰](*) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: "مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ".

دامیرالمومنین عمر فاروق رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه هرڅوک چه دیورشته دار محرم مالک جوړ شي نو هغه آزادیږي.

[۳۹۵۱](*) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: "مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ".

دحسن نه روایت دي فرمائی چه: هرڅوک چه دیورشته دارمحرم مالک جوړشی نو هغه آزادیږي.

[۳۹۵۲](*) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَالْحَسَنِ مِثْلَهُ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: سَعِيدٌ أَحْفَظُ مِنْ حَمَّادٍ.

دجابربن زید اوحسن رحمه الله نه دتیر شوي روایت په شان روایت منقول دي. امام ابوداؤد فرمائی سعید دحماد نه په حافظه کښې قوي دي.

بَابٌ فِي عِتْقِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ

د مالک په وفات باندې ام ولده آزادیږي

[۳۹۵۳](*) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ خَطَّابِ بْنِ صَالِحٍ مَوْلَى الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ سَلَامَةَ بِنْتِ مَعْقِلٍ امْرَأَةٍ مِنْ خَارِجَةَ قَيْسِ عَيْلَانَ، قَالَتْ: "قُدِيَ مَرِي عَنِّي

---

(۱) په دې مسئله کښې د امام بخاری رحمه الله رائي : امام بخاری رحمه الله دا مسئله داسې بیان کړي ده (باب اذا اسرخوا الرجل او عمه هل یفادي اذا کان شرکاء قال الحافظ قیل انه اشار بهذه الترجمة الی تضعیف الحدیث الوارد فیمن ملك ذا رحم فهو حر وهو حدیث اخرجه اصحاب السنن واستنکره ابن المدیني ودرجح الترمذي ارساله، وقال البخاري لا یصح وجری الحاکم وابن حزم وابن القطان علی ظاهر الاسناد فصححوه، وقد اخذ بعمومه الحنفیة والثوري والاوزاعي والیث وقال داؤد لا یعتق احد علی احد وذهب الشافعي الی انه لا یعتق علی المرء الا اصوله وفروعه، لا لهذا الدلیل بل لادلة اخري وهو مذهب مالك وراد الاخیرة حتی من الام، الی آخر ما بسط في هامش اللامع (من الابواب والتراجم ۳۷/٤)

(۲): تفرد به أبو داود وانظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ٤٥٨٥، ١٨٤٦٩، ١٨٥٣٤) (ضعيف)

(۳): تفرد به أبو داود وانظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ١٨٥٣٤، ١٨٤٦٩، ٤٥٨٥) (صحيح)

٤: تفرد ب٥ أبو داود، وانظر ما قبل م (تحفة الأشراف: ١٨٥٣٤، ١٨٤٦٩، ٤٥٨٥) (صحيح)

(۵): تفرد به أبوداود، (تحفة الأشراف: ١٥٨٩٩)، وقد أخرجه: مسند احمد (٣٦٠/٦) (ضعيف الإسناد)

فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَبَاعَنِي مِنَ الْحُبَابِ بْنِ عَمْرٍو، أَخِي أَبِي الْبَيْسَرِ بْنِ عَمْرٍو، فَوَلَدَتْ لَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحُبَابِ، ثُمَّ هَلَكَ، فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ: الْآنَ وَاللَّهِ نُبَاعِينَ فِي دِينِهِ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي امْرَأَةٌ مِنْ خَارِجَةَ قَيْسِ عَيْلَانَ قَدِمْتِ الْمَدِينَةَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَبَاعَنِي مِنَ الْحُبَابِ بْنِ عَمْرٍو أَخِي أَبِي الْبَيْسَرِ بْنِ عَمْرٍو، فَوَلَدْتُ لَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحُبَابِ، فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ: الْآنَ وَاللَّهِ نُبَاعِينَ فِي دِينِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ وَلِيُّ الْحُبَابِ؟ قِيلَ: أَخُوهُ أَبُو الْبَيْسَرِ بْنُ عَمْرٍو، فَبَعَثَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: أَعْتِقُوهَا، فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِرَقِيقٍ قَدِمَ عَلَيَّ فَأْتُونِي أُعَوِّضْكُمْ مِنْهَا، قَالَتْ: فَأَعْتَقُونِي وَقَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَقِيقٌ، فَعَوَّضَهُمْ مِنِّي غُلَامًا".

خطاب بن صالح دخپلې مور سلامه بنت معقل دخارجه قيس بن عيلان قبيلې والا نه روايت کوی فرمائی چه دجاهليت په زمانه کښې زماتره زه په حباب بن عمرو خوک چه دابوالبيسر بن عمرو ورور ور باندې خرڅه کړه او زمادخيتي نه دحباب يوخوي عبدالرحمن پيدا شو اوددينه پس حباب وفات شو دهغه ښځې اووئيل په الله مې دي قسم وي ته به دحباب دقرض په عوض کښې خرڅه کړې شي ، ماڅه دا خبره واوريده نودنبی ﷺ په خدمت کښې حاضره شوم او عرض مې اوکړو اې دالله رسوله زه دخارجه قيس بن عيلان قبيلې يوه زنانه يم دجاهليت په زمانه کښې زماتره زه مدينې ته راوستم اوهغه زه دابوالبيسر بن عمرو په ورورد خارجة بن قيس عيلان قبيلې والا حباب بن عمرو باندې خرڅه کړم اوزمادخيتي نه دحباب يوخوي عبدالرحمن پيدا شو ، اوس دحباب ښځه وائی چه ته به دحباب دقرض په بدل کښې خرڅيږي؟ نبی کريم ﷺ تپوس اوکړو ايا دحباب خوک وارث شته؟ خلقو اووئيل هو ، دهغه يو ورور ابوالبيسر بن عمرموجود دي نبی ﷺ هغه ته جواب اوليږلو چه ته سلامه آزاده کړه اوکله چه تا واورېدل چه ماته غلامان يا وينځې راغلې دي نوبيا ماته راشه ببايه زه تاته ددې مواوضه درکړم سلامه وائی هغوی چه دا خبره واوريده نوزه ئې آزاده کړم ، بياچه کله نبی ﷺ ته غلامان او وينځې راغلې نوهغه زما په معاوضه کښې هغوی ته يوغلام ورکړو.

﴿ عَنْ سَلَامَةَ بِنْتِ مَعْقِلٍ – امْرَأَةٍ مِنْ خَارِجَةَ قَيْسِ عَيْلَانَ – قَالَتْ قَدِمَ بِي عَمِّي فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَبَاعَنِي مِنَ الْحُبَابِ بْنِ عَمْرٍو .....وَاللَّهِ نُبَاعِينَ فِي دِينِهِ الخ ﴾

مضمون الحديث:

سلامه بن معقل کومه چه د خارجه قيس عيلان قبيلې يو زنانه ده هغوی وائی چه زه زما ترۀ په جاهليت کښ راوستلم او د حباب بن عمرو په لاس باندې ئې خرڅ کړم (ممکنه ده چه د اهل جاهليت دا هم عادت وو چه هغوی به ظلما داسې کول) هغه ورانديو وائی چه زما د خيتي نه د حباب يو خوئې پيدا شو عبدالرحمن بن الحباب (اوس دا يعنی سلامه بنت معقل ام الولد شوه د حباب) د دې نه پس دا اوشوه چه حباب هلاک شو نو د هغه ښځې سلامه ته اووې چه والله اوس به ته د خپل مولی حباب په دين باندې خرڅولې شې. سلامه دا توله خبره رسول الله ﷺ ته عرض کړه په دې باندې رسول الله ﷺ تپوس اوکړو چه د حباب ولی خوک دی؟ وې وئيل چه د هغه رور ابوالبيسر دې، رسول الله ﷺ هغه راطلب کړو او وې فرمائيل سلامه آزاده کړه، بيا چه کله ته واورې چه ماته غلامان راغلی دی بيت المال ته نو ماته راشه زه به د سلامه په عوض کښ تاته غلام درکړم، سلامه وائی چه د رسول الله ﷺ د فرمان نه پس هغوی زه آزاده کړم او بيا چه کله رسول الله ﷺ ته غلامان راغلل نو زما په

عوض کښې هغوی ته یو غلام ورکړو. دا غلام وزکول په حقیقت کښ د ام ولد عوض نه وو بلکه د هغه خلقو د زړه ساتلو دپاره وه.

په مسئلة الباب کښ اختلاف د علماء کرامو:

د ام الولد بیع په ائمه اربعه کښ د چا په نزد هم نه ده جائز، چه دې کښ د داؤد ظاهری رحمه الله او د بعض صحابه کرامو لکه علی رضی الله عنه اختلاف دې، امام خطابی رحمه الله فرمائی چه دا اختلاف د بعض صحابه کرامو رضی الله عنهم په شروع کښ وو روستو پرې د ټولو اتفاق اوشو په عدم جواز د بیع باندې، او د قیاس تقاضه هم دا ده چه ام الولد آزاد کیدل پکار دی ځکه چه امهات او دهغوی د اولاد دواړو حکم متفق وی په حریت (آزادوالی) او رق (غلام کیدو) کښې، او دلته د ام ولد چه کوم خوښې دې د هغې د سید نه هغه بالاتفاق حر دې لهذا د هغې تقاضه دا ده چه د هغه مور هم حر کیدل پکار دی. (بذل)

[۳۹۵٤] (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: "بِعْنَا أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ نَهَانَا فَانْتَهَيْنَا.

دجابر بن عبد الله رضی الله عنهما نه روایت دې فرمائی چه مونږ به دنبی علیه السلام په زمانه کښې او دابوبکر صدیق په دور خلافت کښې ام ولدې خرڅولې بیاچه کله عمرفاروق خلیفه شو نوهغه مونږ ددینه منع کړو او مونږ دام ولدې د خرڅولونه منع شو.

﴿عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ بِعْنَا أُمَّهَاتِ الأَوْلاَدِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَأَبِى بَكْرٍ فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ نَهَانَا فَانْتَهَيْنَا﴾

جابر رضی الله عنه فرمائی چه مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کښ د ام ولد بیع کړې ده، بیا چه کله د عمر رضی الله عنه زمانه راغله نو هغوی د دې نه مونږ منع کړو پس مونږ تریې نه منع شو.

(د حدیث توجیه)

د دې حدیث په باره کښ دا توجیه کړې شوې ده چه دې ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کښ ډیر کم حاجت راغلې دې چه د هغې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته علم اونشو، او دا هم ممکن ده چه بعض صحابه کرامو رضی الله عنهم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شروع په زمانه کښ دابیع کړې وی او بیا په آخری عمر کښ رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې نه منع فرمائیلی وی چه د هغې علم صدیق اکبر رضی الله عنه ته نه دې شوې یو خو په دې وجه چه د هغوی د خلافت موده کمه وه او دویم په دې وجه چه د دین په امورو کښ مشغول وو، بیا د عمر رضی الله عنه د شروع په زمانه کښ هم خلقو کولو د کوم چه هغوی ته خبر نه وو، بیا چه هغوی ته د دې خبر اورسیدو نو هغوی تریې نه منع اوفرمائیله.

---

[1]: تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ۲۸۳۵، ۲٤۷۵)، وقد أخرجه: سنن ابن ماجه/العتق ۲ (۲۵۱۷) (صحيح)

بَابٌ فِي بَيْعِ الْمُدَبَّرِ

د مدبر د خرڅولو بیان

[۳۹۵۵](۱) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، "أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبِيعَ بِسَبْعِ مِائَةٍ أَوْ بِثَمَانِ مِائَةٍ".

دجابر بن عبد الله رضي الله عنهما نه روایت دي فرمائي چه یو سړي خپل یوغلام دخپل مرګ نه پس ازاد کړو اودهغه دپاره ددي غلام نه علاوه نور مال نه وو نونبي ﷺ ددي غلام دخرڅولو حکم اوکړو نو په اوه سوه یاپه نهه سوه باندي خرڅ شو.

﴿ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ الخ ﴾

مضمون حدیث:

د جابر رضي الله عنه نه روایت دي چه یو سړی (چه د هغه نوم ابومذکور وو) خپل غلام آزاد کړو د ځان نه روستو، (یعنی دا ټي اووي چه زما د مرګ نه پس ته آزاد ئي) او حال دا چه د دي مولی سره د دي غلام نه علاوه نور مال نه وو، رسول الله ﷺ د دي غلام د خرڅولو حکم وکړو، پس دي په اووۀ سوه یا نهه سوه درهمو باندي خرڅ کړي شو، او د دي نه په روستو روایت کښی کوم چه مفصل دي دا زیادت دي ﴿ فَدَعَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ « مَنْ يَشْتَرِيهِ ». فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ النَّحَّامِ (۲) بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ ﴾..... یعنی رسول الله ﷺ دا غلام په خپله خرڅ کړو کوم چه نعیم بن عبدالله بن النحام په اته سوه درهمه باندي واخستلو او هغه پیسې رسول الله ﷺ هغه سړی ته حواله کړې او وې فرمائیل: چه کله په تاسو کښی یو سړي غریب وی نو هغه لره د انفاق ابتداء د خپل نفس نه کول پکار دی او د هغې نه پس چه څه بچ شی هغه په خپل خاندان باندي، او که نور څه بچ شی نو په نورو خپلوانو باندي او که نور څه بچ شی نو بیا دي هغه یو خوا بل خوا چرته چه غواړي خرچ کړي.

[۳۹۵۶](۳) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بِهَذَا، زَادَ وَقَالَ: يَقْضِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْتَ أَحَقُّ بِثَمَنِهِ وَاللَّهُ أَغْنَى عَنْهُ.

دجابر بن عبدالله رضي الله عنهما نه دتیر شوي. روایت په شان روایت منقول دي مګر په دي کښی دا اضافه ده چه نبی ﷺ اوفرمائیل ته ددي د غلام قیمت اخستلو زیات حقدارئي اوالله تعالی ددینه مستغني (بې پروا) دي.

---

(۱): صحيح البخاري/البيوع ۵۹ (۲۱۴۱)، الاعتراض ۱۶ (۲۴۰۳)، الخصومات ۳ (۲۴۱۵)، العتق ۹ (۲۵۳۴)، كفارات الأيمان ۷ (۶۷۱۶)، الإكراه ٤ (۶۹۴۷)، الأحكام ۳۲ (۷۱۸۶)، سنن النسائي/الزكاة ۶۰ (۲۵۴۷)، سنن ابن ماجه/العتق ۱ (۲۵۱۲)، مسند احمد (۳۰۵/۳، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۹۰)، سنن الدارمي/البيوع ۳۷ (۲۶۱۵) (تحفة الأشراف: ۲۴۱۶، ۲۴۴۳)، وقد أخرجه: صحيح مسلم/الزكاة ۱۳ (۹۹۷)، الأيمان ۱۳ (۹۹۷)، سنن الترمذي/البيوع ۱۱ (۱۲۱۹) (صحيح)

(۲): قيل: الصواب نعيم بن عبدالله النحام اذ النحام صفة لعبدالله لا لابيه

(۳): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۲۴۲۵)، وقد أخرجه: سنن النسائي/الكبرى (۵۰۰۱) (صحيح)

[۳۹۵۷] (۱) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ، يُقَالُ لَهُ: أَبُو مَذْكُورٍ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ يُقَالُ لَهُ: يَعْقُوبُ، عَنْ دُبُرٍ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَدَعَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: "مَنْ يَشْتَرِيهِ فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ النَّحَّامِ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ، فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَقِيرًا، فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ فَإِنْ كَانَ فِيهَا فَضْلٌ فَعَلَى عِيَالِهِ فَإِنْ كَانَ فِيهَا فَضْلٌ فَعَلَى ذِي قَرَابَتِهِ، أَوْ قَالَ: عَلَى ذِي رَحِمِهِ فَإِنْ كَانَ فَضْلٌ فَهَهُنَا وَهَهُنَا".

د جابر بن عبدالله رضي الله عنهما نه روايت دي فرمائي چه په انصارو کښې يوکس چه ابومذکور به ورته وئيلي شوهغه ديعقوب په نوم باندې خپل يوغلام آزاد کړاوو دغه کس ددې غلام نه علاوه نورڅه مال نه وونونبي عليه السلام داغلام را اوغوښتو او اوئې فرمائيل څوک به داغلام واخلي؟نوده لره نعيم بن عبدالله بن نحام په اته سوه درهمه واخستواونبي عليه السلام دغه دراهم دغه انصاري ته ورکړې او او فرمايل کله چه په تاسوکښې څه حتاجي وه نو دې پيسوخرچ کول دخپل ځان نه شروع کول پکاردي. بياچه کوي دخپل ځان نه زياتې شي هغه په خپل اهل وعيال باندې خرچ کول پکاردي اوکوي چې ددې نه هم سوا شي نوهغه په خپل خاندان باندې خرچ کړه درارې شك دي چه نبي عليه السلام ذي رحم اوفرمائيل اوکه نه اوکوي چه درشته دارونه باقي شي نوهغه داسې اوداسې خرچ کړه.

د دې حديث نه معلوميږي چه د دې مدبر بيع د هغه مولى په حيات کښ شوې وه، او هم دا صحيح ده، او د ترمذي په روايت کښ چه په هغې کښ ددې اختلاف دې چه هغه سړې د مدبر جوړولو نه پس وفات شوې وو او دا بيع د مولى د مرګ نه روستو اوشوه وهم دې.

الكلام على الحديث من حيث الفقه و ذكر مذاهب الائمه :

د دې نه پس ځان پوهه کړئ چه د بيع مدبر مسئله مختلف فيه ده، د امام شافعي او امام احمد په نزد د هغه بيع مطلقا جائز ده، او د احنافو په نزد د مدبر مطلق بيع خو ناجائز ده او د مدبر مقيد جائز ده او د امام مالک رحمه الله مذهب دا دې چه که د مدبر مولى د تدبير نه مخکښ مديون وى نو بيا د داسې مدبر بيع جائز ده، د مدبر مقيد مطلب دا دې چه مولى خپل غلام ته داسې اوئې چه که زه په فلانئ بيمارئ کښ مړ شوم يا دومره موده کښ مړ شوم نو ته آزاد ئې، د داسې مدبر بيع زمونږ په نزد جائز ده، د احنافو په نزد د تدبير مطلق حکم دا دې چه د هغې په وجه باندې غلام د مولى په حيات کښ صرف مستحق العتق کيږي په دې وجه د هغه بيع جائز نه ده او د مولى د مرګ نه پس د هغه د عتق نفاذ کولې شي، يعنې د هغې حقيقت موندلې شي، او په تدبير مقيد کښ د مولى په ژوند باندې هغه مستحق العتق نه وى ځکه چه نه وى معلومه چه هغه به په دې مرض کښ مړ شى يا نه، لهذا دا شرط د عدم او د وجود دواړو احتمال لرى لهذا دا تعليق (تدبير) به فى الحال سبب نه وى د حريت، خو که مولى هم په دې مرض کښ وفات شو د کوم چه قيد لګولې شو نو اوس چونکه د سبب حريت تحقق اوشو په دې وجه به هغه مدبر آزاد شى، خو د ثلث مال نه به

---

(۱) صحيح مسلم/الزكاة ۱۳ (۹۹۷)، سنن النسائي/الزكاة ٦٠ (٥٤٧)، (تحفة الأشراف: ٢٦٦٧)، وقد أخرجه: مسند احمد (۳۰۱/۳، ۳۶۹) (صحيح)

ازادیږی خنګه چه په وصیت کښ وی او که مولی د دې مرض نه علاوه په بل څه مرض کښ وفات شو نو په دې صورت کښ به حریت نه موندلی کیږی د انتفاء د شرط د وجې نه، او د امام شافعیؒ په نزد د تدبیر د وجې نه که هغه مقید وی او که مطلق عبد ته حق د حریت نه حاصلیږی هم په دې وجه د هغوی په نزد د هغه بیع جائز ده، د احنافو دلیل د ابن عمرؓ دا حدیث مرفوع دې: ﴿ المدبر لا یباع ولا یوهب وهو حر من ثلث المال اخرجه الدارقطنی ﴾نور هم د ډیرو صحابه کرامو رضی الله عنهم نه دا حدیث روایت کړې شوې دې چه د هغې په سندونو باندې دار قطنی کلام هم کړې دې، وروی عن عمر وعثمان وزید بن ثابت وعبدالله بن مسعود وعبدالله بن عباس وعبدالله بن عمر رضی الله عنهم مثل مذهب الحنفیة وهو قول جماعة من التابعین مثل شریح ومسروق وسعید بن المسیب وجماعة ذکرو اسماءهم صاحب البدائع،حتی قال ابوحنیفة لولا قول هولاء الاجلة لقلت بجوازبیع المدبر لما دل علیه من النظر کذا فی البدائع (ملخصا من البذل) ددې نه پس په بذل کښ د علامه زیلعی نه د دې حدیث دوه جوابونه نقل کړې شوې دی یو دا چه مونږ دا په مقید مدبر باندې محمول کوو او د هغه بیع زمونږ په نزد هم جائز ده او دویم جواب دا چه په دې حدیث کښ د بیع نه مراد بیع الرقبة نه ده بلکه بیع الخدمت ده یعنی دې غلام لره د خدمت دپاره په اجاره باندې ورکول لکه چه د دارقطنی په یو روایت کښ ددې تصریح هم ده چه د هغې په آخر کښ دی ﴿ قال ابوجعفر شهدت الحدیث من جابر انما اذن فی بیع خدمته ﴾ الی آخرما فی البذل.....والحدیث اخرجه البخاری ومسلم والنسائی وابن ماجه مختصرا ومطولا،قاله المنذری...

باب فِيمَنْ أَعْتَقَ عَبِيدًا لَهُ لَمْ يَبْلُغْهُمُ الثُّلُثُ

که چرې څوک خپل غلامان آزاد کړی او دغه غلامان د دریمې حصې د مال نه زیات وی نو څه حکم دی؟

[۳۹۵۸](۱) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، "أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ أَعْبُدٍ عِنْدَ مَوْتِهِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ: قَوْلًا شَدِيدًا ثُمَّ دَعَاهُمْ، فَجَزَّأَهُمْ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ، فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ، وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً".

دعمران بن حصین نه روایت دی فرمائی چه یوسړي دمرګ په وخت کښې شپږ غلامان آزاد کړل اوددوینه علاوه دده نور مال نه وونبی ﷺ ته ددې خبر ورسیدو ، نبی ﷺ ورته سختي خبرې وکړې اوبیاد اغلامان راوغوښتل اوددوی نې درې تقسیمه کړل اوددوی په مینځ کښې نې قرعه اندازي وکړه نودوه نې ددوینه آزاد کړل اوباقی څلورنې دغلامۍ په حال پریښودل.

﴿ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ أَعْبُدٍ عِنْدَ مَوْتِهِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ الخ ﴾

سیدنا عمران بن حصین ﷺ فرمائی چه یو سړی په خپل مرض الموت کښ شپږ غلامان آزاد کړی کوم چه د هغه کل مال وو. د هغې نه علاوه هغه سره هیڅ نه وو، چه کله رسول الله ﷺ ته دا مسئله راغله نو رسول الله ﷺ د هغه سړی په باره کښ ډیر سخت وعید

(۱): صحیح مسلم/الحدود ۱۲ (۱۶۶۸)، سنن الترمذي/الأحکام ۲۷ (۱۳۶٤)، سنن النسائي/الجنائز ٦٥ (۱۹٦۰)، سنن ابن ماجه/الأحکام ۲۰ (۲۳٤٥)، (تحفة الأشراف: ۱۰۸۸۰)، وقد أخرجه: مسند احمد ٤/٤۲٦، ٤۳۱، ٤۳۸، ٤٤۰ (صحیح)

اوفرمائيلو (وعيد كوم چه په وراندي روايت كښ ذكر دي وهو قوله ﷺ لو شهدته قبل ان يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين..... رسول الله ﷺ دا ټول غلامان راطلب كړل او هغوى ټي دوه دوه كولو سره دري خايه كړل، د دي نه پس ټي قرعه اندازي اوكړه چه په هغې كښ د دوه كسانو نوم راوتلو او باقى خلور غلامان ټي اوساتل، ځكه چه په مرض الموت كښ انسان د خپل مال په صرف ثلث كښ تصرف كولې شي.

په حديث الباب كښ د فقهاء كرامو رائې:

هم د دي قائل دى ائمه ثلاث چه په داسې صورت كښ دي هم داسې اوكړي شى، او د احنافو په نزد به په دي شپږو كښ د هر غلام يو ثلث آزاد وى د مالک د طرف نه او دوه ثلث به د غلام په قيمت كښ سعاية ساتلې شى د هر غلام نه، د احنافو په نزد ځنګه چه مشهور ده قرعه حجت ملزمه نه ده، د دي حجت كيدل منسوخ شوي دى، بنسخ القمار، او جمهور كوم چه د قرعه د حجيت قائل دى د هغوى عمل هم په دي حديث باندې دي.

والحديث اخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، قاله المنذري

[٣٩٥٩] (حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ الْمُخْتَارِ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ وَلَمْ يَقُلْ، فَقَالَ لَهُ: قَوْلًا شَدِيدًا وَمَعْنَاهُ وَلَمْ يَقُلْ، فَقَالَ لَهُ: قَوْلًا شَدِيدًا.

خالد دابو قلابه نه دايوب د روايت په شان روايت دسند او معنى په لحاظ سره كړي دي او په دي روايت كښې دالفاظ چه فقال له قولا شديدا ،، سختى خبرې ټي ورته اوكړې، نشته.

[٣٩٦٠] (حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ هُوَ الطَّحَّانُ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي زَيْدٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ يُعْفَى، وَقَالَ يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ شَهِدْتُهُ قَبْلَ أَنْ يُدْفَنَ لَمْ يُدْفَنْ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ.

دابوزيده نه روايت دي فرمائى چه په انصاروكښې بوكس خپل شپږ غلامان آزاد كړل اوبيا ټي همدا حديث بيان كړو (تيرشوي حديث) نونبى ﷺ اوفرمائيل كه چرې زه دده جنازي ته د دفن كولونه مخكښې حاضرشوي وې نودي به دمسلمانانو په مقبره كښې نه وو دفن شوې.

[٣٩٦١] (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَتِيقٍ، وَأَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، "أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ أَعْبُدٍ عِنْدَ مَوْتِهِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً".

دعمران بن حصين نه روايت دي فرمائى چه يوكس دخپل مرګ په وخت كښې خپل شپږ غلامان آزاد كړل اودده دپاره ددوينه علاوه نور مال نه وو، پس نبى ﷺ ته ددې خبرې خبر ورسيدو نونبى ﷺ به دوى كښې قرع اندازي وكړه اودوه ټي ددوينه آزاد كړل اوباقى خلورڅې دغلامى په حال كښې پريخودل

---

[1]: انظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ١٠٨٨٠) (صحيح)

[2]: تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ١٠٦٩٥) (صحيح)

[3]: انظر حديث رقم: (٣٩٥٨)، (تحفة الأشراف: ١٠٨٣٩) (صحيح)

بَاب فِيمَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ

باب څوک چه داسې غلام آزاد کړي چه هغه د مال مالک وي

[۳۹۶۲]() حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُ الْعَبْدِ لَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ السَّيِّدُ".

دعبدالله بن عمرونه روایت دي فرمائي چه رسول کریم فرمائیلي دي څوک چه مالدار غلام آزاد کړي نو دمال حقدار مالک دي مرداچه مالک شرط مقررکړي وي.

﴿ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُ الْعَبْدِ لَهُ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ السَّيِّدُ » ﴾

یعنی کوم سړی چه خپل غلام آزاد کړو په داسې حال کښې چه د دي غلام سره څه مال وو نو دا مال به د هم هغه عبد وی، مګر دا چه مولی د اعتاق په وخت شرط او لګوی.

په مسئلة الباب کښې د ائمه کرامو رائي:

د امام مالک رحمه الله مسلک هم دا دي، او د جمهورو په نزد به مطلقا د سید دپاره وی، یعنی بغیر د شرط نه..... جمهور د دي حدیث دا جواب ورکوی چه د رسول الله ﷺ دا فرمان په طریقه د استحباب دي یعنی غوره دي چه هغه سره ئي پریږدی، او دویم جواب دا ورکړي شوي دي چه دا حدیث داسې محفوظ نه دي بلکه اصل حدیث د بیع سره متعلق دي چه د هغې الفاظ دا دی کما تقدم فی کتاب البیوع: وکذا هو فی الصحیحین ﴿من باع عبدا وله مال فما له للبائع الا ان یشترط المبتاع ﴾ وهذا الجواب اختاره الحافظ ابن القیم رحمه الله وبسط الکلام فیه، واما الحدیث بلفظ من اعتق عبدا وله مال فلم یذکره هکذا الا المصنف والنسائی کما قال ابن القیم رحمه الله.

بَاب فِي عِتْقِ وَلَدِ الزِّنَا

د غلام د زادولو د ثواب بیان

[۳۹۶۳]() حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَلَدُ الزِّنَا شَرُّ الثَّلَاثَةِ"، وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: لَأَنْ أُمَتِّعَ بِسَوْطٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ وَلَدَ زِنْيَةٍ.

دابوهریره رضي الله عنه نه روایت دي فرمائی چه رسول الله ﷺ فرمائیلی دی دزنانه پیدا شوی ماشوم په درې واړو کښې ډیر بد دي ، ابوهریره رضي الله عنه اووئیل که چرې ماته دالله په لاره کښې یوه کوړه راکړي شي نو هغه د دینه بهتره ده چه دزنا نه پیدا شوي ماشوم آزاد کړم.

﴿ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « وَلَدُ الزِّنَا شَرُّ الثَّلاَثَةِ ». وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ لأَنْ أُمَتِّعَ بِسَوْطٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ وَلَدَ زِنْيَةٍ ﴾

---

[1]: سنن ابن ماجه/العتق ۸ (۲۵۲۹)، (تحفة الأشراف: ۷۶۰۴) (صحيح)

[2]: تفرد به أبوداود، (تحفة الأشراف: ۱۲۶۰۱)، وقد أخرجه: مسند أحمد (۳۱۱/۲) (صحيح)

شرح الحديث :

رسول الله ﷺ ارشاد اوفرمائيلو د ولد الزنا په باره کښ چه هغه په دې وارو کښ د ټولو نه بدتر دي، د دې وارو نه مراد زانی زانيه او دريم خپله ولد الزنا دي خو د ولد الزنا خو په زنا کښ هيڅ دخل نشته په دې وجه دا به وئيلي شی چه د رسول الله ﷺ دا ارشاد چه هغه د ټولو نه بدتر دي په اعتبار د اصل او نسب سره چه دي غير ثابت النسب دي او هغه دوارو اگر که عاصی او نافرمانه دی خو دی خو ثابت النسب، او دا به وئيلي شی چه د رسول الله ﷺ دا فرمان د يو مخصوص ولد الزنا په باره کښ دي نه مطلقا، پس په مستدرک کښ يو روايت دي چه عائشې ﷺ ته دا خبره اورسيده چه ابوهريره ﷺ د رسول الله ﷺ نه دا حديث نقل کوی چه ﴿ ولد الزنا شر الثلاثة ﴾ نو په دې باندې ام المومنين ﷺ اوفرمائيل چه يو سړي کوم چه د منافقانو نه وو او رسول الله ﷺ ته به ئې تکليف ورکولو، رسول الله ﷺ د صحابه کرامو مخکښ د هغه شکايت اوفرمائيلو نو په دې باندې چا عرض اوکړو: صرف هم دا نه بلکه هغه ولد الزنا هم دي نو رسول الله ﷺ اوفرمائيل : ﴿ هو شر الثلاثة ﴾ بيا عائشې ﷺ په خپل تائيد کښ دا آيت تلاوت اوفرمائيلو. والله تعالى يقول ﴿ ولا تزر وازرة وزر اخرى ﴾ يعنی په ولد الزنا باندې چه د شرالثلاثة کوم حکم رسول الله ﷺ لګولی دي هغه د ولد الزنا کيدو د وجې نه نه دي بلکه د هغه د نفاق او دايذاء درسول ﷺ د وجې نه دي. او يو جواب د دې دا دي چه په دې روايت کښ تصحيف واقع شوې دي اصل لفظ د حديث دا نه دي بلکه داسې دي ﴿ هو شر الثلاثة ﴾ يعنی د يو زانی په باره کښ ئې داسې اوفرمائيل چه هغه داسې دي، عبدالله بن عمر ﷺ فرمائی د ولد الزنا په باره کښ : ﴿ هو خير الثلاثة ﴾ (خطابی) خکه چه د زنا په معصيت کښ د هغه هيڅ دخل نشته. او يو توجيه د حضرت ګنګوهی په تقرير کښ ده چه ممکنه ده د ولد الزنا نه مرا دهغه سړي وی د چا نه چه په کثرت سره زنا کيږی نو داسې اوګرځيدو لکه ولد للزنا، حضرت چه کومه توجيه فرمائيلې ده هغه د امام طحاوی ﷺ نه نقل ده لکه چه په حاشيه د بذل کښ دی : ﴿ قال الطحاوی : ولد الزنا الملازم للزنا كما يقال ابن السبيل للملازم لها وولد الليل الذى لا يهاب السرقة (به المعجم الكبير للطبرانی ١٠/٢٨٥ کښ مې دا روايت د نظر نه تير شو عن ابن عباس ولد الزنا شر الثلاثة اذا عمل بعمل ابويه... يعنی ولد الزنا شر الثلاثة هغه وخت کښ دي چه کله هغه هم هغه حرکت کوی کوم چه د هغه مور پلار کړي وو، په دې صورت کښ به په حديث باندې هيڅ اشکال نه وی ١٢منه)

او هم په دې حديث کښ وراندې دی، سيدنا ابوهريره ﷺ فرمائی چه والله دا خبره چه زه يو سور لره کوم چه جهاد له روان وی هغه ته کوره ورکولو سره فائده ورکړم دا ماته زياته غوره ده چه زه يو داسې غلام آزاد کړم چه هغه ولد الزنا وی. د دې نه معلومه شوه چه د ولد الزنا د اعتاق ثواب ډير کم دي. په مصنف د عبدالرزاق ٨/٧٨ کښ په دې باره کښ مختلف روايتونه ذکر دی د عمر ﷺ يو اثر خو هم په دې معنی دي : ولفظه : ان عمر بن الخطاب ﷺ قال : لان احمل على نعلين فى سبيل الله احب الى من ان اعتق ولد الزنا..... خو د عمر ﷺ نه يو اثر په دې

کښې دا روایت دي چه ﴿ انه قال فی اولاد الزناء... اعتقوهم واحسنوا الیهم ﴾ او هم دغه شان د عائشې ﷺ نه چا د اولاد الزنا د اعتاق په باره کښې سوال اوکړو فقالت اعتقوهم واحسنوا الیهم....د ولد زنیه مقابل ته ولد رشده وائی. والحدیث اخرجه النسائی.

بَابٌ فِي ثَوَابِ الْعِتْقِ
باب د غلام آزادولو ثواب

[٣٩٦٤] (حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّمْلِيُّ، حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عَبْلَةَ، عَنِ الْغَرِيفِ بْنِ الدَّيْلَمِيِّ قَالَ: أَتَيْنَا وَاثِلَةَ بْنَ الْأَسْقَعِ، فَقُلْنَا لَهُ: حَدِّثْنَا حَدِيثًا لَيْسَ فِيهِ زِيَادَةٌ وَلَا نُقْصَانٌ، فَغَضِبَ، وَقَالَ: إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَقْرَأُ وَمُصْحَفُهُ مُعَلَّقٌ فِي بَيْتِهِ فَيَزِيدُ وَيَنْقُصُ، قُلْنَا: إِنَّمَا أَرَدْنَا حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَاحِبٍ لَنَا أَوْجَبَ يَعْنِي النَّارَ بِالْقَتْلِ، فَقَالَ: "أَعْتِقُوا عَنْهُ يُعْتِقِ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ".

دغریف بن دیلمی ﷺ نه روایت دي فرمائی چه مونږ واثله بن الاسقع ته وغږلو چه مونږ ته حدیث بیان کړي داسي حدیث چه څه کمي اوزیاتي په کښې نه وي واثله چه دا واوریدل نوبه غصه شو او وئي وئیل په تاسوکښې هریوقران لولئ او په کور کښې مو قران موجود دي اوبیاپه کښې کمول اوزیاتول کوي (یعنی په غلطئ سره، مطلب دا دي چه کمي زیاتی کیدل په نقل د روایت کښې په غلطئ سره ممکن دي اودا څه جرم نه دي) نومونږ اووئیل مونږ ستانه د یوداسي حدیث داوریدلو اراده کړیوه کوم چه تادنبی ﷺ نه اوریدلی وي نو واثله مونږ ته اووئیل مونږ دخپل یوملګري په باره کښې دنبی ﷺ په خدمت کښې حاضر شوچاچه پخپل ځان باندي پخپله جهنم لازي کړي وو دقتل کولو په وجه ، نبی ﷺ اوفرمائیل دده دطرف نه غلام آزاد کړئ الله تعالی به ددي غلام دهر بند به بدل کښې دده یو یو اندام دجهنم داور نه آزاد کړي.

﴿ أَتَيْنَا وَاثِلَةَ بْنَ الْأَسْقَعِ فَقُلْنَا لَهُ حَدِّثْنَا حَدِيثًا لَيْسَ فِيهِ زِيَادَةٌ وَلَا نُقْصَانٌ فَغَضِبَ الخ ﴾

غریف بن الدیلمی فرمائی چه مونږ یو ځل واثله بن الاسقع ﷺ ته راغلو او مونږ هغه ته درخواست اوکړو چه مونږ ته یو داسي حدیث واوروه بالکل صحیح چه هغې کښې زیادت او کمي نه وی، نو هغوی په دي خبره باندي غصه شو او وې فرمائیل چه ستاسو خو خپله دا حال دی چه قرآن لولئ هغه ستاسو مخې ته پروت دی بیا هم تاسو په هغې کښې کمي زیادت کوئ، یعنی یو آیت درنه ورانديږ روستو شی یا هیر شی، مونږ دا هغوی د غصې د یخولو دپاره اووې چه زمونږ مقصد دا دي چه هغه حدیث داسي وی کوم چه تاسو د رسول الله ﷺ نه براه راست اوریدلی وی نو په دي باندي هغوی حدیث واوروله چه یو ځل مونږ د رسول الله ﷺ په خدمت کښې حاضر شو د خپل یو ملګری په حق کښې چا چه ناحق قتل کولو سره د ځآن دپاره جهنم واجب کړي وو نو رسول الله ﷺ اوفرمائیل چه د هغه د طرف نه یو غلام آزاد کړئ چه د هغې په بدل کښې به الله پاک د قاتل هر اندام د دي ازاد کړي شوي غلام د هر اندام په بدل کښې د جهنم نه آزاد کړي

[1]: تفرد به أبوداود، (تحفة الأشراف: ١١٧٤٨)، وقد أخرجه: مسند احمد (٣/٤٩٠، و٤/١٠٧) (ضعيف)

حضرت په بذل کښ په دې باندې لیکلې دی چه دلته به دا منو چه د رسول الله ﷺ دا ارشاد په کوم کښ چه د اعتاق فضیلت ذکر دې دا د موجب قتل د ادا نه پس وه (یعنی د دیت وغیره د ادا کولو نه پس) ګیني ښکاره خبره ده چه صرف په غلام ازادولو سره د مقتول د ولی حق ځنګه ادا کیدلې شی او یا به دا حدیث محمول کولې شی په دې باندې چه هغه سړی خود کشی کړې وه د هغه په حق کښ رسول الله ﷺ دا حدیث اوفرمائیلو.

حدود زاجرات دی نه کفارات :

او بیا وړاندې فرمائی چه د دې نه دا هم معلومه شوه چه اقامت حد د تکفیر جنایت دپاره کافی نه دې، ګیني د اعتاق رقبه څه حاجت وو اه..... مسئله مشهوره ده چه حدود کفارات دی یا صرف زاجرات د احنافو په نزد زاجرات دی، وهذ الحدیث یؤیدهم... والحدیث اخرجه النسائي،قاله المنذری

بَابُ أَيِّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ

باب کوم قسم غلام آزادول بهتر دی؟

[۳۹۶۵](۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمَرِيِّ، عَنْ أَبِي نَجِيحٍ السُّلَمِيِّ، قَالَ: "حَاصَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَصْرِ الطَّائِفِ، قَالَ مُعَاذٌ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ بِقَصْرِ الطَّائِفِ بِحِصْنِ الطَّائِفِ كُلُّ ذَلِكَ، فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: "مَنْ بَلَغَ بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَلَهُ دَرَجَةٌ"، وَسَاقَ الْحَدِيثَ. وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: "أَيُّمَا رَجُلٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ رَجُلًا مُسْلِمًا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ جَاعِلٌ وِقَاءَ كُلِّ عَظْمٍ مِنْ عِظَامِهِ عَظْمًا مِنْ عِظَامِ مُحَرِّرِهِ مِنَ النَّارِ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ أَعْتَقَتِ امْرَأَةً مُسْلِمَةً فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ وِقَاءَ كُلِّ عَظْمٍ مِنْ عِظَامِهَا عَظْمًا مِنْ عِظَامِ مُحَرِّرِهَا مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".

دابونجیح السلمی رضی الله عنه نه روایت دې فرمائی چه مونږ دنبی ﷺ په ملګرتیا کښې دطائف دقلعې محاصره وکړه اوکه داسې ټې ووئیل چه دطائف محل مومحاصره کړو، معاذ رضی الله عنه وائی ما دقلعه طائف په خائې باندې دخپل پلار نه قصر طائف اوریدلې دې اومادنبی ﷺ نه اوریدلې وو چه فرمائیل ټې چاچه دالله په لاره کښې یو غشې اوویشو نوده ته یوه درجه حاصله شوه اوحدیث ټې تر آخره بیان کړو اومدنبی ﷺ نه دا هم اوریدلی دی چه فرمائیل ټې څوک چه یو مسلمان غلام آزاد کړي نوالله تعالی ددغه غلام دهر بند په بدل کښې دده هرهډوکي ددوزخ داور نه آزادوی ، اوکومه زنانه چه بله مسلمانه زنانه آزاده کړي نوالله تعالی ددغې ښځې د هر هډوکی په بدل کښې د آزادونکي ښځې هر هډوکي دقیامت په ورځ به دجهنم د اورنه محفوظ کړي.

(حَاصَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بِقَصْرِ الطَّائِفِ - قَالَ مُعَاذٌ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ بِقَصْرِ الطَّائِفِ بِحِصْنِ الطَّائِفِ كُلُّ ذَلِكَ)

ابو نجیح سلمی رضی الله عنه فرمائی چه مونږ د رسول الله ﷺ سره د قصر طائف محاصره

---

(۱): سنن الترمذي/فضائل الجهاد ۱۱ (۱۶۳۸)، سنن النسائي/الجهاد ۲۶ (۳۱۴۵)، (تحفة الأشراف: ۱۰۷۶۸)، وقد أخرجه: مسند أحمد (۴/۱۱۳، ۳۸۴، ۳۸۶) (صحيح)

اوکړه. د دې نه پس معاذ د حدیث راوی وائی چه ما د خپل پلار هشام نه دواړه الفاظ اوریدلی دی ﴿ بقصر الطائف ﴾ هم او ﴿ بحصن الطائف ﴾ هم یعنی کله یو او کله بل..... او نجیح فرمائی چه د دې محاصري په وخت مونږ د رسول الله ﷺ نه دوه احادیث واوریدل یو دا چه رسول الله ﷺ اوفرمائیل "چه کوم سړي په جهاد کښی یو غشي هم اوچلوی د هغه دپاره به په جنت کښی یو درجه وی. وساق الحدیث..... د مصنف رحمه الله دا مقوله په دې خبره باندې دلیل دې چه د دې نه پس په حدیث کښی نور هم څه وو کوم چه هغوی اختصاراً حذف کړل، دا محذوف حضرت په بذل کښی د نسائی په حوالې سره لیکلې دی : ﴿ فقال له عبدالرحمن بن النحام ما الدرجة یا رسول الله ﷺ؟ قال انها لیست بعتبة امک... ما بین الدرجتین مائة عام ﴾ او دویم حدیث چه کوم دې هغه د اعتاق رقبه د فضیلت په باره کښی دې چه د هغې مضمون هم هغه دې کوم چه پورته ذکر شو.

والحدیث اخرجه الترمذی والنسائی وابن ماجه، قاله المنذری

[۳۹۶۶](*) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنِي سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ السِّمْطِ، أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ: حَدِّثْنَا حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً كَانَتْ فِدَاءَهُ مِنَ النَّارِ".

د شرحبیل بن السمط رضی الله عنه نه روایت دي چه ما عمرو بن عبسه ته اووئیل مونږ ته داسې حدیث بیان کړه کوم چه تادنبی ﷺ نه اوریدلی وي هغه اووئیل مادنبی ﷺ نه آوریدلی دی چه فرمائیل ئې چاچه پومسلمان څت آزاد کړو نودابه دده دپاره دجهنم نه دازادیدو سبب جوړ شي.

[۳۹۶۷](*) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ السِّمْطِ، أَنَّهُ قَالَ: لِكَعْبِ بْنِ مُرَّةَ أَوْ مُرَّةَ بْنِ كَعْبٍ: حَدِّثْنَا حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مَعْنَى مُعَاذٍ إِلَى قَوْلِهِ: "وَأَيُّمَا امْرِءٍ أَعْتَقَ مُسْلِمًا، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ أَعْتَقَتِ امْرَأَةً مُسْلِمَةً، زَادَ وَأَيُّمَا رَجُلٍ أَعْتَقَ امْرَأَتَيْنِ مُسْلِمَتَيْنِ، إِلَّا كَانَتَا فِكَاكَهُ مِنَ النَّارِ، يُجْزِءُ مَكَانَ كُلِّ عَظْمَيْنِ مِنْهُمَا عَظْمٌ مِنْ عِظَامِهِ". قَالَ أَبُو دَاوُد: سَالِمٌ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ شُرَحْبِيلَ، مَاتَ شُرَحْبِيلُ بِصِيْنٍ.

دشرحبیل بن السمط رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه ما کعب بن مره یا مره بن کعب ته اووئیل مونږ ته داسې حدیث بیان کړه کوم چه تادنبی ﷺ نه اوریدلی وي نو هغه دمعاذ دحدیث په شان حدیث بیان کړو تردې چه دائې اووئیل چه نبی ﷺ فرمائیلی دي: څوک نارینه چه د یو مسلمان نارینه څت آزاد کړي یاکومه زنانه بله مسلمانه زنانه آزاده کړي نودقیامت په ورځ به ددې هریوهډوکي دهغې هر یو هډوکي دجهنم داور نه بچ کونکی وي، لیکن په دې حدیث کښی دا اضافه ده چه کوم نارینه دوه مسلمانانی زنانه آزادي کړي نوهغوی به ده لره ددوزخ نه آزاد کړي اوددې دوه زنانو دهر دوو هډوکوپه بدل کښی به دازادونکي

(*): سنن الترمذي/فضائل الجهاد ۹ (۱۶۳٤)، سنن النسائي/الجهاد ۲۶ (۳۱٤٤)، (تحفة الأشراف: ۱۰۷۵۵)، وقد أخرجه: مسند احمد (٤/ ۱۱۷، ۳۸۶) (صحیح)

(*): سنن ابن ماجه/الأحكام (۲۵۲۲)، (تحفة الأشراف: ۱۱۱۶۳)، وقد أخرجه: مسند احمد (٤/ ۲۳۱، ۲۳۵، ۲۴۱) (صحیح)

بويوهډو وکي آزاد کړي شي.

﴿فَذَكَرَ مَعْنَى مُعَاذٍ إِلَى قَوْلِهِ « وَأَيُّمَا امْرِأٍ أَعْتَقَ مُسْلِمًا وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ أَعْتَقَتِ امْرَأَةً مُسْلِمَةً ». زَادَ « وَأَيُّمَا رَجُلٍ أَعْتَقَ امْرَأَتَيْنِ مُسْلِمَتَيْنِ إِلاَّ كَانَتَا فِكَاكَهُ مِنَ النَّارِ ﴾

يعنې کوم سړي چه يو مسلمان غلام آزاد کړي، او هم دغه شان چه کومه زنانه يو مسلمانه وينځه آزاده کړي.... او د دې نه پس دې چه کوم سړي دوه مسلمانانې وينځې آزادې کړي، يعنې د دې تولو جزاء د آزادونکي د دوزخ نه خلاصيدل دی.

اعتاق امه افضل دي يا اعتاق عبد؟

د دې مجموعه د حديث نه معلومه شوه چه د جهنم نه د خلاصيدو دپاره د يو سړي يو غلام آزادول، او د يو زنانه يو وينځه آزادول کافی دی، او کوم سړي چه دوه وينځې آزادې کړي د هغه حکم هم دا دی، د دې نه معلومه شوه چه اعتاق امتيين قائم مقام د اعتاق عبد واحد دی، لهذا غلام لره د آزادولو فضيلت د وينځې د آزادولو نه دوچند دی، او بعض علماء کرام دې طرف ته تلې دی چه د وينځې آزادول زيات افضل دی په نسبت د غلام آزادولو، او د هغې دليل هغوی دا بيان کړی دی چه د وينځې حريت مستلزم وی د هغې نه ډيبدا کيدونکی اولاد حريت ته که وادهٔ ئې د حر سره شوې وی او که د عبد سره، او د سړی حر کيدل په هر حال کښې د اولاد حريت لره مستلزم نه دی بلکه صرف په يو صورت کښې يعنې په کوم صورت کښې چه د هغه په نکاح کښې حره وی، خو صرف دومره خبره د دې صريح حديث د معارضې دپاره کافی نه ده، (وايضا عتق الانثى ربما افضى فى الغالب الى ضياعها لعدم قدرتها على التكسب بخلاف الذكر.... تحفة الاحوذى جلد ٥ الايمان والنذور) والحديث اخرجه الترمذى والنسائى وابن ماجه، قاله المنذرى.

بَابٌ فِي فَضْلِ الْعِتْقِ فِي الصِّحَّةِ

د صحت په حالت کښې د غلام يا د وينځې د آزادولو د فضيلت بيان

[٣٩٦٨]()حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي حَبِيبَةَ الطَّائِيِّ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَثَلُ الَّذِي يَعْتِقُ عِنْدَ الْمَوْتِ كَمَثَلِ الَّذِي يُهْدِي إِذَا شَبِعَ".

ابو الدرداء رضي الله عنه نه روايت دي فرمائی چه رسول الله ﷺ فرمائيلی دی څوک چه د مرګ په وخت کښې غلام يا وينځه آزادوی دده مثال داسې دی لکه څوک چه د مريدونه پس بل چاته خوراک هديه کوي.

﴿ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « مَثَلُ الَّذِى يُعْتِقُ عِنْدَ الْمَوْتِ كَمَثَلِ الَّذِى يُهْدِى إِذَا شَبِعَ » ﴾

هم دغه شان په بذل کښې د نسائی روايت نقل کړې شوې دی: ﴿ مثل الذى يهدى ويتصدق عند موته مثل الذى يهدى بعد ما شبع ﴾ يعنې د مرګ په وخت غلام آزادول يا مال

---

[1]: سنن الترمذي/الوصايا ٧ (٢١٣٣)، سنن النسائي/الوصايا ١ (٣٦٤٤)، (تحفة الأشراف: ١٠٩٧٠)، وقد أخرجه: مسند احمد (٥/١٩٧، ٦/٤٤٧) (ضعيف)

صدقه کول هم داسې دی لکه چه یو سړي د خپلې خیتې مړولو نه پس خوراک صدقه کړي، زیات ثواب او فضیلت په هغه صورت کښ دي چه خپل حاجت لره موخر کولو سره بل ته ترجیح ورکړي شی، او خپل حاجت وی د صحت په زمانه کښ، لکه چه په یو بل روایت کښ دی کوم چه په کتاب الزکوة کښ تیر شوي دي، ﴿ ان تنفق وانت صحیح شحیح تخشی الفقر.... قال تعالی ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصة ﴾ والحدیث اخرجه الترمذی والنسائی،وقال الترمذی: حسن صحیح،قاله المنذری. <<<آخر کتاب العتاق>>>

کتاب الحروف والقراءات

د حروفواود قرات داحکامو بیان

(د ما قبل سره ربط او مناسبت):

د دي کتاب د ماقبل سره څه مناسبت دي، طالبانو ته د وینا خبره ده په طور د لطیفې، چه د دي نه مخکښ کتاب العتق تیر شوي دي او د شروع کیدونکی کتاب تعلق د قرآن کریم سره دي، نو ځنګه چه په عتق کښ خلاصیدل وی د غلامۍ نه هم دغه شان د قرآن کریم په قرات کښ خلاصیدل وی د اور نه، یا داسې اووایه چه عتق خو د متمماتو د طب نه دي، لهذا اوس مناسبت،په طب او په دي کښ کتل دی، هغه دا چه په طب کښ شفاء ده د بدنونو او په قرآن کریم کښ شفاء ده د قلوب.

بابٌ

په کتاب الحروف کښ د مصنفؒ لطیف طرز استدلال :

د مصنفؒ غرض په دي کتاب سره په کومو الفاظو او آیاتونو د قرآن کریم کښ چه اختلاف نقل دي هغه بیانول دی، مصنفؒ په عنوان کښ د قراءتونو سره حروف هم ذکر کړي دی، ممکنه ده چه په دي کښ اشاره وی هغه حدیث مشهور طرف ته ﴿ انزل القرآن علی سبعة احرف ﴾ د دي حدیث شرح د کتاب الصلوة په آخر کښ تیره شوي ده. د دي نه پس دا پیژندل پکار دی چه مصنف په دي کتاب کښ د ژور نظر نه کار اخستلې دي، پس اصل مقصد خو د مصنفؒ اختلاف قرأت لره بیانول دی خو چرته ئې قرآنی آیتونه ذکر کړي دی او په هغې کښ ئې صرف یو قرأت ذکر کړي دی، د یو قراءت ذکر دلالت کوی په دي خبره چه په دي کښ نور هم قراءتونه دی چه د هغې معلومات په قرائنو یا نورو روایاتو سره کیږی، او چرته ئې داسې هم کړي دی چه لفظ قرآن ئې ذکر کړي هم نه دي صرف روایت ئې ذکر کړي دي خو په هغه روایت کښ یو لفظ داسې وی کوم چه په قرآن کریم کښ هم راغلې وی او په هغې کښ اختلاف د قراءت دي. لکه چه د دي کتاب د روایاتو لوستلو نه به معلومه شی، فلله تعالی در المصنفؒ..... هم دا مضمون حضرت په بذل المجهود کښ د حضرت گنګوهی د تقریر نه نقل فرمائیلي دي وکتب مولانا محمد یحی المرحوم : ثم لا یذهب علیک ان غرض المصنف فی هذا الباب ایراد ما ثبت بالروایة فی لفظة معینة وکان فیها اختلاف فکل ما اورده ههنا علی وجه یکون فیه وجه آخر غیر ما ذکره اهـ.

[۳۹۶۹](۱)حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ. ح وحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ: وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى سورة البقرة آية ۱۲۵".

دجابر رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه نبی کریم ﷺ به تلاوت په دي طریقه کولو: «واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى» یعنی واتخذوا په صیغي دامر سره.

﴿ عَنْ جَابِرٍ رضی الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَرَأَ (وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى) ﴾ په ﴿ اتخذوا ﴾ کښ دوه قراءتونه دی یو په کسري د خاء سره په صیغه د امر، او هم دا د اکثر قرأت دي او په دي کښ د نافع او د ابن عامر قراءت ﴿ واتخَذوا ﴾ دي د خاء په فتحي سره. یعنی د ماضی صیغه (بذل)

والحديث اخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي: حسن صحيح، قاله المنذري

[۳۹۷۰](۲)حَدَّثَنَا مُوسَى يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ رَجُلاً قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَقَرَأَ فَرَفَعَ صَوْتَهُ بِالْقُرْآنِ فَلَمَّا أَصْبَحَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَرْحَمُ اللهُ فُلَانًا كَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ أَذْكَرَنِيهَا اللَّيْلَةَ كُنْتُ قَدْ أَسْقَطْتُهَا".

دام المومنین عائشه رضی الله عنها نه روایت دي فرمائی چه یوکس دمونځ دپاره دشپي پاڅیدو اوبه اوچت اوازي د قران کریم تلاوت شروع کړوکله چه سحرشونبي ﷺ اوفرمائیل الله تعالی دي په دي کس باندي رحم وکړي ډیرداسي آیاتونه ئي ماته رایادکړل کوم چه زما نه پاتي شوي وو.

قوله: ﴿ عَنْ عَائِشَةَ رضی الله عنها أَنَّ رَجُلاً قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يقرأ فَرَفَعَ صَوْتَهُ بِالْقُرْآنِ فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم« يَرْحَمُ اللهُ فُلاَنًا كَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ أَذْكَرَنِيهَا اللَّيْلَةَ كُنْتُ قَدْ أَسْقَطْتُهَا »﴾ په اکثر نسخو کښ دلته داسي دی ﴿ کائن من آية ﴾..... او په یو نسخه کښ ﴿ کای ﴾ دي دا حدیث په کتاب الصلوة کښ تیر شوي دي، او هلته د دي خبري حواله هم مونږ ورکړي ده، او هلته مونږ دا تشریح هم کړي ده چه په کتاب الحروف والقراءة کښ دا حدیث ولي راځی چه د هغي خلاصه دا ده چه مصنف رحمه الله دي حدیث لره راوړلو سره دا بیانول غواړی چه په دي حدیث کښ لفظ د کائن ذکر شوي دي او دا لفظ په قرآن کریم کښ هم یو ځائي کښ راغلي دي فی قوله تعالی ﴿ وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ ﴾ نو مصنف رحمه الله فرمائی چه په دي لفظ کښ اختلاف د قراءت دي د ﴿ کائن من نبی ﴾ او د ﴿ کای من نبی ﴾ چونکه دا لفظ په حدیث کښ راغلي وو په دي وجه مصنف رحمه الله په کوم ځائي کښ چه په قرآن کریم کښ دا لفظ راغلي دي په هغي کښ د اختلاف قراءت طرف ته اشاره کړي ده.

والحديث اخرجه البخاري ومسلم والنسائي، وقد تقدم في كتاب الصلوة، قاله المنذري

---

(۱): سنن الترمذي/الحج ۳۳ (۸۵۶)، سنن النسائي/الحج ۱۶۳ (۲۹۶۴)، سنن ابن ماجه/الإقامة ۵۶ (۱۰۰۸)، انظر حديث رقم: (۱۹۰۵)، (تحفة الأشراف: ۲۵۹۵) (صحيح)

(۲): انظر حديث رقم: (۱۳۳۱)، (تحفة الأشراف: ۱۶۸۷۷) (صحيح)

[۳۹۷۱]()حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا عُصَيْفٌ، حَدَّثَنَا مِقْسَمٌ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: "وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ سورة آل عمران آية" فِي قَطِيفَةِ حَمْرَاءَ، فُقِدَتْ يَوْمَ بَدْرٍ، فَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: لَعَلَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَهَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ سورة آل عمران آية إِلَى آخِرِ الآيَةِ"، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: يَغُلُّ مَفْتُوحَةُ الْيَاءِ.

دعبدالله بن عباس رضي الله عنهما نه روايت دي فرمائي چه دا ايت كريمه «وما كان لنبي أن يغل» ديوسورخادر په باره كښې نازل شوي دي كوم چه دغزوه بدر په وخ ورک شوي وو، دا خادر چه كله ورک شو، نوخلقووويل كيدي شي چه داخادر نبي عليه السلام اخستلي وي نوددوی په جواب كښې الله تعالى دا ايت كريمه نازل كړو.

قوله: ﴿قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ (وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ) فِي قَطِيفَةِ حَمْرَاءَ فُقِدَتْ يَوْمَ بَدْرٍ الخ﴾ دلته مقصود بالذكر لفظ ﴿يغل﴾ دي په دې كښ دويم قراءت ﴿يُغَل﴾ د مجهول په صيغې سره دي اى يوجد غالا..... والحديث اخرجه الترمذى، قاله المنذرى

[۳۹۷۲]()حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبَخَلِ وَالْهَرَمِ".

دانس بن مالک رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه نبى كريم عليه السلام اوفرمائيل: اې پروردګاره زه پناه باندې دكنجوسئ اودبودوالي نه پناه غواړم.

﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَالْهَرَمِ..... قال ابوداؤد: والبَخَل بفتح الباء والخاء﴾

د بخل لفظ په قرآن كريم كښ دير كرته راغلي دي، ﴿وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ﴾ (سورة النساء) ﴿وَيَأْمُرُونَ بِالْبُخْلِ﴾(سورة الحديد) نواشاره كول دى اختلاف د قراءت ته په دې تولوخاپونو كښ.

﴿بخل﴾ بفتح الباء والخاء او ﴿بخل﴾ په ضمې او سكون سره. والحديث اخرجه البخارى ومسلم والنسائي بطوله، قاله المنذري.

[۳۹۷۳]()حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ، عَنْ أَبِيهِ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ، قَالَ: كُنْتُ وَافِدَ بَنِي الْمُنْتَفِقِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، فَقَالَ: يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تُحْسِبَنَّ وَلَمْ يَقُلْ لَا تَحْسَبَنَّ".

دلقيط بن صبرة رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه زه دبني المنتفق دطرف نه نبى كريم عليه السلام ته په وفد كښې لاړم، اوحديث ئې بيان كړوچه چه رسول الله عليه السلام اوفرمائيل: «لا تحسبن» دسين په زير سره اولا تخت په زبردسين سره ئې ئې ونه وئيل

﴿عَنْ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ قَالَ كُنْتُ وَافِدَ بَنِي الْمُنْتَفِقِ - فَقَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- - « لاَ تَحْسِبَنَّ ». وَلَمْ يَقُلْ لاَ تَحْسَبَنَّ﴾

دا حديث په ابواب الوضوء كښ په باب الانتشار كښ تير شوي دي، مصنف رحمه الله دا وئيل

---

[1]: سنن الترمذي/تفسير سورة آل عمران ۱۷ (۳۰۰۹)، (تحفة الأشراف: ۶۴۸۷) (صحيح)

[2]: تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۸۸۸)، وقد أخرجه: مسند احمد (۱۱۳/۳، ۱۱۷)، انظر حديث رقم: (۱۵۴۰) (صحيح)

[3]: انظر حديث رقم: (۱۴۲)، (تحفة الأشراف: ۱۱۱۷۲) (صحيح)

غواړي چه دا لفظ ﴿ لا تحسبن ﴾ په قرآن کريم کښ هم راغلي دي ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ﴾ په دي کښ اختلاف د قراءت بيانول غواړي چه د سين په کسرې او فتحې دواړو باندې منقول دي. والحديث اخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه، قاله المنذري

[٣٩٧٤](حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "لَحِقَ الْمُسْلِمُونَ رَجُلًا فِي غُنَيْمَةٍ لَهُ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، فَقَتَلُوهُ وَأَخَذُوا تِلْكَ الْغُنَيْمَةَ فَنَزَلَتْ: وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا سورة النساء آية ٩٤ تِلْكَ الْغُنَيْمَةُ".

دعبدالله رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه مسلمانان ديوکس خواته اورسيدل څوک چه دخپلو چيلو ګډوسره وو دغه کس اووئيل السلام عليکم ليکن مسلمانانوهغه قتل کړو اودده چيل ئې بوتلي نوپه دي باره کښې دا ايت کريمه نازل شو«ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا» اوبيا ئې : تلک القيمة الفاظ اووئيل يعنى دالله تعالى سره ډير مال موجود دي.

﴿ فَنَزَلَتْ (وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا ﴾ په دي کښ دوه قراءتونه دي يو ﴿السلام ﴾ او بل ﴿ السلم ﴾ نافع او ابن عمرو او حمزه دي لره السلم لوستلي دي بغير د الف نه او نورو قاريانو په ﴿ السلام ﴾ سره لوستلي دي، او يو قراءت په دي کښ د سلم او بل د سلم هم منقل دي. (بذل)

[٣٩٧٥](حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ. ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ وَهُوَ أَشْبَهُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ: غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ سورة النساء آية ٩٥ وَلَمْ يَقُلْ سَعِيدٌ كَانَ يَقْرَأُ".

د زيد بن ثابت رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه نبي کريم ﷺ دايت : «غير أولي الضرر» دراپه پيش سره ، تلاوت کولو اوددينه مخکښې دايت کريمه دا حصه : «لا يستوي القاعدون من المؤمنين» پوري نازل شوي وو ، خو چه کله دأحکم خلقوته گران شونو غير اولي الضرر په زبردغير سره نازل شو.

﴿ كَانَ يَقْرَأُ (غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ) ﴾ په دي کښ لفظ د غير کښ د راء ضمه او فتحه دواړه لوستلي شوي دي.

[٣٩٧٦](حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: "قَرَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَالْعَيْنُ بِالْعَيْنِ".

---

[1]: صحيح البخاري/تفسير سورة النساء ١٧ (٤٥٩١)، صحيح مسلم/التفسير (٣٠٢٥)، (تحفة الأشراف: ٥٩٤٠)، وقد أخرجه: سنن الترمذي/تفسير القرآن النساء ٥ (٣٠٣٠) (صحيح)

[2]: تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ٣٧٠٩) (حسن صحيح)

[3]: سنن الترمذي/القراءات ١ (٢٩٢٩)، (تحفة الأشراف: ١٥٧٢)، وقد أخرجه: مسند احمد (٣/٢١٥) (ضعيف)

د انس بن مالک رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه نبی کریم ﷺ به «والعین بالعین» لوستلو یعنی العین په ضمي دنون سره.

﴿ وَالْعَيْنُ بِالْعَيْنِ ﴾ دي آیت کریمه ته اشاره ده ﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ ﴾ «العین» منصوب او مرفوع دواړو طریقو سره لوستلي شوي دي. والحدیث اخرجه الترمذي، قاله المنذري.

[۳۹۷۷] (۱) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ﴾".

دانس بن مالک رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه نبی کریم و به دا آیت کریمه «وکتبنا علیهم فیها أن النفس بالنفس والعین بالعین» لوستودوون ،، په ضمي سره.

[۳۹۷۸] (۲) حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ مَرْزُوقٍ، عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ سَعْدٍ الْعَوْفِيِّ، قَالَ: "قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ سورة الروم آية ٥٤، فَقَالَ: مِنْ ضُعْفٍ، فَرَأَتْهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا قَرَأْتُهَا عَلَيَّ، فَأَخَذَ عَلَيَّ كَمَا أَخَذْتُ عَلَيْكَ".

دعطیه بن سعد عوفی رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه ما آیت کریمه: «الله الذي خلقکم من ضعف» دعبدالله بن عمر په وړاندي د یوض ،، په زبر سره ولوستو ، اوهغه من ضعف دض په پیش سره ولوستو اوماهم دنبی ﷺ په وړاندي داسي لوستلي وو لکه څنګه چه تازماپه وړاندي ولوستو اونبی ﷺ هم زما مواخذه کړیوه لکه څنګه چه ما ستا مواخذه وکړله.

﴿قَرَأْتُ عند عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ (اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ) فَقَالَ (مِنْ ضُعْفٍ)﴾

عطیه عوفی فرمائی چه ما یو ورځ د عبدالله بن عمر رضی الله عنهما مخکښ دا آیت کریمه اولوستلو د ﴿ ضَعف ﴾ په فتحي سره نو هغوی د دي اصلاح اوکړه په ﴿ ضُعف ﴾ سره، او وي فرمائیل چه ما هم دا آیت کریمه د رسول الله ﷺ مخکښ هم دغه شان لوستلي وو نو رسول الله ﷺ زما اصلاح اوکړه څنګه چه ما ستا اوکړه. د دي نور تفصیل دي په بذل کښ اوکتلي شي.

[۳۹۷۹] (۳) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقُطَعِيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدٌ يَعْنِي ابْنَ عَقِيلٍ، عَنْ هَارُونَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مِنْ ضَعْفٍ".

دابوسعید خدری رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه نبی ﷺ دا آیت کریمه (من ضعف) په ضمي سره ولوستو.

[۳۹۸۰] (۴) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ، عَنْ أَسْلَمَ الْمِنْقَرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، قَالَ: قَالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ: "بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْتَفْرَحُوا"، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: بِالتَّاءِ.

---

[۱]: انظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ۱۵۷۲) (ضعیف)

[۲]: سنن الترمذي/القراءات سورة الروم ٤ (۲۹۳۶)، (تحفة الأشراف: ۷۳۳٤)، وقد أخرجه: مسند احمد (۵۸/۲) (حسن)

[۳]: تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ٤۲۱۱) (حسن)

[۴]: تفرد به أبوداود، (تحفة الأشراف: ۵۷)، وقد أخرجه: مسند احمد (۱۲۳/۵) (حسن صحیح)

دعبدالرحمن بن ابزی رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه اوي بن کعب نه به دا ایت کریمه : «بفضل الله وبرحمته فبذلك فلتفرحوا» داسي لوستو ، امام ابوداؤد وائی چه په تاء سره.

قوله: ﴿ قَرَأَ ﴿بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْتَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا تَجْمَعُونَ﴾ ﴾ دلته په دوارو لفظونو کښ اختلاف د قراءت دي ﴿ فلیفرحوا ﴾ قراءة متواتره دي په یاء سره او فلتفرحوا قراءت غیر متواتره دي مشهوره یا شاذه، هم دغه شان ﴿ تجمعون ﴾ کښ دواړه قراءتونه دی، د ابن عامر په قراءت کښ ﴿ تجمعون ﴾ په تاء سره او باقی قراءة ﴿ مما یجمعون﴾ په یاء سره. (بذل)

[۳۹۸۱](*) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ الْأَجْلَحِ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُبَيٍّ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ: ﴿بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْتَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا تَجْمَعُونَ﴾".

عبدالرحمن بن ابزي دخپل پلار او د ابوبی بن کعب رضی الله عنه نه روایت کوی فرمائی چه نبی کریم و ته دا ایت کریمه : «بفضل الله وبرحمته فبذلك فلتفرحوا» داسي لوستلو.

[۳۹۸۲](*) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ: "أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ: ﴿إِنَّهُ عَمِلَ غَيْرَ صَالِحٍ﴾".

داسماء بنت یزید رضی الله عنها نه روایت دي فرمائی چه دنبی کریم نه مې اوریدلی دی چه دا ایت کریمه : «إنه عمل غیر صالح» په دي طریقي سره ولوستو.

﴿ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- يَقْرَأُ ﴿إِنَّهُ عَمِلَ غَيْرَ صَالِحٍ﴾ ﴾

یعنی په سورة هود کښ ﴿ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ ﴾ یعنی ﴿ عَمِلَ ﴾ په صیغه د ماضی او ﴿ غَيْرَ صالح ﴾ منصوب بناء بر مفعولیت، او دویم قراءت په دي کښ د ﴿ عَمَلٌ ﴾ رفع لام مع التنوین او د غیر راء مرفوع په اول صورت کښ د ﴿ انه ﴾ ضمیر به د ابن طرف ته راجع وی، او په دویم صورت کښ به د سوال طرف ته راجع وی چه ستا دپاره د خپل بچی د نجات سوال کول عمل غیر صالح دي.

په بذل کښ لیکلي دی د آول قرآءت په بآره کښی : ﴿ وهذه قراءة الکسائی وهی قراءة النبی ﷺ روی عن عائشة اسماء بنت یزید وام سلمة رضی الله عنهن ﴾ وقرا الباقون بفتح المیم ﴿ دویم قراءت د باقی قاریانو دي. والحدیث اخرجه الترمذی، قاله المنذری....

[۳۹۸۳](*) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ الْمُخْتَارِ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، قَالَ: "سَأَلْتُ أُمَّ سَلَمَةَ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ﴾ سورة هود آية ٤٦؟ فَقَالَتْ: قَرَأَهَا: ﴿إِنَّهُ عَمِلَ غَيْرَ صَالِحٍ﴾.". قَالَ أَبُو دَاوُد: وَرَوَاهُ هَارُونُ الْعَتَكِيُّ، وَمُوسَى بْنُ خَلَفٍ، عَنْ ثَابِتٍ، كَمَا قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ.

(*): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ٥٧) (حسن صحيح)

(*): سنن الترمذي/القراءات سورة هود ٢ (٢٩٣١)، (تحفة الأشراف: ١٥٧٦٨)، وقد أخرجه: مسند احمد (٦/٢٩٤، ٣٢٢، ٤٥٤، ٤٥٩، ٤٦٠) (صحيح)

(*): سنن الترمذي/القراءات سورة هود ٢ (٢٩٣٢)، (تحفة الأشراف: ١٥٧٦٨) (صحيح)

د شهر بن حوشب ﷺ نه روایت دي فرمائي چه دام سلمه ﷺ نه می تپوس اوکړو چه نبی علیه السلام به دا ایت کریمه: «إنه عمل غير صالح» څنګه لوستلو؟ نوهغې اووئیل داسې به ئې لوستو«إنه عمل غير صالح»، امام ابو داود فرمائي دا روایت هارون نحوي دموسی بن خلف نه اوهغه د ثابت نه د عبدالعزیز د روایت په شان نقل کړي دي.

﴿عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ سَأَلْتُ أُمَّ سَلَمَةَ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- - يَقْرَأُ هَذِهِ الآيَةَ (إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ) فَقَالَتْ قَرَأَهَا (إِنَّهُ عَمِلَ غَيْرَ صَالِحٍ)﴾

دا دویم روایت د ام سلمه ﷺ نه روایت کړي شوي دي او رومبي د اسماء بنت یزید ﷺ وو، او د دواړو نه روایت کونکي شهر بن حوشب دي، خو په اول طریق کښ روایت حماد عن ثابت عن شهر دي، او په دویم کښ عبدالعزیز عن ثابت دي.

د قال ابوداوٗد تشریح:

﴿قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ هَارُونُ النَّحْوِيُّ وَمُوسَى بْنُ خَلَفٍ عَنْ ثَابِتٍ كَمَا قَالَ عَنْدُ الْعَزِيزِ﴾ مصنف ﷺ فرمائي چه اکثرو راویانو داسې روایت کړې دي ځنګه چه عبدالعزیز یعنی ﴿سالت ام سلمة الخ﴾ د دواړو روایتونو په سیاق کښ هم فرق دي او د راویه حدیث صحابیه په نوم کښ هم فرق دي. یو ځائي کښ اسماء بنت یزید دي او په بل ځائي کښ د هغې په ځائي ام سلمه ﷺ دي..... امام ترمذی ﷺ هم په دواړو سیاقو سره حدیث نقل کړي دي، د هغوی د کلام نه هم دا معلومیږي چه اکثر راویانو دا حدیث په لفظ د ام سلمه ﷺ ذکر کړي دي پس هغه فرمائي ﴿قد رواه غير واحد عن ثابت البناني نحو هذا (يعني عن شهر بن حوشب عن ام سلمة) وقد وروى هذا الحديث أيضا عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد﴾ بیا د دې نه روسته امام ترمذی د خپل استاد عبد بن حمید نه نقل کړی دی چه دا اسماء بنت یزید ام سلمه انصاریه ده او دا چه دواړه احادیث زما په نزد یو دی. یو روایت کښ نوم ذکر شوي دي د دې نه مراد ام المومنین نه ده بلکه ام سلمه انصاریه مراد ده د چا نوم چه اسماء بنت یزید دي په یو کښ ئې نوم ذکر دي او په بل کښ ئې کنیت. خو دا رائي د امام ترمذی ﷺ د استاد عبد بن حمید ده امام ترمذی ﷺ په دې کښ خپله هیڅ رائي نه ده ظاهر کړې خو د امام ابوداؤد ﷺ دکلام نه معلومیږي چه دا د راویانو اختلاف دي او ترجیح هغوی ام سلمه ﷺ ته ورکړي ده د راویانو د کثرت د وجې نه، او حضرت هم په بذل المجهود کښ د ام سلمه د نوم سره ام المومنین لیکلې دي ګویا د ماتن او شارح د دواړو په رائي کښ دا دواړه نومونه بیل بیل دی، والله تعالی اعلم

[۳۹۸۴] (حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا عِيسَى، عَنْ حَمْزَةَ الزَّيَّاتِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَعَا بَدَأَ بِنَفْسِهِ، وَقَالَ: "رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْنَا وَعَلَى مُوسَى لَوْ صَبَرَ لَرَأَى مِنْ صَاحِبِهِ الْعَجَبَ، وَلَكِنَّهُ قَالَ: إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ

[1]: سنن الترمذي/القراءات الكهف ٣ (٢٩٣٣)، الدعوات ٩ (٣٣٨٥)، (تحفة الأشراف: ٤١)، وقد أخرجه: صحيح البخاري/العلم ٤٤ (١٢٢)، أحاديث الأنبياء ٢٧ (٣٤٠٠)، تفسير القرآن ٢ (٤٧٢٥)، صحيح مسلم/الفضائل ٤٦ (٢٣٨٠) (صحيح) دون قوله: "ولكنه قال..."

بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي سورة الكهف آية ۷۶، طَوَّلْتَ عَمْرَهُ".

سعید بن جبیر او عبدالله ابن عباس او ابی بن کعب رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی کله چه به نبی علیه السلام دعا غوښتله نو اول به ئې دخان دپاره دعاوغوښتله داسې به ئې فرمائیل په مونږدي دالله رحمت وي اوپه موسی دي دالله رحمت وي که چرې هغه دصبرنه کار اخستې وي نوهغه ډیرې ناشناخبرې لیدلې وي لیکن هغه داسې اووئیل «إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني» په دي ایت کریمه کښې حمزه من لدني په تشدید سره وائي.

﴿عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا دَعَا بَدَأَ ...الخ﴾

ابی بن کعب رضی الله عنه فرمائی چه د رسول الله علیه السلام عادت مبارک دا وو (که د بل دپاره په دعاء کول مقصود وؤ) نو د خپلې دعاء ابتداء به ئې د خان نه کوله (لکه چه د وړاندي حدیث نه معلومیږي هغه دا چه) رسول الله علیه السلام اوفرمائیل په مونږ او موسی علیه السلام باندي دي د الله پاک رحمت وي که موسی علیه السلام صبر کړي وي ،یعنی که د خضر علیه السلام نه ئې بار بار تپوسونه نه کول نو معلومه نه ده چه څه عجیبه عجیبه خبرې به مخې ته راغلې وي.

﴿ وَلَكِنَّهُ قَالَ (إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلاَ تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي) ». ...الخ﴾

﴿ طول ﴾ د دي تعلق د لدنی سره دي او ﴿ طول ﴾ په معنی د شدد وثقل... لکه چه روستو روایت کښې راځی، او هم دغه شان د ترمذی په روایت کښې دي هم په دي حدیث کښې ﴿ انه قراء قد بلغت من لدنی علرا ﴾ مثقلة او په دي کښې په دویم قراءت کښې ﴿ من لدنی ﴾ دي د نون په تخفیف سره ، حضرت په بذل المجهود کښې د دي شرح داسې کړې ده او دا احقر عرض کوی چه ﴿ فلا تصاحبني ﴾ کښې قراءت د ﴿ فلا تصحبنی ﴾ هم دي، پس په بذل کښې دی قال ابن رسلان قراء عیسی ویعقوب فلا تصحبنی... مضارع 'صحب' پس کیدي شی چه د ﴿ طولها حمزة ﴾ نه هم دا مراد وی بلکه وئیلې کیدي شی چه هم دا زیاته ظاهره ده ځکه چه که د دي تعلق د ﴿ لدنی ﴾ سره وي نو بیا آیت کریمه لږه د شاته نه ذکر کولو ته څه حاجت وو، خو د دي نه روستو چه کوم روایت راروان دي چه د هغې الفاظ دا دي ﴿ انه قراءها قد بلغت من لدنی ﴾ وثقلها..... ددي تعلق د لدنی سره هم دي ځکه چه د تثقیل معنی تشدید راځی، او د تطویل زیاته مناسب معنی د الف زیادت دي کوم چه په ﴿ فلا تصاحبنی ﴾ کښې مونږلې شی.....

فتامل..... والحديث اخرجه الترمذي والنسائي، قاله المنذري.

[۳۹۸۵](*) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْعَنَزِيُّ، حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْجَارِيَةِ الْعَبْدِيُّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أَنَّهُ قَرَأَهَا قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي سورة الكهف آية ۷۶، وَثَقَّلَهَا".

دعبدالله بن عباس او ابي بن کعب رضی الله عنه نه روایت دي چه نبی علیه السلام د من لدني تلاوت وکړو اور ن ، ئې په تشدید سره ولوستو.

تنبیه : د ترمذی په روایت کښې ﴿ قد بلغت من لدنی علرا ﴾ مثقلة د لاندې بین السطور

(*): تنظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ٤٢) (ضعيف)

لیکلی دی ﴿ یعنی بضم ذال خوانده، واین به نسبت سکون مثقل است اه ﴾ گویا د مثقله تعلق، د ﴿ عذرا ﴾ سره دی خو دا په دې باندې موقوف دي چه په ﴿ عذرا ﴾ کښ یو قرأت په ضم د ذال سره هم وی..... ﴿ عذرا ﴾.....

[۳۹۸۶]()حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعِصْيِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ، حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ أَوْسٍ، عَنْ مِصْدَعٍ أَبِي يَحْيَى، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: "أَقْرَأَنِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ كَمَا أَقْرَأَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ سورة الكهف آية ۸۶ مُخَفَّفَةً".

مصدع ابویحیی وائی دابن عباس نه می اوریدلی دی چه فرمائیل ئی اوبی بن کعب زماپه وراندې ددې آیت کریمه : ﴿في عين حمئة﴾ داسې تلاوت وکړو لکه څرنګه چه نبی ﷺ مونږ ته کړې دې دشد نه بغیر.

﴿ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ أَقْرَأَنِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ كَمَا أَقْرَأَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ) مُخَفَّفَةً ﴾ او د څو احادیثو نه پس د ابوذر ﷺ په حدیث کښ راځی هغه فرمائی چه یو ځل چه کله نمر پریوتلو نو رسول الله ﷺ زما نه تپوس اوکړو ﴿هل تدری این تغرب هذه قلت الله ورسوله اعلم قال : فانها تغرب فی عین حامیة ﴾ د دې نه معلومه شوه چه په دې لفظ کښ دوه قراءتونه دی، حامیه په معنی د حارة..... او ﴿حمئة ﴾ په معنی د ﴿الطين الاسود ﴾ توره خټه او خاوره.....والحديث أخرجه الترمذی قاله المنذری وحدیث ابی ذر أخرجه البخاری ومسلم والترمذی والنسائی اتم منه، قاله المنذری.

[۳۹۸۷]()حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْفَضْلِ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو النَّمَرِيَّ، أَخْبَرَنَا هَارُونُ، أَخْبَرَنِي أَبَانُ بْنُ تَغْلِبَ، عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ عِلِّيِّينَ لَيُشْرِفُ عَلَى أَهْلِ الْجَنَّةِ فَتُضِيءُ الْجَنَّةُ لِوَجْهِهِ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ، قَالَ: وَهَكَذَا جَاءَ الْحَدِيثُ دُرِّيٌّ مَرْفُوعَةُ الذَّالِ لَا تُهْمَزُ وَإِنْ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ لَمِنْهُمْ وَأَنْعَمَا".

د ابوسعید خدری ﷺ نه روایت دي فرمائی چه نبی ﷺ اوفرمائیل، البته دمقام علیین په خلقوکښې به یوکس جنت والاته وربښکاره شي اوددې دمخ درنرپه وجه به جنت داسې روښانه کړي لکه یوه پر قیدونکي ملغلره ، راوی والي په دې حدیث کښې لفظ د دري، د دال په ضې سره دي په زیر و زبر سره نه دي ، ابوبکر اوعمر ﷺ به هم ددغه کسانونه وي بلکه ددوینه به بهتروي.

﴿ إِنَّ الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ عِلِّيِّينَ لَيُشْرِفُ عَلَى أَهْلِ الْجَنَّةِ فَتُضِيءُ الْجَنَّةُ بِوَجْهِهِ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ ». قَالَ وَهَكَذَا جَاءَ الْحَدِيثُ « وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ لَمِنْهُمْ وَأَنْعَمَا ﴾

مضمون حدیث دا دی چه کوم جنتیان په علیین کښ وی یعنی د جنت په پورته درجه کښ نو چه کله به په هغوی کښ څوک د جنت لاندې درجې اوګوری نو به دې باندې به د پورته

---

[۱]: سنن الترمذي/القراءات سورة الكهف ۳ (۲۹۳٤)، (تحفة الأشراف: ٤٣) (ضعيف)

[۲]: تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ٤١٩٠)، وقد أخرجه: سنن الترمذي/المناقب ١٤ (٣٦٥٨)، سنن ابن ماجه/المقدمة ١١ (٩٦)، مسند احمد (٣/٥٠، ٦١) (ضعيف)

جنتیانو د مخونو په رنړا سره لاندې جنتونه روښانه شي، او د هغه پورته جنتیانو مخونه به لاندې جنتیانو ته داسې معلومیږي لکه څنګه چه پرقید ونکې ستوری دی، او بیا د دې نه روستو رسول الله ﷺ اوفرمائیل چه دا دواړه ابوبکر او عمر رضی اللہ عنہما به د هم دغه جنتیانو نه وی یعنی په پورته خلقو کښې، او د دې نه هم پورته.

امام ابوداؤد رحمہ اللہ فرمائی چه په دې حدیث کښې لفظ ﴿ درّی ﴾ په ضم د دال سره دي بغیر د همزه، اوپه دویم قرامت کښې چه هغې طرف ته مصنف اشاره کول غواړی، هغه ﴿دِرّی﴾ په کسرې د دال او همزه سره چه کم ماخوذ دي، د﴿ دَرء ﴾ چه د هغې معنی د دفع کولو ده، او په اول صورت کښې به دا نسبت وی ﴿ در ﴾ طرف ته چه د هغې معنی ملغلره ده.

والحدیث اخرجه الترمذی وابن ماجه، وقال الترمذی حسن، ولیس فی حدیثهما تقیید الکلمة، قاله المنذری.

[۳۹۸۸]()حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ الْحَكَمِ النَّخَعِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو سَبْرَةَ النَّخَعِيُّ، عَنْ فَرْوَةَ بْنِ مُسَيْكٍ الْغُطَيْفِيِّ، قَالَ: "أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَخْبِرْنَا عَنْ سَبَإٍ مَا هُوَ أَرْضٌ أَمِ امْرَأَةٌ؟ فَقَالَ: "لَيْسَ بِأَرْضٍ وَلَا امْرَأَةٍ وَلَكِنَّهُ رَجُلٌ وَلَدَ عَشَرَةً مِنَ الْعَرَبِ فَتَيَامَنَ سِتَّةٌ وَتَشَاءَمَ أَرْبَعَةٌ"، قَالَ: عُثْمَانُ الْغَطَفَانِيُّ مَكَانَ الْغُطَيْفِيِّ، وَقَالَ: حَدَّثَنَا: الْحَسَنُ بْنُ الْحَكَمِ النَّخَعِيُّ.

د فروه بن مسیک الغطیفی رضی اللہ عنہ نه روایت دي فرمائی چه زه دنبی ﷺ په خدمت کښې حاضر شوم او پوره حدیث ئې بیان کړو چه په خلقو کښې یوکس ووئیل اي دالله رسوله خبر راکړه مونږ ته دسبا په باره کښې چه داځه شي دي ایا دا کومه زمکه ده اوکه ښځه ده؟ نبی ﷺ اوفرمائیل سبا نه دزمي نوم دي اونه دښځې نوم دي بلکه دا دیوداسي عرب سړي نوم دي دچاچه لس خامن وو په دوی کښې شپږو په یمن کښې اوسیدل اختیارکړل او څلورو په شام کښې بیاپه مزه مزه ددوی په اولاد کښې اضافه وشوه اودسبانه یوقوم جوړ شو، دعثمان په روایت کښې دغطیفي په ځائې باندې غطفاني ذکرشوي دي او دائې هم اووئیل چه دا حدیث مونږ ته حصین بن حکم نقعي بیان کړي دي.

قوله:﴿فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنَا عَنْ سَبَإٍ مَا هُوَ أَرْضٌ أَمِ امْرَأَةٌ الخ ﴾

یو سړی د رسول الله ﷺ نه تپوس اوکړو چه یا رسول الله ﷺ! د سبا په باره کښې مونږ ته خبر راکړئ چه هغه څه دی د یو ځائې نوم دي او که د زنانه؟ رسول الله ﷺ اوفرمائیل : نه د زمکې نوم دي او نه د زنانه، بلکه دا یو عرب سړي وو د چا چه لس خامن شوي وو چه په هغې کښې شپږ یمن ته لاړل او هلته آباد شو او څلور شام ته لاړل، مصنف رحمہ اللہ دا روایت مختصرا ذکر کړي دي او اختصار طرف ته ئې اشاره په خپل قول ﴿ فلذکر الحدیث﴾ سره کړي ده، روایت مفصله په ترمذی کښې دي چه د هغې په آخر کښې دی : ﴿ وانزل فی سبا ما انزل ﴾ او د سبا په باره کښې په سورة سبا کښې دا آیت کریمه ذکر شوي دي : ﴿ لقد کان لسباء فی

[1] سنن الترمذي/تفسير القرآن سورة سبأ ١ (٣٢٢٢)، (تحفة الأشراف: ١١٠٢٣) (حسن صحيح)

مسکنهم اية ﴾ په لفظ سبا کښ قراءت مختلف دی، ﴿ لسباء ﴾ په (تنوین همزې سره) او (لسباء) (بغیر د تنوین نه) او لسباء (په سکون د همزه سره).

والحدیث اخرجه الترمذي، وقال غریب، قاله المنذري.

[۳۹۸۹](۰) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَبُو مَعْمَرٍ الْهُذَلِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ إِسْمَاعِيلُ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رِوَايَةً فَذَكَرَ حَدِيثَ الْوَحْيِ قَالَ فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: "حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ سورة سبأ آية ۲۳".

د ابوهریره رضی الله عنه نه روایت دي چه هغه دوحي حدیث بیان کړو او وئې فرمائیل دا هغه خبره ده کوم چه الله تعالی په دي قول: «حتی إذا فزع عن قلوبهم») کښې ذکرشوي ده یعنی هغوی په راوغین سره ولوستل لیکن اکثرو قاریانو زاو غین لوستلې دي او مشهور قرءت هم داسې دي.

قوله: ﴿قَالَ فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى (حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ)﴾

یعنی تفزیع د باب تفعیل نه د ماضی مجهول صیغه، بل قراءت په دي کښ ﴿فزع﴾ دي په تخفیف سره د مجرد نه، والحدیث اخرجه البخاري والترمذي وابن ماجه بتمامه، قاله المنذري.

[۳۹۹۰](۰) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ النَّيْسَابُورِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ، سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ يَذْكُرُ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: "قِرَاءَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَلَى قَدْ جَاءَتْكِ آيَاتِي فَكَذَّبْتِ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتِ وَكُنْتِ مِنَ الْكَافِرِينَ". قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هَذَا مُرْسَلُ الرَّبِيعِ لَمْ يُدْرِكْ أُمَّ سَلَمَةَ.

دام سلمه رضی الله عنها نه روایت دي فرمائی چه نبی کریم صلی الله علیه وسلم به دا ایت کریمه: «بلی قد جاءتك آیاتي فکذبت بها واستکبرت وکنت من الکافرین») داسې لوستلو، امام ابوداؤد فرمائی داحدیث مرسل دي ځکه چه دربیعه اوریدل دام سلمه نه ثابت نه دي.

قوله: ﴿بَلَى قَدْ جَاءَتْكِ آيَاتِي فَكَذَّبْتِ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتِ وَكُنْتِ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾

په ځلورو واړو ځایونو کښې د مونث په صیغه سره نفس ته خطاب کولو سره چه مونث سماعی دي او په دي کښ دویم قراءت هم هغه دي کوم چه زمونږ او ستاسو قراءت دي یعنی د مخاطب مذکر په صیغه سره.

[۳۹۹۲](۰) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ ابْنُ حَنْبَلٍ: لَمْ أَفْهَمْهُ جَيِّدًا، عَنْ صَفْوَانَ، قَالَ ابْنُ عَبْدَةَ ابْنُ يَعْلَى، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: "سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقْرَأُ: وَنَادَوْا يَا مَالِكُ سورة الزخرف آية ۷۷"، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: يَعْنِي بِلَا تَرْخِيمٍ.

صفوان بن یعلی دخپل پلارنه روایت کوی فرمائی چه مادنبی صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی دی چه په ممبرئې فرمائیل: «ونادوا یا مالك») امام ابوداؤد وائی دترخیم نه بغیره.

---

[۱]: صحیح البخاري/تفسیر سورة الحجر ۱ (۴۷۰۱)، التوحید ۳۲ (۷۴۸۱)، سنن الترمذي/التفسیر ۳۵ (۳۲۲۳)، سنن ابن ماجه/المقدمة ۱۳ (۱۹۴)، (تحفة الأشراف: ۱۴۲۴۹) (صحیح)

[۲]: تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۱۸۵۰) (ضعیف الإسناد)

[۳]: صحیح البخاري/بدء الخلق ۷ (۳۲۳۰)، وتفسیر القرآن ۱ (۴۲۶۶)، صحیح مسلم/الجمعة ۱۳ (۸۷۱)، سنن الترمذي/الجمعة ۱۳ (۵۰۸)، (تحفة الأشراف: ۱۱۸۳۸)، وقد أخرجه: مسند احمد (۲۲۳/۴) (صحیح)

﴿ سَمِعْتُ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- عَلَى الْمِنْبَرِ يَقْرَأُ (وَنَادَوْا يَا مَالِكُ)﴾

د دې نه پس داسې دی ﴿ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ ﴾ په سورة زخرف کښ په یا مالک کښ دوه قراتونه نور دی، یو په ترخیم سره یعنی یا مال..... په ضم د لام سره او یا مال په کسري د لام سره....

د آیت کریمه مفهوم دا دی چه جهنمیان به ټول یو ځای شی او د جهنم داروغه ته به درخواست اوکړی چه الله پاک ته زمونږ سفارش اوکړه چه هغه دې مونږ ته مرګ راکړی نو د هغه ځائې نه به ورته جواب ملاؤ شی چه ﴿ انکم ماکثون ﴾ چه تاسو به هم دلته اوسیږئ، د ترمذی په روایت کښ دی چه دا جواب به هغوی ته د زر کالو د انتظار نه پس ملاویږی.... اعاذنا الله منها. والحدیث اخرجه الترمذي والنسائي، قاله المنذري

[٣٩٩٣](١) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ، أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: "أُقْرِئَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي أَنَا الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ".

دعبدالله بن یزید ﷺ نه روایت دې فرمائی چه نبي کریم ﷺ ماته دا آیت کریمه "إني أنا الرزاق ذو القوة المتين" داسې ولوستو.

قوله: ﴿إِنِّي أَنَا الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴾

دا قراءت غیر متواتر دې، او قراءت متواتره ﴿ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴾ والحدیث اخرجه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي، حسن صحیح، قاله المنذري.

[٣٩٩٤](١) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَؤُهَا: فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ سورة القمر آية ١٥ يَعْنِي: مُثَقَّلًا"، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: مَضْمُومَةَ الْمِيمِ مَفْتُوحَةَ الدَّالِ مَكْسُورَةَ الْكَافِ.

دعبدالله ﷺ نه روایت دې فرمائی چه نبی کریم ﷺ ماته دا آیت کریمه ﴿فهل من مدکر﴾ داسې ولوستو، امام ابوداؤد فرمائی په ضمي دمیم سره او په فتح د دال اوکسري د کاف سره. ﴿أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يَقْرَؤُهَا (فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ) ﴾ او دویم قراءت په دې کښ (مذکر) دې په ذال معجمه سره، او مدکر په اصل کښ مذتکر وو اول تاء په دال سره بدله کړې شوه ﴿ لتقارب مخرجيهما ﴾ بیا ذال لره په دال سره بدلولو سره ادغام اوکړې شو. والحدیث اخرجه الترمذي والنسائي، قاله المنذري.

[٣٩٩٥](١) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الذِّمَارِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: "رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ: أَيَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ".

---

(١): سنن الترمذي/القراءات سورة الذاريات ٨ (٢٩٤٠)، (تحفة الأشراف: ٩٣٨٩)، وقد أخرجه: مسند احمد (١/٣٩٤، ٤١٨، ٤٣٩٧) (صحيح)

(٢): صحيح البخاري/أحاديث الأنبياء ٣ (٣٣٤١)، وتفسير القرآن ٢ (٤٨٧٤)، صحيح مسلم/المساقرين ٥٠ (٨٢٣)، سنن الترمذي/القراءات سورة القمر ٥ (٢٩٣٧)، (تحفة الأشراف: ٩١٧٩)، وقد أخرجه: مسند احمد (١/٣٩٥، ٤٠٦، ٤١٣، ٤٣١، ٤٣٧، ٤٦١) (صحيح)

(٣): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ٣٠٢٦) (ضعيف الإسناد)

دجابر رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه نبی کریم ﷺ به دا آیت کریمه: ﴿یحسب أن ماله أخلده﴾ داسي لوستو.

﴿سَمِعْتُ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- يَقْرَأُهَا (فُرُوحٌ وَرَيْحَانٌ)﴾ دا قراءت غیر متواتره دي یعنی په ضمي د راء سره او قراءت متواتره په فتحي سره دي، ﴿فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ﴾ ﴿رَأَيْتُ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- يَقْرَأُ (أَيَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ)﴾ په دي کښ نسخي مختلف دی په بعضو کښ هم دغه شان دی په همزي د استفهام سره، او په بعضو کښ ﴿یحسب﴾ بغیر د همزي نه، او هم دا نسخه صحیح ده، ځکه چه په دي آیت کریمه کښ ﴿ایحسب﴾ په همزي سره د چا قراءة هم نه دي بلکه په دي کښ اختلاف د قراءت صرف په کسره د سین او د فتح دسین دي.

[۳۹۹۶] (*) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ "عَمَّنْ أَقْرَأَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَيَوْمَئِذٍ لاَ يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ ۲۵ وَلاَ يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ ۲۶ سورة الفجر آية ۲۵-۲۶"، قَالَ أَبُو دَاوُد: بَعْضُهُمْ أَدْخَلَ بَيْنَ خَالِدٍ وَأَبِي قِلَابَةَ رَجُلاً.

د ابوقلابه نه روایت دي فرمائی چه ما دا ایت کریمه: ﴿فیومئذ لا یعذب عذابه أحد ۞ ولا یوثق وثاقه أحد﴾ په دي طریقي سره دداسي کس نه اوریدلی دی چاچه درسول الله ﷺ نه اوریدلي دي. امام ابوداؤد وائی چه بعض محدثینو خالد اودابوقلابه په مینځ کښي یوبل راوی هم داخل کړي دي.

﴿فَيَوْمَئِذٍ لاَ يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلاَ يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ﴾ یعنی دواړه ځایه فعل مجهول، او په دویم قراءت کښ په دي کښ ﴿لا یعذب﴾ او ﴿لا یوثق﴾ په صیغه د معروف سره دي.

[۳۹۹۷] (*) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، قَالَ: "أَنْبَأَنِي مَنْ أَقْرَأَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ مَنْ أَقْرَأَهُ مَنْ أَقْرَأَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَيَوْمَئِذٍ لاَ يُعَذِّبُ سورة الفجر آية ۲۵"، قَالَ أَبُو دَاوُد: قَرَأَ عَاصِمٌ، وَالْأَعْمَشُ، وَطَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ، وَأَبُو جَعْفَرٍ يَزِيدُ بْنُ الْقَعْقَاعِ، وَشَيْبَةُ بْنُ نَصَّاحٍ، وَنَافِعُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَثِيرٍ الدَّارِيُّ، وَأَبُو عَمْرِو بْنُ الْعَلاَءِ، وَحَمْزَةُ الزَّيَّاتُ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ، وَقَتَادَةُ، وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَمُجَاهِدٌ، وَحُمَيْدٌ الْأَعْرَجُ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ لاَ يُعَذِّبُ وَلاَ يُوثِقُ إِلاَّ الْحَدِيثَ الْمَرْفُوعَ فَإِنَّهُ يُعَذِّبُ بِالْفَتْحِ.

د ابوقلابه نه روایت دي فرمائی چه ماته دا آیت کریمه: ﴿فیومئذ لا یعذب﴾ یوداسي کس اورولي دي چاته چه رسول الله ﷺ اورولي وو چه: ﴿فَيَوْمَئِذٍ لا يُعَذِّبُ﴾ (په مجهول صیغي سره) دي، ابوداؤد وائی عاصم، اعمش، طلحة بن مصرف، ابوجعفر یزید بن القعقاع، شیبة بن نصّاح، نافع بن عبد الرحمن، عبد الله بن کثیر الداري، أبو عمرو بن العلاء، حمزة الزیّات، عبد الرحمن الاعرج، قتادة، حسن بصري، مجاهد، حمید أعرج، عبدالله بن عباس، عبد الرحمن بن أبي بکر (لَا يُعَذِّبُ وَلَا يُوثِقُ) (معروف صیغي سره) وئیلي دي، خوپه

(*): تفرد به أبوداود، (تحفة الأشراف: ۱۵۶۰۸)، وقد أخرجه: مسند احمد (۷۱/۵) (ضعیف الإسناد)

(*): انظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ۱۵۶۰۸) (ضعیف الإسناد)

مرفوع روایت کښې (يُعَذِّبُ) (د ذال فتحې سره) دي.

[٣٩٩٨](*) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي عُبَيْدَةَ حَدَّثَهُمْ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَعْدٍ الطَّائِيِّ، عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: "حَدَّثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا ذَكَرَ فِيهِ جِبْرِيلَ وَمِيكَالَ، فَقَالَ جِبْرَائِيلُ، وَمِيكَائِيلُ"، قَالَ أَبُو دَاوُد: قَالَ خَلَفٌ: مُنْذُ أَرْبَعِينَ سَنَةً لَمْ أَرْفَعِ الْقَلَمَ عَنْ كِتَابَةِ الْحُرُوفِ مَا أَعْيَانِي شَيْءٌ مَا أَعْيَانِي جِبْرَائِيلُ، وَمِيكَائِيلُ.

دابوسعیدخدری (رض) روایت دي فرمائی چه رسول الله یوداسي حدیث بیان کړو چه دجبرائل اومیکائل علیهما السلام ذکر ئې په کښې اوکړو نبی ﷺ اوفرمائیل جبرائل او میکائل

قوله: ﴿ حَدَّثَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- حَدِيثًا ذَكَرَ فِيهِ « جِبْرَايِلَ وَمِيكَالَ ». فَقَرَأَ (جِبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ)﴾: په دي دواړو لفظونو یعنی جبرائیل او میکائیل د ابوداؤد په نسخو کښ ډیر اختلاف دي، په بذل کښ د ابن رسلان نه نقل کړي دی چه ماته هیڅ نقل په دې باره کښ نه دي ملاؤ شوي چه د رسول الله ﷺ تلفظ په دي دواړو کښ څه وو او اهل عرب په دې دواړو لفظونو کښ ډیر تصرف او تغیر کړي دي د ځیل عادت مطابق لکه چه په اسماء عجمیه کښ تغیر کړي دي، تردي چه په دې دواړو لفظونو کښ دیارلس لغتونه دی، خو په دې اصل چونکه لغت د قریش دي ځکه چه رسول الله ﷺ قریشی دې نو د دې تقاضه دا ده چه دا لفظ جبریل وی بکسر الجیم بروزن قندیل، ﴿ فانها لغة الحجاز وهی قراءة ابن عامر وابی عمرو ونافع وحفص، وقال حسان رضي الله عنه.... ﴾

وجبريل رسول الله فينا ... وروح القدس ليس له الكفاء

او د میکائیل په باره کښ هغوی لیکی چه هغه میکال دې بالقصر سره د حذف د همزې نه په وزن د مفعال اه (بذل) د ابوداؤد په بعض نسخو کښ دی چه خلف وائی چه د څلویښتو کالو نه زه په کتابت د حروفو کښ مشغول یم، چرته د یو لفظ کتابت هم زه نه یم عاجز کړې خنګه چه زه جبرائیل او میکائیل عاجز کړم.

په دي دیارلسو لغتونو کښ خو دولس په حرف لام سره دی او دیارلسم لغت د لام په ځائې په نون سره دي، جبراین.....

[٣٩٩٩](*) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ، حَدَّثَنَا بِشْرٌ يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَازِمٍ، قَالَ: ذَكَرَ كَيْفَ قِرَاءَةُ جِبْرَائِيلَ، وَمِيكَائِيلَ عِنْدَ الْأَعْمَشِ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ سَعْدٍ الطَّائِيِّ، عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: "ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاحِبَ الصُّورِ، فَقَالَ: عَنْ يَمِينِهِ جِبْرَائِيلُ وَعَنْ يَسَارِهِ مِيكَائِيلُ".

دمحمدبن حازم رحمه الله نه روایت دي فرمائی چه داعمش په وراندې ددې خبرې ذکروشو چه دجبریل اومیکائیل (علیهما السلام) قرءت خنګه دي؟ نومونږ ته اعمش دسعید الطائي نه اوهغه دعطیه عوفي نه اوهغه دابوسعید خدری نه حدیث بیان کړو چه نبی ﷺ دهغه فرشتي ذکر وکړو دکوي سره چه شپیلئ ورسره ده او ولاړه ده نبی ﷺ اوفرمائیل دهغې

(*): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ٤٢٠٥)، وقد أخرجه: مسند احمد (٩/٣) (ضعيف الإسناد)

(*): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ٤٢٠٥) (ضعيف)

[٤٠٠٠](*) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَرُبَّمَا ذَكَرَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: "كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ يَقْرَءُونَ: مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ سورة الفاتحة آية ٣ وَأَوَّلُ مَنْ قَرَأَهَا مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ. مَرْوَانُ"، قَالَ أَبُو دَاوُد: هَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ وَالزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ.

سعید بن مسیب فرمائی چه رسول کریم ﷺ او ابوبکر صدیق ، عمر فاروق او عثمان ﷺ به (مالک یوم الدین) تلاوت کولو اومروان د تولونه مخکښی (مالک یوم الدین) لوستلی وو امام ابوداؤد فرمائی زهري په واسطه دانس په واسطه دسالم دهغه دپلار نه نقل کړي دي ، اوداحدیث مرسل ګنړل زیات مناسب دي

قوله: ﴿ كَانَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ يَقْرَءُونَ (مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ) وَأَوَّلُ مَنْ قَرَأَهَا (مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ) مَرْوَانُ ﴾

یعنی دي تولو حضراتو خو ﴿ مالک یوم الدین ﴾ په الف سره لوستلو او د تولو نه اول چه کوم سړی لفظ ﴿ ملک ﴾ بغیر د الف نه لوستلي دي هغه مروان دي.

په دي باندي بذل کښ د حضرت ګنګوهی د تقریر نه نقل کړي دی چه د دي نه د مطلق قراءت نفی نه ده مراد ، قراءت خو دا قدیم دي او متواتر دي، دلته مراد دا دي چه د جماعت په مانځه کښ دغه شان د تولو نه اول مروان لوستل کړي دی.

والحدیث اخرجه الترمذي تعلیقا، قاله المنذري

[٤٠٠١](*) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الأُمَوِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: "أَنَّهَا ذَكَرَتْ أَوْكَلِمَةً غَيْرَهَا قِرَاءَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ. يُقَطِّعُ قِرَاءَتَهُ آيَةً آيَةً"، قَالَ أَبُو دَاوُد: سَمِعْتُ أَحْمَدَ يَقُولُ: الْقِرَاءَةُ الْقَدِيمَةُ: مَالِكِ يَوْمِ

دام سلمه ﷺ نه روایت دي فرمائی چه نبی کریم به سورة فاتحه داسې لوستله . «بسم الله الرحمن الرحیم *الحمدلله رب العالمین*الرحمن الرحیم*ملك یوم الدین» ځلورم ایت تر آخره پوري (یعنی نبی ﷺ به هریو ایت جدا جدا تلاوت کولو اویو به ئې دبل سره نه یوځائي کولو).

﴿ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا ذَكَرَتْ - - قِرَاءَةَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ) يُقَطِّعُ قِرَاءَتَهُ آيَةً آيَةً ﴾

د ام سلمه ﷺ د دي روایت نه معلومیږی چه رسول الله ﷺ به د سورة الفاتحه د هر آیت په وخت وقف فرمائیلو.

دا روایت په جامع ترمذی کښ په دوه طرقو سره روایت کړي شوي دي ﴿ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﴾ او دویم طریق داسې دي ﴿ لیث بن سعد عن ابن ابی ملیکة عن یعلی بن مملک عن ام سلمة ﴾ امام ترمذی ﷺ فرمائی ﴿ وحدیث اللیث اصح ﴾... په دواړو

(*): تفرد به أبو داود (ضعيف الإسناد)

(*): سنن الترمذي/القراءات سورة الفاتحة ١ (٢٩٢٧)، (تحفة الأشراف: ١٨١٨٣)، وقد أخرجه: مسند احمد (٣٠٢/٦، ٣٢٣) (صحيح)

روايتونو کښ فرق دا دي چه د رسول الله ﷺ د قراءت تشريح په هر آيت باندي د وقف کولو سره نشته، او د ابن جريج په روايت د هغې کيفيت ذکر دي، د ابن جريج روايت منقطع او د ليث روايت متصل دي لهذا هم دي ته به ترجيح ورکولې شي، د دي نور تفصيل په الدر المنضود د دويم جلد په آخر کښ تير شوي دي هغې ته دي رجوع اوکړي شي.

[٤٠٠٢](*) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ الْمَعْنِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: كُنْتُ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى حِمَارٍ وَالشَّمْسُ عِنْدَ غُرُوبِهَا، فَقَالَ: "هَلْ تَدْرِي أَيْنَ تَغْرُبُ هَذِهِ؟ قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: فَإِنَّهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَامِيَةٍ".

دابوذر رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه زه په يوخربانديد په نبي عليه السلام پسي شاته سور وم په دي وخت کښي دمانبام نمر پريوتو اونبي عليه السلام اوفرمائيل ايا تاته معلومه ده چه دانمر چرته پنا کيږي؟ ما عرض اوکړو الله اودهغه رسول ښه پوهيږي نبي عليه السلام اوفرمائيل : «فإنها تغرب في عين حامية» دحمئة په خائي باندي ني حامية ولوستلو.

[٤٠٠٣](*) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَطَاءٍ، أَنَّ مَوْلًى لِابْنِ الْأَسْقَعِ رَجُلٌ صِدْقٍ أَخْبَرَهُ، عَنِ ابْنِ الْأَسْقَعِ أَنَّهُ سَمِعَهُ، يَقُولُ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَهُمْ فِي صُفَّةِ الْمُهَاجِرِينَ فَسَأَلَهُ لِسَانٌ أَيُّ آيَةٍ فِي الْقُرْآنِ أَعْظَمُ؟ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ".

دواثلة بن اسقع نه روايت دي فرمائي چه ني کزيم و دمهاجرينو صفه ته تشريف راوړو او يوکس ورنه تپوس اوکړو چه اې دالله رسوله په قران کريم کښې کوم يو ايت ډير لوی دي (يعنی دمرتبې اوداثر په اعتبارسره) نبي عليه السلام اوفر مائيل : « «الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم» » (نه الا هو باندي ني وقف ونکړو).

﴿ اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ ﴾ دا حديث مصنف رحمه الله په دي وجه راوړلي دي چه په القيوم کښ قراءتونه مختلف دي، پس په بذل کښ دی ﴿ وفيه قراءتان غير متواترتين وهي القيام والقيم قال البيضاوي وقرئ القيوم القيام والقيم اهـ ﴾

[٤٠٠٤](*) حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْحَجَّاجِ الْمِنْقَرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ "أَنَّهُ قَرَأَ: هَيْتَ لَكَ سورة يوسف آية ٢٣ فَقَالَ شَقِيقٌ: إِنَّا نَقْرَؤُهَا: هِئْتُ لَكَ. يَعْنِي، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: أَقْرَؤُهَا كَمَا عُلِّمْتُ أَحَبُّ إِلَيَّ".

دابن مسعود رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه هغه په سورة يوسف هيت لک ولوستلو شقيق اووئيل چه مونږ خوبه هيئ لک لوستل ابن مسعود به او فرمائيل ما چه څنګه زده کړي دي

(*): صحيح البخاري/بدء الخلق ٤ (٣١٩٩)، وتفسير القرآن ٣٦ (٤٨٠٣)، والتوحيد ٢٢ (٧٤٢٤)، صحيح مسلم/الإيمان ٧٢ (١٥٩)، سنن الترمذي/القدر ٢٢ (٢١٨٦)، تفسير القرآن سورة يس ٣٧ (٣٢٢٧)، (تحفة الأشراف: ١١٩٩٣)، وقد أخرجه: مسند احمد (١٤٥/٥، ١٥٢، ١٥٨ و ١٦٥، ١٧٧) (صحيح)

(*): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ١١٧٥٦) (صحيح)

٣: صحيح البخاري/تفسير القرآن ٤ (٤٦٩٢)، (تحفة الأشراف: ٩٢٦٥) (صحيح)

هم هغسي مي خوښ دي.

قوله: ﴿ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَرَأَ (هَيْتَ لَكَ) فَقَالَ شَقِيقٌ إِنَّا نَقْرَؤُهَا (هِئْتُ لَكَ) يَعْنِي فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَقْرَؤُهَا كَمَا عُلِّمْتُ أَحَبُّ إِلَيَّ ﴾

په بعض نسخو کښې هم دغه شان ده د لفظ يعني په زيادت سره، په ظاهر کښې دا لفظ زائد او بې محل دي، که دا صحيح اومنلي شی نو بيا به دا وئيلي شی چه راوی سره بعينه دعبدالله بن مسعود رضي الله عنه الفاظ محفوظ نه وو په دي وجه هغوی دا لفظ زياتی کړو، دا لفظ ﴿ هيت ﴾ په سورة يوسف کښې دي، ﴿ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ الاية ﴾ په دي کښې پنځه قراتونه معروف دی، ﴿ هيتَ، هَيْتُ، هِيْتَ ﴾ دا دري واړه په يا بعد الهاء سره دی. او ﴿هِئتُ، هِئتَ ﴾ بالهمزة بعد الهاء، په بذل کښې ئي د غيث النفع في القراءات السبع نه نقل کړي دی: ﴿ وللعرب فيها لغات اجودها فتح الهاء والتاء وهي قراءة العامة وقال الطبري: وهي قراءة النبي ﷺ ﴾ او دا د اسماء افعال نه دي لکه ﴿ رويد ﴾ او ﴿ صه ﴾ د دي معنی د ﴿ هلم ﴾ راځی (بذل) او د حضرت شيخ په الابواب والتراجم ۶۷۵/۵ کښې دی: وقد بسط القسطلاني الكلام في قرأت لفظ هيت فذكر تسع قراءات اربعة منها شاذة وخمسة معروفة، وقال صاحب الجمل بعد ذكر اختلاف القراءات في هذا اللفظ: فالقراءات السبعية سبعة وهذه كلها لغات في هذه الكلمة وهي في كلها اسم فعل بمعنى هلم اى اقبل وتعال اهـ والحديث اخرجه البخاري بنحوه، قاله المنذري.

[٤٠٠٥] (*) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، قَالَ: قِيلَ لِعَبْدِ اللَّهِ: "إِنَّ أُنَاسًا يَقْرَءُونَ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿وَقَالَتْ هِيتَ لَكَ﴾، فَقَالَ: إِنِّي أَقْرَأُ كَمَا عُلِّمْتُ أَحَبُّ إِلَيَّ: ﴿وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ﴾ سورة يوسف آية ٢٣".

دشقيق نه روايت دي فرمائی چه خلقو عبدالله بن مسعود ته اووئيل چه بعضي خلق (وقالت هيت لک) وائی، هغه اووئيل زه ئي داسي لولم څنګه چه ماته زده کړي شوي دي او زما همدا خوښ دي.

[٤٠٠٦] (*) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ. ح وحَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: لِبَنِي إِسْرَائِيلَ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نُغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ".

ابوسعيد خدری رضي الله عنه نه روايت دي فرمائی چه نبی کريم اوفرمائيل چه الله تعالى بنی اسرائيلوته فرمائيلی دی: «ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة تغفر لكم خطاياكم» يعنی نبی عليه السلام دغفريه ځانې باندې تغفر ولوستل

﴿ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ (ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نُغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ) » ﴾ په دي لفظ کښې دري قراءتونه دی، ﴿ نُغْفِرْ، يُغْفَرْ، نَغْفِرْ ﴾ (بذل) والاولى قراءة ابن عامر والثانية قراءة نافع، والثالثة للباقين. (بذل)

(*): انظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ٩٢٦٥) (صحيح)
(*): تقدم به أبو داود، (تحفة الأشراف: ٤١٨٠) (حسن صحيح)

والحديث اخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي من حديث همام بن منبه عن ابي هريرة ﷺ، قاله المنذري.

[٤٠٠٧](*) حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُسَافِرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ بِإِسْنَادِهِ وَمِثْلِهِ.

هشام په خپل سند سره ددې روایت په شان روایت بیان کړې دې.

[٤٠٠٨](*) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ: أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: "نَزَلَ الْوَحْيُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَ عَلَيْنَا: سُورَةً أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا"، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: يَعْنِي مُخَفَّفَةً حَتَّى أَتَى عَلَى هَذِهِ الْآيَاتِ.

دام المومنین عائشه ﷺ نه روایت دې فرمائی چه په نبی کریم ﷺ باندې وحي نازله شوه او مونږ ته ئې واورولې: «سورة أنزلناها وفرضناها» یعنی په فرضنا کښې په تخفیف دن سره امام ابوداؤد فرمائی چه نبی علیه السلام د الفظ په تخفیف دراء سره تردې چه دې ایتونوته ورسیدو.

قوله: (عن عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ نَزَلَ الْوَحْيُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَرَأَ عَلَيْنَا (سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا). قَالَ أَبُو دَاوُدَ يَعْنِي مُخَفَّفَةً)

یعنی په (فرضنا) کښې د راء په تخفیف سره، او د دې مقابله کښې تشدید د راء دې، په بذل کښې دی: (قراء ابن كثير وابو عمرو "وفرضناها" بتشديد الراء والباقون بتخفيفها) اهـ

د قراءت سبعه امامان او د هغوی د مشهورو راویانو مختصر تعارف:

په ذهن کښې راغلل چه اوس په آخیر مقام کښې د مناسبت د وجې نه د قراءت سبعه مشهوره متواتره د ائمه نومونه ذکر کړې شی، علماء قراءت په دې امامانو کښې دوه راویان هم ذکر کړې دی:

۱: **امام نافع المدنی:** دا نافع بن عبدالرحمن لیثی دې د هغې راوی عیسی بن مینا مدنی دې چه د هغه لقب قالون دې، او دویم راوی ابوسعید عثمان بن سعید مصری قرشی دې، د چا لقب چه ورش دې.

۲: **امام ابن کثیر مکی:** د هغوی نوم ابومعبد عبدالله بن کثیر کنانی فارسی الاصل چه پیدائش ئې په مکه مکرمه کښې شوې دې، د هغوی یو راوی ابوالحسن احمد بن محمد مخزومی ولاء مکی دې او دویم راوی ئې ابو عمر محمد بن عبدالرحمن مخزومی مکی دې چه د هغوی لقب قنبل دې.

۳: **ابوعمرو بصری:** د دوی یو راوی ابو عمر حفص بن عمرازدی دوری ضریر دې او دویم راوی ابوشعیب صالح بن زیاد رقی دې.

۴: امام ابن عامر شامی عبدالله بن عامر یحصبی امام جامع دمشق دې، د دوی یو راوی ابوالولید هشام بن عمار خطیب جامع دمشق، او دویم راوی ئې ابو عمرو عبدالله بن احمد فهری قرشی جامع دمشق دې.

(*): تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ٤١٨٠) (حسن صحيح)

(*): تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ١٦٨٧٨) (صحيح الإسناد)

۵: امام عاصم کوفی ابوبکر عاصم بن ابوالنجود اسدی ولاء کوفی د هغوی یو راوی ابوبکر شعبه ابن عیاش حناط او دویم راوی ابو حفص بن سلیمان دي، د حفص په باره کښ ئې لیکلي دی چه اګر چه قرامت سبعه بلکه عشره متواتره دی او د سبعه خلاف خو کله چا یو حرف هم نه دي وئیلي بلکه د حرمین او بصره قراءتونه خالص د قرشی کیدو د وجې نه یو خاص امتیاز هم دي خو دا د الله ورکړي قبولیت دي چه د سوونو کلونو نه په مکاتب اومدارس کښ صرف دحفص روایت لوستلي شی،اود زمکې په سر باندې په زرو حافظانوکښ تقریبا یوکم زروکسانو ته صرف هم دا روایت یاد دي او داسې به کیدي شی چه یوهم نه وی چا چه دا روایت نه وی لوستلي،ذلک فضل الله یوتیه من یشاء.....

۶: امام حمزة کوفی ابوعماره حمزة بن حبیب الزیات د هغوی یو راوی ابو محمد خلف ابن هشام او دویم راوی ابو عیسی خلاد بن خالد صیرفی کوفی دي،

۷: امام ابوالحسن علی بن حمزة الکسائی نحوی کوفی دا د امام محمد بن الحسن الشیبانی د تروز خوئې وو. د هغوی یو راوی ابوالحارث لیث بن خالد نحوی او دویم راوی ابو عمر حفص ابن عمر دي خوک چه د ابوعمرو بصری هم راوی دي. (مأخوذ از شرح سبعه قراءات مولفه قاری محی الاسلام باڼی پتی)

كِتَابُ الْحَمَّامِ

د غسل خانې د احکامو بیان

د دي کتاب مناسبت د ماقبل سره :

دا کتاب مقدمه او تمهید دي د راروان کتاب اللباس دپاره ځکه چه جامه او کپړي صفا او پاک انسان بدلوی د حمام د دخول او غسل نه پس، لهذا په کتاب اللباس او کتاب الحروف کښ مناسبت کتل دی، پس هغه ظاهر دي ځکه چه حروف او الفاظ د معانی دپاره په منزله د لباس دی، فلما فرغ المصنف من احد قسمی اللباس شرع فی الاخر....

بَابُ الدُّخُولِ فِي الْحَمَّامِ

غسل خانې ته د داخلیدو بیان

[٤٠٠٩] (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خُدَاشٍ، عَنْ أَبِي عُذْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ دُخُولِ الْحَمَّامَاتِ ثُمَّ رَخَّصَ لِلرِّجَالِ أَنْ يَدْخُلُوهَا فِي الْمَآزِرِ".

دعائشه رضی الله عنها نه روایت دي فرمائی چه نبی کریم ﷺ حمامونوته دتلونه منع فرمائلي وه او بیا ئې صرف سړوته په داسې حال کښې اجازت ورکړوچه لنګوته به ئې وهلي وي.

﴿ عَنْ عَائِشَةَ رضی الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ دُخُولِ الْحَمَّامَاتِ ثُمَّ رَخَّصَ لِلرِّجَالِ أَنْ يَدْخُلُوهَا فِي الْمَآزِرِ ﴾

---

[٤]: سنن الترمذي/الأدب ٤٣ (٢٨٠٢)، سنن ابن ماجه/الأدب ٣٨ (٣٧٤٩)، (تحفة الأشراف: ١٧٧٩٨)، وقد أخرجه: مسند احمد (٦/١٣٢، ١٣٩، ١٧٩) (ضعيف)

دا روایت مختصر دي د دي نه روستو روایت مفصل دي، روایتونه دواړه د عائشي ﷺ نه روایت دی، په روایت مفصله کښ دی: ﴿ دَخَلَ نِسْوَةٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ عَلَى عَائِشَةَ - رضى الله عنها - فَقَالَتْ مِمَّنْ أَنْتُنَّ قُلْنَ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ. قَالَتْ لَعَلَّكُنَّ مِنَ الْكُورَةِ الَّتِي تَدْخُلُ نِسَاؤُهَا الْحَمَّامَاتِ قُلْنَ نَعَمْ الخ ﴾

[٤٠١٠] () حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ. ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ جَمِيعًا، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، قَالَ: دَخَلَ نِسْوَةٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، فَقَالَتْ: مِمَّنْ أَنْتُنَّ؟ قُلْنَ: مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، قَالَتْ: لَعَلَّكُنَّ مِنَ الْكُورَةِ الَّتِي تَدْخُلُ نِسَاؤُهَا الْحَمَّامَاتِ؟ قُلْنَ: نَعَمْ، قَالَتْ: أَمَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: "مَا مِنِ امْرَأَةٍ تَخْلَعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِهَا إِلَّا هَتَكَتْ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى"، قَالَ أَبُو دَاوُد: هَذَا حَدِيثُ جَرِيرٍ وَهُوَ أَتَمُّ، وَلَمْ يَذْكُرْ جَرِيرٌ أَبَا الْمَلِيحِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

دابوالمليح نه روایت دي فرمائی چه دشام اوسیدونکي یوځو زنانه ام المومنین عائشي ﷺ ته راغلي هغې ورته ووئیل تاسوځوک یئ؟ دوی ورته ووئیل چه دشام دعلاقي والایو، عائشي ﷺ ورته ووئیل کیدي شي چه تاسودهغه خلقونه یئ چه زنانه ئې دغسل کولو دپاره حمامونوته ځي دوی ووئیل هوا م المومنین ورته ووئیل چه ماد نبی کریم ﷺ نه آوریدلی دی چه فرمائیل ئې. هره یوه زنانه چه دخپل کور نه علاوه په بل ځائی کښې جامې اوکاږي نوهغې هغه پرده اوشلوله کومه چه ددي او د الله تعالی په مینځ کښې ده. امام ابوداؤد فرمائی چه دا دجریر حدیث دي اوجریر په دي کښې دابو المليح ذکرنه دي کړي اوداسي ئې فرمائیلي دي چه رسول الله فرمائیلي دي.

مضمون الحديث:

یعنی یو ځل د شام ځه زنانه د عائشي صدیقي ﷺ په خدمت کښ حاضري شوي نو هغوی ترې نه تپوس اوکړو چه تاسو د کوم ځائي ئې؟ هغوی اووي مونږ اهل شام یو. عائشي ﷺ اوفرمائیل چه کیدي شی تاسو د شام د هغه علاقې یئ چرته چه زنانه په حماماتو کښ داخلیږی، یعنی د غسل دپاره. هغوی اووي او جی..... په دې باندې عائشي ﷺ اوفرمائیل چه ما د رسول الله ﷺ نه اوریدلی دی چه نه ده یو زنانه چه د خپل کور نه علاوه بل ځائی خپلې جامې اوباسی مګر دا چه هغه ستر او پرده شلوی کومه الله پاک د هغې او خپل مینځ کښ قائم فرمائیلي ده یعنی د انسان او ګناهونو ترمینځه چه الله پاک کومه پرده او بندیز جوړ کړي دي هغې لره هغه ماتوی یعنی د حکم خلاف ورزی کوی.

د باب د اول روایت مضمون دا دي چه په شروع کښ رسول الله ﷺ د دخول حمام نه مطلقا منع فرمائیلي وه د دي نه پس ئې صرف د رجال دپاره د پردي او لنګ سره د داخلیدو اجازت اوفرمائیلو.

---

[1]: وحديث محمد بن قدامة قد تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ١٧٨٠٤، ١٦٠٩٠)، وقد أخرجه: حديث محمد بن مثنى: سنن الترمذي/الأدب ٤٣ (٢٨٠٣)، سنن ابن ماجه/الأدب ٣٨ (٣٧٥٠)، مسند احمد (٦/٤١، ١٩٩)، سنن الدارمي/الاستئذان ٢٣ (٢٦٩٣) (صحيح)

معلومه شوه چه د سړو په حق کښ نهی منسوخ ده خو د زنانو په حق کښ باقی ده په بعض لویو ښهرونو کښ د حماماتو انتظام وی چه د هغی په عربو کښ دستور نه وو هم په دی وجه وړاندی حدیث د ابن عمر رضی الله عنه کښ راځی چه رسول الله ﷺ فرمائیلی وو :

﴿إِنَّهَا سَتُفْتَحُ لَكُمْ أَرْضُ الْعَجَمِ وَسَتَجِدُونَ فِيهَا بُيُوتًا يُقَالُ لَهَا الْحَمَّامَاتُ فَلَا يَدْخُلَنَّهَا الرِّجَالُ إِلَّا بِالْأُزُرِ وَامْنَعُوهَا النِّسَاءَ إِلَّا مَرِيضَةً أَوْ نُفَسَاءَ﴾ یعنی رسول الله ﷺ اوفرمائیل چه مسلمانان به د عجمو زمکه فتح کړی او هلته به داسې کورونه او حمامات بیا مومی په هغې کښ دې سړی بغیر د لنګ نه بالکل داخل نه شی، او زنانه هلته د تلو نه منع کړئ مګر دا چه هغه مریضه وی یا د حیض او نفاس والا وی.

د دې حماماتو د دخول نه په دې وجه منع اوفرمائیلې شوه چه هلته د عورت بنکاره کیدل او بې پردګی وی، او د سړو او ښځو اختلاط وی. حدیثا عائشة رضی الله عنها اخرجهما الترمذی وابن ماجه،وحدیث عبدالله بن عمر اخرجه ابن ماجه قاله المنذری.

[٤٠١١] (*) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّهَا سَتُفْتَحُ لَكُمْ أَرْضُ الْعَجَمِ وَسَتَجِدُونَ فِيهَا بُيُوتًا يُقَالُ لَهَا الْحَمَّامَاتُ فَلَا يَدْخُلَنَّهَا الرِّجَالُ إِلَّا بِالْأُزُرِ وَامْنَعُوهَا النِّسَاءَ إِلَّا مَرِيضَةً أَوْ نُفَسَاءَ".

دعبدالله بن عمر رضی الله عنه نه روایت دې فرمائی چه نبی ﷺ فرمائیلی دي نزدي ده چه تاسوبه د عجمو علاقي فتح کړئ اوهلته به تاسو د حمامونو په نوم باندې آبادئ وویني خبردار سړي دي ورته بغیر دلنګ نه نه داخلیږي اوخپلې زنانه هلته دتلونه منع کړي مګرچه کومه زنانه په نفاس کښې وي یا مریضه وي.

باب النَّهْيِ عَنِ التَّعَرِّي(*)

دبرینډ لامبلو ممانعت بیان

[٤٠١٢] (*) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نُفَيْلٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ الْعَرْزَمِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ عَنْ يَعْلَى: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يَغْتَسِلُ بِالْبَرَازِ بِلَا إِزَارٍ، فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَيِيٌّ سِتِّيرٌ يُحِبُّ الْحَيَاءَ وَالسَّتْرَ، فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ".

د یعلی رضی الله عنه نه روایت دې فرمائی چه نبی کریم ﷺ یوداسې کس اولیدو چه بغیرجانګې ئې غسل کولونو په دې وخت کښې منبرته وختلو دالله تعالی حمد او ثناء ئې بیان کړه اوبیائې اوفرمائیل یقینا الله تعالی ډیر ژوندی او پرده پوش دي ستراوحیاء خوښوي کله چه په تاسو کښې یوکس غسل کوي نوخان ته دې پرده وکړي.

قوله: ﴿عَنْ يَعْلَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- رَأَى رَجُلًا يَغْتَسِلُ بِالْبَرَازِ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ

(*): سنن ابن ماجه/الأدب ٣٨ (٣٧٤٨)، (تحفة الأشراف: ٨٨٧٧) (ضعيف)

(*) یه دې تعری سره مقصود بالذات هغه تعری ده کومه چه عند الغسل وی هم په دې وجه مصنف دا باب په کتاب الحمام کښې راوړی دی په څانې د کتاب اللباس، والله تعالی اعلم

(*): سنن النسائي/الغسل والتيمم ٧ (٤٠٤)، (تحفة الأشراف: ١١٨٤٥)، وقد أخرجه: مسند احمد (٤/٢٢٤) (صحيح)

فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ - « إِنَّ اللَّهَ حَيِيٌّ سِتِّيرٌ » دا لفظ حی په یوې یاء سره نه دي هغه خو د حیاء نه اخستلې شوي دي او دا په دوه یاء کانو سره د حیاء نه ماخوذ دي په وزن د فعیل، زمونږ په نسخه کښې هم دغه شان دي (یغتسل بالبراز) او په بعض کښې دی (یغتسل بالبراز بلا ازار) او په بعض کښې (یغتسل بالازار) دي.

شرح الحديث وفقهه :

رسول الله ﷺ یو سړي اولیدو چه په بنکاره ځائي کښې ټې بغیر د ازار او پردې نه غسل کولو، رسول الله ﷺ هغه ته مخامخ خو ځه او نه فرمائیل چه د رسول الله ﷺ عادت مبارک مخامخ د رټلو نه وو بلکه د عام تقریر او بیان په انداز کښې به رسول الله ﷺ خبرداري کولو، پس دلته هم رسول الله ﷺ هم دغه شان اوکړل چه منبر ته ټې تشریف یوړو او د خطبې نه پس ټې په دې باندې تنبیه اوفرمائیله او وې فرمائیل چه بیشکه الله پاک حیاء کونکې دي او د بل نه هم حیاء او پرده خوښوی، پس کوم سړي چه په تاسو کښې غسل کوی نو هغه لره پرده اختیارول پکار دی.

په بذل المجهود کښې لیکلي دی چه که غسل د خلقو مخکښې کوی نو بیا خو ستر واجب دي او که خانله وی نو بیا هغه وخت مستحب دي، [1] ونقل عياض جواز الاغتسال عريانا في الخلوة عند جماهير العلماء لحديث البخاري ان موسى اغتسل عريانا وان ايوب كان يغتسل عريانا اهـ.... په زمانه د جاهلیت کښې پرده بالکل وه نه پس د عورت بنکاره کولو سره د استنجاء ذکر په كتاب الطهارة کښې تیر شوي دي، (لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عوراتهما الحديث) والحديث اخرجه النسائي،قاله المنذري...

[٤٠١٣] (*) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ، حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ أَبُو دَاوُد: الْأَوَّلُ أَتَمُّ.

صفوان بن یعلی دخپل پلارنه اوهغه دنبی ﷺ نه دا روایت بیان کړي دي. امام ابوداؤد فرمائی چه اولنی ایت ډیرکامل دي.

[٤٠١٤] (*) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَرْهَدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ جَرْهَدٌ هَذَا مِنْ أَصْحَابِ الصُّفَّةِ، قَالَ: جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَنَا وَفَخِذِي مُنْكَشِفَةٌ، فَقَالَ: "أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ".

---

[1] د راتلونکی باب په آخری حدیث کښې راځی (قلت يا رسول الله ﷺ اذا كان احدنا خاليا؟ قال الله احق ان يستحي من الناس، په دې باندې د شیخ په حاشیه کښې دی چه شامی د خلوت په حالت کښې هم ستر واجب کړي دي یعنی بغیر د حاجت نه بریښ کیدل جائز نه دی، او په شرح الشناع کښې د استحباب تصریح کړي ده خو امام نووی رحمه الله فرمائی چه الاصح الوجوب....)

[2]: انظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ١١٨٤٠) (حسن)

[3]: صحيح البخاري/ الصلاة ١٢ (٣٧١ تعليقًا)، سنن الترمذي/الاستئذان ٤٠ (٢٧٩٥)، (تحفة الأشراف: ٣٢٠٦)، وقد أخرجه: سنن الدارمي/الاستئذان ٢٢ (٢٦٩٢) (صحيح)

عبد الرحمن بن جرهدد خپل پلارنه روایت نقل کوي اوجرهد ﷺ داصحاب صفه والادي فرمائی چه یوځل نبی ﷺ زمونږسره کیناستو او زما پتون بربندوو. راته ني اوفرمائیل ایاتاته معلومه نه ده چه ورون عورت وي؟

٠ ﴿ جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عِنْدَنَا وَفَخِذِي مُنْكَشِفَةٌ فَقَالَ « أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ؟ ﴾

د ائمه اربعه مذهب هم دا دي د هغوی په نزد فخذ په عورت کښی داخل دي په دي کښی د اهل ظواهر اختلاف دي د هغوی په نزد د عورت مصداق صرف سوأتین دی یعنی قبل او دبر، دا مسئله یعنی حد العورة کښی اختلاف العلماء په دویم جلد ﴿ باب جماع ابواب ما یصلی فیه ﴾ کښی تیر شوي دي، هلته دا هم تیر شوي دی چه د امام مالک ﷺ یو قول دي چه فخذین په عورت کښی داخل نه دی.

د جرهد د دي حدیث په باره کښی امام ترمذی ﷺ فرمائی : حدیث حسن ما اری اسناده بمتصل... او د دي په سند کښی اختلاف او اضطراب هم دي کوم چه په بذل کښی ذکر دي، او په صحیح بخاری کښی دی امام بخاری ﷺ فرمائی : حدیث انس اسند وحدیث جرهد احوط... د حدیث انس ﷺ نه مراد دا دي : ﴿ حسر النبی ﷺ عن فخذه ﴾ ابن رسلان فرمائی : ﴿ و معنی قوله ((اسند))ای احسن اسنادا ومعنی قوله ((احوط)) اقرب الی التقوی والجواب عن حدیث انس انه محمول علی انه انکشف فخذه بغیر اختیاره وعلمه وقصده وانما انکشف من اسراع الدابة ونحوه فلا یستلزم ذلک ان لا تکون الفخذ عورة ﴾ (من البذل)

[٤٠١٥](١) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَكْشِفْ فَخِذَكَ وَلَا تَنْظُرْ إِلَى فَخِذِ حَيٍّ وَلَا مَيِّتٍ"، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هَذَا الْحَدِيثُ فِيهِ نَكَارَةٌ.

د علی ﷺ نه روایت دي فرمائی چه رسول الله ﷺ فرمائیلی دی خپل وروڼ مه بربنده وه اونه به دژوندي اونه به دمړي وروڼ ته ګوري، امام ابوداؤد فرمائی چه په دي روایت کښی نکارت دي.

﴿ عَنْ عَلِيٍّ رضى الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « لاَ تَكْشِفْ فَخِذَكَ وَلاَ تَنْظُرْ إِلَى فَخِذِ حَىٍّ وَلاَ مَيِّتٍ ». قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا الْحَدِيثُ فِيهِ نَكَارَةٌ ﴾

د نکارة په ظاهر کښی وجه دا ده چه په دي سند کښی د حبیب او عاصم ترمینځه انقطاع ده، د هغوی د هغوی نه سماع نه ده ثابت اګر چه رجال د اسناد ثقه دی، په بذل کښی د ابن رسلان نه دا جواب نقل کړي دي : ﴿ وقد زال الانقطاع بواسطة الحسن بن ذکوان کما قال ابوحاتم. او عمرو بن خالد کما ذکره البزار، وقد اخرج لهما البخاری فی الصحیح، ولم یبق فیه نکارة ولا قدح اه﴾ والحدیث اخرجه ابن ماجه قاله المنذری...

(١): انظر حدیث رقم :(٣١٤٠)، (تحفة الأشراف: ١٠١٣٣) (ضعیف جدًا)

بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّعَرِّي

د برېنډ تلو بيان

دلته د تعرى نه مراد بې پرده کيدل دى کوم چه بالارادة وى لکه چه د حديث الباب نه معلوميرى چه د هغې مضمون دا دى:

[٤٠١٦] (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الأُمَوِيُّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، عَنِ الْيَسُورِ بْنِ مَخْرَمَةَ، قَالَ: حَمَلْتُ حَجَرًا ثَقِيلاً، فَبَيْنَا أَمْشِي، فَسَقَطَ عَنِّي ثَوْبِي فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "خُذْ عَلَيْكَ ثَوْبَكَ وَلاَ تَمْشُوا عُرَاةً".

دمسور بن مخرمه ﷺ نه روايت دي فرمائى چه مايوخل يوه لوه گټه ورله نوزمالنګ کولا وشو نبى ﷺ راته اوفرمائيل جامې دي راپورته کړه اوبرېنډ مه گرځئ.

مسور بن مخرمه ﷺ فرمائى چه يو خل ما يو درونډ کانړي اورلو اتفاقا زما لنګ پرانستلى شو رسول الله ﷺ اوفرمائيل چه خپله جامه برابره کړه: ﴿ خُذْ عَلَيْكَ ثَوْبَكَ وَلاَ تَمْشُوا عُرَاةً ﴾ والحديث اخرجه مسلم، قاله المنذري

[٤٠١٧] (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا أَبِي. ح وحَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى نَحْوَهُ، عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قُلْتُ: "يَا رَسُولَ اللَّهِ، عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ؟ قَالَ: احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلاَّ مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِذَا كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ، قَالَ: إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لاَ يَرَيَنَّهَا أَحَدٌ فَلاَ يَرَيَنَّهَا، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِذَا كَانَ أَحَدُنَا خَالِيًا، قَالَ: اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ مِنَ النَّاسِ".

بهز بن حكيم دخپل پلارنه اوهغه دده دنيکه نه روايت کوى فرمائى چه ماعرض وکړواي دالله رسوله مونږخپل عورتونه دچانه پټ وساتو اودچانه ئې دپټولوکوشش وتکروانبى ﷺ اوفرمائيل خپل عورتونه به پټوئ مګردخپل ښځونه اودځپلو وينځونه ، مابيا عرض وکړو اي دالله رسوله کله چه خلق مخلوط وي نوبياځه حکم دي نبى ﷺ اوفرمائيل چه ترڅومره حده پورې ممکن وي دستريوشى اهتمام کوه دي وائى چه مابيا عرض وکړو چه اي دالله رسوله کله چه يوکس يواخې وي نوبياځه حکم دي نبى ﷺ اوفرمائيل چه دخلقو په نسبت الله تعالى زيات حقداردى چه حياء ورنه وکړي شي.

قوله: ﴿عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَوْرَاتُنَا (٣) مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ

---

(١): صحيح مسلم/الحيض ١٩ (٣٤١)، (تحفة الأشراف: ١١٢٦٦) (صحيح)

(٢): صحيح البخاري/ الطهارة قبيل حديث (٢٧٨ تعليقا)، سنن الترمذي/الأدب ٣٩ (٢٧٩٤)، سنن ابن ماجه/النكاح ٢٨ (١٩٢٠)، (تحفة الأشراف: ١١٣٨٠)، وقد أخرجه: مسند احمد (٥/٣، ٤) (حسن)

(٣): بښځوته د راتګ نه مراد دى بښځوسره دبښځو معامله کول وهر الستر، دحديث شرح داده چه سائل د حضورپاک (ص) نه تپوس اوکړو چه د بدن کومې حصې ته عرفا اوشرعا عورت (ستر) وائى دکوم بښکاره کيدل چه حياء اوشرم ګټرلې کيږى آيا دهغې څه حصه داسې هم ده چه دهغې ستر نه کول جائز وى؟ په دې باندې حضور پاک (ص) اوفرمائيل نا ، بلکه دخپل پوره عورت ستر کوه ډهرچا نه، سوا د خپلې بښځې او مملوکه وينځې نه، معلومه شوه چه دبدن څومره حصه په عورت کښې داخله ده دهغې هيڅ حصه د عورت دحکم نه يعنې د ستر نه مستثنى نه ده بلکه دټول ستر کول ضروري دى، سوا دهغې دوه کسانو نه دکومې استثنى چه په حديث کښې مذکوره (يعنى بښځه او وينځه) د زياتى غور له پس دحديث شريف دا تشريح اوکړې شوه لله الحمد والمنة.

قَالَ « احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلاَّ مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ »﴾ عورات جمع د عورت ده، د بدن هغه حصه چه د هغې پټول ضروري دی کوم ته چه زمونږ په ژبه کښ ستر وائی نو هغه صحابی د رسول الله ﷺ نه تپوس اوکړو چه آیا ټول ستر لره پټول ضروري دی یا که بعض پریښودلې هم شو؟ رسول الله ﷺ اوفرمائیل د ټولو نه خپل پوره ستر پټوئ سوا د خپلې ښځې نه او د وینځې نه...

[٤٠١٨] (*) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي ثَوْبٍ".

د ابوسعید خدری ﷺ نه روایت دي فرمائی چه رسول الله ﷺ فرمائیلی دی یونارینه به دبل نارینه عورت ته نه ګوري اونه به یوه ښځه دبې ښځې عورت ته ګوري او په یوه جامه بستره کښې به یونارینه دبل نارینه سره نه یوخائې کیږی اونه به یوه ښځه دبلې ښځې سره په یوه بستره کښې یوخائې کیږي.

قوله: ﴿ لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ (*) الرَّجُلِ وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ ﴾

شرح الحديث:

چه یو سړي دي د بل سړی ښکاره ستر نه ګوری او هم دغه شان زنانه هم ﴿ لا يفضي الرجل الى الرجل في ثوب الخ ﴾ په اول جمله کښ د نظر حکم ذکر وو او په دې کښ د مس یعنی په یو جامه کښ دي دوه سړی بربنډ یو خائې نه سملی چه د بدن سره بدن مس کیږی، او هم دغه شان دي دوه زنانه یو جامه اغوستلو سره داسې مس نه سملی، ځکه چه هر کله ستر نه کتل جائز نه دی نو د هغې مس په طریق اولی ناجائز دی او دا مس البدن بالبدن.... اګرکه د بدن د هغه حصې سره وی کومه چه په ستر کښ داخله ده نو مکروه تحریمی دي، او که په هغه حصه کښ وی کوم چه غیر ستر دي نو هغه مکروه تنزیهی دي، د عدم خوف د فتنې په صورت کښ ګیني په دواړو کښ مکروه تحریمی دي. (بذل) د ابواب المساجد په آخیر کښ ﴿ مروا اولادكم بالصلوة اذا بلغوا سبعا ﴾ کښ تیر شوې دی ﴿ وفرقوا بينهم في المضاجع ﴾ د دي شرح دي هم اوکتلې شي د مقام په مناسبت سره.

والحديث اخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، قاله المنذري

[٤٠١٩] (*) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، ح وَحَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْغِفَارِيِّينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يُفْضِي رَجُلٌ إِلَى رَجُلٍ وَلَا امْرَأَةٌ إِلَى امْرَأَةٍ إِلَّا وَلَدًا، أَوْ وَالِدًا"، قَالَ: وَذَكَرَ الثَّالِثَةَ، فَنَسِيتُهَا".

دابوهریره ﷺ نه روایت دي فرمائی چه رسول الله ﷺ فرمائیلي دي: یونارینه به دیل نارینه

(*): صحيح مسلم للحيض ١٧ (٣٣٨)، النكاح ٢١ (١٤٣٧)، سنن الترمذي الأدب ٣٨ (٢٧٩٣)، سنن ابن ماجه الطهارة ١٣٧ (٦٦١)، (تحفة الأشراف: ٤١١٥) (صحيح)

(*) عريرة: په دې کښ دري لغتونه دی (هريه، هرية، هريه) (بذل عن النووي) د بدن برينده حصه)

(*): انظر حديث رقم (٢١٧٤)، (تحفة الأشراف: ١٥٤٨٦) (ضعيف)

سره اونه به يوه ښځه دبلي ښځې سره ځملي مګريلار او بچي راوی وائی چه دريم نې هم ذکر کړوخوزمانه هيرشوي دي

﴿عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ -صلى الله عليه وسلم- « لاَ يُفْضِيَنَّ رَجُلٌ إِلَى رَجُلٍ وَلاَ امْرَأَةٌ إِلَى امْرَأَةٍ إِلاَّ وَلَدًا أَوْ وَالِدًا ». قَالَ وَذَكَرَ الثَّالِثَةَ فَنَسِيتُهَا ﴾ د پورته حديث شرح اوګورئ... او په بعض نسخو کښ د دې نه مخکښ دی. (آخر كتاب الحمام)

.....

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب اللباس

د لباس د احکامو بيان

باب مَا يَقُولُ إِذَا لَبِسَ ثَوْبًا جَدِيدًا

د نوی جامو د اغوستلو په وخت د دعا غوښتلو بيان

[٤٠٢٠] (حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَجَدَّ ثَوْبًا سَمَّاهُ بِاسْمِهِ إِمَّا قَمِيصًا أَوْ عِمَامَةً ثُمَّ يَقُولُ: "اللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِيهِ أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهِ وَخَيْرِ مَا صُنِعَ لَهُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ"، قَالَ أَبُو نَضْرَةَ: فَكَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَبِسَ أَحَدُهُمْ ثَوْبًا جَدِيدًا، قِيلَ لَهُ: تُبْلِي وَيُخْلِفُ اللّٰهُ تَعَالَى.

ابوسعيد خدری رضی الله عنه روايت دې فرمائی کله چه به نبی ﷺ نوي جامې واغوستلې نو د جامو نوم به نې واخستو چه قميص ياعمامه اوبيابه نې دا دعا وئيله : «اللّٰهُمَّ لك الحمد أنت كسوتنيه أسألك من خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له» ، ابونضره وائی دنبی ﷺ په صحابه کرامو کښې چه به چا کله نوي جامې واغوستې نوخلقوبه ورته داسې وئيل الله دي وکړي چه ته دا جامې زړي کړي او بل لباس اغوستل درته نصيب شي.

﴿ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا اسْتَجَدَّ ثَوْبًا سَمَّاهُ بِاسْمِهِ إِمَّا قَمِيصًا أَوْ عِمَامَةً ثُمَّ يَقُولُ « اللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِيهِ أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهِ وَخَيْرِ مَا صُنِعَ لَهُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ ». قَالَ أَبُو نَضْرَةَ وَكَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا لَبِسَ أَحَدُهُمْ ثَوْبًا جَدِيدًا قِيلَ لَهُ تُبْلِي وَيُخْلِفُ اللّٰهُ تَعَالَى ﴾

يعنی کله چه به رسول الله ﷺ نوي جامه واغوستله نو قميص يا عمامه هر څه چه وی د هغې نوم اخستلو سره به نې دا دعاء فرمائيله. او ابونضره فرمائی چه د صحابه کرامو رضی الله عنهم ځپل مينځ کښ معمول وو چه کله به په هغوی کښ چا نوي کپړه واغوستله نو هغه ته به دا دعاکيدلې شوه، ﴿ تبلى ويخلف الله تعالى ﴾ الله دي اوکړی چه ته دا کپړه دي اغوستلو اغوستلو سره زړه کړی او بيا دي الله پاک د هغې په عوض کښ دويمه ورکړی.

اخرجه الترمذی والنسائی المسند منه، قاله المنذری

---

[1]: سنن الترمذي/اللباس ٢٩ (١٧٦٧)، سنن النسائي/ اليوم والليلة (٣١٠)، (تحفة الأشراف: ٤٣٢٦)، وقد أخرجه: مسند احمد (٣/٣٠، ٥٠) (صحيح)

[٤٠٢١](ز)حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ بِإِسْنَادِهِ وَنَحْوِهِ.

یونس د جریرنه په دې طریقې سره د ددې روایت په شان روایت بیان کړې دې.

[٤٠٢٢](ز)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ أَبَا سَعِيدٍ، وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، وَالثَّقَفِيُّ سَمِعَهُمَا وَاحِدٌ.

محمدبن دینار دجریري نه پخپل سند سره دمذکوره روایت په شان روایت بیان کړې دې. امام ابوداؤد فرمائی عبدالوهاب ثقفي په دې روایت کښې دابو سعید ذکر نه دې کړې او ابوحماد دا روایت دجریري نه دابو العلاء په واسطه سره دنبی ﷺ نه نقل کړې دې.

[٤٠٢٣](ز)حَدَّثَنَا نُصَيْرُ بْنُ الْفَرَجِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ يَعْنِي ابْنَ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي مَرْحُومٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ أَكَلَ طَعَامًا فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا الطَّعَامَ، وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، قَالَ: وَمَنْ لَبِسَ ثَوْبًا، فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي هَذَا الثَّوْبَ وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ".

سهل بن معاذ دخپل پلار معاذ بن انس رضی الله عنه نه روایت کوي فرمائی چه نبی ﷺ فرمائیلي دي: څوک چه دخوراک کولونه پس دا دعا : «الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة» اووائی نوددې مخکښې او روستنې ګناهونه به معاف شي اوچاچه دجامو اغوستو په وخت کښې دا دعا : «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي هَذَا الثَّوْبَ وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ» اووائی نوددې مخکښې اوروستنې ګناهونه به معاف کړې شي.

﴿عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « مَنْ أَكَلَ طَعَامًا ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى أَطْعَمَنِى هَذَا الطَّعَامَ وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّى وَلاَ قُوَّةٍ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ وَمَنْ لَبِسَ ثَوْبًا فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى كَسَانِى هَذَا الثَّوْبَ وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّى وَلاَ قُوَّةٍ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ ﴾

دا دوه دعاګانې کومې چه ذکر شوې چه په هغې کښې یو د خوراک نه پس دې او دویمه د جامو د اغوستلو په وخت، د دې دواړو په باره کښې رسول الله ﷺ فرمائی چه کوم سړي دا دعا اولولي د هغه به وراندې روستو ټول ګناهونه معاف شي، دا خبره خو مشهوره چه په دې قسم روایاتو کښې د ګناهونو نه مراد صغائر دی، دلته به هم دا وئیلې شی، دویمه خبره په بذل کښې دا لیکلې ده چه دا روایت په ترمذی او ابن ماجه کښې هم شته خو هلته د ﴿ وما تاخر ﴾ لفظ نشته چه د هغې مطلب دا شو چه د تیرو ګناهونو د معاف کیدو وعده ده خو د مستقبل د ګناهونو نشته، او دویمه خبره ئې دا لیکلې ده چه که اومنلې شی د ﴿وما تاخر ﴾ زیادت نو بیا د دې څه مطلب دې په دې کښې یو قول خو دا دې چه هغه ګناه به سره د وقوع

[1]: انظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ٤٣٢٦) (صحيح)

[2]: انظر حديث رقم: (٤٠٢٠)، (تحفة الأشراف: ٤٣٢٦) (صحيح)

[3]: سنن الترمذي/الدعوات ٥٦ (٣٤٥٨)، سنن ابن ماجه/الأطعمة ١٦ (٣٢٨٥)، (تحفة الأشراف: ١١٢٩٧)، وقد أخرجه: مسند احمد (٤٣٩/٣)، سنن الدارمي/الاستئذان ٥٥ (٢٧٣٢) (حسن، دون زيادة: «وما تأخر» في الموضعين

نه معاف کولې شی، دویم مطلب ئې دا دې چه هغه به د بیا دپاره د ګناهونو نه محفوظ شی چه د بیا دپاره به د هغه نه د ګناه وقوع نه کیږی، دا دواړه احتماله شارحینو د اهل بدر په باره کښې هلته لیکلې دی کوم چه په حدیث کښې راغلې دی ﴿ اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم﴾.... لهذا دلته هم دا دواړه احتماله کیدې شی. (بذل بتوضیح)

په حدیث کښې ثواب عظیم :

په دې حدیث کښې چه د کومو ګناهونو نه د دومره زیردست معافئ بشارت دې هغه په یو مختصر عمل سره د الله پاک په امت محمدیه باندې ډیره زیاته مهربانی معلومیږی، په دې کښې به د رسول الله ﷺ شان محبوبیت لره دخل وی، چه د هغې امت لره قدردانی کول پکار دی او د هغې نه فائده اوچتول پکار دی. والله تعالی الموفق.

.....

بَابٌ فِيمَا يُدْعَى لِمَنْ لَبِسَ ثَوْبًا جَدِيدًا

د نوی لباس اغوستونکی دپاره د دعا غوښتلو بیان

(ما قبل سره ربط او مناسبت)

په اول باب کښې هغه دعاګانې ذکر شوې وې کومې چه خپله کپړې اغوستونکی لره وئیل پکار دی، او په دې باب کښې هغه دعا کومه چه بل ته اوئیلې شی چه کله هغه نوې جامې واچوی چه د هغې ذکر په تیر شوی باب کښې راغلو. ﴿ تبلی وبخلف الله تعالی ﴾

[٤٠٢٤] (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الْجَرَّاحِ الْأَذَنِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُمِّ خَالِدٍ بِنْتِ خَالِدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِكِسْوَةٍ فِيهَا خَمِيصَةٌ صَغِيرَةٌ، فَقَالَ: "مَنْ تَرَوْنَ أَحَقَّ بِهَذِهِ؟ فَسَكَتَ الْقَوْمُ، فَقَالَ: ائْتُونِي بِأُمِّ خَالِدٍ فَأُتِيَ بِهَا، فَأَلْبَسَهَا إِيَّاهَا، ثُمَّ قَالَ: أَبْلِي وَأَخْلِقِي مَرَّتَيْنِ وَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى عَلَمٍ فِي الْخَمِيصَةِ أَحْمَرَ أَوْ أَصْفَرَ وَيَقُولُ: سَنَاهْ سَنَاهْ يَا أُمَّ خَالِدٍ وَسَنَاهْ فِي كَلَامِ الْحَبَشَةِ الْحَسَنُ".

دام خالد بن سعید بن العاص نه روایت دې فرمائی چه نبی کریم له ته یوځوقسمه کپړې راوړل شوې او په هغې کښې یو وړوکی ځادرهم وو نبی ﷺ صحابه کرامو ته اوفرمائیل تاسو ددې زیات مستحق ځوک ګنړئ؟ خلقو چه دا واوریده نوخاموش شول نبی ﷺ اوفرمائیل ام خالد ماته راولئ چنانچه هغه نبی ﷺ ته راوستلی شونبی ﷺ دغه ځادر ام خالد ته واغوستو او بیا ئې دوه پیرې اوفرمائیل دا ځادر دې په تازو کړې شي ، نبی ﷺ به دځادر سرو او زیرو ګلونوته کتل اوسناه سنا ، ئې وئیل په حبشي ژبه کښې سناه بهترین ته وئیلې شي (ددې مطلب دادې چه دا ځادر درسره ډیر ښکلی ښکاري).

مضمون الحدیث

او د حدیث الباب مضمون دا دې چه رسول الله ﷺ ته یو ځل د جرته نه ډیر کپړې راغلې چه په هغې کښې یو لوپټه هم وه رسول الله ﷺ د هغې په لیدلو باندې اوفرمائیل چه د دې زیاته

[1]: صحيح البخاري/الجهاد ١٨٨ (٣٠٧١)، المناقب ٣٧ (٣٨٧٤)، اللباس ٢٢ (٥٨٢٣)، الأدب ١٧ (٥٩٩٣)، (تحفة الأشراف: ١٥٧٧٩)، وقد أخرجه: مسند احمد (٦/٣٦٥) (صحيح)

مستحقه څوک ده؟ بیا رسول الله ﷺ خپله اوفرمائیل چه ام خالد ﷺ راوغواړئ، پس هغه راوستلی شوه او رسول الله ﷺ هغې ته وکړه او دا دعاء ئې ورته ورکړه ﴿ ابلی واخلقی ﴾ دا رسول الله ﷺ دوه کرته اوکړه، په دې لوپټه کښې څه ګلونه او نقش ونګار هم وو سور او زیر رنګ، نو رسول الله ﷺ هغې ته کتلو سره هغه ماشومې ته اورولو سره اوفرمائیل ﴿ سناه سناه یا ام خالد ﴾ [1] یعنی اوګوره ای ام خالد دا ګلونه څنګه ښکلي دی، وړاندې راوی وائی چه د سناه معنی په لغت حبشه کښې د ﴿ حسن ﴾ ده.

د رسول الله ﷺ د بعض عجمی الفاظو تکلم کول:

د دې حدیث نه د رسول الله ﷺ تکلم بلسان العجم فی بعض الاوقات ثابت شو، امام بخاري رحمه الله خو په دې موضوع باندې په کتاب الجهاد کښې مستقل باب قائم کړې دې ﴿باب من تکلم بالفارسیة والرطانة﴾ بیا ئې د احادیث الباب نه دا قسم درې الفاظ ثابت کړې دی یو لفظ ﴿ سور ﴾ او دویم لفظ ﴿ سنه سنه ﴾ او دریم لفظ ﴿ کخ کخ ﴾ او حضرت شیخ په الابواب والتراجم ۳۶/۲ کښې د دې سلسلې بعض نور الفاظ هم نقل فرمائیلی دی لکه چه په ابن ماجه کښې دی چه رسول الله ﷺ یو ځل ابوهریره رضی الله عنه ته فرمائیلي وو ﴿ اشکمت درد ﴾ چه په هغې باندې هغوی اوفرمائیل ﴿ نعم ﴾ او د ابن ماجه په حاشیه باندې دی چه صاحب قاموس ﴿باب تکلم النبی ﷺ بالفارسیة﴾ په کتاب سفر السعادة، کښې لیکلې دی چه ﴿العنب دو دو والتمر یک ﴾ او هم دغه شان ﴿ یا سلمان شکمت درد ﴾ دا ثابت نه دی، حضرت شیخ فرمائی چه بعض فارسی الفاظ د ابواللیث سمرقندی په بستان العارفین کښې هم ذکرکړې شوې دی، او په مقاصد حسنه کښې دی ﴿ العنب دو دو والتمر یک ﴾ په باره کښې دا دی چه داحدیث مشهوربین الاعاجم دې ﴿ولا اصل له﴾ والحدیث اخرجه البخاری، قاله المنذری

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقَمِيصِ

د قمیص بیان

[٤٠٢٥] (*) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ بْنِ عَالِبٍ الْحَنَفِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: "كَانَ أَحَبُّ الثِّيَابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَمِيصُ".

دام سلمه رضی الله عنها نه مروي دي فرمائی چه په ټولو لباسونو کښې قمیص دنبی ﷺ لپاره خوښ وو.

﴿ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ أَحَبُّ الثِّيَابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- الْقَمِيصُ ﴾ چه د رسول الله ﷺ په جامو کښې د ټولو نه زیات قمیص خوښ وو.

د قمیص د زیات خوښیدلو وجه

د زیات خوښیدو وجه ئې دا لیکلې ده چه په دې کښې د اندامونو او بدن ستر زیات دې په

---

[1] په دې کښې څلور لغتونه دی: سنه سنه سنه، سناه سناه سناه سنا سنا (بدل لر)

(*): سنن الترمذي/اللباس ۲۸ (۱۷۶۳)، (تحفة الأشراف: ۱۸۱۶۹)، وقد أخرجه: سنن ابن ماجه/اللباس ۸ (۳۵۷۵)، مسند احمد (۳۰۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۲۱) (صحیح)

نسبت د هغې د مقابل يعنې ازار او رداء، او بل په دې وجه باندې هم چه د دې په اغوستلو کښ سهولت او آرام زيات دي حُکه چه د ازار د ترلو ضرورت پيښيږي او په خُادر کښ د امساک يعنې هغه سنبهالول غواړي په خلاف د قميص او په دې وجه باندې هم چه هغه د مالوچو نه جوړ وی پس په قاموس کښ دی ﴿ ولا يكون الا من القطن واما الصوف فلا ﴾ په خلاف د خُادر چه هغه اونی او سوتی هر قسم وی (تحفه)

والحديث اخرجه الترمذي والنسائي، قاله المنذري

[٤٠٢٦] (حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَيْلَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمُؤْمِنِ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: "لَمْ يَكُنْ ثَوْبٌ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَمِيصٍ".

دام سلمه رضي الله عنها نه مروي دي چه نبي عليه السلام ته په لباسونو کښې د قميص نه بل څيز محبوب نه وو.

[٤٠٢٧] حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ، قَالَتْ: "كَانَتْ يَدُ كُمِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الرُّصْغِ".

د اسماء بنت يزيد رضي الله عنها نه روايت دي فرمائي چه دنبي عليه السلام نستونې د مړوند ونو پورې وو.

﴿عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ قَالَتْ كَانَتْ يَدُ كُمِّ قَمِيصِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِلَى الرُّصْغِ﴾

لستونې د کوم ځائې پورې کيدل پکار دی :

يعنی د رسول الله ﷺ لستونې د ليچې پورې وو، او د ترمذی د روايت الفاظ دا دي: ﴿كان كم يد رسول الله ﷺ﴾ دا زيات واضح دي په نسبت د ابوداؤد د الفاظو ﴿يد كم قميص﴾ په دې کښ د يد اضافت د کم طرف ته تاويل ته محتاج دي په داسې طور چه اوئيلي شی چه اضافت بيانيه دی، او سيوطی رحمه الله په مرقاة الصعود کښ فرمائی چه په دې حديث کښ د هغه بيان دي کوم چه به رسول الله ﷺ په سفر کښ اغوستلو او کوم قميص چه به رسول الله ﷺ په حضر کښ اغوستلو د هغې لستونې د ګوتو پورې وو لکه د بيهقی په روايت کښ دی کوم چه په شعب الايمان کښ دي او حضرت په بذل کښ د هغې د نقل کولو نه پس دا فرمائيلي دی چه ممکنه ده چه داسې اوئيلي شی چه دا حديث الباب په اولويت باندې حمل دي او حديث د بيهقی په جواز باندې، خو وراندې د شامی د هغې خلاف راځی او په عون المعبود کښ د علامه جزری نه نقل کړې شوې دی چه د دې نه معلومه شوه چه سنت دا دي چه د قميص لستونې د رسغ نه متجاوز نه وی او غير قميص يعنی جبه وغيره د هغې په باره کښ علماء کرام دا فرمائی: ﴿السنة فيه ان لا يتجاوز رؤوس الاصابع﴾ د دې نه پس صاحب تحفه په دې روايات مختلفه کښ مختلف وجوه ذکر کړی دی، وفي هامش البذل: وبسط اختلاف الروايات في ذلك القاري في شرح عون الشمائل وذكر الشامي ٢٤٧/٥ في كتاب اللباس سنية الكمين الى الاصابع فتامل. والحديث اخرجه الترمذی والنسائی، قاله المنذری.

١: انظر ما قبله (تحفة الأشراف: ١٨١٦٩) (صحيح)

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَقْبِيَةِ

د قبې بیان

اقبیه جمع ده د قبا په دي کښ دوه لغته دی قباء (بالمد) او قبا (بالقصر) یعنی چوغه.

[٤٠٢٨] (١) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَيَزِيدُ بْنُ خَالِدٍ بْنِ مَوْهَبٍ الرَّمْلِيُّ، أَنَّ اللَّيْثَ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ حَدَّثَهُمْ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَنَّهُ قَالَ: "قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبِيَةً وَلَمْ يُعْطِ مَخْرَمَةَ شَيْئًا، فَقَالَ مَخْرَمَةُ: يَا بُنَيَّ، انْطَلِقْ بِنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ، قَالَ: ادْخُلْ فَادْعُهُ لِي، قَالَ: فَدَعَوْتُهُ فَخَرَجَ إِلَيْهِ وَعَلَيْهِ قَبَاءٌ مِنْهَا، فَقَالَ: خَبَأْتُ هَذَا لَكَ، قَالَ: فَنَظَرَ إِلَيْهِ وَإِذَا ابْنُ مَوْهَبٍ مَخْرَمَةُ ثُمَّ اتَّفَقَا، قَالَ: رَضِيَ مَخْرَمَةُ"، قَالَ قُتَيْبَةُ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ لَمْ يُسَمِّهِ.

دمسور بن مخرمه ﷺ نه روایت دي فرمائی چه رسول الله ﷺ په خلقو باندي قباګانې تقسیم کړي اومخرمه ته یو څه ورنکړل ،مخرمه نه ماته اووئیل اي زما چیه زماسره نبی ﷺ ته لاړ شه زه ورسره لاړم هغه چه هلته ورسیدو ماته ئې اووئیل چه ته دننه ورشه او زما نوم ورته واخله اونبی ﷺ راته بهر راوباسه مسور وائی مانبی ﷺ ته خبر ورکړو اوهغه په همدي قباګانوکښې یوه قبا اغوستلې وه او بهر ته ئې تشریف راوړو، نبی ﷺ اوفرمائیل ما دافبه ستادپاره ساتلې وه مسور وائی چه هغه ما ته وکتل ، ابن موهب دا اضافه کړې ده چه مخرمه قبا ته وکتل په باقی روایت کښې دواړه متفق دي چه مخرمه نبی ﷺ ته وکتل نبی ﷺ اوفرمائیل مخرمه خوشحاله شو.

قوله: ﴿ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَنَّهُ قَالَ قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَقْبِيَةً وَلَمْ يُعْطِ مَخْرَمَةَ شَيْئًا الخ ﴾ سیدنا مسور بن مخرمه ﷺ فرمائی چه یوه ورځ رسول الله ﷺ چغې تقسیمولې چه په هغې کښ زما والد صاحب مخرمه پاتې شو هغوی ته ملاؤ نه شوه، نو هغوی ماته اوفرمائیل چه ما د رسول الله ﷺ خدمت ته بوځه (په بذل کښ لیکلې وو چه هغه نابینا شوې وو) (٢) مسور فرمائی چه زه هغوی سره لاړم دروازې ته رسیدو سره هغوی ماته اووې (څکه چه دې کم عمره وو) چه ته دننه لاړ شه او رسول الله ﷺ راطلب کړه، مسور فرمائی چه ما رسول الله ﷺ د دننه نه رااوغوښتلو نو هغوی د خآن سره یو قبه راوړه او بهر ئې تشریف راوړلو، او زما والد صاحب ﷺ ته ئې اوفرمائیل : ﴿ خبات هذا لک ﴾ چه ما دا ستا دپاره پټه کړې وه. مخرمه ﷺ چه کله هغه په خپل لاس کښ اونیوله نو رسول الله ﷺ اوفرمائیل ﴿رضی مخرمه ﴾ چه خوشحاله شوې که نه؟ ممکنه ده چه دا استفهام وی او د هغوی آخری عمر (دیر روستو دې څکه چه هغوی په ٥٤ هجرئ کښ وفات شوې دی)

---

(١) صحيح البخاري/الهبة ١٩ (٢٥٩٩)، الشهادات ١١ (٢١٢٧)، الخمس ١١ (٣١٢٧)، اللباس ١٢ (٥٨٠٠)، ٤٢ (٥٨٦٢)، الأدب ٨٢ (٦١٣٧). صحيح مسلم/الزكاة ٤٤ (١٠٥٨)، سنن الترمذي/الأدب ٥٣ (٢٨١٨)، سنن النسائي/الزينة ٤٥ (٥٣٢٦)، (تحفة الأشراف: ١١٢٧٦)، وقد أخرجه: مسند احمد (٤/٣٢٨) (صحيح)

(٢) دا بل شارح نه دی لیکلې په ظاهر کښ دا حضرت د ربانې انطلق بنا) نه مستنبط کړې دی چه مونږ بوزه. خو د هغوی په ترجمه کښ دا ملاویږی چه وصي لي اخر عمره او د هغوی آخری عمر (دیر روستو دې څکه چه هغوی په ٥٤ هجرئ کښ وفات شوې دی)

شوم.

دا روایت په بخاری کښ لږ په تفصیل سره دي او په مختلفو الفاظو باندې په ډیرو ځایونو کښ په ابواب الخمس کښ داسې دي:

﴿ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُهْدِيَتْ لَهُ أَقْبِيَةٌ مِنْ دِيبَاجٍ مُزَرَّرَةٌ بِالذَّهَبِ فَقَسَمَهَا فِي نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ ﴾

او بیا وړاندې هم هغه دی کوم چه دلته د ابوداؤد په روایت کښ دی، او ددې په آخر کښ دی ﴿ وكان في خلقه شدة ﴾ راوی چه کومه آخری خبره د هغوی په باره کښ کړې، یعنی د طبیعت تیزی، دا اشاره ده هم هغه طرف ته چه د هغوی د خپل حق او حصې د وصول کولو دپاره عجلت او تیزی کول او د خپل ماشوم بچی سره د رسول الله ﷺ کور ته تلل، یعنی د هغوی مقصد دا وو هم دغه شان په اسد الغابة کښ د هغوی په ترجمه کښ لیکلي شوي دی: ﴿ وكان في لسانه فظاظة وكان النبي ﷺ يتقى لسانه ﴾ د دې حدیث نه دا هم معلومه شوه چه مسور بن مخرمه ﷺ صحابی ابن الصحابی دي او مسور په صغار صحابه کرامو کښ دې لکه محمود بن الربیع، سائب بن یزید وغیرهم. والحدیث اخرجه البخاری ومسلم والترمذی والنسائی، قاله المنذری

باب في لُبْسِ الشُّهْرَةِ

د شهرت حاصلولو دپاره د لباس اغوستلو بیان

[٤٠٢٩] (*) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ. ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ عِيسَى، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي زُرْعَةَ، عَنِ الْمُهَاجِرِ الشَّامِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ فِي حَدِيثِ شَرِيكٍ يَرْفَعُهُ، قَالَ: "مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ أَلْبَسَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَوْبًا مِثْلَهُ زَادَ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ ثُمَّ تُلَهَّبُ فِيهِ النَّارُ".

د عبدالله ابن عمر ﷺ نه روایت دي فرمائی چه نبی ﷺ فرمائیلی دی چاچه د شهرت (نوم) دپاره لباس واغوستو نو الله تعالی به دې کس ته داسې لباس ورواغوندي، ابن عوانه دا اضافه کړې ده چه په دې لباس کښې به اورلمبې وهی.

﴿ مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ أَلْبَسَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَوْبًا مِثْلَهُ، ثُمَّ تُلَهَّبُ فِيهِ النَّارُ ﴾

یعنی کوم سړي چه د شهرت دپاره جامه واغوندی یا خو عمده په طور د تفاخر یا ډیره ساده د زهد داظهار دپاره، نو الله پاک به د قیامت په ورځ هغه ته هم دغه شان جامې اغوندوی، اوبیابه په دغه جامه کښ اورا ولګولي شي. والحدیث اخرجه النسائي وابن ماجه، قاله المنذری.

[٤٠٣٠] (*) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، قَالَ: ثَوْبَ مَذَلَّةٍ.

د ابوعوانه په حدیث کښې دی چه الله تعالی به دې کس ته دقیامت په ورځ باندې ذلت او درسوائي او دشرم لباس ورواغوندي.

(*): سنن ابن ماجه/اللباس ٢٤ (٣٦٠٦)، (تحفة الأشراف: ٧٤٦٤)، وقد أخرجه: مسند احمد (٩٢/٢، ١٣٩) (حسن)

(*): انظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ٧٤٦٤) (حسن)

[٤٠٣١](*)حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَابِتٍ، حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي مُنِيبٍ الْجُرَشِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ كَثَّرَ سَوَادَ قَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ".

دعبدالله بن عمر رضي الله عنه نه روایت دي فرمائی چه نبی ﷺ فرمائیلی دی چاچه دیوقوم سره مشابهت اختیارکړو نوداکس ددوینه شو.

(عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ »)

یعنی کوم سړي چه د کومو خلقو مشابهت اختیاروی په جامې وغیره امورو کښی که هغه خلق چه دې ټې مشابهت اختیاروی د فساقو او کفارو نه وی، یا په صلحاء او ابرار کښی وی، پس د هغه سړی شمیر به هم په هغوی کښی وی په اعتبار د اثم او خیر دواړو..... یعنی د الله پاک په نزد.

د دې نه معلومه شوه چه د صلحاء، په جامه اختیارولو کښی هم فائده او خیر دي په دي شرط چه د اتباع نیت وی، شهرت او خلقو لره په دهوکه کښی ساتل مقصود نه وی، لکه چه وائی چه د موسی علیه السلام مقابلې ته جادوګران راغلل هغوی د موسی علیه السلام په شان جامه کښی راغلل کومه چه د موسی علیه السلام وه، نو هم د دې مشابهت په وجه باندې الله پاک هغوی ته هدایت اوکړو.(۲)

د جامې په اختیارولو کښی ضابطه :

جامه څنګه اغوستل پکار دی د دې قاعده مونږ د بعض احادیثو نه داسې اوریدلې ده چه د کومې جامې مدح یا مذمت چه په حدیث شریف کښی منصوص دي په دي کښی به خو د هغې اعتبار کولې شی د هغې نه علاوه دا ده چه د کومې زمانې د صلحاء کوم لباس وی هغه اختیارول پکار دی.

بَابُ فِي لُبْسِ الصُّوفِ وَالشَّعْرِ

بابد د وړیو اود ویښتو د لباس بیان

صوف یعنی مالوچ او د ګډو وغیره وړیو، او شعر د چیلو وغیره ویښتو.

[٤٠٣٢](*)حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ الرَّمْلِيُّ، وَحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: "خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ مِرْطٌ مُرَحَّلٌ مِنْ شَعْرٍ أَسْوَدَ"، وَقَالَ حُسَيْنٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا.

عائشه رضي الله عنها نه روایت دي فرمائی کله چه به نبی ﷺ بهرو تلو نو دوړیو نه جوړ یوتور بنکلي ځادر به ټې اغوستلې وو ، حسین وئیلی دی مونږ ته زکریا حدیث بیان کړي دي ابراهیم بن

(*): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ٨٥٩٣)، ولد أخرجه: مسند احمد (٥٠/٢، ٩٢) (حسن صحيح)

(۲) د دوی په باره کښی یو بله نکته هم لیکلې شی هغه دا چه هغه ساحران چونکه په خپل فن کښی ماهران وو هغوی پوهه شو چه دا موسی علیه السلام چه څه کړی دا د سحر د قبیل نه نه دی ځکه چه په دي کښی قلب د ماهیت شوی وو او د ساحر په سحر سره قلب ماهیت نه راځی بلکه صرف ظاهری صورت بدلیږی، والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم.

(*): صحيح مسلم لفضائل الصحابة ٩ (٢٠٨١)، سنن الترمذي الأدب ٤٩ (٢٨١٣)، (تحفة الأشراف: ٩٧٥٣، ١٧٨٥٧)، ولد أخرجه: مسند احمد (١٨٥/٤، ١٦٢/٦) (صحيح)

علاء زبيدي نه هغه وائي مونږ ته عياش دعقيل بن مدرک نه اوهغه دلقمان بن عامرنه اوهغه د عتبه بن عبدنه فرمائي چه مادنبی ﷺ نه داغوستودپاره جامي وغونښتي نوماته ئې دکتان دوه جوړې راکړي ماچه به ورته وکتل نو ماته به دخپلو ملګروپه جامو کښې ښې ښکاره شوي.

﴿ عَنْ عَائِشَةَ رضی الله عنها قَالَتْ خَرَجَ رَسُولُ اللّٰهِ -صلی الله علیه وسلم- وَعَلَيْهِ مِرْطٌ الخ﴾

عائشه صديقه ﷺ فرمائي چه يوه ورځ رسول الله ﷺ د کور نه اووتلو په داسي حال کښې چه رسول الله ﷺ په داسي خادر کښې وو چه په هغې کښې د رحال ابل تصويران وو او هغه خادر د خلورو توروو ويښتو نه جوړ وو، يعنی تور کمبل.

او په دې کښې هيڅ اشکال نشته ځکه چه دا تصويران د غير ذی روح ډو، په دې حديث کښې د رسول الله ﷺ د تور کمبل اغوستلو ثبوت ملاوَ شو، هسې خو د رسول الله ﷺ نه نور رنګونو جامې اغوستل هم ثابت دی لکه چه وړاندې په روايت کښې راځی، د تور کمبل هيڅ تخصيص نشته، خو په عوامو کښې د دې لفظ شهرت دې د حضور ﷺ په باره کښې، "توري کمبلي والا" پس کيدې شی چه د دې نور څه خاص سبب وی او په څه خاص وخت کښې رسول الله ﷺ په تور کمبل کښې وی، په سوچ کولو سره زما دا ذهن هغه واقعې طرف ته لاړو کوم چه د آيت مباهله په تفسير کښې مفسرينو ليکلی ده:

﴿ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ سورة ال عمران (٦١) ﴾

د رسول الله ﷺ د مباهلې په ارادې باندې د يو پادری تاثر:

د ترمذی په روايت کښې دی چه کله دا آيت کريمه نازل شو ﴿ دعا رسول الله ﷺ عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال اللهم هولاء اهلی ﴾ په دې آيت کريمه باندې د نجران د نصاراو سره رسول الله ﷺ د مباهلې اراده فرمائيلې وه او رسول الله ﷺ د خپل کور نه اوتلو په داسي حال کښې چه په هغوی باندې توره کمبل وه ﴿ وعليه ﷺ مرط من شعر اسود ﴾ او په دغه وخت کښې رسول الله ﷺ سيدنا حسين ﷺ په خپل غيږ کښې نيولې وو او د حسن ﷺ لاس ئې نيولې وو او په هغوی پسې سيده فاطمه ﷺ او د هغوی نه شاته سيدنا علی ﷺ، د نجران يو پادری چه کله دا منظر اوليدو نو هغه خپلو خلقو ته خطاب اوکړو ﴿انی لاری وجوها لو دعت الله ان يزيل جبلا من مکانه لازاله بها، فلا تباهلوا فتهلکوا ولا تبقی علی وجه الارض نصرانی الی يوم القيامة ﴾ يعنی زه داسي نورانی مخونه وينم چه که هغوی الله پاک نه اوغواړی چه يو غر د خپل ځائې نه بل ځائې ته کړی نو الله پاک به ئې ضرور لرې کړی، لهذا تاسو دې نبی ﷺ سره مباهله مه کوئ ګيني هلاک به شئ او د زمکې په سر باندې به د قيامت د ورځې پورې هيڅ نصرانی باقی پاتې نه شی، پس د دې نه پس هغه خلقو رائې د مباهلې پاتې نه شوه، دا مفصل واقعه ده تر وړاندې پورې، نو په دې خاص موقع کښې رسول الله ﷺ په توره کمبل کښې وو. والحديث اخرجه ملحوالترمذی، قاله المنذری.

()حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْعَلَاءِ الزَّبِيدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَقِيلِ بْنِ مُدْرِكٍ، عَنْ لُقْمَانَ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدٍ السُّلَمِيِّ، قَالَ: «اسْتَكْسَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَسَانِي خَمِيصَتَيْنِ» فَلَقَدْ رَأَيْتُنِي وَأَنَا أَكْسَى أَصْحَابِي"

عتبه بن عبيد سلمی ﷺ وائی چه ما د رسول الله ﷺ نه اغوستلو دپاره کپړې اوغوښتلې، نو هغوی ﷺ ماته د کتان دوه کپړې راواغوستولې، نو خپل ځان به مې خپله او د خپلو دوستانو په مقابله کښې د ښه لباس والا محسوسولو.

قوله: ﴿ قَالَ اسْتَكْسَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَكَسَانِي خَمِيصَتَيْنِ فَلَقَدْ رَأَيْتُنِي وَأَنَا أَكْسَى أَصْحَابِي ﴾ سیدنا عتبه بن عبد سلمی ﷺ فرمائی چه ما یو ځل د رسول الله ﷺ نه د اغوستلو دپاره جامه طلب کړه نو رسول الله ﷺ ماته د معمولی کتان دوه جامې راکړې، نو د هغې د اغوستلو نه پس به ما ځآن ته په خپلو ملګرو کښې کتل چه زما جامه د هغوی ټولو نه ښه وه. ځکه چه نورو سره داسې هم نه وې، د دې نه د هغه زمانې غریبی او د احتیاج حالت طرف ته اشاره ده.

[٤٠٣٣] ()حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، قَالَ: قَالَ لِي أُبَيٌّ: "يَا ابْنَ أَخِي لَوْ رَأَيْتَنَا وَنَحْنُ مَعَ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَصَابَتْنَا السَّمَاءُ حَسِبْتَ أَنَّ رِيحَنَا رِيحُ الضَّأْنِ".

د ابوبرده نه روایت دي فرمائی چه ماته زما پلار اوونیل اې بچیه که چرې تا مونږه دنبی ﷺ سره لیدلي دي د باران په وخت کښې نوتابه داګمان کړې وو چه زمونږ نه دچیلو اوګدو بیوي راروان دي.

﴿ حَسِبْتَ أَنَّ رِيحَنَا رِيحُ الضَّأْنِ ﴾ سیدنا ابوبرده ﷺ فرمائی چه ماته زما پلار ابوموسی اشعری ﷺ اوفرمائیل چه اې زما بچیه چه که تا مونږ د رسول الله ﷺ په زمانه کښې لیدلي وې چه کله به زمونږ جامې په باران باندې لوندې شوې نو هغه وخت چه به زمونږ د جامو نه کوم بوئی راتلو، نو هغه به مو د ګډې بوئی ګنرلو.

د ګډې وړئ خو ډیره عمده کیدې شی که هغې لره د نن صبا په مشینانو باندې تیاره کړې شی، پس پشمینه کوم چه خاص قسم وړئ وی دهغې څادرپه څوشو زره راځی، خو په هغه زمانه کښې به وړئ ډیره بیکاره او د معمولی درجې وه، خلقو به خپله په کورونو کښې دهغې وینځلو سره دهغې نه جامه جوړوله. والحدیث اخرجه الترمذی وابن ماجه، قاله المنذری.

---

[1]: صحيح مسلم/الفضائل الصحابة ٩ (٢٠٨١)، سنن الترمذي/الأدب ٤٩ (٢٨١٣)، (تحفة الأشراف: ٩٧٥٣، ١٧٨٥٧)، وقد أخرجه: مسند احمد (١٨٥/٤، ١٦٢/٦) (صحيح)

[2]: سنن الترمذي/صفة القيامة ٣٨ (٢٤٧٩)، سنن ابن ماجه/اللباس ٤ (٣٥٦٢)، (تحفة الأشراف: ٩١٢٦)، وقد أخرجه: مسند احمد (٤٠٧/٤، ٤١٩) (صحيح)

بَابٌ فِي لُبْسِ الْمُرْتَفِعِ

باب د قیمتی جامو اغوستلو بیان

[٤٠٣٤] (*) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا عُمَارَةُ بْنُ زَاذَانَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ "أَنَّ مَلِكَ ذِي يَزَنَ أَهْدَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُلَّةَ أَحَدِهِمَا بِثَلَاثِينَ وَثَلَاثِينَ بَعِيرًا أَوْ ثَلَاثٍ وَثَلَاثِينَ نَاقَةً، فَقَبِلَهَا".

دانس رضی اللہ عنہ نه روایت ده فرمائی چه دذي یزن بادشاه نبی ﷺ ته په تحفه کښې یوه جوړه جامې راولیږلې کوي چه هغه په دري دیرش اوښانو اغستلې وي اوهغه قبولې کړې.

﴿عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ مَلِكَ ذِي يَزَنَ أَهْدَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- حُلَّةً الخ﴾

د رسول الله ﷺ د غیر مسلمو هدیه قبلول:

د سیدنا انس رضی اللہ عنہ نه روایت دي چه د قبیله حمیر بادشاه چه د هغه نوم ذی یزن وو هغه د رسول الله ﷺ په خدمت کښ یو جوړه هدیة راولیږله کومه چه هغه د دري دیرشو اوښانو یا اوښو په بدل کښ په بیع اخستلې وه، نو رسول الله ﷺ هغه قبوله کړه. او د دې نه په روستو روایت کښ دا دی چه رسول الله ﷺ هم یوه جوړه د شلو نه په زیاتو اوښو باندې په بیع اخستلو سره ذی یزن ته هدیه اولیږله.

د کتاب الخراج په آخر کښ یو باب تیر شوې دي، باب فی الامام یقبل هدایا المشرکین چه د هغې په آخر کښ یوحدیث دا تیرشوې دي. ﴿ نهیت عن زبد المشرکین ﴾ هلته په الدر المنضود کښ دا روایت او د دې په شان د نورو روایتونو حواله تیره شوې ده. فارجع لو شئت.

[٤٠٣٥] (*) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى حُلَّةً بِسَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ قَلُوصًا، فَأَهْدَاهَا إِلَى ذِي يَزَنَ".

د عبدالله بن حارث نه روایت دي فرمائی چه نبی ﷺ دکپړې یوه جوړه دشلونه په زیاتو اوښانو باندې واغستله اوبیا ئې د ذي یزن بادشاه ته په تحفه کښې ولیږله (ددې دپاره چه دهغه دتحفې بدله اداشي) نبی ﷺ به تحفې قبلولې اودهغې بدله به ئې ضرور ورکوله.

بَابُ لِبَاسِ الْغَلِيظِ

د سخت او قیمتی لباس د استعمال بیان

[٤٠٣٦] (*) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ. ح وحَدَّثَنَا مُوسَى، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ الْمُغِيرَةِ الْمَعْنَى، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَأَخْرَجَتْ إِلَيْنَا إِزَارًا غَلِيظًا مِمَّا يُصْنَعُ بِالْيَمَنِ وَكِسَاءً مِنَ الَّتِي يُسَمُّونَهَا الْمُلَبَّدَةَ، فَأَقْسَمَتْ بِاللَّهِ "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُبِضَ فِي هَذَيْنِ الثَّوْبَيْنِ".

(*): تفرد به أبوداود (تحفة الأشراف: ٤٥٩)، وقد أخرجه: مسند احمد (٣/٢٢١)، سنن الدارمي/البيوع ٥٣ (٢٥٣٦) (ضعيف)

(*): تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ١٨٤٣٤) (ضعيف)

(*): صحيح البخاري/فرض الخمس ٥ (٣١٠٨)، اللباس ١٩ (٥٨١٨)، صحيح مسلم/اللباس ٦ (٢٠٨٠)، سنن الترمذي/اللباس ١٠ (١٧٣٣)، سنن ابن ماجه/اللباس ١ (٣٥٥١)، (تحفة الأشراف: ١٧٦٩٣)، وقد أخرجه: مسند احمد (٦/٣٢، ١٣١) (صحيح)

د ابوبرده نه روایت دي فرمائی چه دام المومنین عائشه ﷺ په خدمت کښې حاضر شوم نوهغې مونږ ته یولند اوښودو دوبلي کمپړي کوم چه دیمن جوړ وو اویوکمبل چه ملبده به ورته وئیلي شوه اوعائشي قسم وکړو چه دنبي ﷺ وفات په همدي دوه جامو کښې شوي دي.

﴿عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ - رضى الله عنها - فَأَخْرَجَتْ إِلَيْنَا إِزَارًا غَلِيظًا مِمَّا يُصْنَعُ بِالْيَمَنِ وَكِسَاءً مِنَ الَّتِي يُسَمُّونَهَا الْمُلَبَّدَةَ الخ﴾

سیدنا ابو برده ﷺ فرمائی چه یوکرت زه عائشې ﷺ کره لاړم ،نو ممکنه ده چه هغوی د رسول الله ﷺ د جامې د لیدو خواهش کړي وی) نو هغوی زمونږ د بنودلو دپاره یو پیر شان لنګ کوم قسم چه په یمن کښ جوړولي شی هغه ئې راویستلو او یو څادر کوم ته چه خلق ملبده وائی او بیا هغې قسم خوړلو سره اوفرمائیل چه د رسول الله ﷺ وفات په دې دوه کپړو کښ شوې وو.

د ملبده یو تفسیر په مرقعه سره کړې شوې دي او دویم تفسیر په غلیظه سره کړې شوې دي. یعنی د پیړې جامې معمولی شان لنګ وو یا کیدې شی هم په دې وجه وی چه په هغې کښ پیوندونه او جوړونه لګیدلي وو.

والحدیث اخرجه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه، قاله المنذري

[٤٠٣٧] (حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ أَبُو ثَوْرٍ الْكَلْبِيُّ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ بْنِ الْقَاسِمِ الْيَمَامِيُّ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو زُمَيْلٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَمَّا خَرَجَتِ الْحَرُورِيَّةُ أَتَيْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ: ائْتِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ، فَلَبِسْتُ أَحْسَنَ مَا يَكُونُ مِنْ حُلَلِ الْيَمَنِ، قَالَ أَبُو زُمَيْلٍ وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَجُلًا جَمِيلًا جَهِيرًا، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَأَتَيْتُهُمْ، فَقَالُوا: مَرْحَبًا بِكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، مَا هَذِهِ الْحُلَّةُ؟ قَالَ: مَا تَعِيبُونَ عَلَيَّ لَقَدْ "رَأَيْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ مَا يَكُونُ مِنَ الْحُلَلِ"، قَالَ أَبُو دَاوُد: اسْمُ أَبِي زُمَيْلٍ سِمَاكُ بْنُ الْوَلِيدِ الْحَنَفِيُّ.

د عبدالله بن عباس ﷺ نه روایت دي فرمائی کله چه حروریانو دعلی و مقابله وکړه نوزه علی ته ورغلم هغه راته اوونیل ته دي قوم ته ورشه ، ما دیمن جوړ شوي اعلی لباس واغوستو اردوی ته ورغلم، دحدیث راوی ابو زمیل وئیلی دی چه ابن عباس ف یونبکلي سړي وو ابن عباس وائی کله چه زه خارجیانوته ورغلم نوهغوی راته پخیر راغلي رونیل دادي څنګه لباس اغوستلي دي؟ ابن عباس اوونیل تاسو ماته دځه پیغور راکوئ یقیناماتبی ﷺ دعمده لباس په اغوستلو باندي لیدلي وو.

﴿حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا خَرَجَتِ الْحَرُورِيَّةُ أَتَيْتُ عَلِيًّا - رضى الله عنه الخ﴾

سیدنا ابن عباس ﷺ فرمائی چه کله خوارجو په علی ﷺ باندې خروج یعنی د هغوی نه بغاوت او په هغوی باندې حمله اوکړه نو زه سیدنا علی ﷺ ته لاړم نو هغوی ماته اوفرمائیل چه ته هغه خلقو ته لاړ شه یعنی د هغوی د پوهولو او د هغوی د شکونو او شبهاتو د لرې کولو دپاره هغوی فرمائی چه ما د دې تیارئ دپاره بهترینه جوړه واچوله د یمن په جوړو کښ، راوی وائی یعنې د هغوی شاګرد چه ابن عباس ﷺ دیر زیات ښکلی او دیر د حسن مالک وو ، ابن عباس ﷺ فرمائی چه کله زه هغوی ته لاړم نو هغوی ماته هرکلي

[1] تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ٥٦٧٦) (حسن الإسناد)

او مرحبا اووې او ورسره ئې دا هم اشکال اوکړو ﴿ ما هذه الحلة؟ ﴾ یعنی داسې قیمتی جامه دې ولې اغوستلې ده؟ مطلب ئې دا وو چه د سنت خلاف کار دې کړې دی، هغوی اوفرمائیل چه په ما باندې څه عیب لګوئ بیشکه ما د رسول الله ﷺ په بدن مبارک باندې بهترینې جوړې لیدلې دی.

د رسول الله ﷺ جامه ښه او بیکاره دواړه ثابت دی:

د رسول الله ﷺ نه هر قسمه جامه اغوستل ثابت دی، ښه نه ښه هم او بیکاره هم، اوس یا خو دې داسې اوئیلې شی چه غوره لباس د جواز د بیان دپاره وو د هدیه کونکی د تطییب خاطر دپاره، یا د میلمنو او وفودو د راتلو په موقع باندې، لکه چه په کتاب الصلوة باب اللبس للجمعة کښ روایت تیر شوې دې چه یو ځل کله چه عمر ﷺ حله سیراء په خرڅیدو باندې اولیدله نو هغوی عرض اوکړو ﴿ یا رسول الله ﷺ لو اشتریت هذه فلبستها یوم الجمعة وللوفد اذا قدموا علیک الحدیث ﴾ په یو روایت کښ دی چه هغوی اوفرمائیل ﴿ ابتع هذه تجمل بها للعید وللوفود ﴾ او یا دا چه د عدم اهتمام د وجې نه، یعنی نه ئې د ښه اهتمام کولو او نه د بیکاره، چه څنګه به ورته ملاویدله هغه به ئې استعمالوله.

باب مَا جَاءَ فِي الْخَزِّ

باب د ریښمو د کپړو استعمالولو بیان

د خز په تفسیر کښ لږ اختلاف دې، یو قول دا دې چه خز هغه کپړه ده کومه چه د ریښم او وړئ نه جوړه وی، یعنی خالص ریښم نه وی، ابریشم خو اصل ریښم دی، خالص دهغې نه وی، او ابن العربی وائی چه خز هغه کپړه ده چه د هغې سدی یا لحمه کښ یو حریر وی او دویم غیر حریر، او د بعضو د کلام نه معلومیږی چه د دې اطلاق په خالص حریر باندې هم کیږی، او یو قول د دې لفظ د اصل په باره کښ دې چه خز... خزر بروزن عمر نه اخستلې شوې دې نر سویه ته وائی (ذکر الارنب) او خز د هغې وړئ ته، وهو فی غایة اللین مثل الابریسم، د دې ټولو خلاصه دري اقوال شو.

۱: چه د حریر او غیر حریر نه جوړه کوې شوې وی.

۲: خالص حریر، ۳: وبر الارنب نه جوړه کړې شوې وی.

د دې نه پس پیژندل پکار دی چه د خز په باره کښ روایات د احادیثو هم مختلف دی، د بعضو نه د دې جواز معلومیږی لکه چه د دې باب په حدیث اول کښ دی، او د بعضو نه حرمت لکه هم د دې باب د حدیث ثانی نه معلومیږی.

[٤٠٣٨] (حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَنْمَاطِيُّ الْمِصْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيُّ. ح وحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، أَخْبَرَنِي أَبِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ سَعْدٍ، قَالَ: "رَأَيْتُ رَجُلًا بِبُخَارَى عَلَى بَغْلَةٍ بِيَضَاءَ عَلَيْهِ عِمَامَةٌ خَزٌّ سَوْدَاءُ، فَقَالَ: كَسَانِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "هَذَا لَفْظُ عُثْمَانَ وَالْإِعْتِبَارُ فِي حَدِيثِهِ.

[1]: سنن الترمذي/تفسير القرآن سورة الحاقة ٦٧ (٣٢٢١)، (تحفة الأشراف: ١٥٥٧٨) (ضعيف الإسناد)

دسعد ﷺ نه روایت دي فرمائی چه ماپه بخارا کښې یوداسې کس اولیدو چه په سپین ټجرباندې سور وو اوتور ریښمي پټکي بې پسرو هغه اووئیل دا پټکي ماته نبی ﷺ دپسرکولودپاره راکړي دي.

د باب د اول حدیث مضمون دا دي : سعد بن عشمان ﷺ فرمائی ﴿ رَأَيْتُ رَجُلاً بِبُخَارَى عَلَى بَغْلَةٍ بَيْضَاءَ عِمَامَةٌ خَزٌّ سَوْدَاءُ الخ ﴾ چه ما په بخارا کښې یو سړي اولیدو چه په سپینه خچره باندې سور وو چه د هغه په سر باندې د تور خز پټکي وو، هغه سړی اووې چه دا پټکي ما ته رسول الله ﷺ راکړي دي.

[٤٠٣٩](*) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَطِيَّةُ بْنُ قَيْسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ غَنْمٍ الْأَشْعَرِيَّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَامِرٍ أَوْ أَبُو مَالِكٍ وَاللَّهِ يَمِينٌ أُخْرَى مَا كَذَبَنِي أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: "لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْخَزَّ وَالْحَرِيرَ، وَذَكَرَ كَلَامًا، قَالَ: يُمْسَخُ مِنْهُمْ آخَرُونَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ"، قَالَ أَبُو دَاوُد: وَعِشْرُونَ نَفْسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ أَكْثَرُ لَبِسُوا الْخَزَّ مِنْهُمْ أَنَسٌ، وَالْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ.

دعبدالرحمن بن غنم ﷺ نه روایت دي فرمائی چه ماته ابوعامر یاابومالک اووئیل په الله مي دي قسم وي پیادویم قسم چه هغه ماته دروغ نه وو وئیلي چه هغه دنبی ﷺ نه اوریدلی وو چه فرمائیل ئې زما په امت کښې به داسې خلق پیداشي څوک چه به خز(داسې کپړه چه ریښم اوتار دواړه په کښې مکس استعمال شوي وي) اوریښم به حلال ګڼري وبیا ئې بل څه شی هم بیان کړو اوددینه پس ئې وفرمائیل په دوی کښې به بعضې خلق شادوګان شي وبعضې خلق به دقیامته پورې خنزیران شي. ابوداؤد وائي چه دشلونه زیاتوصحابه کرامو دخز استعمال کړي دي چه په هغوی انس اوبراء بن عازب ﷺ هم شامل دي.

دویم حدیث د ابو عامر ﷺ دي چه په هغې کښې دي : ﴿ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ « لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْخَزَّ وَالْحَرِيرَ ». [1] وَذَكَرَ كَلاَمًا قَالَ « يُمْسَخُ مِنْهُمْ آخَرُونَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ » ﴾ چه رسول الله ﷺ اوفرمائیل چه زما په امت کښې به څه خلق داسې وی چه خز او حریر به حلال ګڼري (یعنی عملا یا عملا واعتقادا) د هغوی په باره کښې رسول الله ﷺ اوفرمائیل چه په هغوی کښې به د بعضو صورتونه مسخ کړي شی، د قردة او خنازیر په شکل کښې همیشه دپاره.

د دي دویم حدیث په سند کښې یو لفظ راغلي دي ﴿ حدثني ابوعامر او ابو مالک والله يمين اخرى ما كذبني ﴾ داسې هلته وئیلي شی چرته چه مبالغه فی القسم مقصود وی ففی الحاشية : اى يمين بلغت فى القصى درجات التوثق اهـ..... د دي په ترجمه داسې ځان پوهه کړئ : زه مکرر قسم خورم.

[1]: تفرد به أبو داود، خ تعليقًا/الأشربة ٦(٥٥٩٠)، (تحفة الأشراف: ١٢١٦١) (صحيح)

[2]: صحيح هم دا ده چه دا لفظ په خاء معجمه او زا معجمه سره دي لکه چه په ترجمة الباب کښې دی، او بعضو دا په حاء مهمله او راء مهمله سره ضبط کړي دي يعنى حر واصله حرح وهو الفرج ،يريد انه يكثر فيهم الزنا (بذل)

په دې امت کښې د مسخ ثبوت:

د دې حدیث نه دا هم معلومه شوه چه په دې امت کښې به په آخر کښې مسخ واقع کیږی، په دې باندې کلام مونږ سره په مبادرت علی الامام والا حدیث کښې تیر شوې دې ﴿ ان یحول الله صورته صورة حمار ﴾ د لاندې.

په دې دواړو احادیثو کښې اختلاف ظاهر دې چه د یو نه د لبس خز جواز او د دویم نه د هغې حرمت ثابتیږی، د ابوداؤد په بعض نسخو کښې دی:

﴿ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَعِشْرُونَ نَفْسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَوْ أَكْثَرُ لَبِسُوا الْخَزَّ مِنْهُمْ أَنَسٌ وَالْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ ﴾

د لباس خز په باره کښې په متعارض روایتونو کښې تطبیق:

د دې نه پس تاسو خان پوهه کړئ چه د منع او د جواز په دې دوه مختلفو احادیثو کښې تطبیق مختلف طور سره کړې شوې دې.

۱: د منع تعلق د حریر مصمت یعنی خالص حریر سره دې او د جواز والا روایت په غیر مصمت یعنی مخلوط باندې حمل دې ځکه چه د خز اطلاق لکه څنګه چه مخکښې تیر شو په دواړو باندې کیږی.

۲: نهی محمول ده په هغه کپړه باندې چه د هغې لحمه حریر او سدی غیر حریری وی، او جواز د دې په عکس باندې یعنی د کوم سدی چه حریر وی او لحمه غیر حریر وی.

۳: که مراد د خز نه ابریشم او حریر دې نو بیا خو هغه حرام دې او که د دې نه مراد وبرالارنب وی نو بیا جائز دې. (متلقطاً من المنذل)

په کپړه کښې دوه قسمه تارونه وی یو قسم اوږدهٔ کوم ته چه سدی یعنی تانا وائی او دویم قسم لحمه کوم چه عرضا وی یعنی بانا.. وهو الاصل وعلیه مدار الحرمة..... پس د یو باب نه پس راځی باب الرخصة فی العلم وخیط الحریر..... چه په هغې کښې دا راروان دی

﴿عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنِ الثَّوْبِ الْمُصْمَتِ مِنَ الْحَرِيرِ فَأَمَّا الْعَلَمُ مِنَ الْحَرِيرِ وَسَدَى الثَّوْبِ فَلاَ بَأْسَ بِهِ ﴾ والحدیث الاول اخرجه الترمذی والنسائی، والثانی اخرجه البخاری تعلیقاً، قاله المنذری.

بَابُ مَا جَاءَ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ

باب د ریښمو د استعمال بیان

د لبس حریر مختلف اسباب او صورتونه او د هغې حکم:

د احنافو مسلک په دې کښې دا دې چه د سړو دپاره حریر خالص حرام دې. او هم دغه شان هغه چه د هغې لحمه یعنی بانا حریر وی او تانا غیر حریر هغه هم حرام دې، خو که د دې برعکس وی نو هغه جائز دې او د شوافعو مذهب لکه چه د هغوی د کتاب په متن ابی شجاع کښې ذکر کړې شوې دې: ﴿ واذا کان بعض الثوب ابریسما وبعضه قطنا او کتانا جاز لبسه ما لم یکن الابریسم غالبا اهـ ﴾ (وفی الابواب والتراجم ۷۶/۶ وهذا التفصیل ای التفریق بین السدی

واللحمة عندنا الحنفية... واما الجمهور فالعبرة عندهم للغلبة، قال الموفق : فاما المنسوج من الحرير وغيره كثوب منسوج من قطن وابريسم او قطن وكتان فالحكم للاغلب منها لان الاول مستهلك فيه : واما اذا استويا ففي تحريمه واباحته وجهان وهذا مذهب الشافعي اهـ مختصرا.....دويمه مسئله دا ده ﴿ لبس الحرير لاجل الحرب ﴾ پس د صاحبينو په نزد په جنګ کښ حرير خالص جائز دي، د امام صاحب رحمه الله په نزد خالص جائز نه دي، خو مخلوط جائز دي يعنی د کوم تانا يا بانا چه حرير وی او دويم غير حرير.

يو مسئله دلته بله ده يعنی لبس الحرير لعلر..... د څه عذر مثلا د خارښ د وجې نه د هغې باب وراندي مستقل راروان دي. يو مسئله دلته بله ده يعنی اغوستل د ريښم د سرو ديارلاه چه په بذل المجهود کښ په باب الحرير للنساء د لاندي ذکر دي او په الدر المنضود جلد ثانی باب اذا کانوا ثلاثة کيف يقومون کښ د حديث انس ﴿ فقمت الى حصير لناقد اسود من طول لبث ﴾ په شرح کښ تير شوي دي.

[٤٠٤٠]()حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ،عَنْ مَالِكٍ،عَنْ نَافِعٍ،عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ،أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَأَى حُلَّةَ سِيَرَاءَ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ تُبَاعُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،لَوِ اشْتَرَيْتَ هَذِهِ فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلِلْوَفْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ، ثُمَّ جَاءَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا حُلَلٌ، فَأَعْطَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مِنْهَا حُلَّةً، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَسَوْتَنِيهَا وَقَدْ قُلْتَ فِي حُلَّةِ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا، فَكَسَاهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَخًا لَهُ مُشْرِكًا بِمَكَّةَ".

عبدالله ابن عمر رضي الله عنه نه روايت دي فرمائی چه اميرالمومنين عمر فاروق رضي الله عنه دجومات په دروازه کښې يوکس وليدو چه ريشي لباس ئې خرڅولو هغه نبی عليه السلام ته اوفرمائيل کاش چه دا تا اغستلې وې اودجمعې اودوندونو دراتلوپه ورځ دي اغوستلې نبی عليه السلام چه دا واوريدل نووئې فرمائيل دا لباس به هغه څوک اغوندي دچاچه په خرت کښې هيڅ حصه نه وي بيا داقسم يوخوجوړې نبی عليه السلام ته راغلې نبی عليه السلام ددينه يوه جوړه عمر ته ورکړه عمرة عرض اوکړو اې دالله رسوله ته ماته دا لباس راکوي اوحال دادي چه مخکښې تا د عطارد نوي کس په باره کښې وئيلي وو چه دا به هغه کس اغوندي دچاچه به په آخرت کښې څه حصه نه وي نبی عليه السلام ورته اوفرمائيل دا جوړه ماتاته داغوستلو دپاره نه ده درکړي نو عمر رضي الله عنه دا جوړه خپل يو مشرک ورور (عثمان بن حکم) ته ورکړه، کوم چه په مکه کښې وو.

﴿ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَأَى حُلَّةَ سِيَرَاءَ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ تُبَاعُ الخ ﴾

دا حديث او په دي باندي کلام په کتاب الصلوة باب اللبس للجمعة کښ تير شوي دي، فارجع اليه لو شئت.

والحديث اخرجه البخاري ومسلم والنسائي، قاله المنذري

[1]: انظر حديث رقم: (١٠٧٦)، (تحفة الأشراف: ٨٣٣٥) (صحيح)

[٤٠٤١]()حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ، قَالَ: حُلَّهُ إِسْتَبْرَقٍ، وَقَالَ: فِيهِ ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهِ بِجُبَّةِ دِيبَاجٍ، وَقَالَ: تَبِيعُهَا وَتُصِيبُ بِهَا حَاجَتَكَ.

دعبدالله بن عمر رضي الله عنهما نه همداحديث منقول دي او په دي روايت کښې داسې ذکر شوي دي چه داجوړه داستبرق والا وه استبرق دي ته وائي چه ريښم په کښې استعمال شوي وي بيانيبي صلى الله عليه وسلم عمرته دريښمو جبه وليږله نبي صلى الله عليه وسلم ورته وفرمائيل دا خرڅه کړه اوخپل ضرورت وربانديې پوره کړه.

[٤٠٤٢]()حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ إِلَى عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْحَرِيرِ إِلَّا مَا كَانَ هَكَذَا وَهَكَذَا أُصْبُعَيْنِ وَثَلَاثَةً وَأَرْبَعَةً".

د ابوعثمان نهدی رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه اميرالمومنين عمر رضي الله عنه عتبه بن فرقد ته وليکل چه نبی کريم دريښمو داغوستلونه منع فرمائيلي ده ليکن دومره او دومره يعنی ددوه يادري يا څلورو گوتو په برابر.

﴿عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ كَتَبَ عُمَرُ إِلَى عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنِ الْحَرِيرِ إِلاَّ مَا كَانَ هَكَذَا وَهَكَذَا أُصْبُعَيْنِ وَثَلاَثَةً وَأَرْبَعَةً﴾

په دي حديث کښې د سرو دپاره په اندازه د څلورو گوتو د ريښمو د استعمال جواز معلوميږي، د دي څلورو گوتو نه مراد دا دي چه سنجاف (۳) يعنی د کپړې په طرفونو کښې لکه گريوان او کف او شاته او مخکښې د لمنو په سرونو باندې لگول ټي جائز دي. پس په بخاری کښې دی د دي حديث نه پس ﴿فيما علمنا انه يعنى الاعلام﴾ او د باب الرخصة فى العلم وخيط الحرير وراندې مستقل باب راروان دي په دي کښې د احنافو او د شوافعو مذهب هم دا دي چه د څلورو گوتو په مقدار جائز دي لکه چه د ابوداؤد په روايت کښې تصريح ده، خو په دي کښې اشکال دا دي چه د صحيحين د روايت الفاظ خو دا دی: ﴿نَهَى عَنِ الْحَرِيرِ إِلاَّ هَكَذَا وَأَشَارَ بِإِصْبَعَيْهِ اللَّتَيْنِ تَلِيَانِ الإِبْهَامَ﴾ او په بل روايت کښې دی ﴿باصبعيه المسبحة والوسطى﴾ چه د هغې نه په ظاهر مقدار د جواز صرف د دوه گوتو معلوميږي، ولم يتعرض له فى البذل، فتامل (۴)والحديث اخرجه البخارى ومسلم والنسائى وابن ماجه بنحوه، قاله المنذرى.

---

۱): انظر حديث رقم: (۱۰۷۷)، (تحفة الأشراف: ٦٨٩٥) (صحيح)

۲): صحيح البخاري/اللباس ۲۵ (۵۸۲۸)، صحيح مسلم/اللباس ۲ (۲۰٦۹)، سنن النسائي/الزينة ۳۸ (۵۳۱٤)، سنن ابن ماجه/الجهاد ۲۱ (۳۵۹۳) (تحفة الأشراف: ۱۰۵۹۷)، وقد أخرجه: مسند احمد (۱۵/۱، ۱۳٦، ٤۳) (صحيح)

۳) سنجاف بالفتح فارسيٌ كښې سنجاف بكسر الاول هغه ريشه كومه چه د كپړو غاړې ته ټي د ډول دپاره لگوی نور اللغات)

۴) او داسي وئيل هم ممكن دی: ريشه د كپړو دواړو طرفونو ته وی دكتاب په روايت كښې مجموع طرفين ذكر دي او د صحيحين په روايت كښې يو طرف مراد دي، فليسئل ۱۲)

[٤٠٤٣] (*) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ يُحَدِّثُ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: "أُهْدِيَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُلَّةُ سِيَرَاءَ فَأَرْسَلَ بِهَا إِلَيَّ، فَلَبِسْتُهَا فَأَتَيْتُهُ فَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ، وَقَالَ: إِنِّي لَمْ أُرْسِلْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا، وَأَمَرَنِي فَأَطَرْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي".

دعلی ﷺ نه روایت دي فرمائی چه یوکس نبی کریم ﷺ ته یوه ریښمي وجوړه پوه هدیه کښي راولیږله ، نبی ﷺ هغه ماته راولیږله ، ما واغوستله اودښی ﷺ په خدمت کښي حاضر شوم مادغصي اثار دهغه په مخ باندي اولیدل او ماته ئي اوفرمائیل دا خوماتاته د اغوستلو دپاره نه وه درلیږلي،ماته یسي حکم وکړو اوما پخپلو ښځو باندي تقسیم کړه .

بَابُ مَنْ كَرِهَهُ

باب څوک چه د ریښمو استعمال بد ګڼري دهغوی دلیل

په دي باب سره د مصنف ﷺ غرض په ظاهر کښي دا دي چه د تیر باب د احادیثو نه د سرو په حق کښي د درې ګوتو په مقدار د حریر جواز ثابتیږی د دې په مقابله کښي مصنف ﷺ په دي باب کښي بعض داسي روایتونه راوړی چه د هغې نه د څلورو ګوتو په مقدار جواز هم نه معلومیږی. خو دا نهی به په کراهت تنزیهی باندي محمول کولي شی

[٤٠٤٤] (*) حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ، وَعَنْ لُبْسِ الْمُعَصْفَرِ، وَعَنْ تَخَتُّمٍ بِالذَّهَبِ، وَعَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ"،

دعلی بن ابی طالب کرم الله وجهه نه روایت دي فرمائی چه نبی ﷺ دقسي (یوقسم ریښي کپړه) داغوستلونه منع فرمائیل ده او په زعفرانو باندي درنګ کړي شوي کپړي نه او د سرو زرو دګوتي داغوستلونه اوپه رکوع کښي د قران کریم دلوستلونه منع فرمائیلي ده.

﴿ عَنْ عَلِيٍّ رضی الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ وَعَنْ لُبْسِ الْمُعَصْفَرِ وَعَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ وَعَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ ﴾

شرح الحديث :

دلته مقصود بالذکر د مصنف ﷺ جزء اول دي، ﴿ قسي ﴾ منسوب دي قس ته کوم چه په مصر کښي د یو ځاني نوم دي، په دي کپړه کښي حریر ګډ وی، او یو قول په دي کښي دا دي چه قص په اصل کښي قز وو زا په سین سره بدله کړي شوه، او قز وائي ریښمو ته، لبس معصفر کښي اختلاف دي د احنافو او حنابله په نزد مکروه دي، د امام شافعي ﷺ په نزد مباح دي (الا البیهقی فانه رجح الکراهة) او د امام مالک ﷺ نه د معصفر مقدم کراهت نقل دي

(*): صحيح مسلم /اللباس ٢ (٢٠٧١)، سنن النسائي /الزينة ٣٠ (٥٣٠٠)، (تحفة الأشراف: ١٠٣٢٩)، وقد أخرجه: صحيح البخاري/اللباس ٣٠ (٥٨٤٠)، مسند احمد (١/ ٩٠، ١٣٩، ١٥٣) (صحيح)

(*): صحيح مسلم/الصلاة ٤١ (٤٨٠)، اللباس ٤ (٢٠٧٨)، سنن الترمذي/الصلاة ٨٠ (٣٦٤)واللباس ٥ (١٧٢٥)، ١٣ (١٧٣٧)، سنن النسائي/التطبيق ٧ (١٠٤١)، والزينة ٤٣ (٥١٨٠)، الزينة من المجتبى ٣٣ (٥٢٦٩، ٥٢٧٠)، سنن ابن ماجه/اللباس ٢١ (٣٦٠٢)، ٤٠ (٣٦٤٢)، (تحفة الأشراف: ١٠١٧٩)، والزينة ٤٣ (٥١٨٠)، الزينة من المجتبى ٣٣ (٥٢٦٩، ٥٢٧٠)، سنن ابن ماجه/اللباس ٢١ (٣٦٠٢)، ٤٠ (٣٦٤٢)، (تحفة الأشراف: ١٠١٧٩)، وقد أخرجه: موطأ امام مالك/الصلاة ٦ (٢٨)، مسند احمد (١/ ٨٠، ٨١، ٩٢، ١٠٤، ١٠٥، ١١٤، ١١٩، ١٢١، ١٢٣، ١٢٦، ١٢٧، ١٣٢، ١٣٣، ١٣٤، ١٣٧، ١٣٨، ١٤٦) (صحيح)

يعنى سخت، او د تختم ذهب نهى د ائمه اربعه ترمينځه متفق عليه ده په دې کښ د بعض سلفو اختلاف دې.

والحديث اخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه مطولا ومختصرا، قاله المنذري.

[٤٠٤٥] (١) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ يَعْنِي الْمَرْوَزِيَّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا قَالَ: "عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ".

د علی بن ابی طالب کرم الله وجهه نه روایت دې فرمائی چه نبی ﷺ فرمائیلی دی باقی روایت دتیر شوی روایت په شان دې مګرپه دې روایت کښې دا اضافه ده چه نبی ﷺ منع فرمائیلي ده دقرءت کولونه په رکوع اوپه سجده کښې.

[٤٠٤٦] (١) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بِهَذَا زَادَ وَلَا أَقُولُ نَهَاكُمْ.

د ابراهیم بن عبدالله نه هم همدا روایت منقول دې مګر په دې کښې دا اضافه ده چه زه دا نه وایم چه تاسوئي منع کړي یئ.

[٤٠٤٧] (٢) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ مَلِكَ الرُّومِ أَهْدَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَقَّةً مِنْ سُنْدُسٍ، فَلَبِسَهَا فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى يَدَيْهِ تَذْبُذَبَانِ ثُمَّ بَعَثَ بِهَا إِلَى جَعْفَرٍ، فَلَبِسَهَا ثُمَّ جَاءَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنِّي لَمْ أُعْطِكَهَا لِتَلْبَسَهَا"، قَالَ: فَمَا أَصْنَعُ بِهَا؟ قَالَ: "أَرْسِلْ بِهَا إِلَى أَخِيكَ النَّجَاشِيِّ".

د انس بن مالک ﷺ نه روایت دې فرمائی چه دروم بادشاه یوه قیمتي د ریښمو چوغه نبی ﷺ ته په تحفه کښې رالیګلي وه نبی ﷺ اغوستله انس ﷺ وائی ګویاکښې دنبی ﷺ لاسونه اوس هم زه وینم چه خوزیدل اوهغه چوغه ئې جعفرین ابی. طالب ته ولیږله جعفر اغوستله اودنبی ﷺ په خدمت کښې حاضرشو نبی ﷺ ورته اوفرمائیل داڅوماتاته داغوستلو دپاره نه وه درکړي هغه ووئیل بیا په دې باندې څه وکړم انبی ﷺ ورته اوفرمائیل خپل ورور دحبشو بادشاه نجاشي ته ئې ولیږه.

﴿عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ مَلِكَ الرُّومِ أَهْدَى إِلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- مُسْتَقَّةً مِنْ سُنْدُسٍ فَلَبِسَهَا الخ﴾

د روم بادشاه د رسول الله ﷺ په خدمت کښې یو پوستین چه د هغې کف وغیره د حریر وو، په طور د هدیه راولیږلو. سندس وائی باریک حریر ته. د ﴿ من سندس ﴾ مطلب دې ﴿ ای مکففة من سندس ﴾ ګینې پوستین خو د حریر نه وی، راوی وائی چه رسول الله ﷺ دا پوستین واغوستلو، ګویا چه زه د هغې لستونړو لره وینم په حرکت کولو باندې، د پوسیتن لستونړی لږ شان اوږده وی، بیا رسول الله ﷺ یو ځل هغې لره اغوستلو سره جعفر ﷺ ته

(١): انظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ١٠١٧٩) (صحيح)

(٢): انظر حديث رقم: (٤٠٤٤)، (تحفة الأشراف: ١٠١٧٩) (حسن صحيح)

(٣): تفرد به أبوداود، (تحفة الأشراف: ١٠٩٨)، وقد أخرجه: مسند احمد (١١١/٣، ٢٢٩، ٢٥١) (ضعيف الإسناد)

اوليږلو هغوی خپله دا واغوستلو او اغوستلو سره چه کله د رسول الله ﷺ مجلس ته حاضر شو نو رسول الله ﷺ اوفرمائيل دا ما تاسو له دې ډپاره نه وو درکړي چه خپله ئې واغوندئ، بيا د رسول الله ﷺ په فرمان باندې هغوی دا نجاشی شاه حبشه ﷺ ته اوليږلو د دې نه معلومه شوه چه د دې اغوستل ناجائز نه وو بلکه په دې وجه چه هغه شاهانه لباس وو د زهد خلاف.

[٤٠٤٨] (*)حَدَّثَنَا مُخَلَّدُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا أَرْكَبُ الْأُرْجُوَانَ، وَلَا أَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ، وَلَا أَلْبَسُ الْقَمِيصَ الْمُكَفَّفَ بِالْحَرِيرِ، قَالَ: وَأَوْمَأَ الْحَسَنُ إِلَى جَيْبِ قَمِيصِهِ، قَالَ: وَقَالَ: أَلَا وَطِيبُ الرِّجَالِ رِيحٌ لَا لَوْنَ لَهُ أَلَا وَطِيبُ النِّسَاءِ لَوْنٌ لَا رِيحَ لَهُ"، قَالَ سَعِيدٌ: أُرَاهُ قَالَ: إِنَّمَا حَمَلُوا قَوْلَهُ فِي طِيبِ النِّسَاءِ عَلَى أَنَّهَا إِذَا خَرَجَتْ فَأَمَّا إِذَا كَانَتْ عِنْدَ زَوْجِهَا فَلْتَتَطَيَّبْ بِمَا شَاءَتْ.

دعمران بن حصين ﷺ نه روايت دي فرمائی چه نبی ﷺ فرمائيلی دی زه په ارغواني رنګ ذن باندې نه سوريږم اونه په زعفرانو رنګ شوي لباس اغوندم اونه داسې لباس اغوندم چه ريښم پکښې لګيدلي وي ، راوی وائی چه حسن دقميص ګريبان ته اشاره وکړله راوی وائی چه نبی ﷺ مزيد اوفرمائيل دسرودپاره خوشبوداده ډکوی چه رنګ نه وي صرف خوشبووي اود زنانو خوشبو رنګينه وي خوبوی پکښې نه وي اچه دفساد باعث جوړيږي، سعيدبن عروبه وئيلی دی چه داحکم په هغه وخت کښې دی کله چه زنانه بهر را اوخي خو که چرې په خپل کورکښې دخپل خاوند سره وي نوبيا هرقسم خوشبو استعمالولې شي هيڅ باک پکښې نشته.

﴿ لَا أَرْكَبُ الْأُرْجُوَانَ وَلَا أَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ وَلَا أَلْبَسُ الْقَمِيصَ الْمُكَفَّفَ بِالْحَرِيرِ ﴾

ارجوان يو ګلداره اونه هم وی او سور رنګ ته هم وائی دغه شان په سره کپړه باندې هم د دې اطلاق کيږی، دلته د دې نه مراد المثيرة الحمراء دي، د کوم ذکر چه په روايا تو کښې په کثرت سره راځی، يعنی سره ځدئ کومه چه په زين دپاسه خورولې شی (سور زين پوش) رسول الله ﷺ فرمائی چه زه په دې باندې نه سوريږم، يا خو د سور رنګ د وجې نه، او يا په دې وجه چه هغه اکثر ريښمی وی، او د قميص مکفف بالحرير نه اغوستل دا تنزها وو ګيني هغه خو جائز دي په دې شرط چه د خلورو ګوتو نه زيات نه وی، د باقی حديث مطلب ښکاره دی.

[٤٠٤٩] (*)حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ الْهَمْدَانِيُّ، أَخْبَرَنَا الْمُفَضَّلُ يَعْنِي ابْنَ فَضَالَةَ، عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ الْقِتْبَانِيِّ، عَنْ أَبِي الْحُصَيْنِ يَعْنِي الْهَيْثَمَ بْنَ شَفِيٍّ، قَالَ: خَرَجْتُ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي نُكَنِّي أَبَا عَامِرٍ رَجُلٌ مِنَ الْمَعَافِرِ لِنُصَلِّيَ بِإِيلِيَاءَ وَكَانَ قَاصُّ رَجُلٍ مِنَ الْأَزْدِ، يُقَالُ لَهُ: أَبُو رُعَيْنَةَ مِنَ الصَّحَابَةِ، قَالَ أَبُو الْحُصَيْنِ: فَسَبَقَنِي صَاحِبِي إِلَى الْمَسْجِدِ ثُمَّ رُفِقْتُهُ، فَجَلَسْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَأَتَانِي هَلْ أَدْرَكْتَ قَصَصَ أَبِي رُعَيْنَةَ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَشْرٍ: عَنِ الْوَشْمِ وَالْوَشْمِ وَالنَّتْفِ، وَعَنْ مُكَامَعَةِ الرَّجُلِ

(*): تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ١٠٨٠٣)، وقد أخرجه: سنن الترمذي/الأدب ٣٦ (٢٧٨٩)، مسند احمد (٤/٤٤٢) (صحيح)

(*): سنن النسائي/الزينة ٢٠ (٥٠٩٤)، ٢٧ (٥١١٣، ٥١١٤، ٥١١٥)، سنن ابن ماجه/ اللباس ٤٧ (٣٦٥٥)، (تحفة الأشراف: ١٢٠٣٩)، وقد أخرجه: مسند احمد (٤/١٣٤، ١٣٥)، سنن الدارمي/الاستئذان ٢٠ (٢٦٩٠) (ضعيف)

الرَّجُلُ بِغَيْرِ شِعَارٍ، وَعَنْ مُكَامَعَةِ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ شِعَارٍ، وَأَنْ يَجْعَلَ الرَّجُلُ فِي أَسْفَلِ ثِيَابِهِ حَرِيرًا مِثْلَ الْأَعَاجِمِ أَوْ يَجْعَلَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ حَرِيرًا مِثْلَ الْأَعَاجِمِ، وَعَنِ النُّهْبَى وَرُكُوبِ النُّمُورِ وَلُبُوسِ الْخَوَاتِمِ إِلَّا لِذِي سُلْطَانٍ"، قَالَ أَبُو دَاوُد: الَّذِي تَفَرَّدَ بِهِ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ ذِكْرُ الْخَاتَمِ.

دابوالحصین هیثم بن شفی رضی الله عنه نه روایت دي فرماي چه زه او زما اوملګري دمعافر قبیلي والا چه ابوعامربه ورته وئیلي شو په بیت المقدس کښي دمونځ کولودپاره روان شو او په دغه وخت کښي ددوی خطیب دایز قبیل والا ابوریحانه صحابي وز، ابوالحصین وائی زما ملګري زمانه جومات ته په داخلیدوکښي مخکښي شو اوزه وریسي وم اودهغه یوارخ ته کیناستم زمانه ني تیپوس اوکړو ایا دابو ریحانه تقریر دي واوریدو؟ ما اووئیل نه هغه اووئیل ما ورنه واوریدل چه وئیل ني نبی کریم ﷺ دلسو خیزونونه منع فرمائیلي ده (۱) دغابنوتو دنري کولونه (۲)دخال لګولونه (۳) دزیب اوزینت دپاره دسر یادګیري وېښته ویستل (۴) اوبر بند ځملاستل ددوه سرو بغیرد پردي نه (۵) اوبربند ځملاستل ددوه بخو بغیرد پردي نه (۶) اوددي نه ئي هم منع فرمائیلي ده چه دعجمیانو په شان د خپلوجامو لاندي ریښم مه لګوئ (۷ ، ۸) دلوټ مار اوتالاان کولوئي نه ئي منع فرمائیلي ده (۹) او ددرندګانوپه څرمن باندي ئي دسورلی کولونه منع فرمائیلي ده (۱۰) اردبادشاه نه علاوه ئي دبل چاد پاره دګوتي اچولونه منع فرمائیلي ده.

﴿ عَنْ أَبِي الْحُصَيْنِ - يَعْنِي الْهَيْثَمَ بْنَ شَفِيٍّ - قَالَ خَرَجْتُ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي يُكْنَى أَبَا عَامِرٍ الخ ﴾

شرح الحديث :

ابوالحصین فرمائی چه یو ځل زه او زما یو ملګري چه دهغه کنیت ابوعامر دي د کور نه اوتلو چه بیت المقدس ته تلو سره مونځ اوکړو او د هغه ځائي قاص یعنی واعظ او مقرر د قبیلو ازد یو سړي وو چه د هغه کنیت ابوریحانه وو کوم چه په صحابه کرامو رضی الله عنهم کښی وو، ابو حصین وائی چه بیت المقدس ته رسیدو کښی زما ملګري زما نه مخکښی شو او دوی په څه وجه باندي شاته پاتي شو تر دي وخته پورې د هغوی بیان ختم شوي وو) بیا زه اورسیدم او د خپل ملګری سره خوا کښی کیناستم، زما ملګری زما نه تپوس اوکړو چه تاسو د ابوریحانه وعظ اوریدلي وو؟ ما اووی نه، هغه اووی ما دهغه نه د رسول الله ﷺ حدیث اوریدلي دي ﴿ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ عَشْرٍ عَنِ الْوَشْرِ وَالْوَشْمِ وَالنَّتْفِ وَعَنْ مُكَامَعَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ بِغَيْرِ شِعَارٍ وَعَنْ مُكَامَعَةِ الْمَرْأَةِ الْمَرْأَةَ بِغَيْرِ شِعَارٍ وَأَنْ يَجْعَلَ الرَّجُلُ فِي أَسْفَلِ ثِيَابِهِ حَرِيرًا مِثْلَ الأَعَاجِمِ أَوْ يَجْعَلَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ حَرِيرًا مِثْلَ الأَعَاجِمِ وَعَنِ النُّهْبَى وَرُكُوبِ النُّمُورِ وَلُبُوسِ الْخَوَاتِمِ إِلاَّ لِذِي سُلْطَانٍ ﴾

یعنی رسول الله ﷺ د لسو خیزونو نه منع اوفرمائیله:

۱: وشر نه یعنی د ترقیق الاسنان نه .غابنونه په څه آله باندي نری کول، کوم چه د بعضو زنانو عادت وی چه د لوئي عمر د کیدو نه پس د خپلو غابنونو طرفونه نری کوی چه هغوی کم عمره ښکاره شی، باریک کونکي ته واشره، او د کومې چه باریک کولې شی هغې ته موشوه وائی.

۲: او دوشم نه چه هغې ته خالونه هم وائی، د بدن په یو حصه کښ په یو نرئ ستن وغیره باندې نخښې او ګلونه وغیره جوړولو سره په هغې کښ نیل یا سرمه ډکولې شی،
۳: د نتف نه یعنی سپین ویښته ویستل د سر یا ګیرې نه،
۴: او د دې نه چه یو سړې د بل سړی سره بغیر د پرتوګ یا لنګ نه سملی، او که دواړه په خپلو خپلو جامو کښ مستور وی او بیا یو مشترک خادر اغوستلو سره سملی نو د هغې جواز شته که د فتنې ویره نه وی،
۵: او هم دغه شان ئې د زنانو په باره کښ هم اوفرمائیل،
۶: او دا چه یو سړې د عجمیانو په شان د جامو نه لاندې څه ریښمی جامه واچوی لکه بنین وغیره،
۷: یا دا چه په خپله اوږه باندې د ریښمو رومال اچولو سره روان وی،
۸: او د بل د مال به غیر د اجازت اخستلو نه،
۹: او د پرانګ وغیره په څرمن باندې د سوریدو نه یعنی رکوب جلود النمور، یعنی د شیر یا پرانګ وغیره څرمن په کته باندې اچولو سره په هغې باندې سوریدل لانه من زی الجبابرة، دا د متکبرینو عادت دې،
۱۰: او د ګوتمې اچولو نه د عام سړی دپاره مګر عهده دار ته اجازت دې، لکه مفتی یا قاضی چاته چه د مهر لګولو ضرورت راځی

په جلود نمور باندې د سوریدو د ممانعت مختلف اسباب کیدې شی یا خو زینت او خیلاء، او د امام شافعی رحمه الله په نزد د منع وجه دا هم کیدې شی چه د هغوی په نزد د دې څناورو ویښته ناپاک دی او په دباغت سره هم نه پاکیږی. بخلاف الحنفیة فان عندهم شعر المیتة وعظمها طاهر.

د لبس خاتم ابواب وړاندې مستقل راروان دی. والحدیث اخرجه النسائی وابن ماجه، قاله المنذری.

[۴۰۵۰]()حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: "نُهِيَ عَنْ مَيَاثِرِ الْأُرْجُوَانِ".

دعلی رضی الله عنه نه روایت دې فرمائی چه نبی علیه السلام منع فرمائیل ده زین ته دسور پوخ اغوستلونه خوله چه په دې کښې ریښم لګیدلې وي

﴿عَنْ عَلِيٍّ - رضی الله عنه - أَنَّهُ قَالَ نَهَى عَنْ مَيَاثِرِ الْأُرْجُوَانِ﴾ میاثرة د مثیره جمع او ارجوان سور رنګ دې ته په اردو کښ ارګوانی رنګ وائی یعنی په کته باندې خوره کړې شوې سره ګدئ، او منع یا خو د اسراف د وجې نه ده یا د حریر د وجې نه، او رنګ هم په دې کښ داخل دې چه هغه سور وی، پس په وړاندې روایت کښ دی ﴿العنبرة الحمراء﴾...

[1]: تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ۱۰۲۳۷)، وقد أخرجه: مسند احمد (۱۲۱/۱) (صحیح)

[٤٠٥١](")حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، وَمُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هُبَيْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: "نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ، وَعَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ، وَالْمِيثَرَةِ الْحَمْرَاءِ".

دعلی خه نه روایت دي فرمائی چه نبی ﷺ زه دسرو زرو دګوتي او دفسي داغوستلو اودسور رنګ زین نه منع کړي یم.

[٤٠٥٢](")حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلَامٌ، فَنَظَرَ إِلَى أَعْلَامِهَا فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ: "اذْهَبُوا بِخَمِيصَتِي هَذِهِ إِلَى أَبِي جَهْمٍ فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي آنِفًا فِي صَلَاتِي وَأْتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّتِهِ"، قَالَ أَبُودَاوُد: أَبُوجَهْمِ بْنُ حُذَيْفَةَ مِنْ بَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبِ بْنِ غَانِمٍ.

دعائشه ﷺ نه روایت دي فرمائی چه نبی ﷺ په یونقش دار خادرکښې مونځ وکړو اونبی ﷺ ورته کتل بیا ئې دسلام ګرځولونه پس اوفرمائیل دا خادر ابوجهم ته ورکړئ زما خیال دمونځ په حالت کښې ددې خادر نقش اونګار طرف ته ورګرځي او زما دپاره یوخاده خادر پکاردي په کوم کښې چه نقش اونګار نه وي، امام ابوداؤد فرمائی چه ابوجهم بن حذیفه د بنو عدي بن کعب دقبیلې نه دي.

﴿ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- صَلَّى فِي خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلاَمٌ فَنَظَرَ إِلَى أَعْلاَمِهَا الخ ﴾ دا حدیث په کتاب الصلوة کښې په باب النظر فی الصلوة کښې تیر شوي دي. والحدیث اخرجه البخاری ومسلم، والنسائی، وابن ماجه، قاله المنذری.

[٤٠٥٣](")حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي آخَرِينَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ نَحْوَهُ وَالْأَوَّلُ أَشْبَعُ.

ترجمه: دعائشه ﷺ نه دتیرشوي روایت په شان روایت منقول دي لیکن اولنې روایت زیات کامل دي.

باب الرُّخْصَةِ فِي الْعَلَمِ وَخَيْطِ الْحَرِيرِ

باب: دهغه کپړي داستعمال جواز چه په هغې کښې ریښم ګندلې شوي وي

[٤٠٥٤](")حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَبُو عُمَرَ مَوْلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ فِي السُّوقِ اشْتَرَى قَرَبًا أَوْ سِقَاءً فَرَأَى فِيهِ عَيْطًا أَحْمَرَ، فَرَدَّهُ فَأَتَيْتُ أَسْمَاءَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهَا، فَقَالَتْ "يَا جَارِيَةُ ناوليني جُبَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْرَجَتْ جُبَّةً طَيَالِسَةً مَكْفُوفَةَ الْجَيْبِ وَالْكُمَّيْنِ وَالْفَرْجَيْنِ بِالدِّيبَاجِ".

---

[1]: سنن الترمذي/ الأدب ٤٥ (٢٨٠٨)، سنن النسائي/ الزينة ٤٣ (٥١٦٨)، سنن ابن ماجه/ اللباس ٤٦ (٣٦٥٤)، (تحفة الأشراف: ١٠٣٠٤)، وقد أخرجه: مسند احمد (٩٣/١، ١٠٤، ١٢٧، ١٣٢، ١٣٣، ١٤٧) (صحيح)

[2]: انظر حديث رقم: (٩١٥)، (تحفة الأشراف: ١٦٤٠٣) (صحيح)

[3]: انظر حديث رقم: (٩١٤)، (تحفة الأشراف: ١٦٤٣٤) (صحيح)

[4]: صحيح مسلم/اللباس ٢ (٢٠٦٩)، (تحفة الأشراف: ١٥٧٢١)، وقد أخرجه: سنن ابن ماجه/اللباس ١٨ (٣٥٩٤)، مسند احمد (٣٤٨٦، ٣٥٣، ٣٥٤، ٣٥٥) (صحيح)

دابوعمر (اسماء بنت ابی بکر آزاد کړي شوي غلام) نه روایت دي فرمائی چه عبدالله بن عمر ﷺ مي په بازار کښې اولیدو چه یوه شامي جوړه ئي واخستله اوبوسورتارئي پکښې اولیدونو واپس ئي کړه، راوی وائی چه زه اسماء ته ورغلم اودواقعي ذکر ئي ورته وکړونوهغي یوي جینئ ته اواز وکړوچه دنبی ﷺ جبه راته راوړه نوهغي یوه داسي طیالسي جبه راوړله چه په نستونړو او ګریبان اودهغي مخامخ اوشاته در یخموکار شوي وو.

(رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ فِي السُّوقِ اشْتَرَى ثَوْبًا شَامِيًّا فَرَأَى فِيهِ خَيْطًا أَحْمَرَ فَرَدَّهُ الخ)

شرح الحدیث:

یعنی یو ځل ابن عمر ﷺ د بازار نه یو شامی کپړه واخستله چه کله ئي په هغي کښ سرهٔ تارونه اولیدل یعنی د ریښم نو هغه ئي واپس کړه، ابوعمر وائی (راوی د حدیث کوم چه د اسماء ﷺ مولی وو) چه زه اسماء ﷺ ته لاړم او هغي ته مي د دي خبري ذکر اوکړو نو هغوی یوي وینځي ته اووې چه دننه چه کومه د رسول الله ﷺ جبه پرته ده هغه راوړه. ﴿فَأَخْرَجَتْ جُبَّةً طَيَالِسَةً مَكْفُوفَةَ الْجَيْبِ وَالْكُمَّيْنِ وَالْفَرْجَيْنِ بِالدِّيبَاجِ﴾ نو هغي یو داسي د وړئ جبه راوړله چه د هغي په لستونړو او ګریوان کښ روستو مخکښې دواړو سرونو ته د ریښمو ریشه وه.

(طیالسة) جمع د طیلسان ده الکساء الغلیظ، پیر د وړئ خادر (جیب) یعنی ګریوان (فرجین) تثنیه ده د فرج چه د هغي ترجمه مونږ چاک کړي ده، کومه چه په بعض جبو کښ لږه وړاندې او روستو د لاندې طرف ته وی، یعنی بعض جبې خو هغه وی کومې چه د وړاندې نه ټولې پرانستلې وی او بعض داسې وی چه د وړاندې نه ټولې پرانستلې نه وی بلکه څه حصه ئي د لاندې نه پرانستلې وی بعض مغربی جبې هم دغه شان وی، او دیباج وائی پیر قسم ریښم ته، یعنی هغه کوم ته چه کمخواب وائی. د دې حدیث نه معلومه شوه چه که په جامه کښ ریښمی تار یا د هغي په غاړه باندې ریښم لګیدلي وی نو هغه د سرو دپاره جائز دي کما في ترجمة الباب.

ممکنه ده چه ابن عمر ﷺ ته دا مسئله معلومه نه وه..... هم په دي وجه اسماء ﷺ هغه ته د بنودلو دپاره دا جبه راوغوښته.

والحدیث اخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه نحوه مختصرا، قاله المنذري.

[۴۰۵] (۰) حَدَّثَنَا ابْنُ نُفَيْلٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا حُصَيْفٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الثَّوْبِ الْمُصْمَتِ مِنَ الْحَرِيرِ فَأَمَّا الْعَلَمُ مِنَ الْحَرِيرِ وَسَدَى الثَّوْبِ، فَلَا بَأْسَ بِهِ".

دعبدالله بن عباس ﷺ نه روایت دي فرمائی چه رسول الله ﷺ منع فرمائیلې ده دداسي جامونه چه صرف دریخمونه جوړي کړي شوي وي مګر په کومه جامه باندې چه صرف ګلونه دریخمو جوړوي یا وودي شوي وي په ریخمو نه دي کښې څه حرج نشته.

﴿عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنِ الثَّوْبِ الْمُصْمَتِ مِنَ الْحَرِيرِ فَأَمَّا الْعَلَمُ مِنَ الْحَرِيرِ وَسَدَى الثَّوْبِ فَلاَ بَأْسَ بِهِ﴾

[1]: تفرد به أبوداود (تحفة الأشراف: ٦٠٦٩)، وقد أخرجه: مسند احمد (٣١٣/١، ٣٢١) (صحيح) دون قوله: "فأما العلم"

دا حدیث او د دې شرح په باب ما جاء فی الخز کښې تیره شوې ده دا حدیث د احنافو د مسلک موافق دې.

بَابٌ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ لِعُذْرٍ

بابد عذرپه وجه د ریښمو جاموستعمالولوبیان

[٤٠٥٦] (١) حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا عِيسَى يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: "رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَلِلزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ فِي قُمُصِ الْحَرِيرِ فِي السَّفَرِ مِنْ حِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا".

دانس بن مالک رضی الله عنه روایت دې فرمائی چه رسول الله ﷺ اجازت ورکړې وو عبدالرحمن بن عوف اوزبیر بن عوام ته دریخمد قمیصونو اغوستلو په سفرکښې دهغه خارښ په وجه باندې کوم چه په دوی دواړو باندې لګیدلې وو

(عَنْ أَنَسٍ قَالَ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَلِلزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ فِي قُمُصِ الْحَرِيرِ فِي السَّفَرِ مِنْ حِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا)

شرح الحديث وفقهه :

د سرو دپاره لبس حریر د څه عذر د وجې نه لکه خارښ یا سپګۍ وغیره د کیدو د وجې نه، ځکه چه په ریښم کښې سپګۍ نه پیدا کیږی دا مسئله مختلف فیه ده، یجوز عند الشافعی صرح به النووی وهو اصح روایتی احمد ویکره عند مالک وعن الحنفیة روایتان.

مضمون : حدیث دا دې چه رسول الله ﷺ عبدالرحمن بن عوف او زبیر بن العوام رضی الله عنهما ته په یو سفر کښې د ریښم د قمیص اجازت ورکړو د خارښ د وجې نه کوم چه په دې دواړو حضراتو باندې لګیدلې وو. دا حدیث په صحیحین کښې م دې په هغې کښې یو خائي کښې خو داسې دی (لحكة كانت بهما) ..... او په یو روایت کښې په خائي د (حكة) قمل دې (انهما شكوا الى النبي ﷺ يعني القمل) په دې باندې فتح الباری کښې لیکلې دی. جمع الداؤدی باحتمال ان یکون احدی العلتین باحدی الرجلین.... یعنی کیدې شی چه په دې دواړو کښې د یو عذر حکه وی او د بل عذر قمل، په دې باندې حافظ رحمه الله فرمائی : قلت ویمکن الجمع بان الحكة حصلت من القمل فسببت العلة تارة الى السبب وتارة الى سبب السبب.... فتح الباری ۶/۱۰۱ امام بخاری رحمه الله دا حدیث دوه خایه ذکر فرمائیلی دي په کتاب الجهاد کښې چرته چه ټې ورله ترجمه قائم کړې ده باب الحرير فی الحرب..... او بل په کتاب اللباس کښې هلته ټې ترجمه قائم کړې ده باب ما يرخص للرجال من الحرير للحكة..... په مسئلة الباب کښې اختلاف د ائمه او د هغې تفاصیل په الابواب والتراجم کښې ذکر دی که څوک غواړی هغې ته د رجوع اوکړی

---

(١): صحيح البخاري/الجهاد ٩١ (٢٩١٩)، واللباس ٢٩ (٥٨٣٩)، صحيح مسلم/اللباس ٣ (٢٠٧٦)، سنن النسائي/الزينة من المجتبى ٣٨ (٥٣١٢)، سنن ابن ماجه/اللباس ١٧ (٣٥٩٢)، (تحفة الأشراف: ١١٦٩)، وقد أخرجه: سنن الترمذي/اللباس ٢ (١٧٢٢)، مسند احمد (١٢٧/٣، ١٨٠، ٢١٥، ٢٥٥، ٢٧٣) (صحيح)

والحديث اخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، وذكر السفر عند مسلم وحده، قاله المنذري.

باب في الحرير للنساء

باب: ښځود پاره د ریښمو د جامو د استعمالولو بیان

[٤٠٥٧]( )حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي أَفْلَحَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَيْرٍ يَعْنِي الْغَافِقِيَّ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: "إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ، وَأَخَذَ ذَهَبًا، فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي".

دعبدالله بن زرير الغافقي ﷺ نه روایت دي فرمائی چه دعلی بن ابی طالب د نه مې آوریدلی دی چه فرمائیل ئې نبی کریم ﷺ یوه ریشمي جامه پخپل ښۍ لاس اونیوله او په خپل چپ لاس ئې سره زر اونیول اووئې فرمائیل دا دوه ځیزونه زمادامت په ناریزو باندې حرام دي.

امام بخاري رحمه الله هم دا ترجمه قائم کړې ده خو په دې کښ یو مرفوع حدیث هم داسې نه دې ذکر کړې چه په دې مسئله کښ د نساء متعلق وی نفیا یا اثباتا، په دې باندې حافظ فرمائی ﴿ کانه لم یثبت عنده الحدیثان المشهور ان فی تخصیص النهی بالرجال صریحا، فاکتفی بما یدل علی ذلک ﴾ بیا د دې نه پس حافظ یو حدیث د علی ﷺ کوم چه دلته په آبوداؤد کښ ذکر دي او دویم حدیث د ابوموسی اشعری ﷺ کوم چه په الابواب والتراجم کښ ذکر دي. ﴿ قلت ولفظه عند الترمذی : عن ابی موسی الاشعری ان رسول الله ﷺ قال حرم لباس الحریر واللعب علی ذکورامتی واحل لاناثهم ثم قال الترمذی:وفی الباب عن عمر وعلی ﷺ، الی آخر ما ذکر﴾ د جمهور علماء او ائمه اربعه مسلک هم دا دي کومه چه د دې احادیثو نه ثابتیږی. خو په دې کښ د بعض صحابه کرامو ﷺ لکه عبدالله بن عمر او د عبدالله بن زبیر ﷺ نقل دي. نه پس حافظ فرمائی ﴿باب الحریر للنساء لعله افرده بالذکر لوجود الخلاف فیه فی السلف کما تقدمت الاشارة فی باب لبس الحریر اه من الابواب والتراجم ﴾ د ابن عمر او د ابن زبیر ﷺ د دوی دواړو روایت د عدم جواز په نسائی کښ ذکر دي په کوم باندې چه هغوی باب قائم کړې دي. التشدید فی لبس الحریر الخ.... او حدیث دا دي ﴿ حدثنا خلیفة قال سمعت عبد الله بن الزبیر قال لا تلبسوا نساءکم الحریر فانی سمعت عمر بن الخطاب یقول قال رسول الله صلی الله علیه و سلم : من لبسه فی الدنیا لم یلبسه فی الآخرة ﴾ او دویم روایت د عبدالله بن عمر ﷺ دي چه د عبدالله ابن عباس ﷺ نه د لبس حریر په باره کښ تپوس اوشو نو هغوی اوفرمائیل چه د عائشې ﷺ نه تپوس اوکړئ، راوی وائی (عمران بن حطان راوی دي) چه ما د عائشې ﷺ نه تپوس اوکړو نو هغوی اوفرمائیل چه د عبدالله بن عمر ﷺ نه تپوس اوکړه، بیا ما د ابن عمر ﷺ نه تپوس اوکړو نو هغوی اوفرمائیل ﴿ فقال حدثني أبو حفص أن رسول الله صلى الله عليه و سلم

(٤٠٥٧): سنن النسائي/الزينة ٤٠ (٥١٤٧)، سنن ابن ماجه/اللباس ١٩ (٣٥٩٥)، (تحفة الأشراف: ١٠١٨٣)، وقد أخرجه: مسند أحمد (٩٧١، ١١٥) (صحيح)

قال من لبس الحرير في الدنيا فلا خلاق له في الآخرة ﴾ د دې جواب دا دې چه دا د دې حضراتو خپل اجتهاد او استنباط دې د جمهورو استدلال د احاديث مرفوعه نه دې، کيدې شی چه هغوی ته دا حديث نه وی رسيدلې. والحديث اخرجه النسائي وابن ماجه، قاله المنذري

[٤٠٥٨]()حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، وَكَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ الْحِمْيَانِ، قَالَا: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ "أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ رَأَى عَلَى أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُرْدًا سِيَرَاءَ"، قَالَ: وَالسِّيَرَاءُ الْمُضَلَّعُ بِالْقَزِّ.

دانس بن مالک ﷺ نه روايت دې فرمائی چه ما دنبی کريم لور ام کلثوم ﷺ په داسې حال کښې اوليدله چه يوداسې خادرئې اغوستلې وو چه دريښمو ګلان پرې جوړ شوي وو، راوی وائی السيراء دريښمو کرخوته وئيلې شي.

﴿ بُرْدًا سِيَرَاءَ، قَالَ وَالسِّيَرَاءُ الْمُضَلَّعُ بِالْقَزِّ ﴾ سيدنا انس ﷺ فرمائی چه ما د رسول الله ﷺ په لور ام کلثوم ﷺ باندې يو خادر اوليدو چه په هغې کښې د حرير پلنې پلنې ګيندې وې.

مضلع د ضلع نه دې يعنی پختۍ..... يعنی د پختو شان پلنې پلنې ګيندې، د قز تحقيق مخکښې تير شوې دې ولفظ البخاری : برد حرير سيراء..... والحديث اخرجه البخاری والنسائي وابن ماجه، قاله المنذري.

[٤٠٥٩]()حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ يَعْنِي الزُّبَيْرِيَّ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: "كُنَّا نَنْزِعُهُ عَنِ الْغِلْمَانِ وَنَتْرُكُهُ عَلَى الْجَوَارِي، قَالَ: مِسْعَرٌ فَسَأَلْتُ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ عَنْهُ فَلَمْ يَعْرِفْهُ".

دجابر ﷺ نه روايت دې فرمائی چه مونږ به دهلکانودغاړې نه د ريښمو جامې ويسټلې اودجينکوپه غاړه به مو پريخودلې، معمر وائی چه مادعمرو بن دينار نه ددې حديث په باره کښې تپوس اوکړو نوهغه ددې دپيژندلونه انکار وکړو.

﴿ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَنْزِعُهُ عَنِ الْغِلْمَانِ وَنَتْرُكُهُ عَلَى الْجَوَارِي ﴾

سيدنا جابر ﷺ فرمائی (که د يو ماشوم په بدن باندې به مونږ د ريښم جامه اوليده) نو هغه به مو تری نه ويستله او که په وينځو باندې به مو ليدله نو هغه به مو پريخودله.

معلومه شوه چه ماشوم ته ريښم اغوستل د ولی دپاره جائز نه دی، د احنافو مذهب هم دا دې او د امام شافعی ﷺ نه په دې کښې دوه روايتونه دی يو د عدم جواز، او دويم د جواز الی سبع سنين..... رومبی روايت اختيار کړې دې شيخ ابواسحاق شيرازی، او علامه رافعی دويم روايت ته ترجيح ورکړې ده. (بذل)

﴿ قَالَ مِسْعَرٌ فَسَأَلْتُ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ عَنْهُ فَلَمْ يَعْرِفْهُ ﴾ يعنی دا حديث مسعر ته د عمر بن دينار نه په واسطه د عبدالملک رارسيدلې وو، مسعر وائی چه روستو زمانه کښې چه کله ما د

[1]: صحيح البخاري/اللباس ٣٠ (٥٨٤٢ تعليقًا)، سنن النسائي/الزينة من المجتبى ٣٠ (٥٢٩٩)، (تحفة الأشراف: ١٥٣٣)، وقد أخرجه: سنن ابن ماجه/اللباس ١٩ (٣٥٩٨) (صحيح)

[2]: تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ٢٥٦١) (صحيح)

عمرو بن دينار نه پخپله تپوس اوکړو نو هغوی د دې روايت نه لا علمي ښکاره کړه، قال المنذري، فلعله نسيه وقال ابن رسلان وهذا غير قادح في الرواية لان الراوي ثقة فلا يسقط روايته اهـ.

بَابٌ فِي لُبْسِ الْحِبَرَةِ

باب د حبره (نقش و نګار والا يمنی) جامو د اغوستلو بيان

[٤٠٦٠](*) حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: قُلْنَا لِأَنَسٍ يَعْنِي ابْنَ مَالِكٍ "أَيُّ الثِّيَابِ كَانَ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ أَعْجَبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: الْحِبَرَةُ".

دقتاده رضي الله عنه نه روايت دي فرمائی چه انس بن مالک نه ته مې اووئيل چه دنبی کريم ﷺ کوم يولباس ډيرخوښ وو يا کوم يولباس به ورسره ښه ښکاريدو؟ انس نه اوفرمائيل يعنی ځادر. ﴿ قال الحبرة ﴾ د انس رضي الله عنه نه تپوس اوکړې شو چه د رسول الله ﷺ کوم لباس زيات خوښ وو؟ نو هغوی اوفرمائيل : حبره....

شرح الحديث :

حبره يعنی برد يمانی يعنی ځادر کوم چه د کتان يا د قطن وی، سميت حبرة لانها محبرة ای مزينة والتحبير التزيين والتحسين (بذل) او په تحفة الاحوذی ۵/۳۰۶ کښ دی چه حبره د برود يمن يو قسم دي چه په هغې کښ سري کرښې وی، او کله شنې يا اسمانی رنګ، دا د عربو په نزد اشرف الثياب دي ځکه چه دا د تار نه جوړولې شی. او يا په دي وجه چه د شين رنګ وی کوم چه د اهل جنت جامه ده. پس په يو روايت کښ دی : ﴿ كان احب الالوان اليه الحضرة، على ما رواه الطبراني في الاوسط وابن السني وابونعيم في الطب، والتبحير التحسين ﴾ او بعضو وجه د محبت دا ليکلي ده چه په دي کښ سادګی ده زيات زينت نشته، او دا هم چه داسې کپړه زر خيرنيږی نه. آه قال العارف الجامي رحمه الله:

برون اور سر از بريماني — که روئے تست صبح زندګاني

والحديث اخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، قاله المنذري

بَابٌ فِي الْبَيَاضِ

باب د سپين لباس د فضيلت بيان

[٤٠٦١](*) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ، فَإِنَّهَا خَيْرُ ثِيَابِكُمْ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، وَإِنَّ خَيْرَ أَكْحَالِكُمُ الْإِثْمِدُ يَجْلُو الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعَرَ".

دعبدالله ابن عباس رضي الله عنه نه روايت دي فرمائی چه رسول الله ﷺ فرمائيلی دی سپين لباس اغوندئ ځکه چه دا ستاسو په لاسونو کښې غوره لباس دي اوخپل مرونه هم په دي کښې

---

[1]: صحيح البخاري/اللباس ١٨ (٥٨١٢)، صحيح مسلم/اللباس ٥ (٢٠٧٩)، (تحفة الأشراف: ١٣٩٥)، وقد أخرجه: سنن الترمذي/اللباس ٤٥ (١٧٨٧)، الشمائل ٨ (٦٠)، مسند احمد (٣/١٣٤، ١٨٤، ٢٥١، ٢٩١) (صحيح)

[2]: انظر حديث رقم (٣٨٧٨)، (تحفة الأشراف: ٥٥٣٤) (صحيح)

کښ ورکوئ اوستاسو د پاره غوره رانجه اشمد دي خکه چه دا نضر تیزوي اود وروزو وینښته رازرغونوي.

قوله: ﴿ اَلْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا خَيْرُ ثِيَابِكُمْ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ ﴾

د ابن عباس ﷺ حدیث مرفوع دي چه رسول الله ﷺ اوفرمائیل : سپینې جامې اغوندئ چه هغه بهترینې جامې دی، او په دې کښ خپل مړی کفن کوئ. وړاندې په حدیث کښ د کحل اشمد ذکر دي د کوم روایت چه مخکښې ذکر شوې دې.

والحديث اخرجه الترمذی وابن ماجه مختصرا، قاله المنذری

بَابٌ فِي غَسْلِ الثَّوْبِ وَفِي الْخُلْقَانِ

ابد د زړو جامو د وینځلو او صفا ساتلو بیان

خلقان جمع ده د خَلَق لکه ذکر او ذکران، زړه کپړه.

د باب په رومبی حدیث کښ دی جابر ﷺ فرمائی چه یو خُل مونږ ته رسول الله ﷺ تشریف راوړلو نو د هغوی نظر په یو داسې سړی باندې پریوتلو چه د هغه وینښته ګډوډ وو. نو رسول الله ﷺ اوفرمائیل ﴿ أَمَا كَانَ يَجِدُ هَذَا مَا يُسَكِّنُ بِهِ شَعْرَهُ ﴾ چه د هغه سره داسې څیز نه وو چه په هغې باندې د خپلو وینښتو اصلاح اوکړی یعنی ترجیل، تدهین وغیره. هغوی فرمائی چه دغه شان رسول الله ﷺ یو بل سړي اولیدو چه د هغه جامې خیرنې وې. ﴿ وعليه ثياب وسخة ﴾ نو هغه ته هم رسول الله ﷺ اوفرمائیل چه آیا دې سړی سره داسې څه نشته دي خپلې جامې وینځې او صفا ئې کړی؟

[٤٠٦٢] (...) حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا مِسْكِينٌ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ. ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ وَكِيعٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ نَحْوَهُ، وَعُثْمَانُ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: "أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَى رَجُلًا شَعِثًا قَدْ تَفَرَّقَ شَعَرُهُ، فَقَالَ: "أَمَا كَانَ هَذَا يَجِدُ مَا يُسَكِّنُ بِهِ شَعَرَهُ، وَرَأَى رَجُلًا آخَرَ وَعَلَيْهِ ثِيَابٌ وَسِخَةٌ، فَقَالَ: أَمَا كَانَ هَذَا يَجِدُ مَاءً يَغْسِلُ بِهِ ثَوْبَهُ".

دجابر بن عبدالله ﷺ نه روایت دي فرمائی چه نبی ﷺ مونږ ته تشریف راوړو اوبه خیرن حالت کښې ئې یوبیرسری سړي ولیدو چه د سر وینښته ئې ګډ وډ شوي اوخواره وو نبی ﷺ اوفرمائیل ایاده سره داسې څه نشته چه خپل سر په هغې باندې صفاکړي بیابنبی ﷺ دخیرنو جامو ولایوکس اولیدو وبې فرمائیل ایاده سره اوبه نشته چه خپلې جامې پرې پالې کړي

په دې حدیث کښ د بدن او د جامو وغیره پاکولو ته ترغیب دي چه انسان لره صفا ستهره اوسیدل پکار دی، عمده او قیمتی جامه خو بیل څیز دي هغه خو د سادګئ خلاف ده، خو نظافت امر مطلوب دي، او باقی د مطلوب کیدو مطلب دا هم نه دي چه د انسان په بدن باندې دي بالکل جامې خیرنیږی هم نه او بس هم د هغې د صفائی په اهتمام کښ دې مصروف وی، اعتدال په هر څیز کښ ضروری دي.

---

[1]: سنن النسائي للرينة من المجتبى ٦ (٥٢٣٨)، (تحفة الأشراف: ٣٠١٢)، وقد أخرجه: مسند احمد (٣/٣٥٧) (صحيح)

د عمر بن عبدالعزیز یو حکایت د زهد په باره کښی:

یو روایت رایاد شو کوم چه په ترمذی کښ دي ﴿ باب ما جاء في صفة اواني الحوض ﴾ چه د هغي مضمون داسي دي چه یو څل عمر بن عبدالعزیز رحمه الله ابوسلام حبشی د حوض کوثر په باره کښ د حدیث اوریدلو دپاره راوغوښتلو چه هغوی اوریدلي وو چه هغه د حوض کوثر په باره کښ یو حدیث بیانوی، هغوی په پوښتنه کولو باندي هغه حدیث واورولو چه په هغي کښ د حوض کوثر بیان دي او د هغي په آخر کښ دی ﴿ اول الناس ورودا علیه فقراء المهاجرین الشعث رؤسا الدنس لیاما الذین لا ینکحون المتنعمات ولا تفتح لهم أبواب السدد قال عمر لکني نکحت المتنعمات وفتح لي السدد ونکحت فاطمة بنت عبد الملك لا جرم اني لا أغسل راسي حتی یشعث ولا أغسل ثوب الذي یلي جسدي حتی یتسخ ﴾ چه د هغي ترجمه دا ده چه د ټولو نه اول به په دي حوض باندي د قیامت په ورځ باندي راتلونکی فقراء مهاجرین وی کوم چه په دنیا کښ ګډوډ و ویښتو والا وو، او د خیرنو جامو والا، چه دنیازبینو زنانو سره ئي ودونه نه کول او نه د هغوی دنیوی حیثیت داسي وو چه د هغوی دپاره دروازه پرانستلي شی. عمر بن عبدالعزیز رحمه الله په دي حدیث اوریدلو سره خپله جائزه واخسته او وي فرمائیل چه زما حال خو داسي نه دي، ما خو د نیازبینی سره وادهٔ کړي دي، او زما دپاره دروازي هم پرانستلي شی او د خلیفه عبدالملک لور فاطمه سره ما نکاح کړي ده، اوس زه عهد کوم چه خپل سر به نه وینځم تر څو چه هغه خیرن نه شي، او د خپل بدن جامي به نه وینځم تر څو چه هغه خیرنې شوي نه وی. د عمر بن عبدالعزیز رحمه الله حالات او سیرت د مطالعي قابل دی، قدیم علماء کرامو د هغوی په سیرت باندي تصنیفات کړي دی چه د هغي اردو ترجمي هم شائع شوي دی، د هغوی په شروع کښ چه کله هغوی د مدیني طیبي ګورنر وو ډیره امیرانه او شاهانه ژوند وو، خپله د هغوی ذاتی ګټه ډیره زیاته وه په کتاب الخراج کښ د هغي ذکر تیر شوي دي، خو د خلافت نه پس د هغوی په حالاتو کښ ډیر په تیزئ سره انقلاب راغلو چه د هغي اندازه د دي مذکوره روایت نه هم کیدلي شی

هسي په لباس کښ زمونږ د اکابرینو نور الله مرقدهم ذوق مختلف وو. حضرت ګنګوهی به ډیر زیات صفا او لطیف جامه اغوستله. دغه شان د هغوی نه پس د هغوی خلیفه حضرت سهارنپوری او هم دغه شان مولانا تهانوی چه د هغي تفصیل د هغوی د ژوند د حالاتو نه معلومیږی، او د قاسم العلوم مولانا محمد قاسم نانوتوی کښ ډیره زیاته سادګی وه او هم دغه شان حال زمونږ د شیخ د والد مولانا محمد یحیی صاحب کاندهلوی هم وو.

والحدیث اخرجه النسائي، قاله المنذري

[٤٠٦٣](حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: "أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَوْبٍ دُونٍ، فَقَالَ: أَلَكَ مَالٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: مِنْ أَيِّ الْمَالِ؟ قَالَ: قَدْ آتَانِي اللَّهُ مِنَ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ وَالْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ، قَالَ: فَإِذَا آتَاكَ اللَّهُ مَالًا، فَلْيُرَ أَثَرُ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْكَ وَكَرَامَتِهِ".

[1]: سنن النسائي الزينة ٥٢ (٥٢٢٥)، الزينة من المجتبى ٢٨ (٥٢٩٦)، (تحفة الأشراف: ١١٢٠٣)، وقد أخرجه: مسند احمد (٣/ ٤٧٣، ٤/ ١٣٧) (صحيح الإسناد)

ابوالاحوص دخپل پلارنه روایت کوی فرمائی چه دنبی ﷺ په خدمت کښې حاضر شوم او په دغه وخت کښې زماجامې خیرني وي نبی ﷺ اوفرمائیل ایا مال درسره شته؟ ماعرض اوکړوهو، بیا ئې اوفرمائیل ستا سره څه قسم مال موجود دي؟ ماعرض اوکړو چه الله تعالی ماته چیلن اسونه وینځي اوغلامان هرڅه راکړي دي ، نبی ﷺ اوفرمائیل کله چه تاته الله تعالی داځیزونه درکړي دي نویکاږده چه دالله تعالی دنعمت اثر ستا په جسم باندې ښکاره شي.

﴿عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- فِي ثَوْبٍ دُونٍ فَقَالَ « أَلَكَ مَالٌ » الخ ﴾ یو صحابی مالک بن نضله ﷺ فرمائی چه یوه ورځ زه په زړو جامو کښ د رسول الله ﷺ په خدمت کښ حاضر شوم نو هغوی زما نه تپوس اوکړو چه آیا تاسره څه مال وغیره شته؟ ما عرض اوکړو چه الله پاک ماته هر قسم مال راکړي دي اوښان، چیلئ، اسونه او غلامان. نو رسول الله ﷺ اوفرمائیل چه هر کله الله پاک تاته مال درکړي دي ﴿فَإِذَا أَتَاكَ اللَّهُ مَالاً فَلْيُرَ أَثَرُ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْكَ وَكَرَامَتِهِ ﴾ نو پکار ده چه د الله پاک د نعمت او کرامت په تاسو باندې اثر ښکاره شی، معلومه شوه چه مالدار انسان لره د تحدیث بالنعمت په طور دحیثیت مطابق ښه جامه اغوستل پکاردی.والحدیث اخرجه النسائی قاله المنذری.

بَابٌ فِي الْمَصْبُوغِ بِالصُّفْرَةِ

باب په زیږ رنګ باندې درنګه شوو جامو د استعمال بیان

او په بعض نسخو کښې ﴿ فی المصبوغ بالصفرة ﴾ دي او کیدل هم پکار دی لکه چه په حدیث الباب کښ دی. مصنف ﷺ دلته څلور ابواب قائم کړي دی اول په لباس اصفر باندې، دویم په لباس اخضر باندې، او دریم په لباس احمر باندې، او څلورم په لباس اسود باندې. او د دې څلورو وارو د رسول الله ﷺ نه ثبوت دي، خو د احمر په باره کښ په روایاتو کښ اختلاف دي، په دی کښ بعض روایتونه د ثبوت دی او بعض د منع، په دې وجه مصنف ﷺ هم په دې باندې دوه بابونه ترلې دی.

[٤٠٦٤] (١)حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ، عَنْ زَيْدٍ يَعْنِي ابْنَ أَسْلَمَ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَصْبُغُ ثِيَابَهُ بِالصُّفْرَةِ حَتَّى تَمْتَلِئَ ثِيَابُهُ مِنَ الصُّفْرَةِ، فَقِيلَ لَهُ: لِمَ تَصْبُغُ بِالصُّفْرَةِ؟ فَقَالَ: "إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْبُغُ بِهَا وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْهَا، وَقَدْ كَانَ يَصْبُغُ ثِيَابَهُ كُلَّهَا حَتَّى عِمَامَتَهُ".

زید بن اسلم ﷺ نه روایت دي فرمائی چه عبدالله ابن عمر ﷺ به خپله ږیره په زیږ رنګ باندې رنګه کوله تردې چه تولې جامې به ئې زیږي شوي یوخل ورنه چاتپوس اوکړو چه په زیږ رنګ باندې ږیره ولې رنګ کوي؟ هوهغه به جواب کښې اووئیل مانبی ﷺ لیدلي وو چه زیږ رنګ ئې استعمال کړي وو اودنبی ﷺ به ددینه زیات بل څیز خوښ نه وو او یقینابنی ﷺ به خپلې تولې جامې په دي رنګ باندې رنګ کولې تردي چه خپل پټکي به ئې هم په دي رنګ رنګ کړو.

(١): صحيح البخاري/اللباس ٣٧ (٥٨٥٢)، صحيح مسلم/الحج ٥ (١١٨٧)، سنن النسائي/الزينة ١٧ (٥٠٨٨)، سنن ابن ماجه/اللباس ٣٤ (٣٦٢٤)، (تحفة الأشراف: ٦٧٢٨) (صحيح الإسناد)

قوله: ﴿ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَصْبُغُ لِحْيَتَهُ بِالصُّفْرَةِ حَتَّى تَمْتَلِئَ ثِيَابُهُ مِنَ الصُّفْرَةِ فَقِيلَ لَهُ لِمَ تَصْبُغُ بِالصُّفْرَةِ فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَصْبُغُ بِهَا وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْهَا وَقَدْ كَانَ يَصْبُغُ بِهَا ثِيَابَهُ كُلَّهَا حَتَّى عِمَامَتَهُ ﴾

یعنی ابن عمر ﷺ به په خپله ګیره کښ خضاب اصفر کولو، تر دې چه د هغوی کپړې به هم په دې باندې اولړلې شوې، چه کله د هغوی نه دې باره کښ تپوس اوکړې شو نو وې فرمائیل چه ما رسول الله ﷺ لره خپلو جامو ته دې رنګ ورکولو باندې لیدلی دې، او د رسول الله ﷺ دا رنګ ډیر زیات خوښ وو. او رسول الله ﷺ به هم په دې رنګ کښ خپلې کپړې رنګ کولې تر دې چه عمامه هم.

کوم رنګ چه خالص اصفر وی لکه د شرشم ګلونه هغې ته زمونږ خلق د سپرلی رنګ وائی او کوم رنګ چه سرخئ ته مائل وی هغې ته ګیرو وائی چه هغې ته په عربی کښ معراء ولئی وراندی په حدیث کښ راځی، او کومه کپړه چه په دې رنګ کښ رنګ شوی وی هغې ته ګیروا او که مونځ وی نو ګیروی، دا صوفیانه او مردانه رنګ دې او خالص اصفر هغه زنانه رنګ دې دا دلته نه دې مراد، د بذل نه معلومیږی چه که ګیروا لباس د غیرو شعار نه وی نو بیا د هغې استعمال جائز دې خاص طور د پټکی په باره کښ حضرت دا لیکلی دی. په هندوستان کښ بعض مذهبی هندوان ساده ګان قسم داسې وی چه د هغوی توله جامه د اول نه آخره پورې توله ګیروا وی. د حضرت اشاره هم دې طرف ته ده.

په متن کښ چه راځی: ﴿ وقد كان يصبغ ثيابه كلها ﴾ حضرت په بذل کښ د کان ضمیر رسول الله ﷺ طرف ته منلې دې، او د دې نه پس ئې لیکلي دی ﴿ وقال القاری فی المرقاة: وقد كان ای ابن عمر فارجع الضمير الى ابن عمر، وهذا ايضا محتمل ﴾ هم دغه شان د ﴿ رایت رسول الله ﷺ يصبغ بها ﴾ په باره کښ منذری فرمائی چه بعض علماء کرامو دا فرمائیلی دی چه د دې نه مراد خضاب لحیه بالصفرة دې، او بعض نورو وئیلي دی چه د دې نه مراد صفرة ثیاب دي، اصفر لباس اغوستل (بذل)

والحديث أخرجه النسائي، قاله المنذري.

بَابٌ فِي الْخُضْرَةِ

باب د شین رنګ د جامو بیان

[٤٠٦٥] (...) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ إِيَادٍ، حَدَّثَنَا إِيَادٌ عَنْ أَبِي رِمْثَةَ قَالَ: انْطَلَقْتُ مَعَ أَبِي نَحْوَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "فَرَأَيْتُ عَلَيْهِ بُرْدَيْنِ أَخْضَرَيْنِ".

دابورمثه رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه زه دخپل پلار سره دنبی علیه السلام طرف ته روان وم نومایه نبی علیه السلام باندې دوه شنه خادرونه اوښیدل.

قوله: ﴿ عَنْ أَبِي رِمْثَةَ قَالَ انْطَلَقْتُ مَعَ أَبِي الخ ﴾

---

[1]: سنن الترمذي/الأدب ٤٨ (٢٨١٣)، سنن النسائي/الصيد ١٥ (١٥٧٣)، الزينة من المجتبى ٤٢ (٥٣٢١)، (تحفة الأشراف: ١٢٠٣٦)، وقد أخرجه: مسند احمد (٢٢٦٧٢، ٢٢٧٧، ٢٢٨) (صحيح)

ابورمشه ﷺ [۱] فرمائی چه زه د خپل پلار سره د رسول الله ﷺ په خدمت کښی حاضر شوم نو په هغوی باندې مې دوه شنې څادرې اولیدې، په ظاهر کښی تړې نه څادر او ازار مراد دې، قال ابن رسلان وهو من لباس اهل الجنة ومن انفع الالوان للابصار..... د سترګو په حق کښی ډیر مفید دی. والحدیث اخرجه الترمذی والنسائی، قاله المنذری.

باب فِي الْحُمْرَةِ

باب د سور رنګ د جامو بیان

په لبس احمر کښی مذاهب ائمه:

د ائمه ثلاثه په نزد د سړی دپاره لباس احمر بغیر د کراهت نه جائز دي او د احنافو اقوال په دې کښی مختلف دی د بعضو د کلام نه معلومیږی چه مکروه تحریمی او د بعضو بلکه د اکثرو د کلام نه مکروه تنزیهی وغیره وغیره..... تردې چه یو قول پکښی د استحباب هم دې په شامی کښی د دې پوره تفصیل دې. د علامه شامی میلان زیات نه زیات د کراهت طرف ته معلومیږی، او د سید الطائفه حضرت اقدس گنګوهی د تقریر الکوکب الدری عبارت داسی دې: ﴿ والملهب فی البس الحمرة والصفرة ان المزعفر والمعصفر ممنوع عنه الرجال مطلقا والحمرة والصفرة غیر ذلک، فالفتوی علی جوازهما مطلقا لکن التقوی غیر ذلک والله تعالی اعلم بالصواب والیه المرجع والمآب ﴾ یعنی د سړو په حق کښی مزعفر او معصفر خو مطلقا ناجائز دی او حمرة او صفرة بیل شیز دې. د هغې په باره کښی فتوی د جواز ده اګر چه د تقوی خلاف ده اهـ.... د دې حاصل هم دا شو چه احمر او اصفر داوړه د سړو په حق کښی خلاف اولی دی د لون اصفر په باره کښی څه تفصیل په باب المصبوغ کښی تیر شوې دې.

د دې نه پس ځان پوهه کړه چه مصنف ﷺ د حمرة په باره کښی دوه بابونه قائم کړي دی په اول باب کښی ئې د منع او تشدید ذکر دې په ډیرو روایتونو کښی، او د دې نه پس ئې ﴿ باب الرخصة ﴾ کښی د جواز روایتونه راوړي دی، خو د منع په اکثرو روایتونو باندې محدثینو کلام کړي دې، کما یظهر بالرجوع الی الشروح....

[٤٠٦٦] (*) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ الْغَازِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: "هَبَطْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ثَنِيَّةٍ، فَالْتَفَتَ إِلَيَّ وَعَلَيَّ رِيطَةٌ مُمَشَّقَةٌ بِالْمُعَصْفَرِ، فَقَالَ: مَا هَذِهِ الرِّيطَةُ عَلَيْكَ؟ فَعَرَفْتُ مَا كَرِهَ فَأَتَيْتُ أَهْلِي وَهُمْ يَسْجُرُونَ تَنُّورًا لَهُمْ، فَقَذَفْتُهَا فِيهِ ثُمَّ أَتَيْتُهُ مِنَ الْغَدِ، فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ مَا فَعَلَتِ الرِّيطَةُ؟ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: أَلَا كَسَوْتَهَا بَعْضَ أَهْلِكَ فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ لِلنِّسَاءِ".

عمرو بن شعیب د خپل پلار نه اوهغه دده دنیکه نه روایت کوی فرمائی چه مونږ د نبی ﷺ سره د یوې ډیرې نه لاندې راکوز شوئ نبی ﷺ ماته اوکتل او ما په دې وخت کښې یو څادر اغوستلی وو کوم ته چه زیر رنګ ورکړې شوې رونبی ﷺ اوفرمائیل داڅه رنګه څادر دې اغوستلی دې؟ ماته دنبی ﷺ دخبرونه معلومه شوه چه داڅادرئې خوښ نه شو زه چه کور

---

[۱] د ابو رمثه اودهغوی دپلار په نوم کښی اختلاف دی لقبل رفاعة بن یثربي وقیل حبیب بن وهب)

[*] سنن ابن ماجه/اللباس ۲۱ (۳۶۰۳)، (تحفة الأشراف: ۸۸۱۱)، وقد أخرجه: مسند احمد (۲/۱۶۴، ۱۹۶) (حسن)

ته راغلم نوزمونږ په کورکښې تنور لې وهلې ماهغه ځادر. تنور ته ور وغورځوو بيابله ورځ دنبی ﷺ په خدمت کښې حاضر شوم نو زمانه ني تپوس اوکړو چه اې عبدالله هغه ځادردي څه کړو؟ ما ورته واقعه بيان کړه نبی ﷺ اوفرمائيل دخپل خانداں بوکس ته به دي ورکړي وو خکه چه دزنانوو دا رنګ خوښ وي اوبد ورسره نه ښکاري.

﴿ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ الخ ﴾

شرح الحديث :

سيدنا عبدالله بن عمرو بن العاص ﷺ فرمائی چه يو ځل مونږ د رسول الله ﷺ سره په يو غريزه لاره کښې کوز شو ﴿ فَالْتَفَتَ إِلَيَّ وَعَلَيَّ رَيْطَةٌ مُضَرَّجَةٌ بِالْعُصْفُرِ ﴾ يعنی رسول الله ﷺ چه زما طرف ته التفات اوفرمائيلو نو په ما ني يو داسې ځادر اولبدو کوم چه د عصفر په لږ شان رنګ کښې رنګ کړې شوې وو نو هغوی اظهار د کراهت اوفرمائيلو، زه کور ته راغلم هلته تنور بل وو ما په هغې کښې اوسيزلو بيا چه کله زه د هغوی په مجلس کښې بله ورځ حاضر شوم نو هغوی زما نه د هغه ځادر په باره کښې تپوس اوکړو، ما چه څه کړی وو هغه مې عرض کړل، نو هغوی اوفرمائيل چه په زنانو کښې دي په چا ته ولې وانغوستلو. په دې کښې څه بدی وه؟

د دې حديث تعلق د مطلق احمر سره نه دي بلکه د معصفر سره دي چه د جمهورو په نزد هم ممنوع دي، صرف د امام شافعی رحمه الله په نزد مباح دی، او امام مالک رحمه الله د مفدم او د غير مفدم تفريق کړې دي اول مکروه او دويم غير مکروه، حال دا چه دا غير مفدم وو.

[٤٠٦٧] (...) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ: قَالَ هِشَامٌ يَعْنِي ابْنَ الْغَازِ "الَّتِي لَيْسَتْ بِمُشْبَعَةٍ وَلَا الْمُوَرَّدَةُ".

وليد دهشام بن الغاز رحمه الله نه روايت کوی چه مضرجه معنی داده چه نه بالکل شوخ سور اونه ګلابي بلکه درميانه.

قوله: ﴿ قَالَ هِشَامُ بْنُ الْغَازِ - الْمُضَرَّجَةُ الَّتِي لَيْسَتْ بِمُشْبَعَةٍ وَلَا الْمُوَرَّدَةُ ﴾ (١)

هشام راوي د ﴿ مضرجة ﴾ تفسير بيانوی چه کوم نه زيات شوخ وی او نه زيات پيکه، مشبعة يعنی شوخ او تيز رنګ او مورده يعنی حمزه خفيفه په مثل د الورد يعنی ګلابی د دواړو نفی کولې شی چه نه داسې وی او نه داسې بلکه د دواړو ترمينځه ته مضرجة وئيلې شی. والحديث اخرجه ابن ماجه، قاله المنذري.

دا حديث مصنف رحمه الله په مختلفو طرقو سره ذکر کړی دي او الفاظ هم د ټولو روايتونو خپل مينځ کښې مختلف دی لهذا دي روايت لره په استدلال کښې پيش کول گران دی.

[٤٠٦٨] (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ شُفَعَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: رَآنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ أَبُو عَلِيٍّ اللُّؤْلُؤِيُّ: أَرَاهُ وَعَلَيَّ

(١): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ٨٨١١) (صحيح)
(٢): الظاهر انه مشبعة من الاشباع ومعصفم ضبطه من التفعيل، وليس بظاهر)
(٣): تفرد به أبو داود، انظر حديث رقم: (٤٠٦٦)، (تحفة الأشراف: ٨٨٢٤) (ضعيف)

ثَوْبٌ مَصْبُوغٌ بِعُصْفُرٍ مُوَرَّدٍ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟، فَانْطَلَقْتُ، فَأَحْرَقْتُهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا صَنَعْتَ بِثَوْبِكَ؟ فَقُلْتُ: أَحْرَقْتُهُ، قَالَ: أَفَلَا كَسَوْتَهُ بَعْضَ أَهْلِكَ؟"، قَالَ أَبُو دَاوُد: رَوَاهُ ثَوْرٌ، عَنْ خَالِدٍ، فَقَالَ: مُوَرَّدٌ، وَطَاوُسٌ، قَالَ: مُعَصْفَرٌ.

دعبدالله بن عمرو بن العاص نه روايت دي فرمائي چه نبي عليه السلام وليدلم ، ابوعي لوړلوئي وئيلی دی په داسي حال کښي چه ماکلابي جامي اغوستلي وي ماته ني اووئيل داځه دي نوزه لاړم اوهغه مي وسوزولي نبي عليه السلام راته اووئيل دهغه جاموسره دي څه وکړل ماوره اوئيل وي سوزولي نبي عليه السلام راته اووئيل خپلي ښځي ته دي ولي نه ورکولي؟ امام ابوداؤد فرمائي چه دا روايت ثور په واسطي دخالد مورد اوطاوس لفظ دمعصفر نقل کړيدي.

[٤٠٦٩](٠)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبَوَيْهِ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ يَعْنِي ابْنَ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: "مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَحْمَرَانِ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ".

دعبدالله بن عمر رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه نبي عليه السلام ته يوکس راغي او دوه سري جامي ني اغوستلي وي نبي عليه السلام اوکړو نبي عليه السلام ورته دسلام جواب ورنکړو.

﴿عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- رَجُلٌ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَحْمَرَانِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عليه النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-﴾

دا حديث سندا ضعيف دي، د ابويحيى د القتات په باره کښ حافظ منذري رحمه الله فرمائي ﴿لا يحتج بحديثه﴾ والحديث اخرجه الترمذي، قاله المنذري.

[٤٠٧٠](٠)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ يَعْنِي ابْنَ كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي حَارِثَةَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: "خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَرَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَوَاحِلِنَا وَعَلَى إِبِلِنَا أَكْيِسَةً فِيهَا خُيُوطٌ عِهْنٍ حُمْرٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَا أَرَى هَذِهِ الْحُمْرَةَ قَدْ عَلَتْكُمْ؟، فَقُمْنَا سِرَاعًا يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى نَفَرَ بَعْضُ إِبِلِنَا، فَأَخَذْنَا الْأَكْيِسَةَ فَنَزَعْنَاهَا عَنْهَا".

د رافع بن خديج نه روايت دي فرمائي چه مونږ په يوسفرکښي دنبي عليه السلام سره اووو نونبي عليه السلام زمونږه داوښانو دزينونو پوخونوته وکتل چه دسور رنګ کرخي په کښي وي نبي عليه السلام اوفرمائيل ايا زه نه وينم چه په تاسوباندي سوروالي غالب شوي دي مونږ درسول الله دفرمان په وجه په جلتي پاخيدو ترديدي چه زمونږه ډنډيزئ په وجه باندي بعضي اوښان وتريدل او وتښتيدل اوبيامونږه دخپلو اوښانونه دا کچې لري کړي.

﴿عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِي سَفَرٍ الخ﴾

سيدنا رافع بن خديج رضي الله عنه فرمائي چه مونږ يو ځل د رسول الله عليه السلام سره په سفر کښ اوتلو نو هغوی زمونږ په کجاوو او اوښانو باندي داسي ځاندري اوليدي چه په هغي کښ سرهٔ تارونه وو، نو حضور عليه السلام اوفرمائيل چه زه ګورم چه دا سرخي په تاسو باندي غالبه

[1]: سنن الترمذي/الأدب ٤٥ (٢٨٠٧)، (تحفة الأشراف: ٨٩١٨) (ضعيف)

[2]: تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ٣٥٩٢)، ولم أخرجه: مسند احمد (٤٦٣/٣) (ضعيف الإسناد)

کیږي، مونږ په دې اوریدو سره فورا خپلو اوښانو ته منډه کړي چه د هغې په وجه باندې زمونږ اوښان اویربدل او مونږ د هغې نه هغه خادري راکوزې کړې.

[٤٧١] ()حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ ابْنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ: وَقَرَأْتُ فِي أَصْلِ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُضَرِّسٌ يَعْنِي ابْنَ زُرْعَةَ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ حُرَيْثِ بْنِ الْأَبْجَرِ السَّلِيحِيِّ: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ، قَالَتْ: "كُنْتُ يَوْمًا عِنْدَ زَيْنَبَ امْرَأَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَصْبُغُ ثِيَابًا لَهَا بِمَغْرَةٍ، فَبَيْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَأَى الْمَغْرَةَ رَجَعَ فَلَمَّا رَأَتْ ذَلِكَ زَيْنَبُ عَلِمَتْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَرِهَ مَا فَعَلَتْ فَأَعَدَّتْ، فَغَسَلَتْ ثِيَابَهَا وَوَارَتْ كُلَّ حُمْرَةٍ لَمَّا إِنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَعَ فَاطَّلَعَ فَلَمَّا لَمْ يَرَ شَيْئًا دَخَلَ".

دحریث بن ابجر نه روایت دي فرمائي چه دقبیله بنی اسد یوي زنانه وئیلی دی چه یوه ورځ زه دنبی علیه السلام دبي بي زینب رضی الله عنها سره ناسته وم اوموږه دهغې جامولە سور رنګ ورکولو مونږ په دې حال کښې وو چه نبی علیه السلام راسرګند شونبی علیه السلام چه سور رنګ اولیدو نو واپس شو کله چه زینب رضی الله عنها دا منظر اولیدو نوپوهه شوه چه دا رنګ نبی علیه السلام بد وګنرلو چنانچه هغه پاڅیدله اوخپل جامی ئې ووینځلی تردي چه سور والي هی ختم کړو ددینه پس نبی علیه السلام راغې نبی علیه السلام په غور سره وکتل لیکن څه ورته معلوم نه شول نوکورته ئې تشریف راوړو.

﴿ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ قَالَتْ كُنْتُ يَوْمًا عِنْدَ زَيْنَبَ امْرَأَةِ رَسُولِ اللّٰهِ -صلى الله عليه وسلم- وَنَحْنُ نَصْبُغُ ثِيَابًا لَهَا بِمَغْرَةٍ الخ ﴾

یوه زنانه د قبیله بنو اسد وائی چه زه یوه ورځ د ام المومنین زینب رضی الله عنها سره اوم، او مونږ د هغوی کیږي رنګ کولي په مغرا سره یعنی په ګیرو (سري خاوري سره) چه ناڅاپه رسول الله علیه السلام راغلو، چه کله مونږ رسول الله علیه السلام په رنګ کولو اولیدو نو دننه داخل نه شو بلکه واپس شو، چه کله زینب رضی الله عنها دا صورت حال اولیدو نو هغه تولي جامي ئې په اوبو کښ وینځلی چه په هغې سره تري نه تول رنګ لاړو بیا لږ ساعت پس رسول الله علیه السلام راغلو نو سر ئې رابښکاره کړو چه دا رنګ ئې او نه لیدو نو رادا خل شو.

په حدیث باندې اشکال او د هغې توجیه:

د زنانو دپاره سري جامې بالاتفاق جائز دی او د دې حدیث نه په ظاهر کښ د هغې کراهت معلومیږي، نو د دې په باره کښ د حضرت ګنګوهی په تقریر کښ دی چه دا د زینب رضی الله عنها خپله استنباط وو چه د رسول الله علیه السلام واپس کیدل د دې وجې نه وو کیدې شی چه د رسول الله علیه السلام واپس کیدل د بل څه وجې نه وو، او د کور خلقو دا اوګنرله چه د رسول الله علیه السلام واپس کیدل د دې رنګ د وجې وو ابن رسلان د دې حدیث یو بله توجیه کړې ده او حافظ منذري رحمه الله د دې په سند باندې کلام کړې دي (بذل)

حضرت د حدیث توجیه دا فرمائیله ده او هم دا راجحه معلومیږي، او په حدیث کښ د دې مثال هم شته، پس وراندې ﴿ باب تطويل الجمة ﴾ کښ راځي وائل بن حجر رضی الله عنه فرمائی چه زه یو ځل د رسول الله علیه السلام په خدمت کښ حاضر شوم په داسې حال کښ چه زما ویښته اوږده

[1]: تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ١٨٣٦٩) (ضعيف الإسناد)

وو نو رسول الله ﷺ زما په لیدو باندې اوفرمائیل: ﴿ ذباب.. ذباب ﴾ یعنی رسول الله ﷺ د کراهت اظهار اوفرمائیلو، زه واپس شوم او وینسته مې پرې کړل، په بله ورځ چه زه کله د رسول الله ﷺ مجلس کښې حاضر شوم نو رسول الله ﷺ اوفرمائیل چه ته نه وې مراد، یعنی پوهه نه شوې ما هغه الفاظ ستا په باره کښې نه وو ونیلي، باقی دا زیات غوره دی، یعنی زیات اوږدۀ وینسته پرې کولو سره واړۀ کول.

په دې باندې حضرت په بذل کښې لیکلي دی: ﴿ وفی الحدیث دلیل علی ان بعض الصحابة (فی بعض الاحیان) قد یغلط فی فهم رسول الله ﷺ اه ﴾

بَابٌ فِي الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

باب: د سور رنګه جامو د اجازت بیان

[٤٠٧٢] (*) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ شَعْرٌ يَبْلُغُ شَحْمَةَ أُذُنَيْهِ وَرَأَيْتُهُ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ لَمْ أَرَ شَيْئًا قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ".

دبراء بن عازب ﷺ نه روایت دي فرمائی چه دنبی ﷺ وینسته مبارک به دغوږونو درمومبوري وو اومایوه سره جوړه دنبی ﷺ په غاړه ولیدله اوما چرته هیڅوک داسې نه بنکلي او بنائسته نه وو لیدلې.

﴿ وَرَأَيْتُهُ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ لَمْ أَرَ شَيْئًا قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ ﴾ سیدنا براء ﷺ فرمائی چه د رسول الله ﷺ وینسته به د غوږونو د غاړو پورې رسیدل، او ما اولیدو رسول الله ﷺ په سره جوړه کښې، او کله هم ما یو خیز د رسول الله ﷺ نه بنکلي نه دي لیدلې.

دا حدیث په لبس احمر کښې د جمهورو دلیل دې او د احنافو په نزد په بیان د جواز باندې محمول دې، او یو توجیه دا کړې شوې ده چه د حلة حمراء نه مراد دا نه ده چه د هغې خالص سور رنګ وو بلکه دا چه په هغې باندې سرې کرښې وې کما تقدم فی تفسیر الحبرة.

والحدیث اخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي بمعناه، قاله المنذري

[٤٠٧٣] (*) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِلَالِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: "رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنًى يَخْطُبُ عَلَى بَغْلَتِهِ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ أَحْمَرُ وَعَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَمَامَهُ يُعَبِّرُ عَنْهُ".

هلال بن عامر دخپل پلارنه روایت کوی فرمائی چه نبی ﷺ مې په منی کښې دخطي ورکولو په حال کښې په یوه قجر باندې لیدلې وو اوسور رنګ خادر ئې اغوستلې ووعلی ﷺ مخامخ اودریدو اوخلقوته به ئې اواز رسولو.

﴿ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم- بِمِنًى يَخْطُبُ الخ ﴾ یعنی رسول الله ﷺ په یو خچړه باندې سور خطبه ورکوله او په رسول الله ﷺ باندې سور خادر وو او علی ﷺ د

(*): صحيح البخاري/المناقب ٢٣ (٣٥٥١)، اللباس ٣٥ (٥٨٤٨)، ٦٨ (٥٩٠١)، صحيح مسلم/الفضائل ٢٥ (٢٣٣٧)، سنن الترمذي/اللباس ٤ (١٧٢٤)، الأدب ٤٧ (٢٨١١)، المناقب ٨ (٣٦٣٥)، الشمائل ١ (٦٢)، ٣ (٦٤)، سنن النسائي/الزينة من المجتبى ٥ (٥٢٣٤)، (تحفة الأشراف: ١٨٦٩)، وقد أخرجه: سنن ابن ماجه/اللباس ٢٠ (٣٥٩٩)، مسند احمد (٢٨١/٤، ٢٩٥)، وأعاد المؤلف بعضه في الترجل (٤٢٨٤) (صحيح)

(*): تفرد به أبوداود، (تحفة الأشراف: ٥٠٥٥)، وقد أخرجه: مسند احمد (٤٧٧/٣) (صحيح)

هغوی مخې ته ولاړ وو او د هغوی ترجمانی ئې کوله، یعنی په اوچت آواز باندې ئې د رسول الله ﷺ خبره نورو ته رسوله.

بَابٌ فِي السَّوَادِ

باب: د تورو رنګونو د جامو استعمالولو بیان

[٤٠٧٤]('')حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: "صَنَعْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُرْدَةً سَوْدَاءَ فَلَبِسَهَا فَلَمَّا عَرِقَ فِيهَا وَجَدَ رِيحَ الصُّوفِ، فَقَذَفَهَا، قَالَ: وَأَحْسِبُهُ، قَالَ: وَكَانَ تُعْجِبُهُ الرِّيحُ الطَّيِّبَةُ".

دام المومنین عائشة ﷺ نه روایت دي فرمائی چه دنبی ﷺ دپاره مې یوتور څادر جوړ کړو اونبی ﷺ واغوستو بیاچه کله په دي څادرکښې په نبی ﷺ خوله راغله او دوړئ بوي ئې محسوس کړونونبی ﷺ دا څادر یوطرف ته اوغورزوو ، راوی وائی چه دنبی ﷺ خوشبو ډیره خوښه وه.

یعنی توره جامه، د عائشې صدیقې ﷺ نه روایت دي چه ما د رسول الله ﷺ دپاره څادر په تور رنګ کښی رنګ کړو کوم چه هغوی واغوستلو، پس چه کله په رسول الله ﷺ باندې په هغې کښی خوله راغله نو په هغوی باندې د وړئ بوئی راغلو نو رسول الله ﷺ هغه ویستلو. راوی وائی چه د رسول الله ﷺ خوشبوئی خوښه وه.

په بذل کښی لیکلي دی چه ددې حدیث نه د تور لباس جواز ثابت شو کوم چه متفق علیه دي، د رسول الله ﷺ نه د تور څادر او تور پټکی دواړو استعمال ثابت دي. والحدیث اخرجه النسائي مرسلا، قاله المنذري.

بَابٌ فِي الْهُدْبِ

باب: د کپړو د غاړې د استعمال بیان

(د لفظ هدب تلفظ)

دا لفظ (الهدب) په یو ضمه او ضمتینو دواړو طریقو سره لوستلې شی، قاعده ده چه هر ذو ضمتین لفظ کښی ثانی لره تخفیفا ساکن لوستل جائز دی، د هدبه ترجمه په جالر سره کولې شی، د څادر یا رومال په غاړو باندې چه کوم تارونه شان وی، په اصل کښی هغه صرف تانا وی بغیر د بانا نه او کله په هغې کښی غوټې هم لګولې شی

[٤٠٧٥]('')حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ عُبَيْدَةَ أَبِي خِدَاشٍ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيِّ، عَنْ جَابِرٍ يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمٍ، قَالَ: "أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْتَبٍ بِشَمْلَةٍ وَقَدْ وَقَمَ هُدْبُهَا عَلَى قَدَمَيْهِ".

دجابر بن سلیم ﷺ نه روایت دي فرمائی چه دنبی کریم ﷺ په خدمت کښې حاضرشوم اوهغه د یوڅادرنه احتباء کړي وه اودهغه څادریوه کناره دده په خپوباندې پرته وه.

(''): تفرد به أبوداود، (تحفة الأشراف: ١٧٦٦٥)، وقد أخرجه: مسند احمد (١٣٢/٦، ١٤٤، ٢١٩، ٢٤٩) (صحيح)

(''): تفرد به أبوداود، (تحفة الأشراف: ٢١٢٥)، وقد أخرجه: مسند احمد (٦٣/٥) (ضعيف)

د جابر رضی الله عنه نه روایت دي چه زه د رسول الله ﷺ په خدمت کښ حاضر شوم په داسي حال کښ چه رسول الله ﷺ په يو څادر کښ راتول شوي ناست وو، او د هغوی د څادر جالر د هغوی په قدمونو باندي پراته وو. ﴿ حبوه ﴾ ترلو سره کيناستل دا کله کله خو په رومال يا کپړې سره وی او کله د دواړو لاسونو نه حلقه جوړولو سره.

باب في العمائم
باب د عمامې (پټکی) ترلوبيان

[٤٠٧٦] (*) حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، وَمُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ".

دجابر رضی الله عنه نه روايت دي فرمائی چه دفتح مکي په کال باندي نبی ﷺ مني ته داخل شو او تور پټکي ئې ترلې وو.

فوله: ﴿ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ ﴾ په حديث الباب کښ دی چه کله رسول الله ﷺ مکي مکرمي ته د فتح دپاره داخليدو نو هغه وخت د رسول الله ﷺ په سر مبارک باندي تور پټکي وو.

(يو تعارض او دهغې تطبيق)

﴿ ودخل عام الفتح مكة وعليه عمامة سوداء ﴾ په دې باندي اشکال دا دي چه په بل روايت کښ راځي ﴿ انه دخل مكة وعلى راسه المغفر ﴾ د دې جواب دا ورکړې شوي دي چه په دواړو کښ هيڅ تعارض نشته، کيدي شی چه رسول الله ﷺ عمامه ترلې وی په مغفر باندي دپاسه يا د هغې نه لاندي، بله دا چه په دې باندي ملا علی قاری رحمه الله ليکی چه په دې حديث سره بعض علماء کرامو د تور لباس په جواز باندي استدلال کړې دي اګر چه بياض افضل دي ﴿ لحديث ان خير ثيابكم البيض الى آخر ما ذكر ﴾ او هم دغه شان خبره علامه باجوری ليکلې ده چه په دغه ورځ باندي د رسول الله ﷺ تور پټکي اختيارولو کښ په ابيض باندي کوم چه ممدوح دي دپاره مصلحتونه دی يو دا چه په دې کښ اشاره ده د رسول الله ﷺ سودة يعني سيادت ته او د اسلام او اهل اسلام اوچتوالی ته او دي طرف ته چه په دين محمدی ﷺ کښ به هيڅ قسم تغير او تبديل نه وی ځکه چه تور رنګ د تغير او تبديل نه ډير بعيد وی.

والحديث اخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، قاله المنذري.

[٤٠٧٧] (*) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ مُسَاوِرٍ الْوَرَّاقِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: "رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ قَدْ أَرْخَى طَرَفَهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ".

(*): سنن الترمذي/اللباس ١١ (١٧٣٥)، سنن النسائي/الحج ١٠٧ (٢٨٧٢)، الزينة ٥٥ (٥٣٤٦، ٥٣٤٧)، سنن ابن ماجه/الجهاد ٢٢ (٢٨٢٢)، اللباس ١٤ (٣٥٨٥)، (تحفة الأشراف: ٢٦٨٩)، وقد أخرجه: صحيح مسلم/الحج ٨٤ (١٣٥٨)، مسند احمد (٣/٣٦٣، ٣٨٧) (صحيح)

(*): صحيح مسلم/الحج ٨٤ (١٣٥٩)، سنن الترمذي/الشمائل ١٦ (١٠٨)، سنن النسائي/الزينة من المجتبى ٥٦ (٥٣٤٨)، سنن ابن ماجه/الجهاد ٢٢ (٢٨٢١)، اللباس ١٥ (٣٥٨٧)، (تحفة الأشراف: ١٠٧١٦)، وقد أخرجه: مسند احمد (٤/٣٠٧)، سنن الدارمي/المناسك ٨٨ (١٩٨٢) (صحيح)

عمرو بن حریث دخپل پلارنه روایت کوی فرمائی چه نبی ﷺ می په منبرباندې لیدلي ووچه تورښتی ئې ترلي ووچه دهغه شمله ئې داوږو په مینځ رازوړنده کړي وه.

[٤٠٧٨] (١) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْعَسْقَلَانِيُّ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ يَعْنِي مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ رُكَانَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رُكَانَةَ صَارَعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَرَعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ رُكَانَةُ: وَسَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: "فَرْقُ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُشْرِكِينَ الْعَمَائِمُ عَلَى الْقَلَانِسِ"[1].

محمد بن علی بن رکانه دخپل پلارنه روایت کوی فرمائی چه رکانه دنبی ﷺ سره کشتی زغلوله نو نبی ﷺ ده لره شاته پریخودو ، رکانه وئیلی دی چه مادنبی ﷺ نه اوریدلی دی چه فرمائیل ئې زمونږ اودمشرکانو په مینځ کښې فرق په خولو باندې په پټکوسره دې.

قوله: ﴿أَنَّ رُكَانَةَ صَارَعَ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- فَصَرَعَهُ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ رُكَانَةُ وَسَمِعْتُ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ « فَرْقُ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُشْرِكِينَ الْعَمَائِمُ عَلَى الْقَلَانِسِ ﴾

رسول الله ﷺ سره د مصارعة رکانة واقعه:

د دې حدیث راوی رکانة بن عبدیزید بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف دي. په دې حدیث کښې د هغوی دمصارعت ذکر دي د رسول الله ﷺ سره، او هم دا سلسله د نسب د هغه رکانه هم دي د کوم ذکر چه په کتاب الطلاق کښې راغلي دي چه هغوی خپلې ښځې ته دري طلاقه یا طلاقه بته ورکړي وو، په تهذیب الکمال للمزی کښې تصریح ده چه دا دواړه قصې یو سړی ته منسوب دی او دا هم هغه رکانة دي.

په دې حدیث کښې دا دی چه رکانه کوم چه مشهور پهلوان وو هغه د رسول الله ﷺ سره کشتی اوکړه خو رسول الله ﷺ هغه راګزار کړو. په مراسیل ابوداؤد کښې دی چه یو ځل د هغه د راګزارولو نه پس هغه دوباره کشتی اوکړه او بیا په دریم ځل هم، دري واړه کرته رسول الله ﷺ هغه را اوپرځولو. او هر ځل ئې تري نه یوه یوه بیزه واخستله د کومې چه وعده شوې وه، د دې واقعې نه پس هغه رسول الله ﷺ ته عرض اوکړو چه اې محمد ﷺ د دې نه مخکښې کله هم یو سړی زما شا د زمکې سره نه ده لګولې او اوس هم څوک داسې نشته چه ما را اوپرځوی یعنی تاسو سره بل څه طاقت معلومیږی. او د دې نه پس هغه اسلام قبول کړو او رسول الله ﷺ د هغه دپاره دعا اوفرمائیله، او په بعض روایتونو کښې دی چه هغه اووئیل تاته ستا رب دي وخت کښې عزت درکړي دي او زه خپل رب لات او عزی ذلیل کړم او هغه زما په دي وخت کښې ټپه کار رانغلل ﴿ ربک الذی اعزک وخذلنی اللات والعزی﴾ او په یو روایت کښې دی چه کله رسول الله ﷺ د هغه دري واړه بیزې واخستلې نو هغه په پښیمانتیا سره اووې چه اوس به زه د دې بیزو په باره کښې د خپل کور خلقو ته څه وایم؟ د یوې بیزې په باره کښې خو به اووایم چه لیوانو ماته کړه او د یو په باره کښې هغه بل څه بهانه جوړه کړه (چه غالبا هغه ګوډه شوه) او وې وئیل چه د دریمې په باره کښې به څه جواب ورکوم، په دې اوریدلو باندې رسول الله ﷺ اوفرمائیل مونږ په تاباندې دوه

(١): سنن الترمذي /اللباس ٤٢ (١٧٨٤)، (تحفة الأشراف: ٣٦١٤) (ضعيف)

مصیبتونه نه جمع کوو چه تا دې راپرځوو هم او تانه دې تاوان هم واخلو. او بیا رسول الله ﷺ هغه بیزې هغه ته واپس کړې.

د دې حدیث الباب په آخر کښ دا دی رکانه ﷺ فرمائی چه ما د رسول الله ﷺ نه واوریدل چه زمونږ او د مشرکینو ترمینځه فرق د عمائم علی القلانس دې، په توپو باندې پټکی، یعنی مسلمانان په توپو دپاسه پټکی تړی په خلاف د مشرکینو چه هغوی بغیر د توپئ په سرولو نه پټکی تړی. (بذل) ملا علی قاری په مرقاة کښ دا مطلب طیبی او ابن الملک وغیره شارحینو ته منسوب کړې دی، او بعض شارحینو د دې مطلب دا بیان کړې دی چه مشرکان صرف په توپئ باندې اکتفاء کوی او مسلمانان په توپئ دپاسه عمامه هم تړی. (عون المعبود)

د رسول الله ﷺ نه د توپئ او پټکی دواړو د معمول ثبوت:

بله دا چه په عون المعبود کښ د حافظ ابن القیم رحمه الله نه دا هم نقل کړې شوې دی چه د رسول الله ﷺ نه په دې واړو طریقو سره ثابت دې صرف توپئ، صرف پټکی، او په توپئ دپاسه عمامه، ﴿ وفی الجامع الصغیر بروایة الطبرانی عن ابن عباس رضی الله عنهما قال کان یلبس قلنسوة بیضاء اه ﴾ ابن عباس رضی الله عنهما فرمائی چه رسول الله ﷺ به سپینه توپئ په سروله، امام بخاری رحمه الله په کتاب اللباس کښ د ﴿ باب العمائم ﴾ ترجمه قائم کړې ده، خو د لبس عمامه هیڅ روایت ئې نه دې ذکر کړې بلکه د کتاب الحج روایت: ﴿ لا یلبس المحرم القمیص ولا العمامة ﴾ الحدیث باندې ئې اکتفاء کړې ده..... حافظ فرمائی: د امام بخاری رحمه الله په نزد چونکه د هغوی د شرط مطابق د عمامه په باره کښ حدیث نه وو په دې وجه ئې داسې اوکړل، بیا د دې نه پس حافظ د مسلم روایت ذکر کړو کوم چه د عمرو بن حریث نه مروی دې ﴿ قال کأنّی أنظُرُ إلَی رَسُولِ اللّٰهِ -صلی الله علیه وسلم- عَلَی الْمِنْبَرِ وَعَلَیْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ قَدْ أَرْخَی طَرَفَیْهَا بَیْنَ کَتِفَیْهِ ﴾ کذا فی الابواب والتراجم..... او په هغې کښ دا هم دی چه علامه سخاوی په مقاصد حسنه کښ د فضیلت د عمامه په باره کښ دیر روایتونه ذکر کړی دی، مثلا ﴿ العمائم تیجان العرب ﴾ او هم دغه شان ﴿ علیکم بالعمائم فانها سیما الملائکة فارخوها خلف ظهورکم ﴾ وغیره او په دې کښ دا هم دی چه ﴿ صلاة بعمامة تعدل بخمس وعشرین ﴾ او هم دغه شان ﴿ رکعتان بعمامة افضل من سبعین رکعة بغیرها ﴾ دا احادیث ثابت نه دی.. الی اخرما فی الابواب والتراجم.

د عمامه د ثبوت او د هغې د رنګونو په باره کښ د علماء کرامو مستقل تالیفات:

د عمامه په موضوع باندې په متاخرینو علماء کرامو کښ د یو لوئي جید عالم محمد جعفر الکتانی المتوفی ۱۳۴۵ هجری مستقل تالیف دې ﴿ الدعامة لمعرفة احکام سنة العمامة ﴾ کوم چه د عمامه سره متعلق په ټولو فروعو او جزئیاتو او صفاتو باندې مشتمل دی، هغوی د دې خپل کتاب په شروع کښ چه کومو مصنفینو په دې موضوع باندې مستقل کتابونه لیکلې دی د هغوی نومونه ئې هم لیکلې دی، په محدثانه انداز کښ هغوی دا کتاب لیکلې

دې چه د مطالعې قابل دي (۱) په دې کتاب کښ هغوی په الوان د عمامه باندې هم ډیر نقول جمع کړي دي او دا چه څنګه رنګ پټکي وهل د رسول الله ﷺ نه ثابت دي او هغوی د هر رنګ متعلق بیل بیل فصلونه قائم کړي دي. (والحدیث اخرجه الترمذی قاله المنذری)

[۴۰۷۹] (*) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ الْفَطَفَانِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عُرْوَةَ، حَدَّثَنِي شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، يَقُولُ: "عَمَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَدَلَهَا بَيْنَ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِي".

د عبدالرحمن بن عوف ؓ نه روایت دي فرمائی چه نبی ﷺ زما په سر باندې پټې ترلې وونښی ﷺ دپټې شمله زمامخامخ اوشاته دواړه طرفونوته زورنده کړه یعنی دواړه طرفونوته.

قوله: ﴿سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ يَقُولُ عَمَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَسَدَلَهَا بَيْنَ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِي﴾

په پټکی کښی د شملې بحث:

سیدنا عبدالرحمن بن عوف ؓ فرمائی چه یو ځل رسول الله ﷺ زما په سر باندې پټکې اوترلو نو د هغې یو ارخ ئې زما مخې ته او یو شاته زورند کړو گویا د هغې دوه شملې وې یو په سینه باندې او یو په ملا باندې (ذیل) او په عون المعبود کښی لیکلی دی چه دا حدیث ضعیف دي پس اولی دا ده چه د پټکی سر چه هغې ته علامه عذبه او ذنبابه هم وائی صرف یو بیین الکتفین کیدل پکار دی لکه چه د عمرو بن حریث په روایت کښی دی یعنی د

---

(۱) د عمامه بیضاء په باره کښی نې دا لیکلی دی چه اوسه پوری ماته په یو حدیث کښی هم د دې تصریح نه ده ملاؤ شوې خو د شارحینو د کلام نه او د رسول الله ﷺ د عادت شریفه یعنی بیاض لره په غیر بیاض باندې د ترجیح ورکولو نه ظاهرا هم دا معلومیږی چه په غالب احوالو کښی رسول الله ﷺ هم دا عمامه استعمال کړې ده او غالبا د عدم تصریح د بیاض هم دا مقصد هم دی چه هغه د رسول الله ﷺ معمول اکثری وو ولې هغه ذکر کړې شی ځکه چه اهتمام د هغه خیز د ذکر کولې شی چه په هغې کښی څه مذمت وی او خلاف عادت وی په خلاف د هغه خیز کوم چه معمول اکثری او د عادت مطابق وی، عام طور سره د هغې ذکر کولو ته حاجت نه راځی لان ذلك من باب الاخبار بما هو معلوم (عیان راچه بیان) په دې کتاب کښی په عمامه سوداء باندې او د هغې په روایاتو باندې مستقل فصل دي هم دغه شان یو فصل په عمامه حرقانیه باندې قائم کړې دي لکه چه د نسائی په یو روایت کښی د د عمرو بن حریث ؓ په روایت چه ﴿رایت علی النبی ﷺ عمامة حرقانیة﴾ او په یو روایت کښی دی ﴿عمامة سوداء حرقانیة﴾ او په یو فصل کښی نې عمائم فطریه ذکر کړې دی لکه چه په ابوداؤد کښی تیر شوی د سیدنا انس ؓ په حدیث کښی ﴿رایت رسول الله ﷺ یتوضاء وعلیه عمامة قطریة الحدیث﴾ او یو مستقل فصل نې د عمائم صفر یه باره کښی قائم کړې دي چه په هغې کښی نې د ابن عمر ؓ هغه روایت ذکر دی چه په هغې کښی دا تیر شو ﴿کان یصبغ بالصفرة ثیابه کلها حتی عمامته﴾ او یو فصل د عمامه خضراء په باره کښی قائملو سره په طور د سوال او جواب دا لیکلی دی چه د رسول الله ﷺ نه د عمامه خضراء اجول ثابت نه دی بلکه دا د بعض اشرافو او د اتمې صدئ د بادشاهانو ایجاد دي هغوی د سادات دپاره تجویز کړې وو په سادات او غیر سادات کښی د امتیاز دپاره، بله دا چه د جنګ حنین په باره کښی د ابن عباس ؓ روایت دی چه په دغه ورځ باندې د ملائکو خاص لباس شنه پټکی وو)

*) تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ۹۷۳۱) (ضعیف)

صحیح مسلم روایت کوم چه پورته ذکرشو. هم دغه شان په جامع ترمذی کښی د ابن عمر ﷺ نه روایت دی ﴿ کان النبی ﷺ اذا اعتم سدل عمامه بین کتفیه ﴾ او د ابن عمر ﷺ شاگرد نافع فرمائی چه ابن عمر ﷺ به هم داسی کول، او امام نووی ﷺ په شرح مهذب کښی فرمائی چه د عمامه استعمال په شملې او غیر شملې دواړو سره جائز دي او د منع روایت د ترک شمله ثابت نه دي.

او په خصائل کښی د شملې په باره کښی دا دی چه د رسول الله ﷺ عادت مبارک په دي کښی مختلف وو د شملې پریخودلو معمول ئې اکثر وو تر دي چه بعض علماء کرامو تردي اوليکل چه بغیر د شملې پریخودلو نه ثابت نه دي، خو د محققینو رائې دا ده چه کله کله به ئې بغیر د شملې نه هم پتکې وهلو، او په شمله پریخودلو کښی هم مختلف معمول پاتې کیدو لکه بنی طرف ته او کله کس طرف ته، کله شاته کله د دواړو اوږو ترمینځه، کله به ئې د عمامه دواړه سرونه د شمله په طریقه باندې پریخودل، علامه مناوی لیکلې دی چه ثابت اګر چه ټول صورتونه دی خو په دې کښی افضل او زیات صحیح د دواړو اوږو ترمینځه شاته طرف ته دي.

د رسول الله ﷺ پتکی اوږدوالي څومره وو؟ :

د رسول الله ﷺ د پتکی د پیمائش په باره کښی حضرت شیخ په خصائل نبوی ﷺ کښی لیکی چه د رسول الله ﷺ د پتکی مقدار په مشهور روایتونو کښی نشته د طبرانی په یو روایت کښی اووۀ ذراع راغلي دي، بیجوری د ابن حجر نه د دي حدیث بې اصله کیدل نقل کړي دی، علامه جزری فرمائی چه ما د سیرت کتابونه خاص طور سره اولټول خو د رسول الله ﷺ د پتکی مقدار ماته ملاؤ نه شو، خو د امام نووی ﷺ نه دا نقل کولې شی چه د رسول الله ﷺ دوه پتکی وو یو وړوکی د شپږو لاسونو، د مناوی د قول مطابق، او د اووۀ لاسونو. د ملا علی قاری ﷺ د قول مطابق یو بله لویه عمامه د دولسو لاسونو، صاحب مدخل د رسول الله ﷺ د عمامې مقدار صرف اووۀ لاسونه لیکلې دي، او دویم ئې نه دي بیان کړي، د پتکی ترل سنت مستمره دي د رسول الله ﷺ نه د پتکی ترلو حکم هم نقل کړي شوي دي پس ارشاد دي: عمامه ترئ دي سره به په حلم کښی زیات شئ... الی آخره.... او په الابواب والتراجم کښی دی نقلا عن الحافظ وعن ابی المليح بن اسامة عن ابيه رفعه : اعتموا تزدادوا حلما.... اخرجه الطبرانی والترمذی فی العلل المفرد وضعفه البخاری وقد صححه الحاکم فلم يصب. الی آخر ما ذکر.

بَابٌ فِي لِبْسَةِ الْعِمَامَةِ

باب په جامو کښې د څان انغښتلو بیان

[٤٠٨٠] ( ) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لِبْسَتَيْنِ أَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ مُفْضِيًا بِفَرْجِهِ إِلَى السَّمَاءِ وَيَلْبَسُ ثَوْبَهُ وَأَحَدُ جَانِبَيْهِ خَارِجٌ وَيُلْقِي ثَوْبَهُ عَلَى عَاتِقِهِ".

[1]: تفرد به أبوداود، (تحفة الأشراف: ١٢٣٥٨)، وقد أخرجه: مسند احمد (٣١٩/٢، ٣٨٠، ٣٩١) (صحيح الإسناد)

ابوهريره رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه نبي عليه السلام ددوه لباسونو داستعمالولونه منع فرمائيلي ده يوداچه سړي احتبا وکړي اوشرمګاه دارسمانه پوري يعني په مکمل طور کولاو اوبي پردي وي بله هغه لباس دي چه سړي په يوه جامه باندي خپل ټول بدن پټ کړي مګر يوجانب آزاد پريږدي اوبيادددي جامې بل طرف په خپل څټ باندي راواړوي (ددي دپاره چه په داسي کولوسره شرمګاه ښه کولاويږي).

[٤٠٨١] (*) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّمَّاءِ، وَعَنِ الِاحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ".

دجابر رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه نبي عليه السلام منع فرمائيلي ده دصماء او احتباکولونه په يوه جامه کښې.صماء ديته وئيلي چه دټول بدن نه يوه جامه راتاوکړي او لاسونه هم پکښې ګيرکړي داڅکه منع دي چه په دې کښې دغورځيدوخترە ده. اواحتبادیته وائي چه زنګنونه دملاسره وترې او په کوناټوباندې ناست وي. داصورت هم دستريوشنې سره منافي دي په دي وجه باندې داهم ممنوع دي.

قوله: (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ لِبْسَتَيْنِ الخ)

يعنى رسول الله عليه السلام د دوه قسمو اغوستلو نه منع فرمائيلي ده يو دا چه سړي احتباء اوکړي داسي چه د هغه شرمګاه د مخې طرف پرانستلې وي. او دا به هغه وخت وي چه بغير د ازار نه صرف يو څادر کښې احتباء اوکړي، پس په دويم روايت کښې دى (عن الاحتباء فى ثوب واحد) او بله دا چه خپل څادر داسې واغوندى چه يو طرف ئې ښکاره شى، يعنى د کوم طرف نه چه جامه اوچتولو سره په اوږه باندې اچوى، هم دا مضمون په بل حديث کښې هم راروان دي او فرق د ترتيب دي، په اول حديث کښې د احتباء ذکر مقدم دي او د (القاء على عاتقه) کوم ته چه صماء وائى موخر دي، او په بل حديث کښې ترتيب د دې برعکس دي خو د الصماء يو تفسير خو هم دا دي کوم چه خپله په دې حديث کښې ذکر شوي دي او د صماء بل تفسير دا کړې شوي دي چه څادر په پوره بدن باندې داسې واغوندى چه لاسونه خپې ئې ټول په هغې کښې دننه پاتې شى او د لاسونو بهر راويستل ئې ګران شى، د اخستلې شوې دي د (الصخرة الصماء) نه يعنى کلک کانړې، په داسې لباس کښې د غورزيدو ويره ده او هم دغه شان يو ضرري څناور لره دفع کول هم مشکل وى،د اشتمال الصماء او اشتمال اليهود ذکر په کتاب الصلاة کښې هم تير شوي دي.

(*): صحيح مسلم/اللباس ٢١ (٢٩٩)، سنن الترمذي/الأدب ٢٠ (٢٧٦٧)، سنن النسائي/الزينة ٥٣ (٥٣٤٤)، (تحفة الأشراف: ٢٦٩٣)، وقد أخرجه: مسند احمد (٣/٢٩٣، ٢٩٧، ٣٢٢، ٣٣١، ٣٤٤، ٣٤٩) (صحيح)

بَابٌ فِي حَلِّ الْأُزْرَارِ

باب د قمیص کریوان د کھلاڑ ساتلو بیان

ازار د زر جمع ده د ګریوان وغیره تنړۍ ته وائي....

[٤٠٨٢] (حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالَا: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عُرْوَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ ابْنُ نُفَيْلِ بْنُ قُشَيْرٍ أَبُو مَهْلٍ الْجُعْفِيُّ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ، حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: "أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَهْطٍ مِنْ مُزَيْنَةَ، فَبَايَعْنَاهُ وَإِنَّ قَمِيصَهُ لَمُطْلَقُ الْأُزْرَارِ، قَالَ: فَبَايَعْتُهُ ثُمَّ أَدْخَلْتُ يَدَيَّ فِي جَيْبِ قَمِيصِهِ، فَمَسِسْتُ الْخَاتَمَ"، قَالَ عُرْوَةُ: فَمَا رَأَيْتُ مُعَاوِيَةَ وَلَا ابْنَهُ قَطُّ إِلَّا مُطْلِقَ أُزْرَارِهِمَا فِي شِتَاءٍ وَلَا حَرٍّ وَلَا يُزَرِّرَانِ أُزْرَارَهُمَا أَبَدًا.

معاویه بن قره د خپل پلارنه روایت کوی فرمائی چه د مزینه قبیلې دیوونډ سره زه دنبی ﷺ په خدمت کښې حاضر شوم او مونږ ورسره په اسلام بیعت وکړو اودنبی ﷺ دقمیص ګریبان کولاو وو ما خپل لاس دننه کړو او مهر نبوت مې مسح کړو عروه وائی مادنبی ﷺ ګریبان کولاو لیدلي وو چه ګري به وه اوکه یخني به وه اوکله کله به ئې په قمیص کښې بټنې نه وې.

قوله: ﴿ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ قال حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِي رَهْطٍ مِنْ مُزَيْنَةَ فَبَايَعْنَاهُ وَإِنَّ قَمِيصَهُ لَمُطْلَقُ الأَزْرَارِ الخ ﴾

معاویه بن قره وائی چه ماته زما پلار قرة بن ایاس بیان اوکړو چه زه یو ځل د قبیله مزینه د یو جماعت سره د رسول الله ﷺ په خدمت کښې حاضر شوم مونږ د حضور ﷺ په لاس باندې بیعت اوکړو او د هغوی د قمیص تنړۍ هغه وخت پرانستلې شوې وې، ما په خپل ګریوان کښې لاس داخلولو سره مهر نبوت مسح کړو، په دې باندې عروه رحمه الله فرمائی چه ما خپل استاد معاویه ته او د هغه ځوی (ایاس بن معاویه) همیشه په داسې حال کښې لیدلي دی چه د قمیص تنړۍ به ئې پرانستلې وې، که د ګرمۍ موسم به وو یا د یخنۍ.

په دې حدیث کښې د معاویه او د هغه د ځوی حال خو ذکر دې ځکه چه عروه هم هغوی دواړه لیدلي دی، او نښکاره خبره ده چه معاویه دا عادت د خپل پلار قرة بن ایاس صحابی نه حاصل کړې دې چا چه رسول الله ﷺ په داسې حال کښې لیدلې وو.

په دې حدیث کښې په صحابه کرامو رضی الله عنهم او تابعینو کښې د اتباع سنت نمونه موندلې شی او په هغې باندې ډیر په مضبوطیا سره قائم اوسیدل، جعلنا الله من اهل الاتباع وجنبنا الابتداع (مؤلف)

او د ګنګوهی صاحب په تقریر کښې دی چه اګر چه دا طریقه د ګریوان پرانستلو خصوصا په مانځه کښې خلاف اولی ده خو دې دواړو چه څهٔ اوکړل هغه ئې د رسول الله ﷺ سره د تعلق او محبت په بناء باندې کړې دې په دې وجه د هغوی په حق کښې زمونږ امید دې چه مکروه به نه وی. والحدیث اخرجه الترمذی وابن ماجه. قاله المنذری.

---

[1]: سنن الترمذي/ الشمائل (٥٨)، سنن ابن ماجه/اللباس ١١ (٣٥٧٨)، (تحفة الأشراف: ١١٠٧٩)، وقد أخرجه: مسند احمد (٤٣٤/٣، ١٩/٤، ٣٥/٥) (صحيح)

بَابُ فِي التَّقَنُّعِ

بابد په يوه جامه باندې د سر پټولو بيان

[٤٠٨٣] () حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: قَالَ الزُّهْرِيُّ، قَالَ عُرْوَةُ، قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: "بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ فِي بَيْتِنَا فِي نَحْرِ الظَّهِيرَةِ، قَالَ قَائِلٌ لِأَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: هَذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُقْبِلًا مُتَقَنِّعًا فِي سَاعَةٍ لَمْ يَكُنْ يَأْتِينَا فِيهَا، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْذَنَ فَأُذِنَ لَهُ فَدَخَلَ".

د مومنينو عائشه رضي الله عنها نه روايت دي فرمائي چه مونږ دګرمي په موسم کښې دماسپخين په وخت کښې پخپل کور کښې ناست وو يو ويونکي ابوبکر صديق و ته ووئيل چه دا راروان رسول الله ﷺ دي اوسر ني پټ کړې وو خو په دې شکل کښې به عموما نبي ﷺ نه راتلو کله چه نبي ﷺ راغې نوکورته ني ددا خليدو دپاره اجازت وغوښتو صديق اکبر نه ورته اجازت ورکړو او بيا داخل شو.

قوله: ﴿ قَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها بَيْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ فِي بَيْتِنَا فِي نَحْرِ الظَّهِيرَةِ قَالَ قَائِلٌ لأَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه هَذَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مُقْبِلاً مُتَقَنِّعًا فِي سَاعَةٍ لَمْ يَكُنْ يَأْتِينَا فِيهَا فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَاسْتَأْذَنَ فَأُذِنَ لَهُ فَدَخَلَ ﴾

قصه د هجرت د ابتداء حصه:

دا واقعه کومه چه په دي حديث کښې ذکر ده قبل الهجرة د مکې مکرمې ده، سيده عائشه صديقه رضي الله عنها فرمائي چه مونږ په خپل کور کښې عين د غرمې په وخت کښې ناست وو نو يو ويونکي راغلو او والد صاحب ابوبکرصديق رضي الله عنه ته ني خبر ورکړو چه رسول الله ﷺ دلته تشريف راوړي په سر باندې کپړه اچولې، عائشه رضي الله عنها فرمائي چه هغه وخت د رسول الله ﷺ تشريف راوړل د عادت مبارک خلاف وُ، يعنې عين د غرمې په وخت کښې چه کله رسول الله ﷺ دروازې ته راورسيدلو نو هغوی اجازت طلب کړو، په اجازت ملاويدو باندې دننه راغلل، دا اوږد حديث دي د هجرت د قصې متعلق کومه چه په بخاري کښې ذکر ده، امام بخاري رحمه الله دا د کتاب المناقب په اخير کښې د کتاب المغازي نه مخکښې ذکر فرمائيلي ده، د بخاري په روايت کښې داسې دی: ﴿ فِي سَاعَةٍ لَمْ يَكُنْ يَأْتِينَا فِيهَا - فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ فِدَاءٌ لَهُ أَبِي وَأُمِّي وَاللَّهِ مَا جَاءَ بِهِ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ إِلاَّ أَمْرٌ قَالَتْ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَأْذَنَ فَأُذِنَ لَهُ فَدَخَلَ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لأَبِي بَكْرٍ أَخْرِجْ مَنْ عِنْدَكَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ إِنَّمَا هُمْ أَهْلُكَ بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَإِنِّي قَدْ أُذِنَ لِي فِي الْخُرُوجِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصُّحْبَةَ بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : نَعَمْ قَالَ أَبُو بَكْرٍ فَخُذْ بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِحْدَى رَاحِلَتَيَّ هَاتَيْنِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : بِالثَّمَنِ الحديث﴾ يعنې کله چه صديق اکبر رضي الله عنه ته اوئيلي شو چه رسول الله ﷺ تشريف راوړی نو وي فرمائيل چه په تاسو دي زما مور او پلار قربان وی قسم په الله چه تاسو لره د دې وخت د معمول خلاف يو لوئي څيز راوستلي

---

[1] صحيح البخاري، اللباس ١٦ (٥٨٠٧)، (تحفة الأشراف: ١٦٦٥٣، ١٦٦٦٣)، وقد أخرجه: مسند احمد (١٩٨٧٦) (صحيح)

یئ، دننه د تشریف راوړلو نه پس رسول الله ﷺ اوفرمائیل چه غیر متعلق کسان د دې ځائې نه لرې کړه، هغوی عرض اوکړو چه یا رسول الله ﷺ په تاسو باندې دې زما مور او پلار قربان وی دلته خو ټول ستاسو د کور خلق دی څوک هم پردی نشته. رسول الله ﷺ اوفرمائیل (نبه زه دا وایم) چه ماته د مکې مکرمې نه د خروج اجازت کړې شوی دې په دې باندې هغوی عرض اوکړو یا رسول الله ﷺ زما مور او پلار دې په تاسو قربان وی ما هم ځان سره کړئ، رسول الله ﷺ اوفرمائیل بالکل ضرور..... بیا هغوی عرض اوکړو یا رسول الله ﷺ زما مور،پلار دې په تاسو قربان وی زما په دې دوه سورلو کښی یو تاسو واخلئ،په دې باندې رسول الله ﷺ اوفرمائیل:صحیح ده خو په قیمت (یعنی هسې نه) ددې نه پس په بخاری کښی په اوږد حدیث کښی د هجرت پوره واقعه ذکر ده.

د تقنع مفهوم او د هغې تحقیق او استعمال:

مصنف رحمه الله په دې حدیث باندې د تقنع ترجمه قائم کړې ده لکه چه په حدیث الباب کښی دی چه رسول الله ﷺ هغه وخت چه د ماسپخین وخت وو د صدیق اکبر رضی الله عنه کور ته متقنعا تشریف راوړلو. په دې باندې په بذل کښی لیکلی دی: ﴿ ای مغطیا راسه اما حفظا عن حر الشمس او اخفاء من الکفار ﴾ یعنی د رسول الله ﷺ په خپل سر مبارک باندې کپړه کیخودل یا خو د ګرمئ نه د بچ کیدلو دپاره وو یا د کفارو نه د پټیدو دپاره، امام بخاری رحمه الله هم په کتاب اللباس کښی د باب العمائم نه پس باب التقنع قائم کړې دې، په دې باندې حافظ لیکلی دی: ﴿ وهو تغطیة الراس واکثر الوجه برداء اوغیره ﴾ یعنی د سر او مخ اکثر حصه پټول په یو څادر یا رومال سره، او امام ترمذی رحمه الله هم په شمائل کښی باب ترلې دي، ﴿باب ما جاء فی تقنع رسول الله ﷺ ﴾ او بیا ئې د هغې د لاندې د انس رضی الله عنه حدیث ذکر کړې دي ﴿ کان رسول الله ﷺ یکثر القناع کان ثوبه ثوب زیات ﴾ رسول الله ﷺ به ډیر زیات قناع استعمالولو تر دې چه داسې به معلومیده چه د هغوی هغه کپړه (قناع) د تیلی کپړه ده. او هم دا قسم حدیث امام بخاری رحمه الله هم په باب التقنع کښی ذکر فرمائیلي دي ﴿ خرج النبی ﷺ وعلیه عصابة دسماء﴾ یو خل رسول الله ﷺ د کور نه بهر تشریف راوړلو په داسې حال کښی چه د رسول الله ﷺ په سر مبارک باندې غوړ شان رومال وو. خو امام ابوداؤد رحمه الله د باب التقنع ترجمه قائمولو سره په ځائې د شمائل والا روایت حدیث الهجرة ذکر اوفرمائیلو او ښکاره خبره ده چه په هغه حدیث الهجرة کښی چه کومه تقنع ذکر ده هغه د هغې نه علاوه ده کومه چه امام بخاری رحمه الله په کتاب اللباس او امام ترمذی رحمه الله په شمائل کښی ذکر فرمائیلي ده لکه چه په دواړو احادیثو کښی د غور کولو نه پس معلومیږی.

حضرت سهارنپوری په بذل کښی د تقنع چه کومه شرح لیکلی ده او مصلحت ئې بیان فرمائیلي دي د حدیث الهجرة والا تقنع هم هغه مناسب ده (۱) چه په هغې کښی د سر او اکثر

---

(۱) زمونږ بعض مشائخو به هم داسې تقنع کوله ما اوریدلي دی چه مولانا عبدالرحمن صاحب کیمل پوری د مظاهر العلوم صدر مدرس ګوم چه د حضرت تهانوی په اجل خلفاء کښی وو د هغوی عادت د حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب د مازیګر نه روسته مجلس کښی د مدرسي.....له

مخ پتیدل وی لکه چه د حافظ د کلام نه مونږ د تقنع په تفسیر کښ لیکلي دی، او د حدیث شمائل تقنع هغه بیل ځیز دي یعنی د پټکی د لاندې یو رومال وغیره په دې غرض باندې کیخودل چه د تیلو په غوړوالی باندې پټکي خراب نه شی دلته د تقنع نه مراد په ظاهر کښ صرف تغطیة الراس مراد دي د مخ سره د هغې هیڅ تعلق نشته. هذا والله تعالی اعلم بالصواب.

والحدیث اخرجه البخاري بنحوه في الحدیث الطویل في الهجرة، قاله المنذري.

بَابُ مَا جَاءَ فِي إِسْبَالِ الإِزَارِ

بابد دکښتو نه ښکته د لنګ د اوږدولو بیان

د اسبال ازار نه په حدیث کښ په جر ازار سره تعبیر کړې شوی دي یعنی جامه که هغه ازار وی یا قمیص هغه دومره اوږدول او زوړندول چه په هغې سره کعبین پټ شی په حدیث کښ د دې ممانعت راغلی دي، پس په حدیث الباب کښ دی ﴿ وَارْفَعْ إِزَارَكَ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ فَإِنْ أَبَيْتَ فَإِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الإِزَارِ ﴾ او د باب په دویم روایت کښ دی ﴿ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاَءَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ علماء کرامو لیکلي دی چه اسبال د ازار که د تکبر په طور وی نو حرام دي، او که د بې علمئ یا بې توجه کیدو په وجه وی نو مکروه تنزیهی دي او که بغیر د قصد نه عذرا وی نو مباح دي لکه چه د ابوبکرصدیق ﷺ په باره کښ حدیث کښ مذکور دی چه د هغې وجه شارحینو دا لیکلي ده چه صدیق اکبر ﷺ نحیف الجسم وو د هغوی لنګ به په خپل ځائي نه ایساریدو لاندې به خوئیدلو، او مونږ د خپلو مشائخو نه اوریدلي چه د علی ﷺ ازار به هم لاندې خوئیدلو چه د هغې وجه دا وه چه هغوی بطین وو یعنی خپته ئي وړاندې وتلي وه.

[٤٠٨٤] (ز) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ أَبِي غِفَارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيُّ وَأَبُو تَمِيمَةَ اسْمُهُ طَرِيفُ بْنُ مُجَالِدٍ، عَنْ أَبِي جُرَيٍّ جَابِرِ بْنِ سُلَيْمٍ، قَالَ: "رَأَيْتُ رَجُلاً يَصْدُرُ النَّاسُ عَنْ رَأْيِهِ لاَ يَقُولُ شَيْئًا إِلاَّ صَدَرُوا عَنْهُ، قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: هَذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قُلْتُ: عَلَيْكَ السَّلاَمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَرَّتَيْنِ، قَالَ: لاَ تَقُلْ عَلَيْكَ السَّلاَمُ فَإِنَّ عَلَيْكَ السَّلاَمُ تَحِيَّةُ الْمَيِّتِ، قُلِ السَّلاَمُ عَلَيْكَ، قَالَ: قُلْتُ أَنْتَ رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: أَنَا رَسُولُ اللَّهِ الَّذِي إِذَا أَصَابَكَ ضُرٌّ فَدَعَوْتَهُ كَشَفَهُ عَنْكَ، وَإِنْ أَصَابَكَ عَامُ سَنَةٍ فَدَعَوْتَهُ أَنْبَتَهَا لَكَ، وَإِذَا كُنْتَ بِأَرْضٍ قَفْرَاءَ أَوْ فَلاَةٍ فَضَلَّتْ رَاحِلَتُكَ فَدَعَوْتَهُ رَدَّهَا عَلَيْكَ، قَالَ: قُلْتُ اعْهَدْ إِلَيَّ، قَالَ: لاَ تَسُبَّنَّ أَحَدًا، قَالَ: فَمَا سَبَبْتُ بَعْدَهُ حُرًّا وَلاَ عَبْدًا وَلاَ بَعِيرًا وَلاَ شَاةً، قَالَ: وَلاَ تَحْقِرَنَّ شَيْئًا مِنَ الْمَعْرُوفِ، وَأَنْ تُكَلِّمَ أَخَاكَ وَأَنْتَ مُنْبَسِطٌ إِلَيْهِ وَجْهُكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنَ

٦..... نه چه د حضرت شیخ کور ته چه کله تشریف راوړلو نو په لاره کښ به نې په خپل سر او مخ باندې تولیه کیخودلو سره تشریف اوړلو، په دې کښ به یو مصلحت دا هم وو چه په لاره کښ بې محل په یو ځیز باندې نظر پرې نه اوخی، او دا چه کومه ننه صبا د رومال د اچولو طریقه جاري ده خصوصا په عربو کښ چه په سر باندې رومال واچوی بغیر د ټرلو نه دا د حدیث د اطلاق نه تقنع نه دي بلکه دا د سدل یو قسم دي او د سدل په حدیث کښ مستقل ذکر راځی چه د هغې فقهاء کرامو او شارحینو مختلف صورتونه بیان کړي دی اوس دا خبره کول چه دا د هغې په نوع ممنوع کښ داخل دي یا نه دا امر اخر دي او پرې غور کول غواړی)

١ : تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ٢١٢٤)، وقد أخرج في سنن الترمذي/الاستئذان ٢٨ (٢٧٢٢)، سنن النسائي/ الكبرى (٩٦٩١)، مسند احمد (٥/٦٣، ٤/٤٨٢) (صحيح)

الْمَعْرُوفِ، وَارْفَعْ إِزَارَكَ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ فَإِنْ أَبَيْتَ فَإِلَى الْكَعْبَيْنِ، وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الْإِزَارِ فَإِنَّهَا مِنَ الْمَخِيلَةِ، وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمَخِيلَةَ، وَإِنِ امْرُؤٌ شَتَمَكَ وَعَيَّرَكَ بِمَا يَعْلَمُ فِيكَ فَلَا تُعَيِّرْهُ بِمَا تَعْلَمُ فِيهِ فَإِنَّمَا وَبَالُ ذَلِكَ عَلَيْهِ".

دجابر بن سليم ﷺ نه روايت دي فرمائي چه مايو کس ليدلي وو چه هره خبره نه ئي کوله نو خلقوبه قبلولوه مادخلقونه تپوس اوکړو دا خوک دي؟ هغوی اووئيل دانبی ﷺ دي کله چه ورته زه ورنيزدي شوم نوما عليک السلام يارسول الله دوه پيري اووئيل نبی ﷺ اوفرمائيل عليک السلام مه وايه خکه چه په داسي الفاظوسره خو مړوته سلام کيږي بلکه ته داسي وايه السلام عليک ماعرض اوکړو آيا ته دالله رسول هي؟ هغه اوفرمائيل هو ضرور زه دالله استاذي يم کله چه تاته تکليف ورسيږي نو ته هغه يادوی يعنی دعا ورنه غواړي اوهغه ستاتکليف لري کوي او په تاسوچه کله قحط سالي راشي اوتاسودهغه نه دعا وغواړئ نوهغه ستاسو دپاره غله اوستاسودخاروو دپاره ګيا پيداکوي اوکله چه تاسو په يوځنګل کښي يئ اوستاسو اوښه ورکه شي اوتاسو ورنه دعا وغواړئ نوهغه تاسوته ستاسو سورلی راواپس کوي، ما ورته عرض اوکړو چه ماته نصيحت اوکړه نبی ﷺ اوفرمائيل چاته به کنځل نه کوي دجابر بيان دي فرمائي چه ددغه ورځي نه پس بيا ماچاته کنځل نه دي کړي نه کوم آزاد کس ته اونه غلام ته نه اوښ ته اونه چيلئ ته ، بيانبی ﷺ اورفرمائيل دنيکی کومه خبره وړه مه ګڼره اودخپل مسلمان ورور سره په خندیدونکي تندي باندې خبرې کوه خکه چه داهم دنيکی کار دي اوخپل النګ دنيمي پنډ پورې پورته ساته اوکه داسي نه وي نودګيټو پورې او دلنګ دزوړندولونه خان بچ ساته يعنی دګيټونه شکته خکه چه دا دتکبر علامه ده اوالله تعالی تکبرنه خوښوي ، اوکه چرې څوک تاته کنځل اوکړي اوهغه کس ستادعيب نه خبر وي اوبيان ئي کړي اوته هم دده دعيب نه خبر ئي نودده عيب به نه بيانوي خکه چه ددې ګناه بوج به ددغه کس په سر باندې وي.

مضمون الحديث :

قوله: ﴿ عَنْ أَبِي جُرَيٍّ جَابِرِ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ رَأَيْتُ رَجُلاً يَصْدُرُ النَّاسُ عَنْ رَأْيِهِ لاَ يَقُولُ شَيْئًا إِلاَّ صَدَرُوا عَنْهُ الخ ﴾ جابر بن سليم ﷺ فرمائي (چه هغوی چه کله اول ځل مدينې طيبې ته تشريف راوړلو نو د هغه ځائي ئي چه کوم منظر اوليدو د رسول الله ﷺ او د صحابه کرامو هغه بيان فرمائي) چه ما دلته يو داسي سړي اوليدو چه خلق د هغه رائي اخلی او واپس کيږی. يعنی د هغوی په مجلس کښی چه څه اوری د هغي قبلولو سره راځی. نو ما د خلقو نه تپوس اوکړو چه دا صاحب څوک دي خلقو اووي چه دا رسول الله ﷺ دي. زه د هغوی طرف ته متوجه شوم او سلام مي عرض اوکړو، او داسي مي اوئيل : ﴿ عليک السلام يا رسول الله ﴾ نو هغوی اوفرمائيل داسي مه وايه دا طريقه د سلام (په زمانه د جاهليت کښی) د مړی په حق کښی وه بلکه ﴿ السلام عليک ﴾ وايه. ما تپوس اوکړو تاسو د الله رسول يئ؟ نو رسول الله ﷺ اوفرمائيل: او..... زه د هغه الله رسول يم چه که تاته څه ضرر در اورسی او ته د هغه نه دعا اوکړې نو هغه به درنه لري کړی او هغه داسي دي. که تاته څه قحط سالی در اورسی او ته هغه ته دعا اوغواړې نو هغه به ستا دپاره ګيا وغيره راوتوکوی (يعنی باران ورولو سره) او

هغه الله پاک داسې دي چه که ته په يو خنګل يا بيابان کښې ئې او ستا سورلی ورکه شی او بيا د هغه نه اوغواړې نو ستا طرف ته به ئې واپس کړی (۱). هغوی وائی چه ما عرض اوکړو چه ماته نصيحت اوکړئ ..... رسول الله ﷺ اوفرمائيل : چاته هر گز کنځل مه کوه، هغوی وائی چه د دې نه پس ما چاته هم کنځل نه دی کړی، بد مې نه دی وئيلی نه يو آزاد ته او نه غلام ته، نه انسان ته او نه خناور ته اوښ او بيزه وغيره. او وې فرمائيل چه هيڅ نيکی کمه مه ګڼه او ته چه چا سره په مسکی کيدو خبره کوې نو دا هم نيکی ده (لهذا دا هم معمولی مه ګڼه). او خپل لنګ د نيمې پنډئ پورې اوچت کړه، او که دا منظوره نه وی نو صرف د کعبينو پورې (۲)او خپل ځان د اسبال د ازار نه بچ ساته چه دا د تکبر د وجې نه کيږی يا دا مطلب دي چه دا هم د تکبر يو قسم دي او الله پاک تکبر نه خوښوی، ﴿ وَإِنِ امْرُؤٌ شَتَمَكَ وَعَيَّرَكَ بِمَا يَعْلَمُ فِيكَ فَلَا تُعَيِّرْهُ بِمَا تَعْلَمُ فِيهِ فَإِنَّمَا وَبَالُ ذَلِكَ عَلَيْهِ ﴾ او که يو سړي تاته کنځل اوکړی او تاته ته پيغور درکړی په هغه څيز چه کوم هغه ته په تا کښ معلوم دي نو هغه ته پيغور مه ورکوه په هغه عيب سره کوم چه تاته په هغه کښ معلوم دي ځکه چه د هغه د پيغور وبال به هم په هغه باندې وی. دا آخری نصيحت ډير جامع دي الله پاک دي په دې باندې د عمل توفيق راکړی، په دې کښ د بل سړی په واقعی عيب باندې د پيغور ورکولو نه منع کړې شوې ده پاتې لا دا چه يو سړی باندې په داسې کار تهمت اولګولې شی کوم چه په هغه کښ نه وی لکه چه خلق به مخالفت او دشمنئ کښ اخته شی.

والحديث اخرجه الترمذي والنسائي مختصرا، وقال الترمذي حسن صحيح، قاله المنذري.

[۵۰۸۵] (۳) حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّ أَحَدَ جَانِبَيْ إِزَارِي يَسْتَرْخِي إِلَّا أَنْ أَتَعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ، قَالَ: لَسْتَ مِمَّنْ يَفْعَلُهُ خُيَلَاءَ".

سالم دخپل پلار عبدالله بن عمر ﷺ نه روايت کوی فرمائی چه رسول الله فرمائيلي دي څوک چه خپله جامه دتکبر په وجه په ځان پسې راکاږي نو الله تعالی به ورته دقيامت په ورځ ونه ګوری ، ابوبکر صديق ﷺ عرض اوکړو اي دالله رسوله زمادلنګ يوګوټ خو به ماپسې راښکلی کيږی مګرهله چه زه هروخت ددې خيال وساتم نبی ﷺ اوفرمائيل ته دهغه خلقونه نه ئې څوک چه دتکبر په وجه داسې کوي.

---

(۱) قال العلماء لاستجابة الدعاء شروط لا بد منها فمنها ان يكون الداعي عالما بان لا قادر على حاجته الا الله تعالى وحده وان الوسائط في قبضته ومسخرة بتسخيره، وان يدعو باضطرار وافتقار فان لله تعالى لا يقبل الدعاء من قلب غافل. (بذل)

(۲) يعنی کعبينو حد او غاية دي د ازار دپاره چه په هغې کښ دا غايت داخل نه دي پس په يو روايت کښ دی اخرجه النسائي وصححه الحاكم ايضا من رواية حذيفة ﷺ بلفظ الازار الي انصاف الساقين فان ابيت فاسفل فان ابيت فمن وراء الساقين ولا حق الكعبين في الازار.

(۳): صحيح البخاري/فضائل الصحابة ۵ (۳۶۶۵)، اللباس ۱ (۵۷۸۳)، ۲ (۵۷۸۴)، ۵ (۵۷۹۱)، سنن النسائي/الزينة من المجتبى ۵۰ (۵۳۳۷)، (تحفة الأشراف: ۷۰۲۶)، وقد أخرجه: صحيح مسلم/اللباس ۹ (۲۰۸۵)، سنن الترمذي/اللباس ۸ (۱۷۳۰)، ۹ (۱۷۳۱)، سنن ابن ماجه/اللباس ۶ (۳۵۷۱)، ۹ (۳۵۷۶)، موطا امام مالك/اللباس ۵ (۹)، مسند احمد (۵/۲، ۱۰، ۳۲، ۴۲، ۴۴، ۴۶، ۵۵، ۵۶، ۶۰، ۶۵، ۶۷، ۶۹، ۷۴، ۷۶، ۸۱) (صحيح)

وحديث ابن عمر رضي الله عنهما اخرجه البخاري والنسائي، قاله المنذري.

[٤٠٨٦] (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: "بَيْنَمَا رَجُلٌ يُصَلِّي مُسْبِلًا إِزَارَهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اذْهَبْ فَتَوَضَّأْ، فَذَهَبَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ جَاءَ، فَقَالَ: اذْهَبْ فَتَوَضَّأْ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَالَكَ أَمَرْتَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ، ثُمَّ سَكَتَّ عَنْهُ، قَالَ: إِنَّهُ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ مُسْبِلٌ إِزَارَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ صَلَاةَ رَجُلٍ مُسْبِلٍ".

د ابوهريره رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه يوكس لنګ دكيتونه بنكته كړي وو اومونځ ئې كولونبي عليه السلام ورته اوفرمائيل دوباره اودس اوكړه او راشه هغه كس دوباره اودس اوكړو او راغي نبي عليه السلام ورته اوفرمائيل لاړ شه چه اودس اوكړي بياراشه نوده بياودس اوكړو كله چه راغي نبي عليه السلام ورته اوفرمائيل اودس وكړه اوبيا راشه نويوكس عرض اوكړو اي دالله رسوله ته ده ته وائي چه اودس اوكړه او راشه نوددينه پس نبي عليه السلام خاموشي اختياركړه راخر ستامقصد څه دي، نبي عليه السلام اوفرمائيل لنک ئې زورند كړي وو اومونځ ئې كولو الله تعالى دداسي كس مونځ نه قبلوي.

﴿عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يُصَلِّي مُسْبِلاً إِزَارَهُ الخ﴾ دا حديث په كتاب الصلاة كښ تير شوي دي.

[٤٠٨٧] (حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: "ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، قُلْتُ: مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ خَابُوا وَخَسِرُوا؟ فَأَعَادَهَا ثَلَاثًا، قُلْتُ: مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ خَابُوا وَخَسِرُوا؟ فَقَالَ: الْمُسْبِلُ، وَالْمَنَّانُ، وَالْمُنْفِقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ أَوِ الْفَاجِرِ".

د ابوذر رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه نبي كريم عليه السلام فرمائيلى دى دري كسان داسي دى چه الله تعالى به ورسره خبري ونكړي اونه به ورته اوگوري په ورځ د قيامت درحمت په نظر اونه به ئې پاک كړي دګناهونونه اوددوى دپاره دردناک عذاب دي ماعرض وكړو اي دالله رسوله دوى څوک دي چه برباد شول او تاوانى شول؟ نبي عليه السلام دري پيرې همداسي اوفرمائيل اومابه وئيل اي دالله رسوله دغه كسان څوک دي چه برباد شول اوتاوانى شول نبي عليه السلام اوفرمائيل لنګ زورندونک بل احسان زباتونكي اوبل د دروغوپه قسم سره خپل مال خرڅونكي.

قوله: ﴿عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ قَالَ « ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ الخ﴾

په دي حديث باندي هم په اسبال د ازار باندي وعيد دي. والحديث اخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، قاله المنذري.

---

١): تفرد به ابو داود، انظر حديث رقم (٦٣٨)، (تحفة الأشراف: ١٤٢٤١) (ضعيف)

٢): صحيح مسلم /الإيمان ٤٦ (١٠٦)، سنن الترمذي /البيوع ٥ (١٢١١)، سنن النسائي /الزكاة ٦٩ (٢٥٦٤)، البيوع ٥ (٤٤٦٣)، الزينة من المجتبى ٥٠ (٥٣٣٥)، سنن ابن ماجه /التجارات ٣٠ (٢٢٠٨)، (تحفة الأشراف: ١١٩٠٩)، وقد أخرجه: مسند أحمد (٤/١٤٨، ١٥٨، ١٦٢، ١٦٨، ١٧٨)، دي /البيوع ٦٣ (٢٦٤٧) (صحيح)

[۴۰۸۸] (*)حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا وَالْأَوَّلُ أَتَمُّ، قَالَ: الْمَنَّانُ الَّذِي لَا يُعْطِي شَيْئًا إِلَّا مَنَّهُ.

ابوذر دنبی علیه السلام نه دتیرشوي روایت په شان روایت بیان کړې دي لیکن اولنې روایت ډیر کامل دي اوپه دې روایت کښې ئې دا اضافه کړې ده چه احسان زباتلوو والا کس داحسان زباتلونه بغیر هیڅ شي نه ورکوي.

[۴۰۸۹] (*)حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ يَعْنِي عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ بِشْرٍ التَّغْلِبِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي وَكَانَ جَلِيسًا لِأَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: كَانَ بِدِمَشْقَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لَهُ: ابْنُ الْحَنْظَلِيَّةِ وَكَانَ رَجُلًا مُتَوَحِّدًا قَلَّمَا يُجَالِسُ النَّاسَ إِنَّمَا هُوَ صَلَاةٌ فَإِذَا فَرَغَ فَإِنَّمَا هُوَ تَسْبِيحٌ وَتَكْبِيرٌ حَتَّى يَأْتِيَ أَهْلَهُ، فَمَرَرْنَا وَنَحْنُ عِنْدَ أَبِي الدَّرْدَاءِ، فَقَالَ لَهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ: كَلِمَةً تَنْفَعُنَا وَلَا تَضُرُّكَ، قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً فَقَدِمَتْ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَجَلَسَ فِي الْمَجْلِسِ الَّذِي يَجْلِسُ فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِرَجُلٍ إِلَى جَنْبِهِ: لَوْ رَأَيْتَنَا حِينَ الْتَقَيْنَا نَحْنُ وَالْعَدُوُّ فَحَمَلَ فُلَانٌ فَطَعَنَ، فَقَالَ: خُذْهَا مِنِّي وَأَنَا الْغُلَامُ الْغِفَارِيُّ كَيْفَ تَرَى فِي قَوْلِهِ؟ قَالَ مَا أَرَاهُ إِلَّا قَدْ بَطَلَ أَجْرُهُ، فَسَمِعَ بِذَلِكَ آخَرُ، فَقَالَ: مَا أَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا فَتَنَازَعَا حَتَّى سَمِعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: سُبْحَانَ اللهِ لَا بَأْسَ أَنْ يُؤْجَرَ وَيُحْمَدَ، فَرَأَيْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ سُرَّ بِذَلِكَ وَجَعَلَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَيْهِ وَيَقُولُ: أَنْتَ سَمِعْتَ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَقُولُ: نَعَمْ، فَمَا زَالَ يُعِيدُ عَلَيْهِ حَتَّى إِنِّي لَأَقُولُ لَيَبْرُكَنَّ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، قَالَ: فَمَرَرْنَا يَوْمًا آخَرَ، فَقَالَ لَهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ: كَلِمَةً تَنْفَعُنَا وَلَا تَضُرُّكَ، قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْمُنْفِقُ عَلَى الْخَيْلِ كَالْبَاسِطِ يَدَهُ بِالصَّدَقَةِ لَا يَقْبِضُهَا" ثُمَّ مَرَرْنَا يَوْمًا آخَرَ، فَقَالَ لَهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ: كَلِمَةً تَنْفَعُنَا وَلَا تَضُرُّكَ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نِعْمَ الرَّجُلُ خُرَيْمٌ الْأَسَدِيُّ لَوْلَا طُولُ جُمَّتِهِ وَإِسْبَالُ إِزَارِهِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ خُرَيْمًا فَعَجِلَ فَأَخَذَ شَفْرَةً فَقَطَعَ بِهَا جُمَّتَهُ إِلَى أُذُنَيْهِ وَرَفَعَ إِزَارَهُ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ ثُمَّ مَرَرْنَا يَوْمًا آخَرَ، فَقَالَ لَهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ: كَلِمَةً تَنْفَعُنَا وَلَا تَضُرُّكَ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّكُمْ قَادِمُونَ عَلَى إِخْوَانِكُمْ فَأَصْلِحُوا رِحَالَكُمْ وَأَصْلِحُوا لِبَاسَكُمْ حَتَّى تَكُونُوا كَأَنَّكُمْ شَامَةٌ فِي النَّاسِ فَإِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْفُحْشَ وَلَا التَّفَحُّشَ"، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَكَذَلِكَ قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ: حَتَّى تَكُونُوا كَأَنَّكُمْ شَامَةٌ فِي النَّاسِ.

قیس بن نصر دخپل پلار څخه چه ددمشق په جومات کښې دابو الدرداء خلیفه وو، نه روایت کوی فرمائی چه دنبی علیه السلام په صحابه کرامو کښې ددمشق په جومات کښې یوکس وو چه ابن الحنظلیه به ورته وئیلې شول هغه به خلوت یعنی یواخې والې خوښولو اودخلوسره به دیرکم کیناستو اکثر وخت به په مونځ کښې مشغول وو اوکله چه به دمونځ نه فارغ شو نو په تسبیح اوتکبیر کښې به مشغول شوتردي چه خپل کورته به لاړو، یوه ورځ دغه کس زمونږ په خواکښې تیریدو او مونږ د ابوالدرداء سره ناست وو ابودرداء ورته اووئیل ته مونږ ته یوه داسې خبره وښایه چه مونږ ته فائده راکړي اوتاته نقصان ونه رسوي هغه اووئیل چه رسول الله دجهاددپاره یو وړوکې لښکر ولیږل کله چه دغه لښکر واپس راغې نوددې لښکرد کسانونه یوکس راغې اوپه هغه خاې کیناستو چرته چه به نبی علیه السلام کیناستلو او څوک چه ورته نزدې وو هغه ته ئې وئیل کاش چه تازه لیدلې وې کله چه

(*): نظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ۱۱۹۰۹) (صحیح)
(*): تفرد به أبوداود، (تحفة الأشراف: ٤٦٥٤)، وقد أخرجه: مسند احمد (۱۷۹/٤، ۱۸۰) (ضعیف)

مونږه د دشمن د مقابلې دپاره پاڅیدو په مونږ کښې فلانی کس نیزه راواخسته اوددشمن طرف ته ئې غشی وویشل اودویشتلو په وخت کښې ئې داسې اووئیل دازخم زمادطرف نه درواخله زه دغفار قبیلې والیم ته په دې ویناباندې څه ګمان کوې دغه کس اووئیل زما په خیال کښې ددغه کس اجر ضائع شو اوداخبره یوبل کس هم واوریده هغه اووئیل چه په دې کښې څه حرج نشته بیا دواړو جګړه وکړه تردې چه داخبره نبی ﷺ ته هم ورسیده او وئې فرمائیل په دې کښې څه بدوالې دې؟ که چرې دې کس ته ثواب شي هم ورکړې شي اوخلق دده تعریف هم وکړي ، دبشر تغلبي بیان دې چه ما ابوالدرداء و لیدلې وو چه دا خبره ئې واوریده او خوشحاله شو اوخپل سرئې دهغه کس طرف ته ور پورته کړو دتپوس کولو دپاره چه ایا تا پخپله داخبره دنبی ﷺ نه اوریدلې ده؟ هغه اووئیل هو ، بیا ابودرداء ډیرې پیرې مسلسل ورنه داتپوس کوو تردې چه ماګمان وکړو چه دې به په زنګنونوباندې کښیني بشر تغلبي وائی چه یوه ورځ بیا دغه کس زمونږ په خواکښې تیریدل وشو ابوالدرداء ورته اووئیل مونږ ته کومه داسې خبره واوروه چه زمونږ فائده په کښې وې اوستانقصان په کښې نه وې هغه اووئیل نبی ﷺ فرمائیلي دي په مونږ کښې چه څوک خپلې پیسې داسونوپه پالنوباندې خرچ کړي «دثواب په نیت نوډده مثال داسې دي چاچه خپل لاسونه دصدقې دپاره برابر خواره کړي وی او ولاړ وي اوهیڅ کله خپل لاسونه نه بندوی (یعني مسلسل صدقې ورکوي) بیایوه ورځ دغه کس زمونږ په خواکښې تیرشو ابوالدرداء ﷺ ورته اووئیل مونږته یوه داسې خبره واوروه چه په هغې کښې زمونږ کامیابي وي اوستا په کښې څه نقصان نه وي هغه اووئیل رسول الله مونږ ته فرمائیلي وو خریم اسدي څومره ښه سړي دي که چرې دده دسر وینښته لوي نه وي اوده دنګ ښکته نه وي داخبر چه کله خریم ته ورسیدو نو په جلتئ سره پر خپل لنګ دپندو دنیي نه پورته کړو ، بیا یوه بله ورځ زمونږ په خواکښې ددې کس تیریدل کیدل ابودرداء نه ورته اووئیل مونږ ته یوه داسې خبره وښایه چه زمونږ په کښې فائده وي اوستا په کښې نقصان نه وي هغه اووئیل ما د رسول الله نه آوریدلی دی چه دسفرنه ئې دواپسئ په وخت کښې فرمائیلي وو تاسو خپلو رونږوته رسیدونکي یئ، تاسوخپلې سورلئ برابري کړئ اوخپلې جامې پاکې کړئ ددې دپاره چه هریوسړی تاسو وپیژندلې شي او الله تعالی فحش ویونکي اورفحش اوریدونکي نه خوښوي، امام ابوداؤد فرمائی چه ابونعیم دهشام په واسطې سره دنبی ﷺ نه په همدې سند سره روایت بیان کړې دې او وئیلې یې دي چه تاسو دخال په شان واضح ښکاریږ.

﴿عَنْ قَيْسِ بْنِ بِشْرٍ التَّغْلِبِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي وَكَانَ جَلِيسًا لِأَبِي الدَّرْدَاءِ - قَالَ كَانَ بِدِمَشْقَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- يُقَالُ لَهُ ابْنُ الْحَنْظَلِيَّةِ الخ﴾

یو اورد مضمون د حدیث :

دا یو اورد حدیث دې کوم چه په ډیرو احادیثو باندې مشتمل دې چه د هغې مضمون دا دې قیس بن بشر وائی چه ماته زما پلار بشر بن قیس بیان اوکړو زما پلار د ابوالدرداء ﷺ ملګري وو ، یعنی هغوی سره ئې تړاتړ ډیر وو ، زما والد فرمائی چه په دمشق کښې یو

صحابی وو چاته چه به ابن الحنظلیة وئیلی کیدو کوم چه ډیر خانله پاتې کیدونکي وو. خلق سره به ډیر کم ملاویدو د هغوی مشغله مونځ وو او د مانځهٔ نه فارغ کیدو باندې به په تسبیح او تکبیر کښ مشغول شو او خپل کور ته به راغلو، زما پلار فرمائی چه دا صحابی زمونږ مخکښ تیر شو په داسې حال کښ چه مونږ د ابوالدرداء ﷺ سره ناست وو چه کله هغه تیریدو نو ابوالدرداء ﷺ هغوی ته عرض اوکړو ﴿ کلمة تنفعها ولا تضرک ﴾ (داسې څه خبره ده) یو خبره په ولاړه ولاړه اوکړئ چه په هغې سره مونږ ته فائده اوشی او تاسو ته پکښ هیڅ نقصان نه وی نو په دې باندې هغوی دا واقعه اوروله یو خل رسول الله ﷺ یو سریه روانه کړه نو کله چه هغه سریه راواپس شوه نو په دې سریه والو کښ یو سړي راغلو او د رسول الله ﷺ په مجلس کښ کیناستلو نو دې راتلونکی سړی د هغه سړی نه کوم چه د مخکښ نه په دې مجلس کښ ناست وو او د هغه سره خوا کښ وو اوئیل چه کله زمونږ د دشمن سره مقابله اوشوه نو زمونږ په ملګرو کښ یو سړی په دشمن باندې حمله اوکړه دا حمله کونکي د قبیله غفار وو، نو د حملې کولو په وخت هغه اووې ﴿ خُذْهَا مِنِّي وَأَنَا الْغُلَامُ الْغِفَارِيُّ ﴾ چه دا انعام زما د طرف نه یوسه خُه به یاد ساتې زه غفاری غلام یم نو د هغه په باره کښ هغه قادم د خپل ملګری نه تپوس اوکړو چه ستا خُه خیال دې کومه خبره چه هغه اوکړه د هغې په باره کښ؟ نو هغه جواب ورکړو چه زما خو دا خیال دې چه د هغه قول ثواب باطل شو یعنی د دې فخریه جملې په وئیلو باندې هلته د مجلس یو بل سړی هم دا خبره واوریدله نو هغه اووې چه زما خیال دې چه په داسې وئیلو کښ هیڅ باک نشته، په دې باره کښ په دې دواړو کښ اختلاف پیدا شو، رسول الله ﷺ هم د هغوی دا خبره واوریدله نو په دې باندې هغوی اوفرمائیل : ﴿سُبْحَانَ اللّٰهِ لاَ يَأْسَ أَنْ يُؤْجَرَ وَيُحْمَدَ ﴾ یعنی په دې کښ هیڅ باک نشته چه هغه ته دې د عمل اجر هم ملاؤ شی او د هغه دې تعریف هم اوکړې شی، (ځکه چه په جنګ کښ د کافر مخکښ خپله بهادری بیکاره کول نه صرف جائز بلکه غوره او مستحسن امر دې لکه حدیث کښ دی) راوی وائی ﴿ فَرَأَيْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ سُرَّ بِذٰلِكَ ﴾ چه ابوالدرداء ﷺ د رسول الله ﷺ په دې ارشاد اوریدلو باندې ډیر خوشحاله شو پوره حدیث خو هغوی سر بنکته کولو سره اوریدلې وو خو د اوریدو نه پس ئې د خوشحالئ او تعجب د اظهار کولو دپاره د هغه صحابی طرف ته چا چه دا حدیث بیان کړې وو سر اوچتولو او د هغوی طرف ته ور وراندې کیدو او بار بار ئې دا وئیل چه آیا تاسو واقعی دا خبره د رسول الله ﷺ نه اوریدلې ده چه په هغې باندې ما دا اوګنرله چه اوس به هغوی اودریږی. (یو حدیث خو دا شو) راوی وائی چه بیا یوه ورځ هغه صحابی یعنی ابن الحنظلیه ﷺ په مونږ باندې تیر شو، دې خل هم ابوالدرداء ﷺ هغوی ته اوفرمائیل : ﴿ کلمة تنفعنا ولا تضرک ﴾ په دې باندې هغوی یو بل حدیث واورولو چه مونږ ته رسول الله ﷺ اوفرمائیل چه د جهاد اس باندې خرچ کونکي په شان د هغه سړی دې چه هغه خپل لاس د صدقې کولو دپاره ورته واره خوروی او کله ئې هم نه راتولوی. (دا دویم حدیث شو) وراندې راوی وائی چه دغه شان هغه یو ورځ بیا په مونږ باندې راتیر شو بیا ابوالدرداء ﷺ د هغه نه هم دا درخواست اوکړو

﴿ کلمة تنفعنا ولا تضرک ﴾ نو په دې باندې هغوی دا حدیث واورولو چه یو ځل رسول الله ﷺ د خریم اسدی په باره کښ داسې اوفرمائیل: ﴿ نعم الرجل خریم الاسدی لولا طول جمته واسبال ازاره ﴾ چه خریم اسدی ځومره ښه سړې دې که د هغه وینښته زیات اوږده نه وې او لنګ ئې نه ښکته کولې یعنی بیا خو د هغه د خوبیانو څه بیان..... دا خبره خریم اسدی رضی الله عنه ته هم اورسیدله نو هغوی حدیث اوریدلو سره قینچی په لاس کښ واخستله او خپل وینښته ئې د غوږونو پورې پرې کړل او خپل ازار ئې تر نصف ساق پورې اوچت کړو (دا دریم حدیث شو) راوی وائی چه بیا یو ځل هغه په مونږ باندې تیریدو نو ابوالدرداء رضی الله عنه خپله هم هغه جمله مکرر کړه، ﴿ کلمة تنفعنا ولا تضرک ﴾ په دې باندې هغوی حدیث واورولو چه یو ځل د یو سفر نه په واپسئ باندې رسول الله ﷺ مدینې طیبې ته داخلیدونکي وو نو رسول الله ﷺ خپلو ټولو ملګرو ته اووې: ﴿ إِنَّكُمْ قَادِمُونَ عَلَى إِخْوَانِكُمْ فَأَصْلِحُوا رِحَالَكُمْ وَأَصْلِحُوا لِبَاسَكُمْ حَتَّى تَكُونُوا كَأَنَّكُمْ شَامَةٌ فِي النَّاسِ فَإِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْفُحْشَ وَلاَ التَّفَحُّشَ ﴾ چه اوس تاسو خپلو خپلوانو کره ځئ نو د خپلو سورلو کجاوې برابر کړئ، او خپل لباس او جامه هم برابر کړئ، او داسې بدل شئ ګویا تاسو په خلقو کښ داسې لګئ لکه څنګه چه په بدن کښ تور خال وی یعنی بالکل صفا او مزیدار..... ځکه چه الله پاک د انسان خراب حالت نه خوښوی برابره خبره ده که هغه خرابی طبعی وی یا هغه وخت سره یعنی عارضی، د دې حدیث نه دا معلومه شوه چه د استقبال کونکو رعایت او اعزاز کښ خپل هیئت برابرول پکار دی.

(د حضرت الشیخ یوه واقعه)

په دې باندې ماته یو واقعه رایاده شوه زمونږ شیخ نور الله مرقده چه کله د علی ګړه د سفر نه د خپلې سترګې آپریشن کولو نه پس واپس کیدلو نو په سترګه باندې ئې شنه پټئ لګیدلې وه نو کله چه ګاډې کور ته راورسیدو نو د ګاډی نه د کویزیدو نه مخکښ هغوی خپل خادم ته اووې چه د سترګو نه مې پټئ کوزه کړه ځکه چه د پټئ د وجې نه د مخ هیئت خراب شان معلومیږی او حال دا چه خلق د استقبال دپاره منتظر ولاړ دی چه د دوستانو سره په ښه حالت کښ مخامخ شو.

د شمائل ترمذی په حدیث کښ دی چه رسول الله ﷺ به د هر محل او هرې موقعې مطابق تیاری فرمائیله، ﴿ لکل حال عنده عتاد ﴾ د دوستانو سره په ښه او مناسب حالت کښ ملاقات کول په دې کښ صرف د خپل نفس احترام او عزت نه دې بلکه د مخاطب هم په دې کښ رعایت دې دا دی د تعلیم نبوی ﷺ په معاشره کښ باریکیاني.

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْكِبْرِ

باب د تکبر او غرور د مذمت بیان

[٤٠٩٠](*)حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ. ح وحَدَّثَنَا هَنَّادٌ يَعْنِي ابْنَ السَّرِيِّ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ الْمَعْنَى، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، قَالَ مُوسَى: عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَغَرِّ، وَقَالَ هَنَّادٌ: عَنِ الْأَغَرِّ أَبِي مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ هَنَّادٌ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي، وَالْعَظَمَةُ إِزَارِي، فَمَنْ نَازَعَنِي وَاحِدًا مِنْهُمَا قَذَفْتُهُ فِي النَّارِ".

دابوهریره رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه نبی علیه السلام فرمائیلی دي: تکبر زما خادر دي اولوئي زما لنک دي څوک چه زمانه په دي دوه څیزونوکښې دکوم یوداخستلو کوشش کوي نواورته به ئي اوغورزوم.

﴿ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « قَالَ اللَّهُ تعالى الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي وَالْعَظَمَةُ إِزَارِي فَمَنْ نَازَعَنِي وَاحِدًا مِنْهُمَا قَذَفْتُهُ فِي النَّارِ » ﴾

رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی چه الله پاک داسې فرمائی چه تکبر زما خادر دي او عظمت زما ازار دي، یعنی دا دواړه زما مخصوص صفتونه دی نو کوم سړي چه په دي دواړو کښې ما سره جنګ کوی نو زه هغه په جهنم کښې غورځوم. د جنګ نه مراد دا دوه صفتونه اختیارول او استعمالول دی، او کوم سړي چه د بل چا څیز استعمالوی نو ګویا هغه د هغه سره جنګ ته تیار دي. د دي نه معلومه شوه چه تکبر ډیره لویه ګناه ده او د شرک په شان دي چه د هغې سزا به انسان ته ملاویږی، یعنی که د هغې نه تائب نه شو، او که په صدق سره ئي ترینه توبه اوکړه نو د شرک په شان دا هم معاف کیږی او د توبې دروازه د الله پاک په نزد هر وخت پرانستلي وی د هغې طرف ته رغبت کول پکار دی او یو وخت هم عاصی لره د الله پاک د رحمت نه ناامیده کیدل نه دی پکار،

یو خل مې د حضرت شیخ نه هم اوریدلي وو پورته ئي د فضاء طرف ته په لاس سره اشاره کولو سره اوفرمائیل چه په دي میدان کښې د تکبر ګنجائش نشته، د حیوانی ګناهونو خو هیڅ اهمیت نشته خو دا تکبر چه شیطانی ګناه ده دا ډیر سخت څیز دي. والحدیث اخرجه ابن ماجه، قاله المنذري.

[٤٠٩١](*)حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ يَعْنِي ابْنَ عَيَّاشٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرٍ، وَلَا يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ خَرْدَلَةٍ مِنْ إِيمَانٍ"، قَالَ أَبُو دَاوُد: رَوَاهُ الْقَعْنَبِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ مِثْلَهُ.

دعبدالله بن مسعود رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه رسول الله علیه السلام فرمائیلي دي: دچاپه زړه

(*): صحيح مسلم/الير والصلة ٣٨ (٢٦٢٠)، سنن ابن ماجه/الزهد ١٦ (٤١٧٤)، (تحفة الأشراف: ١٢١٩٢)، وقد أخرجه: مسند احمد (٢/٢٤٨، ٣٧٦، ٤١٤، ٤٢٧، ٤٤٢) (صحيح)

(*): صحيح مسلم/الإيمان ٣٩ (٩١)، سنن الترمذي/البر والصلة ٦١ (١٩٩٨)، سنن ابن ماجه/المقدمة ٩ (٥٩)، (تحفة الأشراف: ٩٤٢١)، وقد أخرجه: مسند احمد (١/٣٨٧، ٤١٢، ٤١٦، ٤٦٤/٢، ١٦٤/٣، ١٧/١٢) (صحيح)

کښې چه ذرې برابر تکبروي نوجنت ته به داخل نشي اوهغه څوک به جهنم ته داخل نشي دچا به زړه کښې چه ذرې برابر ایمان وي. امام ابوداؤد فرمائی چه قسملي هم داعمش نه په دې طریقې سره روایت بیان کړې دی.

﴿عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ -صلى الله عليه وسلم- « لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِى قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرٍ وَلاَ يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ كَانَ فِى قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ »﴾

د حدیث تشریح او توجیه :

د حدیث دا دواړه جملې مخې ته کیخودلو سره یو منطقی طالب العلم دا نتیجه راوباسی[1] چه د کوم سړی په زړه کښې د اوری د دانې برابر کبر وی د هغه په زړه کښې به د اوری د دانې برابر ایمان هم نه وی بلکه هغه به د ایمان نه خالی وی، ډیر سخت وعید دې د کبر په باره کښې، خو د اهل سنت والجماعت په نزد خو دغه شان روایات ماؤل وی چه د دخول اولی نفی ده، یعنی د سزا موندلو نه پس به جنت ته خی، یا دا چه د دخول جنت په وخت به دهغه په زړه کښې کبر باقی نه وی،او کبر لره اخستلوسره جنت ته نه شی داخلیدې کما قال الله تعالی : ونزعنا ما فی صدورهم من غل. او یو توجیه دا کړې شوې ده چه د کبرنه مراد استکبار دې دایمان نه.....والحدیث اخرجه مسلم والترمذی وابن ماجه،قاله المنذری

[٤٠٩٢] (*) حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: "أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ رَجُلًا جَمِيلًا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي رَجُلٌ حُبِّبَ إِلَيَّ الْجَمَالُ وَأُعْطِيتُ مِنْهُ مَا تَرَى حَتَّى مَا أُحِبُّ أَنْ يَفُوقَنِي أَحَدٌ، إِمَّا قَالَ بِشِرَاكِ نَعْلِي، وَإِمَّا قَالَ بِشِسْعِ نَعْلِي، أَفَمِنَ الْكِبْرِ ذَلِكَ؟ قَالَ: لَا وَلَكِنَ الْكِبْرَ: مَنْ بَطِرَ الْحَقَّ وَغَمَطَ النَّاسَ".

د ابوهریره رضی الله عنه نه روایت دې فرمائی چه نبی علیه السلام ته یوداسې کس راغې څوک چه ډیر ښائسته وو اوعرض ئې وکړوچه زماحسن اوجمال ډیر خوښ وي اوالله تعالی ماته حسن اوجمال راکړې دي کوم چه ته ویني زه غوارم چه څوک زمانه زماد بیزار دتسې برابر هم په حسن کښې زیات نشي نوایا داخوبه تکبرنه وي؟نبی علیه السلام اوفرمائیل دا تکبرندي بلکه تکبردادي چه څوک دحق مخې ته اودریږي اوخلق ورته سپک ښکاري.

﴿عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- - وَكَانَ رَجُلاً جَمِيلاً - فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى رَجُلٌ حُبِّبَ إِلَىَّ الْجَمَالُ وَأُعْطِيتُ مِنْهُ مَا تَرَ ١ه الخ﴾

سیدنا ابوهریره رضی الله عنه فرمائی چه یوه ورځ د رسول الله علیه السلام په خدمت کښې یو ډیر ښکلي سړي راغلو او هغه راتلو سره رسول الله علیه السلام ته عرض اوکړو یا رسول الله علیه السلام زه داسې سړي یم چاته چه حسن او جمال ډیر خوښ دي او ماته دا څیز راکړې شوې هم دې څنګه چه تاسو ته ښکاری تر دې چه زما حال په حسن خوښولو کښې دې حد ته رسیدلې دې چه زما دا خبره نه

---

[1] ځکه چه د اول جملې مقتضا دا ده چه د کوم سړی په زړه کښې د اوری د دانې برابر کبر وی هغه دې جهنم ته لاړ شی او په دویمه جمله کښې د دې تصریح ده چه د کوم سړی په زړه کښې چه د اوری د دانې برابر ایمان وی هغه به جهنم ته نه خی، فالنتیجة التی ذکرناها ظاهرة)

(*): تفرد به أبو داود: (تحفة الأشراف: ١٤٥٤٠) (صحيح الإسناد)

ده خوښه چه يو سړي هم په حسن کښې زما نه فوقيت يوسي، لږ شان هم په دې څيز کښې، مثلا د څېلئ تسمه هم، يعنې زما دا خبره نه ده خوښه چه د يو سړي د څېلئ تسمه دې هم زما د څېلئ د تسمې نه زياته ښکلي وي پاتې لا لوئي څيزونه. د څېل ټول حال بيائولو نه پس هغه تپوس اوکړو چه دا تکبر خو نه دې؟ ټو رسول الله ﷺ اوفرمائيل چه دا تکبر نه دې ﴿ وَلَكِنَّ الْكِبْرَ مَنْ بَطَرَ الْحَقَّ وَغَمَطَ النَّاسَ ﴾ بلکه متکبر هغه سړي دې چه د حق نه انکار کوي، يعنې د حق معلوميدو نه پس هم هغې ته نه تسليميږي او په خپله رائې باندې ولاړ وي او د دې سره سره خلق سپک ګڼري.

د دې حديث نه معلومه شوه چه ښه خوراک او ښه جامه دا د کبر په حقيقت کښې داخل نه دي، دا خو وئيلي شي چه په زيات غوره لباس سره تکبر پيدا کيدلي شي پس دا بله خبره ده.

باب فِي قَدْرِ مَوْضِعِ الإِزَارِ
باب لنګ په خومره اندازه ترڅ پکار دی؟

[٤٠٩٣](٠) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ عَنِ الإِزَارِ، فَقَالَ: عَلَى الْخَبِيرِ سَقَطْتَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِزْرَةُ الْمُسْلِمِ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ، وَلاَ حَرَجَ أَوْ لاَ جُنَاحَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ مَا كَانَ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، فَهُوَ فِي النَّارِ وَمَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ".

علاء بن عبد الرحمن دخپل پلارنه روايت کوی فرمائی چه دابوسعيدخدری رضی الله عنه نه مې دلنګ په باره کښې تپوس وکړو هغه راته اوفرمائيل تايقينا دخبردار کس نه تپوس وکړو، نبی عليه السلام فرمائيلی دی دمسلمان لنګ دنيمې پندئ پورې وي اوکه چرې لنګ دپندئ اودخپودګيتو ترمينځ وي نوهم څه باک نشته اوکه چرې دګيتونه خکته وي نودابيا اورته دداخليدو عمل دي ، الله تعالی به دقيامت په ورځ داسې کس ته اونه ګوري څوک چه دتکبر په نيت خپل لنګ په خان پسې راکاږي.

﴿ سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ عَنِ الإِزَارِ فَقَالَ عَلَى الْخَبِيرِ سَقَطْتَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « إِزْرَةُ الْمُسْلِمِ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ وَلاَ حَرَجَ - فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ ﴾

يعنې د مسلمان د ازار صفت تر نيمې پندئ دي، يعنې اولی دا ده او بيا د نصف ساق نه تر د ګيتو پورې ګنجائش دي او کوم چه د هغې نه لاندې دي هغه د اور مستحق دي. والحديث اخرجه النسائي وابن ماجه، قاله المنذري.

[٤٠٩٤](٠) حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْجُعْفِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الإِسْبَالُ فِي الإِزَارِ، وَالْقَمِيصِ، وَالْعِمَامَةِ مَنْ جَرَّ مِنْهَا شَيْئًا خُيَلاَءَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".

سالم بن عبدالله رحمه الله دخپل پلارنه روايت کوی فرمائی چه نبی کريم عليه السلام فرمائيلی دي:

---

[1]: سنن ابن ماجه/اللباس ٦ (٣٥٧٣)، (تحفة الأشراف: ٤١٣٦)، وقد أخرجه: موطا امام مالك/اللباس ٥ (١٢)، مسند احمد (٣/٥، ٣١، ٤٤، ٥٢، ٩٧) (صحيح)

[2]: سنن ابن ماجه/اللباس ٩ (٣٥٧٦)، (تحفة الأشراف: ٦٧٦٨)، وقد أخرجه: سنن النسائي/الكبرى (٩٧٢٠) (صحيح)

اسبال یعنی کپړې اوږدې جوړول په لنګ، قمیص او پټې کښې وي خوک چه دده خیزونونه کوم یو په خان پسې راکاږي دتکبر په نیت باندې نو الله تعالی به ورته دقیامت په ورځ باندې ونه ګوري.

﴿الإِسْبَالُ فِي الإِزَارِ وَالْقَمِيصِ وَالْعِمَامَةِ مَنْ جَرَّ مِنْهَا شَيْئًا خُيَلاَءَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾

دا د ابن عمر رضي الله عنهما حدیث مرفوع دي چه د اسبال کراهت خنګه چه په ازار کښې دي هم دغه شان په قمیص او عمامه کښې هم دي یعنی د عمامې شمله، کوم سړي چه په دې درې واړو کښې په هر یو کښې اسبال کوی د تکبر په طور نو الله پاک به د قیامت په ورځ دهغه طرف ته د رحمت نظر نه کوی. والحديث اخرجه النسائي وابن ماجه، قاله المنذري

[٤٠٩٥] (*)حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي سُمَيَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: "مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الإِزَارِ فَهُوَ فِي الْقَمِيصِ".

دعبدالله بن عمر رضي الله عنهما نه روایت دي فرمائی چه نبی کریم صلی الله علیه وسلم چه څه دلنګ په باره کښې فرمائیلی دي نوهغه ټې دقمیص په باره کښې هم فرمائیلی دي.

[٤٠٩٦] (*)حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ أَنَّهُ، رَأَى ابْنَ عَبَّاسٍ يَأْتَزِرُ، فَيَضَعُ حَاشِيَةَ إِزَارِهِ مِنْ مُقَدَّمِهِ عَلَى ظَهْرِ قَدَمِهِ وَيَرْفَعُ مِنْ مُؤَخَّرِهِ، قُلْتُ: لِمَ تَأْتَزِرُ هَذِهِ الإِزْرَةَ؟ قَالَ: "رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتَزِرُهَا".

د عکرمه رضي الله عنه نه روایت دي فرمائی چه ما عبدالله بن عباس رضي الله عنهما په داسې حال کښې لیدلې ووچه لنګ یې تړلو اودمخامخ طرف نه ټې دومره زورند کړوچه دجامیو ګوټ کې دخپوګیتوته ورسیدو اودشادطرف نه ټې راپورته کړوما ابن عباس ته ووئیل چه ته لنګ داسې ولې تړي؟هغه راته په جواب کښې ووئیل چه مانبی صلی الله علیه وسلم دلنګ په داسې تړلوباندې لیدلې وو.

قوله: ﴿حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ أَنَّهُ رَأَى ابْنَ عَبَّاسٍ يَأْتَزِرُ فَيَضَعُ حَاشِيَةَ إِزَارِهِ مِنْ مُقَدَّمِهِ عَلَى ظَهْرِ قَدَمِهِ وَيَرْفَعُ مِنْ مُؤَخَّرِهِ الخ﴾ عکرمه رحمه الله فرمائی چه ما ابن عباس رضي الله عنهما اولیدو چه کله به هغوی ازار اچولو نو د خپل ازار د مخکښې حصې غاړه به ټې دخپو په شا باندې کیخودله او شاته غاړه به ټې پورته اوچتوله حاصل دا چه د هغوی تهبند به د وراندې طرف ته به ښکته وو، او شاته طرف ته لږ پورته اوچت شوې وو، عکرمه وائی چه ما دهغوی نه تپوس اوکړوچه تاسو خپل تهبند داسې والي ترڅو نو هغوی اوفرمائیل چه ما رسول الله صلی الله علیه وسلم هم دغه شان کونکی لیدلې دي. په بذل کښې لیکلې دی چه کیدې شی چه رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې د بیان د جواز دپاره کړې وی اهـ خکه چه بغیرد خیلاء نه داسې کول صرف خلاف اولی دی،ماته یاددی چه حضرت شیخ د دې حدیث د لوستلو په وخت فرمائیلی وو چه ګورئ دا کومه چه مغلی پاجامه وی د دې اصل هم دا خو نه دي؟ د مغلئ پاجامې هیئت داسې وی چه د لاندې طرف نه لږ شان ښکته اود پوندې دطرف نه لږ شان اوچت، حضرت دا خبره په طور د ظرافت فرمائیلې وه.

(*): تفرد به أبوداود، (تحفة الأشراف: ٨٥٦٩)، وقد أخرجه: مسند احمد (٢/١١٠، ١٣٧) (صحيح الإسناد)

(*): تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ٦٢١٥)، وقد أخرجه: سنن النسائي/الكبرى (٩٦٨١) (صحيح الإسناد)

بَابُ لِبَاسِ النِّسَاءِ

د زنانو د لباس بیان

[٤٠٩٧](*)حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَنَّهُ لَعَنَ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ، وَالْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ".

دعبدالله بن عباس رضي الله عنهما نه روایت دي فرمائي چه رسول کریم ﷺ دسړوسره په مشابهت کونکر ښځو باندي اودښځوسره په مشابهت کونکو سروباندي لعنت فرمائیلي دي.

﴿ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ لَعَنَ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ وَالْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ ﴾ یعنی کومې زنانه چه په شکل او لباس کښ د سړو مشابهت اختیار کړي په هغوی باندي رسول الله ﷺ لعنت فرمائیلي دي، او هم دغه شان ئې په هغه سړو هم چه د زنانو مشابهت اختیاروی.

د دې حدیث په عموم کښ به د زنانو د سر ویښته واړهٔ کول د سړو په شان او د سړو ګیره خرئیل داخل شی چه پکښ د خلقو اکثریت مبتلا دي، والله الهادی.... والحدیث اخرجه البخاری والترمذی والنسائی وابن ماجه، قاله المنذری.

[٤٠٩٨](*)حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: "لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ، وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ".

د ابوهریره رضي الله عنه نه روایت دي فرمائي چه رسول کریم په هغه نارینه باندي لعنت فرمائیلي دي څوک چه دزنانو لباس اغوندي، اونبی علیه السلام په هغه زنانه باندي هم لعنت فرمائیلي دي څوک چه دسړو لباس اغوندي.

[٤٠٩٩](*)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ لُوَيْنٌ وَبَعْضُهُ قِرَاءَةً عَلَيْهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: قِيلَ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: إِنَّ امْرَأَةً تَلْبَسُ النَّعْلَ، فَقَالَتْ: "لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَةَ مِنَ النِّسَاءِ".

د ابن ابی ملیکه نه روایت دي فرمائي چه دام المومنین عائشة رضي الله عنها نه تپوس اوکړي شو دهغه زنانه په باره کښې کومه چه دناریتو پیزار اغوندي ام المومنین ورته اوفرمائیل نبی کریم و په هغه ښځه باندي لعنت فرمائیلي دي کومه چه دڅان نه سړه جوړوي.

﴿ قِيلَ لِعَائِشَةَ رضى الله عنها إِنَّ امْرَأَةً تَلْبَسُ النَّعْلَ. فَقَالَتْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- الرَّجُلَةَ مِنَ النِّسَاءِ ﴾ عائشې صدیقې رضي الله عنها نه چا اووې چه یو زنانه د سړو څیلئ په خپو کوی نو هغې اوفرمائیل چه رسول الله ﷺ لعنت فرمائیلي دي په هغه زنانه باندي چه رجله وی، یعنی د سړو سره مشابهت اختیار کونکې.

(*): صحيح البخاري/اللباس ٦١ (٥٨٨٥)، الحدود ٣٣ (٦٨٣٤)، سنن الترمذي/الأدب ٣٤ (٢٧٨٤)، سنن ابن ماجه/النكاح ٢٢ (١٩٠٤)، (تحفة الأشراف: ٦١٨٨)، وقد أخرجه: مسند احمد (٢٥١/١، ٢٥٤، ٣٣٠، ٣٣٩)، سنن الدارمي/الاستئذان ٢١ (٢٦٩١) (صحيح)

(*): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ١٢٦٧٠)، وقد أخرجه: مسند احمد (٣٢٥/٢) (صحيح)

(*): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ١٦٢٥١) (صحيح)

بَاب فِي قَوْلِهِ تَعَالَى {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ}

د الله تعالى ددې قول (يد نين عليهن من جلابيبهن) تفسير

[٤١٠٠] (حَدَّثَنَا أَبُوكَامِلٍ، حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا" أَنَّهَا ذَكَرَتْ نِسَاءَ الْأَنْصَارِ، فَأَثْنَتْ عَلَيْهِنَّ، وَقَالَتْ: لَهُنَّ مَعْرُوفًا، وَقَالَتْ: لَمَّا نَزَلَتْ سُورَةُ النُّورِ عَمَدْنَ إِلَى حُجُورٍ أَوْ حُجُوزٍ شَكَّ أَبُوكَامِلٍ، فَشَقَقْنَهُنَّ فَاتَّخَذْنَهُ خُمُرًا".

دصفیه بنت شیبه نه روایت دې فرمائي. چه یوځل ام المومنین عائشې رضي الله عنها نه دانصارود زنانو ذکر کول دهغوی تعریف ئې وکړو اوهغوی ته ئې نیکي خبري اوکړي اووئې فرمائیل کله چه دسورة نور دا ایت: «قل للمومنت یغضضن» نازل شو نوهغوی دپردو پالنګونونه دراوی شک دې، لوپتې جوړې کړي.

(عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها أَنَّهَا ذَكَرَتْ نِسَاءَ الأَنْصَارِ فَأَثْنَتْ عَلَيْهِنَّ وَقَالَتْ لَهُنَّ مَعْرُوفًا)

د حدیث دا تکړه په باب غسل الحیض کښ هم تیره شوې ده ﴿ نعم النساء نساء الانصار لم یکن یمنعهن الحیاء ان یتفقهن فی الدین ﴾

﴿ وَقَالَتْ لَمَّا نَزَلَتْ سُورَةُ النُّورِ عَمَدْنَ إِلَى حُجُورٍ - أَوْ حُجُوزٍ شَكَّ - فَشَقَقْنَهُنَّ فَاتَّخَذْنَهُ خُمُرًا ﴾ هغوی فرمائی چه کله دا سورة نازل شو چه په هغې کښ دا آیت دي ﴿ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ﴾ نو هغوی قصد اوکړو د خپلې ملا تکړو ته اوکتل او د دې نه مراد دا دې چه د بعض علاقو زنانه یو څادر لره راتولولو سره د ملا په مینځ کښ اوترې. یعنی وړې وړې ټوټې کولو سره ئې په خپلو سرونو باندې واچوی، یعنی په ملا باندې ترلې شوې کپړې ئې ډیرې اوږدې وې چه د هغې د مختصر کولو ګنجائش وو په دې وجه هغوی داسې اوکړل چه په هغې کښ ئې یو یو تکړه پرې کړه چه په هغې باندې سر پټ کړی د هغې نه ئې خمار جوړ کړو، ﴿ حجوز ﴾ جمع ده د ﴿ حجزة ﴾ ده او په دې روایت کښ دویم لفظ د حجور د راوی د شک په طور ذکر شوې دې د هغې دلته هیڅ معنی نه جوړیږی.

د آیت کریمه سبب د نزول دا لیکلې شوې دې چه د دې انصاری زنانو ګریوانونه کهلاؤ وو چه د هغې نه به ئې سینې ښکاره کیدې، او د لوپټو په باره کښ د هغوی عادت دا وو چه هغه به ئې په سر باندې اچولو سره شاته زړورندولې ، لهذا هغوی ته حکم اوکړې شو د شاته اچولو په خائې ئې وراندې اچوی چه په هغې سره سینه پټه شی.

بَاب فِي قَوْلِهِ تَعَالَى {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ}

د الله تعالى ددې قول (وليضربن بخمرهن على جيوبهن) تفسير

په دې باب کښ مصنف رحمه الله دوه احادیث ذکر کړي دی یو د ام سلمه رضي الله عنها ﴿ قَالَتْ لَمَّا نَزَلَتْ (يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ) خَرَجَ نِسَاءُ الأَنْصَارِ كَأَنَّ عَلَى رُءُوسِهِنَّ الْغِرْبَانُ مِنَ الأَكْسِيَةِ ﴾

---

[1]: تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ١٧٨٤٨)، وقد أخرجه: صحيح البخاري/تفسير القرآن (النور) ١٢ (٤٧٥٨، ٤٧٥٩)، مسند احمد (١٨٨٧٦) (صحيح الإسناد)

[٤١٠١](*)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ ثَوْرٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: "لَمَّا نَزَلَتْ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ خَرَجَ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ كَأَنَّ عَلَى رُءُوسِهِنَّ الْغِرْبَانَ مِنَ الْأَكْسِيَةِ".

دام سلمه رضي الله عنها نه روايت دي فرمائي هركله چه ايت: «يدنين عليهن من جلابيبهن» نازل شونوچه كله به دانصاروښځي دكورونونه وتلي نوداسې به ښكاريدلې لكه په سورونوچه پې كارغان ناست وي.

دا آيت كريمه كوم چه په دي حديث كښې ذكر شوي دي د سورة احزاب دي چه په هغې كښ داسې دي: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (٥٩) ﴾

په دي آيت كريمه كښې زنانو ته د پردې حكم دي چه خپلې خادرې په خپل خان باندې په ښه طريقې سره اچوئ، ام سلمه رضي الله عنها فرمائي چه د دي آيت كريمه د نزول نه پس چه كله انصاري زنانه په دي آيتونو باندې عمل كونكې د كورونو نه اوتلې (نو چونكه اوس هغوى خپلې خادرې په خپلو سرونو او باقى بدنونو باندې په ښه طريقې سره اچولې وي او د ټولو سرونو په تورو خادرونو باندې پټ شوي وو نو كتونكى ته به داسې ښكاريده» لكه چه د هغوى په سرونو باندې كارغان ناست دي.

غربان په وزن د غلمان، د غراب جمع ده چه تور وي، په كومو خادرونو سره چه هغوى خپل سرونه پټ كړي وو چونكه هغه د تور رنګ وو چه په هغې سره د هغوى سرونه د كارغانو سره مشابه شو، دا حديث د ام سلمه رضي الله عنها د ترجمه اولى سره مناسب دي نه د ترجمه ثانيه سره او د اول باب په ضمن كښې چه كوم د عائشې رضي الله عنها حديث ذكر شوي دي چه په هغې كښ د سورة النور حواله ده ﴿ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ﴾ هغه حديث د دي دويم ترجمه سره مناسب دي يعنى معامله برعكس شوه.

او د دي باب ثانى حديث ثانى دا دي:

[٤١٠٢](*)حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ. ح وحَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ وَابْنُ السَّرْحِ، وَأَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالُوا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي قُرَّةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَعَافِرِيُّ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّهَا قَالَتْ: "يَرْحَمُ اللَّهُ نِسَاءَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُوَلَ لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ سورة النور آية ٣١ شَقَقْنَ أُكُنَفَ"، قَالَ ابْنُ صَالِحٍ: أُكُنَفَ مُرُوطِهِنَّ، فَاعْتَمَرْنَ بِهَا.

عروه بن الزبير قدام المومنين عائشه رضي الله عنها نه روايت كوى فرمائى چه ام المومنين اوفرمائيل الله تعالى دي په هغه زنانوو باندې رحم وكړي چاچه دټولونه مخكښې هجرت كړي دي، كله چه الله تعالى دا ايت كريمه: «وليضربن بخمرهن على جيوبهن» نازل كړونو هغوى دخپلوپردونه دخان دپاره لوپټي جوړې كړي گويا كښې هغوى په همدغه وخت كښې دحكم تعميل وكړو ابن صالح په خپل روايت كښې داكنف په ځائې باندې اكنف لفظ بيان كړي دي.

(*): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ١٨٢٨١) (صحيح)

(*): تفرد به أبو داود، انظر رقم حديث: (٤١٠٠)، (تحفة الأشراف: ١٦٥٦٧، ١٦٥٧٧) (صحيح)

﴿ عَنْ عَائِشَةَ - رضی الله عنها - أَنَّهَا قَالَتْ يَرْحَمُ اللّٰهُ نِسَاءَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُوَلَ لَمَّا أَنْزَلَ اللّٰهُ (وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ) شَقَقْنَ أَكْنَفَ - قَالَ ابْنُ صَالِحٍ أَكْثَفَ - مُرُوطِهِنَّ فَاخْتَمَرْنَ بِهَا ﴾

پە دې حدیث کښې د مهاجرو زنانو ذکر دې چه کلّه دا آیت کریمه نازل شو ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾ نو دې زنانو داسې اوکړل چه په خپلو خادرو کښې ټې چه کوم د تولو نه پیر وو د هغې ټکړې کولو سره ټې تري نه لوټتې جوړې کړې.

د عائشې صدیقې ﷺ کوم حدیث چه پە اول باب کښې راغلې دې پە هغې کښې هم د دې آیت ذکر دې کوم چه دلته ذکر کړې شوې دې یعنی د سورۃ نور آیت، خو هلته نساء الانصار ذکر وو او دلته نساء المهاجرات، لهذا د دواړو احادیثو د یو ځائې کولو نه معلومه شوه چه په دې آیتونو کښې د نساء الانصار تخصیص نشته لکه چه د اول حدیث نه شک پیدا کیدو او نه د مهاجراتو تخصیص دې لکه چه د بل باب د حدیث نه شبه کیږی بلکه دا د دواړو په حق کښې دې.

نزول حجاب، او د حجاب متعلق د ایتونو او روایاتو توضیح:

د دې دواړو ابوابو تعلق د حجاب سره دې او مونږ د کتاب اللباس نه بحث کوو، امام بخارې ﷺ د حجاب مسئله په کتاب الاستیذان کښې ذکر کړې ده، په سنن ابوداؤد کښې د استیذان بیان د کتاب په آخرې حصه کښې دې، د کتاب الأدب په آخرې حصه کښې ټې مختصرا ذکر کړې دې. امام بخارې ﷺ ترجمه قائم کړې ده ﴿ باب اية الحجاب ﴾ او په هغې کښې ټې دوه قصې ذکر کړې دی یو د زینب بنت جحش ﷺ د ولیمې او دویمه د سیدنا عمر ﷺ د سودہ ﷺ متعلق..... د اول قصې حاصل دا دې د کوم راوی چه انس ﷺ دې چه د مسئله حجاب په قصه باندې د تولو نه زیات زه خبر یم او بیا هغوی دنزول حجاب واقعه بیان کړه هغه دا چه رسول الله ﷺ زینب بنت جحش ﷺ سره د نکاح کولو نه پس او د رخصتیږ نه پس سحر خلق د ولیمې په دعوت کښې راوغوښتل نو اکثر خلق د خوراک کولو نه پس لاړل، خو بعض خلق د فارغ کیدو نه پس په خبرو کښې مشغول شو او د دیر ساعته پورې ټې خبرې کولې، رسول الله ﷺ په شروع کښې انتظار اوکړو د هغوی د پاسیدو، چه کله هغوی پانه سیدل خکه چه هغوی د رسول الله ﷺ په طبیعت باندې پوهه شوې نه وو نو رسول الله ﷺ دا صورت اختیار اوفرمائیلو [1] چه د هغوی د پاسولو دپاره رسول الله ﷺ خپله د کور نه بهر تشریف یوړلو او د ترمذی په روایت کښې دی چه زینب ﷺ (د کومې ناوې د وادۂ چه دا دعوت وو) په کور کښې یو طرف ته مخ کړې ناسته وه..... سیدنا انس ﷺ فرمائی چه د حضور ﷺ سره زه هم د کور نه اوتلم او حضور ﷺ د هلته نه وتلو سره د عائشې ﷺ حجرې ته تشریف یوړو چه ورسره نږدې وه. زه هم د هغوی سره یوځائې لاړم، لږ ساعت پس هغوی د هغه ځائې واپس شو په دې ګمان چه غالبا اوس به هغه خلق هم بهر راغلې وی چا چه دننه خبرې کولې خو کور ته داخلیدو سره ټې اوکتل چه زینب ﷺ ناسته ده او هم هغه څو سړی هغه شان ناست دی، رسول الله ﷺ بیا د کور نه راواپس شو او زه هم د

[1] په روایت کښې دی چه رسول الله ﷺ هغوی ته د تلو په امر باندې شرمیدو

هغوی سره سره، او حضور ﷺ دې خل هم د عائشې ﷺ حجرې ته تشریف یوړلو، بیا چه کله رسول الله ﷺ ګمان اوکړو چه اوس به هغوی واپس تلې وی نو هغوی د هغه خائې نه واپس کیدو سره کور ته داخل شو چه او ئې کتل نو هغه خلق تلې وو، هغوی سره زه هم کور ته داخلیدم نو هغوی زما او خپل مینځ کښې حجاب حائل کړو او د ایت کریمه نازل شو:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ ﴾.....

او دویمه قصه د سوده ﷺ دا ده عائشه ﷺ روایت کوی چه سیدنا عمر ﷺ به رسول الله ﷺ ته فرمائیل چه په خپلو بیبیانو باندې پرده کوئ. ﴿ قالت فلم يفعل ﴾ عائشه ﷺ فرمائی چه رسول الله ﷺ د عمر ﷺ په وینا باندې عمل اونکړو، وراندې هغه فرمائی چه ازواج مطهرات به د استنجاء دپاره د شپې بهر وتلې، یو ځل ام المومنین سوده بنت زمعه ﷺ اوتله چه په قد کښ ښه اوږده وه، عمر ﷺ هغه د لرې نه اولیده نو هغوی اوفرمائیل: ﴿ عرفناک یا سودة ﴾ چه ای سوده مونږ ته اوپیژندلې، په تلو کښ په لیدو باندې..... ﴿ حرصا علی ان ینزل الحجاب ﴾ یعنی هغوی دا خبره په دې خیال باندې اوفرمائیله چه په څه طریقه باندې د حجاب حکم نازل شی. ﴿ قالت فانزل الله عزوجل اية الحجاب ﴾ یعنی په دې باندې د حجاب حکم نازل شو.

نزول حجاب د زینب د وجې نه اوشو که د سوده ﷺ د وجې نه:

په دې دواړو روایتونو کښ چه په ظاهره کوم تعارض دې چه په یو روایت کښ د نزول حجاب نسبت د زینب ﷺ قصې ته کړې شوې دې، او په بل روایت کښ د سوده ﷺ قصې ته کړې شوې دې د دې یو توجیه دا کړې شوې ده چه د دواړو قصو د پیښیدلو نه پس د حجاب نزول اوشو، لهذا دواړو ته د نزول نسبت صحیح دې، دا یو مشهوره او عام توجیه ده کومه چه د دې قسم تعارض د دفع کولو دپاره کیدلې شی. او د بعض شارحینو رائې دا ده چه د آیت حجاب نزول خو د زینب ﷺ د قصې د وجې نه شوې دې چه په هغې کښ مطلق د حجاب حکم دې کوم چه تر اوسه پورې نه وو، او د سوده ﷺ په حدیث کښ چه عمر ﷺ کومه پرده غوښتله نو هغه عام پرده نه وه بلکه د هغې تعلق د خاص حریم نبوی سره وو، عمر ﷺ دا غوښتله چه ازواج مطهرات سره د مخونو او د بدنونو د پردو هم پتې وی په هیڅ طریقه دې په هغوی باندې د یو پردی سړی نظر او نه لګی. خو د عمر ﷺ دا خواهش پوره نه کړې شو، خو په دې رائې کښ دا اشکال دې چه په حدیث کښ خو د سوده ﷺ قصې نه پس هم دا دی ﴿ فانزل الله اية الحجاب ﴾[1]

په صحیح بخاری کښ د دې سلسلې روایات په ډیرو ځایونو کښ دی اولا په ابواب الوضوء کښ، ثانیا په تفسیر د سورة احزاب کښ، او د هغې نه پس بیا په کتاب الاستیذان کښ او د هغې خپل مینځ کښ تعارض هم دې، په قصه د سوده ﷺ کښ په یو ځائې کښ داسې دی: ﴿ انه کان بعد ما ضرب الحجاب ﴾ او په کتاب الوضوء کښ چه کوم روایت دې د

[1] دې باره کښ زمونږ یو خاص رائې ده کومه چه وراندې راځی.

هغې نه معلومیږي چه د واقعه د قبل الحجاب ده، د دې تعارض په دفع کولو کښ هم شارحین د حدیثو مختلف دی، او حافظ د دې اختلافاتو توجیه کولو سره یو ځائې کښ (کتاب الوضوء) دا هم وئیلے دی. ﴿ والمراد بآية الحجاب في بعضها قوله تعالى : ﴿ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ﴾ اهـ﴾ مونږ چه په کوم باب کښ بحث کوو په هغې کښ رومبې هم په دې آیت کریمه باندې دې. (۱)

خان پوهه کول پکار دی چه د حجاب په مراتبو او درجات باندې شارحینو د حدیث او هم دغه شان فقهاء کرامو په تفصیل سره کلام کړې دې، مونږ خو دلته ضمنا په انتهائی اختصار سره د مقام د مناسبت سره لیکل کړې دی، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمه الله په معارف القرآن کښ د آیات حجاب په تفسیر کښ په مسئله د حجاب باندې کافی مفصل مدلل او مرتب بحث کړې دې.

د رسول الله ﷺ په زمانه کښ د زنانو د پردو سړو نه مخ پټول :

د دې ټولو خبرو باوجود بعضو دنیاوی تعلیم یافته چاته چه دینی مسائل په ښه طریقه باندې یاد نه وی، هغوی په مسائلو شرعیه کښ دخل اندازی کوی، داسې قسم خلق په مسئله د حجاب کښ هم شکوک او شبهات پیدا کوی او دا هم وائی چه د رسول الله ﷺ په زمانه کښ د مخ د پټولو دستور نه وو، حال دا چه دا خبره غلطه ده د مخ د پټولو ثبوت د روایاتو نه ثابت دې پس په ابوداؤد کښ د عائشې رضی الله عنها روایت دې :

﴿ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ محرمات مَعَ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا على وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ ﴾

عائشه رضی الله عنها د خپل سفر حج په باره کښ د لارې کیفیت بیانوی چه کله مونږ د احرام په حالت کښ د رسول الله ﷺ سره روانې وو نو زمونږ مخې ته به نور قافله سوارۀ هم تیریدل چه کله به هغوی مونږ ته رانزدې شو نو مونږ به خپل خادرونه ښکته کړل او پرده به مو اوکړه بیا چه به کله هغوی تیر شو نو مونږ به خپل مخ ښکاره کړو، او دا روایت د حج په سفر کښ د زنانو د نورو مخکښ په مخ پټولو کښ صریح دی، په دې باندې د ﴿ امراءة خثعميه ﴾ د قصې نه اشکال کیدلې شی د هغې جواب ښکاره دې چه هلته مخ ښکاره کول د حاجت د وجې نه ؤو

---

(۱) وفي العيني نقلا عن الكرماني : الحجاب أي حكم الحجاب يعني حجاب النساء عن الرجال فأنزل الله آية الحجاب ويحتمل أن يراد بآية الحجاب الجنس ليتناول الآيات الثلاث قوله تعالى (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن) الآية وقوله تعالى (وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب) وقوله تعالى (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن) الآية او دې نه مخکښې شورح کښ مشروح بحث د حجاب کښ علامه عیني لیکلي دی چه : الحجب ثلاثة الأول الأمر بستر وجوههن يدل عليه قوله تعالى (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن) الثاني هو الأمر بإرخاء الحجاب بينهن وبين الناس يدل عليه قوله تعالى (وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب) الثالث هو الأمر بمنعهن من الخروج من البيوت إلا لضرورة شرعية فإذا خرجن لا يظهرن شخصهن كما فعلت حفصة يوم مات أبوها سترت شخصها حين خرجت وزينب حملت لها قبة لما توفيت (د قبه نه مراده خانګو ده چه د هغې نه په نعش سره تعبیر کوی کما سبق في كتاب الجنائز) وكان لهن في التستر عند قضاء الحاجة ثلاث حالات– الى آخر ما ذكر (عيني ۲۶۸/۲)

یعنی حاجت د سوال چه هغې د رسول الله ﷺ نه یو مسئله تپوسله، ښکاره ده چه د نورو حاضرینو نظر دې وخت کښ د هغوی طرف ته نه وو، د صحابه کرامو رضی الله عنهم په احوال کښ دا خبره مشهوره ده چه هغوی به د رسول الله ﷺ په مجلس کښ او د هغوی مخکښ سرونه ښکته کړي وو، ﴿ کان علی رؤسهم الطیر ﴾ خو د رسول الله ﷺ د تړۍ خوئې حضرت فضل بن عباس رضی الله عنهما کوم چه هغه وخت کښ په رسول الله ﷺ پسې شاته ناست وو د هغوی په باره کښ په روایاتو کښ راځی چه هغوی دغه وخت کښ دغه زنانه ته اوکتل خو هم په دې روایت کښ د دې هم تصریح ده چه رسول الله ﷺ په خپل لاس مبارک باندې د هغوی مخ بل طرف ته واړولو. ﴿ رایت شابا وشابة فلم امن الشیطان علیهما ﴾ یعنی دواړه ځوانان دی په دې وجه د فتنې ویره وه. معلومه شوه چه د زنانه دپاره چه د مخ ښکاره کولو ته جائز وئیلې شوې دی د هغې تعلق د مانځه سره دې چه په هغې کښ د مخ پټول ضروری نه دی د هغې نه مراد پردو سرو ته مخ ښکاره کول نه دی لهذا پردو سرو ته مخ ښکاره کول مطلقا لکه چه د سفر حج د روایت نه معلومه شوه یا کم از کم د فتنې د ویرې په وخت لکه چه د حدیث الخثعمیة نه معلومه شوه ناجائز دی، او هم دا خبره فقهاء کرام فرمائی، حدیث الخثعمیه او په هغې باندې کلام په کتاب الحج باب الرجل یحج عن غیره کښ تیر شوې دې، هغې طرف ته رجوع اوکړئ.

تنبیه : د سوده رضی الله عنها په قصه کښ چه راځی چه ﴿ فانزل الله ایة الحجاب ﴾ د دې په مقابله کښ په کتاب التفسیر کښ یو روایت داسې دی چه د هغې مضمون داسې دی چه د نزول حجاب نه پس سوده رضی الله عنها د خپل څه حاجت دپاره د کور نه بهر اوتله، او دا په بدن باندې غټه زنانه وه چه په لیدو سره به پیژندلې کیده، عمر رضی الله عنه هغوی په تلو سره اولیده نو د هغې د کور نه په وتلو باندې ئې اوتوکله، هغه د هغوی په توکلو باندې واپس شوه، عائشه رضی الله عنها فرمائی چه هغه وخت رسول الله ﷺ زما په کور کښ وو، سوده رضی الله عنها راغله او د عمر رضی الله عنه شکایت ئې اوکړو، عائشه رضی الله عنها فرمائی چه په رسول الله ﷺ باندې د وحی آثار ښکاره شو بیا چه کله هغه آثار لاړل نو هغوی اوفرمائیل : ﴿ انه قد اذن لکن ان تخرجن لحاجتکن ﴾ چه د هغې مطلب دا شو چه د عمر رضی الله عنه خواهش پوره نه کړې شو او څه چه هغوی غوښتل یعنی د مطلق خروج نه منع کول د هغې حکم زنانو ته اونکړې شو، بلکه د خروج للحاجة اجازت ورکړې شو.

ایقاظ :

زمونږ خیال دا دي[1] چه په کومو روایتونو کښ چه د سوده رضی الله عنها د قصې په باره کښ راځی ﴿فانزل الله ایة الحجاب ﴾ هغه غالبا د راویانو تصرف دي، اصل وحی کومه چه په رسول الله ﷺ باندې په دې موقع نازله شوې وه هغه د نزول حجاب نه وه، نزول حجاب خو د دې نه مخکښ په قصه د زینب بنت جحش کښ شوې وو، د عمر رضی الله عنه د واقعې نه پس کومه چه د سوده رضی الله عنها سره پیښه شوه په هغې کښ چه د کومې وحي نزول شوې وو[2] هغه خو دا دي کوم

---

[1] ولقد ابدي هذا الاحتمال العزیز المولوي حبیب الله سلمه الله تعالی)

[2] هغې ته آیت د حجاب په دې لحاظ سره وئیلې شی چه د هغې تعلق د حجاب سره دي اګر چه نفیا دي والله تعالی اعلم... لکن یشکل علیه لفظ آیة اللهم الا ان یقال ان المراد بالایة الوحي اي غیر المتلو.

چه په دې روایت کښ مصرح دي، په دې صورت کښ د دوه احادیثو خپل مینځ کښ تعارض چه د یو نه معلومیږي چه نزول د حجاب په قصه د زینب کښ اوشو او د یو روایت نه معلومیږي چه په قصه د سودا، کښ شوې وو دا تعارض به اوس نه پیښیږي، خو یو شارح هم دې طرف ته توجه نه ده کړې، والله اعلم بالصواب.

امام بخاري رحمه الله د حجاب مسئله د کتاب الاستیذان په ضمن کښ ذکر فرمائیلې ده او امام ابوداؤد رحمه الله په کتاب اللباس کښ او هم دا زیات اولی معلومیږي، ځکه چه د حجاب تعلق د لباس سره دي. او استیذان د حجاب نه علاوه یو مستقل څیز دي چه د هغې په باره کښ په سورة نور کښ دوه آیتونه نازل شوي دی یو دهغې په شروع کښ، ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ﴾ او دویم آیت کریمه د هغې په آخر کښ ﴿لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ﴾ ملا علی قاری رحمه الله په مرقات کښ فرمائی چه د استیذان معنی طلب الاذن دي، او اصل په دې کښ دا آیت کریمه دي (د سورة النور اولني آیت) او حافظ ابن کثیر رحمه الله د آیت ثانیه په باره کښ فرمائی چه دا ایت د الاستیذان الاقارب بعضهم علی بعض باندې مشتمل دي، او په آیت اولی کښ استیذان الاجانب بعضهم علی بعض ذکر دي، هکذا فی الابواب والتراجم.

ایت د استیذان د ایت حجاب نه مقدم دي:

او په هغې کښ دا هم دی چه په تاریخ خمیس کښ د ایت ثانیه په باره کښ لیکلي دی چه د هغې نزول په ۱۰ هجری کښ شوې دي، د دې نه پس حضرت شیخ رحمه الله فرمائی چه ظاهر دا ده چه آیت اولی د دې نه مخکښ نازل شوې دي لکن لم ار التصریح بذلک، وفی التفسیر الکبیر ما یؤید هذا.... الی آخر ما فیه... او نزول د حجاب د دې نه مخکښ دي ځکه چه د حضرت زینب نکاح په یو قول کښ په ۵ هجرۍ کښ شوې او په یو قول کښ په دریمه هجرۍ کښ شوې کما فی المواهب اللدنیة، للقسطلانی ۸۸/۲ او هم دا دوه اقوال علامه عینی نقل کړي دی او دریم قول ذوالقعده ۴ هجری دي.

[٤١٠٣] (*) حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، قَالَ: رَأَيْتُ فِي كِتَابِ خَالِي عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ.

ابن السرح ویلي دي چه ما دخپل ماما په کتاب کښې داسې لیدلي دي چه د عقیل په واسطه ني د ابن شهاب نه ددې روایت په شان روایت بیان کړي دي

بَابٌ فِيمَا تُبْدِي الْمَرْأَةُ مِنْ زِينَتِهَا (*)

باب ښځې کوم قسم سنګار ښکاره کولې شي؟

[٤١٠٤] (*) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ كَعْبٍ الْأَنْطَاكِيُّ، وَمُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خَالِدٍ، قَالَ يَعْقُوبُ بْنُ دُرَيْكٍ: عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ

(*): تفرد به أبو داود، انظر حديث رقم: (٤١٠٠)، (تحفة الأشراف: ١٦٥٦٧، ١٦٥٧٧) (صحيح)

(*) لعل المراد بالزينة محلها كما قال المفسرون في تفسير قوله تعالى ولا يبدين زينتهن الآية)

(*): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ١٦٠٦٢) (صحيح)

عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابُ رِقَاقٌ، فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: "يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هٰذَا وَهٰذَا، وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ". قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هٰذَا مُرْسَلٌ خَالِدُ بْنُ دُرَيْكٍ لَمْ يُدْرِكْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا.

دام المومنین عائشه رضي الله عنها نه روایت دي فرمائي چه اسماء بنت ابی بکر دنبی ﷺ په خدمت کښي حاضره شوه اونرئ جامي ئي په غاړه وي نونبی ﷺ دهغي دطرف نه مخ واړولو او ورته ئي اوفرمائيل اي اسماء کله چه يوه جينئ دحيض راتلو وخت ته ورسيږي نودهغي دپاره جائزندي چه دهغي دجسم نه څه حصه علاوه ددي نه بنکاره شي اودهغي مخ اولاسونوته ئي اشاره وکړه امام ابوداؤد فرمائي چه دا روايت مرسل دي دخالد بن دريک ملاقات اوليدل دعائشي سره ثابت نه دی.

﴿ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ -صلى الله عليه وسلم- وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللّٰهِ -صلى الله عليه وسلم الخ ﴾

عائشه رضي الله عنها فرمائي چه زما خور اسماء رضي الله عنها رسول الله ﷺ ته راغله يعنی زمونږ کور ته او رسول الله ﷺ هلته موجود وو نو هغه وخت هغي نرئ او سپکي جامي اغوستلي وي، نو رسول الله ﷺ ترې نه مخ واړولو او وي فرمائيل : اي اسماء ! زنانه چه کله بلوغ ته اورسيږي نو د هغي دپاره جائز نه دی چه د هغي بدن بنکاره شی سوا د دې او دې نه، رسول الله ﷺ مخ او لاسونو ته اشاره اوفرمائيله.

يعنی د وجه او کفينن نه علاوه چه د بدن کومه نوره حصه ده د هغي بنکاره کول خو په هيڅ حال کښ جائز نه دی نه په کور کښ او نه خارج د کور نه صرف دا دوه اجزاء داسي دی د بدن چه د هغي بنکاره کول جائز دی، اعنی داخل الدار او عند عدم حضور الاجانب (والدليل على هذا القيد قرينة الحال اذ القصة قصة داخل الدار)

بَابٌ فِي الْعَبْدِ يَنْظُرُ إِلَى شَعْرِ مَوْلَاتِهِ

آيا غلام د خپلي مالکي د سر ويښتو ته کتلی شی؟

[٤١٠٥] (*) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَابْنُ مَوْهَبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ: "أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ اسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحِجَامَةِ فَأَمَرَ أَبَا طَيْبَةَ أَنْ يَحْجُمَهَا، قَالَ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ أَخَاهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ أَوْ غُلَامًا لَمْ يَحْتَلِمْ".

دجابر رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه ام سلمه رضي الله عنها دنبی ﷺ نه دښکرلګولو په باره کښي اجازت وغوښتو نونبی ﷺ ابوطيبه ته حکم اوکړو چه ښکر ورته ولګوي جابر وائي زماخيال دي چه هغه اووئيل ابوطيبه ددي رضاعي ورور وو او يا يو نابالغ هلک وو.

﴿ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ اسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللّٰهِ -صلى الله عليه وسلم- فِي الْحِجَامَةِ فَأَمَرَ أَبَا طَيْبَةَ أَنْ يَحْجُمَهَا. قَالَ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ كَانَ أَخَاهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ أَوْ غُلاَمًا لَمْ يَحْتَلِمْ ﴾

(*): صحيح مسلم/السلام ٢٦ (٢٢٠٦)، سنن ابن ماجه/الطب ٢٠ (٣٤٨٠)، (تحفة الأشراف: ٢٩٠٩)، وقد أخرجه: مسند أحمد (٣٥٠٨٣) (صحيح)

جابر رضی الله عنه فرمائی چه ام سلمه رضی الله عنها د رسول الله ﷺ نه اجازت طلب کړو د بنکر لګولو نو رسول الله ﷺ ابوطیبه ته حکم اوکړو هغې ته د بنکر لګولو، راوی وائی چه ماته یادیږی چه جابر رضی الله عنه دا هم فرمائیلي وو چه دا ابوطیبه د ام سلمه رضی الله عنها رضاعی رور وو یا نابالغ هلک وو.

مطابقة الحديث للترجمة :

په ترجمة الباب کښ د نظر الی شعر المراة ذکر دي او بنکر ډیر کرته د بدن په هغه حصو باندې لګولې شی کوم چه د عورت په حد کښ داخل دی، او رسول الله ﷺ اجازت مطلقا اوکړو دغه شان به ئې د ترجمې سره مناسبت پیدا شی، د حدیث د ترجمة الباب سره مناسبت په یو لحاظ سره خو پیدا شو خو په ترجمه کښ قید د خپل غلام دي چه د زنانه غلام د هغې د سر وینښته لیدلې شی یا نه، د دې جواب زما په ذهن کښ دا دي چه په دې حدیث کښ د مصنف رحمه الله غرض د ترجمة الباب اثبات نه دي د دې اثبات خو د باب د حدیث ثانی نه کیږی، دا روایت خو مصنف دلته استطرادا او تقریبا للمرام راوړې دي.

هل العبد محرم لسيدته ام لا؟ :

په ترجمة الباب کښ چه کومه مسئله ذکر ده د هغې حاصل دا دي چه د زنانه غلام د هغې محرم دي یا نه؟ دا مسئله سره د اختلاف د ائمه نه د ابواب العتق په رومبی باب کښ تیره شوې ده. والحديث اخرجه مسلم وابن ماجه، قاله المنذري

[٤١٠٦]( )حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا أَبُو خُمَيْرٍ سَالِمُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى فَاطِمَةَ بِعَبْدٍ كَانَ قَدْ وَهَبَهُ لَهَا، قَالَ: وَعَلَى فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ثَوْبٌ إِذَا قَنَّعَتْ بِهِ رَأْسَهَا لَمْ يَبْلُغْ رِجْلَيْهَا، وَإِذَا غَطَّتْ بِهِ رِجْلَيْهَا لَمْ يَبْلُغْ رَأْسَهَا، فَلَمَّا رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَلْقَى قَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكِ بَأْسٌ إِنَّمَا هُوَ أَبُوكِ وَغُلَامُكِ".

د انس رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه نبی علیه السلام فاطمې رضی الله عنها ته یوغلام بوتلو کوم چه ئې هغې ته هبه کړې وو او په دې وخت کښې فاطمې رضی الله عنها داسې جامه اغوستلې وه که چرې هغې وربانديې سر پتولې نو دپندو پورې نه رسیده اوکه چرې خپې ئې وربانديې پتولې نوسرته نه رسیده نبی علیه السلام چه کله فاطمه په دې مشکل کښې ولیدله نوووئې فرمائیل په دې کښې هیڅ خرج نشته خکه چه دا والد دي او بل ستاغلام دي.

﴿عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- أَتَى فَاطِمَةَ بِعَبْدٍ قَدْ وَهَبَهُ لَهَا الخ﴾

رسول الله ﷺ فاطمې رضی الله عنها ته یو غلام راوستلو، فاطمې رضی الله عنها د هغې غلام نه پرده کول شروع کړل خو څادر ئې ورڅوکی وو که سر به ئې پتولو نو خپې به ئې ښکاره کیدې او که خپې به ئې پتولې نو سر به ئې ښکاره کیدو نو رسول الله ﷺ په دې لیدو باندې اوفرمائیل چه د پتولو فکر ولې کوې اوس دي وخت کښې خو په کور کښې ستا پلار او هم ستا غلام دي....

کوم حضرات چه د زنانه غلام د هغې محرم نه منی هغوی د دې تاویل دا کوی چه ﴿ان هذا العبدكان صغيرا لاطلاق لفظ الغلام،ولانها واقعة حال الى آخرما ذكرمن المسئلة ودليلها فى البذل﴾

[1] ز: تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ٣٩٩) (صحيح)

بَابٌ فِي قَوْلِهِ ﴿غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ﴾
د الله تعالی ددې قول (غیر اولی الاربة) تفسیر

دا لفظ په ترجمة الباب کښې ذکر دي د سورة نور په یو اوږد آیت ﴿ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ ﴾ په آخر کښې دی ﴿ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ﴾ یعنی کوم سړی چه داسې دی چاته چه د شهوت نه کیدو په وجه باندې د زنانو حاجت نشته لکه بعض مخنث او عنین نو دا په هغې کښې دی چه د هغوی مخکښې د مواضع زینت ابداء جائز ده، ځنګه چه د اباء او خامنو او د خاوندانو دپاره جائز دي.

[٤١٠٧]( )حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَهِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُخَنَّثٌ فَكَانُوا يَعُدُّونَهُ مِنْ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ، فَدَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا وَهُوَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ وَهُوَ يَنْعَتُ امْرَأَةً، فَقَالَ: "إِنَّهَا إِذَا أَقْبَلَتْ أَقْبَلَتْ بِأَرْبَعٍ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ أَدْبَرَتْ بِثَمَانٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَا أَرَى هَذَا يَعْلَمُ مَا هَاهُنَا، لَا يَدْخُلَنَّ عَلَيْكُنَّ هَذَا الْمُخَنَّثُ".

عروه دام المومنین عائشة رضي الله عنها نه روایت کوی چه هغې فرمائیلي دي چه په ازواجو مطهراتو کښې دیوي تني دخدمت دپاره به یوهیجرا راتلو او دوی به هغه د غیر اولي الاربه دجملې نه ګڼلو یوه ورځ زمونږ خواته نبی ﷺ راغې او په دې وخت کښې دغه هیجراهم ناست وو اودیوي ښځې تعریف ئې کولو اووئیل ئې کله چه دغه زنانه مخامخ راشي نوځلور راوړي اوکله چه روانه شي نواته راوري نبی ﷺ اوفرمائیل زماخیال دي چه دې هم دزنانو د خبرونه خبر دي ددینه پس دي ستاسو خواته نه راځي نوازواج مطهراتو دده نه پرده کول شروع کړل.

قوله: ﴿ عَائِشَةَ رضی الله عنها قَالَتْ كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- مُخَنَّثٌ فَكَانُوا يَعُدُّونَهُ مِنْ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ الخ ﴾

شرح الحديث :

عائشه صدیقه رضي الله عنها فرمائی چه یو مخنث به زمونږ کورونو ته تلو راتلو مونږ هغه په ﴿ غیر اولی الاربة ﴾ کښې شمار کولو، یو ځل رسول الله ﷺ کور ته تشریف راوړلو او هغه مخنث د رسول الله ﷺ د بعض بیبیانو سره وو، او هغه د یو زنانه وصف بیانول شروع کړل چه په هغوی کښې یو زنانه داسې ده چه دیره غټه او ښکلي بدن ئې دي چه کله مخامخ راځي نو په خپلې کښې ئې ځلور کندي وی او کله چه واپس شی نو اته کندي پرې ښکاره کیږی، یعنی ځلور مخامخ او ځلور شاته یعنی د ارځونو، رسول الله ﷺ د هغه په دې جمله اوریدو باندې اوفرمائیل ﴿ أَلَا أَرَى هَذَا يَعْلَمُ مَا هَا هُنَا ﴾ خبردارا زه پوهیږم چه دا سړي خو د زنانو د حال نه

---

[1]: صحيح مسلم للسلام ١٣ (٢١٨١)، (تحفة الأشراف: ١٦٦٣٤، ١٧٢٤٧)، وقد أخرجه: سنن النسائي/ الكبرى (٩٢٣٧)، مسند احمد (١٥٢/٦) (صحيح)

خبر دې او پرې پوهيږې، لهذا دې بيا دلته داخل نه شې، پس تولو هغه بيا دپاره کور ته د راتلو نه منع کړو.

(اسم المخنث؟)

شارحينو د دې مخنث نوم هم ليکلې دې: قيل اسمه هيت وقيل هند وقيل ماتع.

د دې بعض ازواج نه مراد چا کړه چه دا مخنث وو ام سلمة رضي الله عنها ده ځکه چه دا روايت په کتاب الادب باب الحكم فى المخنثين کښې راغلې دې: ﴿ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا مُخَنَّثٌ وَهُوَ يَقُولُ لِعَبْدِ اللَّهِ أَخِيهَا إِنْ يَفْتَحِ اللَّهُ الطَّائِفَ غَدًا دَلَلْتُكَ عَلَى امْرَأَةٍ تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ. فَقَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- « أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ »﴾

د عربو په نزد او د هغوی په مزاق کښې د زنانو ځرب کيدل ممدوح او خوښ دی، د طائف د يوې زنانه هم دا صفت دا مخنث بيانوی چه کله مخامخ راشی نو د تلو د حرکت د وجې نه او د هغې د ځرب والی د وجې نه د هغې په خيټه کښې ځلور کندې جوړې شی او بيا چه کله واپس ځی نو اوس چونکه د خيټې او د شا لږه حصه ښکاری نو اوس هم هغه ځلور کندې اتهٔ شوې، خيټې او ملا لره يو ځائې کولو سره.

د دې نه روستو روايا تو کښې لږ زيادت دې

[٤١٠٨](*)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ بِمَعْنَاهُ.

عروه دام المومنين عائشة رضي الله عنها نه دتيرشوي روايت په شان روايت بيان کړې دې.

[٤١٠٩](*)حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ بِهَذَا الْحَدِيثِ زَادَ وَأَحْرَجَهُ، فَكَانَ بِالْبَيْدَاءِ يَدْخُلُ كُلَّ جُمُعَةٍ يَسْتَطْعِمُ.

عروه دام المومنين عائشة رضي الله عنها نه دتيرشوي روايت هم معنی روايت بيان کړې دې ليکن ددې اضافي سره چه :دکورنه ئې وويستلواوپه بيابان کښې به اوسيدو اوهره جمعه به دخوراک غوښتلو دپاره راتلو.

﴿ فكان بالبيداء يدخل كل جمعة يستطعم ﴾ چه کله ئې هغه ويستلو نو هغه د بيداء طرف ته لاړو، په هفته کښې به يو ځل د جمعې په ورځ راتلو د خوراک غوښتلو دپاره، او په يو روايت کښې دی چه رسول الله ﷺ ته عرض اوکړې شو چه يا رسول الله ﷺ په ځنګل کښې خو به دې د لوړې نه مړ شی تاسو هغه ته په هفته کښې دوه کرته ښهر ته د داخليدو اجازت اوکړئ د سوال کولو نه پس به واپس کيږی.

[٤١١٠](*)حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ إِذَنْ يَمُوتُ مِنَ الْجُوعِ، فَأَذِنَ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّتَيْنِ فَيَسْأَلُ، ثُمَّ يَرْجِعُ.

(*): انظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ١٦٦٣٤) (صحيح)

(*): تفرد به أبو داود، انظر حديث رقم: ٤١٠٧، (تحفة الأشراف: ١٦٧٤١) (صحيح)

(*): تفرد به أبو داود، انظر حديث رقم: (٤١٠٧)، (تحفة الأشراف: ١٦٥١٨) (صحيح)

عمرو د اوزاعي نه په دې قصه کښې نقل کړې دي چه نبی ﷺ ته ووئيلي شول چه اې د الله رسوله اوس خوبه دولوي نه مړشي نو نبی ﷺ ورته په جمعه کښې دوه ځله دراتلو اجازت ورکړو نوراتلويه دخوراک غوښتلو دپاره اوبيايه واپس تلو.

والحديث اخرجه النسائي واخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه من حديث زينب بنت ام سلمة عن امها ام سلمة رضي الله عنها واخرجه ابوداؤد كذلك في كتاب الادب، قاله المنذري.

بَابُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ}

د الله تعالى ددې قول (وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن) تفسير

دا د جنس حجاب د سلسلې دريم آيت کريمه دې لکه چه په تير شوی باب کښې د علامه کرمانی نه تير شوي دی چه هغه درې آيتونه دی، ۱: ﴿يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ﴾ او دويم ۲: ﴿يُخْمِرْنَ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾ او دريم دا دې چه په ترجمة الباب کښې ذکر دې.

[٤١١١] (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ "وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ سورة النور آية ۳۱ الآية، فَنَسِخَ وَاسْتُثْنِيَ مِنْ ذَلِكَ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا سورة النور آية ۶۰ الآية".

دعبدالله بن عباس رضي الله عنهما نه روايت دي فرمائی چه دالله تعالى ددې قول تفسير: «وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن» حكم منسوخ شوي دي اوددې نه هغه زنانه مستثنى شوي دي څوک چه په کورونو کښې ناسبتي وي اودنکاح خواهشمندي نه وي.

قوله: ﴿عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ) الآيَةَ فَنُسِخَ وَاسْتُثْنِيَ مِنْ ذَلِكَ (وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا) الآيَةَ﴾

يعنى د آيت د حجاب نه دا زنانه مستثنى دى چه بوډئ كيدو د وجې نه د حيض او د ولادت په سلسله باندې تيرې شوې دى، او په كومو كښې چه د نكاح طمع باقى نه ده، نو د هغوى په حق كښې هيڅ باك نشته چه هغوى دپاسه جامې لكه هغه خادر كوم چه په خمار دپاسه وى د پردې دپاره هغه په سر نه كړې په داسې طريقه چه مقصد ئې پكښې اظهار د زينت نه وى

[٤١١٢] (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَبْهَانُ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: "كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ مَيْمُونَةُ، فَأَقْبَلَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ أُمِرْنَا بِالْحِجَابِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: احْتَجِبَا مِنْهُ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَيْسَ أَعْمَى لَا يُبْصِرُنَا وَلَا يَعْرِفُنَا؟، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا أَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ؟"، قَالَ أَبُو دَاوُد: هَذَا الْأَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً أَلَا تَرَى إِلَى اعْتِدَادِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، قَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ: اعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ عِنْدَهُ.

د ام سلمة رضي الله عنها نه روايت دي فرمائی چه زه دنبی ﷺ سره موجوده وم او ميمونه رضي الله عنها هم ورسره موجوده وه او په دې وخت كښې عبدالله بن ام مكتوم رضي الله عنه راغې اودادهغه وخت واقعه ده كله چه دپردې متعلق آيت نازل شوې وو نبی ﷺ اوفرمائيل تاسو دواړه ددنه پرده

۱: تفرد به أبو داود: (تحفة الأشراف: ۱۸۲۶۶) (حسن الإسناد)
۲: سنن الترمذي الأدب ۲۹ (۲۷۷۸)، (تحفة الأشراف: ۱۸۲۲۲)، وقد أخرجه: مسند احمد (۲۹۶۷۶) (ضعيف)

وکړئ مونږ عرض اوکړواي دالله رسوله دي خو نابينادي نه خومونږ ليدلي شي اونه مونږ پرځندلي شي نبي ﷺ اوفرمائيل ايا تاسوهم نابينايي آيا تاسودي نه وينئ؟
﴿ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَعِنْدَهُ مَيْمُونَةُ فَأَقْبَلَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ أُمِرْنَا بِالْحِجَابِ الخ ﴾
ام سلمه ﷺ فرمائی چه يوه ورځ زه او ميمونه ﷺ دواړه رسول الله ﷺ سره وو، دا د نزول حجاب نه پس واقعه ده، نو عبدالله بن ام مکتوم ﷺ رسول الله ﷺ ته راغلو، نو حضور ﷺ مونږ نه تە اوفرمائيل چه د دې سړی نه پرده اوکړئ. مونږ عرض اوکړو يا رسول الله ﷺ آيا دا روند نه دي؟ نه مونږ ليدلي شي نه مو پيژندلي شي نو په دې باندې رسول الله ﷺ اوفرمائيل ﴿ أَفَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا أَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِه ﴾ عمياوان تثنيه ده د عمياء، يعنی آيا تاسو هم نابينا ئ، آيا تاسو نه شئ ليدلي هغه لره؟

د دې حديث نه معلومه شوه چه د زنانه سړی ته کتل جائز نه دی، د امام شافعی ﷺ اصل قول هم دا دي عند النووی..... او د جمهور علماء کرامو او د ائمه ثلاثه په نزد جائز دی، د هغوی دليل د حراب الحبشه واله حديث عائشه ﷺ دي او د فاطمه بنت قيس کوم چه په کتاب الطلاق کښ تير شوي دي. ﴿ فانه رجل اعمی تضعين عنده لهابک ﴾ د جمهورو په نزد حديث الباب په ورع باندې حمل دي، او کوم حضرت چه د تحريم قائل دی هغوی د حديث عائشه ﷺ تاويل داسې کوی چه هغه د قبل الحجاب واقعه ده، او بعضو داسې وئيلی دی چه عائشه ﷺ هغه وخت صغير السن وه. خو علامه سيوطی ﷺ فرمائی چه د قدوم حبشه واقعه په ۷ هجرئ کښ ده او د عائشې ﷺ عمر هغه وخت شپارس کاله وو، او هغه واقعه د نزول حجاب نه روسته ده، لهذا دا دواړه تاويلونه صحيح نه دی. (من المنذل وهامشه) او د ابوداؤد په بعض نسخو کښ دی د حديث الباب متعلق چه دا د ازواج مطهرات سره خاص دي، او په دليل د خصوص کښ هغوی د فاطمه بنت قيس روايت پيش کړې دي، خو په دې باندې به اشکال وی د حراب حبشه د حديث نه، کذا فی هامش المنذل، حديث د حراب حبشه په بخاری او مسلم کښ دي، په سنن ابوداؤد کښ د حراب حبشه سره متعلق دومره روايت موندلی شوی دي په کتاب الادب باب فی الغناء عن انس ﷺ ﴿ قَالَ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- الْمَدِينَةَ لَعِبَتِ الْحَبَشَةُ لِقُدُومِهِ فَرَحًا بِذَلِكَ لَعِبُوا بِحِرَابِهِمْ.

نظر الرجل الی المراءة وعکسه کښ مذاهب ائمه :

نظر الرجل الی المراءة او نظر المراءة الی الرجل د دې تفصيل او د مذاهب ائمه تحقيق په در منضود کتاب الحج کښ تير شوي دي. ﴿ وحاصله ان نظر الرجل الی المراءة الی الوجه والکفين يجوز عند الحنفية والمالکية بشرط عدم الشهوة وعدم اللذة، ولا يجوز عند احمد وعن الشافعية روايتان رجح النووی عدم الجواز والرافعی الجواز اما عکسه فيجوز عند الائمة الثلاثة (الحنفية والمالکية والحنابلة) وروايه عن الشافعية والرواية الثانية انه لا يجوز واختارها النووی ﴾ والحديث اخرجه الترمذی والنسائی، وقال الترمذی، حسن صحيح، قاله المنذری.

[٤١١٣]()حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمَخْرَمِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "إِذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ عَبْدَهُ أَمَتَهُ، فَلَا يَنْظُرْ إِلَى عَوْرَتِهَا".

عمرو بن شعيب دخپل پلارنه اوهغه دده دنيکه نه روايت کوی فرمائی چه رسول الله ﷺ فرمائيلی دی کله چه يوکس ستاسو خپله وينځه خپل يوغلام ته په نکاح ورکړي نودهغي عورت ته دي نه گوري.

[٤١١٤]()حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ سَوَّارٍ الْمُزَنِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "إِذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ خَادِمَهُ عَبْدَهُ أَوْ أَجِيرَهُ، فَلَا يَنْظُرْ إِلَى مَا دُونَ السُّرَّةِ وَفَوْقَ الرُّكْبَةِ"، قَالَ أَبُو دَاوُد: وَصَوَابُهُ سَوَّارُ بْنُ دَاوُدَ الْمُزَنِيُّ الصَّيْرَفِيُّ وَهِمَ فِيهِ وَكِيعٌ.

عمرو بن شعيب دخپل پلارنه اوهغه دده دنيکه نه روايت کوی فرمائی چه رسول الله فرمائيلي دي کله چه يوکس ستاسو خپله وينځه خپل يوخادم ته يا مزدور ته په نکاح ورکړي نو دنوم نه ښکته ترزنګونو پورې دي ورته نه گوري ، امام ابوداؤد فرمائی صحيح نوم سوار بن داود مزني الصيرفي دي او وکيع په دي کښې وهم کړي دي.

﴿إِذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ عَبْدَهُ أَمَتَهُ فَلَا يَنْظُرْ إِلَى عَوْرَتِهَا﴾ د حديث مضمون واضح دي چه کله مولی د خپلې وينځې نکاح د بل چا سره اوکړي نو دغه وينځه د هغه په حق کښې پردې شوه لهذا اوس به دهغې د ستر طرف ته کتل د هغه دپاره ناجائز وی، دا حديث مخکښې په کتاب الصلوة باب متى يومر الغلام بالصلوة کښې تير شوي دي.

باب فِي الِاخْتِمَارِ

باب د لوپټې په سرولو بيان

[٤١١٥]()حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ. ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ وَهْبٍ مَوْلَى أَبِي أَحْمَدَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَهِيَ تَخْتَمِرُ، فَقَالَ: لِيَّةً لَا لِيَّتَيْنِ"، قَالَ أَبُو دَاوُد: مَعْنَى قَوْلِهِ لِيَّةً لَا لِيَّتَيْنِ يَقُولُ: لَا تَعْتَمِّ مِثْلَ الرَّجُلِ لَا تُكَرِّرُهُ طَاقًا أَوْ طَاقَيْنِ.

دام سلمه ﷺ نه روايت دي فرمائی چه نبی ﷺ زما کورته راغې اومالوپټه پسرکوله نووئې فرمائيل چه لوپټه ليوخل راتاوکړه دوه خله ئې مه تاوه ، امام ابوداؤد فرمائی دليتون معنی داده چه دسړي په شان پټکي مه جوړه اوبيابيا ئې مه راتاوه.

﴿عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- دَخَلَ عَلَيْهَا وَهِيَ تَخْتَمِرُ فَقَالَ « لِيَّةً لاَ لِيَّتَيْنِ »﴾

شرح الحديث :

ام سلمه ﷺ فرمائی چه يو خل رسول الله ﷺ ماته تشريف راوړلو او ما په خان باندې لوپټه اچوله نو هغوی دا خبرداری راکړو چه د اچولو په وخت دي ته يو ول ورکوه نه دوه.

---

(١): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ٨٧٤٢) (حسن)

(٢): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ٨٧١٨)، وقد أخرجه: مسند احمد (١٨٧/٢) (حسن)

(٣): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ١٨٢٣٣)، وقد أخرجه: مسند احمد (٢٩٣/٦، ٢٩٤، ٢٩٦، ٢٩٧، ٣٠٧) (ضعيف)

ددې نه دا معلومه شوه چه لوپټه هسې په سر باندې نه دی کیخودل پکار بلکه هغې لره په سر باندې کیخودلو سره یو ول ورکول پکار دی چه هغه د سر نه بار بار نه پریوځی، خو دوه ولونه نه دی ورکول پکار چه د عمامه مشابهت رانشی ، مصنف رحمه الله د دې هم دا حکمت بیان کړې دې، ﴿ یقول لا تعتم مثل الرجل ﴾

بَابٌ فِي لُبْسِ الْقَبَاطِيِّ لِلنِّسَاءِ

بابب د زنانو دپاره د نرو جامو د اغوستلو د مما نعت بیان

[٤١١٦]() حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، وَأَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ جُبَيْرٍ: أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ دِحْيَةَ بْنِ خَلِيفَةَ الْكَلْبِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: أَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبَاطِيَّ فَأَعْطَانِي مِنْهَا قُبْطِيَّةً، فَقَالَ: "اصْدَعْهَا صَدْعَيْنِ، فَاقْطَعْ أَحَدَهُمَا قَمِيصًا وَأَعْطِ الْآخَرَ امْرَأَتَكَ تَخْتَمِرُ بِهِ، فَلَمَّا أَدْبَرَ قَالَ: وَأْمُرِ امْرَأَتَكَ أَنْ تَجْعَلَ تَحْتَهُ ثَوْبًا لَا يَصِفُهَا"، قَالَ أَبُو دَاوُد: رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، فَقَالَ: عَبَّاسُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ.

ددحیه کلبی رضی الله عنه نه روایت دې فرمائی چه نبی علیه السلام ته مصري جامې راوړل شوي او دهغه نه ئې یوه جامه ماته هم راکړه اوراته ئې اوفرمائیل دا دوه توتي کړه دیوې نه دخان دپاره قمیص جوړ کړه اوبله توته خپلې ښځې ته ورکړه چه لوپټه ورنه جوړه کړي راوی وائی کله چه دحیه شاه کړه او روان شونبی علیه السلام اوفرمائیل چه خپلې ښځې ته دې اووایه چه ددې لوپټي نه لاندې یوه بله کپړه هم پسروي ددې دپاره چه بدن ئې نه ښکاري یعنی چه ددې جسم بربند ښکاره نشي، ابوداؤد فرمائی دا روایت یحیي بن ایوب بیان کړې دې اود عبیدالله بن عباس په ځائې باندې عباس بن عبیدالله بن عباس بیان کړې دې.

﴿ عَنْ دِحْيَةَ بْنِ خَلِيفَةَ الْكَلْبِيِّ أَنَّهُ قَالَ أَتَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بِقَبَاطِيَّ فَأَعْطَانِي مِنْهَا قُبْطِيَّةً فَقَالَ « اصْدَعْهَا صَدْعَيْنِ الخ ﴾

قباطی د قبطیة جمع ده د نرو جامو یو قسم دې چه د کتان وې، دا نسبت دې قبط طرف ته یعنی اهل مصر قوم فرعون... ومنهم مارية القبطية ام ابراهيم رضي الله عنه.....

سیدنا دحیه بن خلیفه رضی الله عنه فرمائی چه یو ځل رسول الله علیه السلام ته قباطی کپړې راغلې نو په هغې کښې یوه رسول الله علیه السلام ماته راکړه او وې فرمائیل چه دا دوه ټکړې کړه د یوې نه ځانله قمیص جوړ کړه او دویمه ټکړه خپلې ښځې ته ورکړه د لوپټي دپاره، او دا ئې هم اوفرمائیل چه هغې ته داسې اوایه چه دې سره لاندې یو کپړه بله هم اولګوی چه د سر وینښته ئې ښکاره نه شی، ځکه چه دا کپړه نرئ وه نو په دې وجه رسول الله علیه السلام د هغې نه لاندې د یو بل استر د لګولو حکم اوفرمائیلو.

---

١) تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ٣٥٣٨) (ضعيف)

بَابٌ فِي قَدْرِ الذَّيْلِ
باب: د ښکوتو د لنګه د مقدار بیان

[٤١١٧] (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ ذَكَرَ الإِزَارَ: "فَالْمَرْأَةُ؟ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: تُرْخِي شِبْرًا، قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: إِذًا يَنْكَشِفَ عَنْهَا، قَالَ: فَذِرَاعًا لَا تَزِيدُ عَلَيْهِ".

دام سلمه ﷺ نه روایت دي فرمائی کله چه دنبی کریم ﷺ په وړاندې دلنګ په باره کښې ذکر اوشونوماد زنانوودننګ ذکر وکړو اوعرض مې وکړوچه اې دالله رسوله ښځې به څنګه کوي؟یعنی که چرې لنګ زورندنکړي نوبیاخود ستر اندیښنه ده،نبی ﷺ اوفرمائیل ښځې دي خپل لنګونه دیوبالښت په مقدار اوږدوی ام سله عرض وکړوچه اوس هم دستردکولاویدو اندیښنه باقی ده نبی ﷺ اوفرمائیل بیاني دیولاس په مقدار اوږده کړئ اوددې نه ئې مه زیاتړئ.

شرح الحديث :

قوله: ﴿ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- حِينَ ذَكَرَ الإِزَارَ الخ﴾ ام سلمه ﷺ فرمائی چه رسول الله ﷺ چه کله د سړو په حق کښې مقدار د ازار بیان کړو نو په دې باندې ما د رسول الله ﷺ نه تپوس اوکړو چه زنانه دي خپل ازار د کوم ځانې پورې زوړندوی؟ نو هغوی اوفرمائیل یو لیښت..... یعنی کوم مقدار چه د سړو په حق کښې بیان کړې شوې دي د زنانو دپاره په هغې باندې د یو لیښت د زیات اجازت دي، ام سلمه ﷺ فرمائی ما عرض اوکړو چه په دي صورت کښې خو به د هغې خپې ښکاره شی. یعنی د تلو په وخت، نو بیا دي یو ذراع زیات کړی، د دي نه زیاتی نه.

حافظ فرمائی چه د مقدار د ازار په باره کښې د سړو دوه حالتونه دی یو حالت د جواز او یو حالت د استحباب، حالت د استحباب الی نصف الساق دي او حالت د جواز تر د کعبینو پورې دي، هم دغه شان د زنانو په حق کښې هم دوه حالتونه دی یو د استحباب، او هغه مقدار د شبر زیادت دي علی ما جوز للرجال..... یعنی د سړو په حالت جواز باندې، او حال جواز مقدار د ذراع زیادت په علی ما جوز للرجال [۲] او د حضرت ګنګوهي ﷺ رائې کومه چه په الکوکب الدری کښې ده په هغې کښې هم د زنانه دوه حالتونه ذکر شوي دی یو د مقدار شبر زیادت او یو د مقدار ذراع زیادت، خو حضرت دا زیادت په مقدار د جواز باندې نه دي محمول کړې بلکه د سړو په حالت استحباب باندې ئې دا زیادت مراد کړې دي، یعنی په نصف ساق باندې د یو لیښت زیادت د زنانو په حق کښې مستحب او د یو زراع زیادت په

---

[۱]: سنن النسائي /الزينة من المجتبى ٥١ (٥٣٤٠)، (تحفة الأشراف: ١٨٢٨٢)، وقد أخرجه: سنن الترمذي /اللباس ٩ (١٧٣١)، سنن ابن ماجه /اللباس ١٣ (٣٥٨٠)، موطا امام مالك /اللباس ٦ (١٣)، مسند احمد (٦/٢٩٣، ٢٩٦، ٣٠٩، ٣١٥)، سنن الدارمي /الاستئذان ١٦ (٢٦٨٦) (صحيح)

[۲]: الحاصل د زنانو په حق کښې د مقدار شبر زیادت په کعبین باندې دا حال د استحباب دي او د مقدار زراع زیادت علی الکعبین دا حال د جواز دي ۱۲.

نصف ساق باندې د هغوی په حق کښ جائز دي، په حديث کښ يو مسئله بله ده چه د زنانو خپې به حد د عورت کښ داخل دی يا نه؟ د شوافعو او حنابله په نزد د ظهور قدمين په مانځه کښ ستر واجب دي، د احنافو او مالکيانو په نزد نه دي، دا مسئله په تفصيل سره په ثياب الصلوة کښ تيره شوې ده. والحديث اخرجه النسائي، قاله المنذري.

[٤١١٨] (*) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا عِيسَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ أَبُو دَاوُد: رَوَاهُ ابْنُ إِسْحَاقَ، وَأَيُّوبُ بْنُ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ.

د ام سلمه رضي الله عنها نه دتيرشوي روايت په شان روايت منقول دي. امام ابوداؤد فرمائي: دا روايت ابن اسحق او يعقوب په واسطه دنافع سره د صفيه رضي الله عنها نه بيان کړي دي.

[٤١١٩] (*) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، أَخْبَرَنِي زَيْدٌ الْعَمِّيُّ، عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ النَّاجِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: "رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ فِي الذَّيْلِ شِبْرًا ثُمَّ اسْتَزَدْنَهُ فَزَادَهُنَّ شِبْرًا فَكُنَّ يُرْسِلْنَ إِلَيْنَا فَنَذْرَعُهُنَّ ذِرَاعًا".

د عبدالله بن عمر رضي الله عنهما نه روايت دي فرمائي چه نبي کريم صلى الله عليه وسلم دازواج مطهرات ديارہ د لنګونو داوږدولو ديوبالخت په مقدار اجازت ورکړي دي هغوی لنګونه اوږدول غوښتل نوبيا نبي عليه السلام ددوه بالختوبه مقدار اجازت ورکړو ازواج مطهرات به مونږ ته خپل لباس راليږلو او مونږه به په خپل لاس ناپ کولو.

بَابٌ فِي أُهُبِ الْمَيْتَةِ

د مردار څاروی د څرمنې بيان

جلد ميتة، د ميتة په شان نجس دي. اوس دا چه د دباغت نه پاکيږي او که نه؟

د جلد ميتة په دباغت سره پاکيدو کښ مذاهب ائمه:

مسئله مختلف فيه ده، په الابواب والتراجم کښ شيخ ليکي: د بخاري ترجمه ﴿ باب جلود الميتة قبل ان تدبغ ﴾ د لاندې، بسط الكلام على حديث الباب والابحاث المتعلقة به في الاوجز، وذكر فيه عن النووي اختلاف العلماء فيه على سبعة اقوال. كما في هامش اللامع.... د دې نه پس د ائمه اربعه مذاهب په هغې کښ دا ليکلي دي: د امام شافعي رحمه الله په نزد د کلب او خنزير نه علاوه ټول جلود ميتة په دباغت سره پاکيږي. بله دا چه ظاهر جلد او باطن جلد دواړه پاکيږي. او د امام احمد رحمه الله په نزد اشهر الروايتين او هم دا يو روايت د امام مالک رحمه الله نه دي چه هيڅ يو جلد هم نه پاکيږي په دباغت سره، او د احنافو په نزد ټول جلود پاکيږي سوا د خنزير نه (او د انسان نه) او د امام مالک رحمه الله مشهور مذهب دا دي چه ټولې څرمنې پاکيږي خو صرف د هغې ظاهر پاکيږي نه باطن. لهذا صرف په يابساتو کښ هغه استعمال

(*): سنن النسائي/ الزينة من المجتبى ٥١ (٥٣٤١)، سنن ابن ماجه/ اللباس ١٣ (٣٥٨٠)، سنن النسائي/ اللباس ١٣ (٣٥٨٠)، (تحفة الأشراف: ١٨١٥٩، ١٨٢٨٢)، وانظر ما قبله (صحيح)

(*): سنن ابن ماجه/ اللباس ١٣ (٣٥٨١)، (تحفة الأشراف: ٦٦٦١)، وقد أخرجه: سنن الترمذي/اللباس ٩ (١٧٣١)، مسند احمد (١٨٧٢، ٩٠) (صحيح)

کیدې شی نه په مائعاتو کښ. ویصلی علیه لا فیه.. یعنی په جلد مدبوغ باندې مونځ کول جائز دی نه په هغې کښ یعنی په هغې کښ اوبه اخستلو سره اودس کول جائز نه دی اهـ دا خلور مذاهب شو د څلورو امامانو او دري مذاهب په دې کښ نور دی، د زهری په نزد جلد میتة پاک دې بغیر د دباغت نه هم لکه چه وراندې خپله په متن کښ راځی، او د اهل ظواهر په نزد ټولې څرمنې پاکیږی په دباغت سره بغیر د استثناء نه تر دې چه خنزیر کما فی هامش البذل، اوس یو بل مذهب باقی پاتې شو او هغه د امام اوزاعی او د اسحق بن راهویه وغیره دې چه د ماکول اللحم جلد پاکیږی او د غیر ماکول اللحم نه، دا اووۀ واړه مذاهب امام نووی رحمه الله په شرح د مسلم کښ ذکر کړي دی.

حقیقت د دباغت او په هغې کښ اختلاف د امامانو :

بیا ځان پوهول پکار دی چه په حقیقت د دباغت کښ اختلاف دې چه د هغې تفصیل په اوجز ۲۰۰/۴ کتاب الصید کښ دی : ففیه عن ((التعلیق الممجد)) الدباغ بکسر الدال المهملة وهو ازالة الرائحة الکریهة والرطوبات النجسة باستعمال الادویة وغیرها، وروی محمد عن ابی حنیفة فی کتاب الاثار "کل شیء یمنع الجلد من الفساد فهو دباغ، وفی الروض المربع (فی مذهب احمد) ولا یحصل بالتشمیس ولا تتریب اهـ وقال الموفق : ویفتقر ما یدبغ به الی ان یکون منشفا للرطوبة، منقیا للخبث کالشب والقرظ، وقال النووی یجوز الدباغ بکل شیء ینشف فضلات الجلد ویطیبه ویمنع من ورود الفساد علیه من الادویة الطاهرة، ولا یحصل بالتشمیس عندنا، وقال اصحاب ابی حنیفة یحصل، الی اخر ما ذکر..... وفی الهدایة ثم ما یمنع النتن والفساد فهو دباغ وان کان تشمیسا او تتریبا، لان المقصود یحصل به فلا معنی لاشتراط غیره، وفی هامشه : الدباغة اعم من ان تکون حقیقته کالقرظ (۱)ونحوه او حکمیة کالتتریب والتشمیس والالقاء فی الریح، فان کانت بالاول لا یعود نجسا ابدا، وان کانت بالثانیة ثم اصابه الماء ففیه روایتان عن الامام والاظهر انه یعود قیاسا، وعندهما لا یعود استحسانا، وهو الصحیح،..... پس حاصل دا چه د جمهور په نزد دباغت حقیقیه معتبر دي، دباغت حکمیه معتبر نه دي. او د احنافو په نزد معتبر دي خو په دې کښ اختلاف دې زمونږ په نزد د حکمیه په صورت کښ د لوندیدلو نه پس نجاست عود کوی که نه، والصحیح انه لا یعود، وفی الکوکب : استثنی منه الانسان والخنزیر، لکرامة الاول، ونجاسته الثانی مع ان الدباغة غیر ممکنة فیهما للاتصال الذی بین الجلد واللحم فلا یمکن سلخه بحیث ینفصل اللحم باسره من الجلد، ولا یمکن الدبغ مالم یفرز الجلد عن اجزاء اللحم.... اهـ

[٤١٢٠] (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَوَهْبُ بْنُ بَيَانٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ أَبِي خَلَفٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ مُسَدَّدٌ، وَوَهْبٌ، عَنْ مَيْمُونَةَ، قَالَتْ: "أُهْدِيَ

(۱) وهو ورق السلم د کیکر په شان یو اونه وی)

۲: صحیح البخاري/الزکاة ٦١ (١٤٩٢)، والبیوع ١٠١ (٢٢٢١)، صحیح مسلم/الحیض ٤٧ (٣٦٤، ٣٦٥)، سنن النسائي/الفرع والعتیرة ٣ (٤٢٤٠)، (تحفة الأشراف: ١٨٠٦٦، ١٨٣٦٩)، ولقد أخرجه: سنن الترمذي/اللباس ٧ (١٧٢٧)، سنن ابن ماجه/اللباس ٢٥ (٣٦١٠)، موطأ امام مالك/الصید ٦ (١٦)، مسند احمد ٢٦١/١، ٣٢٧، ٣٢٩، ٣٦٥، سنن الدارمي/الأضاحي ٢٠ (٢٠٣١) (صحیح)

لِمَوْلاَةٍ لَنَا شَاةٌ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَمَاتَتْ فَمَرَّ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: "أَلاَ دَبَغْتُمْ إِهَابَهَا وَاسْتَنْفَعْتُمْ بِهِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهَا مَيْتَةٌ، قَالَ: إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا".

دزهري په روايت کښې دعبدالله بن عباس رضي الله عنهما نه روايت دي اودمسدد او وهب په روايت کښې دميمونه رضي الله عنها نه روايت دي فرمائی چه زمونږ يوازاد کړې شوي غلام ته دصدقې يوه چيلی ملاو شوه او هغه مرداره شوه نبی عليه السلام هلته تشريف يورو او وئي فرمائيل تاسو ددغه چيلی څرمن درنګ کولوپه ذريعه ولي نه پاکوله چه بيا مواستعمال کړي وي؟ هغوی عرض اوکړو اي دالله رسوله هغه خو مرداره شوي وه نبی عليه السلام اوفرمائيل ددې خوصرف خورل حرام دي (يعنی ددې څرمن استعمالول خو حرام نه دي).

﴿ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ أُهْدِيَ لِمَوْلاَةٍ لَنَا شَاةٌ مِنَ الصَّدَقَةِ الخ ﴾

سيده ميمونه رضي الله عنها فرمائی چه زمونږ يوې وينځې ته د صدقې يو بيزه راغله هغه مړه شوه چه رسول الله عليه السلام په هغه طرف باندې تير شو نو وې فرمائيل ﴿ أَلاَ دَبَغْتُمْ إِهَابَهَا فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ... قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهَا مَيْتَةٌ. قَالَ: إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا ﴾

[٤١٢١](*)حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْحَدِيثِ لَمْ يَذْكُرْ مَيْمُونَةَ قَالَ: فَقَالَ: أَلاَ انْتَفَعْتُمْ بِإِهَابِهَا، لَمْ يَذْكُرْ مَعْنَاهُ لَمْ يَذْكُرِ الدِّبَاغَ.

د ميمونه رضي الله عنها نه دتيرشوی روايت په شان روايت منقول دي او په دې روايت کښې داسې دی چه ناسوددي دڅرمني نه نفع ولي وانه خسته او په دې روايت کښې درنګ کولو ذکرنشته.

[٤١٢٢](*)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: قَالَ مَعْمَرٌ وَكَانَ الزُّهْرِيُّ "يُنْكِرُ الدِّبَاغَ وَيَقُولُ: يُسْتَمْتَعُ بِهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ"، قَالَ أَبُو دَاوُد: لَمْ يَذْكُرِ الأَوْزَاعِيُّ، وَيُونُسُ، وَعُقَيْلٌ فِي حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ الدِّبَاغَ، وَذَكَرَهُ الزُّبَيْدِيُّ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَحَفْصُ بْنُ الْوَلِيدِ ذَكَرُوا الدِّبَاغَ.

د معمر بيان دي فرمائی چه ابن شهاب زهري به باغت نه کنړلو او وئيل به ئې چه په هرحال کښې ددينه فائده اخستلی شي ، امام ابوداؤد فرمائی چه اوزاعي، يونس او عقيل زهري په روايت کښې د دباغت ذکرنه دي کړې او زبيدي او سعيد بن عبدالعزيز او حفص بن وليد پخپل روايت کښې د دباغت ذکر کړې دي.

د دي نه پس مصنف رحمه الله دا حديث په يو بل طريق باندې ذکر کړي چه په هغې کښې د دباغت ذکر نشته.

﴿ قَالَ مَعْمَرٌ وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يُنْكِرُ الدِّبَاغَ وَيَقُولُ يُسْتَمْتَعُ بِهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ ﴾ د امام زهري رحمه الله مذهب هم دا دي کوم چه مخکښې هم تير شوي دي چه د هغوی په نزد جلد ميتة بغير د دباغت نه هم پاک دي. والحديث اخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه، قاله المنذري.

(*): انظر ماقبله، (تحفة الأشراف: ٥٨٣٩) (صحيح)
(*): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف:) (صحيح الإسناد)

[٤١٢٣] (*) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: "إِذَا دُبِغَ الإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ".

دابن عباس رضي الله عنهما نه روايت دي فرمائي چه دنبي عليه السلام نه مي اوريدلی دی چه فرمائيل ني کله چه خرمن رنګ کړي شوه نوپه يقيني طور سره پاکه شوه.

﴿عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ « إِذَا دُبِغَ الإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ »﴾ والحديث اخرجه البخاري ومسلم والنسائي، قاله المنذري

[٤١٢٤] (*) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَنْ يُسْتَمْتَعَ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ".

دعائشه رضي الله عنها نه روايت دي فرمائي چه نبي عليه السلام حکم اوکړو دمردار شوي ځناور دځرمني نه په فائدي اخستلو باندي پس درنګ کولونه.

[٤١٢٥] (*) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَا: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ جَوْنِ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ أُتِيَ عَلَى بَيْتٍ فَإِذَا قِرْبَةٌ مُعَلَّقَةٌ فَسَأَلَ الْمَاءَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا مَيْتَةٌ، فَقَالَ: دِبَاغُهَا طَهُورُهَا".

دسلمه بن محبق نه روايت دي فرمائي چه دغزوه تبوک په موقعه باندي نبي کريم صلى الله عليه وسلم پوکورته ورغي هلته يومشک زوړند رونبي عليه السلام دهغي نه اوبه وغوښتي خلقو عرض اوکړو اي دالله رسوله دا مشق خودمردار شوي ځناور دځرمني نه جوړ دي نبي عليه السلام اوفرمائيل ددي ځرمن په رنګ کولو سره پاکه شوي ده.

[٤١٢٦] (*) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ فَرْقَدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ بْنِ حُذَافَةَ حَدَّثَهُ، عَنْ أُمِّهِ الْعَالِيَةِ بِنْتِ سُبَيْعٍ، أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ لِي غَنَمٌ بِأُحُدٍ فَوَقَعَ فِيهَا الْمَوْتُ، فَدَخَلْتُ عَلَى مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهَا، فَقَالَتْ لِي مَيْمُونَةُ: لَوْ أَخَذْتِ جُلُودَهَا فَانْتَفَعْتِ بِهَا، فَقَالَتْ: أَوَتَجْعَلُ ذَلِكَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، مَرَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِجَالٌ مِنْ قُرَيْشٍ يَجُرُّونَ شَاةً لَهُمْ مِثْلَ الْحِمَارِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَوْ أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا، قَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُطَهِّرُهَا الْمَاءُ وَالْقَرَظُ".

د عاليه بنت سبيع رضي الله عنها نه روايت دي فرمائي چه داحد په غر کښې زما ګران وو هغه مړه

(*): صحيح مسلم /الحيض ٢٧ (٣٦٦)، سنن الترمذي /اللباس ٧ (١٧٢٨)، سنن النسائي /الفرع والعتيرة ٣ (٤٢٤٦)، سنن ابن ماجه /اللباس ٢٥ (٣٦٠٩)، (تحفة الأشراف: ٥٨٢٢)، وقد أخرجه: موطا امام مالك /الصيد ٦ (١٧)، مسند احمد (٢١٩/١، ٢٣٧، ٢٧٩، ٢٨٠، ٣٤٣)، سنن الدارمي /الأضاحي ٢٠ (٢٠٢٩) (صحيح)

(*): سنن النسائي /الفرع والعتيرة ٥ (٤٢٥٧)، سنن ابن ماجه /اللباس ٢٥ (٣٦١٢)، (تحفة الأشراف: ١٧٩٩١)، وقد أخرجه: موطا امام مالك /الصيد ٦ (١٨)، مسند احمد (٦ /٣٢٣، ١٠٤، ١٤٨، ١٥٣)، دي /الأضاحي ٢٠ (٢٠٣٠) (صحيح لغيره)

جلاحظه: صحيح موارد الظمآن: ١٢٢، غاية المرام: ٢٦)

(*): سنن النسائي /الفرع والعتيرة ٣ (٤٢٤٨)، (تحفة الأشراف: ٤٥٦٠)، وقد أخرجه: مسند احمد (٤٧٦/٦، ٧٥، ٧) (صحيح)

(*): سنن النسائي /الفرع والعتيرة ٣ (٤٢٥١، ٤٢٥٢)، (تحفة الأشراف: ١٨٠٨٤)، وقد أخرجه: مسند احمد (٣٣٤/٦) (صحيح)

شول نوزه ام المومنین میمونه ﷺ ته راغلم او دده خبرې ذکر مې ورته وکړو هغوی اووئیل کاش چه تا ددوی خرمنې راوړې وې نوفائده به موتري اخستلې وې ماعرض اوکړو ایا دمردار شوې خناور دخرمنې نه فائده اخستل جائزدي؟ هغې اووئیل هو، داصحیح خبره ده یوخل دنبی ﷺ په وراندې دیوی مرداري شوې چیلی ذکر وشو چه هغوی دمرخر په شان رانبکله نبی ﷺ اوفرمائیل کاش چه تاسودینه خرمن ویستلې وې خلقو عرض اوکړو اې دالله رسوله هغه چیلی خومرداره شوې وه نبی ﷺ اوفرمائیل په دې کښې څه خبره ده خرمن خو په اوبو او قرظ سره پاکیږي (قرظ دیوقسم وفي پانړې دي په کوي چه څرمن پاکیږي).

﴿عَنْ عَلِيِّ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- رِجَالٌ مِنْ قُرَيْشٍ يَجُرُّونَ شَاةً لَهُمْ مِثْلَ الْحِمَارِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « لَوْ أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا ». قَالُوا إِنَّهَا مَيْتَةٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « يُطَهِّرُهَا الْمَاءُ وَالْقَرَظُ »﴾ اخرجه النسائي، قاله المنذري.

بَابُ مَنْ رَوَى أَنْ لاَ يُنْتَفَعَ بِإِهَابِ الْمَيْتَةِ

بابد دهغه چا د دليل بيان چه د مرداري د څرمن نه فائده نه شي اخستلې

[٤١٢٧] (حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ، قَالَ: قُرِئَ عَلَيْنَا كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَرْضِ جُهَيْنَةَ وَأَنَا غُلاَمٌ شَابٌّ "أَنْ لاَ تَسْتَمْتِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلاَ عَصَبٍ".

دعبدالله بن عکیم ﷺ نه روایت دي فرمائي چه مونږ ته دجهینه په زمکه کښې دنبی ﷺ خط ولوسټلی شو اوزه په دغه وخت کښې خوان وم ، په دې خط کښې لیکلي شوي وو چه دمردار شوي خناور دخرمن نه به فائده نه اخلئ، نه به دده دخرمني نه فائده اخلئ او نه به دده د پټو (پې) نه.

﴿ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ قُرِئَ عَلَيْنَا كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم « أَنْ لاَ تَسْتَمْتِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلاَ عَصَبٍ » ﴾

عبدالله بن عکیم ﷺ فرمائي چه زمونږ مخې ته د رسول الله ﷺ لیکل واورولي شو، په ارض جهینه کښې په داسې حال کښې چه زه خوان هلک اوم چه په هغې کښې دا وو چه د اهاب میتة نه دي فائده اوچته نه کړي شي او نه د هغې د هلوکو نه، د دې نه په روستو طریق کښې دي: ﴿ كتب الى جهينة قبل موته بشهر الخ ﴾

[٤١٢٨] (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ، حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ أَنَّهُ انْطَلَقَ هُوَ وَنَاسٌ مَعَهُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ رَجُلٍ مِنْ جُهَيْنَةَ، قَالَ الْحَكَمُ: فَدَخَلُوا وَقَعَدْتُ عَلَى الْبَابِ، فَخَرَجُوا إِلَيَّ، فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُكَيْمٍ أَخْبَرَهُمْ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى جُهَيْنَةَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ أَنْ لاَ يَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلاَ عَصَبٍ"، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: فَإِذَا دُبِغَ لاَ يُقَالُ لَهُ إِهَابٌ، إِنَّمَا يُسَمَّى شَنًّا وَقِرْبَةً، قَالَ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ يُسَمَّى إِهَابًا مَا لَمْ يُدْبَغْ.

---

[1]: سنن الترمذي/اللباس ٧ (١٧٢٩)، سنن النسائي/الفرع والعتيرة ٤ (٤٢٥٤)، سنن ابن ماجه/اللباس ٢٦ (٣٦١٣)، (تحفة الأشراف: ٦٦٤٢)، وقد أخرجه: مسند احمد (٣١٠/٤، ٣١١) (صحيح)

[2]: انظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ٦٦٤٢) (صحيح)

دحکیم بن عیینه نه روایت دي فرمائی چه زه دیوخو کسانوسره عبدالله بن عکیم ته لاړم خوک چه دجهینه قبیلي والادي حکم وائی چه زه په دروازه کښې ناست وم اونور کسان دننه ورداخل شول کله چه هغوی بهر راغلل نو ماته ئې اووئیل چه مونږ ته عبدالله بن عکیم بیان اوکړو چه نبی ﷺ دخپل وفات نه یوه میاشت مخکښې جهینه قبیلي خلقوته خط رالیږلي وو چه دمرداري دځرمن اودپټونه به فائده نه اخلی ، ابوداؤد فرمائی چه نضر بن شمیل وئیلی دی اهاب هغه ځرمني ته وئیلي شي کومه چه درنګ کولونه مخکښې وي خوکله چه رنګ کړي شي نو بیا ورته اهاب ننشي وئیلي بلکه شن یا قربه ورته وئیلي شي.

ابن رسلان فرمائی چه دا حدیث د امام مالک رحمه الله دپاره حجت دي: ان الجلد بعد الدباغ نجس. او دا چه دا حدیث ناسخ دي د هغه احادیثو دپاره په کوم کښې چه د دباغت مطهر کیدل ذکر دی الی اخر ما ذکر..... وقال الترمذی کان احمد بن حنبل یقول به ثم ترکه لما اضطربوا فی اسناده اهـ امام ترمذی رحمه الله د دې حدیث په سند کښې اختلاف او اضطراب ذکر کړي دی، دا حدیث په اصل کښې د امام احمد رحمه الله دلیل دي د هغوی د مشهور قول، امام بیهقی رحمه الله وغیره وائی چه دا حدیث مرسل دي ځکه چه ابن عکیم صحابی نه دي. (بذل بزیادة)

تنبیه : د ﴿ ایما اهاب دبغ فقد طهر ﴾ د لاندې امام ترمذی رحمه الله د نضر بن شمیل په حوالي سره نقل کړی دی چه هغوی داسې وائی : ﴿ الاهاب معناه جلد ماکول اللحم ﴾ اهاب وائی د ماکول اللحم جلد ته، حال دا چه امام ابوداؤد رحمه الله د نضر بن شمیل نه د هغې خلاف دا نقل کړي دی ﴿ یسمی اهابا ما لم یدبغ، فاذا دبغ لا یقال له اهاب، یسمی شنا وقربة ﴾ یعنی اهاب وائی کچه ځرمني ته مخکښې د دباغت نه، او پس د دباغت نه ورته شن او قربه وائی (مشک) په دې وجه ئې په الکوکب الدری کښې هم په دې باندې نقد کړي دي پس په هغې کښې دی: قوله انما یقال اهاب لجلد ما یوکل وهذا لا یصح لهذا اهـ لهذا د امام ابوداؤد رحمه الله نقل صحیح دي،

(د حدیث نه جواب)

او د امام ابوداؤد رحمه الله غرض د نضر بن شمیل په قول نقل کولو سره د عبدالله بن عکیم د حدیث جواب ورکول دی د جمهورو د طرف نه چه په هغې کښې دا دی چه د اهاب میتة نه انتفاع جائز نه ده، چه د هغې جواب امام ابوداؤد رحمه الله دا ورکړو،چه جلد میتة ته اهاب قبل الدباغة وئیلي شی لهذا مطلب دا شو چه د جلد میتة نه قبل الدباغت انتفاع جائز نه ده، لهذا د عبدالله بن عکیم د حدیث اوس دوه جوابونه شو یو ضعف او اضطراب او دویم هغه توجیه کومه چه مصنف رحمه الله نقل کړه، والحدیث اخرجه الترمذی والنسائی، وابن ماجه، وقال الترمذی حسن، قاله المنذری.

.....

باب فِي جُلُودِ النُّمُورِ وَالسِّبَاعِ

باب د نمورو اود ليوانو د څرمنوبيان

[٤١٢٩](١) حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ أَبِي الْمُغِيرِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَرْكَبُوا الْخَزَّ وَلَا النِّمَارَ"، قَالَ: وَكَانَ مُعَاوِيَةُ لَا يَتَّهِمُ فِي الْحَدِيثِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لَنَا أَبُو سَعِيدٍ: قَالَ لَنَا أَبُو دَاوُدَ: أَبُو الْمُغِيرِ اسْمُهُ يَزِيدُ بْنُ طَهْمَانَ كَانَ يَنْزِلُ الْحِيرَةَ.

دمعاوية رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه نبي كريم ﷺ فرمائيلى دى سورلي مه كوئ په خالص ريشمي زينونوباندي اونه د نمور درنده خناور په څرمن باندي. ابن سيرين وئيلى دى چه معاويه دحديث په روايت كښې متهم نه وو.

لغوي: ﴿لَا تَرْكَبُوا الْخَزَّ وَلَا النِّمَارَ﴾ خز يعنى ريښم باندي مه سورير يعنى هغه په كته وغيره باندي ږدلو سره، او نه د زمرې په څرمن باندي، د دې شرح په باب الحرير كښ تيره شوې ده ﴿قَالَ وَكَانَ مُعَاوِيَةُ لَا يُتَّهَمُ فِي حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم﴾ يعنى معاويه رضي الله عنه د خلقو په نزد په باب د حديث كښ متهم نه وو، يعنى اگر چه خلقو به په هغه يا د هغه د كور په خلقو باندي نور اعتراضات او تبصرې كولې لكه چه وراندې دا قسم روايتونه راروان دى خو د ناقدينو هيڅ نقد په هغوى باندي د روايت حديث حوالې سره نه وو، دا مقوله د چا ده؟ حضرت خو د دې نسبت ابن سيرين رحمه الله ته كړې دې كوم چه په سند كښ ذكر دى او د معاويه رضي الله عنه نه حديث الباب روايت كوى، او د دې نه پس حضرت د ابن رسلان رائې دا ليكلې ده چه هغوى د قال ضمير مصنف رحمه الله ته راجع كړې دي او حضرت دا هم ليكلې دى يعنى مع امارته غير متهم فى الحديث.... چه سره د خلافت او بادشاهت په روايت د حديث كښ د تولو په نزد معتبر وو.

[٤١٣٠](٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا عِمْرَانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا جِلْدُ نَمِرٍ".

دابوهريره رضي الله عنه نه روايت ذي فرمائي چه نبي كريم ﷺ فرمايلي دي فرشتي دداسي كسانوسره ملگرتيانه كوي دچاسره چه د نمور څناور يا څرمن وي

[٤١٣١](٣) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ بَحِيرٍ، عَنْ خَالِدٍ، قَالَ: وَفَدَ الْمِقْدَامُ بْنُ مَعْدِ يكْرِبَ، وَعَمْرُو بْنُ الْأَسْوَدِ، وَرَجُلٌ مِنْ بَنِي أَسَدٍ مِنْ أَهْلِ قِنَّسْرِينَ إِلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ لِلْمِقْدَامِ: "أَعَلِمْتَ أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ تُوُفِّيَ، فَرَحِمَهُ الْمِقْدَامُ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَتُرَاهَا مُصِيبَةً؟ قَالَ لَهُ: وَلِمَ لَا أُرَاهَا مُصِيبَةً وَقَدْ وَضَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حِجْرِهِ، فَقَالَ: هَذَا مِنِّي، وَحُسَيْنٌ مِنْ عَلِيٍّ، فَقَالَ الْأَسَدِيُّ: جَمْرَةٌ أَطْفَأَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، قَالَ: فَقَالَ الْمِقْدَامُ: أَمَّا أَنَا فَلَا أَبْرَحُ الْيَوْمَ حَتَّى أُغْضِبَكَ وَأُسْمِعَكَ مَا تَكْرَهُ، ثُمَّ قَالَ: يَا مُعَاوِيَةُ إِنْ أَنَا صَدَقْتُ، فَصَدِّقْنِي وَإِنْ أَنَا كَذَبْتُ، فَكَذِّبْنِي، قَالَ: أَفْعَلُ، قَالَ: فَأَنْشُدُكَ بِاللَّهِ هَلْ تَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَنْشُدُكَ بِاللَّهِ هَلْ تَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

---

(١) تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ١١٤٢٩)، وقد أخرجه: سنن ابن ماجه /اللباس ٤٧ (٣٦٥٦)، مسند احمد (٩٤/٤، ٩٨/٤) (صحيح)

(٢) تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ١٢٨٩٨) (حسن)

(٣) سنن النسائي /الفرع والعتيرة ٦ (٤٢٥٩)، (تحفة الأشراف: ١١٤١١، ١١٥٥٥)، وقد أخرجه: مسند احمد (١٣٢/٤) (صحيح)

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَنْشُدُكَ بِاللهِ هَلْ تَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُبْسِ جُلُودِ السِّبَاعِ وَالرُّكُوبِ عَلَيْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَوَاللهِ لَقَدْ رَأَيْتُ هَذَا كُلَّهُ فِي بَيْتِكَ يَا مُعَاوِيَةُ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: قَدْ عَلِمْتُ أَبِي لَنْ أُحَرِّمَ عَلَيْكَ يَا مِقْدَامُ، قَالَ: فَأَمَرَ لَهُ مُعَاوِيَةُ بِمَا لَمْ يَأْمُرْ لِصَاحِبِهِ وَفَرَضَ لِابْنَيْهِ فِي الْمِائَتَيْنِ، فَفَرَّقَهَا الْمِقْدَامُ فِي أَصْحَابِهِ قَالَ: وَلَمْ يُعْطِ الْأَسَدِيُّ أَحَدًا شَيْئًا مِمَّا أَعْطَ قَبْلَهُ ذَلِكَ مُعَاوِيَةُ، فَقَالَ: أَمَّا الْمِقْدَامُ فَرَجُلٌ كَرِيمٌ بَسَطَ يَدَهُ وَأَمَّا الْأَسَدِيُّ فَرَجُلٌ حَسَنُ الْإِمْسَاكِ لِشَيْبِهِ".

دخالد رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه مقدام بن معدي کرب اوعمرو بن الاسود اودبني اسد قبیلي یوکس دقنسرین مقام اوسیدونکي معاویه بن ابی سفیان نه ته په وفد کښي راغلل معاویه مقدام ته اووئیل ایا تاته معلومه ده چه حسن بن علی وفات شوي دي مقدام چه دا خبره واوریده نو انا لله وانا الیه راجعون ئي اووئیل په دي باندي دي کس اووئیل ایا ته دا واقعه مصیبت کنړي؟ مقدام اووئیل زه دا واقعه مصیبت څنګه ونه ګڼرم چه نبی علیه السلام حسن رضی الله عنه پخپله غیږ کښي کینولي وو او وئیلي ئي وو چه دا ماشوم زمانه دي اوحصین علی رضی الله عنه نه دي، دا خبره چه دبني اسد قبیلي شخص واوریده نو ئي وئیل په الله مي دي قسم وي چه هغه خویوه سکروته وه کومه چه الله تعالی یخه کړي وه مقدام اووئیل لیکن زه نن ورځ تاسولره دغصه کولونه بغیرنه پریږدم اوتاسوته به داسي خبره اوروم کومه چه به تاسونه خوښوي اوبیا ئي اووئیل اي معاویه که چرې ما رښتیا اووئیل نوته مي رښتونې وګړه اوکه چرې دروغ مي اووئیل نومادروغژن وګڼره معاویه رضی الله عنه اووئیل زه به همداسي کوم، مقدام اووئیل ستادي په الله تعالی قسم وي چه تادنبی علیه السلام نه آوریدلی دی چه دسرو زرو داغوستلونه ئي منع فرمائیلي وه معاویه و اوفرمائیل هو، ما آوریدلی دی، مقدام بیا اووئیل ستادي په الله قسم وي چه نبی علیه السلام دخالص ریشمي کپړې داستعمال نه منع فرمائیلي ده؟ معاویه اووئیل هو، مقدام اووئیل ستادي په الله قسم وي چه نبی علیه السلام د درنده ځناورو د څرمني داغوستلونه او په دي باندي دسوریدونه منع فرمائیلي وه؟ معاویه اووئیل هو، مقدام: وز پر پوین ځیږونه ستاپه کور کښي وینم معاویه اوفرمائیل اي مقدام زه په دي پوهیږم چه زه ستادلاس نه مخ نه شم حاصلولي، خالي وائی چه زیبا و ساده اند - ددومره مال ورکولو حکم وکړو خومره م اید بیشترین ملګرودباره کړي وو اوده دخوی دیاره بین حصه به دوه سوه کسانوکښي مقرر کړه مقدام هغه ما رو بخونه ملګروباندي تقسیم کړو اودقبیله بنو اسیة. واشي دخپل مال نه چاته هیڅ هم ورنسکرل کله چه برون ته ددي خبري اطلاع ورسیده نوهغه اوونیل مقدام یوسخي سړي دي دچاچه لاسونه پراخه دي اودکومه حده پورې چه داسدي تعلق دي نوهغه خپل مال لره ښه منع کونکي کس دي.

لغوی: ﴿ عَنْ خَالِدٍ قَالَ وَفَدَ الْمِقْدَامُ بْنُ مَعْدِيكَرِبَ وَعَمْرُو بْنُ الْأَسْوَدِ وَرَجُلٌ مِنْ بَنِي أَسَدٍ مِنْ أَهْلِ قِنَّسْرِينَ إِلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ لِلْمِقْدَامِ أَعَلِمْتَ أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ تُوُفِّيَ فَرَجَّعَ الْمِقْدَامُ..... فَقَالَ الْمِقْدَامُ أَمَّا أَنَا فَلَا أَبْرَحُ الْيَوْمَ حَتَّى أُغِيظَكَ ....الخ ﴾

مضمون الحدیث:

بحیر بن سعد رضی الله عنه روایت کوی د خالد بن معدان نه چه یو خل د معاویه رضی الله عنه په خدمت کښ

دا دري کسان يو مقدام بن معديکرب ﷺ ، عمرو بن الاسود او يو بل سړي اسدي د قنسرين د اوسيدونکو نه د وفد په طور حاضر شول. په مجلس کښ معاويه ﷺ اوفرمائيل حضرت مقدام ﷺ ته خطاب کولو سره چه تاسو ته هم معلومه ده چه د حسن بن علي ﷺ وفات اوشو (توفی ۴۹ هجری) نو په دې باندې مقدام ﷺ ﴿ انا لله ﴾ اولوستلو نو يو سړی اووې (لعله الرجل الاسدی او غيره) آيا ته دا مصيبت ګڼې؟ مقدام ﷺ اوفرمائيل زه به دا مصيبت ولې نه ګڼم حال دا چه رسول الله ﷺ په داسې حال کښ چه حسن ﷺ د هغوی په غيږ مبارک کښ وو فرمائيلي وو ﴿ هذا مني وحسين من علی ﴾ نو په دې باندې اسدی اووې چه وفات شو نو څه چل اوشو يو سکروټه وه چه الله مړه کړه، نو معاويه ﷺ په دې باندې خاموش وو او د هغوی خاموشی په مقدام ﷺ باندې بده اولګيده په دې وجه هغوی اوفرمائيل چه نن به زه هم د دې ځائې نه نه خم تر خو زه تا (معاويه ﷺ) غصه نه کړم او يو ناخوښه خبره درته اونکړم، او په دې وينا باندې تياريدو سره کيناستلو او معاويه ﷺ ته ئې اوفرمائيل چه ګوره که زه رښتيا وايم نو د هغې تصديق کوه او که غلطه وايم نو تکذيب ئې کوه. (د معاويه ﷺ خو حلم مشهور دې پس) هغوی اوفرمائيل چه او زه خو به هم داسې کوم، او بيا ئې څو څيزونه چه د هغې نه رسول الله ﷺ منع فرمائيلي ده د هغوی مخې ته بيان کړل چه تاسو د رسول الله ﷺ نه دا اوريدلي دی، هغوی به د هر يو په باره کښ فرمائيل بغير د خفګان نه چه او..... ما دا حديث د رسول الله ﷺ نه اوريدلی دی. هغه امور دا دی: د سړو په حق کښ د سرو زرو اچولو نه ممانعت او هم دغه شان د لبس حرير نه، او دريم د لبس جلود سباع (۱) او په هغې باندې د رکوب نه، معاويه ﷺ د ټولو په باره کښ فرمائيل چه او ما د رسول الله ﷺ نه اوريدلی دی. بيا په آخير کښ مقدام ﷺ معاويه ﷺ ته اوفرمائيل چه دا ټول ممنوع څيزونه ما ستا په کورکښ ليدلي دی. ﴿ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ قَدْ عَلِمْتُ أَنِّي لَنْ أَنْجُوَ مِنْكَ يَا مِقْدَامُ ﴾ په دې باندې معاويه ﷺ اوفرمائيل چه زه خو اول پوهه شوی اوم، چه زه به نن ستا نه نه بچ کيږم، او ستا د تنقيد به ضرور په نخښه کيږم، ﴿ قَالَ خَالِدٌ فَأَمَرَ لَهُ مُعَاوِيَةُ بِمَا لَمْ يَأْمُرْ لِصَاحِبَيْهِ وَفَرَضَ لِابْنِهِ فِي الْمِئِينَ ﴾ خالد بن معدان فرمائی چه معاويه ﷺ د مقدام دپاره د دومره لوئې هديه حکم اوفرمائيلو کوم ئې چه د هغوی د دواړو ملګرو دپاره نه وو فرمائيلي، او د دې نه علاوه ئې د هغوی څوی ته يا د چا نوم چه يحيی وو، په خپل فوج کښ داخل کړو چه د هغه وظيفه څو سوه ته يا دوه سوه وه (علی اختلاف النسخ ففی نسخة المائتين) وراندې راوی وائی چه کومه هديه مقدام ﷺ ته ملاؤ شوې وه هغوی خو هغه ټول هر څه په خپلو ملګرو باندې تقسيم کړل، او دې اسدی سړی چا چه د حسن ﷺ په باره کښ سخته جمله وئيلې وه هغوی چاته هيڅ هم ورنکړل، دا خبره معاويه ﷺ ته روستو پته اولګيده نو هغه د مقدام ﷺ تعريف او مدح اوکړه، ﴿ اما المقدام فرجل کريم بسط يده، يا بسط يده ﴾ چه مقدام ډيرشريف اوسخی دي د هغوی لاس د ورکړې دپاره فراخه دي. ﴿ واما

---

(۱) وعلة المنع في جلود السمور والسباع اما لان الذبح لايؤثر في الشعر ولا يطهره واما لانه من زي المتكبرين وهذان الوجهان عند الشافعي والوجه عندنا هو الاخير)

الاسدی فرجل حسن الامساک لشیه ولی نسخة لشیئه ﴾ (۱) یعنی اسدی خپل خیز لره ښه بندونکی دی، زمونږ په اردو محاوره کښ غټ بخیل ته ممسک اعظم وائی.

والحدیث اخرجه النسائی مختصرا، قاله المنذری.

[٤١٣٢]("حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَاهُمُ الْمَعْنَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ بْنِ أُسَامَةَ، عَنْ أَبِيهِ، "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ".

اسامه نه دخپل پلارنه روایت کوی فرمائی چه نبي کریم ﷺ دد درنده ګانو دخرمنو داستعمال نه منع فرمائیلي ده.

باب فِي الِائْتِعَالِ

باب: د پیزار په خپو کولو بیان

[٤١٣٣]("حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَقَالَ: "أَكْثِرُوا مِنَ النِّعَالِ فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَزَالُ رَاكِبًا مَا انْتَعَلَ".

دجابر ﷺ نه روایت دي فرمائی چه مونږ دنبی ﷺ سره په یوسفرکښي وونبی ﷺ اوفرمائیل تاسو په کثرت سره پیزارونه اغوندئ په دي وجه چه کله چه پیزار دیوانسان په خپرو نودا داسي ده لکه چه دي همیشه سور ري (یعنی دده خپه دتکلیفونونه محفوظ وي.

﴿ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ يَنْتَعِلَ الرَّجُلُ قَائِمًا ﴾ یعنی پیزار په ناسته باندي په خپو کول پکار دی، په ولاړه باندي په خپو کول نه دی پکار.

[٤١٣٤]("حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ "أَنَّ نَعْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَهَا قِبَالَانِ".

دانس ﷺ نه روایت دي فرمائی چه دنبی ﷺ په پیزار کښي دوه تسي لګیدلي وي.

دا نهی د شفقت دپاره ده خکه چه په بعض صورتونو کښ په دي سره د سقوط ویره وی او چه هر کله په ولاړه ولاړه په سهولت سره وانغوستلي شی نو په دي سره د اغوستونکی هیئت خراب شان شی، ففی الکوکب الدری لما فیه من احتمال السقوط ومخالفة التودة، ونکارة الهیئة الظاهرة...

---

(۱) شئ که په تشدید د یاء سره وی بغیر د همزې نه نو د دي معنی مشوی لیکلي شوي ده یعنی تیار کړي شوي او حاصل کړي شوي خیز)

[1]: سنن الترمذي/اللباس ۳۲ (۱۷۷۱)، سنن النسائي/الفرع والعتيرة ٦ (٤٢٥٨)، (تحفة الأشراف: ۱۳۱)، وقد أخرجه: مسند أحمد (٤/٤٧٤، ٥/٧٥) (صحيح)

[2]: تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ٢٩٧١)، وقد أخرجه: صحيح مسلم/اللباس ١٨ (٢٠٩٦)، مسند أحمد (٣/٣٣٧) (صحيح)

[3]: صحيح البخاري/الخمس ٥ (٣١٠٧)، اللباس ٤١ (٥٨٥٧)، سنن الترمذي/اللباس ٣٣ (١٧٧٣)، الشمائل ١٠ (٧١)، سنن النسائي/الزينة من المجتبى ٦٢ (٥٣٦٩)، سنن ابن ماجه/اللباس ٢٧ (٣٦١٥)، (تحفة الأشراف: ١٣٩٢)، وقد أخرجه: مسند أحمد (٣/١٢٢، ٢٠٣، ٢٤٥، ٢٦٩) (صحيح)

[٤١٣٥]()حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَبُو يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْتَعِلَ الرَّجُلُ قَائِمًا".

دجابر رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه نبي عليه السلام به ولاړه د پيزار خپو کولونه منع فرمائيلي ده.

دا حديث د جابر رضي الله عنه دي او هم دا متن په ترمذي شريف کښ په روايت د ابوهريره رضي الله عنه او يو په روايت د انس بن مالک رضي الله عنه په بيل بيل سند سره روايت کړې شوې دي، په دې دواړو احاديثو باندې امام ترمذي رحمه الله کلام کړې دي ولفظه : وكلا الحديثين لا يصح عند أهل الحديث و الحرث بن نبهان ليس عندهم بالحافظ ولا نعرف لحديث قتادة عن أنس أصلا، د دې نه پس ئې د امام بخاري رحمه الله نه هم داسې نقل کړې دی چه دا دواړه احاديث ثابت نه دی.

[٤١٣٦]()حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يَمْشِي أَحَدُكُمْ فِي النَّعْلِ الْوَاحِدَةِ لِيُنْتَعِلْهُمَا جَمِيعًا أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعًا".

دابوهريره رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه نبي عليه السلام فرمائيلي دی په تاسو کښې دي هيڅوک په يوبيزار کښې نه گرځي يابه دواړه پيزارونه په يوځای خپو کوي اويابه دواړه په يوځاني اوباسي.

قوله: ﴿ لَا يَمْشِي أَحَدُكُمْ فِي النَّعْلِ الْوَاحِدَةِ لِيُنْتَعِلْهُمَا جَمِيعًا أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعًا ﴾

يعنی څوک دي هم په يو خپلن اچولو سره نه گرځی، يا خو دي په دواړو خپو کښې واچوی يا دي بيا دواړه اوباسی، د دې مصلحت هم د دې په شان دي کوم چه پورته نهی راغلي ده، د وقار خلاف هم ده او په تلو کښې هم مشقت وی ځکه چه په دواړو خپو کښې د لوړوالی او نښکته والی په وجه باندې په تلو کښې تکليف وی.

امام ترمذي رحمه الله په دي سلسله کښې دوه بابونه قائم کړي دی ﴿ باب ما جاء فی كراهية المشی فی النعل الواحدة ﴾ د دې نه پس ﴿ ما جاء فی الرخصة فی النعل الواحدة ﴾ اوپه دي دويم باب کښې دحضرت عائشې رضي الله عنها حديث ذکرکړې دي: (قالت ربما مشى النبی فی نعل واحدة) په کوکب الدری کښې ليکلي دی : قوله فی نعل واحدة : لئلا يحمل النهی على التحريم اهـ..... امام ترمذي رحمه الله دا حديث په دوه طريقو سره ذکر کړي دي په يو طريق کښې دا حديث مرفوع دي او په دويم کښې موقوف په عائشې رضي الله عنها باندې، ﴿ عن عائشة رضي الله عنها انها مشت بنعل واحدة ﴾ وهذا اصح، يعنی صديقه رضي الله عنها به کله کله يو پيزار اچولو سره هم په کور کښې گرځيده، امام ترمذي رحمه الله فرمائی : وهذا اصح.... يعنی د دې حديث موقوف کيدل (د عائشې رضي الله عنها فعل کيدل) زيات صحيح دی. والحديث اخرجه البخاری ومسلم والترمذی، قاله العنترری.

---

(١): تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ٢٦٤٩) (صحيح)

(٢): صحيح البخاري/اللباس ٤٠ (٥٨٥٥)، صحيح مسلم/اللباس ١٩ (٢٠٩٧)، سنن الترمذي/اللباس ٣٧ (١٧٧٤)، سنن ابن ماجه/اللباس ٢٩ (٣٦١٧)، (تحفة الأشراف: ١٣٨٠٠)، وقد أخرجه: موطأ امام مالك/اللباس ٧ (١٤)، مسند أحمد (٢/ ٢٤٥، ٢٥٣، ٣١٤، ٣٧٤، ٤٤٣، ٤٧٧، ٤٨٠، ٥٢٨) (صحيح)

[٤١٣٧]( )حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ فَلَا يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ أَوْ أُحَادِيٍّ يُصْلِحُ شِسْعَهُ وَلَا يَمْشِ فِي خُفٍّ وَاحِدٍ وَلَا يَأْكُلْ بِشِمَالِهِ".

دجابر رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه رسول الله له فرمائيلی دی کله چه په تاسوکښې دیوکس پیزار تسمه وشلیږي نوپه یوپیزار کښې دی تللی نه کوي ترخوچه ئې دخپل پیزار تسمه روغه کړي نه وي اوونه به خوک په یوه موزه کښې خي اونه به خوک په ګس لاس باندې خوراک کوي.

[٤١٣٨]( )حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَارُونَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي نَهِيكٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "مِنَ السُّنَّةِ إِذَا جَلَسَ الرَّجُلُ أَنْ يَخْلَعَ نَعْلَيْهِ فَيَضَعَهُمَا بِجَنْبِهِ".

دابن عباس رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه سنت طریقه داده کله چه څوک کښینې نوخپل پیزار دي اوباسي او خپل خواته دي کیږدي.

[٤١٣٩]( )حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ، وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ، لِتَكُنِ الْيُمْنَى أَوَّلَهُمَا يُنْتَعَلُ وَآخِرَهُمَا يُنْزَعُ".

دابوهریره رضي الله عنه نه روایت دي فرمائي چه نه عليه السلام فرمائیلی دی کله چه په تاسوکښې یوکس پیزار خپوکوي نودښي پیزارنه دي مخکښې شروع وکړي اوکله چه څوک په تاسوکښې پیزار اوباسي نودګس پیزار نه دي اول شروع وکړي ددې دپاره چه ښۍ خپه په خپوکولوکښې مخکښې شي اوکه خپه په ویستلوکښې مخکښې شي.

[٤١٤٠]( )حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، وَمُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ التَّيَمُّنَ مَا اسْتَطَاعَ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ فِي طُهُورِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَنَعْلِهِ"، قَالَ مُسْلِمٌ: وَسِوَاكِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ عَنْ شُعْبَةَ مُعَاذٌ وَلَمْ يَذْكُرْ سِوَاكَهُ.

دعائشه رضي الله عنها نه روایت دي فرمائي چه رسول الله به په تولو کارونوکښې دښۍ طرف نه شروع کول خوښول ترخوچه به ممکن وو تردي پورې چه په اودس کولوکښې ویښته کمنزولوکښې او په پیزار خپوکولوکښې هم اودمسلم به روایت کښې دومره اضافه ده چه

---

[1]: صحيح مسلم/اللباس ٢٠ (٢٠٩٩)، (تحفة الأشراف: ٢٧١٧)، وقد أخرجه: مسند احمد (٣/٢٩٣، ٣٢٧) (صحيح)

[2]: تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ٦٥٧١) (ضعيف الإسناد)

[3]: صحيح البخاري/اللباس ٣٩ (٥٨٥٤)، سنن الترمذي/اللباس ٣٧ (١٧٧٩)، (تحفة الأشراف: ١٣٨١٤)، وقد أخرجه: صحيح مسلم/اللباس ١٩ (٢٠٩٧)، سنن ابن ماجه/اللباس ٢٨ (٣٦١٦)، موطا امام مالك/اللباس ٧ (١٥)، مسند احمد (٢/٤٥، ٢٦٥، ٢٨٣، ٤٣٠، ٤٧٧) (صحيح)

[4]: صحيح البخاري/الوضوء ٣١ (١٦٨)، الصلاة ٤٧ (٤٢٦)، الأطعمة ٥ (٥٣٨٠)، اللباس ٣٨ (٥٨٥٤)، ٧٧ (٥٩٢٦)، صحيح مسلم/الطهارة ١٩ (٢٦٨)، اللباس ٤٤ (٢٠٩٧)، سنن الترمذي/الصلاة ٣١٦ (٦٠٨)، الشمائل ١٠ (٨٠)، سنن النسائي/الطهارة ٩٠ (١١٢)، الغسل ١٧ (٤٢١)، الزينة ٨ (٥٠٦٢)، الزينة من المجتبى ٩ (٥٢٤٢)، سنن ابن ماجه/الطهارة ٤٢ (٤٠١)، (تحفة الأشراف: ١٧٦٥٧)، وقد أخرجه: مسند احمد (٦/٩٤، ١٣٠، ١٤٧، ١٨٨، ٢٠٢، ٢١٠) (صحيح)

دمسواک په وهلوکښې هم. امام ابوداؤد فرمائی دا روایت معاذ دشعبه نه نقل کړې دې لیکن دمسواک ذکرئې نه دې کړې.

﴿ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يُحِبُّ التَّيَمُّنَ مَا اسْتَطَاعَ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ فِي طُهُورِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَنَعْلِهِ. قَالَ مُسْلِمٌ وَسِوَاكِهِ ﴾

د عائشې صدیقې رضی الله عنها یو حدیث په ابواب الاستنجاء کښې تیر شوی دی. ﴿ کانت ید رسول الله ﷺ الیمنی لطهوره وطعامه، وکانت یده الیسری لخلائه وما کان من اذی ﴾ د دې شرح دې هم اوکتلې شی. والحدیث اخرجه البخاری ومسلم والترمذی والنسائی وابن ماجه، قاله المنذری.

[٤١٤١] (*) حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا لَبِسْتُمْ وَإِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَابْدَءُوا بِأَيَامِنِكُمْ".

د ابوهریره رضی الله عنه نه روایت دې فرمائی چه نبی ﷺ فرمائیلی دی کله چه لباس بدلوئ یا اودس کوئ نو تاسو دخپل ښی طرف نه مخکښې شروع وکړئ.

بَابٌ فِي الْفُرُشِ

دبستر و بیان

[٤١٤٢] (*) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدٍ الرَّمْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ أَبِي هَانِئٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفُرُشَ، فَقَالَ: "فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ وَفِرَاشٌ لِامْرَأَتِهِ وَفِرَاشٌ لِلضَّيْفِ وَالرَّابِعُ لِلشَّيْطَانِ".

دجابر رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه نبی ﷺ دسترو تذکره کوله نووئې فرمائیل یوه بستره دخپل ځان دپاره پکارده اوبله بستره دخپلې ښځې دپاره اویوه بستره د میلمه دپاره پکارده اوددینه علاوه بسترې دشیطان دپاره وی.

قوله: ﴿ فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ وَفِرَاشٌ لِلْمَرْأَةِ وَفِرَاشٌ لِلضَّيْفِ وَالرَّابِعُ لِلشَّيْطَانِ ﴾

شرح الحديث:

یعنی رسول الله ﷺ اوفرمائیل چه دري بسترې په کور کښې کیدل کافی دی یو د ځان دپاره او یو د ښځې دپاره، او یو د میلمه دپاره، د دې نه مراد جنس فراش دې، یعنی د میلمنو د ضرورت دپاره اوس چه هر څومره ضرورت وی د هغې اعتبار به کولې شی، او خلورمه د شیطان دپاره، یعنی کومه چه د ضرورت نه زیاتی وی، چه دا د دنیا د سازوسامان تکثیر دې کوم چه د شیطان د طرف نه دې.

﴿ فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ وَفِرَاشٌ لِلْمَرْأَةِ ﴾ باندې شراح الحدیث یو بله خبره هم لیکلې ده چه د سړی د ښځې سره ملاسته اولی ده یا بیله ملاسته؟ ففی ((البذل)) استدل بعضهم علی انه لا یلزم للرجل

(*): سنن ابن ماجه/الطهارة ٤٢ (٤٠٢)، (تحفة الأشراف: ١٣٣٨٠)، وقد أخرجه: سنن الترمذي/اللباس ٢٨ (١٧٦٦)، مسند أحمد (٣٥٤/٢) (صحيح)

(*): صحيح مسلم/اللباس ٨ (٢٠٨٤)، سنن النسائي/النكاح ٨٢ (٣٣٨٧)، (تحفة الأشراف: ٢٣٧٧)، وقد أخرجه: مسند أحمد (٢٩٣/٣، ٣٢٤) (صحيح)

النوم مع امراته وان له الانفراد عنها بفراش ثان، قال النووي والاستدلال به في هذا ضعيف، لان المراد بهذا وقت الحاجة بالمرض وغيره، وان كان النوم مع الزوجة ليس بواجب، والصواب في النوم مع الزوجة انه اذا لم يكن لواحد منهما عذر في الانفراد فاجتماعهما في فراش واحد افضل وهو ظاهر فعل رسول الله ﷺ الذي واظب عليه...الى آخرها ذكر. والحديث اخرجه مسلم والنسائي، قاله المنذري

[٤١٤٣] (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ. ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَرَّاحِ، عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: "دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِهِ، فَرَأَيْتُهُ مُتَّكِئًا عَلَى وِسَادَةٍ" زَادَ ابْنُ الْجَرَّاحِ عَلَى يَسَارِهِ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ إِسْرَائِيلَ أَيْضًا عَلَى يَسَارِهِ.

جابر بن سمره نه روايت دي فرمائي چه زه دنبي ﷺ كور ته داخل شوم مانبي ﷺ اوليد و چه با لخت ته ئي ډډه وهلي وه ابن جراح دا اضافه كړي ده چه نبي ﷺ دربالخت بي طرفي نه ډډه وهلي وه امام ابوداؤد فرمائي چه دا روايت اسحق دا سرائيل نه نقل كړي سې اوپه دي كښي لفظ على يساره موجود دي.

[٤١٤٤] (حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو الْقُرَشِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ رَأَى رُفْقَةً مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ رِحَالُهُمُ الْأَدَمُ، فَقَالَ: "مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى أَشْبَهِ رُفْقَةٍ كَانُوا بِأَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَؤُلَاءِ".

د ابن عمر ﷺ نه روايت دي فرمائي چه مايوځوملګري اوليدل كوم چه ديمن اوسيدونكي وو اوددوئ بسترې دځرمنونه جوړې شوي وي هغه اوفرمائيل څوك چه غواړي چه دصحابه كراموسره مشابه ملګري اووينې نودوى ته دي اوګوري.

﴿ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ رَأَى رُفْقَةً مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ رِحَالُهُمُ الْأَدَمُ ﴾

عبدالله بن عمر ﷺ څو د سفر ملګرى اوليدل چه د يمن والا وو چه د هغوى په اوښانو باندې د څرمنې كيجاوي وي. الادم جمع ده د اديم يعنى جلد مدبوغ نو هغوى د هغې په ليدو باندې اوفرمائيل چه كوم سړي دا خوښوى چه داسې د سفر ملګرى وينى كوم چه د صحابه كراموﷺ زيات مشابه وى نو هغوى له پكار دى چه دوى ته اوګورى. يعنى په اعتبار د سادګۍ او ترک د تكلف او زينت كښې

[٤١٤٥] (حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَتَحْدَثُمُ الْمَغَانِطَ؟ قُلْتُ: وَأَنَّى لَنَا الْأَمْغَاطُ، قَالَ: أَمَا إِنَّهَا سَتَكُونُ لَكُمُ الْأَمْغَاطُ".

دجابر ﷺ نه روايت دي فرمائي چه نبي ﷺ راته اوفرمائيل تاسوخوتوشكونه جوړ كړل عرض اوكړي شواي دالله رسوله زمونږ سره توشكونه چرته دي نبي ﷺ اوفرمائيل ډيره نږدې ده چه تاسوته به دكرې شي توشكونه.

﴿ أَتَحْدَثُمُ الْمَغَانِطَ، قُلْتُ وَأَنَّى لَنَا الْأَمْغَاطُ الخ ﴾ د جابر ﷺ نه روايت دي چه ماته رسول

---

[1]: سنن الترمذي/الاستئذان ٢٨ (٢٧٢٢، ٢٧٢٣)، الأدب ٣٣ (٢٧٧١)، (تحفة الأشراف: ٢١٣٨) (صحيح)

[2]: تفرد به أبوداود، (تحفة الأشراف: ٧٠٨٠)، ولد أخرجه: مسند احمد (١٢٠/٢) (صحيح الإسناد)

[3]: صحيح البخاري/المناقب ٢٥ (٣٦٣١)، النكاح ٦٢ (٥١٦١)، صحيح مسلم/اللباس ٧ (٢٠٨٣)، سنن الترمذي/الأدب ٣٦ (٢٧٧٤)، سنن النسائي/النكاح ٨٣ (٣٣٨٨)، (تحفة الأشراف: ٣٠٢٩) (صحيح)

الله ﷺ اوفرمائيل چه تا نرى د جال په شان خادرونه ساتل شروع کړل. ما عرض اوکړو جى هغه مونږ سره کوم دى؟ نو رسول الله ﷺ اوفرمائيل چه اوس نشته خو څو ورځې پس به درسره شى، يعنى روستو به درسره د فتوحاتو په وجه د مالدارى د وجې نه پيدا شى او دا د تکلف او دول خيزونه به تاسو اختيارول شروع کړئ.

﴿ الماط ﴾ د نمط جمع ده جالر نرى قسم خادر ته وائى کوم چه په گدئ وغيره باندې اچولې شى د دول دپاره.

دا روايت په صحيحين او ترمذى کښ هم دي چه په هغې کښ دا زيادت دي، جابر ﷺ فرمائى چه زما د کور والا سره دا قسم يو خادر وو، ما به هغې ته وئيل چه دا د دې خائې نه لرې کړه خکه چه رسول الله ﷺ فرمائيلي وو ﴿ انها ستكون ﴾ چه روستو زمانه کښ به داسې خادرې شى، ﴿ فادعها ﴾ نو په دې زه دا پريږدم، يعنى سکوت اختياروم چه کله هغه د حديث حواله ورکوى. والحديث اخرجه البخارى ومسلم والترمذى والنسائى، قاله المنذرى.

[٤١٤٦] (حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: "كَانَ وِسَادَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ ابْنُ مَنِيعٍ: الَّتِي يَنَامُ عَلَيْهَا بِاللَّيْلِ ثُمَّ اتَّفَقَا مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهَا لِيفٌ".

دعائشه ﷺ نه روايت دي فرمائى چه دنبى ﷺ يوداسې بالښت وو په کوم چه به دشپې اوده کيدو د رنګ کړې شوي څرمنې نه جوړ وو او مينځ ئې دکجورو دپانړو نه ډک کړې شوې وو.

﴿ عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتْ كَانَ وِسَادَةُ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- - الذى يَنَامُ عَلَيْهَا بِاللَّيْلِ - مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهَا لِيفٌ ﴾

عائشه صديقه ﷺ فرمائى چه د رسول الله ﷺ وساده يعنى تکيه د چمړې وه چه د کهجورې د پوستکو نه ډکه کړې شوې وه.

ليف... يعنى پوستکې د کهجورې..... او د هغې نه روستو روايت کښ د حضور ﷺ د ضجعة په باره کښ هم دا راروان دى کوم چه د وساده په باره کښ راغلى دى، يعنى بستره چه هغه هم د داسې چمړې وه چه په هغې کښ د کجهورې پوستکې اچولې شوې وو، او د ابن ماجه په روايت کښ د ليف په خائې د الاذخر لفظ دي يعنى يو مشهوره گيا (سرگړې) چه د هغې ذکر په کتاب الحج کښ هم راغلى دي.

والحديث اخرجه البخارى ومسلم والترمذى بمعناه قاله المنذرى.

[٤١٤٧] (حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ حَيَّانَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: "كَانَتْ ضِجْعَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهَا لِيفٌ".

---

[1] صحيح مسلم/اللباس ٦ (٢٠٨٢)، (تحفة الأشراف: ١٧٣٠٢)، وقد أخرجه: صحيح البخاري/الرقاق ١٦ (٦٤٥٦)، سنن الترمذي/اللباس ٢٧ (١٧٦١)، وصفة القيامة ٣٢ (٢٤٧٠٢)، سنن ابن ماجه/الزهد ١١ (٤١٥١)، مسند احمد ٦/٨٨، ٥٦، ١٣٣، ١٠٨، ٢٠٧، ٢١٢) (صحيح)

[2] سنن ابن ماجه/الزهد ١١ (٤١٥١)، وانظر ما قبله (تحفة الأشراف: ١٦٩٥١) (صحيح)

دعائشه رضی الله عنها نه روایت دي فرمائی چه دنبی علیه السلام بوتوشک وو په کوم چه به دشپي اوده کيدو درنگ کړي شوي څرمني نه جوړ وواو مينځ ني دکجورو ديانړو نه ډک کړي شوي وو.

[٤١٤٨] (...) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: "كَانَ فِرَاشُهَا حِيَالَ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ".

ام سلمه رضی الله عنها نه روایت دي فرمائی چه زما بستره دنبی علیه السلام د مونځ ځای ته مخامخ پرته وه.

(عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ فِرَاشُهَا حِيَالَ مَسْجِدِ النبی -صلی الله علیه وسلم)

شرح الحديث:

ام سلمه رضی الله عنها فرمائی چه زما د ملاستي بستره د رسول الله ﷺ د مونځ کولو د ځائي په خوا کښ وه، او خپله به د رسول الله ﷺ بستره د مانځه ځائي ته نزدي وه نو گويا دا دري واړه ځيزونه به نزدي نزدي وو، د رسول الله ﷺ بستره او د هغوی د اهل او د نفلونو د کولو ځايونه، پس په کتاب الادب کښ ﴿ باب كيف يتوجه الرجل عند النوم ﴾ کښ د ام سلمه رضی الله عنها حديث راروان دي.

﴿ كَانَ فِرَاشُ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- نَحْوًا مِمَّا يُوضَعُ الإِنْسَانُ فِي قَبْرِهِ وَكَانَ الْمَسْجِدُ عِنْدَ رَأْسِهِ﴾ د دي مسجد نه مراد هم دا مسجد بيت دي د تهجد کولو ځائي، والحديث اخرجه ابن ماجه، وقال عن زينب بنت ام سلمة، قاله المنذري.

بَابٌ فِي اتِّخَاذِ السُّتُورِ

د پردي زور ندولو بيان

[٤١٤٩] (...) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، فَوَجَدَ عَلَى بَابِهَا سِتْرًا، فَلَمْ يَدْخُلْ، قَالَ: وَكُلَّمَا كَانَ يَدْخُلُ إِلَّا بَدَأَ بِهَا فَجَاءَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَرَآهَا مُهْتَمَّةً، فَقَالَ: مَالَكِ؟ قَالَتْ: جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فَلَمْ يَدْخُلْ فَأَتَاهُ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَاطِمَةَ اشْتَدَّ عَلَيْهَا أَنَّكَ جِئْتَهَا فَلَمْ تَدْخُلْ عَلَيْهَا، قَالَ: وَمَا أَنَا وَالدُّنْيَا وَمَا أَنَا وَالرَّقْمَ، فَذَهَبَ إِلَى فَاطِمَةَ، فَأَخْبَرَهَا بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: قُلْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَأْمُرُنِي بِهِ، قَالَ: قُلْ لَهَا فَلْتُرْسِلْ بِهِ إِلَى بَنِي فُلَانٍ".

د عبدالله بن عمر رضی الله عنهما نه روایت دي فرمائی چه نبی علیه السلام د فاطمي رضی الله عنها کورته تشریف راړو نودهغی په دروازه کښي يي يسوه پرده اوليده نو ورته داخل نه شو بله د بهرنمه وپی لاړو، راوی وائی چه نبی علیه السلام به ډير ستشم داسي کول چه کورته به لاړو او د فاطمي رضی الله عنها سره به په خبري ونکري، کله چه نبی علیه السلام راغی نوفاطمه به وليده چه خفه ناسته د هغه اووئيل اي فاطمي رضی الله عنها څه خبره ده؟ فاطمي اووئيل زماطرف ته نبی علیه السلام راغلي وو ليکن دننه رانغي علی ده چه دا واوريدل نو دنبی علیه السلام به خدمت کښي حاضر شو او عرض ني وکړو چه فاطمة ستاسو په نه راتلوباندي ډيره خفه ده نبی علیه السلام اوفرمائيل زمادډنيا سره څه تعلق ده؟ زمادنقش نگارسره څه تعلق دي علی رضی الله عنه چه د واوريدل نو فاطمي رضی الله عنها نه لاړو اودنبی علیه السلام

---

(۱): سنن ابن ماجه/ إقامة الصلاة ٤٠ (٩٥٧)، (تحفة الأشراف: ١٨٢٧٨)، وقد أخرجه: مسند احمد (٣٢٢/٦) (صحيح)

(۲): صحيح البخاري/ الهبة وفضلها ٢٧ (٢٦١٣)، (تحفة الأشراف: ٨٢٥٢)، وقد أخرجه: مسند احمد (٢١/٦) (صحيح)

فرمان ئې ورته بيان کړو فاطمې اووئيل دنبی ﷺ نه معلومه کړه چه په دې پرده باندې څه وکړو نبی ﷺ ورته اووئيل فاطمې ته وايه چه فلانکي خلقوته ئې وليږه.

﴿ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ -صلى الله عليه وسلم- أَتَى فَاطِمَةَ رضى الله عنها فَوَجَدَ عَلَى بَابِهَا سِتْرًا فَلَمْ يَدْخُلْ الخ ﴾

شرح الحديث :

يعنی يو ځل رسول الله ﷺ فاطمې رضی الله عنها کره تشريف اورلو د هغې کور ته، چه کله دروازې ته اورسيدل نو وې کتل چه په هغې باندې يو منقش پرده زوړنده ده، لکه چه په روستو روايت کښې راځی، ﴿ قَالَ وَكَانَ سِتْرًا مَوْشِيًّا ﴾ نو رسول الله ﷺ دننه داخل نه شو بلکه واپس لاړو. راوی وائی چه د رسول الله ﷺ معمول د سفر نه په واپس کيدو باندې د تولو نه اول فاطمې رضی الله عنها سره د ملاقات وو. لږ ساعت پس علی رضی الله عنه کور ته راغلو، هغوی فاطمه رضی الله عنها خفه اوليده. د هغې وجه ئې اوتپوسله، هغوی د دې وجه بيان کړه. سيدنا علی رضی الله عنه د رسول الله ﷺ په خدمت کښې حاضر شو، او تلو سره ئې رسول الله ﷺ ته د فاطمې رضی الله عنها حال بيان کړو نو رسول الله ﷺ اوفرمائيل : ﴿ وَمَا أَنَا وَالدُّنْيَا وَمَا أَنَا وَالرُّقَمَ ﴾ چه زما د دنيا او د هغې د ډول سره څه مناسبت دې، او وې فرمائيل چه زما د دې جهان او د دې د ګلونو سره څه کار دې؟ علی رضی الله عنه د رسول الله ﷺ دا ارشاد هغې ته بيان کړو نو فاطمې رضی الله عنها سيدنا علی رضی الله عنه ته اوفرمائيل چه د رسول الله ﷺ نه تپوس اوکړی چه زه په دې پردې څه اوکړم نو رسول الله ﷺ د يو کورنئ نوم اخستلو سره اوفرمائيل چه دا هلته اوليږه.

(ايا پرده زوړندول ممنوع دی؟)

په دروازه باندې پرده کيدل خو ناجائز او ممنوع نه دی بلکه هغه خو کيدل پکار دی د پردې دپاره، دلته چه رسول الله ﷺ په څه خفه شو هغه د هغې په منقش کيدو باندې، خو چه کومه پرده په کور کښ دننه په ديوال يا چهت باندې خوره کړې شی د ډول دپاره د هغې مطلقا مذمت راغلې دې لکه چه په يو روايت کښ دی کوم چه د کتاب الصلوة په آخير کښ تير شوې دي چه رسول الله ﷺ اوفرمائيل : ﴿ لا تستروا الجدر ﴾ د دې شرح او تفصيل هلته تير شوې دي، په باب الدعاء کښ.

[٤١٥٠] (حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الْأَسَدِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، بِهَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ: وَكَانَ سِتْرًا مَوْشِيًّا.

دفضيل نه دتيرشوی روايت په شان روايت بيان شوې دې البته په دې روايت کښې داسې ذکرشوې دې چه په هغه پرده باندې ګلونه جوړ شوې وو.

﴿ قَالَ وَكَانَ سِتْرًا مَوْشِيًّا ﴾ او په يو نسخه کښ دی ﴿ موشی ﴾ دا د وشئ نه ماخوذ دې چه د هغې معنی د نقش ده.

---

[1]: انظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ٨٢٥٢) (صحيح)

بَابٌ فِي الصَّلِيبِ فِي الثَّوْبِ
په کومه جامه باندې چه د صليب نشان جوړ شوی وی

[٤١٥١] (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ حِطَّانَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كَانَ لَا يَتْرُكُ فِي بَيْتِهِ شَيْئًا فِيهِ تَصْلِيبٌ إِلَّا قَضَبَهُ".

دعائشه رضي الله عنها نه روایت دي فرمائی چه نبی ﷺ به په خپل کور کښې داسې یوشي نه پریخودو په کوم چه به د صلیب تصویر جوړ شوی وو مګر ماتولو به ی کړ.

(كَانَ لَا يَتْرُكُ فِي بَيْتِهِ شَيْئًا فِيهِ تَصْلِيبٌ إِلَّا قَضَبَهُ) یعنی رسول الله ﷺ به چه به خپل کور کښ د صلیب صورت جوړ شوی اولیدو نو هغه به ئې ماتولو، صلیب اګر چه د غیر ذی روح تصویر دي خو چونکه هغه د نصاراو شعار دي او هغوی به د دې تعظیم کولو په دې وجه د مسلمان په کور کښ نه دی کیدل پکار او که وی نو هغه ختمول پکار دی.

صلیب یعنی سولئ چه د هغې په باره کښ د نصاراو دا ګمان دي چه یهودو عیسی علی نبینا وعلیه الصلاة والسلام په سولئ باندې خیژولی وو، هم په دې وجه باندې به هغوی د هغې تعظیم کولو او بعض وخت به ئې پکښ د عیسی ﷺ تصویر هم جوړولو د صلیب شکل داسې وی: † ... والحدیث اخرجه البخاری والنسائی، قاله المنذری.

بَابٌ فِي الصُّوَرِ
د تصویرونو بیان

[٤١٥٢] (حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلَا كَلْبٌ وَلَا جُنُبٌ".

دعلی رضي الله عنه نه روایت دي فرمائی چه نبی ﷺ فرمائیلی دی هغه کورته درحمت فرشتي نه داخلیږي په کوم کښې چه تصویرونه یاسپي یاجنب سړی دي.

لغوات: (لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلَا كَلْبٌ وَلَا جُنُبٌ) دا حدیث په کتاب الطهارة، باب فی الجنب یوخر الغسل، کښ تیر شوی دي او په دې باندې کلام هم هلته تیر شوی دي، او بله دا چه په دې حدیث کښ د کلب نه مراد عام دي یا که صرف ممنوع الاتخاذ، فارجع الیه لو شئت.....والحدیث اخرجه النسائی وابن ماجه، ولیس فی حدیث ابن ماجه، ((الجنب)).....قاله المنذری

[٤١٥٣] (حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ سُهَيْلٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ وَالْأَغَرِّ،

---

[1]: صحيح البخاري/اللباس ٩٠ (٥٩٥٢)، (تحفة الأشراف: ١٧٤٧٤)، وقد أخرجه: مسند احمد (٦/٥٢، ٢٣٧، ٢٥٢) (صحيح)

[2]: انظر حديث رقم: (٢٢٧)، (تحفة الأشراف: ١٠٢٩١) (صحيح)

[3]: صحيح البخاري/بدء الخلق ٧ (٣٢٢٥، ٣٣٢٢)، ١٧ (٣٣٢٢)، المغازي ١٢ (٤٠٠٢)، اللباس ٨٨ (٥٩٤٩)، ٩٢ (٥٩٥٨)، صحيح مسلم/اللباس ٢٦ (٢١٠٦)، سنن الترمذي/الأدب ٤٤ (٢٨٠٤)، سنن النسائي/الصيد والذبائح ١١ (٤٢٨٧)، الزينة من المجتبى ٥٧ (٥٣٤٩)، سنن ابن ماجه/اللباس ٤٤ (٣٦٤٩)، (تحفة الأشراف: ١٦٠٨٩، ١٣٣٧٩)، وقد أخرجه: موطأ امام مالك/الاستئذان ٣ (٦)، مسند احمد (١/٢٨، ٢٩، ٣٠) (صحيح)

عَنْ خَالِدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا تِمْثَالٌ، وَقَالَ: انْطَلِقْ بِنَا إِلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ نَسْأَلُهَا عَنْ ذَلِكَ، فَانْطَلَقْنَا، فَقُلْنَا: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ أَبَا طَلْحَةَ، حَدَّثَنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَذَا وَكَذَا أَهَلْ سَمِعْتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ ذَلِكَ؟ قَالَتْ: لَا، وَلَكِنْ سَأُحَدِّثُكُمْ بِمَا رَأَيْتُهُ فَعَلَ، خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ وَكُنْتُ أَتَحَيَّنُ قُفُولَهُ، فَأَعْدَدْتُ نُمْرُقًا كَانَ لَنَا فَسَتَرْتُهُ عَلَى الْعَرْضِ، فَلَمَّا جَاءَ اسْتَقْبَلْتُهُ فَقُلْتُ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَعَزَّكَ وَأَكْرَمَكَ، فَنَظَرَ إِلَى الْبَيْتِ فَرَأَى النُّمْرُقَ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ شَيْئًا وَرَأَيْتُ الْكَرَاهِيَةَ فِي وَجْهِهِ فَأَتَى النُّمْرُقَ حَتَّى هَتَكَهُ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَأْمُرْنَا فِيمَا رَزَقَنَا أَنْ نَكْسُوَ الْحِجَارَةَ وَالطِّينَ، قَالَتْ: فَقَطَعْتُهُ وَجَعَلْتُهُ وِسَادَتَيْنِ وَحَشَوْتُهُمَا لِيفًا فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ".

دابوطلحه انصاری رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه درسول الله ﷺ نه مي اوریدلی دی چه فرمائیل ئي درحمت فرشتي هغه کورته نه داخلیږي په کوم کښي چه سپي یا ذذي روح تصویر موجود وي ددي حدیث راوی زید بن خالد سعید بن یسارته اووئیل چه زماسره عائشي رضی الله عنها ته لاړ شه مونږ دهغي نه په دي سلسله کښي معلومات کوو نومونږ دواړه د عائشه رضی الله عنها په خدمت کښي حاضر شو و او عرض مو ورته وکړو چه اي ام المومنین ابوطلحه ماته حدیث بیان کړي دي چه نبی ﷺ داسي فرمائیلی دی تابه هم په دي سلسله کښي دنبی ﷺ نه څه اوریدلي وي؟ عائشي رضی الله عنها په جواب کښي اووئیل نه، لیکن زه تاسوته یوحدیث بیانوم کوم چه مي دنبی ﷺ عمل لیدلی وو نبی ﷺ چه به کله دکوم جهاد په سفریاندي تلو اومابه دهغه دواپسئ انتظار کولو نومابه یوه پرده راواخسته اوددروازي په لوي لرګي پورې به مي زورنده کړه کله چه به نبی ﷺ راغي نوزه به ورمخکښي شوم اوداسي به مي اووئیل السلام علیک یارسول الله ورحمة الله وبرکاته ، دهغه الله شکردي چاچه تاته عزت درکړي دي او په تاباندي ئي احسان کړي دي اونبی ﷺ به په دروازه باندي پرده اولیدله او زما دکوي خبري جواب ئي ونکړو اومابه دهغه په مخ باندي خفګان اولیدو نبی ﷺ به دپردي خواته راغي اوهغه به ئي لري کړه اوبیابه ئي ددینه پس اوفر مائیل یقینا الله تعالی مونږ ته دا حکم کړي دي چه مونږ دهغه درزق نه کانړو اولوتونه لباس واغوندو ر عائشه رضی الله عنها اوفرمائیل بیامابه دغه پرده لري کړه اودوه بالختونه مي ورنه جوړ کړل اودکجرور دپانړو او پوټکونه مي دکه کړه نوداخبره نبی ﷺ ته اونه کنړله

﴿ وَقَالَ انْطَلِقْ بِنَا إِلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ رضی الله تعالی عنها ﴾

مضمون حدیث مع الشرح :

یعنی ابوطلحه انصاری رضی الله عنه چه کله دا حدیث زید بن خالد رضی الله عنه ته بیان کړو نو هغوی ابوطلحه رضی الله عنه ته یا خپل شاګرد سعید بن یسار ته اووي [1] چه مونږ عائشي رضی الله عنها ته بوخه چه د دي حدیث په باره کښي مونږ د هغي نه تپوس اوکړو ، پس مونږ هغي ته لاړو او مونږ تلو سره د هغي نه د دي حدیث په باره کښي تپوس اوکړو چه آیا تاسو هم د رسول الله ﷺ نه د دي په باره کښي څه اوریدلي دی؟ نو هغوی اوفرمائیل چه ما دا حدیث خو نه دي اوریدلي د رسول

[1] الاول اختاره في البذل، والثاني صاحب العون)

الله ﷺ د خولې مبارکې نه، خو زه تاسو ته واقعه اورووم، مطلب دا شو چه ما سره دې باره کښ حدیث قولی خو نشته خو حدیث فعلی دې او بیا ئې یو واقعه واورولې چه یو خل رسول الله ﷺ یو غزوې ته تشریف یوړو، چه کله زه د هغوی د واپسئ په انتظار شوم نو ما یو ښکلې څادر واځستلو کوم چه مونږ کره وو او ما په تیر کښ زورند کړو په خورولو سره یعنی د کور خاښته کولو دپاره، چه کله رسول الله ﷺ تشریف راوړلو نو ما د رسول الله ﷺ مخې ته اودریدلو سره سلام عرض کړو، ﴿ السلام علیک یا رسول الله ﷺ ورحمة الله وبرکاته الحمد لله الذی اعزک واکرمک ﴾

خو د رسول الله ﷺ نظر په دې څادر باندې پریوتلو نو زما د سلام جواب ئې رانکړو او ما د هغوی په مخ مبارک باندې خفګان اولیدو، رسول الله ﷺ هغه پردې ته نزدې شو او هغه ئې اوشلوله او وې فرمائیل الله پاک چه کوم څیزونه مونږ ته راکړې دی د هغې په باره کښ ئې مونږ ته دا نه دی فرمائیلی چه مونږ دې کانړو او ښخنو ته جامې واغوندو. هغه فرمائی چه ما د هغه څادر تکړې کولو سره د هغې نه تکیې جوړې کړې او په هغې کښ مې د کهجورو پوستکی ډک کړل، ﴿ فلم ینکر ذلک علی ﴾ نو په دې سره رسول الله ﷺ په ما باندې هیڅ انکار اونکړو.

دا قسم روایتونه په صحیح مسلم کښ په مختلفو طرق سره دی او په بعض طرق کښ تصریح ده د دې خبرې چه په دې پرده کښ د ذوات الاجنحة خیل تصویر وو. بیا عائشې رضی الله عنها چه کله د هغې تکړې کولو سره د هغې نه تکیې جوړې کړې چه په هغې باندې رسول الله ﷺ هیڅ نکیر او نه فرمائیلو، په دې کښ دوه احتماله دی کیدې شی چه د دې پردې د تکړې کولو په وجه باندې د هغه صورتونو ازاله شوې وی هم په دې وجه رسول الله ﷺ د هغې په تکیه جوړولو باندې نکیر اونه فرمائیلو او دا هم احتمال دې چه د صورت ازاله به نه نوی شوې خو چونکه د صورت استعمال په هر صورت کښ ممنوع نه دې بلکه ممنوع په هغه وخت دې چه کله هغه د زینت دپاره اویزاند کړې شی، او که د استعمال نوعیت دا نه وی بلکه داسې وی چه په هغې کښ د هغې شکل ابتذال او امتهان وی مثلا فرش په کوم باندې چه گرزی، یا مثلا په څپلو باندې تصویر وی، او هم دغه شان د تکیه غلاف چه په هغې کښ تصویر پټ پاتې کیږی په دې صورتونو کښ د هغې استعمال مغتفر دې (بدل نقلا عن القرطبی) او د شارحینو د کلام نه دا هم مستفاد کیږی چه په پرده وغیره کښ د ذی روح د تصویر استعمال خو حرام دې، او د ساده پردې استعمال په دیوالونو کښ دا خلاف د زهد کیدو د وجې نه مکروه تنزیهی دې. والحدیث اخرجه مسلم بطوله، واخرجه البخاری ومسلم والترمذی والنسائی وابن ماجه ببعضه، قاله المنذری.

[۱۰۵٤] (۱) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، بِإِسْنَادِهِ وَمِثْلِهِ قَالَ: فَقُلْتُ: يَا أُمَّهْ إِنَّ هَذَا حَدَّثَنِي، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَقَالَ فِيهِ سَعِيدُ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى بَنِي النَّجَّارِ.

(۱): انظر ماقبله، (تحفة الأشراف: ۱٦۰۸۹) (صحیح الإسناد)

سهيل پخپل سند سره دتيرشري روايت په شان روايت بيان کړي دي مګردا اضافه ئې کړې ده چه ماورته اووئيل اې موري ابوطلحه ماته دنبی ﷺ نه حديث بيان کړې دي اوبه دي روايت کښې ئې دا وئيلی دی چه سعيد بن يسار دبنی النجار ازادکړي غلام وو.

[۴۱۵۵](۰)حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ، أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ"، قَالَ بُسْرٌ: ثُمَّ اشْتَكَى زَيْدٌ، فَعُدْنَاهُ فَإِذَا عَلَى بَابِهِ سِتْرٌ فِيهِ صُورَةٌ فَقُلْتُ لِعُبَيْدِ اللَّهِ الْخَوْلَانِيِّ رَبِيبِ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَمْ يُخْبِرْنَا زَيْدٌ عَنِ الصُّوَرِ يَوْمَ الْأَوَّلِ؟ فَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: أَلَمْ تَسْمَعْهُ حِينَ قَالَ إِلَّا رَقْمًا فِي ثَوْبٍ.

دابوطلحه ﷺ نه روايت دي فرمائی چه رسول الله ﷺ فرمائيلی دی درحمت فرشتي هغه کورته نه داخليږي په کوم کښې چه ددي روح تصوير موجود وي بسر وئيلی دی بيازيد بيمار شو او مونږ دهغه بيمار پرسئ ته ورغلو اودهغه عيادت مووکړو مونږ ولیدل چه دهغه په دروازه باندي يوه پرده زورنده وه اوتصوير وربانديز جوړ شوي وو نومادعبيدالله خولاني نه دچاچه ام المومنين ميمونه ﷺ پرورش کړي وو ، تپوس اوکړو چه ايا زيد مونږ ته دتصوير ممانعت متعلق روايت نه وو اوروليو؟ عبيدالله اووئيل تادهغه نه نه وو اوريدلي چه دابه ئې هم فرمائيل مګرپه کيږه کښې چه کوم خپل ګلان اوبوتی وی.

شرح الحديث

قوله: ﴿ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ قَالَ بُسْرٌ ثُمَّ اشْتَكَى زَيْدٌ فَعُدْنَاهُ فَإِذَا عَلَى بَابِهِ سِتْرٌ فِيهِ صُورَةٌ فَقُلْتُ لِعُبَيْدِ اللَّهِ الْخَوْلَانِيِّ أَلَمْ يُخْبِرْنَا زَيْدٌ عَنِ الصُّوَرِ يَوْمَ الْأَوَّلِ فَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ أَلَمْ تَسْمَعْهُ حِينَ قَالَ إِلَّا رَقْمًا فِي ثَوْبٍ ﴾ د دي حاصل دا دي چه د زيد بن خالد جهنی ﷺ په دروازه باندي يو پرده پرته وه چه په هغې کښې تصوير وو ، بسر بن سعيد د حديث راوی وائی چه ما په دي پردي ليدلو باندي عبيدالله خولانی ته اووي چه زيد بن خالد خو خپله مونږ ته د تصوير د ممانعت حديث اورولي وو ، نو هغوی جواب ورکړو چه تاسو په حديث کښې نه وو اوريدلي چه ﴿ الا رقما فی الثوب ﴾

دا حديث او په دي کښې چه کوم سوال او جواب ذکر دي دا محل د بحث او نظر دي ځکه چه په دي پرده کښې چه کوم صورت وو که هغه د غير ذی روح وو نو بيا خو د بسر بن سعيد د اشکال جواب دا وو چه ممانعت د ذی روح دي نه د غير ذی روح، او که په دي پرده کښې تصوير د ذی روح وو نو بيا د بسر بن سعيد اشکال صحيح دي. او د عبيدالله خولانی جواب په ﴿ الا رقما فی الثوب ﴾ سره په ظاهر کښې صحيح نه دي، ځکه چه په دي استثناء سره خو د دي ذی روح تصوير جواز مقصود دي کوم چه په مستعمل کيږو کښې وی او ممتهن وی، او که په پرده کښې وی نو دی سره د استثناء تعلق نشته او هغه جائز نه دي، فتامل وهذا على مسلک الجمهور بخلاف القاسم بن محمد وغيره چه د هغوی په نزد د ذی روح تصوير مطلقا جائز دي که ممتهن وی يا نه وی.

---

[۱]: تنظر حديث رقم: (٤١٥٣)، (تحفة الأشراف: ٣٧٧٥) (صحيح)

[٤١٥٦] (حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ، أَنَّ إِسْمَاعِيلَ بْنَ عَبْدِ الْكَرِيمِ حَدَّثَهُمْ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ عَقِيلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ جَابِرٍ، "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ زَمَنَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِالْبَطْحَاءِ أَنْ يَأْتِيَ الْكَعْبَةَ، فَيَمْحُوَ كُلَّ صُورَةٍ فِيهَا فَلَمْ يَدْخُلْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى مُحِيَتْ كُلُّ صُورَةٍ فِيهَا".

دجابر رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه دفتح مي په وخت کښې نبي عليه السلام مقام کښې عمر بن الخطاب و ته حکم کړي وو چه کعبې ته ورشي او هلته چه څومره تصويرونه دي هغه ضايع کړي اوترڅوچه تصويرونه ضايع شوي نه وو ترهغې پوري نبي عليه السلام کعبې ته نه داخليدو.

[٤١٥٧] (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ السَّبَّاقِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي مَيْمُونَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ وَعَدَنِي أَنْ يَلْقَانِيَ اللَّيْلَةَ فَلَمْ يَلْقَنِي أَمَا وَعَدَهُ فِي نَفْسِهِ جَرْوُ كَلْبٍ تَحْتَ بِسَاطٍ لَنَا فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ مَاءً فَنَضَحَ بِهِ مَكَانَهُ فَلَمَّا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، قَالَ: إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ فَأَصْبَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ حَتَّى إِنَّهُ لَيَأْمُرُ بِقَتْلِ كَلْبِ الْحَائِطِ الصَّغِيرِ وَيَتْرُكُ كَلْبَ الْحَائِطِ الْكَبِيرِ".

دميمونه رضي الله عنها نه روايت د شرهانې به نبي عليه السلام فرمائيلی دی يقين ما معده په ز ديده و دوره جبرائيل عليه السلام بملاقات وغمده کسري و مګر ملاقات ئې ونکړو ، بيادنبي عليه السلام په زړه کښې داخبره راغله چه زمونږ د کټ د لاندې د سپې يو وړوکی بچی دی نبي عليه السلام حکم اوکړو چه بهرئې وباسئ بيانبي عليه السلام بخپل لاس مبارک باندې هلته داوبو چنړ کاو اوکړو بيادنبي عليه السلام سره ددينه پس د جبرئيل عليه السلام ملاقات اوشو جبرئيل نبي عليه السلام ته اوفرمائيل مونږ هغه کورته نه داخليږو په کوم کښې چه سپيد پاته ويو نه وي، بيدسحر په وخت کښې نص عليه السلام دسپو دوژلو حکم وکړو تردې پورې په نوم سمير دوړو باغونو خوکې دپاره وو دهغوی د وژلو هستم ئې هم وکړو اوکوم سپې چه دلويو باغونو د مسوکې دپاره وو هغه ئې پريخودل.

قوله: ﴿ إِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ وَعَدَنِي أَنْ يَلْقَانِيَ اللَّيْلَةَ فَلَمْ يَلْقَنِي ». ثُمَّ وَقَعَ فِي نَفْسِهِ جَرْوُ كَلْبٍ تَحْتَ بِسَاطٍ الخ ﴾

رسول الله عليه السلام يو خل ارشاد اوفرمائيلو چه جبرائيل عليه السلام ما سره وعده کړې وه چه نن شپه به ما سره ملاقات کوی خو ملاقات ئې ونکړو ، بيا زما په زړه کښې خيال راغلو د کوترې، په دې روايت کښې دی ﴿ تحت بساط ﴾ او د مسلم په روايت کښې دی ﴿ تحت فسطاط ﴾ او په يو روايت کښې دی ﴿ تحت سرير عائشة ﴾ او د دې نه په روستو روايت کښې دی ﴿ كان تحت لصدلهم ﴾ او د نصد تفسير په بعضو نسخو کښې داسې دي، قال ابوداود: والنصد شئ يوضع عليه الثياب شبه السرير، يعنی د تخت په شان يو څيز وی چه په هغې باندې کپړې سامان

---

[1]: تفرد به أبوداود، (تحفة الأشراف: ٣١٣٧)، ولقد أخرجه: مسند احمد (٣٣٥/٣، ٣٣٦، ٣٨٣، ٣٨٥، ٣٩٦) (حسن صحيح)

[2]: صحيح مسلم/اللباس ٢٦ (٢١٠٥)، سنن النسائي/الصيد ٩ (٤٢٨١)، ١١ (٤٢٨٨)، (تحفة الأشراف: ١٨٠٦٨)، ولقد أخرجه: مسند احمد (٣٣٠/٦) (صحيح)

وغیره ږدلي شی، کوم ته چه زمونږ په نزد تخته پوش یا تخت وغیره وائی. یعنی هغه کوتري (د سپی بچي) د تخته پوش لاندې ناست وو. د دې خیال راتلو نه پس رسول الله ﷺ هغه بهر کړو، بیا ئې په خپل لاس مبارک کښ اوبه واخستلې او چرته چه هغه ناست ور هلته ئې چرکاؤ کړې، بیا د دې نه روستو چه کله جبرائیل علیه السلام تشریف راوړلو نو هغوی اوفرمائیل چه مونږ داسې کور ته نه داخلیږو چه په هغې کښ کلب وی یا تصویر. او د دې نه په روستو روایت کښ دا زیادت دې. ﴿ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ عَلَى الْبَابِ تَمَاثِيلُ وَكَانَ فِي الْبَيْتِ قِرَامُ سِتْرٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ ﴾ یعنی باریک پرده چه په هغې کښ د ساه لرونکی څیز تصویرونه وو. ﴿ وَإِذَا الْكَلْبُ لِحَسَنٍ أَوْ حُسَيْنٍ ﴾ دا کوتري په دې دواړو ماشومانو کښ د یو وو یا د حسن او یا د حسین رضی الله عنهما. او د پردې په باره کښ رسول الله ﷺ حکم اوفرمائیلو چه هغه دې ټکړې کولو سره د هغې نه تکیې جوړې کړې شی. ﴿وسادتين منبوذتين ﴾ کښ هم دې طرف ته اشاره ده چه د ذی روح د تصویر استعمال په داسې کیږو کښ جائز دې کوم چه زورند نه وی او د خپو لاندې کیږی.

والحدیث اخرجه مسلم والنسائي، قاله المنذري، آخر کتاب اللباس.

[٤١٥٨]()حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ مَحْبُوبُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَتَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَقَالَ لِي: أَتَيْتُكَ الْبَارِحَةَ فَلَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَكُونَ دَخَلْتُ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ عَلَى الْبَابِ تَمَاثِيلُ وَكَانَ فِي الْبَيْتِ قِرَامُ سِتْرٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ وَكَانَ فِي الْبَيْتِ كَلْبٌ، فَمُرْ بِرَأْسِ التِّمْثَالِ الَّذِي فِي الْبَيْتِ يُقْطَعُ فَيَصِيرُ كَهَيْئَةِ الشَّجَرَةِ، وَمُرْ بِالسِّتْرِ فَلْيُقْطَعْ فَلْيُجْعَلْ مِنْهُ وِسَادَتَيْنِ مَنْبُوذَتَيْنِ تُوطَآنِ، وَمُرْ بِالْكَلْبِ فَلْيُطْرَحْ فَفَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا الْكَلْبُ لِحَسَنٍ أَوْ حُسَيْنٍ كَانَ تَحْتَ نَضَدٍ لَهُمْ فَأُمِرَ بِهِ فَأُخْرِجَ"، قَالَ أَبُو دَاوُد: وَالنَّضَدُ شَيْءٌ تُوضَعُ عَلَيْهِ الثِّيَابُ شَبَهُ السَّرِيرِ.

دابوهریره رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه رسول الله ﷺ فرمائیلی دی زماخواته جبریل علیه السلام راغې اوماته ئې اووئیل چه په تیره شوي شپه هم زه تاته راغلي وم لیکن په دروازه کښې موجود تصویر زه د دننه تلونه منع کړم او په کور کښې رنګ کړي شوي اونقش کړي شوي کپړه وه او په دغه کور کښې سپي هم موجود وو نو لهسه د تصویرونو دسر کټ کولو حکم وکړه کوم تصویرونه چه په کورونوکښې وي خکه چه بیابه دهغې نه د ونې شکل جوړ شي اودپردې د پریکولوحکم اوکړه اوددې نه دې دکیناستو دپاره دوه توتي جوړي شي ددې دپاره چه دخپوسره ومرلې شي اودسپوډشرلودپاره حکم وکړه چنانچه نبی علیه السلام همداسې وکړل سپي شاید د حسن یاحصین رضی الله عنهما وو کوم چه دنبی علیه السلام دتحت دلاندې ناست وو نبی علیه السلام حکم اوکړو او هغه اوویستلی شو.

(آخر کتاب اللباس)

---

[1]: سنن الترمذي الأدب ٤٤ (٢٨٠٦)، سنن النسائي الزينة من المجتبى ٦٠ (٥٣٦٧)، (تحفة الأشراف: ١٤٣٤٥)، ولقد أخرجه: مسند احمد (٣٠٥/٢، ٣٠٨، ٤٧٨) (صحيح)

كِتَابُ التَّرَجُّلِ

د ویښتو کومنزولو بیان

د دې کتاب تعلق د انسان په بدن باندې چه کوم ویښته دی، د بدن په مختلفو حصو باندې بالخصوص د سر او مخ ویښتهٔ یعنی اننګی او ګیره او بریت. د هغې نه دي.... ګویا احکام شعور بیانول دی او دا ځیزونه د باب تزیین او تنظیف نه دی، هم د دې په ضمن کښ مصنف رحمه الله تبعا تطییب هم بیان کړې دي. پس د طیب سره متعلق دیر ابواب مصنف رحمه الله په دې کښ بیان کړي دی،باب ماجاء فی رد الطیب باب طیب المراءة للخروج، باب الخلوق للرجال.

او امام نسائی رحمه الله په خائي د کتاب الترجل..... په دې ابواب او احادیث باندې د کتاب الزینة عنوان قائم کړي دي او بیا ئي د هغې د لاندې هم دغه شان ابواب او احادیث راوړلي دی کوم چه مصنف رحمه الله په کتاب الترجل کښ راوړي دی.

د الدین النصیحة تشریح :

په حدیث شریف کښ دی ﴿ الدین النصیحة ﴾ دین سراسر د خیرخواهئ نوم دي، د خیر خواهئ حاصل دا دي چه هر خیز سره د هغې شایان شان معامله کول، واعطاء کل ذی حق حقه، د کوم خیز چه کوم حق دي هغه ورکولو سره ادا کول او په دې کښ د یو خیز تخصیص نشته نه د انسان او نه د حیوان بلکه هر خیز په دې کښ داخل دي خنګه چه د نعمت حق شکر دي نو د مصیبت حق صبر دي او د شکر نعمت په مفهوم کښ دا هم داخله ده چه د دې نعمت صحیح استعمال اوشی او د هغې نه داسې انتفاع اوکړي شی د کوم دپاره چه هغه خیز جوړ کړي شوي دي، مثلا په حدیث کښ دی چه رسول الله ﷺ اوفرمائیل ﴿ من کان له شعر فلیکرمه ﴾ یعنی د چا په سر چه ویښته وی د هغې اکرام دي کوی، یعنی د هغې اصلاح دي کوی کومه چه د اصلاح طریقه ده. د هغې تنظیف او تطهیر، هم دغه شان تدهین او ترجیل، تیل ورکول، ګومنځول او هغه برابرول، هم دغه شان د انسان خپله جامه وه چه هغه پاکه او د هغه د مالی حیثیت مطابق کیدل پکار دی چه مالدار انسان دیره بیکاره جامه واغوندی نو په حدیث شریف کښ په دې باندې هم خبرداري راغلې دي رسول الله ﷺ اوفرمائیل ﴿ فلیرا اثر نعمة الله علیک ﴾ یعنی هر کله چه الله پاک تا ته وسعت او فراخی درکړه نو د هغې اثر په تا باندې بنکاره کیدل پکار دی، هم دغه شان په اسلام کښ د میلمه او ګاونډی حق ثابت کړي شوي دي ﴿ من کان یومن بالله والیوم الاخر فلیکرم ضیفه ﴾ او ﴿ لا یومن احدکم حتی یامن جاره بوائقه ﴾ رسول الله ﷺ اکرام ضیف د ایمان تقاضا او ایذاء جار د ایمان منافی کړي دي. دا د اسلامی تعلیماتو یو نمونه ده کوم چه د دې اصل کلی د لاندې داخل دی. ﴿ الدین النصیحة ﴾ واعطاء کل ذی حق حقه..... د اسلام په محاسن کښ چه څومره غور اوکړي شی هغه به بنکاره کیږی، الله پاک دي مونږ ته د نعمت اسلام و ایمان او د باقی ټولو مادی او معنوی نعمتونو د شکر ادا کولو توفیق راکړي. والله تعالی الموفق.

بَابُ النَّهْيِ عَنْ كَثِيرٍ مِنَ الإِرْفَاهِ

باب: د ډيرښکتود ډيرو غوړولو د منعت بيان

[٤١٥٩](...)حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّرَجُّلِ إِلاَّ غِبًّا".

دعبدالله بن مغفل رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه نبي ﷺ هروخت دوختو ګومنزولو نه منع فرمائيلي ده مګر کله کله.

(په ترجل او تسريح کښې فرق)

قوله: ﴿ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنِ التَّرَجُّلِ إِلاَّ غِبًّا ﴾ ترجل او ترجيل د ويښتو برابرول د هغې اصلاح کول د امتشاط (ګومنځولو) په ذريعه يو بل لفظ دي تسريح د هغې معنى هم دا ده خو د ترجل استعمال غالبا او اکثر د سر په ويښتو کښې کولي شى، او د تسريح استعمال په ګيره کښې. او د غب معنى دا ده چه يو کار يو ورځ پس اوکړي شى.

په دي حديث کښې دا دى چه رسول الله ﷺ روزانه د ويښتو د ګومنځولو نه منع فرمائيلي ده ځکه چه روزانه ګومنځ کولو ته حاجت نشته او بغير د حاجت نه په تزيين کښې داخل دى او مبالغه فى التزيين ده او که د چا ويښته دومره وى چه روزانه د هغې د اصلاح ضرورت وى نو بيا روزانه کولو کښې هم څه باک نشته. (من المذل) والحديث اخرجه الترمذى والنسائى، قاله المنذرى.

[٤١٦٠](...)حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحَلَ إِلَى فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، وَهُوَ بِمِصْرَ، فَقَدِمَ عَلَيْهِ فَقَالَ: أَمَا إِنِّي لَمْ آتِكَ زَائِرًا وَلَكِنِّي سَمِعْتُ أَنَّكَ وَأَنْتَ حَدِيثًا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَوْتُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَكَ مِنْهُ عِلْمٌ، قَالَ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: كَذَا وَكَذَا، قَالَ: فَمَا لِي أَرَاكَ شَعِثًا وَأَنْتَ أَمِيرُ الأَرْضِ؟ قَالَ: "إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْهَانَا عَنْ كَثِيرٍ مِنَ الإِرْفَاهِ"، قَالَ: فَمَا لِي لاَ أَرَى عَلَيْكَ حِذَاءً؟ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا أَنْ نَحْتَفِيَ أَحْيَانًا".

دعبدالله بن بريده نه روايت دي فرمائى چه دنبى ﷺ په صحابه کرامو کښې يوکس مصرته دفضاله بن عبيد سره دملاويدو دپاره سفر وکړو کله چه ورسره ملاو شونوورته ئي ووئيل چه زه تاته ستاد ملاقات په غرض باندې نه يم راغلي ليکن ماواتادواړودنبى ﷺ نه يوحديث اوريدلي وو، زما دا اميد ووچه تاته به دهغه حديث متعلق څه علم وي فضاله بن عبيدو ورنه تپوس وکړوچه هغه کوم يوحديث دي؟هغه ووئيل فلانى فلانى حديث اودفضاله نه ئي داتپوس هم وکړوچه داڅه وجه ده وينسته دي زه ګډوډ وينم اوحالانکه نه ديوملک امير ئي (داواقعه دهغه وخت ده کله چه فضاله بن عبيد دمصر ګورنرو)هغه

---

[1]: سنن الترمذي/اللباس ٢٢ (١٧٥٦)، سنن النسائي/الزينة ٧ (٥٠٥٩)، (تحفة الأشراف: ٩٦٥٠)، وقد أخرجه: مسند احمد (٨٦٧٤) (صحيح)

[2]: تفرد به أبوداود (تحفة الأشراف: ١١٠٢٨)، وقد أخرجه: مسند احمد (٢٢/٦) (صحيح)

ووئيل چه مونږ به نبی ﷺ هروخت دوختوگومنز ولونه منع کولو، نوهغه بيافضاله ته ووئيل چه پيزار ولي نه په خپوکوي؟هغه ووئيل چه نبی ﷺ به مونږته کله کله دخپي ابله گرځيد وحکم کولو.

ژباړه: ﴿عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- رَحَلَ إِلَى فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ وَهُوَ بِمِصْرَ فَقَدِمَ عَلَيْهِ الخ﴾

مضمون الحديث:

يعنی يو صحابی بل صحابی فضاله بن عبيد ﷺ ته لاړو په داسي حال کښی چه هغه د مصر امير وو، هغوی ته رسيدو سره هغوی اوفرمائيل چه زه تاسو ته صرف د زيارت او ملاقات ديارنه يم راغلي بلکه ما او تاسو د رسول الله ﷺ نه يو حديث اوريدلي دي نو په دي اميد باندې راغلي يم چه تاسو سره به د دي حديث علم وی (يا خو به د دوی نه هيروی په دي وجه د هغې د معلومولو ديارنه راغلو او يا د دي حديث شرح او د بعض متعلقاتو د معلومولو ديارنه راغلي وو) په دي باندې هغوی تپوس اوکړو چه هغه کوم حديث دي نو هغوی اوفرمائيل چه داسي داسي دي (د دي نه پس به د دوی دواړه ترمينځه په دي باندې څه مذاکره هم شوې وی کومه چه دلته په دي روايت کښی نه ده ذکر شوې) ﴿قَالَ فَمَا لِي أَرَاكَ ضَعِيفًا وَأَنْتَ أَمِيرُ الأَرْضِ؟﴾ دي صحابی د فضاله ﷺ نه تپوس اوکړو چه زه تاسو وينم چه وينبته مو خوارۀ وارۀ دی حال دا چه تاسو د دي زمکې والی او قاضی يئ نو هغوی اوفرمائيل چه رسول الله ﷺ به مونږ منع فرمائيلو د زيات ډول او زينت اختيارولو نه، ﴿عَنْ كَثِيرٍ مِنَ الإِرْفَاهِ﴾ او په بعض نسخو کښی دی ﴿الارفاء﴾ او په يو نسخه کښی دی ﴿الارفه﴾ يعنی د ترفه او نازونعمت ژوند تيرولو نه، بيا هغوی د فضاله ﷺ نه تپوس اوکړو چه دا څه وجه ده چه ستاسو په خپو کښی پيزار هم نشته؟ نو هغوی جواب ورکړو چه ﴿قَالَ كَانَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- يَأْمُرُنَا أَنْ نَخْتَفِيَ أَحْيَانًا﴾ چه رسول الله ﷺ به مونږ ته حکم کولو چه کله کله مونږ خپي ابله هم گرځو.

د دي کتاب تعلق چونکه د اسباب زينت سره دي هم په دي وجه مصنف ﷺ په شروع کښی د سادګۍ او ترک تکلف والا روايت راوړي دي. چه دا خبرې په ذهن کښی پدلو سره وراندې تلل دی فلله در المصنف....

[۴۱۶۱]()حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي أُمَامَةَ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: ذَكَرَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا عِنْدَهُ الدُّنْيَا، فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَلَا تَسْمَعُونَ أَلَا تَسْمَعُونَ إِنَّ الْبَذَاذَةَ مِنَ الْإِيمَانِ، إِنَّ الْبَذَاذَةَ مِنَ الْإِيمَانِ يَعْنِي التَّقَحُّلَ". قَالَ أَبُو دَاوُد: هُوَ أَبُو أُمَامَةَ بْنُ لَعْلَعَةَ الْأَنْصَارِيُّ.

د ابوامامه ﷺ نه روايت دي فرمائی چه يوه ورځ صحابه کرامو دنبی ﷺ په وراندې دډنيا ذکر کولونبی ﷺ ورته اوفرمائيل ايا تاسونه اورئ ايا تاسونه اورئ چه سادګي دايمان يوه

[1]: سنن ابن ماجه/الزهد ٤ (٤١١٨)، (تحفة الأشراف: ١٧٤٥) (صحيح)

حصه ده ، سادګي دایمان یوه حصه ده. امام ابوداؤد فرمائی چه ابوامامه بن ثعلبه مراد دي. ﴿ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ ذَكَرَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَوْمًا عِنْدَهُ الدُّنْيَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « أَلاَ تَسْمَعُونَ أَلاَ تَسْمَعُونَ إِنَّ الْبَذَاذَةَ مِنَ الإِيمَانِ ....الخ﴾

ابوامامه انصاری رضی الله عنه فرمائی چه یوه ورځ بعض صحابه کرامو رضی الله عنهم د رسول الله ﷺ مخکښ د دنیا تذکره اوکړه نو هغوی اوفرمائیل : خبردار واورئ په ښه طریقه ا دوه کرته ئې اوفرمائیل .. بیشکه سادګی او تواضع او ترک تکلف د ایمان حصه ده، یعنی د ایمان په خصلتونو کښی یو خصلت دي. د ﴿ بذاذة ﴾ تفسیر یعنی ﴿ التفحل ﴾ دا د مصنف رحمه الله د طرف نه دي د تفحل معنی د انسان د بدن اوچیدل د حال د خرابیدو په وجه باندي، او کمزور او تږ کیدل، حضرت په بذل کښ لیکلې دی ﴿ وانما کان البذاءة من الایمان لانه یودی الی کسر النفس والتواضع ﴾ والحدیث اخرجه ابن ماجه قاله المنذری.

بَابُ مَا جَاءَ فِي اسْتِحْبَابِ الطِّيبِ

باب د خوشبو استعمالولو د استحباب بیان

[٤١٦٢](١)حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، عَنْ شَيْبَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُخْتَارِ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: "كَانَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُكَّةٌ يَتَطَيَّبُ مِنْهَا".

د انس بن مالک رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چ دنبی علیه السلام مرکبه خوشبو وه اودهغې نه به ئې خوشبولګوله.

لغوی: ﴿ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَتْ لِلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- سُكَّةٌ يَتَطَيَّبُ مِنْهَا ﴾ د سکة په تفسیر کښ دوه قوله دی د یو مرکب خوشبویئ نوم دي، وقیل هی وعاء للطیب. یعنی عطردان د کوم نه چه به هغوی خوشبوئی لګوله. والحدیث اخرجه الترمذی، قاله المنذری.

بَابُ فِي إِصْلاَحِ الشَّعْرِ

باب د ویښتو سمولو بیان

[٤١٦٣](٢)حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ كَانَ لَهُ شَعْرٌ، فَلْيُكْرِمْهُ".

ابوهریره رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه نبی کریم ﷺ فرمائیلی دی هرچاچه ویښته پریخودلي وي نوبه ښه طریقه دي ئې اوساتی.

﴿ مَنْ كَانَ لَهُ شَعْرٌ فَلْيُكْرِمْهُ ﴾ د دي مضمون په شروع کښ راغلو.

---

(١): تفرد به أبو داود، سنن الترمذي/الشمائل (٢١٦)، (تحفة الأشراف: ١٦١١) (صحيح)

(٢): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ١٢٦٩١) (حسن صحيح)

بَابٌ فِي الْخِضَابِ لِلنِّسَاءِ
د زنانو د نکریزو بیان

[٤١٦٤] (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي كَرِيمَةُ بِنْتُ هَمَّامٍ "أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ خِضَابِ الْحِنَّاءِ، فَقَالَتْ: لَا بَأْسَ بِهِ وَلَكِنْ أَكْرَهُهُ، كَانَ حَبِيبِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْرَهُ رِيحَهُ"، قَالَ أَبُو دَاوُد: تَعْنِي خِضَابَ شَعْرِ الرَّأْسِ.

دکریمه بنت همام رضی الله عنها نه روایت دي فرمائی چه بوه ښځه ام المومنین عائشة رضی الله عنها ته راغله اوتپوس ئې ورنه اوکړو دنکریزو د خضاب په باره کښې نوورته ئې اوفرمائیل په دې کښې څه حرج نشته لیکن زه ئې بدګنړم نبی علیه السلام به ددې بوي بد ګنړلو.

﴿ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - فَسَأَلَتْهَا عَنْ خِضَابِ الْحِنَّاءِ الخ ﴾

یوي زنانه د عائشې رضی الله عنها نه تپوس اوکړو د نکریزو د رنګ په باره کښ، نو هغوی اوفرمائیل هیڅ باک پکښ نشته، خو زما خوښې نه دی، ځکه چه زما د محبوب رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې بوئی ناخوښه وو.

خضاب د بدن هم وی او د ویښتو هم وی، د ویښتو هغه خو د سرو او ښځو دواړو دپاره جائز دي، خو د بدن خضاب لکه لاسونه او خپې هغه صرف د سړو په حق کښ مستحب دي. او د ښځو دپاره بغیر د حاجت او ضرورت نه حرام دي. او په ترجمة الباب کښ چونکه خضاب مقید کړې دي په للنساء سره په دې وجه مصنف رحمه الله د خضاب نه خضاب الجسم مراد اخستلي دي. (بذل) والحديث اخرجه النسائي، قاله المنذري

[٤١٦٥] (حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَتْنِي غُنْيَةُ بِنْتُ عَمْرٍو الْمُجَاشِعِيَّةُ، قَالَتْ: حَدَّثَتْنِي عَمَّتِي أُمُّ الْحَسَنِ، عَنْ جَدَّتِهَا، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ بَايِعْنِي، قَالَ: "لَا أُبَايِعُكِ حَتَّى تُغَيِّرِي كَفَّيْكِ كَأَنَّهُمَا كَفَّا سَبُعٍ".

دعائشه رضی الله عنها نه روایت دي فرمائی چه هند بنت عتبه اوونیل اې دالله نبی زماسره بیعت وکړه نبی علیه السلام ورته اوفرمائیل تر هغې پورې درسره بیعت نه کوم ترڅوچه دي دخپلو لاسونو رنګ نه وي بدل کړي ستادوارو لاسونو ورغوي داسې دی لکه د درندګانو ځناورو د ورغوو پشان.

﴿ عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها أَنَّ هِنْدًا بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ بَايِعْنِي الخ ﴾

شرح الحديث:

یعنی هنده بنت عتبه رضی الله عنها رسول الله صلی الله علیه وسلم ته عرض اوکړو چه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما سره بیعت اوکړئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم نظر د هغې په لاسونو باندې پریوتلو په دې وجه، رسول الله صلی الله علیه وسلم اوفرمائیل زه تاسره بیعت نه کوم ترڅو چه تا په خپلو لاسونو باندې نکریزې نه وی لګولې، ځکه چه د نکریزو له لګولو په وجه باندې هغه داسې معلومیږی چه دا د ځناور لاسونه دی.

---

[1]: سنن النسائي/الزينة ١٩ (٥٠٩٣)، (تحفة الأشراف: ١٧٩٥٩)، وقد أخرجه: مسند احمد (٦/١١٧، ٢١٠) (ضعيف)

[2]: تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ١٧٩٩٤) (ضعيف)

د زنانه په نکريزو نه لګولو کښ چونکه تشبه بالرجال ده په دې وجه د هغې په حق کښ مکروه دی.

(نبی کریم ﷺ سره د بښځو بیعت کیدو طریقه)

د رسول الله ﷺ بیعت به د زنانو سره بغیر د اخذ بالید او بغیر د مصافحې نه وو لکه چه په روایاتو کښ د دې تصریح ده لهذا څوک دې د حدیث نه دا معنی فهم نه کړي چه د رسول الله ﷺ غرض دا وو چه د نکريزو نه مخکښ به زه مصافحه نه کوم، عائشه ﷺ فرمائی (والله ما مس یده ﷺ ید امراة قط) (بذل)

[٤١٦٦] (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصُّورِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا مُطِيعُ بْنُ مَيْمُونٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ عِصْمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: "أُومَتِ امْرَأَةٌ مِنْ وَرَاءِ سِتْرٍ بِيَدِهَا كِتَابٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَبَضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ، فَقَالَ: مَا أَدْرِي أَيَدُ رَجُلٍ أَمْ يَدُ امْرَأَةٍ؟ قَالَتْ: بَلِ امْرَأَةٌ، قَالَ: لَوْ كُنْتِ امْرَأَةً لَغَيَّرْتِ أَظْفَارَكِ يَعْنِي بِالْحِنَّاءِ".

د عائشه ﷺ نه روایت دې فرمائی چه یوې بښځې د پردې نه شاته په لاس باندې نبی ﷺ ته اشاره وکړه نبی ﷺ دهغې لاس اونیو او وئې فرمائیل زه نه پوهیږم چه دا د سړي لاس دي اوکه د بښځې هغې اووئیل بلکه د بښځې لاس دي نبی ﷺ اوفرمائیل که چرې ته بښځه وئې نوخپل نوکان به دي په نکريزو باندې رنګ کړي وي.

(عَنْ عَائِشَةَ - رضی الله عنها - قَالَتْ أَوْمَاتِ امْرَأَةٌ مِنْ وَرَاءِ سِتْرٍ بِيَدِهَا كِتَابٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلی الله علیه وسلم الخ) او د نسائی په روایت کښ دی (ان امراءة مدت یدها الی النبی ﷺ بکتاب) عائشه ﷺ فرمائی چه یوې زنانه د پردې نه اخوا لاس راوږد کړو او رسول الله ﷺ ته ئې یو پرچه ورکوله. نو رسول الله ﷺ لاس رابښکلو او د هغې پرچه ئې او نه نیوله په دې فرمائیلو سره چه نه معلومیږی چه دا د سړی لاس دي او که د بښځې، هغې عرض اوکړو: نه بلکه دا د زنانه لاس دي، نو رسول الله ﷺ اوفرمائیل که ته بښځه وې نو په خپلو نوکونو به دي نکريزي لګولې. والحدیث اخرجه النسائی، قاله المنذری.

باب فی صِلَةِ الشَّعْرِ

بابه د دبل چا ویښته د خپلو ویښتو سره د یو ځای کولو بیان

د صلة الشعر په حدیث کښ ممانعت راغلی دې (لعن رسول الله ﷺ الواصلة والمستوصلة) یعنی زنانه چه دخپل سرپه ویښتو کښ دخپلو کمسو د زیاتولو دپاره نورویښتو یوځائې کړي.

په دې مسئله کښ مذاهب د ائمه :

په ویښتو کښ ویښته یوځائې کول د امام مالک رحمه الله په نزد مطلقا منع دی او د امام شافعی رحمه الله او امام احمد رحمه الله په نزد ممانعت خاص دي د انسان د ویښتو سره، یعنی چه یو زنانه د بلې زنانه ویښته شامل کړي، دا ممنوع دی، او که د یو ځاروی وړئ وغیره شامل کړي نو د دې دواړو په نزد دا جائز ده. او هم دا د احنافو مذهب دي لکه چه په موطاء د امام محمد

[1] سنن النسائي الزينة ١٨ (٥٠٩٢)، (تحفة الأشراف: ١٧٨٦٨)، وقد أخرجه: مسند احمد (٦/٢٦٢) (حسن)

کښ دی او هم دغه شان په در مختار کښ هم دی او د حضرت رائي هم په بذل المجهود کښ دا معلومیږی خو د حضرت گنگوهی میلان د مطلق منع طرف ته دي که هغه وینبته د یو انسان وی او که د یوې زنانه یا د یو خاروی

[٤١٦٧] (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ عَامَ حَجَّ، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَتَنَاوَلَ قُصَّةً مِنْ شَعْرٍ كَانَتْ فِي يَدِ حَرَسِيٍّ يَقُولُ: يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذِهِ وَيَقُولُ: "إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَ هَذِهِ نِسَاؤُهُمْ".

دحمید بن عبدالرحمن رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه دمعاویه بن ابوسفیان نه مې اوریدلی دی په هغه کال په کوم کال چه هغه حج کړي وو اوهغه په منبر باندې وو او ددربان دلاس نه ټي یومونې وینبته واخستل او وئې فرمائیل اې اهل مدینه ستاسو عالمان څه شول؟ مادتبی علیه السلام نه آوریدلی دی چه ددینه ئې منع فرمائیل اوداتي هم فرمائیل کله چه بنی اسرائیلی داکار شروع کړو نوهغوی تباه شول.

قوله: ﴿ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ عَامَ حَجَّ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ الخ ﴾

حمید بن عبدالرحمن وائی چه په کوم کال باندې معاویه رضی الله عنه د حج دپاره تشریف راوړلو نو هغوی په منبر باندې تقریر کولو سره د یو شرطی د لاس نه د وینبتو ځیله واخستله او وې فرمائیل اې اهل مدینه ستاسو علماء څه شو؟ (کوم چه د وصل الشعر نه منع نه کوی، ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اوریدلي دی چه هغوی به د دې نه منع فرمائیله، او فرمائیل به ئې چه د بنی اسرائیلو د هلاکت په اسبابو کښ یو سبب دا هم دې یعنی د زنانو په ځیلو وینبتو کښی نور وینبته یوځائې کول.

والحدیث اخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، قاله المنذري.

[٤١٦٨] (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَمُسَدَّدٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: "لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ".

د عبدالله رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه نبی کریم و په هغه ښځه باندې لعنت وئیلی دي څوک چه دخپلو وینبتو سره دبل چا وینبته ولګوي اوپه خال لګونکي باندې او چاچه خال لګول ري.

﴿ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَعَنَ اللَّهِ - الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴾

---

[1]: صحيح البخاري/الأنبياء ٥٤ (٣٤٦٨)، واللباس ٨٣ (٥٩٣٢)، صحيح مسلم/اللباس ٣٣ (٢١٢٧)، سنن الترمذي/الأدب ٣٣ (٢٧٨١)، سنن النسائي/الزينة من المجتبى ١٣ (٥٢٤٧)، (تحفة الأشراف: ١١٤٠٧)، ولد أخرجه: موطأ امام مالك/الشعر ١ (٢)، مسند احمد (٤/٩٥، ٩٧، ٩٨) (صحيح)

[2]: صحيح البخاري/اللباس ٨٣ (٥٩٣٧)، ٨٥ (٥٩٤٠)، ٨٧ (٥٩٤٧)، صحيح مسلم/اللباس ٣٣ (٢١٢٤)، سنن الترمذي/اللباس ٢٥ (١٧٥٩)، الأدب ٣٣ (٢٧٨٣)، سنن النسائي/الزينة من المجتبى ١٧ (٥٢٥٣)، سنن ابن ماجه/النكاح ٥٢ (١٩٨٧)، (تحفة الأشراف: ٨١٣٧)، ولد أخرجه: مسند احمد (٢١/٢) (صحيح)

مضمون الحديث:

د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه نه روایت دي چه الله پاک لعنت کوی په واشمات او مستوشمات، او واصلات باندي او متنمصات باندي.

دمتنمصات تفسیر وراندي په متن کښې مصنف رحمه الله کړي دي: الني لتفس الحاجب حتى ترقه... یعنی هغه زنانه چه د وریزو نه ویښته اوباسی د هغې د نرئ کولو دپاره، او د متفلجات نه مراد هغه زنانه دی چه د خپلو غاښونو ترمینځه فلج یعنی فصل کوی، کوم چه عام طور سره د کم عمره جینکو په غاښونو کښې وی. المغيرات خلق الله په دي کښې علة د منع ته اشاره ده چه په دي کارونو کښې تغیر د خلق الله موندلې شی، یعنی کوم څیز چه الله پاک څنګه پیدا کړې دي او هغه څیز د عادت مطابق هم دي په هغې کښې د خپل طرف نه تغیر کول، اوکه دعادت خلاف په چا کښې یو څیز پیدا کړې شی لکه زیاتی ګوته، یاد زنانه په مخ باندي د ګیري راتلل، نو دهغې لري کول په دي کښې داخل نه دی. (بذل)

وراندي په روایت کښې دی چه یوې زنانه چه د هغې کنیت ام یعقوب دي چه هغې ته کله د ابن مسعود رضی الله عنه دا خبره اورسیده نو هغه هغوی ته راغله او راتلو سره ئې د اعتراض په طور اووې چه تا په دې زنانو باندي لعنت کړې دي څه خبره ده؟ نو هغوی جواب ورکړو چه زه به په هغه چا لعنت ولې نه وایم په چا باندي چه رسول الله ﷺ لعنت کړې وی او قرآن پرې لعنت کړې وی هغه زنانه اووې چه ما خو قرآن لوستلې دي په دې کښې خو چرته هم لعنت نشته په هغوی باندي، نو هغوی جواب ورکړو چه آیا تا په قرآن کریم کښې نه دی لوستلې چه ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ بیا هغې اووې چه ستا بښځه هم په دې کښې بعض کارونه کوی، نو هغوی اوفرمائیل چه لاړه شه اوګوره، هغه لاړه او ئې کتل او وې وئیل چه اوس خو داسې نه ده نو هغوی اوفرمائیل: ﴿ لَوْ كَانَ ذَلِكَ مَا كَانَتْ مَعَنَا ﴾ که هغې داسې کړي وي نو مونږ سره نه شوه اوسیدې.

[٤١٦٩] (*) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ الْمَعْنَى، قَالَا: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: "لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ، قَالَ مُحَمَّدٌ: وَالْوَاصِلَاتِ، وَقَالَ عُثْمَانُ: وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، ثُمَّ اتَّفَقَا: وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا: أُمُّ يَعْقُوبَ زَادَ عُثْمَانُ كَانَتْ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ ثُمَّ اتَّفَقَا، فَأَتَتْهُ فَقَالَتْ: بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ لَعَنْتَ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، قَالَ مُحَمَّدٌ: وَالْوَاصِلَاتِ، وَقَالَ عُثْمَانُ: وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، ثُمَّ اتَّفَقَا: وَالْمُتَفَلِّجَاتِ، قَالَ عُثْمَانُ: لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ تَعَالَى، فَقَالَ: وَمَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى، قَالَتْ: لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ لَوْحَيِ الْمُصْحَفِ فَمَا وَجَدْتُهُ، فَقَالَ: وَاللَّهِ لَئِنْ كُنْتِ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ لَمْ تَقْرَأْ: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا سورة الحشر آية ٧، قَالَتْ: إِنِّي أَرَى بَعْضَ هَذَا عَلَى امْرَأَتِكَ، قَالَ: فَاذْهَبِي فَانْظُرِي، فَدَخَلَتْ ثُمَّ

(*): صحيح البخاري/تفسير سورة الحشر ٤ (٤٨٨٦)، اللباس ٨٢ (٥٩٣١)، ٨٤ (٥٩٣٩)، ٨٥ (٥٩٤٣)، ٨٦ (٥٩٤٤)، ٨٧ (٥٩٤٨)، صحيح مسلم/اللباس ٣٣ (٢١٢٥)، سنن الترمذي/الأدب ٣٣ (٢٧٨٢)، سنن النسائي/الزينة ٢٤ (٥١٠٢)، ٢٦ (٥١١٠)، ٥١١١)، الزينة من المجتبى ١٨ (٥٢٥٤)، سنن ابن ماجه/النكاح ٥٢ (١٩٨٩)، (تحفة الأشراف: ٩٤٥٠)، ولد أخرجه: مسند احمد (١/٤٠٩، ٤١٥، ٤٢٤، ٤٤٨، ٤٥٤، ٤٦٢، ٤٦٥)، سنن الدارمي/الاستئذان ١٩ (٢٦٨٩) (صحيح)

خَرَجَتْ، فَقَالَ: مَا رَأَيْتِ؟ وَقَالَ عُثْمَانُ: فَقَالَتْ: مَا رَأَيْتُ، فَقَالَ: لَوْ كَانَ ذٰلِكَ مَا كُنْتِ مَعَنَا".

دعبدالله بن مسعود رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه الله تعالى په هغه ښځو باندې لعنت کړي دي ځوک چه خال لګونکي وي اوچاچه خالونه لګولي وي اود محمد په روايت کښې واصلات لفظ ذکردي يعنى چاچه دخپلو وينښتوسره نور وينښته يوځاى کړي وى اودعثمان په روايت کښې والمتنمصات يعنى په هغه ښځوهم لعنت دي ځوک چه خپل وينښته اوباسي په باقى روايت کښې دواړه راويان متفق دي اودښائسته کيدو دپاره خپل غاښونه کولارونکي هم په لعنت والاښځوکښې داخل وي اوالله تعالى جور کړي شوي شکل اوصورت بدلوي ، راوى وائى دقبيله بن اسد يوه ښځه چه نوم ئې ام يعقوب وو ماته داخبر راورسيدو چه هغه ښځه قران کريم وائى او عبدالله بن مسعود و ته راغله او وئې وئيل چه تاپه خال لګونکي ښځه باندې لعنت وئيلي دي او په هغه چاباندې هم چاچه خالونه لګولي وي محمدبن عيسى داهم وئيلى دى اودخپلووينښتوسره دنورو وينښتو په يوخائې کونکي باندې هم اودعثمان په روايت کښې دى دوينښتوپه ويستونکي باندې هم اودغاښونو په نري کونکي باندې هم، دعثمان په روايت کښې دى چاچه دحسن اوجمال دپاره دالله تعالى جور کړي شوي شکل اوصورت بدل کړي وي عبدالله بن مسعود و اوفرمائيل زه به پرې ولي لعنت نه وايم په چاباندې چه نبى ﷺ لعنت وئيلي دي اوهغه د قران کريم په اعتبارسره هم دلعنت مستحق ده هغې ښځې اووئيل چه ماددواړو کتوبه مينځ کښې قران کريم لوستلي دي ليکن داخبره په کښې مانه ده موندلي عبدالله به ورته اووئيل که چرې تادالله کتاب په غور وفکر سره تلاوت کړي وي نوخامخا به درته داحکم ملاو شوي وو، اوبيا ئې دا ايت کريمه اووئيلو: ﴿وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا﴾ هغې اووئيل ماستا ښځه ليدلي وه چه دا کارونه ئې کړي وو هغه ورته اووئيل ډيره ښه ده ته دننه لاړه شه او وبې ګوره هغه دننه لاړه اوبيا راغله او وى وئيل مالى هم نشته عبدالله بن مسعود رضي الله عنه اووئيل چې هغې داسې کړي وي نوستا سره به نه وي.

والحديث اخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، قاله المنذري

[٤١٧٠] (*) حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ أُسَامَةَ، عَنْ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ جَبْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "لُعِنَتِ الْوَاصِلَةُ وَالْمُسْتَوْصِلَةُ وَالنَّامِصَةُ وَالْمُتَنَمِّصَةُ وَالْوَاشِمَةُ وَالْمُسْتَوْشِمَةُ مِنْ غَيْرِ دَاءٍ"، قَالَ أَبُو دَاوُد: وَتَفْسِيرُ الْوَاصِلَةِ الَّتِي تَصِلُ الشَّعْرَ بِشَعْرِ النِّسَاءِ وَالْمُسْتَوْصِلَةُ الْمَعْمُولُ بِهَا، وَالنَّامِصَةُ الَّتِي تَنْقُشُ الْحَاجِبَ حَتَّى تُرِقَّهُ وَالْمُتَنَمِّصَةُ الْمَعْمُولُ بِهَا، وَالْوَاشِمَةُ الَّتِي تَجْعَلُ الْخِلَالَ فِي وَجْهِهَا بِكُحْلٍ أَوْ مِدَادٍ وَالْمُسْتَوْشِمَةُ الْمَعْمُولُ بِهَا.

دابن عباس رضي الله عنه نه روايت دى فرمائى چه دو يخښوبه يوخائې کونکي او لګونکي باندې اودتندي دوختر وپستونکي اود چندباره چه ويستلي شي اوخال لګونکي اودچادپاره چه حال لګولي شي کوم چه دعذرنه بغيروي پدوى د الله تعالى لعنت دى، امام ابوداؤد فرمائى چه واصله هغه چاته وئيلي شي ځوک چه دنورووزنانو دويتوسره نور ريښته يوځاى کوي، اونامصه هغه چاته وتلي شي غاښونه نري کوي او متنمصه هغه چاته وئيلي شي

(*): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ٦٣٧٨) (صحيح)

دچاغانبونه چه نري کولې شي اووا شمه خال لګونکي ته وائي اومستوشمه هغه چاته وئیلې شي دچاسره چه دا کارکیږي . ابوداؤد وائي چه احمد وئیلی دی په کوم شي باندې دوینو په ترلو کښې څه حرج نشته.

ورانډې په کتاب کښې مصنف رحمه الله خپله د خپل طرف نه د هغه الفاظو کوم چه په حدیث کښې راغلې دی تفسیر او تشریح کړې ده او د هغې په آخر کښې دی

[۴۱۷۱]() حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: "لَا بَأْسَ بِالْقَرَامِلِ"، قَالَ أَبُو دَاوُد: كَأَنَّهُ يَذْهَبُ إِلَى أَنَّ النَّهْيَ عَنْهُ شُعُورُ النِّسَاءِ، قَالَ أَبُو دَاوُد: كَانَ أَحْمَدُ يَقُولُ الْقَرَامِلُ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.

سعید بن جبیر وائی چه دویخترپه ترلوکښې څه حرج نشته ابوداؤد وائی چه اند وئیلی دی په کوم شي باندې دویختو په ترلوکښې څه حرج نشته.

﴿ قَالَ أَبُو دَاوُدَ كَانَ أَحْمَدُ يَقُولُ الْقَرَامِلُ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ﴾ امام ابوداؤد رحمه الله د خپل استاد امام احمد بن حنبل رحمه الله رائې نقل فرمائی چه په قرامل یعنی د پیوی په اچولو کښې هیڅ باک نشته. یعنی زنانه که په خپلو ویښتو کښې د یو څناور وړې یعنی د وړې پیوې یا ریښمی پیوې یو ځائې کړی نو په دې کښې هیڅ باک نشته، ګویا منع د شعر النساء په یو ځائې کولو کښې ده. (د دې مسئلې تشریح په شروع کښې تیره شوې ده)

بَابُ فِي رَدِّ الطِّيبِ

د خوشبود واپس کولو بیان

[۴۱۷۲]() حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَعْنَى، أَنَّ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِءَ حَدَّثَهُمْ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنِ الْأَغَرِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ طِيبٌ فَلَا يَرُدَّهُ فَإِنَّهُ طَيِّبُ الرِّيحِ خَفِيفُ الْمَحْمِلِ".

د ابوهریره رضی الله عنه نه روایت دې فرمائی چه نبی علیه السلام فرمائیلی دی چاته چه خوشبو پیش کړې شي نوهغه دې نه واپس کوي ځکه چه ددې بوي ښکلي دې او وزن ئې سپک دې،

﴿ مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ طِيبٌ فَلَا يَرُدَّهُ فَإِنَّهُ طَيِّبُ الرِّيحِ خَفِيفُ الْمَحْمِلِ ﴾

یعنی په کوم سړی چه خوشبوئی یعنی عطر وغیره پیش کړې شی یعنی هدیة نو هغه دې نه واپس کوی، ځکه چه دا داسې هدیه ده چه د هغې بوئی ډیر عمده دې (چه هغې طرف ته د انسان طبیعت مائل کیږی) او په اوچتولو کښې سپک دې، په دې حیثیت سره هم سپک دې چه وزنی څیز نه دې او دې حیثیت سره هم چه ډیر قیمتی څیز نه دې چه د هغه د احسان بوجھ اوچتول وی، عام طور سره دا څیزونه یو بل ته هدیه کولې شی. والحدیث اخرجه مسلم والنسائي،ولفظ مسلم ﴿ من عرض عليه ريحان ﴾ قاله المنذري.

---

[۱]: تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ۱۸۶۷۹) (ضعیف منکر)

[۲]: صحيح مسلم بالألفاظ من الأدب ٥ (٢٢٥٣)، سنن النسائي الكبرىٰ من المجتبى ٢٠ (٥٣٦١)، (تحفة الأشراف: ١٣٦٤٥) وقد أخرجه: مسند احمد (٣٢٠/٢) (صحيح)

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَرْأَةِ تَتَطَيَّبُ لِلْخُرُوجِ

بابب کومه بنځه چه د کور نه د وتلو دپاره خوشبو لګوی

[٤١٧٣] (*) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ثَابِتُ بْنُ عُمَارَةَ، حَدَّثَنِي غُنَيْمُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "إِذَا اسْتَعْطَرَتِ الْمَرْأَةُ فَمَرَّتْ عَلَى الْقَوْمِ لِيَجِدُوا رِيحَهَا فَهِيَ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: قَوْلًا شَدِيدًا".

دابوموسی ﷺ نه روایت دي فرمائی چه نبی کریم ﷺ فرمائیلی دی کله چه یوه بنځه عطر استعمال کړي اوبیا دسرویه مینځ کښې تیریږي ددې دپاره چه په سروباندې ددې خوشبو ورشي نوهغه زنانه داسې داسې ده یعنی نبی ﷺ ډیره بده وګنړله.

په حدیث الباب کښ زنانه په سختئ سره منع کړې شوې دی، د دې خبرې نه چه کله هغه د ځه ضرورت دپاره د کور نه بهر تشریف اوړی نو خوشبوئی دې نه لګوی او هم دغه شان په احادیثو کښ په طیب الرجال او طیب النساء کښ دا فرق بیان کړې شوې دې چه په اول کښ خوشبوئی کیدل پکار دی رنګ دې پکښ نه وی او په دویم کښ رنګ وی خوشبوئی نه وی.

الحديث الاول حديث ابي موسى ﷺ اخرجه الترمذي والنسائي، ولفظ النسائي، فهي زانية.

[٤١٧٤] (*) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عُبَيْدٍ مَوْلَى أَبِي رُهْمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: لَقِيَتْهُ امْرَأَةٌ وَجَدَ مِنْهَا رِيحَ الطِّيبِ يَنْفَحُ وَلَدُ ذَيْلِهَا إِعْصَارٌ، فَقَالَ: يَا أَمَةَ الْجَبَّارِ جِئْتِ مِنَ الْمَسْجِدِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: وَلَهُ تَطَيَّبْتِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ حَبِّي أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: "لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ امْرَأَةٍ تَطَيَّبَتْ لِهَذَا الْمَسْجِدِ حَتَّى تَرْجِعَ فَتَغْتَسِلَ غُسْلَهَا مِنَ الْجَنَابَةِ"، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: الْإِعْصَارُ غُبَارٌ.

دابوهریره ﷺ نه روایت دي فرمائی چه یوه زنانه راسره مخامخ شوه چه خوشبوئی ورنه روانه وه اودهغې لمن هوا الوزوله هغه ورته اووئیل اې دجبار وینځې ته دجومات نه راغلې؟ هغې اووئیل هو، ابوهریره ورته اووئیل ایا خوشبودي لګولې ده هغې اووئیل هو، ابوهریره اوفرمائیل مادني کریم نه آوریدلی دی کوم چه زمادوست وو هغه فرمائیل کوي زنانه چه خوشبو لګولې وي اومسجد ته داخله شي نودهغې مونځ نه کیږي ترڅوچه هغه کورته نه وي تلی اودجنابت په شان غسل ئې نه وي کړي.

[٤١٧٥] (*) حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو عَلْقَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا فَلَا تَشْهَدَنَّ مَعَنَا الْعِشَاءَ"، قَالَ ابْنُ نُفَيْلٍ: عِشَاءَ الْآخِرَةِ.

د ابوهریره ﷺ نه روایت دي فرمائی چه نبی ﷺ فرمائیلی دی کوي بنځې چه دخوشبو

---

[1]: سنن الترمذي/الأدب ٣٥ (٢٧٨٦)، سنن النسائي/الزينة ٣٥ (٥١٢٩)، (تحفة الأشراف: ٩٠٢٣)، وقد أخرجه: مسند احمد (٤/٤٠٠، ٤١٤، ٤١٨) (حسن)

[2]: سنن ابن ماجه/الفتن ١٩ (٤٠٠٢)، (تحفة الأشراف: ١٤١٣٠)، وقد أخرجه: مسند احمد (٢/٢٤٦، ٢٩٧، ٣٦٥، ٤٤٤، ٤٦١) (صحيح)

[3]: صحيح مسلم/الصلاة ٣٠ (٤٤٤)، سنن النسائي/الزينة ٣٧ (٥١٣١)، (تحفة الأشراف: ١٢٢٠٧)، وقد أخرجه: مسند احمد (٢/٣٠٤) (صحيح)

سپرې کړې وی هغه دي زمونږ سره دماخوستن په مونځ کښې نه شاملیږي.

والحديث الثاني حديث ابي هريرة رضي الله عنه اخرجه ابن ماجه، والحديث الثالث حديث ابي هريرة ايضا اخرجه النسائي، قاله المنذري.

باب في الْخُلُوقِ لِلرِّجَالِ

باب د سړو دپاره د خلوق (خوشبو) د استعمالولو بيان

خلوق د يو مرکب خوشبويئ نوم دې کومه چه د زعفران وغيره نه جوړيږی هم په دې وجه رنګداره وی، د جمهورو په نزد د سړو په حق کښ ممنوع ده او د امام مالک رحمه الله په نزد مباح ده لکه چه په کتاب النکاح کښ باب قلة المهر کښ ﴿ راى عبدالرحمن بن عوف وعليه ردع زعفران الحديث ﴾ په شرح کښ تير شوي دی.

[٤١٧٦] (*) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، قَالَ: "قَدِمْتُ عَلَى أَهْلِي لَيْلًا وَقَدْ تَشَقَّقْتُ بِذَاءٍ، فَخَلَّقُونِي بِزَعْفَرَانٍ، فَغَدَوْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ، وَلَمْ يُرَحِّبْ بِي، وَقَالَ: اذْهَبْ فَاغْسِلْ هَذَا عَنْكَ، فَذَهَبْتُ فَغَسَلْتُهُ ثُمَّ جِئْتُ وَقَدْ بَقِيَ عَلَيَّ مِنْهُ رَدْعٌ فَسَلَّمْتُ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ وَلَمْ يُرَحِّبْ بِي، وَقَالَ: اذْهَبْ فَاغْسِلْ هَذَا عَنْكَ، فَذَهَبْتُ فَغَسَلْتُهُ ثُمَّ جِئْتُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيَّ وَرَحَّبَ بِي، وَقَالَ: إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَحْضُرُ جَنَازَةَ الْكَافِرِ بِخَيْرٍ وَلَا الْمُتَضَمِّخَ بِالزَّعْفَرَانِ وَلَا الْجُنُبَ، قَالَ: وَرَخَّصَ لِلْجُنُبِ إِذَا نَامَ أَوْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ أَنْ يَتَوَضَّأَ".

دعمار بن ياسر رضي الله عنه نه روايت دي فرمائی چه زه خپل کورته دشپې راغلم او لاسونه مې چاودلي وو نوکورو الا زما په لاسونو باندې د زعفرانو خلوق ولګول کله چه سحر شونو دنبی عليه السلام په خدمت کښې حاضر شوم اسلام مې ورباندې واچولو ماته ئې دسلام جواب رانکړو اونه ئې راته پخير راغلی اووئيل ، اووئې فرمائيل لاړ شه اودا ووينخه زه لاړم ما چه اووينځل نوبيا راغلم اسلام مې واچولو ماته ئې دسلام جواب راکړو او پخير راغلې يې راته اووئيل اوبيا ئې اوفرمائيل يقينا فرشتي پخير سره دکافرجنازې ته نه حاضريږي اونه په زعفرانو باندې لهلې شوي ته اونه جنب ته ، راوی وائی اجازت ئې ورکړو دجنب دپاره کله چه اوده شي ياخوراک اوکړي ياځکل اوکړي ددې خبرې چه اودس به کوي.

﴿ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ قَدِمْتُ عَلَى أَهْلِي لَيْلًا وَقَدْ تَشَقَّقْتُ بِذَاءٍ فَخَلَّقُونِي بِزَعْفَرَانٍ الخ ﴾

سيدنا عمار بن ياسر رضي الله عنه فرمائی چه زه د خپل کار نه فارغ کيدو سره چه د شپې يا مابنام خپل کور ته اورسيدم نو «د يخنۍ او د محنت په وجه» زما لاسونه چودلي وو نو زما د کور خلقو زما په لاسونو باندې خلوق يعنی زعفران والا خوشبوئی اولګوله «دواء وعلاج»، سحر چه کله زه د رسول الله ﷺ په خدمت کښ حاضر شوم او سلام مې اوکړو «نو چونکه د هغوی په جامه او بدن باندې زعفرانی رنګ ښکاره کيدو» رسول الله ﷺ زما د سلام جواب رانکړو او نه ئې مرحبا اووې، او وئې فرمائيل چه لاړ شه او دا وينخه، زه فورا لاړم او هغه مې وينځلو او سلام کولو سره کيناستلم هغه وخت هم رسول الله ﷺ زما د سلام جواب رانکړو ځکه چه د هغې اثر لا باقی وو، او بيا رسول الله ﷺ اوفرمائيل چه لاړ شه او دا وينخه، زه

(*) تفرد به أبو داود. (تحفة الأشراف: ١٠٣٧٢)، وقد أخرجه: مسند احمد (٤/٣٢٠) وأعاد المؤلف بعضه في السنة (٤٦٠١) (حسن)

لارم او وې وینځلو بیا راغلم دې وخت کښ رسول الله ﷺ زما د سلام جواب راکړو او مرحبا ئې اوئیل، او وې فرمائیل چه بیشکه د خیر ملائک نه خو د کافر په جنازه کښ شریکیږی او نه د زعفران خوشبوئی لګونکی په جنازه کښ، او نه جنبی ته حاضریږی.

د دې نه روستو روایت کښ دی ﴿ لَائِكَةٌ لَا تَقْرَبُهُمُ الْمَلَائِكَةُ جِيفَةُ الْكَافِرِ وَالْمُتَضَمِّخُ بِالْخَلُوقِ وَالْجُنُبُ إِلَّا أَنْ يَتَوَضَّأَ ﴾

[٤١٨٠](١) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأُوَيْسِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "ثَلَاثَةٌ لَا تَقْرَبُهُمُ الْمَلَائِكَةُ: جِيفَةُ الْكَافِرِ، وَالْمُتَضَمِّخُ بِالْخَلُوقِ، وَالْجُنُبُ إِلَّا أَنْ يَتَوَضَّأَ".

دعمار بن یاسر ﷺ نه روایت دې فرمائی چه نبی کریم فرمائیلی دی دري کسان داسې دی چه فرشته ورته نه نزدې کیږی یودکافر مړی ته اوبل هغه کس دې چه خلوق ئې لګولې وي اوبل جنب دې چه اودس ئې نه وي کړې.

د جنبی د اودس یوه خاص فائده :

یعنی جنبی که صرف اودس اوکړی او غسل موخر کړی د مانځه د وخته پورې نو بیا په دې کښ هیڅ نقصان نشته ملائک هغه ته راځی، دا مضمون او د دې حدیث حواله په کتاب الطهارة باب ما فی الجنب یوخر الغسل کښ تیر شوې دي، چه د هغې لفظ دا وو لا تدخل الملائکة بیتا فیه صورة ولا کلب ولا جنب... هلته مونږ دا لیکلې دی چه که جنبی اودس اوکړی نو بیا د هغه دا حکم نه دی لکه چه د موجوده باب په حدیث کښ دی.

[٤١٧٧](٢) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَطَاءِ ابْنِ أَبِي الْخُوَارِ، أَنَّهُ سَمِعَ يَحْيَى بْنَ يَعْمَرَ يُخْبِرُ، عَنْ رَجُلٍ أَخْبَرَهُ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، زَعَمَ عُمَرُ: أَنَّ يَحْيَى سَمَّى ذَلِكَ الرَّجُلَ، فَنَسِيَ عُمَرُ اسْمَهُ أَنَّ عَمَّارًا، قَالَ: تَخَلَّفْتُ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ وَالْأَوَّلُ أَتَمُّ بِكَثِيرٍ فِيهِ ذِكْرُ الْغُسْلِ، قَالَ: قُلْتُ لِعُمَرَ: وَهُمْ حُرُمٌ؟ قَالَ: لَا، الْقَوْمُ مُقِيمُونَ.

دعمار بن یاسر نه همدارنګې روایت منقول دې لیکن اولنې روایت کامل دې او په دې روایت کښې دغسل ذکر نشته ابن جریج وئیلی دی چه ماعمر بن یحیی ته اووئیل ایا په دې وخت کښې خلق داحرام په حالت کښې وو؟ هغه اووئیل نه، بلکه ټول خلق پخپلو کورونو کښې مقیم وو.

[٤١٧٨](٣) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ الْأَسَدِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَرْبٍ الْأَسَدِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ جَدَّيْهِ، قَالَا: سَمِعْنَا أَبَا مُوسَى، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَقْبَلُ اللَّهُ تَعَالَى صَلَاةَ رَجُلٍ فِي جَسَدِهِ شَيْءٌ مِنْ خَلُوقٍ"، قَالَ أَبُو دَاوُد: جَدَّاهُ زَيْدٌ، وَزِيَادٌ.

دابوموسی ﷺ نه روایت دې فرمائی چه رسول کریم ﷺ فرمائیلی دی دهغه کس مونځ نه قبلیږي دچاپه جسم باندې چه لږ غوندې خلوق هم لګیدلی وي امام ابوداؤد وائی چه دده

(١): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ١٠٣٤٧) (حسن)
(٢): انظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ١٠٣٧٦) (حسن)
(٣): تفرد به أبوداود، (تحفة الأشراف: ٨٩١١)، وقد أخرجه: مسند احمد (٤/٤٠٣) (ضعيف)

دنیکه اونیانوم زید او زیاد دي.

﴿ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ جَدِّهِ قَالاَ سَمِعْنَا أَبَا مُوسَى يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاَةَ رَجُلٍ فِي جَسَدِهِ شَىْءٌ مِنْ خَلُوقٍ ». قَالَ أَبُو دَاوُدَ جَدَّاهُ زَيْدٌ وَزِيَادٌ ﴾ دا حديث ربيع بن انس د خپلو جدينو نه روايت کوي لکه چه پورته په سند کښې راغلل يعنې د مور د پلار او د پلار د پلار نه..... مصنف رحمه الله فرمائي چه په هغوی کښې د يو نوم زيد او د بل نوم زياد دي.

[٤١٧٩] (*) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، أَنَّ حَمَّادَ بْنَ زَيْدٍ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَاهُمْ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّزَعْفُرِ لِلرِّجَالِ"، وَقَالَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ، أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ.

دانس رضي الله عنه نه روايت فرمائي چه رسول الله و منع فرمائيلي ده ددينه چه سړي زعفران ولګوي او د اسماعيل راوي نه «أن يتزعفر الرجل» الفاظ منقول دي.

[٤١٨١] (*) حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقِّيُّ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْهُمْدَانِيِّ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ، قَالَ: "لَمَّا فَتَحَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ جَعَلَ أَهْلُ مَكَّةَ يَأْتُونَهُ بِصِبْيَانِهِمْ، فَيَدْعُو لَهُمْ بِالْبَرَكَةِ وَيَمْسَحُ رُءُوسَهُمْ، قَالَ: فَجِيءَ بِي إِلَيْهِ وَأَنَا مُخَلَّقٌ فَلَمْ يَمْسَحْنِي مِنْ أَجْلِ الْخَلُوقِ".

دوليد بن عقبه نه روايت دي فرمائي هركله چه نبي عليه السلام مکه فتح کړه نو دمې خلقوبه ورته خپل ماشومان راوستل نبي عليه السلام به هغوی ته دبرکت دپاره دعا کوله او ددوی په سرونوبه ټې لاس راښکلو ، راوی وائی چه يوځل ورته زه راوستلی شوم اوماخلوق لګولې وو نودخلوق په وجد ټې پد ماباندې لاس رانښکلو.

فوائد: ﴿ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ لَمَّا فَتَحَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ جَعَلَ أَهْلُ مَكَّةَ يَأْتُونَهُ بِصِبْيَانِهِمْ فَيَدْعُو لَهُمْ بِالْبَرَكَةِ وَيَمْسَحُ رُءُوسَهُمْ قَالَ فَجِيءَ بِي إِلَيْهِ وَأَنَا مُخَلَّقٌ فَلَمْ يَمْسَحْنِي مِنْ أَجْلِ الْخَلُوقِ ﴾ يعنې د فتح مکې په وخ باندې ډير خلق (يعنې مسلمة الفتح کښې) خپلو بچو لره د رسول الله عليه السلام په خدمت کښې راوستل نو رسول الله عليه السلام به د هغوی دپاره دعا فرمائيله د برکت او خپل لاس مبارک به ټې د هغوی په سرونو باندې راښکلو. دا وليد بن عقبه رضي الله عنه د حديث راوی فرمائي چه زه هم راوستلی شوم هغوی خو په ما باندې خلوق لګيدلي وو نو په دې وجه رسول الله عليه السلام زما په سر باندې خپل لاس مبارک رانښکلو.

[٤١٨٢] (*) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا سَلْمٌ الْعَلَوِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، "أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَّمَا يُوَاجِهُ رَجُلاً فِي وَجْهِهِ بِشَيْءٍ يَكْرَهُهُ فَلَمَّا خَرَجَ، قَالَ: لَوْ أَمَرْتُمْ هَذَا أَنْ يُغَيِّرَ هَذَا عَنْهُ".

دانس بن مالک رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه يوکس دنبي عليه السلام په خدمت کښې حاضر

(*): صحيح مسلم/اللباس ٣٣ (٢١٠١)، سنن الترمذي/الأدب ٥١ (٢٨١٥)، سنن النسائي/الحج ٤٣ (٢٧٠٧)، الزينة من المجتبى ١٩ (٥٢٥٨)، (تحفة الأشراف: ١٠١١، ٩٩٢)، ولد أخرجه: صحيح البخاري/اللباس ٣٣ (٥٨٤٦) (صحيح)

(*): تفرد به أبوداود، (تحفة الأشراف: ١١٧٩٥)، ولد أخرجه: مسند احمد ٤/ ٣٣٧) (منكر)

(*): تفرد به أبوداود، (تحفة الأشراف: ٨٦٧)، ولد أخرجه: سنن الترمذي/ الشمائل ٣٤٦)، سنن النسائي/ اليوم والليلة (٣٣٥)، وأعاده المؤلف في الأدب (٤٧٨٩)، مسند احمد ٣/ ١٣٣، ١٥٤، ١٦٠) (ضعيف)

شواوبه هغه باندې دزې والي اثر وو، اونبي ﷺ به ډير کم دهغه کس سره مخامخ کيدو دچاپه مخ چه به داسې يوشي وو چه هغه به بد ګڼرلو، نوهرکله چه اورتو نوري فرمائيل که چرې تاسوده ته حکم کړې وي چه دا زې والي دخان نه اووينځې نوبهتره به وه.

﴿ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا سَلْمٌ الْعَلَوِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَعَلَيْهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ الخ ﴾

د حديث مضمون واضح دي، دا حديث هم په دې سند سره په کتاب الادب، باب في حسن المعاشرة کښې راروان دي او هلته دا زيادت دي ﴿ قَالَ أَبُو دَاوُدَ سَلْمٌ لَيْسَ هُوَ عَلَوِيًّا كَانَ يُنْصِرُ فِي النُّجُومِ الخ ﴾ يعنې په سند کښې چه کوم سلم علوي راوي راغلي دي هغوی ته علوي د دې معنې په لحاظ سره نه شي وئيلې کيدې چه هغوی خپله د علي ﷺ په اولاد کښې دی بلکه دا د علو نه دي دا د علم نجوم نه واقف وو ګويا نجومي وو په دې وجه هغوی ته علوي وائي.

بَابُ مَا جَاءَ فِي الشَّعْرِ

باب د ويښتو سائلو بيان

[٤١٨٢]()حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِيُّ، قَالاَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: "مَا رَأَيْتُ مِنْ ذِي لِمَّةٍ أَحْسَنَ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"، زَادَ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ لَهُ شَعْرٌ يَضْرِبُ مَنْكِبَيْهِ، قَالَ أَبُو دَاوُد: كَذَا رَوَاهُ إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: يَضْرِبُ مَنْكِبَيْهِ وَقَالَ شُعْبَةُ: بَيْنَ شَحْمَةِ أُذُنَيْهِ.

دبراء بن عازب ﷺ نه روايت دي فرمائي چه ما په سره جوړه کښې داسې څوک نه دی ليدلی چه دغوږونو پورې ويښته ئې پريښي وي اودنبي ﷺ نه ښکلی وي محمد بن سليمان په خپل روايت کښې دا اضافه کړې ده چه دومره ويښته ئې ساتلي ووچه غوږونوته رسيدل. امام ابوداؤد فرمائي چه همدارنګې دا روايت اسرائيل داسحاق نه نقل کړې دي اووئيلې ئې دي چه دسرويښته ئې غوږونونه رسيدل، اوشعبه وئيلی دی چه دغوږونونرموته رسيدل.

﴿ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ مَا رَأَيْتُ مِنْ ذِي لِمَّةٍ أَحْسَنَ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- زَادَ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ لَهُ شَعْرٌ يَضْرِبُ مَنْكِبَيْهِ. وَقَالَ شُعْبَةُ بَيْنَ شَحْمَةِ أُذُنَيْهِ ﴾

سيدنا براء ﷺ فرمائي چه ما د رسول الله ﷺ په شان ويښته پريخودونکي چه په سره جوړه کښې وی زيات ښکلي نه دي ليدلي هم په دې روايت کښې وراندې يو راوی د رسول الله ﷺ د ويښتو مبارکو په باره کښې دا بيان کړې ده چه د رسول الله ﷺ د سر مبارک ويښته به اوږو پورې لګيدل، او بل راوی اووي چه د دواړو غوږونو مبارکو د غاړو پورې، او د دې نه پس د انس ﷺ په روايت کښې راځي چه ﴿ الى انصاف اذنيه ﴾ دا ټول روايات په

---

[1]: صحيح مسلم/الفضائل ٢٥ (٢٣٣٧)، سنن الترمذي/اللباس ٤ (١٧٢٤)، الأدب ٤٧ (٢٨١١)، المناقب ٨ (٣٦٣٥)، الشمائل ١ (٣)، ٣ (٢٥)، سنن النسائي/الزينة ٩ (٥٠٦٣)، الزينة من المجتبى ٥ (٥٢٣٥)، ٣٩ (٥٣١٦)، (تحفة الأشراف: ١٨٤٧)، وقد أخرجه: صحيح البخاري/المناقب ٢٣ (٣٥٥١)، واللباس ٣٥ (٥٨٤٨)، ٦٨ (٥٩٠٣)، سنن ابن ماجه/اللباس ٢٠ (٣٥٩٩)، مسند احمد (٢٨١/٤، ٢٩٥) (صحيح)

اختلاف د اوقاتو او اختلاف د زمان باندې محمول دی. په یو وخت باندې نه چه څوک ئې تعارض اوګڼري.

[٤١٨٤](*) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ شَعْرٌ يَبْلُغُ شَحْمَةَ أُذُنَيْهِ".

دبراء بن عازب رضي الله عنه نه روایت دي فرمائی چه دنبی کریم ﷺ ویښته دغوږونو نرموته رسیدل.

[٤١٨٥](*) حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: "كَانَ شَعْرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى شَحْمَةِ أُذُنَيْهِ".

دانس بن مالک رضي الله عنه نه روایت دي فرمائی چه دنبی ﷺ دسرویخته دغوږونونرموته رسیدل.

[٤١٨٦](*) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: "كَانَ شَعْرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَنْصَافِ أُذُنَيْهِ".

دانس بن مالک رضي الله عنه نه روایت دي فرمائی چه دنبی ﷺ دسرویخته دغوږونو نیمي ته رسیدل.

[٤١٨٧](*) حَدَّثَنَا ابْنُ نُفَيْلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: "كَانَ شَعْرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوْقَ الْوَفْرَةِ وَدُونَ الْجُمَّةِ".

دام المومنین عائشة رضي الله عنها نه روایت دي فرمائی چه دنبی ﷺ ویښته مبارک دوفره نه زیات وو اودجمه نه کم وو. (وفره هغه وختونه وئیل شي چه دغوږونو پورې وي اوجمه هغه وختونه وئیلي شي کوم چه داوږوپورې وي).

﴿عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ شَعْرُ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَوْقَ الْوَفْرَةِ وَدُونَ الخ﴾

د ویښتو قسمونه او د هغې نومونه :

وفره او جمه او لمه... کوم چه په اول حدیث کښې تیر شو دا د ویښتو (سنرو) قسمونه دی. د یو قول مطابق وفره د ټولو نه کمه درجه ده، د غوږونو د غاړو پورې. او لمه د هغې نه زیاتی، او جمه د هغې نه هم زیاتی یعنی اوږو ته نزدې، دې ترتیب لره یادولو دپاره مونږ د خپلو استاذانو نه لفظ د ولج اوریدلی دي په اول قسم کښې حرف واؤ، او دویم کښې لام او دریم کښې جیم دي.

(*): انظر حديث رقم: (٤٠٧٢)، (تحفة الأشراف: ١٨٦٩) (صحيح)

(*): سنن الترمذي/الشمائل ٣ (٢٩)، سنن النسائي/الزينة ٩ (٥٠٦٤)، الزينة من المجتبى ٥ (٥٢٣٦)، (تحفة الأشراف: ٤٦٩ ١٨٩٦٣)، وقد أخرجه: صحيح البخاري/اللباس ٦٨ (٥٩٠٤)، سنن ابن ماجه/اللباس ٣٦ (٣٦٣٤)، مسند احمد (٣/١١٣، ١٦٥) (صحيح)

(*): صحيح مسلم/ الفضائل ٢٦ (٢٣٣٨)، سنن الترمذي/ الشمائل (٢٤٤)، سنن النسائي/ الزينة من المجتبى ٥ (٥٢٣٦)، (تحفة الأشراف: ٥٦٧)، وقد أخرجه: مسند احمد (٣/١٤٢، ٢٤٩) (صحيح)

(*): سنن الترمذي/اللباس ٢١ (١٧٥٥)، سنن ابن ماجه/اللباس ٣٦ (٣٦٣٥)، (تحفة الأشراف: ١٧٠١٩) (حسن صحيح)

د ابوداؤد او ترمذی په روایتونو کښی تعارض او په هغې کښی تطبیق :

او د ترمذی په روایت کښی په حدیث د عائشې ﷺ کښی د دې خلاف دی په هغې کښی دی ﴿فوق الجمه دون الوفرة﴾ کوم چه په ظاهر کښی تعارض دې او د دې تشریح هم خلاف ده کومه چه مونږ د ویښتو په ترتیب کښی بیان کړه. د دې توجیه دا کیدی شی چه د فوق او دون دواړو معنی په دواړو روایتونو کښی بیله بیله واخستلې شی، د ابوداؤد په روایت کښی د فوق معنی زائد او د دون معنی کم یعنی ناقص واخستلې شی، او مطلب به دا وی چه د وفره نه زیات او د جمه نه کم، د دې دواړو درمیانی درجه وه یعنی لمه، او د ترمذی په روایت کښی به د فوق معنی اخستلې شی پورته او د دون معنی به اخستلې شی اسفل یعنی لاندې پس مطلب دا شو چه د رسول الله ﷺ ویښته د جمه نه لږ شان پورته او د وفره نه لږ لاندې وو، د دې مصداق هم لمه شوه، والله تعالی اعلم.

د سر د ویښتو په باره کښی د رسول الله ﷺ عادت مبارک :

په دې احادیثو کښی د رسول الله ﷺ د ویښتو (سنړو) حال مذکور دی، د دې نه معلومه چه د رسول الله ﷺ عادت مبارک په سر مبارک باندې د ویښتو ساتلو وو، دا مضمون زمونږ په نزد په کتاب الطهارة کښی د غسل جنابت په بیان کښی د علی ﷺ په قول ﴿ومن ثم عادیت راسی﴾ د لاندې تیر شوې دې هغه دې هم اوکتلې شی، ابن العربی وائی چه د سر ویښته د هغې زینت دې د هغې باقی ساتل سنت دی او حلق ئې بدعت دې، او په شرح د مصابیح کښی لیکلې دی چه رسول الله ﷺ د خپل سر مبارک حلق د هجرت نه پس صرف درې کرته کړې دې په عمرة د حدیبیه کښی، په عمرة القضاء کښی، او په حجة الوداع کښی، او تقصیر د هغوی نه صرف یو خل ثابت دې لکه چه په صحیحین کښی دی. (قاله الباجوری فی شرح الشمائل)

قلت : واما مذهب الحنفیة ففی الروضة للزندویستی ان السنة فی شعر الراس اما الفرق او الحلق وذکر الطحاوی ان الحلق سنة ونسب ذلک الی العلماء الثلاثة (شامی ۲۶۱/۵) (هندیه ۳۵۷/۵ معزیا للتتارخانیة) وفی الفتاوی المحمودیة ۱۴۹/۵، عام عادت مبارکه ئې د ویښتو د ساتلو وو، خرنیل تري نه ډیر کم ثابت دی، بعض صحابه کرامو ﷺ به همیشه خرانیلو. والحدیث اخرجه الترمذی وابن ماجه، قاله المنذری.

باب مَا جَاءَ فِي الْفَرْقِ

باب د سر په مینځ کښې د لار جوړولو بیان

[٤١٨٨] (*) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "كَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَغْزِي يَسْدُلُونَ أَشْعَارَهُمْ وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَفْرُقُونَ رُءُوسَهُمْ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُعْجِبُهُ مُوَافَقَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ فِيمَا لَمْ يُؤْمَرْ بِهِ فَسَدَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاصِيَتَهُ ثُمَّ فَرَقَ بَعْدُ".

(*) صحيح البخاري للمناقب ٢٣ (٣٥٥٨)، ومناقب الأنصار ٥٢ (٣٩٤٤)، واللباس ٧٠ (٥٩١٧)، صحيح مسلم للفضائل ٢٤ (٢٣٣٦)، سنن الترمذي للشمائل ٣ (٢٩)، سنن النسائي للزينة من المجتبى ٧ (٥٢٤٠)، سنن ابن ماجه للباس ٣٦ (٣٦٣٢)، (تحفة الأشراف: ٥٨٣٦)، وقد أخرجه: مسند احمد (٢٤٦٨، ٢٦١، ٢٨٧، ٣٢٠) (صحيح)

دابن عباس ﷺ نه روایت دي فرمائی چه من اهل کتابو (یهودیانو اونصرانیانو) به وینسته اوږده پریخودل او مشرکانوبه پکښې لاروینسته اونبی ﷺ به داهل کتابوسره په هغه څه کښې چه حکم ئې ورته نه ووشوي موافقت نانشنا ګنرلو او دتندي وینسته به ئې اوږده ساتل اوبیابه ئې په سرکښې لاره هم ویسته.

قوله: ﴿ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ - يَعْنِي - يَسْدِلُونَ أَشْعَارَهُمْ وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَفْرُقُونَ رُءُوسَهُمْ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يُحِبُّ مُوَافَقَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِيمَا لَمْ يُؤْمَرْ بِهِ فَسَدَلَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَاصِيَتَهُ ثُمَّ فَرَقَ بَعْدُ ﴾

سیدنا ابن عباس ﷺ فرمائی چه اهل کتابو به په وینستو کښ سدل کولو او مشرکینو به فرق یعنی لاره ویسته او رسول الله ﷺ ته په شروع کښ په هغه امورو کښ چه د هغې په باره کښ په هغوی باندې څه وحی او هدایت نه وو نازل شوې د اهل کتابو موافقت خوښ وو، او هم په دې وجه کیدې شوه چه د هغه اهل کتابو فعل د هغوی په دین کښ ثابت وی، په خلاف د مشرکینو چه د هغوی په یو کار کښ هم دا احتمال نه وو چه هغه دې د الله پاک د طرف نه وی، او د رسول الله ﷺ د اهل کتابو موافقت کول زړونو ته د اسلام طرف ته مائل کول هم وو، بیا چه کله الله پاک اسلام ته غلبه ورکړه نو بیا رسول الله ﷺ د هغوی ښکاره مخالفت شروع کړو. (بذل) پس په دې څیز کښ رسول الله ﷺ د هغوی موافقت پریخودلو سره د سدل په ځای لاره ویستل شروع کړل. د سدل نه مراد دا دي چه د سر وراندې وینسته په تندی باندې اچول او د فرق مطلب دا دې چه د سر د مخامخ حصې وینستو لره په دوه حصو کښ تقسیمول د ښی طرف وینستو لره ښی طرف ته او د ګس طرف وینستو لره ګس طرف ته کړې شی، پس د دې نه روستو روایت کښ راځی کوم چه د عائشې صدیقې ﷺ نه روایت دي هغوی فرمائی.

[۴۱۸۹] (*)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: "كُنْتُ إِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَفْرُقَ رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَعْتُ الْفَرْقَ مِنْ نَاصِيَتِهِ وَأُرْسِلُ نَاصِيَتَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ".

د ام المومنین عائشه ﷺ نه روایت دي فرمائی کله چه به مادنبی ﷺ په سرکښې لاره ویستل غوښتل نودسرپه مینځ کښې به مې لار ویسته اودنبی ﷺ دتندي وینسته به مې ددواړو سترګو په مینځ بیل کړل.

﴿ إِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَفْرُقَ رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- صَدَعْتُ الْفَرْقَ مِنْ نَاصِيَتِهِ وَأُرْسِلُ نَاصِيَتَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ ﴾ چه کله به ما د رسول الله ﷺ په سر مبارک کښ لار ویسته نو (وراندې هغوی د دې طریقه بیانوی) چه د هغوی د سر مبارک د مینځ نه به مې لار ویسته او د وراندې حصې وینسته به مې په دوه حصو کښ تقسیم کړل ښی او ګس طرف ته، د دې حدیث نه معلومه شوه چه په وینستو کښ لاره ویستل سنت دی. حدیث ابن عباس ﷺ اخرجه البخاری ومسلم والترمذی والنسائی وابن ماجه.

(*) تقرد به أبوداود. (تحفة الأشراف: ۱۶۳۸۸)، وقد أخرجه: مسند احمد (۶/۹۰، ۲۷۵) (حسن)

بَابُ فِي تَطْوِيلِ الْجُمَّةِ
باب د سر د ويښتو د اوږدولو بيان

[٤١٩٠] (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ عُتْبَةَ السَّوَائِيُّ هُوَ أَخُو قَبِيصَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ: "أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِي شَعْرٌ طَوِيلٌ فَلَمَّا رَآنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ذُبَابٌ ذُبَابٌ، قَالَ: فَرَجَعْتُ فَجَزَزْتُهُ ثُمَّ أَتَيْتُهُ مِنَ الْغَدِ، فَقَالَ: إِنِّي لَمْ أَعْنِكَ وَهَذَا أَحْسَنُ".

د وائل بن حجر رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه يوځل زمادسر ويښته اوږده شوي وو اوزه دنبي عليه السلام په خدمت کښي حاضر شوم نبي عليه السلام اوفرمائيل نحوست دي نحوست دي، ماچه دا واوريدل نو واپس لارم بله ورځ چه بيارانلم نو ويښته مي کم کړل اوراغلم نبي عليه السلام راته اوفرمائيل ماخوته نه وي قصدکړي داسي ويښته خوبهتر ري.

قوله: ﴿ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- وَلِي شَعْرٌ طَوِيلٌ الخ ﴾

د دي حديث حواله او مضمون په باب فی الحمرة کښي تير شوي دي، والحديث اخرجه النسائی وابن ماجه، قاله المنذری.

بَابُ فِي الرَّجُلِ يَعْقِصُ شَعْرَهُ
باب دهغه سړي بيان چه خپل ويښته کونڅی کوی

[٤١٩١] (حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: قَالَتْ أُمُّ هَانِئٍ "قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَكَّةَ وَلَهُ أَرْبَعُ غَدَائِرَ تَعْنِي عَقَائِصَ".

دام هاني بنت ابی طالب رضي الله عنها نه روايت دي فرمائي چه کله چه مکه فتح شوه اونبي عليه السلام راغي نودسردوختونه ئي خلور کونڅی جوړې شوي وې.

قوله: ﴿ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ قَالَتْ أُمُّ هَانِئٍ قَدِمَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- إِلَى مَكَّةَ وَلَهُ أَرْبَعُ غَدَائِرَ تَعْنِي عَقَائِصَ ﴾ او د شمائل هم په دي حديث کښي يو لفظ زائد دي ﴿ قدم رسول الله ﷺ مكة فدمة ﴾ علامه باجوری ليکی ای مرة من القدوم... او بيا ليکی چه د دي نه مراد هغه قدوم دي کوم چه په فتح مکه کښي شوي وو، هغوی فرمائي چه د رسول الله ﷺ تشريف راوړل مکي مکرمي ته د هجرت نه پس خلور کرته شوي وو، په عمرة القضاة کښي، فتح مکه، عمرة الجعرانة او حجة الوداع.

شرح الحديث:

ام هانی رضي الله عنها فرمائي چه رسول الله ﷺ مکي مکرمي ته تشريف راوړلو په داسي حال کښي چه د هغوی د سر د ويښتو خلور کمسنۍ وي

غدائر د غديرة جمع ده او په يو روايت کښي ﴿ اربع ضفائر ﴾ دي دا دواړه روايتونه په ترمذی

---

[1]: سنن النسائي المجتبى ٦ (٥٠٥٥)، سنن ابن ماجه للباس ٣٧ (٣٦٣٦)، (تحفة الأشراف: ١١٧٨٢) (صحيح)

[2]: سنن الترمذي للباس ٣٩ (١٧٨١)، سنن ابن ماجه للباس ٣٦ (٣٦٣١)، (تحفة الأشراف: ١٨٠١١)، وقد أخرجه: مسند أحمد (٦/٣٤١، ٤٢٥) (صحيح)

کښ دی غدائر او ضفائر او ذوابه چه د هغې ذکر د وراندې باب په حدیث کښ راځی دا ټول هم معنی دی الشعر المضفور (ګلګوتی ویښته) هغه ویښته چه هغې ته غوټه ورکړي شوي وی یعنی د کمسو په شان لکه چه په کتاب الطهارة کښ د غسل حائض د لاندې د نقض ضفائر مسئله کښ تیر شوي دی، حضرت شیخ په خصائل کښ لیکی د سرو دپاره د زنانو په شان کمسئ کول مکروه دی. په دې حدیث کښ د کمسو نه مراد هم هغه ویښته دی په کوم کښ چه تشبه نه وی چه د تشبه رسول الله ﷺ پخپله ممانعت فرمائیلې دي. او په ابن ماجه کښ ترجمة الباب داسې دي، باب اتخاذ الجمة والضفائر... د هغې په حاشیه کښ حضرت شاه عبدالغنی صاحب رحمه الله لیکی: قوله: وله اربع غدائر...لعله فعل ذلک لدفع الغبار قلت وهو الظاهر لانه صلی الله علیه وسلم کان فی السفر (تحفه)یعنی د رسول الله ﷺ معمول د ویښتو پریخودلو خو وو خو د ضفائرو معمول ئې نه وو د ضرورة د وجې نه به ئې د سفر د ګردوغبار نه د بچ کیدو دپاره هغوی خپل ویښته مبارک داسې کول. او یو وی عقص یعنی د سر ټولو ویښتو لره یو ځائې کولو سره شاته اړولو باندې جوړه ټرل دا هغه دي چه د هغې ذکر په کتاب الصلوة کښ (باب الرجل یصلی عاصقا) کښ تیر شوي دي، او دغه شان د مونځ کولو نه منع راغلې ده. ام هانی ﷺ چه فرمائی چه رسول الله ﷺ تشریف راوړلو مکې مکرمې ته یو کرت، نور هم دغه شان په بعض روایتونو کښ راځی چه رسول الله ﷺ زمونږ کور مکې مکرمې ته تشریف راوړلو مثلا هغه فرمائی چه د فتح مکه په ورځ رسول الله ﷺ زمونږ په کور کښ د صلوة ضحی اته رکعتونه کړل. د دې مقصد دا دي چه ام هانی ﷺ چه د علی ﷺ خور او د رسول الله ﷺ د ترۀ لور ده هغې هجرت نه دي فرمائیلې، دا د مهاجراتو نه نۀ وه ځکه چه د هغې اسلام د فتح مکه نه پس دي په دي وجه هجرت ته خبره اونه رسیدله.

والحدیث اخرجه الترمذی وابن ماجه،قاله المنذری

باب فِي حَلْقِ الرَّأْسِ

باب: د سر خریلو بیان

[۴۱۹۲]()حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ،وَابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَا: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي،قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي يَعْقُوبَ يُحَدِّثُ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَمْهَلَ آلَ جَعْفَرٍ ثَلَاثًا أَنْ يَأْتِيَهُمْ ثُمَّ أَتَاهُمْ، فَقَالَ: لَا تَبْكُوا عَلَى أَخِي بَعْدَ الْيَوْمِ، ثُمَّ قَالَ: ادْعُوا إِلَيَّ بَنِي أَخِي فَجِيءَ بِنَا كَأَنَّا أَفْرُخٌ، فَقَالَ: ادْعُوا إِلَيَّ الْحَلَّاقَ، فَأَمَرَهُ فَحَلَقَ رُءُوسَنَا".

دعبدالله بن جعفر ﷺ نه روایت دي فرمائی چه نبی کریم ﷺ دجعفرخاندان ته دري ورځې مهلت ورکړي وو(یعنی دجعفرد ماتم دپاره) اوبیانبی ﷺ دوی ته راغې او اوي فرمائیل دنن نه پس به تاسو زما په وروږپسې نه جاړئ اوبیائي اوفرمائیل تاسوماته زمادوروږپچي راولئ نومونږ نبی ﷺ ته راوستلي شواودمرغوجوپه شان زمونږ ویښته ګډوډ ګرځي شوي وو نبی ﷺ اوفرمائیل نائي را اوغواړي او زمونږ دسرونوخریلوحکم ئې وکړو.

[۱] سنن النسائي الكبرى من المجتبى ۳(۵۲۲۹)، (تحفة الأشراف: ۵۲۱۶)، وقد أخرجه: مسند احمد (۲۰۴/۱) (صحیح)

شرح الحديث :

ژباړه: ﴿ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم- أَمْهَلَ آلَ جَعْفَرٍ ثَلاَثًا أَنْ يَأْتِيَهُمْ ثُمَّ أَتَاهُمْ الخ ﴾ سیدنا جعفر بن ابی طالب ﷺ چه د رسول الله ﷺ د ترۀ خوښې دي کوم چه په جنګ موته کښ شهید شوي وو د هغوی خوښې عبدالله بن جعفر ﷺ فرمائی چه رسول الله ﷺ د هغوی د کور خلقو ته تر دري ورځو پورې مهلت ورکړو یعنی د ژړا او غم کولو، بیا دري ورځې پس رسول الله ﷺ کور ته تشریف راوړلو او وې فرمائیل پس اوس ژړا بنده کړئ بیا رسول الله ﷺ اوفرمائیل چه ماته زما وریرونه راولئ. مونږ رسول الله ﷺ ته راوستلي شو، مونږ دومره وارۀ وارۀ وو لکه چرګوتی رسول الله ﷺ حلاق راوغوښتلو زمونږ سرونه ټې اوخرنیل. د بذل المجهود نه هم دا معلومیږی چه دا ماشومان هغه وخت ډیر وارۀ وو د کور خلقو دوی په غیږ کښ راوستل، خو د تاریخ نه معلومیږی چه دوی دومره وارۀ نه وو. پس عبدالله بن جعفر ﷺ کوم چه خپله د هغوی خوښې دي او دا واقعه بیان فرمائی د هغوی عمر د رسول الله ﷺ د وفات په وخت کښ لس کاله وو. هم په دي وجه نورو شارحینو لیکلي دی چه په ﴿ كَأَنَّا أَفْرُخٌ ﴾ کښ تشبیه د وړوکو الی په اعتبار سره نه ده بلکه د وینښتو په اعتبار سره ده. چه د هغه بچو په سر باندې وینښته غټ وو او داسې ښکاریدل لکه د چرګوتو په بدن باندې چه ولاړ ولاړ وینښته وي. او حلق ټې د هغوی په دي وجه اوکړو، اګر چه د وینښتو ساتل افضل دی چه د وینښتو ساتلو نه پس د هغې خیال ساتل، او د هغې تیل لګول او ګومنځول وو چه هغه د هغوی مور ته د دي غم په زمانه کښ ګرانه وه. والحدیث اخرجه النسائی، قاله المنذری

بَابُ فِي الذُّؤَابَةِ

باب د چوتی (زلفو) ساتلو بیان

[٤١٩٣] (*) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: أَحْمَدُ كَانَ رَجُلاً صَالِحًا، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْقَزَعِ وَالْقَزَعُ أَنْ يُحْلَقَ رَأْسُ الصَّبِيِّ فَيُتْرَكَ بَعْضُ شَعَرِهِ".

دعبدالله بن عمر ﷺ نه روایت دي فرمائی چه رسول کریم ﷺ منع فرمائیلي ده ددینه چه دماشوم سر وخریلي شي او بعضي وینښته ئې پریخودلي شي.

﴿ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنِ الْقَزَعِ وَالْقَزَعُ أَنْ يُحْلَقَ رَأْسُ الصَّبِيِّ فَيُتْرَكَ بَعْضُ شَعَرِهِ ﴾

د دي باب په ټولو روایتونو کښ د قزع (۲) ممانعت ذکر دي چه د هغې تفسیر هم پکښ ذکر

(*): صحيح البخاري/اللباس ٧٢ (٥٩٢١)، صحيح مسلم/اللباس ٣١ (٢١٢٠)، سنن النسائي/الزينة ٥ (٥٠٥٣)، سنن ابن ماجه/اللباس ٣٨ (٣٦٣٧)، (تحفة الأشراف: ٨٢٤٣)، ولقد أخرجه: مسند احمد (٢ /٤، ٣٩، ٥٥، ٦٧، ٨٢، ٨٣، ١٠١، ١٠٦، ١١٨، ١٣٧، ١٤٣، ١٥٤) (صحيح)

(۲): قزع په لغت کښ په فضاء کښ د وریځو متفرق ټکړو ته وائی کومې چه د لرې نه پرلیدونکي ښکاری، په سر کښ چه کوم وینښته داسې پریخودلي شی چونکه هغه هم داسې محسوسیږی په دي وجه هغې ته قزع وائي.

دي، هغه دا چه د يو ماشوم د سر وينښته د خريلو په وخت د هغې څه حصه باقي پريخودلي شي، خو دا نهي د صبي سره خاص نه ده، حکم د غټ ديارلس هم دا دي، ممکنه ده چه په هغه زمانه کښ به خلقو د خپلو بچو سره هم داسې کول په مينه محبت کښ.

والحديث اخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه، قاله المنذري.

[٤١٩٤] (*) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "نَهَى عَنِ الْقَزَعِ، وَهُوَ أَنْ يُحْلَقَ رَأْسُ الصَّبِيِّ فَتُتْرَكَ لَهُ ذُؤَابَةٌ".

دعبدالله بن عمر رضي الله عنهما نه روايت دي فرمائي چه رسول کريم ﷺ منع فرمائيل ده ددينه چه دماشوم سر وخريلي شي او بعضي وينښته ئې دکونځې په شکل کښې پريخودلي شي.

[٤١٩٥] (*) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى صَبِيًّا قَدْ حُلِقَ بَعْضُ شَعْرِهِ وَتُرِكَ بَعْضُهُ فَنَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ، وَقَالَ: احْلِقُوهُ كُلَّهُ أَوِ اتْرُكُوهُ كُلَّهُ".

دعبدالله بن عمر رضي الله عنهما نه روايت دي فرمائي چه رسول کريم صل الله عليه وسلم يوماشوم وليدوچه دسردويختو بعضي حصه ئې خريلي شوي وو اوبعضي حصه ئې پريخودلي شوي وه نومنع ئې اوفرمائيله ددې کارنه او اوئې فرمائيل ياخو ورله ټول سر وخروئ ياټول پريږدئ.

بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ

باب دهلکانو دپاره دزلفوساتلو دجوازبيان

[٤١٩٦] (*) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: "كَانَتْ لِي ذُؤَابَةٌ، فَقَالَتْ لِي أُمِّي: لَا أَجُزُّهَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُدُّهَا وَيَأْخُذُ بِهَا".

دانس بن مالک رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه زما دسر دويښتونه زلفي جوړې شوي دي ماته زما مور اووئيل چه زه دا نه کوم خکه چه نبي ﷺ به دا نيولي او رابنکل به ئې، اوکله به هسې نبي ﷺ دشفقت په وجه ونيولي.

﴿ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَتْ لِي ذُؤَابَةٌ فَقَالَتْ لِي أُمِّي لَا أَجُزُّهَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَمُدُّهَا وَيَأْخُذُ بِهَا ﴾

دا د انس رضي الله عنه د مور فعل دي (٣)، چه د انس رضي الله عنه د سر کوم وينښته به د هغوی په وړوکوالی کښ رسول الله ﷺ په خپلو لاسو مبارکو باندې نيول او رابنکل به ئې د هغې په باره کښ هغه فرمائي چه هغه به زه کله هم پرې نکړم د سر د نورو وينښتو سره.

---

(١): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ٧٥٨٦)، وقد أخرجه: مسند احمد (٢/١٠١، ١٤٣، ١٥٤) (صحيح)

(٢): سنن النسائي الزينة ٣ (٥٠٥١)، مسند احمد (٨٨٧٢)، وانظر رقم: (٤١٩٣)، (تحفة الأشراف: ٧٥٢٥)، وقد أخرجه: صحيح مسلم اللباس ٣١ (٢١٢٠) (صحيح)

(٣): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ١٨٣٣٦) (ضعيف الإسناد)

(٤) لهذا د مصنف رحمه الله د هغوی د فعل نه د ذوابه په جواز باندې استدلال محل نظر دي

[٤١٩٧]( )حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ حَسَّانَ، قَالَ: دَعَلْنَا عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، فَحَدَّثَتْنِي أُخْتِي الْمُغِيرَةُ، قَالَتْ: وَأَنْتَ يَوْمَئِذٍ غُلاَمٌ لَكَ قَرْنَانِ، أَوْ قُصَّتَانِ، فَمَسَحَ رَأْسَكَ وَبَرَّكَ عَلَيْكَ، وَقَالَ: "احْلِقُوا هَذَيْنِ أَوْ قُصُّوهُمَا فَإِنَّ هَذَا زِيُّ الْيَهُودِ".

دحجاج بن حسان رحمه الله نه روایت دي فرمائی چه مونږ انس بن مالک ته ورغلونوماته زماخور مغیره حدیث بیان کړو او وئې وئیل چه تاسو په هغه وخت کښې هلکان وئ اوستاسو د سرونونه به دوه زلفې زورندي وي انس بن مالک ستاسو په سر باندې لاس رابنکلو او دخیر اوبرکت دپاره ئې دعا وغوښته اووئې فرمائیل دا زلفې وخروی یائې کټ کړئ؟ځکه چه دا د یهودیانو طریقه ده.

(دَخَلْنَا عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَحَدَّثَتْنِي أُخْتِي الْمُغِيرَةُ قَالَتْ وَأَنْتَ يَوْمَئِذٍ غُلاَمٌ وَلَكَ قَرْنَانِ أَوْ قُصَّتَانِ فَمَسَحَ رَأْسَكَ وَبَرَّكَ عَلَيْكَ وَقَالَ : احْلِقُوا هَذَيْنِ أَوْ قُصُّوهُمَا فَإِنَّ هَذَا زِيُّ الْيَهُودِ)

حجاج بن حسان د خپل ورکوالی واقعه بیانوی چه مونږ یو خل انس رضي الله عنه کره لاړو. (هلته تلو سره ځه اوشو هغوی ته خو د ورکوالی هغه خبره یاده نه وه په دي وجه هغوی د خپلې خور نه نقل کوی) پس ماته زما خور مغیره بیان اوکړو چه ته خو هغه وخت ماشوم وې او ستا په سر باندې دوه حصې وې نو انس رضي الله عنه ستا سره سر باندې لاس رابنکلې وو او د برکت دعاء ئې کړې وه او دا ئې هم فرمائیلي وو چه دا دواړه حصې پرې کړه ځکه چه دا د یهودو طریقه ده. دا حدیث د ترجمة الباب سره مناسب نه دي. فتامل.

بَابٌ فِي أَخْذِ الشَّارِبِ

باب د پرېښودو کمولو بیان

[٤١٩٨]( )حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْفِطْرَةُ خَمْسٌ أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: الْخِتَانُ وَالاِسْتِحْدَادُ وَنَتْفُ الإِبِطِ وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ وَقَصُّ الشَّارِبِ".

دابوهریره رضي الله عنه نه روایت دي فرمائی فطرت په پنځه ځیزونوکښې دي یائې داسې اوفرمائیل چه پینځه ځیزونه دفطرت سره تعلق لري (۱) ختنه یعنی سنتول (۲) دنوم نه بنکته صفائي کول (۳) دطرخونو وینښته ویسترل (۴) نوکان کټ کول (۵) بریتونه کمول.

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- « الْفِطْرَةُ خَمْسٌ أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ الْخِتَانُ وَالإِسْتِحْدَادُ وَنَتْفُ الإِبْطِ وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ وَقَصُّ الشَّارِبِ »)

دا حدیث په ابواب الوضوء باب السواک من الفطرة کښې تیر شوي دي او په دي باندې تفصیلي کلام هم هلته تیر شوي دي.

والحدیث اخرجه البخاری ومسلم والترمذی والنسائی وابن ماجه، قاله المنذری

---

(۱): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ٥٢٢) (ضعيف الإسناد)

(۲): صحيح البخاري/اللباس ٦٣ (٥٨٨٩)، ٦٤ (٥٨٩١) الاستئذان ٥١ (٦٢٩٧)، صحيح مسلم/الطهارة ١٦ (٢٥٧)، سنن النسائي/الطهارة ٩ (١)، الزينة من المجتبى ١ (٥٢٢٧)، سنن ابن ماجه/الطهارة ٨ (٢٩٢)، (تحفة الأشراف: ١٣١٢٦)، وقد أخرجه: سنن الترمذي/الأدب ١٤ (٢٧٥٦)، موطأ امام مالك/صفة النبي ٣ (٣ موقوفاً) مسند احمد (٢/٢٣٩) (صحيح)

[٤١٩٩] (*) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِإِحْفَاءِ الشَّوَارِبِ وَإِعْفَاءِ اللِّحَى".

دعبدالله بن عمر رضي الله عنهما نه روايت دي فرمائي چه نبي کريم ﷺ و دبريتو په کمولو اود ږيرې پريخودلو حکم فرمائيلي دي.

[٤٢٠٠] (*) حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا صَدَقَةُ الدَّقِيقِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: "وَقَّتَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلْقَ الْعَانَةِ وَتَقْلِيمَ الْأَظْفَارِ وَقَصَّ الشَّارِبِ وَنَتْفَ الْإِبْطِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا مَرَّةً"، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ، عَنْ أَنَسٍ، لَمْ يَذْكُرِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وُقِّتَ لَنَا وَهَذَا أَصَحُّ.

دانس بن مالک رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه نبي کريم ﷺ زمونږ دشرمګاه دصفايي دپاره اود نوکانو دکټ کولو دپاره اودبريتود کټ کولو دپاره اود ترخونو دويختود ويستلو دپاره يوځل خلويښت ورځي ميعاد مقررکړو. امام ابوداؤد فرمائي دا روايت جعفربن ابی سليمان دابوعمران نه اوهغه دانس بن مالک نه هم نقل کړي دي ليکن دنبي ﷺ ذکرئي پکښې نه دی کړي اوداسې ئې وئيلی دی چه نبي ﷺ زمونږ دپاره وخت مقررکړو اودا روايت دټولونه زيات صحيح دي.

﴿عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ وَقَّتَ لَنَا رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- حَلْقَ الْعَانَةِ وَتَقْلِيمَ الأَظْفَارِ وَقَصَّ الشَّارِبِ وَنَتْفَ الإِبْطِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا مَرَّةً﴾

شرح الحديث:

يعنی رسول الله ﷺ د نامه نه د لاندې وينستو د خرڅيلو او دغه شان د هغه ټولو خيزونو کوم چه په دې حديث کښ ذکر دی، د هغې حد ځلويښت ورځې يو ځل مقرر کړو. يعنی د دې خيزونو اکثر او انتهائی موده رسول الله ﷺ دا تجويز اوفرمائيله، يعنی د دې نه پس خو د هغې د باقی پريخودلو بالکل ګنجائش نشته، اوس دا چه اولی او مناسب څه دی؟ د دې معلومات به د نورو روايتونو او د فقهاء کرامو د اقوالو نه معلوميږی، حضرت په بذل کښ ليکلي دي. وهذا تحديد لاكثر المدة ويستحب ذلك من الجمعة الى الجمعة والا فلا تحديد فيه بل كلما كثر ازاله ويختلف ذلك باختلاف طباع الناس.... يعنی د حاجت په وخت دي دا ټول کارونه اوکړي شی. د خلقو طبيعتونه په دې کښ مختلف دی د بعضو نوکونه او وينښته زر غټيږی او دبعضو روستو وفي هامش البذل: روى انه عليه السلام كان ياخذ اظفاره وشاربه كل جمعة ويحلق العانة في عشرين ونتف الابط في اربعين وفي العالمكيرية: الافضل الاسبوع والخمسة عشر الوسط، ولاعلرفي اكثرمن اربعين الخ وقريب منه مافي الدرالمختار. اهـ والحديث اخرجه الترمذی قاله المنذری.

---

[1]: صحيح مسلم للطهارة ١٦ (٢٥٩)، سنن الترمذي/الأدب ١٨ (٢٧٦٤)، سنن النسائي/الطهارة ١٥ (١٥)، الزينة ٩٤ (٥٢٢٨)، (تحفة الأشراف: ٨٥٤٢)، وقد أخرجه: صحيح البخاري/اللباس ٦٤ (٥٨٩٢)، ٦٥ (٥٨٩٣)، الزينة من السنن ٢ (٥٠٤٩)، الزينة من المجتبى ٢ (٥٢٢٨)، موطأ امام مالك/الشعر ١ (١)، مسند احمد (٢/٥٢) (صحيح)

[2]: صحيح مسلم للطهارة ١٦ (٢٥٨)، سنن الترمذي/الأدب ١٤ (٢٧٥٨)، سنن النسائي/الطهارة ١٤ (١٤)، سنن ابن ماجه/الطهارة ٨ (٢٩٥)، (تحفة الأشراف: ١٠٧٠)، وقد أخرجه: مسند احمد (٣/١٢٢، ٢٠٣، ٢٥٥) (صحيح)

[٤٢٠١]()حَدَّثَنَا ابْنُ نُفَيْلٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، وَقَرَأَهُ عَبْدُ الْمَلِكِ عَلَى أَبِي الزُّبَيْرِ، وَرَوَاهُ أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: "كُنَّا نُعْفِي السِّبَالَ إِلَّا فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ"، قَالَ أَبُو دَاوُد: الِاسْتِحْدَادُ حَلْقُ الْعَانَةِ.

دجابر رضي الله عنه نه روایت دي فرمائی چه مونږ به دحج نه علاوه همیشه ږیري اوږدي ساتلي ، امام ابوداؤد فرمائی چه داستحداد نه مراد دنوم نه لاندي وینسته کټ کول دی.

﴿عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نُعْفِي السِّبَالَ إِلاَّ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ﴾

شرح الحديث :

سبال د سبله جمع ده لکه چه رقاب جمع د رقبة ده، دا د هغه جموع نه ده چه د هغې نه مراد تثنیه وی یعنی د شارب طرفین، د بریتو دواړه طرفونه بنې طرف او ګس طرف، د هغې په باره کښ دواړه اقوال دی بعض وائی چه دا په شارب کښ داخل دی او دویم قول دا دې چه دا د ګیرې په حکم کښ دی پس حافظ رحمه الله لیکی قوله وقص الشارب، الشارب هو الشعر النابت على الشفة العلياء واختلف في جانبيه وهما السبالان، فقيل هما من الشارب وبشرع قصهما معه، وقيل هما من جملة شعر اللحية اهـ. جابر رضي الله عنه د سبالتین په باره کښ فرمائی چه مونږ به د لوڅې ساتل خو په حج او عمره کښ به مو دا پرې کول، قال الغزالي في الاحياء ولا باس بترک سبالتيه يعني على ما خلقه الله تعالى وهما طرفا الشارب... امام غزالي رحمه الله هم داسې فرمائی چه د سبالتین په باقی ساتلو کښ هیڅ باک نشته. (بذل)

او په صحیح بخاری کښ باب قص الشارب واللحية، یعنی ابن عمر رضي الله عنه به خپل شارب دومره پرې کول چه د شوندو سپینې والي به ئې ښکاره کیدو او هغه دواړه به ئې هم اخستل کوم چه د شارب او د لحیه ترمینځه دی، د دې نه مراد هم هغه سبالتین دی، قال الكرماني رحمه الله هذين يعني بطرفي الشفتين اللذين هما بين الشارب واللحية وملتقاهما كما هو العادة عند قص الشارب في ان ينظف الزاويتان ايضا من الشارب.... او بیا وراندي لیکی : ويحتمل ان يراد بهما طرفا العنفقة... چه دا هم احتمال دي چه د هغدین نه مراد د ګیرې دواړه طرفونه مراد وی. د ابن عمر رضي الله عنه کوم روایت چه مونږ ذکر کړې دي د بخاری نه ګویا دا مخالف دي د ابوداؤد د جابر رضي الله عنه د روایت سره. چه په هغې کښ دا دی چه مونږ به سبالتین باقی ساتل سوا د حج او عمرې نه، خو د ابن عمر رضي الله عنه پلار عمر رضي الله عنه معمول د سبالتین د باقی ساتلو وو. پس په فتح الباری کښ دی : وقد روى مالك عن زيد بن اسلم ان عمر رضي الله عنه كان اذا غضب فتل شاربه... یعنی عمر رضي الله عنه به چه کله په څه خبره باندي غصه شو نو خپل بریت به ئې تاوهل. دلته د شارب نه مراد په ظاهر کښ سبالتین دی ځکه چه ول خو هم هغې ته ورکړې کیدي شی نه اصل شارب ته، او بعض علماء کرامو د بعض احنافو نه نقل کړې دی چه قال لا باس بابقاء الشوارب في الحرب ارها بالعدو ونقله الحافظ ايضا في الفتح ۱۰/۳۳۷.

[1]: تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ٢٧٨٩) (ضعيف الإسناد)

بَابٌ فِي نَتْفِ الشَّيْبِ

باب د ږيرې يا سر نه د سپينو ويښتو د ويستلو بيان

[۴۲۰۲]()حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى. ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الْمَعْنَى، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَنْتِفُوا الشَّيْبَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَشِيبُ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ، قَالَ عَنْ سُفْيَانَ: إِلَّا كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَقَالَ فِي حَدِيثِ يَحْيَى: إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً".

عمرو بن شعيب د خپل پلار نه او هغه د ده د نيکه نه روايت کوي فرمائي چه رسول پاک ﷺ فرمائيلي دي د سر يا ږيري نه سپين ويښته مه اوباسئ ځکه چه هيڅ يو مسلمان داسې نشته د چا چه د اسلام په حالت کښې ويښته سپين شوي وي مګر دغه ويښته به د ده د پاره د قيامت په ورځ نور وي، د يحيٰ په روايت کښې دي د دغه کس د پاره به د هر يو سپين ويښته په بدل کښې يو يو نيکي وليکلې شي او يو يو بدي به ئې معاف کړې شي.

قوله: ﴿ لاَ تَنْتِفُوا الشَّيْبَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَشِيبُ شَيْبَةً فِي الإِسْلاَمِ، إِلاَّ كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾

د رسول الله ﷺ ارشاد دې چه سپين ويښته مه اوباسئ (که په ګيره کښ وي او که په سر کښ وي قاله النووي) د کوم سړي چه ويښته د اسلام په حالت کښ سپين شي نو هغه ويښته به د هغه د پاره د قيامت په ورځ باندې د رڼا ذريعه وي.

زمونږ استاذ مولانا محمد اسعد صاحب ؒ به فرمائيل چه د اسلام او ايمان په حالت کښ وخت تيريدل دا هم عبادت دې انتهى كلامه. ځکه چه ښکاره ده چه ايمان او اسلام خو د ايمان اصل او جرړه ده نو د اتصاف بالايمان سره چه کوم وخت تيريږي او عمر زياتيږي هغه هم عبادت دې. والحديث اخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه، قاله المنذري.

بَابٌ فِي الْخِضَابِ

باب د خضاب بيان

[۴۲۰۳]()حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ الْيَهُودَ، وَالنَّصَارَى لَا يَصْبُغُونَ فَخَالِفُوهُمْ".

د ابوهريره ؓ نه روايت دې فرمائي چه نبي کريم ﷺ فرمائيلي دي يهوديان او نصرانيان خپل ويښته نه رنګ کوي تاسو د دوى مخالفت وکړئ يعنى بيرې رنګ کړئ.

﴿ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لاَ يَصْبُغُونَ فَخَالِفُوهُمْ » ﴾

---

[1]: تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۸۷۸۳، ۸۸۰۱)، وقد أخرجه: سنن الترمذي/الأدب ۵۹ (۲۸۲۱)، سنن النسائي/الزينة ۱۳ (۵۰۸۳)، سنن ابن ماجه/الأدب ۲۵ (۳۷۲۱)، مسند احمد (۲/۲۰۶، ۲۰۷، ۲۱۲) (حسن صحيح)

[2]: صحيح البخاري/الأنبياء ۵۰ (۳۴۶۲) واللباس ۶۷ (۵۸۹۹)، صحيح مسلم/اللباس ۲۵ (۲۱۰۳)، سنن الترمذي/اللباس ۲۰ (۱۷۵۲)، سنن النسائي/الزينة ۱۴ (۵۰۷۵)، سنن ابن ماجه/اللباس ۳۲ (۳۶۲۱)، (تحفة الأشراف: ۱۳۴۸۰، ۱۵۱۴۲) وقد أخرجه: مسند احمد (۲/۲۴۰، ۲۶۰، ۳۰۹، ۴۰۱) (صحيح)

یهود او نصاری به خضاب نه کولو، مسلمانانو لره د هغوی په مخالفت کښ خضاب کول پکار دی.

د خضاب حکم عند الائمة :

امام نووی رحمه الله فرمائی چه زمونږ مذهب استحباب خضاب دي د سړو او ښځو دواړو دپاره، زیر یا سور او خضاب سواد حرام دي د اصح قول په بناء باندې. (بذل) او په حاشیه د بذل کښ دی چه د احنافو مذهب هم دا دي صرح به الشامی اذ قال : یستحب للرجل خضاب شعره ولحیته ولو فی غیر حرب، وبسط الاختلاف فی ذلک القاری فی شرح الشمائل، وقال حجة من احب ترک الخضاب الحدیث الملکور قبل (من شاب شیبة فی الاسلام الحدیث) اه

او هم دا مسلک د امام احمد رحمه الله دي قال الموفق : ویستحب خضاب الشعر بغیر السواد. امام احمد رحمه الله فرمائی چه کله زه شیخ مخضوب ته گورم نه په دي باندې خوشحالیږم. د حضرات شیخین ابوبکر او عمر رضی الله عنهما نه خضاب ثابت دي او د علی رضی الله عنه نه ترک خضاب، حافظ فرمائی چه د صحابه کرامو رضی الله عنهم یو جماعت خضاب اختیار کړي دي او یو جماعت ترک خضاب، د دي ترمینځه طبری رحمه الله تطبیق داسې کړي دي چه د چا دپاره چه څه مناسب او لائق وه هغه هم هغه شان اوکړل. د بعضو سپین ویښته په کتلو کښ بدي ښکاره کیدل او د بعضو غیر شنیې، حافظ فرمائی : لکن الخضاب مطلقا اولی لان فیه امتثال الامر فی مخالفة اهل الکتاب، وفیه صیانة الشعر عن تعلق الغبار وغیره، وراندي فرمائی : مگر دا چه د بښر د خلقو عادت د ترک خضاب وی ځکه چه په دي صورت کښ چه کوم سړي خضاب کوی هغه به په مقام د شهرت کښ وی په دي وجه دي صورت کښ د هغه په حق کښ به ترک خضاب اولی وی.

په خضاب اسود کښ مذاهب ائمه :

دویمه مسئله دلته د خضاب اسود ده قال النووی : یحرم خضابه السواد علی الاصح وقیل یکره لنزیها والمختار التحریم لقوله صلی الله علیه وسلم فی مسلم اجتنبوا السواد... وهلا ملخصا اه وفی المحلی : وعند احمد یکره کراهة تحریم کما فی الغنیة وهو مذهب ابی حنیفة وفی الدر المختار یکره بالسواد وقیل لا قال ابن عابدین قوله یکره : ای لغیر الحرب، اما الخضاب بالسواد للغز ولیکون اهیب فی عین العدو فهو محمود بالاتفاق وان لیزین ان یتزین لی النساء تحب هی ان اتزین لها، وعن ابی یوسف فی روایة ان فعل احد لاجل التزین لامراته فلا باس الی اخر ما بسط فی الاوجز.

او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کښ اختلاف دي د هغوی په خضاب او ترک خضاب کښ لکه چه وراندي راځي. والحدیث اخرجه البخاری ومسلم والنسائی وابن ماجه، قاله المنذری.

[٤٢٠٤] (*) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، وَأَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أُتِيَ بِأَبِي قُحَافَةَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَالثَّغَامَةِ بَيَاضًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "غَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ".

(*): صحيح مسلم/اللباس ٢٤ (٢١٠٢)، سنن النسائي/الزينة ١٥، (٥٢٤٤)، سنن ابن ماجه/اللباس ٣٣ (٣٦٢٤)، (تحفة الأشراف: ٢٨٠٧، ٥٠٧٩)، وقد أخرجه: مسند احمد (٣١٦٧٣، ٣٢٢، ٣٣٨) (صحيح)

دجابر بن عبدالله ﷺ نه روایت دي فرمائي چه دفتح مي په ورځ باندي ابوقحافه راوستلی شوسر او ږيره ئي دثغامة (ديوي سپينې ګيا نوم دي) په شان سپين شوي وو نبی ﷺ اوفرمائيل ددي بيري سپين والي په خه شي سره بدل کړئ اودتور والي ته خان وساتئ.

قوله: ﴿عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ أُتِيَ بِأَبِي قُحَافَةَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَالثَّغَامَةِ بَيَاضًا فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ -صلى الله عليه وسلم- « غَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ » ﴾

ابوقحافه ﷺ چه کنيت دي ده ابوبکرصديق ﷺ د والد محترم چه دوي هم په مسلمه الفتح کښ دی په دي ورځ باندي هغوی د رسول الله ﷺ په خدمت کښ راوستلي شو بالکل بوډا وو چه د سر او ګيري وينښته ئي د ثغامه په شان سپين شوي وو، کوم چه د يوې ګيا نوم دي چه د هغې ګلونه او ميوه دواړه سپين وی نو رسول الله ﷺ اوفرمائيل چه دا سپين والي بدل کړه په يو رنګ باندي او د تورو والی نه پرهيز کوه.

د تور خضاب باب وړاندي مستقل راروان دي. والحديث اخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه،قاله المنذري.

[٤٢٠٥] (حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ أَحْسَنَ مَا غُيِّرَ بِهِ هَذَا الشَّيْبُ الْحِنَّاءُ وَالْكَتَمُ".

دابوذر ﷺ نه روايت دي فرمائي چه رسول الله ﷺ فرمائيلی دی هغه بهترين څيز په کوم باندي چه دوينښتو داسپين والي لرې کړي شي هغه نکريزي او کتم دي (کتم ديوي ګيانوم دي چه دوسمي سره يوخائي کولي شي او په وينښتوباندي دخضاب لګولو دپاره په کار راوستلی شي، اوبعضو وئيلی دی چه کتم وسمي ته وئيلي شي)

قوله: ﴿إِنَّ أَحْسَنَ مَا غُيِّرَ بِهِ هَذَا الشَّيْبُ الْحِنَّاءُ وَالْكَتَمُ﴾

يعنی د وينښتو د سپين والی د زائل کولو دپاره د تولو نه غوره څيز نکريزي او کتم دي کتم يو قسم ګيا ده د خضاب کار کوی. چه کله دا دواړه يو خائي کولو سره خضاب اوکړي شی نو سور بخن رنګ راوړی، بعض علماء کرامو وئيلي دی چه ممکنه ده چه د دي نه مراد صرف د کتم استعمال وی بغير د حناء نه ځکه چه د دي دواړو په يو خائي کولو سره رنګ تورپړی، په دي وجه دي خلقو وئيلي دی چه ممکنه ده چه د اصل حديث الفاظ ﴿ بالحناء اوالكتم ﴾ وی خو په تولو روايتونو کښ د واؤ سره دي کذا قال ابن الاثير، او د دي خلاف علامه مناوی ليکلي دی چه که صرف په کتم سره رنګ کړي شی نو تورپړی او د حناء د يو خائي کولو نه پس د احمر او اسود ترمينځه وی (يعنی سوربخن) او ممانعت د خالص تور نه دي. وقد اخرج مسلم من حديث انس قال اختضب ابوبكر ﷺ بالحناء والكتم، واختضب عمر ﷺ بالحناء بحتا (عون) والحديث اخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه،قاله المنذري.

---

[1]: سنن الترمذي/اللباس ٢٠ (١٧٥٣)، سنن النسائي/الزينة ١٦ (٥٠٨١، ٥٠٨٢)، سنن ابن ماجه/اللباس ٣٢ (٣٦٢٢)، (تحفة الأشراف: ١١٩٣٧، ١٨٨٨٢)، وقد أخرجه: مسند احمد (١٤٧/٥، ١٥٠، ١٥٤، ١٥٦، ١٦٩) (صحيح)

[٤٢٠٦](*)حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ إِيَادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِيَادٌ، عَنْ أَبِي رِمْثَةَ، قَالَ: "انْطَلَقْتُ مَعَ أَبِي نَحْوَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُوَ ذُو وَفْرَةٍ بِهَا رَدْعُ حِنَّاءٍ وَعَلَيْهِ بُرْدَانِ أَخْضَرَانِ".

دابو رمثه نه روایت دي فرمائی چه دخپل پلارسره دنبی ﷺ په خدمت کښی حاضر شوم نوما ولیدل چه دنبی ﷺ په سر باندي دغوږونو دسرونو پوري ویښته وو او دنکریزو رنګ ني ورکړي وو اودشین رنګ دوه خادرونه ني اغوستلي.

﴿عَنْ أَبِي رِمْثَةَ قَالَ انْطَلَقْتُ مَعَ أَبِي نَحْوَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فَإِذَا هُوَ ذُو وَفْرَةٍ بِهَا رَدْعُ حِنَّاءٍ وَعَلَيْهِ بُرْدَانِ أَخْضَرَانِ﴾

ابورمثه ﷺ فرمائی چه زه د خپل پلار سره د رسول الله ﷺ په خدمت کښ حاضر شوم نو هغه وخت د هغوی سترې مبارکې وې او په هغې کښ د نکریزو اثر وو او په هغوی باندې دوه شنې خادرې وې.

د دې نه په روستو روایت کښی زیادت دي

[٤٢٠٧](*)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبْجَرَ، عَنْ إِيَادِ بْنِ لَقِيطٍ، عَنْ أَبِي رِمْثَةَ فِي هَذَا الْخَبَرِ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ أَبِي: أَرِنِي هَذَا الَّذِي بِظَهْرِكَ فَإِنِّي رَجُلٌ طَبِيبٌ، قَالَ: اللَّهُ الطَّبِيبُ بَلْ أَنْتَ رَجُلٌ رَفِيقٌ طَبِيبُهَا الَّذِي خَلَقَهَا.

د ابو رمثه نه په همدی روایت کښی منقول دي چه زمابلارنبی ﷺ ته اووئیل ماته خپله ملا وښایه خکه چه زه یوطبیب یم نبی ﷺ اوفرمائیل طبیب خوالله تعالی دي البته ته یوملګری یې باقی طبیب هغه دات دي چاچه دا پیداکړي دي.

﴿فَقَالَ لَهُ أَبِي أَرِنِي هَذَا الَّذِي بِظَهْرِكَ فَإِنِّي رَجُلٌ طَبِيبٌ. قَالَ « اللَّهُ الطَّبِيبُ بَلْ أَنْتَ رَجُلٌ رَفِيقٌ طَبِيبُهَا الَّذِي خَلَقَهَا » ﴾

شرح الحديث:

یعنی زما والد محترم رسول الله ﷺ ته عرض اوکړو چه دا ستاسو په شا باندې څه دی ما ته ني اوښایئ. اشاره ده د مهر نبوت طرف ته کومه چه د غوښې د یوې وړې ټکرې په شان وو. او وې وئیل چه زه طبیب او معالج یم، لهذا د دې علاج به درله اوکړم. نو رسول الله ﷺ اوفرمائیل اصل طبیب خو الله پاک دي بلکه ته خو یو همدرد او ملګري ني. او د دې نه په روستو طریق کښی دی ﴿فَقَالَ لِرَجُلٍ أَوْ لأَبِيهِ « مَنْ هَذَا ». قَالَ ابْنِي. قَالَ « لاَ تَجْنِي عَلَيْهِ » ﴾

[٤٢٠٨](*)حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، عَنْ إِيَادِ بْنِ لَقِيطٍ، عَنْ أَبِي رِمْثَةَ، قَالَ: "أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَأَبِي فَقَالَ لِرَجُلٍ أَوْ لأَبِيهِ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: ابْنِي، قَالَ: لَا تَجْنِي عَلَيْهِ وَكَانَ قَدْ لَطَخَ لِحْيَتَهُ بِالْحِنَّاءِ".

د ابورمثه نه روایت دي فرمائی چه زه او زما پلارنبی ﷺ ته لاړو نبی ﷺ یوکس ته یازه

(*): انظر حديث رقم: (٤٠٦٥)، (تحفة الأشراف: ١٢٠٣٦) (صحيح)

(*): انظر حديث رقم: (٤٠٦٥)، (تحفة الأشراف: ١٢٠٣٦) (صحيح)

(*): سنن الترمذي/ الشمائل (٤٣، ٤٥)، سنن النسائي/القسامة ٣٥ (٤٨٣٦)، ويأتي برقم (٤٤٩٥)، (تحفة الأشراف: ١٢٠٣٧)، وقد أخرجه: مسند احمد (٤/١٦٣) (صحيح)

پلارته اووئيل اوتپوس ني وکړو داځوک دي؟ زما پلار اووئيل دازماخوي دي نبي ﷺ اوفرمائيل دي به دقيامت په ورځ ستابوج نه اوچتوي ستادعملونوتپوس به هم ستانه کيږي اونبي ﷺ پخپله ږيره باندي نکريزي مړلي وي.

چه رسول الله ﷺ يو سړی ته يا د ابورمثه د پلار نه تپوس اوکړو چه دا تاسره څوک دي؟ نو هغوی جواب ورکړو چه دا زما خوئي دي. دا حديث په کتاب الديات کش هم راروان دي هلته نور هم زيات تفصيل دي هلته داسي دی : عَنْ أَبِي رِمْثَةَ قَالَ انْطَلَقْتُ مَعَ أَبِي نَحْوَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم- فَمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ لأَبِي « ابْنُكَ هَذَا ». قَالَ إِي وَرَبِّ الْكَعْبَةِ قَالَ « حَقًّا ». قَالَ أَشْهَدُ بِهِ. قَالَ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- ضَاحِكًا مِنْ شَبَهِي فِي أَبِي وَمِنْ حَلْفِ أَبِي عَلَيَّ. ثُمَّ قَالَ « أَمَا إِنَّهُ لاَ يَجْنِي عَلَيْكَ وَلاَ تَجْنِي عَلَيْهِ » وَقَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) ﴾

د پوره روايت مفهوم دا دي : ابو رمثه ﷺ فرمائی چه کله زه د خپل والد محترم سره د رسول الله ﷺ په خدمت کښ حاضر شوم «نو چونکه په ما کښ د خپل پلار مشابهت ډير زيات وو په دي وجه» رسول الله ﷺ زما د پلار نه تپوس اوکړو چه دا ستاسو څوئي دي؟ نو زما پلار جواب ورکړو چه او په رب د کعبې مې دي قسم وی. رسول الله ﷺ اوفرمائيل بالکل صحيح وائي؟ نو هغوی جواب ورکړو چه او زه د دي خبرې گواهی ورکوم. نو په دي باندي رسول الله ﷺ مسکي شو، يو خو زما د خپل پلار سره په پوره پوره مشابهت باندي، او دويم زما د پلار په قسم خورلو باندي زما په باره کښ، د دي نه پس رسول الله ﷺ اوفرمائيل چه يوه خبره په ذهن کښ اوساتئ چه نه خو ستا خوئي په تا باندي جنايت کوی او نه ته په هغه باندي جنايت کوي، رسول الله ﷺ هغه د اسلامی قانون نه خبر کړو چه په اسلام کښ دا نشته چه جنايت دي يو کس اوکړی او سزا دي بل کس ته ملاوَ شی. په اسلام کښ خو دا ده چه که د چا پلار په چا باندي جنايت اوکړی نو د هغي سزا به جنايت کونکی ته ملاويږی، او د هغه خوئی يا بل خپلوان ته به نه ملاويږی، او هم دغه شان که د چا خوئي جنايت اوکړی نو د هغي سزا به هغه ته ملاويږی د هغه پلار ته به نه ملاويږی. او په استدلال کښ رسول الله ﷺ آيت کريمه تلاوت اوفرمائيلو کوم چه پورته ذکر دي. د دي حديث په آخر کښ دی چه د هغي په وجه باندي مصنف ﷺ دا حديث دلته راوړي دي ﴿وكان قد لطخ لحيته بالحناء﴾ چه دي وخت کښ رسول الله ﷺ په خپله گيره مبارکه کښ د حناء خضاب کړي وو.

د رسول الله ﷺ د خضاب په باره کښ اختلاف د روايانو :

او د دي نه روستو د انس ﷺ نه روايت دي ﴿ عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ خِضَابِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فَذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَخْضِبْ وَلَكِنْ قَدْ خَضَبَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ﴾ چه د هغوی نه تپوس اوکړي شو د رسول الله ﷺ د خضاب په باره کښ نو هغوی د رسول الله ﷺ نه د خضاب نفی اوکړه چه رسول الله ﷺ خضاب نه دي کړي خو ابوبکر او عمر ﷺ کړي دي.

[٤٢٠٩] (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، "أَنَّهُ سُهِلَ عَنْ خِضَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَخْضِبْ وَلَكِنْ قَدْ خَضَبَ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا".

دثابت نه روایت دي فرمائی چه دانس بن مالک رضی اللہ عنہ نه دنبی ﷺ دخضاب په باره کښې تپوس اوکړي شو هغه اووئیل نبی ﷺ خضاب نه دي استعمال کړي لیکن صدیق اکبر اوعمرفاروق رضی اللہ عنہما به خضاب استعمالول.

(تطبیق بین الروایتین)

په دي دواړو احادیثو کښې د رسول الله ﷺ د خضاب په باره کښې نفیا او اثباتا تعارض دي، د دې د پاره توجیهات کیدلې شی.

(۱) خضب لحیته یعنی بعضها، ولم یخضب ای کلها. او یا دي دا اوئیلې شی چه قد خضب ای لحیته، ولم یخضب ای راسه،

(۲) او یو توجیه دا کیدي شی چه انه خضب فی وقت وترک فی معظم الاوقات فاخبر کل بما راٰه... رسول الله ﷺ کله خضاب کړي دي او کله ئې نه دي کړي، چا چه څنګه لیدلې دي د هغې خبر ئې ورکړي دي، لهذا دواړه خبري په خپل ځائې صحیح دی.

(۳) او یو توجیه ابن رسلان کړي ده چه چرته راغلی دی چه خضب، د دې نه مراد لحیه یا راس دي، او چرته چه دی چه لم یخضب نو ددې نه مراد یدین او رجلین دی، قال صاحب البذل ان وجه الجمع هذا لیس بصواب، بل الصواب ما کتب مولانا محمد یحیی المرحوم الی اخره.

د دې نه پس هم هغه توجیهات دی کوم چه پورته ذکر شو. والحدیث اخرجه الترمذی والنسائی مختصراومطولا، قاله المنذری.

بَابُ مَا جَاءَ فِي خِضَابِ الصُّفْرَةِ[٢]

باب: د زیړ رنګ خضاب په بیان کښې

[٤٢١٠] (...) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ مُطَرِّفٍ أَبُو سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كَانَ يَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ وَيُصَوِّرُ لِحْيَتَهُ بِالْوَرْسِ وَالزَّعْفَرَانِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ".

دعبدالله بن عمر رضی اللہ عنہما نه روایت دي فرمائی چه نبی ﷺ به درنګ کړي شوي څرمني پیزار استعمالول اوخپله ږیره به ئې په ورس یوقسم زیړه ګیاه، او په زعفرانوباندې زیروله اوابن عمر رضی اللہ عنہما به هم داسې کول.

---

[1]: صحيح البخاري المناقب ٢٣ (٣٥٥٠)، اللباس ٦٦ (٥٨٩٥)، صحيح مسلم الفضائل ٢٩ (٢٣٤١)، (تحفة الأشراف: ٢٩٣)، وقد أخرجه: سنن النسائي الزينة ١٧ (٥٠٩٠)، مسند احمد (٢١٦٧٣) (صحيح)

[2]: لم الخضاب بالحمرة والصفرة ولما بالسواد فمكروه عند الجمهور ومنهم الائمة الثلاثة لقبل تنزيها وقيل تحريما وعند مالك خلاف اولى، لكن الكراهة عندنا في غير الحرب، اما للحرب فمحمود بلا خلاف عند الحنفية كما في حاشية ابن عابدين وفي رواية عندنا يجوز بلا كراهة مطلقا اي الغزو وغيره وكان عثمان وكذا الحسن والحسين رضي الله عنهم يخضبون بالسواد ولما علي فكان لا يخضب مطلقا (ملخصا من المنتزجم ٩٦٧)

[3]: سنن النسائي الزينة من المجتبى ١٢ (٥٢٤٦)، (تحفة الأشراف: ٧٧٦٢)، وقد أخرجه: مسند احمد (١١٤/٢) (صحيح)

قوله: ﴿ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ وَيُصَفِّرُ لِحْيَتَهُ بِالْوَرْسِ وَالزَّعْفَرَانِ ﴾

د دې حديث نه د خضاب اصفر ثبوت اوشو اګر چه په ورس او زعفرانو باندې وی. او منع چه په کوم حديث کښ راغلې ده د هغې نه مراد ثياب دي چه سړی لره خپلې جامې په دې رنګ باندې رنګ کول نه دی جائز. او د دې نه په روستو حديث کښ ثابتيږی چه خالص حنا او حناوکتم دواړو لره يو خائې کولو سره خضاب کول د دې دواړو په مقابله کښ خضاب اصفر غوره دي. والحديث اخرجه النسائي: قاله المنذري.

[٤٢١١](*) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ قَدْ خَضَبَ بِالْحِنَّاءِ فَقَالَ: مَا أَحْسَنَ هَذَا؟ قَالَ: فَمَرَّ آخَرُ قَدْ خَضَبَ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ، فَقَالَ: هَذَا أَحْسَنُ مِنْ هَذَا، قَالَ: فَمَرَّ آخَرُ قَدْ خَضَبَ بِالصُّفْرَةِ، فَقَالَ: هَذَا أَحْسَنُ مِنْ هَذَا كُلِّهِ".

دابن عباس رضي الله عنه نه روايت دي فرمائی چه دنبی عليه السلام په خوا کښې يو کس تيريدو او دنکريزو خضاب ئې استعمال کړې وو نبی عليه السلام اوفرمائيل څومره ښه رنګ دي ، بيايوبل کس تيريدو چاچه نکريزي اوکتم (کيا) استعمال کړې وونبی عليه السلام اوفرمائيل دادمخکنې نه ډير ښه دي ، راوی وائی بيابل کس تيريدو چه دزېر رنګ خضاب ئې لګولې وونبی عليه السلام اوفرمائيل دا دتولو نه ډير ښه دي.

بَابُ مَا جَاءَ فِي خِضَابِ السَّوَادِ

بابد دتور رنګ خضاب په بيان کښې

د خضاب اسود حکم مخکښ تير شوې دي وحاصله : يكره عند الجمهور : ومنهم الائمة الثلاثة، فقيل تحريما وقيل تنزيها، وعند مالک خلاف الاولى (٢) وفي البذل : يكره تحريما وكذا قال النووي انه حرام على الاصح واما للحرب فقد تقدم انه يجوز بلا كراهة، وفي رواية عن الحنفية الجواز مطلقا، وفي الفتاوى الامدادية للشيخ التهانوى رحمه الله تعالى، هو حرام.

[٤٢١٢](*) حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَكُونُ قَوْمٌ يَخْضِبُونَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ بِالسَّوَادِ كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ لَا يَرِيحُونَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ".

دابن عباس رضي الله عنه نه روايت دي فرمائی چه رسول الله فرمائيلی دی په اخره زمانه کښې به داسې خلق راشي چه دتور رنګ خضاب به لګوي دکونترې دسينې پشان، دوی به دجنت خوشبو بوي نکړي (يعنی جنت ته به داخل نه شي).

قوله: ﴿ يَكُونُ قَوْمٌ يَخْضِبُونَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ بِالسَّوَادِ كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ لَا يَرِيحُونَ رَائِحَةَ الخ ﴾

(*): سنن ابن ماجه/اللباس ٣٤(٣٦٢٧)، (تحفة الأشراف: ٥٧٢٠) (ضعيف)

(٢) وفي الموطاء قال مالك في صبغ الشعر بالسواد لم اسمع في ذلك شيئا معلوما، وغير ذلك من الصبغ احب الي)

(*): سنن النسائي/الزينة ١٥ (٥٠٧٨)، (تحفة الأشراف: ٥٥٤٨)، وقد أخرجه: مسند احمد (٢٧٣/١) (صحيح)

رسول الله ﷺ اوفرمائيل چه بعض خلق به په آخيره زمانه کښې داسې وی چه هغوی به په خپلو ويښتو کښې تور خضاب کوی لکه د کوترو ججورې دا خلق به د جنت خوشبوئی هم بوئی نه کړی.

(دجنت د خوشبو نه بوئی کولو مطلب)

د حديث د آخری جملې دې مطلبه کيدې شی يو عدم دخول جنت، يعنی د دخول اولی نفی، د لازم وئيلو سره د ملزوم نفی کړې شوې ده، دويم مطلب دا دې چه جنت ته به اګر چه ځی خو د هغه ځائې د خوشبوينۍ نه به محروم وی. اهل جنت ته به د قيامت په ورځ باندې ميدان حشر ته د جنت نه د هغه ځائې خوشبوئی راځی خو په دې خلقو به نه راځی، کذا اتذکر هذه المعانی الثلاثة من حضرة الشيخ رحمه الله تعالی.

په دې باندې اوجز ۳۳۳/۶ کښې کلام کړې شوې دې لفيه وروی ابوداؤد والنسائی عن ابن عباس مرفوعا يکون فی اخر الزمان الحديث واخطاء ابن الجوزی، کما قال الحافظ حيث اورده فی الموضوعات وقال انه لا يصح، ففيه عبدالکريم وهو ابن ابی المخارق فان عبدالکريم هذا هو ابن مالک الخدری (والصواب الجزری) وهو ثقة مخرج له فی الصحيحين ولو سلم انه ابن ابی المخارق فقد روی عنه مالک وهو لا يروی الا عن ثقة عنده، الی آخر ما فيه.

والحديث اخرجه النسائی قاله المنذری.

بَابُ مَا جَاءَ فِي الِانْتِفَاعِ بِالْعَاجِ

بابب دهاتی دغاښ استعمالولو بيان

[۴۲۱۳] () حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ، عَنْ مُهَيْبٍ الشَّامِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْمُنْتَهِيِّ، عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَافَرَ كَانَ آخِرُ عَهْدِهِ بِإِنْسَانٍ مِنْ أَهْلِهِ فَاطِمَةَ، وَأَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ عَلَيْهَا إِذَا قَدِمَ فَاطِمَةُ، فَقَدِمَ مِنْ غَزَاةٍ لَهُ وَقَدْ عُلِّقَتْ مِسْحًا أَوْ سِتْرًا عَلَى بَابِهَا وَحَلَّتِ الْحَسَنَ، وَالْحُسَيْنَ قُلُبَيْنِ مِنْ فِضَّةٍ فَقَدِمَ فَلَمْ يَدْخُلْ فَظَنَّتْ أَنَّ مَا مَنَعَهُ أَنْ يَدْخُلَ مَا رَأَى، فَهَتَكَتِ السِّتْرَ وَفَكَّكَتِ الْقُلُبَيْنِ عَنِ الصَّبِيَّيْنِ، وَقَطَّعَتْهُمَا بَيْنَهُمَا، فَانْطَلَقَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمَا يَبْكِيَانِ، فَأَخَذَ مِنْهُمَا، وَقَالَ: يَا ثَوْبَانُ اذْهَبْ بِهَذَا إِلَى آلِ فُلَانٍ أَهْلِ بَيْتٍ بِالْمَدِينَةِ إِنَّ هَؤُلَاءِ أَهْلُ بَيْتٍ أَكْرَهُ أَنْ يَأْكُلُوا طَيِّبَاتِهِمْ فِي حَيَاتِهِمُ الدُّنْيَا يَا ثَوْبَانُ اشْتَرِ لِفَاطِمَةَ قِلَادَةً مِنْ عَصَبٍ وَسِوَارَيْنِ مِنْ عَاجٍ".

دثوبان رضی الله عنه (دنبی ﷺ ازاد کړې غلام، نه روايت دې فرمائی کله چه به نبی ﷺ کوم ځای ته دسفر کولواراده کوله نودکور په تولو افرادوکښې به دفاطمې رضی الله عنها سره دهغه آخری خبرې کيدلې اوکله چه به دسفرنه واپس راغی نودتولونه مخکښې به ئې د فاطمې رضی الله عنها سره ملاقات کولو بوخل نبی ﷺ دجهاد نه راغی اوفاطمې رضی الله عنها پخپله دروازه باندې يوه پرده يا تات زوړند کړې وو اوحسن اوحسين رضی الله عنهما ته ئې دسپينو زرو دوه بنګړي په لاس کښې اچولي وو نبی ﷺ چه راغی نودخپل عادت کريمه خلاف کورته وردا خل نه شو ، فاطمې رضی الله عنها دا ګمان وکړو چه دې ځيزونو نبی ﷺ دلته دراتلونه منع کړو کوم چه هغه اوليدل ،

[۱]: تفرد به أبوداود (تحفة الأشراف: ۲۰۸۸)، وقد أخرجه: مسند احمد (۲۷۵/۵، ۲۷۹) (ضعيف الإسناد منكر)

فاطمه ﷺ دغه پرده وشلوله اودخپلو خامنونه ئې بنګړي لرې کړل اومات ئې کړل اودنبي ﷺ مخې ته ئې وروغورځول، او هغوی دواړه نبي ﷺ ته په ژړا لاړل نبي ﷺ دهغوی نه دبنګرو ماتي توتي واغستي او يې فرمائيل اې ثوبان دا توتي يوسه او دفلاني فلانی کور خلقوته ئې ورکړه ځوک چه په مدينه کښې اوسيدل بيا ئې اوفرمائيل داخلق زما فاطمه حسن اوحسين زما اهل بيت دي زه دابده ګڼرم چه دوی خپل پاک خپزونه په دنياکښې حاصل کړي، اې ثوبان دفاطمي دپاره د ملغلرو هار او دهاتي دغاښونو بنګړي واخله، د روايت په اخرکښې دي چه دفاطمي دپاره ئې دهار جوړولو حکم اوکړو.

﴿ عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللّٰهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا سَافَرَ كَانَ آخِرُ عَهْدِهِ بِإِنْسَانٍ مِنْ أَهْلِهِ فَاطِمَةُ وَأَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الخ ﴾

مضمون الحديث:

سيدنا ثوبان ﷺ فرمائی چه د رسول الله ﷺ عادت مبارک دا وو چه کله به هغوی چرته د سفر اراده فرمائيله نو د خپل کور په ټولو خلقو کښې به د ټولو نه اخر کښې چه چا سره ملاويدو هغه فاطمه ﷺ وه او کله چه به د سفر نه واپس کيدلو نو د ټولو نه اول به چه چا سره ملاويدو نو هغه هم فاطمه ﷺ وه. يو ځل رسول الله ﷺ د يوې غزوې نه تشريف راوړلو نو د هغوی په استقبال او د خوشحالئ په اظهار کښې فاطمې ﷺ د کور په دروازه باندې يو پرده خوره کړه او حسن او حسين ﷺ ته ئې د چاندئ دوه بنګړي واچول، نو د عادت مطابق رسول الله ﷺ د دې سفر نه په واپسئ باندې د ټولو نه مخکښې د هغې دروازې ته راغلو خو دننه داخل نه شو بلکه واپس شو، فاطمه پوهه شوه چه رسول الله ﷺ د دې پردې د وجې نه واپس شوې دې پس هغوی دا پرده اوشوکوله، او دواړه بنګړی ئې د ماشومانو د لاسونو نه ويستل او هم هغوی ته ئې ورکړل. هغه دواړو ماشومانو ژړل هغوی دواړه رسول الله ﷺ ته لاړل نو رسول الله ﷺ هغه د دې دواړو د لاسونو نه واخستل او ثوبان ﷺ ته ئې اوفرمائيل چه دا فلانی کور والو ته ورکړه (يعنی غريبانانو ته ئې اوليږل) او بيا ئې اوفرمائيل چه زه دا د خپل کور د سړو دپاره نه خوښوم چه هغوی دې په خپل دنيوی ژوند کښې خوندونه واخلی. او وې فرمائيل ﴿اشْتَرِ لِفَاطِمَةَ قِلَادَةً مِنْ عَصَبٍ وَسِوَارَيْنِ مِنْ عَاجٍ ﴾ چه د فاطمې ﷺ دپاره يو امیل د بازار نه واخله د عصب جوړ کړې شوی. او دوه کړۍ ورله واخله د عاج جوړې کړې شوی.

الكلام على فقه الحديث والترجمة:

په ترجمة الباب کښې انتفاع بالعاج ذکر دی، مصنف ﷺ د دې حديث نه د هغې جواز ثابت کړی دی. د عاج يو معنی يا دا چه مشهوره معنی د هاتهی غاښ دی خو د هاتهی غاښ د امام شافعی ﷺ په نزد نجس دي اود احنافوپه نزد طاهردي په دي صورت کښې به حديث د شوافعو خلاف وی ممکنه ده چه هغوی به د دې جواب دا ورکوی چه د عاج نه مراد دلته د هغې دويمه معنی ده ﴿ الدبل ﴾ يعنی د شمشتئ څرمن. او ميتة البحر چونکه د جمهورد په نزد پاکه ده په دي وجه په ذبل مراد کولو کښې به هيڅ اشکال نه وی. ففی البدل قال فی القاموس العاج : الدبل وعظم الفيل، والدبل بفتح الدال المعجمة سكون والموحدة على وزن فلس، قال

في القاموس والدبل جلد السحفاة البحرية او البرية الخ

..... خو مونږ وايو چه د عاج معروف معنى هم دا ده د هاتهى د غاښ د كوم اعتراف چه امام خطابي رحمه الله هم كړي دي هغوى ليكي: فاما العاج الذى تعرفه العامة فهو عظم انياب الفيلة.... او ددې نه مخكښ هغوى دا اوښيل د اصمعى نه نقل كولو سره چه د عاج معنى د ذبل ده او د معروف معنى مراد كولو نه خطابى په ظاهر كښ انكار كوى خكه چه د هاتهى د غاښ استعمال خو جائز نه دي هغه ميتة ده.

په حاشيه د بذل كښ د ابن قدامه نه د امام مالك رحمه الله مذهب دا نقل كړي شوي دي چه فيل د امام مالك رحمه الله په نزد ماكول اللحم دي. وذهب مالك الى ان الفيل ان ذكى فعظمه طاهر لان الفيل عنده ماكول..... خو شيخ د دردير مالكى نه نقل كړى دى چه هغوى تصريح كړي ده د عاج د كراهت يا د هغې د نجس كيدو، دغه شان صاحب د حيوة الحيوان د فيل په بحث كښ د فقهاء كرامو اقوال د هغې په حلت او حرمت كښ نقل كړي دى، د مالكيانو په نزد د دې حلال كيدل هغوى هم نه دى ليكلى

آخر كتاب الترجل

.....

كِتَابُ الْخَاتَمِ

دكوتمې د احكامو بيان

بَابُ مَا جَاءَ فِي اتِّخَاذِ الْخَاتَمِ

د مهر جوړولو بيان

د خاتم اچول د شوافعو او مالكيانو په نزد د صحيح قول مطابق مطلقا مباح دي كما في الابواب والتراجم عن المحلى، او د احنافو په نزد د ضرورت د وجې نه د دې اچول مباح دى، او بغير د ضرورت نه د دې ترك اولې دي. كما في الشرح الشمائل للقارى، د احنافو تائيد د هغه حديث نه كيږي كوم چه په ﴿ باب من كرهه ﴾ كښ تير شوي دي ﴿ ولبوس الخاتم الا لذى سلطان ﴾

[٤٢١٤] (*) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ مُطَرِّفٍ الرُّوَاسِيُّ، حَدَّثَنَا عِيسَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: "أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى بَعْضِ الْأَعَاجِمِ فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُمْ لَا يَقْرَءُونَ كِتَابًا إِلَّا بِخَاتَمٍ، فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ وَنَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ".

دانس بن مالك رضي الله عنه نه روايت دي فرمائى چه نبى عليه السلام دعجم وبعضي بادشاهانوته خط ليكل اوغوښتل نونبى عليه السلام ته ووئيلې شول چه دوى بغير دمهرنه خط نه لولي نونبى عليه السلام دخان ديپاره دسپينو زرو نه گوتمه جوړه كړه او «محمد رسول الله» ئې پكښې وليكل.

(*): صحيح البخاري/اللباس ٤٧ (٥٨٦٨)، ٥٠ (٥٨٧٢)، ٥٢ (٥٨٧٥)، ٥٤ (٥٨٧٧)، (تحفة الأشراف: ١١٦٣، ١١٨٥، ١٢٥٦، ١٣٦٨)، وقد أخرجه: صحيح مسلم/اللباس ١٢ (٢٠٩٢)، سنن الترمذي/اللباس ١٤ (١٧٣٩)، الشمائل ١١ (٩٢)، الاستئذان (٢٧١٨)، سنن النسائي/الزينة سنن ابن ماجه/اللباس ٣٩ (٣٦٤١)، ٤١ (٣٦٤٥)، مسند احمد (١٦١/٣، ١٧٠، ١٨١، ١٩٨، ٢٠٩، ٢٣٣) (صحيح)

﴿ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ يَكْتُبَ إِلَى بَعْضِ الأَعَاجِمِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّهُمْ لاَ يَقْرَءُونَ كِتَابًا إِلاَّ بِخَاتَمٍ فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ وَنَقَشَ فِيهِ الخ ﴾

د رسول الله ﷺ د خاتم جوړولو قصه او په هغې کښې د روایات مختلفه تحقیق او توجیه

سیدنا انس رضی الله عنه فرمائی چه رسول الله ﷺ د بعض ملوک عجم طرف ته د دعوت اسلام د خطونو لیږلو اراده اوفرمائیله، او په بخاری کښې داسې دی : اراد ان یکتب الی کسری وقیصر والنجاشی... نو هغوی ته عرض اوکړې شو چه د هغه بادشاهانو طریقه دا ده چه هغه خط چه په هغې باندې مهر نه وی هغه نه قبلوی. په دې باندې رسول الله ﷺ د چاندئ ګوتمه جوړه کړه (او چونکه هغه د رسول الله ﷺ د نوم مهر وو په دې وجه هغې باندې محمد رسول الله (ﷺ) نقش کړې شو.

دا حدیث په روایت د انس رضی الله عنه دې، د انس رضی الله عنه په دې سلسله کښې دوه روایتونه دی یو خو په طریق د قتاده عن انس کوم چه حدیث الباب دې. او دویم په طریق د ابن شهاب عن انس، کوم چه به مصنف رحمه الله په راوړلو باب کښې ذکر کوی. په اول روایت کښې کوم چه په طریق د قتاده دې په هغې کښې د رسول الله ﷺ د چاندئ د ګوتمې اچولو ذکر دې. او د دویم طریق والا روایت کښې دی چه ما د رسول الله ﷺ په لاس مبارک کښې د چاندئ ګوتمه اولیدله، یوه ورځ، خلقو هم دغه شان ګوتمې جوړولو سره واچولې. رسول الله ﷺ هغه اوغورځوله خلقو هم اوغورځولې. او د ابن عمر رضی الله عنهما په حدیث کښې دی کوم چه هم په دې باب کښې وراندې ذکر دې چه اول رسول الله ﷺ د سرو زرو ګوتمه جوړه کړه نو خلقو هم د سرو زرو ګوتمې واچولې، چه کله رسول الله ﷺ دا حال اولیدو نو هغوی دا اوغورځوله، د دې نه پس رسول الله ﷺ د چاندئ ګوتمه جوړه کړه چه هغه ئې اچوله، د ابن عمر رضی الله عنهما د دې حدیث په تولو طرقو کښې هم دغه شان دی په خلاف د حدیث د انس رضی الله عنه چه د هغې په یو طریق کښې د خاتم فضة غورځول ذکر دی.

امام بخاری رحمه الله د خاتم په باره کښې ډیر ابواب قائم کړي دی اول خو د خواتیم الذهب چه په هغې کښې ئې یو روایت د ابن عمر رضی الله عنهما ذکر کړې دې چه په هغې کښې د خاتم الذهب غورزول ذکر دی، د دې نه پس ئې خاتم الفضة باب قائم کړې دې چه په هغې کښې ئې دوه روایتونه ذکر کړې دی یو هم دا د ابن عمر رضی الله عنهما په کوم کښې چه طرح د خاتم الذهب ذکر دې، او بیا ئې دویم روایت د انس رضی الله عنه ذکر کړې دې په طریق د زهری چه په کښې طرح د خاتم الفضة ذکر دی، او بیا ئې په یو دریم باب کښې باب نقش الخاتم کښې د انس رضی الله عنه دویم حدیث په طریق د قتاده ذکر فرمائیلې دې چه په هغې کښې صرف لبس د خاتم فضه ذکر دې، د هغې د غورزولو هیڅ ذکر نشته، یعنی هم هغه روایت کوم چه دلته د باب رومبې حدیث دې.

خلاصه دا چه د ابن عمر رضی الله عنهما په روایت کښې هیڅ اختلاف او تعارض نشته صرف د خاتم ذهب د غورځولو ذکر دې په خلاف د حدیث انس رضی الله عنه چه د هغې په یو طریق کښې د خاتم فضة اچول ذکر دی او په بل طریق کښې د خاتم فضة غورځول ذکر دی. په الابواب والتراجم کښې حضرت شیخ لیکی: قال الحافظ تحت روایة طرح خاتم الفضة: هکذا روی

الحديث الزهري عن أنس واتفق الشيخان على تخريجه من طريقه ونسب فيه إلى الغلط لأن المعروف ان الخاتم الذي طرحه النبي صلى الله عليه و سلم بسبب اتخاذ الناس مثله إنما هو خاتم الذهب كما صرح به في حديث بن عمر قال النووي تبعا لعياض قال جميع أهل الحديث هذا وهم من ابن شهاب لأن المطروح ما كان الا خاتم الذهب ومنهم من تأوله كما سيأتي قال الحافظ وحاصل الاجوبة ثلاثة لم ذكرها وزاد عليه من عنده وجها رابعا. ذكره فارجع اليه.

د دې نه معلومه شوه چه حديث انس رضي الله عنه په طريق د زهري چه په هغې کښې غورځول د خاتم فضة ذکر دي دا په بخاري او مسلم دواړو کښې ذکر دي او په قول د امام نووي رحمه الله او عياض په اتفاق د محدثينو دا وهم دي، يعنې د خپل ظاهر په اعتبار سره که څه تاويل اونکړي شی، مګر دا چه که د دې څه تاويل اوکړي شی نو بيا صحيح کيدي شی او بعض محدثينو د دې توجيهات هم ذکر کړي دی کوم چه حضرت شيخ هم په الابواب والتراجم کښې ذکر نه دی فرمائيلي هم دغه شان هغه مونږ هم پريږدو من شاء رجع الى الشروح.

د امام زهري رحمه الله د روايت صرف يو تاويل دلته نقل کوم کوم چه علامه سندی په حاشيه د نسائی کښې ذکر کړې دي. هغوی فرمائی : ان ثبتت رواية الزهري في طرح خاتم الفضة فلعله لكراهة الزينة تنزيها، وكان يلبسه احيانا بعد ذلک لبيان الجواز ولا يلبسها في غالب الاوقات ۱هـ....

(۱) د دې تاويل نه پس به د ابن عمر او د انس رضي الله عنهما د دواړو د روايتونو مجموعه حاصل دا وی چه اول خو رسول الله ﷺ د سرو زرو گوتمه جوړه کړه هغه رسول الله ﷺ په شروع شروع کښې واچوله په دې باندې خلقو عم د سرو زرو گوتمې واچولې، رسول الله ﷺ دا د سرو زرو گوتمه اوغورځوله او وې فرمائيل چه بيا به زه دا چرې هم نه اچوم، چه کله خلقو دا اوليدل نو هغوی هم اوغورځولې، د دې نه پس رسول الله ﷺ د چاندئ گوتمه جوړه کړه ضرورة د مهر لګولو دپاره چه هغه به رسول الله ﷺ د مهر د لګولو دپاره استعمالوله او اکثر وختونو کښې به ئې نه اچوله لکراهة الزينة تنزيها، او کله کله به ئې د بيان د جواز دپاره اچوله، پس د نسائی په روايت کښې دی چه د هغې په وجه باندې علامه سندی دا تاويل مذکور بيان کړې دي. (فكان يختم به ولا يلبسه) (ای خاتم الفضة) په دې صورت کښې د امام زهري رحمه الله روايت ته د وهم وئيلو ضرورت نشته، هسې هم امام زهري رحمه الله لوئي امام حديث دي.

دا د علامه سندي رحمه الله تاويل کوم چه ذکر شو داسې معلوميږي چه د مصنف رحمه الله رائې هم دا ده ځکه چه مصنف رحمه الله اول باب قائم کړو (باب ما جاء في اتخاذ الخاتم) او بيا ئې دويم باب (باب ما جاء في ترک الخاتم) (۲) قائمولو نه پس هم دا حديث د زهري نقل کړې دي او بيا ئې په دې باندې سکوت کړې دي، او خپله د امام ابوداؤد رحمه الله نه منقول دی د خپل دې سنن په باره کښې چه : (وما لم اذكر فيه شيئا فهو صالح) لکه چه په مقدمه کښې ددې تفصيل تير

---

(۱) د دې تاويل حاصل دا دی چه د زهری په روايت کښې د خاتم فضة د غورځولو مطلب دا نه دی چه د همېشه دپاره ئې اوغورځوله بلکه د اکثر وختونو په لحاظ سره ئې هغه ترک کړه صرف د مهر لګولو په کار به ئې راوسته هم داسې به ئې نه اچوله.

(۲) (في ترك الخاتم اي ترك لبس الخاتم لا الترك مطلقا)

شوي دي. هذا والله سبحانه وتعالى اعلم..... فتدبر وتشكر لعلك لا تجد هذا التوضيح في غير هذا الشرح. والحديث اخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي بنحوه مختصراً، قاله المنذري.

د دي نه پس په دويم روايت کښې دا زيادت دي:

زَادَ فَكَانَ فِي يَدِهِ حَتَّى قُبِضَ وَفِي يَدِ أَبِي بَكْرٍ حَتَّى قُبِضَ وَفِي يَدِ عُمَرَ حَتَّى قُبِضَ وَفِي يَدِ عُثْمَانَ فَبَيْنَمَا هُوَ عِنْدَ بِئْرٍ إِذْ سَقَطَ فِي الْبِئْرِ فَأَمَرَ بِهَا فَنُزِحَتْ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ.

[٤٢١٥](حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، بِمَعْنَى حَدِيثِ عِيسَى بْنِ يُونُسَ زَادَ فَكَانَ فِي يَدِهِ حَتَّى قُبِضَ وَفِي يَدِ أَبِي بَكْرٍ حَتَّى قُبِضَ وَفِي يَدِ عُمَرَ حَتَّى قُبِضَ وَفِي يَدِ عُثْمَانَ، فَبَيْنَمَا هُوَ عِنْدَ بِئْرٍ إِذْ سَقَطَ فِي الْبِئْرِ، فَأَمَرَ بِهَا فَنُزِحَتْ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ.

دانس نه دتير شوي روايت په شان روايت منقول دي مګر په دي روايت کښې دا اضافه ده چه بيا دغه ګوتمه دنبي ﷺ په لاس کښې داخره پوري پاتې شوه تردي چه نبي ﷺ وفات شو بيا دنبي ﷺ دوفات نه پس دابوبکر په لاس و تردي چه هغه هم رفات شو بيا دعمرفاروق په لاس کښې پاتې شوه دهغه دوفات نه پس د عثمان غني په لاس کښې وه اودهغه دلاس نه يوکوهي ته وغورزيده حکم ئې اوکړو چه دکوهي نه تولي اوبه اوباسئ ليکن دغه ګوتمه ئې پيدا نکړه.

يعنى د چاندئ دا ګوتمه د رسول الله ﷺ په لاس مبارک کښې تر آخره پوري وه، په لاس کښې د اوسيدو مطلب به د علامه سندي رحمه الله د تاويل مطابق دا وى چه رسول الله ﷺ سره د مهر لګولو دپاره، نبکاره خبره ده چه هر وخت ئې په ګوتمې اچولو څهٔ کول. او بيا هم دغه شان د صديق اکبر او عمر فاروق رضي الله عنهما سره وه او بيا د عثمان رضي الله عنه سره، خو د هغوى نه بير اريس کښې چه کوم په قبا کښې دي هغې ته اوغورځيده، د موصوف په حکم سره د هغې د تلاش دپاره د کوهي اوبه راويستلې شوې او د هغې په لتون کښې دير کوشش اوکړې شو خو هغه په لاس رانغله معلومه نه ده چه هغه خاتم مبارک څنګه وو آيا په دي کښې راز وو، وئيلې شى چه د هغې د ورکيدو نه پس د عثمان رضي الله عنه په خلافت کښې فتنې شروع شوې.

د بخاري په يو روايت کښې دى چه ﴿ فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ جَلَسَ عَلَى بِئْرِ أَرِيسَ قَالَ : فَأَخْرَجَ الْخَاتَمَ فَجَعَلَ يَعْبَثُ بِهِ فَسَقَطَ قَالَ فَاخْتَلَفْنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مَعَ عُثْمَانَ فَنَنْزَحُ الْبِئْرَ فَلَمْ نَجِدْهُ﴾ يعنى تر دري ورځو پورې مونږ دي کوهى ته د هغې د لتون دپاره راتلو د عثمان رضي الله عنه سره، په دي باندې حافظ رحمه الله په فتح الباري ص ۳۴۲ ج ۱۰ کښې ليکى: قال بعض العلماء كان في خاتمه صلى الله عليه و سلم من السر شيء مما كان في خاتم سليمان عليه السلام لأن سليمان لما فقد خاتمه ذهب ملكه وعثمان لما فقد خاتم النبي صلى الله عليه و سلم انتقض عليه الأمر وخرج عليه الخارجون وكان ذلك مبدأ الفتنة التي أفضت إلى قتله واتصلت إلى آخر الزمان...

---

[1] ؛ انظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ١١٨٥) (صحيح الإسناد)

[٤٢١٦] (*) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسٌ، قَالَ: "كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ وَرِقٍ فَصُّهُ حَبَشِيٌّ".

دانس بن مالک رضي الله عنه نه روایت دي فرمائي چه د نبي عليه السلام ګوتمه دسپينو زرونه جوړه شوي وه اوددي غم دحبشي عقيق نه جوړ وو.

(عن أنَسٌ قَالَ كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- مِنْ وَرِقٍ فَصُّهُ حَبَشِيٌّ)

او په دويم طريق کښ دی (من فضة كله فصه منه)

(غمي حبشي وو اوکه ټوله ګوتمه د چاندئ وه؟)

يعنی د رسول الله صلى الله عليه وسلم ګوتمه د چاندئ وه، د هغي غمي حبشي وو. يعنی د حبشه د کانړو نه يو کانړي، خو چونکه په بل روايت کښ راځي چه فصه منه چه د هغي غمي هم د چاندئ وو په دي وجه د حبشي معنی دي دا واخستلي شی علی الوضع الحبشي، يا دا چه صانعه حبشي، او که د حبشي نه مراد کانړي واخستلي شی نو بيا به دا په تعدد د خاتم باندي محمول کولي شی. چه يو ګوتمه داسي وه او يو داسي، بلکه يو ګوتمه بله وه يعنی خاتم حديد چه په هغي باندي د چاندئ اوبه وي لکه په خپل محل کښ به راشي.

[٤٢١٧] (*) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: "كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فِضَّةٍ كُلُّهُ فَصُّهُ مِنْهُ".

دانس بن مالک رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه د نبي عليه السلام ګوتمه دسپينو زرونه جوړه شوي وه اوددي غمي هم دسپينو زرو نه جوړ وو.

الطريق الاول اخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، والثاني اخرجه البخاري والترمذي والنسائي بنحوه، قاله المنذري.

[٤٢١٨] (*) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْفَرَجِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: "اتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، وَجَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي بَطْنَ كَفِّهِ وَنَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ الذَّهَبِ فَلَمَّا رَآهُمْ قَدِ اتَّخَذُوهَا رَمَى بِهِ، وَقَالَ: لَا أَلْبَسُهُ أَبَدًا ثُمَّ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ نَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ثُمَّ لَبِسَ الْخَاتَمَ بَعْدَهُ أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ لَبِسَهُ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ، عُمَرُ ثُمَّ لَبِسَهُ بَعْدَهُ عُثْمَانُ حَتَّى وَقَعَ فِي بِئْرِ أَرِيسَ"، قَالَ أَبُو دَاوُد: وَلَمْ يَخْتَلِفِ النَّاسُ عَلَى عُثْمَانَ حَتَّى سَقَطَ الْخَاتَمُ مِنْ يَدِهِ.

دعبدالله بن عمر رضي الله عنهما نه روايت دي فرمائي چه رسول الله و دسرو زرو ګوتمه جوړه کړي وو او په دي کښي ئي غبي دخپل ورغوي باطني جانب ته ايخودلي وو او په دي غمي کښي ئي

---

[1]: صحيح البخاري/ اللباس ٤٧ (٥٨٦٨)، صحيح مسلم/ اللباس ١٢ (٢٠٩٢)، سنن الترمذي/ اللباس ١٤ (١٧٣٩)، سنن النسائي/ الزينة ٤٥ (٥١٩٩)، سنن ابن ماجه/ اللباس ٣٩ (٣٦٤١، ٤١ (٣٦٤٦)، (تحفة الأشراف: ١٥٥٤)، ولد أخرجه: مسند احمد (٣/٢٠٩، ٢٢٥) (صحيح)

[2]: سنن الترمذي/ اللباس ١٥ (١٧٤٠)، الشمائل ١١ (٨٤)، سنن النسائي/ الزينة ٤٥ (٥٢٠٣)، سنن ابن ماجه/ اللباس ٣٩ (٣٦٤١)، (تحفة الأشراف: ٦٦٢)، ولد أخرجه: صحيح البخاري/ اللباس ٤٨ (٥٨٧٠) (صحيح)

[3]: صحيح البخاري/ اللباس ٤٥ (٥٨٦٦)، الأيمان والنذور ٦ (٦٦٥١)، الاعتصام ٤ (٧٢٩٨)، (تحفة الأشراف: ٧٨٣٢)، ولد أخرجه: صحيح مسلم/ اللباس ١٢ (٢٠٩٢)، سنن الترمذي/ الشمائل ١١ (٨٤)، اللباس ١٦ (١٧٤١)، سنن النسائي/ الزينة ٤٥ (٥١٩٩)، سنن ابن ماجه/ اللباس ٣٩ (٣٦٣٩) (صحيح)

«محمد رسول الله» لیکي وو نوصحابه کرامو هم دسرو زرونه ګوتي جوړې کړې هرکله چه نبی ﷺ اولیدل چه دوی هم دسرو زرونه ګوتي جوړې کړې نوهغه له خپله ګوتمه وغورځوله او وئې فرمائیل چه اوس به دا هیڅ کله په لاس نکړم بیانبی ﷺ دسپینو زرو نه ګوتمه تیاره کړه او دهغه دوفات نه پس ابوبکر صدیق له په لاس کړه اوده دوفات نه پس عمر فاروق په لاس کوله اودهغه دوفات نه پس د عثمان ﷺ سره و بیا دهغه نه بیر اریس «دیوکوي نوم دي» ته وغورځیدله.

ژباړه: ﴿خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ وَجَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي بَطْنَ كَفِّهِ الخ﴾ دا هغه حدیث د ابن عمر ﷺ دي د کوم مضمون چه مخکښې تیر شوي دي چه په هغې کښې دی چه هغه مطروح خاتم د ذهب وو نه خاتم دفضة، او په دي کښې دا هم دی چه د دي خاتم نقش "محمد رسول الله" (ﷺ) او د دي نه په روستو طریق کښې دی ﴿ لاَ يَنْقُشْنَ أَحَدٌ عَلَى نَقْشِ خَاتَمِي هَذَا ﴾ چه څوک دې هم په یو ګوتمه باندې زما د ګوتمې والا نقش نه جوړوی ځکه چه د رسول الله ﷺ ګوتمه خو د هغوی مهر وو په مهر کښې خو هم د هغه نوم وی د چا چه هغه مهر دي که نوم وی او که بل څه خاص علامت.

یو شبه او د هغې توجیه:

په دې باندې دي دا شبه اونکړي شی چه د رسول الله ﷺ د خاتم په باره کښې خو دا راځی چه د رسول الله ﷺ د وفات نه پس هغه د صدیق اکبر، عمر فاروق او عثمان غنی ﷺ سره وه، نو آیا دي حضراتو به هم دا ګوتمه استعمالوله؟ نو بیا خو به دا عمل د دي حدیث خلاف شی، او هسې هم خلاف مصلحت او خلاف عقل خبره ده چه د یو سړی مهر دي بل سړي استعمال کړی ځکه چه د رسول الله ﷺ خاتم دي حضراتو خلفاء ثلاثه سره د مهر لګولو دپاره نه وو بلکه هغه خو د تبرک دپاره وه، او د دي حضراتو د خواتیم نقوش بیل بیل وو، پس منقول دی چه د صدیق اکبر ﷺ د خاتم نقش "نعم القادر الله" وو لکه چه په شرح معانی الآثار للطحاوی کښې دی او وئیلي شی چه د هغوی نقش "عبد ذلیل لرب جلیل" وو، او هم دغه شان د نورو حضراتو نقوش هم مختلف وو.

(په ګوتمه مبارکه باندې څه نقش وو؟)

د دي نقش په باره کښې د بخاری په روایت کښې دی: ﴿ كان نقش الخاتم ثلاثة اسطر، محمد سطر، ورسول سطر، والله سطر ﴾ په فتح الباری کښې دی چه د بخاری د دي روایت نه ظاهر کښې معلومیږی چه د رسول الله ﷺ د نقش خاتم عبارت صرف دومره وو، خو د انس ﷺ په روایت کښې د کوم تخریج چه ابو الشیخ کړي دي په هغې کښې ﴿ لا اله الا الله محمد رسول الله﴾ دي خو دا زیادت شاذ دي د دي د راوی عرعره بن البرند امام ابن المدینی تضعیف کړي دي. اوس دا چه د دي کلماتو ترتیب کتابت څه وو؟ بعض وائی چه کوم ترتیب د تلفظ دي هم دغه د کتابت وو، او د بعض علماء کرامو نه منقول دی چه د دي کتابت د لاندې نه پورته طرف ته وو، د ټولو نه اول الله او د هغې نه لاندې رسول او د هغې نه لاندې محمد (فتح الباری ۱۰/۳۳۱) او دویمه خبره ئې دا لیکلې ده کومه چه په بذل کښې هم ذکر ده چه د بعضو رائې خو دا ده چه نقش کتابت څنګه چه د طباعت دپاره وی هم هغه شان وو یعنی

مقلوب، او وئیلي شوی دی چه د هغې کتابت نیغ وو، خو مهر چه به لګولي شو نو نیغ به لوستلي شو، وهذا من خصائصه ﷺ.

(غمي دننه تلی طرف ته کول پکار دی)

په حدیث الباب کښ دی ﴿ وَجَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي بَطْنَ كَفِّهِ ﴾ چه د رسول الله ﷺ د ګوتمي غمي به د لاس د تلی طرف ته وو، دا د ابن عمر رضي الله عنهما روایت دي د دې نه په روستو باب کښ هم دغه شان راځي اوپه هغې کښ یو بل روایت هم د ابن عباس رضي الله عنهما راروان دي په هغې کښ ﴿ وجعل فصه على ظهرها ﴾ دي په مرقاة الصعود کښ دی: قال العلماء حديث الباطن اصح واكثر وهو الافضل وقال ابن رسلان يجوز ان يكون فعل ذلک فی وقت لبيان الجواز،

کذا فی البذل.(۱) والحدیث اخرجه البخاری ومسلم والترمذی والنسائی بنحوه، قاله المنذری.

[٤٢١٩](٢) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، فِي هَذَا الْخَبَرِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، وَقَالَ: لَا يَنْقُشُ أَحَدٌ عَلَى نَقْشِ خَاتَمِي هَذَا، ثُمَّ سَاقَ الْحَدِيثَ.

دابن عمر رضي الله عنهما نه په دې روایت کښې دنبی ﷺ نه منقول دي چه: «محمد رسول الله» په کښې نقش کړې شوي وو اونبی ﷺ اوفرمائیل زما نقش په شان نقش به څوک نه جوړوي، اوباقی حدیث ئې دتیر شوي حدیث په شان بیان کړو.

[٤٢٢٠](٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِهَذَا الْخَبَرِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَالْتَمَسُوهُ فَلَمْ يَجِدُوهُ، فَأَخَذَ عُثْمَانُ خَاتَمًا وَنَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، قَالَ: فَكَانَ يَخْتِمُ بِهِ أَوْ كَتَمَ بِهِ.

دابن عمر رضي الله عنهما نه په دې روایت کښې دنبی ﷺ نه منقول دي فرمائی چه دوی دغه ګوتمه ولټوله خوبیدائي نکړه نوعثمانه دخان دپاره یوه ګوتمه تیاره کړه او «محمد رسول الله» په کښې نقش کړو، راوی وائی چه عثمان خون به داګوته په لاس کوله بائي داسې اووئیل چه په دې باندې به ئې مهر لګولو.

---

(۱) قائده: في شرح الشمائل للباجوري وفي مستدرك الحاكم عن وهب لم يبعث الله نبيا الا وعليه شامة النبوة في يده اليمنى الا نبينا فان شامة النبوة كانت بين كتفيه خصوصية له وبه جزم السيوطي في خصائصه وهل ولد به او وضع حين ولد او عند شق صدره او حين نبي ﷺ؟ قال: قال الحافظ ابن حجر الثاني الثالث وبه جزم عياض اهـ)

(۲): صحيح مسلم/ اللباس ۱۲ (۲۰۹۱)، سنن الترمذي/ الشمائل (۱۰۱)، سنن النسائي/ الزينة من المجتبى ۲٦ (٥۲۹۰)، سنن ابن ماجه/ اللباس ۳۹ (۳٦۳۹)، ٤١ (۳٦٤٥)، (تحفة الأشراف: ۷۵۹۹) (صحيح)

(۳): سنن النسائي/ الزينة ۵۱ (٥۲۲۰)، (تحفة الأشراف: ۸٤٥۰)، ولد أخرجه: صحيح البخاري/ اللباس ٤٦ (٥۸٦٦)، صحيح مسلم/ اللباس ۱۲ (٥٤٧٦)، حم (۲۲/۲) (ضعيف الإسناد ومنكر المتن)

بَابُ مَا جَاءَ فِي تَرْكِ الْخَاتَمِ
باب د کوتمي د نه استعمالولو بيان

[٤٢٢١] (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ لُوَيْنٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ: "رَأَى فِي يَدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ يَوْمًا وَاحِدًا، فَصَنَعَ النَّاسُ، فَلَبِسُوا وَطَرَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَرَحَ النَّاسُ"، قَالَ أَبُو دَاوُد: رَوَاهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ، وَشُعَيْبٌ، وَابْنُ مُسَافِرٍ كُلُّهُمْ قَالَ: مِنْ وَرِقٍ.

دانس بن مالک رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه مرادنبي عليه السلام په لاس کښې صرف يوه ورځ يوه کوتمه ليدلي وه چه دسپينو زرونه جوړه شوي وه خلقو چه دا وليدل نوهر چا : خان ديارا، کوتي جوړې کړې بيانبي عليه السلام دغه کوتمه وغورځوله اوخلقوهم دخپلو لاسونونه ووسيستلي ، امام ابوداؤد فرمائي چه دا روايت زياد او شعيب او ابن مسافر دزهري نه نقل کړي دي او په دي کښې نې د ورق،، لفظ ذکر کړې دي.

(عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ رَأَى فِي يَدِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ يَوْمًا وَاحِدًا الخ) دا د امام زهري رحمه الله هم هغه روايت دي چه په هغې کښې د خاتم فضة د غورځولو ذکر دي چه په کوم باندې مفصل کلام مخکښې ذکر شو.

والحديث اخرجه البخاري ومسلم والنسائي، قاله المنذري.

بَابُ مَا جَاءَ فِي خَاتَمِ الذَّهَبِ
باب د تارينه دپاره د سرو د کوتمې اچولو بيان

(د سرو زرو د کوتمې حکم):

خاتم الذهب په حق د سرو کښې د ائمه اربعه په نزد حرام دي خلافا لبعض السلف، ففي الاوجز ٢٩٢/٢ عن المحلي: ورخص فيه طائفة منهم اسحاق بن راهويه وقال مات خمسة من الصحابة وخواتيمهم من ذهب، وقال رواه ابن ابي شيبة، وقال مصعب بن سعد رايت على طلحة وسعد وصهيب خواتيم من ذهب رواه البخاري في تاريخه، وعن حمزة والزبير ابن المنذر انهما نزعا من يد ابي اسد خاتما من ذهب حين مات وكان بدريا، رواه البخاري الى آخر ما في الاوجز.

[٤٢٢٢] (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ: سَمِعْتُ الرُّكَيْنَ بْنَ الرَّبِيعِ يُحَدِّثُ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَقُولُ: "كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْرَهُ عَشَرَ خِلَالٍ الصُّفْرَةَ يَعْنِي الْخَلُوقَ، وَتَغْيِيرَ الشَّيْبِ وَجَرَّ الْإِزَارِ وَالتَّخَتُّمَ بِالذَّهَبِ وَالتَّبَرُّجَ بِالزِّينَةِ لِغَيْرِ مَحِلِّهَا وَالضَّرْبَ بِالْكِعَابِ وَالرُّقَى إِلَّا بِالْمُعَوِّذَاتِ وَعَقْدَ التَّمَائِمِ وَعَزْلَ الْمَاءِ لِغَيْرِ أَوْ غَيْرِ مَحِلِّهِ أَوْ عَنْ مَحِلِّهِ وَفَسَادَ الصَّبِيِّ غَيْرَ مُحَرِّمِهِ"، قَالَ أَبُو دَاوُد: تَفَرَّدَ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَهْلُ الْبَصْرَةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

دابن مسعود رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه رسول الله صلى الله عليه وسلم به لس عادتونه بندكنولو[1] زې والي يعنى خلوق (٢) دسپينو وبينتورنګ بدلول يعنى ويستل يا تورول (٣) لنګ

---

[1]: صحيح البخاري/اللباس ٤٦ (٥٨٦٨)، صحيح مسلم/اللباس والزينة من المجتبى ٣٧ (٥٢٩٣)، (تحفة الأشراف: ١٤٧٥)، وقد أخرجه: مسند احمد (١/٤٠٣، ٤٣٣، ٤٤٥) (صحيح)

[2]: سنن النسائي/الزينة ١٧ (٥١٠٣)، (تحفة الأشراف: ٩٣٥٥)، وقد أخرجه: مسند احمد (١/٣٨٠، ٣٩٧، ٤٣٩) (منكر)

دگیښونه اوږدول (۴) دسرو زرو گوتمه اچول (۵) دزنانرودپاره په حرامو ځایونوباندې سنگار کول (۶) ضرب بالکعاب یوه مشهوره لوبه ده دغوزانو اوهگوبه شان چه ماشومان ئې کوي (۷) دمعوذاتونه علاوه دبل دم چپ کول (۸) بندونه په غاړه کول (۹) په حرامو ځایونوکښې مني خارجول (۱۰) اودبچي صورت خرابول لیکن نبی کریم ﷺ داحرام نه دی گنرلي.

﴿ كَانَ نَبِيُّ اللّٰهِ -صلى الله عليه وسلم- يَكْرَهُ عَشْرَ خِلَالٍ الصُّفْرَةَ - يَعْنِي الْخَلُوقَ - وَتَغْيِيرَ الثَّوْبِ وَجَرَّ الإِزَارِ وَالتَّخَتُّمَ بِالذَّهَبِ وَالتَّبَرُّجَ بِالزِّينَةِ لِغَيْرِ مَحِلِّهَا وَالضَّرْبَ بِالْكِعَابِ وَالرُّقَى إِلاَّ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَعَقْدَ التَّمَائِمِ وَعَزْلَ الْمَاءِ لِغَيْرِ أَوْ غَيْرِ أَوْ عَنْ مَحِلِّهِ وَفَسَادَ الصَّبِيِّ غَيْرَ مُحَرِّمِهِ ﴾

شرح الحديث :

په دي حديث کښې د لسو خصلتونو په باره کښې دا دی چه رسول الله ﷺ به دا بد گنرل.

۱: د سرو دپاره خلوق، ۲: خضاب یعنی بالسواد

۳ جر الازار اسبال الازار ۴: تختم بالذهب

۵: د زنانه خپل زینت بنکاره کول بې محل، یعنی بغیر الزوج

۶: او ضرب بالکعاب. دا یو قسم لوبه ده داسې اوگنړه چه د شطرنج یو قسم دي باره سیا، اتهاره سیاه ورته وائی، په یو تخته وغیره باندې خانې جوړولو سره کولې شی (سمعت هذا التفسیر من المفتی محمود الحسن الکنکوهی رحمه الله)

۷: او رقی یعنی غیر اسلامی تعویذات او منتر مگر دا چه د قرآنی آیتونو وغیره نه وی.

۸: عقد التمائم تعویذ په غاړه کښې اچول، په دې کښې هم یو استثناء ده کومه چه د نورو احادیثو نه ثابت ده تقدم فی محله...

۹: عزل الماء لغیر محله : د منی ضائع کول بې محل یعنی وطی فی الدبر، هکذا فسره العلامة السندی فی حاشیة النسائی، وحمله الشیخ فی البذل العزل المعروف الذی تقدم فی النکاح اعنی اخراج الذکر عن الفرج قبل الانزال، والظاهر هو المعنی الاول لقوله فی غیر محله.

۱۰: فساد الصبی: د دې نه مراد هم هغه غیل دي کوم چه په کتاب الطب کښې تیر شوي دي، د دې آخری خصلت په باره کښې په حدیث کښې دی ﴿ غیر محرمه ﴾ یعنی دا رسول الله ﷺ مکروه تنزیهی گنرلي دي نه تحریمی. والحدیث اخرجه النسائی قاله المنذری.

بَابُ مَا جَاءَ فِي خَاتَمِ الْحَدِيدِ

باب د وسپنې د مکوتمې اچولو بیان

[٤٢٢٣] (حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ الْمَعْنَى، أَنَّ زَيْدَ بْنَ حُبَابٍ أَخْبَرَهُمْ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُسْلِمٍ السَّلَمِيِّ الْمَرْوَزِيِّ أَبِي عَلِيَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ، "أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ شَبَهٍ، فَقَالَ لَهُ: مَالِي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ الأَصْنَامِ، فَطَرَحَهُ ثُمَّ جَاءَ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ حَدِيدٍ، فَقَالَ: مَالِي أَرَى عَلَيْكَ حِلْيَةَ أَهْلِ النَّارِ، فَطَرَحَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّٰهِ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ أَتَّخِذُهُ؟ قَالَ: اتَّخِذْهُ

[1]: سنن الترمذي/اللباس ٤٣ (١٧٨٥)، سنن النسائي/الزينة ٤٤ (٥١٩٨)، (تحفة الأشراف: ١٩٨٢)، وقد أخرجه: مسند احمد (٣٥٩/٥) (ضعيف)

مِنْ وَرِقٍ وَلَا تِبْرٍ مِثْقَالًا" وَلَمْ يَقُلْ مُحَمَّدٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يَقُلِ الْحَسَنُ السُّلَمِيُّ الْمَرْوَزِيُّ.

عبدالله بن بريده د خپل پلار نه روايت بيانوي فرمائي چه يو کس د پيتلو گوتمه په لاس کړي وه اودنبي ﷺ په خدمت کښې حاضرشو، نبي ﷺ ورته اوفرمائيل څه وجه ده چه په ما باندې ستانه ډيتانو بوئي راځي نودغه کس چه داخبره واوريده نوگوتمه ئې اوغورځوله اوداوسپې يوه بله گوتمه ئې واچوله او راغې نبي ﷺ اوفرمائيل څه وجه ده چه زه ستا سره دجهنميانو زيور وينم نودغه کس چه داخبره واوريده نوگوتمه ئې اوغورځوله اوعرض ئې وکړواي دالله رسوله زه د څه شي نه گوتمه تياره کړم؟داسې گوتمه جوړه کړه چه دسپينوزرو وي اوديومثقال نه کمه نه وي.

﴿ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ شَبَهٍ فَقَالَ لَهُ « مَا لِي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ الأَصْنَامِ » الخ ﴾ د خاتم حديد کراهت او عدم کراهت کښې د ائمه مذاهب په کتاب النکاح، باب الصداق فالتمس ولو خاتم من حديد..... د لاندې تير شوي دي، او هلته د حديث الباب حواله هم تيره شوي ده، دا د احنافو بلکه د ائمه ثلاثه دليل دي.

مضمون الحديث :

يو سړي د رسول الله ﷺ په خدمت کښې راغلو چا چه د پيتلو گوتمه په لاس کړې وه. رسول الله ﷺ هغه ته اوفرمائيل څه اوشو چه زه ستا نه د اصنامو بوئي محسوس کوم هغه فورا هغه اوغورځوله. ځکه چه دا بتان به ډير کرته د پيتلو نه جوړولي شو، بيا يو بل سړي راغلو چه هغه د اوسپنې گوتمه په لاس کړې وه، رسول الله ﷺ هغې ته د جهنميانو کالې اوفرمائيلو. يعنې د هغوی د غاړې طوق وغيره کوم چه به د اوسپنې وی. هغه هم دا اوغورځوله. بيا هغه عرض اوکړو چه يا رسول الله ﷺ زه د څه خيز گوتمه جوړه کړه؟ وې فرمائيل : ﴿ اتَّخِذْهُ مِنْ وَرِقٍ وَلَا تَتِمَّهُ مِثْقَالاً ﴾ چه د چاندئ گوتمه جوړه کړه او د هغې وزن پوره يو مثقال مه ساته بلکه د هغې نه کم.

د چاندئ د گوتمې وزن څومره کيدل پکار دي؟ :

په دې کښې د احنافو مسلک هم دا دي او د امام شافعي رحمه الله يو روايت هم دغه شان دي. او د امام احمد رحمه الله په نزد د مثقال قيد نشته بلکه په دې باندې زيادت جائز دي او هم دا روايت د امام شافعي رحمه الله نه هم دي، او د امام مالک رحمه الله په نزد هم په دې باندې زيادت جائز دي، د هغوی په نزد درهمين پورې زيادت جائز دي او په هغې باندې زيادت جائز نه دي. دا حديث د خاتم حديد په کراهت کښې د ائمه ثلاثه چه احناف پکښې هم داخل دی د مسلک موافق دي او د شوافعو خلاف دي هم په دې وجه امام نووي رحمه الله فرمائيلي دی: والحديث الوارد فی النهی ضعيف..... يو مثقال تقريبا د پاؤ باندې يو درهم برابر وی. (پنځه گرامه د احنافو په نزد او ۶-۳ عند غيرهم. والحديث اخرجه الترمذی والنسائی، قاله المنذری

[٤٢٢٤])(حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، وَزِيَادُ بْنُ يَحْيَى، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ أَبُو عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُكَيْنٍ نُوحُ بْنُ رَبِيعَةَ، حَدَّثَنِي إِيَاسُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ الْمُعَيْقِيبِ، وَجَدَّهُ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ أَبُو ذُبَابٍ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: "كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حَدِيدٍ مَلْوِيٌّ عَلَيْهِ فِضَّةٌ، قَالَ: فَرُبَّمَا كَانَ فِي يَدِهِ، قَالَ: وَكَانَ الْمُعَيْقِيبُ عَلَى خَاتَمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ".

د ابو ذباب رضي الله عنه نه روایت دي (خوک چه دایاس بن حارث دمور د طرفه نیکه وو) فرمائی چه دنبی علیه السلام ګونه دوسپینې نه جوړه وه لیکن دسپینو زرو اوبه ورکړي شوي وي دغه ګوتمه څه وخت زمایه لاس کښې هم پاتې شوي وه اودنبی علیه السلام دغه ګوتمه به کله کله د معیقیب (دیوسري نوم دي) سره وه.

﴿حَدَّثَنِي إِيَاسُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ الْمُعَيْقِيبِ وَجَدُّهُ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ أَبُو ذُبَابٍ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- مِنْ حَدِيدٍ مَلْوِيٌّ عَلَيْهِ فِضَّةٌ﴾

(د سند تشریح)

په دې سند کښې ﴿ وجده من قبل امه ﴾ جمله معترضه ده. لهذا اصل سند داسې دي ﴿حدثني اياس عن جده ﴾ یعنی ایاس روایت کوی د خپل نیکه نه د چا نوم چه معیقیب دي، یعنی نوح بن ربیعه هغه وائی چه ما ته بیان اوکړو ایاس د خپل نیکه معیقیب نه روایت کولو سره، او راوی تبعا دا هم بیان کړه چه د ایاس نیکه د مور د طرف نه یعنی د مور پلار چه د هغه کنیت ابوذباب دي. سیدنا معیقیب رضي الله عنه فرمائی چه د رسول الله ﷺ ګوتمه د اوسپني وه چه پرې د چاندئ اوبه وي. دا حدیث د احنافو خلاف نه دي داسې د اوسپني ګوتمه د هغوی په نزد هم جائز ده.

قوله:﴿ وَكَانَ الْمُعَيْقِيبُ عَلَى خَاتَمِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم ﴾

راوی وائی چه دا معیقیب د رسول الله ﷺ په ګوتمه باندې امین وو یعنی د هغې محافظ او نګران. والحدیث اخرجه النسائي، قاله المنذري

[٤٢٢٥])(حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "قُلِ اللَّهُمَّ اهْدِنِي وَسَدِّدْنِي وَاذْكُرْ بِالْهِدَايَةِ هِدَايَةَ الطَّرِيقِ وَاذْكُرْ بِالسَّدَادِ تَسْدِيدَكَ السَّهْمَ، قَالَ: وَنَهَانِي أَنْ أَصَمَّ الْخَاتَمَ فِي هَذِهِ أَوْ فِي هَذِهِ لِلسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى شَكَّ عَاصِمٌ، وَنَهَانِي عَنِ الْقَسِّيَّةِ وَالْمِيثَرَةِ"، قَالَ أَبُو بُرْدَةَ: فَظُنَنَّا يَعْنِي: مَا الْقَسِّيَّةُ؟ قَالَ: ثِيَابٌ تَأْتِينَا مِنَ الشَّامِ، أَوْ مِنْ مِصْرَ مُضَلَّعَةٌ فِيهَا أَمْثَالُ الْأُتْرُجِّ، قَالَ: وَالْمِيثَرَةُ شَيْءٌ كَانَتْ تَصْنَعُهُ النِّسَاءُ لِبُعُولَتِهِنَّ.

دعلی رضي الله عنه نه روایت دي فرمائی چه رسول الله فرمانیلی دی ته دا دعا ځواره: «اللَّهُمَّ اهْدِنِي وَسَدِّدْنِي وَاذْكُرْ بِالْهِدَايَةِ هِدَايَةَ الطَّرِيقِ وَاذْكُرْ بِالسَّدَادِ تَسْدِيدَكَ السَّهْمَ» او زه ئې منع کړې یم چه زه ګوتمه واچوم په دي ګوتمه یا په دي ګوتمه کښې یعنی شهادت ګوتمه یا مینځنۍ ګوتمه

---

[1]: سنن النسائي/الزينة ٤٧ (٥٢٠٨)، (تحفة الأشراف: ١١٤٨٦) (ضعيف)

[2]: صحيح مسلم/اللباس ١٦ (٢٠٨٧)، سنن الترمذي/اللباس ٤٤ (١٧٨٦)، سنن النسائي/الزينة ٥٠ (٥٢١٤)، الزينة من السجتبى ٢٥ (٥٢٨٨، ٥٢٨٩)، سنن ابن ماجه/اللباس ٤٣ (٣٦١٨)، (تحفة الأشراف: ١٠٣١٨)، وقد أخرجه: مسند احمد (٨٧١، ١٣٤، ١٣٨) (صحيح)

په دې کښې دعاصم راوی شک دې اونبی ﷺ زه دقصیه اود مضره نه منع کړې یم ابو برده وائی مادعلی : نه تپوس اوکړو چه قصیه څه ته وائی هغه په جواب کښې اووئیل دایو قسم جامې دي کوې چه به دشام یامصرنه راتلې اوددې جامو په کرخو کښې به دترنج شکل جوړ شوې وو، اومصره هغه شي ته وائی کوم چه به زنانو دخیلو خاوندانو دپاره جوړولو

لوله: ﴿عَنْ عَلِيٍّ - رضی الله عنه - قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ -صلی الله علیه وسلم- « قُلِ اللَّهُمَّ اهْدِنِي وَسَدِّدْنِي وَاذْكُرْ بِالْهِدَايَةِ هِدَايَةَ الطَّرِيقِ وَاذْكُرْ بِالسَّدَادِ تَسْدِيدَكَ السَّهْمَ »﴾

د سیدنا علی ﷺ نه روایت دې چه ماته یو خل رسول الله ﷺ اوفرمائیل چه دا لوله ﴿اللهم اهدنی﴾ یا الله ماته هدایت اوکړه، یعنی نیغه لاره راته اوښایه او زما حالت صحیح کړه او رسول الله ﷺ د هغې سره دا هم اوفرمائیل چه د ﴿اللهم اهدنی﴾ وئیلو په وخت د نیغې لارې تصور کوه، او د ﴿سددنی﴾ وئیلو په وخت د غشی د نیغولو او برابرولو خیال کوه.

د دې حاصل دا شو چه دا دعا ډیره په خشوع سره د معنی او مفهوم په لحاظ سره لوله، صرف دا نه بلکه د نیغې لارې تصور گویا زموږ مخې ته یوه نیغه لاره ده کومه چه په نظر راځی وعلی هذا القیاس د تسدید معنی د خیال کولو په وخت د غشی د نیغولو تصور کوه ځکه چه د نخښې جوړولو په وخت غشی لره ډیر په کوشش سره هغې نخښې ته برابرولې شی.

دشیخ د تصور د جواز دلیل :

په دې حدیث باندې به بذل المجهود کښې د حضرت گنگوهی ﷺ د تقریر نه نقل کړې شوې دی چه په دې کښې اشاره ده دشیخ د تصور د جواز طرف ته، ځکه چه د الله پاک په نزد د شیخ مرتبه د غشی او لارې نه کمه نه ده. خصوصا د معتقدین شیخ په نزد[1] ځکه چه په تصور د شیخ کښې د خواطر جمع کول مقصود وی اگر چه د جهت اسفل د طرف نه وی د هغې جهت په مقابله کښې کوم طرف ته چه قلب متوجه کول پکار دی یعنی حق جل وعلی شانه، او بله دا چه د تصور الشیخ په وخت که د هغه محبت په زړه کښې راولی په دې کښې هم هیڅ باک نشته، خو ضرر په دې کښې دی چه خپل شیخ لره د تصور په وخت په امر باطن کښې متصرف اوگڼی یا ئې خپلې مخې ته حاضر یا موجود یا عالم بحاله اوگڼی. هم په دې وجه د مشائخو د دې په جواز کښې اختلاف راغلې دې، کیدې شی چه دا نزاع لفظی وی ځکه چه د مجوزینو مراد په تصور سره اول صورت دې او د مانعینو مراد د هغې قسم ثانی دی. خو چونکه په قسم اول کښې هم د عوامو د عقائدو فساد ته د رسیدو ویره ده په دې وجه مطلقا د دې نه منع کولې شی، وهو الحق حسب الاقتضاء المقام او هم دا قول حق دې د دې عوارضو په وجه باندې، ځکه چه ډیر مستحبات هم د عارض د وجې نه حرام شی پاتې مباح.

کوم تصور د شیخ چه حضرت لیکی دا د صوفیاء په نزد معروف دې دې لره بعض مشائخ د بعض سالکینو دپاره د مراقبې په وخت تلقین او تعلیم کوی، د سالک د منتشر خواطر د مجتمع کولو دپاره، ځکه چه د شیخ ذات د هغه د معتقد په نزد د ټولو نه زیات محبوب وی

---

[1] پس هر کله چه د سهم او طریق تصور جائز دې نو د شیخ به په طریق اولی جائز وی.

نو دهغه تصور کولو سره دهغه خوا طرمجتمع کول مقصود وی، ځکه چه د امر محبوب طرف ته د انسان طبیعت ډیر زر مائل کیږی او د هغه نه چه کوم ماسوا وی د هغوی نه معرض کیږی، هم په دې وجه مشائخ د بعض سالکین د حال مناسب د مراقبې په وخت تصور الشیخ علاجا بنائی، او د علی ﷺ دې حدیث نه د هغې تائید په فهم کښ راځی. خو ځنګه چه حضرت لیکلی چه چونکه د عقائدو مسئله ډیره نازکه ده په دې وجه په دې کښ احتیاط ضروری ګنړی شیخ کامل چه چاته اوائی هغه دې کوی په خپله خوښه دې نه کوی.

﴿ قَالَ وَنَهَانِي أَنْ أَصَحَّ الْخَاتَمَ فِي هَذِهِ أَوْ فِي هَذِهِ لِلسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى ﴾

یعنی منع کړم زه رسول الله ﷺ د دې نه چه ګوتمه واچوم په دې کوته کښ اشاره ئې د سبابه طرف ته فرمائیلي وه یا د وسطی طرف ته دا راوی ته یاد نه دی.

امام نووی ﷺ فرمائی چه د مسلمانانو اجماع ده خاتم لره په خنصر کښ د اچولو.

﴿ وَنَهَانِي عَنِ الْقَسِّيَّةِ وَالْمِيثَرَةِ الخ ﴾ د قسی تحقیق د کتاب اللباس په اول کښ په باب ما جاء فی لبس الحریر نه پس په باب من کرهه کښ تیر شوی دی د میثره ذکر هم ډیر کړته راغلی دی وړاندې په روایت کښ دی ابوبرده بیان کوی چه مونږ د علی ﷺ نه تپوس اوکړو چه د قسیه نه څه مراد دی نو هغوی اوفرمائیل چه د کیړو یو قسم دی کومې چه په مونږ ته راتلې د شام نه یا د مصر نه. ﴿ مُضَلَّعَةً فِيهَا أَمْثَالُ الْأُتْرُجِّ ﴾ چه په هغې کښ به د ریښمو نری نری تارونه (کربنې) وی او په هغې کښ به د اترج په شان ګلونه وو. ﴿ قال المغيرة هي الخ ﴾ یعنی میثره هغه څیز دی کوم چه زنانه د خپلو خاوندانو دپاره جوړوی، په زین باندې پورته د اچولو دپاره یوه بنکلې او ډولی سره ګدئ. چه کله ریښمینه هم وی.

والحديث اخرجه البخاري قول ابی بردة الی آخره تعلیقا، واخرجه مسلم حدیث وضع الخاتم وما بعده فی اللباس وحدیث الدعاء فی الدعوات، قاله المنذري.

بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّخَتُّمِ فِي الْيَمِينِ أَوِ الْيَسَارِ

باب: ګوتمه په ښی لاس کښې اچول پکار دی اوکه په کس لاس کښې؟

په مسئلة الباب کښ د مذاهب ائمه تحقیق:

دا مسئله مختلف فیه ده د ائمه ترمینځه، او روایات حدیثیه هم مختلف دی چه لبس خاتم په ښی لاس کښ پکار دي او که په کس کښ، امام شافعی ﷺ د یمین قائل دي، او جمهور چه پکښ ائمه ثلاثه هم دی د ترجیح یسار قائل دی، او په نسخ الیمین کښ یو حدیث هم راغلی دی چه ضعیف دي. د شوافعو په شان د احنافو یو قول هم د ترجیح یمین دي ځکه چه تختم د باب د زینت نه دي د کوم دپاره چه یمین اولي دي، او یو وجه د ترجیح یمین دا هم بیانولې شی لکه په کوکب الدری کښ هم دغه شان دی چه تختم بالیسار د روافض وغیره شعار دي. خو په درمختار کښ د دې برعکس لیکلي شوی دی یعنی دا چه د روافض شعار تختم بالیمین دی نه بالیسار، امام ترمذی ﷺ په دې باب کښ ډیر روایات ذکر کړي دی چه په هغې کښ په اکثرو کښ یمین ذکر دي او د یسار ئې صرف یو روایت ذکر کړي دي او هغه هم موقوفا ﴿ كان الحسن والحسين يتختمان في يسارهما ﴾ او امام ترمذی ﷺ د تختم فی

اليمين روايت لره ترجيح وركړي ده كما هو مسلك الشافعي وفي هامش البذل : وحكى القاري في جمع الوسائل : عن مالك استحباب اليسار وكراهة اليمين، وعن الشافعية وجهين، الصحيح ان اليمنى افضل، وقال المناوي اليمنى عن تسعة من الصحابة واليسار عن الثلاثة، وقال الدردير، السنة اليسار قال الدسوقي : لانه اخر الفعلين عنه ﷺ، په كوكب كښ د حضرت گنگوهي رائي هم دا ذكر ده چه دې باره كښ تقريبا يمين او يسار برابر دى اصالة، خو چونكه اتخاذ الخاتم في اليسار د روافضو عادت دي په دې وجه دا زمونږ دپاره مكروه دي، په بذل كښ هم دغه شان دى چه چونكه تختم في اليسار د روافض شعار دي په دې وجه ممنوع دي. (وهذا الوجه لبيان الكراهة ضعيف لانه من فعله ﷺ وفعله ﷺ سنة الى يوم القيامة لا يكره لاجل شعار احد من الكفرة وما تقول في العمامة السوداء اليست هذه شعار الروافض؟)

امام ابوداؤد رحمه الله د دې باب په شروع كښ د علي رضي الله عنه روايت ذكر كړو

[٤٢٢٦](*)حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: شَرِيكٌ، وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كَانَ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ".

دعلي رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه شريك وائي ماته ابوسلمه بن عبدالرحمن خبر راكړي دي چه نبي عليه السلام به دښي لاس په گوتمه كښي گوتمه اچولې.

﴿ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ ﴾ او دويم روايت د ابن عمر رضي الله عنهما ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يَتَخَتَّمُ فِي يَسَارِهِ ﴾

[٤٢٢٧](*)حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كَانَ يَتَخَتَّمُ فِي يَسَارِهِ، وَكَانَ فَصُّهُ فِي بَاطِنِ كَفِّهِ"، قَالَ أَبُو دَاوُد: قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ، وَأُسَامَةُ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، بِإِسْنَادِهِ فِي يَمِينِهِ.

دابن عمرنه روايت دي فرمائي چه نبي كريم و به پخپل گس لاس مبارك كښي گوتمه اچوله اوددې غمي به دورغوي طرف ته وو، امام ابوداؤد فرمائي ابن اسحق وئيلى دى چه اسامه بن زيد دنافع نه په دې سند سره بيان كړيدي چه نبي كريم و به گوتمه په نبي لاس كښي اچوله.

[٤٢٢٨](*)حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، عَنْ عَبْدَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، "أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَلْبَسُ خَاتَمَهُ فِي يَدِهِ الْيُسْرَى".

١ دنافع نه روايت دي فرمائي چه ابن عمربه پخپل گس لاس كښي گوتمه اچوله.

دا مصنف رحمه الله په دوه طرقو سره ذكر كړي دي اول عبدالعزيز بن نافع، په دې كښ خو هم دا ده ﴿ كان يختم في يساره ﴾ او دويم طريق د ﴿ اسامه بن زيد عن نافع ﴾ په دې كښ په خائې د ﴿ في يساره ﴾ في يمينه دي. د دې نه پس مصنف رحمه الله د اول طريق يعنى د طريق عبدالعزيز په تائيد

---

[1]: سنن الترمذي/الشمائل ١٢ (٩٠)، سنن النسائي/الزينة ٤٦ (٥٢٠٦)، (تحفة الأشراف: ١٠١٨٠) (صحيح)

[2]: تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ٧٧٦٦) (شاذ)

[3]: تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ٧٧٦٦) (صحيح الإسناد)

کښ د عبیدالله عن نافع روایت ذکر کړو چه د ابن عمر ﷺ خپله عمل د تختم بالیسار وو، پس حاصل دا چه دا د باب اول حدیث یعنی حدیث د علی ﷺ نه د تختم بالیمین ثبوت او د حدیث ثانی یعنی د حدیث ابن عمر ﷺ نه د تختم فی الیسار ثبوت اوشو، د دې نه پس مصنف رحمه الله یو بل روایت ذکر کړو د لبس بالیمین چه د هغې راوی ابن عباس ﷺ دی

[٤٢٢٩] (١) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: "رَأَيْتُ عَلَى الصَّلْتِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ خَاتَمًا فِي خِنْصَرِهِ الْيُمْنَى، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟! قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَلْبَسُ خَاتَمَهُ هَكَذَا وَجَعَلَ فَصَّهُ عَلَى ظَهْرِهَا، قَالَ: وَلَا يَحَالُ إِلَّا قَدْ كَانَ يَذْكُرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَانَ يَلْبَسُ خَاتَمَهُ كَذَلِكَ".

دمحمدبن اسحاق نه روایت دي فرمائی چه صلت بن عبدالله بن نوفل بن عبدالمطلب مې ولیدو چه دښي لاس په کوچه ګوتمه کښې ئې ګوتمه اچولې وه ماورته اووئیل داځه دي؟ هغه اووئیل ماابن عباس لیدلي وو چه ګوتمه به ئې داسې اچولي وه اودګوتې غمې پې دورغوي شاطرف ته کړي وو اودائي هم اووئیل چه دابن عباس متعلق داګمان کیدې شي چه هغه ددې خبرې ذکرکولو چه نبی ﷺ به هم داسې ګوتمه اچوله.

خو په هغه روایت کښ دی ﴿ وجعل فصه علی ظهرها ﴾ او د دې نه مخکښ د ابن عمر ﷺ په روایت کښ تیر شوې دی ﴿ وکان فصه فی باطن کفه ﴾ او دا مخکښ تیر شو قال العلماء حدیث الباطن اصح، خو د ظهر کف ممانعت هم په یو روایت کښ نه دي راغلی، فالامر اوسع لکن الاولی هو الباطن للاتباع (حاشیة النسائی) حدیث علی ﷺ اخرجه الترمذی والنسائی، وحدیث ابن عباس ﷺ اخرجه الترمذی، قاله المنذری.

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْجَلَاجِلِ

بابد دګونکروګانو اغوستلو بیان

جلاجل د جلجل جمع ده، یعنی الجرس الصغیر، والجرس ما یعلق بعنق الدابة او برجل البازی والصبیان (حاشیة) یعنی وړوکي جرس او آواز کونکي کالي وهو المراد ههنا.

[٤٢٣٠] (٢) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، أَنَّ عَامِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ ابْنِ الزُّبَيْرِ، "أَخْبَرَتْهُ أَنَّ مَوْلَاةً لَهُمْ ذَهَبَتْ بِابْنَةِ الزُّبَيْرِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَفِي رِجْلِهَا أَجْرَاسٌ، فَقَطَعَهَا عُمَرُ ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ مَعَ كُلِّ جَرَسٍ شَيْطَانًا".

عامر بن عبدالله وائی چه علی بن سهل بن زبیر راته وئیلی دی چه زمونږه ازاده کړي وینځه دزبیر دلورسره عمر فاروق ته لاړه اودهغې په پښو کښې ګنګروګان وو، عمرفاروق له دا ګنګروګان پرې کړل او وئې فرمائیل مادنبی ﷺ نه اوریدلي دي چه فرمائیل ئې چه ددې دهري یوې تلئ سره یو شیطان وي ځکه چه ددینه دساز په شان آواز اوځي.

---

(١) سنن الترمذي/اللباس ١٦ (١٧٤٢)، (تحفة الأشراف: ٥٦٨٦) (حسن صحيح)

(٢) تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ١٠٦٨١) (ضعيف)

قوله: ﴿ أَنَّ عَامِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ الزُّبَيْرِ - أَخْبَرَهُ أَنَّ مَوْلاَةً لَهُمْ ذَهَبَتْ بِابْنَةِ الزُّبَيْرِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَفِي رِجْلِهَا أَجْرَاسٌ فَقَطَعَهَا عُمَرُ الخ ﴾ د عبدالله بن زبير رضي الله عنه خوښې عامر رحمه الله فرمائی چه زمونږ پوې وینځې د زبير رضي الله عنه وړه لور يعنی د عامر ترور عمر رضي الله عنه ته بوتله. چه د هغې په خپو کښې شرنګيدونکې کالې وو عمر رضي الله عنه هغه په خپل لاس باندې مات کړو او وې فرمائيل چه ما د رسول الله صلى الله عليه وسلم نه اوريدلي دی چه د هر جرس سره شيطان وی ﴿ ان مع كل جرس شيطان ﴾ دا حديث په كتاب الجهاد كښې تير شوی دی، د دې حديث نه معلومه شوه چه هر هغه کالې چه شرنګ کوی په حرکت سره آواز کوی او په هغې کښې آواز پيدا کيږی هغه د جرس په حکم کښې دي لا يجوز لبسها للنساء والباسها للبنات الصغار. او کوم کالې چه د ګونګرو والا نه وی خو د هغې خپل مينځ کښې د يو خائې کيدو د وجې نه آواز پيدا کيږی په مزه مزه نو هغه په دې کښې داخل نه دي. (بذل)

[٤٢٣١] (*)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ بُنَانَةَ مَوْلاَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَسَّانَ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: بَيْنَمَا هِيَ عِنْدَهَا إِذْ دُخِلَ عَلَيْهَا بِجَارِيَةٍ وَعَلَيْهَا جَلاَجِلُ يُصَوِّتْنَ، فَقَالَتْ: لاَ تُدْخِلْنَهَا عَلَيَّ إِلاَّ أَنْ تَقْطَعُوا جَلاَجِلَهَا، وَقَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: "لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيهِ جَرَسٌ".

دبنانه څوک چه دعبدالرحمن بن حسان انصاری ازاده کړي وينځه وه رضي الله عنها نه روايت دي فرمائی چه زه دام المومنين عائشې رضي الله عنها سره وم چه يوه جينۍ دهغې خواته راغله اودهغې په پښوکښې داواز والاګنګروګان وو عائشه رضي الله عنها اوفرمائيل چه بيا دګنګروګانو کښ کولونه بغير زما خواته مه رازه ځکه چه مادنبی عليه السلام نه اوريدلی دی چه فرمائيل ئې په کوم کور کښې چه جرس (تلن) موجوده وي هلته فرشتي نه داخليږي.

باب مَا جَاءَ فِي رَبْطِ الأَسْنَانِ بِالذَّهَبِ

باب په سروزرو بانديو د غاښونو د پيوند کولو بيان

[٤٢٣٢] (*)حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخُزَاعِيُّ الْمَعْنَى، قَالاَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَشْهَبِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ طَرَفَةَ، "أَنَّ جَدَّهُ عَرْفَجَةَ بْنَ أَسْعَدَ قُطِعَ أَنْفُهُ يَوْمَ الْكُلاَبِ فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ وَرِقٍ فَأَنْتَنَ عَلَيْهِ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ".

دعبدالرحمن بن طرفه رضي الله عنه نه روايت دي فرمائی چه دده دنيکه عرفجه بن اسعد پوزه دکلاب جنګ په وخ پريکړي شوي وه نوهغه خانله دسپينوزرونه پوزه جوړه کړه او په هغې کښې بدبوئي پيدا شوه نونبی عليه السلام ورته اوفرمائيل چه دسروزرونه ئې جوړه کړه ځکه چه په سرو زروکښې بدبوئي نه وي.

قوله: ﴿ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ طَرَفَةَ أَنَّ جَدَّهُ عَرْفَجَةَ بْنَ أَسْعَدَ قُطِعَ أَنْفُهُ يَوْمَ الْكُلاَبِ فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ

(*): تفرد به أبوداود، (تحفة الأشراف: ١٧٨٥٢)، وقد أخرجه: مسند احمد (٦/٢٤٢، ٢٤٣) (حسن)

(*): سنن الترمذي/اللباس ٣١ (١٧٧٠)، سنن النسائي/الزينة ٤١ (٥١٦٤)، (تحفة الأشراف: ٨٩٩٥)، وقد أخرجه: مسند احمد (٤/٣٤٢، ٥/٢٣) (حسن)

زِقٍ فَأَنْتَنَ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- فَأَتْخَذَ أُنْفًا مِنْ ذَهَبٍ ﴾

يوم الكلاب د جاهليت د زماني د يو مشهور جنګ نوم دي. عبدالرحمن بن طرفه رضي الله عنه فرمائي چه زما د نيکۍ په دي جنګ کښ پوزه پرې شوې وه نو هغوی د چاندئ پوزه جوړه کړه، خو ورځې پس په هغې کښ بوئي پيدا شو هغوی د رسول الله ﷺ نه معلومه کړه نو د هغوی په امر باندې هغوی د سرو زرو پوزه جوړه کړه. مصنف رحمه الله په دي حديث سره ترجمة الباب والا مسئله ربط الاسنان بالذهب په طريقه د قياس ثابته کړي ده چه صحيح دي. ځکه چه هر کله مستقل اندام د سرو زرو جوړول جائز دی نو غاښونو لره د سرو زرو په تار باندې تړل په طريق اولی جائز شو، هم دغه شان که غاښ د سرو زرو تيار کړي شی هغه به هم جائز وی. (بذل) والحديث اخرجه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي حسن، قاله المنذري

[٤٢٣٣](١) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، وَأَبُو عَاصِمٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ طَرَفَةَ عَنْ عَرْفَجَةَ بْنِ أَسْعَدَ بِمَعْنَاهُ، قَالَ يَزِيدُ قُلْتُ لِأَبِي الْأَشْهَبِ: أَدْرَكَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ طَرَفَةَ جَدَّهُ عَرْفَجَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ.

عبدالرحمن دعرفجه بن اسعد نه په بل سند سره ددي روايت په شان روايت نقل کړي دي، يزيد وئيلی دی چه ما ابو الاشهب ته ووئيل چه ايا د عبدالرحمن ملاقات دعرفجه سره ثابت دي؟ هغه ووئيل هو.

[٤٢٣٤](٢) حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَبِي الْأَشْهَبِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ طَرَفَةَ بْنِ عَرْفَجَةَ بْنِ أَسْعَدَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَرْفَجَةَ بِمَعْنَاهُ.

عبدالرحمن بن طرفه هم دعرفج بن اسعد نه ددي روايت هم مثل روايت نقل کړي دي.

بَابُ مَا جَاءَ فِي الذَّهَبِ لِلنِّسَاءِ

بابه د ښځو دپاره د سرو زرو د استعمال بيان

[٤٢٣٥](٣) حَدَّثَنَا ابْنُ نُفَيْلٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَبَّادٍ، عَنْ أَبِيهِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: "قَدِمَتْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِلْيَةٌ مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ أَهْدَاهَا لَهُ فِيهَا خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ فِيهِ فَصٌّ حَبَشِيٌّ، قَالَتْ: فَأَعْدَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُودٍ مُعْرِضًا عَنْهُ أَوْ بِبَعْضِ أَصَابِعِهِ ثُمَّ دَعَا أُمَامَةَ ابْنَةَ أَبِي الْعَاصِ ابْنَةَ ابْنَتِهِ زَيْنَبَ، فَقَالَ: تَحَلَّيْ بِهَذَا يَا بُنَيَّةُ".

دام المومنين عائشة رضي الله عنها نه روايت دي فرمائي چه نبی کريم ﷺ ته زيورات راوړلی شول کوم چه ورته دحبشو بادشاه نجاشي په تحفه کښي راليږلي وو، په دي زيوراتو کښي يوه دسروزرو گوتمه وه اويمني غمي پکښي ليدلي ووعائشه رضي الله عنها فرمائي چه نبی ﷺ په يو لرگي باندې راواخسته په داسي حال کښي چه توجه نې ورته نه کوله اوبائي په بعضي گوتوسره راواخسته او بيا نې امامة بنت ابی العاص خوئ چه د نبی ﷺ دلور زينب دلور

(١): تنظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ٩٨٩٥) (حسن)
(٢): تنظر حديث رقم: (٤٢٣٢)، (تحفة الأشراف: ٩٨٩٥) (حسن)
(٣): سنن ابن ماجه باللباس ٤٠ (٣٦٤٤)، (تحفة الأشراف: ١٦١٧٨)، وقد أخرجه: مسند احمد (٦/١٠١، ١١٩) (حسن الإسناد)

لور وه را اوغوښتله او ورته ئې اوفرمائيل اې بچوريه داته په لاس کړه.

فوله: ﴿ عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتْ قَدِمَتْ عَلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- حِلْيَةٌ مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ الخ ﴾ يعنى د رسول الله ﷺ په خدمت کښ نجاشى بادشاه د سرو زرو کالى راولیږل په هغې کښ یو ګوتمه د سرو زرو هم وه رسول الله ﷺ هغه په یو لرګى یا خپلې ګوتې مبارکې سره اوچته کړه ډیره په بې رغبتئ ښکاره کولو سره، د دې نه پس هغوى خپله وړه نمسئ یعنى امامه ﷺ راوغوښتله او ورکولو سره ئې اوفرمائيل : ﴿ تحلى بهذا يا بنية ﴾ چه اې خوږې لورې دا واچوه. والحديث اخرجه ابن ماجه،قاله المنذرى.

[٤٢٣٦]()حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ التَّيْمِيِّ عَنْ نَافِعِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَخْلُقَ حَبِيبَهُ حَلْقَةً مِنْ نَارٍ، فَلْيَخْلُقْهُ حَلْقَةً مِنْ ذَهَبٍ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَطُوقَ حَبِيبَهُ طَوْقًا مِنْ نَارٍ، فَلْيُطَوِّقْهُ طَوْقًا مِنْ ذَهَبٍ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُسَوِّرَ حَبِيبَهُ سِوَارًا مِنْ نَارٍ فَلْيُسَوِّرْهُ سِوَارًا مِنْ ذَهَبٍ وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِالْفِضَّةِ فَالْعَبُوا بِهَا".

دابوهریره ﷺ نه روایت دې فرمائى چه نبى ﷺ فرمائيلى دي څوک چه خپل محبوب ته د اورحلقه اچول غواړي نودسروزرو حلقه دي ورته واچوي ،او څوک چه خپل محبوب ته د اوربوطوق ورپه غاړه کول غواړي نودسروزرو امیل دي ورپه غاړه کړي، او څوک چه خپل محبوب ته د اور بنګړي اچول غواړي نودسروزرو بنګړي دي ورته واچوي، لیکن ستاسو دپاره دسپینوزرو استعمال مناسب دي او په ده باندې لوبې کوئ.

فوله: ﴿عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَحْلُقَ حَبِيبَهُ حَلْقَةً مِنْ نَارٍ فَلْيَحْلُقْهُ حَلْقَةً مِنْ ذَهَبٍ وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِالْفِضَّةِ فَالْعَبُوا بِهَا »﴾

په دې حدیث کښ زنانه هم د سرو زرو د کالو نه منع کړې شوې دی او دا چه څوک خپل محبوب ته د اور طوق اچول غواړي نو هغه ته دې د سرو زرو کالې واچوی، او بیا په آخیر کښ رسول الله ﷺ اوفرمائيل چه د چاندئ کالى اختیار کړئ د دې نه چه مو څه خوښه وی کالې جوړ کړئ، په بل روایت کښ دی کوم چه د حذیفه ﷺ د خور نه روایت دې چه رسول الله ﷺ اوفرمائيل ﴿ يا معشر النساء اما لكن فى الفضة ما تحلين به ﴾ چه اې د زنانو ډلې! آیا ستاسو دپاره په چاندئ کښ دا ګنجائش نشته چه تاسو د دې نه کالې جوړ کړئ، بیا ئې اوفرمائيل چه په تاسو کښ یو زنانه هم نشته چه هغه د سرو زرو کالې جوړ کړی او هغه ښکاره کړی مګر دا چه هغې ته به عذاب ورکولې شی د هغې په وجه باندې (تحلى ذهبا تظهره) د دې نه پس د اسماء بنت یزید ﷺ حدیث راروان دې، د هغې مضمون هم داسې دې چه کومه زنانه هم د سرو زرو هار جوړولو سره په غاړه کښ اچوی نو هغې ته به په آخرت کښ د اور هار اچولې شی.

د احادیثِ الباب د جمهورو د طرف نه جواب او توجیه :

د دې باب احادیث د جمهورو په نزد یا خو منسوخ دی د هغه مشهور حدیث د وجې نه په

[1]: تفرد به أبوداود (تحفة الأشراف: ١٤٦٣٧)، ولقد أخرجه: مسند احمد (٣٣٤/٢، ٣٧٨) (حسن)

کوم کښ چه د سرو زرو په سرو باندې حرامیدل او د زنانو دپاره د حلالیدو تصریح ده. او یا به دا محمول کولې شی د هغه سرو زرو کالی باندې کوم چه د شهرت او فخر دپاره واچولې شی د کوم طرف ته چه په دې احادیثو کښ اشاره هم ذکر ده. ﴿تظهره﴾ او یا به د دې نه مراد هغه کالی اخستلې شی د کوم چه زکوة نه وی ورکړې شوې، یا اسوره غلیظه باندې محمول دې، یعنی د سرو زرو ډیر درانۍ درانۍ کالی کوم چه بعض د مالدارې کورنۍ زنانه اچوی خکه چه دا قسم کالی د تکبر علامت وی.

حدیث عائشة رضی الله عنها اخرجه ابن ماجه، وحدیث اخت حذیفة رضی الله عنها اخرجه النسائي، وحدیث اسماء بنت یزید رضی الله عنها ایضا اخرجه النسائي، قاله المنذري.

[٤٢٣٧] (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنِ امْرَأَتِهِ، عَنْ أُخْتِ حُذَيْفَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ أَمَا لَكُنَّ فِي الْفِضَّةِ مَا تَحَلَّيْنَ بِهِ أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تَحَلَّى ذَهَبًا تُظْهِرُهُ إِلَّا عُذِّبَتْ بِهِ".

دحذیفة رضی الله عنه دخورنه روایت دې فرمائی چه نبی علیه السلام فرمائیلی وو: اې دزنانوودلي اياستاسو دپاره سپین زر کافي نه دی چه زیورات ورنه جوړ کړئ؟، خبردار په تاسوکښې داسي زنانه نشته چه دسروزرو زیورات واچوي او په دې باندې ځان مزین کړي مګردده پې وجه به دې ته دقیامت په ورځ باندې عذاب ورکولې شی.

[٤٢٣٨] (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ الْعَطَّارُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، أَنَّ مَحْمُودَ بْنَ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيَّ حَدَّثَهُ، أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ يَزِيدَ حَدَّثَتْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَقَلَّدَتْ قِلَادَةً مِنْ ذَهَبٍ قُلِّدَتْ فِي عُنُقِهَا مِثْلُهَا مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ جَعَلَتْ فِي أُذُنِهَا خُرْصًا مِنْ ذَهَبٍ جُعِلَ فِي أُذُنِهَا مِثْلُهُ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".

داسماء بنت یزید رضی الله عنها نه روایت دې فرمائی چه نبی کریم علیه السلام فرمائیلي دي: هرې یوې زنانه چه په غاړه کښې دسروزرو هار واچوونو دقیامت په ورځ به ددې هارپه شان داوریوهار ددې په غاړه کښې واچولې شي اوکوي زنانه چه دسرو زروالي په خپلو غوږونوکښې واچولي نوبه غوږونوکښې به ئې دغه هومره اور واچولې شي د قیامت په ورځ.

[٤٢٣٩] (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ مَيْمُونٍ الْقَنَّادِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ رُكُوبِ النِّمَارِ وَعَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ إِلَّا مُقَطَّعًا"، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: أَبُو قِلَابَةَ لَمْ يَلْقَ مُعَاوِيَةَ.

دمعاویة بن ابی سفیان رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه نبی علیه السلام منع فرمائیلي ده دنمار (بودرنده ځناور) په څرمن باندې دسورلئ کولونه اودسروزرو د استعمال نه مګرچه لږوي.

قوله: (عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ رُكُوبِ النِّمَارِ وَعَنْ

---

[1]: سنن النسائي المجتبى ٣٩ (٥١٤٠)، (تحفة الأشراف: ١٨٠٤٣، ١٨٣٨٦)، وقد أخرجه: مسند احمد (٦/٤٥٥، ٤٥٧، ٤٥٨، ٤٦٠) (ضعيف)
[2]: سنن الدارمي، الاستئذان ١٧ (٢٦٨٧) (ضعيف)
[3]: سنن النسائي المجتبى ٣٩ (٥١٤٠)، (تحفة الأشراف: ١٥٣٧٦)، وقد أخرجه: مسند احمد (٦/٤٥٥، ٤٥٧، ٤٦٠) (ضعيف)
[4]: سنن النسائي المجتبى ٤٠ (٥١٥٢)، (تحفة الأشراف: ١١٤٦١)، وقد أخرجه: مسند احمد (٤/٨٢، ٨٣، ٨٥، ٩٨، ٩٩) (صحيح)

لَبِسِ اللَّعَبِ إِلاَّ مُقَطَّعًا ﴾ رسول الله ﷺ د جلود نمار (جلود سباع، د شیر او پرانګ په څرمن باندې د سوریدلو نه منع کړې ده (وقد تقدم) او د سرو زرو د اچولو نه مګر چه پرې کړې شوې وی یعنی په کم مقدار کښ.

دا حدیث که د زنانو په حق کښ محمول کړې شی نو بیا خو به دا حدیث د باب د زهد نه وی او دا هم ممکن ده چه د سرو په حق کښ وی په دې صورت کښ به دا قید دپاره د جواز وی، ځکه چه د سرو دپاره ضرورة د سرو زرو د استعمال جواز ثابت دي. کما تقدم فریبا فی باب ربط الاسنان باللعب، والحدیث اخرجه النسائي، قاله المنذري.

آخر کتاب الخاتم

.....

کتاب الفتن والملاحم

د فتنو بیان

بَابُ ذِكْرِ الْفِتَنِ وَدَلاَئِلِهَا

باب: دهغه فتنو بیان چه نبی علیه السلام لې پیشګوئی کړې ده

(ما قبل سره ربط او مناسبت)

د دې کتاب د ماقبل سره مناسبت په غور کولو سره دا په سمجهه کښ راتلې شی، یو لطیف مناسبت دا کیدې شی چه په جامه کښ پرده موندلې شی او د هغې بالمقابل په فتن کښ (انسان) بربنډیږی، خپل مینځ کښ اختلاف او د نورو خلقو عیبونه بیانول او بې عزتی کول نو دا د اضدادو نه شو، او د ضدین خپل مینځ کښ ربط ښکاره دي ځکه چه هغه د وجود ذهنی په اعتبار سره متلازم وی، او داسې هم وئیلې شي چه خپله بعض لباسونه داسې وی کوم چه په فتنه کښ غورځونکي وی لکه د مستوراتو لباس فاخره کښ د کور نه وتل، ونحو ذلک اذا النکات بعد الوقوع.

(تحقیق ومعانی فتن)

الفتن جمع فتنة کمحن ومحنة لفظا ومعنا، وبمعنی الاختبار والامتحان والضلال، والاثم، واذابة الذهب والفضة، ویطلق علی المال والاولاد، انما اموالکم واولادکم فتنة الایة.. وبمعنی اختلاف الآراء.

(تحقیق ومعانی ملاحم)

والملاحم جمع ملحمة، وهی بمعنی المعرکة وموضع الحرب یعنی میدان جنګ، او الوقعة العظیمة یعنی لوئی قسم جنګ.

د علم حدیث ابواب ثمانیة :

د دې کتاب په مقدمه کښ دا مضمون تیر شوې دي چه د علم حدیث مضامین په ابواب ثمانیه کښ منحصر دی.

۱: عقائد، ۲: احکام، ۳: تفسیر، ۴، تاریخ، ۵: رقاق، ۶: مناقب، ۷: آداب، ۸: فتن. او دا چه حضرات محدثین په دې ابواب ثمانیه کښ په هر مضمون باندې بیل بیل مستقل

تصنیفات لیکلي دی، او بیا ئي د هر یو څه مثالونه هم لیکلي دی، هلته دا تیر شوي دی چه د احادیث الفتن نوم علم الفتن کیخودلی شی، په دي کښ هم ډیر تصنیفات دی، یو قدیم او اوږد تصنیف د نعیم بن حماد رحمه الله دي او د اشراط الساعة یعنی علامات قیامت په موضوع باندي چه کوم کتابونه لیکلي شوي دی ښکاره خبره ده چه هغه به هم په دي علم الفتن کښ شمار کولي شی لکه الاشاعة لاشراط الساعة..... د سید شریف محمد البرزنجی کتاب دي او هم دغه شان الاذاعة د نواب صدیق حسن خان بهوپالی رحمه الله، او د شاه رفیع الدین صاحب کتاب د علامات قیامت په نوم باندي په اردو کښ، هم دغه شان د حافظ ابن کثیر رحمه الله په تاریخ کښ لوئي جامع او مانع معروف او مشهور کتاب "البدایة والنهایة" کښ خو د ټول عالم تاریخ ذکر دي کوم چه په یولس جلدونو کښ دي او نهایه د کوم چه دوه جلدونه دی په دي کښ هم دا د فتن او ملاحم او د علامات قیامت مضامین دی.

د اختلاف النسخ بیان:

د دي نه پس ځان پوهه کړئ چه دلته د کتاب نسخي مختلف دی، زمونږ په نسخه کښ خو هم دغه شان دی څنګه چه پورته لیکلي شوي دی، او په اکثر نسخو کښ دلته صرف کتاب الفتن ذکر دي او د کتاب الفتن د ختمیدو نه پس چه کوم اته یا لس صفحات دی په هغه نسخو کښ اول کتاب المهدی راځي او بیا د هغې اول باب باب الملاحم دي او زمونږ په موجوده نسخه کښ د کتاب الفتن په ختم باندي آخر کتاب الفتن باب الملاحم راځي. او هم په دي کښ یو باب باب فی ذکر المهدی دي چه په هغې کښ د امام مهدی متعلق خو روایتونه دی او د هغې نه پس بیا اول کتاب الملاحم شروع کیږي. زمونږ د دي موجوده نسخي تقاضه دا ده چه دلته دي صرف کتاب الفتن وی، ځکه چه کتاب الملاحم وړاندي مستقل راځي.

د کتاب الفتن په احادیثو کښ دا څیز قابل تحقیق وی چه دا کومې فتنې طرف ته اشاره ده، د دي مصداق څه دي آیا هغه تیره شوي ده که نه راروان وخت کښ به راځي، پس شارحین په دي باندي کلام او رائي ورکوی. په بذل المجهود کښ حضرت سهارنپوری رحمه الله هم د بعض فتن تعیین په خپلې رائي او قیاس سره کړي دي.

د کتاب الفتن د احادیثو نه دا هم مستفاد کیږي چه تر قیامته پورې راتلونکي فتن کښ چه څومره هم لوئي لوئي فتنې دی د ټولو علم رسول الله ﷺ ته ورکړي شوي وو. خو د هغې فتن د وقوع د زمانې او د تاریخ متعین طور سره رسول الله ﷺ ته هم علم نه وو پس په ډیرو احادیثو کښ راځي چه رسول الله ﷺ بعض صحابه کرامو رضی الله عنهم ته اوفرمائیل چه کله دا خبره پیښه شی نو ستاسو به دغه وخت کښ څه حال وی؟ تاسو به هغه وخت څه کوئ، صحابه کرام رضی الله عنهم عرض اوکړو چه څه ستاسو حکم وی هم هغه شان به کوو، خو د هغه صحابی (۱) په زمانه حیات کښ هغه خبره یا فتنه پیښه نه شوه، د هغې مثالونه په کتاب

(۱) وليه انه كثير اما يذكر لفظ الخطاب ويراد به العموم اي كل من يصح منه الخطاب دون المخاطب المنصوص فحينئذ لا يحتاج في هذا القول اي عدم علمه ﷺ بالتاريخ، من بعض الافاضل)

کښ موجود دی کوم چه به مخې ته راشي.
په الاشاعة لاشراط الساعة د کوم ذکر چه پورته راغلو کوم چه په دې موضوع باندې یو جامع تصنیف دي د کوم چه به حضرت شیخ هم تعریف فرمائیلو او هغوی به مطالعه کولو هم، په خپلو بعضو تصانیفو کښ حضرت د هغې نه حوالې هم ورکړې دی، د حضرت شیخ په هغې باندې اهم حواشی او تعلیقات هم دی چه د هغې په باره کښ د حضرت خواهش وو چه هغه طبع شی نو غوره به وی، عزیز گرامی قدر مولانا حبیب الله مظاهری حفظه الله د هغه کتاب سره د هغه حواشی څو کاله مخکښ طبع کړي ده فجزاه الله تعالی خیر الجزاء....
د دې مطبوعه کتاب په آخر کښ د دې کتاب تکمله او لاندې کوم چه د حضرت شیخ د حواشی یو حصه ده هغه د ' ذیل الاشاعة فی الفتن الباقیة' په نوم باندې په موجوده مطبوعه نسخه کښ شامل کړې شوي دي چه په هغې کښ حضرت شیخ د بعض فتنو په تعین کښ چه د محدثینو کوم مختلف رائي دی خصوصا د شاه ولی الله رحمه الله په حجة الله البالغة وغیره کتابونو کښ هغه ټي هم اشارة په طور د حوالې ذکر کړې دی.

[٤٢٤٠] (حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: "قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا فَمَا تَرَكَ شَيْئًا يَكُونُ فِي مَقَامِهِ ذَلِكَ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ إِلَّا حَدَّثَهُ حَفِظَهُ مَنْ حَفِظَهُ وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ قَدْ عَلِمَهُ أَصْحَابُهُ هَؤُلَاءِ وَإِنَّهُ لَيَكُونُ مِنْهُ الشَّيْءُ فَأَذْكُرُهُ فَأَرَاهُ كَمَا يَذْكُرُ الرَّجُلُ وَجْهَ الرَّجُلِ إِذَا غَابَ عَنْهُ ثُمَّ إِذَا رَآهُ عَرَفَهُ".

دحذیفة بن یمان رضی الله عنه نه روایت دي چه نبی علیه السلام زمونږ په مینځ کښې اودریدو او هیڅ یوداسې شي یې دبیانولونه پرې نخودو، کوم چه دقیامته پورې راتلونکي دي مګر بیان ټي کړو، اوبیا ټي اوفرمائیل چاچه داخبرې یا دې کړي نوهغه یا دې کړي اوچاچه هیرې کړي هغه هیرې کړي اویقینا زما ملګرو دا خبرې ښې وپېژندلې، راوی وائي کله چه په دې خبر وکښې کومې چه نبی علیه السلام بیان کړي کومه یوه پیښه شوه نو ماته به داسې راپاڼیدله لکه څرنګه چه څوک دیوکس پېژندګي کوي اوهغه ورنه غائب شوي وي اوند لیدلوسره ټي شناخت اوکړي.

﴿ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَائِمًا فَمَا تَرَكَ شَيْئًا يَكُونُ فِي مَقَامِهِ ذَلِكَ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ .....إِذَا غَابَ عَنْهُ ثُمَّ إِذَا رَآهُ عَرَفَهُ ﴾

امام بخاری او امام مسلم رحمهما الله وغیرهما د کتاب الفتن ابتداء څنګه فرمائیلې ده؟ :

امام بخاری رحمه الله د کتاب الفتن ابتداء په دې باب سره کړې ده : باب ما جاء فی قول الله تعالی واتقوا فتنة لاتصبین الذین ظلموا منکم خاصة.... وما کان النبی صلی الله علیه وسلم یحذر من الفتن.... او د هغې نه روستو ټي بیا هغه حدیث الحوض ذکر فرمائیلې دي چه په هغې کښ دی : لَيُرَدَنَّ عَلَيَّ أَقْوَامٌ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونِي ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فاقول ای رَبِّ أَصْحَابِي فَيُقَالُ لَاتَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ) او امام مسلم رحمه الله په کتاب الفتن واشراط الساعة کښ د ټولو نه اول دا حدیث ذکر کړې دی:

') صحيح البخاري/ القدر ٤ (٦٦٠٤)، صحيح مسلم/ الفتن ٦ (٢٨٩١)، (تحفة الأشراف: ٣٣٤٠)، وقد أخرجه: مسند أحمد (٥/ ٣٨٣، ٣٨٥، ٣٨٩، ٤٠١) (صحيح)

﴿ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- اسْتَيْقَظَ مِنْ نَوْمِهِ وَهُوَ يَقُولُ « لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ الحديث ﴾ او امام ترمذيؒ د کتاب الفتن په شروع کښ د یوم الدار والا حدیث ذکر فرمائیلي دي یعنی د عثمانؓ د کور چه کله هغه شریانو محاصره کړي وه نو هغوی د کور په چهت باندي پورته ختلو سره هغوی ته مخ کولو سره هغوی ته خو احادیث اورولي وو.

مضمون الحديث:

امام ابوداؤدؒ د کتاب الفتن په شروع کښ د حذیفهؓ څه د چا په باره کښ مشهوره ده چه هغه صاحب سر رسول اللهﷺ دي. د هغوی دا پورته ذکر کړي شوي حدیث ذکر کړي دي چه په هغې کښ کلی طور سره رسول اللهﷺ د قیامته پورې پیښیدونکی ټول فتن په تفصیل سره بیان فرمائیلی دی، د هغې حواله ده، پس هغوی فرمائی چه یوه ورځ رسول اللهﷺ د خطبې ورکولو دپاره اودریده نو خومره چه د قیامته پورې راتلونکي واقعات او فتن وو هغه ټول رسول اللهﷺ په دې خطبه کښ بیان کړل. سیدنا حذیفهؓ فرمائی چه په مونږ کښ بعضو ته هغه فتني یادې دی او بعضو نه هغه هیرې دی. بیا هغوی خپله د خپل خان په باره کښ فرمائی چه د هغې حاصل دا دي چه هغه ټولې خبرې مستحضر خو ماته هم نه دی او ماته هیرې هم نه دی د حفظ په خزانه کښ محفوظ دی، چه کله په هغه ځیزونو کښ یو فتنه راپیښه شی نو ماته هم هغه رایاده شي. چې او رسول اللهﷺ یو خبره دا هم بیان فرمائیلي وه، لکه چه یو سړي بل سړي پیژني او بیا متعارف سړي چرته لاړ شی، غائب شی او د هغه صورت او شکل د انسان د ذهن نه اوځی خو بیا چه کله ځه موده پس دي هغه سړي وینی نو پیژني ئي چه او دا فلاني سړي دي.

مصنفؒ دا حدیث د دې نه پس په بل طریق سره ذکر کړي دي، او په هغې کښ دا زیادت دي ﴿ مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مِنْ قَائِدِ فِتْنَةٍ إِلَى أَنْ تَنْقَضِيَ الدُّنْيَا يَبْلُغُ مَنْ مَعَهُ ثَلاَثَمِائَةٍ فَصَاعِدًا إِلاَّ قَدْ سَمَّاهُ لَنَا بِاسْمِهِ وَاسْمِ أَبِيهِ وَاسْمِ قَبِيلَتِهِ ﴾

[٤٢٤٣](*) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ فُرُوخٍ، أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ يَعْبِصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ" وَاللَّهِ مَا أَدْرِي أَنَسِيَ أَصْحَابِي أَمْ تَنَاسَوْا وَاللَّهِ مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَائِدِ فِتْنَةٍ إِلَى أَنْ تَنْقَضِيَ الدُّنْيَا يَبْلُغُ مَنْ مَعَهُ ثَلاَثَ مِائَةٍ فَصَاعِدًا إِلاَّ قَدْ سَمَّاهُ لَنَا بِاسْمِهِ وَاسْمِ أَبِيهِ وَاسْمِ قَبِيلَتِهِ".

د حذیفهؓ بن یمان نه روایت دي په الله قسم ماته معلومه نه ده چه آیا دغه خبرې زمادملګرونه هیرې شوي دي اوکه په قصد سره یې هیرې کړي دي، په الله قسم رسول کریم و دیوي فتني سرېراه، چه درې سوه کسان یازیات ورسره وي نه دي پریخودلي کوم چه دقیامته پورې راتلونکي وي مګر دهغه بیان ئي کړي دي اودهغه نوم اود پلارنوم اودهغه دقبیلې نوم ئي اخستلي دي تردي چه دنیابه ختمه شي.

یعنی د قیامته پورې چه خومره تحریکونه موندلي شی نو د هغه ټولو تحریکونو د قائدینو

(*): تفرد به أبو داود. (تحفة الأشراف: ٣٣٧٩) (ضعيف)

نومونه او د هغوی د پلارانو نومونه او د قبیلې نومونه په دې شرط چه د هغه قائد سره د تلونکو کسانو تعداد کم از کم درې سوه وی هغه ټول رسول الله ﷺ زمونږ مخکښ بیان کړل. ﴿ وَاللهِ مَا أَدْرِي أَنَسِيَ أَصْحَابِي أَمْ تَنَاسَوْا ﴾ یعنی والله زه نه شم وئیلې چه زمونږ ملګرو د دې قائدینو نوم هیر کړو فی الواقع یا که د څه مصلحت په وجه باندې خپله هیره ښکاره کوی. یعنی په اظهار کښې فتنه ګنړلو سره. والحدیث اخرجه البخاری ومسلم، قاله المنذری.

[٤٢٤١] (*) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، عَنْ بَدْرِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "يَكُونُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ أَرْبَعُ فِتَنٍ فِي آخِرِهَا الْفَنَاءُ".

دعبدالله ﷺ نه روایت دي فرمائی چه رسول الله ﷺ فرمائیلی دی په دې امت کښې به څلور لوئې لوئې فتنې پیدا شي اوبیا ددینه پس پناکیدل دي (یعنی قیامت به قائم شي اوهرڅه به ختم شي اوهیڅ به پاتې نه شي).

﴿عَنْ عَاصِمٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « يَكُونُ فِي هَذِهِ الأُمَّةِ أَرْبَعُ فِتَنٍ فِي آخِرِهَا الْفَنَاءُ » ﴾

سیدنا عبدالله بن مسعود ﷺ د رسول الله ﷺ ارشاد نقل کوی چه په دې امت کښې به څلور فتنې موندلې شی د هغې نه به په آخری فتنه باندې دنیا فنا شی، یعنی لوئې فتنې به څلور وی، او د فنا نه مراد یا خو د دنیا فنا ده یا د امت اجابت فنا او د هغوی نه پس به څوک هم مسلمان پاتې نه شی. (بذل)

[٤٢٤٢] (*) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ سَالِمٍ، حَدَّثَنِي الْعَلَاءُ بْنُ عُتْبَةَ، عَنْ خُرَيْمِ بْنِ هَانِئٍ الْعَنْسِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: "كُنَّا قُعُودًا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ فَذَكَرَ الْفِتَنَ فَأَكْثَرَ فِي ذِكْرِهَا حَتَّى ذَكَرَ فِتْنَةَ الْأَحْلَاسِ، فَقَالَ قَائِلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا فِتْنَةُ الْأَحْلَاسِ؟ قَالَ: هِيَ هَرَبٌ وَحَرْبٌ، ثُمَّ فِتْنَةُ السَّرَّاءِ دَغَلُهَا مِنْ تَحْتِ قَدَمَيْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يَزْعُمُ أَنَّهُ مِنِّي وَلَيْسَ مِنِّي وَإِنَّمَا أَوْلِيَائِي الْمُتَّقُونَ ثُمَّ يَصْطَلِحُ النَّاسُ عَلَى رَجُلٍ كَوَرِكٍ عَلَى ضِلَعٍ ثُمَّ فِتْنَةُ الدُّهَيْمَاءِ لَا تَدَعُ أَحَدًا مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا لَطَمَتْهُ لَطْمَةً فَإِذَا قِيلَ: انْقَضَتْ تَمَادَتْ يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا حَتَّى يَصِيرَ النَّاسُ إِلَى فُسْطَاطَيْنِ فُسْطَاطِ إِيمَانٍ لَا نِفَاقَ فِيهِ وَفُسْطَاطِ نِفَاقٍ لَا إِيمَانَ فِيهِ فَإِذَا كَانَ ذَاكُمْ فَانْتَظِرُوا الدَّجَّالَ مِنْ يَوْمِهِ أَوْ مِنْ غَدٍ".

دعبدالله بن عمر ﷺ نه روایت دي فرمائی چه مونږ دنبی کریم ﷺ سره ناست وواونبی ﷺ دفتنو ذکر کولو او په دیر تفصیل سره ئې اوفرمائیل تردې چه نبی ﷺ پخپل بیان کښې د احلاس دفتنې ذکر وکړو په دې سلسله کښې یوکس عرض اوکړو اي دالله رسوله داحلاس فتنه کومه یوه ده؟ نبی ﷺ اوفرمائیل تختبدل اولوټ مار کول دي، بیا ددینه پس د سراء فتنه ده ددې لوګر به ددا سې دخپو دلاندې نه راوخې کوم چه به دا ګمان کوي چه هغه زماد خاندان ننه ده ددې اوحقیقت دادې چه هغه به زماد خاندان نه نه وي خکه چه زما دوستان هغه خلق دي څوک چه پرهیزګاري کوي، بیابه خلق په دا سې کس باندې اتفاق اوکړي یعنی خپل امیر به ئې جوړ کړي لکه کوناتې په یوي پوهنتون باندې اوددینه پس به د دهیماء فتنه

(*): تقدم به أبو داود (تحفة الأشراف: ٩٦٣٩) (ضعيف)

(*): تقدم به أبو داود، (تحفة الأشراف: ٥٣٦٨)، وقد أخرجه: مسند احمد (١٣٣/٢) (صحيح)

راشي هغه به هيڅوک بغير دمرګ نه نه پريږدي بياچه کله خلق دا وئيل شروع کړي چه فساد شروع شو نوبيابه دسحر په وخت کښې دغه فتنه نوره هم لويه شي په دې کښې به حال داسې وي چه يوکس به دسحر په وخت کښې مومن وي اومابنام به کافر شي تردې پورې چه خلق به ددوه خيموطرف ته راجع شي يوه خيمه به دايماندارو وي په دوی کښې به هيڅوک منافق نه وي اودويمه خيمه به دمنافقانو وي په دوی کښې به ځوک ايماندار نه وي کله چه دا فتنه پيدا شي نوپه همدې ورځ يادديته دوه ورځې پس دډجال دراتلو انتظار وکړئ.

قوله: ﴿سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ كُنَّا قُعُودًا عِنْدَ رَسُولِ اللّٰهِ -صلى الله عليه وسلم- فَذَكَرَ الْفِتَنَ فَأَكْثَرَ فِي ذِكْرِهَا حَتَّى ذَكَرَ فِتْنَةَ الأَحْلاَسِ ....الخ﴾

دا د عبدالله بن عمر رضي الله عنه حديث دي چه په هغې کښ لوئي لوئي دري فتنې شمار کړي شوي دی، هغوی فرمائی چه يوه ورځ مونږ د رسول الله ﷺ سره ناست وو هغوی په دې مجلس کښ د فتن ذکر اوکړو، ډيرې فتنې رسول الله ﷺ ذکر اوفرمائيلې تر دی چه د هغه فتنو ذکر ئې هم اوکړو (کومې چه ورانديو راوی بيانوی) فتنة الاحلاس، يو سائل تپوس اوکړو يا رسول الله ﷺ فتنة الاحلاس څه ده؟ وې فرمائيل منډې تروړې او لوټ مار، هرب او حرب دواړه په فتحين سره ضبط کړې شوې دی. هرب يعنی د بعضو د بعضو نورو نه تختيدل د دشمنئ د وجې نه، او حرب يعنی ناحق د نورو مال او اولاد باندې قبضه کول.

د فتنة الاحلاس مصداق:

رسول الله ﷺ د فتنة الاحلاس دا تفسير اوفرمائيلو، احلاس د حلس جمع ده هغه بوريا يا تاټ کوم چه د قالين وغيره نه لاندې په زمکه باندې خورولې شی کوم چه د ډيرې مودې پورې خور وی، پورته څادر خو بدليږي، په دې کښ ګويا اشاره ده د دې فتنې اوږدوالی او ډيرې مودې پورې کيدو ته، د دې په باره کښ حضرت په بذل کښ ليکلي دی: واللذی اظن انها فتنة حدثت فی آخر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه وثارت بين المسلمين حتى تمادت وبقيت الى زمن خلافة معاوية رضي الله عنه واتفاق الناس عليه بعد صلح الامام حسن بن علی رضي الله عنه، يعنی د دې نه مراد غالبا د مقتل سيدنا عثمان رضي الله عنه فتنه مراد ده، د سيدنا عثمان رضي الله عنه په آخر د خلافت کښ چه کومو شرونو سر اوچت کړو د مصر بدمعاشانو د عثمان رضي الله عنه په بعض انتظاماتو باندې اعتراضات اوکړو تردې چه د هغوی خلاف ئې محاذ قائم کړو، او دې خلقو په مدينه طيبه کښ د هغوی د کور نه محاصره اوکړه تر دې چه د هغوی قتل او شهادت ته خبره اورسيده. او بيا په دې باندې مرتب کيدونکې دويمه فتنه جنګ جمل او جنګ صفين تر دې چه د حسن رضي الله عنه د معاويه رضي الله عنه سره په صلح کولو باندې واپس سکون پيدا شو.

د دې نه پس دويمه فتنه کومه چه په دې حديث کښ ذکر ده هغې ته ﴿فتنة السراء﴾ وئيلې شی، علامه سندی فرمائی ﴿السراء﴾ النعماء ای فتنة سببها سرور الناس بكثرة النعم او لانها تسر الاعداء لوقوع الخلل فی المسلمين..... يعنی هغه فتنه چه د هغې سبب وقوع کثرت د فتوحات او د مال و دولت کثرت، او د خلقو سرور او د عيش ژوند کښ مست کيدل دی، او يا دې ته سراء په دې وجه وئيلې شوې ده چه په مسلمانانو کښ به د نقص او

خلل پیدا کیدو د وجې نه د هغوی د دشمنانو دپاره د خوشحالئ سبب وی.

﴿ دخنها ﴾ یعنی د دې فتنې ابتداء او اشتعال به د داسې سړی د قدمونو لاندې وی کوم چه به زما د اهل بیت نه وی چه د هغه به دعوی وی د اهل بیت نه د کیدو حال دا چه حقیقة به هغه زما نه نه وی، یعنی د خپل کردار او احوال په اعتبار سره اګر چه نسبا زما نه وی، ځکه چه زما کور والا او زما ملګری خو په اصل کښ هغه خلق دی چه متقیان وی، بیا به د هغه سړی په دور کښ خلق ﴿هغه لره لرې کولو سره﴾ صلح اوکړی په یو نا اهل باندې چه د هغه په نا اهلئ باندې رسول الله ﷺ صحابه کرام رضی الله عنهم په تشبیه سره پوهه کړل، ﴿ کورک علی ضلع ﴾ لکه کوناتې چه کیخودلې شی (یعنی وزنې ځیز) په پختئ باندې، ښکاره خبره ده چه پختئ اودرولې شی او په هغې باندې وزنې ځیز کیخودلې شی نو هغه به ئې برداشت نه کړې شی، او هغه به خوزی.

د فتنة السراء په باره کښ د حضرت سهارنپوری(رح) رائې:

اوس دا چه دا کومې خاص فتنې ته اشاره ده؟ په دې باره کښ د حضرت سهارنپوری رحمه الله رائې کومه چه حضرت په بذل المجهود کښ لیکلې ده چه د دې نه مراد د شریف حسین فتنه مراد ده کومه چه په رمضان ۱۳۳٤هجری کښ په مکه مکرمه کښ پیښه شوې وه، یعنی په کومه زمانه کښ چه پهٔحجاز کښ د ترکیانو حکومت وو نو هغه وخت د مکه مکرمه امیر شریف حسین وو هغه سره انګریزانو تعلق جوړ کړو په لکهونو اشرفئ ئې ورله رشوت ورکړو او د ترکیانو خلاف ئې بغاوت ته تیار کړو. پس هغه بدوانو ته لالچ ورکړو او ترک فوج کوم چه په مکه مکرمه کښ مقیم وو هغوی ئې د بدو په ذریعه اوژل او د خپلې خود مختارئ اعلان کولو سره ئې حکومت شروع کړو او خپل خان ته ئې ملک الحجاز وئیلو. د هغه دا حکومت تقریبا لس کاله وو او د هغه په دور کښ بدامنی وه، بیا د هغه نه روستو د حسین په خوی علی باندې صلح اوشوه خو د هغه نه د حکومت نظام او نه چلیدې شو، ﴿لَمْ يَضْطَلِعْ النَّاسُ عَلَى رَجُلٍ كَوَرِكٍ عَلَى ضِلَعٍ ﴾ په هغه باندې صادق راغلو. (بذل) په هغه وخت کښ چه کله دا فتنه شروع شوه، حضرت سهارنپوری رحمه الله په حجاز کښ تشریف فرما وو.

(د حضرت خلیل احمد سهارنپوری رحمه الله دپاره مقبول دعاګانې)

په تذکرة الخلیل کښ لیکلې دی چه حضرت سهارنپوری رحمه الله په ملتزم شریف باندې دپاره دعاګانې کړې وې یو دا چه دلته په حجاز کښ امن قائم شی، دویم دا چه زما تصنیف بذل المجهود پوره شی، دریمه دا چه ماته د مدینې طیبې خاوره نصیب شی یعنی د هغه خاڼې وفات، پس د بذل المجهود په مدینه طیبه کښ تکمیل هم اوشو او د حضرت په حیاة کښ په حجاز کښ امن قائم شو، حضرت به فرمائیل چه د دریمې دعا د قبلیدو د الله پاک نه توقع ده، پس د حضرت دریمه دعا هم بحمد الله قبوله شوه او په مدینه طیبه کښ هم هلته وفات کیدو سره په بقیع کښ د قبه اهل بیت سره د خو قدمو په فاصله باندې نزدې مدفون شو. د دې نه پس په حدیث کښ دریمه فتنه د فتنة الدهیماء په نوم سره مذکور ده، دهیماء تصغیر دې د دهماء په معنی د سوداء یعنی توره تیارۀ فتنه، او تصغیر په دې کښ د تعظیم

دپاره دي او وئيلي شي چه د مذمت دپاره دي، د کوم په باره کښې چه رسول الله ﷺ فرمائي: ﴿لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ ثَلَاثُونَ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ﴾ چه دا فتنه به د دي امت په افرادو کښې يو هم پرينږدي بغير د سپيرې ورکولو نه، يعنې هر سړي به د هغې د ضرر نه متاثر کيږي، په دي فتنه کښې بعض ورخو کښې سکون ليدو سره بعض خلق وائي ﴿انقطعت﴾ چه بس اوس ختم شوه خو ناڅاپه به بيا اودريږي. او هم دا سلسله به روانه وي. د خلقو په احوالو کښې به ډير په سرعت سره انقلاب پيدا کيږي، که سحر يو سړي مسلمان وي او د ايمان په حالت کښې هغه صبا کړي دي نو هم هغه سړي به په داسې حال کښې مابنام کړي چه هغه به کافر شوي وي. د مومن کيدو نه مراد د خپل مسلمان رور ناحق قتل لره حرام ګڼړل دی، او د کفر نه مراد د هغه قتل لره حلال ګڼړل دی. د خلقو په احوالو کښې به اختلاف او تغير پيدا کيدو کيدو سره دا صورت پيښ شي چه خلق به په دوه فرقو کښې تقسيم شي، يو به د ايمان والو وي خالص بغير د نفاق نه، او يو فرقه به د خالص نفاق وي چه په هغې کښې به د ايمان لږه حصه هم نه وي د دي په باره کښې رسول الله ﷺ فرمائي چه کله احوال دي حده پوري اورسيږي نو بيا هم په دغه ورځ يا د هغې نه په بله ورځ باندي د خروج دجال انتظار کول پکار دي.

د فتنة الدهيماء مصداق:

د دي فتنة الدهيماء په باره کښې حضرت شيخ دا ليکلی دی چه شاه ولي الله ﷺ دا فتنه د چنګيز خان په فتنه باندې محمول کړې ده، د چنګيز خان فتنه په تاريخ کښې ډيره مشهوره ده، د تاريخ طرف ته دي رجوع اوکړې شي.[1]

---

[1] ، **چنګيزخان فتنه**: د تاريخ د يو کتاب نه مونږ لږ شان راانقل کوو: د محمد خوارزم شاه په زمانه کښې د منګوليا نه تر چين پورې يو سړی چنګيزخان (۱۲۰۲ء نه تر ۱۲۲۷ء) پورې بې زبردسته حکومت قائم کړي وو او چين نې هم فتح کړي وو، دا د منګوليانو حکومت وو کوم چه د منګوليا اوسيدونکی وو، دا منګول کافر ډير وحشی بدمعاش او خونخوار وو، چنګيزخان د ښه ښه جامو شوقی وو او دا جامې چونکه په اسلامی دنيا کښې جوړيدې په دي وجه هغه يو خل خه تاجران خوارزم ته اولېږل، محمد خوارزم شاه هغوی لره جاسوسان گڼړلو سره قتل کړل په دي باندې چنګيزخان سخت غصه شو خبره وه هم د غصې سوداګرو لره بغير د خه ګناه نه قتل کول د انصاف خبره نه ده. چنګيز خان د دي جواب طلب کړو خو خوارزم شاه د هغه قاصد هم قتل کړو. بس اوس خه وو چنګيز خان د وحشی منګوليانو زيږدست فوج واخستلو او د خوارزم شاه په بادشاهت باندې نې حمله اوکړه. دغه شان د خوارزم شاه په وجه باندې اسلامی دنيا د يوې لوئې تباهۍ سره مخ شو که خوارزم شاه داسې ظلم نه وی کړی نو وحشی منګوليانو به حمله نه وی کړی. د هغه لږه شان غلطئ سره به لکهونو انسانانو ته نقصان اورسيدو خو د تولو نه بده خبره دا اوشوه چه محمد خوارزم شاه د چنګيز خان سره جنګ خوشروع کړو خو چه کله هغه حمله اوکړه نو يو خانې کښې نې هم ميدان ته راتلو سره د هغه مقابله اونکړه هغه داسې وې ويره اخته شو چه جرئته نې هم مقابله اونکړه، چنګيزخان پرله پسې شهرونه فتح کړل، او هغه تری نه وراندې منډي وهلې، تردې چه د بحر خضر په يو جزيره ايسکون کښې نې پناه واخستله او هم هلته په ۶۱۷ هجری ۱۲۲۰ء کښې مړ شو. د محمد خوارزم نه پس د هغه خوئې جلال الدين خوارزم شاه چه ډير بهادر وو، د مقابلې کولو کوشش اوکړو هغه تر خو کلونو پورې د منګوليانو سره جنګيدلو خو هغه هم کامياب نه شو، د منګوليانو دي حملې ډيره تباهی راوړه، سمرقند، بخارا، خوارزم، بلخ او نيشاپور نه غرض د اسلامی دنيا هغه ټول شهرونه کوم چه په وسط ايشيا او ايران کښې وو هغوی برباد کړل. د خلقو قتل عام نې اوکړو په شهرونو کښې نې اور..... ته

او حضرت سهارنپوری رحمه الله په بذل کښ د دې فتنې په باره کښ دا لیکلي دی چه دا فتنه به د ظهور مهدی نه لږه مخکښ موندلې شی او د عیسی علیه السلام د نزول پورې به روانه وی. او یعنی بیا به عیسی علیه السلام چه د هغوی سره به امام مهدی رحمه الله هم شامل وی په دجال پسې شی تر دې چه هغه به قتل کړی. حضرت چه خه لیکلي دی چه د دې فتنې وقوع به په آخر زمانه کښ وی د هغې طرف ته د دې حدیث د دې لفظ نه هم اشاره ملاویږی. ﴿ فاذا کان ذلک فانتظروا الدجال من یومه او من غده ﴾

[۴۲۴۴] (۱) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ سُبَيْعِ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ: أَتَيْتُ الْكُوفَةَ فِي زَمَنِ فُتِحَتْ تُسْتَرُ أَجْلُبُ مِنْهَا بِغَالًا، فَدَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا صَدْعٌ مِنَ الرِّجَالِ وَإِذَا رَجُلٌ جَالِسٌ تَعْرِفُ إِذَا رَأَيْتَهُ أَنَّهُ مِنْ رِجَالِ أَهْلِ الْحِجَازِ، قَالَ: قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَتَهَيَّبَنِي الْقَوْمُ، وَقَالُوا: أَمَا تَعْرِفُ هَذَا؟ هَذَا حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: إِنَّ النَّاسَ كَانُوا يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَيْرِ، وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ، فَأَخَذَ بِهِ الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ، فَقَالَ: إِنِّي قَدْ أَرَى الَّذِي تَبْتَغُونَ، إِنِّي قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ هَذَا الْخَيْرَ الَّذِي أَعْطَانَا اللَّهُ أَيَكُونُ بَعْدَهُ شَرٌّ كَمَا كَانَ قَبْلَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: فَمَا الْعِصْمَةُ مِنْ ذَلِكَ؟ قَالَ: السَّيْفُ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ثُمَّ مَاذَا يَكُونُ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ لِلَّهِ خَلِيفَةٌ فِي الْأَرْضِ، فَضَرَبَ ظَهْرَكَ وَأَخَذَ مَالَكَ فَأَطِعْهُ وَإِلَّا فَمُتْ وَأَنْتَ عَاضٌّ بِجِذْلِ شَجَرَةٍ، قُلْتُ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: ثُمَّ يَخْرُجُ الدَّجَّالُ مَعَهُ نَهْرَانِ فَمَنْ وَقَعَ فِي نَارِهِ وَجَبَ أَجْرُهُ وَحَطَّ وِزْرُهُ، وَمَنْ وَقَعَ فِي نَهْرِهِ وَجَبَ وِزْرُهُ وَحَطَّ أَجْرُهُ، قُلْتُ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: ثُمَّ هِيَ قِيَامُ السَّاعَةِ".

د سبیع بن خالد رحمه الله نه روایت دي فرمائی چه زه دلستر مقام دفتح په وخت کښې کوفي ته راغلم اود دغه خای نه می قجري بولي زه جومات ته داخل شوم او اوي کتل چه څه خلق در میانه قد والا اوخه حبشیان را جمع شوي دي او ناست دي او یوکس ددوی په مینځ کښې ناست دي دهغه په لیدلو سره به دامعلومیده، چه دي د حجاز باشیندہ دی، مادخلقونه تپوس اوکړو داوخوک دی؟ په دي تسوس سره خلق برګ برګ شول او وئي وئیل آیا ته د نه پېژني داوخوحذیفه بن یمان دي اودنبي علیه السلام صحابي دي، حذیفه بن یمان د اووئیل خلقو به دنبي علیه السلام نه دخیر دخیرو تپوسونه کول اومابه ورنه دشر په باره کښې معلوماتونه حاصلول په دي اوریدوسره خلقوده ته په غور اوکتل هغه اووئیل زه په دي خبر یم چه په څه وجه باندې تاسو داخبري نبي نه کړئ، ماعرض اوکړو اي دالله رسوله الله تعالی چه مونږ ته کوم خیر اوکامیابي راکړي ده ایا ددینه پس به شر وي لکه څنګه چه ددینه مخکښې شر وو؟ نبي علیه السلام

۶... اولګولو، د بنهرونو ابادئ ټي اوسیزلي او په لږه موده کښې د اسلامي دنیا یو لویه حصه وررانه او تباه شوه. مسجدونه، کتب خانې او مدرسې تولې پربادي کړي شوي، د بخارا او سمرقند چه د هغې د آبادئ اندازه د لسو لاکهو پورې کیدلې شی بالکل تباه کړي شو، په خوارزم کښې د قتل عام نه پس منګولیانو د دریاني جیحون بند مات کړو چه په هغې سره پوره بنهر په اوبو کښې دوب شو. چنګیزخان د خوارزم شاه د بادشاهت د تباه کولو سره سره د همدان او د آذربائیجان تولو بنهرون لږه تباه کولو سره منګولیا ته واپس لاړو او څه موده پس مړ شو، خو پنځوس کاله پس د هغه نمسی هلاکو خان یو قدم زیات راوچت کړو هغه به بغداد باندې د قبضې کولو اراده اوکړه کوم چه د اسلامي دنیا د تولو نه لوئي بنهر وو. ملت اسلامیه کې مختصر تاریخ ۳۶۷۱)

(۱) راجع تخریجه في تحفة الأشراف: (۳۳۳۲)، وقد أخرجه: صحيح البخاري/المناقب ۲۵ (۳۶۰۶)، صحيح مسلم/الإمارة ۱۳ (۱۸۴۷)، سنن ابن ماجه/الفتن ۱۳ (۳۹۸۱)، مسند أحمد (۲۳۸۱۵، ۲۳۸۲۰، ۲۳۸۲۴، ۲۳۸۲۶) (حسن)

اوفرمائيل هو. مابيا عرض اوکړو ددې شرنه به بيخ کيدل خنګه وي؟ نبی ﷺ اوفرمائيل په نوره باندې، مابيا عرض اوکړو اې دالله رسوله ددينه پس به څه کيږي؟ نبی ﷺ اوفرمائيل که چرې دالله تعالی کوم خليفه ستاسلا ماتوي اوستاسال لوټ کوي نوبيابه هم دهغه فرمانبرداري کوي اوکه چرې هيڅوک خليفه نه وي نو په ځنګل کښې ديوي وغني لاندې پټ شه او مړ شه، ماعرض اوکړو ددينه پس به څه وي يعنی څه به پيښيږي؟ نبی ﷺ اوفرمائيل بيابه دجال راشي دهغه سره به نهرهم وي او اور به هم وي خوک چه دده اورته داخل شي نودالله په نزد دده دپاره ثواب اوليکلې شو اوګناه ئې معاف شوه او خوک چه ددجال خبره اومني اودهغه نهرته داخل شي نودهغه ګناه ثابته شوه اوثواب ئې برباد شو ما بياعرض اوکړو اې دالله رسوله ددينه پس به څه پيښيږي؟ نبی ﷺ اوفرمائيل بيابه قيامت قائم شي.

اوله: ﴿ عَنْ سَبِيْعِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ أَتَيْتُ الْكُوفَةَ فِي زَمَنٍ فَبَحَثْ تُسْتَرُ أَجْلُبُ مِنْهَا بِغَالاً فَدَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا صَدَعٌ مِنَ الرِّجَالِ وَإِذَا رَجُلٌ جَالِسٌ تَعْرِفُ إِذَا رَأَيْتَهُ أَنَّهُ مِنْ رِجَالِ أَهْلِ الْحِجَازِ قَالَ قُلْتُ مَنْ هَذَا فَتَجَهَّمَنِي الْقَوْمُ وَقَالُوا أَمَا تَعْرِفُ هٰذَا؟ هَذَا حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ صَاحِبُ رَسُولِ اللّٰهِ -صلى الله عليه وسلم- ﴾

دسبيع بن خالد يشکری نه روايت دي هغوی وائی چه په کومه زمانه کښې تستر ښهر فتح شو نو زه کوفي ته راغلم هلته نه د خچرو د بوتلو دپاره. تستر معرب دي د شوستر کوم چه د کاخوزستان يو لوئي ښهر دي په خلافت فاروقی کښې فتح شو د چه فاتح ئې ابوموسی اشعری ﷺ دي. هغوی فرمائی چه زه د کوفي يو مسجد ته داخل شوم نو هلته مې د خلقو يو جماعت اوليدو، او د هغوی په مينځ کښې مې يو سړی ناست اوليدو چه د هغه په ليدو باندې دا اندازه کيده چه هغه د اهل حجاز نه دی، ما دغه مجلس ته رسيدو سره دا تپوس اوکړو چه دا صاحب څوک دي؟ يعنی د چا نه چه ګير چاپيره خلق ناست دی، خلقو ماته په کږو سترګو اوکتل او وي وئيل دوی نه پيژني دا حذيفه بن اليمان صحابی رسول ﷺ دي.

اوله: ﴿ فَقَالَ حُذَيْفَةُ إِنَّ النَّاسَ كَانُوا يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللّٰهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنِ الْخَيْرِ وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ فَأَخَذَهُ الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ فَقَالَ إِنِّي لَمْ أَرَى الَّذِي تُنْكِرُونَ ﴾

مضمون حديث او د اوږد حديث شرح

سبيع وائی چه زه هم په دغه مجلس کښې شريک شوم (د حذيفه ﷺ د خبرو اوريدلو دپاره نو په دې کښې ما د هغوی نه واوريدل چه) نورو صحابه کرامو ﷺ خو به د رسول الله ﷺ نه د خير په باره کښې تپوس کولو او زما عادت دا وو چه ما به د هغوی نه د شر د خبرو تپوس کولو، يعنی د راپيښيدونکي فتنو په باره کښې. د حذيفه ﷺ په دې جمله باندې ټول خلق د هغوی طرف ته متوجه شو او د ټولو سترګې د هغوی په طرف شوې په طور د تعجب، په دې باندې حذيفه ﷺ اوفرمائيل چه زه ستاسو د طرف نه لږ شان تعجب محسوس کوم (که تعجب کوئ او که هر څه کوئ زما حال خو هم دا وو او بيا ئې هم دا قسم حديث بيانول شروع کړل)

اوله: ﴿ إِنِّي قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ أَرَأَيْتَ هَذَا الْخَيْرَ الَّذِي أَعْطَانَا اللّٰهُ أَيَكُونُ بَعْدَهُ شَرٌّ كَمَا كَانَ قَبْلَهُ قَالَ

« نَعَمْ »﴾ چه یو څل ما د رسول الله ﷺ نه تپوس اوکړو چه یا رسول الله ﷺ ماته خبر راکړئ چه دا خیر او عافیت او امن او نیکی وغیره کومه چه الله پاک مونږ ته راکړي ده آیا د دې نه پس به بیا شر راځی څنګه چه د دې نه مخکښ وو، یعنی فسق وفجور او فتنه او فساد؟ نو رسول الله ﷺ اوفرمائیل: او وی به.....

ترجمه: ﴿قُلْتُ فَمَا الْعِصْمَةُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ « السَّيْفُ ». قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ثُمَّ مَاذَا يَكُونُ قَالَ « إِنْ كَانَ لِلَّهِ خَلِيفَةٌ فِي الأَرْضِ فَضَرَبَ ظَهْرَكَ وَأَخَذَ مَالَكَ فَأَطِعْهُ وَإِلاَّ فَمُتْ وَأَنْتَ عَاضٌّ بِجِذْلِ شَجَرَةٍ »﴾

ما تپوس اوکړو چه بیا به د دې فتنې نه د بچ کیدو څه صورت وی؟ رسول الله ﷺ اوفرمائیل: توره.... یعنی قتال بالسیف او جهاد، ما بیا د هغوی نه تپوس اوکړو چه یا رسول الله ﷺ بیا به څه وی؟ نو رسول الله ﷺ اوفرمائیل دوه صورتونه دی که په دغه وخت کښ د مسلمانانو څوک خلیفه اومونږلي شی نو تاسو د هغوی اطاعت کولو سره د بهر ژوند اختیاروئ اګر که هغه خلیفه په تاسو باندې هر څومره ظلم او زیاتي کوی او که ددې نه علاوه بل حالت وی یعنی په دنیا کښ د مسلمانانو څوک خلیفه پاتې نه شی او مسلسل فتنې مونږلي شی نو تاسو په داسې حال کښ ژوند تیروئ چه د بهر اوسیدل پریخودلو سره د ځنګل د یوې اوني جړۍ مضبوطي اونیسه او هلته اوسیږه، یعنی په فتنه کښ د شرکت کولو په ځای د بهر اوسیدل هم پریږده، چرته چه فتنې دی، او خانله کیدو سره د صحرا استوګنه اختیار کړه او ترمرګه پورې هلته اوسیږه.

ترجمه: ﴿قُلْتُ ثُمَّ مَاذَا قَالَ « ثُمَّ يَخْرُجُ الدَّجَّالُ مَعَهُ نَهْرٌ وَنَارٌ فَمَنْ وَقَعَ فِي نَارِهِ وَجَبَ أَجْرُهُ وَحُطَّ وِزْرُهُ وَمَنْ وَقَعَ فِي نَهْرِهِ وَجَبَ وِزْرُهُ وَحُطَّ أَجْرُهُ »﴾

ما تپوس اوکړو بیا به څه وی؟ وې فرمائیل چه بیا به دجال راوځی چا سره به چه دوه نهرونه وی یو د اوبو او دویم د اور، یعنی د اوبو نهر او د اور خندق، پس څوک چه د هغه اور ته غورځیدل اختیار کړی د هغه اجر به د الله پاک په نزد ثابت شی او ګناه به ئې معاف شی او څوک چه د هغه د اوبو نهر اختیار کړی نو د هغه ګناه به ثابت شی او نیکیانې به ئې تولې بربادې شی، یعنی د دجال چه کله خروج اوشی نو چونکه هغه به د خپل اولوهیت دعوی کوی او بیا به هغه عجیب عجیب خرق عادت امور ښودلو سره د خلقو مخکښ ثابتوی، او د هغوی مخې ته به دا خبره ږدی چه کوم سړي زما اولوهیت منی نو د هغه دپاره خو د اوبو نهر دې او څوک چه نه تسلیم کوی زما خدائی نو د هغه دپاره دا د اور خندق دې چه په دې کښ به ئې واچوم.

په یو بل حدیث کښ دی چه تاسو دا اور اختیار کړئ ځکه چه کوم اور لره دجال (او نور خلق) اور ګڼری هغه اور نه دی بلکه اوبه دی او کوم چه هغوی اوبه ګڼری هغه اوبه نه دی بلکه اور دی، ﴿ فَإِنَّهُ الَّذِي يَرَى النَّاسُ أَنَّهَا النَّارُ فَمَاءٌ بَارِدٌ وَأَمَا الَّذِي يَرَى النَّاسُ أَنَّهُ مَاءٌ بَارِدٌ فَنَارٌ تُحْرِقُ فَمَنْ أَدْرَكَ مِنْكُمْ فَلْيَقَعْ فِي الَّذِي يَرَى أَنَّهَا نَارٌ فَإِنَّهُ عَذْبٌ بَارِدٌ ﴾ او په یو روایت کښ دی ﴿أَنَا بِمَا مَعَ الدَّجَّالِ أَعْلَمُ مِنْهُ الخ﴾ یعنی دجال سره چه کوم خیزونه دی سیدنا حذیفه ﷺ د هغې په باره کښ فرمائی چه د هغه خیزونو حقیقت باندې څومره زه پوهیږم دومره پرې هغه

خپله هم نه پوهیږي.

قوله: ﴿ قَالَ قُلْتُ لِمْ هِيَ قِيَامُ السَّاعَةِ » ﴾ یعنی د خروج الدجال او د هغه د قتل نه پس به کوم چه به په نزول د عیسی علیه السلام سره اوشی، بیا به قیامت راشی، د اشراط الساعة احادیث وړاندې مستقل راروان دی، په دې حدیث کښ لکه څنګه چه تاسو وینئ، حذیفه رضی الله عنه د رسول الله ﷺ نه د راتلونکی حالاتو په باره کښ مسلسل تپوس کړې دې او رسول الله ﷺ هم دغه شان مسلسل جواب ورکړې دی او په دې کثرت سوال سره رسول الله ﷺ کله هم خفه شوې نه دې بلکه په خپل کامل جواب سره ئې هغه مطمئن کولو، یقینا دا څیز بغیر د کمال شفقت او همدردئ نه نه شی کیدې. رسول الله ﷺ د خپل خان په باره کښ خپله فرمائی:

قوله: ﴿ انما انا لكم بمنزلة الوالد اعلمكم دينكم ﴾ الله پاک دې مونږ ته د رسول الله ﷺ حق پیژندګلو رانصیب کړې. جزى الله سيدنا ومولانا محمدا عنا بما هو اهله.

[٤٢٤٥] (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ خَالِدٍ الْيَشْكُرِيِّ بِهَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ: قُلْتُ بَعْدَ السَّيْفِ، قَالَ: بَقِيَّةٌ عَلَى أَقْذَاءٍ وَهُدْنَةٌ عَلَى دَخَنٍ ثُمَّ سَاقَ الْحَدِيثَ، قَالَ: وَكَانَ قَتَادَةُ يَضَعُهُ عَلَى الرِّدَّةِ الَّتِي فِي زَمَنِ أَبِي بَكْرٍ عَلَى أَقْذَاءٍ يَقُولُ قَذًى وَهُدْنَةٌ يَقُولُ: صُلْحٌ عَلَى دَخَنٍ عَلَى حَفَائِنَ.

همدا حدیث دخالد یشکري نه هم منقول دي لیکن په دې روایت کښې داسې دی چه حذیفه عرض اوکړو اې الله رسوله بیابه دتورې نه پس څه وي یعنی څه به پیښیږي؟ نبی ﷺ اوفرمائیل انسانان به وي لیکن ددوی په زړونو کښې به فتنه او فساد وي اوددینه پس ئې حدیث تر آخره پورې بیان کړو، قتاده و به تورې په هغه فتنه باندې حمل کوله کومه فتنه چه دابوبکر صدیق په زمانه کښې راغلې وه کله چه دعربو څه قبیلې ددین نه ګرځیدلې وي اودزکات ورکولونه ئې انکار کړې وو بیا دغه خلق دتورې په سبب تابعدار جوړ شول او دروعلی اقذاء،، نه مراد دادې چه په ګندګئ باندې به وي اودهدنة نه مراد صلح ده اود دخن نه مراد کینه ده.

قوله: ﴿ عن خالد بن خالد اليشكرى بهذا الحديث ﴾

دا د حدیث مذکور دویم طریق دي په اول سند کښ ابوعوانه عن قتاده وو، او په دې کښ معمر عن قتاده دي او دا خالد بن خالد هم هغه سبیع بن خالد دي کوم چه په اول سند کښ تیر شو د نصر بن عاصم استاد، هم دغه شان په کتب رجال (تقریب وغیره) کښ دی چه سبیع بن خالد ته خالد بن خالد هم وئیلې شی

قوله: ﴿ قَالَ قُلْتُ بَعْدَ السَّيْفِ قَالَ « بَقِيَّةٌ عَلَى أَقْذَاءٍ وَهُدْنَةٌ عَلَى دَخَنٍ » ﴾

یعنی سیدنا حذیفه رضی الله عنه فرمائی چه ما تپوس اوکړو چه د سیف نه پس به څه وی؟ نو رسول الله ﷺ دا جواب اوفرمائیلو او په رومبی روایت کښ چه کله د رسول الله ﷺ نه تپوس اوکړې شو چه د سیف نه پس به څه وی نو هغوی فرمائیلي وو: ﴿ ان كان لله تعالى خليفة في

[1]: تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ٣٣٠٧) (حسن)

الارض الخ ﴾ او د دې جملې مطلب کوم چه دلته ذکر دې دا دې چه د سیف نه پس به په دنیا کښ څه خیر باقی وی خو هغه به خالص نه وی بلکه د خس و خشاک سره به وی، یعنی مکدر او غیر خالص.

قوله: الاقذاء هو جمع قذی وهو ما یقع فی العین والشراب من غبار.

قوله: ﴿ وهدنة علی دخن ﴾ یعنی څه صلح به باقی پاتې شی. دخن یعنی ضغن په معنی د کینې، یعنی په ظاهر کښ به صلح او صفائی شوې وی خو دننه به پکښ کینه وی،

قوله: ﴿ قَالَ كَانَ قَتَادَةُ يَضَعُهُ عَلَى الرِّدَّةِ الَّتِي فِي زَمَنِ أَبِي بَكْرٍ رضی الله عنه ﴾ د یضعه.... ضمیر هغه شر طرف ته راجع دې کوم چه په اول حدیث کښ ذکر دې په دې قول کښ چه ﴿ ارایت هذا الخیر اللذی اعطانا الله تعالی ایکون بعده شر ﴾ راوی وائی چه زمونږ استاد قتاده به دا شر محمول کولو په هغه فتنة د ارتداد باندې کومه چه د ابوبکرصدیق ﷺ په زمانه کښ پیښه شوې وه چه د هغې علاج هغوی په سیف باندې کړې وو، پس ابوبکرصدیق ﷺ په دې موقع باندې صرف سیف استعمال کړې وو، خو په دې کښ دا اشکال دې چه په حدیث کښ دا دی چه کله د رسول الله ﷺ نه تپوس اوکړې شو چه د سیف نه پس به څه وی نو رسول الله ﷺ اوفرمائیل چه لږ شان خیر به باقی پاتې شی او هغه هم غیر خالص، خږ شان، حال دا چه د خلفاء راشدینو زمانه خصوصا د شیخین ﷺ هغه خو خالص د خیر زمانه وه. د دې دوه جوابونه کیدې شی: الاول ان یقال ان هذا بالنسبة الی زمن النبی ﷺ..... یعنی وو خو خالص خیر خو د رسول الله ﷺ د زمانې په اعتبار سره داسې وو څنګه چه انس ﷺ فرمائی چه ﴿ ما نفضنا ایدینا حتی انکرنا قلوبنا ﴾ چه لا مونږ د رسول الله ﷺ د دفن کولو نه پس لاسونه هم نه وو صفا کړې چه په خپلو زړونو کښ مو تغیر بیا موندلو، او یا دې دا تاویل اوکړې شی چه بعد دې په بعدیت فصلیه باندې حمل کړې شی نه په متصله باندې، یعنی فورا پس مراد نه دې بلکه په راروانه زمانه کښ.

د حدیث په شرح کښ د ګنګوهی ﷺ رائې:

خو د ګنګوهی ﷺ رائی د قتاده ﷺ د رائې په مقابله کښ داده چه دا شر دې په خائې د ردة محمول کړې شی په قتل عثمان ﷺ باندې او په دې صورت کښ به د سیف نه مراد د قاتلین عثمان ﷺ سره قتال مراد کړې شی.[1] حضرت سهارنپوری ﷺ هم په بذل کښ د دې رائې تائید فرمائیلې دې.

﴿ يَقُولُ قَذًى ﴾ راوی وائی چه اقذاء کوم چه پورته ذکر شوې دې بقیة علی القذاء دا د قذی جمع ده. او قذی وائی هغه بسری وغیره ته کوم چه په سترګه کښ پریوځی.

﴿ وَهُدْنَةٌ يَقُولُ صُلْحٌ ﴾ یعنی د هدنة معنی د صلح ده. ﴿ عَلَى دَخَنٍ عَلَى ضَغَائِنَ ﴾ یعنی د دخن معنی ضغینه ده یعنی کینه، چه د هغې جمع ضغائن راځی.

---

[1] کوم چه اختیار نه کړې شو حال دا چه حل د دې هم هغه وو د دې حدیث په رنړا کښ، ماشاء الله کان ومالم یشاء لم یکن)

[٤٢٤٦](*) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ الْمُغِيرَةِ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ اللَّيْثِيِّ، قَالَ: أَتَيْنَا الْيَشْكُرِيَّ فِي رَهْطٍ مِنْ بَنِي لَيْثٍ، فَقَالَ: مِنَ الْقَوْمِ؟ قُلْنَا: بَنُو لَيْثٍ أَتَيْنَاكَ نَسْأَلُكَ عَنْ حَدِيثِ حُذَيْفَةَ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّٰهِ هَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ شَرٌّ؟ قَالَ: فِتْنَةٌ وَشَرٌّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّٰهِ هَلْ بَعْدَ هَذَا الشَّرِّ خَيْرٌ؟ قَالَ: يَا حُذَيْفَةُ تَعَلَّمْ كِتَابَ اللّٰهِ وَاتَّبِعْ مَا فِيهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّٰهِ هَلْ بَعْدَ هَذَا الشَّرِّ خَيْرٌ؟ قَالَ: هُدْنَةٌ عَلَى دَخَنٍ وَجَمَاعَةٌ عَلَى أَقْذَائِهِمْ فِيهِمَا، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّٰهِ الْهُدْنَةُ عَلَى الدَّخَنِ مَا هِيَ؟ قَالَ: لَا تَرْجِعُ قُلُوبُ أَقْوَامٍ عَلَى الَّذِي كَانَتْ عَلَيْهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّٰهِ أَبَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ شَرٌّ؟ قَالَ: فِتْنَةٌ عَمْيَاءُ صَمَّاءُ عَلَيْهَا دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ النَّارِ فَإِنْ مُتَّ يَا حُذَيْفَةُ وَأَنْتَ عَاضٌّ عَلَى جِذْلِ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَتَّبِعَ أَحَدًا مِنْهُمْ.

دنصر بن عاصم لليثی رحمہ اللہ نه روایت دي فرمائی چه مونږ دليث قبيلي يوځوکسانوسره يشکري ته راغلو هغه تپوس اوکړو څوک يئ؟ مونږ اووئيل مونږ بنی ليث يو، مونږ تاته دحذيفه بن يمان ، د روايت دمعلومات حاصلولو په باره کښي راغلي يو هغه حديث بيانول شروع کړل تردي چه دائي اووئيل حذيفه بن يمان اووئيل ماعرض اوکړواي دالله رسوله ايادد‌ي شرنه پس به خير وي؟ نبی عليه السلام اوفرمائيل فتني به وي او شرونه به وي مابيايعرض اوکړو اي دالله رسوله ايادد‌غه فتنو اوشرونونه پس به ډخير دور راځی نبی عليه السلام اوفرمائيل اي حذيفه دالله تعالی کتاب و يادکړه او په دی کښي چه څه دي ددي تابعداری وکړه اودا خبره ئي دري ځله اوفرمائيله، ددينه پس مابيايعرض اوکړو ايادد‌ي شرنه پس به بل خير وي؟ نبی عليه السلام اوفرمائيل زړونه به دکينونه ډک شي مګرظاهري صلح به وي ،اويائي داسي اوفرمائيل چه په دري کښي به يوجماعت په شر باندي وي ماعرض اوکړو اي دالله رسوله ددي جملي څه مفهوم دي؟ نبی عليه السلام اوفرمائيل دقوم زړونه به دي کيفيت طرف ته نه راځی په کوم باندي چه مخکښي وو، راوی وائی مابيايعرض اوکړو اي دالله رسوله ايادداسي قسم خيرد دور نه پس به شر وي نبی عليه السلام اوفرمائيل رنده اوکنړه فتنه به راځی په دي کښي به داور دروازونه رابلونکي وي ، اي حذيفه که چرې ته مري نوپداسي حالت کښي مړ شه چه ديوي وفي زيلي په څنګل کښي جويوه اوخوره ئي دا ستادپاره بهترددي ددينه چه ته ددغه خلقو تابعداری وکړي.

قوله: (قَالَ أَتَيْنَا الْيَشْكُرِيَّ فِي رَهْطٍ مِنْ بَنِي لَيْثٍ) دا يشکری هم هغه دي کوم چه پورته راغلي دي يعنی خالد بن خالد.

قوله: (قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ أَبَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ شَرٌّ قَالَ: فِتْنَةٌ عَمْيَاءُ صَمَّاءُ عَلَيْهَا دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ النَّارِ) په دي طريق کښي دا زيادت دي چه (بقية على الفداء وهدنة على دخن) نه پس صحابی تپوس اوکړو چه د دي خير نه پس به بيا شر وي؟ نو رسول الله عليه السلام جواب اوفرمائيلو: (فتنة عمياء الى اخره) يعنی داسي فتنه چه رنده او کنړه به وي، د فتني صفت عمياء او صماء اشاره ده د هغي سخت والی او تيری ته چه هغه فتنه به داسي وی چه انسان ته به حق په نظر نه راځی چه هغه په کوم کښي دي، او په دي فتنه کښي غورځيدونکي به بالکل کانړه وی نصيحت او کلمة د حق به بالکل نه اوری.

(*): انظر حديث رقم: (٤٢٤٥)، (تحفة الأشراف: ٣٣٠٧) (حسن)

د ﴿ عليها دعاة ﴾ مطلب دا دي چه څو دي فتني لره قائمونکی وی او نورو ته به هم دعوت ورکوی په دي کښ د شرکت حال دا چه هغه دعوت ورکونکی به د جهنم په دروازو باندي ولاړ وی، یعنی په اعتبار د انجام، یعنی خلقو ته به د داسي څیز طرف ته دعوت ورکوی کوم چه به هغوی لره د جهنم طرف ته بوځی.

د دي نه پس رسول الله ﷺ سیدنا حذیفه رضی الله عنه ته اوفرمائیل چه اي حذیفه دا به هغه زمانه وی چه په هغي کښ به د انسان عزلت او ګوټ کښ کیناستل اولی وی په نسبت د دي چه په دي فتنه کښ د شرکت کونکو ډلو نه د یوي اتباع اوکړي. والحدیث اخرجه النسائي، قاله المنذري.

[٤٢٤٧] (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ، عَنْ مَطَرِ بْنِ بَدْرٍ الْحِجْلِيِّ، عَنْ سُبَيْعِ بْنِ خَالِدٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ، عَنْ حُذَيْفَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَإِنْ لَمْ تُحِدْ يَوْمَئِذٍ خَلِيفَةً فَاهْرُبْ حَتَّى تَمُوتَ فَإِنْ تَمُتْ وَأَنْتَ عَاضٌّ، وَقَالَ فِي آخِرِهِ، قَالَ: قُلْتُ: فَمَا يَكُونُ بَعْدَ ذَلِكَ؟ قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا نَتَجَ فَرَسًا لَمْ تُنْتَجْ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ.

دحذیفه بن یمان رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه نبی علیه السلام فرمائیلی دی که چرې په دغه ورځوکښي تاته خلیفه ملاو نه شي نو لرې لاړ شه او اوتښته تردي چه تاته مرګ راشي که چرې تاته په داسي حالت کښي مرګ راشي چه ته درنو پانړي خوري نوداستادپاره بهترې دي ، ددي روایت په آخرکښي دي فرمائی چه ماعرض اوکړو بیابه ددینه پس څه وي؟ نبی علیه السلام اوفرمائیل که چرې یوکس دخپل اس بچي پیدا کول او غواړي نودخپل اس بچي به ئي پیدا کړي نه وي اوقیامت به راشي.

فوله: ﴿ وَقَالَ فِي آخِرِهِ قَالَ قُلْتُ فَمَا يَكُونُ بَعْدَ ذَلِكَ ؟قَالَ « لَوْ أَنَّ رَجُلاً نَتَجَ فَرَسًا لَمْ تُنْتَجْ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ »﴾ د حدیث حذیفه رضی الله عنه په دي طریق کښی یو بل زیادت دي کوم چه په رومبو طرقو کښی نه وو هغه دا چه هغوی تپوس اوکړو چه د دي نه پس به بیا څه وی نو رسول الله ﷺ اوفرمائیل چه دي وخت کښی به قیامت دومره رانزدي شوي وی چه که یو سړي د خپلي اسپي د بچي زیږولو دپاره اودریږی نو او به ئي نه زیږولي شی چه قیامت راشی.

[٤٢٤٨] (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ رَبِّ الْكَعْبَةِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ فَلْيُطِعْهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا رَقَبَةَ الْآخَرِ، قُلْتُ: أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي، قُلْتُ: هَذَا ابْنُ عَمِّكَ مُعَاوِيَةُ يَأْمُرُنَا أَنْ نَقْتُلَ أَنْفُسَنَا وَنَقْتُلَ، قَالَ: أَطِعْهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ وَاعْصِهِ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ".

دعبدالله بن عمرونه روایت دي فرمائی چه نبی علیه السلام فرمائیلی دی چاچه دیوامام سره بیعت اوکړو اودهغه په لاس کښي ئي خپل لاس کیخودو ، اودهغه سره ئي دزړه په صدق اقرار وکړو نو خومره چه کیدي شي دهغه تابعداری دي وکړي، خوکه چرې بل کس دخان نه امام

---

[1]: انظر حديث رقم: ٤٢٤٤، (تحفة الأشراف: ٣٣٣٢) (حسن)

[2]: صحيح مسلم/الإمارة ١٠ (١٨٤٤)، سنن النسائي/البيعة ٢٥ (٤١٩٦)، سنن ابن ماجه/الفتن ٩ (٣٩٥٦)، (تحفة الأشراف: ٨٨٨١)، وقد أخرجه: مسند احمد (٢/١٦١، ١٩١، ١٩٣) (صحيح)

جوړ کړي اوددغه امام سره جګړه کوي نوده لره قتل کړئ، عبدالرحمن وائي مادعبدالله نه تپوس اوکړو چه ایا تا دا دنبی ﷺ نه آوریدلی دی هغه اووئیل یقینا زمادواړه غوږونو آوریدلی دی او زما زړه دا یاد کړي دي ماعرض اوکړو ستا دتره خوي معاویه مونږ ته حکم کوي چه مونږ فلاني فلاني کار وکړو عبدالله اووئیل په هغه کار کښې دده تابعداری وکړئ په کومو کښې چه دالله تعالی تابعداری کیږي او په کومو کارونوکښې چه دالله تعالی نافرمانی کیږي په هغې کښې دده تابعداری مه کوئ.

دا د مثال په طور ده او مطلب دا دي چه هغه وخت به قیامت دومره رانزدې شوې وی چه کوم سړي په کوم کار کښې هم لګیدلي وی هغه به پوره نه کړي شی چه قیامت به راشی.

قوله: ﴿ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « مَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ فَلْيُطِعْهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا رَقَبَةَ الآخَرِ »﴾

یعنی رسول الله ﷺ ارشاد اوفرمائیلو چه کوم انسان د یو امام سره بیعت اوکړو، وړاندې د بیعت مفهوم ذکر دي چه خپل لاس ټې د هغه په لاس کښې ورکړو او د خپل قلب ثمره ټې هغه ته ورکړه یعنی په اخلاص سره ټې هغه سره بیعت اوکړو نو اوس هغه له پکار دی چه د خپل وس مناسب دي د هغه امام اطاعت کوی (فی غیر معصیة الله تعالی) پس که په داسې حال کښې دویم انسان راشی او د خلافت په باره کښې د دې امام اول سره جنګ شروع کړی نو د هغه ستٔ اوهئ. عبدالرحمن بن عبد وائی چه ما تپوس اوکړو چه آیا واقعی تاسو دا حدیث د رسول الله ﷺ نه اوریدلی دي؟ نو هغوی اوفرمائیل چه زما غوږونو دا حدیث د رسول الله ﷺ نه اوریدلی دي (او بله دا چه) زما قلب محفوظ کړي دي. عبدالرحمن وائی چه بیا ما د هغوی نه تپوس اوکړو چه دا ستاسو د ترٔۀ خوئي معاویه ﷺ مونږ ته د دې حکم کوی چه مونږ داسې اوکړو او هغه شان اوکړو، یعنی د علی ﷺ سره منازعت او مقاتله، حال دا چه علی ﷺ مصداق دي د ﴿ من بایع اماما ﴾ او معاویه ﷺ مصداق دی د ﴿ فان جاء اخر ینازعه﴾؟ دا سوال داسې ګران وو چه د هغې جواب هم ګران دي چه دواړو طرفونو ته صحابه دی. خو عبدالله بن عمرو بن العاص ﷺ هم ډیر هوښیار وو، هغوی څه فیصله او نه فرمائیله بلکه د قاعده کلیه په طور ټې اوفرمائیل ﴿ اطعه فی طاعة الله واعصه فی معصیة الله ﴾ چه د هغې حاصل دا دي چه که معاویه وی یا بل څوک اصلی خبره هم دا ده چه په حق خبره کښې د یو حکم کونکی د حکم اطاعت کول دی او په معصیت او ناحق امر کښې عدم اطاعت.

په مشاجرات صحابه ﷺ باندې د ګنګوهی ﷺ تقریر:

دلته په بذل المجهود کښې د حضرت ګنګوهی د تقریر نه د بعض مشاجرات صحابه لکه د علی او معاویه ﷺ ترمینځه او هم دغه شان د یزید او د عبدالله بن زبیر ﷺ ترمینځه، هم دغه شان د سیدنا حسین ﷺ په طرز عمل باندې یو مختصر او جامع بیان دي چه په هغې کښې د دې اختلافاتو په اسباب ومناشی باندې د ځلاصي په طور رنړا اچولې شوې ده چه د هغې مطالعه د دې مشاجراتو نه د خبرېدو دپاره ډیره مفید ده.

والحدیث اخرجه مسلم والنسائی وابن ماجه مطولا ومختصرا کما قاله المنذری.

[۴۲۴۹] (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ شَيْبَانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ أُفْلِحَ مَنْ كُفَّ يَدَهُ".

ابوهریره رضی الله عنه درسول الله ﷺ نه روایت بیانوي چه فرمائیلی نې دي: برباد دي دي وي دعربو دپاره دهغه فتنې نه کومه چه رانزدې شوي ده ، یقینا کامیاب به شي هغه څوک چه ددې نه ځان بچ اوساتي.

قوله: ﴿عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ أُفْلِحَ مَنْ كَفَّ يَدَهُ »﴾ یعنی خرابی او خساره ده د عربو دپاره د هغه شر او فتنې د وجې نه کومه چه نزدې راتلونکې ده، هغه سړي به کامیاب وی کوم چه خپل ځان په هغې کښ د شرکت کولو نه منع کړي.

علامه طیبی فرمائی چه یا خو په دې حدیث کښ اشاره ده قتل د عثمان(رض) طرف ته او څه چه د هغې نه پس پیښ شول د علی او معاویه رضی الله عنهما ترمینځه، یا د دې نه مراد قضیه د یزید ده کومه چه د حسین رضی الله عنه سره راپیښه شوې ده.

الشطر الاول من الحديث اخرجه البخاري ومسلم والترمذي من حديث زينب بنت جحش رضی الله عنها مطولا، منذري مختصرا.

[۴۲۵۰] (...) قَالَ أَبُو دَاوُدَ: حُدِّثْتُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يُوشِكُ الْمُسْلِمُونَ أَنْ يُحَاصَرُوا إِلَى الْمَدِينَةِ حَتَّى يَكُونَ أَبْعَدَ مَسَالِحِهِمْ سَلَاحٌ".

امام ابوداؤد فرمائی چه ماته دابن وهب نه حدیث بیان شوي دي هغه دجریرنه هغه دعبدالله بن عمر رضی الله عنهما نه فرمائی نبی کریم ﷺ فرمائیلی دی هغه وخت وین رافردي شوي دي چه مسلمانان به مدینه منوره محاصره کړي شي تردې چه دټولونه زیاته فاصله به دصلاح مقام پورې وي یعنی دکوم ځائې پورې په دوی اثر در مسیر هغه به سلاح مقام وي (سلاح د خیبر مره ډره دیومقام نوم دي).

قوله: ﴿قَالَ أَبُو دَاوُدَ حُدِّثْتُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ « يُوشِكُ الْمُسْلِمُونَ أَنْ يُحَاصَرُوا إِلَى الْمَدِينَةِ حَتَّى يَكُونَ أَبْعَدَ مَسَالِحِهِمْ سَلَاحٌ »﴾

دا مستقل حدیث دي کوم چه ورانده پې "باب المعقل من الفتنة" کښ راروان دي او هم د دي مقام مناسب هم دي د هغې تشریح به هم هلته کولې شي

[۴۲۵۲] (...) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللَّهَ زَوَى لِي الْأَرْضَ، أَوْ قَالَ: إِنَّ رَبِّي

---

[1]: تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۱۲۴۱۰)، وقد أخرجه: صحيح مسلم/ الفتن ۱ (۲۸۸۰)، سنن ابن ماجه/ الفتن ۹ (۳۹۵۳)، مسند احمد (۳۹۰/۲، ۳۹۱، ۴۴۱، ۵۳۶، ۵۴۱) (صحيح)

[2]: تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۷۸۱۸) وأعاده المؤلف في الملاحم (۴۲۹۹) (صحيح)

[3]: صحيح مسلم/الإمارة ۵۳ (۱۹۲۰)، والفتن ۵ (۷۳۸۹)، سنن الترمذي/الفتن ۱۴ (۲۱۷۶)، سنن ابن ماجه/الفتن ۹ (۳۹۵۲)، (تحفة الأشراف: ۲۱۰۰)، وقد أخرجه: مسند احمد (۲۷۸/۵، ۲۸۴) سنن الدارمي/المقدمة ۲۲ (۲۰۵) (صحيح)

زَوَى لِي الْأَرْضَ فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا وَإِنَّ مُلْكَ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا وَأُعْطِيتُ الْكَنْزَيْنِ الْأَحْمَرَ وَالْأَبْيَضَ، وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي لِأُمَّتِي أَنْ لَا يُهْلِكَهَا بِسَنَةٍ بِعَامَّةٍ وَلَا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ، وَإِنَّ رَبِّي قَالَ لِي: يَا مُحَمَّدُ إِنِّي إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً فَإِنَّهُ لَا يُرَدُّ وَلَا أُهْلِكُهُمْ بِسَنَةٍ بِعَامَّةٍ وَلَا أُسَلِّطُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ وَلَوِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِ أَقْطَارِهَا، أَوْ قَالَ: بِأَقْطَارِهَا حَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يُهْلِكُ بَعْضًا، وَحَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يَسْبِي بَعْضًا، وَإِنَّمَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي الْأَئِمَّةَ الْمُضِلِّينَ وَإِذَا وُضِعَ السَّيْفُ فِي أُمَّتِي لَمْ يُرْفَعْ عَنْهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَلْحَقَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِينَ وَحَتَّى تَعْبُدَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي الْأَوْثَانَ وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَلَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ "، قَالَ ابْنُ عِيسَى: ظَاهِرِينَ ثُمَّ اتَّفَقَا لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ.

دثوبان رضي الله عنه نه روایت دي فرمائي چه رسول الله بن فرمائیلی دی الله تعالی زما دپاره زمکه راتوله کړې ده او ماته ددې مشرق اومغرب وښودنې شول او یقینا زمادامت حکومت به دهغه ځایونو پورې ورسیږي کوم چه ماته دجمع کولونه راوښودلی شول او ماته سپینې اوسري خزانې راکړې شوي دي د سپین زر اوسره زر) ماخپل پروردګارته عرض اوکړو چه زما امت به په یوعام قحط باندې نه هلاکوي او په دوی به داسي دشمن نه مسلط کوي کوم چه ددوینه نه وي اوددوی جړې اوباسي (یعنی بالکل دین اسلام برباد کړي اوخوک مسلمان پاتې نه شي زمارب ماته اوفرمائیل اې محمد زه چه کله حکم وکړم نوهغه نه واپس کیږي اوزه به ستا امتیان په یو عام قحط باندې نه هلاکوم او په دوی به داسي دشمن نه مسلط کوم کوم چه به ددوینه نه وي چه ددوی جړې اوباسي اګر که په دوی باندې دټولې دنیاکافران حمله وکړي خوستا امتیان به پخپل مینځ کښې یو بل لره هلاکوي اوقید کوي به ئې اوزه پخپل امت کښې دګمراه کونکو حاکمانو اوامامانونه ډیر پریږم کله چه زمایه امت کښې توره چلیږي نوددوی نه به دقیامته پورې توره پورته نکړي شي اودهغه وخته پورې به قیامت نه راځي ترخوچه زمادامت خلق د مشرانوسره یوخای شوي نه وي اوترڅو پورې چه زمادامت خلقو دبتانو عبادت نوي شروع کړي او نږدې ده چه زمایه امت کښې به دیرش دروغژنان پیدا شي په دوی کښې به هریوکس دا دعوی کوي چه زه نبی یم حالانکه زه دانبیاو سلسلې لره ختمونکي یم زمانه پس بل نبی نشته او زما په امت کښې به یوه ډله همیشه په حق باندې وي ، ابن عیسی وئیلی دی چه همیشه به غالبه وي خوک چه ددوی مخالفت کوي هغه به دوی ته هیڅ نقصان نشي رسولې تردې پورې چه دالله تعالی حکم یعنی قیامت قائم شي.

قوله: ﴿ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « إِنَّ اللَّهَ زَوَى لِيَ الأَرْضَ » أَوْ قَالَ « إِنَّ رَبِّي زَوَى لِيَ الأَرْضَ فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا وَإِنَّ مُلْكَ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا وَأُعْطِيتُ الْكَنْزَيْنِ الأَحْمَرَ وَالأَبْيَضَ ﴾

شرح الحديث:

د رسول الله ﷺ ارشاد دي چه الله پاک ټوله زمکه راتوله کړه او زما مخې ته ئې کړه پس ما ددې په مشرقونو او مغربونو کښې هر څه اولیدل.

د راتولولو نه مراد، که دا په حقیقت باندې محمول کړې شی نو مختصر کول دی، لکه چه د غټې آبادئ نقشه په یو ورځوکی کاغذ باندې جوړه کړې شی او یا د دې نه مراد خلق او ادراک دی یعنی د دې علم راته راکړې شو. وراندې رسول الله ﷺ فرمائی چه زما د امت حکومت او بادشاهی به هغه ځائې ته رسیږی د کوم ځائې پورې چه دا زمکه زما مخې ته کړې شوې ده، د امت نه مراد امت اجابت دې یعنی مسلمان، او د ملک نه مراد یا خو حکومت دې او یا آبادی او د مسلمانانو خوریدل، او د حکومت مطلب دا نه دې چه په یو وخت کښ ئې په پوره مکه باندې حکومت شی بلکه په مختلفو وختونو کښ تر قیامته پورې. او ماته دوه خزانې راکړې شوې دی سره او سپینه، یعنی مقدر کړې شوې دی زما د امت دپاره کومې چه به نزدې هغوی ته ملاؤ شی، په سور او سپین سره یا خو اشاره فارس او روم ته ده او یا شام او فارس طرف ته ده، پس په مظاهر حق ۴/۵۰۰کښ دی: یعنی د سرو او سپینو زرو، یعنی یو خو د کسری خزانه چه بادشاه دې د فارس هلته سرهٔ زر ډیر زیات دی او یو د قیصر خزانه چه بادشاه دې د روم او هلته چاندی ډیره ده، او په اشعة اللمعات کښ په دې باندې اضافه ده چه د بعض علماء کرامو رائې دا ده چه د احمر نه مراد ملک شام دې ځکه چه د هغه ځائې د خلقو رنګونه سرهٔ دی او د ابیض نه مراد ملک فارس دې ځکه چه د هغه ځائې د خلقو رنګونه سپین دی.[1] او لیکلې ئې دی چه اول معنی زیاته ظاهره ده. بله دا چه په دې دواړو کتابونو کښ د ملک تفسیر په بادشاهئ سره کړې شوې دې، د پوره حدیث ترجمه دا ده:

رسول الله ﷺ اوفرمائیل چه بیشکه الله پاک راتوله کړه زما دپاره زمکه، یعنی د تلی په شان ئې راته اوښودله پس اولیدل په دې کښ ما د هغې مشرقونه او مغربونه، یعنی توله زمکه مې اولیده، او بیشکه زما امت نزدې دې چه اورسیږی د هغوی بادشاهی هغه فاصلې ته چه یو ځائې کړې شوې ده زما دپاره د زمکې نه، یعنی په مغرب او مشرق کښ به بادشاهان شی او نصرت به اوکړی، او راکړې شوې دی ماته دوه خزانې سره او سپینه، او بیشکه ما اوغوښتل د خپل رب نه چه هلاک ئې نه کړی په قحط عام سره، یعنی داسې قحط دې رانشی چه تول امت هلاک کړی، او دا چه مسلط دې نه کړی په دوی باندې دشمن سوا د مسلمانانو نه، یعنی کافر، چه مباح اوګڼړی او واخلی ځائې د هغوی د جمع کیدو او د بادشاهئ یعنی داسې اونښی چه دشمن د هغوی د استوګنې ځائې واخلی، او تول اوژنی یعنی د هغوی جمعیت او اکثریت ختم کړی او بیشکه فرمائیلې دی زما رب چه ای محمد ﷺ یقینا چه کله زه حکم اوکړم د یو امر پس بیشکه هغه نه ستنیږی، او یقینا ما درکړو تاته خپل عهد ستا د امت دپاره، یعنی د امت اجابت دپاره چه نه به هلاکوم هغوی په قحط عام سره او نه دا چه مسلط کړم په دوی باندې ځوک دشمن سوا د مسلمانانو نه چه

[1]، پس حاصل داچه کوم شارحینو داحمر او ابیض نه سره زر اوسپین زر مراد اخستې دی هغوی د احمر مصدار فارس اود ابیض مصداق روم ګرځولې دې، اوچا چه د احمر او ابیض نه دهغه ځائ د اوسیدونکو رنګ مراد اخستې دې هغوی داحمر مصداق ملک شام او د ابیض مصداق فارس ګرځولې دې.

هغه مباح اوګڼري هغه ځانې کوم چه د هغوی د استوګنې وی اګر چه راجمع شی په هغوی باندې هغه خلق کوم چه د زمکې په تولو طرفونو کښ دی، یعنی اګر چه کافر د تول جهان راجمع شی هغوی سره د جنګ کولو دپاره، تر دې چه ستا په امت کښ بعضو لره هلاک کړی او بعضو لره قید کړی، یعنی کافر به په هغوی باندې غلبه او تسلط نه شی حاصلولی، او تول ملک د اسلام به نه شی اخستلی، خو که ستا امت خپل مینځ کښ جنګ اوکړی او بعضې به بعضو لره قید کړی، هم دغه شان د الله پاک قضاء او تقدیر الهی مقرر شو، هرګز به پکښ تغیر او تبدل پیدا نه مومي. (مظاهرحق)

توله: ﴿ وَإِنَّمَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي الأَئِمَّةُ الْمُضِلِّينَ ﴾

د رسول الله ﷺ د اهل بدعت نه د دینی ضرر سخته ویره:

او بله دا چه زما د خپل امت په باره کښ زیاته ویره د هغه مشرانو نه ده کوم چه به خلقو لره ګمراه کوونکی وی، یعنی بدعت چلوونکی او د اهل بدعت مشران کوم چه به خپله هم ګمراهان وی او نور خلق به هم ګمراه کوی د دین په نوم باندې.

توله: ﴿ وَإِذَا وُضِعَ السَّيْفُ فِي أُمَّتِي لَمْ يُرْفَعْ عَنْهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ﴾ او کله چه زما په امت کښ یو ځل توره اوچلیږی یعنی د مسلمانانو خپل مینځ کښ خانه جنګی نو بیا به د دې سلسله ترقیامته پورې ختم نه شی، پس د عمرفاروق ﷺ د ژوندې پورې خپل مینځ کښ د جنګ سلسله نه وه شروع شوې، د دې نه پس ناخوښه آثار پیدا کیدل شروع شو او سیدنا عثمان ﷺ په قتل سره د هغې په ښه طریقه باندې ظهور اوشو.

توله: ﴿ وَلاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَلْحَقَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِينَ وَحَتَّى تَعْبُدَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي الأَوْثَانَ ﴾

او قیامت به قائم نه شی تر دې چه شامل به شی زما د امت ډیر قبائل د مشرکینو سره یا خو په دې کښ اشاره ده د هغوی ارتداد ته کومه چه په خلافت صدیقی کښ بیا موندلې شوه او یا کوم چه د مغرب په ممالکو کښ په اندلس کښ اوشو [1] چه کله هلته د نصارا و غلبه مکمل شوه نو ډیرو مسلمانانو د هغه ځانې نه هجرت اوکړو او ډیر کوم چه هلته پاتې شو د هغوی نه جبرا نصاری جوړ کړې شو، او تر دې چه زما د امت بعض قبائل به د بتانو عبادت اوکړی، د بتانو د عبادت نه یا خو اشاره ده قبرپرستنو طرف ته کوم چه مبتدعین کوی او یا اشاره ده هغه حقیقی بت پرستنو ته کومه چه به په آخر زمانه کښ واقع کیږی چه د هغې طرف ته یو بل حدیث کښ رسول الله ﷺ اشاره فرمائیلې ده: ﴿ لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَضْطَرِبَ أَلَيَاتُ نِسَاءِ دَوْسٍ عَلَى ذِي الْخَلَصَةِ ﴾ رواه البخاری ومسلم، یعنی قیامت به نه قائمیږی ترڅو چه د قبیله دوس د زنانو کونااتی حرکت اونه کړی په ذوالخلصه باندې،

---

[1] د تاریخ اسلام دا ډیره افسوسناکه واقعه شوې ده چه چرته د مسلمانانو تقریبا تر د اتو سو کلونو پورې حکومت وو خو خپل مینځ کښ د اختلاف په وجه باندې دا ورځ هم اولیدې شوه په مزه مزه تول مسلمانان جلا وطن کړې شو، چرته چه لوئې لوئې انمه ابن حزم، ابن عبدالبر، ابو الولید الباجی، قاضی عیاض وغیره پیدا شول او د علومو منارې ئې روښانه کړه، او لوئې لوئې ښهرونه قرطبه، اشبیلیه، سبته، ملیله وغیرها ئې په علوم او فنون سره آباد کړل هغه تول د مسلمانانو دلاس نه اوتل، اعادها الله بالسلامة والعافية الى المسلمين. حبيب الله)

ذوالخلصه د یو مشهور بت کدي نوم دي، او د اضطراب سربن نه مراد د هغه زنانو د دي بت نه ګیرچاپیره تاویدل دی او طواف کول مراد دی، یعنی ترڅو چه دوباره بت پرستی شروع نه شی (بذل، بتصرف) د ذوالخلصه ذکر په (درمنضود کښې) کتاب الجهاد کښ په باب فی بعثة البشراء کښ تیر شوي دي.

قوله: ﴿ وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ كُلُّهُمْ يَزْعَمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي ﴾

او یقینا زما په امت کښ به دیرش دروغژن موندلي شی کوم چه به د خپل نبوت دعوی کوی، حال دا چه زه خاتم النبیین یم زما نه پس به هیڅ نبی نه راځی. په ترمذی کښ د ابوهریره رضی الله عنه په روایت باندي د ﴿ قریب من ثلاثین ﴾ لفظ راغلی دي.

لعین قادیان غلام احمد :

حضرت په بذل کښ لیکلي دی چه تر دي زمانې پورې ډیر په هغوی کښ ښکاره شوي هم دی، لکه چه په موجوده زمانه کښ د غلام احمد قادیانی ظهور شوي دي د پنجاب په ارځونو کښ په قادیان ښهر کښ کوم چه د امرتسر په مضافاتو کښ دي ﴿ فادعی انه مهدی، وانه المسیح وانکر نزول المسیح، وادعی ان عیسی بن مریم علیهما السلام توفی وقبره فی کشمیر ﴾ وراندي حضرت فرمائی چه کیدي شی بعض د دي دیرشو نه باقی وی، او که په دیرشو باندي د دي عدد زائد هم شی نو د دي حدیث خلاف به نه وی ﴿ لان مفهوم العدد لا یعتبر وفی هامش الترمذی عن اللمعات والدجال الاکبر خارج عن هذا العدد لانه یدعی الالوهیة وبه فارق الدجالین اهـ ﴾ (۱).

قوله: ﴿ وَلَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ ﴾

دحدیث پاک دا آخری ټکړه په کتاب الجهاد باب دوام الجهاد کښ تیره شوي ده، ددي شرح

---

(۱) په دي حدیث شریف کښ د رسول الله ﷺ وصف خاص خاتم النبیین کیدل ذکر دی کومه چه د عقائد اسلامیه یو بنیادی عقیده ده چه په هغې باندي د اعتقاد او یقین نه بغیر د چا اسلام بالکل غیر معتبر دي کوم چه د نص قطعي (قرآن کریم) او احادیث صحیحه متواتره نه ثابت دي چه د هغې دباره د یو مستقل تصنیف کولو هرګز ضرورت نشته، خو د بعض بددین او جاهل ګمراهانو خلقو د اصلاح دپاره په دي مسئله باندي علماء حق مستقل تالیفات اوکړل او مناظره ته خبره اورسیده. حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمه الله په معارف القرآن کښ ۱۶۳/۷ په آیت کریمه ﴿ ما کان محمدا ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله وخاتم النبیین ﴾ د لاندي لیکلي دی چه د رسول الله ﷺ خاتم النبیین کیدل او د هغوی آخری پیغمبر کیدل او د هغوی نه پس د بل پیغمبر دنیا ته نه مبعوث کیدل او د هر مدعی نبوت کاذب او کافر کیدل داسې مسئله ده چه په هغې باندي د صحابه کرامو رضی الله عنهم نه ترنن ورځې پورې د هر دور د مسلمانانو اتفاق او اجماع ده، په دي وجه ضرورت نه وو چه په دي باندي څه تفصیلي بحث کړي شوي وي، خو قادیانی ولې په دي مسئله کښ د مسلمانانو په زړونو کښ د شکوک او شبهاتو د پیدا کولو دپاره ډیر زور لګولي دي، په سوونو وارو او لوئي کتابونه شائع کولو سره ئې د کم علمه خلقو د ګمراه کولو کوشش کړي دي په دي وجه احقر په دي مسئله باندي د پوره تفصیل دپاره یو مستقل کتاب ختم نبوت لیکلی دي چه په هغې کښ د سلو آیتونو آو د دوه سوه نه زیات احادیثو او اقوال او آثار سلف وخلف سره دا مسئله واضحه کړي شوي ده آو د قادیانی شبهې تفصیلي جواب ورکړي شوي دي اهـ

دي هلته او کتلي شي والحديث اخرجه مسلم والترمذي مختصرا وابن ماجه بتمامه، قاله المنذري.

[٤٢٥٣] (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ ابْنُ عَوْفٍ، وَقَرَأْتُ فِي أَصْلِ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُطَهَّرٌ، عَنْ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ يَعْنِي الأَشْعَرِيَّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللَّهَ أَجَارَكُمْ مِنْ ثَلاثِ خِلالٍ: أَنْ لا يَدْعُوَ عَلَيْكُمْ نَبِيُّكُمْ فَتَهْلِكُوا جَمِيعًا، وَأَنْ لا يَظْهَرَ أَهْلُ الْبَاطِلِ عَلَى أَهْلِ الْحَقِّ، وَأَنْ لا تَجْتَمِعُوا عَلَى ضَلالَةٍ".

دابو مالک اشعری رضي الله عنه نه روایت دي فرمائي چه رسول الله ﷺ فرمائیلی دی الله تعالی تاسو د دري قسمه افتونونه محفوظ کړي يئ يو ددينه چه دالله تعالی نې تاسوته خيري وکړي اوبيا تاسو ددي خبروپه وجه باندي هلاک شئ دويم داچه باطل فرست به هيڅ کله په حق فرستونه غالب کيږي دريم داچه تاسوبه ټول نه ګمراه کيږي.

قوله:(عَنْ أَبِي مَالِكٍ الأَشْعَرِيِّ - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « إِنَّ اللَّهَ أَجَارَكُمْ مِنْ ثَلاَثِ خِلاَلٍ أَنْ لاَ يَدْعُوَ عَلَيْكُمْ نَبِيُّكُمْ فَتَهْلِكُوا جَمِيعًا وَأَنْ لاَ يَظْهَرَ أَهْلُ الْبَاطِلِ عَلَى أَهْلِ الْحَقِّ وَأَنْ لاَ تَجْتَمِعُوا عَلَى ضَلاَلَةٍ »)

مضمون الحديث :

رسول الله ﷺ ارشاد اوفرمائیلو چه الله پاک تاسو يعنی امت محمديه د دري خيزونو نه محفوظ ساتلی ئې يو دا چه ستاسو نبی ﷺ به ستاسو دپاره داسې بددعاء نه کوی چه په هغې سره تاسو ټول تباه شئ (په خلاف د تيرو امتونو کوم چه د خپل طغيان او سرکشئ په وجه باندي او د خپل نبی په بدعاء سره تباه او برباد شو) دويم خيز دا چه هرګز به داسې نه وی چه اهل باطل دي په اهل حق باندي غالب راشی، يعنی بالعموم په ټول اهل حق باندي او که په يو خاص موقع باندي اهل باطل به بعض اهل حق باندي غالب راشی نو د هغې نفی نه ده.او دريم دا چه تاسو به ټول په ټول په ضلالت باندي نه متفق کيږئ، دا ضلالت عام دي علی الظاهر که هغه د عقيدي په لحاظ وی او که د مسائل فرعيه په لحاظ پس دا مشهوره ده چه دا حديث د اجماع امت د حجت شرعيه کيدو دليل دي.

[٤٢٥٤] (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ نَاجِيَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "لَتُدْرُكَنَّ الإِسْلامُ لَمَصِّ وَلَلاَيَنَّ أَوْ بِسِتٍّ وَلَلاَيَنَّ أَوْ بِسَبْعٍ وَلَلاَيَنَّ فَإِنْ يَهْلِكُوا فَسَبِيلُ مَنْ هَلَكَ وَإِنْ يَقُمْ لَهُمْ دِينُهُمْ يَقُمْ لَهُمْ سَبْعِينَ عَامًا، قَالَ: قُلْتُ: أَمِمَّا يَجِيءُ أَوْ مِمَّا مَضَى، قَالَ: مِمَّا مَضَى".[1] قَالَ أَبُو دَاوُدَ: مَنْ قَالَ حِرَاشٌ فَقَدْ أَخْطَأَ.[2]

دعبدالله بن مسعود رضي الله عنه نه روایت دی فرمائی چه رسول الله ﷺ فرمائیلی دی داسلام جرنده به پنځه دريش کاله يا شپږ ديرش کاله يا اوه ديرش کاله ګرځي بياکه چرې خلق هلاک شي نوردي لار به ددوينه دمخکنوخلقو په شان وي اوکه چرې ددوی دپاره ددوی دين قايم کړي شو نوددوی دپاره به تر اويا کالوپوري قائم وي، راوی وائی ما عرض اوکړو ايا دراتلونکي زمانې په نسبت که دتيرې شوي زمانې په نسبت نبی ﷺ اوفرمائيل دتير شوي زمانې په

---

[1]: تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ١٢١٥٥) (ضعيف) حديث کا آخری جمله (وان لا تجتمعوا الخ) صحيح.

[2]: تفرد به أبوداود، (تحفة الأشراف: ٩١٨٩)، وقد أخرجه: مسند احمد (٣٩٠/١، ٣٩٢، ٣٩٥) (صحيح)

نسبت، ابوداؤد فرمائی که چې څوک د حراش په څانې باندې خراش اووائی نو دا خطاده.

قوله: (عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « تَدُورُ رَحَى الإِسْلاَمِ لِخَمْسٍ وَثَلاَثِينَ أَوْ سِتٍّ وَثَلاَثِينَ أَوْ سَبْعٍ وَثَلاَثِينَ فَإِنْ يَهْلِكُوا فَسَبِيلُ مَنْ هَلَكَ وَإِنْ يَقُمْ لَهُمْ دِينُهُمْ يَقُمْ لَهُمْ سَبْعِينَ عَامًا »)

شرح الحديث:

د عبدالله بن مسعود ﷺ نه روایت دې چه رسول الله ﷺ اوفرمائیل چه د اسلام میچن به روانه وی تر د پنځو دیرشو کالو پورې یا د شپږ دیرشو کالو پورې یا د اووۀ دیرشو کالو پورې، د دوران رحی دوه مطلبه کیدې شی یو خو دا چه د اسلام میچن به صحیح روانه وی یعنی ددې نظام به صحیح قائم وی، یو معنی خو دا شوه یعنی قیام الاسلام علی حسن النظام. دویم مطلب ئې دا کیدې شی چه د رحی نه مراد واخستلې شی رحی الحرب، یعنی په اسلام کښ د جنګ میچن تاویدل، په اول صورت کښ به مطلب دا وی چه د اسلام قیام به په حسن نظام سره تر د پنځه دیرشو کالو پورې باقی وی، او په دویم صورت کښ به ئې مطلب دا وی چه په اسلام کښ به د جنګ د میچن ګرځیدو سلسله د پنځو دیرشو کالو نه پس شروع کیږی، یعنی په اول صورت کښ به بقاء مراد وی او په دویم صورت کښ به ابتداء. کوم کلونه چه په دې حدیث کښ ذکر دی د هغې نه مراد د نبوت کلونه هم کیدې شی او د هجرت کلونه هم، که سنه هجری مراد کړې شی نو په ۳۵ هجری کښ مقتل عثمان ﷺ دې یعنی د هغوی د شهادت واقعه او د نبوت کال مراد کیدو په صورت ۳۵ کاله پس د خلافت عمر ﷺ انقضاء ده، ځکه چه ۳۵ کاله مطابق کیږی د ۲۳ هجری سره په کوم چه د عمر ﷺ شهادت اوشو، لهذا وئیلې کیدې شی د اول مطلب په اعتبار سره چه د خلافت عمری ﷺ پورې هغه روښانه دور موندلې شوې دې، او د دویمې معنی په اعتبار سره به دا وئیلې شی چه په ۳۵ هجرئ سره به په اسلام کښ د جنګ سلسله شروع شی ځکه چه مقتل عثمان ﷺ په ۳۵ هجرئ کښ دې. دریم قول د دې حدیث په شرح کښ دا هم دی چه په دې حدیث کښ اشاره د خلافت راشده طرف ته ده د کوم په باره کښ چه رسول الله ﷺ فرمائیلې وو (الخلافة بعدی ثلاثون سنة) چه خلافت راشده به زما نه روستو تر دیرشو کالو پورې باقی وی، دا دیرش کاله د علی ﷺ د خلافت په اختتام باندې پوره کیږی ځکه چه د علی ﷺ شهادت په ۴۰ هجرئ کښ دې او د رسول الله ﷺ وفات د ۱۰ هجری نه پس د یولسمې هجرئ په شروع کښ او چونکه رسول الله ﷺ (بعدی) فرمائیلې وو نو په دې وجه د دې دیرشو کالو ابتداء به د ۱۱ هجرئ نه وی. مجموعه د لسو او دیرشو څلویښت کاله شو، په کوم چه د علی ﷺ وفات دی.

وړاندې په حدیث کښ دوه کلونه نور ذکر دی شپږدیرش او اووۀ دیرش، پس په ۳۲ هجری کښ جنګ جمل دی او په ۳۷ هجری کښ جنګ صفین پیښ شوې دې. د دې نه پس رسول الله ﷺ اوفرمائیل (فان یهلکوا الخ) په دې مذکوره موده کښ دوه احتماله دی یو خو به د خلقو دین قائم وی یا به نه وی که دین ئې قائم نه وی د کوم نه چه په حدیث کښ په

هلاکت سره تعبیر کړې شوې دې، ﴿ فَإِنْ يَهْلِكُوا فَسَبِيلُ مَنْ هَلَكَ ﴾ چه د هغوی نه پس به د خلقو هم هغه انجام وی کوم چه د مخکښ هلاک شوي يعنې د کفارو شو، او که دين باقی وی نو د اويا کالو نه زيات به باقی نه پاتې کيږی. ﴿ قُلْتُ أَمِمَّا بَقِيَ أَوْ مِمَّا مَضَى قَالَ « مِمَّا مَضَى »﴾ عبدالله بن مسعود ﷺ راوی حديث د رسول الله ﷺ نه تپوس اوکړو چه دا اويا کاله به د ذکر کړې شوې پنځه ديرشو کالو نه علاوه وی يا که د هغې سره؟ نو رسول الله ﷺ اوفرمائيل: د هغې نه علاوه نه د هغې سره، لهذا مطلب دا شو چه په شروع کښې چه رسول الله ﷺ د کومو پنځه ديرشو کالو ذکر فرمائيلی وو په هغې باندې ئې صرف د پنځه ديرشو کالو نوره اضافه اوکړه، د پنځو ديرشو دوچند اويا شو.

دا مطلب د ﴿ فَإِنْ يَهْلِكُوا فَسَبِيلُ مَنْ هَلَكَ ﴾ هغه دې کوم چه عام شارحينو اختيار کړې دې چه د هغې مبنی دا ده چه دې حضراتو شارحينو د هلاکت معنی لغوی يعنی د دين په تباهئ او بربادئ باندې محمول کړې ده په دې وجه د ﴿من هلک﴾ مصداق شارحينو تير کفارگزولی دی. او د حضرت گنگوهی رحمه الله د تقرير نه معلوميږی چه هغوی دا هلاکت په هلاکت حسيه باندې محمول کړې دې يعنی فناء او مرگ يعنی که د پنځه ديرشو يا اووۀ ديرشو کلونو تيريدو باندې ټول خلق ختم شو نو بيا به د هغوی انجام هم د هغه خلقو په شان وی کوم چه د دوی نه مخکښ وفات شوې دی، يعنی کبراء صحابه.

[٤٢٥٥] (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ، حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ وَيَنْقُصُ الْعِلْمُ وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ وَيُلْقَى الشُّحُّ وَيَكْثُرُ الْهَرْجُ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّهُ هُوَ؟ قَالَ: الْقَتْلُ الْقَتْلُ".

ابوهريره ﷺ نه روايت دې فرمائی چه زمانه رانزدې کيږي (يعنی دقيامت نه مخکښ اوعلم به کم کړې شي اوفتنې به ظاهرې شي اوپه خلقو کښې به بخل راپيدا شي اوهرج به زيات شي صحابه کرامو عرض وکړوچه هرج څه شي دي اې دالله رسوله نبی ﷺ اوفرمائيل مرگ مرگ.

لغوي تحقيق: ﴿ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ وَيَنْقُصُ الْعِلْمُ وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ وَيُلْقَى الشُّحُّ وَيَكْثُرُ الْهَرْجُ »..... قَالَ « الْقَتْلُ الْقَتْلُ »﴾

شرح الحديث:

رسول الله ﷺ اوفرمائيل چه زمانه به ورته واره نزدې کيږی. د دې درې بلکه څلور مطلبه شهور دی:

۱: د قيامت قرب مراد دې چه روزانه به د قيامت قرب رانزدې کيږی،

۲: د اهل زمان د بعضو د بعض نورو سره نزدې کيدل په شر او فتنه کښ چه ټول به تقريبا يو شان شی.

۳: د عمرونو کميدل يعنی قصر اعمار اهل الزمان....

---

[1]: صحيح البخاري/العلم ٢٤ (٨٥)، والفتنة ٢٥ (٧٠٦١)، صحيح مسلم/الزكاة ١٨ (١٥٧)، (تحفة الأشراف: ١٢٢٨٢)، وقد أخرجه: سنن ابن ماجه/الفتن ٢٥ (٤٠٤٥)، ٢٦ (٤٠٥١)، مسند احمد (٢/٣٣٣، ١٧، ٥٢٥) (صحيح)

۴: د ایام او لیالی د مودي نزدي کیدل یعنی د زمانې بې برکتی لکه چه په روایت کښ راځی ﴿ حتی تکون السنة کالشهر والشهر کالجمعة والجمعة کالیوم والیوم کالساعة ﴾
او علم به هم کم شی د اهل علم د دنیا نه د رخصتیدو په وجه باندي، او فتنې به په کثرت سره ښکاره شی او د شدت بخل خصلت به په خلقو کښ واچولې شی، او د هرج کثرت به شی، صحابه کرامو رضی الله عنهم عرض اوکړو یا رسول الله ﷺ هرج څه شی دي؟ نو رسول الله ﷺ اوفرمائیل : قتل..... والحدیث اخرجه البخاری ومسلم، قاله المنذری.

بَابٌ فِي النَّهْيِ عَنِ السَّعْيِ فِي الْفِتْنَةِ

باب په فتنه کښې د کوشش کولو د ممانعت بیان

د فتنې اطلاق په هغه جهګړه او فساد باندي کیږی کومه چه د مسلمانانو خپل مینځ کښ موندلې شی په دوه مختلفو جماعتونو کښ، او د سعی نه مراد دي په هغې کښ شرکت، یعنی د یوې ډلې ملګرتیا کول.

دا اهم مسئله ده او په علماء دین کښ اختلافی ده، امام نووی رحمه الله په دي کښ د اهل علم دري مسلکونه لیکلي دی،

۱. عدم التعرض مطلقا یعنی قطعا په دي کښ حصه نه اخستل، دا مسلک د صحابه کرامو رضی الله عنهم د یو جماعت دي لکه ابوبکره او بعض نور حضرات صحابه کرام رضی الله عنهم.....

۲: جواز المدافعة : یعنی د مدافعت د حده پوري د حصه اخستلو ګنجائش شته، یعنی په فریقینو کښ یو داسې ډله چه په مونږ باندي حمله اوکړی نو صرف د هغوی دفاع کولې شي، دا مسلک دي د ابن عمر او عمران بن حصین رضی الله عنهم.....

۳: نصرة د اهل حق یعنی اول دي د دي تحقیق اوکړي شی چه په فریقین کښ اقرب الی الحق څوک دي بیا د هغې مطابق چه څوک په حق باندي ګڼړی هغه سره دي تعاون اوکړي شی، د جمهور صحابه کرامو او تابعینو او اکثر اهل علم مسلک هم دا دي،

لقوله تعالی ﴿ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ ﴾

یو نازک اشکال او د هغې حل :

دلته به د جمهورو په مسلک باندي هم یو اشکال وی هغه دا چه په حدیث کښ په دخول فی الفتنة باندي وعید راغلې دي او دا چه ﴿ ان قتلاها فی النار ﴾ (قتیل فتنه جهنمی دي) وفی روایة : القاتل والمقتول فی النار، کما سیاتی فی هذا الکتاب، د دي جواب دا دي کوم چه حضرت په بذل کښ د حضرت ګنګوهی رحمه الله د تقریر نه نقل کړي دي : وکتب مولانا یحیی المرحوم من تقریر شیخه : قوله ﴿ قتلاها ﴾ ای الفتنة ﴿ کلهم فی النار ﴾ وقد عرفت ان الفتنة فتنة مالم تعلم ای الحق من الباطل، فمن قتل فیها من غیر ان یقصد احقاق الحق کان کذلک، واما من قتل فی تائید الحق، او قتل ظلما لا یرید قتل احد فلیس هو قتیل فتنة، فاغتنم فانه غریب.... یعنی فتنه تر هغه وخته پورې فتنه ده چه ترڅو پورې تحقیق نه وی شوې چه په دي مسئله کښ حق څه دي او

غیر حق څه دي، نو په دي صورت کښ چه کوم سړي څه حصه اخلي په دي فتنه کښ حال دا چه د هغه مقصود احقاق حق نه وي او بيا هغه سړي په دي کښ قتل کړي شو نو دي سړی ته به قتيل فتنه وئيلي شی او دا وعيد به په هغه باندې صادقيږي، او کوم سړی چه په حق او باطل کښ د تميز او تحقيق کولو نه پس په دي فتنه کښ د تائيد حق په نيت باندې حصه واخستله او شرکت ئې اوکړو او مړ شو نو دا سړي قتيل فتنه نه دي لهذا په وعيد کښ به هم داخل نه وي، اهـ پس کوم صحابه کرامو رضی الله عنهم چه په دي مشاجراتو کښ حصه واخستله هغه ئې د تحقيق حق نه پس واخستله د چا په نزد چه څه حق وو هغه هم د هغې ملګرتيا اوکړه د حق په حمايت او د هغې په تائيد کښ. والله الهادی وهو الملهم للصدق والصواب.

[٤٢٥٦] (*) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عُثْمَانَ الشَّحَّامِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُسْلِمُ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتْنَةٌ يَكُونُ الْمُضْطَجِعُ فِيهَا خَيْرًا مِنَ الْجَالِسِ، وَالْجَالِسُ خَيْرًا مِنَ الْقَائِمِ، وَالْقَائِمُ خَيْرًا مِنَ الْمَاشِي، وَالْمَاشِي خَيْرًا مِنَ السَّاعِي، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ إِبِلٌ فَلْيَلْحَقْ بِإِبِلِهِ، وَمَنْ كَانَتْ لَهُ غَنَمٌ فَلْيَلْحَقْ بِغَنَمِهِ، وَمَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَلْحَقْ بِأَرْضِهِ، قَالَ: فَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ؟ قَالَ: فَلْيَعْمِدْ إِلَى سَيْفِهِ فَلْيَضْرِبْ بِحَدِّهِ عَلَى حَرَّةٍ، ثُمَّ لِيَنْجُ مَا اسْتَطَاعَ النَّجَاءَ".

مسلم بن ابی بکره د خپل پلار نه روايت کوی فرمائی چه رسول الله فرمائيلی دی ډيره نردی ده چه داسی فتنه به پيدا شي چه په دی کښی به پروت کس دناست نه بهتروي اوناست کس به دولاړ نه بهتروي او ولاړ به دروان نه بهتروي او روان به د منډي والانه بهتروي ماعرض اوکړو اني دالله رسوله زمادباره په دغه وخت کښی څه حکم دي؟ نبی ﷺ اوفر مائيل دچاسره چه اوښ موجود وي نوهغه تره پکاردي چه خپل بال بچ ته ورشي او دهغوی سره شامل شی اودچاسره چه چيلۍ وي نوهغه دي دخپلو چيلوسره يوخای شی اودچاچه زمکه ربي هم، دي خپلې زمکې ته لاړ شي اوهلته دي د سنې (يعني د فساد د خاتي نه دي لري لاړ شي. صحابه کرامو بيا تپوس اوکړو د چاسره چه دا خيزونه موجود نه وي نوهغه لره مخه کول پکاردي نبی ﷺ وفر ماشين هغه لره پکاردي چه خسرانه وره په کانړي تيره کړي اوبيادي دفسادي خلقونه په تلوکښې توندي وکړي.

قوله: ﴿ حَدَّثَنِي مُسْلِمُ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتْنَةٌ يَكُونُ الْمُضْطَجِعُ فِيهَا خَيْرًا مِنَ الْجَالِسِ وَالْجَالِسُ خَيْرًا مِنَ الْقَائِمِ وَالْقَائِمُ خَيْرًا مِنَ الْمَاشِي وَالْمَاشِي خَيْرًا مِنَ السَّاعِي ﴾

مضمون الحديث

سيدنا ابوبکره رضی الله عنه فرمائی چه رسول الله ﷺ اوفرمائيل چه فتنې به بيا موندلي شی نو د دي فتنې په زمانه کښ به سملاستونکي انسان غوره وی د ناسته کونکی نه، او ناسته کونکي انسان به غوره وی د اودريدونکی نه، او هغه به غوره وی د تلونکی نه، او ماشی به غوره وی د منډه وهونکی نه، غرض دا چه کوم انسان د فتنې نه خومره لری وی هغه به د خپل مقابل نه غوره وی، د دي حديث اوريدلو نه پس ابوبکره رضی الله عنه عرض اوکړو چه د فتنې په زمانه کښ

(*): صحيح مسلم/الفتن ٣ (٢٨٨٧)، (تحفة الأشراف: ١١٧٠٢)، ولقد أخرجه: مسند احمد (٣٩/٥، ٤٨) (صحيح)

تاسو مونږ ته څه حکم کوئ نو رسول الله ﷺ اوفرمائيل د اوښانو والا دې په خپلو اوښانو کښ مصروف شی او د ګډو بيزو والا دې په هغې کښ مصروف شی او د زمکې والا دې په خپل پټی او زمکه کښ مشغول شی، هغوی عرض اوکړو چه د کوم سړی دپاره په هغې کښ يو خير نه وی هغه څه اوکړی؟ نو رسول الله ﷺ اوفرمائيل چه هغه له پکار دی چه خپله توره دې واخلی او د هغې مخ دې يو کانړي ته اوهی (چه د جنګ د استعمال قابله پاتې نه شی او بسه شی) او د هغې نه پس دې د جنګ نه اوتختی څومره چه لرې تختيدلی شی.

د دې حديث راوی ابوبکره ﷺ دې د چا مسلک چه پورته مطلقاً عدم التعرض تير شوی دی. والحديث اخرجه مسلم، واخرجه البخاری ومسلم من حديث ابن المسيب وابی سلمة عن ابی هريرة ﷺ بنحوه، قاله المنذری.

[٤٢٥٧] (حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدٍ الرَّمْلِيُّ، حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ، عَنْ عَيَّاشٍ، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَشْجَعِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ دَخَلَ عَلَيَّ بَيْتِي وَبَسَطَ يَدَهُ لِيَقْتُلَنِي؟ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كُنْ كَابْنَيْ آدَمَ وَتَلَا: لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ سورة المائدة آية ٢٨ الْآيَةَ.

سعيد بن عبدالرحمن اشجعي وائی چه ما سعد بن ابی وقاص ، نه اوريدلی دی چه نبی ﷺ په مذکوره حديث کښې فرمائيلي دي ماعرض اوکړو اي دالله رسوله که چرې څوک زما کور ته داخل شي او زما مرګ دپاره په ما باندې لاس اوچت کړي نوماله څه کول پکاردي فرمائی چه نبی ﷺ اوفرمائيل ته دادم په خامنو کښې بهترڅوي يعنی هابيل په شان شه او يزيد دا ايت کريمه تلاوت کړو : (لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ) ايت تر آخره پوری.

فوله: (أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ دَخَلَ عَلَيَّ بَيْتِي وَبَسَطَ يَدَهُ لِيَقْتُلَنِي الخ)

دا جمله کومه چه د سعد بن ابی وقاص ﷺ په روايت کښې ده (قلت يا رسول الله ﷺ) دا په حديث سابق يعنی حديث ابی بکرة ﷺ کښ نشته. د (في هذا الحديث) مطلب هم دا دی چه کوم مضمون د حديث سابق يعنی په حديث ابی بکره ﷺ کښې ذکر دی هم هغه مضمون د سعد بن ابی وقاص ﷺ په حديث کښې هم دی. او په دې کښې زيادت دا هم دی چه کله کله د يو حديث د بعضو طرقو زيادت بيانولی شی او کله داسې کيږی خنګه چه دلته دی چه په يو مستقل حديث کښ د تير شوی حديث حواله ورکولو سره په هغه بل حديث کښې چه کوم زيادت دی هغه بيانولی شی

د دې جملې زائدې مضمون دا دی چه ما دا عرض اوکړو يا رسول الله ﷺ! خبر راکړئ چه که هغه مفسدان زما په کور باندې راوخيژی او زما د قتل کولو دپاره لاسونه راوږدۀ کړی، نو رسول الله ﷺ اوفرمائيل (كُنْ كَابْنَيْ آدَمَ) او په يو نسخه کښې دی (كن كخير ابنی ادم) چه د آدم ﷺ په څامنو کښې چه کوم يو غوره وو د هغه په شان شه يعنی د

[1] تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ٣٨١٨)، وقد أخرجه: سنن الترمذي الفتن ٢٩ (٢١٩٤) (صحيح)

هابیل په شان چه کله هغه لره د هغه رور قابیل د ناحق قتل کولو اراده اوکړه نو هغه مدافعت هم اونکړو بلکه د هغه په لاس باندې قتل شو.

[٤٢٥٨] (ز) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ خَبَّاشٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ غَزْوَانَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ الْجَزَرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ وَابِصَةَ الأَسَدِيُّ، عَنْ أَبِيهِ وَابِصَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: فَذَكَرَ بَعْضَ حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: قَتْلاَهَا كِلاَهُمَا فِي النَّارِ، قَالَ فِيهِ: قُلْتُ: مَتَى ذَلِكَ يَا ابْنَ مَسْعُودٍ؟ قَالَ: تِلْكَ أَيَّامُ الْهَرْجِ حَيْثُ لاَ يَأْمَنُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ، قُلْتُ: لَمَا تَأْمُرُنِي إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ الزَّمَانُ؟ قَالَ: تَكُفُّ لِسَانَكَ وَيَدَكَ وَتَكُونُ حِلْسًا مِنْ أَحْلاَسِ بَيْتِكَ، فَلَمَّا قُتِلَ عُثْمَانُ طَارَ قَلْبِي مَطَارَةً فَرَكِبْتُ حَتَّى أَتَيْتُ دِمَشْقَ، فَلَقِيتُ خُرَيْمَ بْنَ فَاتِكٍ فَحَدَّثْتُهُ، فَحَلَفَ بِاللَّهِ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ لَسَمِعَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا حَدَّثَنِيهِ ابْنُ مَسْعُودٍ.

دعبدالله بن مسعود رضي الله عنه نه روایت دي فرمائی چه نبی علیه السلام فرمائیلي دي: اودابوبکره د حدیث په شان حدیث ئې بیان کړو، البته په دې روایت کښې دا اضافه ده چه: په دې فتنه کښې چه به کوم خلق مړه شي هغوی به دوزخ ته لاړشي دابن مسعود نه وابصه روایت کوی چه دافتنه به کله وي هغه په جواب کښې ووئیل هغه لري ده او به مسلمانانو کښې به داسې قتل شروع شي چه دچابه به خپل دوست هم اعتماد پاتې نشي ماعرض وکړوکه چرې زه به دغه دورکښې موجودیم نوماله څه کول پکاردي هغه ووئیل خپله ژبه اولاسونه په قابوکښې اوساته او په خپل کورکښې دپروپه شان شه کله چه عثمان شهید شو نواچانک زما په زړه کښې داخبره راغله کیدي شي چه داهغه فتنه وي کومه چه ابن مسعود وئیلي وهنوزه په اوښ سورشوم اودمشق ته لاړم اوهلته مې دخریم بن فاتک رضي الله عنه سره ملاقات اوشواودا ماجري مې هغه ته بیان کړه هغه ووئیل په هغه الله قسم چه دهغه نه علاوه بل څوک حقدار د بندګئ نشته ماهم دنبی علیه السلام نه آوریدلی دی لکه دابن مسعود دحدیث پشان.

قوله: ﴿ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ فَذَكَرَ بَعْضَ حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ « قَتْلاَهَا كِلاَهُمَا فِي النَّارِ » قَالَ فِيهِ قُلْتُ مَتَى ذَلِكَ يَا ابْنَ مَسْعُودٍ ؟ قَالَ تِلْكَ أَيَّامُ الْهَرْجِ حَيْثُ لاَ يَأْمَنُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ. قُلْتُ لِمَا تَأْمُرُنِي إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ الزَّمَانُ قَالَ تَكُفُّ لِسَانَكَ وَيَدَكَ وَتَكُونُ حِلْسًا مِنْ أَحْلاَسِ بَيْتِكَ ﴾

شرح الحديث:

د ﴿ قتلاها ﴾ ضمیر د "فتنة" طرف ته راجع دي یعنی د فتنې تول مقتولین به په اور کښې وی وابصه وائی چه ما تپوس اوکړو د ابن مسعود رضي الله عنه چه دا حالت به کله پیښیږی نو هغوی اوفرمائیل چه په ایام هرج کښې چه د خلقو حال به دا وی چه د سړی به خوا کښې ناست سړی باندې هم اطمینان نه وی، ما تپوس اوکړو که دا زمانه زه بیا مومم نو تاسو ماته څه هدایت کوئ د هغې په باره کښې، هغوی اوفرمائیل چه خپله ژبه او لاس بند ساته او د خپل کور په بورو کښې یو بورئ جوړه شوه او بهر مه اوځه ﴿ فَلَمَّا قُتِلَ عُثْمَانُ طَارَ قَلْبِي مَطَارَةً ﴾ یعنی چه کله

[1]: تفرد به أبوداود، (تحفة الأشراف: ٣٥٢٧)، وقد أخرجه: مسند احمد (٤٤٨/١، ٤٤٩) (ضعيف الإسناد)

د سیدنا عثمان رضی الله عنه د قتل حادثه عظمی راغله نو زما زړه په خپل مطار کښ الوتل شروع کړل یعنی مختلف خیالات به مې ذهن ته راتلل، کله څه او کله څه... چه آیا زه په دې واقعاتو کښ شریک شم او په دې جنګ کښ حصه واخلم، یا که وانخلم، خو د ابن مسعود رضی الله عنه حدیث مې هم ذهن کښ وو کوم چه د شرکت نه مانع وو بیا چه کله کریم هم هغه حدیث واورولو نو هم دې جهت تقویت اوخوړلو. (کذا فی البذل عن المجمع بزیادة) حضرت سهارنپوری رحمه الله فرمائی چه ممکنه ده چه دا مطلب وی چه د دې حادثه عظمی په وجه باندې زما زړه بې صبره شو. لکه چه وئیلې شی چه زما زړه بې صبره شو. په دې صورت کښ به مطار مصدر وی.

قوله: ﴿ فَرَكِبْتُ حَتَّى أَتَيْتُ دِمَشْقَ فَلَقِيتُ خُرَيْمَ بْنَ فَاتِكٍ رضی الله تعالی عنه ﴾ وابصه فرمائی چه د دې نه پس زه سور شوم او دمشق ته راغلم او هلته مې د سیدنا خریم بن فاتک رضی الله عنه سره ملاقات اوکړو او هغوی ته مې هغه حدیث بیان کړو کوم چه مې د ابن مسعود رضی الله عنه نه اوریدلی وو نو هغوی قسم خوړلو سره اوفرمائیل چه ما هم دا حدیث د رسول الله ﷺ نه اوریدلی وو خنګه چه دا حدیث بیان کړو وو ماته یعنی وابصه ته ابن مسعود رضی الله عنه.....

[۴۲۰۹](۱) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نُزَالٍ، عَنْ هُزَيْلٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا، وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ، وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي، فَكَسِّرُوا قِسِيَّكُمْ وَقَطِّعُوا أَوْتَارَكُمْ وَاضْرِبُوا سُيُوفَكُمُ بِالْحِجَارَةِ، فَإِنْ دُخِلَ يَعْنِي عَلَى أَحَدٍ مِنْكُمْ فَلْيَكُنْ كَخَيْرِ ابْنَيْ آدَمَ".

دابوموسی اشعری رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه رسول الله ﷺ فرمائیلی دی دقیامت نه مخکښې داسې فتنې راروانې دي لکه دتیاري شپې په شان ددې فتنوپه وخت کښې به سړي سحر مسلمان وي اومابنام به کافرشي اومابنام به مسلمان وي اوسحریه کافرشي ناست په دې کښې غوره دي دولاړنه اوروان په دې کښې غوره دي دمندې وهونکې نه تاسوددې فتنې په وخت کښې خپلې لیندې ماتې کړئ اودخپلو لیندو مزې کټ کړئ اوخپلې توري په ګتوباندې ووهئ بیاکه چرې په تاسو باندې څوک حمله وکړي نو دادم دغوره ځوي په شان شئ.

﴿ إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا ﴾ یعنی د قیامت نه مخکښې به د شپې د تکرو په شان تیارۍ فتنې راځی.

﴿ فَكَسِّرُوا قِسِيَّكُمْ وَقَطِّعُوا أَوْتَارَكُمْ وَاضْرِبُوا سُيُوفَكُمْ بِالْحِجَارَةِ فَإِنْ دُخِلَ - يَعْنِي عَلَى أَحَدٍ مِنْكُمْ - فَلْيَكُنْ كَخَيْرِ ابْنَيْ آدَمَ ﴾ یعنی د فتنو په زمانه کښ خپلې لیندې ماتې کړئ، او د هغې نه ربړونه (تیلئ) جدا کړئ، او خپلې توري کانړو ته اوهئ چه پسې شی، پس که په تاسو کښ د چا په کور باندې څوک راوخیزی نو هغه دې د هابیل په شان شی، په دې حدیث کښ ﴿ يصبح ويمسي ﴾ نه خاص د سحر او مابنام وخت نه دې مراد بلکه مطلق زمان او سرعت

(۱): سنن الترمذي/الفتن ۳۳ (۲۲۰٤)، سنن ابن ماجه/الفتن ۱۰ (۳۹٦۱)، (تحفة الأشراف: ۹۰۳۲)، وقد أخرجه: مسند احمد (٤/٤۰۸، ٤۱٦) (صحيح)

انقلاب، لکه چه وئیلي شی په لږ شان وخت کښ یو شان او په لږ شان وخت کښ بل شان،
والحدیث اخرجه الترمذي، وابن ماجه، قاله المنذري.

[٤٦٠] (*)حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ رُقَيْشَةَ بْنِ مُصْقَلَةَ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ سَمُرَةَ، قَالَ: "كُنْتُ آخِذًا بِيَدِ ابْنِ عُمَرَ فِي طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ الْمَدِينَةِ إِذْ أَتَى عَلَى رَأْسٍ مَنْصُوبٍ فَقَالَ: شَقِيَ قَاتِلُ هَذَا فَلَمَّا مَضَى، قَالَ: وَمَا أَرَى هَذَا إِلَّا قَدْ شَقِيَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ مَشَى إِلَى رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي لِيَقْتُلَهُ فَلْيَقْتُلْ هَكَذَا فَالْقَاتِلُ فِي النَّارِ وَالْمَقْتُولُ فِي الْجَنَّةِ"، قَالَ أَبُو دَاوُد: رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَوْنٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سُمَيْرٍ أَوْ سُمَيْرَةَ، وَرَوَاهُ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ عَوْنٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سُمَيْرَةَ، قَالَ أَبُو دَاوُد: قَالَ لِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ يَعْنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، وَقَالَ: هُوَ فِي كِتَابِي ابْنُ سَيْرَةَ، وَقَالُوا سَمُرَةَ، وَقَالُوا سُمَيْرَةَ، هَذَا كُلُّهُ لِأَبِي الْوَلِيدِ.

دعبدالرحمن بن سمره رضي الله عنه نه روایت دي فرمائی چه ما بوخل د مدینې په یوه کوڅه کښې دابن عمر ر لاس نیولي وو او ورسره روان وم نو اچانک دیوزوړند کړي شوي سرطرف ته ورغې او وئې فرمائیل چه دده قاتل دیرېدبخت دي بیا مخکښې لاړو نو اوئې فرمائیل چه زه دابد بخت یږئرتم مادتبی علیه السلام نه اوریدلی دی چه فرمائیل ئې څوک چه زمایه امت کښې دیوکس دمرګ دپاره روان شي نوهغه ته همداسې وئیل پکاردي چه قاتل دوزخ ته داخل شواوځوک چه قتل کړي شوهغه جنت ته داخل شو. امام ابوداؤد فرمائی چه دا روایت عون بن عبدالرحمن بن سمیر یاسمیره بیان کړي دي اولیث بن ابی سلیم دعون بن سمیرنه روایت بیان کړي دي. امام ابوداؤد فرمائی چه ماته دا روایت حسن بن علی دابو الولید نه دابوعوانه په واسطه نقل کړي دي اووئیلي ئې دي چه دعبدالرحمن دپلار په نوم کښې اختلاف دي، زما په کتاب کښې دابن سیره لفظ دي اونور وعالمانوسمره سمیره بیان کړي دي.

قوله: ﴿عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ – قَالَ كُنْتُ آخِذًا بِيَدِ ابْنِ عُمَرَ فِي طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ الْمَدِينَةِ إِذْ أَتَى عَلَى رَأْسٍ مَنْصُوبٍ فَقَالَ شَقِيَ قَاتِلُ هَذَا. فَلَمَّا مَضَى قَالَ وَمَا أَرَى هَذَا إِلَّا قَدْ شَقِيَ﴾

عبدالرحمن بن سمره فرمائی چه زه د ابن عمر رضي الله عنه لاس نیولو سره د مدینې طیبې په یو لاره کښې روان اوم چه ناڅاپه هغوی په یو رازوړند سر باندې اوشو نو هغوی اوفرمائیل چه د دې مقتول قاتل نامراد شو، بیا لږ شان مخکښې تلو سره هغوی اوفرمائیل چه د دې مقتول په باره کښې هم زما رائې هم دا ده، ځکه چه ما د رسول الله ﷺ نه اوریدلی وو هغوی به فرمائیل چه کوم سړي زما د یو امتی د قتل کولو پسې لاړ شی نو هغه امتی له پکار دی چه خپل ځان دغه شان کړی لکه هابیل، یعنی خپل ځان دې د قتل پاره پیش کړی، (که هغه هم دغه شان اوکړل زمونږ د هدایت مطابق) نو بیا به قاتل جهنم ته او مقتول جنت ته ځی.

د دې کلام مقابل شق مقدر دي کوم چه خپله د مقام نه په فهم کښې راځی، یعنی که هغه داسې اوئه کړل بلکه د هغه مقابله ئې اوکړه نو بیا به دواړه جهنم ته ځی.

تنبیه: په علی راس منصوب باندې بعض شارحینو لیکلې دی: لعله راس ابن الزبیر..... حضرت په بذل کښې د دې تردید فرمائیلې دي ځکه چه د قتل ابن الزبیر واقعه په مکه

(*): تفرد به أبوداود (تحفة الأشراف: ٩٦٧٥)، وقد أخرجه: مسند احمد (١٠٠٩٦٧) (ضعيف)

مکرمه کښ پیښه شوې وه نه په مدینه طیبه کښ، او دا هم نه شی وئیلې کیدې چه مراد دا دې چه هغه لاره چه کومه مدینې ته تللې خکه چه دلته په روایت کښ ﴿ فی طریق من طرق المدینة ﴾ دې نه ﴿ فی طریق المدینة ۱۲ھ ﴾ من البلد... بله دا چه په روایت کښ د دواړو په باره کښ د شقاوت حکم لګولې شوې دې کوم چه په عبدالله بن زبیر رضی اللہ عنہ باندې صادق نه راځي.

[٤٢٦١]()حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنِ الْمُشَمِّعِ بْنِ طَرِيفٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَا أَبَا ذَرٍّ، قُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ فِيهِ: كَيْفَ أَنْتَ إِذَا أَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ يَكُونُ الْبَيْتُ فِيهِ بِالْوَصِيفِ يَعْنِي الْقَبْرَ، قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، أَوْ قَالَ: مَا خَارَ اللَّهُ لِي وَرَسُولُهُ، قَالَ: عَلَيْكَ بِالصَّبْرِ، أَوْ قَالَ تَصْبِرُ، ثُمَّ قَالَ لِي: يَا أَبَا ذَرٍّ، قُلْتُ: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، قَالَ: كَيْفَ أَنْتَ إِذَا رَأَيْتَ أَحْجَارَ الزَّيْتِ قَدْ غَرِقَتْ بِالدَّمِ، قُلْتُ: مَا خَارَ اللَّهُ لِي وَرَسُولُهُ قَالَ: عَلَيْكَ بِمَنْ أَنْتَ مِنْهُ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا آخُذُ سَيْفِي وَأَضَعُهُ عَلَى عَاتِقِي، قَالَ: شَارَكْتَ الْقَوْمَ إِذَنْ، قُلْتُ: فَمَا تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: تَلْزَمُ بَيْتَكَ، قُلْتُ: فَإِنْ دُخِلَ عَلَيَّ بَيْتِي، قَالَ: فَإِنْ خَشِيتَ أَنْ يَبْهَرَكَ شُعَاعُ السَّيْفِ فَأَلْقِ ثَوْبَكَ عَلَى وَجْهِكَ يَبُوءُ بِإِثْمِكَ وَإِثْمِهِ"، قَالَ أَبُو دَاوُد: لَمْ يَذْكُرِ الْمُشَمِّعَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ غَيْرُ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ.

دابوذر رضی اللہ عنہ نه روایت دې فرمائی چه نبی کریم ﷺ ماته اوفرمائیل اې ابوذر ماعرض اوکړو اې دالله رسوله حاضر یم ستاد حکم پوره کولو دپاره بیانبی علیہ السلام حدیث بیان کړو او په دې حدیث کښې داسی دی اې ابوذره ستابه په هغه زمانه کښې څه حالت وي کله چه په مدینه کښې دومره خلق اوسیږي چه قبر به دیوغلام په عوض کښې میشتې ماعرض اوکړو اې دالله رسوله الله تعالی اودالله تعالی رسول ښه پوهیږي نبی علیہ السلام اوفرمائیل دصبرنه به کار اخلې او بیا ئې اوفرمائیل اې ابوذره ماعرض اوکړو ستاسو په خدمت کښې حاضر او موجود یم رهي فرمائیل چه ستاسوبه څه حالت وي کله چه تاسو احجار الزیت په وینوباندې لړل شوي اووینئ؟ ماعرض اوکړو الله اودهغه رسول چه څه حکم کوي نبی علیہ السلام اوفرمائیل ته چه دکوم ځائې یې هم هغلته لاړ شه ماعرض اوکړو اې دالله رسوله ایازه خپله توره راواخلم او پخپلو اوږوباندې ئې کینږدم؟ نبی علیہ السلام اوفرمائیل به داسې کولوخوبه نه ددوی سره شریک شي ماعرض اوکړو نوبیازماد پاره څه حکم دې؟ راته ئې اوفرمائیل پخپل کور کښې ناست اوسه، ماعرض اوکړو که چرې دوی به ماپسې زما کورته راشي؟ نبی علیہ السلام اوفرمائیل که چرې ته دتورو دپر قیدونه پریږي نو خپل څادر پخپل مخ باندې واچوه «ددوی په لاسونو ځان مړ کړه، نودغه قاتلان به ستااوخپله ګناه دځان سره یوسي امام ابوداؤد فرمائی په دې حدیث کښې دحماد نه علاوه بل چا دمشعث ذکرندې کړې.

قوله: ﴿ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « يَا أَبَا ذَرٍّ ». قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ فِيهِ « كَيْفَ أَنْتَ إِذَا أَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ يَكُونُ الْبَيْتُ فِيهِ بِالْوَصِيفِ الخ ﴾

سیدنا ابوذر رضی اللہ عنہ فرمائی چه یو ځل رسول الله ﷺ ماته اوفرمائیل چه ستاسو به څه حال وی

---

[1]: سنن ابن ماجه/الفتن ۱۰ (۳۹۵۸)، (تحفة الأشراف: ۱۱۹٤۷)، وقد أخرجه: مسند احمد (۱٤۹/۵، ۱٦۳)، وانظر المؤلف في الحدود (٤٤۰۹) (صحیح)

هغه وخت چه کله به دومره په کثرت سره مړی کیږی چه په هغې کښ به د یو قبر خالي د یو غلام په بدل کښ ملاویږی. یا مطلب دا دی چه د قبر د کنسټلو اجرت به دا وی یعنی د کثرت مقتولین د وجې نه به د دفن دپاره زمکه په بیع اخستلې شی. نو په دې باندې هغوی عرض اوکړو چه الله پاک او د هغه رسول ﷺ ښه پوهیږی. یعنی هم تاسو بیان کړئ چه څه کول پکار دی، نو رسول الله ﷺ اوفرمائیل: ﴿عَلَيْكَ بِالصَّبْرِ﴾ چه صبر اختیار کړه، ﴿لَمْ قَالَ لِي « يَا أَبَا ذَرٍّ ». قُلْتُ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ. قَالَ « كَيْفَ أَنْتَ إِذَا رَأَيْتَ أُحْجَارَ الزَّيْتِ قَدْ غَرِقَتْ بِالدَّمِ »﴾ د دې نه پس رسول الله ﷺ تپوس اوکړو چه اې ابوذره! ستا به هغه وخت څه حال وی چه کله ته اوګورئ چه احجار الزیت به لت پت شی په وینو سره؟ نو هغوی عرض اوکړو چه څه الله پاک او د هغه رسول ﷺ زما دپاره غوره کوی هم هغه به کوم ﴿عَلَيْكَ بِمَنْ أَنْتَ مِنْهُ﴾ نو رسول الله ﷺ اوفرمائیل: هغه وخت ته لازم اونیسه هغه خلق د چا نه چه ته ئې. یعنی خپل کور او قبیله، او یا دا مطلب دې چه د کوم امام سره ستاسو د بیعت تعلق دې د هغوی سره اوسیره، هغوی عرض اوکړو یا رسول الله ﷺ آیا هغه وخت زه خپله توره اخستلو سره په خپلو اوږو باندې کیږدم؟ نو هغوی اوفرمائیل چه په دې صورت کښ خو به ته د هغه فتنه کونکو سره شرکت کونکې شې. ﴿قُلْتُ فَإِنْ دُخِلَ عَلَيَّ بَيْتِي قَالَ « فَإِنْ خَشِيتَ أَنْ يَبْهَرَكَ شُعَاعُ السَّيْفِ فَأَلْقِ ثَوْبَكَ عَلَى وَجْهِكَ يَبُوءُ بِإِثْمِكَ وَإِثْمِهِ »﴾ هغوی عرض اوکړو چه که هغه وخت یو فتین زما کور ته داخل شی نو بیا څه اوکړم؟ نو رسول الله ﷺ اوفرمائیل چه که د دشمن د توري په باره کښ تاته خطره پیدا شی چه د هغې شعاع به په تاباندې غالب شی نو په دې وخت کښ ته د خپلې دفاع په خاطر خپله کپړه په خپل مخ باندې واچوه (چه پته او نه لګی چه څوک ما سره څه کوی پس په دې صورت کښ به هغه ستا قاتل ستا اودخپل ځان دواړو ګناهونو سره واپس شی. ﴿بالمعنى﴾ نه مراد ای بالم قتلک الذی ارتکبه القاتل او یا مراد د ﴿بالمعنى﴾ نه خپله د مقتول ګناهونه دی کوم چه هغه د دې نه مخکښ کړی دی، او په دې صورت کښ به د رجوع نه مراد دا نه وی چه ستا ګناهونه به په هغه باندې اچولې شی بلکه مطلب به دا وی چه ستا سابقه ګناهونه به ستا په مقتول او شهید کیدو په وجه باندې معاف کولې شی.[1]

په دې حدیث کښ چه د کومې فتنې ذکر دې د دې په باره کښ په حاشیه د بذل کښ دی حضرت شیخ لیکلې دی: وفی اشراط الساعة انها وقعة الحرة اه [2] او د وقعة الحرة ذکر په

---

[1] مقصد زمونږ دا دی چه د حدیث شریف مطلب دا نه دی چه د قتل ناحق په وجه باندې به د مقتول قول ګناهونه په قاتل باندې اچولې شی، د اهل السنة والجماعت دا مسلک نه دی د الله پاک د قول د وجې نه چه ﴿الا تزر وازرة وزر اخرى﴾ بلکه صرف د مقتول دقتل ګناه به پرې وی. او که د تولو ګناهونو معافی مراد کړې شی نو هغه هم صحیح ده په دې لحاظ سره چه دې قتل ناحق په وجه باندې مقتول شهید شو او د شهادت په وجه باندې تیر تول ګناهونه معاف کیږی. والله تعالی اعلم)

[2] وقعة الحرة: په مظاهر حق ۳۲۱/٤ کښ دی: چه احجار الزیت نوم د یو ځاني دی د مدینې غربی طرف ته چه په هغې کښ کانرۍ تور دی ګویا په هغې باندې د زیتون تیل لګیدلې دی او رسول الله ﷺ دا خبر ورکړې دې د واقعه حره او دا ډیره لویه واقعه ده چه ډیره او غوړونه د هغې.....له

کتاب الجهاد باب فی التفریق بین السبی د امام ابوداؤد په کلام کښ ضمنا تیر شوی دی چه د هغې الفاظ دا دی ﴿ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَيَمُوتُونَ لَمْ يُدْرِكْ عَلِيًّا قُتِلَ بِالْجَمَاجِمِ وَالْجَمَاجِمُ سَنَةُ ثَلَاثٍ وَثَمَانِينَ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَالْحَرَّةُ سَنَةُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ وَقُتِلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ ﴾ دا واقعه د سیدنا حسین رضی الله عنه د شهادت نه دوه کاله پس پیښه شوې وه، خکه چه دشهادت حسین رضی الله عنه واقعه په ٦١ هجری کښ پیښه شوې وه او دا وقعة الحرة په ٦٣ هجری کښ چه په هغې کښ په زرګونو صحابه کرام او تابعین قتل کړې شو، خو ابوذر رضی الله عنه د دې جنګ زمانه نه ده بیا موندلې خکه چه د هغوی وفات په ۳۲ هجری کښ شوې دې، هم په دې وجه علماء کرامو لیکلې دی چه د دې فتن د وقوع زمانه او د کال د تعین علم رسول الله ﷺ ته هم نه وو. (دلته یو احتمال بل هم دې او هغه دا چه ډیر کرته داسې کیږی چه په مقام د خطاب کښ اګر چه مخاطب خاص وی خو مراد تړې نه عموم وی نه مخصوص مخاطب، فلا یحتاج حینئذ الی نفی علمه بالتعین ای بتعین الزمان والوقت اه)

قوله: ﴿ قَالَ أَبُو دَاوُدَ لَمْ يَذْكُرِ الْمُشَعَّثَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ غَيْرُ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ﴾

یعنی اکثر راویانو دا حدیث عن ابی عمران الجونی عن عبدالله بن الصامت نقل کړې دې. د مشعث د واسطې نه بغیر، پس حافظ فرمائی وقد رواه جعفر بن سلیمان وغیر واحد عن ابی عمران عن عبدالله بن الصامت نفسه ولم یذکر المشعث، وذکر حماد بن زید فقط (کذا فی البذل) والحدیث اخرجه ابن ماجه، قاله المنذری.

[٤٢٦٢]()حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ، عَنْ أَبِي كِنَانَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مُوسَى، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا، وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ، وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي، وَالْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي، قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: كُونُوا أَحْلَاسَ بُيُوتِكُمْ".

ابوموسی رضی الله عنه نه روایت دې فرمائی چه رسول الله ﷺ فرمائیلی دی ستاسو په وړاندې ډیرې فتنې ظاهریدونکې دي داسې لکه دتورو شپو درتو ددې فتنو په وخت کښې به انسان دسحر په وخت کښې مومن وي اوماښام به کافرشي اوماښام به مومن وي سحریه کافرشي او په دې زمانه کښې دتلونکی کس نه ناست بهتر دې اوتلونکي د منډي وهونکی نه به تړده، محابه کرام ومرض ارکي ربیا زمونږ دپاره څه حکم دي؟ نبی ﷺ اوفرمائیل تاسو دخپل

٦..... وینا او د اوریدلو تحمل نه شی کولې او وقوع د هغې په منښځ د هغه زمانې د بدبختۍ کښې ده کومه چه د یزید بن معاویه رضی الله عنه ده چه پس د قتل د امام حسین رضی الله عنه نه ټې ډیر لوټې لښکر مدینې طیبې ته اولیږلو او د رسول الله ﷺ د مسجد او د دې حرمت والا ښهر بې حرمتی اوشوه. او د صحابه کرامو رضی الله عنهم او د تابعینو جماعت کثیره ټې قتل کړو او ډیرې خرابیانې ټې اوکړې چه د بیان نه بهر دی، او پس د خرابلو د مدینې طیبې نه ټې مکې مکرمې ته هم لښکر اولیږلو او هم په دغه کښ کال هغه بدبخته جهنم ته لاړو.

٦: تقدم به أبو داود انظر حدیث رقم: (٤٢٥٩)، (تحفة الأشراف: ٩١٤٩)، وقد أخرجه: مسند احمد (٤٠٨/٤) (صحیح)

خان نه د خپلو کورونو تهاتې جوړ کړئ (یعنی خانونه پټ کړئ).

﴿قَالَ سَمِعْتُ أَبَا مُوسَى يَقُولُ الحديث﴾ دا حدیث نزدې تیر شوې دې.

[٤٢٦٣] (*)حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْمِصِّيصِيُّ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ جُبَيْرٍ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ، قَالَ: أَيْمُ اللَّهِ لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِنَّ السَّعِيدَ لَمَنْ جُنِّبَ الْفِتَنَ إِنَّ السَّعِيدَ لَمَنْ جُنِّبَ الْفِتَنَ إِنَّ السَّعِيدَ لَمَنِ ابْتُلِيَ، فَصَبَرَ فَوَاهًا".

د مقداد بن اسود رضي الله عنه نه روایت دي فرمائي چه په الله قسم دنبي ﷺ نه مې اوریدلی دی چه فرمائیل فینیقینانیک بخت هغه څوک دي چه دفتنونه بچ پاتې شي او یقینانیک بخت هغه څوک دي چه دفتنونه بچ پاتې شي او یقینانیک بخت هغه څوک دي چه دفتنونه بچ پاتې شي او څوک چه په دې کښې مبتلا شو یعنی په ازمائش کښې صابر ومونډي شونو هغه به څه وایو.

قوله: ﴿إِنَّ السَّعِيدَ لَمَنْ جُنِّبَ الْفِتَنَ إِنَّ السَّعِيدَ لَمَنْ جُنِّبَ الْفِتَنَ وَلَمَنِ ابْتُلِيَ فَصَبَرَ فَوَاهًا﴾ سعید هغه دي چه د فتنو نه محفوظ وی په داسې طریقه چه یا خو ئې هغه زمانه نه وی موندلې یا زمانه ئې خو موندلې وی خو د هغې نه لرې وی دا خبره رسول الله ﷺ دري کرته اوفرمائیله. او کوم انسان چه اخته شو په فتنو کښې او بغیر د قصد نه د هغې په ضد کښې راغلو او هغه په دې باندې صبر اوکړو نو هغه سړي قابل افسوس او قلق دي. یا مطلب دا چه هغه سړي قابل داد دي چه هغه ډیر ښه اوکړل چه صبر ئې اوکړو، دا دوه معنی ځکه چه علماء کرامو لیکلي دی کلمه واها په باره کښې: ﴿هي كلمة معناها التهلف والتاسف وقد توضع ايضا موضع الاعجاب بالشئ﴾ كما في مرقاة الصعود للسيوطي.

بَابٌ فِي كَفِّ اللِّسَانِ

باب د ژبې د ساتلو بهترې بیان

[٤٢٦٤] (*)حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ خَالِدُ بْنُ أَبِي عِمْرَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "سَتَكُونُ فِتْنَةٌ صَمَّاءُ بَكْمَاءُ عَمْيَاءُ مَنْ أَشْرَفَ لَهَا اسْتَشْرَفَتْ لَهُ وَإِشْرَافُ اللِّسَانِ فِيهَا كَوُقُوعِ السَّيْفِ".

ابوهریره رضي الله عنه نه روایت دي فرمائي چه رسول الله ﷺ فرمائیلي دي: ډیره نزدې چه کته کونکه اورنده فتنه به راپیدا شي هرهغه کس چه ورته متوجه شي نو دافتنه به هم ورته متوجه شي او په دې فتنه کښې ژبه استعمالول داسې دی لکه د توري چلول.

قوله: ﴿سَتَكُونُ فِتْنَةٌ صَمَّاءُ بَكْمَاءُ عَمْيَاءُ مَنْ أَشْرَفَ لَهَا اسْتَشْرَفَتْ لَهُ﴾ فتنه عمیاء او صماء مخکښې په یو حدیث کښې تیره شوه کوم انسان چه دي فتنې ته بنکاره شو یعنی ورته ئې

(*): تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ١١٥٤٢) (صحيح)
(*): تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ١٣٩٤٤) (ضعيف)

اوکتل نو دا فتنه به ئې خپل طرف ته راکاږي (لهذا فتني ته د لرې نه کتل هم نه دی پکار پاتې لا دا چه په هغې کښې شرکت اوکړې شي) ﴿ وَإِخْرَافُ اللِّسَانِ فِيهَا كَوُقُوعِ السَّيْفِ ﴾ او د دې نه روستو روایت کښې دی ﴿ اللِّسَانُ فِيهَا أَشَدُّ مِنْ وَقْعِ السَّيْفِ ﴾

شرح الحدیث:

په کوکب کښې د دې جملې دوه معنې لیکلې شوې دی؛ او په شروع کښې لیکلې دی چه د لسان نه مراد کلمه ده یعنی د فتنې په زمانه کښې حق خبره د خولې نه راویستل ډیر ګران کار وی د تورو د ضرب برداشت کولو نه هم زیات ځکه چه هغه اهل فتنه به په باطل باندې ولاړ وی او دویم دا چه د کلمې نه مراد کلمه باطل ده، یعنی کوم فریق چه په باطل دې د هغې تائید کول په ګناه کیدو کښې د تورې چلولو نه زیات سخت دی اهـ... او دریمه معنی په هامش کوکب کښې د دې دا لیکلې ده چه د مسلمانانو په دوه ډلو کښې چه کله فتنه او جنګ وی نو په دې صورت کښې بغیر د تحقیق نه د یوې ډلې مذمت کول هم دغه شان حرام دی لکه په مسلمانانو کښې توره چلول، ځکه چه هغه جنګ د مسلمانانو ترمینځه دې د چا چه غیبت حرام دې.

او په مظاهر حق کښې دی: او ژبه اوږدل په دې فتنه کښې د تورې د چلولو په شان دی یعنی په تاثیر کښې بلکه زیات دی د دې نه لکه چه وئیلې شوې دی بیت:

جراحات السنان لها التیام :: ولا یلتام ما جرح اللسان

هم په دې وجه اول روایت کښې وئیلې شوی دی چه زیات سخت د تورې چلولو نه اهـ د مظاهر حق والا معنی عام ده چه د فتنې او اختلاف په زمانه کښې ښکاره خبره کول په فریقینو کښې د یوې ډلې په حمایت کښې یا مذمت کولو کښې دا ډیر زیات موثر وی خو د دې دپاره د ډیر جرات او همت ضرورت دی. والله تعالی اعلم.

[٤٢٦٥] (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ: زِيَادٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتْنَةٌ تَسْتَنْظِفُ الْعَرَبَ قَتْلَاهَا فِي النَّارِ اللِّسَانُ فِيهَا أَشَدُّ مِنْ وَقْعِ السَّيْفِ"، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ الْأَحْنَفِ.

دابن عمر رضي الله عنه نه روایت دي فرمائي چه رسول الله ﷺ فرمائیلي دي: ډیره نږدې ده چه داسې فتنه به راپیدا شي چه په عربوبه احاطه وکړي ځوک چه پکښې مړه شي اورته به داخل شي دژي کردار پکښې دتورې د چلولونه ډیر سخت دي. امام ابوداؤد فرمائي چه دا روایت ثوري دلیث نه هغه دطاوس نه اوهغه دالاعجم نه نقل کړي دي.

قوله: ﴿ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتْنَةٌ تَسْتَنْظِفُ الْعَرَبَ قَتْلاَهَا فِى النَّارِ ﴾

نږدې یو داسې فتنه راتلونکې ده چه د ټول عرب استیعاب به اوکړي په اعتبار د هلاکیدلو او د دې فتنې مقتولین به جهنم ته ځي.

---

[1]: سنن الترمذي/الفتن ١٦ (٢١٧٨)، سنن ابن ماجه/الفتن ٢١ (٣٩٦٧)، (تحفة الأشراف: ٨٦٣١)، وقد أخرجه: مسند احمد (٢/٢١١، ٢١٢) (ضعيف)

شرح الحديث:

په مظاهر حق کښ ليکلي دي: نزدي ده چه لويه فتنه پيدا شي چه په عربو غالبه وي او شر ني تولو ته اورسيږي، چه څوک په کښ قتل کړي شي هغه به اور کښ وي، د دې فتنې نه مراد دا ده چه کومې دوه ډلې د مال او عزت دپاره جنګ کوي، او مقصود په دې کښ د حق ثابتول او د الله پاک د دين اوچتول نه وي، لکه څنګه چه د خانه جنګي کونکو حال وي چه بغير د تحقيق نه يو بل سره په جنګ شي. اهـ

او په کوکب کښ دي چه هغه خبره چه ظاهره ده او د تکلفاتو نه لري ده هغه دا چه مونږ ته معلومه نه ده چه د دې نه مراد کومه فتنه ده اګر چه بعض حواشي والا وئيلي دي چه د دې نه مراد د علي او معاويه رضي الله عنهما فتنه ده، پس که دا تسليم کړي شي نو د ﴿ قتلاها في النار﴾ معنى به دا وي چه کوم خلق په دې فتنه کښ قتل کړي شو نه هغه خلق چه د چا په وجه دا فتنه جوړه شوې وه، لهذا د جهنمي کيدو د حکم نه به سيدنا عثمان او طلحه او زبير رضي الله عنهم اوځى کوم چه شهيد کړي شوي وو، ځکه چه دا حضرات خو هغه دي چه د چا د قتل په وجه باندې فتنه اوچته شوې ده نه دا چه دا حضرات په دې کښ قتل کړي شوي دي. اهـ او په حاشيه د کوکب کښ دي چه دا توجيه غوره ده د هغه توجيه نه کومه چه په بعض حواشي کښ ذکر ده يعنى دا چه دا حديث په توبيخ او تغليظ باندې محمول دې، ځکه چه مجتهد مخطئ شرعا معذور دي او دلته دواړه ډلې مجتهدين وو. اهـ

﴿ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ الأَعْجَمِ ﴾ يعنى ثفيان الثوري رحمه الله چه کله دا حديث روايت کړو، عن ليث عن طاؤس نو په خانې د عن رجل يقال له زياد ني عن الاعجم اووي او دا اعجم هم هغه دي يعنى زياد سيمين کوش، لکه څنګه چه وراندې راځى. والحديث اخرجه الترمذي وابن ماجه، قاله المنذري.

[٤٢٦٦] (*) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ الطَّبَّاعِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْقُدُّوسِ، قَالَ زِيَادٌ: سِيمِينُ كُوشٍ.

دعبدالله بن عبدالقدوس رحمه الله نه روايت دي فرمائى چه زياد سيمين کوش (پيرو يا سپينو غوږونو والا) وو.

بَابُ مَا يُرَخَّصُ فِيهِ مِنَ الْبَدَاوَةِ فِي الْفِتْنَةِ

باب د فتنې په وخت کښې څنګل ته د تلو د جواز بيان

يعنى د فتنو په زمانه کښ د تبدى اجازت او رخصت، تبدى يعنى خروج الى البادية، د بنهرونو او آبادياتو استوګنه پريښودلو سره د څنګل طرف ته تلل.

[٤٢٦٧] (*) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرُ

(*): تنظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ٨٦٣١)

(*): صحيح البخاري الإيمان ١٢ (١٩)، بدء الخلق ١٥ (٣٣٠٠)، المناقب ٢٥ (٣٦٠٠)، الرقاق ٣٤ (٦٤٩٥)، سنن النسائي الإيمان ٣٠ (٥٠٣٩)، سنن ابن ماجه الفتن ١٣ (٣٩٨٠)، (تحفة الأشراف: ٤١٠٣)، وقد أخرجه: موطأ امام مالك الاستئذان ٦ (١٦)، مسند احمد (٦٧٣، ٤٣٠، ٤٣٧، ٥٧) (صحيح)

مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمًا يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ".

دابوسعيد خدري ﷺ نه روايت دي فرمائي چه رسول الله ﷺ فرمائيلي دي: ډيره نزدي چه دمسلمانانو غوره مال به چيلي وي په کومو پسي چه انسان دغره په غونډو اودباران دوريدو په خايونو کرځي دفتنو په وجه نې خپل دين هلته تختولی وي.

قوله: ﴿ يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمًا يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ ﴾ رسول الله ﷺ فرمائی چه نزدي ده داسې زمانه به راشی چه په هغې کښې به د مسلمان بهترين مال گډوي بيزي وی چه د خرولو دپاره هغه د غرونو څوکو ته بوځی او د بارانونو علاقو ته لاړ شی خپل دين لره د فتنو نه د محفوظ کولو دپاره.

د دې حديث د ترجمة الباب سره مطابقت ښکاره دي دا خبره چه اختلاط افضل دي يا اعتزال په کتاب الجهاد کښې په باب في ثواب الجهاد د لاندې راغلي دي. والحديث اخرجه البخاري والنسائي وابن ماجه، قاله المنذري.

بَابٌ فِي النَّهْيِ عَنِ الْقِتَالِ فِي الْفِتْنَةِ

بابه د فتنې په وخت کښې د قتال کولو د ممانعت بيان

[٤٢٦٨] (*) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، وَيُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: خَرَجْتُ وَأَنَا أُرِيدُ يَعْنِي فِي الْقِتَالِ، فَلَقِيَنِي أَبُو بَكْرَةَ، فَقَالَ: أَرْجِعْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: "إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا، فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ؟ قَالَ: إِنَّهُ أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ".

د احنف بن قيس ﷺ نه روايت دي فرمائی چه زه دجنګ په اراده باندې اووتلم نه لار کښې راسره ابوبکره مخامخ شو هغه اووئيل واپس لاړشه مادنبی ﷺ نه آوريدلی دی چه فرمائيل ئې کله چه دوه مسلمانان پخپل مينځ کښې ديوبل دقتل کولو دپاره تورې راپورته کړي نو قتل کونکی اوقتل کړی شوی دواړه به دوزخ ته خي ، په دې وخت کښې يوکس عرض اوکړو اې دالله رسوله قتل کونکی خوبه دوزخ ته لاړ شي ليکن څوک چه قتل شوی د هغه دوزخ ته په څه وجه خي؟ رسول الله ﷺ اوفرمائيل خکه چه دې دخپل ملګری دقتل کولو دپاره راپاخيدلي ووخو پخپله هلاک شو(يعنی موقعه ورته ملاو نه شوه).

قوله: ﴿ عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ خَرَجْتُ وَأَنَا أُرِيدُ - يَعْنِي فِي الْقِتَالِ - فَلَقِيَنِي أَبُو بَكْرَةَ فَقَالَ ارْجِعْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ « إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ » ﴾

احنف بن قيس وائی چه زه د خپل کور نه اوتلم په جنګ جمل کښې د شرکت په اراده باندې، په لاره کښې راسره ابوبکره ﷺ ملاؤ شو نو هغوی ماته اوفرمائيل واپس شه خکه چه ما د رسول الله ﷺ نه اوريدلي دی چه کله دوه مسلمانان خپلو کښې په تورو سره مقابله کوی

(*) صحيح البخاري/الإيمان ٢٢، (٣١)، والديات ٢ (٦٨٧٥)، والفتن ١٠ (٧٠٨٢)، صحيح مسلم/الفتن ٤ (٢٨٨٨)، سنن النسائي/المحاربة ٢٥ (٤١٢٧)، (تحفة الأشراف: ١١٦٥٥)، وقد أخرجه: مسند أحمد (٤٣/٥، ٤٧، ٥١) (صحيح)

نو قاتل او مقتول به دواړه په اور کښ وی

﴿ النهی عن السعی فی الفتنة ﴾ چه کومه یو ترجمه تیره شوه، په هغې کښ د ابوبکره رضی الله عنه مسلک تیر شوی دي چه هغوی د هغه خلقو نه دی څوک چه په فتنه کښ مطلق د عدم شرکت قائل دی. والحدیث اخرجه البخاری ومسلم والنسائی، قاله المنذری.

[۴۲۶۹] (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ الْعَسْقَلَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ مُخْتَصَرًا.

دحسن نه هم ددې روایت پشا روایت منقول دي لیکن اختصار شره.

باب فِي تَعْظِيمِ قَتْلِ الْمُؤْمِنِ

باب د مومن قتل کولو د وعید بیان

تعظیم یعنی تغلیظ، یعنی قتل مومن لره لویه گناه ګنړل،

[۴۲۷۰] (حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ دِهْقَانَ، قَالَ: كُنَّا فِي غَزْوَةِ الْقُسْطَنْطِينِيَّةِ بِدُلَّقَيَّةَ، فَأُقْبِلَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ فِلَسْطِينَ مِنْ أَشْرَافِهِمْ وَخِيَارِهِمْ يُعْرَفُونَ ذَلِكَ لَهُ يُقَالُ لَهُ: هَانِئُ بْنُ كُلْثُومِ بْنِ شَرِيكٍ الْكِنَانِيُّ، فَسَلَّمَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي زَكَرِيَّا وَكَانَ يُعْرَفُ لَهُ حَقُّهُ قَالَ لَنَا خَالِدٌ، فَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زَكَرِيَّا، قَالَ: سَمِعْتُ أُمَّ الدَّرْدَاءِ، تَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: "كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَغْفِرَهُ إِلَّا مَنْ مَاتَ مُشْرِكًا أَوْ مُؤْمِنٍ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا"، فَقَالَ هَانِئُ بْنُ كُلْثُومٍ، سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الرَّبِيعِ يُحَدِّثُ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا فَاسْتَبْطَ بِقَتْلِهِ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا، قَالَ لَنَا خَالِدٌ، ثُمَّ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي زَكَرِيَّا، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَزَالُ الْمُؤْمِنُ مُعْنِقًا صَالِحًا مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا فَإِذَا أَصَابَ دَمًا حَرَامًا بَلَّحَ"، وَحَدَّثَ هَانِئُ بْنُ كُلْثُومٍ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ سَوَاءً.

دخالد بن دهقان رحمه الله نه روایت دي فرمائی چه مونږ دقسطنطنیه په جنګ کښې دزلقیه په مقام کښې وو په دې دوران کښې یوکس څوک چه دفلسطین په معززینو کښې وو رامخامخ شو، خلق دده دمرتبې نه خبر رو دی په هاني بن کلثوم بن شریک الکتاني باندې مشهور وو ، د عبدالله بن ابو زکریا ته سلام اوکړو اوهغه دده دمقام اومرتبې نه واقف وو ، خالد وائی بیا مونږ ته عبدالله بن ابوزکریا حدیث بیان کړو وئیل ئې چه مادأم الدرداء رضی الله عنها نه اوریدلی دی هغې وئیل چه مادابوالدرداء نه اوریدلی دی هغه وئیل مادنبی علیه السلام نه آوریدلی دی چه فرمائیل ئې دهري یوي ګناه متعلق دا امید شته چه الله تعالی ئې معاف کړي مګرڅوک چه دشرک په حال کښې مړ شي یا څوک چه یو مسلمان په قصد سره مړ کړي (ددې دمعاف کیدو هیڅ امید نشته) ، هاني بن کلثوم اوونیل مادمحمود بن ربیع نه اوریدلی دی هغه دعباده بن الصامت لا نه آوریدلی دی هغه دنبی علیه السلام نه اوریدلي وو چه فرمائیل ئې څوک چه یو مسلمان په ناحقه په ظلم سره مړ کړي اوقاتل پدې باندې راضی هم وي الله تعالی به

[1]: انظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ۱۱۶۵۵)

[2]: تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۱۰۵۰۵، ۱۱۱۲۵، ۱۰۹۸۹، ۱۰۹۹۰) (صحیح)

ددې کس هیڅ یوعمل نه قبلوي نه فرض عمل اونه نفل عمل ، ابن ابوزکریا بیا دام الدرداء په حواله باندې حدیث بیان کړو چه هغې د ابوالدرداء نه اوهغه دنبی ﷺ نه روایت بیان کړو چه نبی ﷺ اوفرمائیل مومن به همیشه بیغمه وي او نیک به وي ترخوچه هغه په ناحقه څوک قتل نکړي کله چه هغه په ناحقه څوک قتل کړي نودې دګناهونوپه وجه دروند اوسست شي.

﴿ عَنْ خَالِدِ بْنِ دِهْقَانَ قَالَ كُنَّا فِي غَزْوَةٍ الْقُسْطَنْطِينِيَّةِ بِدُلْقَيْةَ .....سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ « كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَغْفِرَهُ إِلاَّ مَنْ مَاتَ مُشْرِكًا أَوْ مُؤْمِنٌ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا »﴾

خالد بن دهقان فرمائی چه مونږ د غزوه قسطنطیه په موقع باندې په مقام ذلقیه کښ وو «دا هم د روم یو ښهر دی» نو یو فلسطینی سړی کوم چه د هغوی په اشرافو کښ وو یعنی هانی بن کلثوم هغه راغلو هغوی راتلو سره عبدالله بن ابی زکریا ته سلام اوکړو، دا عبدالله بن ابی زکریا د خالد بن دهقان په استاذانو کښ دی. خالد وائی چه مونږ ته زمونږ استاد عبدالله بن ابی زکریا د دې راتلونکی سړی یعنی هانی بن کلثوم په موجودګئ کښ د ابوالدرداء ﷺ دا حدیث واورولو چه په هغې کښ دا دی چه رسول الله ﷺ اوفرمائیل چه د هرې ګناه په باره کښ د بخښنې امید کیدې شی سوا د هغه سړی نه چه د شرک په حالت کښ مړ شی او سوا د هغه مومن نه کوم چه بل مومن لره قتل کړی. هانی بن کلثوم چه هلته موجود وو په دې حدیث اوریدلو سره ئې په خپل سند سره یو بل حدیث د دې په تائید کښ بیان کړو هغه دا دی ﴿ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا فَاعْتَبَطَ بِقَتْلِهِ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً. فاعتبط ﴾ کښ دوه نسخې دی یو په عین مهمله سره او دویم په غین معجمه سره (ماخوذ من العبطة، د عین مهمله په صورت کښ د حدیث مطلب دا دی : کوم سړی چه یو مومن ظلما بغیر د قصاص نه، او د غین معجمه په صورت کښ به د حدیث معنی دا وی چه کوم سړی یو مومن قتل کړو او د هغه په قتل کولو باندې خوشحاله شو. یعنی په خائې د پښیمانتیا او خفګان چه هغه ئې کړې وي نور هم خوشحاله شی، بهر صورت وراندې په حدیث کښ دی چه د داسې سړی لِلّٰه پاک نه نفلی عبادت قبلوی او نه فرض.

﴿ قَالَ لَنَا خَالِدٌ ثُمَّ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي زَكَرِيَّا ﴾ خالد بن دهقان وائی چه زمونږ استاد عبدالله بن ابی زکریا د هانی بن کلثوم د حدیث نه پس یو بل حدیث واورولو او هغه دا دی ﴿ لاَ يَزَالُ الْمُؤْمِنُ مُعْنِقًا صَالِحًا مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا فَإِذَا أَصَابَ دَمًا حَرَامًا بَلَحَ ﴾ معنق یعنی خفیف الظهر، سریع الیسر دا د عنق نه اخستلی شوی دی لکه چه په کتاب الحج کښ تیر شوی دی. ﴿ کان بسر العنق فاذا اوجد فجوة نص ﴾ د پوره حدیث مطلب دا دی چه مسلمان سړی په تیزئ سره مخکښې ځی په صلاح او توفیق دنیکئ سره، ګویا ترقی کوی تر څو چه ناحق وینه توئې نه کړی، خو چه کله د چا ناحقه وینه توئې کړی نو پوهه شه چه هغه ستړی شو او د هر خیر نه بند شو او ترقی د هغه ختمه شوه. وراندې دا دی په روایت کښ چه هانی بن کلثوم هم د دې حدیث اوریدلو نه پس هم دا حدیث په خپل سند سره بیان کړو.

ژباړه: دا ټول څلور احادیث شو دوه د عبدالله بن ابی زکریا روایت کړې شوي، او دوه د هانی بن کلثوم روایت کړې شوی، اول دواړه احادیث د ابوالدرداء ﷺ نه روایت کړې شوي دی او باقی دواړه د عبادة بن الصامت ﷺ نه، او په ټولو کښی تعظیم د قتل مومن موندلی شی کوم چه ترجمة الباب دی. ج

[٤٢٧١] (ضعيف) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُمَرَ وعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُبَارَكٍ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ أَوْ غَيْرُهُ، قَالَ: قَالَ خَالِدُ بْنُ دِهْقَانَ، سَأَلْتُ يَحْيَى بْنَ جَابِرٍ الطَّائِيَّ عَنْ، قَوْلِهِ: اعْتَبَطَ بِقَتْلِهِ، قَالَ: الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي الْفِتْنَةِ فَيُقْتَلُ أَحَدُهُمْ فَيَرَى أَنَّهُ عَلَى هُدًى لَا يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ يَمْضِي مِنْ ذَلِكَ، قَالَ أَبُو دَاوُد: فَاعْتَبَطَ يَعْبُطُ دَمَهُ صَبْرًا.

د خالد بن دهقان ﷺ نه روایت دی فرمائی چه مادیحی بن یحي عصاني نه تپوس اوکړو چه په ذکر شوي حدیث کښی چه (واعتبط بقتله) کوم الفاظ دي ددې څه مفهوم دي؟ هغه په جواب کښي اووئیل ددینه هغه خلق مراد دي څوک چه دفتنې په دور کښي یوبل په دې خیال مړ کړي چه مونږ په هدایت باندې یو او بیاهغه ددې قتل په باره کښي معافي هم اونه غواړي.

[٤٢٧٢] (إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ) حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ مُجَالِدِ بْنِ عَوْفٍ، أَنْخَارِجَةَ بْنَ زَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فِي هَذَا الْمَكَانِ يَقُولُ: أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: "وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا سورة النساء آية ٩٣ بَعْدَ الَّتِي فِي الْفُرْقَانِ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ سورة الفرقان آية ٦٨ بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ".

د خارجه بن زید ﷺ نه روایت دي فرمائی چه دزید بن ثابت نه مې په دې کورکښي اوریدلی دی چه وئیل ئې دا ایت: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا﴾ ددې ایت: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ نه شپږ میاشتې پس نازل شوي دي.

ژباړه: (أَنْ خَارِجَةَ بْنَ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فِي هَذَا الْمَكَانِ يَقُولُ أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا) بَعْدَ الَّتِي فِي الْفُرْقَانِ (وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ) بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ

د ناحق قتل مومن په باره کښی د ابن عباس ﷺ وغیره مسلک:

دا دوه آیتونه دی اول د سورة النساء چه د هغې مضمون دا دي چه کوم مسلمان بل مسلمان لره قصدا قتل کړي د هغه دائمی سزا جهنم دي، او بل آیت کریمه د سورة الفرقان دی، په دې آیت کښی د قتل مومن سزا خلود فی النار بیانولو نه پس د ﴿من تاب﴾ استثناء بیان کړې شوې ده. ﴿ویخلد فیه مهانا الا من تاب وامن وعمل صالحا﴾ د دې استثناء په وجه باندې د دواړو آیتونو په ظاهر کښی تعارض شو، د دې په باره کښی زید بن ثابت ﷺ دا فرمائی چه د سورة نساء والا آیت د سورة فرقان د آیت د نزول نه شپږ میاشتې پس شوې دي، یعنی د سورة نساء آیت محکم او غیر منسوخ دي، او د سورة فرقان د آیت حکم منسوخ دي. (منسوخ الحکم غیر منسوخ التلاوة)

---

[1]: تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ١٩٥٤٤) (صحيح)

[2]: سنن النسائي المحاربة ٢ (٤٠١١)، (تحفة الأشراف: ٣٧٠٦) (منكر)

د دې نه په روستو روایت کښې دا راځي سعید بن جبیر رحمه الله فرمائی چه ما د ابن عباس رضی الله عنه نه د دې تعارض په باره کښې تپوس اوکړو نو هغوی چه د دې کوم جواب راکړو د هغې حاصل دا دې چه د سورة فرقان د آیت تعلق د مشرکینو سره دي، لهذا مطلب به دا وی چه کله یو مشرک یو مسلمان لره قتل کړی یا د هغې نه علاوه بله چه هر څه گناه کوی هغه به ټول په ایمان راوړلو سره معاف شی، او د سورة نساء والا آیت تعلق د مسلمانانو سره دی چه کله یو مسلمان بل لره قصدا قتل کړی نو د هغې سزا به خلود فی النار وی. لهذا د دواړو آیتونو محمل بیل بیل دي او هیڅ تعارض نشته دواړه حکمونه په خپل خپل ځائي محفوظ دی.

[٤٢٧٣] (١) حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَوْ حَدَّثَنِي الْحَكَمُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: "أَنَا نَزَلَتِ الَّتِي فِي الْفُرْقَانِ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ سورة الفرقان آية ٦٨ قَالَ مُشْرِكُو أَهْلِ مَكَّةَ: قَدْ قَتَلْنَا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ وَدَعَوْنَا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَأَتَيْنَا الْفَوَاحِشَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ سورة الفرقان آية ٧٠، فَهَذِهِ لِأُولَئِكَ قَالَ: وَأَمَّا الَّتِي فِي النِّسَاءِ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ سورة النساء آية ٩٣ الْآيَةَ، قَالَ الرَّجُلُ: إِذَا عَرَفَ شَرَائِعَ الْإِسْلَامِ ثُمَّ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ لَا تَوْبَةَ لَهُ فَذَكَرْتُ هَذَا لِمُجَاهِدٍ فَقَالَ: إِلَّا مَنْ نَدِمَ".

دسعید بن جبیر رحمه الله نه روایت دي فرمائی چه دابن عباس رضی الله عنه نه مې تپوس اوکړو هغه اووئیل چه دسورة فرقان دا ایت کریمه : ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾، په هغه وخت کښې نازل شو کله چه مشرکانو وئیل مونږ خوهغه نفس قتل کړو دکوم قتل گول چه الله تعالی حرام کړي دي او مونږ دالله تعالی نه علاوه نورو معبودانو ته چغه هم وهلې ده او مونږ دبدو مرتکب هم یو نوییدي وخت کښې الله تعالی دا ایت کریمه ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ﴾ نازل کړو، لیکن په سورة نساء کښې چه کوم ایت کریمه : ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ﴾، موجود در دا ایت دهغه کس په باره کښې د څوک چه مسلمان وي اودشریعت نه واقن، وي اوددې باوجود هغه بل صاحب ایمان لره په قصد سره مړ کړي نوددې اسي کس سزا دوزخ دي اوده توبه به هم نه قبلیږي، سعید وئیلي وي چه داخبره ما مجاهد ته بیان کړه هغه به جواب کښې اووئیل که چرې قاتل پښیمانه وي اودزړه په صدق سره توبه اوباسي نوده توبه به قبوله کړي شي.

قوله: ﴿ فَذَكَرْتُ هَذَا لِمُجَاهِدٍ فَقَالَ إِلَّا مَنْ نَدِمَ ﴾

سعید بن جبیر رحمه الله فرمائی چه ما د ابن عباس رضی الله عنه دا رائې اوریدلو سره چه کله مجاهد ته بیان کړه نو هغوی اوفرمائیل الا من ندم.

د مجاهد دا قول په ظاهر کښې د ابن عباس رضی الله عنه د رائې خلاف دي د هغوی رائې دا ده چه د ناحق قتل مومن نه پس د قاتل توبه چه په ندامت سره وی هغه قبلیدي شی، د جمهور

(١): صحيح البخاري/مناقب الأنصار ٢٩ (٣٨٥٥)، التفسير ١٦ (٤٥٩٠)، تفسير سورة الفرقان ٢ (٤٧٦٤)، صحيح مسلم/التفسير ١٦ (٣٠٢٣)، سنن النسائي/المحاربة ٢ (٤٠٠٧)، (تحفة الأشراف: ٥٦٧٤) (صحيح)

اهل السنة والجماعت رائي هم دا ده.

دباب د دي دواړو احاديثو نه ښکاره دا ثابتيږي چه په دي مسئله کښ زيد بن ثابت او ابن عباس رضي الله عنهما دواړه متفق دي د قاتل مومن په خلود في النار کيدو باندې، خو د زيد بن ثابت رضي الله عنه رائي د دي دواړو آيتونو په باره کښ د نسخ ده چه يو ناسخ او بل منسوخ دي او د ابن عباس رضي الله عنهما رائي په ځائي د نسخ په اختلاف باندې محمول ده چه د دواړو آيتونو محمل بيل بيل دي، منسوخ په دي کښ يو هم نه دي، خو د بعض رواياتو نه معلوميږي چه ابن عباس رضي الله عنهما به کله خو د دي دواړو آيتونو په باره کښ هم دا فرمائيل يعنی اختلاف محمل، او کله به ئې هم هغه فرمائيل کوم چه زيد بن ثابت رضي الله عنه فرمائيلي دی يعنی نسخ، پس د بخاری په يو روايت کښ دی کما فی عون المعبود

﴿ فَقَالَ أَيْ ابْنِ عَبَّاس هَذِهِ مَكِّيَّة أَرَاهُ نَسَخَتْهَا آيَة مَدَنِيَّة الَّتِي فِي سُورَة النِّسَاء قَالَ الْحَافِظ فِي الْفَتْح : إِنَّ ابْنِ عَبَّاس كَانَ تَارَة يَجْعَل الْآيَتَيْنِ فِي مَحَلّ وَاحِد فَلِذَلِكَ يَجْزِم بِنَسْخِ إِحْدَاهُمَا وَتَارَة يَجْعَل مَحَلّهمَا مُخْتَلِفًا ، وَيُمْكِن الْجَمْع بَيْن كَلَامَيْهِ بِأَنَّ عُمُوم الَّتِي فِي الْفُرْقَان خُصَّ مِنْهَا مُبَاشَرَة الْمُؤْمِن الْقَتْل مُتَعَمِّدًا ، وَكَثِير مِنْ السَّلَف يُطْلِقُونَ النَّسْخ عَلَى التَّخْصِيص وَهَذَا أَوْلَى مِنْ حَمْل كَلَامه عَلَى التَّنَاقُض وَأَوْلَى مِنْ دَعْوَى أَنَّهُ قَالَ بِالنَّسْخِ ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ اه ﴾ (عون)

د ابن عباس رضي الله عنهما د مسلک په باره کښ امام نووی رحمه الله فرمائی چه د هغوی مشهور مسلک هم دا دی، او دويم روايت د هغوی نه دا هم دي چه د قاتل مومن دپاره توبه شته لقوله تعالی : ﴿ وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾ او بيا فرمائی چه د ابن عباس رضي الله عنهما چه کوم روايت ثانيه دي ﴿ هي مذهب جميع اهل السنة والصحابة والتابعين ومن بعدهم وما روى عن بعض السلف مما يخالف هذا محمول على التغليظ والتحذير من القتل وليس فى هذه الآية التى احتج بها ابن عباس تصريح بانه يخلد وانما فيها انه جزاءه ولايلزم منه انه يجازى اه ﴾ دا چه کومه آخری خبره د امام نووی رحمه الله په کلام کښ تيره شوه چه په دي آيت کريمه کښ د خلود تصريح نشته بلکه په آيت کريمه کښ خو دا دی چه د داسې سړی په قاعده او ضابطه کښ دا ده او د سزا کيدو نه دا نه لازميږی چه هغه ته دي سزا هم ورکړي شی، دا خبره دلته په کتاب کښ د ابوداود مجلز نه روستو راروانه ده.

[٤٢٧٤] (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي يَعْلَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ فِي وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ سورة الفرقان آية ٦٨ أَهْلُ الشِّرْكِ، قَالَ: وَنَزَلَ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ سورة الزمر آية ٥٣.

د سعيد بن جبير رضي الله عنه نه روايت دي فرمائی چه د ابن عباس ل نه مي همدا تپوس اوکړو چه ايت کريمه: «وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ»، نه مراد هغه خلق دي چاچه شرک کړي وي او وائی چه بيا دا ايت کريمه: «يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تقنطوا من رحمة الله» نازل شو.

---

(1): صحيح البخاري/ التفسير (رم) ١ (٤٨٨٠)، صحيح مسلم/ الإيمان ٥٤ (١٢٢)، سنن النسائي/ المحاربة ٢ (٤٠٠٩)، (تحفة الأشراف: ٥٦٥٢) (صحيح)

[٤٢٧٥] (*) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ النُّعْمَانِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، قَالَ: مَا نَسَخَهَا شَيْءٌ".

دسعيد بن جبير رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه ابن عباس نه وئيلی دی چه آيت کريمه : «وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا» په هيڅ يو ايت باندي نه دي منسوخ شوي

[٤٢٧٦] (*) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ فِي قَوْلِهِ: "وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ سورة النساء آية ٩٣"، قَالَ: هِيَ جَزَاؤُهُ فَإِنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنْهُ فَعَلَ".

دابومجلز نه دالله تعالى ددي قول : «وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ» په باره کښي منقول دي چه څوک يومومن په قصد سره مړ کړي نو دده سزا همدا ده کوم چه الله تعالى فرمائيلي دي چه دغه کس به هميشه په دوزخ کښي سوزيږي اوکه چرې الله تعالى اوغواړي نو مغفرت به ورته وکړي.

قوله: ﴿ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ فِي قَوْلِهِ (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ) قَالَ هِيَ جَزَاؤُهُ فَإِنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنْهُ فَعَلَ ﴾ يعنى سزا خو د داسي سړی هم دا ده خو الله پاک که اوغواړي نو معاف به ئې کړي. حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه اخرجه النسائي، واثر سعيد بن جبير اخرجه البخاري ومسلم بنحوه، قاله المنذري.

باب مَا يُرْجَى فِي الْقَتْلِ

باب: (په فتنه کښې) د قتل کيدو نه پس (د مغفرت) د اميد سائلو بيان

په ظاهره دا "القتل" مصدر مبنى للمفعول دي يعنى په فتنه کښې په خائې ددي چه په قتال کښې حصه واخستلى شى په خپله په مقتول کيدو کښې چه دکوم اجر او ثواب اميد کيدې شى دهغى ذکر.

[٤٢٧٧] (*) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ سَلَّامُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: "كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ فِتْنَةً فَعَظَّمَ أَمْرَهَا فَقُلْنَا، أَوْ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَنْ أَدْرَكَتْنَا هَذِهِ لَتُهْلِكَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَلَّا إِنَّ مِحَكُّمُ الْقَتْلُ" قَالَ: سَعِيدٌ فَرَأَيْتُ إِخْوَانِي قُتِلُوا.

دسعيد بن زيد رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه مونږ دنبى عليه السلام سره موجود ووچه ديوي فتنې ذکرني وکړاونبى عليه السلام ددي فتنې ډير مذمت اوشدت بيان کړو مونږ ووئيل اي دالله رسوله که چرې دافتنه په مونږ راشي. نو مونږ خوبه هلاک کړي نبى عليه السلام اوفرمائيل هيڅکله نه ستاسو قتل کيدل کافي دي. سعيد وائى چه ماخپل ورونړه قتل کړي شوي اوليدل.

قوله: ﴿ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فَذَكَرَ فِتْنَةً فَعَظَّمَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه

---

[1]: صحيح البخاري/ التفسير (سورة النساء) صحيح البخاري/ التفسير ١٦ (٤٥٩٠)، وتفسير سورة الفرقان ٢ (٤٧٦٣)» صحيح مسلم/ التفسير ١٦ (٣٠٢٣)، سنن النسائي/ المحاربة ٢ (٤٠٠٥)، (تحفة الأشراف: ٥٦٢١) (صحيح)

[2]: تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ١٩٥٣٧) (حسن)

[3]: تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ٤٤٦٩) (صحيح)

وسلم- « كَلاَّ إِنْ بِحَسْبِكُمُ الْقَتْلُ » سعید بن زید ﷺ فرمائی چه یوه ورځ مونږ د رسول الله ﷺ په مجلس کښی وو نو هغوی د یوې فتنې ذکر اوفرمائیلو او د هغې غټیدل ئې ثابت کړل، په دې باندې مونږ عرض اوکړو یا رسول الله ﷺ چه که مونږ دا فتنه بیا موندله (ففی روایة ان ادرکنا هذا لنهلکن) نو مونږ ټول به هلاک شو؟ نو په دې باندې رسول الله ﷺ اوفرمائیل چه داسې نه ده بلکه ستاسو دپاره مقتول کیدل کافی دی یعنی خطره او ضرر خو په هغه صورت کښ دي چه کله تاسو په دې کښ شریکیدلو سره قتال کوئ، او که د قتال په څانې د هابیل په شان مقتول جوړ شئ نو بیا څه ضرر دي.

فوله: (قَالَ سَعِيدٌ فَرَأَيْتُ إِخْوَانِي قُتِلُوا) سیدنا سعید بن زید ﷺ راوی حدیث فرمائی چه ما خپل ورونړه اولیدل چه هغوی (د رسول الله ﷺ د وینا مطابق) قتل کړې شو، لهذا د هغه فتنې د ضرر نه محفوظ شو.

[٤٢٧٨](*)حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أُمَّتِي هَذِهِ أُمَّةٌ مَرْحُومَةٌ لَيْسَ عَلَيْهَا عَذَابٌ فِي الْآخِرَةِ، عَذَابُهَا فِي الدُّنْيَا الْفِتَنُ وَالزَّلَازِلُ وَالْقَتْلُ".

د ابوموسی ﷺ نه روایت دي فرمائی چه نبی ﷺ فرمائیلی دی زما دا امت، امت مرحومه دي ددوی دپاره په آخرت کښې دائې عذاب نشته لیکن ددوی دپاره عذاب په دَنیاکښې فتنې اوزلزلې اوقتلیدل دي.

فوله: (عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « أُمَّتِي هَذِهِ أُمَّةٌ مَرْحُومَةٌ لَيْسَ عَلَيْهَا عَذَابٌ فِي الآخِرَةِ عَذَابُهَا فِي الدُّنْيَا الْفِتَنُ وَالزَّلاَزِلُ وَالْقَتْلُ ») دا حدیث ډیر د امیدونو او د تسلئ دي، رسول الله ﷺ فرمائی چه زما امت امت مرحومه دي، او بیا د دې تفصیل هغوی پخپله اوفرمائیلو چه په آخرت کښ به په دوی باندې څه خاص عذاب نه وی (که لږ شان وی نو وی به) د دې امت عذاب خو په دنیا کښ د فتنو راتلل او زلزلې او قتل دي

یعنی دنیا ته چه کومې فتنې راځی او د ګناهونو په وجه چه کوم آسمانی آفتونه بیا موندلې شی په زلزلو او قحط سالئ وغیره سره او نورو مصیبتونو او قتل وغارت وغیره هم دا خیزونه به د دې امت دپاره کفاره شی، په آخرت کښ به ان شاء الله څهٔ خاص عذاب نه وی، معافی به اوکړې شی. (ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم وكان الله عليما حكيما)

د دې حدیث په باره کښ رسول الله ﷺ اوفرمائیل (امتی هذه) یعنی رسول الله ﷺ خپل طرف ته نسبت کولو سره اوفرمائیل چه دا امت یعنی امت محمدیه، په دې کښ اشاره ده دې طرف ته چه دا کوم څیز چه د رسول الله ﷺ دي امت ته حاصل دي دا هم د دې نسبت اثر دي او هم د هغوی فیض او برکت دي صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا..... جزى الله عنا مولانا محمدا ما هو اهله، الله در المصنف ماشاء الله د کتاب الفتن په آخر کښ ثې ډیر ښه حدیث راوړلې دي، الحمد لله الذی بنعمته تتم الصالحات.....آخر کتاب الفتن.

(*): تفرد به أبوداود، (تحفة الأشراف: ٩٠٩٢)، وقد أخرجه: مسند احمد (٤/٤١٠، ٤١٨) (صحيح)

كِتَابُ الْمَلَاحِمِ
د لويو جنګو نو بيان

كِتَابُ الْمَهْدِي
د مهدي متعلق بيان

(د نسخو اختلاف):

او په يو نسخه کښ دي ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾ اول کتاب المهدي د اختلاف النسخ نور تفصيل د کتاب الفتن په شروع کښ تير شوي دي.

او په بعضو نسخو کښ دي کتاب الملاحم.. ملاحم د ملحمه جمع ده يعنې موضع قتال يا واقعه عظيمه يعنې لوئي جنګ، دا يا خو د لحمة نه اخستلې شوې دي يعنې د لحمة الثوب نه لکرة الاختلاف والاختلاط کما يختلط السداد واللحمة (ځکه چه په جنګ کښ اختلاف او اختلاط وي) او يا د لحم نه اخستلې شوي دي لکرة لحوم القتلى فيها..... ملا علي قاري رحمه الله فرمائي چه د رسول الله ﷺ په نومونو مبارکو کښ يو نوم نبي الملحمة هم دي لکه خنګه چه د هغوی په نومونو مبارکو کښ يو نوم نبي الرحمة دي. چونکه هغوی آخری نبي خاتم النبيين دی او د هغوی امت اخر الامم دي، ځنګه چه د هغوی نه پس بل نبي نشته هم دغه شان بل امت هم نشته لهذا قيامت او د هغې تول متعلقات او لوازمات فتن وغيره د رسول الله ﷺ په امت کښ راپيښيدونکی دی هم په دي لحاظ سره رسول الله ﷺ نبي الملحمة شو

[٤٢٧٩](*) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ يَعْنِي ابْنَ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: "لَا يَزَالُ هَذَا الدِّينُ قَائِمًا حَتَّى يَكُونَ عَلَيْكُمُ اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً كُلُّهُمْ تَجْتَمِعُ عَلَيْهِ الْأُمَّةُ، فَسَمِعْتُ كَلَامًا مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ أَفْهَمْهُ، قُلْتُ لِأَبِي مَا يَقُولُ؟ قَالَ: كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ".

جابر بن سمره رضي الله عنه وائی چه ما د رسول الله ﷺ نه واوريدل چه: دا دين به برابر قائم وی تردي چه په تاسو به دولس خليفه ګان وی، په هغوی کښې به هر يو باندې امت اتفاق کوی، بيا ما د نبی کريم ﷺ نه يوه داسې خبره واوريده چه په هغې زه پوهه نه شوم، ما دخپل پلار نه تپوس اوکړو: چه نبی کريم ﷺ څه اوفرمائيل: هغوی راته اووئيل چه نبی کريم ﷺ اوفرمائيل: دا ټول خلفاء به د قريشو وی.

تخريج الحديث واختلاف الفاظه:

قوله: ﴿ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ « لاَ يَزَالُ هَذَا الدِّينُ قَائِمًا حَتَّى يَكُونَ عَلَيْكُمُ اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً ....الخ﴾

دا حديث د ابوداؤد نه علاوه په ترمذی او مسلم شريف کښ هم دي، په الفاظو کښ څه اندازه اختلاف دي په ترمذی کښ دا الفاظ دی: ﴿عن جابر بن سمرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه

(*): تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ٢١٣٤)، وقد أخرجه: صحيح البخاري الأحكام ٥١ (٧٢٢٢)، صحيح مسلم الإمارة ١ (١٨٢١)، سنن الترمذي الفتن ٤٦ (٢٢٢٤)، مسند احمد (٨٦/٥، ٨٨، ٩٦، ١٠٥) (صحيح)

و سلم يكون من بعدي اثنا عشر أميرا قال ثم تكلم بشيء لم أفهمه فسألت الذي يليني فقال قال كلهم من قريش. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، ولقد روى من غير وجه عن جابر بن سمرة، وفي الباب عن ابن مسعود و عبد الله بن عمرو ﴾ او په صحيح مسلم کښې په يو طريق کښې دی ﴿ إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ لاَ يَنْقَضِي حَتَّى يَمْضِيَ فِيهِمُ اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً، كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ وفي رواية لاَ يَزَالُ أَمْرُ النَّاسِ مَاضِيًا مَا وَلِيَهُمُ اثْنَا عَشَرَ رَجُلاً، كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ﴾ او په يو روايت کښې دی ﴿ لاَ يَزَالُ هَذَا الدِّينُ عَزِيزًا مَنِيعًا إِلَى اثْنَيْ عَشَرَ خَلِيفَةً ﴾ او په صحيح بخاري کښې هم دا حديث اګر چه دې خو مختصرا، ولفظ في کتاب الاحکام في باب بلا ترجمة من حديث جابر بن سمرة ﷺ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ يَكُونُ اثْنَا عَشَرَ أَمِيرًا – فَقَالَ كَلِمَةً لَمْ أَسْمَعْهَا فَقَالَ أَبِي إِنَّهُ قَالَ – كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ ﴾

د حديث مطلب او په هغې باندې اشکال او جواب:

جابر بن سمره ﷺ د رسول الله ﷺ ارشاد نقل کوی چه دا دين يعنی اسلام به قائم او محفوظ وی تر د دولسو خليفه ګانو پورې کوم چه به داسې وی چه امت به د هغوی په خلافت باندې متفق وی او هغه ټول به د قريشو نه وی.

په دې حديث باندې امام نووی رحمه الله وغيره شارحينو دوه اشکالونه نقل کړی دی اول دا چه دا حديث د هغه حديث خلاف دې چه په هغې کښې دی چه ﴿ الخلافة بعدی ثلاثون سنة ثم بعد ذلک ملک ﴾ ځکه چه د ديرشو کالو پورې خو صرف خلور خليفه ګان تير شوي دی او په دې حديث کښې د دولسو خليفه ګانو ذکر دې، جواب دا دی چه د ثلاثونه سنة والا حديث نه مطلق خلافت نه دې مراد بلکه خلافت راشده او خلافت علی منهاج النبوة مراد دې، کوم چه په علی ﷺ باندې پوره کيږی[1] پس په بعض رواياتو کښې تصريح ده، ﴿ خلافة النبوة بعدی ثلاثون سنة ثم تکون ملکا ﴾ او په دې دويم حديث کښې د دولسو خليفه ګانو ذکر دې د خلافت نه مراد مطلق خلافت مراد دې.

دويم اشکال دا کولې شی چه په دې حديث کښې چه کوم عدد ذکر دې يعنی دولس دغه شان خو د ډير خلفاء تير شوي دی، [2] جواب ظاهر دې چه د رسول الله ﷺ مراد دا دې چه دا دين به ان شاء الله تر د دولسو خلفاء پورې باقی وی، په دې کښې د زائد نفی کوم ده، لکه چه هم د دې کتاب الملاحم په آخری حديث کښې دی چه رسول الله ﷺ ارشاد اوفرمائيلو: إِنِّي لأَرْجُو أَنْ لاَ تُعْجِزَ أُمَّتِي عِنْدَ رَبِّهَا أَنْ يُؤَخِّرَهُمْ بِنِصْفِ ». قِيلَ لِسَعْدٍ وَكَمْ نِصْفُ يَوْمٍ قَالَ خَمْسُمِائَةِ سَنَةٍ﴾ يعنی د الله پاک نه اميد ساتم د دې خبرې چه زما امت به کم از کم د نيمې ورځې پورې باقی وی يعنی پنځه سوه کاله.

---

[1] مورده د خلافت د خلفاء راشدينو لاندې ليکلې شی، صديق اکبر دوه کاله او دري ميا شتي عمر فاروق لس کاله او شپږ ميا شتي او عثمان ذوالنورين يولس کاله او يولس ميا شتي او علی (رض) خلور کاله او نهه ميا شتي او د دې نه پس د خلافت حسن شپږ ميا شتي يو ځائي کولو سره ډيرش کلونه پوره کيږی رضي الله تعالی عنهم)

[2] ځکه چه صرف د خلفاء بنو اميه تعداد د معاويه ﷺ نه پس ديارلس دي او خلفاء عباسيه د دوی نه هم زيات يعنی پنځوس دی)

الكلام على شرح الحديث وبيان معانيه :

دلته سوال دا واردیږی چه د رسول الله ﷺ نه روستو چه کوم دولس خلفاء بیا موندلي شو چه په هغوی کښ خلفاء اربعه یعنی خلفاء راشدین، او باقی خلفاء د بنو امیه چه په هغوی کښ ډیر غیر عادل وو، مثلا مروان بن یزید وغیره بیا هغوی د دې حدیث مصداق څنګه کیدې شی؟ د دې جواب دا دې چه د رسول الله ﷺ مراد په دې حدیث کښ دا نه دې چه هغه خلفاء به ټول په ټوله عادلان وی بلکه هغوی که هرځنګه وی نو د هغوی په زمانه کښ به د اسلام عزت او طاقت باقی وی. پس هم دغه شان اوشوه چه دې زماني پورې د اسلام طاقت او حسن نظام باقی وو او بیا دیارلسم خلیفه یعنی ولید بن یزید بن عبدالملک نه نظام سلطنت قائم پاتې نه شو او هغه د خلافت په خلورم کال باندې قتل کړې شو خو صرف په دې توجیه سره هم د اشکال نه خلاصیدل ګران دی ځکه چه د دریم او خلورم خلیفه په دور کښ جنګونه اوشو جنګ جمل او جنګ صفین وغیره، د هغې جواب دا کیدې شی چه دا اختلافات په مسئله د خلافت باندې نه وو بلکه د بادشاهئ په نورو امورو یعنی انتظامی امور سره د هغې اصل تعلق وو، او ولید بن یزید ته چه مونږ دیارلسم خلیفه اووې هغه داسې چه د مینځ نه معاویه بن یزید(بن معاویه) او مروان او عبدالله بن الزبیر ﷺ مستثنی کړې شی لعدم اجتماع الناس علی ولایتهم... پس د هشام بن عبدالملک پورې د دولسو عدد پوره شو د دې نه پس د خلافت په مسئله کښ د خلقو اجتماع او اتفاق پاتې نه شو کذا قال القاضی عیاض وابن تیمیة وغیرهما هذا هو المعنی الاول من المعانی المذکورة لهذا الحدیث فی حاشیة اللامع... دویم قول دلته دا دې چه په حدیث کښ د امراء نه امراء عدل مراد دی خو دا مطلب نه دې چه دا دولس امراء به مسلسل علی التوالی موندلي شی بلکه متفرق طریقې سره به تر د قیامت د قیام پورې وی او آخری به په هغوی کښ امام مهدی ﷺ وی حضرت سهارنپوری په بذل کښ هم دا مطلب راجح کړې دې او دا ئې لیکلې دی : والتفصیل فی ذلک ذکره السیوطی فی تاریخ الخلفاء (مولانا الشیخ ولی الله الدهلوی فی قرة العینین فی تفضیل الشیخین) اهـ دې دویم قول تفصیل او تشریح وراندې زمونږ په حاشیه کښ راځی او شیعه حضرات خصوصا فرقه اثناء عشریه دا وائی چه د دې نه زمونږ دولس امامان مراد دی د رسول الله ﷺ نه پس اولهم علی [1] واخرهم محمد بن الحسن العسکری المهدی المنتظر، کوم چه په غار سر من رای کښ پټ دې چه د الله پاک په حکم سره به د قیامت نه مخکښ بیکاره کیږی او په دنیا کښ به عدل او انصاف قائموی، او د حضرت شیخ په حاشیه د بذل کښ دی، اختلفوا فی معنی الحدیث علی اقوال کثیرة کما بسطه المحشی والحافظ والعینی والقاری والبسط من الکل فی هامش اللامع ۳/۱/۳۰۳.(فی کتاب الاحکام)

---

[1] او د هغوی نه روستو حسن بن علی بیا حسین بن علی بیا علی بن حسین المشهور به امام زید العابدین بیا محمد باقر بیا جعفر الصادق بیا موسی کاظم بیا علی رضا بیا محمد بن علی التقی بیا علی بن محمد النقی او بیا حسن بن علی العسکری

دا حدیث په بخاری کښې په کتاب الاحکام کښې هم شته لکه چه په شروع کښې تیر شو، حضرت شیخ هلته په لامع الدراری کښې په حاشیه باندې ډیر په تفصیل سره کلام فرمائیلی دي چه خوک غواړي هلته دی اوګوري. (۱)

[٤٢٨٠] (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لَا يَزَالُ هَذَا الدِّينُ عَزِيزًا إِلَى اثْنَيْ عَشَرَ خَلِيفَةً، قَالَ: فَكَبَّرَ النَّاسُ وَضَجُّوا، ثُمَّ قَالَ: كَلِمَةً خَفِيَةً، قُلْتُ لِأَبِي: يَا أَبَتِ مَا قَالَ: قَالَ: كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ".

دجابر بن سمرة رضي الله عنه نه روایت دي فرمائي چه د رسول الله ﷺ نه مي اوریدلی دی چه فرمائیل ئې: دا دین به هیشه قائم وي تردي په تاسوباندې به ددولس خلیفه ګانودور راشي

---

(۱) په حاشیه د لامع الدراری کښې ئې د دې حدیث په شرح کښې دولس اقوال ذکر کړي دي چه د هغې نه دوه دري اقوال خو مونږ پورته په شرح کښې ذکر کړي دي دوه اقوال دلته نور نقل کوو کوم چه زیات مشهور دي:

۱: په حدیث کښې چه کوم لفظ د بعدی راغلي دي هغه دې په بعدیة حقیقیة متصله باندې محمول کړي شي او په دې صورت کښې به د رسول الله ﷺ نه پس د صدیق اکبر نه تر د عمر بن عبدالعزیز پورې مسلسل خوراالس خلفاء برابر شي چه په هغې کښې خو د دوه کسانو خلافت صحیح او منعقد شوی هم نه دي او نه ئې ځه وخت شوی دي یعنی معاویه بن یزید بن معاویه او مروان، لهذا اوس په هغه خوارلسو خلفاء کښې د دوو د اخراج نه پس د عمر بن عبدالعزیز د زمانې پورې دولس خلفاء باقی پاتې کیږي، د موصوف وفات په ۱۰۱ هجری کښې شوی دي یعنی قرن اول کوم چه خیر القرون دي د دې په ختمیدو باندې چونکه د دې نه پس په دې احوالو کښې مسلسل تغیر او انقلاب راتلو. او په دې باندې دا اشکال هم دي چه په حدیث کښې خو دی ﴿یجتمع الناس علیهم﴾ او دا صفت په دې دولسو کښې به حسن بن علی او عبدالله بن الزبیر رضي الله عنهم کښې نه دی موندلی شوی، د دې جواب دا کیدی شی چه ﴿یجتمع علیهم﴾ د اکثرو په اعتبار سره فرمائیلی شوی دی چه دا دولس خلفاء به داسې وی چه په هغوی باندې به اکثر خلق متفق او مجتمع شي.

۲: د رسول الله ﷺ مراد دا دی چه زما نه روستو به په ټوله موده د اسلام کښې تر قیامته پورې دولس خلفاء داسې موندلی شي چه د هغوی عمل به د هدایت او دین حق مطابق وی چه په هغوی کښې به دوه د آل بیت محمد نه وی لکه چه د مسند د مسند د روایت کښې د دې تصریح ده، علامه سیوطی رحمه الله د دې معنی تشریح کولو سره فرمائی چه په هغه دولسو کښې خلفاء اربعه او حسن، معاویه او ابن الزبیر او عمر بن عبدالعزیز خو تیر شوي دي او احتمال دي هم چه په دې کښې د خلفاء عباسیه نه مهتدی باالله هم شمار کړي شي ځکه چه هغه په خلفاء عباسیه کښې داسې دي لکه په امراء د بنو امیه کښې عمر بن عبدالعزیز هم دغه شان ئې الظاهر عباسی چه ډیر زیات عادل وو، وراندې د آل محمد نه دوه باقی پاتې شو چه په هغوی کښې یو خو حضرت مهدی دي یو بل خوک د هغوی نه علاوه، والله تعالی اعلم. حضرت سهارنپوری په بذل المجهود کښې هم دا قول غوره کړی دی چه د دې دولسو خلفاء نه مراد هغه دی کوم چه د خلفاء راشدینو په سیرت باندې وی او تر قیامته پورې به په مختلفو زمانو کښې موندلی شی او په آخر کښې به حضرت مهدی وی حافظ ابن کثیر رحمه الله هم په خپل تفسیر کښې دا قول اختیار کړي دي د آیت کریمه ﴿وعد الله الذین امنوامنکم وعملوا الصالحات لیستخلفنهم الآیة﴾ د لاندې اهل من هاهنا للابعیض..... دا معنی ثانی پورته په شرح کښې مختصرا ذیره شوي ده، یو قول دلته دا هم دي چه دا حدیث دي هم دغه شان مبهم پریخودلی شي، قال الشیخ ابن تیمیه في المنهاج ومنهم من قال لا الفهم بمعناه کابي بکر بن العربي اهـ (حاشیة اللامع)

۲: صحیح مسلم/الإمارة ۱ (۱۸۲۱)، (تحفة الأشراف: ۲۲۰۳)، وقد أخرجه: مسند احمد (۸۷/۵، ۸۸، ۹۰، ۹۳، ۹۶، ۱۰۱، ۱۰۶) (صحیح)

پدري کي به په هر يوخليف، يا نه دی امت اتفاق کوي بيا نبی ﷺ يوه داسي خبره اوفرمائيله په کومه چه زه پوهه نشوم نو ما دخپل پلارنه تپوس وکړوچه څه مراد ئي دي؟ هغه راته اووئيل چه دنبی ﷺ مراد دادي چه داتول خلفاء به دقريشونه وي.

[٤٢٨١]() حَدَّثَنَا ابْنُ نُفَيْلٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَيْمَةَ، حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ بِهَذَا الْحَدِيثِ زَادَ فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ أَتَتْهُ قُرَيْشٌ فَقَالُوا: لَمْ يَكُنْ مَاذَا؟ قَالَ: لَمْ يَكُونُوا الْهَرْجَ.

په دي سند سره هم د جابر بن سمره ﷺ نه هم دغه حديث روايت دي، په دي کښي دومره اضافه ده چه بيا نبی کريم ﷺ خپل کور ته واپس لاړو نو د قريشو خلق هغوی ته راغلل او عرض ئي اوکړو چه بيا به څه وي؟ نو نبی کريم ﷺ اوفرمائيل بيا به قتل وي.

بَابٌ فِي ذِكْرِ الْمَهْدِيِّ

باب: د امام مهدی متعلق بيان

کتاب الفتن شروع دي فتني چه څومره هم دی د هغې شمير د علامات قيامت نه دي او په علامات قيامت باندي مستقل کتابونه علماء کرامو ليکلي دی "الاشاعة لاشراط الساعة" د علامه برزنجی مشهور تصنيف د کوم ذکر چه د کتاب الفتن په شروع کښ راغلی دي د دي سلسلي ډير جامع او تحقيقی تصنيف دي.

د علامات قيامت تقسيم:

په دي کتاب کښ د دي مصنف رحمه الله دري ابواب قائم کړی دی: الباب الاول فی الامارات البعيدة التی ظهرت وانقرضت..... يعنی د قيامت هغه علامات د کومو چه ظهور شوی دي او تير شوي دی لکه د رسول الله ﷺ وفات او د امير المومنين سيدنا عمر ﷺ قتل، او جنګ جمل او صفين او جنګ نهروان وغيره وغيره، او دويم باب ﴿ الباب الثانی فی الامارات المتوسطة التی ظهرت ولم تنقض ﴾ يعنی هغه علامات کوم چه په مينځ کښ موندلي کيدونکی دی چه د هغې ظهور د قسم اول نه پس شوی دي او ظهور ئي قائم دي د هغې انقراض نه دي شوی بلکه جاری دی، او قسم ثالث کوم چه راتلونکی دی هغې سره به ملاؤ شی، مثلا په حديث کښ دی ﴿ لا تقوم الساعة حتی يكون اسعد الناس لكع بن لكع ﴾ او لکه ﴿ لا تقوم الساعة حتی يتباهی الناس فی المساجد ﴾ او لکه ﴿ من اقتراب الساعة انقطاع الاهلة ﴾ او لکه ﴿ ان تتخذ المساجد طرقا ﴾ وغيره وغيره او دريم باب الباب الثالث فی الاشراط العظام والامارات القريبة التی تعقبها الساعة... يعنی هغه علامات کوم چه به بالکل په آخر کښ قيامت ته نزدي راځی، او دا اوګڼړئ چه بس د هغې نه روستو به قيامت وي.

په دي کتاب مذکوره کښ ئي چه د علامات د قسم ثالث نه اول کوم علامت شمار کړي دي هغه د امام مهدی ظهور دي، پس هغوی ليکی: فمنها المهدی وهو اولها واعلم ان الاحاديث الواردة فيه علی اختلاف رواياتها لا تكاد تنحصر، فقد قال محمد بن الحسن الاسنوی فی

---

[1] تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ٢١٢٦)، ولقد أخرجه: مسند احمد (٩٢/٥) (صحيح)

کتاب مناقب الشافعی : قد تواترت الاخبار عن رسول الله ﷺ بذکر المهدی وانه من اهل بیته ﷺ او د دې په حاشیه باندې حضرت شیخ لیکلي دی . وبسط فی الروایات ابن حجر فی الفتاوی الحدیثیة اه هم دغه شان د علامه سیوطی رساله العرف الوردی فی اخبار المهدی ډیره مشهوره ده (۱) کومه چه په الحاوی للفتاوی کښ شامله ده، په دې رساله کښ هغوی لس کم سل (نوی) احادیث مرفوعه ذکر فرمائیلی دی د آثارو نه علاوه چه په هغې کښ شپږ ډیرش روایاتو کښ د امام مهدی تصریح ده او په باقی کښ الخلیفة العادل سره ذکر دی.

په التعلیق الصبیح علی مشکوة المصابیح صفحه ۱۹۲ (ازمولانا محمد ادریس کاندهلوی) کښ هم په دې باندې تفصیلی کلام دې وفیه وقد اخرج احادیث المهدی الئمة الحدیث فی دواوین السنة کالامام احمد والترمذی والبزار وابن ماجه والحاکم والطبرانی وابویعلی الموصلی ونعیم بن حماد شیخ البخاری وغیرهم اه د دې سلسلې ډیر روایات خپله کتاب کښ راروان دی.

د امام مهدی په باره کښ عقیده

په تحفة الاحوذی کښ ﴿ باب ما جاء فی المهدی ﴾ په شروع کښ لیکلي دی چه د ټولو اهل اسلام ترمینځه د همیشه نه دا خبره مشهوره راروانه ده چه داسې به ضرور کیږی چه په اخره زمانه کښ په یو سړي د اهل بیت نه بنکاره کیږی چه د دین حمایت به کوی او په دنیا کښ به عدل وانصاف قائموی او مسلمانان به د هغه اتباع کوی، او ټول اسلامی ملکونه به د هغه د حکم نه لاندې وی، د چا نوم چه به مهدی وی (یعنی لقب به ئې دا وی په کوم سره چه به هغوی مشهور وی گینې نوم خو به د هغوی محمد بن عبدالله وی لکه چه په احادیثو کښ تصریح ده) او دا چه خروج الدجال او د هغې نه روستو علامات قیامت به د هغوی نه روستو موندلې شی، او هم د هغوی په زمانه کښ به د عیسی ﷺ د آسمان نه نزول کیږی او بیا به هغوی د امام مهدی ملګری کیدلو سره دجال قتل کړی، او په شروع کښ به هغوی یو مونځ هم د امام مهدی په اقتداء کښ ادا کوی (چه دا ظاهره شی چه د عیسی ﷺ نزول په حیثیت د یو نبی نه دې) او د دې احادیث مهدی تخریج ډیرو اصحاب السنن ابوداؤد ترمذی ابن ماجه وغیرهم کړې دي. چه د هغوی احادیث صحیح حسن او ضعیف درې واړه قسمه دی.

او بیا وړاندې لیکی چه مشهور مورخ ابن خلدون مغربی په خپل تاریخ کښ د ټولو احادیث مهدی تضعیف په طریقه د مبالغې کړي دي چه په هغې کښ هغوی حق ته نه ځی رسیدلی بلکه خطاء شوي دی. او بعض منکرین مهدی په خپله دعوی باندې د دې حدیث مرفوع نه استدلال کړي دي چه د رسول الله ﷺ ارشاد دي : ﴿ لا مهدی الا عیسی ابن مریم ﴾ والحدیث ضعفه البیهقی و الحاکم،وفیه ابان بن صالح وهو متروک الحدیث، والله تعالی اعلم کذا فی عون المعبود اه. ﴿ لا مهدی الا عیسی ابن مریم ﴾ په ابن ماجه کښ دي، د ابن ماجه په حاشیه باندې په دې باندې تفصیلی کلام کړې شوي دي.

---

(۱) عزیز قدرمند مولوی محمد ارشد کاندهلوی سلمه دا رساله ډیر په اهتمام سره شائع کړې ده مختلفو نسخو لره مخې ته ږدلو سره فجزاه الله خیرا الجزاء)

د ابن خلدون د اشکالاتو جوابونه حضرت تهانوی رحمه الله تفصیلاً ذکر کړي دي کوم چه مستقل د یو رسالي په شکل کښ دی کومه چه د امداد الفتاوی شپږم جلد په آخره کښ ملحق ده، حضرت په دي رساله کښ د دي حدیث ﴿ لا مهدی الا عیسی ابن مریم ﴾ هم څو جوابونه کړي دی، د دي رسالي په باره کښ حضرت لیکلي دی چه د دي رسالي چه څنګه د بحث عقائده قدیمه سره تعلق دي لکه چه ظاهر دي دغه شان ئې د عقائد جدیده سره هم تعلق دي چه نوی تعلیم یافته هم د دي عقیده مهدی نافی دی، پس د دواړو مباحث نه پس د دي الحاق ډیر مناسب دي اهـ د دي نه مخکښ په دي کښ راامداد الفتاوی هم په دي جلد کښ دوه بحثونه نور ذکر دی کوم چه د عام عقائدو سره مناسبت لري هم په دي وجه حضرت داسي فرمائیلي دی.

څنګه چه د ختم نبوت مسئله په مسئله اعتقادیه کښ ده چه په هغې باندې د انسان د ایمان او اسلام صحت موقوف دي، هم دغه شان د دي سلسلي یو کړئ د خروج مهدی مسئله ده چه د هغې په باره کښ بعض فرق باطله مستقل رائې لري لکه شیعه حضراتو کښ فرقه اثنا عشریه هغوی د امام مهدی په باره کښ خپله مستقل رائې لري لکه چه اوس مخکښ حدیث ﴿ لا یزال هذا الدین قائما ﴾ په شرح کښ تیر شو، بله دا چه په مختلفو زمانو کښ مختلفو خلقو د خپل ځان باره کښ د مهدی کیدو دعوی اوکړه، دي لعین قادیان هم د خپل ځان په باره کښ د مسیح موعود کیدو دعوی کوله او کله ئې د مهدی موعود، هم په دي وجه علماء کرامو دا بحث د عقائدو په بحث کښ شامل کړي دي، نور هم بعض داسي مسائل دی چه د عقائدو په بحث کښ شامل کړي شوي دی مثلاً د شرب نبیذ مسئله او هم دغه شان د مسح علی الخفین مسئله، شرح عقائد کښ د ظهور مهدی مسئله د مسئله امامت د لاندې ذکر کړي شوي ده : ﴿ والمسلمون لا بدلهم من امام یقوم بتنفیذ احکامهم واقامة حدودهم وسد ثغورهم وتجهیز جیوشهم — الی ان قال — ثم ینبغی ان یکون الامام ظاهرا لا مختفیا ولا منتظرا خروجه عند صلاح الزمان، لا کما زعمت الشیعة خصوصا الامامیة منهم الی آخره (۱) د دي نه پس اوس احادیث الباب اوګورئ:

---

(۱) د امام مهدی په باره کښ د مودودی صاحب نظریه : هم دغه شان په موجوده زمانه کښ د ائمه تلبیس نه مودودی صاحب هم د امام مهدی انکار کړي دي د کوم جواب چه زمونږ حضرت شیخ په فتنه مودودیت کښ ورکړي دي، حضرت دا هم لیکلي دی : اصل خبره دا ده چه مودودی صاحب د زړه نه مهدی جوړیدل غواړي او د مقتدایانه سیرت نه د خپلې لیدړئ د وجې نه عاجز دي په دي وجه هغه په خائي د دي چه خپله ئې دا بابرکت تمدن اختیار کړي دي هر خائي کښ بې محله هم د دي کوشش کوی چه انبیاء کرام او معروف اولیاء کرامو لره د لیدر لیدر په عنوان سره تعبیر کولو سره د دي تمدن نه د خلقو ذهنونه اړوی کوم چه د مقتدایانه تمدن مناسب دي اهـ د دي نه مخکښ حضرت شیخ رحمه الله د مودودی صاحب خیالات د امام مهدی په باره کښ د هغوی په الفاظو کښ د تجدید احیاء دین نه داسي نقل کړی دی : خلق دا ګڼری چه امام مهدی به د پخوانئ زمانې دمولویانه یا صوفیانه وضع قطع سړي وی تسبیح په لاس به ناڅابه د یوې مدرسې یا خانقاه نه راوخی او د راتلو سره به دا انا المهدی اعلان اوکړی. الی آخره)

[٤٢٨٢]()حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدٍ حَدَّثَهُمْ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ يَعْنِي ابْنَ عَيَّاشٍ. ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُلَيْمَانَ. ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، أَمْرَبَرَّا زَايِدَةُ. ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ فِطْرٍ، الْمَعْنَى وَاحِدٌ كُلُّهُمْ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلاَّ يَوْمٌ، قَالَ: زَايِدَةُ فِي حَدِيثِهِ لَطَوَّلَ اللَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ، ثُمَّ اتَّفَقُوا: حَتَّى يَبْعَثَ فِيهِ رَجُلاً مِنِّي أَوْ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يُوَاطِئُ اسْمُهُ اسْمِي وَاسْمُ أَبِيهِ اسْمَ أَبِي زَادَ فِي حَدِيثِ فِطْرٍ يَمْلأُ الأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلاً كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا، وَقَالَ فِي حَدِيثِ سُفْيَانَ: لاَ تَذْهَبُ أَوْ لاَ تَنْقَضِي الدُّنْيَا حَتَّى يَمْلِكَ الْعَرَبَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يُوَاطِئُ اسْمُهُ اسْمِي"، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: لَفْظُ عُمَرَ، وَأَبِي بَكْرٍ يَعْنِي سُفْيَانَ.

دجابر بن سمرة رضي الله عنه نه د تير شوی روايت په شان روايت منقول دي مګردددي اضافي سره فرمائی چه بيا رسول الله ﷺ دخپل کورطرف ته واپس روان شونودقريشوخلق ټي په خدمت کښي حاضرشول اوعرض ټي وکړوچه بيا ددي نه پس څه نشي پيښيدونکي دي؟ نبي ﷺ اوفرمائيل قتل وقتال به شروع شي.

﴿عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلاَّ يَوْمٌ لَطَوَّلَ اللَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ حَتَّى يَبْعَثَ فِيهِ رَجُلاً مِنِّى أَوْ مِنْ أَهْلِ بَيْتِى يُوَاطِئُ اسْمُهُ اسْمِى وَاسْمُ أَبِيهِ اسْمَ أَبِى يَمْلأُ الأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلاً كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا »﴾

خروج مهدی یقینی امر دي:

سيدنا عبدالله بن مسعود رضي الله عنه د رسول الله ﷺ نه روايت کوی چه هغوی اوفرمائيل چه که د دنيا تولي ورځي تيريدو سره صرف يو ورځ باقی پاتي شی (او بالفرض تر هغه وخته پوري د مهدی ظهور نه وی شوی) نو الله پاک به دا يوه ورځ دومره اوږده کړی تر دي چه يو داسي سړی به دنيا ته راوليږی چه زما نه به وی. يا ټي دا اوفرمائيل چه زما د اهل بيت نه به وی، د هغه نوم به زما د نوم په شان او د هغه د پلار نوم به زما د پلار د نوم په شان وی، (يعنی محمد بن عبدالله) چه د خپل راتلو نه پس به زمکه د عدل او انصاف نه ډکه کړی څنګه چه به هغه د دي نه مخکښ د ظلم نه ډکه وی.

په بذل کښ ليکلي دی: وحاصل معنى الحديث ان بعثه مؤكد يقيني لا بد ان يكون ذلك، يعنی د دي قسم سړی ظهور به په آخر زمانه کښ ضرور کيږی، او په دي حديث کښ په فرقه امامیه باندې رد دي خوک چه د مهدی موعود په باره کښ داسي وائی چه هغه محمد بن الحسن العسكري دي. اهـ والحديث اخرجه الترمذی وقال حسن صحيح، قاله المنذری.

[٤٢٨٣]()حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، حَدَّثَنَا فِطْرٌ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي بَزَّةَ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدَّهْرِ إِلاَّ يَوْمٌ لَبَعَثَ اللَّهُ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يَمْلَؤُهَا عَدْلاً كَمَا مُلِئَتْ جَوْرًا".

١: سنن الترمذي/الفتن ٥٢ (٢٢٣٠)، (تحفة الأشراف: ٩٢٠٨)، وقد أخرجه: مسند احمد (٣٧٧/١، ٣٧٧، ٤٣٠، ٤٤٨) (حسن صحيح)

٢: تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ١٠١٥٤)، وقد أخرجه: مسند احمد (٩٩/١) (صحيح)

د عبدالله رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه نبي كريم ﷺ فرمائيلی دی: كه چرې باقی پاتې نشي ددنيانه مگر يوه ورځ زانده وئيلی دی چه الله تعالی به دا ورځ دومره اوږده كړي چه په دې ورځ كښې به يوكس زمانه اوكه داسې نې اوفرمائيل چه زما اهل بيت نه ولیږلي شي ، دده نوم به زماد نوم په شان وي اودپلارنوم به دهغه زما دپلا دنوم په شان وي ، مگر دفطراوی په روايت كښې دومره اضافه ده چه دغه كس به زمكه دانصاف نه ډكه كړي يعنی دزمكې په مخ به انصاف غالب شي لكه خنگه چه دغه زمكه دجور او ظلم نه ډكه شوي وه ، دسفيان راوی په روايت كښې دومره اضافه ده چه دزمي ميعادبه دهغه وخته پوري نه پوره كيږی ترڅوچه دجزيرة العرب مالك به زما د اهل نه داسې كس شی چه نوم به نې زما دنوم په شان وي، امام ابوداؤد وئيلی دی چه د عمر اوبكر الفاظ د سفيان د الفاظويشان دي.

[٤٢٨٤](*)حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّقِّيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمَلِيحِ الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ بَيَانٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ نُفَيْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "الْمَهْدِيُّ مِنْ عِتْرَتِي مِنْ وَلَدِ فَاطِمَةَ"، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، وَسَمِعْتُ أَبَا الْمَلِيحِ، يُكْنَى عَلِيَّ بْنَ نُفَيْلٍ وَيَذْكُرُ مِنْهُ صَلَاحًا.

دعلی رضي الله عنه نه روايت دي فرمائی چه رسول كريم ﷺ فرمائيلی دی كله چه پاتې نشي درمانې ته مگر يوه ورځ، نو يقينا الله پاك به زما داهل بيت نه يوداسې دی راوليږي څوك چه به زمكه دانصاف نه ډكه كړي (يعنی دزمكې په مخ به انصاف غالب شي لكه خنگه چه دغه زمكه دجور اوظلم نه ډكه شوي وه.

قوله: ﴿عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: الْمَهْدِيُّ مِنْ عِتْرَتِي مِنْ وَلَدِ فَاطِمَةَ﴾

رسول الله ﷺ فرمائی چه مهدی به د اولاد فاطمه رضي الله عنها نه وی. اوس دا چه د حسن رضي الله عنه د اولاد نه به وی او كه د حسين رضي الله عنه په دې كښې دواړه اقوال دی او دريم قول دا دي چه د والد د طرف نه به حسنی وی او د مور د طرف نه به حسينی، او هم دا اولی ده. (بذل) والحديث اخرجه ابن ماجه، قاله المنذري.

[٤٢٨٥](*)حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ تَمَّامِ بْنِ بَزِيعٍ، حَدَّثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْمَهْدِيُّ مِنِّي أَجْلَى الْجَبْهَةِ أَقْنَى الْأَنْفِ يَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ جَوْرًا وَظُلْمًا يَمْلِكُ سَبْعَ سِنِينَ".

دام سلمه رضي الله عنها نه روايت دي چه د رسول الله ﷺ نه مې اوريدلی دی چه فرمائيل ني: مهدي به زما دنسل نه يعنی د فاطمې رضي الله عنها د اولاد نه وي ، عبدالله بن جعفر دابوالمليح نه دعلی بن نفيل تعريف او توصيف دبيانولونه پس اوريدلي دي.

قوله: ﴿عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « الْمَهْدِيُّ من أجلى

(*): سنن ابن ماجه/الفتن ٣٤(٤٠٨٦)، (تحفة الأشراف: ١٨١٥٣) (حسن)

(*): تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ٤٣٧٨)، وقد أخرجه: سنن الترمذي/الفتن ٥٣ (٢٢٣٢)، سنن ابن ماجه/الفتن ٣٤ (٤٠٨٦) (حسن)

الْجَحْفَةِ أَلَفَى الْأَنْفِ يَمْلأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلاً كَمَا مُلِئَتْ جَوْرًا وَظُلْمًا و يَمْلِكُ سَبْعَ سِنِينَ »)

په دې حديث کښې د حضرت مهدي حليه ذکر ده چه د هغوی به فراخه تندي وی او لوړه پوزه به ټي وی په دنيا کښې به عدل او انصاف قائموی او د هغوی حکومت به تر اووهٔ کلونو پورې وی، او د دې نه په روستو روايت کښې کوم چه د ام سلمه ﷺ نه دې په هغې کښې راځي، ﴿ قال بعضهم تسع سنين وقال بعضهم سبع سنين ﴾

[٤٢٨٦]() حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ صَاحِبٍ لَهُ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "يَكُونُ اخْتِلاَفٌ عِنْدَ مَوْتِ خَلِيفَةٍ فَيَخْرُجُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ هَارِبًا إِلَى مَكَّةَ فَيَأْتِيهِ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ فَيُخْرِجُونَهُ وَهُوَ كَارِهٌ فَيُبَايِعُونَهُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ وَيُبْعَثُ إِلَيْهِ بَعْثٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ فَيُخْسَفُ بِهِمْ بِالْبَيْدَاءِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ فَإِذَا رَأَى النَّاسُ ذَلِكَ أَتَاهُ أَبْدَالُ الشَّامِ وَعَصَائِبُ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَيُبَايِعُونَهُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ ثُمَّ يَنْشَأُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ أَخْوَالُهُ كَلْبٌ، فَيَبْعَثُ إِلَيْهِمْ بَعْثًا فَيَظْهَرُونَ عَلَيْهِمْ وَذَلِكَ بَعْثُ كَلْبٍ وَالْخَيْبَةُ لِمَنْ لَمْ يَشْهَدْ غَنِيمَةَ كَلْبٍ فَيَقْسِمُ الْمَالَ وَيَعْمَلُ فِي النَّاسِ بِسُنَّةِ نَبِيِّهِمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُلْقِي الإِسْلاَمُ بِجِرَانِهِ إِلَى الأَرْضِ فَيَلْبَثُ سَبْعَ سِنِينَ ثُمَّ يُتَوَفَّى وَيُصَلِّي عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ"، قَالَ أَبُو دَاوُد: قَالَ بَعْضُهُمْ: عَنْ هِشَامٍ تِسْعَ سِنِينَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ سَبْعَ سِنِينَ.

ابوسعيد خدری ﷺ نه روايت دي فرمائی چه رسول کريم ﷺ فرمائيلی دی: مهدي زما داولاد نه دي دهغه حليه او اوصاف به داسی وي پراخه تندي لوړه پوزه اوزمکه به دانصاف نه ډکوي لکه څنګه چه به ظلم اوجورنه ډکه شوي وي او په زمکه به اوه کاله حکومت کوي. دام سلمه ﷺ نه روايت دي فرمائی چه د رسول الله ﷺ نه مې آوريدلی دی چه فرمائيل فيديوخليفه دوفات په وخت کښې به په خلوکښې اختلاف پيدا شي اودمدينې نه به يوکس مکي ته په تيخته روان شي هغه ته به دمي والا خلق راشي اوخلق به دده سره دحجر اسود او مقام ابراهيم په مينځ کښې بيعت وکړي بيابه دده طرف ته دشام يولښکر ولېږلي شي بيابه دغه لښکر په بيداء مقام کښې په زمکه رابنکلی شي کوم چه دمي اومدينې په مينځ کښې واقع دی، بياچه کله خلق داحالت وويني چه دشام ابدال اودعراق جماعتونه دده خواته راغلي دي اوده سره بيعت کوي نوددې نه پس به په قريشوکښې يوکس پيدا شي دده ماماخيل به دقبيله بنی کلب نه وي اوهغه به دي خلقوته يولښکر راولېږي او په دې لښکرباندي دمهدي مونږکي غالب شي، اوهمدا د کلب لښکردي بيا په هغه کس باندي افسوس دي چه دکلب دجنګ غنيمت حاصل نکړي بيابه مهدي په خلقو باندي غنيمت تقسيم کړي او په خلقو کښې به دهغوی دنبی سنت ژوندی کړي اودين اسلام به په خپله غاړه کښې واچوي اوبيابه داوه کالونه پس وفات شي اوتول مسلمانان به په ده باندي جنازه وکړي. امام ابوداؤد فرمائی بعضو دهشام نه نهه کاله نقل کړي دي اوبعضو وئيلی دی چه اوه کاله به ژوندی وي اوحکومت به کوي.

خروج د مهدی به څنګه او کله وی:

قوله: ﴿ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ «

(): تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ١٨١٧٠، ١٨٢٥٠)، وقد أخرجه: مسند احمد (٦/٢٩٥، ٣١٦) (ضعيف)

يَكُونُ اخْتِلَافٌ عِنْدَ مَوْتِ خَلِيفَةٍ فَيَخْرُجُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ هَارِبًا إِلَى مَكَّةَ فَيَأْتِيهِ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ فَيُخْرِجُونَهُ وَهُوَ كَارِهٌ فَيُبَايِعُونَهُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ ﴾

ام سلمه ﷺ د رسول الله ﷺ نه روایت کوی (چه په هغې کښ دا بیان کړي شوي دی چه خروج مهدی به خنګه وی د هغې به څه صورت وی) چه په آخیره زمانه کښ به د هغه وخت خلیفه وفات شی نو یو سړی به د اهل مدینه نه د مدینې طیبې نه اوځی او د مکې مکرمې طرف ته به اوتښتی په دې خیال چه خلق هغه خلیفه نه کړی، خو داسې به اوشی چه دې سړی ته به د اهل مکه نه ډیر خلق راشی او په هغه باندې به زور راوړی د هغه د رائې خلاف هغه به د خپل قیام د ځائې نه مسجد حرام ته راوستلې شی د حجر اسود او مقام ابراهیم ترمینځه او د هغه په لاس باندې به بیعت کوی.

﴿ وَيُبْعَثُ إِلَيْهِ بَعْثٌ مِنَ الشَّامِ فَيُخْسَفُ بِهِمْ بِالْبَيْدَاءِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ ﴾ یعنی د هغوی د بیعت د انعقاد نه پس به د هغوی د مخالفینو یوه ډله د شام د ملک نه راوچته شی پس الله پاک به هغوی په لاره کښ په مقام بیداء کښ کوم چه د مکې او د مدینې طیبې ترمینځه دې په زمکه باندې ننباسی «د دې جماعت نه به بعث الخسف سره تعبیر کیدلې شی» ﴿ فَإِذَا رَأَى النَّاسُ ذَلِكَ أَتَاهُ أَبْدَالُ الشَّامِ وَعَصَائِبُ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَيُبَايِعُونَهُ ﴾ پس چه کله خلق دا قصه وینی (یعنی د الله پاک د طرف نه د امام مهدی نصرت او حمایت) نو هغوی ته به د ملک شام نه ابدال او د عراق منتخب جماعتونه راشی او هغوی به هم دوی سره بیعت اوکړی. ﴿ ثُمَّ يَنْشَأُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ أَخْوَالُهُ كَلْبٌ فَيَبْعَثُ إِلَيْهِمْ بَعْثًا فَيَظْهَرُونَ عَلَيْهِمْ وَذَلِكَ بَعْثُ كَلْبٍ ﴾ بیا به یو قریشی سړی په حسد کښ پاسی چه د هغه قبیله به کلب وی، او دا قریشی سړی به دې بیعت کونکو سره د قتال دپاره یو لښکر راولیږی، خو د الله پاک په امداد سره به دا بیعت کونکی په هغوی باندې غالب شی، او دې لښکر ته به بعث کلب [٤٢٨٦] دواړه لښکرې به د امام مهدی او د هغه د متبعینو دشمنان وی دواړه به الله پاک ذلیله او مغلوب کړی.

﴿ وَالْخَيْبَةُ لِمَنْ لَمْ يَشْهَدْ غَنِيمَةَ كَلْبٍ ﴾ او په خساره کښ به وی هغه خلق کوم چه په غنیمت د کلب کښ شریک نه شی، گویا رسول الله ﷺ ترغیب ورکوی مسلمانانو ته د دې خبرې چه هغوی له پکار دی چه هغوی دې د امام مهدی په تائید کښ جیش کلب سره قتال کښ شریک شی او بیا دې د هغوی مال غنیمت لوټ کړی. ﴿ فَيَقْسِمُ الْمَالَ وَيَعْمَلُ فِي النَّاسِ بِسُنَّةِ نَبِيِّهِمْ -صلى الله عليه وسلم- ﴾ پس هغه مهدی به مال تقسیم کړی یعنی مال غنیمت لره او د خلافت امور به انجام ته اورسوی په خلقو کښ د رسول الله ﷺ د طریقې مطابق ﴿ وَيُلْقِي الْإِسْلَامُ بِجِرَانِهِ إِلَى الْأَرْضِ ﴾ او اسلام به خپل ستې په زمکه باندې خورکړی یعنی د اسلام به ښه استحکام وی په دغه زمانه کښ او امن او امان، اوښ چه کله ښه په مستئ کښ راشی د سکون په وخت نو په ناسته ناسته خپل ستې په زمکه باندې اوغزوی. لهذا دا استعاره ده د مسلمانانو د اطمینان او سکون نه.

د مهدی د خلافت موده :

ووله: ﴿فَيَلْبَثُ سَبْعَ سِنِينَ ثُمَّ يُتَوَفَّى وَيُصَلِّي عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ﴾

تر د اووۀ کالو پورې به د هغوی خلافت وی بیا به وفات کیږی او مسلمانان به د هغه د جنازې مونځ کوی. بعض راویانو د اووۀ په ځائی نهه کاله وئیلی دي، ممکنه ده چه دوه کاله هغوی په قتال کښ مشغول وی چا چه نهه شمار کړل هغوی پکښی دوه هم شامل کړل او چا چه اووۀ بیان کړل هغوی دوه ساقط کړل. (بذل)

[٤٢٨٧][١] حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الْحَدِيثِ، وَقَالَ تِسْعَ سِنِينَ، قَالَ أَبُو دَاوُد: وَقَالَ غَيْرُ مُعَاذٍ، عَنْ هِشَامٍ تِسْعَ سِنِينَ.

همام دقتاده ﷺ نه دتیرشوي روایت په شان روایت بیان کړې دي مګرددي اضافي سره مهدي به نهه کاله حکومت کوي. امام ابوداؤد وئیلی دی چه دمعاذ نه علاوه نورو راویانو دهشام نه تسع سنین لفظ نقل کړي دي یعنی مهدي به نهه کاله حکومت کوي.

[٤٢٨٨][٢] حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَوَّامِ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَحَدِيثُ مُعَاذٍ أَتَمُّ.

ام سلمه ﷺ دنبی ﷺ نه دپورتنې روایت په شان روایت بیان کړي لیکن دمعاذ کی حدیث زیات کامل دي.

[٤٢٨٩] (٣) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ابْنِ الطُّفَيْلِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقِصَّةِ جَيْشِ الْخَسْفِ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَيْفَ بِمَنْ كَانَ كَارِهًا؟ قَالَ: "يُخْسَفُ بِهِمْ وَلَكِنَّ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى نِيَّتِهِ".

ام سلمه ﷺ دنبی ﷺ نه دجیش الخسف په قصه کښې روایت بیانوي فرمائی چه ماعرض وکړو اي دالله رسوله دهغه چا انجام به څه وي څوک چه دا بدګنۍ؟نبی ﷺ اوفرمائیل دوی به په زمکه کښې غرق کړي شي لیکن د قیامت په ورځ به دخپلو نیتونو مطابق راپورته کیږي.

ووله: ﴿قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَيْفَ بِمَنْ كَانَ كَارِهًا الخ﴾ د ام سلمه ﷺ په روایت کښې دا زیادت دي هغه فرمائی چه ما د رسول الله ﷺ نه تپوس اوکړو د جیش الخسف په باره کښې چه ممکنه ده په هغې کښې بعض خلق داسې هم وی چه هغوی په دې جنګ کښې شریکیدل نه غواړی او په زبردستۍ سره خلقو شریک کړي وی نو د داسې خلقو به څه انجام وی نو رسول الله ﷺ اوفرمائیل : چه دغه وخت کښې څو به هغوی د خلقو سره په عمومی عذاب کښې شامل شی خو د قیامت په ورځ باندې به هغوی په خپل نیت باندې پاسی، او هغوی سره به د نیت مطابق معامله کولې شی.

---

[١]: انظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ١٨١٧٠) (ضعيف)

[٢]: انظر حديث رقم: (٤٢٨٦)، (تحفة الأشراف: ١٨١٧٠) (ضعيف)

[٣]: صحيح مسلم/الفتن ٢ (٢٨٨٢)،(تحفة الأشراف: ١٨١٩٤)، وقد أخرجه: مسند احمد (٦/٢٩٠) (صحيح)

[٤٢٩٠](قَالَ أَبُو دَاوُد: حَدَّثَنَا عَنْ هَارُونَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: وَنَظَرَ إِلَى ابْنِهِ الْحَسَنِ، فَقَالَ: إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ كَمَا سَمَّاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَيَخْرُجُ مِنْ صُلْبِهِ رَجُلٌ يُسَمَّى بِاسْمِ نَبِيِّكُمْ يُشْبِهُهُ فِي الْخُلُقِ وَلَا يُشْبِهُهُ فِي الْخَلْقِ، ثُمَّ ذَكَرَ قِصَّةً يَمْلَأُ الْأَرْضَ عَدْلًا.

امام ابوداؤد فرمائی چه عمروبن شعیب په واسطه دهارون سره دابواسحاق نه نقل کوي هغه وئیلي دي چه علی ﷺ خپل خوي حسن ته وکتل او وئي وئیل چه زما داخوي به سردار وي لکه څنګه چه نبی ﷺ دده دپاره دانوم تجویز کړي دي اوډیره نزدي ده چه دده په نسل کښي به یوداسي کس پیدا شي چه هغه به ستاسودنې په نوم باندي مسمي وي او په اخلاقو اوعاداتو کښي به هم دهغه سره مشابه ري لیکن په شکل اوصورت کښي به دنبی ﷺ سره مشابه نه وي، اوبیائي دهغه قصه ذکرکړه چه په زمکه کښي به انصاف خورکړي، (حدیث نبوي ته اشاره)، دعبدالله په روایت کښي هارون دقیس نه نقل کړي دي هغه دمطرف اوهغه دحسن ﷺ نه روایت بیان کړي دي اوهغه دهلال بن عمرونه روایت کوی چه ماد علی ﷺ نه آوریدلی دی اوهغه دنبی کریم ﷺ نه آوریدلی دی چه فرمائیل ئي په ما وراء النهر کښي به یوکس پیدا شي اونوم به ئي حارث بن حارث وي اودده نه به مخکښي یوبل کس وي خلق به ورته منصور وائی هغه به دنبی ﷺ په اولادي باندې قبضه یابه ورته دپناه دپاره خائي ورکړي لکه چه قریشونبی ﷺ ته دپناه دپاره خائي ورکړي وو په هریو مسلمان باندي ددغه کس سره تعاون کول ضروری دی یاداچه نبی ﷺ اوفرمائیل په مسلمانانوباندې دده تابعداری کول لازمي دي.

قوله: ﴿ قَالَ عَلِيٌّ - رضی الله عنه - وَنَظَرَ إِلَى ابْنِهِ الْحَسَنِ الخ ﴾ یعنی یو ورځ سیدنا علی ﷺ خپل خوی سیدنا حسن ﷺ ته اوکتل او وي فرمائیل: زما دا خوئي به سید وی لکه څنګه چه رسول الله ﷺ فرمائیلي دی یعنی معزز، چه د سیادت او خلافت د حصول باوجود به مصلحة د هغي نه لاس واخلی چه په هغی سره به د بعض دنیادارو په نظر کښی خو ذلیل شی خو د الله پاک په نزد به عزیز وی، او بیا اوفرمائیل علی ﷺ چه د دۀ د شا نه به یو سړي پیدا کیږی چه د هغه نوم به محمد وی، ﴿ يُشْبِهُهُ فِي الْخُلُقِ وَلَا يُشْبِهُهُ فِي الْخَلْقِ ﴾ چه په سیرت کښ به د رسول الله ﷺ مشابه وی نه په صورت کښ، ﴿ سَمِعْتُ عَلِيًّا - كرم الله وجهه- يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- « يَخْرُجُ رَجُلٌ مِنْ وَرَاءِ النَّهْرِ يُقَالُ لَهُ الْحَارِثُ حَرَّاثٌ ﴾ علی ﷺ فرمائی چه رسول الله ﷺ فرمائیلي وو چه په آخره زمانه کښ به یو سړي راوخی د نهر د بل طرف نه یعنی د نهر جیحون بل طرف ته چه کوم ښهرونه دی یعنی بخارا او سمرقند وغیره، د چا نوم چه به حارث وی او دهقان به وی، ﴿ عَلَى مُقَدِّمَتِهِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ مَنْصُورٌ يُوَطِّئُ أَوْ يُمَكِّنُ لآلِ مُحَمَّدٍ ﷺ ﴾ یعنی کوم نیک سړي چه به د ماوراء النهر نه راوخی د هغه په مقدمة الجیش باندې به یو سړي امیر وی چه د هغه نوم به منصور وی چه د رسول الله ﷺ د آل نه به

---

[1] تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ١٠٢٥٣، ١٠٣٠٩) (ضعيف)

وی یعنی د امام مهدی په تائید او حمایت کښ به ولاړ وی لکه چه مومنین قریش د رسول الله ﷺ تائید کړې وو، د هغه وخت په هر مسلمان باندې به د هغه نصرت واجب وی.

د امام مهدی ؒ ذکر دلته په کتاب الفتن والملاحم کښ په دې حیثیت سره دې چه د هغوی ظهور به په آخر کښ په داسې زمانه کښ وی چه د فتنو زمانه به وی ګیني د مهدی وجود خو خیر محض دی او هم دغه شان د نزول عیسی ؑ ذکر کوم چه بعض محدثین مصنفین هم په دې مقام باندې ذکر کوی. (۱)

بیا ځان پوهه کړه چه دیر داسې علامات دی چه د هغې د موندلې کیدو نه پس به د هغوی ظهور وی، د دې سلسلې روایات په "الاشاعة لاشراط الساعة" کښ دیر ذکر شوې دی، د نسخه مجتبائیه په حاشیه باندې لیکلې دی چه: د هغوی خروج به د بلاد مشرق نه وی او خلق به د هغوی په لاس باندې بیعت کوی په مسجد حرام کښ، او په دار قطنی کښ د هغوی د ظهور یو علامت ذکر دې هغه دا چه په کوم کال باندې د هغوی ظهور وی نو په هغه کال باندې به په یکم رمضان باندې کسوف شمسی وی او په نصف رمضان کښ خسوف قمر، قلت وروایة ابی داؤد صریحة فی انه المهدی یخرج من المدینة بعد موت خلیفة هاربا الی مکة فتقع المبایعة فی المسجد الحرام.

په بعضو نسخو کښ دلته دی: آخر کتاب المهدی.

کتاب الملاحم

د جنګونو بیان

باب مَا يُذْكَرُ فِي قَرْنِ الْمِائَةِ

د هرې پیړۍ د سر بیان

[۴۲۹۱] (۲) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ شَرَاحِيلَ بْنِ يَزِيدَ الْمَعَافِرِيِّ، عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيمَا أَعْلَمُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا"، قَالَ أَبُو دَاوُد: رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شُرَيْحٍ الْإِسْكَنْدَرَانِيُّ لَمْ يُجَاوِزْ بِهِ شَرَاحِيلَ.

د ابوهریره ؓ نه روایت دي فرمائی چه زما علم مطابق نبی ﷺ فرمائیلي دي: الله تعالی به په دې امت کښې هرسل کاله پس په دوی کښې یوداسې کس پیداکوي چه دوی ته به ددوی ددین تجدید کوي. امام ابوداؤدفرمائی چه دا روایت عبدا الرحمن بن شریح اسکندرانی نقل کړي دي اودشراحیل نه مخکښې نه دی تلي یعنی دشراحیل پورې ئې نومونه ذکرکړي دي.

---

(۱) کما فی جامع الترمذي وسنن ابن ماجه: او په صحیح مسلم کښ د نزول عیسی ؑ باب په کتاب الایمان کښ دي ګویا په اول حصه د کتاب کښ او په صحیح بخاری کښ کتاب الانبیاء. یو مستقل کتاب دي ابواب المناقب سره متصل، امام بخاری دا باب په هغې کښ ذکر فرمائیلي دي، زمونږ امام ابوداؤد ؒ په هغوی باندې هیڅ مستقل باب نه دي ترلې)

(۲) تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ۱۵۴۵۲) (صحیح)

قوله: ﴿ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيمَا أَعْلَمُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا » ﴾

د ابوهریره رضی الله عنه نه روایت دي. وراندي د سند په راویانو کښی یو راوی وائی چه زما گمان دي چه د ابوهریره رضی الله عنه نه پس په دي سند کښ ﴿ عن رسول الله ﷺ ﴾ هم دي، یعنی ظن غالب دا دي چه دا حدیث مرفوع دي.

مضمون د حدیث دا دي چه الله پاک به په دي امت کښ د اصلاح او د دین محمدی د ترقئ او د بقاء دپاره د هري صدئ په پوره کیدو باندي یو داسي سړي یا یو داسي جماعت پیدا کوی کوم چه د دي امت دپاره د دوی د دین تجدید اوکړي، یعنی چه د سنت احیاء او د بدعاتو خلاف ښکاره کار اوکړي، گویا په دي حدیث کښ د رسول الله ﷺ د طرف نه بشارت دي د دین اسلام د بقاء او د ترقئ چه الله پاک د دي دین د حفاظت دپاره هره صدئ کښ او د سلو کالو د پوره کیدو نه پس یو داسي سړي یا جماعت پیدا کوی چه د دي دین تجدید به کوی، حق لره د باطل نه او سنت لره د بدعت نه ممتاز کونکی به وی او د خلقو دپاره به نیغي لاري ته د راتلو ذریعه وی. په شروح حدیث او د تاریخ په کتابونو کښ علماء کرامو د خپلې خپلې زمانې د مجددینو تعیین هم فرمائیلي دي، مشهوره ده چه د اولي صدئ مجدد عمر بن عبدالعزیز دي چه د تدوین حدیث مجدد او گویا بانی دي. (۱)

په اصل کښ چه کومه یو صدی ده هغه یو معتد به زمانه او موده ده چه په هغې کښ تقریبا د یوې زمانې خلق ټول ختمیږی. (۲) او نور خلق پیدا کیږی، نو خنګه چه د هري صدئ خلق بیل وی صدئ تیریږی او نوی خلق دنیا ته راځی، او بدلیږی رابدلیږی هم دغه شان الله پاک په دي راتلونکی انسانانو کښ د دین ښکاره خدمات سر ته رسونکی هم پیدا فرمائی، د خدمت دین شعبې مختلف دی وعظ او تذکیر، تصنیف او تالیف (نشر علوم دینیه) بیا په علوم دینیه کښ یو فن حدیث دي یو فن فقه ده یو فن تفسیر دي، یو فن تزکیه او سلوک دي، لهذا دا ضروری نه ده چه مجدد دي صرف یو سړي وی بلکه د هر شاخ مجدد بیل بیل کیدي شی، او دا هم ممکن ده چه په اختلاف د ممالک او اقالیم سره دي کښ تعدد وی، پس دا ضروری نه شوه چه کوم مجدد وی هغه دي د ټولو عالم په اعتبار سره وی. والله اعلم بالصواب (بذل)

علماء کرامو د تیرو صدو نه د هري هري صدئ مجددین د خپل خپل معلومات او رجحان په اعتبار سره متعین کړي دی علامه طیبی هم د مشکوة په شرح کښ د ابوداؤد د دي حدیث د شرح نه پس د هغې حضرات تعین د صاحب جامع الاصول نه نقل کړي دي. (۳)

---

(۱) لکه چه د الدرر المنضود په مقدمه کښ د مدون حدیث په بحث کښ تیر شوي دی، هغې طرف ته دي رجوع اوکړي شی).

(۲) لکه چه مشهور حدیث دي ﴿ارئتم ليلتكم هذه فان على راس مائة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الارض احد (الحديث)﴾

(۳) ه مجددینو شمار : مونږ د هغوی عبارت بعینه دلته نقل کوو، هغوی په شروع کښ دا لیکلي دی چه ډیرو علماء کرامو داسي کړي دی چه هغوی د حدیث په شرح کښ د مجدد تعیین په هغه سړي سره کړي دي چا چه د هغوی د مسلک سره تعلق لرلو او حدیث ئې هم په هغوی باندي محمول.....

٦..... كري دي حال دا چه دا خلاف اولي ده، اولى دا ده چه حديث دي په عموم باندي محمول كړي شي، د هغوى الفاظ دا دى: او كل واحد اشار إلى القائم الذي هو من مذهبه وحمل الحديث عليه والاولى الحمل على العموم فان لفظة من يقع على الواحد الجمع ولا يخص ايضا بالفقهاء فان انتفاع الامة بهم وان كان كثيرا اذ حفظ الدين وقوانين السياسة وبسط العدل وظيفة اولي الامر وكذا القراء واصحاب الحديث ينفعون بضبط التنزيل والاحاديث التي هي اصول الشرع وادلته والزهاد ينفعون بالمواعظ والحيث على لزوم التقوى والزهد في الدنيا لكن المبعوث ينبغي ان يكون مشارا اليه مشهورا في كل فن من هذه الفنون. ..الخ، والأولى أن يحمل الحديث على العموم، فإن قوله -صلى الله عليه وسلم-:؟إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها؟ ولا يلزم منه أن يكون المبعوث على رأس المائة رجلا واحدا، وإنما قد يكون واحدا، وقد يكون أكثر منه فإن لفظه ؟من؟ تقع على الواحد والجمع، وكذلك لا يلزم منه أن يكون أراد بالمبعوث: الفقهاء خاصة، كما ذهب إليه بعض العلماء، فإن انتفاع الأمة بالفقهاء، وإن كان نفعا عاما في أمور الدين، فان انتفاعهم بغيرهم أيضا كثير مثل أولي الأمر، وأصحاب الحديث والقراء والوعاظ، وأصحاب الطبقات من الزهاد، فإن كل قوم ينفعون بفن لا ينفع به الآخر، إذ الأصل في حفظ الدين حفظ قانون السياسة، وبث العدل والتناصف الذي به تحقن الدماء-[٣٤١]-ويتمكن من إقامة قوانين الشرع، وهذا وظيفة أولي الأمر، وكذلك أصحاب الحديث: ينفعون بضبط الأحاديث التي هي أدلة الشرع، والقراء ينفعون بحفظ القراءات وضبط الروايات، والزهاد ينفعون بالمواعظ والحث على لزوم التقوى والزهد في الدنيا، فكل واحد ينفع بغير ما ينفع به الآخر، لكن الذي ينبغي أن يكون المبعوث على رأس المائة: رجلا مشهورا معروفا، مشارا إليه في كل فن من هذه الفنون، فإذا حمل تأويل الحديث على هذا الوجه كان أولى، وأبعد من التهمة، وأشبه بالحكمة، فإن اختلاف الأمة رحمة، وتقرير أقوال المجتهدين متعين، فإذا ذهبنا إلى تخصيص القول على أحد المذاهب، وأولنا الحديث عليه، بقيت المذاهب الأخرى خارجة عن احتمال الحديث لها، وكان ذلك طعنا فيها.

فالأحسن والأجدر أن يكون ذلك إشارة إلى حدوث جماعة من الأكابر المشهورين على رأس كل مائة سنة يجددون للناس دينهم، ويحفظون مذاهبهم التي قلدوا فيها مجتهديهم وأعمتهم.

ونحن نذكر الآن المذاهب المشهورة في الإسلام التي عليها مدار المسلمين في أقطار الأرض، وهي مذهب الشافعي، وأبي حنيفة، ومالك، وأحمد ومذهب الإمامية، ومن كان المشار إليه من هؤلاء على رأس كل مائة سنة وكذلك من كان المشار إليه من باقي الطبقات.

١: وأما من كان قبل هذه المذاهب المذكورة، فلم يكن الناس مجتمعين على مذهب إمام بعينه، ولم يكن قبل ذلك إلا المائة الأولى، كان على رأسها من أولي الأمر: عمر بن عبد العزيز، ويكفي الأمة في هذه المائة وجوده خاصة، فإنه فعل في الإسلام ما ليس بخاف. وكان من الفقهاء بالمدينة: محمد بن علي الباقر، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وسالم بن عبد الله بن عمر. وكان بمكة منهم: مجاهد بن جبر، وعكرمة مولى ابن عباس، وعطاء بن أبي رباح. وكان باليمن: طاووس، وبالشام: مكحول، وبالكوفة :عامر بن شراحيل الشعبي، وبالبصرة: الحسن البصري، ومحمد بن سيرين. وأما القراء على رأس المائة الأولى، فكان القائم بها عبد الله بن كثير. وأما المحدثون :فمحمد بن شهاب الزهري، وجماعة كثيرة مشهورون من التابعين وتابع التابعين.

٢: وأما من كان على رأس المائة الثانية، فمن أولي الأمر: المأمون بن الرشيد ومن الفقهاء: الشافعي، والحسن بن زياد اللؤلؤي من أصحاب أبي حنيفة، وأشهب بن عبد العزيز من أصحاب مالك، وأما أحمد: فلم يكن يومئذ مشهورا فإنه مات سنة إحدى وأربعين ومائتين. ومن الإمامية: علي بن موسى الرضي: ومن القراء: يعقوب الحضرمي، ومن المحدثين :يحيى بن معين، ومن الزهاد: معروف الكرخي.

٣: وأما من كان على رأس المائة الثالثة، فمن أولي الأمر:المقتدر بأمر الله، ومن الفقهاء :أبو العباس بن سريج من أصحاب الشافعي، وأبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي من أصحاب أبي حنيفة... من أصحاب مالك وأبو بكر بن هارون الخلال من أصحاب أحمد، وأبو جعفر محمد بن يعقوب الرازي من الإمامية. ومن المتكلمين : أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري. ومن القراء: أبو بكر أحمد بن موسى بن مجاهد. ومن المحدثين: أبو عبد الرحمن بن شعيب النسائي.

٤: وأما من كان على رأس المائة الرابعة، فمن أولي الأمر: القادر بالله، ومن الفقهاء: أبو حامد أحمد بن طاهر الأسفرايني من أصحاب الشافعي، وأبو بكر محمد بن موسى الخوارزمي من أصحاب أبي حنيفة وأبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر من أصحاب مالك، وأبو عبد الله الحسين بن علي بن حامد من أصحاب أحمد. ومن الإمامية: .....له

قوله: ﴿ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شُرَيْحٍ الإِسْكَنْدَرَانِيُّ لَمْ يَجُزْ بِهِ شَرَاحِيلَ ﴾

يعنى عبدالرحمن بن شريح چه كله دا د شراحيل نه روايت كړو نو په سند كښ د دې نه مخكښ نه شو، سند ئې هم په دې باندې اودرولو او د آخيرې دوه راويان ابوعلقمه او ابوهريره رضي الله عنهما ئې ذكر نه كړل، لهذا د هغوى د سند په اعتبار سره دا حديث معضل شو.

د حديث المجددين مرتبه من حيث الثبوت والصحة :

همسې د مجددين والا حديث صحيح او ثابت دې، په عون المعبود كښ د دې ثبوت او صحت د ډيرو كتابونو نه نقل كړې شوې دې : قال السيوطى فى مرقاة الصعود: اتفق الحفاظ على تصحيحه منهم الحاكم فى المستدرك والبيهقى فى المدخل وممن نص على صحته من المتاخرين الحافظ ابن حجر اه وقال المناوى فى فتح القدير : اخرجه ابوداؤد فى الملاحم والحاكم فى الفتن وصححه، والبيهقى فى كتاب المعرفة كلهم عن ابى هريرة، قال الزين العراقى وغيره سنده صحيح، ١هـ د دې نه معلومه شوه چه دا حديث د صحاح سته نه صرف په سنن ابوداؤد كښ دې.

٦..... المرتضى الموسوي أخو الرضي الشاعر. ومن المتكلمين: القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني، والأستاذ أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك. ومن المحدثين : أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري المعروف بالحاكم بن البيع. ومن القراء: أبو الحسن علي بن أحمد الحمامي. ومن الزهاد: أبو بكر محمد بن علي الدينوري.

٥: وأما من كان على رأس المائة الخامسة، فمن أولي الأمر: المستظهر بالله.

ومن الفقهاء: الإمام أبو حامد محمد بن محمد المزالي من أصحاب الشافعي، والقاضي فخر الدين محمد بن علي الأرسابندي المروزي من أصحاب أبي حنيفة... من أصحاب مالك، وأبو الحسن علي بن عبيد الله الزاغوني من أصحاب أحمد. ومن المحدثين : رزين بن معاوية العبدري. ومن القراء : أبو العز محمد بن الحسين بن بندار القلانسي. هؤلاء كانوا المشهورين في هذه الأزمنة المذكورة.اهـ)

صاحب د جامع الاصول د دريمې صدئ په مجددينو كښ ابوجعفر الامامى او د ځلورمې صدئ مرتضى امام شيعى شمار كړې دي چه دا صحيح نه ده پس پس دې باندې صاحب د عون المعبود اظهار د تعجب كړې دى چه دا دواړه خو شيعه كان علماء دي او مجدد خو هغه سړي كيدې شى چه د سنت احياء اوكړى او بدعت ختم كړى، او كوم سړي چه خپله مبتدع وي نو كه هغه هر خومره لوئي عالم وي هغه د دې قابل نه دي چه په مجددينو كښ شمير كړې شى، كَيْفَ وَكَمْ يُحَرِّفُونَ الدِّينَ لَكِنْ يَجِدُونَ، وَيَبْتَغُونَ السُّنَنَ لَكِنْ يُحَوِّلُونَهَا، وَيُزَوِّرُونَ الْبِدَعَ لَكِنْ يَسْتَحْسِنُونَهَا الى اخره وقد ذكره العلامة محمد طاهر في مجمع البحار ولم يعترض بذكر مسامحته ولم ينبه على خطئه، صاحب د جامع الاصول خو تر پښخمې صدئ پورې مجددين شمار كړي دى، صاحب د عون المعبود په دې حديث باندې د ډير اوږد كلام كړې دې او د پښخمې صدئ نه پس نې تر د ډيارلسمې صدئ پورې د مجددينو ذكر كړې دې، په هغې كښ دا هم ليكلې شوې دى چه علماء كرامو د خپلې زمانې نه مخكښ مجددين ذكر كړې دى علامه سيوطى رحمه الله هم په دې باندې هغوى كړه په اشعارو كښ بيان كړې دى او د هغې نوم ئې ايخودلى دې : تحفة المهتدين باخبار المجددين چه په هغې كښ هغوى د نهمې صدئ پورې مجددينو كړه د خپلې رائې مطابق بيان كړې دى او په آخر كښ فرمائى:

وهذه تاسعة المئين قد :: اتت ولا يخلف ما الهادي وعد

وقد رجوت اني المجدد :: فيها ففضل الله ليس يجحد

هغوى فرمائى چه نهمه صدى راغلې ده او الله پاک وعده خلاقى نه فرمائى، زما د الله پاک نه اميد دې چه د دې صدئ مجدد زه يم.)

بَابُ مَا يُذْكَرُ مِنْ مَلَاحِمِ الرُّومِ

د روم د جنګونو بیان

[٤٢٩٢]()حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ، قَالَ: مَالَ مَكْحُولٌ، وَابْنُ أَبِي زَكَرِيَّا إِلَى خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ وَمِلْتُ مَعَهُمْ فَحَدَّثَنَا، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنِ الْهُدْنَةِ، قَالَ: قَالَ جُبَيْرٌ: انْطَلَقْ بِنَا إِلَى ذِي مِخْبَرٍ - رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْنَاهُ فَسَأَلَهُ جُبَيْرٌ عَنِ الْهُدْنَةِ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "سَتُصَالِحُونَ الرُّومَ صُلْحًا آمِنًا فَتَغْزُونَ أَنْتُمْ وَهُمْ عَدُوًّا مِنْ وَرَائِكُمْ فَتُنْصَرُونَ وَتَغْنَمُونَ وَتَسْلَمُونَ ثُمَّ تَرْجِعُونَ، حَتَّى تَنْزِلُوا بِمَرْجٍ ذِي تُلُولٍ فَيَرْفَعُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ النَّصْرَانِيَّةِ الصَّلِيبَ فَيَقُولُ: غَلَبَ الصَّلِيبُ فَيَغْضَبُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَيَدُقُّهُ فَعِنْدَ ذَلِكَ تَغْدِرُ الرُّومُ وَتَجْمَعُ لِلْمَلْحَمَةِ".

د حسان بن عطیه نه روایت دي فرمائی چه مکحول او ابن ابی زکریا خالد بن معدان ته لاړل اوزه هم ورسره لاړم هغه مونږ ته د جبیر بن نفیر نه حدیث بیان کړو او وئیل چه مونږ دنبی ﷺ صحابي ذي مخبرته بوخه مونږ چه ورغلونوجبیر ورنه دصلح متعلق تپوس وکړوهغه ووئیل چه مادنبی ﷺ نه آوریدلی دی چه فرمائیل ئې تاسوبه درومیانوسره صلح وکړئ اوبیابه تاسو او رومیان په شریکه دیوبل دشمن سره وجنګیږئ اوبیابه فتح بیاموږ اوددشمن مال به دلوټ کولونه پس راوړئ اوپه خیر خیریت سره به واپس راشئ، تردي چه تاسوبه یومیدان ته راشئ او بیا به یونصراني صلیب پورته کړي او اعلان به وکړي چه صلیب غالب شو نوپه مسلمانانوکښې به یوغصه ناک کس ددوی سره جنګ وکړي او په دي وخت کښې به رومیان معاهده ماته کړي اوخلق به دجنګ کولو دپاره راجمع کړي.

لغوه: ﴿ عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ قَالَ مَالَ مَكْحُولٌ وَابْنُ أَبِي زَكَرِيَّا إِلَى خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ وَمِلْتُ مَعَهُمْ فَحَدَّثَنَا عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنِ الْهُدْنَةِ قَالَ قَالَ جُبَيْرٌ انْطَلِقْ بِنَا إِلَى ذِي مِخْبَرٍ - رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَتَيْنَاهُ فَسَأَلَهُ جُبَيْرٌ عَنِ الْهُدْنَةِ ﴾

حسان بن عطیه فرمائی چه یو ځل مکحول او ابن ابی زکریا خالد بن معدان ته لاړل، زه هم هغوی سره لاړم، زمونږ په رسیدو باندې هغوی یعنی خالد بن معدان د جبیر بن نفیر دا حدیث واورولو د هدنه یعنی د صلح په باره کښې او د هغې د سند په طور ئې اووئیل چه یو ځل داسې اوشو چه ماته (یعنی خالد بن معدان ته) جبیر بن نفیر اووې چه ماسره لاړ شه ذومخبر ﷺ صحابی ته، یعنی د هغوی د زیارت وغیره دپاره، پس مونږ هغوی ته لاړو، خالد فرمائی چه هلته زما په موجودګئ کښې جبیر د هغوی نه یعنی ذی مخبر ﷺ نه د هدنه په باره کښې تپوس اوکړو یعنی دا تپوس ئې اوکړو چه د هدنة متعلق چه کوم حدیث تاسو بیانوئ هغه راته واوروئ نو د هغوی په فرمائش باندې هغوی هغه حدیث واورولو:

﴿ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ « سَتُصَالِحُونَ الرُّومَ صُلْحًا آمِنًا فَتَغْزُونَ أَنْتُمْ وَهُمْ عَدُوًّا مِنْ وَرَائِكُمْ فَتُنْصَرُونَ وَتَغْنَمُونَ وَتَسْلَمُونَ ثُمَّ تَرْجِعُونَ الخ ﴾

[1]: انظر حديث رقم: (٢٧٦٧)، (تحفة الأشراف: ٣٥٤٧) (صحيح)

مضمون الحديث:

ما د رسول الله ﷺ نه واوريدل هغوی اوفرمائيل چه يو وخت به داسې راشی چه تاسو به د روم د نصاری سره مصالحت اوکړئ او بيا به دواړه يو خائی کيدو سره د يو دشمن سره جنګ کوئ چه په هغې کښ به تاسو ته فتح حاصله شی او مال غنيمت به حاصل شی، بيا چه کله د هغه خائي نه واپس شئ نو په واپسئ کښ به په لاره کښ تاسو يو سبزه زار کښ کوز شئ چه په هغې کښ به غوندئ وی، نو هلته به دا خبره پيښه شی چه په نصاری کښ به يو سړي صليب لره اوچت کړی او وائی به ﴿ غلب الصليب ﴾ يعنی صليب والا نصاری غالب شو، په دې باندې به يو مسلمان له غصه ورشی او هغه به دا نصرانی اوهی، په دې باندې به توله صلح ختم شی او ټول روميان به په غدارئ باندې تيار شی او مسلمانانو سره به د جنګ دپاره تيار شی.

دا حديث مختصرا په كتاب الجهاد باب فی صلح العدو كښ هم تير شوي دي.

توله: ﴿ فعند ذلک تعلر الروم وتجمع للملحمة ﴾ د دې ملحمه نه مراد هم هغه ملحمه دي کوم چه په باب امارات الملاحم کښ را روانه ده ﴿ وخراب يثرب خروج الملحمة وخروج الملحمة فتح القسطنطنية ﴾ او د هغې نه په روستو باب کښ راځی ﴿ الملحمة الكبرى وفتح القسطنطنية وخروج الدجال فی سبعة اشهر ﴾ والحديث اخرجه ابن ماجه وقد تقدم في الجهاد، قاله المنذري.

[٤٢٩٣](١) حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو، عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ بِهَذَا الْحَدِيثِ، وَزَادَ فِيهِ وَتَثُورُ الْمُسْلِمُونَ إِلَى أَسْلِحَتِهِمْ، فَيَقْتَتِلُونَ، فَيُكْرِمُ اللَّهُ تِلْكَ الْعِصَابَةَ بِالشَّهَادَةِ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: إِلَّا أَنَّ الْوَلِيدَ جَعَلَ الْحَدِيثَ عَنْ جُبَيْرٍ، عَنْ ذِي مِخْبَرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرَوَاهُ رَوْحٌ، وَيَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، وَبِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، كَمَا قَالَ عِيسَى.

دا روايت هم دحسان بن عطيه نه منقول دي ليکن په دې کښې دا اضافه ده چه مسلمانان به په تيزی سره دخپلې اصلحې طرف ته ورشی اوجنګ به شروع کړي الله تعالی به دې ډلې ته دشهادت عزت ورکړي. ليکن وليد دا روايت دجبيرنه بيان کړې دي اوهغه ذي مخبرنه اوهغه دنبی ﷺ نه. امام ابوداؤد فرمائی دا روايت روح ديحي نه اوهغه دبشرنه اوهغه داوزاعي نه په دې سند سره بيان کړي دي يعنی په کوم سند سره چه عيسی بيان کړي دي.

بَابُ فِي أَمَارَاتِ الْمَلَاحِمِ

باب د جنګونو د علاماتو بيان

[٤٢٩٤](٢) حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَابِتِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ يَخَامِرَ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "عُمْرَانُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ خَرَابُ يَثْرِبَ، وَخَرَابُ يَثْرِبَ خُرُوجُ الْمَلْحَمَةِ، وَخُرُوجُ الْمَلْحَمَةِ فَتْحُ قُسْطُنْطِينِيَّةَ، وَفَتْحُ قُسْطُنْطِينِيَّةَ خُرُوجُ الدَّجَّالِ، ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى فَخِذِ الَّذِي حَدَّثَ أَوْ مَنْكِبِهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ هَذَا

---

(١): تنظر حديث رقم: (٢٧٦٧)، (تحفة الأشراف: ٣٥٤٧) (صحيح)

(٢): تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ١١٣٦١)، وقد أخرجه: سنن الترمذي/الفتن ٥٨ (٢٢٣٩)، مسند احمد (٢٣٦/٥، ٢٤٥) (حسن)

لَحَقٌّ كَمَا أَنَّكَ هَاهُنَا أَوْ كَمَا أَنَّكَ قَاعِدٌ يَعْنِي مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ".

دمعاذ بن جبل ﷺ نه روایت دي فرمائي چه رسول الله ﷺ فرمائیلی دی دبیت المقدس آبادیدل دمدینې دخرابیدو باعث دي اودمدینې خرابیدل په فتنه برپاکیدل دي اوپه خلقو کښې فتنه برپاګیدل د قسطنطنیه دفتح کیدو باعث دي اودقسطنطنیه فتح کیدل ددجال دراتلو باعث دي اوبیانبی ﷺ دمعاذبن جبل ورون یا اوږه باندي ووهله اووئې فرمائیل یقینا داخامخا داسې حق دي لکه ته چه دلته موجود ئې یاناست ئې یعنی معاذ بن جبل.

لوله: ﴿ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « عُمْرَانُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ خَرَابُ يَثْرِبَ وَخَرَابُ يَثْرِبَ خُرُوجُ الْمَلْحَمَةِ وَخُرُوجُ الْمَلْحَمَةِ فَتْحُ قُسْطَنْطِينِيَّةَ وَفَتْحُ قُسْطَنْطِينِيَّةَ خُرُوجُ الدَّجَّالِ ». ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى فَخِذِ الَّذِي حَدَّثَ أَوْ مَنْكِبِهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَذَا لَحَقٌّ كَمَا أَنَّكَ هَا هُنَا ﴾

رسول الله ﷺ فرمائی چه په آخر زمانه کښ به د بیت المقدس آبادیدل ګویا د یثرب خرابیدل دی، او د یثرب خرابیدل ګویا د محلمة او د جنګ ظهور دي او د ملحمه کبری فتح د قسطنطنیه فتح ده (کوم چه به امام مهدی ﷺ فتح کوی) او هم دا فتح د قسطنطنیه خروج الدجال دي، یعنی په دې امور مذکوره اربعه کښ هر یو د خپل دا مابعد دپاره علامت دي، د بیت المقدس آبادیدل دا علامت دي د مدینې طیبې د تباه کیدو، خکه چه عمران بیت المقدس به د نصاری د غلبې د وجې نه وی، او د یثرب د خراب او تباه کیدو نه پس به هغه جنګ اوملحمه کبری شروع شی چه د اهل شام او د روم ترمینځه به وی چه د هغې منتهی او نتیجه به فتح د قسطنطنیه وی، لهذا خروج ملحمه علامت شو د فتح قسطنطنیه دپاره، او چونکه خروج الدجال به د فتح قسطنطنیه نه پس وی لهذا د هغې فتح موندلې کیدل علامت شو د خروج الدجال دپاره، د دې مضمون بیانولو نه پس رسول الله ﷺ خپل لاس مبارک د هغه سړی په پتون یا اوږه باندې کیخودلو چاته چه رسول الله ﷺ حدیث بیانولو یعنی معاذ بن جبل ﷺ، دا ئې اوفرمائیل چه کوم علامات ما بیان کړی دی دا داسې برحق او یقینی دی لکه ستا دلته موجود کیدل چه یو امر یقینی او ناقابل تردید خبره ده.

د فتح قسطنطنیه ذکر مونږ سره په کتاب الجهاد ﴿ باب فی قوله عزوجل : ولا تلقوا بایدیکم الی التهلکة ﴾ کښ تیر شوی دي.

باب فِي تَوَابِعِ الْمَلَاحِمِ

باب پوښل پسې د فتنو راتلو بیان

[٤٢٩٥] (*) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ سُفْيَانَ الْغَسَّانِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ قُتَيْبٍ السَّكُونِيِّ، عَنْ أَبِي بَحْرِيَّةَ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْمَلْحَمَةُ الْكُبْرَى وَفَتْحُ الْقُسْطَنْطِينِيَّةِ وَخُرُوجُ الدَّجَّالِ فِي سَبْعَةِ أَشْهُرٍ".

دمعاذ بن جبل ﷺ نه روایت دي فرمائی چه رسول الله ﷺ فرمائیلی دی لوبه فتنه راتلل او د قسطنطنیه فتح کیدل او د دجال بنکاره کیدل به په شپږ میاشتو کښې دننه وي.

(*): سنن الترمذي/الفتن ٥٨ (٢٢٣٨)، سنن ابن ماجه/الفتن ٣٥ (٤٠٩٢)، (تحفة الأشراف: ١١٣٢٨)، وقد أخرجه: مسند احمد (٢٣٤/٥) (ضعيف)

ژباړه: ﴿ اَلْمَلْحَمَةُ الْكُبْرٰى وَفَتْحُ الْقُسْطَنْطِينِيَّةِ وَخُرُوجُ الدَّجَّالِ فِي سَبْعَةِ أَشْهُرٍ ﴾

په اول حدیث کښ دا تیر شو چه ملحمه کبری علامت دي د فتح قسطنطنیه او فتح قسطنطنیه علامت دي د خروج الدجال دپاره او په دي حدیث کښ دا فرمائی چه د دي جنګ نه پس فتح راتلل او د هغې نه پس بیا خروج الدجال دا به په اووۀ میاشتو کښ دننه دننه کیږی، او د هغې نه په روستو روایت کښ دی چه دا جنګ او فتح به په شپږو کالو کښ دننه موندلی شی او خروج الدجال به په اووم کال باندي وی،

[٤٢٩٦](حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ بَحِيرٍ، عَنْ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي بِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُسْرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "بَيْنَ الْمَلْحَمَةِ وَفَتْحِ الْمَدِينَةِ سِتُّ سِنِينَ وَيَخْرُجُ الْمَسِيحُ الدَّجَّالُ فِي السَّابِعَةِ"، قَالَ أَبُو دَاوُد: هٰذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ عِيسَى.

دعبدالله بن بسر رضي الله عنه نه روایت دي فرمائی چه رسول الله ﷺ فرمایلي دي په مینځ دفتني اودفتح دمدینه کښې به شپږ کاله وخت تیریږي اودجال به په اوم کال باندي را اوخي. امام ابوداؤد فرمائی چه دا روایت دعیسی د روایت نه زیات صحیح دي.

(رفع تعارض بین الحدیثین)

حاصل دا چه اول حدیث کښ میاشتي ذکر دی او په دویم کښ کلونه، د دي تعارض په باره کښ وراندي راځی: قَالَ أَبُو دَاوُدَ هٰذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ عِيسَى.... مصنف رحمه الله روایت ثانیه لره چه په هغې کښ کلونه ذکر دی هغه روایت لره ترجیح ورکوی په اول روایت باندي یعنی د کال ذکر صحیح دي او د میاشتي وهم، خو د دي تعارض توجیه دا هم کیدي شی هغه دا چه په اول روایت کښ په کوم کښ اووۀ میاشتي ذکر دی په هغې کښ دي دا بیان کړي شی چه د جنګ اختتام تري نه مراد دي چه د جنګ په ختمیدو او د قسطنطنیه په فتح کیدو کښ به اووۀ میاشتي اولګی یعنی د شپږو میاشتو فصل به وی او په اوومه میاشت به د فتح تکمیل کولي شی، او د حضرت شیخ په حاشیه کښ دی چه ملا علی قاری رحمه الله په دي دوارو احادیثو کښ جمع په یو بله طریقه کړې ده هغه دا چه د ملحمه مصداق په دي دوارو احادیثو کښ خانله خانله دي په اول حدیث کښ د ملحمة نه مراد ملحمة الکبری ده لکه چه په هغې کښ تصریح ده، او په دویم حدیث کښ د ملحمه نه بله یوه ملحمه مراد ده.

په دي حدیث کښ د حوادثو او ملاحم تواتر او تسلسل ذکر دي، هم په دي وجه مصنف رحمه الله په دي باندي ترجمه هم دا قائم کړې ده. اعاذنا الله تعالی منها، والحدیث اخرجه الترمذی وابن ماجه وقال الترمذی غریب، قاله المنذری.

---

[1] سنن ابن ماجه، الفتن ٣٥ (٥١٩٤)، (تحفة الأشراف: ٥١٩٤)، وقد أخرجه: مسند احمد (١٨٩/٤) (ضعيف)

بَابٌ فِي تَدَاعِي الْأُمَمِ عَلَى الْإِسْلَامِ

په عالم اسلام باندې د عالمي دنيا د حملې کولو بيان

[٤٢٩٧] (*) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ جَابِرٍ، حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ السَّلَامِ عُتْبَةُ بْنُ عَبْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يُوشِكُ الْأُمَمُ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَى الْأَكَلَةُ إِلَى قَصْعَتِهَا، فَقَالَ قَائِلٌ: وَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ وَلَيَنْزِعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، فَقَالَ قَائِلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْوَهْنُ؟ قَالَ: حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ".

د ثوبان رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه رسول الله ﷺ فرمائيلي دي کيدي شي چه نور امتونه په تاسو باندې حمله وکړي لکه خنګه چه خلق دخوراک دپاره کاسي ته راځي نو په دې وخت کښې يو ويونکي ووئيل ايا زمونږ د کموالي په وجه به داسې کيږي؟ نبي ﷺ اوفرمائيل نه بلکه ستاسو تعداد به دغه ورځ زيات وي ليکن تاسوبه دزګ په شان يئ لکه خنګه چه ددرياب زګ وي، ستاسو رعب اودبدبه ددشمن دزړونونه اوباسي اوستاسو په زړونوکښې به وهن واچوي يوکس عرض وکړو اي دالله رسوله وهن څه شي وي؟ رسول الله ﷺ اوفرمائيل محبت کول ددنياسره اوويره کول اوږه ګنړل دمرګ.

قوله: ﴿ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « يُوشِكُ الأُمَمُ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَى الأَكَلَةُ إِلَى قَصْعَتِهَا »﴾

تداعى که د باب تفاعل نه وی نو تا به مفتوح وی کوم چه په اصل کښې ﴿ تتداعى ﴾ وو او که دا د باب مفاعله نه اومنلې شی نو تداعى په ضمې سره دې، په صيغه د مضارع واحد مونث غائب، تداعى د ملګرو يو بل لره رابلل په يو کار باندې د جمع کيدو دپاره، لکه خنګه چه دسترخوان خور شی نو يو بل رابللي شی د خوراک دپاره.

رسول الله ﷺ فرمائی چه يو داسې زمانه راروانه ده چه ټولې دشمنان اسلام فرقې به يو بل راغواړي د مسلمانانو خلاف د جنګ کولو دپاره په دې باندې يو صحابی د رسول الله ﷺ نه تپوس اوکړو چه هغه وخت به مسلمانان لږ وی يعنی د هغوی د قلت په وجه باندې به کفار په هغوی باندې راجمع کيږی؟ نو رسول الله ﷺ اوفرمائيل ﴿ بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ ﴾ رسول الله ﷺ اوفرمائيل چه هغه وخت به مسلمانان لږ نه وی بلکه ډير به وی خو د هغوی حال به داسې وی لکه چه په اوبو باندې زګ راشی چه په هغې کښ خشاک او ډکی وغيره وی، مراد ترې نه ارذال الناس دی، يعنی مسلمانان به اګر چه ډير وی خو د ايمان او اخلاقو په اعتبار سره به خراب او کمزوری او کم حيثيت والا وی، هم په دې وجه به کفار په هغوی باندې زړور شی.

قوله: ﴿ وَلَيَنْزِعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ ﴾ الله پاک به د مسلمانانو رعب او د هغوی هيبت د دشمنانانو د سينو نه اوباسی او د مسلمانانو په

(*) تفرد به أبوداود، (تحفة الأشراف: ٢٠٩١)، وقد أخرجه: مسند احمد (٢٧٨/٥) (صحيح)

زړونو کښ به وهن یعنی کمزوری واچوی، یو صحابی تپوس اوکړو چه د کمزورئ نه څه مراد دي ﴿ قال حب الدنيا وكراهية الموت ﴾ یعنی د کمزورئ نه مراد د ایمان کمزوری چه د هغې مقصد به حب دنیا وی، به زړه کښ د دنیا او د متاع دنیا رغبت او مینه، چه د هغې اثر دا وی چه سړي د مرګ نه ویریږی،

(د الله والوُ رعب)

ما په یو کتاب کښ لوستلي وو چه د حضرت ګنګوهی په ژوند کښ په ګنګوه شریف کښ یو واقعه پیښه شوې وه چه د هغې د تفتیش او تحقیق دپاره لوئي حکام د کلکټر وغیره خلقوسره ملاویدل او معلومات ئې کول. د حضرت د خانقاه په دروازه باندې هم راورسیدل د کلکټر د حضرت سره خبره اوشوه، او تپوس کولو نه پس لاړو، په لاره کښې هغه دهغه خلقو نه تپوس اوکړو کوم چه دهغه سره وو، چه دا مشر سړي څوک وو؟ خلقو اووې دا د مسلمانانو غټ عالم او بزرګ دي، وې وئیل ښه هم دا خبره ده، چه زمونږ زړه دهغه نه ویریدلو، حضرت تهانوی رحمه الله فرمائی چه د اهل الله دا رعب د حق دمعیت د وجې نه وی.

بَابٌ فِي الْمَعْقِلِ مِنَ الْمَلَاحِمِ

باب د جنګ په وخ د اهل اسلام د پراؤ کولو بیان

معقل یعنی ملجاء او د پناه ځائي، عقل بمعقل عقولا پناه اخستل، او تپکانه جوړول.[1]

[٤٢٩٨] (*) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جَابِرٍ، حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَرْطَاةَ، قَالَ: سَمِعْتُ جُبَيْرَ بْنَ نُفَيْرٍ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ فُسْطَاطَ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَ الْمَلْحَمَةِ بِالْغُوطَةِ إِلَى جَانِبِ مَدِينَةٍ يُقَالُ لَهَا: دِمَشْقُ مِنْ خَيْرِ مَدَائِنِ الشَّامِ".

دابو الدرداء رضي الله عنه نه روایت دي فرمائی چه رسول الله ﷺ فرمائیلي دي: ددجال سره د مسلمانانو دجنګ کولوپه وخ باندې به دمسلمانانو دپراوهقام غوطه وي کوم چه د دمشق سره نزدې دي اودمشق دشام په ملک کښې واقع دي، اودشام دبهترینو علاقونه دي.

﴿ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « إِنَّ فُسْطَاطَ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَ الْمَلْحَمَةِ بِالْغُوطَةِ إِلَى جَانِبِ مَدِينَةٍ يُقَالُ لَهَا دِمَشْقُ مِنْ خَيْرِ مَدَائِنِ الشَّامِ » ﴾ (*)

رسول الله ﷺ ارشاد اوفرمائیل چه د مسلمانانو خیمه او د پناه ځائي به د جنګ په وخ په مقام غوطه کښ وی د دمشق ښهر په یو طرف کښ هغه دمشق کوم چه د شام په بهترین ښهرونو کښ دي.

---

[1]) كما في الحديث وليعقلن الدين في الحجاز الاروية من راس الجبل (ترمذي كتاب الايمان) يعنى په اخير زمانه كښ به دين په حجاز مقدس كښ خپله استوګنه جوړه كړي لكه غريزه بيزه د غر په اوچتوالى باندې)

(*) تقرد به ابوداود، (تحفة الأشراف: ١٠٢٦)، وقد أخرجه: مسند احمد (٥/١٩٧) (صحيح)

(*) حدثت عن ابن وهب هكذا في الاصول والحديث رواه الحاكم من طريق احمد بن عبدالرحمن بن وهب وهو ابن اخي عبدالله بن وهب وهو ابن اخي عبدالله ابن وهب عن عمر عبدالله عن جرير به وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي فلعل محدث ابي داود هنا هو احمد هذا وقما لم يسمه ابوداود لما قيل من اختلاطه وورواية مسلم عنه كانت قبل ذلك (محمد حواشه)

په ظاهر کښ د ملحمه نه مراد هم هغه ملحمه مراد ده چه د هغې په پورته احادیثو کښ ذکر راغلي دي، چه د هغې نه پس به د قسطنطنیه فتح وي.

[٤٢٩٩] (١) قَالَ أَبُو دَاوُدَ حُدِّثْتُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوشِكُ الْمُسْلِمُونَ أَنْ يُحَاصَرُوا إِلَى الْمَدِينَةِ حَتَّى يَكُونَ أَبْعَدَ مَسَالِحِهِمْ سَلَاحٍ.

امام ابوداؤد فرمائی چه ماته دابن وهب نه حدیث بیان شوي دي هغه دجریر بن حازم رحمه الله نه روایت بیانوي اوهغه دعبیدالله بن عمرنه هغه دنافع نه اوهغه دابن عمر رضي الله عنه نه، فرمائی چه رسول الله ﷺ فرمائیلي دي: نزدې ده چه په مدینه کښې مسلمانان محاصره کړي شي تردې چه ددوی لرې سرحد به سلاح مقام وي.

قوله: ﴿ قَالَ أَبُو دَاوُدَ حُدِّثْتُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « يُوشِكُ الْمُسْلِمُونَ أَنْ يُحَاصَرُوا إِلَى الْمَدِينَةِ حَتَّى يَكُونَ أَبْعَدَ مَسَالِحِهِمْ سَلاَحٌ »﴾

شرح الحديث :

رسول الله ﷺ فرمائی چه نزدې دي هغه وخت چه مسلمانان به ګیر کړي شی د مدینې طرف ته یعنی مسلمانان به بیخ کیدو سره په هجرت کولو باندې مدینې طیبې ته راشی او دشمن به د هغوی محاصره کړي وی د مدینې نه ګیر چاپیره، او دشمن به دومره نزدې راورسی چه هغه وخت به د مدینې طیبې بعید تر سرحد موضع سلاح وی، یعنی د هغه حائې پورې به دشمن راورسیږی، په وراندې روایت کښ دی، راوی وائی چه سلاح یو خائې دي خیبر ته نزدې، حال دا چه خپله خیبر د مدینې طیبې نه زیات لرې نه دي، نو ګویا اهل مدینه به د دشمن د حصار د وجې نه کافی تنګ وی، په بذل کښ لیکلي دی : ﴿وهذا يدل على كمال التضيق عليهم واحاطة الكفار حوالهم ﴾

دا حدیث بعینه هم په دې سند سره د کتاب الفتن په آخر کښ تیر شوي دي، د باب د اول حدیث نه د غوطې معقل کیدل او د حدیث ثانی نه د مدینې طیبې معقل کیدل ثابت شو.

[٤٣٠٠] (٢) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَنْبَسَةَ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ وَسَلَاحِ يَهُودَ قَرِيبٌ مِنْ خَيْبَرَ.

ترجمه: یونس دزهری رحمه الله نه روایت بیانوي چه فرمائیلي ئې ووسلاح خیبرته نزدې دیوخائې نوم دي.

بَابُ ارْتِفَاعِ الْفِتْنَةِ فِي الْمَلَاحِمِ

باب د جنګونو له د فتنو پیدا کیدو بیان

د فتنې اطلاق زیات تر په هغه جنګ باندې کیږی کوم چه خپل مینځ کښ د مسلمانانو ترمینځه وی، او ملحمه هغه جنګ ته وائی چه د مسلمانانو او کفارو ترمینځه وی.

---

(١) انظر حديث رقم : (٤٢٥٠)، (تحفة الأشراف: ٧٨١٨) (صحيح)

(٢) انظر حديث رقم : ٤٢٥١ (صحيح)

[٤٣٠١]( )حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ. ح وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سَوَّارٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَابِرٍ الطَّائِيِّ، قَالَ هَارُونُ فِي حَدِيثِهِ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَنْ يَجْمَعَ اللَّهُ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ سَيْفَيْنِ سَيْفًا مِنْهَا وَسَيْفًا مِنْ عَدُوِّهَا".

دعوف بن مالک ﷺ نه روایت دي فرمائي چه رسول الله ﷺ فرمائيلي دي: الله تعالى په دي امت باندي دوه مصيبتونه په يوځاني باندي نه راولي چه په يووخت کښې په خپل مينځ کښې هم جنګ کوي اوددشمن سره هم جنګ کوي.

قوله: ﴿ لَنْ يَجْمَعَ اللَّهُ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ سَيْفَيْنِ سَيْفًا مِنْهَا وَسَيْفًا مِنْ عَدُوِّهَا ﴾ د دي حديث مضمون هم هغه دي کوم چه د ترجمة الباب دي، يعنى الله پاک به په آمت محمديه کښې په يو وخت دوه توري نه جمع کوي چه خپل مينځ کښې دي هم جنګيږي، آو هم په دي حآل آو وخت کښې دشمن هم په هغوى باندي حمله آوکړي بلکه دشمن سره د جنګ په وخت که په مسلمآنانو کښې خپل مينځ کښې قتآل کيږي نو د دشمن د جنګ په وخت به د هغې نه بند شي.

بَابٌ فِي النَّهْيِ عَنْ تَهْيِيجِ التُّرْكِ، وَالْحَبَشَةِ

باب د ترکانو او حبشو سره د چيړ چار دممانعت بيان

[٤٣٠٢]( )حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّمْلِيُّ، حَدَّثَنَا فَهْرٌ، عَنِ السَّبَائِيِّ، عَنْ أَبِي سَكِينَةَ رَجُلٍ مِنَ الْمُحَرَّرِينَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: "دَعُوا الْحَبَشَةَ مَا وَدَعُوكُمْ وَاتْرُكُوا التُّرْكَ مَا تَرَكُوكُمْ".

ابوسکينه دنبى عليه السلام په صحابه کرامو کښې ديوکس ﷺ نه روايت کوى فرمائى رسول الله ﷺ فرمائيلي دي: د ترکيانواوحبشرسره کارمه لرئ ترخوچه دوى ستاسو سره چيرچارنه وي کړي.

قوله: ﴿ دَعُوا الْحَبَشَةَ مَا وَدَعُوكُمْ وَاتْرُكُوا التُّرْكَ مَا تَرَكُوكُمْ ﴾ د رسول الله ﷺ ارشاد دي چه اهل حبشه پريږدئ، يعنى هغوى سره قتال مه کوئ تر څو پورې ئې چه تاسو پريخودلى ئې، يعنى تاسو هغوى سره په قتال کښې مه رومبى کيږئ، او هم دغه شان دا حکم رسول الله ﷺ مسلمانانو ته د ترکيانو په باره کښې ورکوى، او دا امر بالترک د اباحت او رخصت دپاره دي د وجوب دپاره نه دي بلکه په طور د مشورې دي.

په حديث باندې يو اشکال آو د هغې جواب :

په مظاهر حق ٣٣٩/٤ کښې دى چه پريږدئ تاسو حبشيانو لره تر څو چه تاسو هغوى پريخودلى ئې، او پريږدئ تاسو ترکيان ترخو چه ئې تاسو پريخودلى ئې، وړاندې په دي کښې دى.

فائده: که چرته په قرآن کريم کښې حکم دي ﴿ قاتلوا المشرکين کافة ﴾ على العموم ئې فرمائيلي

---

[1]: تفرد به أبوداود، (تحفة الأشراف: ١٠٩١٧)، وقد أخرجه: مسند احمد (٦/٢٦) (صحيح)

[2]: سنن النسائي/الجهاد ٤٢ (٣١٧٨)، (تحفة الأشراف: ١٥٦٨٩) (حسن)

دی چه د مشرکانو سره قتال کوئ چرته چه هم وی. نو رسول الله ﷺ دا سې ولې اوفرمائیل چه دوی پریږدئ؟

جواب د دې دا دې چه حبشه او ترک د دې آیت د عموم نه خارج دی ځکه چه بنهرونه د هغوی بعید دی، د هغوی په بنهرونو کښې او د اسلام په بنهرونو کښې دشت او بیابانونه ډیر دی، ترڅو چه هغوی تعرض نه وی کړې او د اسلام په بنهرونو باندې نه وی راغلې تعرض د هغوی نه کول پکار دی خو که هغوی سبقت اوکړی او د اسلام بنهرونو ته په قهر او غلبې سره راشی نو بیا به هغوی سره قتال فرض وی، یا دا اوایئ چه آیت کریمه ناسخ د دې حدیث دې او حکم د دې حدیث په شروع د اسلام کښې وو په سبب د ضعف د اسلام، او کله چه اسلام قوی شو نو حکم عام شو. والحدیث اخرجه النسائی، اتم منه، قاله المنذری.

دا حدیث د یو اوږد حدیث آخری ټکړه ده، چه د هغې نه معلومیږی چه دا حدیث رسول الله ﷺ د خندق د کنستلو په موقع فرمائیلی وو، اصل حدیث دې په دې کښې اوکتلې شی، کتاب الجهاد باب غزوة الترک والحبشة، کښې.

بَابٌ فِي قِتَالِ التُّرْكِ

باب د ترکیانو سره د جنګ کولو بیان

ترک د نوح علیه السلام د خوی یافث په اولاد کښې دی، او حبشه په اولاد د حام کښې دی او عرب په اولاد د سام کښې.....

[۴۳۰۳] (۱) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي الإِسْكَنْدَرَانِيَّ، عَنْ سُهَيْلٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ التُّرْكَ قَوْمًا وُجُوهُهُمْ كَالْمَجَانِّ الْمُطْرَقَةِ يَلْبَسُونَ الشَّعْرَ".

ابوهریره رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه رسول الله ﷺ فرمائیلی دي: قیامت دهغه وخته پورې نه قائمیږي ترڅوچه مسلمانانو دترې کافرانوسره جنګ نه وي کړي ددوی مخونه ددالونوپه شان دي اودوړې نه جوړ شوي لباس به استعمالوي.

﴿ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ التُّرْكَ قَوْمًا وُجُوهُهُمْ كَالْمَجَانِّ الْمُطْرَقَةِ يَلْبَسُونَ الشَّعْرَ » ﴾ او په بل روایت کښې دی. ﴿ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا نِعَالُهُمُ الشَّعْرُ و تُقَاتِلُوا قَوْمًا صِغَارَ الأَعْيُنِ ذُلْفَ الآنُفِ ﴾

[۴۳۰۴] (۲) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَابْنُ السَّرْحِ وَغَيْرُهُمَا، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رِوَايَةً، قَالَ ابْنُ السَّرْحِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا نِعَالُهُمُ الشَّعْرُ، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا صِغَارَ الْأَعْيُنِ ذُلْفَ الْآنُفِ كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ".

---

(۱): صحیح مسلم/الفتن ۱۸ (۲۹۱۲)، سنن النسائي/الجهاد ۴۲ (۳۱۷۹)، سنن ابن ماجه/الفتن ۳۶ (۴۰۹۶)، (تحفة الأشراف: ۱۲۷۶۶)، ولد أخرجه: صحیح البخاري/الجهاد ۹۵ (۲۹۲۸)، ۹۶ (۲۹۲۹)، المناقب ۲۵ (۳۵۹۰)، مسند احمد (۲/ ۲۳۹، ۲۷۱، ۳۰۰، ۳۱۹، ۳۳۸، ۴۷۵، ۴۹۳، ۵۳۰) (صحیح)

(۲): صحیح البخاري/الجهاد ۹۶ (۲۹۲۹)، صحیح مسلم/الإمارة ۱۲ (۲۹۱۲)، سنن الترمذي/الفتن ۴۰ (۲۲۱۵)، سنن ابن ماجه/الفتن ۳۶ (۴۰۹۶)، (تحفة الأشراف: ۱۳۱۲۵)، ولد أخرجه: مسند احمد (۲/ ۲۳۹) (صحیح)

د ابوهریره ﷺ نه روایت دي فرمائی چه رسول الله ﷺ فرمائیلي دي. قیامت دهغه وخته پورې نه قائمیږي ترخوچه تاسو دداسي قوم سره جنګیدلي نه یئ دچاچه پیزار دګرودورئ نه جوړدي او قیامت به دهغه وخته پورې نه قائمیږي ترخوچه تاسو دداسي قوم سره جنګیدلي نه یئ خوک چه ورو وروستر ګو والادي اوپیت پوزي دي او مخونه ئي دډوالونوپه شان دي د کوم قتال د ترک نه چه په اول حدیث کښ منع کړې شوې ده، په دې حدیث کښ هغوی سره د وقوع قتال پیښګوئی ده چه د قیامت راتلو نه مخکښ به د مسلمانانو ته ترکو سره د جنګ کولو یقینا حاجت راځی، او په دې کښ د هغه خلقو نقشه او د هغوی شکل او صورت هم بیان شوې دي د هغوی مخونه به د هغه ډهال په شان وی چه پیر او ډبل وی دا تشبیه په تدویر او ځرب کیدو کښ ده یعنی د هغوی مخونه به په ګول کیدو کښ د ډهال په شان وی او ډهال هم هغه چه ډبل وی. دا د هغوی د مخونو د غټیدو طرف ته اشاره ده، ﴿ یلبسون الشعر ﴾ یعنی د وړئ نه جوړې جامې به اغوندی د خپل ملک د یخیدو د وجې نه او ﴿ تعالهم الشعر ﴾ یعنی د هغوی ځپلئ به هم د د ویښتو والا وی او ﴿صغار الاعین ﴾ سترګې به ئې وړې وی ﴿ ذلف الانوف ﴾ د ملاستو پوزو والا، ذلف جمع د اذلف ده چه اخستلي شوې دي د ذلف نه یعنی د پوزې د وریدو سره سره د هغې خوریدل، صغر الانف واستواء الاربة...

(د تُرک نه مراد تاتار دی)

د دې ترک نه مراد هغه دی چاته چه تاتار وائی او کوم چه په صحرائی ګوبی او د هغې د شمال په علاقو قازاخستان وغیره کښ اوسیږی ځکه چه کوم صفتونه په حدیث کښ بیان کړې شوې دی هغه هم په هغوی باندې صادق راځی، او کوم چه په ترکی کښ اوسیدونکی دی د هغوی صورت دا نه دې هغوی خو ډیر ښکلي شکل والا دی.

امام نووی رحمه الله په شرح د مسلم کښ فرمائی چه دا ټول د رسول الله ﷺ معجزات دی، هغوی فرمائی چه زمونږ په دې زمانه کښ هم د ترکیانو سره قتال شروع دي کوم چه هم د دې صفاتو والا دی کوم چه رسول الله ﷺ په حدیث کښ ذکر فرمائیلي دی یعنی صغار الاعین او ذلف الانوف وغیره، او د دې نه مخکښ هم مسلمانانو د دوی سره قتال کړې دی، مونږ د الله پاک نه د مسلمانانو په حق کښ د حسن انجام دعاء کوو. اهـ (بذل) امام نووی رحمه الله د اوومې صدئ دي د هغوی وفات ۶۷۶ء کښ دي.

الحدیث الاول اخرجه مسلم والنسائی، والحدیث الثانی اخرجه البخاری ومسلم، والترمذی وابن ماجه، قاله النووی.

[٤٣٠٥] (*) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ التِّنِّيسِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ الْمُهَاجِرِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثٍ، يُقَاتِلُكُمْ قَوْمٌ صِغَارُ الْأَعْيُنِ، يَعْنِي التُّرْكَ، قَالَ: "تَسُوقُونَهُمْ ثَلَاثَ مِرَارٍ حَتَّى تُلْحِقُوهُمْ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ فَأَمَّا فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى فَيَهْزِمُونَ هَرَبَ مِنْهُمْ، وَأَمَّا فِي الثَّانِيَةِ فَيَهْزِمُونَ بَعْضَ وَيَهْلِكُ بَعْضٌ، وَأَمَّا فِي الثَّالِثَةِ فَيَصْطَلِمُونَ أَوْ كَمَا قَالَ".

(*): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ١٩٤٩)، وقد أخرجه: مسند احمد (٥/٣٤٨) (ضعيف)

دعبدالله بن بريده ﷺ نه روايت دي فرمائي چه رسول الله ﷺ په هغه حديث کښې فرمائيلي دي په کوم کښې چه داجمله ده چه ستاسو سره به وړو وړو سترګو والا جنګ کوي، يعنې ترکيان اوبيائي اوفرمائيل چه تاسو به دوی لره دري پيري په شاه وتمبوئ تردي چه دجزيرة العرب کناري ته به ئې اورسوئ نو په اولنی مرحله کښې چه څوک ددوی نه وتختي نودي به نجات بياموي اوپه دويمه مرحله کښې به بعضې خلق بچ شي او بعضې به هلاک شي او په دريمه مرحله کښې به د تماموخلقوجړې وويستلې شي.

لوله: ﴿قَالَ « تَسُوقُونَهُمْ ثَلَاثَ مِرَارٍ حَتَّى تُلْحِقُوهُمْ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ فَأَمَّا فِي السِّيَاقَةِ الْأُولَى فَيَنْجُو مَنْ هَرَبَ مِنْهُمْ وَأَمَّا فِي الثَّانِيَةِ فَيَنْجُو بَعْضٌ وَيَهْلِكُ بَعْضٌ وَأَمَّا فِي الثَّالِثَةِ فَيُصْطَلَمُونَ ». الخ﴾ رسول الله ﷺ اوفرمائيل چه تاسو به راکاړئ دوی لره دري کرته، په مظاهر حق کښې دی : راکاړئ به تاسو دوی دري کرته يعنې يعنې هغوی به مغلوب او مقهور شی او ستاسو په تختولو سره به په تيښته شی تردي چه تاسو به ئې راورسوئ جزيره عرب ته اه پس بهر حال په اول خل رانښکلو سره يعنې اول حمله کښې چه کوم خلق د ترکيانو نه اوتختی هغوی به خلاصې بيا مومی،اوبهرحال په دويمه حمله کښې به بعض ترکيان هلاک شی،اوبعض به نجات بيا مومی، او بهر حال په دريمه حمله کښې به د هغوی استيصال اوکړي شی، په مظاهر حق کښې دی او هم په دي باندې (بهرحال) په دريم خل رانښکلو باندې به پرې کړي شی او د جړې نه به ختم شی.

د حديث الباب او د مسند احمد په روايت کښې تخالف :

تنبيه : حضرت په بذل کښې صاحب د عون المعبود نه نقل کړی دی چه د ابوداؤد په دې حديث کښې او د مسند احمد په حديث کښې تخالف دي ښکاره، ځکه چه د مسند احمد د روايت سياق هغه په دې باندې دلالت کوی چه رانښکونکی به ترک وی، مسلمانان چه کوم هغوی لره دري کرته راکاړی تردي چه هغوی به د جزيره عرب سره لاحق کړی، او امام قرطبی ﷺ د مسند احمد د حديث په باره کښې فرمائی اسناده صحيح..... صاحب د عون فرمائی چه زما په نزد د مسند احمد روايت صحيح دي او د ابوداؤد روايت په ظاهر کښې وهم دي، د يو راوی نه په دې کښې وهم واقع شوی دی.

تعريف د صاحب البذل ﷺ په باره د عون المعبود کښې :

د دي نه پس صاحب د عون د مسند احمد د روايت مضمون لره په مختلفو وجوه سره موبد کړي دي : منها وقوع قصه فتنة التتار على حسب ما وقع فى حديث احمد مفصلا : فجزاه الله تعالى خير الجزاء وهذا عندى كما قال، والله تعالى اعلم ومن شاء التفصيل فلينظر عون المعبود اه (۱) دا د حضرت سهارنپوری حق پرستی او انصاف خوښول دی والحق احق ان يتبع..... گيني زمونږ حضرت د صاحب عون نه الله پاک دې په هغوی رحم اوکړی خفه شان وو د هغوی د ژبې د اوږدوالي او د ائمه احناف سره د ګستاخانه معاملې د وجې نه، الله پاک دې مونږ ته هم د خپلو اکابرينو په نقش قدم باندې د تلو توفيق راکړی.

---

(۱) ابوداؤد د دي روايت په آخر کښې دی : او كما قال په دې باندې صاحب د عون المعبود ليکلي دی : وهذا يدل على ان الراوي لم يضبط لفظ الحديث ولذا رجحت رواية احمد اه.

بَابٌ فِي ذِكْرِ الْبَصْرَةِ

باب د بصري د ښار بيان

[٤٣٠٦] (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ جُمْهَانَ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "يَنْزِلُ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي بِقَارِبِطِ يُسَمُّونَهُ الْبَصْرَةَ عِنْدَ نَهْرٍ يُقَالُ لَهُ: دِجْلَةُ يَكُونُ عَلَيْهِ جِسْرٌ يَكْثُرُ أَهْلُهَا وَتَكُونُ مِنْ أَمْصَارِ الْمُهَاجِرِينَ"، قَالَ ابْنُ يَحْيَى: قَالَ أَبُو مَعْمَرٍ: وَتَكُونُ مِنْ أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ فَإِذَا كَانَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ جَاءَ بَنُو قَنْطُورَاءَ عِرَاضُ الْوُجُوهِ صِغَارُ الْأَعْيُنِ حَتَّى يَنْزِلُوا عَلَى شَطِّ النَّهْرِ، فَيَتَفَرَّقُ أَهْلُهَا ثَلَاثَ فِرَقٍ فِرْقَةٌ يَأْخُذُونَ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَالْبَرَازِيَّةِ وَهَلَكُوا، وَفِرْقَةٌ يَأْخُذُونَ لِأَنْفُسِهِمْ وَكَفَرُوا، وَفِرْقَةٌ يَجْعَلُونَ ذَرَارِيَّهُمْ خَلْفَ ظُهُورِهِمْ وَيُقَاتِلُونَهُمْ وَهُمُ الشُّهَدَاءُ.

مسلم بن ابی بکره دخپل پلارنه روایت کوی فرمائی چه رسول الله فرمائیلی دی زمادامت څه کسان به جوري زمکي ته لاړ شي کوي ته چه بصره وئیلي شي اودیوداسي درياب خواته به ورشي کوم چه په دجلة باندي يادیږي او په دي باندي به پوښل وي اوددي آبادي به زياته وي ، ابن يحي وائي ابومعمر وئیلی دی چه دغه ابادي به دمسلمانانو دعلاقتي دښارونو وي اوکله چه آخره زمانه شي نوهلته به د ترکیانو دنیکه قنطورا اولاد راشي کوم چه به د پلنومخونو او ورو سترګو والا وي تردي پوري چه دغه خلق به ددي نهر غاړي ته راورسيږي اوددي ځائي خلق به جداجداشي اودري دلې به شي په دوی کښي به يوي دلې دغوا لکن نيولي وي اودميدان نه به وتښتي او هلاک به شي اوبله دله به د ځپل ځان دبچ کولو دپاره کافره شي اوددغه خلقونه به يوه بله دله دخپل ځان نه شاته خپل اولاد پريږدی اوجنګ به کوي اودغه دشهيدانودله ده.

(قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « يَنْزِلُ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي بِقَارِبِطٍ يُسَمُّونَهُ الْبَصْرَةَ عِنْدَ نَهْرٍ يُقَالُ لَهُ دِجْلَةُ يَكُونُ عَلَيْهِ جِسْرٌ يَكْثُرُ أَهْلُهَا وَتَكُونُ مِنْ أَمْصَارِ الْمُهَاجِرِينَ وَتَكُونُ مِنْ أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ فَإِذَا كَانَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ جَاءَ بَنُو قَنْطُورَاءَ عِرَاضُ الْوُجُوهِ صِغَارُ الأَعْيُنِ حَتَّى يَنْزِلُوا عَلَى شَطِّ النَّهْرِ)

شرح الحديث الطويل :

د دي باب په اول حديث کښي د بغداد او په دويم حديث کښي د بصري حال ذکر شوی دي، په اول حديث کښي په بغداد کښي په شروع کښي د مسلمانانو د آبادیدلو او د هغوی د کثرت،اوبيه آخر زمانه کښي دهغې دتباهئ او بربادئ ذکر دي، دحديث ترجمه دا ده سيدنا ابوبکره رضی الله عنه فرمائی چه ما د رسول الله ﷺ نه واوريدل هغوی اوفرمائيل چه زما د امت څه خلق به يوي ښکته زمکي ته کوز شي چه د هغې نوم به بصره وی د ديو نهر په غاړه چه هغې ته دجله وائی «دجله چونکه په بغداد کښي ده نه په بصره کښي لهذا په دي حديث کښي به دا وئیلې شی چه د بصري نه مراد معروف بصره نه ده بلکه باب بصره چه په بغداد کښي ده» په

[1]: تفرد به أبوداود (تحفة الأشراف: ١١٧٠٤)، وقد أخرجه: مسند احمد (٥/٤٠، ٤٥) (حسن)

دي نهر باندې به يو پل وي، د دې ښهر آبادي به ډيره زياته وي، يعنې مسلمانان، او هغه ښهر به د مهاجرينو د ښهرونو نه وي، او دويم راوي اووې چه د مسلمانانو د ښهرونو نه به وي، وړاندې چه به په هغوی باندې به انقلاب راشي د هغې ذکر دې او دا پوره حديث د پيښن ګويئ او د اخبار بالغيب د قبيل نه دې، چه کله روستو زمانه راشي نو په دې باندې به بنو قنظوراء راشي يعنې تاتار د مقابلې دپاره د پلنو مخونو او وړو سترګو والا تردې چه هغوی به کوز شي او پراؤ به واچوي د نهر دجله په غاړه باندې.

قوله: ﴿ فَيَتَفَرَّقُ أَهْلُهَا ثَلاثَ فِرَقٍ فِرْقَةٌ يَأْخُذُونَ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَالْبَرِّيَّةِ وَهَلَكُوا وَفِرْقَةٌ يَأْخُذُونَ لأَنْفُسِهِمْ وَكَفَرُوا وَفِرْقَةٌ يَجْعَلُونَ ذَرَارِيَّهُمْ خَلْفَ ظُهُورِهِمْ وَيُقَاتِلُونَهُمْ وَهُمُ الشُّهَدَاءُ ﴾

يعنې کله چه بنې قنظوراء د مقابلې دپاره راشي نو د دې ښهر مسلمانان به په دري فرقو کښې تقسيم شي، يو جماعت خو به داسې وي چه د غوياڼو په لکو پسې به شی او ځنګل ته به لاړ شی، يعنې د جهاد او مقابلې نه بچ کيدو سره به زمينداره کښې مشغول شی او هلاک به شی، يعنې په خپل مقصد کښې به کامياب نه شی، او يوه ډله د چا په تقدير کښې چه الله پاک ليکلي دی هغوی به واخلی يعنې کفر او ارتداد لره، والعياذ بالله تعالى.... او يوه ډله به هغه وی کوم چه به خپلو زنانو لره په کورونو کښې پريخودلو سره هغوی سره ښنو قنظوراء سره قتال کوی او هم دا خلق به شهيدان وی.

په مظاهر حق کښې دی : بنو قنظورا يعنې ترک دا نوم دې د هغوی د نيکه، چه ټول ترک د هغه د اولاد نه دی او په هغې کښې دا هم دی : په دې قضيه کښې کومه چه په حديث کښې ښکاره ذکر ده نوم د بصري دې، او علماء کرامو وئيلې دی چه مراد د دې نه بغداد دې په دې دليل سره چه دجله او پل په بغداد کښې دی، نه په بصره کښې، او د بغداد ښهر د رسول الله ﷺ په زمانه کښې په دې هيئت باندې چه اوس دې نه وو بلکه کلی وو، متعدد و متفرق د مضافاتو د بصرې نه او منسوب دهغې طرف ته، او رسول الله ﷺ د هغې نه د معجزې په طور خبر ورکړو د هغې د جوړيدو په دې وجه ئې اوفرمائيل په لفظ د استقبال سره، چه وی به هغه ډير لوئې ښهر د مسلمانانو په ښهرونو کښې، او ډير به وی د هغې اوسيدونکی، او دا هم ده چه جترک بصري د جنګ او قتل دپاره په دې مخصوص کيفيت سره چه ذکر شو نه دې راغلی او اهل تواريخ هغه نه دی نقل کړې، خو بغداد ته به يقيني راغلی دی لکه چه معروف او مشهور دی.

[٤٣٠٧] (*)حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا مُوسَى الْخَيَّاطُ، لاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ ذَكَرَهُ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: "يَا أُنَيْسُ إِنَّ النَّاسَ يُحْبَسُونَ أَمْصَارًا وَإِنَّ مِصْرَهَا يُقَالُ لَهُ: الْبَصْرَةُ، فَإِنْ أُتِيتَ مَرَرْتَ بِهَا أَوْ دَخَلْتَهَا فَإِيَّاكَ وَسِبَاخَهَا وَكَلأَهَا وَسُوقَهَا وَبَابَ أُمَرَائِهَا وَعَلَيْكَ بِضَوَاحِيهَا فَإِنَّهُ يَكُونُ بِهَا خَسْفٌ وَقَذْفٌ وَرَجْفٌ وَقَوْمٌ يَبِيتُونَ يُصْبِحُونَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ".

دانس بن مالک رضي الله عنه نه روايت دي فرمائی چه رسول الله ﷺ فرمائيلی دی اې انس خلق به

(*): تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ١٦١٦) (صحيح)

ښارونه جوړوي اوهم ددې ښارونونه یوښار کوم ته چه بصره وئیلي شي پس که چرې ته ددې ښارنه تیر شي یا دې ښارته لاړ شي نوددې ښاردښوره زمکې نه اودکلاء مقام نه اوددې دبازارنه اوددې ښار ددولت مندوخلقود دروازونه اوته ددې ښار روښانه ځایونه اختیارکړه خکه چه په دې ښارکښې دننه په ځمکه کښې دښخیدلو او د کانړو وریدل او دزلزلې غذاب به وي، اویوقوم به شپه تیره کړي یعنی په صحیح حالت کښې به اوده شي مګرسحر به هغوی خنزیران اوشادوګان شوي وي.

قوله: ﴿ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ لَهُ « يَا أَنَسُ إِنَّ الشَّامَ يُمَصَّرُونَ أَمْصَارًا وَإِنَّ مِصْرًا مِنْهَا يُقَالُ لَهُ الْبَصْرَةُ أَوِ الْبَصَيْرَةُ فَإِنْ أَنْتَ مَرَرْتَ بِهَا أَوْ دَخَلْتَهَا فَإِيَّاكَ وَسِبَاخَهَا وَكِلاَءَهَا وَسُوقَهَا وَبَابَ أُمَرَائِهَا وَعَلَيْكَ بِضَوَاحِيهَا فَإِنَّهُ يَكُونُ بِهَا خَسْفٌ وَقَذْفٌ وَرَجْفٌ وَقَوْمٌ يَبِيتُونَ يُصْبِحُونَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ »﴾

انس بن مالک ﷺ فرمائی چه یو ځل رسول الله ﷺ ماته اوفرمائیل چه خلق به دیر ښهرونه جوړ کړی او په هغې کښې به یو ښهر داسې وی چه هغې ته بصره وئیلي شی پس که ته په هغې باندې ورتیر شې نو ځان بچ کوه د هغه زمکې د شور نه او د هغې د مقام کلاء نه. کلاء په تشدید او تخفیف دواړو طریقو سره منقول دي یعنی کلاء په وزن د کتان، او کلاء په وزن د کتاب، کلاء ګودی (بندرګاه) ته وئیلي شی او په بصره کښې د یو ځائي نوم هم دي او ځان بچ کړه د هغې د بازار نه او د هغه ځائي د امیرانو د دروازې نه، ضواحی د ضاحیة جمع ده، د ښهر نه بهر د هغې فراخه حصه، او لیکلې ئي دی چه په بصره کښې د یو خاص ځائي نوم هم دي په مظاهر حق کښې دی ﴿ وعلیک بضواحیها ﴾ او لازم اونیسئ د هغې غاړو لره چه نوم د هغې ضواحی دي، ضواحی جمع د ضاحیة ده په معنی د غاړې د زمکې چه ښکاره او فراخه وی د نمر دپاره او ضاحیة البصرة نوم د یو ځائي دي په هغې کښې او بعضو وئیلي دی چه مراد د دي نه د هغه ځائي غرونه دی او امر دي په ګوټ کښې د کیناستلو. «وراندې رسول الله ﷺ د دې مواضع مذکوره نه د بچ کیدو وجه دا بیان فرمائیلې ده چه» هلته به خسف او قذف یعنی د اسمان نه د کانړو وریدل، او رجف یعنی زلزلې واقع کیږی او مسخ هم، خلق به شپه تیروی او صبا کوی به په داسې حال کښې چه د بیزوګانو او خنزیرانو په شکل کښې به وی یعنی ځوانان به ئې بیزوګان شی او بوډاکان به ئې خنزیران، په دې حدیث کښې د مغروفې بصرې ذکر دي چه مسلمانان به دې لره جوړوی او آبادوی به ئې، بصره ښهر چه کوم ځائي کښې آباد دي هغه حضرت عتبه به غزوان په خلافت فاروقی کښې فتح کولو سره ښهر جوړ کړې وو د هغې د فتح کولو ذکر د شمائل ترمذی په یو روایت کښې ضمنا راغلی دي (۱) په دې حدیث کښې د خسف او مسخ ذکر دي چونکه د نورو احادیثو نه معلومیږی چه خسف او مسخ به په قدریه کښې وی چه د هغې نه ګنړلې شی چه دلته به په بصره کښې هغه وخت قدریه وی، په مظاهر حق کښې دی چه په دې ځایونو کښې به خسف

(۱) په آخر د شمائل کښې باب ما جاء في عيش النبي ﷺ کښې په روایت د خالد بن عمیر وشویس ابوالرقاد د دې روایة مضمون په خصائل نبوی کښې کتلې شی.

وغیره کیدې شی چه وی، په سبب د خباثت د هغوی او په بازارونو کښی به وی په سبب د غفلت یا د وجې د کثرت لغو نه یا فساد د عقود او د بادشاهانو وغیره په دروازو باندې په سبب د کثرت ظلم.

[۴۳۰۸] (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ صَالِحِ بْنِ دِرْهَمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، يَقُولُ: انْطَلَقْنَا حَاجِّينَ فَإِذَا رَجُلٌ فَقَالَ لَنَا: إِلَى جَنْبِكُمْ قَرْيَةٌ يُقَالُ لَهَا الْأُبُلَّةُ؟ قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: مَنْ يَضْمَنُ لِي مِنْكُمْ أَنْ يُصَلِّيَ لِي فِي مَسْجِدِ الْعَشَّارِ رَكْعَتَيْنِ أَوْ أَرْبَعًا وَيَقُولُ: هَذِهِ لِأَبِي هُرَيْرَةَ، سَمِعْتُ خَلِيلِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: "إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مِنْ مَسْجِدِ الْعَشَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُهَدَاءَ لَا يَقُومُ مَعَ شُهَدَاءِ بَدْرٍ غَيْرُهُمْ"، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هَذَا الْمَسْجِدُ مِمَّا يَلِي النَّهْرَ.

دصالح بن درهم رحمه الله نه روایت دي فرمائی چه مونږ حج په نیت باندې روان شوي وو نو هلته زمونږ سره اچانک یوکس ملاو شو او مونږ ته ئې ووئیل چه ستاسو طرف ته یوکلي دي ابله ورته وئیلي شي مونږ ورته ووئیل هونوده ووئیل چه په تاسو کښې به ماته څوک ددې خبرې ذمه واري وکړي چه هغه زما دپاره په مسجد عشار کښې دوه یا څلور رکعته مونځ وکړي اوداسي اووائی چه ددې ثواب دابوهریره رضی الله عنه دپاره دي خکه چه مادخپل دوست محمد ﷺ نه اوریدلی دی چه فرمائیل ئې یقینا دقیامت په ورځ به الله تعالی دمسجد عشارنه خپل شهیدان راپورته کړي په داسي حال کښې چه ددوی نه به علاوه دبدرشهیدانو سره به هیڅ څوک راپورته نکړي شي. امام ابوداؤد فرمائی چه دا مسجد نهرته نزدې دي.

مضمون الحدیث او د عبادت بدنیه د وصول ثواب دلیل:

قوله: ﴿قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ انْطَلَقْنَا حَاجِّينَ فَإِذَا رَجُلٌ فَقَالَ لَنَا إِلَى جَنْبِكُمْ قَرْيَةٌ يُقَالُ لَهَا الْأُبُلَّةُ قُلْنَا نَعَمْ .....الخ﴾

د دې حدیث ترجمه مونږ د مظاهر حق نه کوو په هغې کښې دی: او روایت دي د صالح بن دینار تابعی نه هغوی فرمائی چه مونږ د حج کولو دپاره د بصري نه مکي معظمې ته لاړو پس ناګهانه هلته یو سړي ولاړ وو یعنی سیدنا ابوهریره رضی الله عنه، پس هغوی مونږ ته اووې چه آیا ستاسو د ښهر په طرف کښې یو کلي شته چه هغې ته ابله (د همزه او باء په پیش او په تشدید د لام سره دا د یوي قریې نوم دي چه مشهوره ده او بصري ته نژدې ده) مونږ اووې او شته، هغوی اوفرمائیل په تاسو کښې څوک متکفل کیږی زما دپاره چه زما دپاره مونځ اوکړی یعنی زما نیت پکښې اوکړی (مسجد عشار) کښې دوه رکعته یا څلور رکعته او دا اوائی چه د دې مونځ ثواب زه بخښم ابوهریره رضی الله عنه ته (عشار نوم دي د مسجد چه په آبله کښې دی په هغې کښې د برکت د حصول دپاره مونځ کولې شی) واوریدل ما د خپل حبیب نه چه ابوالقاسم ﷺ دي چه یقینا الله پاک به اوچت کړی د مسجد عشار نه د قیامت په ورځ شهید، نه به پاسی یعنی د قبرونو نه یا په مرتبه کښې د بدر د شهیدانو سره نه غیر د دوی نه، او دا لوئي تعریف دي ددې جماعت چه د بدر د شهیدانو برابر دی، او دا نه ده معلومه چه هغوی به د دې امت په شهیدانو کښې وی یا که د نورو امتونو د شهیدانو نه به وی، پس

[1]: تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ۱۳۵۰۱) (ضعیف)

چه هر کله دا مسجد داسې فضیلت او شرف لري نو په هغې کښ مونځ ادا کول فضیلت عظیم او ثواب عظیم لري.

په مقام مقدس کښ د مونځ وغیره عباداتو فضیلت:

او د دې نه معلومیږي چه مونځ ادا کول په مقدس مقاماتو کښ او په هغې کښ دیني عبادت کول لوئې فضیلت لري او بخښل چاته د عبادت بدنی که هغه ژوندی ته وی او که مړ ته جائز دی او رسیږی او اکثر علماء په دې باندې دی، او د عبادت مالیه بخښل په اتفاق سره جائز دی. اهـ

قوله: ﴿ قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا الْمَسْجِدُ مِمَّا يَلِي النَّهْرَ ﴾ مصنف رحمه الله فرمائی چه دا مسجد العشار د نهر فرات کوم چه بصرهه کښ دې متصل واقع دې

بَابُ النَّهْيِ عَنْ تَقْبِيحِ الْحَبَشَةِ

باب د حبشیانو بیان

[۴۳۰۹] (حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ أَحْمَدَ الْبَغْدَادِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "اتْرُكُوا الْحَبَشَةَ مَا تَرَكُوكُمْ فَإِنَّهُ لَا يَسْتَخْرِجُ كَنْزَ الْكَعْبَةِ إِلَّا ذُو السُّوَيْقَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَةِ".

دعبدالله بن عمر رضي الله عنهما نه روایت دې فرمائی چه نبی ﷺ فرمائیلی دی په حبشیانو باندې تعارض مه کوئ ترڅوچه دوی ستاسو سره جنګ نه وي کړي ځکه چه دبیت الله شریف خزاني ددې حبشیانونه علاوه بل څوک نشي ویستلی کوم چه دورو پندر والاوي.

﴿ اتْرُكُوا الْحَبَشَةَ مَا تَرَكُوكُمْ فَإِنَّهُ لَا يَسْتَخْرِجُ كَنْزَ الْكَعْبَةِ إِلَّا ذُو السُّوَيْقَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَةِ ﴾

شرح الحدیث:

عبدالله بن عمر رضي الله عنهما د رسول الله ﷺ ارشاد نقل کوی چه هغوی اوفرمائیل چه تاسو حبشیان پریږدئ او هغوی سره کار مه ساتئ ترڅو چه تاسو سره کار نه ساتی او تعرض نه کوی تاسو سره ځکه په تحقیق سره شان دا دي چه نه به اوباسی د کعبې خزانه مګر یو سړي صاحب د دوه نرو پندو والا، چه دحبشو نه به وی، دغه امیر به د حبشې وی، یا ددې نه مراد د حبش لښکر دې، او سویقه تصغیر دي د ساق، ددې معنی ده پندئ، او پندئ د حبشو اکثر نرئ او باریک وی.

(د کعبې د خزانې نه مراد)

او مراد د ګنج (خزانې) نه هغه ګنج دي کوم چه د کعبې نه لاندې ښخ دي، بعضو وئیلي دی چه مخلوق دي په هغې کښ، او بعضو وئیلي دی چه د دې نه مراد هغه مال دي کوم چه د نذرانې په طور راځی خادم ئې هلته جمع کوی.

(هرم خو د امن ځائی دي نودا واقعه څنګه راپیښیدي شی؟)

او په حدیث کښ چه دا راځی چه خرابوی به کعبې لره ذوالسویقتین دا د الله پاک د قول سره

---

[1]: تفرد به أبوداود، (تحفة الأشراف: ۸۶۰٤)، وقد أخرجه: مسند احمد (۳۷۱/۵) (حسن)

معارض نه دي چه ﴿ حرما امنا ﴾ خکه چه دا به قيامت ته نزدي وي هغه وخت چه پاتي به نه شي هيڅوک الله الله ونيلو والا، او ظاهره دا ده چه الله پاک دا حرم بامن شميرلي دي په اعتبار د غالب احوالو لکه چه دلالت کوي په دي باندي قضيه د ابن الزبير ﷺ..... او د فرامطه او ددي په شان، يا مردا د حرام د باامن ګرځولو نه دا دي چه الله پاک حکم فرمائيلي دي چه هغوی دي په امن باندي ساتي خلقو لره او تعرض دي نه کوي د چا سره په دي کښ پس منقول دی چه رئيس د زناډله يعنی د فرامطه نه په داسي حال کښ چه کله هغه فساد اوکړو په قتل کولو د خلقو او په خرابولو د ښهرونو ږيعنی چه د قتل او فساد کولو نه فارغ شو نو هغه اووې چه چرته دي د الله پاک کلام چه ﴿ من دخله کان امنا ﴾ پس بعض اهل توفيق ورته اووې چه د دي معنی دا ده چه امن ورکړئ په دي کښ هغه چاته چه داخل شی دي ته د قتل او لوټ دپاره او د هغه سره تعرض مه کوئ.

بَابُ أَمَارَاتِ السَّاعَةِ

باب د قيامت د علاماتو بيان

امارات جمع د امارة ده په فتح د همزې سره لکه علامة لفظا او معنا او امارة په کسرې د همزې سره يعنی امامت لفظا او معنا.

[۴۳۱۰] (حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، قَالَ: جَاءَ نَفَرٌ إِلَى مَرْوَانَ بِالْمَدِينَةِ فَسَمِعُوهُ يُحَدِّثُ، فِي الْآيَاتِ أَنَّ أَوَّلَهَا الدَّجَّالُ قَالَ فَانْصَرَفْتُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فَحَدَّثْتُهُ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَمْ يَقُلْ شَيْئًا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: "إِنَّ أَوَّلَ الْآيَاتِ خُرُوجًا طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا أَوِ الدَّابَّةُ عَلَى النَّاسِ ضُحًى فَأَيَّتُهُمَا كَانَتْ قَبْلَ صَاحِبَتِهَا فَالْأُخْرَى عَلَى أَثَرِهَا". قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَكَانَ يَقْرَأُ الْكُتُبَ وَأَظُنُّ أَوَّلَهَا خُرُوجًا طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا.

دابوزرعه نه روايت دي فرمائی چه په مدينه کښي مروان ته يوڅو کسان راغلل هغوی دمروان يوحديث واوريدر کوم چه هغه بيانولو چه دقيامت دتولونه مخکښ مخه د دجال راوتل دي ماچه دا واوريدل نوعبدالله بن عمرو بن العاص ﷺ ته لارم او ماورته ددي خبري بيان وکړو عبدالله اووئيل هيڅ ئی نه دي وئيلي مادنبی ﷺ نه آوريدلی دی چه فرمائيل ئی يقينا اوله علامه دقيامت په ښکاره کيدوکښي دمغرب طرف نه دنمر راختل دي يا دخلقو په نمر کښي دودريدو په وخت کښي د دابة الارض راوتل دي په دي دواړوکښي چه هر يوشي مخکښي شي نوبل به وربسي ډير نزدي وي اوعبدالله به تورات او انجيل لوستلو هغه اووئيل زماخيال دي چه دقيامت دراتلو دتولونه مخکښ نخه دمغرب طرف نه دنمر راختل دي.

لغوه: ﴿ جَاءَ نَفَرٌ إِلَى مَرْوَانَ بِالْمَدِينَةِ فَسَمِعُوهُ يُحَدِّثُ فِي الْآيَاتِ أَنَّ أَوَّلَهَا الدَّجَّالُ قَالَ فَانْصَرَفْتُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فَحَدَّثْتُهُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَمْ يَقُلْ شَيْئًا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ « إِنَّ أَوَّلَ الآيَاتِ خُرُوجًا طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا أَوِ الدَّابَّةُ عَلَى النَّاسِ ضُحًى فَأَيَّتُهُمَا كَانَتْ

(۱): صحيح مسلم/الفتن ۳۳ (۲۹۴۱)، سنن ابن ماجه/الفتن ۳۲ (۴۰۶۹)، (تحفة الأشراف: ۸۹۵۹)، وقد أخرجه: مسند احمد (۲/۱۶۴، ۲۰۱) (صحيح)

قَبْلَ صَاحِبَيْهَا فَالأُخْرَى عَلَى أَثَرِهَا ». قَالَ عَبْدُ اللَّهِ ....الخ﴾

مضمون الحديث:

ابوزرعه فرمائی چه څه خلق مدینې طیبې ته د مروان خوا له راغلل نو هغوی د هغه نه واوریدل چه هغه د علامات قیامت په باره کښ بیانول چه په هغه علاماتو کښې اول علامت خروج الدجال دی، ابوزرعه فرمائی چه د دې نه روستو زه عبدالله بن عمرو ﷺ ته لاړم ما هغوی ته د دې ذکر اوکړو نو هغوی اوفرمائیل چه مروان څه اووې هغه هیڅ هم نه دی، یعنی غیر معتبر دی، خکه چه ما د رسول الله ﷺ نه اوریدلی دی چه اولنئ علامه راختل د نمر دی د مغرب نه یا خروج الدابة چه د چاشت په وخت باندې به وی او په دواړو کښې چه کوم یو علامت هم اول اومونډلی شی دویم به د هغې نه روستو وی.

سیدنا عبدالله بن عمرو ﷺ خپله رائې بیانوی چه زما دا ګمان دې چه اول به طلوعُ الشمس من المغرب وی د دې نه پس به خروج الدابه وی، ﴿وكان يقراء الكتب﴾ دا جمله معترضه ده چه د هغې قائل ابوزرعه دې هغوی دا بیانوی چه چونکه عبدالله بن عمرو ﷺ به مخکښ کتابونه تورات اوانجیل وغیره لوستل نو کیدی شی چه دهغوی دا رائې دهغې مطابق وی. حاصل د حدیث دا شو مروان اول الایات خروج الدجال ته اووې، او عبدالله بن عمرو ﷺ د دې په خائې طلوع الشمس من مغربها ته اووې، او علماء کرامو فرمائیلې دی چه دواړه خبرې په خپل خائې باندې صحیح دی.

په اصل کښ علامات قیامت په دوه قسمه دی، یو آیات قرب الساعة، او دویم آیات وقوع الساعة، د مروان مراد اول قسم د علامت نه دی او هغه صحیح دی او د صحابی سیدنا عبدالله بن عمرو ﷺ مراد دویم قسم دی او هغه واقعی طلوع الشمس من مغربها دی، د دې نور وضاحت په بذل کښ ذکر دی هغه دی اوکتلې شی. والحديث اخرجه مسلم وابن ماجه، وليس في حديث ابن ماجه قصة مروان يتحدث، قاله المنذري.

[٤٣١١] ﴿حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَهَنَّادٌ، المعنى، قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، حَدَّثَنَا فُرَاتٌ الْقَزَّازُ، عَنْ عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ، وَقَالَ هَنَّادٌ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيدٍ الْغِفَارِيِّ، قَالَ: كُنَّا قُعُودًا نَتَحَدَّثُ فِي ظِلِّ غُرْفَةٍ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرْنَا السَّاعَةَ، فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَنْ تَكُونَ أَوْ لَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ حَتَّى يَكُونَ قَبْلَهَا عَشْرُ آيَاتٍ طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَخُرُوجُ الدَّابَّةِ وَخُرُوجُ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَالدَّجَّالِ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَالدُّخَانُ وَثَلَاثَةُ خُسُوفٍ: خَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ، وَخَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ، وَخَسْفٌ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَآخِرُ ذَلِكَ تَخْرُجُ نَارٌ مِنَ الْيَمَنِ مِنْ قَعْرِ عَدَنَ تَسُوقُ النَّاسَ إِلَى الْمَحْشَرِ".

د حذیفه بن اسید الغفاری ﷺ نه روایت دې فرمائی چه مونږ دنبی ﷺ دکور مبارک سوري ته ناست وو اودقیامت ذکر مو کولو په دې دوران کښې زمونږ اوازونه تیز شول یعنی شور اوغوغا جوړه شوه نبی ﷺ اوفرمائیل قیامت دهغه وخته پورې هیڅ کله نه قائمیږي ترخوچه ددینه مخکښې لس علامات ښکاره نشي (۱) دمغرب دطرف نه دنمر

(۱): صحيح مسلم/الفتن ١٣ (٢٩٠١)، سنن الترمذي/الفتن ٢١ (٢١٨٣)، سنن ابن ماجه/الفتن ٢٨ (٤٠٤١)، (تحفة الأشراف: ٣٢٩٧)، وقد أخرجه: مسند احمد (٧/٤) (صحيح)

راختل (۲)، د دابة الارض ظاهريدل (۳)، دياجوج ماجوج وتل (۴)، د دجال وتل (۵)، اسمان نه دعيسى عليه السلام راتلل (۱)، لوګې شروع کيدل (۷)، په درې ځايونو کښې په زمکه کښې ډوبيدل (۸)، يعنې په مشرق اومغرب کښې (۹)، اودعربو په جزيره کښې دزمکې رابښکل (۱۰)، اوددې ټولويه اخرکښې داور راوتل ديمن نه دعدن په ژور والي کښې هغه اور کوم چه به خلق دحشر ميدان ته راشړي

قوله: ﴿فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ -صلى الله عليه وسلم- « لَنْ تَكُونَ - أَوْ لَنْ تَقُومَ - السَّاعَةُ حَتَّى يَكُونَ قَبْلَهَا عَشْرُ آيَاتٍ طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَخُرُوجُ الدَّابَّةِ وَخُرُوجُ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَالدَّجَّالُ وَعِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَالدُّخَانُ وَثَلاَثُ خُسُوفٍ خَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ وَخَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ وَخَسْفٌ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَآخِرُ ذَلِكَ تَخْرُجُ نَارٌ مِنَ الْيَمَنِ مِنْ قَعْرِ عَدَنَ تَسُوقُ النَّاسَ ..الخ﴾

د علامات قيامت ترمينځه ترتيب :

رسول الله ﷺ اوفرمائيل چه د قيامت د واقع کيدو نه مخکښې د دې لسو ذکر کړې شوو علاماتو موندلي کيدل ضروری دی، په بدل کښې ليکلې دی چه په دې حديث کښې دا علامات عشره د وقوع د ترتيب په لحاظ سره ذکر نه دی بلکه غير مرتب مذکور دی (۱)، ترتيب په دې کښې داسې دې چه د دې لسو نه ﴿ اولا خسوفات ثلاثة ثم خروج الدجال ثم نزول عيسى ثم جروج ياجوج وماجوج، ثم الريح الذى تقبض عندها ارواح اهل الايمان ثم طلوع الشمس من مغربها ثم خروج الدابة الارض، قلت والا قرب فى مثله التوقف والتفويض الى عالمه (فتح الودود)او د دې نه پس حضرت فرمائي : المناسب ان يذكر الطلوع وخروج الدابة قبل الريح.... اهـ.

د دابة الارض او دخان تفسير :

په مظاهر حق کښې د دابة الارض په باره کښې ليکلې دی چه دا به د مسجد حرام نه راوځی د صفا او مروه ترمينځه او قول د الله پاک : ﴿وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ..... محمول دی په دې باندې، او علماء کرامو ليکلې دی چه هغه ځاروې دی چه د هغې اوږدوالي به شپېتهٔ ګزه وی او بعضو وئيلې دی چه هغه به مختلف الخلقة وی مشابه به د حيواناتو سره وی او جبل صفا لره شلولو سره به راوځی او هغه سره به د موسى عليه السلام همسا

---

(۱) خکه چه په دې حديث کښې طلوع الشمس من المغرب اول او عيسى بن مريم عليه السلام روستو ذکر دې حال دا چه د روايت صحيحه نه ثابته ده چه حضرت عيسى عليه السلام چه کله نازل شی نو خلقو ته به د ايمان دعوت ورکوی او خلق به ايمان قبول کړی، او د دې نه په روستو حديث کښې دا راروان دی چه د طلوع الشمس من المغرب نه پس به ټول خلق ايمان راوړی خو د هغوی دا ايمان به معتبر نه وی، لهذا د دې جواب هم دا دی چه ترتيب د علامات قيامت داسې نه دی کوم چه په دې حديث کښې ذکر دی، طلوع الشمس من المغرب به روستو موندلي شی او نزول عيسى عليه السلام په دې باندې مقدم دی، په معارف القرآن کښې د روح المعانی نه د دې اشکال جواب هم دا نقل کړې دی چه د طلوع الشمس واقعه د عيسى عليه السلام د تشريف راوړلو نه کافی زمانه روستو ده او هم هغه وخت به د توبې دروازه بنده شی، او علامه بلقينی شافعی د دې پو بل جواب ورکړی دی چه دا هم ممکنه ده چه عدم قبول ايمان د طلوع الشمس من مغربها دا حکم تراخره پورې باقی نه وی بلکه څه موده پس دا حکم بدل شی او ايمان او توبه قبليدل شروع شی.

او د سلیمان علیه السلام کوتمه وی او څوک به هم د هغه سره منډه نه شی وهلې، وهی به مومن په همسا سره او لیکی به د هغه په تندی باندې مومن، او مهر به لګوی په کافر باندې په چهاپ سره او لیکی به د هغه په تندی باندې کافر.

او په معارف القرآن ۶۰۵/۶ کښ دی ابن کثیر رحمه الله په حواله د ابوداؤد طیالسی د طلحه بن عمر نه یو اورد حدیث کښ روایت کړې دي چه دا دابة الارض به مکه مکرمه کښ د کوه صفا نه راوخی. او د خپل سر نه به خاورې سندلو سره په مسجد حرام کښ حجر اسود او د مقام ابراهیم ترمینځه راوربسیږی، خلق به د هغه په لیدو باندې منډې وهی، یو جماعت به پاتې شی دا دابة به د هغوی مخونه د ستورو په شان روښانه کړی، د دې نه پس به هغه د زمکې طرف ته راوخی د هر کافر په مخ باندې به د کفر نخښه اولګوی خوک به هم د هغه د نیولو نه او تخیدلي نشی، دا به هر مومن او کافر لره پیژنی (ابن کثیر) امام ابن کثیر رحمه الله په دې ځائې کښ د دابة الارض د هیئت او کیفیاتو او حالاتو متعلق مختلف روایات نقل کړی دی چه په هغې کښ اکثر قابل اعتماد نه دی. الی اخره.

او د دُخان په باره کښ په مظاهر حق کښ دی: یعنی لوړی چه راوخی به او ډک به شی تړې نه مشرق او مغرب او تر د څلوینټو ورځو پورې به وی او مسلمانان به د زکام وهلو په شان وی، او کافر به په شان د مستون (مدهوش)[1] وی، لکه چه په یو بل حدیث کښ راغلی دی، او په قرآن کریم کښ په سورة دخان کښ راغلی دی: يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ هغه هم په دې باندې محمول دي په قول د حذیفه او تابعین (متبعین) د هغه، او د ابن مسعود او په نزد د تابعینو دهغه د دې نه مراد هغه قحط دې کوم چه په قریشو باندې راغلې وو د رسول الله ﷺ په زمانه کښ د رسول الله ﷺ په دعا سره چه وي فرمائیل یا الله راوله په دوی باندې قحط د اووۀ کلونو څنګه چه دې په مصریانو باندې راوستلې وو د یوسف علیه السلام په زمانه کښ، الی آخر ما ذکر ۳۵۵/۳...

د دخان په باره کښ د حذیفه بن الیمان او د ابن مسعود رضی الله عنهما د رائې اختلاف مشهور دي په بخاری وغیره کتب حدیث کښ.

والحدیث اخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، قاله المنذري.

[۴۳۱۲] (*) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا، فَإِذَا طَلَعَتْ وَرَآهَا النَّاسُ آمَنَ مَنْ عَلَيْهَا فَذَاكَ حِينَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا سورة الأنعام آية ۱۵۸ الآية".

دابوهریره رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه رسول الله ﷺ فرمائیلی دی دهغه وخته پورې به

[1] (*) خاموش به وی، حیران او پریشان او بدحواسه به وی، او تک تور به وی لکه سوزیدلی ایره (مترجم).

(*): صحيح البخاري/تفسير القرآن ۷ (٤٦٣٥)، الرقاق ٤٠ (٦٥٠٦)، الفتن ٢٥ (٧١٢١)، صحيح مسلم/الإيمان ٧٢ (١٥٧)، سنن ابن ماجه/الفتن ٣١ (٤٠٦٨)، (تحفة الأشراف: ١٤٨٩٧)، وقد أخرجه: سنن الترمذي/التفسير ٧ (٣٠٧٢)، مسند احمد (٢٣١/٢، ٣١٣، ٣٥٠، ٣٧٢، ٥٣٠) (صحيح)

قیامت قائم نشي ترڅوچه نمر د مغرب دطرف نه نوي راختلي کله چه راوخوځي اوخلق ټي اوينې نو په دې وخت کښې به په زمکه کښې موجود خلق ايمان راوړي خوداهغه وخت کښې چه يونفس ته به دهغه ايمان فائده نه ورکوي ترڅوچه مخکښې ټي ايمان نه وي راوړې اوپاتې نيک عملونه نه وي کړي.

قوله: ﴿فَإِذَا طَلَعَتْ وَرَآهَا النَّاسُ آمَنَ مَنْ عَلَيْهَا فَذَاكَ حِينَ (لاَ يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا) ». الآيَةَ ﴾

پوره آيت کريمه داسې دي: ﴿ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا ﴾ رسول الله ﷺ فرمائي چه په دې آيت کريمه کښې د بعض آيت نه مراد طلوع الشمس من المغرب دي چه د هغې د راتلو نه پس به د توبې دروازه بنده شي کوم سړي چه د دې نه مخکښې ايمان نه وو راوړې او اوس ايمان راوړي نو قبول به ترې نه شي، خلاصه دا شوه چه کافر به په خپل کفر سره او فاسق به په خپل فسق او معصيت سره که هغه وخت توبه اوباسي نو هغه به نه قبليږي، سبب دا دي چه ايمان او توبه صرف هغه وخته پورې قبليږي ترڅو چه هغه د انسان په اختيار کښې وي. او کله چه د عذاب الهي او د حقائقو آخرت مشاهده اوشوه نو هر انسان په ايمان راوړلو او د ګناه نه په بچ کيدو کښې خپله مجبور شو. د مجبورئ ايمان او توبه قابل قبول نه ده، هم د دې آيت کريمه په تفسير کښې د رسول الله ﷺ دا ارشاد منقول دي چه کوم وخت د قيامت په آخرۍ نخښو کښې دا نخښه ښکاره شي چه نمر د مشرق په خوا ئي د مغرب نه راوخې نو د هغې په ليدو سره به د ټول جهان کافر کلمه وئيل شروع کړي او ټول نافرمان به فرمانبردار شي خو د هغه وخت ايمان به قابل قبول نه وي. والحديث اخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه، قاله المنذري.

باب حَسْرِ الْفُرَاتِ عَنْ كَنْزٍ

باب: د فرات نهر نه د خزانو راوتلو بيان

[۴۳۱۳] (...) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ، حَدَّثَنِي عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ السَّكُونِيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ عُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يُوشِكُ الْفُرَاتُ أَنْ يَحْسِرَ عَنْ كَنْزٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَمَنْ حَضَرَهُ فَلَا يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا".

د ابوهريره رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه رسول الله ﷺ فرمائيلي دی نزدې ده چه فرات نهر دسرو زرو خزانې راسرګندې کړي مګر څوک چه هلته موجود وي هغه دي ددينه څه نه اخلي.

[۴۳۱۴] (...) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ، حَدَّثَنِي عُقْبَةُ يَعْنِي ابْنَ خَالِدٍ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ إِلَّا، أَنَّهُ قَالَ: يَحْسِرُ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ.

ابوهريره به دنبي ﷺ نه دتير شوي روايت په شان روايت بيان کړي دي مګر دا اضافه ټي

---

(۱): صحيح البخاري/الفتن ۲۴ (۷۱۱۹)، صحيح مسلم/الفتن ۸ (۲۸۹۴)، سنن الترمذي/صفة الجنة ۳۶ (۲۵۶۹)، (تحفة الأشراف: ۱۲۲۶۳)، وقد أخرجه: سنن ابن ماجه/الفتن ۲۵ (۴۰۴۶)، مسند احمد (۲/۲۶۱، ۳۳۲، ۳۶۰) (صحيح)

(۲): انظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ۱۳۷۹۵) (صحيح)

کړي ده چه نبی ﷺ اوفرمائيل دسرو زرو يوغربه راظاهر کړي.

قوله: ﴿ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ -صلى الله عليه وسلم- « يُوشِكُ الْفُرَاتُ أَنْ يَحْسِرَ عَنْ كَنْزٍ مِنْ ذَهَبٍ فَمَنْ حَضَرَهُ فَلاَ يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا »﴾ او په بل روايت کښې دی ﴿ ان يحسر عن جبل من ذهب﴾ او د ابوهريره ﷺ نه روايت دي چه رسول الله ﷺ اوفرمائيل چه فرات به اوچوی د سرو زرو د خزانو نه، يعنی د فرات اوبه به اوچې شی او د هغې د لاندې نه به د سرو زرو خزانې راوځی. پس چه څوک هلته حاضر وی هغه له پکار دی چه وانه خلی د هغې نه ځکه چه د هغې باعث تنازع او تقاتل دي لکه چه په راروان حديث کښې راځي، او بعضو وئيلي دی چه په دې وجه دي نه اخلی د دې خزانې نه چه د دې په سبب به آفات او مصيبتونه راځی، او هغه يو نخښه ده د الله پاک د قدرت د نخښو نه، او بعضو وئيلي دی چه سبب ئې دا دي چه دا مال معضوب او مکروه دي په شان د مال د قارون پس د دې نه به انتفاع حرامه وی(مظاهرحق) او د راروان حديث نه مراد د کوم طرف ته چه اشاره شوې ده هغه دا حديث دي ﴿ لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه فيقتل من مائة تسعة وتسعون، ويقول كل رجل منهم لعلى اكون انا الذى انجو ﴾ رواه مسلم مظاهرحق ۲۳۵/۴: جنګ به پرې کوی خلق د هغې د حصول دپاره او په اخستلو باندې الخ.

الحديث الاول اخرجه البخاری ومسلم والترمذی، والثانی اخرجه مسلم والترمذی، اخرجه البخاری تعليقاً، قاله المنذری.

باب خُرُوجِ الدَّجَّالِ

بابد د دجال راوتلو بيان

خروج الدجال چه د قيامت د علاماتو نه دي د دې ثبوت د احاديث کثيره نه دي چه د هغې په باره کښې بعض علماء کرامو ليکلي دی چه هغه حد تواتر ته رسيدلې دی، تردې چه د خروج دجال مسئله د اهل سنت په عقائدو کښې شمار کيږی هم په دې وجه د عقائدو په کتابونو کښې ددې ذکر دي پس په شرح عقائد کښې دی:

﴿ وما اخبر به النبی ﷺ من اشراط الساعة من خروج الدجال ودابة الارض ويأجوج ومأجوج ونزول عيسى عليه السلام من السماء وطلوع الشمس من مغربها فهو حق الى ان قال والاحاديث الصحاح فى هذه الاشراط كثيرة جدا وقد روى احاديث مرفوعة والاثار فى تفاصيلها وكيفياتها فليطلب فى كتب التفسير والسير والتواريخ ﴾ په دې کښې د بعض خوارجو، معتزلو او جهميه اختلاف دي هغوی د دې د وجود نه انکار کړي دي، پس په فتح الباری کښې دی د باب ذكر الدجال په ضمن کښې، وقال القاضي عياض في هذه الأحاديث حجة لأهل السنة في صحة وجود الدجال وانه شخص معين يبتلي الله به العباد ويقدره على أشياء كاحياء الميت الذي يقتله وظهور الخصب والأنهار والجنة والنار واتباع كنوز الأرض له وأمره السماء فتمطر والأرض فتنبت وكل ذلك بمشيئة الله ثم يعجزه الله فلا يقدر على قتل ذلك الرجل ولا غيره ثم يبطل أمره ويقتله عيسى بن مريم وقد خالف في ذلك بعض الخوارج والمعتزلة والجهمية فأنكروا وجوده وردوا الأحاديث الصحيحة الخ غالبا هم په دي وجه چه

بعض فرقو د دې نه انکار کړې دې مصنف ﷺ د دجال باب په آخر د کتاب کښ د کتاب السنة د لاندې دوباره قائم کړې دې، دې خبرې ته د اشارې کولو دپاره چه اهل سنت د دې قائل دی په خلاف د بعض فرق باطله.

د دجال په باره کښ کوم کوم تحقیقات مطلوب دی:

په فتح الباری کښ بل ځائې کښ دی: ومما يحتاج إليه في أمر الدجال أصله وهل هو بن صياد أو غيره وعلى الثاني فهل كان موجودا في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم أو لا ومتى يخرج وما سبب خروجه ومن أين يخرج وما صفته وما الذي يدعيه وما الذي يظهر عند خروجه من الخوارق حتى تكثر أتباعه ومتى يهلك ومن يقتله، یعنی د دجال د تحقیق په سلسله کښ چه کوم امور د معلومولو دی هغه دا دی تقریبا لس دولس، بیا په فتح الباری کښ د دې ټولو امورو جواب هم ذکر دې، وړاندې چه په کتاب جساسه کښ کومه قصه راځی په باب فی خبر الجساسة کښ د دې خبرې دلیل دې چه دجال فی الحال په دنیا کښ موجود دې، د رسول الله ﷺ په زمانه کښ هم موجود وو، په بعض جزائرو کښ او دا چه هغه د ابن صیاد نه علاوه بل څوک دې د شرح عقائد په شرح نبراس کښ دی: وهل الدجال موجود او يتولد؟ فالصحيح هو الاول... یعنی یو اختلاف دا هم دې چه دجال په دنیا کښ موجود دې یا که په آخره زمانه کښ به پیدا کیږی، او د هغه په باره کښ صحیح هم دا ده چه هغه موجود دې او بیا صاحب نبراس د دې په دلیل کښ د تمیم داری ﷺ حدیث یعنی هم هغه خبر د جساسه ذکر فرمائیلی دې.

د لفظ دجال او مسیح تحقیق:

دجال د دجل نه دمبالغې صیغه ده د دجل معنی خلط او تغطیه یعنی پټول، دجال ته دجال په دې وجه وائی چه هغه حق لره په باطل باندې پټوی، د دجال معنی د رنګ کونکی هم ده، سیف مدجل وائی هغه توری ته چه هغې ته د سرو زرو اوبه ورکړې شوې وی، او په اشعة اللمعات کښ دی:

ودجال مشتق از دجل است، ودجل بمعنی خلط ومکر وخداع وتلبیس آید، دجل الحق علی الباطل گویند وقتیکه کسے حق رابباطل خلط کند وتمویه نماید، وبمعنی کذب نیز آید، ووجود این معانی در دجال ظاهر است، ومسیح اسم مشترک است میان وے عیسی علیه السلام واکثر آنست که اسم وے رامقید بدجال دارند (مسیح دجال) ودر عیسی علیه السلام مطلق گزارند (مسیح علیه السلام) وعیسی رامسیح ازاں گویند چه چوں اکمه وابرص رامسح ولمس کردے به شدے (چه په لاس رانبکلو سره به ئې اکمه او ابرص صحیح او روغ شو) واز جهت ان که از شکم مادر ممسوح برامد به آلائش وچرک که اطفال رانزد زائیدن باشند وبعضې گویند که یک چشم وے ممسوح وهموار است، وممسوح الوجه ومسیح الوجه کسے راگویند که یک طرف روئے هموار بودو چشم وابرو نباشد اهـ مختصرا.

[٤٣١٥] (حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، قَالَ: اجْتَمَعَ حُذَيْفَةُ، وَأَبُو مَسْعُودٍ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: "لَأَنَا بِمَا مَعَ الدَّجَّالِ أَعْلَمُ مِنْهُ إِنَّ مَعَهُ نَهَرَيْنِ مَاءٍ وَنَهَرًا مِنْ نَارٍ فَالَّذِي تَرَوْنَ أَنَّهُ نَارٌ مَاءٌ وَالَّذِي تَرَوْنَ أَنَّهُ مَاءٌ نَارٌ، فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَلْيَأْتِ الَّذِي يَرَى أَنَّهُ نَارٌ فَإِنَّهُ سَيَجِدُهُ مَاءً"، قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ الْبَدْرِيُّ: هَكَذَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ.

د ربعي بن حراش نه روايت دي فرمائي چه ابومسعود او حذيفه ﷺ يوځل دواړه يوځائي شول حذيفه اووئيل ددجال سره چه څه وي زه دهغې متعلق دهغه نه زيات پوهيږم چه داوبو پودرياب به ورسره وي او د اور يو نهر به ورسره وي کوم چه تاسوته اور ښکاري هغه به اوبه وي، نو ځوک چه په تاسوکښې ددې حالت سره مخ شي او اوبه ځکل غواړي نو دهغه نه دي وځکي کوم چه ورته اور ښکاري زړه چه هغه به دي لره اوبه بياموي، ابومسعود بدري په اووئيل ما هم دنبي ﷺ نه داسې اوريدلي دي.

لغوي: (عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ قَالَ اجْتَمَعَ حُذَيْفَةُ وَأَبُومَسْعُودٍفَقَالَ حُذَيْفَةُ لَأَنَا بِمَا مَعَ الدَّجَّالِ أَعْلَمُ مِنْهُ)

شرح الحديث:

يو ځل حذيفه ﷺ او ابومسعود ﷺ يو ځائي ته راجمع شو نو حذيفه ﷺ اوفرمائيل چه د دجال سره چه به کوم څيز وی زه هغه د دجال نه ښه پيژنم چه هغه څه دی. او بيا ئې اوفرمائيل بيشکه هغه سره به يو نهر د اوبو وی او يو د اور، يعنی د اور خندق، پس په هغې کښې چه کوم څيز اور ښکاری هغه به په اصل کښې اوبه وی، او کوم چه خلق اوبه ګڼری هغه په په حقيقت کښې اور وی، او بيا هغوی اوفرمائيل چه ما د رسول الله ﷺ نه هم دغه شان اوريدلی دی.

اصل کښې دجال به د خپل الوهيت دعوی کوی چه ما خدائ اومنئ، نو ځوک چه د هغه تصديق کوی هغه به هغه لره په اوبو کښې داخلوی، او ځوک چه د هغه تکذيب کوی هغه به په اور کښې داخلوی، نو د دې په باره کښې دی حديث کښې دی چه تاسو د هغه تکذيب کوئ او د هغه د اور نه مه ويريږئ هغه به اوبه وی.

په دې کښې شارحينو دوه احتماله ليکلې دی يا خو دا چه دجال به ساحر وی او په خپل جادو سره به داسې ښائی يعنی اور لره اوبه او اوبو لره اور، او يا دا چه الله پاک چه کوم جنت او اور د دجال دپاره مسخر کړي وو الله پاک به د هغې باطن واپس کړی، په حاشيه د بذل کښې دی: واختلف فی هذه الاشياء التی مع الدجال هل هی حقائق ثابتة او ظنونات وتوهمات علی قولين ذكرهما النووی، امام نووی ﷺ هم دا خبره فرمائيلې ده کومه چه پورته په فتح الباری کښې تيره شوې ده يعنی د دجال په باره کښې د اهل سنت والجماعت عقيده چه د هغې وجود برحق دي او دا چه الله پاک هغه ته د بعض خوارقو قدرت ورکړي دي او د دې نه روستو به بيا د هغه نه دا طاقت سلب کولو سره هغه عاجز کړی، په خلاف د خوارج او جهميه او بعض معتزله کوم چه بالکل د هغه د وجود نه انکار کوی او په خلاف د جبائی معتزلی او د بعض

---

[1]: صحيح البخاري/أحاديث الأنبياء ٥٠ (٣٤٥٠) والفتن ٢٦ (٧١٣٠)، صحيح مسلم/الفتن ٢٠ (٢٩٣٤)، (تحفة الأشراف: ٣٣٠٩)، وقد أخرجه: مسند احمد (٥/٣٩٥، ٣٩٩) (صحيح)

جهمیه چه هغوی د دجال وجود خو منی خو د کومو خوارق چه به هغه دعوی کوی د هغې هیڅ حقیقت نشته، د دې نه پس امام نووی ﷺ د هغوی د رائې تردید کړې دي او د هغوی د اشکال جواب ئې ورکړې دي فارجع اليه لو شئت (نووی ۲/۴۹) والحديث اخرجه البخاری ومسلم بمعناه مختصرا ومطولا، قاله البنذري.

[۴۳۱۶] ()حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: "مَا بُعِثَ نَبِيٌّ إِلَّا قَدْ أَنْذَرَ أُمَّتَهُ الدَّجَّالَ الْأَعْوَرَ الْكَذَّابَ أَلَا وَإِنَّهُ أَعْوَرُ وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ وَإِنَّ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوبًا كَافِرٌ".

دانس بن مالک رضی الله عنه نه روایت دي فرمائي چه نبی کریم ﷺ اوفرمائیل هیڅ یونبی نه دي رالیږلي شوي مګر هغه خپل قوم ددجال نه پرولې دې کوم چه کانړي او ډیر سخت وړوکی وو نو تاسو خبردار اوسئ هغه کان سي (یوسترګې دي او ستاسو رب کانړي نه دي ددجال ددوارو سترګو په مینځ کښې یعنی په تندي باندې کافر لیکلی شوي دي

قوله: (مَا بُعِثَ نَبِيٌّ إِلَّا قَدْ أَنْذَرَ أُمَّتَهُ الدَّجَّالَ الْأَعْوَرَ الْكَذَّابَ أَلَا وَإِنَّهُ أَعْوَرُ وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ وَإِنَّ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوبًا كَافِرٌ)

دجال کوم چه به د اولوهیت دعوی کوی نو رسول الله ﷺ د هغه د عوي تردید په داسي طریقه بیان فرمائي کوم چه بالکل ښکاره دلیل دي هغه دا چه هغه به اغور یعنی کانا وی هغه به صرف په یو سترګه باندې ګوري په بلې سره نه، او الله پاک اعور نه دي دا خبره ټولو ته معلومه ده، او دویم دا چه د هغه په تندی باندې به کافر لیکلي شوي وی، په دې حدیث کښې دا هم دی چه په تیرو انبیاء ﷺ کښې هر نبی خپل امت لره د دهغه د شر نه ویرولې دی، په دې باندې دا اشکال کولې شی چه مخکښې انبیاء ﷺ خپل امتونه د دجال نه ولې ویرول حال دا چه په احادیثو کښې دا ثابت ده چه د هغه د خروج نه مخکښې به بعض نور علامات موندلې شی او دا چه هغه لره به عیسی ﷺ د خپل نزول نه پس قتل کوی، د دې جواب دا ورکړې شوي دي چه مخکښې انبیاء کرامو ﷺ ته صرف د فتنه دجال علم ورکړې شوي وو، د هغوی په علم کښې هغه امور نه وو کوم چه به د هغه نه مخکښې موندلې شی، ګویا د خروج د وخت او زمانې هغوی ته علم نه وو، بلکه خپله رسول الله ﷺ ته هم په شروع کښې معلومه نه وه لکه چه د هغوی د دې قول نه معلومیږی (ان یخرج وانا فیکم فانا حجیجه) الحدیث خو روستو رسول الله ﷺ ته د هغه د خروج علم ورکړې شوي وو. (بذل عن مرقاة الصعود)

دحدیث په شرح کښې د شارحینو او دحضرت ګنګوهی رحمه الله بیله بیله رائې

په حاشیه د بذل کښې دی چه حضرت ګنګوهی رحمه الله دا جواب رد فرمائیلي دي لکه چه په الکوکب الدری کښې دی، په کوکب دری کښې دا ذکر دی چه په احادیثو کښې چه دا راځی چه انبیاء ﷺ چه خپل امتونه د فتنه دجال نه ویرولې وو نو د هغې مطلب دا نه دی چه هغوی خپل امتونه د خروج الدجال نه ویرولي وو چه د هغه د راتلو خطره ده دا خبره خو انبیاء ﷺ

[۱]: صحيح البخاري/الفتن ۲۶ (۷۱۳۱) التوحيد ۱۷ (۷۴۰۸)، صحيح مسلم/الفتن ۲۰ (۲۹۳۳)، سنن الترمذي/الفتن ۶۲ (۲۲۴۵)، (تحفة الأشراف: ۱۲۴۱)، ولقد أخرجه: مسند احمد (۱۰۳/۳، ۱۷۳، ۲۷۶، ۲۹۰) (صحيح)

ته معلومه وه چه د هغه د خروج زمانه به د نبی آخر الزمان ﷺ د بعثت نه پس وی، بلکه د ویرولو مطلب فی نفسه دا بیانول دی چه دجال به د خپلې زمانې ډیره لویه فتنه وی چه هغوی په دې باندې د الله پاک شکر ادا کړی چه مونږ الله پاک د هغه د فتنې نه محفوظ اوساتلو چه هغوی د الله پاک د اوامرو په امتثال کښې کوشش او اهتمام کونکی وی چا چه دومره لوئې لوئې فتنې د بندګانو د امتحان دپاره پیدا کړی دی، او یو مصلحت په دې کښې د امت محمدیه ﷺ په اعتبار سره هم کیدې شی چه هغوی د دې نه ډیر بیدار او د محفوظ کیدو کوشش اوکړی او د هغوی په ذهن کښې هم ددې فتنې اهمیت راشی چه واقعی هغه دومره لویه فتنه ده د کوم نه چه به تیرو شوو انبیاء کرامو ﷺ خپل امتونه ویرول. وهذا خلاصة ما في الكوكب، فلله دره، والحديث اخرجه البخاري ومسلم والترمذي، قاله المنذري.

[٤٣١٧] (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ كفر، جعفر دشعبه نه د دجال په باره کښې ک، ف، ر، روایت بیان کړې دي.

[٤٣١٨] (...) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ: يَقْرَؤُهُ كُلُّ مُسْلِمٍ.

همدا حدیث دانس بن مالک ﷺ نه مروی دي په دې روایت کښې داسې دی : کوم مضمون چه دده په تندي باندې لیکلي شوې وي هر یو مسلمان به ئې لولي.

وړاندې په روایت کښې دی ﴿ یقراءه کل مسلم ﴾ یعنی د دجال په تندی باندې به چه کافر لیکلي شوې وی هغه به هر مسلمان لوستلې شی، که هغه لیکل او لوستل پیژنی او که نه پیژنی لکه چه د ابن ماجه په روایت کښې دی، ﴿ کل مسلم کاتب وغیر کاتب ﴾ یعنی کافر به هغه نه شی لوستلې.

او په یو روایت کښې دی ﴿ یقراءه من کره عمله ﴾ په ظاهر کښې مطلب دا دې چه کوم مسلمان لره الله پاک په هدایت باندې قائم ساتل غواړی هغه به دا لیکل په هر حال کښې اولولی که لوستونکی وی او که نه وی، او د کوم سړی په قسمت کښې چه ګمراهی او ضلالت وی هغه به دا نه شی لوستلې

[٤٣١٩] (...) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِلَالٍ، عَنْ أَبِي الدَّهْمَاءِ، قَالَ: سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ يُحَدِّثُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ سَمِعَ بِالدَّجَّالِ فَلْيَنْأَ عَنْهُ فَوَاللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَأْتِيهِ وَهُوَ يَحْسِبُ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ، فَيَتَّبِعُهُ مِمَّا يَبْعَثُ بِهِ مِنَ الشُّبُهَاتِ، أَوْ لِمَا يَبْعَثُ بِهِ مِنَ الشُّبُهَاتِ"، هَكَذَا قَالَ.

دعمران بن حصین ﷺ نه روایت دي فرمائی چه نبی ﷺ فرمائیلی دی څوک چه ددجال خبر واوري نوهغه لره پکار دي چه ورنه په ډډه شي په الله قسم ده ته به خلق راځی او دا ګمان به

---

[1]: انظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ١٢٤١)

[2]: صحيح مسلم/الفتن ٢٠ (٢٩٣٣)، (تحفة الأشراف: ٩١٥)، وقد أخرجه: مسند احمد (٣/٢١١، ٤٤٩) (صحيح)

[3]: تفرد به أبوداود، (تحفة الأشراف: ١٠٨٣٨)، وقد أخرجه: مسند احمد (٤/٤٣١، ٤٤١) (صحيح)

وربانديي کوي چه دي ايمان والادي اوخلق به دده تابعدار جوړيږي ځکه چه دده سره به په شک کښي اچونکي خيزونه وي

ترجمه: ﴿ مَنْ سَمِعَ بِالدَّجَّالِ فَلْيَنْأَ عَنْهُ ﴾ رسول الله ﷺ فرمائي چه کوم سړي د دجال زمانه بيا مومي او د هغه د خروج خبر واوري (نو د هغه عجائب او غرائب ليدلو دپاره دي د هغه خواله نه ځي بلکه) د هغه نه دي لري اوسيږي ځکه چه بعض خلق به د هغه خواله لاړ شي صرف دهغه د کتلو دپاره د معلوماتو په درجه کښي يا تفريحا او د هغوی به په خپل ايمان باندي اعتماد وي خو چه کله هغوی د هغه خواله لاړ شي او هغه ته اوګوري نو هم د هغه به شي، او د هغه د تابعدارو نه نه شي، والعياذ بالله تعالى..... د هغه خوارقو او استدرجاتو په وجه په کومو سره چه به الله پاک هغه راليږي.

[٤٣٢٠](حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، حَدَّثَنِي بَحِيرٌ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنِّي قَدْ حَدَّثْتُكُمْ عَنِ الدَّجَّالِ حَتَّى خَشِيتُ أَنْ لَا تَعْقِلُوا إِنَّ مَسِيحَ الدَّجَّالِ رَجُلٌ قَصِيرٌ أَفْحَجُ جَعْدٌ أَعْوَرُ مَطْمُوسُ الْعَيْنِ لَيْسَ بِنَاتِئَةٍ وَلَا حَجْرَاءَ فَإِنْ أُلْبِسَ عَلَيْكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ"، قَالَ أَبُو دَاوُد: عَمْرُو بْنُ الْأَسْوَدِ وَلِي الْقَضَاءَ.

دعبادة بن الصامت رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه نبي عليه السلام فرمائيلی دی ماتاسوته ددجال په باره کښي تردي حده پوري خبردرکړي دي چه زماسره دا انديښنه پيدا شوه چه تاسو دا ونه ګنړئ چه مسيح دجال د يولنډ قد والا روان انسان دي اودده د دواړو خپو مينځ کښي فاصله ده اوګونجي ويښتو والا دي کانړي دي اوکړو سترګو والا دي دغه سترګه به نه بهر راوتلي وي اونه به دننه ننوتلي وي کې چرې ستاسوپه دي کښي هم شبه وي نوتاسو ښه پوهه شئ چه ستاسو پروردګار کانړي نه دي ، امام ابوداؤد فرمائي عمر بن اسود قاضي وو.

ترجمه: ﴿ إِنِّي قَدْ حَدَّثْتُكُمْ عَنِ الدَّجَّالِ حَتَّى خَشِيتُ أَنْ لَا تَعْقِلُوا إِنَّ مَسِيحَ الدَّجَّالِ رَجُلٌ قَصِيرٌ أَفْحَجُ جَعْدٌ أَعْوَرُ مَطْمُوسُ الْعَيْنِ لَيْسَ بِنَاتِئَةٍ وَلَا حَجْرَاءَ ﴾

د دجال خلقي (پيدائشي) صفتونه

رسول الله ﷺ فرمائي صحابه کرام رضي الله عنهم ته چه ما د دجال په باره کښي ډير څه بيان کړی دی، يعنی د هغه احوال او د هغه علامات، خو د دي باوجود زه ويريږم چه تاسو په دي باندي پوره نه يئ پوهه شوي (په دي وجه اوس د دي ډير واضح او ښکاره علامت درښائم چه) مسيح دجال به داسي سړي وی چه د وړوکی قد والا به وی، او په تلو کښي به افحج وی، په مظاهر حق کښي ليکلي دی . افحج هغه ته وائی چه د خپو پنجي ئې په تلو کښي نزدي نزدي لګی [1] او پوندي لرې لرې، او پنډئ به ئې چاودي وی ، کلا قال شارح، او هم دغه شان په قاموس کښي هم دی، او په نهايه کښي دی چه فحج لری والی ته وائی په مابين د دواړو رونونو کښي، حاصل دا چه په نيغ تلو باندي به قادر نه وی بلکه خپي او پنډئ به ئې د تلو په وخت کړې وی، په يوه سترګه به روند وی او دويمه سترګه به ئې ورکه وی چه نه به خوره

[1]: تفرد به أبوداود، (تحفة الأشراف: ٥٠٧٨)، وقد أخرجه: مسند احمد (٣٢٤/٥) (صحيح)

[2]، پښتو کښي ورته کجي والی مترجم)

وی او نه به دننه نتوتلې وی،
او په یو روایت کښ دی ﴿ اعور العین الیمنی کان عینه عنبة طافیة ﴾ لهذا داسې به وئیلې شی چه یوه سترګه د هغه به د انګور د دانې په شان راوچته وی او ګسه سترګه به ئې ختمه شوې وی یعنی بالکل برابر، په اشعة اللمعات ۳۲۷/۴ کښ دی:
در حدیثے اعور عین الیمنی آمده چنانکه گزشت، ودر حدیث دیگر عین الیسری واقع شده وبالجملة احادیث در وصف دجال متناهی ومتخالف ورود یافته وتور پشتی گفته که وجه جمع میان این اوصاف متنافره آنست که فرض کرده شود که یکے از دو چشم وے مطلق رفته است، ودیگرے معیب است، پس هر یکے رااعوری توان گفت چه عور دراصل بمعنی عیب است فتدبر اهـ.
پس حاصل دا شو چه ګسه سترګه د هغه بالکل ممسوح او هواره ده لیست بناته ولا حجراء او دې ګسې سترګې ته چه په بعض احادیثو کښ اعور وئیلې شوې ده دلته د اعور نه مراد عیب داره ده، ځکه چه هواریدل عیب دې، ښئ سترګه د هغه چه اعور ده هغه پرسیدلې ده چه په هغې باندې د هغه لږ ډیر نظر لګی.

د طافیه او طافئه تحقیق:

او دا طافیه به یاء سره ده د طفا یطفو نه ناقص واوی، چه د هغې معنی د راپورته کیدو او اوچتیدو ده او هم د دې نه دې سمک طافی، او ګسه سترګه د هغه طافئه ده په همزې سره یعنی مهموز اللام د طفئ یطفأ نه چه د هغې معنی د مړ کیدو ده، او هم دې باره کښ دا راغلی دی لیست بناتئة ولا حجراء...
﴿ فان ابس علیکم فاعلموا ان ربکم لیس باعور ﴾ پس که ستاسو څه شبه پیدا شی د هغه په باره کښ په خوارق او شبهاتو لیدلو سره نو پوهه شئ چه ستاسو رب اعور نه دې.
والحدیث اخرجه النسائی، قاله المنذری.

[۴۳۲۱] (...) حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ الدِّمَشْقِيُّ الْمُؤَذِّنُ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، حَدَّثَنَا ابْنُ جَابِرٍ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ جَابِرٍ الطَّائِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ الْكِلَابِيِّ، قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدَّجَّالَ، فَقَالَ: "إِنْ يَخْرُجْ وَأَنَا فِيكُمْ فَأَنَا حَجِيجُهُ دُونَكُمْ، وَإِنْ يَخْرُجْ وَلَسْتُ فِيكُمْ فَامْرُؤٌ حَجِيجُ نَفْسِهِ، وَاللَّهُ خَلِيفَتِي عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فَمَنْ أَدْرَكَهُ مِنْكُمْ فَلْيَقْرَأْ عَلَيْهِ فَوَاتِحَ سُورَةِ الْكَهْفِ فَإِنَّهَا جِوَارُكُمْ مِنْ فِتْنَتِهِ، قُلْنَا: وَمَا لَبْثُهُ فِي الْأَرْضِ؟ قَالَ: أَرْبَعُونَ يَوْمًا: يَوْمٌ كَسَنَةٍ، وَيَوْمٌ كَشَهْرٍ، وَيَوْمٌ كَجُمُعَةٍ، وَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي كَسَنَةٍ أَتَكْفِينَا فِيهِ صَلَاةُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ؟ قَالَ: لَا اقْدُرُوا لَهُ قَدْرَهُ ثُمَّ يَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقِيَ دِمَشْقَ فَيُدْرِكُهُ عِنْدَ بَابِ لُدٍّ فَيَقْتُلُهُ".

دنواس بن سمعان کلابی رضی الله عنه نه روایت دی فرمائی چه نبی علیه السلام د دجال ذکر وکړو اووئې فرمائیل که چرې دې راوخي اوزه په تاسو کښې موجود یم نوزه به دخلقونه مخکښې دده مقابله اوکړم، او که چرې دې راوخي اوزه په تاسو کښې موجود نه یم نوهریو کس به پخپله

---

[1]: صحیح مسلم الفتن ۲۰ (۲۹۳۷)، سنن الترمذي الفتن ۵۹ (۲۲۴۰)، سنن ابن ماجه/ الفتن (۴۰۷۵)، (تحفة الأشراف: ۱۱۷۱۱)، وقد أخرجه: مسند احمد (۱۸۱/۴، ۱۸۲) (صحیح)

دده سره مقابله کوي او الله تعالی دهر مسلمان نګهبان دي ، لهذا په تاسو کښې چه څوک ده لره بیاموي نو هغه لره پکاردي چه دسورة کهف اولني آیاتونه په ده باندې ولولي ځکه چه دغه آیاتونه ستاسو دپاره ددې فتنې نه پناه ده ، بیا مونږه عرض اوکړو چه دجال به په زمکه کښې څومره وخت تیروي؟ نبی ﷺ اوفرمائیل ځلویښت ورځې اواوله ورځ به دکال برابر وي اودویمه ورځ به دمیاشت برابروي اودریمه ورځ به دهفتې برابروي اوباقی ورځې به ئې ستاسو دور خوپه شان وي ، مونږ عرض اوکړو اي دالله رسوله هغه یوه ورځ کومه چه دکال برابروي ایا مونږ به په دې کښې صرف دیوې ورځې او شپې مونځونه کوو؟ نبی ﷺ اوفرمائیل نه، په دغه ورځ به تاسو اندازه کوئ، بیابه عیسی بن مریم علیهماالسلام دمشق دښار په مشرقی جانب کښې دسپینې مناري سره داسمان نه راکوز شي او هغه به دجال لره د باب الد مقام سره بیا مومي اوهلته به ئې قتل کړي.

قوله: ﴿ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- الدَّجَّالَ فَقَالَ « إِنْ يَخْرُجْ وَأَنَا فِيكُمْ فَأَنَا حَجِيجُهُ دُونَكُمْ وَإِنْ يَخْرُجْ وَلَسْتُ فِيكُمْ فَامْرُؤٌ حَجِيجُ نَفْسِهِ وَاللَّهُ خَلِيفَتِي عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ﴾

رسول الله ﷺ فرمائی چه که دجال زما په موجودګئ کښې راوخی نو زه به ستاسو د طرف نه د هغه خصم یم، یعنی مدافعت کونکی، او که داسې وخت راوخی چه زه موجود نه یم، یعنی زما نه روستو نو بیا هر سړي خپله ذمه دار دي، او الله پاک (چه د همیشه نه دي او همیشه به وي هغه) به د هر مسلمان دپاره زما خلیفه او بدل وي. یعنی که زه نه یم نو څه اوشو الله پاک خو به وي هغه به حفاظت فرمائی. ګویا زما په موجودګئ کښې به زما په توسط سره هغه محافظ وي او زما په عدم موجودګئ کښې به هغه براه راست محافظ وي او په مظاهر حق کښې دي : او که د هغه خروج اوشو او نه اوم زه په تاسو کښې پس هر سړي په خپل ځان باندې حجت دي،یعنی هغه به دخپل ځان نه په خپله شر دفعه کوي په دلیلونو قطعیه شرعیه او عقلیه سره چه دهغه سره دی او غالب به راځی په هغه باندې. کذا قال الطیبی او دا په دې تقدیر دي چه هغه واوری حجت والا پس معنی دا ده چه هر ځل به کوی د خپل نفس سره شر د هغه د تکذیب دپاره او اختیاروی به د هغه د عذاب صورت، او الله پاک زما خلیفه او وکیل دي په هر مسلمان باندې یعنی حافظ د هغه دي زما نه روستو. پس مدد به کوی د هغه او دفع کوی به تری نه شر د دجال، او دا دلیل دي په دې خبره چه د کوم مومن یقین وی هغه سره همیشه مدد کولې شی اګر چه هغه سره نبی او امام نه وی. پس په دې کښې رد دي په امامیه باندې، وراندې په حدیث کښې دی چه کوم سړي د دجال زمانه بیا مومی نو هغه لره پکار دی چه د سورة کهف اولنی آیتونه اولولی، وراندې په روایت کښې راځی چه د هغې د شروع لس آیتونه او د هغې نه په روستو روایت کښې خواتیم سورة کهف ذکر شوی دي یعنی د آخر لس آیتونه.

قوله: ﴿ قُلْنَا وَمَا لُبْثُهُ فِى الأَرْضِ قَالَ « أَرْبَعُونَ يَوْمًا يَوْمٌ كَسَنَةٍ وَيَوْمٌ كَشَهْرٍ وَيَوْمٌ كَجُمُعَةٍ وَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ » ﴾

مونږ د رسول الله ﷺ نه تپوس اوکړو چه دجال به په زمکه څومره موده وی؟ رسول الله ﷺ

اوفرمائيل: تولي خلوينست ورځي چه په هغي کښ به يوه ورځ د ديو کال برابر وي، يو ورځ د يوي مياشتي برابر، او دريمه ورځ به د يوي هفتي برابر، او باقي اووه ديرش ورځي به د نورو ورځو په شان وي، مونږ عرض اوکړو چه کومه ورځ د ديو کال برابر وي آيا په هغي کښ به د يوي ورځ اود شپې يعنې پنځه مونځونه به کافي وي، ﴿قال: لا اقدروا له قدره﴾ يعنې نه بلکه د هري ورځي د مونځونو حساب اولګوئ، يعنې په هر خلريشتو ګهنټو کښ به پنځه مونځونه کولې لوستلې شي، د دې وجه ني دا ليکلي ده چه د دجال د دې ورځي اوږدوالي به حقيقة نه وي بلکه د هغه په جادو او تصرف سره به وي.

قوله: ثُمَّ يَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقِيَّ دِمَشْقَ فَيُدْرِكُهُ عِنْدَ بَابِ لُدٍّ فَيَقْتُلُهُ"

د عيسى عليه السلام په نزول کښ اختلاف روايات:

په مظاهر حق کښ دي: پس چه دجال په دې هنګامو او خرابيانو او ګمراه کولو کښ وي چه ناڅاپه به الله پاک مسيح د مريم خوئ عليه السلام راوليږي پس راکوز به شي هغوی په نزدې سپينه مناره چه د دمشق مشرقي طرف ته به وي، او په روايت کښ راغلی دی چه عيسى عليه السلام به په بيت المقدس کښ کوزيږي، او په روايت کښ دی چه په اردن کښ، او په روايت کښ دی چه په معسکر مسلمين کښ، زه وايم چه د هغوی د بيت المقدس په خوا کښ راکوزيدل د ابن ماجه په حديث کښ دی، او هغه زما چه نزد راجح دې او نه دې منافی د تولو روايتونو ځکه چه بيت المقدس په شرقی طرف د دمشق کښ دې، او هغه معسکر د مسلمانانو دې ځکه چه هغه او اردن نوم دې د نواح بيت المقدس دپاره کما في الصحاح، او بيت المقدس داخل دې په دې کښ اګر چه نشته په بيت المقدس کښ باب مناره، خو ضروری ده چه جوړه به شی مخکښ د راکوزيدلو دعيسى عليه السلام نه والله تعالى اعلم وقد مرالكلام على اختلاف الروايات في محل نزول عيسى عليه الصلوة والسلام، وكذا في تعين الامام الذي يصلي بهم هل هو عيسى عليه السلام او المهدي في الحل المفهم على صحيح مسلم، في كتاب الايمان فارجع اليه لو شئت.

[٤٣٢٢](١) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ، عَنِ السَّيْبَانِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ، وَذَكَرَ الصَّلَوَاتِ مِثْلَ مَعْنَاهُ.

ابوامامه له دنبی کريم عليه السلام نه دتير شوي روايت په شان روايت بيان کړې دي او په دې روايت کښې ني دتير شوي روايت په شان د مونځونو ذکر کړې دي.

[٤٣٢٣](٢) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ يَرْوِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ"، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَكَذَا قَالَ هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مَنْ حَفِظَ مِنْ خَوَاتِيمِ سُورَةِ الْكَهْفِ، وَقَالَ شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ مِنْ آخِرِ الْكَهْفِ.

ابوالدرداء نه روايت دي فرمائی چه رسول کريم عليه السلام فرمائيلی دی څوک چه دسورة کهف

---

(١) سنن ابن ماجه/الفتن ٣٣ (٤٠٧٧)، (تحفة الأشراف: ٤٨٩٦) (صحيح)

(٢) صحيح مسلم/المسافرين ٤٤ (٨٠٩)، سنن الترمذي/فضائل القرآن ٦ (٢٨٨٦)، (تحفة الأشراف: ١٠٩٦٣) (صحيح)

اولني لس آياتونه ياد کړي نوهغه به دډجال دفتني نه محفوظ پاتې شي او په يوبل روايت کښې دی کوم چه دشعبه نه منقول دي چه دسورة کهف آخری لس آياتونه.

[٤٣٢٤] (*) حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ آدَمَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ نَبِيٌّ يَعْنِي عِيسَى، وَإِنَّهُ نَازِلٌ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَاعْرِفُوهُ رَجُلٌ مَرْبُوعٌ إِلَى الْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضِ بَيْنَ مُمَصَّرَتَيْنِ كَأَنَّ رَأْسَهُ يَقْطُرُ، وَإِنْ لَمْ يُصِبْهُ بَلَلٌ، فَيُقَاتِلُ النَّاسَ عَلَى الْإِسْلَامِ فَيَدُقُّ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ وَيُهْلِكُ اللهُ فِي زَمَانِهِ الْمِلَلَ كُلَّهَا إِلَّا الْإِسْلَامَ وَيُهْلِكُ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ أَرْبَعِينَ سَنَةً ثُمَّ يُتَوَفَّى فَيُصَلِّي عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ".

دابوهريره رضي الله عنه نه روايت دي فرمائی چه نبی کريم ﷺ فرمانيلی دی زما اودعيسی عليه السلام په مينځ کښې به بل نبی نه وي اويقينا چه عيسی عليه السلام به بنکته راکوزيږي تاسو چه ئې کله اوويني نوددې شناخت اوکړئ دی در ميانه قد والاسړی دي او رنګ ئې سوروالي اوسپين والي ته مائل دي اوداسې به بنکاري چه ديښتو دمينځ نه ئې اوبه په توپونو را روانې دي او اګر چه دده ويښته به لمده شوي هم نه وي هغه به دخلقوسره داسلام دقبولولو په خاطر جهاد کوي اوصليب به مات کړي اوخنزير به قتل کړي اودکافرانو نه به جزيه اخستل موقوف کړي يعنی هغوی به اسلام قبلولوته سجبورکړي اويابه ئې قتل کړي، الله تعالی به دده په دوره کښې ټول مذهبونه برباد کړي اودې به ملعون دجال لره قتل کړي او بيا به هغه په دنيا کښې دخلويښتو کالو پورې ژوندې پاتې شي ددينه پس به وفات شي او اهل اسلام به پخپله په ده باندې جنازه وکړي.

قوله: ﴿ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ - يَعْنِي عِيسَى نبي- وَإِنَّهُ نَازِلٌ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَاعْرِفُوهُ .....الخ» ﴾

د دې حديث تعلق د عيسی عليه السلام سره دې او زمونږ دا باب چه شروع دې دا باب د خروج الدجال په باره کښې دې امام نووی رحمه الله خو په کتاب الفتن کښې په نزول عيسی عليه السلام باندې مستقل باب ترلې دې اولا باب ما جاء فی المهدی، او دويم باب ما جاء فی نزول عيسی بن مريم او دريم باب ما جاء فی الدجال، او بيا د دجال متعلق ډير ابواب دی باب ما جاء من اين يخرج الدجال، ما جاء فی علامات خروج الدجال، ما جاء فی فتنة الدجال. چه د هغې د لاندې ئې يو اوږد حديث کر کړې دي، د هغې نه پس باب ما جاء فی صفة الدجال، باب ما جاء فی ان الدجال لا يدخل المدينة.. ما جاء فی قتل عيسی عليه السلام بن مريم الدجال، د دې تولو نه پس بيا د ابن الصياد باب دي.

په حديث الباب کښې اصالة خو بيان د نزول عيسی عليه السلام دي خو چونکه په دې کښې دا هم دی چه هغه به د نزول عيسی عليه السلام نه پس مسيح دجال لره قتل کوی په دې مناسبت سره دا حديث مصنف رحمه الله دلته راوړې دی.

قوله: ﴿ قوله رجل مربوع الی الحمرة والبياض ﴾

(*): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ١٣٥٨٩)، ولقد أخرجه: مسند احمد (٢/٤٠٦، ٤٣٧) (صحيح)

شرح الحديث :

د عیسی علیه السلام د حلیه شریفه وغیره امورو بیان دي چه د هغوی قد به درمیانه وی، او رنګ به ئې سور سپین وی، دوه پیکه زیږو څادرو کښ به وی، وړاندې د هغوی د حسن او جمال ذکر دي، او د بدن د تروتازه والی ګویا اوس غسل کولو سره بهر راوتلې وی، پس په یو روایت کښ دی (اخرجه مسلم فی باب الاسراء/۹۵) ﴿ وَلَقِيتُ عِيسَى ﴾. فَنَعَتَهُ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- « فَإِذَا رَبْعَةٌ أَحْمَرُ كَأَنَّمَا خَرَجَ مِنْ دِيمَاسٍ »- يَعْنِي حَمَّامًا ﴾ او په یو روایت کښ دی. كما فی المشكوة عن الترمذی : إذا طأطأ رأسه قطر وإذا رفعه تحدرمنه مثل جمان كاللؤلؤ،

په مظاهر حق ۳٦٤/٤ کښ دی، کله چه هغوی ښکته کړی خپل سر نو د هغې نه به اوسسیږی خوله د هغوی او کله چه سر اوچت کړی نو راکوزیږی به د هغوی د ویښتو مبارکو اوبه په شان د دانو د چاندئ چه د ملغرو په شان به وی، یعنی په صفایئ او سپین والی کښ، هم په دې کښ وړاندې دی : یعنی چه کله خپل سر مبارک ښکته کړی نو د هغوی د سر مبارک نه به قطرې راپریوځی نورانی، او چه کله سر مبارک اوچت کړی نو بیا به هم هغه راساسی، کنایه ده د ډیر تازه والی نه او د هغوی د حسن وجمال نه.

وړاندې په روایت کښ دی چه هغوی به د خلقو سره قتال فرمائی د اسلام راوړلو دپاره، او صلیب به مات کړی یعنی نصرانیت به ختم کړی، او خنزیر به قتل کړی یعنی د هغې پالونکی لره او د هغې خوراک به حرام کړی او د هغې قتل به مباح کړی او جزیه به ساقط کړی، یعنی د جهاد په وخت به جزیه نه قبلوی بلکه اسلام یا قتل، او چونکه د دې حکم خبر خپله رسول الله صلى الله عليه وسلم ورکوی نو ګویا دې وخت کښ به د قبول جزیه نسخ د رسول الله صلى الله عليه وسلم د طرف نه وی نه د هغوی د طرف نه، او وړاندې دې چه هغوی به په دنیا کښ تر څلویښتو کالو پورې وی او د هغې نه روستو به وفات شی او مسلمانان به د هغوی جنازه کوی او د مسلم په روایت کښ دی : ﴿ انه يهلك الدجال لم يمكث الناس سبع سنين ﴾ یعنی خلق به دهغوی د وفات نه پس صرف اووۀ کالو پورې اوسیږی. په عون المعبود کښ دی چه د مسند احمد په روایت کښ "ويهلك المسيح الدجال" نه پس دا زیاتوالي دي چه ﴿ ثم وقع الآمنة على الأرض حتى ترتع الأسود مع الإبل والنمار مع البقر والذئاب مع الغنم ويلعب الصبيان بالحيات ﴾ یعنی عیسی علیه السلام چه کله دجال لره هلاک کړی نو په ټوله زمکه باندې به امن قائم شی تر دې چه شیر به د اوښ سره څریږی او پرانګ د غواګانو سره او لیوان د ګډو بیزو سره، او د انسانانو بچی به د مارانو سره لوبې کوی.

بَابٌ فِي خَبَرِ الْجَسَّاسَةِ[1]

باب د دجال ملعون د جاسوسانو بیان

(جساسه څوک وو؟ تطبیق بین الروایتین):

جساسه، د جساس مونث دي يعنى هغه زنانه چه د دجال جاسوسه او د هغې خبر وركونكي ده، لكه چه په حديث الباب كښ دى ﴿ فاذا انا بامرة تجر شعرها ﴾ چه د هغې نه معلوميږى چه هغه څوک زنانه ده او هم د دي باب په يو بل حديث كښ هغې ته دابة وئيلي شوي ده. ﴿فدخلوا الجزيرة فلقيتهم دابة اهلب كثيرة الشعر ﴾ د دي دوارو روايتونو په باره كښ حضرت په بذل كښ ليكلي دى، ﴿ قيل فى التوفيق بينهما انه يمكن ان يكون له جاسوسان دابة وامراة، او انه يصح اطلاق الدابة على الانسان لغة، فانه اسم لكل ما يدب على الارض او لان الجساسة شيطان، يتمثل باى صورة شاء، فراها تارة بصورة امراة وتارة بصورة دابة ﴾ يعنى يا خو دي دا اوئيلي شى چه ممكنه ده د دجال ديپاره دوه جاسوسان وى يو دابه او يو زنانه او يا دي دا اوئيلي شى چه د دابه اطلاق لغة په زنانه باندې هم صحيح دي، خكه چه په زمكه گرځيدونكي هر څيز ته دابه وائى، او يا دي دا اوئيلي شى چه چونكه جساسه د شيطان د جنس نه ده په دي وجه هغه په مختلفو شكلونو باندې متشكل كيږي. مصنف رحمه الله خبر دجساسه لره كوم چه د فاطمه بنت قيس حديث دي په دوه طرقو سره ذكر كړي دي، اول په طريق د ابوسلمه عن فاطمه، او دويم د شعبى عن فاطمه، اول مختصر دي او دويم كښ تفصيل دي.

[٤٣٢٥] (*)حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَّرَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ ذَاتَ لَيْلَةٍ ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ: "إِنَّهُ حَبَسَنِي حَدِيثٌ كَانَ يُحَدِّثُنِيهِ تَمِيمٌ الدَّارِيُّ، عَنْ رَجُلٍ كَانَ فِي جَزِيرَةٍ مِنْ جَزَائِرِ الْبَحْرِ فَإِذَا أَنَا بِامْرَأَةٍ تَجُرُّ شَعْرَهَا، قَالَ: مَا أَنْتِ؟ قَالَتْ: أَنَا الْجَسَّاسَةُ اذْهَبْ إِلَى ذَلِكَ الْقَصْرِ، فَأَتَيْتُهُ فَإِذَا رَجُلٌ يَجُرُّ شَعْرَهُ مُسَلْسَلٌ فِي الْأَغْلَالِ يَثِبُ فِيمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، فَقُلْتُ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: أَنَا الدَّجَّالُ عَرَجَ نَبِيُّ الْأُمِّيِّينَ بَعْدَ، قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: أَطَاعُوهُ أَمْ عَصَوْهُ؟ قُلْتُ: بَلْ أَطَاعُوهُ، قَالَ: ذَاكَ خَيْرٌ لَهُمْ".

دفاطمه بنت قيس رضي الله عنها نه روايت دي فرمائى چه يوه ورځ نبى عليه السلام ماسخوتن دمونځ ديپاره ناوخته راغې كله چه راغې نوروڼې فرمائيل ماد تميم داري خبرې اوريدلي كوي چه ديوكس په باره كښې ئې كولې چه په سمندر دجزيرونه په يوه جزيره كښې وو ﴿دې كس كشتى په طوفان كښې دگيريدونه پس يوې جزيرې ته رسيدلي وه﴾ نوهغه اووئيل اچانک زه ديوې ښځې سره مخامخ شوم هغې خپل وينښته رانښكل ما ورنه تپوس اوكړو څوک يې؟ هغې په جواب كښې اووئيل زه جاسوسه يم ته دې كور طرف ته لاړ شه زه چه دغه كورته ورسيدم نو وي ليدل چه يو كس خپل وينښته راكاږي اوهغه په زنځيرونو تړلې شوي دي دزمې او اسمان په مينځ كښې توپونه وهي ماورنه تپوس اوكړو ته څوک يې؟ هغه اووئيل دجال يم

---

[1] د دې خانې نه مې په يكم رمضان ۲۴ هجرى د نهې په ورځ ليكلى شروع كړل في المدينة المنورة، زادها الله شرفا اللهم بلغه الي التمام يا ذالجود والاكرام)

(*): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ١٨٠٣٩) (صحيح)

ایا امیینو پیغمبر راغلې دي؟ ماجواب ورکړو چه هو، هغه بیاتپوس اوکړو چه دي خلقودهغه تابعداري اوکړه اوکه نافرمانی؟ ما ورته په جواب کښې اووئیل چه فرمانبرداری ئي وکړله هغه اوووئیل دا خبره ددي خلقو دپاره غوره ده.

قوله: ﴿ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَخَّرَ الْعِشَاءَ الآخِرَةَ ذَاتَ لَيْلَةٍ ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ « إِنَّهُ حَبَسَنِي حَدِيثُ كَانَ يُحَدِّثُنِيهِ تَمِيمٌ الدَّارِيُّ عَنْ رَجُلٍ كَانَ فِي جَزِيرَةٍ مِنْ جَزَائِرِ الْبَحْرِ الخ ﴾

دا فاطمه بنت قیس هم هغه ده د چا مشهور روایت چه په کتاب الطلاق باب المبوتة کښې تیر شوې دي، او کوم چه په ابواب الحیض کښې د فاطمې روایت تیر شوې دي هغه فاطمه بنت ابی حبیش ده.

د جساسه قصه:

د روایت مضمون دا دي : فاطمه بنت قیس ﷺ فرمانی چه یوه ورځ رسول الله ﷺ د ماسخوتن د مانځه دپاره ناوخته تشریف راوړلو او د تاخیر وجه ئي دا بیان اوفرمائیله چه تمیم داری ﷺ ماته یو عجیب او غریب حدیث بیانولو چه د هغې په وجه راباندې ناوخته شو، او بیا رسول الله ﷺ د ماسخوتن د مانځه نه روستو دا واقعه خلقو ته ډیر متوجه کولو سره بیان اوفرمائیله، پس د باب په دویم روایت کښې راځی چه : ﴿ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم- الصَّلاَةَ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَضْحَكُ ﴾....

قوله: ﴿ فَإِذَا أَنَا بِامْرَأَةٍ تَجُرُّ شَعْرَهَا ﴾ دا د تمیم داری ﷺ مقوله ده هغوی فرمائی د دي جساسه په باره کښې چه هغه یو زنانه وه چه د هغې ویښتهٔ ډیر اوږده وو، زمکې ته رسیدل کویا هغه ډیره هیبت ناکه وه.

دا روایت خو چونکه مختصر دي، په دویم روایت کښې د واقعې ابتداء داسې ده چه:

[٤٣٢٦] (*) حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ حُسَيْنًا الْمُعَلِّمَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، حَدَّثَنَا عَامِرُ بْنُ شَرَاحِيلَ الشَّعْبِيُّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، قَالَتْ: سَمِعْتُ مُنَادِيَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنَادِي: أَنِ الصَّلاَةَ جَامِعَةٌ، فَخَرَجْتُ فَصَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَتَهُ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَضْحَكُ قَالَ: لِيَلْزَمْ كُلُّ إِنْسَانٍ مُصَلاَّهُ ثُمَّ قَالَ: هَلْ تَدْرُونَ لِمَ جَمَعْتُكُمْ؟ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: إِنِّي مَا جَمَعْتُكُمْ لِرَهْبَةٍ وَلاَ رَغْبَةٍ وَلَكِنْ جَمَعْتُكُمْ أَنَّ تَمِيمًا الدَّارِيَّ كَانَ رَجُلاً نَصْرَانِيًّا فَجَاءَ فَبَايَعَ وَأَسْلَمَ، وَحَدَّثَنِي حَدِيثًا وَافَقَ الَّذِي حَدَّثْتُكُمْ، عَنِ الدَّجَّالِ حَدَّثَنِي، أَنَّهُ رَكِبَ فِي سَفِينَةٍ بَحْرِيَّةٍ مَعَ ثَلاَثِينَ رَجُلاً مِنْ لَخْمٍ وَجُذَامَ فَلَعِبَ بِهِمُ الْمَوْجُ شَهْرًا فِي الْبَحْرِ وَأَرْفَئُوا إِلَى جَزِيرَةٍ حِينَ مَغْرِبِ الشَّمْسِ، فَجَلَسُوا فِي أَقْرُبِ السَّفِينَةِ، فَدَخَلُوا الْجَزِيرَةَ، فَلَقِيَتْهُمْ دَابَّةٌ أَهْلَبُ كَثِيرُ الشَّعْرِ، قَالُوا: وَيْلَكِ مَا أَنْتِ؟ قَالَتْ: أَنَا الْجَسَّاسَةُ انْطَلِقُوا إِلَى هَذَا الرَّجُلِ فِي هَذَا الدَّيْرِ فَإِنَّهُ إِلَى خَبَرِكُمْ بِالأَشْوَاقِ، قَالَ: لَمَّا سَمَّتْ لَنَا رَجُلاً فَرِقْنَا مِنْهَا أَنْ تَكُونَ شَيْطَانَةً، فَانْطَلَقْنَا سِرَاعًا حَتَّى دَخَلْنَا الدَّيْرَ فَإِذَا فِيهِ أَعْظَمُ إِنْسَانٍ رَأَيْنَاهُ قَطُّ خَلْقًا وَأَشَدُّهُ وَثَاقًا مَجْمُوعَةٌ يَدَاهُ إِلَى عُنُقِهِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَسَأَلَهُمْ عَنْ نَخْلِ بَيْسَانَ وَعَنْ عَيْنِ زُغَرَ وَعَنِ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ، قَالَ: إِنِّي أَنَا الْمَسِيحُ وَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يُؤْذَنَ لِي فِي الْخُرُوجِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَإِنَّهُ فِي بَحْرِ الشَّامِ أَوْ بَحْرِ الْيَمَنِ لاَ بَلْ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ مَا هُوَ مِنْ مَرَّتَيْنِ وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ نَحْوَ قِبَلِ الْمَشْرِقِ، قَالَتْ:

(*) صحيح مسلم /الفتن ٢٤ (٢٩٤٢)، سنن الترمذي /الفتن ٦٦ (٢٢٥٣)، ق /الفتن ٣٣ (٤٠٧٤) (تحفة الأشراف: ١٨٠٢٤)، وقد أخرجه: مسند احمد (٦/ ٣٧٤، ٤١١، ٤١٢، ٤١٣، ٤١٥، ٤١٦، ٤١٨) (صحيح)

حَفِظْتُ هٰذَا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ.

د فاطمه بنت قيس رضي الله عنها نه روايت دي فرمائي چه مادنبی ﷺ دموذن نه اوريدلی دی چه اواز ئي کولومونځ جمع کيدونکي دي (يعنی دمونځ دپاره حاضريدل اويوخای کيدل ضروری دي) نوزه هم اووتلم اودنبی ﷺ سره مي مونځ اداکړو کله چه نبی ﷺ خپل مونځ مکمل کړو نو دخدا په حال کښي په نمبر باندې کښناستو اووئي فرمائيل هريو کس دخپل مونځ په ځائي باندې ناست پاتې شئ ، اوبيا ئي اورفرمائيل ايا تاسوته معلومه ده چه ماتاسودځه دپاره راتول کړي يئ؟ مونږ اووئيل الله اودهغه رسول ته ددې ښه علم دي ، نبی ﷺ اوفرمائيل ما تاسو د يرولو اود زيري ورکولو دپاره نه يئ راجمع کړي بلکه ددې اطلاع درکولو دپاره ما راجمع کړي يئ چه تميم داري يونصراني سړی وو بيا هغه راغې او زما په لاسو ئي اسلام قبول کړو او بيعت ئي وکړو اوده ماته يوه داسې خبره کړي ده چه دهغه خبره ددې خبری سره مطابق شوه کومه چه ماتاسوته د دجال په باره کښي کړي وه چه هغه په يوه سمندری کشتئ کښي سور وو ددې ديرشو لخمي او جزامی کسانوسره دسمندر چپو په دوی باندې يوه مياشت لوبي وکړي خوبياهغه يوه ورځ دنمر دپريوتو په وخت کښي يوي جزيرې ته لاړو اوهلته داس په شان يوخناور چن لويه الکئ او اوږده ويښته ئي وو ومونږ ده ته خلقواووئيل اې بدبخته ته څه شي يې؟ هغه اووئيل زه جاسوس يم، تاسو يقينا ددې آيت کريمه تلاوت کوئ اوتاسودي کس ته وروسته ورشئ ځکه چه دغه کس ستاسو نه دخبريدو ډير شوق مند دي ، تميم وائی کله چه دغه بنځې زمونږ په وراندې ددغه کس نوم واخستو نومونږ ورنه ويريدو هسي نه چه چرته شيطان نه وي نو مونږ ددغه ځائي نه په تيزه منډه راغلو او د کورته داخل شو مونږ دلته دومره لوی کس اوليدو چه مونږ چرته مخکښې داسې څوک نه وو ليدلی دغه کس ښه مضبوط ترلې شوی وو او دواړه لاسونه ئي په څټ پورې تړل شوي وو اوبيا ئي حديث تر آخره پورې بيان کړو اوده نه ئي تپوس اوکړو چه دبيسان مقام کجوری څنګه وي اوزغر نوی چينه څنګه ده اودنبی ﷺ حال څنګه دي؟ ددينه پس ئي اووئيل زه مسيح دجال يم اونزدې ده چه ماته ددې ځای نه دوتلو اجازت راکړي شي، بيانبی ﷺ اوفرمائيل دجال په شام کښي په سمندرکښي ياداچه په يمن کښي په سمندرکښي نشته بلکه مشرق طرف ته دي اونبی ﷺ پخپل لاس مبارک باندې دوه پيرې دمشرق جانب ته اشاره اوفرمائيله فاطمي رضي الله عنها اووئيل ماما حديث درسول الله و نه يادکړي دي اوبيا راوی پوره حديث بيان کړو.

رسول الله ﷺ په منبر باندې مسکي کيدو سره تشريف فرما شو او دا ئي اوفرمائيل چه هر سړي دي په خپل ځائي باندې کيني، او بيا د دې نه روستو رسول الله ﷺ اوفرمائيل چه زما مقصد دي وخت کښ ستاسو مخې ته هغه واقعه بيانول دی کومه چه ماته تميم داری رضي الله عنه بيان کړي ده، او وي فرمائيل چه تميم داری رضي الله عنه يو نصرانی سړی وو، پس دي ماته راغلو او زما په لاس باندې ئي د اسلام بيعت اوکړو او ورسره ئي هغه واقعه هم بيان کړه چه کومه به ما تاسو ته د دجال په باره کښ وئيله. هغوی ماته بيان اوکړو چه هغوی په يوه کشتئ کښ د

درياب سفر کولو د قبيله لخم او جذام د ديرشو کسانو سره، د سمندر مخالف هواګانو او چپو هغوی تر يوې مياشتې پورې په سمندر کښ تاوهل بيا يوه ورځ هغوی داسې اوکړل چه خپله کشتئ ئې يوې جزيرې ته نژدې کړه د مابنام په وخت، يعنی دلرې نه په جزيره نظر راتلوباندې ئې دخپلې کشتئ لنګر واچولو، ﴿فَجَلَسُوا فِي أَقْرَبِ السَّفِينَةِ﴾ او بيا په وړه کشتئ کښ کښاستلو سره هغه جزيرې ته داخل شو، لفظ اقرب د قارب جمع ده يعنی وړه کشتئ، دا دستور دې چه په بحری سفر کښ ځان سره په لويه کشتئ کښ وړې کشتئ هم ساتلې شی چه د ضرورت په وخت د هغې نه هم کار واخستلې شی.

قوله: ﴿ فَلَقِيَتْهُمْ دَابَّةٌ أَهْلَبُ كَثِيرَةُ الشَّعْرِ ﴾ (حاشيه : او د ترمذی په روايت کښ دی ﴿ فاذاهم بدابة لباسة ناشرة شعرها، په دې باندې په کوکب کښ ليکلې دی : ای كثيرة الملابس ولعله عبر عن كثرة الشعر بكثرة اللباس اه او ممکنه ده چه دا د مبالغې صيغه وی لبس په معنی د خلط سره، يعنی خلقو لره په مغالطه کښ اچونکې او مکاره، صاحب قاموس هم دا اختيار کړې ده) نو کله چه دا خلق هغه جزيرې ته اورسيدل نو هلته هغوی يو زنانه اوليده ګنړو وينښتو والا (د ويرونکی شکل والا) ﴿ قَالُوا وَيْلَكِ مَا أَنْتِ قَالَتْ أَنَا الْجَسَّاسَةُ انْطَلِقُوا إِلَى هَذَا الرَّجُلِ فِي هَذَا الدَّيْرِ فَإِنَّهُ إِلَى خَبَرِكُمْ بِالْأَشْوَاقِ ﴾ هغوی د دې زنانه نه تپوس اوکړو چه ته څه بلا ئې هغې اووې زه جساسه يم (يعنی د دجال جاسوسه) او وې وئيل چه لاړ شئ هغه سړی طرف ته کوم چه په دغه ګرجه کښ دې هغه ستاسو د خبرونو او د خبرو ډير مشتاق دې، يعنی هغوی د بهر خبرونه اوريدل غواړی چه په دنيا کښ څه حالات شروع دی او څه څه انقلابات راځی. تميم داری رضی الله عنه فرمائی چه کله هغې د رجل لفظ اووې چه لاړ شئ هغه سړی ته، نو مونږ اويريدو چه کيدې شی دی دا انسان نه وی بلکه د جنانو نه دی، بهر حال هم د هغې د ښودنې مطابق مونږ هغه ګرجې طرف ته په تيزئ سره لاړو ﴿ فاذا فيه اعظم انسان رأيناه قط ﴾ هلته مونږ اوليدل چه يو داسې لوئې بدن والا انسان دی کوم چه مونږ چرته هم نه وو ليدلې، چه د خپل خلقت په اعتبار سره هم ډير لوئې وو او ترلې شوې هم ډير په سخته طريقه باندې وو د هغه لاسونه او خپې په ستړ کښ ترلې شوې وو، ﴿ فذكر الحديث ﴾ دا اشاره ده اختصار طرف ته چه مونږ روايت لره مختصر کوو، او هغه اختصار غالبا هم هغه دی کوم چه د باب په اول روايت کښ تير شوی دی. ﴿ فَإِذَا رَجُلٌ يَجُرُّ شَعْرَهُ مُسَلْسَلٌ فِي الْأَغْلَالِ يَنْزُو فِيمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ﴾ چه هغه په زنځيرونو کښ د ترلې کيدو سره سره پورته طرف ته رازوريږه وو، او توپونه ئې وهل.

قوله: ﴿ وَسَأَلَهُمْ عَنْ نَخْلِ بَيْسَانَ وَعَنْ عَيْنِ زُغَرَ وَعَنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ ﴾ يعنی هغه (دجال) د دې خلقو نه د ډيرو خبرو په باره کښ تپوس اوکړو يو د هغې نه دا دی چه د نخل بيسان په باره کښ ئې تپوس اوکړو ﴿ هل يثمر ام لا ﴾ چه په هغې باندې ميوه راځی که نه، او د زغر د چينې په باره کښ ئې تپوس اوکړو چه آيا د هغې اوبه جاری دی که نه؟

قوله: بيسان په اردن کښ د يو ځائې نوم دی چه په هغې کښ د کهجورو باغونه په کثرت

سره دی، او زغر په شام کښې يو ځانې دي، صاحب د معجم البلدان فرمائی چه زه بيسان ته ډيرځل تلې يم خو اوس په هغې کښې صرف دوه اوني دکهجورو پاتې دی، او هغه هم اوچې، کوم چه د خروج الدجال د علاماتو نه ده او د عين زغر په باره کښې هغوی فرمائی چه هغه به په آخره زمانه کښې اوچ شی او دا يعنی د هغې اوبه منقطع کيدل د علامات قيامت نه دی.

په دې روايت کښې خو صرف دومره ده ﴿ وعن النبی الامی ﷺ ﴾ او په اول روايت کښې تير شوې دی، چه آيا د اميين د رسول ﷺ خروج او ظهور شوې دي نو تميم داری ﷺ جواب ورکړو چه او شوې دي، بيا په دې باندې دجال د هغوی نه تپوس اوکړو: ﴿ اطاعوه ام عصوه الخ ﴾ چه خلق د هغوی اطاعت کوی که نافرمانی؟ هغوی جواب ورکړو چه د هغوی خبره منی، په دې باندې هغه اووې: ﴿ ذلک خير لهم ﴾ چه د هغوی اطاعت کول د هغوی په حق کښې غوره دی، اوګورئ دجال څه وائی، حقيقت د کذاب په ژبه باندې هم راځی.

قوله: ﴿ قَالَ إِنِّي أَنَا الْمَسِيحُ وَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يُؤْذَنَ لِي فِي الْخُرُوجِ ﴾ او هغه خپله اووې چه زه مسيح دجال يم، او ډير زر ماته د وتلو اجازت کيدونکې دي د دې حديث نه معلومه شوه چه دجال د اول نه په دنيا کښې موجود دي او په بعض جزائرو کښې محبوس او مقيد دي، قيامت ته نزدې به په خپل وخت باندې د هغه خروج او ظهور وی او د دې نه دا هم ثابته شوه چه ابن صياد دجال نه دي.

محل د خروج دجال:

قوله: ﴿ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم « وَإِنَّهُ فِي بَحْرِ الشَّامِ أَوْ بَحْرِ الْيَمَنِ لاَ بَلْ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ مَا هُوَ مرتين» ﴾ [1] رسول الله ﷺ اوفرمائيل چه هغه يعنی دجال يا خو په بحر شام کښې دي يا په بحر يمن کښې، نه بلکه د مشرق په طرف کښې دي، او دا خبره رسول الله ﷺ دوه کرته اوفرمائيله. په "ما هو "کښې لفظ "ما" زائده دي.

وراندې په دريم روايت کښې راځی چه په هغې کښې داسې دی

[٤٣٢٧](*) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صُدْرَانَ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ مُجَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ وَكَانَ لاَ

[1] الاشاعة لاشراط الساعة : كښې د دجال د محل خروج او وقت خروج مستقبل بحث دي هغوی ليکی : اما محل خروجه فالمشرق جزما، لم جاء في رواية انه يخرج من خراسان روي ذلک احمد والحاکم عن حذيفة لبي بکر ﷺ ولي اخری انه يخرج من اصبهان اخرجها مسلم وعند الحاکم وابن عساکر من حديث ابن عمر ﷺ انه يخرج من يهودية اصبهان اي محلة خارج اصبهان ومثله عند احمد عن عائشة ﷺ وعند الطبراني من حديث فاطمة بنت قيس يخرج من بلدة يقال لها اصبهان من قرية من قراها يقال لها استفياذ اهـ. وليه ايضا في موضع اخر : وعن کعب الاحبار قال يتوجه الدجال فينزل عند باب دمشق الشرقي اي ابتداء قبل خروجه ثم يلتمس فلا يقدر عليه شئ ثم يري عند المنارة التي عند نهر الکسوم ثم يطلب فلا يدري اين توجه فينسي ذکره ثم يظهر بالمشرق فيصطلي الخلائق ثم يظهر السحر ثم يدعي النبوة فيخرق الناس عنه يعني المسلمين فياتي النهر فيامره ان يسيل فيسيل ثم يامره ان يرجع فيرجع ثم يامره ان يبس فيبس الحديث بطوله رواه نعيم بن حماد وتبعه سبعون الفا من يهود اصبهان وثلاثة عشر الف امرأة وعامة من يتبعه اليهود والترک والسند، ويبعث الله له شياطين فيقولون له استعن بنا علي ما تريد فيقول نعم فاظهروا لنا ربهم فيبعثهم في الآفاق الي غير ذلک اهـ.

[2]): انظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ١٨٠٢٤) (ضعيف)

يَصْعَدُ عَلَيْهِ إِلَّا يَوْمَ جُمُعَةٍ قَبْلَ يَوْمِئِذٍ ثُمَّ ذَكَرَ هَذِهِ الْقِصَّةَ، قَالَ أَبُو دَاوُد: وَابْنُ صُدْرَانَ بَصْرِيٌّ غَرِقَ فِي الْبَحْرِ مَعَ ابْنِ مِسْوَرٍ لَمْ يَسْلَمْ مِنْهُمْ غَيْرُهُ.

دفاطمه بنت قيس رضي الله عنها نه روايت دي فرمائي چه نبي عليه السلام دماسپخين مونځ اوکړو او بيا په منبر باندې کښيناستو اونبي عليه السلام به ددينه مخکښې دجمعې نه علاوه په نورو ورځوکښې په منبرباندې نه کيناستو ليکن صرف په دې ورځ په منبر کيناستو اوهمدا واقعه ئې بيان کړه، امام ابوداؤد فرمائي ابن صدران دبصرې اوسيدونکی وو اودابن مصور سره په اوبو کښې غرق شوي وو او په دې خلقو کښې دده نه علاوه بل چا اسلام نه وو قبول کړي.

قوله: ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ وَكَانَ لاَ يَصْعَدُ عَلَيْهِ إِلاَّ يَوْمَ جُمُعَةٍ قَبْلَ يَوْمَئِذٍ ﴾ دې نه معلوميږي چه دا قصه رسول الله عليه السلام د ماسپخين د مانځه نه پس اورولې وه.

قوله: ﴿ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ صُدْرَانَ بَصْرِيٌّ غَرِقَ فِي الْبَحْرِ مَعَ ابْنِ مِسْوَرٍ لَمْ يَسْلَمْ مِنْهُمْ غَيْرُهُ ﴾ په سند کښ محمد بن صدران مذکور دې د مصنف رحمه الله استاذ، مصنف د هغوی په باره کښ فرمائي چه يو ځل ئې د ابن مسور د جماعت سره د درياب سفر کولو، د هغه کشتئ ټول مسافر غرق شو په درياب کښ په هغوی کښ څوک هم نه وو بچ شوي سوا د محمد بن صدران نه.

[٤٣٢٨] (*) حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جُمَيْعٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى الْمِنْبَرِ: إِنَّهُ بَيْنَمَا أُنَاسٌ يَسِيرُونَ فِي الْبَحْرِ فَنِيَدِ طَعَامُهُمْ، فَرُفِعَتْ لَهُمْ جَزِيرَةٌ، فَخَرَجُوا يُرِيدُونَ الْخُبْزَ فَلَقِيَتْهُمُ الْجَسَّاسَةُ، قُلْتُ لِأَبِي سَلَمَةَ: وَمَا الْجَسَّاسَةُ؟ قَالَ: امْرَأَةٌ تَجُرُّ شَعْرَ جِلْدِهَا وَرَأَيْتُهَا قَالَتْ: فِي هَذَا الْقَصْرِ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَسَأَلَ عَنْ نَخْلِ بَيْسَانَ، وَعَنْ عَيْنِ زُغَرَ، قَالَ: هُوَ الْمَسِيحُ، فَقَالَ لِي ابْنُ أَبِي سَلَمَةَ: إِنِّي فِي هَذَا الْحَدِيثِ شَيْئًا مَا حَفِظْتُهُ، قَالَ: شَهِدَ جَابِرٌ أَنَّهُ هُوَ ابْنُ صَيَّادٍ قُلْتُ: فَإِنَّهُ قَدْ مَاتَ قَالَ: وَإِنْ مَاتَ قُلْتُ: فَإِنَّهُ أَسْلَمَ، قَالَ: وَإِنْ أَسْلَمَ، قُلْتُ: فَإِنَّهُ قَدْ دَخَلَ الْمَدِينَةَ، قَالَ: وَإِنْ دَخَلَ الْمَدِينَةَ.

دجابر رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه رسول الله لا يوه ورځ په منبر باندې اوفرمائيل څه کسانوبه درياب کښې سفرکولو اوددوی سره خوراک ختم شو نويوه جزيره ورته راپورته کړې شوه دوی دډوډۍ په تلاش کښې پدنی جزيره کښې روان شو اويوه جاسوسه ښځه ئې پيدا کړه ما ابوسلمه رضي الله عنه ته اووئيل هغه جاسوسه ښځه څوک وه؟ هغه اووئيل هغه يوه داسې ښځه وه چه دخپل سر اودبدن ويښته ئې رابنکل اوبيا ئې حديث تر آخره پوري بيان کړو، ددينه پس دجال دبيسان مقام دونوپه باره کښې تپوس اوکړو اودزغر دچينې په باره کښې ئې تپوس اوکړو راوی وئيلی دی چه همدا دجال وو ، ابن ابی سلمه وئيلی دی چه جابر په دې روايت کښې نور څه هم بيان کړي وو ليکن هغه ماته ياد نه دي اودائې هم وئيلي وو چه دجال ملعون همدغه ابن صياد دي ماورته اووئيل هغه خومره شوي دي هغه راته په جواب کښې اووئيل اگرکه مړ شوې وي ماورته اووئيل هغه خواسلام قبول کړي وو نوده

(*): تفرد به لأبي داود (تحفة الأشراف: ٣١٦١) (ضعيف الإسناد)

اووئیل اګرکه اسلام ئې قبول کړې وي ماورته اووئیل هغه خو مدینه ته داخل شوې وو اودجال خو مدینه ته نشي داخلیدلې هغه اووئیل اګرچه مدیني ته هم داخل شوې وي.

ترجمه: ﴿ حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى عَنْ جَابِرٍ رضی الله تعالی عنهما الخ ﴾ په دې روایت کښ داسې دی ﴿ فَنُفِلَ طَعَامُهُمْ فَرُفِعَتْ لَهُمْ جَزِيرَةٌ فَخَرَجُوا يُرِيدُونَ الْخُبْزَ فَلَقِيَتْهُمُ الْجَسَّاسَةُ ﴾ یعنی د هغه خلقو د لاري توخه ختمه شوه د خوراک د انتظام کولو دپاره دې جزیرې ته داخل شوې وو، هلته ئې اتفاقا دا جساسه په نظر شوه.

(ایا ابن صیاد دجال وو؟)

دا روایت د فاطمه بنت قیس رضی الله عنها په ځائې د جابر رضی الله عنه نه روایت دې، وړاندې د دې حدیث په آخر کښ دی :

ترجمه: ﴿ قَالَ شَهِدَ جَابِرٌ أَنَّهُ هُوَ ابْنُ صَيَّادٍ قُلْتُ فَإِنَّهُ قَدْ مَاتَ. قَالَ وَإِنْ مَاتَ الخ ﴾

ابوسلمه عبدالرحمن وائی چه جابر رضی الله عنه به فرمائیل چه دا دجال هم دغه ابن الصیاد دې، هغوی فرمائی چه په دې باندې ما د هغوی نه تپوس اوکړو چه ابن صیاد خو مړ شوې دې (او دجال په بعض جزائرو کښ موجود دې) هغوی اوفرمائیل اګر چه مړ دې خو بیا هم، ما اووې چه ابن الصیاد خو اسلام قبول کړې وو، نو هغوی اوفرمائیل : اګر چه اسلام ئې قبول کړې وی، هم دغه شان وړاندې د دخول مدینه ذکر هم دې.

په دې باندې په بذل کښ د فتح الودود نه نقل کړی دی چه : وكانه مبنی علی تجویز تعدد الصورو المظاهر كما هو منقول فی بعض الاولیاء..... یعنی یو سړې په مختلف صورتونو او مختلف مواضع کښ اولیدلې شی داسې کیدې شی لکه چه د بعض اولیاء په باره کښ منقول دی، خو په حاشیه د ابوداؤد کښ امام بیهقی او د حافظ ابن کثیر نه د دې خلاف لیکلې دی، ابن کثیر رحمه الله فرمائی چه ابن صیاد دجال صغیر وو، او ابن صیاد هغه دجال نه دې د چا خروج چه به په آخره زمانه کښ وی د چا دلیل چه د فاطمه بنت قیس رضی الله عنها حدیث دې او هم دا خبره امام بیهقی رحمه الله هم فرمائیلې ده، بله دا چه کوم حضرات دا دواړه یو منی د هغوی په علم کښ د تمیم داری رضی الله عنه دا واقعه نه ده راغلې، والا فالجمع بینهما بعید جدا الی آخر ما فی حاشیة شیخ الهند ۲/۲۴۷)

حدیث فاطمة البطول اخرجه مسلم والحدیث الثالث اخرجه ابن ماجه واخرجه الترمذی وفی الفاظه اختلاف واخرجه النسائی بنحو من حدیث مسلم، قاله المنذری.

بَابُ فِي خَبَرِ ابْنِ صَائِدٍ

باب: د ابن صیاد په باره کښې بیان

دا هم هغه ابن الصیاد دې د کوم چه پورته ذکر راغلې دې، ابن الصیاد په او ابن صائد دواړو طریقو سره نقل دې، د احادیث الباب نه معلومیږی چه دا ابن صیاد یو یهودی هلک وو چه د کاهنانو په شان به ئې د غیب خبرې بیانولې، بعض صحابه کرامو لکه عمر او ابن عمر رضی الله عنهم به قسم خوړلو چه دجال هم دا دې. امام نووی رحمه الله فرمائی چه ابن صیاد د چا نوم چه صفا دې علماء کرامو فرمائیلې دی چه د هغه قصه هم دیر ګرانه او مشتبه ده. یعنی

دا چه مسیح دجال چه کوم مشهور دي هغه هم دا دي او که د هغه نه علاوه بل څوک دي، خو په دې کښ شک نشته چه هغه هم یو دجال من الدجاجله ضرور دي. د احادیثو د ظاهر نه دا معلومیږی چه په رسول الله ﷺ باندې هم دي باره کښ څه وحی نه وه نازله شوې، خو رسول الله ﷺ ته د صفات دجال وحی شوې وه، او په ابن صیاد کښ قرائن محتمله د دې خبرې موندلې شو خو رسول الله ﷺ د هغه په باره کښ هیڅ قطعی فیصله نه وه فرمائیلې هم دا وجه وه رسول الله ﷺ عمر رضی الله عنه ته چه کله هغه د ابن صیاد د قتل اجازت غوښتلې وو فرمائیلي وو چه که واقعی دا دجال وی نو ته د هغه په وژلو باندې قادر نه ئې (ځکه چه د هغه په باره کښ خو دا فیصله شوې ده چه عیسی علیه السلام به ئې قتل کوی) باقی خپله د ابن صیاد دا احتجاج او استدلال (دې باره کښ چه هغه دجال نه دی) چه زه خو مسلمان یم او دجال به کافر وی، او دا چه دجال خو به لا ولد وی او زما اولاد شوې دي او دا چه دا دجال به مکې او مدینې (زادهما الله شرفا) ته نه شی داخلیدی او زه په مدینه کښ مستقل اوسیږم، وغیره وغیره، دا استدلال صحیح نه دي، ځکه چه رسول الله ﷺ چه کوم د دجال صفات بیان فرمائیلی دی نو د هغې مطلب خو دا دي چه کله د دجال خروج اوشی په دنیا کښ د دجال په حیثیت نو هغه وخت به په هغه کښ دا صفات موندلې شی، حافظ ابن حجر رحمه الله په دې باندې تفصیلی کلام فرمائیلي دي په کتاب الاعتصام کښ، په باب ﴿من رای ترک النکیر من النبی ﷺ حجة الخ﴾ د لاندې پس هغې ته رجوع اوکړه که دي خوښه وی. (کذا فی العون)

امام نووی رحمه الله هم په شرح د مسلم کښ په دې باندې ډیر کلام فرمائیلی دي د هغې طرف ته دې رجوع اوکړي شی، او د دې باب په آخر کښ حضرت هم په بذل المجهود کښ په دې باندې کلام فرمائیلی دي په آخر کښ لیکی: واقرب ما یجمع به بین ما تضمنه حدیث تمیم وکون ابن صیاد هو الدجال أن الدجال بعینه هو الذي شاهده تمیم مولقا وأن ابن صیاد شیطان تبدی في صورة الدجال في تلك المدة إلى ان توجه إلى أصبهان فاستتر مع قرینه إلى ان تجيء المدة التي قدر الله تعالى خروجه فیها ولشدة التباس الأمر في ذلك سلك البخاري مسلك الترجیح فاقتصر على حدیث جابر عن عمر في ابن صیاد ولم یخرج حدیث فاطمة بنت قیس في قصة تمیم اهـ بزیادة من الفتح (۱۳/ ۳٤۰)

[٤٣٢٩] (حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ خُشَيْشُ بْنُ أَصْرَمَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَرَّ بِابْنِ صَيَّادٍ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ عِنْدَ أُطُمِ بَنِي مَغَالَةَ وَهُوَ غُلَامٌ مُرَاهِقٌ فَلَمْ يَشْعُرْ حَتَّى ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظَهْرَهُ بِيَدِهِ، ثُمَّ قَالَ: "أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ؟" قَالَ: فَنَظَرَ إِلَيْهِ ابْنُ صَيَّادٍ، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ الْأُمِّيِّينَ، ثُمَّ قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، فَكَأَلَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: آمَنْتُ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، ثُمَّ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا يَأْتِيكَ؟ قَالَ: يَأْتِينِي صَادِقٌ وَكَاذِبٌ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خُلِّطَ عَلَيْكَ الْأَمْرُ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي قَدْ خَبَأْتُ لَكَ خَبِيئًا وَخَبَأَ لَهُ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ سورة

---

[1]: صحيح البخاري/الجنائز ۷۹ (۱۳۵٤)، الجهاد ۱۷۸ (۳۰۵۵)، الأدب ۹۷ (٦٦١٨)، صحيح مسلم/الفتن ۱۹ (۲۹۳۰)، سنن الترمذي/الفتن ٦۳ (۲۲٤۹)، (تحفة الأشراف: ٦۹۳۲)، وقد أخرجه: مسند احمد (۲/ ۱٤۸، ۱٤۹) وأعاده المؤلف في الحـ (٤۷۵۷) (صحيح)

الدخان آية. ۞ قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ: هُوَ الدُّخُّ، فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اخْسَأْ فَلَنْ تَعْدُوَ قَدْرَكَ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللّٰهِ ائْذَنْ لِي فَأَضْرِبَ عُنُقَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ يَكُنْ فَلَنْ تُسَلَّطَ عَلَيْهِ يَعْنِي الدَّجَّالَ وَإِلَّا يَكُنْ هُوَ فَلَا خَيْرَ فِي قَتْلِهِ".

دعبدالله بن عمر ﷺ نه روایت دي فرمائي چه رسول الله ﷺ و دخپلو صحابه کرامو سره چه عمر ﷺ په کښې هم وو دابن صیاد په خوا کښې تیریدل په دي وخت کښې ابن صیاد دیني مغاله دقلا سره د ماشومانو سره لوبې کولې او په دي وخت کښې دي هم ماشوم وو دي دنبی ﷺ دورتلونه خبر نشو تردي چه نبی ﷺ دده په شاباندي لاس کیخودو او ورته ئې اووئیل ایا ته ددې خبرې ګواهي ورکوي چه زه دالله رسول یم هغه دنبی ﷺ طرف ته وکتل او وئې وئیل زه ګواهي ورکوم چه ته په اهل عربو کښې دامیانو رسول بې ، بیابن صیاد نبی ﷺ ته اووئیل آیا ته ګواهي ورکوي چه زه دالله رسول یم نبی ﷺ ورته اوفرمائیل ماپه الله اودهغه په رسولانو ایمان راوړي دي بیابنبی ﷺ ده ته اووئیل ایا تاته څه شي راځي؟ ده جواب ورکړو چه ماته خو صادق اوکاذب راځي نبی ﷺ ورته اوفرمائیل ستا معامله مشتبه ده نبی ﷺ اوفرمائیل ماستاپه باره کښې پخپل زړه کښې یوه خبره پټه نیولې ده اونبی ﷺ دا ایت کریمه : (یوم تاتي الشتاء بدان مبین) په زړه کښې پټ اونیولو هغه اووئیل پت نیولې شوې شي دخ دي نبی ﷺ ورته اوفرمائیل لرې شه ته دخپلې اندازې نه مخکښې نشي تلې عمر فاروق له عرض اوکړو اي دالله رسوله ماته دده دغټ دوهلو اجازت راکړه نبی ﷺ اوفرمائیل که چرې دي دجال وي نوستاپه ده باندي زورنه رسیږي اوکه چرې دجال نه وي نوده په وژلوکښې ستادپاره هیڅ خیرنشته.

د باب د اولنی حدیث مضمون دا دي چه ابن عمر ﷺ فرمائی چه یو ځل رسول الله ﷺ د خپلو ځو ملګرو سره چه په هغوی کښې عمر ﷺ هم وو په ابن صیاد باندي تیر شو په داسې حال کښې چه ابن صیاد د قبیله بنومغاله د اوچت کور یا غونډئ سره نزدې د ماشومانو سره لوبې کولې، هغه ته د رسول الله ﷺ د تیریدو خبر او نه شو تر دي چه رسول الله ﷺ خپل لاس مبارک د هغه په ملا باندي اوهلو، او وي فرمائیل ﴿ اتشهد انی رسول الله ﴾ هغه رسول الله ﷺ ته اوکتل او وي وئیل چه زه ګواهي ورکوم چه ته رسول الامیین ئې دا اشاره ده قوم عرب طرف ته ځکه چه دي خو په ظاهر کښې د یهودو نه وو، بیا ابن صیاد خپله رسول الله ﷺ ته اوئیل : ﴿ اتشهد انی رسول الله ﴾ په دي باندي رسول الله ﷺ اوفرمائیل : ﴿امنت بالله ورسله ﴾ یعنی کوم چه واقعی د الله پاک حقیقی رسولان دی په هغوی زما ایمان دي.

په دي باندي د حضرت ګنګوهي ﷺ په تقریر کښې لیکلي دی چه رسول الله ﷺ په صراحة سره د هغه د رسالت انکار اونکړو کیدي شی په دي مصلحت سره چه د هغه د رسول الله ﷺ نه ویره پیدا نه شی چه په هغې سره به د رسول الله ﷺ مقصود فوت شی یعنی رسول الله ﷺ خو د هغه نه نور سوالات هم کول چه د هغې جوابونه مطلوب وو، او بهر حال چه کومه خبره رسول الله ﷺ اوفرمائیله هغه سراسر حق ده چه په هغې سره د هغه د رسالت د دعوی خپله تردید کیږی بیا رسول الله ﷺ د هغه نه تپوس اوفرمائیلو : ﴿ ما یاتیک ﴾ تا ته

څه راځي؟ يعنې د غيب خبرونه کوم چه ته بيانوي، هغه جواب ورکړو : ﴿ياتيني صادق وکاذب﴾ چه ماته دواړه قسم خبري رارسيږي رښتيا هم او دروغ هم، په دې باندې رسول الله ﷺ اوفرمائيل : ﴿خلط عليک الامر﴾ چه ستا معامله مخلوط او ګډوډه ده. بيا رسول الله ﷺ اوفرمائيل چه ما ستا دپاره په خپل زړه کښې يو خبره پټه کړې ده، او رسول الله ﷺ په خپل زړه مبارک کښې دا خبره پټه کړې وه ﴿يوم تاتي السماء بدخان مبين﴾ هغه د سوچ کولو نه پس اوئيل : هو الدخ چه هغه دخ دي رسول الله ﷺ اوفرمائيل : څه لرې شه ! ته هر ګز د خپل حيثيت نه وړاندې نه شې تلې. ﴿اخسأ فلن تعدو قدرك﴾.

ابن صياد پوره جمله او پوره آيت کوم چه رسول الله ﷺ زړه کښې نيولې وو څه بيان کړو صرف کلمه دخان ئې هم پوره بيان نه کړه هم په دې وجه رسول الله ﷺ اوفرمائيل چه بس ستا حقيقت معلوم شو، خو دلته دا سوال واړيږي چه هغه چه دا څه بيان کړل دا ئې څنګه بيان کړل اګر چه هغه ناقص کلمه ولې نه وى ؟ د دې جواب دا ليکلې شوې دې چه کيدې شى رسول الله ﷺ د هغې ذکر بعض صحابه کرامو سره کړې وى چه د هغې څه حصه شيطان استراق کړې وى، يا په آسمان کښې د هغې ذکر شوې وى او د هغه خائې نه شيطان سرقه کړې وى او بيا شيطان د هغې خبر ابن صياد ته ورکړې وى لکه چه معروف ده چه شياطين د سرقه کولو نه پس کاهنانو ته د هغې خبرونه ورکوى. (كذا في البذل عن الفتح الودود) ﴿فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ الخ﴾ سيدنا عمر ؓ د رسول الله ﷺ نه د هغه د قتل په باره کښې تپوس اوکړو نو هغوى اوفرمائيل چه که هم دا ابن صياد دجال دې نو بيا خو ته د هغه په قتل کولو باندې نه شې قادر کيدې او که داسې نه وى نو بيا د دۀ په قتل کولو کښې هيڅ خير نشته، ځکه چه ابن صياد په يهودو کښې دې چا سره چه د مصالحت معامله شوې ده لهذا هغه ذمى شو. والحديث اخرجه البخاري ومسلم والترمذي وليس في حديثهم وخصاله ﴿يوم تاتي السماء بدخان مبين﴾، قاله المنذري.

په وړاندې روايت کښې راځي :

[۴۳۳۰] (...) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: "وَاللّٰهِ مَا أَشُكُّ أَنَّ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ ابْنُ صَيَّادٍ".

د نافع نه روايت دي فرمائى چه ابن عمر ؓ اوونيل په الله قسم زه په دې کښې شک نه کوم چه مسيح دجال ابن صياد دي.

﴿كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ وَاللّٰهِ مَا أَشُكُّ أَنَّ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ ابْنُ صَيَّادٍ﴾ او د دې نه پس دا راځي محمد بن المنكدر فرمائى چه ما جابر بن عبدالله ؓ اوليدلو هغوى به قسم خورلو سره فرمائيل چه ابن صياد دجال دى، ما اووې چه تاسو په دې باندې د الله پاک قسم خورئ؟ نو هغوى اوفرمائيل چه عمر ؓ هم په دې باندې قسم خورلې وو د رسول الله ﷺ مخکښې نو هغوى انکار نه وو فرمائيلي.

۱: انظر ما قبله، (تحفة الأشراف:) (صحيح الإسناد)

[۴۳۳۱](۱)حَدَّثَنَا ابْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ: رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَحْلِفُ بِاللَّهِ أَنَّ ابْنَ صَائِدٍ الدَّجَّالُ، فَقُلْتُ: تَحْلِفُ بِاللَّهِ؟ فَقَالَ: "إِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ يَحْلِفُ عَلَى ذَلِكَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُنْكِرْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ".

دمحمدبن المنکدر رضی اللہ عنہ نه روایت دي فرمائی چه ماجابربن عبدالله ولیدو چه په الله نې قسم وکړوچه ابن صیاددجال دي ماووئیل چه ایاتاسویدي باندي قسم کوی هغه ووئیل چه مادتبی علیہ السلام سره عمر رضی اللہ عنہ په قسم کولو لیدلي وو مګرنبی علیہ السلام داخبره بده ونه ګنړله.

وحدیث جابر رضی اللہ عنہ اخرجه البخاري ومسلم، قاله المنذري.

[۴۳۳۲](۲)حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ مُوسَى، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: "فَقَدْنَا ابْنَ صَيَّادٍ يَوْمَ الْحَرَّةِ".

د جابر رضی اللہ عنہ نه روایت دي فرمائی چه زمونږنه دحري په ورځ ابن صیاد ورک شو.

﴿عَنْ جَابِرٍ قَالَ فَقَدْنَا ابْنَ صَيَّادٍ يَوْمَ الْحَرَّةِ﴾ ابن صیاد چه په مدینه کښی اوسیدو د هغه په باره کښی جابر رضی اللہ عنہ فرمائی چه هغه په وقعة الحرة کښی ورک شوي وو، بیا د هغه پته او نه لګیده د وقعة الحرة ذکر څو کرته په کتاب کښی راغلي دي.

[۴۳۳۳](۳)حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ ثَلَاثُونَ دَجَّالُونَ كُلُّهُمْ يَزْعَمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ".

دابوهریره رضی اللہ عنہ نه روایت دي فرمائی چه رسول الله علیہ السلام فرمانیلی دی دهغه وخته پوري قیامت نشي قائمیدي ترڅوچه دیرش دجالان نه وي راوتلي او په دي دجالانوکښي به هریو دجال خپل ځان دالله رسول ګنړي.

﴿عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ ثَلاَثُونَ دَجَّالُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ »﴾.

دا حدیث د کتاب الفتن په شروع کښی د یو اوږد حدیث د لاندي هم تیر شوي دي، ﴿وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی﴾

[۴۳۳۴](۴)حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ ثَلَاثُونَ كَذَّابًا دَجَّالًا كُلُّهُمْ يَكْذِبُ عَلَى اللَّهِ وَعَلَى رَسُولِهِ".

دابوهریره رضی اللہ عنہ نه روایت دي فرمائی چه رسول الله علیہ السلام فرمانیلی دی دهغه وخته پوري قیامت نشي قائمیدي ترڅوچه دیرش درو غژن دجالان نه وي راوتلي او په دي دجالانو کښي به هریو دجال خپل دالله اودرسول تکذیب کوي.

---

(۱): صحيح البخاري الاعتصام ۲۳ (۷۳۵۵)، صحيح مسلم الفتن ۱۹ (۲۹۲۹)، (تحفة الأشراف: ۳۰۱۹) (صحيح)
(۲): تفرد به أبو داود (صحيح الإسناد) (راجع الفتح/الاعتصام: ۲۳، و تحفة الأحوذي: ۲۲۷۶)
(۳): تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ۱۴۰۶۹)، وقد أخرجه: مسند احمد (۲/ ۵۰۰، ۵۰۷) (صحيح)
(۴): تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ۱۵۱۰۳)، وقد أخرجه: مسند احمد (۲/ ۵۰۰، ۵۲۷) (حسن الإسناد)

[۴۳۳۵] (*) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْجَرَّاحِ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عُبَيْدَةُ السَّلْمَانِيُّ بِهَذَا الْخَبَرِ، قَالَ: فَذَكَرْتُهُ لَهُ فَقُلْتُ لَهُ: أَتَرَى هَذَا مِنْهُمْ يَعْنِي الْمُخْتَارَ؟ فَقَالَ عُبَيْدَةُ: أَمَا إِنَّهُ مِنَ الرُّؤُوسِ.

ابراهیم وئیلی دی چه مباد عبیده سلمانی نه تیوس وکړوچه ایا داسې روایت دي فرق صرف دادی چه مادهغه نه تیوس وکړوچه مختاربن عبیده هم ددې دجالانونه دي هغه ووئیل دې ددوی سردار دې.

فوله: ﴿ فَقُلْتُ لَهُ أَتَرَى هَذَا مِنْهُمْ - يَعْنِي الْمُخْتَارَ - فَقَالَ عَبِيدَةُ أَمَا إِنَّهُ مِنَ الرُّؤُوسِ ﴾

ابراهیم فرمائی چه ما د خپل استاد عبیده سلمانی نه تیوس اوکړو چه تاسو دي یعنی مختار بن ابی عبید الثقفی لره په ثلاثین دجالین کښ شماریٔ؟ نو هغوی اوفرمائیل چه دا خو د هغوی په سردارانو کښ دي.

دا مختار بن ابی عبید هم په دروغژنو مدعیان نبوت کښ وو، لکه چه په حدیث کښ راځي: ﴿ يخرج من ثقيف كذاب ومبير ﴾ كما في صحيح مسلم والترمذي، وئیلی شوي دی چه د مبیر (ظالم) نه مراد حجاج بن یوسف الثقفی دي، او د کذاب نه مراد هم دا مختار بن ابی عبید دي، د هغه پلار ابوعبید چه نوم ئي مسعود ﷺ دي خپله په صحابه کرامو ﷺ کښ دي او د هغه خور صفیه بنت ابی عبید د عبدالله بن عمر ﷺ بښځه وه.

په شروع کښ خودهغه حالات ډیربنه وو اوپه قاتلین حسین کښ ئي دیو یونه بدله واخسته، خو بیا د هغه حالات په مزه مزه خرابیدل تر دي چه په آخر کښ ئي د نبوت دعوی اوکړه.

بَابُ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ

باب د نیکو عملونو حکم کولو او بدو کارونو له منع کولو

مصنف ﷺ د کتاب الفتن اختتام په دي باب سره کړي دي چه په هغي کښ ئي د امر بالمعروف او نهی عن المنکر متعلق روایات راوړي دی فلله در المصنف ما ألطف نظره..... گویا اشاره ده دي طرف ته چه فتنې چه کومې دنیا ته راځي هغه خو به راځي خو انسان لره د خپل طرف نه د هغي د دفع کولو علاج او تدبیر کول پکار دی.

[۴۳۳۶] (*) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ أَوَّلَ مَا دَخَلَ النَّقْصُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ الرَّجُلُ يَلْقَى الرَّجُلَ، فَيَقُولُ: يَا هَذَا اتَّقِ اللّٰهَ وَدَعْ مَا تَصْنَعُ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَكَ، ثُمَّ يَلْقَاهُ مِنَ الْغَدِ فَلَا يَمْنَعُهُ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ أَكِيلَهُ وَشَرِيبَهُ وَقَعِيدَهُ فَلَمَّا فَعَلُوا ذَلِكَ ضَرَبَ اللّٰهُ قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ، ثُمَّ قَالَ: لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ إِلَى قَوْلِهِ فَاسِقُونَ سورة المائدة آية ٧٨ ثُمَّ قَالَ: كَلَّا وَاللّٰهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَتَأْخُذُنَّ عَلَى يَدَيِ الظَّالِمِ وَلَتَأْطِرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ أَطْرًا وَلَتَقْصُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ قَصْرًا".

دعبدالله بن مسعود ﷺ نه روایت دي فرمائی رسول کریم ﷺ فرمائیلی دی په بنی اسرائیلوکښې چه کومه اوله خرابي راغلې وه هغه داوه کله چه به یوکس دبل سره ملاقات

(*): ● تخريج: تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ١٨٩٩٩) (ضعيف)

(*): سنن الترمذي تفسير القرآن ٦ (٣٠٤٧، ٣٠٤٨)، سنن ابن ماجه الفتن ٢٠ (٤٠٠٦)، (تحفة الأشراف: ٩٦١٤)، وله أخرجه: مسند احمد (٣٩١/١) (ضعيف)

وکړونوهغه ته به ئې اووئيل دالله نه خوف وکړه اودخپلو حرکتونونه منع شه خُکه چه داسې کارونه ستاد پاره مناسب نه دي نوکله چه به ئې ورسره بله ورځ ملاقات وکړو نو دي به ئې ددې کارونونه نه منع کولوخکه چه هغه به ددوی سره دخوراک څخاک په محفلونوکښې شرکت کولو، کله چه دې خلقو داسې وکړل نوالله پاک هم ددوی دبعضوخلقوزړونه دبعضونورو سره ملاوکړل اوبيانې اوفرمائيل په بنی اسرائيلو کښې چه چا کفر اختيارکړونوالله تعالی په دوې باندې په ژبه دداوداوعيسی عليهما السلام دلعنت اخرنې ايت اوفرمائيلو يعنې: ﴿لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ﴾ تر ﴿فَاسِقُونَ﴾ پورې، بيا ئې اوفرمائيل په الله تعالی قسم تاسوبه دخيرخبرې کوې او د ممنوعه کارونونه به منع کوئ اودده دواړه لاسونه به نيسئ اودحق طرف ته به ئې داسې راتيتوې لکه خنګه چه دتيتولوحق دې اوپه حق باندې به پې تينګوئ لکه خنګه چه دتينګيدو حق دې.

مضمون الحديث :

قوله: ﴿ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ :..... وَاللّٰهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَتَأْخُذُنَّ عَلَى يَدَيِ الظَّالِمِ وَلَتَأْطُرُنَّهُ (۱) عَلَى الْحَقِّ أَطْرًا وَلَتَقْصُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ قَصْرًا ﴾

رسول الله ﷺ ارشاد اوفرمائيلو : چه په بنواسرائيلو کښې د خراب والی او نقصان ابتداء داسې اوشوه چه يو سړی به بل سړی لره چه په کومه ګناه ليدلو نو هغه به ئې د هغې نه منع کولو، بيا به ئې چه د هم هغه سړی سره په بله ورځ ملاقات کيدلو نو (سره د هغه سړی په خپل معصيت باندې د قائم پاتې کيدو باوجود) د هغه هغې ګناه لره کول هغه سره د خوراک او څکاک کولو نه ئې مانع کيدل، يعنی د ګناه د کولو باوجود به ئې د هغه سره ناسته او خورک څکاک جاری ساتلو، پس چه کله هغوی دا صورت اختيار کړو نو الله پاک د دواړو زړونه يو شان کړل.

په حديث شريف کښې دی : ﴿ افضل الاعمال الحب فی الله والبغض فی الله ﴾ بله دا چه په دعاء قنوت کښې دا جمله ده ﴿ ونخلع ونترک من يفجرک ﴾ چه د هغې تقاضه دا ده چه فساق او فجار او کوم خلق چه ګناهونه کوی ترڅو چه هغوی هغه ګناهونه نه پريږدی د هغوی نه خپل تعلقات او روابط پرې کول پکار دی، او که داسې نه کوی نو بيا به هغه هم د هغوی په شان شی.

بيا ورانده په دې حديث کښې دی : رسول الله ﷺ په قسم سره تاکيدا فرمائی چه تاسو امر بالمعروف او نهی عن المنکر کوئ او د ظالم لاس نيولو سره هغه د ظلم نه بندوئ او هغه د ظلم نه لرې کولو سره په حق باندې کلکوئ.

د رسول الله ﷺ د خپل امت سره کمال همدردی او خيرخواهی :

په دې حديث کښې خو دا حکم د رسول الله ﷺ د امت سره متعلق دې او په يو بل حديث کښې رسول الله ﷺ خپل دا خپل حال بيان کړې دې، پس د ترمذی په کتاب الامثال کښې دا روايت دې چه ﴿ عن ابی هريرة : ان رسول الله صلی الله عليه وسلم قال إنما مثلي ومثل أمتي كمثل

(۱) قال الشيخ (الخطابي) قوله لتاطرنه معناه لترونه عن الجور، واصل الاطر العطف او القتي ومنه تاطر العصاء وهو لثنية اهـ

رجل استوقد نارا فجعلت الذباب والفراش يقعن فيها وأنا آخذ بحجزكم وأنتم تقحمون فيها ﴾ رسول الله ﷺ فرمائی چه زما مثال د خپل امت په باره کښی داسې دی لکه چه یو سړي اور بل کړی شمع وغیره نو پتنګان په کثرت سره د هغې خوا ته جمع کیدلو سره هلاکیږی، نو رسول الله ﷺ فرمائی چه زما هم دا حال دی چه خلق د ګناهونو ارتکاب کولو سره جهنم ته داخلیدل غواړی او زما حال دا دی چه زه تاسو ستاسو د شاګانو نه اونیسم او په نیولو نیولو سره مو د جهنم نه بل طرف ته راګاړم او تاسو ئې چه د هغې طرف ته روان یئ. جزى الله عنا سيدنا ومولانا محمدا ما هو اهله.

[٤٣٣٧](*)حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ الْحَنَّاطُ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ زَادَ أَوْ لَيَضْرِبَنَّ اللَّهُ قُلُوبَ بَعْضِكُمْ عَلَى بَعْضٍ ثُمَّ لَيَلْعَنَنَّكُمْ كَمَا لَعَنَهُمْ. قَالَ أَبُو دَاوُد: رَوَاهُ الْمُحَارِبِيُّ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَالِمٍ الْأَفْطَسِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَرَوَاهُ خَالِدٌ الطَّحَّانُ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ.

عبدالله بن مسعود ﷺ دنبی علیه السلام نه دتیرشوي روایت په شان روایت بیان کړي دي مګر دده اضافي سره چه: الله تعالی به ستاسو دبعضوزړونه د بعضونوروسره ملحق کړي اوبیابه الله تعالی په تاسوباندې هم لعنت وکړي لکه څنګه چه پې په هغوی باندې هم لعنت کړي وو. امام ابوداؤد فرمائی چه دا روایت محاربي دعلاء بن مسیب نه هغه دعبدالله بن عمروبن مره نه هغه دسالم افطس نه اوهغه دابوعبیده نه اوهغه دعبدالله نه نقل کړي دي، اوهمدارنګې دا روایت خالد الطحان د دعلاء بن مسیب نه هغه دعبدالله بن عمروبن مره نه اوهغه دابوعبیده نه نقل کړي دي.

[٤٣٣٨](*)حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ. ح وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ الْمَعْنَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَ أَنْ حَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تَقْرَءُونَ هَذِهِ الْآيَةَ وَتَضَعُونَهَا عَلَى غَيْرِ مَوَاضِعِهَا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ، أَلَا وَإِنَّا سَمِعْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوُا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ". وَقَالَ عَمْرٌو، عَنْ هُشَيْمٍ، وَإِلَى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: مَا مِنْ قَوْمٍ يُعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِي ثُمَّ يَقْدِرُونَ عَلَى أَنْ يُغَيِّرُوا ثُمَّ لَا يُغَيِّرُوا إِلَّا يُوشِكُ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللَّهُ مِنْهُ بِعِقَابٍ". قَالَ أَبُو دَاوُد: رَوَاهُ كَمَا قَالَ خَالِدٌ أَبُو أُسَامَةَ، وَجَمَاعَةٌ وَقَالَ شُعْبَةُ فِيهِ مَا مِنْ قَوْمٍ يُعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِي هُمْ أَكْثَرُ مِمَّنْ يَعْمَلُهُ.

دقیس نه روایت دي فرمائی چه ابوبکر ﷺ دالله تعالی دحمد او ثناء بیانولونه پس اوفرمائیل: اي خلقو تاسوخو دا ایت کریمه «عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ» لولئ لیکن په نامناسبه محل باندې ئې حمل کوئ اوحال دادي چه مادنبی علیه السلام نه اوریدلی دی چه فرمائیل ئې یقیناکله چه خوک دظالم ظلم وویني اودهغه لاس ونه نیسي

(*): تنظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ٩٦١٤) (ضعيف)

(*): سنن الترمذي/الفتن ٨ (٢١٦٨)، تفسير القرآن سورة المائدة ١٩ (٣٠٥٧)، سنن ابن ماجه/الفتن ٢٠ (٤٠٠٥)، (تحفة الأشراف: ٩٦١٥)، وقد أخرجه: مسند احمد (١/٢، ٥، ٧، ٩) (صحيح)

نونزدي ده چه الله تعالى به په دي تولو خلقو باندي عذاب راولي اوعمرودهشيم نه نقل کوي وائي ابوبکر ﷺ ووئيل چه دنبي ﷺ نه مي آوريدلى دى چه فرمائيل ئي هيڅ يوقوم داسي ونشته چه بد عملونه پکښي نه کيږي اودقدرت باوجود خلق دغه بدکارونه ختم نکړي نوالله تعالى به په دوى باندي عذاب مسلط کړي امام ابوداؤد فرمائى چه دا روايت خالد، ابواسامه اويوي دلي بيان کړي دي، شعبه وئيلى دى داسي هيڅ يوقوم نشته چه په دوى کښي گناه کيږى او په دوى کښي زيات خلق دگناهونو مرتکب وي اوبيابه تولوباندي عذاب الهي نازل نشي.

ترجمه: ﴿ عَنْ قَيْسٍ قَالَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَ أَنْ حَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تَقْرَءُونَ هَذِهِ الآيَةَ وَتَضَعُونَهَا عَلَى غَيْرِ مَوَاضِعِهَا (عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ) وَإِنَّا سَمِعْنَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ « إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوُا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ ﴾

د تبليغ اهميت او د هغې وجوب:

سيدنا ابوبکرصديق ﷺ خلقو ته فرمائى چه تاسو دا آيت لولئ او دا په غلط ځائي باندي وړئ، يعنى د دي غلط مطلب اخلئ، د دي آيت کريمه ترجمه دا ده کوم چه پورته ذکر شو (تاسو خپل فکر کوئ، که تاسو په هدايت باندي يئ نو د ګمراه کونکى ګمراهى به ستاسو ديارہ ضرر نه لرى) يعنى تاسو په دي آيت کريمه باندي دا ګنړئ چه نورو ته تبليغ کول ضروري نه دى خپله د انسان په هدايت باندي کيدل کافى دى، بيا هغوى وړاندي فرمائى: حال دا چه مونږ د رسول الله ﷺ نه اوريدلي دى هغوى به فرمائيل چه خلق چه کله ظالم لره د هغه په ظلم باندي وينى او هغه نه منع کوى نو نزدي ده چه په تولو باندي عذاب راشى، په ګناه کونکو باندي هم او په نه منع کونکو باندي هم، او په دويم روايت کښي داسي دى چه د هغې راوى هشيم دي، حال دا چه ما د رسول الله ﷺ نه اوريدلي دى هغوى به فرمائيل چه په کوم قوم کښي ګناهونه کيږى، کوم خلق چه د هغې په منع کولو باندي قادر وى او بيا هغې لره نه منع کوى نو عذاب به په دي تولو باندي راځى.

وړاندي مصنف رحمه الله يو دريم روايت ذکر کړو يعنى د شعبه نه چه په هغې کښي دا زيادت دي ﴿ هم اكثر ممن يعمله ﴾ او ګناه نه کونکى په تعداد کښي د ګناه کونکو نه زيات وى، دا قيد په ظاهر کښي په دي اعتبار سره دي چه قدرت على المنع به هم هغه وخت وى چه کله نه کونکى زيات وى، حضرت په بذل المجهود کښي د شعبه روايت د مسند احمد نه نقل فرمائيلي دي او فرمائى چه هلته د شعبه په روايت کښي دا زيادت نشته کوم چه مصنف رحمه الله فرمائى. والله تعالى اعلم والحديث اخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه بلفظه وقال الترمذي حسن صحيح، قاله المنذري.

[۴۳۳۹] (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، أَظُنُّهُ عَنِ ابْنِ جَرِيرٍ، عَنْ جَرِيرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: "مَا مِنْ رَجُلٍ يَكُونُ فِي قَوْمٍ يُعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِي يَقْدِرُونَ عَلَى أَنْ يُغَيِّرُوا عَلَيْهِ فَلَا يُغَيِّرُوا إِلَّا أَصَابَهُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَمُوتُوا".

(۱): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۳۲۱۲)، وقد أخرجه: سنن ابن ماجه الفتن ۲۰ (۴۰۰۹) (حسن)

جرير رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه نبي عليه السلام فرمائيلی دی په يوقوم کښې چه يوکس دبدکار مرتکب وي اودقوم خلق دقدرت باوجود ددې کس حالت اودده عمل تبديل نکړي نوالله تعالی به دوی لره ددوی دمرګ نه مخکښې په عذاب کښې مبتلا کړي.

[٤٣٤٠] (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَعَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: "مَنْ رَأَى مُنْكَرًا فَاسْتَطَاعَ أَنْ يُغَيِّرَهُ بِيَدِهِ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، وَقَطَعَ هَنَّادٌ بَقِيَّةَ الْحَدِيثِ وَقَالَ ابْنُ الْعَلَاءِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ بِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ بِلِسَانِهِ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ".

د ابو سعيد خدری رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه دنبي عليه السلام نه مې واوريدلی دی چه فرمائيل ئې په تاسو کښې چه څوک خلاف شرع کار وويني اوبه لاس سره ددې دمنع کولو طاقت لري نوبه خپل لاس باندې دي دغه کارمنع کړي اوکه چرې په لاس باندې دمنع کولو طاقت نه لری نوبه ژبې سره دي منع کړي (يعنی بد دي ورته ووائي) اوکه چرې ددې هم طاقت نه لری نوبه زړه کښې دی ورنه نفرت وکړي اودا دايمان آخری کمزوری درجه ده.

قوله: ﴿عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ :..... وَلَفْظُ ابْنِ الْعَلَاءِ – « فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ بِلِسَانِهِ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ »﴾

په دې حديث کښې د تغير منکر مرتبی بيان کړي شوي دی، اول تغيير باليد چه په خپل لاس باندې دي منع کړی او که د هغې طاقت ئې نه وی نو په ژبه باندې دي د منع کولو کوشش اوکړي، او که د هغې ګنجائش هم نه وی نو د زړه نه دي هغه بد اوګڼړي، د هدايه نه معلوميږي چه د امام صاحب رحمه الله په نزد د تغير باليد حق تولو ته نه دي حاصل بلکه امراء او حکام ته دي، او د صاحبين په نزد عام دي. (۱)

والحديث اخرجه مسلم والترمذی والنسائی وابن ماجه مختصرا ومطولا، وقد تقدم فی کتاب الصلوة قاله المنذری.

[٤٣٤١] (حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ عُتْبَةَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ جَارِيَةَ اللَّخْمِيُّ، حَدَّثَنِي أَبُو أُمَيَّةَ الشَّعْبَانِيُّ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيَّ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا ثَعْلَبَةَ كَيْفَ تَقُولُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ سورة المائدة آية ١٠٥ قَالَ: أَمَا وَاللَّهِ لَقَدْ سَأَلْتَ عَنْهَا خَبِيرًا سَأَلْتُ عَنْهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: "بَلِ ائْتَمِرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَتَنَاهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ حَتَّى إِذَا رَأَيْتَ شُحًّا مُطَاعًا وَهَوًى مُتَّبَعًا وَدُنْيَا مُؤْثَرَةً وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ، فَعَلَيْكَ بِنَفْسِكَ وَدَعْ عَنْكَ الْعَوَامَّ فَإِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ أَيَّامَ الصَّبْرِ الصَّبْرُ فِيهِ مِثْلُ قَبْضٍ عَلَى الْجَمْرِ لِلْعَامِلِ فِيهِمْ مِثْلُ أَجْرِ خَمْسِينَ رَجُلًا يَعْمَلُونَ مِثْلَ عَمَلِهِ وَزَادَنِي غَيْرُهُ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَجْرُ خَمْسِينَ مِنْهُمْ قَالَ: أَجْرُ خَمْسِينَ مِنْكُمْ".

---

(۱): انظر حديث رقم: (١١٤٠)، (تحفة الأشراف: ٤٠٨٥) (صحيح)

(۲) وظاهر ما في الحديث ٣/٣٧٢ ان الامر بالمعروف باليد عام عند الصاحبين، ولما عند الامام (ابي حنيفة) فباليد الي الامراء وباللسان الي غيرهم، يعني تغيير باليد د صاحبينو په نزد خو عام دي، او د امراء او غير امراء تولو په حق کښې دي، او د امام صاحب په نزد په دې کښې تفصيل دي هغه دا چه د تغير باللسان حق د تولو دپاره دي او تغيير باليد يعنی په لاس سره اصلاح کول دا د امراء او حکامو کار دي د عام خلقو نه دي)

(۳) سنن الترمذي تفسير القرآن سورة المائدة ١٨ (٣٠٥٨)، سنن ابن ماجه الفتن ٢١ (٤٠١٤)، (تحفة الأشراف: ١١٨٨١) (ضعيف)

دابو امیه شعبانی ﷺ نه روایت دي فرمائی چه دابوثعلبه خشني ﷺ نه مي تپوس وکړوچه اي ابوثعلبه ددي ایت کریمه (علیکم انفسکم) په باره کښي ته څه وائی؟هغه ووئیل ددي په باره کښي ماڈنبی ﷺ نه تپوس وکړونو راته ئي اوفرمائیل تاسو امربالمعروف اونهي عن المنکرکوئ تردي پورې چه تاسووینئ چه دکنجوس پیروي کیږی اودنفساني خواهش تابع داري کیږی او په دنیاپسې مندې وهلې شي اوهریو زې رای په خودپسندئ کښي مبتلا دي نوپداسي وخت کښي تاسو د خپل ځان خیال اوساتئ اودعوامواخیال دزړه نه اوباسئ ځکه چه ستاسونه پس یوه داسې ورځ را روانه ده په کومه کښي چه په صبرکول داسې مشکل وي لکه په لاس کښي سکروته نیول او داسې ورځوکښي به په دین باندې عمل کونکي ته دپنځوسو کسانوداجر برابر اجر ورکولې شي ، راوی وائی چه یوبل راوی دا اضافه کړې ده چه یوصحابي عرض وکړو اې دالله رسوله ایا دهغوی نه دپنځوس کسانو اجر؟نبی ﷺ اوفرمائیل نه بلکه ستاسونه دپنځوسو کسانو داجر برابر اجریه ورته ورکړي شي.

قوله: ﴿حَدَّثَنِي أَبُو أُمَيَّةَ الشَّعْبَانِيُّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيَّ فَقُلْتُ يَا أَبَا ثَعْلَبَةَ كَيْفَ تَقُولُ فِي هَذِهِ الآيَةِ (عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ) قَالَ أَمَا وَاللَّهِ لَقَدْ سَأَلْتَ عَنْهَا خَبِيرًا﴾

هغه گوم وخت دي چه په هغې کښي ترک تبلیغ مضر نه دي؟

د دې حدیث تعلق هم د هغه آیت باره کښي دي چه د هغې په باره کښي د ابوبکرصدیق ﷺ قول تیر شو ، د ابوثعلبه ﷺ نه چه کله د دې آیت په باره کښي تپوس اوکړې شو نو هغوی سائل ته اوفرمائیل چه تاسو د دې آیت کریمه په باره کښي د داسې سړی نه تپوس کړې دې کوم چه د دې نه خبر دي، مراد ئي ترې نه خپل ذات دي، او دا هم احتمال دي چه دا ﴿سالت﴾ په صیغه د متکلم وی په دې صورت کښي به د خبیر مصداق رسول الله ﷺ وی چه ما د دې په باره کښي د رسول الله ﷺ نه تپوس کړې وو نو هغوی دا جواب اوفرمائیلو بلکه تاسو امر بالمعروف او نهی عن المنکر کوئ، او کله چه تاسو هغه حالت اوګورئ، کوم چه وراندې په حدیث کښي مذکور دي نو بیا داسې اوکړئ چه بس خپل فکر کوئ او د عوامو فکر پریږدئ، او هغه حالت دا دي چه خلق سخت بخل اختیار کړي او د انسان په فطرت کښي چه کوم د بخل صفت دي د هغې کامله اتباع شروع کړي ﴿شحا مطاعا﴾ او دویم صفت دي ﴿وهو متبعا﴾ چه خلق به صرف د خواهشات نفسانیه اتباع کوی ﴿ودنیا مؤثرة﴾ یعنی په هره معامله کښي دنیوی مصلحت ته ترجیح ورکوی، او خلورم صفت دا دي ﴿واعجاب کل ذی رای برایه﴾ چه هر سړی خپله رائي خوښوی

دا دي د خلقو هغه حالت چه د هغې د موندلې کیدو په وخت ترک تغییر او ترک تبلیغ د سړی دپاره مضر نه دي په دې حدیث د ابوثعلبه ﷺ کښي د صدیق اکبر ﷺ د حدیث مقابله کښي زیاته تشریح ده، حاصل د هغې هم دا دي چه ترک تبلیغ په یو مخصوص وخت کښي دي په هر حال کښي نه دي، د علماء کرامو نه د دې یو توجیه نقل کړې شوې ده هغه دا چه په دې آیت کریمه کښي ترک تبلیغ ته غیر مضر وئیلې شوي دي په داسې حال کښي چه خلق په هدایت باندې وی (اذا اهتدیتم) او خلق به په هدایت باندې هم هغه وخت وی چه کله هغوی د خپلو

تولو فرائضو تکمیل کوی، او د تولو فرائضو نه یو تبلیغ هم دي، لهذا د ترک تبلیغ په صورت کښ به ﴿ اذا اهللتم ﴾ والا شرط نه موندلي کیږي، پس حاصل به د دي په دي صورت کښ دا وی چه د تبلیغ باوجود هم که خلق او نه منی نو بیا ستاسو په حق کښ هیڅ ضرر نشته.

وړاندي په حدیث کښ دی: ﴿ فان من ورائکم ایام الصبر فیه مثل قبض علی الجمر ﴾ (۱) رسول الله ﷺ فرمائی بیشکه وړاندي په تاسو داسي ورځي راروانې دی چه په هغې کښ په دین باندي قائم اوسیدل به د سړی دپاره داسي ګران شی لکه په موټی کښ سکروټه نیول او په دغه زمانه کښ په دین باندي د عمل کونکی دپاره د پنځوس کسانو برابر اجر لیکلې شی، داسي پنځوس چه د هغه په شان عمل کوی.

قوله: ﴿ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَجْرُ خَمْسِينَ مِنْهُمْ قَالَ « أَجْرُ خَمْسِينَ مِنْكُمْ » ﴾ (۲)

یعنی د هغه پنځوس کسانو نه آیا هم د هغه زمانې پنځوس سړی مراد دی؟ نو رسول الله ﷺ اوفرمائیل نه بلکه ستاسو نه پنځوس مراد دی.

ایا غیر صحابی د صحابی رضی الله عنه افضل کیدي شی؟

په بذل کښ د فتح الودود نه نقل کړي دی چه د دي غیر صحابی د عمل اجر د صحابه کرامو په عمل باندي پنځوس چند مضاعف کیدل صرف د هغه عمل په اعتبار سره دی چه د هغې اختیارول به په راروانه زمانه کښ زیات سخت وی نه مطلقا اهـ... لهذا په دي حدیث سره دا ګنړل صحیح نه دی چه د غیر صحابی اجر کلا د صحابی د اجر نه زیاتیدلي شی. اهـ

والحدیث اخرجه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي حسن غریب، قاله المنذري.

[۴۳۴۲] (۳) حَدَّثَنَا الْعَقَدِيُّ، أَنَّ عَبْدَ الْعَزِيزِ بْنَ أَبِي حَازِمٍ حَدَّثَهُمْ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "كَيْفَ بِكُمْ وَبِزَمَانٍ أَوْ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ زَمَانٌ يُغَرْبَلُ النَّاسُ فِيهِ غَرْبَلَةً تَبْقَى حُثَالَةٌ مِنَ النَّاسِ قَدْ مَرِجَتْ عُهُودُهُمْ وَأَمَانَاتُهُمْ وَاخْتَلَفُوا فَكَانُوا هَكَذَا وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ فَقَالُوا: وَكَيْفَ بِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: تَأْخُذُونَ مَا تَعْرِفُونَ وَتَذَرُونَ مَا تُنْكِرُونَ وَتُقْبِلُونَ عَلَى أَمْرِ خَاصَّتِكُمْ وَتَذَرُونَ أَمْرَ عَامَّتِكُمْ"، قَالَ أَبُو دَاوُد: هَكَذَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ.

---

(۱) د دي د ماقبل سره څه مناسبت دي؟ د دي په باره کښ په کوکب ۲۱۶۷۲ کښ لیکلي دی چه دا د یو سوال مقدر جواب دي چه آیا د تولو خلقو دا حالت هم کیدي شی؟ نو د دي په باره کښ رسول الله ﷺ اوفرمائیل چه په دي کښ څه تعجب دي خکه چه دا زمانه خو به هغه زمانه وی چه په هغې کښ به په دین باندي قیام داسي ګران شی لکه په موټی کښ سکروټه نیول، پس په داسي ماحول او فضاء کښ چه هر خومره بدتر حالت راپیښ شی هغه قیاس ته نږدي دی.

(۲) دا خو د جمهورو د مسلک مطابق دي او د بعض علماء کرامو لکه ابن عبدالبر هغوی خو د دي قسم روایاتو نه استدلال کړي دي چه غیر صحابی د صحابی نه افضل کیدي شی، کذا في حاشی البذل او په مظاهر حق کښ ﴿ مثل امتي مثل المطر لا یدري اوله خیر ام اخره ﴾ د دي حدیث د لاندي د حافظ ابن عبدالبر دا مسلک کوم چه پورته ذکر شوي دي لیکلي دي، او د جمهورو استدلال د نورو تولو دلائلو نه د دي حدیث نه هم دي کوم چه وړاندي په باب في فضل اصحاب النبي ﷺ خیر امتي القرن الذي بعثت فیهم ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم الحدیث)

(۳): سنن ابن ماجه/الفتن ۱۰ (۳۹۵۷)، (تحفة الأشراف: ۸۸۹۳)، وقد أخرجه: صحیح البخاري/الصلاة ۸۸ (۴۸۰)، مسند احمد (۲۱۲/۲) (صحیح)

د عبدالله بن عمرو بن العاص ﷺ نه روایت دي فرمائی چه رسول الله ﷺ فرمائیلي دي: په دغه وخت کښې به ستاسوځه حالت وي ، يانې داسې اوفرمائيل زرده چه داسې وخت راشي دکارخلق به پکښې پتولې شي يعنی خه خلق به وفات شي اوبيکاره خلق به پاتې شي کوم چه خس اوخشاک دي دچاچه به عهد او پيمان اوامانتونه مړه شوي وي او په خپل مينځ کښې به داختلاف ښکارشي نبی چه دا اوفرمائيل نودخپل پولاس ګوتې ټې په بل لاس کښې واچولي صحابه کرامواوعرض وکړوچه اې دالله رسوله په دي وخت کښې زمونږ دپاره څه کول پکاردیبنبی ﷺ ورته اوفرمائيل کومه خبره چه درته ښه ښکاري هغه اختيارکړئ اوکومه چه درته بده ښکاري هغه پريږدئ صرف خپل فکرکوئ اودبل چا فکر پريږدئ.

ترجمه: ﴿عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « كَيْفَ بِكُمْ وَزَمَانٍ ». يُقَرْبَلُ النَّاسُ فِيهِ غَرْبَلَةً تَبْقَى حُثَالَةٌ مِنَ النَّاسِ قَدْ مَرِجَتْ ..الخ ﴾

د فتنو په زمانه کښې سړی لره څنګه کیدل پکار دی؟

رسول الله ﷺ فرمائی چه څه حال به وی ستاسو، يعنی څه به کوئ تاسو، چه کله داسې زمانه راشی چه په هغې کښې به خلق چانړ کړې شی، رذيل او بيکاره خلق به په دنيا کښې پاتې شی چه د هغوی معاملات او امانتونه به مخلوط او ګډوډ شی، او دې وخت کښې رسول الله ﷺ د خپلو ګوتو مبارکو ترمينځهٔ تشبيک اوفرمائيلو، په دې باندې صحابه کرامو رضي الله عنهم عرض اوکړو چه بيا دغه وخت کښې مونږ له څه کول پکار دی؟ نو رسول الله ﷺ اوفرمائيل چه کوم معروف او نيک کارونه دی هغه اختيار کړئ او کوم چه ناجائز او منکر دی هغه ترک کړئ. او بس خپل فکر کوئ عوام په خپل حال باندې پريږدئ. او د دې نه په روستو روايت کښې دی چه رسول الله ﷺ د عبدالله بن عمرو په سوال باندې اوفرمائيل : ﴿الزم بيتک واملک عليک لسانک الخ ﴾ چه د کور نه بهر مه راوځه او خپله ژبه په قابو کښې ساته والحديث اخرجه النسائي،قاله المنذري.

[٤٣٤٢] (حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هِلَالِ بْنِ خَبَّابٍ أَبِي الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ حَوْلَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ ذَكَرَ الْفِتْنَةَ، فَقَالَ: "إِذَا رَأَيْتُمُ النَّاسَ قَدْ مَرِجَتْ عُهُودُهُمْ وَخَفَّتْ أَمَانَاتُهُمْ وَكَانُوا هَكَذَا وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، قَالَ: فَقُمْتُ إِلَيْهِ، فَقُلْتُ: كَيْفَ أَفْعَلُ عِنْدَ ذَلِكَ جَعَلَنِي اللّٰهُ فِدَاكَ؟ قَالَ: الْزَمْ بَيْتَكَ وَامْلِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ وَخُذْ بِمَا تَعْرِفُ وَدَعْ مَا تُنْكِرُ وَعَلَيْكَ بِأَمْرِ خَاصَّةِ نَفْسِكَ وَدَعْ عَنْكَ أَمْرَ الْعَامَّةِ".

دعبدالله بن عمرو بن العاص ﷺ نه روايت دي فرمائی چه مونږ درسول الله ﷺ نه چاپيره ناست وواود فتنوذګرشروع وو په دې وخت نبی نبی ﷺ اوفرمائيل. کله چه تاسو ووينئ چه لوظونه ماتيږي اوامانتونه پيمابل کيږي او دخلقوحالت داسې شی ، چه دا اوفر مائيل نودخپل نيو لاس ګوتې ټې په بل لاس کښې واستولي ماچه دا واوريدل نو پاڅيدم اوعرض مې وکړوچه اې دالله رسوله پدې وخت کښې زما دپاره څه کول پکاردي؟نبی ﷺ ورته اوفرمائيل دداسې فتنې په وخت کښې په کورکښې کينه اوخپله ژبه په قابوکښې وساته

[1]: تفرد به أبو داود، انظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ٨٨٩٢)، وقد أخرجه: مسند احمد (٢١٢/٢) (حسن صحيح)

اوکومه خبره چه دوی ته نه ښکاري هغه اختیارکړه اوکرمه چه درت بهد.. بکاري هغه پریږده، صرف خپل فکرکړه اودین جانکړ پریږده.

[٤٣٤٤] (*) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادَةَ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ، عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ أَوْ أَمِيرٍ جَائِرٍ".

ابوسعید خدری رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه نبی کریم ﷺ فرمائیلي دي: فعمل جهاد دادي په یوانسان دیوسالم بادشاه یا حکمران په وراندي دانصاف خبره وکړي.

لغوي: ﴿عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ مرفوعا« أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ ». أَوْ « أَمِيرٍ جَائِرٍ »﴾ دا حدیث د ترجمة الباب عین موافق دي هم په دي وجه دلته راوړلي شوي دي، د ظالم بادشاه مخکښ حق خبره وئیلو ته افضل جهاد په دي وجه وئیلي شوي دي چه مجاهد ته په جهاد مع الکفار کښ دوه احتماله وی د خپلې غلبې هم او د مغلوب کیدو هم، د اول امید او د ثانی ویره، خو د ظالم بادشاه مخکښ حق خبره کولو کښ د خپل هلاکت ظن غالب وی لهذا دا زیات ګران کار شو پس افضل هم دا شو. الحديث اخرجه الترمذی وابن ماجه، قاله المنذري.

[٤٣٤٥] (*) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ بْنُ زِيَادٍ الْمَوْصِلِيُّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ، عَنِ الْعُرْسِ ابْنِ عُمَيْرَةَ الْكِنْدِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "إِذَا عُمِلَتِ الْخَطِيئَةُ فِي الْأَرْضِ كَانَ مَنْ شَهِدَهَا فَكَرِهَهَا، وَقَالَ: مَرَّةً أَنْكَرَهَا كَانَ كَمَنْ غَابَ عَنْهَا وَمَنْ غَابَ عَنْهَا فَرَضِيَهَا كَانَ كَمَنْ شَهِدَهَا".

دعرس بن عمیره الکندي نه روایت دي فرمائی چه رسول پاند ﷺ فرمائیلي دي: کله چه په زمکه کښې ګناهونه کیږي او څوک ئې وویني اوبده ئې وګړي، مړ، وئیلی دی چه دغه ګناه ئې بده رکنړله نوید، مثال دي دي لکه چا چه ګناه نه وي لیدلي اوچاچه دغه ګناه نه وي لیدلي نیکن هغه په دي ګناه باندي خوشحاله دي نودا داسې ده لکه چه ده دغه ګناه لیدلي وي.

﴿عَنِ الْعُرْسِ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « إِذَا عُمِلَتِ الْخَطِيئَةُ فِي الأَرْضِ كَانَ مَنْ شَهِدَهَا فَكَرِهَهَا ». « كَمَنْ غَابَ عَنْهَا وَمَنْ غَابَ عَنْهَا فَرَضِيَهَا ...الخ﴾

یعنی کله چه په یو ځائي کښې څه ناجائز او حرام کارکیږی نو کوم سړي چه هلته د مخکښې نه موجود دي خو هغه ئې بد ګڼړی نو هغه د هغه سړی په شان دي کوم چه هغه ځائي کښې بالکل حاضر نه وی، او د دي برعکس چه کوم سړي په هغه ځائي کښې د خپل بدن په اعتبار سره غیر موجود وی دي ناجائز کار لره هغه خوښوی نو هغه په حکم کښې د هغه سړی په شان دي کوم چه په هغه ځائي کښې موجود وی او په هغه کار کښې شریک وی.

[٤٣٤٦] (*) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ، عَنْ مُغِيرَةَ ابْنِ زِيَادٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ، قَالَ: مَنْ شَهِدَهَا فَكَرِهَهَا كَانَ كَمَنْ غَابَ عَنْهَا.

(*): سنن الترمذي/الفتن ١٢ (٢١٧٤)، سنن ابن ماجه/الفتن ٢٠ (٤٠١١)، (تحفة الأشراف: ٤٣٣٤) (صحيح)

(*): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ٨٨٩٤) (حسن)

(*): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ٨٨٩٤، ١٩٠٠٦) (حسن)

ا عدي بن عدى د نبى ﷺ نه د تير شوى روايت په شان روايت بيان كړي دي مګردد اضافي سره چه: چاچه ګناه دكيدو په وخت كښې وليدله اوبده ئې وګنړله نودي داسې دى لكه چه ده بلكل ليدلى نه وي.

[٤٣٤٧] (*) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وَحَفْصُ بْنُ عُمَرَ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، وَهَذَا لَفْظُهُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنْ سَمُرَةَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَقَالَ سُلَيْمَانُ، حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَنْ يَهْلِكَ النَّاسُ حَتَّى يَعْذِرُوا أَوْ يُعْذِرُوا مِنْ أَنْفُسِهِمْ".

دابو البختری رحمه الله نه روایت دي فرمائی چه هغه چا راته خبرې راكړي دي چاچه دنبى ﷺ نه اوريدلي ووجه فرمائيل ئې: خلق به هرګزهلاک نكړي شي ترخوچه خلق ګناهونه كوي اودخان دپاره څه عذر پرى نږدي.

لوله: ﴿ حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « لَنْ يَهْلِكَ النَّاسُ حَتَّى يَعْذِرُوا أَوْ يُعْذِرُوا مِنْ أَنْفُسِهِمْ » ﴾ (٢)

شرح الحديث :

يعنى رسول الله ﷺ اوفرمائيل چه خلق به نه هلاكيږى تردي چه د هغوى عيوب او معاصى غالب نه شى په دي كښى دواړه لغتونه دى ﴿ اعذر ﴾ د باب افعال نه او د عذر يعذر مجرد نه. پس د دي حاصل معنى دا ده او په اصل كښى دا د ﴿ قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا ﴾ د قبيلې نه دي او د دي يو مثال هغه دي كوم چه په آخر د كتاب كښى په باب الخلفاء كښى راروان دي د حجاج په كلام كښى وبا غديرى من عبد هذيل.

يعنى كه ما د دي نه پس تاسو نه څه سوال اوكړو نو بيا تاسو ما د خپل ځان سره مه ساتئ ګويا په دي صورت كښى به تاسو سره زما د نه ساتلو معقول عذر وى، هم دغه شان دلته هم ده چه خلق به تر هغه وخته پورې هلاک نه شى، يعنى الله پاک به هغوى ته عذاب نه وركوى تر څو چه د هغوى ګناهونه غالب رانشى، خو چه كله د هغوى معاصى غالب شى او د حد نه تيرې شى نو الله پاک به هغوى ته عذاب وركړى او ګويا د خلقو دا حالت به د الله پاک دپاره هغوى ته د عذاب وركولو يو معقول عذر وى.

(*): تفرد به أبوداود، (تحفة الأشراف: ١٥٥٨٠)، وقد أخرجه: مسند احمد (٢٦٠/٤، ٢٩٣/٥) (صحيح)

(٢) وفي النهاية : ومنه الحديث [لن يَهْلك النَّاسُ حتى يُعْذِرُوا من أنْفُسهم] يقال : أعذَر فلانٌ من نَفْسه إذا لَمْتكن منها بَقِيَّة أتُهم لا يَهْلكُون حتى تكثر ذُنُوبهم وتَبْقى بهم فيستوجبُون العُقُوبة ويكون لم يَحْتَجُّهم عُذرٌ كأنهم قالوا بعُذْرِه في ذلك ويُروى بفتح الياء مَن عَذَرْته وهو بمعناه. وحقيقة عَذَرْت : تحَرَّيت الإساءة ومَحَوْتها.

تنبيه : د خطابى او د بذل په نسخه كښى ﴿ لمن يعذبهم ﴾ مصحف كيدو سره ﴿ لمن يعذهم ﴾ جوړ شوى دي، فليتنبه)

بَابُ قِيَامِ السَّاعَةِ

باب د قیامت قائمیدو بیان

دا د کتاب الفتن آخری باب دي، د ټولو فتنو انتهاء د قیام قیامت سره ده.

[٤٣٤٨] (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَنِ عبد الله بن عمر، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ صَلَاةَ الْعِشَاءِ فِي آخِرِ حَيَاتِهِ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ فَقَالَ: "أَرَأَيْتَكُمْ لَيْلَتَكُمْ هَذِهِ فَإِنَّ عَلَى رَأْسِ مِائَةِ سَنَةٍ مِنْهَا لَا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَحَدٌ". قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَوَهِلَ النَّاسُ فِي مَقَالَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ فِيمَا يَتَحَدَّثُونَ عَنْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ عَنْ مِائَةِ سَنَةٍ، وَإِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ يُرِيدُ بِأَنْ يَنْخَرِمَ ذَلِكَ الْقَرْنُ".

دعبدالله بن عمر رضي الله عنهما نه روایت دي فرمائی چه رسول الله ﷺ پخپل اخری عمر کښې یوشپه دماسخوتن مونځ اولکړو هرکله چه فارغ شو نو اودریدو او وئې فرمائیل ایا ستاسو ننئ شپې ته خیال دي چه په ننئ شپه کښې په توله زمکه کښې چه څومره انسانان دي په دوی کښې ښځ یوکس هم سل کاله پس ژوندي نه وي، ابن عمر رضي الله عنهما اوفرمائیل خلقو چه دا واوریدل نو په غلط فهمئ کښې مبتلا شول چه دي خو داسې حدیث نقل کوي چه سل کاله پس به قیامت راځی اوحال دادي چه نبي ﷺ فرمائیلي وو په زمکه کښې چه اوس څومره خلق دي په دوی کښې به یوکس هم سل کاله پس ژوندي نه وي ددې مطلب داوو چه دا دا نسل به تیر شي اوبل نسل به شروع شي.

مضمون الحديث:

قوله: ﴿ فَإِنَّ عَلَى رَأْسِ مِائَةِ سَنَةٍ مِنْهَا لَا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَحَدٌ ». الخ ﴾[1].

عبدالله بن عمر رضي الله عنهما فرمائی چه یوه ورځ رسول الله ﷺ مونږ ته د ماسخوتن مونځ راکړو په خپل آخری ژوند کښې، د مانځه د سلام نه پس هغوی اودریدل او وې فرمائیل چه تاسو خپله دا شپه وینئ؟ په شرح کښې لیکلی دی چه د دي جواب محذوف دي تقدیره: قالوا نعم قال فاضبطوها..... یعنی د دي مقام نه د صحابه کرامو رضي الله عنهم دا جواب په فهم کښې راځی او د مقام نه دا خبره په فهم کښې راځی چه رسول الله ﷺ اوفرمائیل چه ښه بیا دا خبره په ذهن کښې اوساتئ. او هغه دا چه د دي شپې نه سل کاله پس به چه څومره خلق هم په زمکه باندې موجود دی په هغوی کښې به هیڅوک باقی نه وی، ابن عمر رضي الله عنهما فرمائی چه د خلقو غلط فهمی پیدا شوه د رسول الله ﷺ د دي ارشاد په باره کښې او د دي سلو کالو په باره کښې نې رائې ورکول شروع کړل، یعنی دا نې فهم کړه چه کیدی شی مراد نې دا وی چه د دي شپې نه واخله تر سلو کالو پورې به قیامت راشی، هغوی فرمائی: حال دا چه د رسول الله ﷺ مراد

---

[1]: صحيح مسلم/فضائل الصحابة ٥٣ (٢٥٣٧)، سنن الترمذي/الفتن ٦٤ (٢٢٥١)، (تحفة الأشراف: ٦٩٣٤)، وقد أخرجه: صحيح البخاري/العلم ٤١ (١١٦)، مواقيت الصلاة ٢٠ (٦٠١) (صحيح)

[2]: بسط الكلام عليه ابن قتيبة في ((التاويل)) وقال المراد ((لكي منكم))واجاب العيني ٥٧٢/٢ بان المراد من امته، وبسطه في ٥٨٣/١ والحافظ ٢٥٢/١، والنووي ٣١٠/٢، (هامش البذل)

دا وو چه دې وخت کښې چه هر څومره خلق موجود وی په هغوی کښې به څوک هم د هغوی نه سل پس نه وی، نه دا چه هیڅوک به هم په دنیا کښې باقی وی.

ابن بطال فرمائی چه د رسول الله ﷺ مقصد په دې ارشاد سره خلقو ته نصیحت کول دی او هغوی ته خبر ورکول دی د دې امت د عمرونو د کمیدو او د دې چه د هغوی عمرونه د تیرو امتونو په شان اوږدۀ نه دی چه هغوی په عبادت کښې کوششونه اوکړی. زه وایم چه د رسول الله ﷺ نصیحت صرف د صحابه کرامو په باره کښې نه وو بلکه دا نصیحت عام او دائمی دی، تقریبا د هرې زمانې په خلقو باندې صادق راځی لهذا د هرې زمانې خلقو لره د رسول الله ﷺ د ارشاد نه نصیحت حاصلول پکار دی.

(د ټولو نه په اخر کښې وفات شوي صحابی)

په صحابه کرامو رضی الله عنهم کښې د ټولو نه په اخر کښې وفات شوې ابو الطفیل عامر بن واثله رضی الله عنه دې، یو قول د هغوی د وفات په باره کښې د ۱۰۰ هجرئ دې او دویم قول د ۱۱۰ هجرئ دې او په دواړو صورتونو کښې د رسول الله ﷺ د قول صداقت ښکاره دې ځکه چه رسول الله ﷺ دا خبره د خپل عمر شریف په آخره کښې فرمائیلې وه، په حاشیه د بذل کښې د سیوطی د تدریب نه نقل کړې دی چه د دې حدیث نه په دې باندې استدلال کړې شوې دي چه که یو سړې د رسول الله ﷺ د وفات نه سل کاله پس د صحبت یعنی د خپل صحابی کیدو دعوی اوکړی نو هغه به ناقابل قبول وی. اهـ حضرت شیخ فرمائی واخرج احمد فی مسنده ۳۲۶/۲ انه قال ذلک قبل الموت بشهر اهـ.

والحدیث اخرجه البخاری ومسلم والترمذی والنسائی، قاله المنذری.

[۴۳۴۹] (۲)حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ سَهْلٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَنْ يُعْجِزَ اللهَ هَذِهِ الْأُمَّةُ مِنْ نِصْفِ يَوْمٍ".

ابو ثعلبه الخشني رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه رسول الله ﷺ فرمائیلی دی الله تعالی به دا امت دنیمې ورځې نه په کم وخت کښې نه ختموي «دنیمې ورځې نه مراد دقیامت دورځې نیمه ورځ ده یعنی پنځه سوه کاله».

لغوی: ﴿ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « لَنْ يُعْجِزَ اللَّهُ هَذِهِ الأُمَّةُ مِنْ نِصْفِ يَوْمٍ ﴾ (۱) رسول الله ﷺ ارشاد فرمائی چه الله پاک به دا امت محروم نه کړی د نیمې ورځې نه، یعنی کم از کم د نیمې ورځې پورې دا امت به باقی وی د دې نه پس به قیامت راځی، د دې نیمې ورځې نه تر پنځه سو کالو پورې مراد ده لکه چه په روستو حدیث کښې راځی، د آخرت ورځ مراد دې کوم چه به د زرو کالو برابر وی، قال الله تعالی : وان یوما عندربک کالف سنة مما تعدون...(۳)

(۱): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۱۱۸۶٤)، وقد أخرجه: مسند احمد (۱۹۳/٤) (صحيح)

(۲) وفي هامش البذل : وكذب ابن حزم في الملل والنحل ۱۰۵/۲ لمن عين للدنيا عمرًا ولي الدرر المنثور ۵/۲ : من مجموع المقطعات ما يدل على ان عمرها ۷۰۰۰ سنة)

(۳)ذكر القاري ۱۸۵/۵ تحت حديث ابن ماجه، الايات بعد الساتين احتمالا انهما بعد الالف اهـ راجع الي الاصل لو شئت)

[٤٣٥٠]() حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنِي صَفْوَانُ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ: النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ لَا تَعْجِزَ أُمَّتِي عِنْدَ رَبِّهَا أَنْ يُؤَخِّرَهُمْ نِصْفَ ذَلِكَ الْيَوْمِ» قَالَ: خَمْسُ مِائَةِ سَنَةٍ".

دسعد بن ابی وقاص نه روایت دي ډمانئی چه نبی کریم فرمائیلی دي زه امید لرم چه زما امت به دومره عاجزه نه شي چه الله تعالی ورته نیمه ورځ مهلت ورنکړي سعد له ته خلقو اوونیل دنیمي ورځي څه مطلب دي؟ هغه په جواب کښې اوونیل پنځه سوه کاله.

آخر کتاب الملاحم

.....

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب الحدود

د حدودو د احکامو بیان

(د حد لغوی او شرعی معنی):

حدود د حد جمع ده او حد وائی هغه څیز ته کوم چه د دواوځیزونو ترمینځه حائل شی او د هغوی د اختلاط نه مانع وی، حدود شرعیه ته حدود په دي وجه وائی چه هغه هم مانع وی د فاعل دپاره د دوباره ارتکاب نه، او د بل سړی دپاره هم د انزجار باعث وی، وفی الهدایة: الحد لغة هو المنع ومنه الحداد للبواب وفي الشريعة هو العقوبة المقدرة حقا لله تعالى حتى لا يسمى القصاص حدا لأنه حق العبد ولا التعزير لعدم التقدير، یعنی حد د هغه مقرره سزا نوم دي چه حق دي د الله پاک هم په دي وجه د هغي قائمول ضروری دی بخښنه کول په دي کښې جائز نه دی، په خلاف د قصاص چه هغه حق العبد دي هم په دي وجه صاحب حق (ولی د مقتول) لره د هغي د معاف کولو حق دي لهذا دي ته به حق نه شی وئیلې کیدي او نه به تعزیر ته د عدم تقدیر او عدم تعیین د وجې نه، بیا ورانديې په دي کښې دی: والمقصد الأصلي من شرعه الانزجار عما يتضرر به العباد والطهارة ليست أصلية فيه بدليل شرعه في حق الكافر، دا وئیل غواړی چه حدود زاجرات دی نه مکفرات چه مشهوره اختلافی مسئله ده.

امام بخاری او امام ترمذی خو په دي باندې مستقل باب قائم کړي دي، باب ما جاء ان الحدود كفارة لاهلها، هم په دي وجه زمونږ په نزد دلته سره د حد جاری کیدو د توبې وجوب باقی وی، صاحب هدایه د دي دلیل دا بیان کړي دي چه گورئ حدود د کافر په حق کښې هم مشروع دی او ښکاره خبره ده چه د کافر په حق کښې طهارت نه پاتې کیږی قال الراغب: ويطلق الحدود ويراد بها نفس المعاصي كما في قوله تعالى وتلك حدود الله فلا تقربوها (من الاوجز)

---

[1]: تفرد به أبو مودود (تحفة الأشراف: ٣٨٦٤)، وقد أخرجه: مسند احمد (١٧٠/١) (صحيح)

بَابُ الْحُكْمِ فِيمَنِ ارْتَدَّ

د مرتد د احکامو بیان

[٤٣٥١] (١) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ عَلِيًّا عَلَيْهِ السَّلَامُ أَحْرَقَ نَاسًا ارْتَدُّوا عَنِ الإِسْلَامِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: لَمْ أَكُنْ لأُحَرِّقَهُمْ بِالنَّارِ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ وَكُنْتُ قَاتِلَهُمْ بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيًّا عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَقَالَ: وَيْحَ ابْنِ عَبَّاسٍ".

عکرمه دابو ایوب رضی الله عنه نه روایت کوی فرمائی چه علی رضی الله عنه هغه خلق سوزولي وو څوک چه مرند شوي وو، ابن عباس به ته چه کله ددې خبرې اطلاع ملاو شوه نوهغه اوفرمائیل که چرې زه په دغه وخت کښې موجود وې نو مابه دوی نه وو سوزولي څکه چه نبی صلی الله علیه وسلم فرمائیلی دی دالله تعالی په مخصوص عذاب باندې چاته عذاب مه ورکوئ بلکه مابه ددین نه اوریدونکوته د حضور صلی الله علیه وسلم د فرمان مطابق سزا ورکړي وه او قتل کړي به مې وو څکه چه نبی صلی الله علیه وسلم فرمائیلی دی څوک چه د دین اسلام په پریخودوسره بل دین اختیار کړي نوده لره قتل کړئ، کله چه دابن عباسه دفرمان اطلاع علی ته ورسیده نووي فرمائیل شاباس اې ابن عباسه (یعنی علی نه دابن عباس راي خوښه کړه).

لغوی: ﴿ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ عَلِيًّا رضي الله عنه أَحْرَقَ نَاسًا ارْتَدُّوا عَنِ الإِسْلاَمِ فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَمْ أَكُنْ لأُحَرِّقَهُمْ بِالنَّارِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « لاَ تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ ». وَكُنْتُ قَاتِلَهُمْ بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ ». فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيًّا رضي الله عنه فَقَالَ وَيْحَ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴾

شرح الحديث:

یعنی علی رضی الله عنه څه خلقو لره چه مرتد شوی وو د اسلام نه د احراق بالنار سزا ورکړه، سیدنا ابن عباس رضی الله عنهما ته چه کله د دې خبر ملاؤ شو چه دغه وخت کښې د بصرې امیر وو د علی رضی الله عنه د طرف نه نو هغوی اوفرمائیل چه که زه اوم نو هغوی ته به مې د تحریق سزا نه ورکوله، ځکه چه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائیلي دی ﴿ لا تعذبوا بعذاب الله ﴾ بلکه ما به هغوی قتل کړي وي ځکه چه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد دي: ﴿ من بدل دينه فاقتلوه ﴾ چه کوم انسان مرتد شی هغه قتل کړئ،

(د ویح معنی)

چه کله علی رضی الله عنه ته د ابن عباس رضی الله عنهما دا قول ملاؤ شو نو هغوی اوفرمائیل: ﴿ ويح ابن عباس ﴾ چه ابن عباس رضی الله عنهما څه ښکلي خبره فرمائیلي ده پس د ترمذی په روایت کښې په ځائي د ﴿ويح﴾ صدق ابن عباس رضی الله عنهما ذکر دي، د اکثرو اهل علمو رائي دا ده کما قال القاری چه لفظ ویح د د

---

(١): صحيح البخاري/الجهاد ١٤٩ (٣٠١٧)، المرتدين ٢ (٦٩٢٢)، سنن الترمذي/الحدود ٢٥ (١٤٥٨)، سنن النسائي/المحاربة ١١ (٤٠٦٤)، سنن ابن ماجه/الحدود ٢ (٢٥٣٥)، (تحفة الأشراف: ٥٩٨٧)، وقد أخرجه: مسند احمد (٢٨٢/١، ٢٨٣، ٣٢٣) (صحيح)

خوښولو داظهار دپاره راځي، او دويم قول په دې کښ دا دي چه دا کلمه د ترحم ده او دا به په هغه صورت کښ وی چه کله دا اوئيلي شی چه هغوی د ابن عباس ﷺ اعتراض لره نه وی خوښ کړي ځکه چه د هغوی په نزد ﴿ لا تعذبوا بعذاب الله ﴾ دا نهی د تنزيه دپاره ده، په خلاف د ابن عباس ﷺ چه هغوی دا قول په تحريم باندې محمول کولو سره په علی ﷺ باندې نکير فرمائيلي دي.

زمونږ په نسخه هم داسې دی ﴿ ويح ابن عباس ﴾ او په يو نسخه کښ دی ﴿ ويح ام ابن عباس ﴾ د لفظ ام په زيادت سره او په بله نسخه کښ دی ﴿ ابن ام عباس ﴾ قال صاحب العون انه سهو من الكاتب.

په قتل د مرتد او مرتده کښ اختلاف د ائمه :

امام ترمذی ﷺ د دي حديث په باره کښ فرمائی : والعمل على هذا عند أهل العلم في المرتد واختلفوا في المرأة إذا ارتدت عن الإسلام فقالت طائفة من أهل العلم تقتل وهو قول الأوزاعي و أحمد و إسحق وقالت طائفة منهم تحبس ولا تقتل وهو قول سفيان وغيره من أهل الكوفة، يعنی مرتد که سړي وی نو د دي په باره کښ خو اتفاق دي چه د هغه سزا قتل دي آيا مخکښ د توبې طلب کولو نه يا پس د هغې نه؟ دا مسئله مختلف فيه ده جمهور د استتابة قائل دي او د حسن بصری او اهل ظاهر په نزد د هغوی قتل في الحال واجب دي مخکښ د توبې نه، اوس دا چه د دي استتابة چه جمهور ئې قائل دی هغه په طريق د وجوب دي يا په طريق د استحباب، د مالکيانو په نزد معروف وجوب دي او د احنافو په نزد دلته استحباب في اللامع. او د شوافعو او د حنابله په نزد په دواړه روايتونو دی وجوب او استحباب (تراجم بخاری) او د مرتدې زنانه په باره کښ اختلاف دي د ائمه ثلاثه په نزد. كما في اللامع عن الموفق. د سړی او ښځې ترمينځه په دي مسئله کښ هيڅ فرق نشته د دواړو حکم قتل دي، او امام ابوحنيفه : ﷺ ﴿ تجبر على الاسلام بالحبس والضرب ولا تقتل لقوله ﷺ لا تقطوا امراءة، ولانها لا تقتل بالكفر الاصلي فلا تقتل بالطاری كالصبي ﴾ يعنی د کافرې حربي په باره کښ چه کله دا دی چه هغه نه شی قتل کولې چه د هغې کفر اصلی دي هم دغه شان به مرتده هم نه شی قتل کولې چه د هغې کفر طارئ دي هم دغه شان د احنافو تائيد د دي نه هم کيږی چه صديق اکبر ﷺ د نساء بنو حنيفه استرتاق فرمائيلي وو او هغوی ئې نه وې قتل کړې، پس په هغوی کښ يوې زنانه هغوی سيدنا علی ﷺ ته ورکړې وه چه د هغې نه محمد بن الحنفية پيدا شو. (لامع)

والحديث أخرجه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه مختصرا ومطولا، قاله المنذري.

[٤٣٥٢] (حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ

[1]: صحيح البخاري/الديات ٦ (٦٨٧٨)، صحيح مسلم/القسامة ٦ (١٦٧٦)، سنن الترمذي/الديات ١٠ (١٤٠٢)، سنن النسائي/المحاربة ٥ (٤٠٢١)، سنن ابن ماجه/الحدود ١ (٢٥٣٤)، (تحفة الأشراف: ٩٥٦٧)، وقد أخرجه: مسند احمد (٣٨٧/١، ٤٢٨، ٤٤٤، ٤٦٥)، دي/الحدود ٢ (٢٣٤٤) (صحيح)

إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ".

دعبدالله ﷺ نه روایت دي فرمائی چه رسول الله ﷺ فرمائیلي وو حلال نه دی وژل دهغه مسلمان څوک چه دلا اله الاالله ګواهی ورکوي اوددي خبرې ګواهی ورکوي چه زه دالله رسول یم، خو په یو ددرې خبرو سره یو دنکاح کولونه پس چه څوک زنا وکړي دویم دنفس په بدل کښې نفس دریم هغه څوک چه مرند شي او دین اسلام پریږدی او بل دین اختیار کړي اودمسلمانانو دجماعت نه جدا شي.

﴿عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « لاَ يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنِّى رَسُولُ اللَّهِ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ الثَّيِّبُ الزَّانِى وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ ....الخ﴾

یعنی د مسلمانانو وینه د دري وجهو نه حلاله کیدي شی یو زنا پس د احصان نه، چه د محصن کیدو باوجود زنا کوی او بل په قصاص کښی، او دریم د ارتداد د وجې نه.

والحديث اخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، قاله المنذري.

[٤٣٥٣] (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ الْبَاهِلِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانٍ، فَإِنَّهُ يُرْجَمُ، وَرَجُلٌ خَرَجَ مُحَارِبًا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ أَوْ يُصْلَبُ أَوْ يُنْفَى مِنَ الْأَرْضِ، أَوْ يَقْتُلُ نَفْسًا فَيُقْتَلُ بِهَا".

دعائشه ﷺ نه روایت دي فرمائی چه رسول الله ﷺ فرمائیلي دي:حلال نه دی وژل دهغه مسلمان څوک چه دلا اله الاالله ګواهی ورکوي اوددي خبرې ګواهی ورکوي چه زه دالله رسول یم، خو په یو ددرې خبرو سره یو دنکاح کولونه پس چه څوک زنا وکړي ځکه چې دي به رجم کولې شي دویم هغه کس چه دالله اودرسول سره دجنګ دپاره راپاځیدلي وي ځکه چه دي به قتل کولې شي بابه پهانسي کولې شي اویابه شرلي شي دملک نه اودریم وژل دیونفس ځکه چه دي به دهني په بدل کښې کولې شي.

﴿عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ فِى خِدَى ثَلاَثٍ رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانٍ فَإِنَّهُ يُرْجَمُ وَرَجُلٌ خَرَجَ مُحَارِبًا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ أَوْ يُصْلَبُ أَوْ يُنْفَى مِنَ الأَرْضِ أَوْ يَقْتُلُ نَفْسًا فَيُقْتَلُ بِهَا »﴾

په دي حدیث کښی هم د دریو ذکر دي یو زنا بعد الاحصان، او دویم رجل محارب، دریم قاتل نفس یعنی قصاص، په دي حدیث کښی په ځانې د تارک لدینه رجل محارب ذکر دي.

وراندي په کتاب کښی د دي مستقل باب راروان دي، باب ما جاء فی المحاربة، لهذا په دي باندي به کلام هم هلته راځي، ان شاء الله تعالى، والحديث اخرجه النسائي، قاله المنذري.

[٤٣٥٤] (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَمُسَدَّدٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ، قَالَ: قَالَ أَبُو مُوسَى: أَقْبَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعِي رَجُلَانِ

---

[1]: سنن النسائي المحاربة ٩ (٤٠٥٣)، (تحفة الأشراف: ١٦٣٣٦)، وقد أخرجه: مسند احمد (٦/ ١٨١، ٢١٤) (صحيح)

[2]: صحيح البخاري المرتدين ٢ (٦٩٢٣)، صحيح مسلم الامارة ٣ (١٧٣٣)، سنن النسائي الطهارة ٤ (٤)، (تحفة الأشراف: ٩٠٨٣)، وقد أخرجه: مسند احمد (٤/ ٤٠٩) (صحيح)

مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ، أَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِي وَالْآخَرُ عَنْ يَسَارِي فَكِلَاهُمَا سَأَلَ الْعَمَلَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاكِتٌ فَقَالَ: "مَا تَقُولُ يَا أَبَا مُوسَى أَوْ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ، قُلْتُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَطْلَعَانِي عَلَى مَا فِي أَنْفُسِهِمَا وَمَا شَعَرْتُ أَنَّهُمَا يَطْلُبَانِ الْعَمَلَ وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى سِوَاكِهِ تَحْتَ شَفَتِهِ فَلَصَقَتْ، قَالَ: لَنْ نَسْتَعْمِلَ أَوْ لَا نَسْتَعْمِلُ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ وَلَكِنِ اذْهَبْ أَنْتَ يَا أَبَا مُوسَى أَوْ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ فَبَعَثَهُ عَلَى الْيَمَنِ ثُمَّ أَتْبَعَهُ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ، قَالَ: فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ مُعَاذٌ قَالَ: انْزِلْ وَأَلْقَى لَهُ وِسَادَةً وَإِذَا رَجُلٌ جِلْدَةٌ مُوثَقٌ قَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: هَذَا كَانَ يَهُودِيًّا فَأَسْلَمَ ثُمَّ رَاجَعَ دِينَهُ دِينَ السَّوْءِ، قَالَ: لَا أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ قَضَاءُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، قَالَ: اجْلِسْ لَعَمْرِي قَالَ: لَا أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ قَضَاءُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ ثُمَّ ذَكَرَا قِيَامَ اللَّيْلِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا: مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ أَمَّا أَنَا فَأَنَامُ وَأَقُومُ أَوْ أَقُومُ وَأَنَامُ وَأَرْجُو فِي نَوْمَتِي مَا أَرْجُو فِي قَوْمَتِي".

دابوموسی رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه دنبی علیه السلام په خدمت کښي حاضر شوم او زما سره دوه کسه اشعریان هم وو یوزمانبي طرف ته وو اوبل کس طرف ته دواړو دنبی علیه السلام نه دعاملتوب مطالبه کوله اونبی علیه السلام خاموش ناست وو بیا ئي اوفرمائی اي ابوموسی یا اي عبدالله بن قیس ته په دي سلسله کښي څه وائی؟ ماعرض اوکړو په هغه ذات مي دي قسم وي چاچه ته په حقه پیغمبر رالیږلي بي دوی دواړو زه دخپل زړه دخبرې نه نه وم خبرکړي اوماته معلومه نه وه چه دوی عاملین مقرریدل غواړي ابوموسی وائی گویاکښي ما په دي وخت کښي دنبی علیه السلام مسواک ته کتل کوم چه دهغه دشوندو دلاندي وو او شونډه ئي ورله پورته کړي و، بیانبی علیه السلام اوفرمائیل مونږ پخپلو کارونوباندي هغه څوک نه مقررو ځوک چه ددي غوښتل کوي لیکن اي ابوموسی یاعبدالله بن قیس ته لاړ شه اوبیانبی علیه السلام ابوموسی لره دیمن گورنر مقرر کړو او په دي پسي ئي بیا معاذ بن جبل رضی الله عنه ولیږلو کله چه معاذ ابوموسی ته ورسیدو نوهغه معاذ ته اووئیل کوز شه اودهغه دپاره ی‌بیوه تکیه ایخودلي وه معاذ ده چه وکتل نوبوکس په پرو تړلي شوي وو تپوس ئي وکړو داڅوک دي؟ ابوموسی ورته اووئیل دا یو یهودي وو بیائي اسلام قبول کړو اوس داسلام نه دوباره اوړیدلي دي اوخپل زور ناکاره دین ته ورگرځیدلي دي معاذ رضی الله عنه اووئیل زه ترهغې پورې نه کینم ترڅوچه دا کس دالله اودهغه درسول دحکم مطابق قتل نکړي شي، ابوموسی ورته اووئیل ته خوکښینه همداسي به وشي معاذ رضی الله عنه اووئیل زه به هیڅ کله کښې ننم ترڅوچه دا کس دالله اودهغه درسول دحکم مطابق قتل نکړي شي، دري پیرې ئي داسي اوفرمائیل نو په دي وخت کښي ابوموسی اشعری و حکم وکړو او دي قتل کړي شو، ددینه پس ابوموسی او معاذ رضی الله عنهما دواړو دشپې دشوګیري په باره کښې (دنوافلو دپاره) خبرې شروع کړي پدوی دواړوکښې یوکس اووئیل شاید معاذکارونیل زه دشپې خوب هم کوم اوعبادت هم کوم یا عبادت هم کوم اوخوب هم کوم او زما امید دي چه ماته به په خوب کښي هم دومره اجر ملاو شي څومره چه په عبادت کښي ملاویږي.

قوله: ﴿ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَمُسَدَّدٌ قَالَ أَبُو مُوسَى أَقْبَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- وَمَعِي رَجُلَانِ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ أَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِي وَالآخَرُ عَنْ يَسَارِي الخ ﴾

مضمون الحديث:

ابو موسی اشعری ﷺ فرمائی چه زه د رسول الله ﷺ په خدمت کښ روان اوم، ما سره د قبیله اشعر دوه سړی نور شو زما نه ښی او ګس طرف ته، د رسول الله ﷺ خدمت ته د راتلو نه پس دي دواړو د رسول الله ﷺ نه عمل طلب کړو یعنی دا چه هغوی لره د یو خائي عامل جوړ کړي شي، رسول الله ﷺ په دي سوال باندي خاموش پاتي شو او زما طرف ته متوجه کیدو سره ئي اوفرمائیل چه تاسو څه وایئ، په ظاهره ئي مطلب دا دي چه تاسو د دوی د سفارش دپاره راغلی یئ لکه چه د صورت حال نه معلومیږي، هغوی فرمائی چه ما عرض اوکړو چه قسم په الله ماته دي دواړو خپل غرض نه وو بیان کړي او نه زما په ذهن کښ دا خبره وه چه دا په دي وجه راغلی دی، رسول الله ﷺ زما جواب اوریدیو سره اوفرمائیل: ﴿ لَنْ نَسْتَعْمِلَ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ ﴾ چه مونږ یو داسي چاګره عامل نه جوړو کوم چه د دي طالب او خوښونکي وی، په دي روایت کښ دا هم دی ﴿ وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى سِوَاكِهِ تَحْتَ شَفَتِهِ فَلَصَتْ ﴾ ابوموسی ﷺ فرمائی چه د کوم وخت دا واقعه ده په دغه وخت کښ رسول الله ﷺ مسواک فرمائیلو او مسواک ئي د شونډو مبارکو نه لاندي وو چه د هغې په وجه ئي شونډه مبارکه پورته اوچتیدله، ګویا دا منظر زما مخي ته دي، او د بذل نه معلومیږي چه حضرت د دي مفهوم دا اخستلي دي چه دا د رسول الله ﷺ د شونډو اوچتیدل په مسواک کولو کښ د اودریدو د وجې نه وه ﴿ تاسفا على سوالهما ﴾ یعنی چونکه په رسول الله ﷺ باندي د دي دوه کسانو سوال بد اولګیدو نو په افسوس کښ ئي د شونډو نه لاندي مسواک نیولي وو. والله تعالی اعلم.

د حدیث دا ټکړه مختصرا په کتاب القضاء باب فی طلب القضاء کښ تیره شوې ده، او د دي نه مخکښ په کتاب الطهارة کښ، باب کیف یستاک کښ تیره شوی ده، او دلته دا لفظ دي: وهو یستاک وقد وضع السواک علی طرف لسانه، او هلته د دي په باره کښ یو بل اختلاف روایات هم تیر شوي دي، استحمال او استعمال دواړه بیل بیل واقعات دی، فارجع الیه.

وراندي په حدیث کښ دی چه رسول الله ﷺ ابوموسی اشعری ﷺ ته اوفرمائیل: ﴿ وَلَكِنِ اذْهَبْ أَنْتَ يَا أَبَا مُوسَى فَبَعَثَهُ عَلَى الْيَمَنِ ثُمَّ أَتْبَعَهُ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ ﴾ د ابوموسی ملګرو خو چونکه عمل طلب کړي وو په دي وجه رسول الله ﷺ هغوی ته انکار اوفرمائیلو او ابوموسی ﷺ چونکه د دي په باره کښ غوښتونکي بالکل نه وو بلکه د خپلو ملګرو د طلب عمل نه هم ویریدلي وو په دي وجه رسول الله ﷺ وفرمائیل چه تاسو د دي اهل یئ مونږ تالره عامل جوړولو سره لیږو، او بیا د دي نه روسته معاذ بن جبل ﷺ هم رسول الله ﷺ راولیږلو.

دا د بعث معاذ ﷺ روایت په کتاب الزکوة کښ هم تیر شوي دي او هلته دا اختلاف هم تیر شوي دي چه سیدنا معاذ ﷺ لره رسول الله ﷺ والی لیږلی وو یا که قاضی، خو بهر حال رسول الله ﷺ دي دواړو لره بیل بیل مستقل د عمل دپاره لیږلي وو، پس د بخاری په یو روایت کښ دی کما فی العون ﴿ ان کلا منهما کان علی عمل مستقل ﴾ یعنی د دواړو علاقي بیلي بیلي وي او دا هم راځی چه کله به هغوی یو بل ته نزدي کیدل نو خپل مینځ کښ به ئي

یو بل سره ملاقات کولو.

قوله: ﴿ قَالَ فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ مُعَاذٌ قَالَ انْزِلْ. وَأَلْقَى لَهُ وِسَادَةً فَإِذَا رَجُلٌ عِنْدَهُ مُوثَقٌ الخ ﴾ یعنی معاذ ﷺ چه په شروع کښ کله یمن ته اورسیدو نو ابوموسی اشعری ﷺ سره کوز شو، ابو موسی ﷺ د هغوی په لیدو باندې د هغوی دپاره تکیه راغوښتلو سره کیخودله. سیدنا معاذ ﷺ هغوی سره یو قیدی تړلې اولیدو نو هغوی د سورلئ نه د کوزیدو نه مخکښ تپوس اوکړو چه دا څوک دې ابو موسی ﷺ اوفرمائیل چه دا یهودی وو او اسلام ئې قبول کړې وو بیا مرتد شو نو معاذ ﷺ اوفرمائیل چه زه نه کینم ترڅو چه ته په دۀ باندې حد جاری نه کړې یعنی قتل چه د الله پاک او د هغه د رسول ﷺ فیصله ده، هغوی اوفرمائیل تاسو کینئ دا کار هم اوس کوم، هغوی اوفرمائیل زه نه کینم تر څو چه تاسو دې قتل کړې نه وی، مطلب دا دې چه تاسو زما د اعزاز او اکرام فکر مه کوئ کوم کار چه ډیر ضروری او اهم دې یعنی د حدود الله تنفیذ هغه اول اوکړئ، پس هغوی هغه سړې قتل کړو، بیا هغوی د ابوموسی ﷺ سره په اطمینان باندې کیناستل. ﴿ ثم تذاكرا قيام الليل ﴾ یعنی خپل مینځ کښ ئې خبرې اترې کولې او د خیرو ترمینځه د تهجد او د قیام لیل ذکر هم راغلو، دلته په روایت کښ دی چه سیدنا معاذ ﷺ اوفرمائیل چه زما عادت خو د شپې په اوډۀ کیدو او آرام کولو کښ هم دا دې او د مونځ کولو هم، ﴿ وارجو في نومتي ما ارجو في قومتي ﴾ او زه خو د الله پاک نه په خپل خوب باندې هم د هغه ثواب امید لرم د کوم امید چه ترې نه په قیام کښ لرم، په دې روایت کښ د ابوموسی ﷺ حال ذکر نه دې چه هغوی به د شپې څه څه کول، د کلام د سیاق نه معلومیږی چه هغوی به په عبادت کښ مبالغه کوله هم په دې وجه سیدنا معاذ ﷺ د هغې په مقابله کښ خپل معمول بیان کړو، پس حافظ لیکی: وفي رواية سعيد بن ابي بردة:فقال ابوموسى اقراؤه قائما وقاعدا وعلى راحلتي واتفوقه تفوقا اى الازم قراءته في جميع الاحوال. یعنی هغوی اوفرمائیل چه زه خو په هر حال کښ د قرآن کریم تلاوت کوم. او د هغوی قراءت دې هم ډیر مشهور ډیر په ښکلی آواز سره به ئې قرآن لوستلو، پس یو خل رسول الله ﷺ د هغوی قراءت اوریدلو سره اوفرمائیل: اعطيت مزمارا من مزامير داؤد، د دې حدیث نه معلومه شوه چه د حد ثابتیدلو نه پس د هغې په تنفیذ کښ ناوخته کول نه دی پکار.

والحديث فيه اكرام الضيف والمبادرة الى انكار المنكر، واقامة الحد على من وجب عليه وان المباحات يوجر عليها بالنية اذا صارت وسائل للمقاصد الواجبة او المندوبة، او تكميلا لشئ منهما اه (عون) والحديث اخرجه البخاري ومسلم والنسائي، قاله المنذري

[٤٣٥٥] (حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا الْحِمَّانِيُّ يَعْنِي عَبْدَ الْحَمِيدِ ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، وَبُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: "قَدِمَ عَلَيَّ مُعَاذٌ وَأَنَا بِالْيَمَنِ وَرَجُلٌ كَانَ يَهُودِيًّا، فَأَسْلَمَ فَارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ، فَلَمَّا قَدِمَ مُعَاذٌ، قَالَ: لَا أَنْزِلُ عَنْ دَابَّتِي حَتَّى يُقْتَلَ، فَقُتِلَ قَالَ: أَحَدُهُمَا وَكَانَ قَدِ اسْتُتِيبَ قَبْلَ ذَلِكَ".

---

[1]: تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ٩٠٧٣) (صحيح)

د ابوموسی ﷺ نه روایت دي فرمائی چه معاذ زما خواته راغې اوزه په یمن کښې وم یوهودي سړي مسلمان شوي وو اوبیا داسلام نه بیرته گرځیدلي وو هرکله چه معاذ راغې نووئي وئیل زه دخپلې سورلئ نه ترهغه وخته پورې نه کوزیږم ترڅوچه دې قتل شوې نه وي نودې قتل کړې شو راوی وائی په دوی دواړو کښې یوکس اووئیل ددې یهودي نه دقتل کولونه مخکښې دتوي غوښتنه هم شوي وو.

قوله: ﴿وكان قد استتيب قبل ذلك﴾ د تیر شوی روایت نه په ظاهره معلومیږی چه د دې رجل موثق قتل قبل الاستتابة کړې شوې وو، په دې روایت کښې دا زیادت دې چه داسې نه ده بلکه د دې نه مخکښې استتابة کړې شوې وو، او د دې نه په روستو روایت کښې راځی ﴿قال فاتی ابوموسی برجل قد ارتد عن الاسلام فدعاه عشرین لیلة او قریبا منها﴾

[٤٣٥٦] (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ، حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ، قَالَ: فَأُتِيَ أَبُو مُوسَى بِرَجُلٍ قَدِ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ، فَدَعَاهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً أَوْ قَرِيبًا مِنْهَا، فَجَاءَ مُعَاذٌ فَدَعَاهُ فَأَبَى، فَضَرَبَ عُنُقَهُ، قَالَ أَبُو دَاوُد: وَرَوَاهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ٣ لَمْ يَذْكُرِ الِاسْتِتَابَةَ وَرَوَاهُ ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مُوسَى لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ الِاسْتِتَابَةَ.

د ابوبرده نه هم دا حدیث مروی دي مګر په دې روایت کښې داسې دی چه ابوموسی اشعری هته یوکس راوسټلی شو کوم چه مرتد شوې وو هغه ورته اسلام ته دواپس کیدو او دتوي ویستلو دپاره دشلو ورځو پورې ترغیب ورکړو بیامعاذ ﷺ راغې هغه هم ورته اووئیل چه اسلام قبول کړه لیکن ده انکار وکړو نوددې څخه اووهلې شو (قتل کړې شو) امام ابوداؤد فرمائی چه داحدیث دعبدالملک بن ابو برده نه هم منقول دي لیکن دتوي ذکر په کښې نشته اوابن فضل هم دا روایت دشیباني نه اوهغه دسعید بن ابی برده اوهغه دخپل پلار ابوموسی نه داستغفار دمطالبي ذکر نه بغیر بیان کړې دي.

د استتابة په باره کښې روایات مختلف دی لکه چه وراندې مصنف رحمه الله پخپله فرمائی.

حدیث عبدالملک اخرجه البخاري مرسلا، وطریق فضیل اخرجه البخاري، ومسلم، قاله المنذري.

[٤٣٥٧] (حَدَّثَنَا ابْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ: فَلَمْ يَنْزِلْ حَتَّى ضُرِبَ عُنُقُهُ وَمَا اسْتَتَابَهُ.

د قاسم نه هم دا روایت منقول دي لیکن په دې روایت کښې داسې دی چه معاذدخپلې سورلئ نه دهغه وخته پورې نه کوزیدو ترڅوچه دده څخه نه وو وهلې شوې اودده نه دتوي ویستلو غوښتنه نه وه شوې.

[٤٣٥٨] (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ يَكْتُبُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَزَلَّهُ الشَّيْطَانُ فَلَحِقَ بِالْكُفَّارِ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقْتَلَ يَوْمَ الْفَتْحِ، فَاسْتَجَارَ لَهُ عُثْمَانُ بْنُ

---

[1]: تفرد به أبو داود، انظر حديث رقم: ٤٣٥٤، (تحفة الأشراف: ٩٠٩٦، ٩١١٣، ١٩١٩٥) (صحيح الإسناد)

[2]: تفرد به أبو داود، انظر حديث رقم: (٤٣٥٤)، (تحفة الأشراف: ٩٠٩٦) (ضعيف الإسناد)

[3]: سنن النسائي المحاربة ١٢ (٤٠٧٤)، (تحفة الأشراف: ٦٢٥٢) (حسن الإسناد)

عَفَّانَ فَأَجَارَهُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ".

د ابن عباس به نه روایت دي فرمائي چه عبدالله بن سعد بن سرح دنبی ﷺ کاتب وو ده لره شیطان دوکه کړي وو او د کافرانوسره یوځائي شوي وو په کومه ورځ چه مکه فتح شوه په دغه ورځنبی ﷺ دده دقتل کولوحکم اوکړو بیا دده دپاره عثمان بن عفان به پناه وغوښتله نبی کریم به ورته پناه ورکړه اودوباره په اسلام کښې داخل شو.

قوله: ﴿عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي لِسَرْحٍ يَكْتُبُ لِرَسُولِ اللّٰهِ -صلى الله عليه وسلم- فَأَزَلَّهُ الشَّيْطَانُ﴾

شرح الحديث :

یعنی عبدالله بن سعد بن ابی سرح چه د حضرت عثمان رضاعی رور وو د رسول الله ﷺ د کاتبینو نه وو رسول الله ﷺ به په هغه باندې لیکل کول، شیطان هغوی په لعزش کښ اخته کړل بیا هغه د کفارو سره ملاؤ شو، د فتح مکه په ورځ رسول الله ﷺ د هغه د قتل حکم ورکړو خو هغه په تیخته د سیدنا عثمان ﷺ په پناه کښې راغلو، رسول الله ﷺ د هغوی امن قائم اوساتلو. دا روایت مختصر دي، د دې نه په روستو روایت کښې تفصیل دې او هغه تفصیل په کتاب الجهاد کښې تیر هم شوي دي، باب قتل الاسير ولا يعرض عليه الاسلام د لاندې او هلته د دې روایت هم کوم چه دلته راغلي دي حواله ورکړي شوي ده، او اشکال و جواب هم کوم چه په دي مقام باندې وی، دلته په بذل کښې حضرت د هغې په باره کښې لیکلي دی : قال في فتح الودود وفيه ان التوبة عن الكفر في حياته ﷺ كانت موقوفة على رضاه ﷺ ﴾ دومره خبره په "درمنضود" کتاب الجهاد کښې تیره شوي ده د علامه سندی نه، دلته په بذل کښې حضرت په دي باندې دا اضافه فرمائیلي ده : قلت لعله مخصوص بمن امر النبی ﷺ باهدار دمه قبل ذلک، یعنی علامه سندی چه دا فرمائیلی دی چه د رسول الله ﷺ په ژوند کښې د توبه عن الکفر معتبر وه د رسول الله ﷺ په رضا باندې، حضرت فرمائي چه داسې مطلقا نه ده بلکه دا د هغه سړی په باره کښې ده کوم ته چه رسول الله ﷺ مهدر الدم وئیلې وی، لکه چه دلته د عبدالله بن سعد بن ابی سرح سره اوشوه.

پورته په حدیث کښې راغلی دی، د ابن ابی سرح په باره کښې، ﴿ فازله الشيطان ﴾ کیدي شی چه دا زلة هم هغه وی کوم چه د هغه په ترجمه کښې په اسد الغابة کښې د هغه په حالاتو کښې ذکر دي په هغې کښې لیکلي شوي دی چه دي سړی به د رسول الله ﷺ دپاره وحی لیکله بیا مرتد کیدو سره د مشرکینو سره یوځائي شو او هغوی ته ئې اووې چه ﴿ انی کنت اصرف محمدا حيث اريد ﴾ چه ما به د رسول الله ﷺ مخ چرته چه اړول غوښتل اړولو به مې، هغه به په ما باندې املاء کوله، عزیز حکیم ﴿ فاقول ﴾ او ﴿ عليم حكيم ﴾ فيقول نعم كل سواء یعنی رسول الله ﷺ به ماته فرمائیل د عزیز حکیم د لیکلو نو ما به ورته اووې چه علیم حکیم اولیکم؟ نو هغوی به فرمائیل چه او اولیکه دواړه برابر دی.

والحديث اخرجه النسائي، قاله المنذري.

[٤٣٥٩]( )حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ زَعَمَ السُّدِّيُّ: عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدٍ، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ اخْتَبَأَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ عِنْدَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، فَجَاءَ بِهِ حَتَّى أَوْقَفَهُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ بَايِعْ عَبْدَ اللَّهِ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَنَظَرَ إِلَيْهِ ثَلَاثًا كُلُّ ذَلِكَ يَأْبَى، فَبَايَعَهُ بَعْدَ ثَلَاثٍ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: "أَمَا كَانَ فِيكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ يَقُومُ إِلَى هَذَا حَيْثُ رَآنِي كَفَفْتُ يَدِي عَنْ بَيْعَتِهِ فَيَقْتُلُهُ، فَقَالُوا: مَا نَدْرِي يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا فِي نَفْسِكَ أَلَّا أَوْمَأْتَ إِلَيْنَا بِعَيْنِكَ، قَالَ: إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِنَبِيٍّ أَنْ تَكُونَ لَهُ خَائِنَةُ الْأَعْيُنِ".

دسعد رضی الله عنه نه روایت دي فرمائي په کومه ورځ چه مکه فتح شوه نوعبدالله بن سعد بن ابی سرح دعثمان خواته لاړو هلته ئې خان پټ کړو عثمان رضی الله عنه ده لره دنبی علیه السلام په خدمت کښې حاضر کړو او رائې وستلو تردي چه دنبی علیه السلام په وړاندي مخامخ ودرولی شو او عرض ئې وکړو یا رسول الله دعبدالله سره بیعت وکړه نبی علیه السلام خپل سر مبارک پورته اوچت کړو او دري پیري ئې ده ته وکتل او هرځل به ئې دده سره دبیعت کولونه انکار کولو د دري پیري انکارکولونه پس نبی علیه السلام دده سره بیعت اوکړو ددي نه پس نبی علیه السلام صحابه کرامو ته متوجه شواووئې فرمائیل ایاپه تاسوکښې څوک عقلمند نه وو؟ چه ده ته ورپاسیدلی وې کله چه ی ده لره ولید و چه ماورسره بیعت ونکړو ددي دپاره چه دده په قتل پسې ورباسیدلی وي، صحابه کرامو عرض اوکړو اي دالله رسوله مونږ ستادزړه دحان نه خبر نه یو البته که چرې تا په سترګو دده دقتل دپاره اشاره کړي وي نومونږ به ضرور قتل کړې وونبی علیه السلام اوفرمائیل اشاري کول دنبی علیه السلام سره نه ښائي چه هغه دي دسترګو په ګوټونو پتې اشاري وکړي.

[٤٣٦٠]( )حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَرِيرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ إِلَى الشِّرْكِ فَقَدْ حَلَّ دَمُهُ".

د جریر رضی الله عنه نه روایت دي فرمائي چه درسول الله علیه السلام نه مې اوریدلی دی چه فرمائیل یې کله چه یرغلام دخپل مالک نه دکفر او شرک طرف ته وروتښتي نوده وژل جائزدي

باب الْحُكْمِ فِيمَنْ سَبَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم[٣]

باب د هغه چا د سزا بیان چه د رسول علیه السلام بې ادبی اوکړی

یعنی کوم سړي چه د رسول الله علیه السلام په شان کښې ګستاخی، بدردي یا کنځل اوکړی د هغه دحکم بیان.

[٤٣٦١]( )حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مُوسَى الْخُتُلِّيُّ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَدَنِيُّ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عُثْمَانَ الشَّحَّامِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ: "أَنَّ أَعْمَى كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ تَشْتُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقَعُ فِيهِ

[1]: انظر حديث رقم: (٢٦٨٣)، (تحفة الأشراف: ٤٩٣٨) (صحيح)

[2]: صحيح مسلم للأيمان (٦٨)، سنن النسائي للمحاربة ١٠ (٤٠٥٧)، (تحفة الأشراف: ٣٦١٧)، وقد أخرجه: مسند احمد (٣٦٥/٤) (ضعيف)

[3]: واختلف في قبول توبة ساب النبي علیه السلام كما في رسائل ابن عابدين ١٤/١ وله في ذلك رسالة مستقلة ٣١٣ (هامش البدل)

[4]: سنن النسائي للمحاربة ١٣ (٤٠٧٥)، (تحفة الأشراف: ٦١٥٥) (صحيح)

فَيَنْهَاهَا فَلَا تَنْتَهِي وَيَزْجُرُهَا فَلَا تَزْدَجِرُ، قَالَ: فَلَمَّا كَانَتْ ذَاتَ لَيْلَةٍ جَعَلَتْ تَقَعُ فِي النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَشْتُمُهُ، فَأَخَذَ الْمِغْوَلَ فَوَضَعَهُ فِي بَطْنِهَا وَاتَّكَأَ عَلَيْهَا فَقَتَلَهَا فَوَقَعَ بَيْنَ رِجْلَيْهَا طِفْلٌ، فَلَطَّخَتْ مَا هُنَاكَ بِالدَّمِ فَلَمَّا أَصْبَحَ ذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَمَعَ النَّاسَ فَقَالَ: أَنْشُدُ اللهَ رَجُلًا فَعَلَ مَا فَعَلَ لِي عَلَيْهِ حَقٌّ إِلَّا قَامَ فَقَامَ الْأَعْمَى يَتَخَطَّى النَّاسَ وَهُوَ يَتَزَلْزَلُ حَتَّى قَعَدَ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَنَا صَاحِبُهَا كَانَتْ تَشْتُمُكَ وَتَقَعُ فِيكَ فَأَنْهَاهَا فَلَا تَنْتَهِي وَأَزْجُرُهَا فَلَا تَزْدَجِرُ وَلِي مِنْهَا ابْنَانِ مِثْلُ اللُّؤْلُؤَتَيْنِ وَكَانَتْ بِي رَفِيقَةً فَلَمَّا كَانَ الْبَارِحَةَ جَعَلَتْ تَشْتُمُكَ وَتَقَعُ فِيكَ فَأَخَذْتُ الْمِغْوَلَ فَوَضَعْتُهُ فِي بَطْنِهَا وَاتَّكَأْتُ عَلَيْهَا حَتَّى قَتَلْتُهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَا اشْهَدُوا أَنَّ دَمَهَا هَدَرٌ".

دابن عباس رضي الله عنه نه روایت دي فرمائی چه دیونابینا سړي یوه ام ولده وینځه وه اودنبی علیه السلام بدبه ئې وئیل اودنبی علیه السلام حجوه به ئې بیانوله دغه نابیناکس به ددې عمل نه منع کوله لیکن هغه به نه منع کیدو اوهغه به رڼله لیکن په هیڅ شان به ئې نه منل یوه شپه حسب معمول هغې دنبی علیه السلام بد وئیل شروع کړل اوکنځل ئې کول نودي نابینا کس چاړه راواخسته اوددې په خیټه ئې کیښودله چاړي ته ئې زور ورکړو اودائي قتل کړه ددې ښځې د دواړو خپو په مینځ کښې بچي وغورځیدو او په وینوکښې لت پت شو هرکله چه صبا شو نودنبی علیه السلام په خدمت کښې ددې واقعې ذکر وشونبی علیه السلام تول خلق راجمع کړل او وئې فرمائیل چاچه دا کار کړي وي زه هغه ته په الله قسم ورکوم او خپل حق ورته قسم ورکوم کوم چه زماپه ده باندې دي چه هغه دي پاڅي (اقراردي وکړي) نابینا چه دا خبره واوریده نو اودریدو اودخلقو په مینځ کښې په توپونو توپونو راغې او حاضر شوتردي چه دنبی علیه السلام په وړاندې مخامخ کښیناستو اوعرض ئې اوکړو اي دالله رسوله زه هغه کس یم چاچه دا وینځه وژلې ده ، دي وینځې به تاته کنځل کول اوستابد به ئې وئیل مابه دا منع کوله خونه به منع کیدله اومابه دا رڼله لیکن دي به نه منله اوددې دخیټې نه زما دوه د ملغلرویشان خامن دي او دا زما یوه شپه ملګري وه تیره شوي شپه دې وینځې تاته بد وئیل شروع کړه اوستا حجوه ئې بیانوله ماچاړه راواخسته اوددې په خیټه مې کیښوده او په چاړه مې خپل وزن ورواچوو تردې چه قتل شوه نبی علیه السلام چه دا واوریدل نووئې فرمائیل اې خلقو تاسو ګواه اوسئ چه ددې وینځې وینه عبس ده (یعنی ددې قصاص به نشي اخستلې).

قوله: ﴿ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ أَعْمَى كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ تَشْتُمُ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- وَتَقَعُ فِيهِ الخ ﴾

مضمون الحديث

د ابن عباس رضي الله عنهما روایت دي چه یو نابینا صحابی وو چه د هغه یو ام ولده وه یعنی غیر مسلمه چه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان کښ به ئې ګستاخی کوله او کنځل به ئې کول، هغه نابینا صحابی د هغې مالک به هغه منع کوله، د یوې شپې واقعه ده چه هغې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان کښ بکواس کولو نو دي صحابی داسي اوکړل چه یو سیخ ئې واخستلو او د هغې سوکه ئې د هغه وینځې په خیټه باندې کیخودله او خپل بوج ئې پرې ور واچولو او هغه ئې هلاکه کړه، او چونکه هغه وخت هغه حامله وه په داسي کولو سره هغه ماشوم بهر راغلو او

هغه ټول خائي په وينو باندې ليت پيت شو. چه کله صبا شو نو رسول الله ﷺ ته د هغې د قتل تذکره اوکړې شوه، رسول الله ﷺ خلق راجمع کړل او مجمع ته خطاب کولو سره ئې دا اوفرمائيل چه د الله پاک واسطه درکولو سره وايم هغه سړی ته چا چه دا کار کړی دی چه په خپل خان باندې زما څه حق منی نو هغه دې اودريږی، په دې خبره اوريدو باندې هغه نابينا صحابی ﷺ اودريدلو او چونکه هغوی په مجلس کښې شاته ناست وو په دې وجه د خلقو په اوږو باندې راوختلو او رپيدلو سره د رسول الله ﷺ مخې ته کيناستلو او عرض ئې اوکړو يا رسول الله ﷺ د دې قاتل زه يم او هغې چه به کوم حرکتونه کول د هغې ذکر ئې اوکړو. او دا ئې هم اوئيل چه د دې نه زما دوه ډير ښکلی خامن هم دی، او زما پخواني ښځه وه، تيره شپه هغې ستا په شان کښې گستاخی کوله نو ما چاره راوخستله او د هغې په خيټه باندې مې کيخودله او بوج مې پرې واچولو تر دې چه هغه مړه شوه، رسول الله ﷺ دې خبرې اوريدلو سره اوفرمائيل: ﴿الا اشهد وان دمها هدر﴾ ټول خلق گواه شئ چه د دې ښځې وينه معاف ده.

په مسئله مترجم بها کښې د فقهاء کرامو رائې:

په مسئلة الباب کښې لږ اختلاف او تفصيل دي او دا چه که ساب النبی ﷺ که مسلم وی نو هغه به مرتد شی او هغه به بالاجماع قتل کولې شی بغير د استتابة نه، او که ذمی وی نو د جمهورو په نزد به په داسې کولو سره د هغه عهد مات شی لهذا هغه به هم قتل کولې شی، البته امام مالک رحمه الله فرمائی چه که د سب النبی ﷺ نه پس هغه اسلام راوړی نو نه به شی قتل کولې، او د احنافو په نزد که هغه ذمی دې نو په داسې کولو سره به د هغه نقض مات شی او د هغه به سزا قتل نه بلکه تعزير وی.

والحديث اخرجه النسائي، قاله المنذري.

[٤٣٦٢](*) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ الْجَرَّاحِ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، "أَنَّ يَهُودِيَّةً كَانَتْ تَشْتُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقَعُ فِيهِ فَخَنَقَهَا رَجُلٌ حَتَّى مَاتَتْ فَأَبْطَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَمَهَا".

دعلی ﷺ نه روايت دي فرمائی چه يوې يهودنې به نبی ﷺ ته کنځل کول اوده که بد به ئې وئيل په دې خبره باندې يوکس ددې خټ تاو کړو تردې چه مړه شوه نبی ﷺ ددې وينه هدر وگرځوله.

[٤٣٦٣](*) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ح وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، وَصَبَّارُ بْنُ الْفَرَجِ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُطَرِّفٍ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ، قَالَ: "كُنْتُ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَتَغَيَّظَ عَلَى رَجُلٍ، فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ، فَقُلْتُ: تَأْذَنُ لِي يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَضْرِبُ عُنُقَهُ، قَالَ: فَأُرْهِبَتْ كَلِمَتِي غَضَبُهُ فَقَامَ، فَدَخَلَ فَأَرْسَلَ إِلَيَّ فَقَالَ: مَا الَّذِي قُلْتَ آنِفًا؟ قُلْتُ: ائْذَنْ لِي أَضْرِبْ عُنُقَهُ، قَالَ: أَكُنْتَ فَاعِلًا لَوْ أَمَرْتُكَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: لَا وَاللهِ مَا كَانَتْ لِبَشَرٍ بَعْدَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"، قَالَ أَبُو دَاوُد:

(*): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ١٠١٥٠) (ضعيف الإسناد)

(*): سنن النسائي المحاربة ١٣ (٤٠٧٦)، (تحفة الأشراف: ٦٦٢١، ١٨٦٠٢) (صحيح)

هَذَا لَفْظُ يَزِيدَ، قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: أَيْ لَمْ يَكُنْ لِأَبِي بَكْرٍ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا إِلَّا بِإِحْدَى الثَّلَاثِ الَّتِي قَالَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُفْرٌ بَعْدَ إِيمَانٍ، أَوْ زِنًا بَعْدَ إِحْصَانٍ، أَوْ قَتْلُ نَفْسٍ بِغَيْرِ نَفْسٍ، وَكَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقْتُلَ.

د ابو برزه اسلمي رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه زه دابوبکر صديق رضي الله عنه سره ناست وم اوهغه يوکس ته غصه شو اوسخته غصه ني وکړه ماورته اوويل اې دالله د رسول خليفه ماته اجازت راکړه چه زه دده څټ اووهم په دې خبرې سره به دده غصه کميدله تردې چه پاخيدو او دننه لاړو بيا ني زه وغوښتلم اووئې فرمائيل تاوس څه خبره کوله؟ ماعرض اوکړو ماته اجازت راکړه چه زه دده څټ اووهم، صديق اکبره اوفرمائيل که چرې ماتاته حکم کړې وي نوتاپه ريښتيا سره دده څټ وهلو؟ ماعرض اوکړو يقينا مابه دده څټ وهل رو ابوبکر صديق رضي الله عنه اوفرمائيل دنبي عليه السلام نه پس دا مقام کوم انسان ته نه دي حاصل شوې امام ابوداؤد فرمائي دا الفاظ دیزید بن زريع دي.

﴿ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَتَغَيَّظَ عَلَى رَجُلٍ فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ فَقُلْتُ تَأْذَنُ لِي يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَضْرِبُ عُنُقَهُ قَالَ فَأَذْهَبَتْ كَلِمَتِي الخ ﴾

مضمون الحديث

سيدنا ابوبرزه الاسلمي رضي الله عنه فرمائي چه زه يوه ورځ د صديق اکبر رضي الله عنه سره اوم هغه په يو سړي باندې ناراضه شو په دې باندې هغه سړي د هغوی سره په بې ادبۍ باندې راغلو يعنې د هغوی په شان کښې ني گستاخي اوکړه، ابوبرزه وائي چه ما د هغوی نه اجازت طلب کړو چه يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم آيا زه د هغه سټ اووهم؟ هغوی فرمائي چه زما دې لفظ د هغوی غصه سره کړه (او هغوی هلته کيناستلي نه شو) پس اودريدل او دننه لاړل، او دننه تلو سره ني د يو سړي په ذريعه زه راطلب کړم او وې فرمائيل چه تا اوس څه خبره کړې وه؟ ما عرض اوکړو چه ما ستاسو نه د هغه سړي د قتل اجازت طلب کړې وو، صديق اکبر رضي الله عنه اوفرمائيل چه که ما تاته اجازت درکړې وي نو تا به داسې کړې وي؟ ما اووې اوجئ ضرور، هغوی اوفرمائيل قسم په الله پاک دا خبره د هيڅ انسان دپاره جائز نه ده د رسول الله صلى الله عليه وسلم نه پس، يعنې د رسول الله صلى الله عليه وسلم خو دا مقام دي چه که هغوی د چا نه خفه کيدو سره د هغه د قتل حکم اوکړی نو دهغه قتل به جائز وی، اوهم دغه شان څوک چه دهغوی په شان کښې گستاخي اوکړی نو دهغه قتل به هم جائز وی، خو د رسول الله صلى الله عليه وسلم نه پس د هغوی خلفاء کښې د چا هم دا حکم نه دي چه دهغوی په وجه باندې دهغه قتل جائز شی. والحديث اخرجه النسائي، قاله المنذري.

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُحَارِبَةِ

باب د لاړې شوکونکی د سزا بيان

امام بخاري رحمه الله خو په دې مسئله باندې د مستقل کتاب عنوان اختيار کړې دې کتاب المحاربين من اهل الكفر والردة او بيا ني د هغې نه لاندې څو ابواب ذکر کړې دی، په ظاهر کښې دا مسئله وسيع الذيل ده.

د منصور پبنتو شرح سنن ابی داؤد ۳۵۷ اتم جلد

[٤٣١٤] (حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ قَوْمًا مِنْ عُكْلٍ أَوْ قَالَ مِنْ عُرَيْنَةَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ "فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلِقَاحٍ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا، فَانْطَلَقُوا فَلَمَّا صَحُّوا قَتَلُوا رَاعِيَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَاقُوا النَّعَمَ، فَبَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْرَهُمْ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ، فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آثَارِهِمْ فَمَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ حَتَّى جِيءَ بِهِمْ فَأَمَرَ بِهِمْ فَقُطِعَتْ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ وَسُمِرَ أَعْيُنُهُمْ وَأُلْقُوا فِي الْحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ فَلَا يُسْقَوْنَ" ، قَالَ أَبُو قِلَابَةَ: فَهَؤُلَاءِ قَوْمٌ سَرَقُوا وَقَتَلُوا وَكَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَحَارَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ.

دانس بن مالک رضي الله عنه نه روایت دي فرمائي چه څه کسان دعکل یاعرینه قبیلي په مدینه منوره کښي دنبي علیه السلام په خدمت کښي حاضر شول اووئي وئیل په مونږ باندي دمدیني آب هوا موافق رانغله نونبي علیه السلام ورته یوځولنګي اوښي ورکړي اوحکم ئي ورته وکړو چه دډي اوښو شود اومتیازي ځکئ دوی دغه اوښي ځنګل ته بوتلي کله چه روغ شول نودنبي علیه السلام شپونګ ئي قتل کړو او اوښي ئي وشړلي آبوئي تلي کله چه نبي علیه السلام ته ددي واقعي خبر ورسیدو نونبي علیه السلام په دوی پسي صحابه کرام وروزغلول ډیري ورځي نه وي تیري شوي چه هغوی ټول ئي ونیول اوحاضرئي کول نبي علیه السلام حکم وکړو اوددوی لاسونه خپي پریکړي شواوددوی په سترګو کښي ګرم سلاي رابنکلي شواوپه ګرموکانړوباندي واچولي شو دتندي په وجه به ئي اوبه غوښتل لیکن اوبه به ورته نشوي ورکولي، ابو قلابه وئیلی دی چه دغه خلقو غلا اوقتل کړي وو اودایمان دقبلولونه پس کافرشوي وو اودالله اودرسول سره ئي جنګ کړي وو.

قوله: ﴿ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ قَوْمًا مِنْ عُكْلٍ - أَوْ قَالَ مِنْ عُرَيْنَةَ - قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- ﴾

دا حدیث په حدیث العرنیین سره مشهور دي، امام ترمذي رحمه الله خو دا د کتاب الطهارة نه پس ذکر فرمائیلي دي ځکه چه په دي کښ د بول ماکول اللحم دطهارت اونجاست مسئله ده اوپه کتاب الاطعمة کښ هم مختصرا اوامام ابوداؤد رحمه الله دا دلته په کتاب الحدود کښ ذکر فرمائیلي دي ځکه چه په دي حدیث کښ د حد او مثله وغیره ذکر دي، او په نسائی کښ دواړه ځایه دي او په صحیح بخاری کښ خو په ډیرو ځایونو کښ دي.[1]

د حدیث العرنیین شرح :

عکل او عرینه دا دواړه مستقل دوه قبیلي دی اګر چه دا هم وئیلي شوي دی چه دا دواړه یو دی خو حافظ دي ته وهم وئیلي دي، په دي روایت کښ خو په شک سره راغلي دي او په بعض روایاتو کښ صرف عکل دي او په بعضو کښ صرف عرینه، او په بعض کښ ﴿من عکل وعرینة﴾ په عطف سره، حافظ فرمائی چه هم دا صحیح ده ځکه چه یو روایت په طبرانی کښ

---

[1]: صحيح البخاري/الوضوء ٦٦ (٢٣٣)، الجهاد ١٥٢ (٣٠١٨)، صحيح مسلم/القسامة ٢ (١٦٧١)، الطب ٦ (٢٠٤٢)، سنن النسائي/الطهارة ١٩١ (٣٠٦)، المحاربة ٧ (٤٠٢٩)، (تحفة الأشراف: ٩٤٥)، وقد أخرجه: سنن الترمذي/الطهارة ٥٥ (٧٢)، الأطعمة ٣٨ (١٨٤٥)، مسند احمد (٣/ ١٠٧، ١٧٧، ١٩٨، ٢٠٥، ٢٨٧) (صحيح)

[2] يخرجه البخاري في تسع مواضع انظر : ١/٣٦، ١/٢٠٣، ١/٤٢٣، ٢/٦٦٣، ٢/٨١٨، ٢/٨٥٢، ٢/١٠٠٥، ٢/١٠١٩

دا دې چه په هغې کښې څلور د عرينة وو، او دري د قبيله عکل، ا وپه بعض رواياتو کښې د هغوی اته کيدل ذکر دی قال الحافظ لعل الثامن ليس منهما كما فی القيض السمائی)

د دې خلقو په باره کښې سيدنا انس ﷺ فرمائی چه دا خلق د رسول الله ﷺ په خدمت کښې مدينې طيبې ته راغلل نو د هغه خائې آب وهوا پرې موافق رانغله. په يو روايت کښې دی (ابوعوانة) ﴿ فعظمت بطونهم كما فی التحفة ﴾ چه د مدينې طيبې د خوراک موافق نه راتلو په وجه باندې د هغوی معدې خرابې شوې او د نفخ شکايت پيدا شو، نو رسول الله ﷺ د هغوی په باره کښې د پيو والا اوښو حکم اوفرمائيلو چه د هغې پئ هم اوڅکئ او وارۀ بول هم اوڅکئ،(۱) پس دوی هغه خائې ته لاړل او هلته تلو سره ئې د هغې پئ او بول اوڅکل، خو چه کله روغ شو نو هغوی دا حرکت اوکړو چه د رسول الله ﷺ شپونکې ئې قتل کړو او هغه اوښان ئې په تيزئ سره اوتختول، چه کله رسول الله ﷺ ته د دې قصې علم اوشو نو حضور ﷺ د هغوی په تعاقب کښې په اسونو سواره يو جماعت اوليږلو (ففی رواية خيلا من المسلمين اميرهم كرز بن جابر الفهری) رسول الله ﷺ سحر وختی دا دسته د هغوی په تعاقب کښې اوليږله، نو دا خلق د ورځې د راوچتيدلو نه مخکښې اونيولې شو، رسول الله ﷺ د هغوی په باره کښې فيصله اوفرمائيله چه د هغوی لاسونه خپې دې د جانب مخالف نه پرې کړې شی يعنی د هغوی د يو طرف خپه او د بل طرف لاس، لکه چه د ترمذی په روايت کښې دی، ﴿ فقطع ايديهم وارجلهم من خلاف ﴾ او دويمه سزا هغوی ته دا ورکړې شوه چه سلائيان گرمولو سره د هغوی په سترگو کښې راښکلې شو، په بل روايت کښې راځی ﴿ فامر بمسامير فاحميت فكحلهم ﴾ دا د مسمار جمع ده يعنی د اوسپنې ميخ، او په مقام حره کښې هغوی واچولې شو، اوبه به ئې طلب کولې خو د هغوی دا فرمائش پوره نه کړې شو.

په دې باندې دا اشکال کړې شوې دې چه دې خلقو ته د ځکلو دپاره اوبه ولې ورنکړې شوې ځکه چه دا خو اجماعی مسئله ده چه د کوم مجرم سزا قتل وی که هغه اوبه طلب کړی نو منع کولې به شی، د دې مختلف جوابونه کړې شوې دی: بعض وائی دا د صحابه کرامو د طرف نه وه هغوی په خپل اجتهاد سره داسې کړې وو نه د رسول الله ﷺ په حکم سره، قال الحافظ: وهو ضعيف جدا لان النبی ﷺ اطلع على ذلك وسكوته كاف فی ثبوت الحكم﴾ او وئيلې شوې دی ځکه چه د دغه خلقو ناشکری کړې وه په البان د ابل سره په کوم سره چه هغوی ته شفاء حاصله شوې وه،(۲) په دې وجه هغوی ته سزا هم هغه ورکړې شوه د کومې چه هغوی ناشکری کړې وه، د علامه سندی رائې دا ده چه هغوی سره داسې قصاصا اوکړې

---

(۱) في هامش البذل: وتقدم الكلام على حكم الابوال في هامش البذل ۱/۴۰۵ تحت باب الجنب يتيمم تحت حديث ابي ذر ﷺ انه قال اجتويت المدينة فامر لي رسول الله ﷺ بذود وبغنم فقال لي اشرب من البانها واشك في ابوالها. ولم يتعرض لها الشيخ في المحللين، قال ابن العربي ص ۱۶۳ج ۱ في شرح الترمذي، هذا حديث صحيح ثابت ثم بسط الكلام على شرحه اهـ)

(۲) يعنی د مريدو په ناشکرئ کښې ورته دا سزا ورکړې شوه او هغوی تږی مړۀ کړې شو، او مارۀ نه کړې شو)

شو ځکه چه هغوی د رسول الله ﷺ د راعی سره داسې کړې وو یعنی هغه ئې ترې وژلې وو، پس د نسائی په یو روایت کښ دی: اللهم عطش من عطش آل محمد ﷺ.

﴿ قَالَ أَبُو قِلَابَةَ فَهَؤُلَاءِ قَوْمٌ سَرَقُوا وَقَتَلُوا وَكَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَحَارَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾

د ابوقلابه مقصد کوم چه د حدیث راوی دې د عرنیین شدت جنایت لره بیانول دی چه هغوی د ډیرو جرائمو ارتکاب کړې وو په دې وجه هغوی ته دومره سخته سزا ورکړې شوه، پس وړاندې په کتاب کښ راځي: ﴿ وهم الذين اخبر عنهم انس بن مالک الحجاج حين ساله ﴾ یعنی حجاج بن یوسف د انس رضی الله عنه په یوه موقع باندې دا سوال کړې وو چه رسول الله ﷺ کومې سزا ګانې ورکړې دی په هغې کښ ستاسو په نزد د ټولو نه سخته سزا څه وه؟ نو هغوی په دې باندې قصه د عرنیین بیان کړې وه وړاندې په روایت کښ راځی ﴿ فقطع ارجلهم وايديهم وما حسمهم ﴾

[٤٣٦٥](١) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ أَيُّوبَ، بِإِسْنَادِهِ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فِيهِ: فَأَمَرَ بِمَسَامِيرَ فَأُحْمِيَتْ فَكَحَلَهُمْ وَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَمَا حَسَمَهُمْ.

دایوب نه په دې روایت کښې داسې مروي دي چه نبی ﷺ د سلایانو ګرمولو حکم کړې وو اودوی په سترګو کښې راښکلي شول اوددوی لاسونه او پښې پریکړې شو اودوی په یوځل باندې قتل نکړې شول.

چه رسول الله ﷺ د دې خلقو د لاس خپې پرې کولو نه پس هغوی ته داغ نه وو ورکړې، ځکه چه سارق ته چه د قطع ید نه پس کوم داغ ورکولی شی هغه خو په دې وجه چه ټوله وینه بهیدو سره هلاک نه شی، حال دا چه هغه لره هلاکول مقصود نه دی په خلاف د عرنیین چه د هغوی هلاکول مقصود وو.

[٤٣٦٦] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ سُفْيَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا. ح وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ فِيهِ: فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طَلَبِهِمْ قَافَةً فَأُتِيَ بِهِمْ، قَالَ: فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي ذَلِكَ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا سورة المائدة آية ٣٣ الآية.

د انس بن مالک رضی الله عنه همدا روایت نقل شوی دي مګر دده اضافي سره چه نبی ﷺ ددوی په تعاقب پسې یوځوکسان مخبران اولیږل هغوی دګرفتاریدونه پس راوستلې شول نو په دې باره کښې الله تعالی دا ایت: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا﴾ نازل کړو آیت تر آخره پورې.

﴿ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي ذَلِكَ (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا) ﴾

دې باره کښ په روایاتو او د علماء کرامو اختلاف راځی چه دا آیت د محاربې د

(١): انظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ٩٤٥) (صحيح)
(٢): انظر حديث رقم: (٤٣٦٤)، (تحفة الأشراف: ٩٤٥) (صحيح)

کومو خلقو په باره کښ نازل شوي دي، [1] يو قول خو په دي کښ دا شو د عرنيين په باره کښ نازل شو، د حسن او د عطاء قول هم دا دي، او د امام بخاري رحمه الله رائي په دي کښ دا ده چه دا د مرتدينو په باره کښ نازل شوي لکه چه وراندي د دي آيت کريمه د تفسير د لاندي راځي او د جمهورو رائي دا ده چه د عرنيين تخصيص نشته بلکه مطلقا د قطاع الطريق او د مفسدين في الارض په باره کښ دي، حافظ فرمائي : قول معتمد دا دي چه د آيت کريمه نزول خو د عرنيين په باره کښ شوي وو اولاً چه مرتد وو خو دا آيت کريمه د خپل عموم *الفاظ* په وجه *بائدي مسلمان مفسدين* او *قاطعين طريق* ته هم شامل دي خو سزا به د دواړو بيله بيله وي.

د قطاع الطريق سزا او په هغي کښ د علماء کرامو اختلاف بالتفصيل :

که دا قطاع الطريق او مفسدين کفار وي نو امام ته به اختيار وي چه کله په هغوی باندي قابو بيا مومي چه څه غواړي سزا دي ورکړي، او که هغه مسلمان وي نو د امام مالک رحمه الله رائي دا ده چه هلته هم د امام دپاره تخيير دي، او جمهور علماء کرام احناف او شوافع وغيره وائي چه د جرم نوعيت ته به کتلي شي او د هغي په اعتبار سره به هغوی ته سزا ورکولي شي، لهذا آيت کريمه ﴿ ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ﴾ کښ لفظ ﴿ او ﴾ د تنويع او تفصيل دپاره دي په خلاف د امام مالک رحمه الله چه د هغوی په نزد د تخيير دپاره دي، پس په بدائع الصنائع کښ د احنافو د مسلک تفصيل داسي کړي شوي دي:[2] چه د قطع الطريق څلور صورتونه دی باخذ المال فقط، بالقتل فقط،

---

[1] *يوكب الشيخ في ((الابواب والتراجم)) ٢٢١/٦ ذكر في هامش اللامع اختلاف العلماء في تعيين من نزلت هذه الآية في حقهم بالبسط وابسط منه في الجزء السادس من الاوجز فقد ذكر فيه ان في اية المحاربة ثلاثة مسائل الاولى انه في الكفرة او في المسلمين الثانية في تعريف المحارب الثالثة ان الاحكام الاربعة في الآية على التخيير او التنويع اهـ او په هغي کښ دا هم ليکلي دي: والجمهور على انها نزلت في قطاع الطريق، او د قطاع الطريق څلور قسمونه د بدائع نه وراندي راځي)*

[2] ﴿ قطع طريق تعريف : اوس دا چه د قطع طريق حقيقت څه دي (کوم چه د سرقه يو لوئي قسم دي) زيلعي على الكنز کښ د باب قطع الطريق په شروع کښ ليکلي دي : شَرَائِطُ قَطْعِ الطَّرِيقِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ ثَلَاثَةٌ يَعْنِي مَا يَخْتَصُّ بِهِ دُونَ السَّرِقَةِ الصُّغْرَى ثَلَاثَةٌ أَنْ يَكُونَ مِنْ قَوْمٍ لَهُمْ قُوَّةٌ وَشَوْكَةٌ تَنْقَطِعُ بِهِمْ الطَّرِيقُ ، وَأَنْ لَا يَكُونَ لِي مِصْرٍ وَلَا فِيمَا بَيْنَ الْقُرَى وَلَا بَيْنَ مِصْرَيْنِ ، وَأَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمِصْرِ مَسِيرَةُ سَفَرٍ لِأَنَّ قَطْعَ الطَّرِيقِ إنَّمَا يَكُونُ بِانْقِطَاعِ الْمَارَّةِ وَلَا يَنْقَطِعُونَ لِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ عَنْ الطَّرِيقِ لِأَنَّهُمْ يَلْحَقُهُمْ الْغَوْثُ مِنْ جِهَةِ الْإِمَامِ وَالْمُسْلِمِينَ سَاعَةً بَعْدَ سَاعَةٍ فَلَا يَتَمَكَّنُونَ مِنْ الْمُرُورِ وَالِاسْتِرَاقِ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُمْ لَوْ كَانُوا فِي الْمِصْرِ لَيْلًا أَوْ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمِصْرِ أَقَلُّ مِنْ مَسِيرَةِ سَفَرٍ تَجْرِي عَلَيْهِمْ أَحْكَامُ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى لِمَصْلَحَةِ النَّاسِ وَهِيَ دَفْعُ شَرِّ الْمُتَغَلِّبَةِ الْمُتَاَصِّمَةِ اهـ يعنى د قطع الطريق حقيقت دا دي چه د څو کسانو او مفسدينو دومره لوئي جماعت يا طاقت او شوکت داسي وي چه قطع الطريق کولي شي يعنى لاره بندولي شي او دا هله کيدي چه د بنهر يا د دوه بنهرونو ترمينځه وي، يا دغه شان د څو کلو ترمينځه وي بله دا چه د دي قطاع الطريق او بنهر ترمينځه فاصله د مسافت د سفر په اندازه وي ځکه چه دا مواضع داسي دي چرته چه د حکومت د طرف نه او هم دغه شان د عام خلقو د طرف نه مدد رارسيدلي شي او تلل نه منقطع کيږي. هم په دي وجه دا قيود اولکولي شو چه داسي مواضع دي نه وي، او د امام ابويوسف رحمه الله نه يو روايت دي چه که دا خلق په بنهر کښ وي او د شپږو وخت وي او يا د هغوی او د بنهر ترمينځه د سفر د مسافت نه کمه فاصله وي نو بيا به هم په هغوی باندي د قطاع الطريق احکام جاري کولي شي د خلقو د مصلحت او د هغه باغيانو د شر دفع کولو دپاره،

باخذ المال والقتل يا بالتخويف فقط، په اول صورت کښې به صرف قطع د يد او رجل وی، او په دويم صورت کښې صرف قتل او د دواړو د جمع کولو به صورت کښې د امام صاحب او د صاحبينو اختلاف دی، امام صاحب فرمائی چه امام ته اختيار دي چه که غواړی نو دواړه سزاګانې دي جمع کړی يعنی قطع د يد او رجل سره قتل يا صلب هم، او که غواړی نو صرف د قتل يا د صلب سزا دي ورکړی او قطع دي نه کوی (۱)، او د صاحبينو په نزد د جمع بين الجنايتين په صورت کښې سزا صرف قتل دي بغير د قطع نه، او کوم سړی چه نه مال واخستلو او نه قتل بلکه صرف تخويف ئې اوکړو نو د هغه سزا نفی من الارض ده. الی آخر ما فی البذل صفحه ۱۲۲.....

د نفی نه څه مراد دي په دي کښې د علماء کرامو اختلاف دي: قال مالك والشافعي يخرج من بلد الجناية إلى بلدة أخرى زاد مالك فيحبس فيها وعن أبي حنيفة بل يحبس في بلده وتعقب بأن الاستمرار في البلد ولو كان مع الحبس إقامة فهو ضد النفي فان حقيقة النفي الإخراج من البلد وحجته أنه لا يؤمن منه استمرار المحاربة في البلدة الأخرى فانفصل عنه مالك بأنه يحبس بها، يعنی د امام مالک او امام شافعی رحمه الله په نزد د بنهر نه ويستل دی، د امام مالک رحمه الله په نزد مع الحبس، او د امام شافعی رحمه الله په نزد مطلقا، او د امام صاحب په نزد د دي نه مراد صرف حبس دي د بنهر نه ويستل نه دی، ځکه چه د بنهر نه په ويستلو کښې هم دا خطره ده چه کوم کار هغه دلته کولو هغه به هلته هم کوی، په دي باندې امام مالک رحمه الله فرمائيلی دی چه د بنهر نه ويستلو سره دي هلته قيد هم کړې شی چه دا خطره نه وی، ځکه چه د نفی حقيقت خو اخراج من البلد دی کوم چه صرف په حبس سره نه حاصليږی. (عون)

[۴۳۶۷] (۲) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ، وَقَتَادَةُ، وَحُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ، قَالَ أَنَسٌ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَحَدَهُمْ يَكْدِمُ الْأَرْضَ بِفِيهِ عَطَشًا حَتَّى مَاتُوا.

دانس بن مالک رضی الله عنه همدا روايت نقل شوي دي مګرددي اضافي سره چه انس رضی الله عنه وئيل: ماپدري کښې يوکس اوليدوچه په خپله ژبه ئې زمکه څټله دتندی نه تردي چه مړه شول.

---

(۱) او په زيلعی علی الکنز ۲۳۲ کښې هم د دي مسئلې کافی تفصيل مذکور دي جمع بين الجنايتين يعنی قتل او د اخذ مال حکم په دي کښې داسې ليکلې دي: والحالة الراهنة أن يؤخذ ولقد قتل النفس وأخذ المال فإن الإمام فيه مخير إن شاء قطع يده ورجله من خلاف وقتله، وإن شاء قتله وصلبه، وإن شاء قطعه وصلبه، وإن شاء قتله، وأن شاء صلبه، وإن شاء قطعه من خلاف وقتله وصلبه، وقال محمد رحمه الله يقتل أو يصلب ولا يقطع وأبو يوسف معه في المشهور لأن القطع حد على حدة والقتل كذلك بالنص فلا يجمع بينهما بجناية واحدة وهي قطع الطريق إذ لا يجوز الجمع بين الحدين بجناية واحدة ولأبي حنيفة رحمه الله ورضي عنه أنه وحد الموجب عنه لهما وهو القتل وأخذ المال فيسري قتلا إلى آخر ما بسط... گويا د صاحبينو رائې دا ده چه دا قطع طريق چه هغې ته سرقه کبری هم ونيلی کيدی شی پر دير جامع جنايت دي چه په هغې کښې کله کله صرف اخذ د مال وی او کله يکښې صرف تخويف وی او کله اخذ د مال او قتل دواړه موندلې شی، وليه ايضا: والحالة الثالثة أن يؤخذ ولقد قتل النفس ولم يأخذ المال فإن الإمام يقتله حدا حتى لو عفا الأولياء لم يلتفت إلى عفوهم إلى آخر ما ذكر)

(۲) سنن الترمذي/ الطهارة ۵۵ (۷۲)، سنن النسائي/ المحاربة ۷ (۴۰۳۹) (تحفة الأشراف: ۱۱۵۶، ۳۱۷) (صحيح)

[٤٣٦٨](*)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ قَتَادَةَ،عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ مَحْمُوَّ زَادَ ثُمَّ نَهَى، عَنِ الْمُثْلَةِ، وَلَمْ يَذْكُرْ مِنْ خِلَافٍ وَرَوَاهُ شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، وَسَلَّامُ بْنُ مِسْكِينٍ، عَنْ ثَابِتٍ جَمِيعًا،عَنْ أَنَسٍ لَمْ يَذْكُرَا مِنْ خِلَافٍ وَلَمْ أَحْفَظْ فِي حَدِيثِ أَحَدٍ قَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ مِنْ خِلَافٍ إِلَّا فِي حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ.

دانس بن مالک رضی الله عنه نه همدا روایت نقل شوی دي مګرددي اضافي سره چه نبی علیه السلام د مثلی کولونه منع اوفرمائیله او من خلاف الفاظ نې په روایت کښې نه دی بیان کړي.

[٤٣٦٩](*)حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عَبِيدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ أَحْمَدُ هُوَ يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ" أَنَّ نَاسًا أَغَارُوا عَلَى إِبِلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاسْتَاقُوهَا وَارْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلَامِ وَقَتَلُوا رَاعِيَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤْمِنًا فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ فَأُخِذُوا فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ، قَالَ: وَنَزَلَتْ فِيهِمْ آيَةُ الْمُحَارَبَةِ،وَهُمُ الَّذِينَ أَخْبَرَ عَنْهُمْ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ الْحَجَّاجَ حِينَ سَأَلَهُ".

دابن عمر رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه یوځو کسانو دنبی علیه السلام په اونبانوباندي حمله وکړه اوبوني تللی اوددین اسلام نه واوریدل اودنبی علیه السلام مومن شپونکي پی قتل کړو نبی علیه السلام په دوی پسي کسان ولیږل اوګرفتارئ کړل نبی علیه السلام دهغوی نه لاسونه پښي پریکړل اوددوی په سترګو کښې ئې ګرم سلایان رابنکیل ددغه خلقو په باره کښې دا ایت کریمه : ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا﴾ نازل شو اوانس بن مالک رضی الله عنه هم ددي کسانو تذکیره حجاج ته کړیوه کله چه حجاج دده نه سوال کړي وو

﴿ وهم الذين اخبر عنهم انس بن مالک الحجاج حين ساله ﴾ په دي باندي مونږ مخکښ لیکل کړی دی.

[٤٣٧٠](*)حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَطَعَ الَّذِينَ سَرَقُوا لِقَاحَهُ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ بِالنَّارِ عَاتَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي ذَلِكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ يُصَلَّبُوا سورة المائدة آية ٣٣الآية".

د ابو الزناد رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی هرکله چه نبی علیه السلام دهغه کسانو لاسونه او پښي پریکړل چاچه اوښان پټ کړي وو اوددوی سترګې ئې په اور سره اوویستلي نو په دي باره کښې الله تعالی دا آیاتونه نازل کړل دعتاب په طریقه او وئې فرمائیل . ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا﴾.

قوله: ﴿ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَطَعَ الَّذِينَ سَرَقُوا لِقَاحَهُ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ بِالنَّارِ عَاتَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي ذَلِكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ الآيَةَ ﴾

(*): تفرد به أبو داود، انظر حديث رقم: (٤٣٦٤)، (تحفة الأشراف: ١٣٨٥)، وقد أخرجه: مسند احمد (١٧٧/٣) (صحيح)

(*): سنن النسائي/المحاربة ٧ (٤٠٤٦)، (تحفة الأشراف: ٧٢٧٥، ١٨٨٩٨) (حسن صحيح)

(*): سنن النسائي/المحاربة ٧ (٤٠٤٧)، (تحفة الأشراف: ٧٢٧٥، ١٨٨٩٨) (ضعيف)

دا روایت مرسل دي، قال المنذري هذا مرسل، واخرجه النسائي مرسلا.

ابوالزناد وائي چه رسول الله ﷺ د غرنيين سره چه کومه معامله فرمائيلې وه د قطع او د سمل اعين نو په دې باندې د آيت محاربه نزول اوشو په طور د عتاب، په بذل المجهود کښ ليکلې دی چه يو قول د دې آيت کريمه په تفسير کښ هم دا دي، که دا قول صحيح وی نو د دې وجه دا کيدي شی عدم انتظار الوحي ومسارعة الاجتهاد في الحکم اه او دويم قول په دې کښ دا دي چه عرنيين په دې آيت کريمه کښ داخل نه دی لان جرمهم فوق ما ذکر في هذه الاية لهذا دعتاب قول صحيح نه دي.

[٤٣٧١](١)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا. ح وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الْحُدُودُ يَعْنِي حَدِيثَ أَنَسٍ.

دمحمد بن سيرين رحمه الله نه روايت دې فرمائی چه دانس حديث مخکښې د نازليدلو دحدودونه وو.

قوله: ﴿ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الْحُدُودُ يَعْنِي حَدِيثَ أَنَسٍ ﴾

د عرنيين سره چه کومه مثله وغيره اوکړې شوه د هغې توجيه او جوابات:

يعنی رسول الله ﷺ دې قوم سره مثله اوکړه او تعذيب بالنار ئې ورکړو دا منسوخ ده، دا د نزول حدود نه مخکښ واقعه ده، د ابن سيرين دا قول امام ترمذی رحمه الله هم ذکر کړې دي، او د دې نه مخکښ هغوی د انس رضي الله عنه د دې روايت تخريج کړې دي چه د هغې الفاظ دا دی: إنما سمل النبي صلى الله عليه و سلم أعينهم لأنهم سملوا أعين الرعاة قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعلم أحدا ذكره غير هذا الشيخ (يحيى بن غيلان) عن يزيد بن زريع وهو معنى قوله (والجروح قصاص) د هغې حاصل دا شو چه په عرنيين سره چه کومه مثله وغيره کړې شوې ده هغه قصاصا کړې شوې ده ځکه چه هغه خلقو هم د رسول الله ﷺ د شپونکی سره داسې کړې وو، او د ابن سيرين د قول مطلب دا شو چه د عرنيين سره چه کومه مثله کړې شوې وه هغه د نزول حدود او د نسخ مثله نه مخکښ واقعه ده روستو په دې کښ نسخ واقع شوه خو د اول جواب په باره کښ چه په هغې کښ دا دی چه دا معامله د هغوی سره قصاصا کړې شوې وه ځکه چه هغوی هم د رسول الله ﷺ د راعی سره داسې کړې وو، امام ترمذی رحمه الله دې ته غريب وئيلې دی کما تقدم آنفا، زه وايم چه دا خبره کول چه هغوی هم د رسول الله ﷺ د راعی سره هم دغه شان کړی وو، د صحيح بخاری په روايت کښ خو دا نشته خو د مسلم په روايت کښ شته: قَالَ الْعَيْنِيُّ فِي عُمْدَةِ الْقَارِي: السُّؤَالُ الثَّانِي مَا وَجْهُ تَعْذِيبِهِمْ بِالنَّارِ؟ الْجَوَابُ: أَنَّهُ كَانَ قَبْلَ نُزُولِ الْحُدُودِ وَآيَةِ الْمُحَارَبَةِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُثْلَةِ فَهُوَ مَنْسُوخٌ، وَقِيلَ لَيْسَ بِمَنْسُوخٍ وَإِنَّمَا فَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِصَاصًا لِأَنَّهُمْ فَعَلُوا بِالرُّعَاةِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَقَدْ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي بَعْضِ طُرُقِهِ إِنْتَهَى (تحفه) حاصل دا چه د عرنيين سره چه کومه مثله کړې شوې ده هغه يا خو قصاصا کړې شوې ده او يا دا چه دا دنسخ د مثله نه مخکښ واقعه ده او منسوخ ده، حافظ فرمائی

(١): صحيح البخاري/ الطب ٦(٥٦٨٦)، (تحفة الأشراف: ١٩٢٩١) (ضعيف)

چه د نسخ دليل دا کيدې شی چه د بخاری په کتاب الجهاد کښ د ابوهريره رضي الله عنه حديث دې چه د هغې نه دا معلوميږی چه جواز مثله ثم النهی عنه، دا دواړه څيزونه د هغوی مخې ته راپيښ شو (گويا د ابوهريره رضي الله عنه داسلام نه پس راپيښ شو) او د عرنيين قصه د ابوهريره رضي الله عنه د اسلام نه مخکښ ده.[1]

[٤٣٧٢] (*) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ إِلَى قَوْلِهِ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ سورة المائدة آية ٣٣-٣٤ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي الْمُشْرِكِينَ، فَمَنْ تَابَ مِنْهُمْ قَبْلَ أَنْ يُقْدَرَ عَلَيْهِ لَمْ يَمْنَعْهُ ذَلِكَ أَنْ يُقَامَ فِيهِ الْحَدُّ الَّذِي أَصَابَهُ".

دابن عباس به نه روايت دي فرمائی چه دالله تعالی دا قول: ﴿إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض﴾ نه تر «غفور رحيم» پورې د مشرانو په باره کښې نازل شوې دي پدې کښې چه چا دگرفتاريدونه مخکښې توبه ويستلې وي نوددينه دانه لازميږي چه ده ته دي حد معاف شي.

قوله: ﴿عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ) إِلَى قَوْلِهِ (غَفُورٌ رَحِيمٌ) د مينځ آيت دا دی، ﴿ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ... إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ ﴿نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي الْمُشْرِكِينَ فَمَنْ تَابَ مِنْهُمْ قَبْلَ أَنْ يُقْدَرَ عَلَيْهِ لَمْ يَمْنَعْهُ ذَلِكَ أَنْ يُقَامَ فِيهِ الْحَدُّ الَّذِي أَصَابَهُ﴾

د اية المحاربة تفسير عند الجمهور:

د ابن عباس رضي الله عنه رائې نه قطع نظر کولو سره جمهورو چه کومه معنی د آيت کريمه اختلې ده اول دي په هغې ځان پوهه کړي شی، د دې آيت کريمه تفسير په معارف القرآن ادريسی کښ داسې دي: په تير شوی آيت کريمه کښ د فساد في الارض او د قتل ناحق شناعت (بدی) بيان فرمائيلی ځکه چه د فساد يو صورت قطع طريق يعنی لوټ مار او لاری شوکول دی، ځکه په دې آيت کښې اوس د فساد د انسداد (بنديز) دپاره اول د قطاع الطريق يعنی لوټمارانو (شوکمارانو) شرعی سزا لره بيان فرمائی او د دې نه پس په آيت کښ د سارق (غل) سزا بيانوی کوم چه هم د دې حکم سابق تتمه او تکمله ده ځکه چه غلا هم يو قسم فساد دي:

بيشکه سزا د هغه خلقو دپاره ده چه د الله پاک او د هغه د رسول رضي الله عنه سره جنګ کوی، (يعنی د شريعت مقابله کوی او د هغې د احکامو علانيه مخالفت کوی) او په زمکه کښ د فساد

---

[1] د حافظ عبارت دا دي: يدل عليه (اي على النسخ) ما رواه البخاري في الجهاد من حديث أبي هريرة في النهي عن التعذيب بالنار بعد الإذن فيه وقصة العرنيين قبل إسلام أبي هريرة وقد حضر الإذن ثم النهي اهـ وقصة العرنيين قبل اسلام ابي هريرة.

[*]: سنن النسائي /المحاربة ٧ (٤٠٥١)، (تحفة الأشراف: ٦٢٥١) (حسن)

په اراده باندې منډې وهی یعنی قتل او قطع طریق (شوکې او ډاکې) کوی د داسې خلقو سزا هم دا ده چه قتل کړې شی یا په سولې کړې شی یا د هغوی خپې لاسونه د مخالف طرف نه پرې کړې شی یعنی ښې لاس او ګسه خپه، یا جلا وطن کړې شی.

د جمهور علماء کرامو قول دا دې چه دا آیت کریمه د قطاع الطریق متعلق دې که هغه مسلمان وی یا کافر، او د ﴿ الذین یحاربون ﴾ کښ د محاربې نه مراد قطع الطریق دې، او د بعض علماء کرامو قول دا دې چه دا آیت کریمه د مرتدینو په باره کښ نازل شوې دې او په آیت کریمه کښ د محاربې نه مراد ارتداد دې او په ﴿ ان یقتلوا او یصلبوا ﴾ تر آخره پورې کښ چه کوم لفظ د "او" راغلې دې هغه د صحابه کرامو او د تابعینو رحمهم الله د یو جماعت په نزد د تخییر دپاره دې چه امام ته اختیار دې چه په هغه ځلورو سزاګانو کښ د جرم د نوعیت په لحاظ چه کومه سزا مناسب ګڼری او د جمهور علماء کرامو په نزد لفظ "او" ..... د تنویع او تقسیم دپاره دې، یعنی په مختلف حالاتو کښ د اختلاف احکام دپاره دې، او مطلب دا دې چه دا سزاګانې په جرمونو باندې تقسیم دی چه د کوم قسم جرم ارتکاب اوکړې شی هم د هغه قسم سزا به ورکولې شی، مثلا که چا څوک صرف قتل کړل نو د هغه سزا به صرف قتل وی او که د قتل سره سره ئې مال هم لوټ کړې وی نو هغه به هم قتل کولې شی او په سولې کولې به هم شی یعنی قتل کولو سره به د عبرت دپاره په سولې باندې زوړندولې شی او که صرف مال ئې لوټ کړې دې نو صرف د یو طرف لاس او د بل طرف خپه به ئې پرې کولې شی، او که صرف لاروی ئې ویرولې وی نو هغه به جلا وطن کولې شی، لکه چه امام شافعی رحمه الله فرمائی یا دې په قید کښ واچولې شی لکه چه امام ابوحنیفه رحمه الله فرمائی، د امام شافعی رحمه الله په نزد د ﴿ ینفوا من الارض ﴾ نه جلا وطنی مراد ده او د امام صاحب په نزد د دې نه مراد قید او حبس دې، ځکه چه که دا خلق د مسلمانانو بل ښهر ته هم اولیږلې شی نو د هغه ځائې مسلمانانو ته به هم تکلیف رسوی، او که د کفارو ملک ته لاړ شی نو د هغوی د ارتداد ویره ده، ﴿ ذلک لهم خزی فی الدنیا ولهم فی الاخرة عذاب عظیم ﴾ دا حدونه او سزاګانې د هغوی دپاره په دنیا کښ ذلت او رسوائی ده او په آخرت کښ د هغوی دپاره لوئې عذاب دې، خو کوم خلق چه ستاسو د نیولو او ګرفتاریدو نه مخکښ د خپلو ګناهونو نه توبه اوکړی نو ښه پوهه شئ چه الله پاک د خپلو حقونو معاف کونکې دې او مهربان دې، باقی حقوق العباد بغیر د بندګانو د معاف کولو نه ساقطیږی نه.

په ایت ګریمه کښ یو بله مسئله فقیهه :

مطلب دا دې چه که د ګرفتارئ نه مخکښ توبه اوکړی نو څه چه د الله پاک حق دې هغه خو به معاف شی [1] او حد به د هغوی نه ساقط شی، خو حق العبد به باقی وی، پس که که مال

[1] لهذا د مال د اختسلو په صورت کښ خو به قطع د ید او د رجل نه وی، او د قتل نفس په صورت کښ به قتل حدا نه وی اګر چه قصاصا به وی که ولی د مقتول اوغواړی، او که د ګرفتارئ نه مخکښ توبه اونکړی دا حد کوم چه د الله پاک حق دې یعنی قطع ید ورجل او دا قتل به ضرور وی او د صاحب مال یا د مقتول د ولی په معاف کولو سره به نه شی معاف کیدلې.

ئې اخستلې دې نو د هغې ضمان به ورکول وی او که څوک ئې وژلې دی نو قصاص به لازم وی، خو د دې قصاص او ضمان د معاف کولو حق به صاحب مال او د مقتول ولی ته حاصل وی، او ولی د مقتول که هغه لره قتل کړی نو هغه قتل به د قصاص په طور وی نه د حد په طور، ښه ځان پوهه کړه.

تنبیه : د دې حد نه سوا نور باقی حدود مثلا حد زنا او حد خمر او حد سرقه او حد قذف په توبې سره نه ساقطیږی کذا فی النهایة.

امام ابوبکر رازی او امام فخر الدین رازی فرمائی چه د سلف او خلف قول دا دې چه دا آیت کریمه د قطاع الطریق یعنی د هغه اکه اچونکو په باره کښ نازل شوې دې که هغه فاسق او فاجر مسلمان وی یا کافر، او بعض علماء کرامو (لکه امام بخاری) دې طرف ته تلی دی چه دا آیت کریمه د مرتدینو په باره کښ نازل شوې دې، خو دا قول شاذ دې او اول قول صحیح دې الخ (۱)

د ابن عباس رضی الله عنهما د رائې تشریح :

د دې آیت کریمه د تفسیر مخامخ کیدو نه تاسو ځان پوهه کړئ چه د ابن عباس رضی الله عنهما دا حدیث دلته په ابوداؤد کښ مختصر دې د ابن عباس رضی الله عنهما مفصل او واضح روایت په سنن نسائی کښ شته، په هغې کښ داسې هم دی : نزلت هذه الآية في المشركين فمن تاب منهم قبل أن يقدر عليه لم يكن عليه سبيل وليست هذه الآية للرجل المسلم فمن قتل وأفسد في الأرض وحارب الله ورسوله ثم لحق بالكفار قبل أن يقدر عليه لم يمنعه ذلك أن يقام فيه الحد الذي أصاب، د نسائی د دې روایت د وجې نه د ابن عباس رضی الله عنهما د قول مطلب دا شو چه په دې آیت کریمه کښ چه راغلې دې ﴿ الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم الاية ﴾ چه په دې قطاع الطریق کښ چه کوم داسې وی چه هغوی د ګرفتارئ نه مخکښ توبه اوکړی نو د هغوی نه به حد یعنی د الله پاک حق معاف شی دا په هغه صورت کښ دې چه کله هغه قاطع مشرک وی ځکه چه دا آیت کریمه د مشرکین په باره کښ دی خو که هغه قاطع طریق په مسلمین کښ دی او د ګرفتارئ نه مخکښ قطع طریق کولو سره دار الحرب ته اوتختی نو د هغې حکم دا نه دې په هغه باندې که د حد جاری کولو موقع راوخی په داسې طریقه چه هغه بیا څه وخت

---

(۱) ځکه چه د مرتد قتل په هر حال کښ واجب دې او په اظهار د فساد باندې موقوف نه دې، دویم دا چه د مرتد صرف قتل واجب دی د مرتد صرف لاس پرې کول یا د هغه جلاوطن کول کافی نه دی، دریم دا چه د دې آیت کریمه نه معلومیږی چه دا حد به هغه وخت ساقطیږی چه کله مجرم د ګرفتاریدو نه مخکښ توبه اوکړی او که د ګرفتارئ نه پس توبه اوکړی نو دا حد به نه ساقطیږی خو دا حکم د قاطع الطریق خو دې خو د مرتد دا حکم نه دې ځکه چه د مرتد حد به هر حال کښ په توبې سره ساقطیږی، مرتد که د ګرفتارئ نه مخکښ توبه اوکړی یا روستو په هغه باندې به حد نه شی جاری کولی، خلورم دا چه د مرتد حکم قتل دې نه صلب (سولی) پنځم دا چه د آیت کریمه الفاظ عام دی کوم چه ارتداد او ډاکې او شوکې او ناحق قتل ته شامل دی، غایة ما فی الباب که او هم منلی شی چه آیت د مرتدینو په باره کښ نازل شوې نو اعتبار به عموم دد لفظ لره وی نه د خصوص السبب ګوره احکام القرآن للجصاص ۴۰۷/۲ (معارف القرآن)

دارالاسلام ته راشی نو په هغه باندې به حد شرعی نافذ کولې شی یعنی هم هغه سزا کومه چه د قطاع الطریق وی په یو صورت کښ صرف قطع ید ورجل او په یو صورت کښ قتل یا دواړه، هغه به پرې جاری کولې شی، ﴿ وانت تعلم ان هذا لیس هو مسلک الجمهور فان عندهم هذه الایة والحکم المذکور فیها لیس مختصا باهل الشرک بل هو عام سواء کانوا ای قطاع الطریق مسلمین او مشرکین ﴾ خو په بذل کښ د ګنګوهی د تقریر نه د ابن عباس ﷺ د دې قول توجیه نقل کړې ده چه د ابن عباس ﷺ قول ﴿ لَمْ يَمْنَعْهُ ذَلِكَ أَنْ يُقَامَ فِيهِ الْحَدُّ الَّذِي أَصَابَهُ ﴾ کښ د دې حد نه مراد حد شرعی نه دې بلکه حق العبد مراد دې، مثلا هغه مال کوم چه دې قاطع طریق اخستلې دې یا نفس سهی، خو په دې صورت کښ به دا قتل د قصاص په طور وی د حد په طور به نه وی کما تقدم عن معارف القرآن، خو د نسائی د روایت مفصله د راتلو نه پس به د حضرت دا توجیه توجیه القول بما لا یرضی به القائل د قبیل نه شی[1] بلکه هم دا به وئیل پکار وی چه په دې مسئله کښ د ابن عباس ﷺ مسلک د جمهورو خلاف دې لکه چه خپله په البذل المجهود کښ د نسخه احمدیه په حاشیه کښ د مولانا شاه اسحاق صاحب دا قول نقل کړې شوې دې لعله مذهب ابن عباس، والله تعالی اعلم بالصواب وهذا جهد المقل فی توضیح هذا المقام. والحدیث اخرجه النسائی، قاله المنذری.

بَابٌ فِي الْحَدِّ يُشْفَعُ فِيهِ

بابد د شرعی حد د معاف کولو دپاره د سفارش بیان

[۴۳۷۳] (*) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي. ح حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ، فَقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا يَعْنِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِءُ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَا أُسَامَةُ أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ، ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ، فَقَالَ: إِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا".

دعائشه ﷺ نه روایت دې فرمائی چه دقبیله بن مخزوم یوې بښځې قریش په مشکل کښې واچول په دې وجه چه دغه بښځې غلا کړې وه بیا دوی پخپل مینځ کښې شروع شول چه وئیل بسې اباددی بښځې په باره کښې کوم کس دنبی ﷺ سره خبرې کولې شي؟ خلقو په جواب کښې اووئیل چه په دې خبره باندې صرف اسامه بن زید ﷺ جرات کولې شي ځکه چه هغه دنبی ﷺ دوست دې، اسامه بن زید دنبی ﷺ په خدمت کښې حاضر شو او عرض

---

[1] که دې روایت د ابوداؤد ته د نورو روایاتو په شان اوکتلې شی نو دا یو غوره توجیه وه د حضرت د طبع لطیف مطابق ځکه چه د حضرت ډوی په دې قسم مواقع کښ د تنقید نه دې بلکه د توجیه دې)

(*) صحيح البخاري/الشهادات ٨ (٢٦٤٨)، الأنبياء ٥٤ (٣٤٧٥)، فضائل الصحابة ١٨ (٣٧٣٢)، المغازي ٥٣ (٤٣٠٤)، الحدود ١١ (٦٧٨٧)، ١٢ (٦٧٨٨)، ١٤ (٦٨٠٠)، صحيح مسلم/الحدود ٢ (١٦٨٨)، سنن الترمذي/الحدود ٦ (١٤٣٠)، سنن النسائي/قطع السارق ٥ (٤٩٠٣)، سنن ابن ماجه/الحدود ٦ (٢٥٤٧)، (تحفة الأشراف: ١٦٥٧٨)، وقد أخرجه: مسند احمد (٦/١٦٢)، سنن الدارمي/الحدود ٥ (٢٣٤٨) (صحيح)

ني وکړو نبی ﷺ ورته اوفرمائيل اې اسامه اياته دالله تعالی په حدونو کښې ديوحد په باره کښې سفارش کوي ددينه پس نبی کريم ﷺ اودريدو اوخطبه ئې ورکړه اوداسې ئې اوفرمائيل همدې څيز خوهغه خلق هلاک کړي رو کوم چه ستاسونه مخکښې تيرشوي دي چه کله به په دوی کښې يوصاحب حيثيت کس غلا وکړه نوهغه به دسزا ورکولونه بغير پريخودلي شو اوکله چه به پدري کښې يوغريب کس دغلاجرم وکړو نو په هغه باندې به دغلا سزا جاري کړې شوه، په الله قسم دمحمده لور فاطمه هم که چرې غلا وکړي نودهغې به هم خامخا لاس پريکوم

قوله: ﴿ عَنْ عَائِشَةَ رضی الله عنها أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ فَقَالُوا مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا تَعْنِي رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-. قَالُوا وَمَنْ يَجْتَرِئُ إِلاَّ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم الخ ﴾

مضمون الحديث :

سيده عائشه صديقه ﷺ فرمائی چه د قريشو يو زنانه غلا اوکړه چه د هغې په وجه باندې قريش فکرمند وو چه د هغې په باره کښې رسول الله ﷺ ته څوک سفارش اوکړی، ځکه چه د غلا د ثبوت نه پس د هغې سزا قطع يد لازمی ده او د خاندان قريش دپاره به دا خبره ډيره د شرم باعث وی چه د يوې قريشيه لاس پرې کړې شی په دې وجه هغوی د رسول الله ﷺ محبوب خادم اسامه بن زيد ﷺ لره تيار کړو دې خبرې ته چه رسول الله ﷺ ته سفارش اوکړی پس هغوی د رسول الله ﷺ په خدمت کښې راتلو سره د هغې په باره کښې سفارش اوکړو، رسول الله ﷺ په دې باندې ډير زيات خفه شو پس په دې خبره باندې رسول الله ﷺ يو خطبه ارشاد اوفرمائيله : ﴿ إِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ ﴾

چه تيرشوی ډير امتونه هم په دې وجه هلاک شوی دی چه که په هغوی کښې به د يوې عزت مندې کورنئ يوکس غلا اوکړه نوهغه به ئې پريخودلو، اوکه د کمې درجې سړي به وو نوپه هغه به ئې حد جاری کولو، او نبی عليه السلام اوفرمائيل : وايم الله لو ان فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها،،په دې موقع باندې اعاذنا الله من ذلک لوستل پکار دی په بذل کښې ليکلې شوې دی، په ابن ماجه کښې هم دا روايت چه د هغې په آخر کښې دی : قال محمد بن رمح (شيخ المصنف) سمعت الليث بن سعد يقول قد اعاذها الله عزوجل ان تسرق : وکل مسلم ينبغي له ان يقول هذا،

والحديث اخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، قاله المنذري.

[٤٣٧٤]()حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالاَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَتِ امْرَأَةٌ مَخْزُومِيَّةٌ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَطْعِ يَدِهَا وَقَصَّ نَحْوَ حَدِيثِ اللَّيْثِ، قَالَ: فَقَطَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهَا، قَالَ أَبُو دَاوُد: رَوَى ابْنُ وَهْبٍ هَذَا الْحَدِيثَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَالَ فِيهِ كَمَا قَالَ اللَّيْثُ: إِنَّ امْرَأَةً سَرَقَتْ فِي

(): صحيح مسلم/الحدود ٢(١٦٨٨)، (تحفة الأشراف:١٦٦٤٣)، وقدأخرجه: مسند احمد(١٦٢/٦)، وياتي برقم(٤٣٩٧)(صحيح)

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ الْفَتْحِ، وَرَوَاهُ اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِإِسْنَادِهِ، فَقَالَ: اسْتَعَارَتِ امْرَأَةٌ وَرَوَى مَسْعُودُ بْنُ الْأَسْوَدِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ هَذَا الْخَبَرِ قَالَ: سَرَقَتْ قَطِيفَةً مِنْ بَيْتِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَوَاهُ أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ امْرَأَةً سَرَقَتْ فَعَاذَتْ بِزَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

دعائشه رضی الله عنها نه روایت ئې فرمائی چه دقبیله بن مخزوم یوې ښځې به دخلقونه سوالې او امانې خیزونه غوښتل اوبیابه په هغې باندې منکریدله نونبی علیه السلام دهغې دلاس په پریکولو باندې حکم وکړو اوباقی حدیث ئې دلیث دحدیث په شان بیان کړو، راوی وائی نبی علیه السلام دهغې لاس پریکړو، ابوداؤد فرمائی دا روایت ابن وهب دیونس نه اوهغه دزهري نه بیان کړې دی هغه دزفري نه او په دې روایت کښې هم داسې ذکرکړیدی لکه څرنګه چه دلیث په روایت کښې وو چه یوه ښځې دنبی علیه السلام په زمانه کښې دمې دفتح په کال باندې غلا کړیوه اودا روایت لیث دیونس نه بیان کړې دی اوهغه دابن شهاب نه په همدې سند سره نقل کړې دی او پدې روایت کښې داسې دی چه دغه ښځې دچانه څه شي دفرض په طور اغستلې وو (اوبیا ئې انکار وکړو) اودا روایت مسعود بن الأسود رضی الله عنه دنبی علیه السلام نه بیان کړې دی او په دې روایت کښې داسې دی چه دغه ښځې دنبی علیه السلام دکور نه یوځادر پټ کړې وو، امام ابوداؤد فرمائی دا روایت ابوزبیر دجابرنه نقل کړې دی چه یوې ښځې غلا کړې وه اوبیا ئې دنبی علیه السلام دلود زینب نه پناه وغوښتله.

﴿عَنْ عَائِشَةَ رضی الله عنها قَالَتْ كَانَتِ امْرَأَةٌ مَخْزُومِيَّةٌ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ فَأَمَرَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- بِقَطْعِ يَدِهَا وَقَصَّ نَحْوَ حَدِيثِ اللَّيْثِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى ابْنُ وَهْبٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَالَ فِيهِ كَمَا قَالَ اللَّيْثُ إِنَّ امْرَأَةً سَرَقَتْ﴾

د باب په اول روایت کښې چه د هغې راوی لیث دي په هغې کښې قطع ید لاجل السرقة ذکر دي، او دا د حدیث دویم طریق یعنی معمر عن الزهری په دې کښې قطع ید لاجل جحود العاریة ذکر دي، هم دې اختلاف د روایت لره مصنف رحمه الله دلته ذکر فرمائی، خو په انکار د عاریة باندې د قطع ید مسئله مختلف فیه ده، ائمه ثلاث او جمهور د دې قائل نه دی خو امام احمد د دې قائل دی، پس د څو ابوابو نه پس په یو باب کښې راځی، باب فی القطع فی العاریة اذا جحدت، او هلته مصنف رحمه الله هم د دې ترجمې مطابق روایات ذکر کړی دی، په ظاهر کښې د حنابله د مسلک په تائید کښې، ځکه چه خپله مصنف رحمه الله حنبلی دې علی ما هو المشهور لهذا جمهور به د دې په جواب کښې هم دا وائی چه د دې امراة مخزومیه چه یو طرف ته دا عادت وو چه هغوی د خلقو په نوم باندې کورونو ته تلو سره کالی وغیره په سوال باندې اخستل او روستو به ئې انکار کولو نو یو طرف ته چه د هغوی عادت دا وو بل طرف ته به هغوی کله کله غلا هم کوله لکه چه په حدیث الباب کښې راغلی دی، لهذا د راتلونکی باب جواب د جمهورو د طرف نه هم دا ورکولې شی، چه د هغې قطع ید لاجل السرقة وو نه د جحود عاریة په وجه باندې.

.....

[٤٣٧٥](*) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِيُّ، قَالاَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ زَيْدٍ نَسَبَهُ جَعْفَرٌ إِلَى سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ إِلاَّ الْحُدُودَ".

دعائشه رضي الله عنها نه روايت دي فرمائي چه رسول الله ﷺ فرمائيلی دی دبامرورته خلقو لغزشونه معاف کوئ خو د حدودونه علاوه (یعنی داسې خلق کوم چه عموما نیک وي او په عام طور سره په ګناهونو اوجرائمو کښې ملوث نوي ګه چرې ددوینه خطائي وشي نومعافي ورته کوئ مګرکچرې داسی ګناه ورنه وشي کومه چه په حدودوکښې شامل وي نوهغه نشي معاف کیدي).

قوله: ﴿ عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ إِلاَّ الْحُدُودَ » ﴾

شرح الحديث:

رسول الله ﷺ ارشاد اوفرمائیلو حکام او امیرانو لره ته خطاب کولو سره چه د نبه او بدو خلقو غلطو لره معاف کوئ، مګر حدود چه په دې کښې به د چا رعایت هم نه شی کولې.

امام شافعی رحمه الله فرمائی چه ذوالهیئة هغه سړي دي چه د هغه حالت غیر مشکوک وی، او وئیلي شوي دی چه د دې نه مراد هغه خلق دی کوم خلق چه په شرارت کښې مشهور نه وی نو که د داسې سړی نه ځه خطاء اوشی نو هغه ته بخښنه کوئ، او یا د دې نه مراد باحیثیته خلق دی، او د عثرات نه مراد وئیلي شوي دی چه وارهٔ ګناهونه دی، په دې صورت کښې به ﴿الا الحدود﴾ استثناء منقطع وی، یا به د ذنوب نه مراد مطلق ګناهونه وی، او د حدود نه مراد هغه ګناهونه کوم چه حد ته رسونکی دی، په دې صورت کښې به استثناء متصل وی خو دا حدیث بعض علماء لکه سراج الدین قزوینی موضوع ګرزولي دي خو حافظ ابن حجر د دې تردید کړې دي او د دې ئې نور طرق بیان کړی دی د دې په سند کښې یو راوی دی عبدالملک بن زید چه د هغه په باره کښې کلام دي ځه حصه تفصیل دي د هغې په بذل المجهود کښې اوکتلې شی. والحدیث اخرجه النسائی، قاله المنذری.

بَابُ الْعَفْوِ عَنِ الْحُدُودِ، مَا لَمْ تَبْلُغِ السُّلْطَانَ

باب: کومه معامله چه قاضی ته لا نه وی پیش شوې دهغې دمعاف کولو بیان

[٤٣٧٦](*) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ جُرَيْجٍ يُحَدِّثُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "تَعَافَوُا الْحُدُودَ فِيمَا بَيْنَكُمْ فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ".

دعبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما نه روایت دي فرمائی چه رسول کریم ﷺ فرمائیلی دی تاسو پخپل مینځ کښې یوبل ته دحدودي معافي کوي لیکن کله چه ماته دیوحدپه باره کښې

(*) تفرد به أبوداود، (تحفة الأشراف: ١٧٩١٢)، وقد أخرجه: مسند احمد (١٨١/٦) (صحيح)

(*) سنن النسائي/قطع السارق ٥ (٤٨٨٩)، (تحفة الأشراف: ٨٧٤٧) (صحيح)

معامله راورسيږي نو بيا حد خامخا واجبيږي.

قوله: ﴿ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « تَعَافَوُا الْحُدُودَ (۱) فِيمَا بَيْنَكُمْ فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ » ﴾ يعنى هغه گناهونه او امور كوم چه موجب حد دى نو هغې لره قاضى ته د رسيدو نه مخكښ خپل مينځ كښ تاسو معاف كولې شئ خو چه كله مسئله قاضى ته اورسيږي نو بيا هغه وخت د معافئ گنجائش نشته بلكه حد به واجب وى هم دا قانون دي د سفارش هم اوگنرلې شى چه د بلوغ الى السلطان نه مخكښ خپل مينځ كښ د يو بل سفارش كيدي شى روستو نه. والحديث اخرجه النسائي، قاله المنذري

بَابٌ فِي السَّتْرِ عَلَى أَهْلِ الْحُدُودِ

باب: په چا چه حد واجب شوى وى په هغوى د پردې اچولو بيان

يعنى د كوم سړي نه چه د داسې فعل صدور اوشى كوم چه موجب حد دي شرعا، په هغې كښ اخفاء او پرده كول اولى دى لكه زنا او شراب څكل، په بذل كښ ليكلې دى اى استحبابه، ولعله مقصود فيما فيه حق الله تعالى فقط اهـ د كوم مثال چه مونږ پورته وركړې دي، او چرته چه د بنده حق ضائع كيږي هلته ستر اولى نه دي پس په كتاب الجهاد كښ حديث تير شوي دي، من كتم غالا فهو مثله.

[٤٣٧٧] (۲) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ نُعَيْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ مَاعِزًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقَرَّ عِنْدَهُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَأَمَرَ بِرَجْمِهِ، وَقَالَ هِزَالٌ: "لَوْ سَتَرْتَهُ بِثَوْبِكَ كَانَ خَيْرًا لَكَ".

يزيد بن نعيم دخپل پلارنه روايت كوى فرمائى چه ماعز دنبى ﷺ په خدمت كښې حاضر شو اودنبى ﷺ په وړاندې ئې څلور پيرې اقرار وكړو اونبى ﷺ وربانديو درجم حكم جاري كړو، اوهزال ته ئې ووئيل كه چرې په خپله جامه باندې دي دې پټ كړې وې نوستا دپاره بهتره وه.

قوله: ﴿ وقال لهزال لَوْ سَتَرت بِثَوْبِكَ كَانَ خَيْرًا لَكَ ﴾ د سيدنا ماعز بن مالك اسلمى ﷺ چه د هغوى په باره كښ دا حديث دي او چا چه د رسول الله ﷺ مخكښ اقرار بالزنا كړې وو دا هغوى د هزال په مشوره باندې كړې وو لكه چه وړاندې په روايت كښ د دې تصريح راروانه ده، په دې وجه رسول الله ﷺ هزال ته فرمائى كه تا د ماعز په باره كښ پرده پوشى كړې وه نو ستا دپاره غوره وه. والحديث اخرجه النسائي، قاله المنذري.

[٤٣٧٨] (۳) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا عَمْرٌو، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، أَنَّ هَزَّالًا أَمَرَ مَاعِزًا أَنْ يَأْتِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُخْبِرَهُ.

دابن منكدرنه روايت دي فرمائى چه هزال ماعزته وئيلي ووچه نبى ﷺ ته ورشي او په واقعه باندې ئې خبر كړي.

---

(۱) وسيأتي ص ۲۵٦ من البلدان في باب التجسس حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وفيه انا نهينا عن التجسس. انتهى.
(۲): تفرد به أبوداود، (تحفة الأشراف: ۱۱٦٥۱)، ولقد أخرجه: مسند احمد (۲۱۷/۵) (ضعيف)
(۳): انظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ۱۱۷۲۹) (ضعيف)

بَابٌ فِي صَاحِبِ الْحَدِّ يَجِيءُ فَيُقِرُّ

باب څوک چه حاکم ته راشي او د جرم اقرار اوکړي د هغې بیان

[٤٣٧٩] (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، "أَنَّ امْرَأَةً خَرَجَتْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُرِيدُ الصَّلَاةَ فَتَلَقَّاهَا رَجُلٌ فَتَجَلَّلَهَا فَقَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا فَصَاحَتْ وَانْطَلَقَ فَمَرَّ عَلَيْهَا رَجُلٌ، فَقَالَتْ: إِنَّ ذَاكَ فَعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا، وَمَرَّتْ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ فَقَالَتْ: إِنَّ ذَلِكَ الرَّجُلَ فَعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا فَانْطَلَقُوا فَأَخَذُوا الرَّجُلَ الَّذِي ظَنَّتْ أَنَّهُ وَقَعَ عَلَيْهَا فَأَتَوْهَا بِهِ فَقَالَتْ: نَعَمْ هُوَ هَذَا، فَأَتَوْا بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أَمَرَ بِهِ قَامَ صَاحِبُهَا الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَنَا صَاحِبُهَا، فَقَالَ لَهَا: اذْهَبِي فَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَكِ، وَقَالَ لِلرَّجُلِ قَوْلًا حَسَنًا"، قَالَ أَبُو دَاوُد: يَعْنِي الرَّجُلَ الْمَأْخُوذَ، وَقَالَ لِلرَّجُلِ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا ارْجُمُوهُ، فَقَالَ: لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا أَهْلُ الْمَدِينَةِ لَقُبِلَ مِنْهُمْ، قَالَ أَبُو دَاوُد: رَوَاهُ أَسْبَاطُ بْنُ نَصْرٍ أَيْضًا، عَنْ سِمَاكٍ.

دوائیل بن حجر رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه دنبی علیه السلام په زمانه کښې یوه ښځه دمونځ دپاره ووتله اوددې زنانه سره په لاره کښې یوکس مخامخ شوهغه په دې باندې ور اوختو اوجماع ئې ورسره وکړله نودې زنانه شور جوړ کړو اودغه کس لاړو په دې وخت کښې یوبل کس ددې زنانه په خواکښې تیریدو دي زنانه ووئیل فلانی کس زماسره دا کار کړي دي اود مهاجرینو څویه ډله راغله اودې زنانه ورته خپل بیان وکړوچه فلانی کس زماسره داحرکت کړي دي هغوی تولوچه داخبره واوریده نولاړل اودغه کس ئې ونیولوپه چاباندې چه زنانه دجانبه الزام وودنیولو نه پس دزنانه خواته راوستلې شونوزنانه دالزام تصدیق وکړواوداسې ئې ووئیل چه همدا کس دې، نو په دې خبره باندې صحابه کرامودغه کس نبی علیه السلام ته بوتلونونبی علیه السلام په ده باندې حکم کول اوغونښتل چه یکدم هغه اصلي کس پاځیدو او وې وئیل اې دالله رسوله داحرکت ماکړي رونبی علیه السلام زنانه ته اوفرمائیل ته خولاړه شه الله تعالی ستاګناه معاف کړه اونبی علیه السلام داولنې ملزم تعریف وکړو، بیاصحابه کرامونبی علیه السلام ته ووئیل چه چه دا وروستنې کس سنګسار کړئ نبی علیه السلام اوفرمائیل چه ده داسې توبه ویستلې ده که چرې تول مدینې والاداسې توبه وکړي نوددوی نه به قبوله شي، امام ابوداؤدفرمائی چه دا روایت سماک داسباط بن نصرنه هم بیان کړي دي.

قوله: ﴿ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ امْرَأَةً خَرَجَتْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- تُرِيدُ الصَّلاَةَ فَتَلَقَّاهَا رَجُلٌ فَتَجَلَّلَهَا [1] فَقَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا الخ ﴾

مضمون الحدیث:

د رسول الله علیه السلام په زمانه کښې یو زنانه د کور نه اوتله مسجد ته د مانځه په غرض سره په لاره کښې یو نامعلومه سړي هغې ته ملاؤ شو پس هغه په هغې باندې راخور شو او خپل حاجت ئې د هغې نه پوره کړو، هغه زنانه په دې باندې چغې کړې خو هغه سړي خپل کار کولو سره لاړو، د دې نه پس یو بل سړي دغه زنانه باندې تیر شو نو دغه زنانه هم د دې

---

[1] سنن الترمذي/الحدود ٢٢ (١٤٥٤)، (تحفة الأشراف: ١١٧٧٠)، وقد أخرجه: مسند احمد (٣٩٩/٦) (حسن)

[2] بالجيم لهو كناية عن الجماع قاله السيوطي وقال القاري اي غشيها بثوبه فصار كالجل عليه. اه. (عون).

سړی په باره کښې دا وئیل شروع کړل چه هم دې سړی ما سره دا کار کړې دي، د مهاجرینو یو جماعت په هغه خاني باندې راتیر شو نو هغوی ته هم دې زنانه هم داسې اووې، دې خلقو هغه سړې اونیولو او هغه زنانه ته ئې نزدې راوستلو، زنانه اووې او هم دا سړې دي، خلقو هغه سړی د رسول الله ﷺ په خدمت کښې راوستلو، چه کله رسول الله ﷺ په هغه سړی باندې د حد جاری کولو حکم اوفرمائیلو نو اوس اصل سړې په مجلس کښې اودریده او عرض ئې اوکړو یا رسول الله ﷺ! صاحب د واقعي خو زه یم، د دې نه پس داسې اوشو چه رسول الله ﷺ هغه زنانه ته اوفرمائیل چه ته لاړه شه الله پاک ته معاف کړي، ځکه چه هغه خو مجبوره وه څه چه د هغې سره اوشو هغه بغیر د هغې د ارادې او رضا نه اوشو، او د هغه سړی په باره کښې ئې چه بری وو ښه خبره ارشاد اوفرمائیله، د هغه د زړه ساتلو دپاره، صحابه کرامو رسول الله ﷺ ته عرض اوکړو د هغه سړی په باره کښې کوم چه صاحب د واقعي وو چه دې رجم کړئ، خو د ترمذی په روایت کښې دی چه خپله رسول الله ﷺ د خلقو ته د رجم کولو حکم اوفرمائیلو ولفظه: ﴿ وقال للرجل الذی وقع علیها ارجمه﴾

تحقیق نفیس واجب التنبیه:

دلته په البذل المجهود کښې حضرت لیکلی دی: فامر برجمه فرجم... چه رسول الله ﷺ د هغه صاحب واقعه د رجم حکم اوفرمائیلو، پس هغه رجم کړې شو، د حضرت دا رائې د ترمذی د روایت موافق ده خو د ابوداؤد روایت چه د هغې سیاق، د سیاق ترمذی خلاف دې په دې کښې د حضور ﷺ د طرف نه د امر بالرجم تصریح نشته لهذا د ابوداؤد د روایت د وجې نه دا نه شی وئیلې کیدې چه رسول الله ﷺ د دې سړی رجم کړې وی بلکه د دې تقاضا خو دا ده چه رسول الله ﷺ دا سړې رجم نه کړو ځکه چه خلقو چه کله رسول الله ﷺ ته درخواست اوکړو د رجم په باره کښې نو رسول الله ﷺ په دې باندې اوفرمائیل ﴿لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا أَهْلُ الْمَدِينَةِ لَقُبِلَ مِنْهُمْ﴾ د حضرت شیخ رائې هم دا ده او د ترمذی د روایت په باره کښې حضرت په حاشیه د بذل کښې لیکلې دی هو عندی وهم کما فی هامش الکوکب الدری، په حاشیه د کوکب کښې حضرت شیخ د ابوداؤد سیاق لره ترجیح ورکولو سره خپله رائې دا لیکلې ده چه د دې سړی رجم او نه کړې شو چه بعض صحابه کرامو رسول الله ﷺ ته عرض اوکړو د رجم په باره کښې، حضرت شیخ لیکی: وبوافق سیاق ابی داؤد سیاق اللاحی فی التذکرة بلفظ فقالوا: أرجمه؟ فقال لقد تاب توبة الخ وکذا ما فی مسند احمد فقیل یا نبی الله الا ترجمه؟ فقال لقد تاب توبة الخ وهذا تحقیق نفیس لم یعترض له الشراح، والله تعالی اعلم بالصواب.

او رسول الله ﷺ دا هم ارشاد اوفرمائیلو چه دې سړی داسې توبه کړې ده چه که د اسې توبه تولې مدینې والا هم د خپلو ګناهونو دپاره اوکړی نو د تولو نه به قبوله کړې شی.

(اشکال): دلته یو څیز بل قابل غور دی او هغه دا چه په دې روایت کښې راغلی دی، ﴿ فلما امر به قام صاحبها ﴾ په دې باندې دا اشکال دې چه تر اوسه پورې دې سړی د زنا اقرار نه دې کړې، او نه ورسره باقاعده څوک ګواهان وو نو بیا رسول الله ﷺ د دې رجل بری د رجم اراده څنګه اوفرمائیله؟

(جوابات): هم په دې وجه شارحينو د دې حديث تاويل داسې کړې دي چه کيدې شی د راوی مراد دا وی ﴿ فلما قارب ان يامر به ﴾ يعنی د ظاهر حال نه معلوميږی چه بس اوس به رسول الله ﷺ په هغه باندې د رجم فيصله اوفرمائی، ځکه چه خلقو دا سړې د رسول الله ﷺ مخې ته حاضر کړې وو، او رسول الله ﷺ د هغه په باره کښ تفتيش کولو، او د حضرت ګنګوهی په تقرير کښ دی: الظاهر ان الامر لم يكن الا باخراجه وابعاده حيث راه اختل عقله وتشتت امره ولم يثبت عليه شئ الخ يعنی د رسول الله ﷺ دا امر د حد جاری کولو دپاره نه وو بلکه د هغه د مجلس نه د ويستلو باره کښې وو، ځکه چه دغه سړې ددې تهمت په وجه پريشانه او ګډ وډ وو، خبرې ئې هم نه شوې کولې، په دې وجه نبی عليه السلام دهغه دمجلس نه د وتلو حکم اوفرمائيلو، خو هغه واقعي والا دا اوګنړله چه هغه د اقامة حد دپاره بوتللې شو په دې وجه هغه فورا د خپل فعل اقرار اوکړو ددې برى سړى لره د بيځ کولو دپاره، الی آخر ما فی البذل. والحديث اخرجه الترمذی، وابن ماجة بلفظه. قاله المنذری.

بَابٌ فِي التَّلْقِينِ فِي الْحَدِّ

باب د حد دپاره د تلقين کولو بيان

د تلقين فی الحد مطلب دا دی چه چرته د حد ثبوت په طريق اقرار وی نو هلته د قاضی دا کوشش کول چه د حد ثبوت اونه شی نو غوره ده ګويا هغه د خپل اقرار نه واوړی، وهذا التلقين مستحب لدرأ الحد، لا لاسقاط حق المسروق منه، فيعطى له حقه وان اندرء الحد كذا فی المذل، يعنی په دې تلقين سره مقصود حق العبد لره ضائع کول نه دی لهذا مسروق منه ته به د هغه حق ورکولې شی اګر چه حد ساقط شی مثلا يو سړې قاضی ته راتلو سره د زنا اقرار اوکړی نو هغه ته دې اوائی چه اې بيوقوفه! تا ته خبر هم شته چه زنا څۀ ته وائی او مسلمان هم چرته زنا کولې شی، او هم دغه شان د قاضی د دې اقرار بالزنا په وخت اعراض کول د هغه د طرف نه مخ اړول، او لکه څنګه چه دلته په حديث الباب کښ دی چه رسول الله ﷺ هغه غل ته چا چه د هغوی مخکښ د غلا اقرار کړې وو اوفرمائيل: ﴿ ما اخالک سرقت ﴾ چه زمونږ خو دا خيال نشته چه تا به غلا کړې وی.

[٤٣٨٠]()حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي الْمُنْذِرِ مَوْلَى أَبِي ذَرٍّ، عَنْ أَبِي أُمَيَّةَ الْمَخْزُومِيِّ، "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِلِصٍّ قَدِ اعْتَرَفَ اعْتِرَافًا وَلَمْ يُوجَدْ مَعَهُ مَتَاعٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا إِخَالُكَ سَرَقْتَ، قَالَ: بَلَى، فَأَعَادَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَأَمَرَ بِهِ فَقُطِعَ وَجِيءَ بِهِ، فَقَالَ: اسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُبْ إِلَيْهِ، فَقَالَ: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ ثَلَاثًا"، قَالَ أَبُو دَاوُد: رَوَاهُ عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: عَنْ أَبِي أُمَيَّةَ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

دابوامیه مخزومی رضی الله عنه نه روايت دي فرمائی چه نبی ﷺ ته يوغل راوستل شواو اقراري

---

[1]: سنن النسائي/قطع السارق ٣ (٤٨٨١)، سنن ابن ماجه/الحدود ٢٩ (٢٥٩٧)، (تحفة الأشراف: ١١٨٦١)، وقد أخرجه: مسند أحمد (٥/٢٩٣) (ضعيف)

هم کړي وومګرځه مال ورسره برامدنشونبی ﷺ اوفرمائيل زما خيال دي چه تا غلا کړي ده ده ووئيل هوکړي مي ده بيانبی ﷺ دده په وراندي دوه يادري پيري همداسي ووئيل اوبيائي وربانده حد جاري کړواولاس ئي پري کړي شو بيا يوځل نبی ﷺ ته راوستلي شوورته ئي اوفرمائيل دالله تعالی نه مغفرت اوغواړه اوهغه ته رجوع وکړه هغه ووئيل زه دالله نه معافي غواړم اوهغه ته رجوع کوم، بيانبی ﷺ دري پيري اوفرمائيل اي الله دده توبه قبوله کړي او ده ته مغفرت وکړي. امام ابوداؤد فرمائی چه دي روايت لره عمرو بن عاصم دهمام نه اوهغه داسحاق نه اوهغه دابو اميه نه نقل کړي دي.

﴿ قال بلی فاعاد علیه مرتین ﴾ اعتراف سرقه د جمهورو په نزد د غلا د ثبوت دپاره يو ځل کافی دي او د امام احمد او ابويوسف په نزد دوه کرته اقرار ضروری دي.

﴿ فقال استغفر الله وتب اليه، فقال استغفرالله واتوب اليه ﴾

حدود صرف زواجر دی او که کفارات هم؟

يعنی د قطع د يد نه پس چه کله هغه سارق رسول الله ﷺ ته راوستلي شو نو رسول الله ﷺ هغه ته د توبې او استغفار حکم اوفرمائيلو، په دي سره د احنافو تائيد کيږی چه وائی چه حد مکفر نه دی بلکه زاجر دی پس په بذل المجهود کښ دی : وهذا يدل على ان الحد ليس بكفارة للذنوب والكفارة هی التوبة اه په دي مسئله باندي په صحيح بخاری کښ مستقل باب دي، باب الحدود كفارة : او هم دغه شان په ترمذی کښ : باب ما جاء ان الحدود كفارة لاهلها، په دي کښ هغوی د عبادة بن صامت رضی الله عنه حديث ذکر کړي دي : ﴿كنا عند النبي صلى الله عليه و سلم في مجلس فقال تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا قرأ عليهم الآية فمن وفى منكم فاجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب عليه فهو كفارة له الخ ﴾ او په عرف الشذی کښ دی : في كتب أصولنا أن الحدود زواجر ، وعند الشافعية سواتر وكفارات ، ولم أجد عن أئمتنا ومشائخنا أن الحدود زواجر فقط لا كفارات ، لكن المحقق أن الحدود كفارات بعض الكفارة وعلى هذا عندي نقول، شاه صاحب دا فرمائی چه دا خبره "حدود کفاره نه دی" د احنافو په نزد ، دا نقل صحيح نه دي، د احنافو په نزد هم په حدودو کښ تکفير ته دخل دي يعنی فی الجملة هغه مکفر دی، او بيا ئي د دي موافق د بعض ائمه احنافو عبارتونه رانقل کړی دی، فارجع اليه لو شئت، او په حاشيه د بذل کښ حضرت شيخ د فريقين دلائلو طرف ته اشاره کړي ده. (۱) والحديث اخرجه النسائی وابن ماجه، قاله المنذری.

.....

(۱) ففي هامش البذل : قال القاري في المرقاة ۸۰/۱۰ في حديث عبادة : من اصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة، ومن اخذ اكثر العلماء ان الحدود كفارات، وحديث لا ادري الحدود كفارات ام لا قبل العلم بذلك اهـ وينظر النووي ۷۳/۲ وذكر العيني ۱۸۷/۱ المعونات لحديث عبادة ان الحدود كفارات، قلت ويؤيد الحنفية حديث الباب وقوله تعالى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية.... وفيها عذاب الأخرة مع عذاب الدنيا، ولذا اضطر صاحب تفسير الجمل بتاويل الآية بالكافر او بمن لم يقم عليه الحد اهـ ما في الهامش.

بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَعْتَرِفُ بِحَدٍّ وَلاَ يُسَمِّيهِ

باب څوک چه د جرم اعتراف اوکړي خو نوم نې وا ښلی دهغې بیان

[٤٣٨١] (*) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَمَّارٍ، حَدَّثَنِي أَبُو أُمَامَةَ، "أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ، قَالَ: تَوَضَّأْتَ حِينَ أَقْبَلْتَ، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: هَلْ صَلَّيْتَ مَعَنَا حِينَ صَلَّيْنَا، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: اذْهَبْ فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى قَدْ عَفَا عَنْكَ".

دابوامامه رضي الله عنه نه روایت دي فرمائی چه یوکس دنبی ﷺ په خدمت کښې حاضرشو اوعرض نې وکړوچه اي دالله رسوله زه حدته رسیدلي یم په مانې جاري کړه، نبی ﷺ ورته اوفرمائیل آیا اودس دي کړي وو کله چه مونږ ته راتلې؟هغه ووئیل هوبیائي ورته اوفرمائیل ایامونځ دي کړي دي کله چه مونږ مونځ کولو؟ هغه ووئیل هوبیائي ورته اوفرمائیل لاړ شه یقینا الله تعالی تاته معاني وکړله

(حدثني أَبُو أُمَامَةَ أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ قَالَ « تَوَضَّأْتَ حِينَ أَقْبَلْتَ ». قَالَ نَعَمْ الخ)

یو سړي د رسول الله ﷺ په خدمت کښ راغلو او عرض نې اوکړو یا رسول الله ﷺ! زما نه ګناه شوې ده په ما باندې حد قائم کړئ رسول الله ﷺ اوفرمائیل تا د راتلو په وخت کښ اودس کړي وو، هغه عرض اوکړو کړي مې وو، بیا رسول الله ﷺ د هغه نه د مانځه په باره کښ تپوس اوکړو چه تا مونږ سره مونځ کړي وو چه کله مونږ مونځ کولو هغه اووې اوجی، رسول الله ﷺ اوفرمائیل خُه الله پاک ته معاف کړي.

شارحینو لیکلی دی. کما فی البذل..... چه په ظاهره دي سړی په صغائرو کښ د یوې ګناه ارتکاب کړي وی، خو د هغه ګمان دا وو چه دا د حد سبب دي او کیدي شی چه رسول الله ﷺ ته د وحی په ذریعه د دي علم شوې وی چه هغه فعل په صغائرو کښ دي هم په دي وجه رسول الله ﷺ د هغه نه وضاحت طلب نه کړو، چه د هغې یو قرینه دا ده چه مونځ او اودس د صغائرو دپاره مکفر دی نه د کبائرو دپاره. والحدیث اخرجه مسلم والنسائی مختصرا ومطولا، قاله المنذری.

بَابٌ فِي الإِمْتِحَانِ بِالضَّرْبِ

باب د تفتیش دپاره د مجرم د وهلو بیان

[٤٣٨٢] (*) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ، حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَرَازِيُّ "أَنَّ قَوْمًا مِنَ الْكَلاَعِيِّينَ سُرِقَ لَهُمْ مَتَاعٌ، فَاتَّهَمُوا أُنَاسًا مِنَ الْحَاكَةِ، فَأَتَوُا النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ صَاحِبَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَحَبَسَهُمْ أَيَّامًا ثُمَّ خَلَّى سَبِيلَهُمْ، فَأَتَوُا النُّعْمَانَ، فَقَالُوا: خَلَّيْتَ سَبِيلَهُمْ بِغَيْرِ ضَرْبٍ وَلاَ امْتِحَانٍ، فَقَالَ النُّعْمَانُ: مَا شِئْتُمْ إِنْ شِئْتُمْ أَنْ أُخْرِجَهُمْ فَإِنْ خَرَجَ مَتَاعُكُمْ فَذَاكَ وَإِلاَّ أَعْدَدْتُ مِنْ ظُهُورِكُمْ مِثْلَ مَا أَعْدَدْتُ مِنْ ظُهُورِهِمْ، فَقَالُوا:

(*): صحيح مسلم/التوبة ٧ (٢٧٦٥)، (تحفة الأشراف: ٤٨٧٨)، وقد أخرجه: مسند احمد (٥/٢٥١، ٢٦٢، ٢٦٥) (صحيح)

(*): سنن النسائي/قطع السارق ٢ (٤٨٧٨)، (تحفة الأشراف: ١١٦١١) (حسن)

هَذَا حُكْمُكَ، فَقَالَ: هَذَا حُكْمُ اللّٰهِ وَحُكْمُ رَسُولِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"، قَالَ أَبُو دَاوُد: إِنَّمَا أَرْهَبَهُمْ بِهَذَا الْقَوْلِ أَيْ لَا يَجِبُ الضَّرْبُ إِلَّا بَعْدَ الِاعْتِرَافِ.

دازهر بن عبدالله حرازی ﷺ نه روایت دي فرمائی چه دقبیله کلاع دیوځوکسانومال پټ کړي شوهغوی په یوځو جولاګانو باندې دغلا الزام ولګولو اودوی ئې دنبی ﷺ صحابي نعمان بن بشیرته راوستل نعمان دوی لره یوځو ورځي ګرفتار کړي شوي وساتل، او بیا ئې پریخودل بیا هغوی ټول نعمان بن بشیر ﷺ ته حاضر شو هغوی عرض وکړوچه تاسو خو غلاګان دوهلو نهکولواوتفتیش نه بغیر پریخودل نعمان ورته ووئیل تاسوځه غواړئ؟ که ستاسو خوښه وي زه به ئې ووهم مګردي شرط سره که چرې ددوی سره ستاسومال برامد شي خوتهیک ده اوکه ورسره پیدانشي نودغه هومره به تاسوهم وهم هغوی ورته ووئیل آیا داستاخپل حکم دي؟ نعمان ورته ووئیل دادالله تعالی اودهغه درسول حکم دي.

شرح الحديث ومسئلة الباب :

قوله: (حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْحَرَازِيُّ أَنَّ قَوْمًا مِنَ الْكَلَاعِيِّينَ سُرِقَ لَهُمْ مَتَاعٌ فَاتَّهَمُوا أُنَاسًا مِنَ الْحَاكَةِ الخ) بعض خلق چه د کلاعییین نه دی یعنی په قبیله ذی کلاع کښ چه د یمن یو قبیله ده، د هغوی سامان غلا شو، د هغوی په څه خلقو باندې شک وو چه د کپړو جوړونکو نه وو، حاکه جمع ده د حائک یعنی جولا، نو هغوی نعمان بن بشیر ﷺ ته لاړل کوم چه هغه وخت د کوفی امیر وو، هغوی ته تلو سره ئې خپله واقعه بیان کړه او خپله شک او شبهه ئې ښکاره کړه هغوی دا متهم خلق څو ورځي نظر بند اوساتل، چه کله ورته هیڅ هم د ثبوت دپاره ملاؤ نه شو نو هغوی ئې پریخودل، هغه کلاعییین هغوی ته راغلل او وې وئیل چه تاسو دوی بغیر د وهلو او امتحان نه پریخودل هغوی اوفرمائیل چه آیا تاسو غواړئ چه زه هغوی اووهم، زه داسې کولې شم که تاسو غواړئ، د دې نه پس که ستاسو سامان د هغوی نه برامد شو نو صحیح ده ګیني بیا به ستاسو ملاګانو لره هم دومره وهل ورکوم خومره چه هغوی اووهلي شي، په دې باندې هغوی اووې چه دا ستاسو فیصله ده؟ هغوی اوفرمائیل دا زما نه بلکه د الله پاک او د هغه د رسول ﷺ فیصله ده.

د دې حدیث نه معلومه شوه چه رجل متهم د تحقیق او تفتیش دپاره قید کولې شی خو وهل ئې جائز نه دی، پس په کتاب القضاء کښ یو باب تیر شوي دي باب فی الدین هل یحبس به، وتقدم هناک لی الواجد یحل عرضه وعقوبته، قال ابن المبارک یحل عرضه یغلظ له، وعقوبته یحبس له، وفی روایة من هذا الباب ان النبی ﷺ حبس رجلا فی تهمة.

په بذل کښ د حضرت ګنګوهی د تقریر نه نقل کړي شوي دی : الا ان العلماء جوزوا فی ایامنا هذه الامتحان بالضرب وبماشاء من التهدید،(۱) لما روا من تفویت الحقوق واتلافها لولا ذلک، وکان فیما مضی من الزمان یکتفی بالیسیر من التهدید فی اعتراف السارق اه یعنی زمونږ په موجوده زمانه کښ علماء کرامو د امتحان بالضرب وغیره اجازت ورکړي دي ګیني د دې نه بغیر د

(۱) وفی هامش البذل: وفیه تفصیل عند الحنفیة من ان المعروف بالشر لا یحبس ولا یعاقب وهل یحلف فیه قولا ان المستور یحبس والمعروف لفسق یعاقب (الشامي ۲/ص ۲۱٤ و ۲۰۵)

حقوق ضائع کیدو ویره ده، او په تیرو زمانو کښ تهدید یسیر کافی وو، والحدیث اخرجه النسائی، قاله المنذری.

بَابُ مَا يُقْطَعُ فِيهِ السَّارِقُ

باب د څومره مال په وجه به د غل لاس کټ کولې شی؟

یعنی په څومره مال غلا کولو کښ به قطع د ید کولې شی، یعنی د سرقې نصاب څه دي؟

د سرقې تعریف او په نصاب د سرقې کښ مذاهب ائمه :

سرقه د باب ضرب یضرب نه ده او سرق هم په دې معنی کښ ده، د دې تعریف فقهاء کرامو داکړې دی : اخذ مال محرز خفیة، یعنی د بل چا داسې مال چه محفوظ وی په پټه باندې اخستل، دسرقې د نصاب په باره کښ په بذل المجهود کښ د علامه شوکانی رحمه الله نه نقل کولو سره یولس مذاهب ذکر کړی دی، علامه شوکانی رحمه الله فرمائی چه په دې کښ اصل مذاهب خو هم د ادی یعنی یولس مذاهب کوم چه مونږ ذکر کړې دی او په فتح الباری کښ نې دا مذاهب شلو ته رسولې دی خو د دې یولسو نه علاوه چه کوم مذاهب دی هغې ته مستقل مذاهب نه شی وئیلې کیدې چه هغه هم دې یولسو ته راجع دی د امام شافعی رحمه الله په نزد ربع دینار دي، د امام مالک او احمد په نزد دري دراهم، د احنافو په نزد لس دراهم، د داؤد ظاهری او حسن بصری په نزد مطلق مال، که لږ وی او که ډیر.

[٤٣٨٣] (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُهُ مِنْهُ، عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْطَعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا".

دام المومنین عائشه رضی الله عنها نه روایت دي فرمائی چه نبی علیه السلام به ددینار څلورې حصې په غلاکولو باندې دغل لاس پریکولو.

قوله: ﴿ عَنْ عَائِشَةَ رضی الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ –صلى الله عليه وسلم– كَانَ يَقْطَعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا الخ ﴾ دا د امام شافعی رحمه الله دلیل شو چه د هغوی په نزد نصاب د سرقې ربع دینار دي.

والحدیث اخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، قاله المنذري.

[٤٣٨٤] (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، وَوَهْبُ بْنُ بَيَانٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا. ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، وَعَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا"، قَالَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ: الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا.

دام المومنین عائشه رضی الله عنها نه روایت دی فرمائی چه نبی علیه السلام فرمائیلی دی چه دغل لاس ددینار څلورې حصې په مقدار یادې نه په زیاته غلاکوسره کټ کولې شي. احمد بن صالح وئیلی دی دلاس پریکول په غلاکولو مقدار دربع د دینار باندې دي.

---

[1]: صحيح البخاري/الحدود ١٣ (٦٧٨٩)، صحيح مسلم/الحدود ١ (١٦٨٤)، سنن الترمذي/الحدود ١٦ (١٤٤٥)، سنن النسائي/قطع السارق ٧ (٤٩٢٠)، سنن ابن ماجه/الحدود ٢٢ (٢٥٨٥)، (تحفة الأشراف: ١٧٩٢٠)، وقد أخرجه: موطا امام مالك/الحدود ٧ (٢٣)، مسند احمد (٣/٣٦، ٨٠، ٨١، ١٠٤، ١٦٣، ٢٤٩، ٢٥٢)، سنن الدارمي/الحدود ٤ (٢٣٤٦) (صحيح)

[2]: صحيح البخاري/ الحدود ١٣ (٦٧٩٠)، صحيح مسلم/ الحدود ١ (١٦٨٤)، سنن النسائي/ قطع السارق ٧ (٤٩٢١)، (تحفة الأشراف: ١٦٦٩٥)، وقد أخرجه: موطا امام مالك/ الحدود ٧ (٢٤)، دي/ الحدود ٤ (٢٣٤٦) (صحيح)

[٤٣٨٥]()حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ".

دعبدالله بن عمر رضي الله عنهما نه روايت دي فرمائي چه نبي عليه السلام ددرهمودوال په وجه دغل لاس پريکړي وو.

لغوي: ﴿عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ﴾ يعنى رسول الله عليه السلام د غل لاس پرې کړي دي د ډهال په غلا کښې چه د درې درهمو وو، وراندي هم د ابن عمر رضي الله عنهما په بل روايت کښې هم دا راځي دا د امام مالک او امام احمد دليل شو،

[٤٣٨٦]()حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، أَنَّ نَافِعًا مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ حَدَّثَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُمْ، "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ سَرَقَ تُرْسًا مِنْ صُفَّةِ النِّسَاءِ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ".

دعبدالله بن عمر رضي الله عنهما نه روايت دي فرمائي چه نبي عليه السلام ديوکس لاس پريکړو چه غلائي کړي وه چاچه دصفة النساء نه ډال پټ کړي وو اوددي ډال قيمت دري درهمه وو.

د دي نه پس د ابن عباس رضي الله عنهما په روايت کښې دي:

[٤٣٨٧]()(*)حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ الْعَسْقَلَانِيُّ، وَهَذَا لَفْظُهُ وَهُوَ أَتَمُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ رَجُلٍ فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ دِينَارٌ أَوْ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ"، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، وَسَعْدَانُ بْنُ يَحْيَى، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ بِإِسْنَادِهِ.

دعبدالله بن عباس رضي الله عنهما نه روايت دي فرمائي چه نبي عليه السلام ديوکس لاس پريکړوچه غلائي کړي وه اوددي ډال قيمت پودينار اويا لس درهمه وو.

لغوي: ﴿قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَدَ رَجُلٍ فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ دِينَارٌ أَوْ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ﴾ يعنى رسول الله عليه السلام د ډهال په غلا کښې لاس پرې کړو چه د هغې قيمت يو دينار يا لس درهم وو. په بذل کښې ليکلي دي چه د جمهورو استدلال د باب د شروع د احاديثو نه دي او د احنافو د دي آخرى حديث د ابن عباس رضي الله عنهما نه.

اصل په دي کښې دا دي چه رسول الله عليه السلام د هغه مال په غلا کښې قطع ديد کړي دي کوم چه په قيمت کښې د ډهال د قيمت برابر وى، اوس د ډهال د قيمت په باره کښې روايات مختلف دى، ربع دينار، ثلاثة دراهم او عشرة دراهم، امام طحاوى رحمه الله فرمائى چه هر کله

(*): صحيح البخاري/الحدود ١٣ (٦٧٩٥)، صحيح مسلم/الحدود ١ (١٦٨٦)، سنن النسائي/قطع السارق ٧ (٤٩١٢)، (تحفة الأشراف: ٨٣٣٣)، وقد أخرجه: سنن الترمذي/الحدود ١٦ (١٤٤٦)، سنن ابن ماجه/الحدود ٢٢ (٢٥٨٤)، موطا امام مالك/الحدود ٧ (٢١)، مسند احمد (٦/٧٢، ٥٤، ٦٤، ٨٠، ١٤٣)، سنن الدارمي/الحدود ٤ (٢٣٤٧) (صحيح)

(*): صحيح مسلم/الحدود ١ (١٦٨٦)، سنن النسائي/قطع السارق ٧ (٤٩١٣)، (تحفة الأشراف: ٧٤٩٦)، وقد أخرجه: مسند احمد (١/٤٥)، دي/الحدود ٤ (٢٣٤٧) (صحيح)

(*): سنن النسائي/قطع السارق ٧ (٤٩٥٤)، (تحفة الأشراف: ٥٨٨٤) (شاذ)

قیمت د مجن په دې کښ اصل دې او د هغې په تعیین کښ چونکه روایات مختلف دی لهذا په دې کښ به احتیاطا هغه مقدار اختیارلی شی په کوم چه ټول روایات صادقیږی او چونکه یو روایت د هغه قیمت په باره کښ عشرة دراهم هم دې لهذا هم هغه به اختیارولی شی، ځکه چه دا مقدار خو مجمع علیه دې او کوم چه د دې نه کم دې هغه غیر متفق علیه مقدار دې، په بذل المجهود کښ دی : استدل الطحاوی للحنفیة بحدیث أَیْمَنَ الْحَبَشِیِّ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَدْنَى مَا يُقْطَعُ فِيهِ السَّارِقُ ثَمَنُ الْمِجَنِّ» ، وفی روایة عن ام ایمن قالت قال رسول الله ﷺ لا یقطع ید السارق الا فی جحفة، د احنافو نور دلائل په بذل المجهود کښ کتلی کیدې شی.

باب مَا لَا قَطْعَ فِيهِ

بابب د کومو څیزو نو په پټولو چه د غل لاس نه شی پریکولې د هغې بیان

[٤٣٨٨]()حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، أَنَّ عَبْدًا سَرَقَ وَدِيًّا مِنْ حَائِطِ رَجُلٍ فَغَرَسَهُ فِي حَائِطِ سَيِّدِهِ فَخَرَجَ صَاحِبُ الْوَدِيِّ يَلْتَمِسُ وَدِيَّهُ فَوَجَدَهُ، فَاسْتَعْدَى عَلَى الْعَبْدِ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ يَوْمَئِذٍ، فَسَجَنَ مَرْوَانُ الْعَبْدَ وَأَرَادَ قَطْعَ يَدِهِ فَانْطَلَقَ سَيِّدُ الْعَبْدِ إِلَى رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: "لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ، فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنَّ مَرْوَانَ أَخَذَ غُلَامِي، وَهُوَ يُرِيدُ قَطْعَ يَدِهِ وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ تَمْشِيَ مَعِي إِلَيْهِ فَتُخْبِرَهُ بِالَّذِي سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَشَى مَعَهُ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ حَتَّى أَتَى مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ فَقَالَ لَهُ رَافِعٌ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ فَأَمَرَ مَرْوَانُ بِالْعَبْدِ فَأُرْسِلَ "، قَالَ أَبُو دَاوُد: الْكَثَرُ الْجُمَّارُ.

د محمد بن یحیی بن حبان ﷺ نه روایت دې فرمائی چه یو کس د کجور و د باغ نه دبوتی غلا وکړه اودابوتی پې دخپل مالک په باغ کښې ولګولو دبوتی مالک دخپل بوتی په تلاش پسې اووتلو اوبیا ئې هغه بوتی پیدا کړو اوبه مدینه کښې ئې دوخت حاکم مروان بن حکم ته مقدمه یورله ، اودخپل خان دپاره ئې مدد وغوښتو مروان دغه غلام قید کړو اوددې دلاس کټ کولو اراده ئې وکړه اوددې غلام دمالک رافع بن خدیج خواته لاړو اودهغه نه ئې ددې مسئلې تپوس اوکړو هغه ورته اووئیل مادنبی کریم فانه آوریدلی دی چه فرمائیل ئې دمیوی اودمیوی دوګې په پټولوباندې دغل لاس نشي پریکولې ده اووئیل مروان زماغلام ګرفتار کړې دې اوهغه دده لاس پریکول غواړي زما خواهش دې چه ته زماسره مروان ته لاړ شي اوتاچه دنبی ﷺ نه کوم حدیث اوریدلی دې هغه ورته بیان کړي رافع بن خدیجه دده سره یوخائي لاړو تردې چه مروان ته اورسیدل او ورته ئې اووئیل چه مادنبی ﷺ نه آوریدلی دی چه فرمائیل ئې چه دمیوی اودمیوی دغونچک په وجه دغل لاس نشي کټ کولې مروان چه دا واوریدل نو غلام ئې پریخودو ، امام ابوداؤد فرمائی چه دکثر لفظ معنی ده د میوې وګې.

---

[1]: سنن الترمذي/الحدود ١٩ (١٤٤٩)، سنن النسائي/قطع السارق ١٠ (٤٩٦٤)، سنن ابن ماجه/الحدود ٢٧ (٢٥٩٣)، (تحفة الأشراف: ٣٥٨١، ٣٥٨٨)، وقد أخرجه: موطأ امام مالك/الحدود ١١ (٣٢)، مسند احمد (٤٦٣/٣، ٤٦٤، ١٤٠/٥، ١٤٢)، سنن الدارمي/الحدود ٧ (٢٣٥٠) (صحيح)

قوله: ﴿ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ أَنَّ عَبْدًا سَرَقَ وَدِيًّا مِنْ حَائِطِ رَجُلٍ فَغَرَسَهُ فِي حَائِطِ سَيِّدِهِ فَخَرَجَ صَاحِبُ الْوَدِيِّ يَلْتَمِسُ وَدِيَّهُ فَوَجَدَهُ فَاسْتَعْدَى عَلَى الْعَبْدِ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ ﴾

شرح الحديث:

مضمون حديث دا دي چه د يو سړي غلام، دا غلام د واسع بن حبان وو يعنى د راوى حديث محمد بن يحى ترهٔ، او د غلام نوم فيل ليكلي شوي دي. د چا د باغ نه ئې بوټې پټ كړو، او د غلا كولو نه پس ئې د خپل آقا په باغ كښې نال كړو، د بوټى مالک د هغې په لټون كښې اوتلو پس هغه ئې بيا موندلو او د هغه د عبد خلاف ئې د مروان بن الحكم ته چه دغه وخت كښې امير المدينهٔ وو ته فرياد اوكړو. مروان په دي باندي غلام قيد كړو او د قطع يد اراده ئې اوكړه، د غلام مالک واسع بن حبان، رافع بن خديج رضی اللہ عنہ ته لاړو، او د هغوى نه ئې معلومه كړه، هغوى ده ته د رسول الله ﷺ دا حديث بيان كړو: ﴿ لا قطع في ثمر ولا كثر ﴾ په دي اوريدلو باندي واسع بن حبان اووي چه امير المدينة خو زما غلام نيولي دي او د هغه د قطع يد اراده كوى، لهذا تاسو مهرباني اوكړئ او ماسره مروان ته لاړ شئ، او هغه ته دا حديث واوروي، پس رافع بن خديج رضی اللہ عنہ هغه سره مروان ته لاړو او د تلو سره هغوى ته دا حديث واورولو، مروان حديث اوريدلو سره غلام لره د پريخودلو حكم اوفرمائيلو

قال ابوداؤد: الكثر الجمار..... د حديث مطلب دا دي چه په اونو باندي لګيدلي ميوې او جمار غلا كولو كښې قطع ديد نشته، جمار د كهجورې د تنې په مينځ كښې چه كوم مغز وى سپين سپين هغې ته وائى، او په دي كښې د قطع يد نه كيدو وجه دا ده چه د دي څيزونو په اخستلو كښې د سرقه معنى نه شى موندلې د عدم حرز په وجه باندي ځكه چه دا څيزونه محفوظ نه دى، د امام احمد رحمہ اللہ په روايت كښې دى چه كومه اونه په مكان محفوظ كښې وى د هغې د ثمر په غلا كولو كښې قطع د يد شته، او په ثمر كښې د قطع يد د نه كيدو يو بله وجه هم ده چه هغه د ما يتسارع اليه الفساد د قبيل نه دي چه د هغې په غلا كولو كښې زمونږ په نزد قطع يد نشته، پس چه كوم خوراک مهيا للاكل وى د هغې په غلا كښې هم قطع يد نشته، په روستنى روايت كښې اضافه ده: فَجَلَدَهُ مَرْوَانُ جَلَدَاتٍ وَخَلَّى سَبِيلَهُ، يعنى مروان دي غلام ته تعزيرا څو كوړې وركړې او بيا ئې پريخودلو.

والحديث اخرجه النسائي مختصرا..... واخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه موصولا مختصر كذلك، قاله المنذري.

[٤٣٨٩] (٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ بِهَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ: فَجَلَدَهُ مَرْوَانُ جَلَدَاتٍ وَخَلَّى سَبِيلَهُ.

د محمد بن يحيى نه په دي روايت كښې د اسى منقول دي چه مروان دغه غلام ته يو څو كوړې سزا وركړه اوبيا ئې پريخودو.

(٠): انظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ٣٥٨١) (شاذ)

[۴۳۹۰]()حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ، فَقَالَ: "مَنْ أَصَابَ بِفِيهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ وَمَنْ سَرَقَ مِنْهُ شَيْئًا بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِينُ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ وَمَنْ سَرَقَ دُونَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ"، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: الْجَرِينُ الْحُوَانُ.

دعبدالله بن عمرو بن العاص ﷺ نه روایت دي فرمائی چه دنبی کریم ﷺ نه دزورندو میوو په باره کښې تپوس اوکړي شو نبی ﷺ اوفرمائیل هریو ضرورتمند چه دغه میوه وخوړله او پخپله لمن کښې ئي جمع نکړه نوپه ده باندې هیڅ ګناه نشته اوخوک چه ددینه دخان سره ویسي نوده ته به وهل ورکولی شي اوددې دوچنده جرمانه به ورکوي ، اوچاچه ددینه ددې دوچلو دخائي نه دجمع کولونه پس غلا وکړه اودهغې قیمت دیوډال برابر وو نودده کس لاس به پریکولې شي.

شرح الحديث

﴿عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ فَقَالَ « مَنْ أَصَابَ بِفِيهِ مِنْ ذِى حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فَلاَ شَىْءَ عَلَيْهِ وَمَنْ خَرَجَ بِشَىْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ ﴾

یعنی د رسول الله ﷺ نه په اونو باندې د لګیدلي میوې په باره کښې تپوس اوکړې شو [۲] نو رسول الله ﷺ اوفرمائیل چه که حاجت مند دې لره ماتولو سره په خوله کښې کیږدی په دې شرط چه خان سره ئي یونسی نو په هغه باندې هیڅ تاوان نشته او کومه چه اوشوکوی او خآن سره ئي یوسی، په هغه باندې د هغې تاوان او ضمان دې او سزا هم، یعنی تعزیر.

یعنی قطع ید خو په دوارو صورتونو کښې نشته د عدم حرز د وجې نه لکه چه پورته تیر شو ، او صرف په شوکولو سره خوړلو کښې هیڅ باک نشته او خان سره د اوړلو اجازت نشته، په دې کښې به تعزیر وی او ضمان، په قاعده کښې خو به ضمان برابر اخستلې شی خو دلته په روایت کښې نسخې مختلف دی په بعضو کښې دی ﴿ غرامة مثله ﴾ او په بعض کښې ﴿غرامة مثليه ﴾ د دوچند ضمان حکم اوس نشته هغه منسوخ دي.

ما استفيد من الحديث :

په دې حدیث کښې مسافر لره د میوو شوکولو سره د خوراک اجازت ذکر دي، امام ترمذي رحمه الله په دې حدیث باندې په کتاب البیوع کښې دا ترجمه قائم کړې ده باب ما جاء في الرخصة في اكل الثمار للماربها، علامه طیبي رحمه الله فرمائی چه علماء کرامو دا په مجاعة او

[۱]: سنن الترمذي/البيوع ٥٤ (١٢٨٩)، سنن النسائي/قطع السارق ٩ (٤٩٦١)، سنن ابن ماجه/الحدود ٢٨ (٢٥٩٦)، (تحفة الأشراف: ٨٧٩٨)، وقد أخرجه: مسند احمد (١٨٦٧٢) (حسن)

[۲] یا د معلق نه مراد د کهجوری هغه غنچک ده کومه چه د اونې نه شوکولو سره د خو ورځو دپاره درمن (ستور) ته د رسولو نه مخکښې زورنده کړې شی فی الجمله د خشکې دپاره په دې وجه که هغه غونچک هم دغه شان په درمن کښې جمع کړې شی نو د خرابیدو خطره به ئې وی.

ضرورت باندې محمول کړې دي په دې وجه دا حديث د نصوص مقابله نه شي کولې کوم چه د تحريم د مال مسلم په باره کښ راغلی دي. اهـ او په کوکب الدری ۲۷۷ کښ دا دی چه دا د انصارو په عرف باندې محمول دي د هغوی په نزد د ثمر ساقط د خورلو اجازت وو او د جائع دپاره د ثمر مغلق هم پس د دې بنياد په عرف باندې دي که په يو خائ کښ د معلق اجازت هم عام وی د جائع او غير جائع دواړو دپاره نو هلته به د دواړو دپاره جائز وی. اهـ د دې نه معلومه شوه چه که په يو خائ کښ مطلقا اجازت نه وی نو د چا دپاره به هم جائز نه وی.

قوله: ﴿ وَمَنْ سَرَقَ مِنْهُ شَيْئًا بَعْدَ أَنْ يُئْوِيَهُ الْجَرِينُ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ ﴾

او که يو سړی د دې ميوې (کهجوری وغيره) غلا په هغه وخت کښ او کړی چه کله هغه درمن ته رسولې شوې وی د حفاظت دپاره او د هغې مقدار وی هم دومره چه ثمن مجن ته رسيږی نو په دې صورت کښ به قطع ديد وی.

قوله: ﴿ غير متخذ خبنة ﴾ يعنی په کپړه کښ دې خان سره پټ نه اوړی، صرف هم هلته دې اوخوری، خبنه وائی معطف الازار ته، يعنی د لنګ هغه سره چه راتاو هلو سره لنګ ترلې شی لکه په پاجامه کښ چه بډه وی. والحديث اخرجه الترمذی والنسائی وابن ماجه بنحوه، وقال الترمذی حسن، قاله المنذری.

بَابُ الْقَطْعِ فِي الْخُلْسَةِ وَالْخِيَانَةِ

باب يو څيز په زور اخستلو سره يا په امامت کښې خيانت کولو سره د لاس کټ کولو بيان

[٤٣٩١] (*) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ، قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَيْسَ عَلَى الْمُنْتَهِبِ قَطْعٌ وَمَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً مَشْهُورَةً فَلَيْسَ مِنَّا".

دجابر بن عبدالله رضي الله عنه نه روايت دي فرمائی چه رسول الله ﷺ فرمائيلی دی. نشته دي په تالان کونکي باندې لاس پريکول اوچاچه په زبردستی سره دچامال غصب کړونوهغه زمونږنه نه دي.

[٤٣٩٢] (*) وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَيْسَ عَلَى الْخَائِنِ قَطْعٌ".

اوبه همدي سند سره دا هم مروي دي چه نبی کريم فرمائيلی دی چه په خيانت کونکي باندې هم قطع ديد نشته يعنی دده لاس به نشي پريکولې.

﴿ عن جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « لَيْسَ عَلَى الْمُنْتَهِبِ قَطْعٌ وَمَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً مَشْهُورَةً فَلَيْسَ مِنَّا وَلَيْسَ عَلَى الْخَائِنِ قَطْعٌ »﴾

رسول الله ﷺ فرمائی چه په لوټ مار کولو والا باندې قطع ديد نشته او څوکه چه داسې ښکاره د نورو مال اخلی هغه زمونږ نه نه دي.

(*): سنن الترمذي/الحدود ١٨ (١٤٤٨)، سنن النسائي/قطع السارق ١٠ (٤٩٧٥)، سنن ابن ماجه/الحدود ٢٦ (٢٥٩١)، (تحفة الأشراف: ٢٨٠٠)، وقد أخرجه: مسند احمد (٣/٣٨٠)، سنن الدارمي/الحدود ٨ (٢٣٥٦) (صحيح)

(*): انظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ٢٨٠٠) (صحيح)

په ترجمة الباب کښ د خلسة لفظ وو او په حدیث کښ د نهبة، د دواړو مفهوم یو دي او په دي کښ د قطع ید نه کید و وجه ښکاره ده چه د انتهاب او د سرقه د واړو حقیقت مختلف دي، ځکه چه په انتهاب کښ اخذ خبیثة نه وی بلکه علانیه وی، او په خیانت کښ نشته ځکه چه هلته د حرز معنی مفقود ده او دا دواړه د سرقې په حقیقت کښ داخل دی.

د حضرت ګنګوهی په تقریر کښ لیکلي دی چه چونکه د حدود نه مقصود زجر دي او د زجر زیات حاجت په هغه جنایاتو او جرمونو کښ وی چه د هغې شیوع او عموم وی په خلاف د خلسه او نهبه چه په دي باندې اقدام کول د هر سړی کار نه شی کیدې، مګر هم هغه سړي چه د پیر زیات بې باکه او جری وی، خو تعزیر پکښ شته ځه چه حاکم مناسب اوګڼري.

[٤٣٩٣] (*) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ، زَادَ وَلَا عَلَى الْمُخْتَلِسِ قَطْعٌ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هَذَانِ الْحَدِيثَانِ لَمْ يَسْمَعْهُمَا ابْنُ جُرَيْجٍ مِنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، وَيَلَقَفَنِي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا سَمِعَهُمَا ابْنُ جُرَيْجٍ مِنْ يَاسِينَ الزَّيَّاتِ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَقَدْ رَوَاهُمَا الْمُغِيرَةُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

جابر دنبی علیه السلام نه ددې په شان روایت بیان کړې دي مګردا اضافه ئې کړې ده نشته دي په مختلس باندې د لاس پریکول امام ابوداؤد فرمائی ابن جریج دابوزبیر نه دا دواړه حدیثونه نه دي آوریدلی دی او ماته دامام احمد بن حنبل نه دا خبر رارسیدلی دي چه ابن جریج دا احادیث دیاسین زیات نه آوریدلی دی امام ابوداؤد فرمائی دا دواړه روایتونه مغیره د ابو زبیر نه اوهغه دجابره نه بیان کړې دي.

قوله: ﴿ قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَانِ الْحَدِيثَانِ لَمْ يَسْمَعْهُمَا (٢) ابْنُ جُرَيْجٍ مِنْ أَبِي الزُّبَيْرِ وَيَلَقَفَنِي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ أَنَّهُ قَالَ إِنَّمَا سَمِعَهُمَا ابْنُ جُرَيْجٍ مِنْ يَاسِينَ الزَّيَّاتِ ﴾

د قال ابوداؤد تشریح :

مصنف رحمه الله په دي دواړو احادیثو باندې کلام کوی اول د محمد بن بکر او دویم د عیسی بن یونس، او دا چه ابن جریج دا دواړه احادیث د ابوالزبیر نه نه دی اوریدلی، او هم دا رائې د امام نسائی هم ده، امام نسائی فرمائی چه دا حدیث د ابن جریج نه د هغه پیرو شاګردانو روایت کړې دي په هغوی کښ چا هم حدثنی ابوالزبیر...نه دی وئیلي (یعنی د تحدیث لفظ کوم چه په سماع باندې دلالت کوی) ولا احسبه سمعه من ابی الزبیر...۔ ګویا د دې دواړو رائې متفق ده، او امام ابوداؤد رحمه الله د خپلې رائې تائید د خپل استاد احمد بن حنبل رحمه الله د کلام نه کړې دي چه هغوی اوفرمائیل ﴿ انما سمعها ابن جریج من یاسین الزیات ﴾ ګویا د ابن جریج او د ابوالزبیر ترمینځه واسطه د یاسین الزیات ده، حافظ منذری د دې تولو د نقل کولو نه پس فرمائی : قد صححه الترمذی من حدیث ابن جریج عن ابی الزبیر وهذا یدل علی انه تحقق اتصاله، یعنی د امام ترمذی رحمه الله د کلام نه معلومیږی چه د هغوی په نزد حدیث متصل دي

(*): انظر حدیث رقم: (٤٣٩١)، (تحفة الأشراف: ٢٨٠٠) (صحیح)

(٢) وفي هامش البذل: قال ابن الهمام صححه الترمذي وسكت عنه ابن القطان وعبدالحق في احكامه فهو تصحيح له منهما فتحليل ابي داؤد مرجوح الخ)

هیڅ انقطاع پکښ نشته، په حاشیه د نسائی کښ د نیل الاوطار نه د دې انقطاع فی السند د رائې تضعیف داسې کړې دې: اجیب بان سوید بن نصر روی عن ابن المبارک عن ابن جریج اخبرنی ابوالزبیر، وقد اخرجه عبدالرزاق فی مصنفه الی اخر ما فی الحاشیة، والحدیث اخرجه الترمذی والنسائی وابن ماجه، وقال الترمذی حسن صحیح.

بَابُ مَنْ سَرَقَ مِنْ حِرْزٍ

باب څوک چه یو محفوظ خیز پټ کړي دهغې بیان

په سرقه کښ حرز د جمهور علماء کرامو په نزد شرط دې، ګیني بغیر د دې نه سرقه سرقه نه ده، داؤد ظاهری او د اسحاق بن راهویه په نزد شرط نه دې، هم دا وجه ده چه په نباش باندې قطع د ید نشته، ځکه چه کفن غیر محرز دې، بعض شراح د امام احمد رحمه الله مذهب هم د ظاهریه په شان لیکلې دي خو دا صحیح نه ده، پس په اوجز/۷ه کښ دی: الشرط الرابع کوم المسروق فی حرز عند جمهور العلماء خلافا لداؤد الظاهری اذ لا یعتبر الحرز، ثم قال الموفق: اذا ثبت اعتبار الحرز والحرز ما عد حرزا فی العرف الخ.....

[٤٣٩٤] (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ حَمَّادِ بْنِ طَلْحَةَ، حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ أُخْتِ صَفْوَانَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، قَالَ: "كُنْتُ نَائِمًا فِي الْمَسْجِدِ عَلَى خَمِيصَةٍ لِي ثَمَنُ ثَلَاثِينَ دِرْهَمًا فَجَاءَ رَجُلٌ، فَاخْتَلَسَهَا مِنِّي فَأَخِذَ الرَّجُلُ فَأُتِيَ بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ بِهِ لِيُقْطَعَ قَالَ: فَأَتَيْتُهُ، فَقُلْتُ: أَتَقْطَعُهُ مِنْ أَجْلِ ثَلَاثِينَ دِرْهَمًا؟ أَنَا أَبِيعُهُ وَأُنْسِئُهُ ثَمَنَهَا قَالَ: فَهَلَّا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ"، قَالَ أَبُو دَاوُد: وَرَوَاهُ زَائِدَةُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جُعَيْدِ بْنِ حُجَيْرٍ، قَالَ: نَامَ صَفْوَانُ، وَرَوَاهُ مُجَاهِدٌ، وَطَاوُسٌ أَنَّهُ كَانَ نَائِمًا فَجَاءَ سَارِقٌ فَسَرَقَ خَمِيصَةً مِنْ تَحْتِ رَأْسِهِ وَرَوَاهُ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ فَاسْتَلَّهُ مِنْ تَحْتِ رَأْسِهِ فَاسْتَيْقَظَ فَصَاحَ بِهِ فَأُخِذَ وَرَوَاهُ الزُّهْرِيُّ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: فَنَامَ فِي الْمَسْجِدِ وَتَوَسَّدَ رِدَاءَهُ فَجَاءَ سَارِقٌ فَأَخَذَ رِدَاءَهُ فَأُخِذَ السَّارِقُ فَمَرَّ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

دصفوان بن امیه رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه زه یوه ورځ په جومات کښې اوده وم په یوخادر باندې کوم چه د دیرشو درهمو برابر وو په دې وخت کښې یوکس راغې اودغه خادر نې زما نه وتښتولو بیا دغه کس ګرفتارکړې شو اونبی علیه السلام ته راوستلې شو نبی علیه السلام دده دلاس د پریکولوحکم اوکړو، زه دنبی علیه السلام په خدمت کښې حاضر شوم اوعرض مې اوکړو اې دالله رسوله د دیرشو درهمودپاره ته دده لاس پریکوي زه به دغه خادر په ده باندې په قرضو خرڅ کړم نبی علیه السلام چه دا واوریدل نو وئې فرمائیل تاکه چرې داسې کولې نو ماته دراتلونه مخکښې به دي کړي وو، امام ابوداؤد فرمائی چه دا حدیث زائده دسماک نه اوهغه دعبد بن حجیرنه بیان کړي دي هغه وائی چه صفوان که اوده وو او طاوس او مجاهد وائی چه هغه اوده کیدو او په دي وخت کښې غل راغې اوخادر نې دده دسردلاندې نه غلا کړو. اوهمدارنګې دا روایت دابوسلمه بن عبدالرحمن نه هم مروي دي فرمائی چه دده دسرنه نې وتختولونوچه راویښ شونو چغه یې ووهله نوغل ونیولې شو. اوهمدارنګې زهري

[1]: سنن النسائي/قطع السارق ٤ (٤٨٨٢)، سنن ابن ماجه/الحدود ٢٨ (٢٥٩٥)، (تحفة الأشراف: ٤٩٤٣)، وقد أخرجه: مسند احمد (٤٠١/٣، ٤٦٥/٦، ٤٦٦) (صحيح)

دصفوان بن عبدالله نه نقل کړي دي فرمائي چه په جومات کښې اوده شو او د خادرنه ني بالخ جوړ کړي وو اوغل ورته راغې اوده خادرني واخستوبیاددني نه پس غل ونیولي شو اونبی ﷺ ته راوستلي شو.

قوله: ﴿ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ كُنْتُ نَائِمًا فِي الْمَسْجِدِ عَلَى خَمِيصَةٍ لِي لَمَنْ لَلَابِسِينَ دِرْهَمًا فَجَاءَ رَجُلٌ فَاخْتَلَسَهَا مِنِّي فَأُخِذَ الرَّجُلُ الخ ﴾

شرح الحديث والكلام عليه من حيث الفقه :

صفوان بن امیه ﷺ فرمائی چه زه په مسجد کښ اوده ووم (۱) په ما دپاسه یو خادر یا کمبل پروت وو چه د هغې قیمت دیرش درهمه وو یو سړي راغلو او زما نه ني دا خادر یورلو، هغه سړي اونیولي شو او رسول الله ﷺ ته راوستلي شو رسول الله ﷺ د ثبوت سرقه نه پس د هغه د قطع ید حکم اوفرمائیلو. صفوان فرمائی چه د رسول الله ﷺ په دې فیصله باندې زه د هغوی په خدمت کښ راغلم او ما عرض اوکړو چه صرف د دیرشو درهمو په وجه باندې زه نه غواړم چه د هغه لاس پرې کړې شی (په دې وجه زه دا حیله اختیاروم چه) زه دا خادر په هغه باندې قرض خرخوم یعنی روستو به ترې نه پیسې اخلم، لهذا د هغه لاس دې پرې نه کړې شی په دې باندې رسول الله ﷺ ارشاد اوفرمائیلو: ﴿فهلا كان هذا قبل ان تاتيني به﴾ چه تا دا صورت غل لره ماته د راوستلو نه مخکښ ولې اختیار نه کړو، مطلب دا دې چه قاضی ته د مسئلې د رسیدلو نه پس د سفارش او د ترک حد ګنجائش باقی نه پاتې کیږی.

دا خادر د هغوی په بدن وو یا چرته وو د دې په باره کښ روایات مختلف دی کوم چه مصنف رحمه الله وړاندې خپله بیانوی، پس په یو روایت کښ دی: فَسَرَقَ خَمِيصَةً مِنْ تَحْتِ رَأْسِهِ او په دویم روایت کښ دی ﴿ فَنَامَ فِي الْمَسْجِدِ وَتَوَسَّدَ رِدَاءَهُ ﴾ (۲) او د دې دواړو نه معلومه شوه چه د سر نه لاندې ني وو، د سر نه د لاندې کیدو په صورت کښ خو حرز بالاتفاق موندلې شی خو که خادر د اوډۍ کیدونکی په خوا کښ کیخودلې شوې وی نو بیا به هم د صحیح قول په بناء په حرز کښ شمارلې کیږی، پس په حاشیه د بذل کښ دی: وفي الهداية بعد ما ذكر الحرز بالمكان وبالمحافظ ولا فرق بين ان يكون المحافظ مستيقظًا او نائما والمتاع عنده او تحته هو الصحيح لانه يعد النائم عند متاعه حافظا له في العادة، یعنی کوم سړي چه د خپل سامان سره اوډۍ وی نو په دې صورت کښ به هغه د خپل مال حفاظت او نګرانی کونکي عرفا ګڼلې شی، قال ابن الهمام قوله هو الصحيح احتراز عن قول بعضهم باشتراط كون المتاع تحت راسه او تحت جنبه اهـ

په حديث الباب کښ یوه بله مسئله :

په دې واقعه کښ یو اختلافی مسئله بله هم ده هغه دا چه قاضی د قطع ید د فیصلې کولو

---

(۱) مسجد المدينة او مسجد مكة قولان كما في الاوجز ۶۳/۶ هامش البذل)

(۲) كذا في نسخة البذل على بتشديد الياء وكذا في نسخة الشيخ ويحتمل ان يكون على بحرف الجر على خميصة وعلى هذا يمكن ان يحمل على معنى الروايتين الاخيرين والله اعلم)

نه پس که مسروق منه یعنی مالک دځیز سارق لره د مسروق ځیز مالک جوړ کړی یا ئې د هغه په لاس خرڅ کړی نو قطع د ید به وی او که نه ؟ مسئله اختلافی ده د احنافو په نزد خو به قطع د ید نه وی، د شوافعو حنابله او ابویوسف په نزد به قطع د ید وی د حدیث الباب د وجې، د طرفین د طرف نه د دې حدیث جواب په بذل المجهود کښ او د هغې نه په زیات تفصیل سره په اوجز کښ ورکړې شوی دي، فارجع الیه لو شئت، مختصرا دا وئیلې کیدې شی چه دلته د سارق دپاره ثبوت د ملک چرته اوشو خکه چه مسروق منه تملیک په طریقه د بیع غواړی، او د بیع تحقق صرف په ایجاب سره نه شی کیدې تر څو چه قبول نه وی موندلې شوې لهذا دا حدیث د هغوی خلاف نه دي. والحدیث اخرجه النسائي وابن ماجه، قاله المنذري.

بَابٌ فِي الْقَطْعِ فِي الْعَارِيَةِ إِذَا جُحِدَتْ

بابد څوک چه د استعمال دپاره یو ځیز اما نځ اوغواړی او بیا دهغې نه انکار اوکړی

یعنی مستعیر که یو ځیز په سوال باندې د اخستلو نه پس د عاریة اخستلو نه انکار اوکړی نو په دې صورت کښ به قطع د ید وی یا نه؟ مسئله اختلافی ده کومه چه په "درمنضود" کښې په باب فی الحد یشفع کښ تیره شوې ده د دې باب حواله هم تیره شوې ده، وفی الهامش البذل، قال ابن الهمام : بذلک قال اسحاق بن راهویه وهو روایة عن احمد، والجمهور علی انها لا تقطع الخ.....

[٤٣٩٥](حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، وَمُخَلَّدُ بْنُ خَالِدٍ الْبَغْدَادِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ مُخَلَّدٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ "أَنَّ امْرَأَةً مَخْزُومِيَّةً كَانَتْ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ وَيَجْحَدُهُ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا فَقُطِعَتْ يَدُهَا"، قَالَ أَبُو دَاوُد: رَوَاهُ حَرْبِيَّةُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَوْ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ زَادَ فِيهِ: وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ خَطِيبًا فَقَالَ: هَلْ مِنِ امْرَأَةٍ تَائِبَةٍ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَتِلْكَ شَاهِدَةٌ، فَلَمْ تَقُمْ وَلَمْ تَتَكَلَّمْ وَرَوَاهُ ابْنُ غَنْمٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، قَالَ فِيهِ فَشَهِدَ عَلَيْهَا.

دعبدالله بن عمر رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه یوې مخزوې ښځې به دخلقونه په سوال ځیزونه غوښتل اوبیابه منکریدله نونبی علیه السلام په دې باندې دلاس کټ کولو حکم اوکړو اوددې لاس پریکړې شو ، امام ابوداؤد فرمائی چه دا روایت جویریه دنافع نه اوهغې دابن عمرنه یاد صفیه بنت ابی عبیدنه نقل کړې دی او په دې کښې دا اضافه ده چه نبی علیه السلام دخطبې ورکولو دپاره پاځیدو او وئې فرمائیل : آیا داسې یوه ښځه شته‌چه الله تعالی اودهغه درسول په وړاندې توبه اوباسي اوداخیره ئې درې پیرې اوفرمائیله اودغه ښځه حاضره وه نه پاځیدله اونه ئې خبرې وکړې. امام ابوداؤد فرمائی دا روایت ابن غنج دنافعنه اوهغه دصفیه بنت ابی عبیدنه نقل کړې دی او په دې کښې داسې دی چه په دې باندې ئې ګواهی ورکړله.

قوله: ﴿ وَزَادَ فِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَامَ خَطِيبًا فَقَالَ « هَلْ مِنِ امْرَأَةٍ تَائِبَةٍ إِلَى اللَّهِ

---

[1]: سنن النسائي، قطع السارق ٥ (٤٩٠٢)، (تحفة الأشراف: ٧٥٤٩)، ولقد أخرجه: مسند احمد (١٥١/٢) (صحيح)

وَرَسُولِهِ ». ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَتِلْكَ شَاهِدَةٌ فَلَمْ تَقُمْ وَلَمْ تَتَكَلَّمْ ﴾

یعنی رسول الله ﷺ د دې امراة مخزومیه د قطع ید نه پس په ولاړه باندې خطبه ورکړه او په هغې کښ ئې بغیر د هغه زنانه د نوم اخستلو نه توبې ترغیب ورکړو او دې کرته ئې اوفرمائیل هم د هغې مخزومیه په موجودګئ کښ خو هغه اوندریده او نه ئې په ژبه باندې څه اووې، د دې حدیث نه دا هم معلومه شوه چه د اقامت حد نه پس هم د توبې احتیاج باقی وی خو کوم علماء چه حد لره مکفر منی هغوی د دې جواب دا ورکولې شی چه د دې توبې تعلق د راروانې زمانې سره دې چه د بیا دیاره به دا حرکت نه کوم

[٤٣٩٦]()حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، عَنِ اللَّيْثِ، قَالَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: كَانَ عُرْوَةُ يُحَدِّثُ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: "اسْتَعَارَتِ امْرَأَةٌ تَعْنِي حُلِيًّا عَلَى أَلْسِنَةِ أُنَاسٍ يُعْرَفُونَ وَلَا تُعْرَفُ هِيَ فَبَاعَتْهُ فَأَخِذَتْ فَأُتِيَ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ بِقَطْعِ يَدِهَا وَهِيَ الَّتِي شَفَعَ فِيهَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَقَالَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَالَ".

دام المومنین عائشة رضی الله عنها نه روایت دې فرمائی چه یوې ښځې کومه چه چانه پیژندله هغې دیوځو معروفو او مشهورو کسانو په ذریعه باندې دچانه څه زیورات اوغوښتل اوبیا ئې خرڅ کړل اوددې پیسې په وخورلې بیادابنځه گرفتاره کړې شوه اونبی علیه السلام ته راوستل شوه نبی علیه السلام ددې دلاس پریکولوحکم اوکړو اوداهغه ښځه ده دکومې په سلسله کښې چه اسامه بن زید نبی علیه السلام ته سفارش کړې وو اونبی علیه السلام فرمائیلي وو څه چه ئې فرمائیل (کوم چه ډیر مشهور دي).

فوله: ﴿ كَانَ عُرْوَةُ يُحَدِّثُ أَنَّ عَائِشَةَ رضی الله عنها قَالَتِ اسْتَعَارَتِ امْرَأَةٌ - تَعْنِي - حُلِيًّا عَلَى أَلْسِنَةِ أُنَاسٍ يُعْرَفُونَ وَلَا تُعْرَفُ هِيَ فَبَاعَتْهُ فَأُخِذَتْ ﴾

دا حدیث هم د هغه امرأة محزومیه په باره کښ دې چه هغې یو ځل داسې اوکړل (بلکه دا خو د هغې عادت وو کما هو مصرح فی الروایة الاتیة) چه یو کور ته لاړه او د هغوی نه ئې عاریة د هغوی کالی راوړل د داسې خلقو په نوم باندې چه پیژندګلو کورنئ وه، د نورو په نوم باندې ځکه چه دا خو خپله د دې لائق نه وو چه دا دې خلق اوپیژنی او په دې باندې اعتماد اوکړی، هم په دې وجه ئې د نورو په نوم باندې واخستل چه د فلانی کور زنانو ستاسو کالي په سوال باندې غوښتلي دي، وړاندې راوی وائی چه هغې د اخستلو نه پس هغه خرڅ کړو بیا روستو هغه او هم نیولې شوه او رسول الله ﷺ ته راوستلې شوه، رسول الله ﷺ د هغه د قطع ید حکم اوفرمائیلو وړاندې راوی وائی چه دا هم هغه زنانه وه چه د هغې په باره کښ اسامه رضی الله عنه رسول الله ﷺ ته سفارش کړې وو، او رسول الله ﷺ هغه سخته خبره ارشاد فرمائیلې وه کومه ئې چه فرمائیلې وه، د مصنف رحمه الله مقصد دې روایاتو لره په دې باب کښ د راوړلو دا دې چه انکار د عاریة نه په حکم د سرقه کښ دې، څنګه چه په سرقه کښ قطع د ید وی هم دغه شان به په دې کښ هم وی، لکه چه د اسحاق بن راهویه

---

[1]: • تخريج: صحيح البخاري/الشهادات ٨ (٢٦٤٨)، الحدود ١٥ (٦٨٠٠)، صحيح مسلم/الحدود ٢ (١٦٨٨)، سنن النسائي/قطع السارق ٥ (٤٩٠٦)، (تحفة الأشراف: ١٦٦٩٤)، وقد أخرجه: مسند احمد (١٦٢/٦) (صحيح)

مذهب دي او د امام احمد يو روايت، وقد تقدمت المسئلة قبل ذلک مرارا، والجواب عنه ايضا من جانب الجمهور، والحديث اخرجه النسائي، قاله المنذري.

[٤٣٩٧](*)حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَتِ امْرَأَةٌ مَخْزُومِيَّةٌ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَطْعِ يَدِهَا وَقَصَّ نَحْوَ حَدِيثِ قُتَيْبَةَ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ زَادَ، فَقَطَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهَا.

دام المومنين عائشة رضي الله عنها نه روايت دي فرمائي چه يوي مخزومي ښځي به دخلقونه په سوال ځيزونه غوښتل اوبيابه منكريدله نونبي عليه السلام په دي باندي دلاس ډكټ كولو حكم اوكړو اوباقي حديث ئي دقتيبه دحديث په شان دليث نه اوهغه دابن شهاب نه بيان كړو اودا اضافه ئي وكړله چه نبي عليه السلام ددي لاس پرى كړو.

بَابٌ فِي الْمَجْنُونِ يَسْرِقُ أَوْ يُصِيبُ حَدًّا

بابد يو ليونى غلا اوكرى يا د حد قابل جرم اوكړى دهغې بيان

[٤٣٩٨](*)حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبَرَ".

دام المومنين عائشة رضي الله عنها نه روايت دي فرمائي چه رسول الله عليه السلام فرمائيلى دى قلم پورته كړي شوي دي (معاف كړي شوي دي، ددرې كسانونه يواوده دي ترڅوچه پاخيدلي نه وي بل مريض (ليونى) دي ترڅوچه روغ شوي نه وي اوبل ماشوم دي ترڅوچه بالغ شوي نه وي

﴿ عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ (٢) وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنِ الصَّبِىِّ حَتَّى يَكْبَرَ »

رفع القلم كناية ده د عدم تكليف نه، رسول الله عليه السلام ارشاد فرمائى چه دري كسان مرفوع القلم او غير مكلف دى او قابل د مواخذې نه دى، يو اوده ترڅو چه بيدار شوي نه وى، او يو هغه چه پاڼه ليونتوب كښ اخته وى ترڅو چه پاڼه هوش كښ نه وى راغلې، او دريم نابالغ ماشوم ترڅو چه بالغ شوي نه وى

د حديث نه د ترجمة الباب والا مسئلې حكم معلوم شو چه پاڼه هغه باندې به حد نه شى جارى كولې او نه به د هغه په دي كښ څه گناه وى، يعنى د حقوق الله په اعتبار سره، خو په حقوق العباد كښ په د هغوى نه مطالبه كيږى پس كه دا دري واړه د چا څه نقصان اوكړى نو د هغوى په مال كښ به ضمان واجب وى (بذل) په حاشيه د بذل كښ حضرت شيخ ليكلي دى

(*): انظر حديث رقم: (٤٣٧٤)، (تحفة الأشراف: ١٦٦٤٣) (صحيح)

(*): سنن النسائي/الطلاق ٢١ (٣٤٦٢)، سنن ابن ماجه/الطلاق ١٥ (٢٠٤١)، (تحفة الأشراف: ١٥٩٣٥)، وقد أخرجه: مسند أحمد (٦، ١٠٠، ١٠١، ١٤٤)، دي/الحدود ١٣ (٢٣٤٣) (صحيح)

[٢] لكن ذكر الحموي في الأشباه والنظائر وان القائم كالمستيقظ في خمس وعشرين مسئلة لم يسطها، وكذا بسط الكلام في احكام الصبيان بما لا مزيد عليه وحديث الباب تكلم عليه صاحب العون ٤/٢٤٤ والحافظ في الفتح ٣١٦/٩ و ٩٨/١٢ والعيني ٥٦١/٩، ١٥١/١١ (هامش البذل)

چه ډیر مسائل دا سې دی چه په هغې کښې نائم په منزله د مستقیظ دې لکه چه په الاشباه والنظائر کښې دی. والحدیث اخرجه النسائي وابن ماجه، قاله المنذري.

[٤٣٩٩] (*) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "أُتِيَ عُمَرُ بِمَجْنُونَةٍ قَدْ زَنَتْ فَاسْتَشَارَ فِيهَا أُنَاسًا فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ أَنْ تُرْجَمَ، مُرَّ بِهَا عَلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَا شَأْنُ هَذِهِ؟ قَالُوا: مَجْنُونَةُ بَنِي فُلَانٍ زَنَتْ فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ أَنْ تُرْجَمَ، قَالَ: فَقَالَ ارْجِعُوا بِهَا ثُمَّ أَتَاهُ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْقَلَمَ قَدْ رُفِعَ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَبْرَأَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَعْقِلَ، قَالَ: بَلَى، قَالَ: فَمَا بَالُ هَذِهِ؟ تُرْجَمُ، قَالَ: لَا شَيْءَ قَالَ: فَأَرْسِلْهَا قَالَ: فَأَرْسَلَهَا قَالَ: فَجَعَلَ يُكَبِّرُ".

د ابن عباس ﷺ نه روایت دي فرمائی چه عمرفاروق ﷺ په یوه لیونۍ راوستلې شوه چه زنائي کړي وو اودخلقونه ئې ددې متعلق مشوره واخستله نوعمرفاروق ددې درجم کولوحکم وکړونو په دې وخت کښې دلته دعلی ﷺ تیریدل وشول ، هغه ددې متعلق تپوس وکړوخلقوورته ووئیل چه دا یوه لیونۍ ده د فلانئ قبیلې ، زنائي کړي ده، اوعمر ددې درجم کولوحکم کړي دي، علی ﷺ اوفرمائیل چه دا واپس راولئ او بیا امیر المومنین ته ورغې اوعرض ئې وکړو چه اې امیر المومنین ایاتاته معلومه نه ده چه قلم پورته کړي شوي دي (معاف کړي شوي دي) ددري کسانونه یواوده دي ترڅوچه پاڅیدلی نه وي بل لیونی دي ترڅوچه روغ شوي نه وي اوبل ماشوم دي ترڅوچه بالغ شوي نه وي هغه ووئیل چه ولي رأته نه ده معلومه علی ووئیل بیا دابنځه ولي رجم کولې شي عمر ووئیل ددې هیڅ وجه نشته راوی وائی بیا ئې پریخودله اوعمر شروع شوچه الله اکبر اوازونه شروع کړل.

شرح الحديث :

قوله: ﴿عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أُتِيَ عُمَرُ بِمَجْنُونَةٍ قَدْ زَنَتْ فَاسْتَشَارَ فِيهَا أُنَاسًا فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ أَنْ تُرْجَمَ الخ﴾ مضمون حدیث دا دي چه د هغې راوی ابن عباس ﷺ دي چه د عمر ﷺ په زمانه کښ هغوی ته یوه لیونۍ زنانه راوستلې شوه چه هغې زنا کړي وه. سیدنا عمر ﷺ د دي په باره کښ د خلقو نه مشوره طلب کړه او بیا هغوی د هغې د رجم حکم اوفرمائیلو. کله چه هغه زنانه بوتلې شوه نو په لاره کښ په علی ﷺ باندې تیره شوه نو هغوی تپوس اوکړو چه د دي څه معامله ده، دا چرته بوځئ، خلقو ورته صورت حال بیان کړو په دې باندې هغوی اوفرمائیل چه دا واپس بوځئ او سیدنا عمر ﷺ ته ئې عرض اوکړو چه اې امیر المومنین آیا تاسو ته معلومه نه ده چه درې کسان مرفوع القلم دی (چه په هغوی کښې یو لیونی هم دی) سیدنا عمر ﷺ اوفرمائیل: ولې نه یعنی د هغوی تصدیق ئې اوکړو، نو علی ﷺ تپوس اوکړو چه بیا دا تاسو ولې رجم کوئ نو هغوی اوفرمائیل: نه هیڅ خبره نه ده، علی ﷺ اوفرمائیل بیا دا پریږدئ، په دې وینا باندې هغوی دا پریخودله. ﴿قال فجعل یکبر﴾ سیدنا عمر ﷺ د معاملې نزاکت باندې پوهیدلو سره تکبیر وئیل شروع کړل.

(*): تفرد به أبوداود (تحفة الأشراف: ١٠١٩٦)، وقد أخرجه: سنن الترمذي/ الحدود ١ (عقيب ١٤٢٣)، مسند احمد (١/١٥٥، ١٥٨) (صحيح)

(حضرت عمر (رض) د رجم حکم ولې ورکړې وو؟)

د دې واقعې توجیه امام خطابی رحمه الله فرمائی چه په اصل کښی د جنون دوه قسمونه دی یو مطبق او یو غیر مطبق، یعنی یو هغه چه په هغې کښی کله کله انسان روغ شی او بل هغه چه په هغې کښی انسان کله هم نه رغیږی هر وخت یو شان لیونی وی د عمر رضی الله عنه دا امر بالرجم د قسم اول دپاره نه وو بلکه د قسم ثانی دپاره وو او د هغوی مقصد دا وو چه که یو لیونی د روغ والی په حالت کښی زنا اوکړی او بیا روستو په هغه باندې لیونتوب راشی نو د هغه دا جنون د اقامت حد نه مانع کیدل نه دی پکار، او د علی رضی الله عنه د رائې حاصل دا دې چه جنون داسې شبهه ده چه د هغې د وجې نه د حد درأ کیدل پکار دی ځکه چه دا ضابطه ده، الحدود تدراء بالشبهات..... پس کیدې شی چه دې لیونئ زنانه چه کومه زنا کړې وه هغه ئې د کامل روغ والی په حالت کښی نه وی کړې بلکه په داسې وخت کښی ئې کړې وی چه د لیونتوب اثر پکښی باقی وی، د علی رضی الله عنه د دې رائې د معلومیدو نه پس سیدنا عمر رضی الله عنه د هغې موافقت اوفرمائیلو او حد ئې د هغه ښخې نه ساقط کړو.

[٤٤٠٠](١)حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ نَحْوَهُ، وَقَالَ أَيْضًا: حَتَّى يَعْقِلَ، وَقَالَ: وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَفِيقَ، قَالَ: فَجَعَلَ عُمَرُ يُكَبِّرُ.

وکیع داعمش نه دتیر شوي روایت په شان روایت بیان کړې دې اودا اضافه ئې هم کړې ده ترڅوچه ماشوم عاقل شي اولیونې جوړشي راوی وائی چه په دې وخت کښې عمر رضی الله عنه تکبیروئیل شروع کړل.

[٤٤٠١](٢)حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مُرَّ عَلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِسَكْرَانَ فَقَالَ: أَوَمَا تَذْكُرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ حَتَّى يَفِيقَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، قَالَ: صَدَقْتَ قَالَ فَخَلَّى عَنْهُ.

دابن عباس رضی الله عنهما نه روایت دې فرمائی چه په علی رضی الله عنه تیرشو باقی روایت دعثمان د روایت په شان دې مګرددې اضافې سره چه علی رضی الله عنه ورته ووئیل چه اياتاته یاد نه دی چه نبی علیه السلام فرمائیلی دی: قلم پورته کړې شوی دی ددرې کسانونه یودلیونی نه چه عقل ئې مغلوب شوی وي ترڅوچه جوړ شوی نه وي اود اوده نه ترڅوچه بیدارشوی نه وي اودماشوم نه ترڅوچه محتلم شوی نه وي عمر رضی الله عنه ورته ووئیل رښتیادي ووئیل اوبیائي هغه زنانه پریخودله.

د دې نه په روستو روایت کښی دا زیادت دې چه علی رضی الله عنه..... عمر رضی الله عنه ته عرض اوکړو ﴿ وَإِنَّ هَذِهِ مَتْتُوهَةُ بَنِي فُلَانٍ لَعَلَّ الَّذِي أَتَاهَا أَتَاهَا وَهِيَ فِي بَلَائِهَا. قَالَ فَقَالَ عُمَرُ لاَ أَدْرِي. فَقَالَ عَلِيٌّ (رض) وَأَنَا لاَ أَدْرِي ﴾

---

[1]: انظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ١٠١٩٦) (صحيح)

[2]: انظر حديث رقم: (٤٣٩٩)، (تحفة الأشراف: ١٠١٩٦) (صحيح)

[٤٤٠٢](*) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ. ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ الْمَعْنَى، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ، قَالَ هَنَّادٌ الْجَنْبِيُّ، قَالَ: "أُتِيَ عُمَرُ بِامْرَأَةٍ قَدْ فَجَرَتْ فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا فَمَرَّ بِهَا عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَمَرَهَا فَجَلَسَتْ سَبِيلَهَا فَأُخْبِرَ عُمَرُ، قَالَ: ادْعُوا لِي عَلِيًّا فَجَاءَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يُبْرَأَ، وَإِنَّ هَذِهِ مَعْتُوهَةُ بَنِي فُلَانٍ لَعَلَّ الَّذِي أَتَاهَا وَهِيَ فِي بَلَائِهَا قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ: لَا أَدْرِي، فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَا لَا أَدْرِي".

د هناد الجنبی ﷺ نه روایت دي فرمائی چه عمرفاروق ته ښځه راوستلی شوه کوي چه بدعملي کړي وو نوعمرفاروق ددې په رجم کولوحکم وکړونو په دغه وخت کښې علی ﷺ تیریدواودغه ښځه ئې ونیوله اوهغه ئې دحدنه خلاصه کړه نو په دې باره کښې عمرفاروق ته خبر ورسیدوهغه ووئیل علیه ماته راولی چنانچه علی ﷺ راغې او وئې وئیل چه اي امیر المومنین تاته خو معلومه ده چه نبی علیه السلام فرمائیلی دی ددرې کسانونه د مواخذي قلم پورته کړي شوي دي پوناباالغه ماشوم دي ترڅوچه بالغ شوي نه وي اوبل اوده دي ترڅوچه ویخ شوي نه وي اوبل لیونې دي ترڅوچه روغ شوي نه وي اودانښځه دفلاني قبیلې لیونې ده شاید چابه ورسره دلیونتوب په وخت کښې زنا کړې وی او دا د الله تعالی دطرف نه به مصیبت کښې مبتلاده عمرفاروق ووئیل ماته معلومه نه ده علی ﷺ ووئیل ماته هم معلومه نه ده چه دانښځه دزنا پۀ وخت کښې لیونې وه اوکه نه وه.

دا هم هغه خبره ده کومه چه د امام خطابی رحمه الله په کلام کښې تیره شوه چه د هغې دا زنا د روغ والی په حالت کښې نه وی، عمر ﷺ د روغ والی د حالت اعتبار کولو سره د رجم حکم فرمائیلی وو، او علی ﷺ د شبه او تردد حالت ظاهر فرمائیلو سره عدم رجم ته ترجیح ورکړه کومه چه په اخر کښې سیدنا عمر ﷺ هم اومنله.

والحدیث اخرجه النسائي، قاله المنذري.

[٤٤٠٣](*) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ"، قَالَ أَبُو دَاوُد: رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَادَ فِيهِ وَالْخَرِفِ.

علی ﷺ دنبی ﷺ نه روایت بیانوي فرمائی چه رسول الله ﷺ فرمائیلي دي: ددرې کسانونه دمواخذي قلم پورته کړي شوي دي یو اوده دي ترڅوچه وښ شوي نه وي اوبل یونابالغه ماشوم دي ترڅوچه بالغ شوي نه وي اوبل لیونې دي ترڅوچه روغ شوي نه وي، امام ابوداؤد فرمائی چه دا روایت ابن جریج دقاسم بن یزیدنه هغه دعلی ﷺ نه اوهغه دنبی ﷺ نه نقل کړي دي اودا اضافه ئې کړه ده چه دبوډا نه ځکه چه دهغه عقل ځي راځي.

﴿عَنْ عَلِيٍّ رضی الله عنه عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- زَادَ فِيهِ « وَالْخَرِفِ »﴾

(*): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ١٠١٩٦، ١٠٠٧٨) (صحيح)

(*): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ١٠٢٧٧)، وقد أخرجه: مسند احمد (١١٦/١، ١٤٠) (صحيح)

یعنی په یو روایت کښ د مجنون سره د خرف هم اضافه ده، خرف په فتح د خاء او په کسرې د راء سره اختسلي شوي دي د خرف نه وهو فساد العقل من الکبر، یعنی د بوډا والی د وجې نه د عقل خرابیدل وهو غیر المجنون فان الجنون من الامراض السوداویة یقبل العلاج، والخرف بخلاف ذلک، ولهذا لم یقل فی الحدیث حتی یعقل لان الغالب انه لا یبرأ من الی الموت. (بذل)

د حدیث الباب په بعضو طرقو کښ دی ﴿ عن المجنون ﴾ او په بعضو کښ دی ﴿ عن المجنون المغلوب علی عقله ﴾ او په یو کښ دی ﴿ عن المعتوة ﴾ حضرت خو په بذل کښ دا لیکلی دی: المعتوة ای المجنون لان العتة نوع من الجنون او په کوکب دری ۱/۳۵۰ کښ دی: کل طلاق جائز الاطلاق المعتوه المغلوب علی عقله، باندې لیکلی دی: المراد بالمعتوه هنا المجنون خکه چه په حدیث کښ د المعتوه سره المغلوب علی عقله مذکور دي، لا المعنی المشهور وهو الذی لیس برشید ولیس له کثیر تجربة وخبرة وبصیرة فی الامور اه یعنی د معتوه معنی خو په اصل کښ د بیوقوف ده خو هغه دلته نه ده مراد، د حضرت شیخ په حاشیه د بذل کښ دی: اختلف فی ان المعتوه فی حکم المجنون او الصبی.

بَابٌ فِي الْغُلَامِ يُصِيبُ الْحَدَّ

بابد نابالغ کله د حد قابل جرم اوکړی نو دهغې بیان

یعنی چه نابالغه ماشوم داسې جرم اوکړی چه موجب حد وی د بالغ په حق، د هغې په باره کښ په حاشیه د بذل کښ د شرح اشباه والنظائر نه نقل کړي دی چه د داسې هلک به تعزیر کولې شی د ادب دپاره، او هم دغه شان حبس هغه هم تادیبا نه عقوبة.

[٤٤٠٤](*) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ، حَدَّثَنِي عَطِيَّةُ الْقُرَظِيُّ، قَالَ: "كُنْتُ مِنْ سَبْيِ بَنِي قُرَيْظَةَ فَكَانُوا يَنْظُرُونَ فَمَنْ أَنْبَتَ الشَّعْرَ قُتِلَ وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ لَمْ يُقْتَلْ فَكُنْتُ فِيمَنْ لَمْ يُنْبِتْ".

دعطیة القرظی رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه زه دبني قریظة په قید یانو کښې وم صحابه کرامو په کتل چه دجاز یرناف وینښته توکیدلي وونو هغه به ئې قتل کولو اودچاچه به نه وو راتوکیدلي نوهغه به ئې نه قتل کولو اوزه په هغوماشومانو کښې وم دچاچه نه وو راتوکیدلي.

لغوی: ﴿ حَدَّثَنِي عَطِيَّةُ الْقُرَظِيُّ قَالَ كُنْتُ مِنْ سَبْيِ بَنِي قُرَيْظَةَ فَكَانُوا يَنْظُرُونَ فَمَنْ أَنْبَتَ الشَّعْرَ قُتِلَ وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ لَمْ يُقْتَلْ فَكُنْتُ فِيمَنْ لَمْ يُنْبِتْ ﴾ (۱)

عطیه قرظی رضی الله عنه چه صحابی دي او د یهودو د بنو قریظه نه وو، د بنو قریظه په باره کښ په کتاب الجهاد کښ تیر شوي دی چه د هغوی رجال قتل او نساء او صبیان رسول الله ﷺ قید فرمائیلي وو. او د چا په باره کښ ئې چه شبه وه د بلوغ او عدم بلوغ نو د هغې په باره کښ فیصله د ئامة نه لاندې وینښتو باندې اوکړې شوه، د چا چه انبات شوې وو هغه قتل کړې شو اودچا چه نه وو شوې هغه پریخودلې شو، نو دا عطیه د خپل ځان په باره کښ

(*): سنن الترمذي/السیر ۲۹ (۱۵۸٤)، سنن النسائي/الطلاق ۲۰ (۳٤٦۰)، قطع السارق ۱٤ (٤۹۸٤)، سنن ابن ماجه/الحدود ٤ (۲٥٤۲)، (تحفة الأشراف: ۹۹۰٤)، وقد أخرجه: مسند احمد (۳۱۰/٤، ۳۸۳، ۳۱۲/٥، ۳۸۳) (صحیح)

(۱) قال الباجي ج ۳ ص ۱٦۹ وبه قال اکثر اصحابنا في حقوق الناس لا حقوق الله الخ. (حاشیة بذل)

فرمائی چه چونکه زما هم هغه وخت کښ انبات نه وو شوی په دې وجه پریخودلی شوم اوم.

[٤٤٠٥](*)حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ: فَكَشَفُوا عَانَتِي فَوَجَدُوهَا لَمْ تُنْبِتْ، فَجَعَلُونِي فِي السَّبْيِ.

عبد الملک بن عمیر همدا روایت ددې اضافي سره بیان کړې دي: فرمائی چه هغوی زما شرم ګاه برینده کړه اووه ئې لیدل چه ویښته وربانديې نشته نوزه ئې په قیدیانو کښې شامل کړم.

تشریح: د دې نه پس حدیث د ابن عمر رضی اللہ عنہما راروان دي چه هغوی د رسول الله ﷺ مخکښ پیش کړې شوې وو د غزوه احد په موقع باندې په جنګ کښ د شرکت دپاره خو رسول الله ﷺ اجازت نه وو ورکړې او حال دا چه د هغوی عمر څوارلس کاله وو، بیا د دې نه پس په راروان کال په غزوه خندق کښ د شرکت کولو دپاره پیش کړې شو نو هغه وخت رسول الله ﷺ اجازت اوفرمائیلو.

[٤٤٠٦](*)حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ، وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزْهُ وَعَرَضَهُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَهُوَ ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَهُ".

دابن عمر رضی اللہ عنہ نه روایت دي فرمائی چه ز نبی علیہ السلام ته داحد په ورځ پیش کړې شوم اودخوارلسو کالو وم نوماته ئې په جنګ کښې شاملیدو اجازت رانکو او په غزوه خندق کښې دپنځلسو کالوووم نوبیائې راته اجازت راکړو.

تشریح: دا حدیث په کتاب الخراج باب متى يفرض للرجل في المقاتلة، کښ تیر شوي دي. حدیث عطیة القرظي اخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي، حسن صحيح، قاله المنذري.

[٤٤٠٧](*)حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ نَافِعٌ: حَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا لَحَدٌّ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ.

نافع وائی چه داحدیث مې عمر بن عبد العزیزته بیان کړوهغه ووئیل چه دبالغ اودنابالغ په مینځ کښې حد دي.

بَابُ السَّارِقِ يَسْرِقُ فِي الْغَزْوِ أَيُقْطَعُ

باب: څوک چه په غزوه (جهاد) کښې غلا اوکړي دهغه د لاس کټ کولو بیان

[٤٤٠٨](*)حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ الْقِتْبَانِيِّ، عَنْ شُيَيْمِ بْنِ بَيْتَانَ، وَيَزِيدَ بْنِ صُبْحٍ الْأَصْبَحِيِّ، عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ، قَالَ: كُنَّا مَعَ بُسْرِ بْنِ أَرْطَاةَ فِي الْبَحْرِ فَأُتِيَ بِسَارِقٍ يُقَالُ لَهُ: مِصْدَرٌ قَدْ سَرَقَ بُخْتِيَّةً فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: "لَا تُقْطَعُ الْأَيْدِي فِي السَّفَرِ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَقَطَعْتُهُ".

(*): انظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ٩٩٠٤) (صحيح)

(*): انظر حديث رقم: (٢٩٥٧)، (تحفة الأشراف: ٨١٥٣) (صحيح)

(*): سنن الترمذي الحدود ٢٠ (١٤٥٠)، سنن النسائي قطع السارق ١٣ (٤٩٨٢)، (تحفة الأشراف: ٢٠١٥)، وقد أخرجه: مسند احمد (١٨١/٤) (صحيح)

د جنادہ بن ابو امیہ نہ روایت دي فرمائی چہ مونږ د بسر بن ارطاة سره په سمندر کښې سفرکولو اوهغه ته یوغل راوستلې شو چه نوم ئې مصدر وو هغه یو اوښ پټ کړې وو هغه اوونیل مادنبی کریم ﷺ نه آوریدلی دی چه فرمائیل ئې دسفرپه دوران کښې به دالاس نښې کټ کولې په دې بنا باندې زه دده لاس نه پریکوم اوکه داسې نه وي نوخامخا به مې دده لاس پریکړې وو.

قوله: ﴿ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ « لاَ تُقْطَعُ الأَيْدِى فِى السَّفَرِ ». وَلَوْلاَ ذَلِكَ لَقَطَعْتُهُ ﴾

مضمون حدیث دا دي جنادة بن امیه فرمائی چه زه د بسر بن ارطاة سره اوم په دریابی سفر کښې نو یو غل راوستلې شو چه د هغه نوم مصدر وو وچا چه یو بختی اوښ پټ کړې وو نو هغوی اوفرمائیل چه ما د رسول الله ﷺ نه اوریدلي وو هغوی به فرمائیل چه په سفر کښې لاس نه دی پرې کول پکار، او کې دا د سفر حالت نه وی نو ما به د ده لاس پرې کړې وو.

الكلام على الحديث من حيث الفقه :

په بذل کښې لیکلي دی چه دا حدیث امام اوزاعی اختیار کړې دي، اکثر فقهاء کرام د دي قائل نه دی، بعضو دا جواب ورکړې دي چه دا حدیث ضعیف دي، او بعضو ونیلي دی چه د دي نه په مال غنیمت کښې غلا کول مراد دی او چونکه په غنیمت کښې د هغه هم حصه ده په دي وجه قطع دید به نه شی کولې، او د دي یو جواب دا هم ورکړې شوي دي چه دا د هغه سړی په باره کښې دي چه د هغه د قطع ید د وجې نه د لحوق بدار الحرب ویره وی اهـ

او د جمهورو دلیل د سیدنا عباده ﷺ دا حدیث دي ﴿ جاهدوا الناس فی الله القریب والبعید، ولا تبالوا فی الله لومة لائم، واقیموا حدود الله فی الحضر والسفر، رواه عبدالله بن احمد فی مسند ابیه ﴾ یعنی د زوائد مسند احمد روایت دي، قال فی مجمع الزوائد : يشهد لِصِحَّتِهِ عُمُومَات الْكِتَاب وَالسُّنَّة وَإِطْلَاقاتها لِعَدَمِ الْفَرْق فِيهَا بَيْن الْقَرِيب وَالْبَعِيد وَالْمُقِيم وَالْمُسَافِر إِنْتَهَى (عون) امام ترمذی ﷺ د دي حدیث په باره کښې فرمائی : ﴿ والعمل علی هذا عند بعض أهل العلم منهم الأوزاعي لا یرون أن یقام الحد فی الغزو بحضرة العدو مخافة أن یلحق من یقام علیه الحد بالعدو فإذا خرج الإمام من أرض الحرب ورجع إلی دار الإسلام أقام الحد علی من أصابه کذلك قال الأوزاعي اهـ.

په دار الحرب کښې حد جاری کول پکار دی یا نه؟

او په دي کښې د حضرت شیخ رائې کوم چه حضرت په حاشیه د بذل کښې لیکلي ده، والظاهر عندی اخذ به الحنفیة، والمعنی ان الحدود لا تقام فی دار الحرب کما فی البدائع ۱۳۱/۷ وهو یخالف ما فی الکوکب ۵۳۷/۱ [1] ﴿وفی المغنی ۴۰۴/۱ لا یقام الحد فی دار الحرب وبه قال الاوزاعی ویقام اذا رجع وقال الحنفیة : ولا اذا رجع وقال مالک والشافعی یقام فیه ایضا، واستدل

[1] یعنی د صاحب کوکب رائې دا نه ده څه چه حضرت شیخ فرمائی، په کوکب کښې خو دا لیکلي دی چه عدم اقامة د حد که د لحوق د ویرې نه وی نو بیا به دا عدم اقامت حد موقت وی دار الاسلام ته د واپس کیدو پورې وعلی هذا فالقاضی علی الاصحاب لانه لا یجوز اقامة الحدود هناك لمن الکوکب)

لمذهبه بحديث الباب، يعنى چونكه دا واقعه د دارالحرب وه په دې وجه هغه صحابى حد جارى نه كړو، او د احنافو مسلك هم دا دي چه په دار الحرب كښ دې حد جارى نه كړي شى لكه چه په بدائع وغيره كښ د دې تصريح ده، او د امام احمد رحمه الله مذهب لكه چه په مغنى كښ دى دا دي چه په دارالحرب كښ دې خو حد قائم نه كړي شى خو د واپسئ نه پس دې قائم كړي شى او هم دا مذهب هغوى د امام اوزاعى هم منلې دي، او د احنافو مذهب نې دا ليكلې دې چه د هغوى په نزد به د واپسئ نه پس حد قائمولى شى، او د امام مالك او امام شافعى مسلك دا دي چه هم په دار الحرب كښ دې حد قائم كړي شى.

والحديث اخرجه الترمذى والنسائى، وقال الترمذى غريب، قاله المنذرى.

بَابٌ فِي قَطْعِ النَّبَّاشِ

باب د كفنونو د غلا كونكى د لاس كټ كولو بيان

نباش هغه سړي چه نبش د قبرو كوى يعنى قبر كنستلو سره كفن غلا كوى، مسئله مختلف فيه ده، د طرفين (امام ابوحنيفه او امام محمد) په نزد دې كښ قطع نشته وبه قال الثورى والزهرى، او د ائمه ثلاث او امام ابويوسف رحمهم الله په نزد په دې كښ قطع د يد شته كذا فى المرقاة (حاشيه مشكوة ۳۰۰) واحكام القرآن للجصاص (هامش البذل) د احنافو په نزد عدم قطع په دي وجه ده چه قبر حرز نه دي،

[٤٤٠٩] (١) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ طَرِيفٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَا أَبَا ذَرٍّ، قُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ، فَقَالَ: كَيْفَ أَنْتَ إِذَا أَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ يَكُونُ الْبَيْتُ فِيهِ بِالْوَصِيفِ يَعْنِي الْقَبْرَ؟ قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، أَوْمَا خَارَ لِي اللَّهُ وَرَسُولُهُ، قَالَ: عَلَيْكَ بِالصَّبْرِ، أَوْقَالَ: تَصْبِرُ"، قَالَ أَبُو دَاوُد: قَالَ حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ يُقْطَعُ النَّبَّاشُ: لِأَنَّهُ دَخَلَ عَلَى الْمَيِّتِ بَيْتَهُ.

ابوذر رضي الله عنه نه روايت دي فرمائى چه ماته نبى عليه السلام اوفرمائيل اى ابوذر ماعرض اوكړو حاضريم او اطاعت گذاريم اى دالله رسوله نبى عليه السلام اوفرمائيل كله چه خلقو ته مرګ راشي نوته به په دغه وخت كښې څه كوې؟ او په دغه وخت كښې به گور (قبر) دخادم په عوض وي ماعرض اوكړو الله اودهغه رسول شه پوهيږي يامي داسې اووئيل الله اودهغه رسول چه زما په باره كښې څه اوفرمائيل نوزه به هم هغسې كوم نبى عليه السلام اوفرمائيل په تاباندې صبر كول ضرورى دى. امام ابوداؤد فرمائى حماد بن ابى سلمه وئيلى دى چه دكفن پتونكي لاس به پريكولي شي ځكه چه دې دمړي كورته داخل شوي دي.

او د جمهورو استدلال د حديث الباب نه دى چه په هغې كښ دادى(« يَا أَبَا ذَرٍّ ». قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ فَقَالَ كَيْفَ أَنْتَ إِذَا أَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ يَكُونُ الْبَيْتُ فِيهِ بِالْوَصِيفِ يَعْنِي الْقَبْرَ) دا حديث په كتاب الفتن كښ تير شوي دي، په دې حديث كښ چونكه په قبر باندې د بيت اطلاق كړي شوي دي په دې باندې جمهورو په خپل مسلك باندې استدلال كړي

(١): انظر حديث رقم: (٤٢٦١)، (تحفة الأشراف: ١١٩٤٧) (صحيح)

دي، بذل کښ په دي باندې ليکلي دي چه اګر چه په حديث کښ په قبر باندې د بيت اطلاق کړې شوي دي خو کله چه کور خالي وي او په هغې باندې څوک نګران او محافظ نه وي نو هغه حرز نه وي، والحديث اخرجه ابن ماجه، قاله المنذري.

بَابٌ فِي السَّارِقِ يَسْرِقُ مِرَارًا

بابـ څوک چه بار بار غلا کوي دهغه د حکم بيان

په مسئلة الباب کښ مذاهب ائمة :

يعنی که يو سړي بار بار غلا اوکړي نو د هغه څه حکم دي؟ په دي مسئله کښ احناف او حنابله يو طرف ته دي او مالکيان او شوافع بل طرف ته، زمونږ په نزد په سرقه اولی کښ نبي لاس او په ثانيه کښ ګسه خپه، که د دي نه پس غلا اوکړي نو د قطع سزا نشته بلکه تعزير او حبس دائم دي تر دي چه توبه اوباسي، او د شوافعو او مالکيانو په نزد دريم ځل کښ ګس لاس او څلورم ځل کښ نبئ خپه پريکول دي، که د دي نه پس اوکړي نو تعزير او حبس دي، او حديث الباب د دي تولو خلاف دي.

[٤٤١٠] (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عَقِيلٍ الْهِلَالِيُّ، حَدَّثَنَا جَدِّي، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: جِيءَ بِسَارِقٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "اقْتُلُوهُ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا سَرَقَ، فَقَالَ: اقْطَعُوهُ، قَالَ: فَقُطِعَ ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثَّانِيَةَ، فَقَالَ: اقْتُلُوهُ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا سَرَقَ، فَقَالَ: اقْطَعُوهُ، قَالَ: فَقُطِعَ ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ: اقْتُلُوهُ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا سَرَقَ فَقَالَ: اقْطَعُوهُ ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الرَّابِعَةَ، فَقَالَ: اقْتُلُوهُ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا سَرَقَ، قَالَ: اقْطَعُوهُ فَأُتِيَ بِهِ الْخَامِسَةَ، فَقَالَ: اقْتُلُوهُ، قَالَ جَابِرٌ: فَانْطَلَقْنَا بِهِ فَقَتَلْنَاهُ ثُمَّ اجْتَرَرْنَاهُ فَأَلْقَيْنَاهُ فِي بِئْرٍ وَرَمَيْنَا عَلَيْهِ الْحِجَارَةَ".

دجابر بن عبد الله رضي الله عنه نه روايت دي فرمائی چه نبی عليه السلام ته يوغل پيش کړې شو نبی عليه السلام اوفرمائيل دي قتل کړئ صحابه کرامو عرض اوکړو اي دالله رسوله ده خو غلا کړې ده. نبی عليه السلام اوفرمائيل دده لاس پريکړئ راوی وائی چه دده لاس پريکړې شو، بيوه ورځ همداغل دوباره راوستلی شو نونبی عليه السلام دده د قتل حکم وکړو صحابه کرامو عرض اوکړو اي دالله رسوله ده خو غلا کړې ده نبی عليه السلام اوفر مائيل دده خپه پريکړئ نودده بيوه خپه پريکړې شوه ددينه پس دريم ځل بيا راوستلی شونبی عليه السلام دده د قتل حکم وکړونوبيا عرض اوکړې شوای دالله رسوله ده خو غلا کړې ده نبی عليه السلام اوفرمائيل نودده بل لاس پريکړې شو ددينه پس په څلورم ځل بيا راوستلی شو نبی عليه السلام اوفرمائيل قتل ئې کړئ صحابه کرامو عرض اوکړو اي دالله رسوله ده خوغلا کړې ده نبی عليه السلام اوفرمائيل نودده بله خپه پريکړې شوه کله چه په پنځم ځل راوستلی شو نودده دقتل کولو حکم ئې وکړو جابر فرمائی چه بيا مونږه دي بوتلو اوقتل موکړو او يوکوهي ته مو وروغور خو اودبره نه موپه کاندو او ويشتو.

قوله: ﴿ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جِيءَ بِسَارِقٍ إِلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ « اقْتُلُوهُ ». فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا سَرَقَ. فَقَالَ « اقْطَعُوهُ ». قَالَ فَقُطِعَ ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثَّانِيَةَ الخ ﴾

---

[1]: سنن النسائي، قطع السارق ١٢ (٤٩٨١)، (تحفة الأشراف: ٣٠٨٢) (ضعيف)

یعنی یو غل رسول الله ﷺ ته راوستلي شو نو هغوی اوفرمائیل دي قتل کړئ، په دي باندي صحابه کرامو رضی الله عنهم عرض اوکړو یا رسول الله ﷺ! دي سړی صرف غلا کړي ده (نو د قتل حکم ولي؟) رسول الله ﷺ اوفرمائیل ښه لاس تري نه پرې کړئ، پس هم دغه شان اوکړي شو، بیا په دویم خل هم هغه غل راوستلي شو او دریم خل هم او خلورم خل هم، هر خل به ئي د قتل حکم فرمائیلو او د صحابه کرامو رضی الله عنهم په عرض کولو باندي به ئي په خائي د قتل د قطع حکم فرمائیلو، تر دي چه د هغه خلور واړه لاسونه او خپي پرې کړي شو بیا هغه په پنځم خل راوستلي شو، رسول الله ﷺ اوفرمائیل ﴿ اقْتُلُوه،قَالَ جَابِرٌ فَانْطَلَقْنَا بِهِ فَقَتَلْنَاهُ ثُمَّ اجْتَرَرْنَاهُ فَأَلْقَيْنَاهُ فِي بِئْرٍ وَرَمَيْنَا عَلَيْهِ الْحِجَارَةَ ﴾ دي قتل کړئ سیدنا جابر رضی الله عنه فرمائی چه مونږ هغه بوتلو او قتل مو کړو او بیا مو رابښکلو او په کوهی کښ مو ګزار کړو او دپاسه مو پرې کانړی کیخودل پس انجام د هغه سړی هم هغه شو کوم چه الله پاک په لسان نبوت باندي د شروع نه جاری کړي وو. د دي حدیث نه معلومیږی چه په سرقه کښ به د خلورو واړو لاسو او خپو قطع کولې شی لکه چه د شوافعو او مالکیانو مسلک دي خو په دي حدیث کښ پنځم خل د سارق د قتل حکم کړې شوې دي د کوم چه دا دواړه امامان قائل نه دی بلکه څوک ئي هم په ائمه اربعه کښ قائل نه دي، خو ابومصعب مالکی د دي قائل دي.

حدیث د ائمه اربعه خلاف دي د دي جوابات :

لهذا دا حدیث د هغه دواړو امامانو هم خلاف دي، د دي حدیث په توجیه کښ په مختلفو آراء کښ وئیلي شوي دی چه دا قتل د هغه د ارتداد د وجې نه وو ﴿ ولذا جرده ولم يصلوا عليه ولم يدفنوه ﴾ او یو قول دا دي چه دا حدیث منسوخ دي لحدیث لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث، او د امام نسائی رائي دا ده چه الحديث منكر غير صحيح مصعب بن ثابت راوی غیر قوی دي، قال النسائي ولا اعلم في هذا الباب حديثا صحيحا، یعنی د قتل سارق په باره کښ هیڅ حدیث صحیح نشته، او د حافظ ابن القیم رحمه الله رائي په دي کښ دا ده چه د قتل شارب في الرابعة حکم او هم دغه شان د قتل سارق حکم که حدیث صحیح شی نو په مصلحت او تعزیر باندي محمول دي، د علامه شامی رائي هم دا ده چه دا قتل سیاسة وو. (هامش البذل)

اصل مترجم بها چه یو اختلافی مسئله ده کما سبق بیان الاختلاف په دي کښ یو صحیح حدیث مرفوع نشته، د شوافعو او مالکیانو استدلال د حدیث الباب نه دي چه په هغې باندي کلام پورته تیر چه هغه خو د هغوی هم خلاف دي، بله دا چه حدیث منکر دي لګه چه امام نسائی رحمه الله فرمائی.

په مسئلة الباب کښ د احنافو دلیل :

هم دغه شان د احنافو استدلال هم په دي باره کښ د صحابه کرامو رضی الله عنهم د آثارو نه دي پس

په هدایه ۲/۵۴۷ کښ دی : ولنا قول علي رضي الله عنه فيه (۱)إني لأستحي من الله تعالى أن لا أدع له يدا يأكل بها ويستنجي بها ورجلا يمشي عليها وبهذا حاج بقية الصحابة رضي الله عنهم فحجهم فانعقد إجماعا ولأنه إهلاك معني لما فيه من تفويت جنس المنفعة والحد زاجر (اى لا متلف) ولأنه نادر الوجود والزجر فيما يغلب وقوعه بخلاف القصاص (۲)لأنه حق العبد فيستوفى ما أمكن جبرا لحقه والحديث طعن فيه الطحاوي رحمه الله أو تحمله على السياسة اه د دي حديث نه مراد هغه دی کوم چه په شروع کښ د امام شافعی رحمه الله د طرف نه صاحب هدایه نقل کړی دی، و لفظه : من سرق فاقطعوه فان عاد فاقطعوه فان عاد فاقطعوه.

او په موطاء د امام محمد رحمه الله کښ دی : وقد بلغنا ان عمر بن الخطاب وعن علي بن أبي طالب أنهما لم يزيدا في القطع على قطع اليمنى أو الرجل اليسرى فإن اني به بعد ذلك لم يقطعاه وضمناه. وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا رحمهم الله..... دا روایت د بلاغات موطاء نه دي چه د هغې مضمون دا دي چه د عمر او علی رضي الله عنهما نه د غل په باره کښ صرف اول ځل او دویم ځل قطع ثابت ده د دې نه پس د دې دواړو نه تضمین ثابت دي یعنی د سارق نه به د مال مسروق ضمان اخستلې شی، او په اول او دویم ځل به قطع د ید او رجل وی تضمین به نه وی، وهذا عند ابی حنيفة خلافا للشافعي وغيره والمسئلة مبرهنة في كتب الاصول (كذا في التعليق الممجد) وحديث الباب اخرجه النسائي وقال هذا منكر، قاله المنذري.

بَابُ فِي السَّارِقِ تُعَلَّقُ يَدُهُ فِي عُنُقِهِ

باب د غل لاس په د کټ کولو نه پس د هغه په غاړه کښې زوړ ندولې شی

یعنی د غل لاس دي د پرې کولو نه پس د هغه په مړئ کښې زوړند کړې شی، په حدیث الباب کښې هم داسې دي.

[٤٤١١] (*) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَيْرِيزٍ، قَالَ: سَأَلْتُ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ عَنْ تَعْلِيقِ الْيَدِ فِي الْعُنُقِ لِلسَّارِقِ أَمِنَ السُّنَّةِ هُوَ؟ قَالَ: "أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

(۱) یعنی د احنافو دلیل په دي کښ د علی رضي الله عنه قول دي هغوی فرمائی چه ماته حیاء راځی د الله پاک نه په دي خبره چه زه په غلا کښ د غل نه لاس پریږدم چه په هغې باندې هغه خوراک اوکړي او استنجاء اوکړی او نه ني خپه پریږدم چه په هغې باندې هغه اوکړخیدلې شی، هم دا دلیل هغوی د صحابه کرامو رضي الله عنهم مخکښې پیښ اوفرمائیلو چه د هغې به وجه علی رضي الله عنه په هغوی باندې غالب شو، پس گویا په دي باندې اجماع منعقد شوه، او دویمه وجه دا ده چه دا سزا ځلور واړه لاس خپې پرې کول دا خو په حقیقت کښ انسان لره بالکل هلاکول دی د جنس منفعت د فوت کیدو د وجې نه حال دا چه په حد سره مقصود زجر دي نه تلف کول، او دریمه وجه دا ده چه د یوې خپې او یو لاس پرې کیدلو نه پس بیا په دریم او ځلورم ځل هم څوک غلا اوکړی داسې خو پیر قلیل او نادر دی حال دا چه زجر کوم چه مقصود بالحد دي هغه خو په هغه جرمونو کښې دي هغه په کثیر الوقوع وی، وړاندې یو دفع د دخل مقدر ده)

(۲) دا دفع د دخل مقدر ده هغه دا چه که یو سړی د چا ځلور واړه لاسونه او خپې پرې کړی نو د هغې په بدله کښ به د هغه جنایت کونکی هم ځلور واړه لاسونه او خپې پرې کولې شی، وحاصل الجواب ان القصاص حق العبد ولما قطع اليد في السرقة فهو من قبيل حق الله تعالى)

(*): سنن الترمذي/الحدود ١٧ (١٤٤٧)، سنن النسائي/قطع السارق ١٥ (٤٩٨٥)، سنن ابن ماجه/الحدود ٢٣ (٢٥٨٧)، (تحفة الأشراف: ١١٠٢٩)، وقد أخرجه: مسند احمد (١٩٠٦) (ضعيف)

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَارِقٍ فَقُطِعَتْ يَدُهُ ثُمَّ أُمِرَ بِهَا فَعُلِّقَتْ فِي عُنُقِهِ".

عبدالرحمن بن محيريز وئيلي دی چه مونږ دفضاله بن عبيد که نه تپوس اوکړو چه ايا دغل لاس دپريکولونه پس دهغه په غاړه کښې زوړندول سنت دي؟ هغه په جواب کښې اووئيل يوځل يوغل نبی ﷺ ته مخامخ کړی شو اودهغه لاس پريکړی شوی وو نبی ﷺ دهغه په غاړه کښې دهغه دلاس زوړندولو حکم وکړو چنانچه دهغه په غاړه کښې دهغه لاس زوړند کړی شو

قوله: ﴿ أُتِيَ رَسُولُ اللّٰهِ -صلى الله عليه وسلم- بِسَارِقٍ فَقُطِعَتْ يَدُهُ ثُمَّ أُمِرَ بِهَا فَعُلِّقَتْ فِي عُنُقِهِ ﴾ د شوافعو او د حنابله په نزد تعليق مسنون دي پس په مغنی کښ دی : ويسن تعليق اليد في عنقه لما روى فضالة بن عبيد الخ يعنی حديث الباب، رواه ابوداؤد وابن ماجه، وفعل ذلک علی ﷺ اه قال ابن الهمام ٢٤٨/٤ وَيُسَنُّ تَعْلِيقُ يَدِهِ فِي عُنُقِهِ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَمَرَ بِهِ وَعِنْدَنَا ذَلِكَ مُطْلَقٌ لِلْإِمَامِ إنْ رَآهُ ، وَلَمْ يَثْبُتْ مِنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي كُلِّ مَنْ قَطَعَهُ لِيَكُونَ سُنَّةً ﴾ يعنی د رسول الله ﷺ نه تعليق اليد د هر سارق په باره کښ نه دي ثابت چه دې ته سنت اووئيلي شی، لهذا د امام په رائې ده که د هغه خوښه وی. والحديث اخرجه الترمذی والنسائی وابن ماجه،قاله المنذری.

باب بَيْعِ الْمَمْلُوكِ إِذَا سَرَقَ

باب د کوم غلام چه غلا اوکړی دهغه د خرڅولو بيان

[٤٤١٢](*) حَدَّثَنَا مُوسَى يَعْنِي ابْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا سَرَقَ الْمَمْلُوكُ فَبِعْهُ وَلَوْ بِنَشٍّ".

دابوهريره ﷺ نه روايت ئې فرمائی چه نبی ﷺ فرمائيلی دی کله چه يوغلام غلاوکړي نوخرڅ ئې کړئ هغه اگرچه په ډير کم قيمت باندې خرڅ کړې شي.

قوله: ﴿ إِذَا سَرَقَ الْمَمْلُوكُ فَبِعْهُ وَلَوْ بِنَشٍّ ﴾ د ابوهريره ﷺ حديث مرفوع دي چه رسول الله ﷺ اوفرمائيل چه که د چا غلام غلا اوکړی نو هغه دي خرڅ کړی اگر چه په هر څومره کم قيمت باندې ولې نه وی، نش وئيلې شی نصف اوقيه ته يعنی شل درهمه، د حضرت گنګوهی په تقرير کښ دی چه مصنف ﷺ دا حديث دلته راوړلو په دې لحاظ سره چه دا هغه څيز لره په کم قيمت باندې خرڅول هم يوقسم تعزيردي. والحديث اخرجه النسائی وابن ماجه،قاله المنذری.

باب فِي الرَّجْمِ

باب د رجم د احکامو بيان

[٤٤١٣](*) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ الْمَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيلًا سورة النساء آية ١٥ وَذَكَرَ الرَّجُلَ بَعْدَ

---

[1]: سنن النسائي/قطع السارق ١٣ (٤٩٨٣)، سنن ابن ماجه/الحدود ٢٥ (٢٥٨٩)، (تحفة الأشراف: ١٤٩٧٩) (ضعيف)

[2]: تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ٦٢٦٧) (حسن الإسناد)

الْمَرْأَةُ ثُمَّ جَمَعَهُمَا، فَقَالَ: وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا سورة النساء آية ۱۶، فَنَسَخَ ذَلِكَ بِآيَةِ الْجَلْدِ، فَقَالَ: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ سورة النور آية ۲".

دابن عباس رضي الله عنه نه روايت دي فرمائی چه دالله تعالی داقول: «واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا» په دي کښي دسړي ذکريس دښځي نه دي ، اوبيائي دواړه په لاندينې ايت کښې جمع کړي دي: «واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما» نودا ايت ددروپه ايت باندې منسوخ شوي دي يعني: «الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة»)

قوله: (عن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ (وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلا)

ترجمه : کومې زنانه چه ستاسو د ښځو نه د بې حيايئ ارتکاب اوکړي نو تاسو په هغوی باندې څلور ګواهان قائم کړئ پس کله چه ګواهان قائم شی نو تاسو فی الحال هغه زنانو لره په کور کښ بندي کړئ تردې چه په هغوی باندې مرګ راشی يا الله پاک د هغوی دپاره بل څه صورت تجويز کړی دا د شروع حکم دي د حد د زنا د نزول نه مخکښ، پس کله چه حد زنا مشروع شو نو رسول الله ﷺ اوفرمائيل لکه چه د باب په دويم حديث کښ راروان دی: (خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا) زما نه د داسې زنانو حکم واخلئ (يعنی زده کړئ) الله پاک د هغوی دپاره فيصله اوفرمائيله

قوله: (وَذَكَرَ الرَّجُلَ بَعْدَ الْمَرْأَةِ ثُمَّ جَمَعَهُمَا فَقَالَ (وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا)

په اول آيت کريمه کښ صرف د زنانو حکم وو ، او په دويم روايت کښ (والذان ياتيانها) د دواړو ذکر جمع کړې شو ، هم دې لره ابن عباس رضي الله عنه فرمائی چه الله پاک ذکر کړو سړی لره د ښځې نه پس په داسې طريقه چه دواړه ني جمع کړل، په دې آيت کريمه کښ هم څه خاص حد د زنا مذکور نه دي بلکه دا پکښ دی : (آذوهما) چه کوم سړی او زنانه زنا اوکړی نو هغوی ته تکليف ورکړئ، هم په دې وجه ابن عباس رضي الله عنه فرمائی (فَنَسَخَ ذَلِكَ بِآيَةِ الْجَلْدِ فَقَالَ (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ) په دې آيت کريمه کښ هغه سبيل ذکر دي د کوم وعده چه په اول آيت کريمه کښ کړې شوې وه

[٤١٤٤] (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ، حَدَّثَنَا مُوسَى يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ، عَنْ شِبْلٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: السَّبِيلُ الْحَدُّ، قَالَ سُفْيَانُ فَآذُوهُمَا سورة النساء آية ۱۶ الْوِكْرَانِ، فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ سورة النساء آية ۱۵ الثَّيِّبَاتُ.

دامام التفسير مجاهدنه روايت دي فرمائی چه دالله تعالی په قول کښې دسبيل نه مراد حد دي ، سفيان وئيلی دی پدې ايت کښې د («فآذوهما») نه مراد غير شادي شده کسان دي اود

[1]: تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ١٩٢٦٧) (حسن)

«فأمسكوهن في البيوت» نه مراد واده شوی کسان دي

[٤٤١٥] (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَرَجْمٌ بِالْحِجَارَةِ وَالْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ".

دعبادة بن الصامت رضي الله عنه نه روایت دي فرمائی چه نبی علیه السلام فرمانیلی دی زمانه زده کړئ زمانه زده کړئ یقینا الله تعالی ددوی دپاره الارمقررکړي ده چه ثیب کله دثیبي سره زنا وکړي نوددوی دپاره سل کوړي اودسنګسارولوحکم دي اوکله چه ځلني دپیغلي سره زنا وکړي نوددوی دپاره سل کوړي اودوطن نه شرل پکاردي.

قوله: ﴿ الثَّيِّبُ (۱)بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَرَجْمٌ بِالْحِجَارَةِ وَالْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ ﴾ په آیت کریمه کښ صرف د بکر حکم مذکور دي او په دي حدیث کښ د بکر او ثیب دواړو، د ثیب نه مراد واده کړي نه دي بلکه محصن مراد دی (۲)د دي سزا په دي حدیث کښ رجم او سل کوړي او د بکر یعنی غیر محصن سزا سل کوړي او یو کال دپاره جلا وطن کول دی چه هغي ته تغریب عام وائی بیان کړي شوي ده جمع بین الرجم والجلد یعنی د رجم سره سل کوړي هم ورکول دا د امام احمد، اسحاق بن راهویه او داؤد ظاهری مسلک دي، او ائمه ثلاث او په یو روایت کښ امام احمد رحمه الله رجم سره د کوړو قائل نه دي د هغوی په نزد دا د جمع کولو حکم منسوخ دي او ناسخ د دي دپاره د رسول الله ﷺ فعل دي د ماعز بن مالک اسلمي رضي الله عنه سره چه رسول الله ﷺ هغوی صرف رجم کړل بغیر د جلد نه او په بکر کښ جلد مائة یعنی سل کوړو سره تغریب عام یعنی یو کال دپاره جلا وطن کول دا د ائمه ثلاث مسلک دي، احناف د نفی سنة قائل نه دی یعنی دا د حد جزء نه ګڼري بلکه دا په سیاست باندي محمول کوی، په بذل کښ په دي اختلافاتو باندي په تفصیل سره کلام کړي شوي دي او په آخیر کښ د بدائع نه نقل کړي شوي دی.

(وَلَنَا) قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ﴾ وَالِاسْتِدْلَالُ بِهِ مِنْ وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا أَنَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَمَرَ بِجَلْدِ الزَّانِيَةِ وَالزَّانِي ، وَلَمْ يَذْكُرِ التَّغْرِيبَ ، فَمَنْ أَوْجَبَهُ فَقَدْ زَادَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالزِّيَادَةُ عَلَيْهِ نَسْخٌ ، وَلَا يَجُوزُ نَسْخُ النَّصِّ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ ، وَالثَّانِي – أَنَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى جَعَلَ الْجَلْدَ جَزَاءً ، وَالْجَزَاءُ اسْمٌ لِمَا تَقَعُ بِهِ الْكِفَايَةُ مَأْخُوذٌ مِنَ الإِجْزَاءِ – وَهُوَ الإِكْفَاءُ –

---

(۱): صحیح مسلم/الحدود ۳ (۱۶۹۰)، سنن الترمذي/الحدود ۸ (۱۴۳۴)، سنن ابن ماجه/الحدود ۷ (۲۵۵۰)، (تحفة الأشراف: ۵۰۸۳)، وقد أخرجه: مسند احمد (۵/۳۲۴، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۲۰)، سنن الدارمي/الحدود ۱۹ (۲۳۷۲) (صحیح)

(۲) ای اذا زني الثیب بالثیب وکذا قوله البکر بالبکر، لکن هذا القید لیس باحترازي بل اذا زني الثیب بالبکر او اذا زني البکر بالثیب یرجم الثیب منهما ویجلد البکر، زانی او مزنیه که دواړه ثیب دی نو بیا خو به دواړه رجم کیږی او که دواړه بکر دی نو د دواړو دپاره به سل سل کوړي وی او که یو ثیب او بل بکر وی نو چه کوم ثیب وی د هغه حکم رجم دي او چه کوم بکر وی د هغه حکم به سل کوړي وی)

(۳)، دا د تسمیة الکل باسم الجزء د قبیل نه دی چه ونیلي شوي خو دي ثیب او مراد تري نه محصن دي احصان د خو صفاتو د مجموعي نوم دي چه په هغې کښ یو صفت ثیوبة هم دي یعنی ثیب کیدل، محصن چه د کومو صفاتو د مجموعي نوم دي د هغې تفصیل وراندي راځي)

فَلَوْ أَوْجَبْنَا التَّغْرِيبَ لَا تَقَعُ الْكِفَايَةُ بِالْجَلْدِ ، وَهَذَا خِلَافُ النَّصِّ..... یعنی په خبر واحد سره په کتاب الله باندې زیادت جائز نه دې لکه چه د اصول فقه مشهوره مسئله ده، او تغریب عام لره جزء د حد منلو سره د خبر واحد په ذریعه په کتاب الله باندې زیادت لازمیږي.

وړاندې هغوی یوه بله عقلی وجه بیان کړه چه تغریب خو خلاف د مصلحت دې او ګویا هغه ته نوره هم موقع ورکول دی د دې ناجائز کار ، ځکه چه که په خپل ښهر کښ اوسیږي نو چونکه هلته به د هغه نور خپلوان او تعلق دار موجود وی نو د هغوی د وجې نه به شرم کوی دوباره د جرم د ارتکاب کولو نه، په خلاف د نورو ښهرونو چه هلته به دا مانع نه وی، باقی د مطلقا عدم تغریب مونږ قائل نه یو، که امام په تغریب کښ مصلحت ګڼړی نو په طور د تغزیر کولې شی نه په طریق د حد اهـ د حدیث الباب نه معلومه شوه چه د ثیب د زنا سزا رجم ده او په بکر کښ د زنا سزا جلد مائة، د ثیب نه مراده هغه سړي یا ښځه ده چه محصن وی او د بکر نه مراد غیر محصن دی.

احصان د کومو صفاتو د مجموعې نوم دې :

د رجم دپاره د صفت احصان کیدل بالاجماع ضروری دی، اوس دا چه د احصان شرائط څه څه دی هغه کتل پکار دی، د بخاری ترجمه ده، "باب رجم المحصن" قال العینی : والمحصن بفتح الصاد من الإحصان وهو المنع في اللغة وجاء فيه كسر الصاد فمعنى الفتح أحصن نفسه بالتزوج عن عمل الفاحشة ومعنى الكسر على القياس وهو ظاهر والفتح على غير القياس، قال أصحابنا شروط الإحصان في الرجم سبعة الحرية والعقل والبلوغ والإسلام والوطي والسادس الوطي بنكاح صحيح والسابع كونهما محصنين حالة الدخول بنكاح صحيح وقال أبو يوسف والشافعي وأحمد الإسلام ليس بشرط لأنه صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين قلنا كان ذلك بحكم التوراة قبل نزول آية الجلد في أول ما دخل صلى الله عليه وسلم المدينة فكان منسوخا بها وقال ابن المنذر وأجمعوا على أنه لا يكون الإحصان بالنكاح الفاسد ولا الشبهة وخالفهم أبو ثور فقال يكون محصنا واختلفوا إذا تزوج الحر أمة هل تحصنه فقال الأكثرون نعم وعن عطاء والحسن وقتادة والثوري والكوفيين وأحمد وإسحاق لا.

معلومه شوه چه د احصان شرطونه اووه دی، په هغې کښ په بعضو کښ اختلاف هم دې، پس په مغنی کښ دی : الرابع الحرية وهي شرط في قول أهل العلم كلهم إلا أبا ثور قال : العبد والامة هما محصنان يرجمان إذا زنيا وقال الأوزاعي في العبد تحته حرة محصن يرجم إذا زنا وان كان تحته أمة لم يرجم، هم دغه شان په صفت اسلام کښ اختلاف دې، د احنافو او مالکیانو په نزد په شرائطو د احصان کښ دې، د حنابله او شوافعو په نزد نه دې، کما سیاتی فی باب رجم الیهودیین او په در مختار کښ دی شرائط (إحصان الرجم) سبعة (الحرية والتكليف) ای عقل والبلوغ (والإسلام والوطئ) وكونه (بنكاح صحيح) حال الدخول و كونهما (بصفة الإحصان) المذكورة وقت الوطئ فإحصان كل واحد منهما شرط لصيرورة الآخر محصنا فلو نكح أمة أو الحرة عبد فلا إحصان إلا أن يطأها بعد العتق فيحصل به لا بما قبله... الی آخره.... قال ابن عابدین :

(قوله (رح)شَرَائِطُ إحْصَانِ الرَّجْمِ) وقيده به لِأَنَّ إحْصَانَ الْقَذْفِ غَيْرُ هَذَا،و(قَوْلُهُ بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ) خَرَجَ الْفَاسِدُ كَالنِّكَاحِ بِغَيْرِ شُهُودٍ فَلَا يَكُونُ بِهِ مُحْصَنًا، (قَوْلُهُ حَالَ الدُّخُولِ) اخْتِرَازًا عَمَّا لَوْ وَطِئَ فِي نِكَاحٍ مَوْقُوفٍ عَلَى الْإِجَازَةِ ثُمَّ أَجَازَتْ الْمَرْأَةُ الْعَقْدَ أَوْ وَلِيُّ الصَّغِيرَةِ فَلَا يَكُونُ بِهَذَا الْوَطْئِ مُحْصَنًا وَإِنْ كَانَ الْعَقْدُ صَحِيحًا ؛ لِأَنَّهُ وَطِئَ فِي عَقْدٍ لَمْ يَصِحَّ إلَّا بَعْدَهُ لَا فِي حَالَةِ الْوَطْئِ، وفي الكنز والدخول بالنكاح الصحيح وكونهما محصنين حالة الدخول، قال الزيلعي اما الدخول فلقوله عليه الصلوة والسلام الثيب بالثيب الحديث، والثيابة لا تكون بغير دخول، ولانه باصابة الحلال تنكسر شهوته ويشبع فيستغني به عن الزنا، واما احصانهما حالة الدخول فان هذه النعمة به تتكامل، اذا الطبع ينفر عن صحبة المجنونة وقلما يرغب في الصغيرة لقلة رغبتها فيه، وفي المملوكة حذرا عن رق الولد، علامه زيلعي دډي شرطونو د احصان نه د هر هر شرط لم او علت هم ذکر کړی دی، لهذا هغه دې اوکتلې شی چه مفید او موجب د بصیرت دی والله تعالی الموفق، وفی الاوجز عن الموفق السابع : ان یوجد الکمال فیهما جمیعا حال الوطی فیطا الرجل العاقل الحر امراة عاقلة حرة، وهذا قول ابی حنیفة واصحابه الخ موفق ﷺ چونکه حنبلی دي لهذا هم دا مسلک د حنابله شو، د دې نه پس هغوی په دې کښ د امام شافعی او امام مالک ﷺ اختلاف نقل کړې دي کوم چه په اوجز کښ ذکر دي فارجع الیه لو شئت.

د ذکر کړې شوی عبارت خلاصه :

د دې ټولو حاصل دا دي چه زنا فاحشه عظمی ده، هم په دې وجه د دې سزا عقوبة شدیده یعنی رجم کیخودلې شوې دي، خو د زنا دا سزا یعنی رجم مطلقا نه دي بلکه په هغه وخت کښ ده چه په زانی کښ صفت د احصان هم موندلې شی، ځکه چه د صفت احصان د وجې نه د زنا وقاحت او شناعت نور هم زیاتیږی ځکه چه صفت احصان د هغه صفاتو مجموعه ده کوم چه د زنا د ارتکاب نه مانع دی خو یو سړی د هغې باوجود د زنا ارتکاب کوی چه د هغې په وجه باندې د هغه دا جرم ډیر سخت شی او هغه صفتونه د جمهور علماء کرامو په نزد اووه دی: حریة، عقل، بلوغ، اسلام، نکاح صحیح، وطی بنکاح صحیح، د دخول په وخت په واطی او موطوءة کښ د دې صفت احصان موندلې کیدل (د کوم نه چه په احصان سره تعبیر کولې شی) لهذا که یو آزاد د وینځې سره نکاح اوکړه او هم په دې حالت کښ ئې وطی اوکړه او د دې نه پس په دوی دواړو کښ د یو نه زنا اوشوه او د دې نه روستو بیا هغه زنانه آزاده هم کړې شوه نو چونکه دلته صفة الاحصان وقت الدخول بیا نه موندلې شو د وطی په وخت د موطوئة د وینځې کیدو د وجې نه په دې وجه دې صورت کښ به د زنا حکم د رجم نه وی مګر دا چه د دې وینځې د آزادیدلو نه پس دوباره د هغې سره وطی کړې شوې وی او د هغې نه روستو زنا او موندلې شوه نو په دې صورت کښ به د هغه حکم رجم وی، یا هم دغه شان یو آزادې زنانه د غلام سره نکاح اوکړه او بیا هغه پورته صورت بیا موندلې شو نو د هغې هم دا حکم دې، حاصل دا چه په کوم سړی او زنانه کښ چه پورته ذکر شوې د احصان صفت بیا موندلې شی او بیا د هغې نه روستو هغه سړي یا زنانه زنا اوکړی نو رجم کولې به شی ګیني نه.

[٤٤١٦] (*) حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ سُفْيَانَ، قَالَا: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَسَنِ، بِإِسْنَادِ يَحْيَى، وَمَعْنَاهُ قَالَ: جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ.

منصور دحسن نه په خپل سند سره دددې روایت هم معنی روایت بیان کړي او دواړو وئیلی دی چه دزناکار سزا سل کوړې او رجم دي.

[٤٤١٧] (*) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ رَوْحِ بْنِ خُلَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ يَعْنِي الْوَهْبِيَّ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دَهْثَمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ نَاسٌ لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ: يَا أَبَا ثَابِتٍ قَدْ نَزَلَتِ الْحُدُودُ فَلَوْ أَنَّكَ وَجَدْتَ مَعَ امْرَأَتِكَ رَجُلًا كَيْفَ كُنْتَ صَانِعًا؟ قَالَ: كُنْتُ ضَارِبَهُمَا بِالسَّيْفِ حَتَّى يَسْكُتَا أَفَأَنَا أَذْهَبُ فَأَجِيءُ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِلَى ذَلِكَ قَدْ قَضَى الْحَاجَةَ فَانْطَلَقُوا فَاجْتَمَعُوا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَمْ تَرَ إِلَى أَبِي ثَابِتٍ؟ قَالَ: كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَفَى بِالسَّيْفِ شَاهِدًا، ثُمَّ قَالَ: لَا لَا أَخَافُ أَنْ يَتَتَابَعَ فِيهَا السُّكْرَانُ وَالْغَيْرَانُ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَى وَكِيعٌ أَوَّلَ هَذَا الْحَدِيثِ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ دَهْثَمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنَّمَا هَذَا إِسْنَادُ حَدِيثِ ابْنِ الْمُحَبِّقِ: أَنَّ رَجُلًا وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: الْفَضْلُ بْنُ دَهْثَمٍ لَيْسَ بِالْحَافِظِ كَانَ قَاضِيًا بِوَاسِطَ.

عباده بن صامت ﷺ د نبی کریم ﷺ نه همدغه حدیث روایت کوی په دې کښې دی چه څه خلقو سعد بن عباده ته اووئیل: اي ابو ثابت! حدود نازل شوی دی که تاسو دخپلې ښځې سره څوک سړي بیامومئ نو څه به کوئ؟ هغوی اووئیل: ددوی دواړو کار به توري سره پوره کړم آیا زه به ځلورو ګواهانو جمع کولو دپاره ځم، تر هغې خوبه هغوی خپل کار پوره کړي وی، نوهغوی واپس شو او رسول الله ﷺ ته لاړل او عرض ئې اوکړو چه اي دالله د رسوله ﷺ! آیا تاسو د ابوثابت نه آوریدلی دی هغه داسي داسي وائی، نو رسول الله ﷺ اوفرمائیل: د ګواه دپاره هم توره کافی ده، بیا نبی کریم ﷺ اوفرمائیل: نه، نا، هغه مه قتلوئ، ځکه ماته ویره ده چه غصه ناک او غیرت مند به ورپسې نه شی (بغیر ددې تحقیق نه چه زنا شوي ده اوکه نه هسې په ګمان باندې) اوهغوی قتل نه کړی، ابوداؤد وائی ددې حدیث ابتدائی حصه وکیع د فضل بن دلهم نه، فضل دحسن نه، حسن د قبیصه بن حریث نه، قبیصه د سلمه بن محبق نه، سلمه د نبی کریم ﷺ نه مرفوعاً روایت کړي دي دا سند دکوم ذکر چه وکیع کړي دي د ابن محبق والا روایت سند دي په هغې کښې دی چه یو سړی د خپلې ښځې وینځې سره جماع اوکړه. ابوداؤد وائی: فضل بن دلهم حافظ دحدیثو نه وو، هغه په واسط کښې یو قصاب وو.

د رجم په ثبوت کښې د بعض فرقو اختلاف:

د دې نه پس ځان پوهول پکار دی کړه چه د رجم په مسئله کښې د بعض فرقو اختلاف دې قال الحافظ قال ابن بطال اجمع الصحابة وائمة الأمصار على أن المحصن إذا زنى عامدا عالما مختارا فعليه الرجم ودفع ذلك الخوارج وبعض المعتزلة واعتلوا بأن الرجم لم يذكر في القرآن وحكاه

(*): انظر ماقبله، (تحفة الأشراف: ٥٠٨٣) (صحيح)
(*): تفرد به أبوداود، (تحفة الأشراف: ٥٠٨٨)، وقد أخرجه: مسند احمد (٤٧٦/٣) (ضعيف)

ابن العربي عن طائفة من أهل المغرب لقيهم وهم من بقايا الخوارج واحتج الجمهور بأن النبي صلى الله عليه و سلم رجم وكذلك الأئمة بعده وثبت في صحيح مسلم عن عبادة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا الثيب بالثيب الرجم اهـ

كله من "الابواب والتراجم" واجز المسالك " بزيادة من الزيلعي، الحديث اخرجه مسلم والترمذي والنسائي،قاله المنذري.

[٤٤١٨]()حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ،حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ،حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ،عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ عُمَرَ يَعْنِي ابْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَطَبَ، فَقَالَ: "إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَكَانَ فِيمَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ فَقَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا،وَرَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا مِنْ بَعْدِهِ، وَإِنِّي خَشِيتُ إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ الزَّمَانُ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ: مَا نَجِدُ آيَةَ الرَّجْمِ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ تَعَالَى، فَالرَّجْمُ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِذَا كَانَ مُحْصَنًا إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ حَمْلٌ أَوِ اعْتِرَافٌ، وَايْمُ اللَّهِ لَوْلَا أَنْ يَقُولَ النَّاسُ زَادَ عُمَرُ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ لَكَتَبْتُهَا".

دعبدالله بن عباس رضي الله عنهما نه روايت دي فرمائي چه عمربن الخطاب رضي الله عنه په خطبه کښي اوفرمائيل الله تعالى محمد ﷺ په حق سره ليږلي دي او په هغه باندې ئي کتاب نازلک کړي دي کوم آياتونه چه په هغه باندې نازل شوي وو په هغې کښې درجم ايت وو، مونږلوستلي وو اويادکړي مو وو، نبي عليه السلام هم درجم په حکم باندې عمل کړي وو او مونږ هم دهغه نه پس په رجم باندې عمل کړي ووخوزماسره اوس دا ويره پيدا شوي ده هسې نه چه دوخت په تيريدوخوک درجم نه انکار وکړي اوداسې ووائى چه مونږد رجم ايت دالله په کتاب کښې نه وينونوديوى فريضي په پر يخودوبه گمراه شي کومه چه الله تعالى نازله کړې ده پس رجم حق دي په هغه نارينو اوزنانو باندې چه زنا وکړي کله چه شادي شده وي خوهله چه گواهان وربانډي قائم کړي شي اوحمل موجود وي او زني کاران په خپله اقرار وکړي په الله قسم که چرې خلقودانه وئيلي چه عمر دالله په کتاب کښې اضافه کړې ده نومابه داحکم ليکلې وو.

﴿ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عُمَرَ - ابْنَ الْخَطَّابِ - رضى الله عنه خَطَبَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا -صلى الله عليه وسلم- بِالْحَقِّ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَكَانَ فِيمَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ فَقَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَرَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَرَجَمْنَا مِنْ بَعْدِهِ وَإِنِّى خَشِيتُ - إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ الزَّمَانُ - أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ مَا نَجِدُ آيَةَ الرَّجْمِ فِى كِتَابِ اللَّهِ فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ تَعَالَى ﴾

مضمون حديث:

سيدنا عمر رضي الله عنه د رجم په باره کښې فرمائي چه د رجم حکم برحق دي په قرآن کريم کښې د دې په باره کښې آيت نازل شو کوم چه مونږ په شروع کښې لوستلې وو. يعنى اگر که روستو منسوخ التلاوة شو. او د هغې مطابق رسول الله ﷺ زانى لره رجم کړو او د رسول الله ﷺ نه روستو

---

[1]: صحيح البخاري /الحدود ٣٠ (٦٨٢٩)، صحيح مسلم /الحدود ٤ (١٦٩١)، سنن الترمذي /الحدود ٧ (١٤٣٢)، سنن ابن ماجه /الحدود ٩ (٢٥٥٣)، (تحفة الأشراف: ١٠٥٠٨)، وقد أخرجه: موطا امام مالك /الحدود ١ (٨)، مسند احمد ١ (٢٣/١، ٢٤، ٤٠، ٤٧، ٥٥)، سنن الدارمي /الحدود ١٦ (٢٣٦٨) (صحيح)

مونږه هم. خو ما ته دا خطره ده چه څه موده پس خلق د رجم نه انکار شروع نه کړي په دې وينا چه د دې ذکر په کتاب الله کښ نشته او بيا ګمراه شي. لهذا پوهه شئ چه د زانی محصن او محصنه ډيارہ د رجم حکم حق دي، اذا قامت البينة او کان حمل او اعتراف.

د ثبوت زنا اسباب :

د ثبوت زنا صورت بيان فرمائی چه يا خو په ذريعه د ګواهانو يا په اعتراف د زنا او يا د وجود حمل په ذريعه. يعنی په ناوادۀ کړي زنانه کښ د حمل موندلي کيدل، اعتراف زنا او شهادت شهود د دې دواړو نه د زنا ثبوت خو متفق عليه دی خو ظهور حمل والا مسئله مختلف فيه ده. په ائمه کښ امام مالک رحمه الله د دې قائل دي، په بذل کښ دی د شوکانی نه: وهو مروي عن عمر ومالك وأصحابه قالوا إذا حملت ولم يعلم لها زوج ولا عرفنا إكراهها لزمها الحد إلا أن تكون غريبة وتدعي أنه من زوج أو سيد. وذهب الجمهور أن مجرد الحمل لا يثبت به الحد بل لا بد من الاعتراف أو البينة واستدلوا بالأحاديث الواردة في درء الحدود بالشبهات.. الى آخر ما في البذل.. والحديث أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي مختصرا ومطولا، قاله المنذري.

بَابُ رَجْمِ مَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ

باب د ماعز بن مالک د رجم بيان

[٤٤١٩] (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ نُعَيْمِ بْنِ هَزَّالٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: "كَانَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ يَتِيمًا فِي حِجْرِ أَبِي فَأَصَابَ جَارِيَةً مِنَ الْحَيِّ، فَقَالَ لَهُ أَبِي: ائْتِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبِرْهُ بِمَا صَنَعْتَ لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ لَكَ، وَإِنَّمَا يُرِيدُ بِذَلِكَ رَجَاءَ أَنْ يَكُونَ لَهُ مَخْرَجًا، فَأَتَاهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ فَأَقِمْ عَلَيَّ كِتَابَ اللَّهِ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَعَادَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ فَأَقِمْ عَلَيَّ كِتَابَ اللَّهِ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَعَادَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ فَأَقِمْ عَلَيَّ كِتَابَ اللَّهِ، حَتَّى قَالَهَا أَرْبَعَ مِرَارٍ، قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّكَ قَدْ قُلْتَهَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَبِمَنْ؟ قَالَ: بِفُلَانَةَ، قَالَ: هَلْ ضَاجَعْتَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: هَلْ بَاشَرْتَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: هَلْ جَامَعْتَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ فَأُخْرِجَ بِهِ إِلَى الْحَرَّةِ، فَلَمَّا رُجِمَ فَوَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ جَزِعَ، فَخَرَجَ يَشْتَدُّ فَلَقِيَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُنَيْسٍ وَقَدْ عَجَزَ أَصْحَابُهُ، فَنَزَعَ لَهُ بِوَظِيفِ بَعِيرٍ فَرَمَاهُ بِهِ فَقَتَلَهُ، ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: هَلَّا تَرَكْتُمُوهُ لَعَلَّهُ أَنْ يَتُوبَ فَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَيْهِ".

نعيم بن هزال دخپل پلارنه روايت کوی فرمائی چه ماعز بن مالک يويتيم ووکوم چه زما پلارپاللي وونودکلي ديوي جينې سره ني زنا وکړه زما پلار ورته ووئيل چه نبی عليه السلام ته ورشه او په خپل عمل ني خبرکړه کيدی شي چه ستادپاره مغفرت اوغواړي ددې مشوري ورکونونه دهغه مطلب داوو چه دده دپاره څه لارووينستلي شي، ماعز دنبی عليه السلام په خدمت کښې حاضر شو اوعرض ني وکړو چه اې الله رسوله مادزنې ارتکاب کړي دي قراني حکم رابانډې جاري کړه تردي چه خلور پيرې ني ووئيل بيانبی عليه السلام اوفرمائيل تاخوخلورپيرې داخبره وکړه ليکن دچاسره دي زنې کړې ده هغه ووئيل دفلانې سره نبی عليه السلام ورته اوفرمائيل آيا ورسره ځملاستلي وي ده ووئيل هو، نبی عليه السلام ورته اوفرمائيل ايا ورسره دي

---

١): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ١١٦٥٢)، وقد أخرجه: مسند احمد (٢١٧/٥) (صحيح)

مباشرت کړي وو ده ووئيل هو نبي ﷺ ورته اوفرمائيل ايا ورسره دي جماع کړي ده ده ووئيل چه هوراوی وائی چه نبي ﷺ وربانډي درجم حکم وکړواوحري ته درجم دپاره بوتلي شوهرکله چه رجم کړي شو هرکله چه هغه دکانړو وارونه ولېدل نو اوبريد واو اوتختيد و عبدالله بن انيس ورپسي لاړو او دوباره ئي راوستو هرکله چه دده ملګري دوهلونه سترې شول نوداوښ په هډوکي ئي وويشتلو اوقتل ئي کړو، بيانبي ﷺ ته راغې اونوله واقعه ئي ورته بيان کړه نبي ﷺ ورته اوفرمائيل ايالولي مونه پريخودلوشايد توبه به ئي ويستلي وه اوالله تعالى به ورته مغفرت کړي وو.

قوله: ﴿ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ نُعَيْمِ بْنِ هَزَّالٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ يَتِيمًا فِي حِجْرِ أَبِي. فَأَصَابَ جَارِيَةً مِنَ الْحَيِّ فَقَالَ لَهُ أَبِي ائْتِ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَأَخْبِرْهُ بِمَا صَنَعْتَ لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ لَكَ وَإِنَّمَا يُرِيدُ بِذَلِكَ رَجَاءَ أَنْ يَكُونَ لَهُ مَخْرَجًا الخ ﴾

دا د ماعز بن مالک اسلمي رضي الله عنه حديث دي يعنى د هغوی د زنا متعلق کوم چه مصنف رحمه الله په ډيرو طرقو او مختلفو الفاظو سره ذکر کړي دي په دې روايت کښې دی نعيم بن هزال فرمائی چه ماعز بن مالک يو يتيم هلک وو چه زما د پلار په غيږ کښې لوئي شوي وو هغه د قبيلي د يوې وينځې سره (په زنا کښې) اخته شو. په حاشيه د بذل کښې دی چه د هغې نوم فاطمه وو او د هزال وينځه وه کما فی التلقيح صفحه ۳۷۱ لابن الجوزی. وقيل اسمها منيره کما فی تهذيب اللغات للنوی ۳۷۲/۲، نعيم فرمائی چه د دې واقعې نه پس زما پلار هزال ماعز ته اووې چه رسول الله ﷺ ته لاړ شه او څه چه ستا نه اوشو د دې خبر هغه ته ورکړه، کيدې شی چه هغه ستا دپاره دعا او استغفار اوکړی، او ته د دې ګناه نه خلاص شې، پس هغه د رسول الله ﷺ په خدمت کښ حاضر شو او هلته تلو سره ئي د زنا اقرار اوکړو او دا هم چه په ما باندې حکم شرعی جاری کړئ، رسول الله ﷺ د هغوی خبره اوريدلو سره اعراض اوفرمائيلو، د هغوی د اقرار او د رسول الله ﷺ د اعراض څلور کرته حاجت راغلو.

په ثبوت د زنا بالاقرار کښې تعدد د اقرار او په دې کښې د ائمه اختلاف:

هم په دې وجه احناف وائی چه د ثبوت د زنا بالاقرار دپاره څلور کرته اقرار اختيل ضروری دی په مختلفو مجالسو کښې، (۱) او د امام احمد بن حنبل رحمه الله په نزد هم اګر چه څلور کرته اقرار ضروری دي خو اختلاف مجلس د هغوی په نزد ضروری نه دي، او باقی دوه امامان يعنی مالک او شافعی د هغوی په نزد يو ځل اقرار هم کافی دي. وراندې په روايت کښې دا دی چه رسول الله ﷺ هغوی ته اوفرمائيل: ﴿ إِنَّكَ قَدْ قُلْتَهَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَبِمَنْ قَالَ بِفُلَانَةَ. قَالَ « هَلْ ضَاجَعْتَهَا؟ الخ ﴾ يعنی رسول الله ﷺ د هغه نه ښه واضحه تپوسونه اوکړل چه د هغې هغوی صفا صفا جوابونه ورکول د دې نه پس رسول الله ﷺ په هغه باندې د رجم د جاری کولو حکم اوفرمائيلو.

قوله: ﴿ فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ ﴾ دلته يو اختلافی مسئله ده کومه چه حضرت شيخ په حاشيه د بذل

---

(۱) د مجالسو نه مراد د اقرار کونکی مجلسونه دی، نه د قاضی او هغه دلته موندلی شوی دی په دې وجه رسول الله ﷺ چه به کله خپل رخ بدلولو نو هغوی به هم هغه طرف ته تلو سره بيا اقرار کولو

کښ لیکلی ده هغه دا چه په مجلس د رجم کښ د امام او ګواهانو حاضریدل ضروری دی یا نه، د امام احمد او امام شافعی رحمه الله په نزد واجب نه دی، او د امام مالک او ابوحنیفه په نزد واجب دی، امام نووی رحمه الله د دې حدیث نه د خپل مذهب استدلال کړې دې ﴿ واستدل صاحب الهداية بانه منصوص عن علي رضي الله عنه فيما لا يدرك بالقياس ﴾ د دې نه پس حضرت شیخ خپله رائې احتمالا دا لیکلی ده چه کیدې شی دلته هم د رجم شروع رسول الله صلی الله علیه وسلم کړې وی لکه چه د غامدیة په قصه کښ راځی چه د هغې الفاظ دا دی ﴿ ثم رماها بحصاة مثل الحمصة ثم قال ارموا ﴾ یعنی په دغه واقعه کښ د رمی شروع رسول الله صلی الله علیه وسلم اوکړه د یو وړوکی کانړی په ذریعه او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم اوفرمائیل چه اوس تاسو دا رمی اوکړئ. په روایت کښ دی چه کله هغه رجم کولې شو نو دوی جزع او فزع کول شروع کړل او مندې رامندې نې وهلې چه د هغې په وجه باندې رجم کول ګران شو، په دې کښ عبدالله بن انیس رضی الله عنه راغلو او هغوی نې د اوښ په هډوکی باندې اوهلو چه د هغې په وجه دهغه کار تمام شو، بیا چه کله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د هغه د تیښتې وغیره ذکر اوکړې شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم اوفرمائیل: ﴿ هلا تركتموه لعله ان يتوب فيتوب الله عليه ﴾

د رجوع عن اقرار الزنا حکم:

د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې جملې نه معلومه شوه چه په کوم صورت کښ د زنا ثبوت په اقرار سره وی، او بیا هغه د خپل اقرار نه رجوع اوکړی نو په دې سره حد ساقطیږی، د جمهور علماء کرامو مسلک هم دا دې د احنافو، شوافعو او حنابلو، او د ابن ابی لیلی او ابوثور په نزد رجوع عن الاقرار معتبر نه ده، په دې سره به حد نه ساقطیږی، او هم دا یو روایت د امام مالک او د امام شافعی دې، په حاشیه د بذل کښ دی. وحكى صاحب الهداية فيه خلاف الشافعي، لكن قال ابن الهمام ان المسطور في كتبهم انه لو رجع قبل الحد او بعد ما اقيم عليه بعضه سقط. وبسط الحافظ في الفتح ۱۰۴/۱۲ الاختلاف فيه.

[٤٤٢٠] (١) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: ذَكَرْتُ لِعَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ قِصَّةَ مَاعِزِ ابْنِ مَالِكٍ، فَقَالَ لِي: حَدَّثَنِي حَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ذَلِكَ، مِمَّنْ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَهَلَّا تَرَكْتُمُوهُ مَنْ شُئْتُمْ مِنْ رِجَالِ أَسْلَمَ مِمَّنْ لَا أَتَّهِمُ، قَالَ: وَلَمْ أَعْرِفْ هَذَا الْحَدِيثَ، قَالَ: فَلَقِيتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، فَقُلْتُ: إِنَّ رِجَالًا مِنْ أَسْلَمَ يُحَدِّثُونَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُمْ حِينَ ذَكَرُوا لَهُ جَزَعَ مَاعِزِ مِنَ الْحِجَارَةِ حِينَ أَصَابَتْهُ: أَلَا تَرَكْتُمُوهُ، وَمَا أَعْرِفُ الْحَدِيثَ، قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ بِهَذَا الْحَدِيثِ كُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَ الرَّجُلَ، "إِنَّا لَمَّا خَرَجْنَا بِهِ فَرَجَمْنَاهُ فَوَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ، صَرَخَ بِنَا: يَا قَوْمِ رُدُّونِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ قَوْمِي قَتَلُونِي وَغَرُّونِي مِنْ نَفْسِي، وَأَخْبَرُونِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُ قَاتِلِي، فَلَمْ نَنْزَعْ عَنْهُ حَتَّى قَتَلْنَاهُ، فَلَمَّا رَجَعْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَخْبَرْنَاهُ، قَالَ: فَهَلَّا تَرَكْتُمُوهُ وَجِئْتُمُونِي بِهِ لِيَسْتَثْبِتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ فَأَمَّا لِتَرْكِ حَدٍّ فَلَا"، قَالَ: فَعَرَفْتُ وَجْهَ الْحَدِيثِ.

(١) تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ٢٢٣١)، وقد أخرجه: مسند احمد (٣٨١/٣) (حسن)

د محمدبن اسحق نه روایت دې فرمائی چه ما عاصم بن عمر بن قتاده ته دماعز بن مالک دواقعي ذکر وکړوهغه اووئیل چه ماته حسن بن عمر د محمد بن علی بن ابی طالب دنبی ﷺ حدیث بیان کړې دې چه تاسو دې ولي نه پریخودلو څوک چه تاسو غواړئ داسلم والا نه هغه څوک چه زه په هغوی باندې تهمت نه لګوم هغه اووئیل زه دا حدیث نه پیژنم اوزه جابر بن عبدالله ته لاړم اوهغه ته مې ذکر وکړو چه داسلم قبیلې والا څه کسان یوحدیث بیانوي چه تا ورته وئیلی دی کله چه هغوی ته دکانو دپریوتو په وجه دماعز دویري واقعه بیان شوه نو وئې وئیل چه تاسودې ولي نه پریځودو اوماداحدیث نه پیژندو جابر ﷺ اووئیل اې زماوراره زه ددې حدیث نه ښه واقف یم زه هم په دغه خلقو کښې موجود وم چاچه ماعز رجم کړې وو ، کله چه مونږه دې بوتلو اوپه کانړو مو وویشتو نوهغه په کانډو باندې خوږ شو اوچغه ئې وکړه او وئې وئیل چه اې خلقو تاسو مانبی ﷺ ته واپس بوځئ ځکه چه زه زماقوم دوکه کړې وم اوزه هغوی وژلې یم هغوی ماته وئیلي وو چه نبی ﷺ مانه قتل کوي ، لیکن مونږ منع نه شو اودې مو وویشتو کله چه مونږ نبی ﷺ ته واپس راغلو اواقعه مو ورته بیان کړه نونبی ﷺ اوفرمائیل تاسو دې ولي نه پریخودو یعنی رجم کول مووللي نه موقوف کولو اودې مو ماته ولي نه راوستلو دا خبره نبی ﷺ په دې وجه کړې وه چه ماعز حد قبلولوته ثابت قدم کړي چه ددنیا تکلیف برداشت کول داخرت دعذاب نه بهترديې نه په دې وجه چه سزایه ملتوي کړي شي نو په دې وخت کښې زه دحدیث په مطلب پوهه شوم

د حدیث شرح :

قوله:﴿ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « فَهَلاَّ تَرَكْتُمُوهُ ». مَنْ شِئْتُمْ مِنْ رِجَالِ أَسْلَمَ مِمَّنْ لاَ أَتَّهِمُ. ...الخ ﴾

عاصم بن عمر وائی چه ما ته حسن بن محمد بن علی یعنی د محمد الحنفیة څوی حسن دا اووې چه ماته د رسول الله ﷺ دا ارشاد ﴿ فهلا ترکتموه ﴾ د قبیله اسلم دومره خلقو بیان کړو څومره چه ستا خوښه وی یعنی ډیرو خلقو، دا لفظ ﴿ من شئتم ﴾ په ترکیب کښې فاعل واقع شوې دي، د حدثني ذلک دپاره. حسن بن محمد فرمائی اګر چه دا جمله خو ماته ډیرو بیان کړې ده خو د حدیث د دې جملې په مطلب زه نه اوم پوهه شوې چه څهٔ دې (ځکه چه د هغوی په ذهن کښې دا دوه چه په رجوع عن الاقرار سره نه ساقط کیږی) په دې وجه زه جابر بن عبدالله ﷺ ته لاړم او د هغوی په خدمت کښې حاضرېدلو سره مې د هغوی نه د حدیث د دې جملې مطلب اوتپوسلو ، هغوی اوفرمائیل اې زما وراره زه د دې ټولې قصې نه ښه خبر یم ځکه چه زه خپله په رجم کونکو کښې اوم، خبره دا پیښه شوه چه کله مونږ ماعز د رجم دپاره بوتلو نو هغه په چغو چغو وئیل چه ما رسول الله ﷺ ته واپس بوځئ ځکه چه زما قوم زه مرګ له ورکړې یم او ماته ئې دهوکه راکړې ده، او هغوی ماته وئیلي وو چه رسول الله ﷺ به تا نه قتل کوی. جابر ﷺ فرمائی خو مونږ د هغه د وینا پرواه اونکړه بلکه هغه مو رجم کړو، بیا چه کله مونږ واپس کیدو سره د رسول الله ﷺ په خدمت کښې حاضر شو، او د ماعز ﷺ د حال خبر مو هغوی ته ورکړو نو رسول الله ﷺ دا جمله ارشاد اوفرمائیله چه تاسو

هغه ولې نه پریخودلو او ماته به مو راوستلې وې، نو دا رسول الله ﷺ په دې وجه وئیلې وه چه د هغه د تیختې سبب معلوم کړې چه آخر څه وئیل غواړی، ﴿ فاما لترک حد فلا ﴾ او د رسول الله ﷺ مقصد دا نه وو چه د هغه نه حد ساقط کړې شوې وې، حسن بن محمد فرمائی ﴿ فعرفت وجه الحدیث ﴾ چه اوس د جابر ﷺ په بیان سره د حدیث مطلب زما په فهم کښ راغلو.

د جابر ﷺ دا رائې د ابن ابی لیلی او ابوثور وغیره د مذهب خو موافق ده چه په رجوع عن الاقرار سره حد نه ساقط کیږی، خو جمهور علماء کرامو د دې دا مطلب نه دې اخستلې، او په بذل المجهود کښ د حضرت گنگوهی د تقریر نه د دې مقام شرح بل شان ده چه د جمهورو د مسلک موافق ده هغه دا چه حسن بن محمد ته خو دا تردد کیدلو چه د حد د فیصلې نه پس خو هغه نه ساقطیږی نو بیا چه رسول الله ﷺ دا اوفرمائیل چه تاسو هغه ولې پرینخودلو، دا رسول الله ﷺ څنګه اوفرمائیل؟ نو جابر ﷺ د رسول الله ﷺ مراد دا بیان کړو چه د هغوی مراد هغه لره داسې مطلقا پریخودل نه دی بلکه دا وو چه مونږ د هغه نه د تیختې مقصد معلوم کړو چه هسې د تکلیف د وجې نه تختی او که نه مقصود ئې رجوع عن الاقرار ده، که هغه خپل غرض رجوع عن الاقرار بیان کړې وې نو په دې باندې به مونږ هغه پریخودلې وې، والله تعالی اعلم، دا مطلب د جمهور علماء کرامو د مسلک مطابق دې.

په ماعز ﷺ باندې د جنازې مونځ کښ اختلاف

د دې نه په روستو حدیث کښ راځی ﴿ فَانْطَلَقَ بِهِ فَرُجِمَ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ ﴾ وراندې څو حدیثه پس هم دا رآځی : ﴿ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- خَيْرًا وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ ﴾ او د بخاری په روایت کښ دی ﴿ وصلی علیه ﴾ خو د دې نه پس امام بخاری ﷺ فرمائی ﴿ لَمْ يَقُلْ يُونُسُ ، وَابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فَصَلَّى عَلَيْهِ، سئل ابو عبدالله هل قوله فصلی علیه یصح ام لا قال رواه معمر قیل له هل رواه غیر معمر قال لا ﴾ په دې باندې حافظ په فتح الباری کښ کافی اختلاف رواة بیان کړې دې او کثرت ئې د هم هغه راویانو بیان کړې چا چه په دې حدیث کښ لفظ د "صلی علیه" نه دې ذکر کړې، او بیا وراندې تلو سره حافظ فرمائیلې دی چه په ظاهر کښ د امام بخاری ﷺ میلان د دې لفظ د ثبوت طرف ته د نورو شواهدو د وجې نه دې او بیا هغوی د سنن ابی قرة روایت ذکر کړې دې [1] چه د سنن ابی قرة حدیث په ابی امامه کښ داسې دې ﴿ فقیل یا رسول الله ﷺ اتصلی علیه قال لا قال فلما کان من الغد قال صلوا علی صاحبکم فصلی علیه رسول الله ﷺ والناس ﴾ د دې نه معلومه شوه چه په اوله ورځ باندې رسول الله ﷺ په هغه مونځ اونه کړو په دویمه ورځ ئې اوکړو پس حاصل دا چه د بخاری روایت د صلاة علی

[1] د حافظ رائې هم دا ده چه د امام بخاری ﷺ رائې د دې لفظ د ثبوت ده، که دا صحیح وی نو بیا به دا اشکال وی چه د قراءة خلف الامام په مسئله کښ چه د ﴿ لا صلوة لمن لم یقراء بفاتحة الکتاب فصاعدا ﴾ والا حدیث کښ چه د فصاعدا کوم زیادت احنافو پیش کړې دي نو د هغې جواب د امام بخاری ﷺ نه دا منقول دی چه دا زیادت ثابت نه دی تفرد به معمر فتامل)

ماعز په باره کښ په طريق د اثبات دي. او د سنن په روايتو ابوداؤد ترمذی او نسائی کښ د صلوة نفی ده او په صحيح مسلم کښ د صلوة يا ترک صلوة سره هيڅ تعرض نشته ترڅو چه زمونږ تتبع ده، خو د امراءة جهينة په باره کښ بغير د اختلاف نه د مونځ کولو ثبوت شته، دي باره کښ يو خاص نکته هم د حضرت شيخ نور الله مرقده نه په کتاب الجنائز کښ نقل کړي ده، اوس دا چه د مړی جنازه به کولی شی يا نه؟ په دي کښ د امام مالک او احمد رائي دا ده چه خپله امام او نور اهل فضل وعلم خلق دي دهغه جنازه نه کوی د هغوی په حق کښ مکروه ده او جمهور علماء کرام ومنهم ابوحنيفة والشافعی په نزد به د هغه د جنازې مونځ کولي شی بلکه د هر کلمه گو د اهل قبله نه من غير فصل بين اهل الفضل وغيره، په دي مسئله باندې کلام په کتاب الجنائز، کښ په باب الصلوة على قتلة الحدود، کښ تير شوي دي.

حديث محمد بن اسحاق اخرجه النسائي، واخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي من حديث ابي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر رضي الله تعالى عنه طرفا منه بنحوه، قاله المنذري.

[٤٤٢١] (*) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي الْحَذَّاءَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: "أَنَّ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّهُ زَنَى، فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَأَعَادَ عَلَيْهِ مِرَارًا، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَسَأَلَ قَوْمَهُ: أَمَجْنُونٌ هُوَ؟ قَالُوا: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ، قَالَ: أَفَعَلْتَ بِهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ فَانْطُلِقَ بِهِ فَرُجِمَ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ".

دابن عباس رضي الله عنه نه روايت دي فرمائی چه ماعز بن مالک دنبی عليه السلام په خدمت کښې حاضر شو او عرض ئې وکړو چه ما دزنا ارتکاب کړي دي نبی عليه السلام ورنه مخ واړولو اوهغه به بار بار همدا خبره کوله او نبی عليه السلام به ورنه مخ اړولو ، ددينه پس نبی عليه السلام دده دقوم نه تپوس اوکړو چه دي خو ليونی نه دی؟ خلقو اووئيل نه، هيڅ قسم مرض په ده باندې نشته دي نبی عليه السلام ورته اوفرمائيل اياتازنی کړي ده؟ دده ووئيل هونبی عليه السلام دده درجم کولوحکم وکړوبياده لره خلقو بوتلو اورجم ئې کړاونبی عليه السلام وربانديې (بذات خود) جنازه ونکړله.

[٤٤٢٢] (*) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: "رَأَيْتُ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ حِينَ جِيءَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا قَصِيرًا أَعْضَلَ لَيْسَ عَلَيْهِ رِدَاءٌ، فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ أَنَّهُ قَدْ زَنَى، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَلَعَلَّكَ قَبَّلْتَهَا، قَالَ: لَا وَاللَّهِ إِنَّهُ قَدْ زَنَى الْآخِرَ، قَالَ: فَرُجِمَ، ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ: أَلَا كُلَّمَا غَزَوْنَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ خَلَفَ أَحَدُهُمْ لَهُ نَهِيبٌ كَنُهِيبِ التُّيُوسِ يَتَمَنَّعُ إِحْدَاهُنَّ الْكُثْبَةُ، أَمَا إِنَّ اللَّهَ إِنْ يُمْكِنِّي مِنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ لَأُنَكِّلَنَّهُ عَنْهُنَّ".

دجابر بن سمرة رضي الله عنه نه روايت دي فرمائی چه ماعز بن مالک مې وليد وکله چه نبی عليه السلام ته راوستلي شوی يوخورب لندقد والا سړي وو اوخادر ورسره نه وو ، هغه دخپل خان خلاف خلور پيري گواهی ورکړله چه مازني کړي ده نبی عليه السلام ورته اوفرمائيل تابه خکل کړي وی هغه ورئيل والله مازني کړي ده بيانبی عليه السلام سنگسارکړواوخطبه ئې اوفرمائيله تاسوخبرشئ کله چه به مونږ دالله په لاره کښې دجهاد دپاره سفرکوو نوخه کسان زمونږنه وروسته پاتې

---

[1]: تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ٦٠٦٥) (صحيح)

[2]: صحيح مسلم للحدود ٥ (١٦٩٢)، (تحفة الأشراف: ٢١٩٦)، وقد أخرجه: مسند احمد (٨٦/٥ ٨٧) (صحيح)

شي اودچيلوپه شان اوازونه کوي اوکوي ښځي ته ځه ورکړي اوزنا ورسره وکړي واورئ که چرې الله تعالى ماته په داسي قسم کس باندي قدرت را کړي نوزه به ده ته داسي سزا ورکړم چه دې به ددغه ښخونه اخوا مړ کړم.

قوله: ﴿ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ رَأَيْتُ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ حِينَ جِيءَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- رَجُلاً قَصِيرًا أَعْضَلَ لَيْسَ عَلَيْهِ رِدَاءٌ ﴾ وفي نسخة رجلا قصيرا وهو الموافق للقواعد.

مضمون الحديث:

جابر رضي الله عنه فرمائي چه کله ماعز بن مالک رضي الله عنه د رسول الله ﷺ مجلس ته راوستلي شو نو ما اوکتل چه هغه د وړوکی قد والا او ډک بدن والا وو، او د هغوی په بدن باندي هغه وخت خادر هم نه وو، چه کله هغوی د رسول الله ﷺ مخکښ ځلور کرته اقرار اوکړو نو رسول الله ﷺ هغوی ته اوفرمائيل ﴿ فَلَعَلَّكَ قَبَّلْتَهَا؟ قَالَ لاَ وَاللَّهِ إِنَّهُ قَدْ زَنَى الآخَرُ ﴾ يعنى رسول الله ﷺ هغه ته اوفرمائيل کيدي شی چه تا هغه صرف خکل کړي وی، يعنى د دې نه به دې زيات هيڅ نه وی کړي. «دا دې هغه ځه ته چه تلقين فی الحد وئيلي شی چه د هغې باب مخکښ تير شوي دي» هغه اووي والله دې ذليل او خوار خو زنا کړي ده. اخر بروزن کبد بفتح فکسر، او دا دې آخر يا آخر او نه لوستلي شی پس هغه رجم کړي شو.

﴿ ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ « أَلاَ كُلَّمَا نَفَرْنَا فِى سَبِيلِ اللَّهِ غَزَ وَجَلَّ خَلَفَ أَحَدُهُمْ لَهُ نَبِيبَ كَنِيبِ التَّيْسِ يَخْنَخُ إِحْدَاهُنَّ الْكُثْبَةُ أَمَا إِنَّ اللَّهَ إِنْ يُمَكِّنِّى مِنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ إِلاَّ نَكَّلْتُهُ عَنْهُنَّ »﴾

دماعز رضي الله عنه دقيصي د پيښيدو نه پس رسول الله ﷺ يو خطبه ارشاد اوفرمائيله چه د هغې نه يو خو دا خبره معلومه شوه چه دغه شان چه په صحابه کرامو رضي الله عنهم کښ بعض قصي د زنا موندلي شوي دی نو دا په هغه وخت کښ دی چه د هغه کورنو سړی د جهاد دپاره وتلی وو او بيا رسول الله ﷺ د زانی د زنا د وخت کيفيت او هيئت لره په قباحت کښ د يو نر چيلی د کيفيت او هيئت سره تشبيه ورکړي ده چه کله هغه په ښخي چيلئ باندي په بريدو سره سوريږی، رسول الله ﷺ فرمائی: ﴿ يَخْنَخُ إِحْدَاهُنَّ الْكُثْبَةُ ﴾ چه کوم سړي (چه زنا کوی) په هغوی کښ يوي ته يعنى په زنانو کښ يوي ته کثبة وركوی، د کثبة تفسير راوی په لبن قليل سره کړی دي چه د هغې نه مراد منی ده، او بيا رسول الله ﷺ ډير په جلال سره اوفرمائيل چه کورئ که ماته الله پاک قدرت راکړو په هغه زنا کونکو کښ په يو تن باندي نو زه به هغه ته شبه سخته سزا ورکړم. والحديث اخرجه مسلم والنسائي، قاله المنذري.

[٤٤٢٣](١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ بِهَذَا الْحَدِيثِ، وَالأَوَّلُ أَتَمُّ، قَالَ: فَرَدَّهُ مَرَّتَيْنِ، قَالَ سِمَاكٌ: فَحَدَّثْتُ بِهِ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، فَقَالَ: إِنَّهُ رَدَّهُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ.

سماک وائی چه جابر بن سمره نه مي دا حديث اوريدلی دی ليکن اولنی حديث زيات کامل دي اوپدې کښې دا اضافه ده چه نبی ﷺ ده لره ځلور ځله واپس کړو.

(١): انظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ٢١٨١) (صحيح)

[٤٤٢٤] (١) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْغَنِيِّ بْنُ أَبِي عَقِيلٍ الْمِصْرِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: قَالَ شُعْبَةُ: فَسَأَلْتُ سِمَاكًا عَنِ الْكُثْبَةِ؟ فَقَالَ: اللَّبَنُ الْقَلِيلُ.

ترجمه: شعبه وئيلي دي چه د سماک نه مي دکثبه په باره کښي تپوس وکړو کثبه لږوشودوته وئيلي شي.

[٤٤٢٥] (٢) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ: "أَحَقٌّ مَا بَلَغَنِي عَنْكَ؟ قَالَ: وَمَا بَلَغَكَ عَنِّي؟ قَالَ: بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ وَقَعْتَ عَلَى جَارِيَةِ بَنِي فُلَانٍ، قَالَ: نَعَمْ فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ، فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ".

دابن عباس رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه نبي عليه السلام ماعز بن مالک ته ووئيل: اياستا متعلق چه ماته څه رارسيدلي هغه رښتيادي؟ هغه ورته ووئيل چه زما متعلق تاخه اوريدلي دي؟نبي عليه السلام ورته اوفرمائيل زه خبر شوي يم چه تادفلاني قبيلي دخلق دوينځي سره بدفعلي کړې ده هغه ووئيل هو او په خپل ځان باندې ئې څلور ځله ګواهي وکړله نوئونبي عليه السلام دده درجم کولو حکم وکړو اورجم کړې شو.

شرح الحديث

قوله: ﴿عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ « أَحَقٌّ مَا بَلَغَنِى عَنْكَ »﴾ يعنى رسول الله عليه السلام د ماعز نه تپوس اوکړو چه آيا ستا متعلق چه ماته کوم خبر رارسيدلي دي هغه صحيح دي؟ نو هغوى تپوس اوکړو چه تاسو ته څه خبر راغلي دي؟ رسول الله عليه السلام اوفرمائيل هغه دا چه تا د فلانئ قبيلي د وينځي سره داسې کړى دى؟ هغوى په جواب کښ اووې چه او تاسو ته صحيح خبر رارسيدلي دي. دا روايت د روايت مشهوره خلاف دي چه په هغې کښ دا تير شوى دى چه ماعز رضي الله عنه درسول الله عليه السلام مجلس ته حاضريدلو خپله د زنا اقرار کړې وو، علامه طيبى په شرح د مشکوة کښ د دې توجيه دا کړې ده چه ممکنه ده چه رسول الله عليه السلام ته د ماعز د راتلو نه مخکښ دا واقعه رارسيدلي وى، بيا چه کله ماعز د رسول الله عليه السلام په خدمت کښ حاضر شو نو رسول الله عليه السلام ترې نه د دې واقعې په باره کښ تپوس اوکړو چه هغه انکار اوکړى د هغه څيز نه کوم چه هغه ته منسوب کولې شى چه د هغه نه حد ساقط شى خو هغه په خپلې د انکار اقرار اوکړو چه په هغې باندې رسول الله عليه السلام اعراض اوفرمائيلو خو هغه بار بار اقرار کولو، لهذا په دې روايت کښ اختصار اوشو والحديث اخرجه مسلم والترمذي والنسائي، قاله المنذري.

[٤٤٢٦] (١) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ، أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَا مَرَّتَيْنِ فَطَرَدَهُ، ثُمَّ جَاءَ فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَا مَرَّتَيْنِ، فَقَالَ: "شَهِدْتَ عَلَى نَفْسِكَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ".

(١): انظر حديث رقم: (٤٢٢٢) (صحيح)

(٢): صحيح مسلم/الحدود ٥ (١٦٩٣)، سنن الترمذي/الحدود ٤ (١٤٣٧)، (تحفة الأشراف: ٥٥١٩)، وقد أخرجه: مسند احمد (٢٤٥/١، ٣١٤، ٣٢٨) (صحيح)

(٣): تفرد به أبو داود، انظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ٥٥٢٠)، وقد أخرجه: مسند احمد (٣١٤/١) (صحيح)

د ابن عباس رضي الله عنهما نه روايت دي فرمائي چه ماعز بن مالک نبي عليه السلام ته راغي او دوه پيري ني ووئيل مازني کړي ده نو نبي عليه السلام ده لره وشړلو څه وخت پس بياراغي اودوه پيري ني دزني اعتراف وکړونبي عليه السلام ورته اوفرمائيل په خپل ځان دي خلورپيري ګواهي وکړله ، اوصحابه کرامو ته ني اوفرمائيل دي بوځي اورجم ني کړئ.

[٤٤٢٧](١)حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، حَدَّثَنِي يَعْلَى، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ح حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَعُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ يَعْلَى يَعْنِي ابْنَ حَكِيمٍ يُحَدِّثُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ: "لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ أَوْ غَمَزْتَ أَوْنَظَرْتَ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: أَفَنِكْتَهَا؟ قَالَ: فَعِنْدَ ذَلِكَ أَمَرَ بِرَجْمِهِ"، وَلَمْ يَذْكُرْ مُوسَى: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَهَذَا لَفْظُ وَهْبٍ.

دابن عباس رضي الله عنهما نه روايت دي فرمائي چه نبي عليه السلام ماعز بن مالک ته ووئيل کيدي شي چه تاخکل کړي وي اويابدي سکوندلي وي اويابه دي ورته کتلي وي هغه ووئيل نه نبي عليه السلام ورته اوفرمائيل ايا وطي کړي دي ده؟هغه ووئيل هو راوي وائي چه په دي وخت کښې نبي عليه السلام دده په رجم کولوباندې حکم وکړو. اودموسى په روايت کښې دابن عباس ذکرنشته اوداد وهب د روايت الفاظ دي.

﴿عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ « لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ أَوْ غَمَزْتَ »﴾ يعنى رسول الله عليه السلام ماعز بن مالک رضي الله عنه ته اوفرمائيل د هغوى د اقرار بالزنا په وخت کيدي شى چه تا صرف تقبيل کړي وى او يا به دي د ځان نه لاندې کړي وى.

په بذل کښ د بعض شروح نه نقل کړي شوي دى، الغمز الكبس باليد وبالعين وبالحاجب، يعنى د غمز معنى په لاس د رانيولو هم کيدي شى او په سترګو او وريځو باندې د اشارې په ذريعه هم چه هغې ته لاندې او پورته حرکت ورکړى خپل طرف ته د مائل کولو ديارە، ﴿ ويحتمل الحديث هذه المعاني كلها، قلت ويحتمل ان يكون معنى الغمز الكبس بالذكر بان لا يدخل حتى يتحقق الزنا ﴾ د دې نه پس حضرت فرمائى چه دا هم احتمال دي چه د ذکر په ذريعه مس کول مراد وى، او مطلب دا دي چه تا به صرف خپل ذکر هغې سره لګولي وى چه په هغې سره د زنا تحقق نه کيږى.

﴿ او نظرت اى الى فرجها قال لا، قال أفنكتها ﴾ نکت په وزن د بعت ناک ښيک ټيکا دا لفظ په مقصود کښ بالکل صريح دي چه هغې ته په اردو کښ چودنا راو په پښتو کښ غول، وائى. ﴿ قال نعم قال فعند ذلك امر برجمه ﴾

د اقرار بالزنا دپاره صريح الفاظ ضروری دی :

د دې حديث نه معلومه شوه چه د حدود په ثبوت کښ صريح الفاظ پکار وى، اشارات او کنايات هلته نه چليږى، د دې کتاب په مقدمه کښ د آداب طالب حديث د لاندې تير شوى دى چه زمونږ د حضرت شيخ رحمه الله عادت شريفه دا وو چه په کتاب الحدود کښ به

(١): خ للحدود ٢٨ (٦٨٢٤)، (تحفة الأشراف: ٦٢٧٦، ١٩١٢٥)، وقد أخرجه: مسند احمد (٢٣٨/١، ٢٧٠) (صحيح)

چه کله په یو حدیث کښ څه فحش یا د کنځلو لفظ راغلو نو د هغې ترجمه به ئې صفا صفا کوله او فرمائیل به ئې چه د عربو کنځل دی چه کله ضرورة او مصلحة رسول الله ﷺ هغه په خپله ژبه مبارکه باندې راوستلې شی نو زمونږ څه حیثیت دې په کتاب الحدود کښ دا لفظ ﴿ افنکها ﴾ او په بخاری شریف ۳۷۸/۱ کښ د صلح حدیبیه والا حدیث کښ د صدیق اکبر رضی الله عنه په کلام کښ دا لفظ راځی ﴿ امصص بظر اللات ﴾ نو د دې الفاظو به ئې په اردو کښ ترجمه صفا کوله والحدیث اخرجه ایضاً مرسلا، واخرجه البخاری والنسائی مسندا، قاله المنذری

[٤٤٢٨] (حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الصَّامِتِ ابْنَ عَمِّ أَبِي هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: "جَاءَ الْأَسْلَمِيُّ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ أَصَابَ امْرَأَةً حَرَامًا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ كُلُّ ذَلِكَ يُعْرِضُ عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَقْبَلَ فِي الْخَامِسَةِ، فَقَالَ: أَنِكْتَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: حَتَّى غَابَ ذَلِكَ مِنْكَ فِي ذَلِكَ مِنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: كَمَا يَغِيبُ الْمِرْوَدُ فِي الْمُكْحُلَةِ وَالرِّشَاءُ فِي الْبِئْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَهَلْ تَدْرِي مَا الزِّنَا؟ قَالَ: نَعَمْ أَتَيْتُ مِنْهَا حَرَامًا مَا يَأْتِي الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ حَلَالًا، قَالَ: فَمَا تُرِيدُ بِهَذَا الْقَوْلِ؟ قَالَ: أُرِيدُ أَنْ تُطَهِّرَنِي، فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ، فَسَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِهِ، يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: انْظُرْ إِلَى هَذَا الَّذِي سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَمْ تَدَعْهُ نَفْسُهُ حَتَّى رُجِمَ رَجْمَ الْكَلْبِ، فَسَكَتَ عَنْهُمَا ثُمَّ سَارَ سَاعَةً حَتَّى مَرَّ بِجِيفَةِ حِمَارٍ شَائِلٍ بِرِجْلِهِ، فَقَالَ: أَيْنَ فُلَانٌ وَفُلَانٌ؟ فَقَالَا: نَحْنُ ذَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: انْزِلَا فَكُلَا مِنْ جِيفَةِ هَذَا الْحِمَارِ، فَقَالَا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَنْ يَأْكُلُ مِنْ هَذَا؟ قَالَ: فَمَا نِلْتُمَا مِنْ عِرْضِ أَخِيكُمَا آنِفًا أَشَدُّ مِنْ أَكْلِ مِنْهُ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهُ الْآنَ لَفِي أَنْهَارِ الْجَنَّةِ يَنْغَمِسُ فِيهَا".

ابوهریره رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه داسلم قبیلې والا یوکس نبی ﷺ ته راغې او په خپل خان ئې څلور پیري ګواهی وکړله او هرځل به ورنه نبی ﷺ اعراض کولو تردې چه پنځم ځل ته راورسید ونبی ﷺ ورته اوفرمائیل ایا تاورسره صحبت کړي دی ده ووئیل هو نبی ﷺ ورته اوفرمائیل ایا په داسې شان سره چه ستا اندام مخصوصه دهغې په شرمګاه کښې غائب شوي وو؟ ماعزووئیل هو بلکل همداسې ، نبی ﷺ ورته اوفرمائیل آیا داسې جماع دي کړي وه لکه سلائي په نجړومه کښې یا پرې چه کوهي ته کوزولي شي؟ده ووئیل هو همداسې مې کړي دي نبی ﷺ ورنه تپوس وکړوچه ایاتاته معلومه ده چه زنې څه شي دي؟ماعز ووئیل بلکل ئې پوځنم اوهغه داسې چه په حلاله طریقه یوسړي دخپلې ښځې سره څه کوي ماهم هغه کار په حرامه طریقه کړي دي نبی ﷺ ورته اوفرمائیل اوس ستامقصدڅه دي؟ ماعز جواب ورکړوچه اوس مې ته دګناه نه پاک کړي نونبی ﷺ حکم وکړو اودي سنګسار کړي شو، بیانبی ﷺ دماعز په ملګروکښې ددوه کسانونه داخبره واوریدله کومه چه هغوی په خپل مینځ کښې یوبل ته کوله چه ماعزته وګورئ الله تعالی وربانډې پرده اچولې وه لیکن ده لره دده نفس پرې نخودوتردې چه په کاندو بانډې وویشتلې شولکه څنګه شي سپی ویشتلې شي نبی ﷺ چه دا واوریدل نوخاموش شو اوبیا یوه شیبه پس چرته روان شواوپه لاره کښې ئې یومړخر اولیدوچه دپړسید و په وجه ئې خپه نیغه نیولې وه نبی ﷺ اوفرمائیل - هغه کس اوفلاني چرته دي؟هغوی عرض وکړواي

[1] تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ١٣٥٩٩) (ضعيف)

دالله رسوله مونږ حاضريونبی ﷺ ورته اوفرمائيل کوزشئ اوددې مرغوښه اوخورئ هغوی ووئيل اې دالله رسوله ددې خرغوښه به خوک وخوري نبی ﷺ ورته اوفرمائيل تاسوچه لږ مخکښې دخيل مسلمان ورور غيبت کړي دي هغه ددې مرداري دخوړلونه ډيريد دي په هغه ذات مې دي قسم وي دچاپه قبضه کښې چه زما روح دي ماعز اوس دجنت په نهرونوکښې غوپې وهي.

ووئيل: ﴿ كَمَا يَغِيبُ الْمِزْوَدُ فِي الْمُكْحُلَةِ وَالرِّشَاءُ فِي الْبِئْرِ ﴾ لکه سلائی چه په سرمه دانئ کښ تلو سره غائبه شی او رسئ په کوهی کښ.

﴿ فَسَمِعَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِهِ الخ ﴾

د غيبت حرمت او بدی:

يعنې رسول الله ﷺ د دوه کسانو خيل مينځ کښ خبرې واوريدلې يو بل ته وئيل چه اوګوره کنه دې سړی ته الله پاک د هغه عيب پټ کړي وو يعنی د دې ګناه جاته هم خبر نه وو بيا هغه څه کم عقلتوب اوکړو چه داسې کار ئې اوکړو يعنی د رسول الله ﷺ مخکښ ئې اقرار اوکړو، تر دې چه د سپی په مړګ باندې مړ شو، رسول الله ﷺ په دې اوريدلو باندې خاموش شو بيا لږ لرې لاړو نو په يو مردار خر باندې تير شو چه د هغه يو څپه هم راتولې پرته وه، نو رسول الله ﷺ هلته اودريده او د دوه سړو نوم اخستلو سره ئې تپوس اوکړو چه فلانی فلانی چرته دی؟ هغوی عرض اوکړو جی مونږ حاضر يو، رسول الله ﷺ اوفرمائيل د خپلې سورلئ نه راکوز شئ او د دې مردار خر غوښه اوخوئ (اوزلا ئې په دې وجه اوفرمائيل چه يا خو هغوی سوارۀ وو يا دا چه هغه خر به چرته په کنده وغيرۀ کښ پروت وو) په دې باندې هغوی دواړو عرض اوکړو يا نبی الله ﷺ د دې مردار نه څوک خوراک کولې شی؟ په دې باندې رسول الله ﷺ اوفرمائيل ﴿ فَمَا نِلْتُمَا مِنْ عِرْضِ أَخِيكُمَا آنِفًا أَشَدُّ مِنْ أَكْلٍ مِنْهُ ﴾ په لما کښ لام د تاکيد دپاره دي او ما موصوله ده چه بيشکه هغه څيز کوم چه تا خراب کړې دي د خپل رور د عزت نه هغه د دې مردار د خوراک نه زيات سخت دی، ﴿ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهُ الآنَ لَفِي أَنْهَارِ الْجَنَّةِ يَنْغَمِسُ فِيهَا ﴾ قسم په هغه ذات چه د هغه په لاس کښ زما سا ده چه دا مرجوم دي وخت کښ د جنت په نهرونو کښ غوپې وهی

والحديث اخرجه النسائي، وقاله فيه، انكحتها (اى مكان انكهتها) قاله المنذري.

[٤٤٢٩] (ضعيف) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِنَحْوِهِ، زَادَ: وَاخْتَلَفُوا عَلَيَّ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: رُبَّمَا إِلَى شَجَرَةٍ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: وَقَفَ.

په دې سره هم د ابوهريره رضی الله عنه نه داسې حديث نقل دې په دې کښې دومره اضافه ده چه په خلقو کښې اختلاف دې د بعضې خلقو وينا ده چه هغه يوې ونې پورې ترلې شوې وو، او د بعضو وينا ده چه هغه (په ميدان کښې) اودرولې شوې وو.

(ضعيف): تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ١٣٥٩٩)

[٤٤٣٠]()حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ الْعَسْقَلَانِيُّ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَا فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ اعْتَرَفَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، حَتَّى شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبِكَ جُنُونٌ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: أَحْصَنْتَ، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَ فِي الْمُصَلَّى، فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ فَرَّ فَأُدْرِكَ فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرًا، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ".

دجابر بن عبدالله رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه داسلم قبيلي والا يوكس دنبي عليه السلام په خدمت كښي حاضرشو او عرض ئي وكړوچه ما زني كړې ده نونبي عليه السلام ورنه مخ واړولو ده بيا دزني اعتراف وكړونوبيا ورنه نبي عليه السلام مخ واړولوتردې چه دخپل خان خلاف ئي څلور خله گواهي وكړله نبي عليه السلام ورته اوفرمائيل ايا ليونې خونه ئې؟ هغه ووئيل نه نبي عليه السلام ورته اوفرمائيل ايا واده دي كړې دي؟هغه ووئيل هونونبي عليه السلام په ده باندې حكم وكړو اورجم كړې شوپه عيدگاه كښې هركله چه په ده باندې كانړې ور اوغورځيدل نووتختيدو بيا ونيولې شو اورجم كړې شوتردې چه مرشو نبي عليه السلام دده كاميابي بيان كړه او په ده باندې ئې جنازه ونكړله.

قوله: ﴿ فرجم فى المصلى ﴾ د مصلى نه مراد مصلى الجنائز والعيد ده يعنى د هغې خوا كښ كومه چه د بقيع الغرقد طرف ته ده، پس د مسلم په روايت كښ دى ﴿ فانطلقنا به الى بقيع الغرقد ﴾ او قاضى عياض دا گنړلې ده چه د راوى مراد دا دې چه رجم خاص په مصلى كښ واقع شوې دې او بيا په دې باندې تفريع كولو سره هغوى اوفرمائيل چه د دې نه معلومه شوه چه مصلى د مسجد په حكم كښ نه ده گيني رجم به په دې كښ نه شو كولې د تلويث د ويرې نه، په خلاف د هغې كوم چه دارمى د بعض علماء كرامو نه نقل كړې دى چه مصلى د مسجد په حكم كښ وى، حافظ فرمائى چه د قاضى عياض دا استنباط صحيح نه دې لان الرجم وقع عنده لا فيه ﴿ ولم يصل عليه ﴾ په تيرو شوى روايات كښ په دې باندې كلام تير شوې دې. والحديث اخرجه البخارى ومسلم والترمذى والنسائى، قاله المنذرى

[٤٤٣١]()حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ، ح وحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا وَهَذَا لَفْظُهُ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: لَمَّا "أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجْمِ مَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ، خَرَجْنَا بِهِ إِلَى الْبَقِيعِ، فَوَاللَّهِ مَا أَوْثَقْنَاهُ وَلَا حَفَرْنَا لَهُ وَلَكِنَّهُ قَامَ لَنَا، قَالَ أَبُو كَامِلٍ: قَالَ فَرَمَيْنَاهُ بِالْعِظَامِ وَالْمَدَرِ وَالْخَزَفِ فَاشْتَدَّ وَاشْتَدَدْنَا خَلْفَهُ، حَتَّى أَتَى عَرْضَ الْحَرَّةِ فَانْتَصَبَ لَنَا فَرَمَيْنَاهُ بِجُلَاميدِ الْحَرَّةِ حَتَّى سَكَتَ، قَالَ: فَمَا اسْتَغْفَرَ لَهُ وَلَا سَبَّهُ".

د ابوسعيد خدرى رضي الله عنه نه روايت دي فرمائى هركله چه نبى كريم عليه السلام وماعز بن مالك درجم

---

[1]: خ /الطلاق ١١ (٥٢٧٠)، الحدود ٢١ (٦٨١٤)، ٢٥ (٦٨٢٠)، صحيح مسلم/الحدود ٥ (١٦٩١)، سنن الترمذي/الحدود ٥ (١٤٢٩)، ن /الجنائز ٦٣ (١٩٥٨)، (تحفة الأشراف: ٣١٤٩)، وقد أخرجه: مسند احمد (٣/٣٣٣)، دي /الحدود ١٢ (٢٣٦١) (صحيح) إلا أن (خ) قال: وصلى عليه وهي شاذة

[2]: صحيح مسلم/الحدود ٥ (١٦٩٤)، (تحفة الأشراف: ٤٣١٣)، وقد أخرجه: سنن الدارمي/الحدود ١٤ (٢٣٦٥) (صحيح)

حکم وکړونو مونږ بقیع مقام ته بوتلو په الله قسم مونږ ترلې هم نه ووانونه موده دپاره دوغل کنستلې وو بلکه دې په خپله مونږ ته راپاخیدو راوی وائی ابوسعید خدری ووئیل مونږ په هډوکو او لوتو (چمانو) او کانړو باندې وویشتلو نو او تختیدو، مونږ هم ورپسې منډې کړې، تردې چه هغه حره کانړیجنې زمکې ته راغې، نو اودریدو، مونږ هغه د حره مقام په غټو غټو کانړو اوویشتلو، تردې چه یخ شو (غلې شو) نو نه هغوی دهغه د مغفرت دپاره دعا اوکړه، او نه ئې ورته بد اووئیل.

ژباړه: ﴿فَوَاللّٰهِ مَا أَوْثَقْنَاهُ وَلاَ حَفَرْنَا لَهُ وَلَكِنَّهُ قَامَ لَنَا. - قَالَ أَبُو كَامِلٍ قَالَ - فَرَمَيْنَاهُ بِالْعِظَامِ وَالْمَدَرِ وَالْخَزَفِ الخ﴾

یعنی ماعز بن مالک ﷺ د رجم په وخت نه اوترلې شو او نه د هغه دپاره کنده اوکنستلې شوه بلکه هغه زمونږ مخې ته ولاړ وو پس کله چه مونږ د هغه رجم شروع کړو په عظام او مدر وغیره سره نو هغه منډه کړې نو مونږ هم په هغه پسې منډه کړې، تردې چه هغه د حره په یو طرف کښ زمونږ مخې ته اودریدلو مونږ ئې مقام حره کښ کانړې اوچتولو سره د هغوی په هغې باندې رجم اوکړو.

والحدیث اخرجه مسلم والنسائي بمعناه، قاله المنذري.

ژباړه: ﴿قَالَ - فَمَا اسْتَغْفَرَ لَهُ وَلاَ سَبَّهُ﴾ یعنی رسول الله ﷺ د رجم د پوره کیدو نه پس د هغوی په باره کښ سکوت اوفرمائیلو نه ئې دعاء اوفرمائیله او نه بددعاء، او د دې نه په روستو روایت کښ دی چه بعض خلقو په هغه باندې لعن طعن شروع کړو نو رسول الله ﷺ هغوی ددې نه منع کړل بیا هغوی د هغه دپاره استغفار شروع کړو نو رسول الله ﷺ د هغې نه هم منع کړل، ﴿هُوَ رَجُلٌ أَصَابَ ذَنْبًا حَسِبْتُهُ اللّٰهُ﴾

[٤٤٣٢]()حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ، وَلَيْسَ بِتَمَامِهِ، قَالَ: ذَهَبُوا يَسُبُّونَهُ فَنَهَاهُمْ، قَالَ: ذَهَبُوا يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ فَنَهَاهُمْ، قَالَ: هُوَ رَجُلٌ أَصَابَ ذَنْبًا حَسِبَهُ اللّٰهُ.

د ابو نضره نه روایت دي چه یو سړي نبی کریم ﷺ ته راغې، ورپسې ئې همدغسې روایت کړي دي، او پوره نه دي، په هغې کښې دی چه خلقو هغه ته بدي ردي اووئیلې، نو نبی کریم ﷺ هغوی منع کړل، بیا خلقو دهغه د مغفرت دعاګاني کولې، نو نبی کریم ﷺ هغوی منع کړل او وې فرمائیل دا یو سړي وو چه ګناه ئې اوکړه، اوس به الله ورسره پوهه شی. (که غواړی معاف به ئې کړی ګنې سزا به ورکړی تاسو پکښې ولې دخل کوئ).

توضیح الحدیث

د رسول الله ﷺ د استغفار نه کولو مصلحت ښکاره دي چه د خلقو دپاره عبرت شی او د خلقو په زړونو کښ د دې جرم بدی او سپیرۀ والې پیدا شی.

وړاندې په روایت کښ دی: ﴿أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- اسْتَنْكَهَ مَاعِزًا﴾

---

[1]: تفرد به أبو داود، انظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ٤٣٣١) (ضعيف)

[٤٤٣٣] (*) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى بْنِ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ غَيْلَانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَنْكَهَ مَاعِزًا".

بریده ﷺ روایت کوی چه نبی کریم ﷺ د ماعز خوله بوئی کړله (په دې خیال چه چرته شراب خو ئې نه دی څکلی).

توضیح الحدیث

چه رسول الله ﷺ د ماعز د اقرار په وخت د هغه خولهٔ بوئی کړه چه معلومه شی چه هغه په نشه کښ خو نه دې، ځکه چه د سکران اقرار معتبر نه دې.

والحدیث اخرجه مسلم بطوله، قاله المنذري.

[٤٤٣٤] (*) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْأَهْوَازِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا بُشَيْرُ بْنُ الْمُهَاجِرِ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنَّا أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَتَحَدَّثُ: "أَنَّ الْغَامِدِيَّةَ، وَمَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ لَوْ رَجَعَا بَعْدَ اعْتِرَافِهِمَا، أَوْ قَالَ: لَوْ لَمْ يَرْجِعَا بَعْدَ اعْتِرَافِهِمَا لَمْ يَطْلُبْهُمَا، وَإِنَّمَا رَجَمَهُمَا عِنْدَ الرَّابِعَةِ".

بریده ﷺ وائی چه مونږ به د رسول الله ﷺ د صحابو ذکر کولو چه غامدیه او ماعز بن مالک که د اقرار نه ګرځیدلی وو، یا ئې د اقرار نه پس بیا اقرار نه وې کړې، نو نبی کریم ﷺ به هغوی دواړو ته سزا نه وې ورکړې، نبی کریم ﷺ هغوی دواړه هغه وخت رجم کړل (سنګسار ئې کړل) چه کله ئې دوه ځلور ځله اقرار اوکړو. (او دهغوی په اقرار کښې هیڅ قسم څه شک باقی نه وو پاتې شوې).

د الفاظ حدیث شرح:

قوله: ﴿كُنَّا أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ نَتَحَدَّثُ أَنَّ الْغَامِدِيَّةَ وَمَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ لَوْ رَجَعَا بَعْدَ اعْتِرَافِهِمَا أَوْ قَالَ لَوْ لَمْ يَرْجِعَا بَعْدَ اعْتِرَافِهِمَا لَمْ يَطْلُبْهُمَا وَإِنَّمَا رَجَمَهُمَا عِنْدَ الرَّابِعَةِ﴾

دا لفظ د راوی په شک سره دې چه استاد ﴿ لو رجعا ﴾ وئیلې وو یا ﴿ لو لم یرجعا ﴾ خو جزاء د دواړو یو ده ﴿ لم یطلبهما ﴾ لهذا دا جمله تشریح او توجیه ته محتاج ده، که ﴿ لو رجعا ﴾ وی نو بیا خو مطلب دا دی چه که دې دواړو د زنا د اقرار کولو نه پس د دې نه مطلقا رجوع کړې وي نو بیا به رسول الله ﷺ دوی نه طلب کولې بلکه پریخودلی به ئې وې لکه چه د جمهور علماء کرامو مسلک دې خلافا لابن ابی لیلی وابی ثور، او که دا ﴿ لو لم یرجعا ﴾ دې نو په دې صورت کښ به ئې مطلب دا وی چه که د یو یا دوه کرته اقرار کولو نه پس د رسول الله ﷺ د مجلس نه تلې وې او د دې نه پس واپس نه وې راغلی په دریم او څلورم ځل د اقرار کولو دپاره نو رسول الله ﷺ به هغوی د تکمیل اقرار دپاره نه طلب کولې ځکه چه اقرار کوم چه معتبر دې هغه ځلور کرته اقرار دې او ګویا رسول الله ﷺ به په ﴿ ادرؤا الحدود ماستطعتم ﴾ باندې عمل فرمائیلو. والحدیث اخرجه النسائی بنحوه، قاله المنذري.

---

[1]: صحيح مسلم/الحدود ٥ (١٦٩٥)، (تحفة الأشراف: ١٩٣٤)، وقد أخرجه: مسند احمد (٣٤٧/٥، ٣٤٨)، سنن الدارمي/الحدود ١٤ (٢٣٦٦) (صحيح)

[2]: انظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ١٩٤٨) (ضعيف)

[٤٤٣٥] (حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ صَبِيحٍ، قَالَ عَبْدَةُ: أَخْبَرَنَا حَرَمِيُّ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُلَاثَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنَّ عَالِدَ بْنَ اللَّجْلَاجِ حَدَّثَهُ، أَنَّ اللَّجْلَاجَ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ، "أَنَّهُ كَانَ قَاعِدًا يَعْتَمِلُ فِي السُّوقِ فَبَرَّتِ امْرَأَةٌ تَحْمِلُ صَبِيًّا فَثَارَ النَّاسُ مَعَهَا وَلُزِمْتُ فِيمَنْ ثَارَ فَالْتَفَتُّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ يَقُولُ: مَنْ أَبُو هَذَا مَعَكِ؟ فَسَكَتُّ، فَقَالَ شَابٌّ حَذَوْهَا: أَنَا أَبُوهُ يَا رَسُولَ اللهِ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: مَنْ أَبُو هَذَا مَعَكِ؟ قَالَ الْفَتَى: أَنَا أَبُوهُ يَا رَسُولَ اللهِ، فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى بَعْضِ مَنْ حَوْلَهُ يَسْأَلُهُمْ عَنْهُ، فَقَالُوا: مَا عَلِمْنَا إِلَّا خَيْرًا، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَحْصَنْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ، قَالَ: فَجُرْنَا بِهِ فَحَفَرْنَا لَهُ حَتَّى أَمْكَنَّا ثُمَّ رَمَيْنَاهُ بِالْحِجَارَةِ حَتَّى هَدَأَ، فَجَاءَ رَجُلٌ يَسْأَلُ عَنِ الْمَرْجُومِ فَالْتَقَتُّ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْنَا: هَذَا جَاءَ يَسْأَلُ عَنِ الْخَبِيثِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَهُوَ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، فَإِذَا هُوَ أَبُوهُ فَأَعْنَاهُ عَلَى غُسْلِهِ وَتَكْفِينِهِ وَدَفْنِهِ، وَمَا أَدْرِي؟ قَالَ: وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ أَمْ لَا"، وَهَذَا حَدِيثُ عَبْدَةَ وَهُوَ أَتَمُّ.

دخالد بن لجلاج بیان دي چه ددوی پلار لجلاج دوی ته اووئیل چه هغه بازار کښې ناست وو کار ئې کولو چه په دې کښې یوه ښځه تیره شوه چه یو ماشوم ئې په غیږ کړې وو، نو خل دهغې په لیدلو اودریدل، په هغه ولاړو خلقو کښې زه هم ووم، او زه نبی کریم ﷺ ته اورسیدم. هغوی ﷺ دهغې نه تپوس کولو چه: ددې ماشوم پلار څوک دي؟ هغه ښځه چې وه، یو خوان چه دهغه په خواکښې ولاړ وو هغه اووئیل: اي دالله رسوله ﷺ! زه ددې پلار یم، نبی کریم ﷺ بیا دهغه ښځې طرف ته متوجه شو او تپوس ئې تري اوکړو چه: ددې ماشوم پلار څوک دي؟ نوهغه خوان بیا اووئیل: اي دالله رسوله ﷺ! زه ددې پلار یم، په دې اوریدو سره نبی کریم ﷺ د خپل ګیر چاپیره ناستو خلقو کښې چا طرف ته اوکتل دهغه نه ئې ددې خوان باره کښې معلومات کول، نو خلقو اووئیل: مونږ خو دا نیک ګڼړو، بیا نبی کریم ﷺ دهغه نه تپوس اوکړو: آیا تا واده کړې دي؟ هغه اووئیل: آو جی، نو نبی کریم ﷺ دهغه د رجم کولو حکم اوفرمائیلو. نو هغه رجم کړې شو، په هغې کښې دی چه مونږ دې بوتلو او په یوه کنده کښې مو ښخ کړو، بیا مو په کانړو اوویشتلو، تردې چه هغه سوړ شو، په دې کښې یو سړي راڅې، او ددې رجم کړې شوی سړی باره کښې ئې تپوس اوکړو، نو هغه مونږ نبی کریم ﷺ ته ور وستلو، او مونږ اووئیل: دا ددغه خبیث باره کښې تپوس کوی، نو رسول الله ﷺ اوفرمائیل: هغه د الله په نزد د مشکو د بوئی نه هم زیات پاک دي. بیا پته اولګیده چه دا دهغه پلار وو، مونږ دهغه په غسل او کفن دفن کښې دهغه مدد اوکړو. ابوداؤد وائی: ماته معلومه نه ده چه هغوی په هغه باندې په مونځ کولو کښې هم (د مدد) اووئیل اوکه نه؟ دا د عبده روایت دي، او زیات کامل دي.

مضمون الحديث:

قوله: ﴿أَنَّ اللَّجْلَاجَ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ قَاعِدًا يَعْتَمِلُ فِي السُّوقِ فَبَرَّتِ امْرَأَةٌ تَحْمِلُ صَبِيًّا فَثَارَ النَّاسُ مَعَهَا وَلُزِمْتُ فِيمَنْ ثَارَ فَالْتَفَتُّ إِلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم الخ﴾

خالد بن اللجاج وائی چه ماته زما پلار خبر راکړو چه هغوی په بازار کښې ناست وو څه کار

[1]: تفرد به أبوداود، (تحفة الأشراف: ١١١٧١)، وقد أخرجه: مسند احمد (٤٧٩/٣) (حسن الإسناد)

ني کولو، يو زنانه چه د هغې په غير کښ ماشوم وو تيره شوه، خلق هغې سره روان شو زه هم په هغوی پسې شاته د تلونکو نه اوم تر دې چه مونږ رسول الله ﷺ ته اورسيدو، هلته مې اوليدل چه رسول الله ﷺ د هغه زنانه نه تپوس فرمائيلو چه تاسره چه دا کوم ماشوم دې دۀ پلار څوک دې؟ هغه خاموشه وه د هغې خوا کښ يو خوان ناست وو هغه اووې يا رسول الله ﷺ زه يم د دې ماشوم پلار، د دې نه پس بيا رسول الله ﷺ هغه زنانه ته متوجه کيدو سره تپوس اوکړو چه د دې ماشوم پلار څوک دې بيا هم هغه خوان اووې يا رسول الله ﷺ د دې ماشوم پلار زه يم، په دې باندې رسول الله ﷺ د خواوشا ولاړو خلقو نه د هغه خوان په باره کښ تپوس اوکړو يعنې دا چه هغه صحيح العقل دې ليوني خو نه دې؟ خلقو عرض اوکړو چه زمونږ په نزد دې روغ دې، د دې نه پس رسول الله ﷺ د دې خوان نه تپوس اوکړو چه ته محصن ني؟ هغه د محصن کيدو اقرار اوکړو، رسول الله ﷺ د هغه د رجم کولو حکم اوفرمائيلو. راوی وائی چه مونږ دا خوان بوتلو او د هغه ديارہ مو کنده اوکنستله تردې چه مونږ د هغه په رجم باندې قابو بيا موندلو، پس مونږ د هغه رجم اوکړو تردې چه هغه يخ شو، لږ ساعت پس يو سړي د دې مرجوم په باره کښ تپوس کولو سره راغلو مونږ هغه رسول الله ﷺ ته بوتلو او مونږ عرض اوکړو چه دا سړي د دې خبيث په باره کښ تپوس کوی، په دې باندې رسول الله ﷺ اوفرمائيل: ؛

قوله: ﴿ لَهُوَ أَطْيَبُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ ﴾ چه قسم په الله هغه د الله پاک په نزد د مشکو د خوشبويئ نه هم زيات پاک دی، ﴿ فاذا هو ابوه ﴾ يعنی معلومه شوه چه هغه سړي د دې مرجوم پلار دې پس مونږ دهغه امداد اوکړو دهغه مرجوم په غسل اودهغه په تکفين دفن باندې، د مانځنې په باره کښ د راوی شک دې چه په روايت کښ د هغې ذکر شته يا نه.

په دې حديث کښ د سړي د رجم ديارہ د حفر ذکر دې، په حاشيه د بذل کښ دی: فيه الحفر للرجل.... وقال الموفق ۱۲۲/۸ لا يحفر للرجل اجماعا اه د دې جواب دا کيدې شی والله تعالى اعلم، چه بعض صحابه کرامو رضی الله عنهم به په خپل اجتهاد سره داسې کړې وی.

والحديث اخرجه النسائي، قاله المنذري

[٤٤٣٦]( )حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ. ح وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَاصِمٍ الْأَنْطَاكِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ جَمِيعًا، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، وَقَالَ هِشَامٌ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الشَّعِيثِيُّ، عَنْ سَلْمَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْجُهَنِيِّ، عَنْ خَالِدِ بْنِ اللَّجْلَاجِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَعْضِ هٰذَا الْحَدِيثِ.

دمسلمه بن عبدالله الجهنی رحمه الله نه روايت دي فرمائی چه خالد بن الحلاج دخپل پلار نه په دې سند سره د تير شوي حديث بعضي حصه بيان کړيده.

[٤٤٣٧]( )حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ فَأَقَرَّ عِنْدَهُ أَنَّهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ سَمَّاهَا لَهُ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَرْأَةِ، فَسَأَلَهَا عَنْ ذٰلِكَ؟ فَأَنْكَرَتْ أَنْ تَكُونَ زَنَتْ، فَجَلَدَهُ الْحَدَّ وَتَرَكَهَا".

( ): انظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ١١١٧١) (حسن الإسناد)

( ): تفرد به أبوداود، (تحفة الأشراف: ٤٧٠٥)، وقد أخرجه: مسند احمد (٣٣٩/٥، ٣٤٠)، ويأتي برقم (٤٤٦٦) (صحيح)

د سهل بن سعد رضي الله عنه نه روايت دي چه يو سړي نبي کريم ﷺ ته راغي اقرار ئې اوکړو چه ده د يوې ښځې سره زنا کړې ده، چه دهغې نوم ئې واخستلو، نو نبي کريم ﷺ هغه ښځه راوغوښتله او دهغې نه ئې دده باره کښې تپوس اوکړو، نو هغې ددې خبرې نه انکار اوکړو چه ده زنا کړې ده، نو نبي کريم ﷺ په دغه سړي باندې حد نافذ کړو، او ښځه ئې پريخوده.

[٤٤٣٨] (*)حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ح حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ الْمَعْنَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ: "أَنَّ رَجُلًا زَنَى بِامْرَأَةٍ فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجُلِدَ الْحَدَّ، ثُمَّ أُخْبِرَ أَنَّهُ مُحْصَنٌ فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ"، قَالَ أَبُو دَاوُد: رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، مَوْقُوفًا عَلَى جَابِرٍ، وَرَوَاهُ أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِنَحْوِ ابْنِ وَهْبٍ، لَمْ يَذْكُرِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ رَجُلًا زَنَى فَلَمْ يُعْلَمْ بِإِحْصَانِهِ فَجُلِدَ ثُمَّ عُلِمَ بِإِحْصَانِهِ فَرُجِمَ.

د جابر رضي الله عنه نه روايت دي چه يو سړي د يوې ښځې سره زنا اوکړه نو نبي کريم ﷺ دهغه متعلق حکم ورکړو نوهغه ته په حد کښې کوړې اولګولې شوې، بيا ورته اووئيلي شو چه دا خو واده کړي وو، نو نبي کريم ﷺ حکم ورکړوچه دا رجم کړې شي، نو هغه رجم کړې شو، ابوداؤد وائي: دا حديث محمد بن بکر برسانی د ابن جريج نه په جابر باندې موقوفا روايت کړې دي، ابوعاصم د ابن جريج نه داسې روايت کړې دي ځنګه چه ابن وهب روايت کړې دي، په هغې کښې دوی د نبي کريم ﷺ ذکر نه دي کړې، په هغې کښې دی چه يو سړی زنا اوکړه دهغه د واده علم نه وو، نو هغه ته کوړې اولګولې شوې، بيا پته اولګيده چه هغه واده کړي دي، نو رجم کړې شو.

قوله: ﴿ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلاً زَنَى بِامْرَأَةٍ فَأَمَرَ بِهِ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فَجُلِدَ الْحَدَّ ثُمَّ أُخْبِرَ أَنَّهُ مُحْصَنٌ فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ ﴾

ملا علی قاری رحمه الله فرمائی چه د دې نه معلومه شوه چه جلد د رجم قائم مقام نه شی کيدې، خو د دې عکس کيدې شی، ځکه چه په کوم صورت کښ جلد مائة کفاره کيدې شی نو رجم به په طريق اولی وی سره د زيادت نه.

[٤٤٣٩] (*)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَبُو يَحْيَى الْبَزَّازُ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ: "أَنَّ رَجُلًا زَنَى بِامْرَأَةٍ فَلَمْ يُعْلَمْ بِإِحْصَانِهِ فَجُلِدَ ثُمَّ عُلِمَ بِإِحْصَانِهِ فَرُجِمَ".

د جابر رضي الله عنه نه روايت دي فرمائی چه يوکس ديوې زنانه سره زنا وکړه اوده محصن کيدل معلوم نشونوپه درووهي شوبياچه کله ده محصن کيدل معلوم شو نورجم کړې شو.

په حديث باندې يو اشکال او د هغې جواب

په بذل کښ په دې حديث باندې اشکال کړې دي چه رسول الله ﷺ هغه زانی ته کوړې ورکړې د هغه د محصن کيدو د وجې نه، بيا چه کله رسول الله ﷺ ته خبر ورکړې شو چه هغه محصن دي نو رسول الله ﷺ هغه رجم کړو، چه د هغې تقاضا دا ده چه د جلد خطاء وقوع اوشوه حال دا چه د امت په دې باندې اتفاق دي چه رسول الله ﷺ د خطاء صدور نه پس په

(*): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ٢٨٣٢) (ضعيف)
(*): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ٢٨٣٢) (ضعيف)

هغې باندې قائم او برقرار نه شي پاتې کيدې. (لا يقر على الخطاء) او دا اشکال على مذهب الجمهور دې، او د کومو علماء کرامو په نزد چه جمع بين الجلد والرجم جائز ده د هغوی د مسلک په لحاظ هيڅ اشکال نشته،

حضرت د دې اشکال هيڅ جواب نه دې ليکلې، د بذل په عبارت (وهذا اقرار على الخطاء) باندې مولانا اسعد الله صاحب ﷺ ليکلی دی : فيه نظر لانه عليه الصلوة والسلام علم خطاه باخبار الناس اه يعنی رسول الله ﷺ په خطاء باندې کله قائم پاتې شو هغوی د خپلې خطاء نه خبر شوې وو د خلقو په خبرولو باندې، احقر وائی چه د مولانا اسعد الله صاحب ﷺ خبره په خپل ځائې صحيح ده خو د صاحب البذل مراد خو د خطاء نه تحقق الجلد مع الرجم دي وهو خطاء على مسلک الجمهور، خو دې ته به اقرار على الخطاء نه شی وئيلې کيدې اقرار على الخطاء به هله وې چه رسول الله ﷺ ته د هغه د محصن کيدو خبر نه وې او د هغه زانی رجم نه وې شوې فتامل.

بَابُ فِي الْمَرْأَةِ الَّتِي أَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِرَجْمِهَا مِنْ جُهَيْنَةَ

باب د هغه جهينی ښځې بيان چه نبی عليه السلام دهغې د رجم کولو حکم کړې وو

په کتب حديث کښ د زنا متعلق دوه قصې زياتې مشهورې دی يو د ماعز بن مالک اسلمی ﷺ، او دويمه دا واقعه چه په هغې باندې مصنف ﷺ مستقل ترجمه قائم کړې ده يعنی د امراة جهينة، په احاديثو کښ د دې زنانه صفت غامديه ﷺ هم راځی او بارقيه هم، پس وراندې په کتاب کښ راځی (قال الفسانی وغامد وبارق واحد) په حاشيه د ابن الجوزی کښ د تلقيح صفحه ٣٦٢ نه نقل کړی دی اسمها سبيعه قيل ابيه بنت فرج.

(عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ - أَتَتِ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَتْ إِنَّهَا زَنَتْ وَهِيَ حُبْلَى الخ)

[٤٤٤٠]( )حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، وَأَبَانُ ابْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَاهُمُ الْمَعْنَى، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: أَنَّ امْرَأَةً، قَالَ فِي حَدِيثِ أَبَانَ: مِنْ جُهَيْنَةَ، أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: "إِنَّهَا زَنَتْ وَهِيَ حُبْلَى، فَدَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِيَّهَا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَحْسِنْ إِلَيْهَا فَإِذَا وَضَعَتْ فَجِئْنِي بِهَا، فَلَمَّا أَنْ وَضَعَتْ جَاءَ بِهَا، فَأَمَرَ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ، ثُمَّ أَمَرَ هُمْ فَصَلَّوْا عَلَيْهَا، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ تُصَلِّي عَلَيْهَا وَقَدْ زَنَتْ، قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ، وَهَلْ وَجَدْتَ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا"، لَمْ يَقُلْ: عَنْ أَبَانَ، فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا.

دعمران بن حصين ﷺ نه روايت دي فرمائی چه د جهينه قبيلې يوه ښځه نبی ﷺ ته راغله اوهغې ووئيل چه مازنا کړې ده اوهغه حامله وه نونبی ﷺ دهغې يو وارث را اوغوښتو او

---

[1]: صحيح مسلم/الحدود ٥ (١٦٩٦)، سنن الترمذي/الحدود ٩ (١٤٣٥)، سنن النسائي/الجنائز ٦٤ (١٩٥٩)، سنن ابن ماجه/الحدود ٩ (٢٥٥٥)، (تحفة الأشراف: ١٠٨٧٩، ١٠٨٨١)، وقد أخرجه: مسند احمد (٤/ ٤٢٠، ٤٣٥، ٤٣٧، ٤٤٠)، دي الحدود ١٨ (٢٣٧٠) (صحيح)

ورته ئې اوفرمائيل ددې سره ښه سلوک کوه اوکله چه ددې ولادت وشي نوماته ئې راوله ، هرکله چه دهغې ولادت وشو نونبی ﷺ ته ئې راوستله نونبی ﷺ دهغې متعلق حکم وکړونوهغې په خپل ځان پورې خپلې جامې راتولې کړې او بيا ئې دهغې درجم کولوحکم وکړو او رجم کړې شوه اوبيائې صحابه کرامو ته حکم وکړو نوهغوی وربانديې جنازه وکړله عمر ﷺ ووئيل اې دالله رسوله ته خو په دې باندې جنازه کوې اوحال دادې چه دې خوزنا کړې ده نبی ﷺ اوفرمائيل په هغه ذات مې دې قسم وي دچا په قبضه کښې چه زما روح دې چه دې زنانه داسې توبه کړې ده که چرې دا توبه دمدينې په اويا کسانوباندې تقسيم کړې شي نوددوی دپاره به کافي وي، نوايادده نه هم بله ښه خبره کيدې شي چه دې خپل ځان قربان کړو(يعنی په خپله درجم دپاره دربارنبوي ته حاضره شوه) راوی دابان نوم نه دی اخستلې اوبيا په دې زنانه پورې ددې جامې ور وترلې شوې.

مضمون الحديث:

يعنی دې امراة جهينه د رسول الله ﷺ په خدمت کښې راتلو سره د خپلې زنا او بيا د هغې نه د حمل اقرار اوکړو، رسول الله ﷺ د هغې ولی راطلب کړو او وې فرمائيل چه دې سره ښه سلوک کوه او کله چه د دې وضع د حمل اوشی نو بيا دا راوله، پس هغه د وضع حمل نه پس هغه راوستله، رسول الله ﷺ د رجم نه مخکښې هدايت اوفرمائيلو چه د دې د بدن جامې دې د هغې نه په ښه طريقه تاؤ کړې شی او بيا ئې رجم کړه، بيا رسول الله ﷺ خلقو ته اوفرمائيل چه په دې دې مونځ اوکړې شی. پس خلقو په هغې باندې مونځ اوکړو. سيدنا عمر ﷺ اوفرمائيل يا رسول الله ﷺ! آيا مونږ په دې باندې مونځ اوکړو حال دا چه دې زنا کړې ده؟ نو رسول الله ﷺ اوفرمائيل چه قسم دې په هغه ذات باندې چه د چا په قبضه کښې زما روح دې دې زنانه داسې توبه کړې ده چه هغه د مدينې په اويا کسانو باندې (چا چه د کبائرو ارتکاب کړې وی) تقسيم کړې شی نو د ټولو دپاره به کافی شی، او آيا د دې نه به غوره او افضل خبره نوره څهٔ وی چه دې په خپل اختيار باندې خپل ځان اوبخلو.

[٤٤٤١]()حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَزِيرِ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا يَعْنِي فُشُدَّتْ.

وليد وائی چه اوزاعي وئيلی دی چه د شکت نه مراد شدت دي يعنی ددې جامې وربوري وروترلې شوې.

مصنف رحمه الله دې واقعې لره په ډيرو طرقو او مختلفو الفاظو سره چرته بتمامها او چرته په اختصار سره ذکر فرمائيلې ده، دا رومبی روايت چه د هغې راوی عمران بن حصين ﷺ دې دا خو مجمل وو، د دې نه په روستو روايت کښې تفصيل دې چه د هغې راوی بريدة بن الحصيب ﷺ دې، پس د هغې مضمون دا دې چه:

---

[1]: انظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ١٠٨٨١) (صحيح)

[٤٤٤٢](١) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ الْمُهَاجِرِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ امْرَأَةً يَعْنِي مِنْ غَامِدٍ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: "إِنِّي قَدْ فَجَرْتُ، فَقَالَ: ارْجِعِي فَرَجَعَتْ، فَلَمَّا أَنْ كَانَ الْغَدُ أَتَتْهُ، فَقَالَتْ: لَعَلَّكَ أَنْ تَرُدَّنِي كَمَا رَدَدْتَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ فَوَاللَّهِ إِنِّي لَحُبْلَى، فَقَالَ لَهَا: ارْجِعِي فَرَجَعَتْ، فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ أَتَتْهُ، فَقَالَ لَهَا: ارْجِعِي حَتَّى تَلِدِي فَرَجَعَتْ، فَلَمَّا وَلَدَتْ أَتَتْهُ بِالصَّبِيِّ، فَقَالَتْ: هَذَا قَدْ وَلَدْتُهُ، فَقَالَ لَهَا: ارْجِعِي فَأَرْضِعِيهِ حَتَّى تَفْطِمِيهِ فَجَاءَتْ بِهِ وَقَدْ فَطَمَتْهُ وَفِي يَدِهِ شَيْءٌ يَأْكُلُهُ، فَأَمَرَ بِالصَّبِيِّ فَدُفِعَ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا فَحُفِرَ لَهَا وَأَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ، وَكَانَ خَالِدٌ فِيمَنْ يَرْجُمُهَا فَرَجَمَهَا بِحَجَرٍ فَوَقَعَتْ قَطْرَةٌ مِنْ دَمِهَا عَلَى وَجْنَتِهِ فَسَبَّهَا، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَهْلًا يَا خَالِدُ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ، وَأَمَرَ بِهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا فَدُفِنَتْ".

دعبدالله بن بريده دخپل پلار نه روايت کوی فرمانی چه يوه غامديه ښځه نبی عليه السلام ته راغله او عرض ئې وکړوچه مابدفعلی کړې ده نبی عليه السلام ورته اوفرمائيل واپس لاړه شه نوهغه واپس لاړه کله چه صباشو نوبيا ورته راغله او وې وئيل کيدي چه تاسوماهم دما عزيه شان واپس کړئ (يعنی حدبه رابانديِ جاري نکړئ) اوزه حامله شوې يم نونبی عليه السلام ورته اوفرمائيل واپس لاړه شه تردي چه ولادت دي اوشي نوهغه واپس لاړه اوکله چه دهغې ماشوم پيدا شونوماشوم پې ورته راوستو او وئې وئيل چه هغه ماشوم دادي نونبی عليه السلام ورته اوفرمائيل واپس لاړه شه او ده ته تي وکړه تردي چه دتي نه ئې واروي نوهغه واپس لاړه او چه کله ئې دتي نه واړولونوبيا راغله اوهغه ماشوم ئې دخان سره راوستواوپه لاس کښې ئې دخوراک څه شي ووچه خورلوئې نوماشوم پې يو مسلمان ته حواله کړو اوددې دپاره يوه کنده وکنستلې شوه او په دې باندې ئې د رجم حکم وکړواوهغه رجم کړې شوه اوخالد هم په هغه کسانوکښې ووچاچه دارجم کړي وه اوچه کله ئې په يوه ګټه وويشتله نوددې دوينويو څاڅکي دده په مخ ولګيدو نوهغه دي ښځې ته کنځل وکړل نبی عليه السلام خالد رضی الله عنه اوفرمائيل اي خالده اودريږه په هغه ذات مې دي قسم وي دچا په قبضه کښې چه زماروح دي يقينادي ښځې داسې توبه کړې ده که چرې يوظالم او دخلقو دحقوقو پالونکې داسې توبه کړي وې نوهم به ورته مغفرت شوي رويبادنبی عليه السلام په حکم باندې په دې باندې جنازه وکړې شوه او دفن کړې شو.

د قبيلې غامد يوې زنانه د رسول الله صلی الله عليه وسلم په خدمت کښې راغله او د خپلې زنا اقرار ئې اوکړو رسول الله صلی الله عليه وسلم هغې ته د واپس کيدو حکم اوفرمائيلو هغه دې وخت کښې لاړه او په بله ورځ باندې بيا حاضره شوه او عرض ئې اوکړو چه کيدې شی چه تاسو به ما واپس کوئ هم دغه شان خنګه مو چه ماعز بن مالک رضی الله عنه واپس کړې وو زه قسم خورلو سره وايم چه زه حبلی من الزنی يم، رسول الله صلی الله عليه وسلم ورته دې وخت کښې هم دغه اوفرمائيل چه واپس شه، پس هغه واپس شوه او په بله ورځ باندې بيا دريم ځل راغله، دې ځل رسول الله صلی الله عليه وسلم هغه په دې وينا باندې واپس کړه چه د وضع حمل نه پس راشه پس هغه لاړه او چه ځو ورځې پس ئې وضع د حمل اوشو نو هغې ماشوم رسول الله صلی الله عليه وسلم ته راوستلو، هغوی په دې وينا باندې

(١) صحيح مسلم الحدود ٥ (١٦٩٥)، (تحفة الأشراف: ١٩٤٧)، وقد أخرجه: مسند احمد (٥/٤٤٧، ٤٤٨)، سنن الدارمي الحدود ١٤ (٢٣٦٦) (صحيح)

واپس کړه چه دې ماشوم ته پرې ورکوه او د رضاعت د مودې پوره کیدو نه پس راشه، پس هغه د فطام نه پس بیا راغله او د هغه ماشوم په لاس کښې څه څیز د خوراک وو، رسول الله ﷺ د ماشوم په باره کښې اوفرمائیل چه دې ځوک په خپل کفالت کښې واخلئ. ﴿ وَأَمَرَ بِهَا فَحُفِرَ لَهَا وَأَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ ﴾ رسول الله ﷺ د هغې دپاره د کندې کنستلو حکم اوفرمائیلو او بیا ئې د رجم، د هغې په رجم کونکو کښې خالد بن ولید ﷺ هم وو، د رجم کولو په وخت د وینې یو قطره د هغه په مخ باندې راغله په دې باندې هغوی هغې ته سخت الفاظ اووئیل، رسول الله ﷺ په اوریدو باندې اوفرمائیل: ﴿ مَهْلاً يَا خَالِدُ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ ﴾ اې خالده منع شه! په الله پاک قسم چه دې داسې توبه کړې ده چه که داسې توبه صاحب د مکس هم اوکړی نو د هغه به هم بخښنه اوشی او بیا پرې رسول الله ﷺ د مانځه حکم اوکړو او د هغې نه روستو دفن کړې شو.

د صاحب مکس نه مراد هغه عشار دې کوم چه په ناجائز طریقې سره عشر وصول کړی، یعنی ناجائز تیکس، د کتاب الخراج په شروع کښې د سیدنا عقبة بن عامر ﷺ حدیث مرفوع تیر شوې دې: ﴿ لا يدخل الجنة صاحب مكس ﴾

والحديث اخرجه مسلم والنسائي وحديث مسلم اتم من هذا، قاله المنذري.

[٤٤٤٣](*)حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، عَنْ زَكَرِيَّا أَبِي عِمْرَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ شَيْخًا يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ امْرَأَةً فَحُفِرَ لَهَا إِلَى الثُّنْدُوَةِ"، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: أَفْهَمَنِي رَجُلٌ، عَنْ عُثْمَانَ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ الْغَسَّانِيُّ: جُهَيْنَةُ، وَغَامِدٌ، وَبَارِقٌ وَاحِدٌ.

ابوبکره دخپل پلار نه روایت کوی فرمائی چه نبی ﷺ یوه ښځه رجم کړې وه اودهغې دپاره ئې یوه کنده ویستلې وه دسینې پورې. امام ابوداؤد فرمائی دا روایت ماته یوکس د عثمان ﷺ نه بیان کړې دې ابوداؤد وئیلی دی چه غساني وئیلی دی چه جهینه اوغامدیه اوبارق یوشي دي.

﴿عَنِ ابْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- رَجَمَ امْرَأَةً فَحُفِرَ لَهَا إِلَى الثُّنْدُوَةِ ﴾ یعنی رسول الله ﷺ په خلقو د یوې زنانه د رجم کولو دپاره یو کنده اوکنستله د سړې د سینې پورې، او د دې نه په روستو روایت کښې دی ﴿ ثُمَّ رَمَاهَا بِحَصَاةٍ مِثْلَ الْخُمُصَةِ ثُمَّ قَالَ « ارْمُوا وَاتَّقُوا الْوَجْهَ » ﴾ یعنی رسول الله ﷺ د هغې د رجم شروع پخپله د چنړئ برابر کانړی نه اوکړه او بیا ئې نورو خلقو ته اوفرمائیل چه اوس تاسو دا رجم کړئ یعنی د رجم په ذریعه ئې هلاکه کړئ، او رسول الله ﷺ دا هم اوفرمائیل چه په مخ دې او نه ویشتلې شی.

دخبلی د رجم متعلق څو اختلافی مسائل:

په دې احادیثو کښې څو داسې مسائل دی:

(د وضع حمل نه پس به رجم کله کولې شی؟)

اول دا چه چه د حاملې رجم دې د وضع حمل نه پس اوکړې شی دا خو متفق علیه ده اوس دا

(*): تفرد به أبوداود، (تحفة الأشراف: ١١٦٨٤)، وقد أخرجه: مسند احمد (٥/٣٧، ٤٢، ٤٣) (صحيح)

چه د وضع حمل نه پس به رجم کله کولې شي؟ امام نووي رحمه الله په شرح د مسلم کښ ليکلی دی چه د امام شافعی او احمد او مالک رحمه الله مشهور قول دا دی چه ترڅو پورې ئې د رضاعت انتظام نه وی شوی نو نه به شی رجم کولې، او که څوک ورکونکې نه وی نو بيا دې زنانه خپله هغې ته ښۍ ورکوی په موده د رضاعت کښ او بيا د فطام نه پس دې د هغې رجم اوکړې شی، او امام ابوحنيفه او امام مالک رحمه الله فی روایة فرمائی چه د وضع حمل نه پس به رجم کولې شی او د يوې مرضعې د حصول انتظار به نه شی کولې. الی آخر ما ذکر. وفی الهداية : وإذا زنت الحامل لم تحد حتى تضع حملها كيلا يؤدي إلى هلاك الولد وهو نفس محترمة وإذا كان حدها الجلد لم تجلد حتى تتعالى من نفاسها وعن أبي حنيفة رحمه الله أنه يؤخر إلى أن يستغني ولدها عنها إذا لم يكن أحد يقوم بتربيته لأن في التأخير صيانة الولد عن الضياع وقد روي أنه عليه الصلاة والسلام قال للغامدية بعد ما وضعت ارجعي حتى يستغني ولدك اهـ وفی الدر المختار : ويقام على الحامل بعد وضعها لا قبله أصلا (فإن كان حدها الرجم جمت حين وضعت) إلا إذا لم يكن للمولود من يربيه، قال ابن عابدين : (قَوْلُهُ إلَّا إذَا لَمْ يَكُنْ إلَخْ) هَذِهِ رِوَايَةٌ عَنْ الْإِمَامِ اقْتَصَرَ عَلَيْهَا صَاحِبُ الْمُخْتَارِ قَالَ فِي الْبَحْرِ : وَظَاهِرُهُ أَنَّهَا هِيَ الْمَذْهَبُ وَفِي الشُّهُرِ : وَلَعَمْرِي أَنَّهَا مِنْ الْحُسْنِ بِمَكَانٍ، معلومه شوه چه د احنافو په دې کښ دوه قوله دی په متن هدايه کښ ئې هم دا اختيار کړې دې، کوم د احنافو مذهب چه امام نووی رحمه الله نقل کړې دې، دويم روايت په دې کښ د جمهورو موافق دې د علامه شامی د کلام نه معلوميږی چه راجح قول هم دا دې دا خو دی مذاهب ائمه، او دلته په کتاب کښ د غامديه په باره کښ دوه مختلف روايتونه راغلی دی د عمران بن حصين رضی الله عنه د ظاهر روايت نه معلوميږی چه رجم بعد الوضع فورا اوکړې شو او د بريده په روايت کښ د فطام تصريح ده، امام نووی رحمه الله د دې اختلاف د ذکر کولو نه پس فرمائی ﴿ فوجب تاويل الاولى الى الثانية لتتفقا ﴾ كذا فی الهذل. او د دې خلاف د امام ابن الهمام رائې د ترجيح ده چه هغوی اول روايت ته اصح وئيلې دې، وقال لان فی الثانية بشيرا فيه مقال اهـ من هامش الهذل.

(د حفر مسئله)

دويمه مسئله دلته د حفر ده د مرجوم دپاره، حافظ ليکی : وعند الشافعية لا يحفر للرجل وفي وجه يتخير الامام وهو أرجح لثبوته في قصة ماعز والمثبت مقدم على النافي وفي المرأة أوجه ثالثها الأصح ان لبت زناها بالبينة استحب لا بالإقرار وعن الأئمة الثلاثة في المشهور عنهم لا يحفر وقال ابو يوسف وابو ثور يحفر للرجل وللمرأة او ابن قدامه رحمه الله د امام احمد مذهب دا نقل کړې دې چه د سړی دپاره به حفر نه شی کولې او د زنانه به باره کښ هم د امام احمد ظاهری کلام دا دې چه د هغې دپاره دې حفر نه شی کولې، او بيا ئې دويم قول هم هغه ليکلي کوم چه د شوافعو په نزد اصح دې، وفی الهداية: الرجل والمرأة في ذلك سواء لأن النصوص تشملهما، وإن حفر لها في الرجم جاز لأنه عليه الصلاة والسلام حفر للغامدية إلى ثندوتها، قال الباجي قال مالک لا يحفر للمرجوم ولا سمعت احدا ممن مضى يحب ذلک، وقال الشافعي يحفر للمرأة... الی

آخر ما فی الاوجز ۵/۶، د ﴿ ان نقول ﴾ نه معلومه شوه چه د ائمه ثلاثه په نزد حفر مطلقا نشته لا للرجل ولا المرأة او د شوافعو په نزد د سړی په حق کښ دوه قوله دی په اثبات او نفی کښ او اول قول راجح دی، او د زنانه په باره کښ دری روایتونه دی د اثبات او د نفی او دریم روایت کوم چه اصح دی هغه هم هغه دی کوم چه پورته تیر شوی دی الفرق بین ثبوت الزنا بالاقرار وبالبنیة... والحدیث اخرجه النسائی، قاله المنذری

[٤٤٤٤] (*) قَالَ أَبُودَاوُد: حُدِّثْتُ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ سُلَيْمٍ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ، زَادَ ثُمَّ رَمَاهَا بِعَصَاةٍ مِثْلِ الْحِصْيَةِ، ثُمَّ قَالَ: ارْمُوا وَاتَّقُوا الْوَجْهَ، فَلَمَّا طَفِئَتْ أَخْرَجَهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا، وَقَالَ فِي التَّوْبَةِ نَحْوَ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ.

زکریا بن سلیم په خپل سندسره دتیرشوي روایت په شان روایت بیان کړي دي مګرددي اضافي سره چه بیا ئې په ګیتوباندې وویشتله چه دچرې برابر وي، بیا ئې اوفرمائیل چه ویشتل کو خودمخ نه ځان ساتئ هرکله چه مړه شوه نود دوغل نه ئې راوویستله اوجنازه ئې وربانديې وکړله اودتوبې متعلق ئې هم هغه خبره ارشاد اوفرمائیله کومه چه دبریده په حدیث کښې تیره شوه.

[٤٤٤٥] (*) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ "أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ، وَقَالَ الْآخَرُ وَكَانَ أَفْقَهَهُمَا: أَجَلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَائْذَنْ لِي أَنْ أَتَكَلَّمَ، قَالَ: تَكَلَّمْ، قَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا الْعَسِيفِ الْأَجِيرِ فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَبِجَارِيَةٍ لِي، ثُمَّ إِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ وَإِنَّمَا الرَّجْمُ عَلَى امْرَأَتِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، أَمَّا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرَدٌّ إِلَيْكَ وَجَلَدَ ابْنَهُ مِائَةً وَغَرَّبَهُ عَامًا، وَأَمَرَ أُنَيْسًا الْأَسْلَمِيَّ أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَةَ الْآخَرِ فَإِنِ اعْتَرَفَتْ رَجَمَهَا، فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا".

دابي هریره او زید بن خالد الجهنی رضی الله عنهما نه روایت دی فرمائی چه دوه کسانونبی علیه السلام ته جګړه راوړله نو ووئیل یوکس پدوی کښې اې دالله رسوله فیصله وکړه زمونږ په مینځ کښې دالله تعالی په کتاب باندې اوبه دوی کښې دویم کس ووئیل کوم چه پوهوو پدوی کښې په مونږ کښې دالله په کتاب باندې فیصله وکړه او ماته دخبرو کولو دپاره اجازت راکړه، نبی علیه السلام ورته ووئیل خبرې شروع کړه هغه ووئیل زماخوی دده سره مزدور وو اوده دښځې سره ئې زنې وکړه نو ماته عالمانو ووئیل چه زما په خوی باندې سل درې اوبوکال دملک نه شړل دي نومادهغه نه په سلوګډو او یوي وینځې باندې فدیه ورکړله کومه چه زماوه، بیاي داهل

(*): انظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ١١٦٨٤) (ضعيف)

(*): صحيح البخاري الوكالة ١٣ (٢٣١٤)، الصلح ٥ (٢٦٥٥)، الشروط ٩ (٢٧٢٤)، الأيمان ٣ (٦٦٣٣)، الحدود ٣٠ (٦٨٢٧)، ٣٤ (٦٨٣٥)، ٣٨ (٦٨٥٩)، ٤٦ (٦٨٦٠)، الأحكام ٤٣ (٧١٩٣)، الأحاد ١ (٧٢٥٨)، صحيح مسلم الحدود ٥ (١٦٩٧)، سنن الترمذي/ الحدود ٨ (١٤٣٣)، سنن النسائي آداب القضاة ٢١ (٥٤١٢)، سنن ابن ماجه الحدود ٧ (٢٥٤٩)، (تحفة الأشراف: ٣٧٥٥)، وقد أخرجه: موطأ امام مالك الحدود ١ (٦)، مسند احمد (١١٥/٤، ١١٦)، سنن الدارمي الحدود ١٢ (٢٣٦٣) (صحيح)

علمونه تپوس وکړوهغوی راته ووئیل چه زماپه خوي باندي سل درې اویوکال دملک نه شرل دي اوده په ښځه باندي رجم دي، نبی ﷺ ورته اوفرمائیل زما دي قسم وي په هغه ذات باندي دچاپه قبضه کښې چه زماروح دي ضروربه زه فیصله کوم دالله په کتاب باندي هرچه ګډان اوویښځه ده نوهغه به واپس کړي شي تاته اوده خوي ته ئې سل درې ورکړي اودیوکال دپاره ئې دملک نه وشړلو ،او انیس اسلمي ته ئې حکم وکړوچه ددغه بل کس ښځه راولي که چرې اعتراف ئې وکړو نورجم ئې کړئ نوهغې اعتراف وکړو او رجم کړي شوه.

قوله: ﴿عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ أَحَدُهُمَا يَا رَسُولَ اللَّهِ اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ. وَقَالَ الآخَرُ وَكَانَ أَفْقَهَهُمَا أَجَلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَأْذَنْ لِي أَنْ أَتَكَلَّمَ. قَالَ « تَكَلَّمْ » الخ﴾

مضمون الحديث:

د سیدنا ابوهریره ؓ او د زید بن خالد الجهنی ؓ نه روایت دي چه دوه کسان د چا چه خپل مینځ کښې جهګړه وو، د رسول الله ﷺ په خدمت کښې راغلل، په هغوی کښې یو اووې یا رسول الله ﷺ زمونږ ترمینځه د کتاب الله موافق فیصله اوفرمایئ، بل اووې کوم چه په دوی کښې زیات پوهه وو او یا رسول الله ﷺ د کتاب الله مطابق فیصله اوکړئ، او ماته اجازت راکړئ چه زه واقعه بیان کړم.

راوی په دې دواړو کښې یو ته افقه اووې یا خو د خپل علم سابق په بناء باندي چه هغه دا دواړه د مخکښې نه پیژندل یا ئې د هغه د طرز کلام وغیره خبرو نه اندازه اولګولە په دې وجه هغه اجازت طلب کړو د واقعې د بیانولو او په قاعده کښې ئې پوره واقعه بیان کړه. واقعه هغه دا بیان کړه چه زما خوئې دلته په مزدورئ باندي لګیدلي وو کار ئې کولو هغه دهغه ښځې سره زنا اوکړه، بعضو خلقو ماته اووې چه زما خوئې به رجم کولې شی نو ما د رجم په بدل کښې په طور د فدئې هغه سرې لره «د مزنیه خاوند ته» سل بیزې او یو وینځه ورکړه (۱) بیا ما د نورو اهل علم نه دې باره کښې تپوس اوکړو نو هغوی ماته اوټیل چه زما د خوی حد خو سل درې او تغریب عام دي او رجم خو فی الواقع د هغه سرې په ښځه باندي دي د دې هرڅه اوریدلو نه پس رسول الله ﷺ اوفرمائیل چه زه به د کتاب الله مطابق فیصله کوم بیا رسول الله ﷺ دا فیصله اوفرمائیله چه ستا ګډې بیزې او وینځه تاته واپس کولې شی، او رسول الله ﷺ د هغه خوی ته سل کوړې ورکړې او هغه ئې د یو کال دپاره د بنهر ته ویستلو، ﴿ وَأَمَرَ أُنَيْسًا الأَسْلَمِيَّ أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَةَ الآخَرِ الخ ﴾ او رسول الله ﷺ خپل خادم انیس اسلمي ته حکم وکړو چه د دې بل سرې ښځې ته لاړ شی که هغه هم اعتراف د زنا اوکړي نو هغه دې رجم کړي شی، پس هغې اعتراف اوکړو او هغه رجم کړي شوه.

یو اشکال سره د جواب نه:

دلته یو مشهور اشکال دي چه رسول الله ﷺ هغه زنانه ته سرې اولیږلو چه که هغه اقرار د

---

(۱) قال الحافظ: الضمير في قوله فالتديت منه لخصمه وكأنهم ظنوا أن ذلك حق له يستحق أن يعفو عنه على مال يأخذه وهذا ظن باطل)

زنا اوکړي نو هغه به رجم کولې شي حال دا چه د زنا په باره کښې خو تجسس نه شي کولې بلکه د هغې خلاف تلقين مستحب دي چه څو پورې کيدې شي د حد ثبوت اونشي نه ، د دي جواب دا ورکړي شوي دي چه په دي واقعه کښې د دي عسيف يعنې د مزدور پلار د رسول الله ﷺ په مجلس کښې يا د هغوی مخکښې دا اووې چه زما څوی د دي سړي بنځې سره زنا کړې ده ، د هغه دا قول د قذف او تهمت حيثيت لرې ځکه چه د هغه دا وينا بغير د ګواهانو نه وه لهذا په دي صورت کښې دي زنانه ته د معلوميدو نه پس (چه په ما باندې د زنا تهمت لګولې شوې دي) د حد قذف د مطالبې حق ملاويږي په دي شرط چه هغه د زنا اقرار اونکړي نو د رسول الله ﷺ دا ليږل په دي اعتبار سره وو نه په هغه اعتبار سره کوم چه په اعتراض کښې ذکر شوې دی (چه که هغه د زنا اقرار اوکړی نو هغه دې رجم کړې شی)

د انيس په ليږلو دي دا اشکال اونکړې شی چه توکيل فی الحدود جائز نه دي د احنافو په نزد ففی الهداية : وتجوز الوكالة بالخصومة في سائر الحقوق وكذا بإيفائها واستيفائها إلا في الحدود والقصاص فإن الوكالة لا تصح باستيفائها مع غيبة الموكل عن المجلس، ځکه چه کوم توکيل ناجائز دي هغه خو هغه دي کوم چه خپله د خصم د طرف نه وی، يعنی احد الخصمين د حد په معامله کښې بل چاګره وکيل جوړولو سره قاضی ته اوليږی د استيفاء ديارہ ځکه چه دلته دا صورت نشته، دلته خو خپله رسول الله ﷺ يعنی والی او حاکم خپل سړی د حد ديارہ د حاکم په حيثيت ليږلې دي او دا جائز ده، په دي کښې هيڅ اشکال نشته.

والحديث اخرجه البخاری ومسلم والترمذی والنسائی وابن ماجه، قاله المنذری.

باب في رَجْمِ الْيَهُودِيَّيْنِ

باب د يهوديا نو د رجم بيان

(ايا اسلام د احصان د شرائطو څخې دي؟)

هم دا هغه مسئله ده چه د هغې په وجه باندې امام شافعی او احمد ﷺ د دي خبرې قائل دی چه اسلام د شرائط احصان نه ګڼلې دي، په خلاف د احنافو او مالکيانو د هغوی په نزد اسلام په شرائط احصان کښې داخل دي او د حديث الباب يعنی رجم اليهوديين جواب د هغوی د طرف نه دا ورکړي شوي دي چه د رسول الله ﷺ دا فيصله د تورات په حکم باندې وه يعنی د توراة دحکم د وجې نه، يعنی تر دغه وخته پورې د رجم حکم نه وو نازل شوې او په توراة کښې د رجم حکم عام دي په محصن او غير محصن باندې، او په رسول الله ﷺ باندې به چه د يو خيز په باره کښې څه حکم نه وو نازل شوې نو په اتباع بما فی التوراة باندې مامور وو ، كذا فی البذل نقلا عن الحافظ، پس وراندې په روايت کښې تصريح ده چه : فَقَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- « فَإِنِّي أَحْكُمُ بِمَا فِي التَّوْرَاةِ ». فَأَمَرَ بِهِمَا فَرُجِمَا. قَالَ الزُّهْرِيُّ فَبَلَغَنَا أَنَّ هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ فِيهِمْ (إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا) كَانَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- مِنْهُمْ. او په کوکب ۴۰ کښې دي باره کښې ليکلی دی. قوله رجم يهوديا ويهودية وكان تعزير الشيوع الفحشاء فيما بينهم والا فالاحصان منتف ههنا فلم يبق الا الجلد، وقد

ورد فی الروایة من اشرک بالله فلیس بمحصن اهـ ﴾ په دې صورت کښ به د دې وینا ضرورت نه وی چه دا واقعه د شروع ده په اسلام کښ د رجم د حکم د نزول نه د مخکښ ده.

[٤٤٤٦] (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: "إِنَّ الْيَهُودَ جَاءُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرُوا لَهُ أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ وَامْرَأَةً زَنَيَا، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ فِي شَأْنِ الزِّنَا؟ فَقَالُوا: نَفْضَحُهُمْ وَيُجْلَدُونَ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ: كَذَبْتُمْ إِنَّ فِيهَا الرَّجْمَ، فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَنَشَرُوهَا فَجَعَلَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ، ثُمَّ جَعَلَ يَقْرَأُ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ: ارْفَعْ يَدَيْكَ، فَرَفَعَهَا فَإِذَا فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ، فَقَالُوا: صَدَقَ يَا مُحَمَّدُ فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ، فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَا، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَحْنِي عَلَى الْمَرْأَةِ يَقِيهَا الْحِجَارَةَ".

دابن عمرنه روایت دې فرمائی چه یوځویهودیان نبی علیه السلام ته راغلل اورې وئیل چه پدوی کښې یوسړی اویوې ښځې زناکړې ده نبی علیه السلام ورنه تپوس وکړو چه په نورات کښې دزنا دپاره څه حکم دي؟هغوی ووئیل مونږې شرمو او په دروئي وهلوعبدالله بن سلامه ورته ووئیل دروغ مو ووئیل په دې کښې رجم دې نوهغوی تورات راوړو اوبیرته ئې کړونوپدوی کښې یوکس درجم په ایت باندې لاس کیخودواوبیائي لوستل شروع کړل دپټ کړي شوي ځائي مخکښې او وروسته ، عبدالله بن سلام ورته ووئیل لاس دي پورته کړه ، نوچه الاس ئې پورته کړو نوهلته درجم ایت ووهغوی ووئیل اې محمددي رښتیا وائی په دې کښې درجم ایت دي ، نونبی علیه السلام ددوی درجم کولوحکم وکړو اودوی رجم کړي شول عبدالله بن عمر رضی الله عنه وائی چه ماهغه سړی لیدلو چه په ډغه ښځو راتیټیدو اودکانړونه به ئې بچ کوله.

قوله: ﴿ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ الْيَهُودَ جَاءُوا إِلَى رسول الله-صلى الله عليه وسلم- فَذَكَرُوا لَهُ أَنَّ رَجُلاً مِنْهُمْ وَامْرَأَةً زَنَيَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « مَا تَجِدُونَ فِى التَّوْرَاةِ فِى شَأْنِ الزِّنَا ». فَقَالُوا نَفْضَحُهُمْ وَيُجْلَدُونَ الخ ﴾

یعنی یو ځل څه یهود د رسول الله علیه السلام به خدمت کښ راغلل او راتلو سره ئې د یو یهودی او یهودیه د زنا ذکر اوکړو، رسول الله علیه السلام تپوس اوکړو چه په توراة کښ د زنا څه حکم لیکلي شوي دي؟ هغوی جواب ورکړو دا دي چه هغوی رسوا کړي شی او کوړې ورکړي شی په دې باندې عبدالله بن سلام رضی الله عنه اوفرمائیل چه تاسو دروغژن یئ، په توراة کښ خو د رجم حکم موجود دي، هغوی توراة راوړلو او هغه ئې پرانستلو یو یهودی په هغه ځائي باندې چرته چه د رجم حکم وو خپل لاس کیخودلو او آیت د رجم پریخودلو سره ئې د هغې ماقبل او مابعد لره لوستل شروع کړل، عبدالله بن سلام رضی الله عنه اوفرمائیل خپل لاس اوچت کړه، چه کله هغه لاس اوچت کړو نو هلته د رجم آیت موجود وو، روستو هغه اووې صدق یا محمد علیه السلام فیها ایة الرجم، رسول الله علیه السلام د هغوی د رجم حکم اوفرمائیلو. ﴿ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَحْنِى عَلَى الْمَرْأَةِ يَقِيهَا الْحِجَارَةَ ﴾ سیدنا ابن عمر رضی الله عنه فرمائی چه ما

---

[1]: صحيح البخاري/الجنائز ٦٠ (١٣٢٩)، المناقب ٢٦ (٣٦٣٥)، الحدود ٢٤ (٦٤٨)، صحيح مسلم/الحدود ٦ (١٦٩٩)، سنن الترمذي/الحدود ١٠ (١٤٣٦)، سنن ابن ماجه/الحدود ١٠ (٢٥٥٦)، (تحفة الأشراف: ٨٠١٤، ٨٣٢٤)، وقد أخرجه: مسند أحمد (٢/٦٣، ٧٦)، موطأ امام مالك/الحدود ١(١)، سنن الدارمي/الحدود ١٥ (٢٣٦٧) (صحيح)

هغه یهودی اولیدو چه بنکته کیدو یعنی د رجم په وخت په هغه یهودیه باندې د رجم نه د بچ کولو دپاره چه هغه په کانړو باندې او نه لګی. والحدیث اخرجه البخاری ومسلم والترمذی والنسائی، قاله المنذری.

[٤٤٤٧] (١) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: "مَرُّوا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَهُودِيٍّ قَدْ حُمِّمَ وَجْهُهُ وَهُوَ يُطَافُ بِهِ، فَنَاشَدَهُمْ: مَا حَدُّ الزَّانِي فِي كِتَابِكُمْ؟ قَالَ: فَأَحَالُوهُ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ، فَنَشَدَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا حَدُّ الزَّانِي فِي كِتَابِكُمْ؟ فَقَالَ: الرَّجْمُ، وَلَكِنْ ظَهَرَ الزِّنَا فِي أُمَرَائِنَا، فَكُنَّا نُرَخِّصُ هَذَا أَنْ يُتْرَكَ الشَّرِيفُ وَيُقَامُ عَلَى مَنْ دُونَهُ، فَوَضَعْنَا هَذَا عَنَّا، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَوَّلُ مَنْ أَحْيَا مَا أَمَاتُوا مِنْ كِتَابِكَ".

دبراء بن عازب رضي الله عنه نه روایت دي فرمائی چه دنبي علیه السلام په وړاندې یو یهودي تیر شو اومخ ئې تور کړې شوې وو نبي علیه السلام یهودیان راوغوښتل اوددوبونه ئې تپوس اوکړو چه ایا تاسو په تورات کښې دهغه چا دپاره چه زنا ئې کړې وی دا سزا لیدلې ده؟ هغوی اووئیل هو، نبي علیه السلام ددوی یوعالم راوغوښتو اوهغه ته ئې په هغه الله باندې قسم ورکړو چاچه په موسی علیه السلام باندې تورات نازل کړې دې او ورته ئې اوفرمائیل ایا تاسو په تورات کښې دزنا کونکي دپاره دا سزا وینئ (چه مخ ئې تور کړې شي او په خلقو کښې وګرځولې شي) نوهغه اوونیل نه اوکه چرې تا ماته دومره لوی قسم نه وی راکړې نومابه درته دانه وو بیان کړې یعنی صحیح خبره به مې درته نه وه کړې) زمونږ په کتاب کښې دزنا کونکي حد رجم کول دی، لیکن کله چه په امیرانو کښې زنا عامه شوه نوکله چه به یو عزتمند سړی په دې جرم کښې اونیولی شو نوهغه به پریخودلې شو اوکله چه به یوغریب اوکمزوری کس به دې جرم کښې اونیول شو نوبه هغه به ئې حد جاري کولو ، بیا مونږه مشهوره اوکړه چه راشئ او تول به په یوه سزا باندې اتفاق اوکړو اوداسې یوه خبره به خوښه کړو چه په عزتمند اوکمزوري دواړوباندې ئې جاري کولې شي نو به دې سلسله کښې مونږه به مخ تررولو اودرو وهلوباندې اتفاق اوکړو او سنګسار کول مو پریخودل، نبي علیه السلام چه دا واوریدل نو وئې فرمائیل ای الله زه په تما موخلقو کښې اول ستاحکم ژوندې کونکی یم کله چه دې خلقو کالعدم ګرځولې وو.

[٤٤٤٨] (٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: "مُرَّ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَهُودِيٍّ مُحَمَّمٍ مَجْلُودٍ، فَدَعَاهُمْ، فَقَالَ: هَكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِي، فَقَالُوا: نَعَمْ، فَدَعَا رَجُلًا مِنْ عُلَمَائِهِمْ، فَقَالَ لَهُ: نَشَدْتُكَ بِاللهِ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى أَهَكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِي فِي كِتَابِكُمْ؟ فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَا وَلَوْلَا أَنَّكَ نَشَدْتَنِي بِهَذَا لَمْ أُخْبِرْكَ، نَجِدُ حَدَّ الزَّانِي فِي كِتَابِنَا الرَّجْمَ، وَلَكِنَّهُ كَثُرَ فِي أَشْرَافِنَا فَكُنَّا إِذَا أَخَذْنَا الرَّجُلَ الشَّرِيفَ تَرَكْنَاهُ، وَإِذَا أَخَذْنَا الرَّجُلَ الضَّعِيفَ أَقَمْنَا عَلَيْهِ الْحَدَّ، فَقُلْنَا: تَعَالَوْا فَنَجْتَمِعُ عَلَى شَيْءٍ نُقِيمُهُ عَلَى الشَّرِيفِ وَالْوَضِيعِ، فَاجْتَمَعْنَا عَلَى التَّحْمِيمِ وَالْجَلْدِ، وَتَرَكْنَا الرَّجْمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَوَّلُ مَنْ أَحْيَا أَمْرَكَ إِذْ أَمَاتُوهُ، فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِلَى قَوْلِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا سورة المائدة آية

(١): صحيح مسلم/الحدود ٦ (١٧٠٠)، سنن ابن ماجه/الأحكام ١٠ (٢٣٦٧)، الحدود ١٠ (٢٥٥٨)، (تحفة الأشراف: ١٧٧١)، وقد أخرجه: مسند أحمد (٢٨٧٦، ٢٩٠، ٣٠٠) (صحيح)

(٢): انظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ١٧٧١) (صحيح)

﴿إِلَى قَوْلِهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فِي الْيَهُودِ إِلَى قَوْلِهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ سورة المائدة آية ٤٤-٤٥ فِي الْيَهُودِ، إِلَى قَوْلِهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ سورة المائدة آية ٤٧"، قَالَ: هِيَ فِي الْكُفَّارِ كُلِّهَا يَعْنِي هَذِهِ الْآيَةَ.

د براء بن عازب رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه دنبي عليه السلام په وړاندي يو يهودي تير شو چه مخ ئي تور کړي شوي وو اوپه درو وهلي شوي وو، نبي عليه السلام يهوديان راوغوښتل اوددوينه ئي تپوس اوکړو چه آيا تاسو په تورات کښې «هغه چا چه زنا کړې وي دا سزا ټاکلې ده؟ هغوی اووئيل هو، نو نبي عليه السلام ددوی دعالمانونه يوعالم راوغوښتو اوهغه ته ئي په هغه الله باندې قسم ورکړو چاچه په موسى عليه السلام باندې تورات نازل کړي دي او ورته ئي اوفرمائيل ايا تاسوپه تورات کښې دزنا کونکي دپاره دا سزا وينئ (چه مخ هي" تور کړي شي او په خلقوکښې وګرځولي شي) نوهغه اووئيل نه اوکه چرې تا ماته دومره لوي قسم نه وې راکړې نومابه درته دانه وو بيان کړې (يعنى صحيح خبره به مې درته نه وه کړې) زمونږ په کتاب کښې دزناکونکي حد رجم کول دي، ليکن کله چه په اميرانوکښې زنا عامه شوه نوکله چه به يو عزتمند سړي په دې جرم کښې مونږ اونيولو نوهغه به مو پريخودلو اوکله چه به يوغريب اوکمزورې کس په دې جرم کښې اونيولو نوپه هغه به مرحد جاري کولو، بيا مونږه مشهوره اوکړه چه راشي او ټول به په يوه سزا باندې اتفاق اوکړو اوداسې يوه خبره به خوښه کړو چه په عزتمند اوکمزوري دواړوباندې ئي جاري کولې شو نو په دې سلسله کښې مونږه په مخ تورولو اودرو وهلوباندې اتفاق اوکړو او سنګسار کول موپريخودل، نبي عليه السلام چه دا اوريدل نو وئې فرمائيل اې الله زه په تولوخلقوکښې اول ستاحکم ژوندي کونکي يم کله چه دي خلقو کالعدم ګرځولي وونوددغه کس درجم کولو حکم ئي وکړواو رجم ګړي شونو په دي وخت کښې الله تعالى دا آيت نازل کړ: ﴿يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر﴾ نه تر ﴿يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا﴾ پورې اود ﴿ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون﴾ پورې. يعنى (ديهوديانو په باره کښې) اود ﴿ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون﴾ نه تر (ديهوديانو په کښې) ﴿ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون﴾ پورې، راوي وائي چه دا ايت د کفارو په باره کښې دي.

﴿عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ مُرَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بِيَهُودِيٍّ مُحَمَّمٍ مَجْلُودٍ فَدَعَاهُمْ فَقَالَ « هَكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِى ». فَقَالُوا نَعَمْ. فَدَعَا رَجُلاً مِنْ عُلَمَائِهِمُ الخ﴾

رسول الله عليه السلام ته يو يهودى راغلو د چا مخ چه تور کړي شوي وو، رسول الله عليه السلام ترې نه تپوس اوکړو چه آيا ستاسو په نزد د زانى حد هم دا دي هغوی اوفرمائيل او هم دا دي په دې باندې رسول الله عليه السلام يو عالم را اوغوښتلو، يعنى عبدالله بن صوريا لره، رسول الله عليه السلام هغه ته اوفرمائيل چه زه ستا نه د هغه رب په ذات قسم اخلم چا چه په موسى عليه السلام باندې تورات نازل کړي دي چه آيا په توراة کښې د زنا حد هم دا دي؟ هغه جواب ورکړو قسم په الله نه! او وې وئيل چه که تاسو ماته دومره لوئي قسم نه وې راکړې نو ما به درته نه وو وئيلي، خبره دا ده چه زمونږ په کتاب کښې د زنا حد خو رجم دي خو زمونږ په شريفانو کښې د

زنا کثرت شروع شو نو کیدل به دا چه که یو شریف او معزز سړی به په زنا کښ اونیولې شو نو هغه به مونږ پریخودلو او که څوک کمزوري او کم حیثیته سړی به اونیولې شو نو په هغه باندې به مو حد قائمولو. ﴿ فَقُلْنَا تَعَالَوْا فَنَجْتَمِعَ عَلَى شَيْءٍ نُقِيمُهُ عَلَى الشَّرِيفِ وَالْوَضِيعِ فَاجْتَمَعْنَا عَلَى التَّحْمِيمِ وَالْجَلْدِ وَتَرَكْنَا الرَّجْمَ ﴾

د رجم کوم بدل چه یهودو د خپل ځان نه تجویز کړې وو :

زمونږ مشوره روستو دا شوه چه خپل مینځ کښ به اتفاق دې یو داسې سزا تجویز کړې شی کومه چه په شریف او غیر شریف دواړو باندې قائم کړې شی، نو زمونږ اتفاق په تحمیم او جلد باندې اوشو. یعنی د زانی او زناکارې د دواړو مخونه تورول او هغوی ته سل کوړې ورکول. او وړاندې په روایت مفصله کښ د ﴿ تجبیه ﴾ ذکر هم راغلې دې او د هغې تفسیر هم هغه چه زانی او زانیه دې په یو خر باندې سواره کړې شی او په هغې باندې دې داسې کینولې شی چه د دواړو ملا د ملا سره اولګی د یو مخ دې د سورلئ طرف ته وی او د بل دې بل طرف ته، او دغه شان دې هغوی په خر باندې سورولو سره په پوره ښهر کښ اوګرځولې شی او د جلد په باره کښ په یو بل روایت کښ داسې راځی. ﴿ یضرب مئة بحبل مطلی بقار ﴾ یعنی کوړې دې په تارکولو کښ لوند ولو سره ورکړې شی، رسول الله ﷺ د هغوی په دې خبره اوریدلو باندې اوفرمائیل : ﴿ اللّٰهُمَّ إِنِّي أَوَّلُ مَنْ أَحْيَا أَمْرَكَ إِذْ امَاتُوهُ ﴾ چه یا الله بیشکه ما د ټولو نه مخکښ ستا دا امر ژوندی او جاری کړو کوم چه دې یهودو ختم کړې وو، او بیا رسول الله ﷺ د رجم حکم اوفرمائیلو، په دې باندې دا آیت کریمه نازل شو، ﴿ وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ الاية ﴾ والحديث اخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه بنحوه، قاله المنذري.

[٤٤٤٩] (*) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَتَى نَفَرٌ مِنْ يَهُودَ فَدَعَوْا رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْقُفِّ فَأَتَاهُمْ فِي بَيْتِ الْمِدْرَاسِ، فَقَالُوا: "يَا أَبَا الْقَاسِمِ إِنَّ رَجُلًا مِنَّا زَنَى بِامْرَأَةٍ، فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ، فَوَضَعُوا لِرَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وِسَادَةً فَجَلَسَ عَلَيْهَا، ثُمَّ قَالَ: ائْتُونِي بِالتَّوْرَاةِ فَأُتِيَ بِهَا، فَنَزَعَ الْوِسَادَةَ مِنْ تَحْتِهِ فَوَضَعَ التَّوْرَاةَ عَلَيْهَا، ثُمَّ قَالَ: آمَنْتُ بِكِ وَبِمَنْ أَنْزَلَكِ، ثُمَّ قَالَ: ائْتُونِي بِأَعْلَمِكُمْ، فَأُتِيَ بِفَتًى شَابٍّ "، ثُمَّ ذَكَرَ قِصَّةَ الرَّجْمِ، نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ.

د ابن عمر رضي الله عنه نه روایت دې فرمائی چه څه کسان یهودیانو نه مدینې ته راغلل اونبی ﷺ یسې قف مقام ته راوغوښتونبی ﷺ بیت المدراس ته راغې دوی اووئیل اې ابوالقاسم په مونږ کښې یوکس دیوې ښځې سره زنا کړې ده ته ددې فیصله وکړه اودوی دنبی ﷺ دپاره یوه تکیه کیخوده نبی ﷺ وربانديې کښیناستو اووئې فرمائیل ماته تورات راوړئ چنانچه تورات راوړلې شو نبی ﷺ دلاندې نه هغه تکیه راواغستله او تورات ئې وربانديې کیخودو اوبیا ئې اوفرمائیل هغه کس راولئ څوک چه په تاسو کښې زیات علم لري نو یونوجوان راوغوښتلې شو، اوددینه پس ئې دسنګسارولو واقعه بیان کړه.

(*): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ٦٧٣٠) (حسن)

﴿أَنَى نَفَرٌ مِنْ يَهُودَ فَدَعَوْا رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِلَى الْقُفِّ فَأَتَاهُمْ فِي بَيْتِ الْمِدْرَاسِ﴾ یعنی څو یهودیان رسول الله ﷺ ته راغلل او هغوی ته ئې دعوت ورکړو وادی قف ته د تلو، پس رسول الله ﷺ د هغوی یو مدرسي ته لاړو چه په هغې کښ به هغوی د تورات درس ورکولو، یهودو رسول الله ﷺ ته عرض اوکړو چه مونږ ته د یو زنانه او د یو سړی د زنا قصه راپیښه شوې ده په هغې کښ فیصله اوفرمایئ په دې موقع باندې هغوی د رسول الله ﷺ دپاره تکیه هم راطلب کړه د رسول الله ﷺ د ډډې وهلو دپاره، رسول الله ﷺ هلته د کیناستلو نه پس اوفرمائیل چه ماته تورات راوړئ پس هغه راوړلې شو، چه کله تورات رسول الله ﷺ ته راوړلې شو نو رسول الله ﷺ د خپل خان نه لاندې تکیه راویستله او مخې ته ږدلو سره ئې په هغې باندې تورات په ډیر په احترام سره کیخودلو او د تورات په باره کښ ئې اوفرمائیل : زه په تا باندې ایمان لرم او په هغه ذات هم چا چه ته نازل کړي ئې او بیا ئې اوفرمائیل چه خپل یو لوئې عالم ماته راطلب کړئ پس یو خوان عالم راوستلې شو، یعنی عبد الله بن صوریا

[۴۴۵۰] (۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنَا رَجُلٌ مِنْ مُزَيْنَةَ. ح وحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ مُزَيْنَةَ مِمَّنْ يَتَّبِعُ الْعِلْمَ وَيَعِيهِ ثُمَّ اتَّفَقَا، وَنَحْنُ عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، فَحَدَّثَنَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَهَذَا حَدِيثُ مَعْمَرٍ، وَهُوَ أَتَمُّ، قَالَ: "زَنَى رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ، وَامْرَأَةٌ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: اذْهَبُوا بِنَا إِلَى هَذَا النَّبِيِّ فَإِنَّهُ نَبِيٌّ بُعِثَ بِالتَّخْفِيفِ، فَإِنْ أَفْتَانَا بِفُتْيَا دُونَ الرَّجْمِ قَبِلْنَاهَا وَاحْتَجَجْنَا بِهَا عِنْدَ اللَّهِ، قُلْنَا: فُتْيَانَبِيٍّ مِنْ أَنْبِيَائِكَ، قَالَ: فَأَتَوُا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ فِي أَصْحَابِهِ، فَقَالُوا: يَا أَبَا الْقَاسِمِ مَا تَرَى فِي رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ زَنَيَا؟ فَلَمْ يُكَلِّمْهُمْ كَلِمَةً حَتَّى أَتَى بَيْتَ مِدْرَاسِهِمْ، فَقَامَ عَلَى الْبَابِ، فَقَالَ: أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى، مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أَحْصَنَ؟ قَالُوا: يُحَمَّمُ وَيُجَبَّهُ وَيُجْلَدُ وَالتَّجْبِيَةُ أَنْ يُحْمَلَ الزَّانِيَانِ عَلَى حِمَارٍ وَتُقَابَلَ أَقْفِيَتُهُمَا وَيُطَافُ بِهِمَا، قَالَ: وَسَكَتَ شَابٌّ مِنْهُمْ، فَلَمَّا رَآهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَكَتَ أَلَظَّ بِهِ النَّشْدَةَ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِذْ نَشَدْتَنَا فَإِنَّا نَجِدُ فِي التَّوْرَاةِ الرَّجْمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَمَا أَوَّلُ مَا ارْتَخَصْتُمْ أَمْرَ اللَّهِ، قَالَ: زَنَى ذُو قَرَابَةٍ مِنْ مَلِكٍ مِنْ مُلُوكِنَا فَأَخَّرَ عَنْهُ الرَّجْمَ، ثُمَّ زَنَى رَجُلٌ فِي أُسْرَةٍ مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ رَجْمَهُ فَحَالَ قَوْمُهُ دُونَهُ، وَقَالُوا: لَا يُرْجَمُ صَاحِبُنَا حَتَّى تَجِيءَ بِصَاحِبِكَ فَتَرْجُمَهُ، فَاصْطَلَحُوا عَلَى هَذِهِ الْعُقُوبَةِ بَيْنَهُمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَإِنِّي أَحْكُمُ بِمَا فِي التَّوْرَاةِ، فَأَمَرَ بِهِمَا فَرُجِمَا"، قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَبَلَغَنَا أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِيهِمْ إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا سورة المائدة آية ۴۴ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ.

یونس او محمد بن مسلم دواړه وائی چه ما د مزینه قبیلې دیوکس نه اوریدلی دی څوک چه ددوی نه وو اوعلم ئې حاصلولو او په باقی راویت کښې دواړه متفق دي فرمائی چه مونږ دسعید بن مسیب سره موجود وو چه مونږه ته ئې دابوهریره رضی اللہ عنہ نه حدیث بیان کړو چه په یهودیانو کښې یوناریزه اویوه زنانه زنا کړیوه نوپه دوی دواړو کښې یوبل ته اووئیل چه دي رسول ته به ورشو ځکه چه دا رسول دبوج کمولو دپاره رالیږلې شوې دي که چرې دسنګس رولو نه ئې دکمي درجي دسزا حکم وکړو نومونږ به ئې اومنو او دالله تعالی په وړاندې به

---

(۱) تفرد به أبوداود، انظر حديث (۴۸۸) (تحفة الأشراف: ۱۵۴۹۲) (ضعيف)

زمونږ عذر جوړ شي چه ستا په انبیاو کښې مونږ دیونبی حکم منلې وو نو په دې سلسله کښې هغوی ټول دنبی ﷺ په خدمت کښې حاضر شول اونبی ﷺ دصحابه کرامو سره په مسجد کښې ناست وو یهودیانو اووئیل اې ابوالقاسم تاسودهغه نارینو اوزنانو په باره کښې څه حکم کوئ چه زنائې کړې وی نبی ﷺ چه دا واوریدل نو هیڅ جواب ئې ورنکړو اودې خلقوسره دمدرسې طرف ته لاړو هلته په دروازه اودریدو اووئې فرمائی چه زه تاسوته قسم درکوم په هغه الله باندې چاچه په موسی ﷺ باندې تورات نازل کړې دې چه تاسودزناد پاره په تورات کښې څه حکم مومئ؟ خوکله چه هغه شادي شده وي یهودیانو اووئیل چه دداسې کس مخ تورولې شي او په خر سور کړې شي او په بازار کښې وګرځولې شي اوپه درو اووهلې شي لیکن په دوی کښې چه یونوجوان داخبره واوریده نوخاموش پاتې شو کله چه نبی ﷺ ده لره خاموش اولیدو نونبی ﷺ ده ته دوباره قسم ورکړو نو په دې وخت کښې دغه کس اووئیل کله چه تا مونږ ته پوره قسم راکړو «نواوس به درته پوره خبره وکړو» چه مونږ په تورات کښې دسنګسارولو حکم لیدلې دې نبی ﷺ اوفرمائیل بیا تاسو دکوم وخت نه دالله تعالی داحکم په سپک ګنړلوسره پریخودلې دې؟ دغه کس اووئیل : په مونږ کښې یوځل دیو بادشاه رشته دار زنا وکړه نوبادشاه هغه سنګسار نکړو ، بیایوبل عام کس زنا وکړه نوبادشاه وغوښتل چه دې سنګسار کړي لیکن دهغه دقوم خلق رامخکښې شول اوبادشاه ته ئې اووئیل چه زمونږه سر به نه شي سنګسارولې ترڅو چه تاسو مخکښې خپل سړي سنګسار نکړئ ، بهر حال ټولو خلقو اتفاقي فیصله وکړه چه سزا همدا (مخ تورول په خر سوروول په بازار کښې ګرځول) مناسب ده، نبی ﷺ اوفرمائیل زه خوبه هغه حکم کوم کوم چه په تورات کښې موجود دې اوبیانبی ﷺ حکم وکړو هغه یهودي سړې اوښځه سنګسار کړې شول، زهري وئیلی دی چه ماته داخبر رارسیدلي دي چه دا ایت کریمه : «إنا أنزلنا التوراة فیها هدی ونور یحکم بها النبیون الذین أسلموا» ددغه کسانو په باره کښې نازل شوې دي.

قوله: ﴿ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ اذْهَبُوا بِنَا إِلَى هَذَا النَّبِيِّ فَإِنَّهُ نَبِيٌّ بُعِثَ بِالتَّخْفِيفِ الخ ﴾

یعنی په یهودو کښې د زنا د یوې واقعې د پیښیدو نه پس بعضو نورو بعضو ته اووې چه مونږ دې نبی ﷺ ته بوځئ ځکه چه د هغوی په دین کښې تخفیف دې پس که هغوی مونږ ته د رجم نه علاوه د بل څه څیز فتوی راکړی نو هم هغه به قبول کړو او د قیامت په ورځ باندې به الله پاک ته دا عذر پیش کړو چه دا هم ستا د یو نبی ﷺ فتوی ده پس هغوی د رسول الله ﷺ په خدمت کښې راغلل او رسول الله ﷺ په مسجد کښې ناست وو ،او راتلو سره ئې د زنا حکم اوتپوسلو ، په دې باندې رسول الله ﷺ خاموش پاتې شو او هیڅ خبره ئې اونکړه بلکه نیغ د هغوی مدرسې ته اورسیدلو او په دروازه باندې رسیدو سره اودریده، او د هغوی نه ئې قسم ورکولو سره تپوس اوکړو چه په توراة کښې د زنا څه حکم دې چه کله زانی محصن وی؟ (۱) هغوی د تحمیم او تجبیه او د جلد مائة ذکر اوکړو «دلته په روایت کښې د تجبیه صورت

(۱) د دې نه معلومیږی چه د رجم دپاره احصان په یهودو کښې هم شرط وو، د دې نه مخکښې .....له

هم مذکور دي کوم چه مونږ وراندي لیکلي دي، خو یو خوان په دي کښې خاموش پاتې شو، چه کله رسول الله ﷺ هغه خاموش اولیدو ﴿ أَلَظَّ بِهِ الشِّدَّةَ ﴾ نو رسول الله ﷺ هغه ته قسم ورکړو او تپوس ئې ترې نه اوفرمائیلو، هغه عرض اوکړو چه کله تاسو ماته قسم راکولو سره تپوس کړې دي (نو اوس به ئې زه خامخا وایم او بیا) هغه اووي چه په تورات کښ د رجم حکم دي، نو رسول الله ﷺ تپوس اوکړو چه د ټولو نه مخکښې تاسو کله دا حکم معمولی اوګنړلو او عمل مو پرې پریخودلو؟ ﴿ فَمَا أَوَّلُ مَا ارْتَخَصْتُمْ أَمْرَ اللَّهِ ﴾ (ای جعلوه رخیصا وسهلا) (عون) هم دي خوان د دي وجه دا بیان کړه چه په شروع کښې یو خل داسې شوي وه چه زمونږ د باداښاه یو رشته دار زنا کړې وه نو هغه بادشاه په هغه باندې رجم جاري نه کړو، د دي نه پس یه عام خلقو کښې یو کس زنا اوکړه بادشاه د هغه د رجم اراده اوکړه چه په دي باندې د هغه قوم حائل شو او هغه خلقو اوئیل ترڅو چه ته د خپل سړي رجم اونکړې زمونږ د سړي به هم نه کوي، نو هغه وخت د رجم په ځائې په دي سزا باندې خپل مینځ کښې اتفاق او شو، ﴿ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم« فَإِنِّي أَحْكُمُ بِمَا فِي التَّوْرَاةِ ». فَأَمَرَ بِهِمَا فَرُجِمَا ﴾

[٤٤٥١] (حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى أَبُو الْأَصْبَغِ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ مُزَيْنَةَ، يُحَدِّثُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: "زَنَى رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ مِنَ الْيَهُودِ وَقَدْ أَحْصَنَا حِينَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ، وَقَدْ كَانَ الرَّجْمُ مَكْتُوبًا عَلَيْهِمْ فِي التَّوْرَاةِ، فَتَرَكُوهُ وَأَخَذُوا بِالتَّشْبِيهِ يَضْرِبُ مِائَةً بِحَبْلٍ مَطْلِيٍّ بِقَارٍ وَيُحْمَلُ عَلَى حِمَارٍ وَجْهُهُ مِمَّا يَلِي دُبُرَ الْحِمَارِ، فَأَتَيْتُهُمْ أَحْبَارٌ مِنْ أَحْبَارِهِمْ، فَبَعَثُوا قَوْمًا آخَرِينَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: سَلُوهُ عَنْ حَدِّ الزَّانِي، وَسَاقَ الْحَدِيثَ، فَقَالَ فِيهِ: قَالَ: وَلَمْ يَكُونُوا مِنْ أَهْلِ دِينِهِ فَيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، فَخُيِّرَ فِي ذَلِكَ، قَالَ: فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ سورة المائدة آية ٤٢".

د ابوهریره رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه زني وکړه یوسړي اویوي ښځي دیهودیانونه اودواړه شادي شده رو کله چه دوی په مدینه نبی ﷺ ته راغلل اورجم پدوی باندې مقررشوي وو په تورات کښې نودوی هغه پریخودو او په خرپاني ئې التـه سورکړواوسل پیرې به ئې په ځوره کړي شوي رسئ باندې وهلواوپه خرباندې به پې په داسې طریقه سورکړوچه مخ به ئې دخرکونې ته نزدې وونوددوی په عالمانوکښې یوڅوعالمان را جمع شول اونبی ﷺ ته ئې یووفد راولیږو اوهغوی ته ئې ووئیل چه دزنا دحد متعلق ورنه تپوس وکړئ اوحدیث ئې تر آخره پورې بیان کړو، او په دي کښې داسې دی چه چونکه هغوی دنبی ﷺ په دین نه وو نوځکه نبی ﷺ ته اختیار ورکړي شو چه که ته دوی فیصله وکړي اوکه ونکړي الله تعالی فرمائي: «فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم» که چرې ته دوی فیصله ونکړي نودوی تاته ضررنشي رسولي اوکه فیصله ئې

٦٠٠٠٠د حافظ په کلام کښې تیر شوي دی چه د هغوی په نزد دا شرط نه وو خو چرته چه حافظ ونیلي دو هلته د اسلام بحث شروع وو ممکنه ده چه حافظ هم په دي لحاظ سره نفی کړې وی بلکه هم دا متعین ده او دلته د احصان نه په ظاهر کښې نکاح مراد ده پس هیڅ اختلاف نشته.

١: تفرد به أبوداود، انظر حديث(٤٨٨)، (تحفة الأشراف: ١٥٤٩٢) (ضعيف)

وکړي نوپه انصاف فيصله وکړه اويادددوی نه مخ واړوه.

﴿ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ زَنَى رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ مِنَ الْيَهُودِ وَقَدْ أُحْصِنَا الخ ﴾

په دي حديث کښې د تجبيه او د سلو کوړو په تارکولو کښې د لت پت کولو نه پس د لګولو او د تجبيه صورت ذکر دي، ﴿ قَالَ فِيهِ فَالَ وَلَمْ يَكُونُوا مِنْ أَهْلِ دِينِهِ فَيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ فَخُيِّرَ فِي ذَلِكَ قَالَ ﴿فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ ﴾ په دي حديث کښې چه کومه مسئله ذکر ده په هغې باندې مصنف ﷺ مستقل ترجمه قائم کړي ده په کتاب القضاء کښې باب الحكم بين اهل الذمة او هلته دا ليکلي شوي دی يعنی مسلمان قاضی لره په دارالاسلام کښې د ذميانو فيصله کول پکار دی يا نه، د امام مالک ﷺ راني په دي کښې د تخيير ده او د احنافو په نزد د مرافعه په صورت کښې د فيصلې حکم دي هم داسې نه، او د امام شافعی ﷺ په دي کښې دوه قوله دی يو هم دا يعنی د وجوب عند المرافعة، او دويم دا چه مطلقا واجب دي

[٤٤٥٢]()حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى الْبَلْخِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ: مُجَالِدٌ أَخْبَرَنَا، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: "جَاءَتِ الْيَهُودُ بِرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ مِنْهُمْ زَنَيَا، فَقَالَ: ائْتُونِي بِأَعْلَمِ رَجُلَيْنِ مِنْكُمْ فَأَتَوْهُ بِابْنَيْ صُورِيَا، فَنَشَدَهُمَا: كَيْفَ تَجِدَانِ أَمْرَ هَذَيْنِ فِي التَّوْرَاةِ؟ قَالَا: نَجِدُ فِي التَّوْرَاةِ إِذَا شَهِدَ أَرْبَعَةٌ أَنَّهُمْ رَأَوْا ذَكَرَهُ فِي فَرْجِهَا مِثْلَ الْمِيلِ فِي الْمُكْحُلَةِ رَجَمَا، قَالَ: فَمَا يَمْنَعُكُمَا أَنْ تَرْجُمُوهُمَا، قَالَا: ذَهَبَ سُلْطَانُنَا فَكَرِهْنَا الْقَتْلَ، فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّهُودِ، فَجَاءُوا بِأَرْبَعَةٍ فَشَهِدُوا أَنَّهُمْ رَأَوْا ذَكَرَهُ فِي فَرْجِهَا مِثْلَ الْمِيلِ فِي الْمُكْحُلَةِ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجْمِهِمَا".

د جابر بن عبدالله ﷺ نه روايت دي فرمائي چه يهوديانو يوزنا کارسړي اوښځه په دربار نبوي کښې حاضر کړل نبی ﷺ ورته اوفرمائيل دخپل دين والا دوه زيات علم والا عالمان راولئ نوهغوی دصوريادوه ځامن راوستل نبی ﷺ دوی دواړوته قسم ورکړو او تپوس ئې ورنه وکړو چه ددوی دپاره په تورات کښې څه حکم دي دي؟هغوی ووئيل چه مونږخوبه تورات کښې دحکم ليدلي دي چه کله خلورګواهان ګواهی ورکړي چه دوی دسړي ذکردښځي په شرمګاه کښې داسې ليدلي دي لکه چه سلائي په ننجرومه کښې وي نوبيادددوی دپاره درجم حکم دي بياتاسودوی دواړه ولې رجم نکړل؟ هغوی ووئيل چه اوس خوزمونږ حکومت باقی نه دی شوي نو په دي وجه مونږقتل بدګنړو، پس نبی ﷺ ګواهان خلورګواهان را اوغوښتل هغوی داسې ګواهی ورکړله چه دوی دسړي دښځي په شرمګاه کښې داسې ليدلي دي لکه سلائي په ننجرومه کښې وي نوبيائي ددوی درجم کولوحکم وکړو.

قوله: ﴿ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَتِ الْيَهُودُ بِرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ مِنْهُمْ زَنَيَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ ائْتُونِي بِأَعْلَمِ رَجُلَيْنِ مِنْكُمْ فَأَتَوْهُ بِابْنَيْ صُورِيَا ﴾

د دي روايت نه معلومه شوه چه په تيرو رواياتو کښې چه کوم لفظ شاب يا په لفظ د اعلم رجل منکم سره راغلي دي د هغې نه مراد ابن صوريا دي لکه چه هلته شارحينو ليکلی دی په دي روايت کښې تصريح ده چه د ثبوت زنا دپاره په تورات کښې هم د څلورو سړو

---

[1]: سنن ابن ماجه/الأحكام (٢٣٦٨)، (تحفة الأشراف: ٢٣٤٦)، وقد أخرجه: مسند احمد (٣/٣٨٧)، صحيح مسلم/الحدود (٦/٢٣٧٤) (صحيح)

شهادت معتبر وو خنګه چه زمونږ په نزد دي او د دي روايت نه دا هم معلوميږي چه په تورات کښ هم د ثبوت زنا دپاره د صريح الفاظو کيدل ذکر دی.

﴿ قال فَمَا يَمْنَعُكُمَا أَنْ تَرْجُمُوهُمَا قَالاَ ذَهَبَ سُلْطَانُنَا فَكَرِهْنَا الْقَتْلَ ﴾ رسول الله ﷺ تري نه تپوس اوفرمائيلو چه تاسو رجم ولي ترک کړو نو هغوی جواب ورکړو چه زمونږ حکومت او زور ولي ختم شو ځکه چه د قتل سزا مونږ نه خوښوله چه کم به شو او د بې وسئ ژوند کښ به راشو. والحديث اخرجه ابن ماجه، مختصرا، قاله المنذري.

[٤٤٥٣](١) حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَالشَّعْبِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ، لَمْ يَذْكُرْ قَدَعَا بِالشُّهُودِ فَشَهِدُوا.

ابراهيم اوشعبي دنبي ﷺ نه روايت بيان کړي دي دتير شوي روايت په شان مګردانې پکښې نه دی ذکرکړي چه ګواهان ئې را اوغوښتل اوګواهي ئې ورکړه.

[٤٤٥٤](٢) حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ بِنَحْوِهِ.

ابن شبرمه هم د شعبي تيرشوی روايت په شان روايت بيان کړي دي.

[٤٤٥٥](٣) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَسَنٍ الْهِيصِيُّ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الزُّبَيْرِ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: "رَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً مِنَ الْيَهُودِ وَامْرَأَةً زَنَيَا".

دجابر بن عبدالله نه روايت دي فرمائی چه نبی ﷺ ديهودیانو يوسړي او يوه ښځه رجم کړي وو چه زنا ئې کړي وه.

بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَزْنِي بِحَرِيمِهِ

باب د محرماتو سره د زنا کولو د سزا بيان

او د دي نه پس باب راځي باب الرجل يزنی بجارية امرأته، په هر دوه بابونو کښ چه مصنف ﷺ کوم حديث راوړي دي هغه د حنابله مستدل دي، مصنف ﷺ هم حنبلی دي.

مذاهب ائمه :

که يو سړي خپل محرمي زنانه سره نکاح اوکړي نو د امام احمد ﷺ په نزد دا ده چه انه يقتل كما في حديث الباب، او د شوافعو او د مالکيانو په نزد به په هغه باندې د قاعدې مطابق حد جاری کيږی (د محصن کيدو په صورت کښ او که غير محصن وی نو جلد) او هم دا رائې ده د صاحبينو، او د امام صاحب په نزد په دې کښ تعزير دي اشد التعزير لاجل الشبهة بسبب النكاح، اګر چه نکاح صحيح نه دي، والحديث عند الجمهور محمول على المستحل فلذا قتل لاجل الارتداد.

---

[١]: انظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ٢٣٤٦، ١٨٤٠٢، ١٨٨٧١) (صحيح)

[٢]: انظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ٢٣٤٦، ١٨٨٧١، ١٨٤٠٢)

[٣]: صحيح مسلم/الحدود ٦ (١٧٠١)، (تحفة الأشراف: ٢٨١٤)، وقد أخرجه: مسند احمد (٣/٣٢١، ٣٨٦) (صحيح)

[٤٤٥٦] (*) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ، عَنْ أَبِي الْجَهْمِ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: "بَيْنَا أَنَا أَطُوفُ عَلَى إِبِلٍ لِي ضَلَّتْ إِذْ أُقْبِلَ رَكْبٌ أَوْ فَوَارِسُ مَعَهُمْ لِوَاءٌ، فَجَعَلَ الْأَعْرَابُ يَطِيفُونَ بِي لِمَنْزِلَتِي مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذْ أُتُوا نَبِيَّهُ فَاسْتَقَرُّوا مِنْهَا رَحْلًا فَمَرَّ بِوَاعْتُقَهُ، فَسَأَلْتُ عَنْهُ فَذُكِرَ لِي أَنَّهُ أَعْرَسَ بِامْرَأَةٍ أَبِيهِ".

دبراء بن عازب رضي الله عنه نه روایت دي فرمائی چه زما اوښان ورک شوي وو اوزه دهغوی په تلاش پسې وتلې وم چه په دي دوران کښې يو څوسواره کسان را ورسيدل اوددوی سره يوه جهنډا وه اوباندې چيان زمانه چاپيره ګرځيدل ، زمادهغه مقام په وجه چه ماته دنبي ﷺ دقربت په وجه حاصل وو، بياهغه خلق يوي تبي ته ورغلل اودهغې نه ئي يوسړي راوويستلو او دهغه سرئي کت کړو، پدې باره کښې ماددوی نه تپوس وکړوهغوی ووئيل چه ده دخپلې مورسره زنا کړې وه.

مضمون الحديث :

قوله: ﴿ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ بَيْنَا أَنَا أَطُوفُ عَلَى إِبِلٍ لِي ضَلَّتْ إِذْ أُقْبِلَ رَكْبٌ أَوْ فَوَارِسُ مَعَهُمْ لِوَاءٌ ﴾ سيدنا براء رضي الله عنه فرمائی چه زما اوښ کوم چه ورک شوي وو زه د هغې په لټون کښې ګرځيدم چه ناڅاپه زما مخې ته يو جماعت د سورو کسانو راغلو چه هغوی سره جهنډه هم وه (چه د هغې نه معلومه شوه چه دا دسته د رسول الله ﷺ د طرف نه راليږلې شوې ده ځکه چه جهنډه د امارت علامت دي) ډير اعراب او باندچيان زما نه خواوشا جمع شو زما د هغه مرتبې او قرب د وجې نه کومه چه مې د رسول الله ﷺ سره وه، پس ناګهانه هغه دسته د سورو کسانو يو قبې ته اورسيده او د هغې نه ئي يو سړي راويستلو او د هغه ستړئي اوهلو، دلته د دي روايت په سياق کښې څه تقديم او تاخير معلوميږي، ځکه چه د ﴿ فجعل الاعراب ﴾ تعلق د جمله سابقه ﴿اذا قبل ركب ﴾ سره هيڅ هم نشته هم دغه شان وراندې ﴿اذا توافقة﴾ کښې ضمير اقرب يعنې د اعراب طرف ته نه واپس کيږي بلکه د دي تعلق د رکب سره دي.

د دي روايت په سياق او الفاظو کښې ډير اختلاف دي د ترمذي او نسائي وغيره په روايتو کښې لکه خنګه چه په بذل کښې ذکر دي ﴿ فسالت عنه ﴾ سيدنا براء رضي الله عنه فرمائی چه ما د هغوی نه د دي قتل سبب معلوم کړو نو هغوی اووي چه دي سړي د خپلې ميرئ مور سره نکاح کړې وه، يعنې د جاهليت د زمانې د دستور مطابق چه د پلار د مرګ نه پس به د هغه مشر ځوی د مور سره نکاح کوله، غالبا هغه هم داسې جائز او حلال ګڼلو سره اوکړل چه د هغې په وجه باندي هغه مرتد شو، وفي الابواب والتراجم ٢٢٢/٦ في "باب رجم المحصن" قال الحافظ : واشهر حديث في الباب حديث البراء لقيت خالي ومعه الراية فقال بعثني رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه ان اضرب عنقه اخرجه احمد وأصحاب السنن وفي سنده اختلاف كثير اهـ قال ابن قدامة : وَإِنْ تَزَوَّجَ ذَاتَ مَحْرَمٍ ، فَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ بِالْإِجْمَاعِ فَإِنْ وَطِئَهَا ، فَعَلَيْهِ الْحَدُّ فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ ، مِنْهُمْ الْحَسَنُ ، وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ وَمَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو يُوسُفَ ،

(*): سنن الترمذي/الأحكام ٢٥ (١٣٦٢)، سنن النسائي/النكاح ٥٨ (٣٣٣٣)، سنن ابن ماجه/الحدود ٣٥ (٢٦٠٧)، (تحفة الأشراف: ١٥٥٣٤، ١٧٦٦)، وقد أخرجه: مسند احمد (٢٩٢/٤، ٢٩٥، ٢٩٧)، سنن الدارمي/النكاح ٤٣ (٢٢٨٥) (صحيح)

وَمُحَمَّدٌ ، وَإِسْحَاقُ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَالثَّوْرِيُّ : لَا حَدَّ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ وَطِئَ تَمَكَّنَتْ الشُّبْهَةُ مِنْهُ ، فَلَمْ يُوجِبْ الْحَدَّ، ثم قال وإذا ثَبَتَ هَذَا ، فَاخْتُلِفَ فِي الْحَدِّ ، فَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ يُقْتَلُ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ ، حَدُّهُ حَدُّ الزَّانِي وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ ، وَمَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ؛ لِعُمُومِ الْآيَةِ وَالْخَبَرِ، وَالْقَوْلُ فِي مَنْ زَنَى بِذَاتِ مَحْرَمِهِ مِنْ غَيْرِ عَقْدٍ ، كَالْقَوْلِ فِي مَنْ وَطِئَهَا بَعْدَ الْعَقْدِ الى اخر ما بسط ﴾ وفي الهداية : ومن تزوج امرأة لا يحل له نكاحها فوطئها لا يجب عليه الحد عند أبي حنيفة رحمه الله ولكن يوجع عقوبة إذا كان علم بذلك وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي رحمهم الله عليه الحد إذا كان عالما بذلك لأنه عقد لم يصادف محله فيلغو اهـ ﴾

(مذاهب ائمه)

معلومه شوه چه په دې مسئله کښ دري مذاهب شو يو د امام احمد يعنی د قتل لکه چه په حديث الباب کښ دی، دويم د امام شافعی (۱) او د صاحبينو چه په هغه باندې حد د زنا دې، او دريم د امام صاحب چه په دې کښ تعزير دې، او د موفق په کلام کښ هم تير شوی دی چه په دې مسئله کښ نکاح او عدم نکاح دواړه برابر دی، يعنی که دا وطی د عقد نه پس وی او که بغير د عقد نه وی خو دا د موفق په کلام کښ دی کوم چه حنبلی دې خو زمونږ په نزد دا په هغه صورت کښ ده چه کله وطی بعد العقد وی ځکه چه شبهه خو د عقد د وجې نه پيدا شوې ده هم په دې وجه حد ساقط شوی دې، او که بغير د عقد نه ئې هغې سره وطی اوکړه نو بيا به حد جاری کيږی پس په شامی کښ دی :

﴿ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِمَّنْ لَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهَا فَدَخَلَ بِهَا لَا حَدَّ عَلَيْهِ وَإِنْ فَعَلَهُ عَلَى عِلْمٍ لَمْ يُحَدَّ أَيْضًا وَيُوجَعُ عُقُوبَةً فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وقال ان علم بذلک فعليه الحد فی ذوات المحارم اهـ﴾

هم دغه شان په درمختار کښ دی ولا حد ايضا بشبهة العقد ای عقد النكاح عند الامام کوطی محرم نکحها وقالا ان علم الحرمة حد وعليه الفتوى.

د جمهورو د طرف نه د حديث جواب پورته تير شو چه د هغوی په نزد دا په مستحل باندې محمول دی، او د جمهورو د مذهب دليل دا آيت کريمه دی : ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا الاية ﴾ او هم دغه شان هغه حديث کوم چه په شروع کښ تير شوی دې ﴿ الثيب بالثيب جلد مائة والرجم الحديث ﴾ ځکه چه دا نکاح باطل او کالعدم دې لهذا زنا کيدل په دې باندې صادق شو.

والحديث اخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه، قاله المنذري.

[٤٤٥٧] (*) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سَمُرَةَ الرَّقِّيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْبَرَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لَقِيتُ عَمِّي وَمَعَهُ رَايَةٌ، فَقُلْتُ لَهُ: أَيْنَ تُرِيدُ، قَالَ: "بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةَ أَبِيهِ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ وَآخُذَ مَالَهُ".

دبراء بن عازب رضي الله عنه نه روايت دې فرمائی چه مادخپل تره سره ملاقات وکړو اودهغه سره يوه جنده وه ما ورته ووئيل چرته ځې؟ هغه ووئيل نبی ﷺ په يوکس پسې ليږلي يم چاچه دمورسره بدفعلی کړې ده ماته ئې حکم کړي دي چه سرئې پريکړم اومال ئې واخلم.

(۱) وهو رواية عن احمد كما تقدم من الموفق)

(*): انظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ١٥٥٣٤) (صحيح)

بَابُ فِي الرَّجُلِ يَزْنِي بِجَارِيَةِ امْرَأَتِهِ

باب: څوک چه د خپلې ښځې د ویناځې سره زنا اوکړي دهغې بیان

[٤٤٥٨](*)حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ،قَالَ: حَدَّثَنَا أَبَانُ ،عَنْ قَتَادَةَ ،عَنْ خَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ ،عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ ،أَنَّ رَجُلاً يُقَالُ لَهُ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُنَيْنٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ، فَرَفَعَ إِلَى النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ وَهُوَ أَمِيرٌ عَلَى الْكُوفَةِ، فَقَالَ: "لأَقْضِيَنَّ فِيكَ بِقَضِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَكَ جَلَدْتُكَ مِائَةً، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَكَ رَجَمْتُكَ بِالْحِجَارَةِ". فَوَجَدُوهُ أَحَلَّتْهَا لَهُ فَجَلَدَهُ مِائَةً. قَالَ قَتَادَةُ: كَتَبْتُ إِلَى حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ فَكَتَبَ إِلَيَّ بِهَذَا.

دحبیب بن سالم ﷺ نه روایت دي فرمائی چه دعبدالرحمن بن حنین په نوم باندي یوکس دخپلې ښځې دوینځي سره زنا وکړله نودامقدمه نعمان بن بشیرته پیش شوه اوهغه دکوفي امیروو ،هغه ووئیل ضروربه زه په تاسوکښې درسول الله فیصله کوم ،که چرې ستا ښځې خپله وینځه ستادپاره حلاله کړې وی نوپه سلودروباندي به دي وهم اوکه چرې داسې نه وي نوپه کانړو باندي بدي رجم کړم نو معلومه شوه چه دهغه ښځې دده دپاره حلاله کړي وه نوپه سلودرو ټې ووهلو ، قتاده وائی په دې باره کښې مې حبیب بن سالم ته ولیکل نوهغه راته همداحدیث لیکل شوي راولیږلو

قوله: ﴿ عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ أَنَّ رَجُلاً يُقَالُ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُنَيْنٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ فَرُفِعَ إِلَى النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ وَهُوَ أَمِيرٌ عَلَى الْكُوفَةِ فَقَالَ لأَقْضِيَنَّ فِيكَ بِقَضِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم الخ ﴾ یعنی کوم سړی چه د خپلې ښځې د وینځې سره وطی کړي وه د هغه په باره کښ نعمان بن بشیر ﷺ د رسول الله ﷺ د فیصلې مطابق دا فیصله اوکړه چه د هغه د ښځې نه دي معلومه کړي شی چه که هغه داسې اوائی چه زما د طرف نه د دې وطی اجازت دي نو بیا خو به سل کوړې د هغه سزا وی او که د هغې د طرف نه اجازت نه وی نو بیا د دې سزا رجم دي، پس د هغه د ښځې نه معلومه کړي شوه نو هغې اووې چه زما د طرف نه اجازت وو پس هغه ته سل کوړې ورکړې شوې.

[٤٤٥٩](*)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّجُلِ يَأْتِي جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ، قَالَ: "إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ جَلَدَ مِائَةً، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَهُ رَجَمَهُ".

نعمان بن بشیردنبی ﷺ نه دهغه کس په باره کښې روایت بیان کړي دي څوک چه دخپلې ښځې دوینځي سره کوروالي وکړي، نبی ﷺ اوفرمائیل که چرې ښځې دخپل خاوند دپاره خپله وینځه حلاله کړې وی نوپه سلودروباندي به وهلي شي، اوکه چرې داسې نه وي نورجم کولې به شي.

(*): سنن الترمذي/الحدود ٢١ (١٤٥١)، سنن النسائي/النكاح ٧٠ (٣٣٦٢)، سنن ابن ماجه/الحدود ٨ (٢٥٥١)، (تحفة الأشراف: ١١٦١٣)، وقد أخرجه: مسند احمد (٦/ ٢٧٢، ٢٧٦، ٢٧٧)، دي/الحدود ٢٠ (٢٣٧٤) (ضعيف)

(*): انظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ١١٦١٣) (ضعيف)

په مسئلة الباب کښې مذاهب ائمة :

په دې مسئله کښې مذاهب ائمه دا دی چه د امام احمد رحمه الله مسلک خو هم هغه دې کوم چه په حدیث الباب کښې تیر شو یعنی په یو صورت کښې صرف جلد او په یو صورت کښې رجم، او د شوافعو او مالکیانو په نزد به د قاعدې مطابق حد جاری کولې شی د تحلیل او عدم تحلیل اعتبار نشته، او د احنافو مسلک دا دې چه که هغه دا کار حلال ګنړلو سره کړی وی نو بیا خو به حد ساقط شی او د شبهې د وجې نه به د تعزیر مستحق وی او که وطی ئې د حرام ګنړلو باوجود کړې وی نو بیا به په هغه باندې حد وی، د جمهورو د طرف نه د حدیث الباب جواب دا دې چه امام ترمذی رحمه الله فرمائی د دې په سند کښې اضطراب دې، او امام خطابی رحمه الله فرمائی چه دا حدیث غیر متصل دې، وفی الاوجز ٥٢/٦ حدیث النعمان بن بشیر ضعفه المحدثون، قال الترمذی فی اسناده اضطراب سمعت محمدا یعنی البخاری : یقول لم یسمع قتادة من حبیب، وابوالبشر لم یسمعه ایضا من حبیب بن ابی ثابت وسالت محمد بن اسماعیل عنه فقال انا انفی هذا الحدیث (وفی المنذری انا اتقی هذا الحدیث) وقال النسائی هو مضطرب کما حکاه عنه ابن القیم فی الهدی کذا ضعفه البیهقی وغیره والحدیث الذی ذکره ابن عبدالبر اخرجه ابوداؤد عن سلمة بن المحبق، قال النسائی لا یصح هذا الحدیث، وقال ابوداؤد سمعت احمد بن حنبل یقول الذی رواه عن سلمة بن المحبق شیخ لا یعرف – الی اخر ما فی الاوجز ٥٢/٦... دا د سلمه بن المحبق حدیث وراندې په کتاب کښې راځی.

[٤٤٦٠]()حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبَّقِ، "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ: إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِهَا مِثْلُهَا، فَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَهِيَ لَهُ وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِهَا مِثْلُهَا"، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَى يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَمَنْصُورُ بْنُ زَاذَانَ وَسَلَّامٌ عَنِ الْحَسَنِ، هَذَا الْحَدِيثَ بِمَعْنَاهُ، لَمْ يَذْكُرْ يُونُسُ، وَمَنْصُورٌ قَبِيصَةَ.

دسلمه بن محبق نه روایت دې فرمائی چه نبی علیه السلام دهغه کس په حق کښې دافیصله کړې وو چاچه دخپلې ښځې دوینځې سره جماع کړې وه ، اوهغه داسې که چرې جماع ئې ورسره په زورباندې کړې وی نووینځه آزاده ده او په ده باندې ددې وینځې مالي ته داسې وینځه ورکول لازم شول اوکه چرې هغی په رضاباندې دده سره جماع کړې وی نوداوینځه دده شوه او په ده باندې ددې دمالي دپاره ددې وینځې په برابر تاوان ورکول لازم دي. امام ابوداؤد فرمائی چه دا روایت یونس بن عبید اوعمروبن دینار او منصور بن زاذان اوسلام دحسن نه ددې په شان بیان کړې دي، اویونس اومنصور په خپل روایت کښې دقبیصه ذکرندي کړې.

قوله: (عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبَّقِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِي رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِهَا مِثْلُهَا فَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَهِيَ لَهُ وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِهَا مِثْلُهَا) یعنی رسول الله علیه السلام د هغه سړی په باره کښې چا چه د خپلې ښځې د وینځې سره وطی کړې وه

[1]: سنن النسائي /النكاح ٧٠ (٣٣٦٥)، سنن ابن ماجه/الحدود ٨ (٢٥٥٢)، (تحفة الأشراف: ٤٥٥٩)، وقد أخرجه: مسند احمد (٤٧٦/٣، ٥/٧) (ضعيف)

دا فیصله اوفرمائیله چه که هغه د وینځې سره وطی جبرا کړي وی نو بیا به هغه وینځه آزاده شی او د دې واطی دپاره به د هغې وینځې د مالکې په ضمان کښ هم د دې په شان وینځه واجب وی، او که هغه دې وینځې سره وطی د هغې په رضا باندې کړي ده نو هغه وینځه به د واطی دپاره شی او په دې واطی باندې به هم هغه شان وینځه واجب وی د مالکې دپاره، د دې حدیث په باره کښ امام خطابی فرمائی: ﴿ لا اعلم احدا من الفقهاء یقول به، وفیه امور یخالف الاصول الی آخر ما فی البذل ﴾ یعنی د دې حدیث یو فقیه هم قائل نه دی، او په دې کښ دیر څیزونه د اوصولو خلاف دی، او په حاشیه د بذل کښ دی: وما ل ابن القیم فی الهدی ١٩١/١ الی تصحیح هذا الحدیث وقال قواعد الشرع تقتضیه وضعف حدیث سلمة بن المحبق الآتی وبسط الکلام علیهما.

[٤٤٦١] (١)حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ الدِّرْهَمِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبَّقِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَهِيَ وَمِثْلُهَا مِنْ مَالِهِ لِسَيِّدَتِهَا.

سلمه بن محبق دنبی علیه السلام نه دتیر شوي روایت په شان روایت بیان کړي دې مګردددې اضافي سره چه که چرې وینځې په خوښۍ سره صحبت کړي وی نوهغه وینځه اودهغې په شان یوه بله وینځه به بنځې ته ډخاوند دمال نه ورکولې شي.

حدیث النعمان بن بشیر رضی الله عنه اخرجه الترمذی والنسائی وابن ماجه، وحدیث سلمة بن المحبق اخرجه النسائی، وقال لاتصح هذه الاحادیث

وحدیث الحسن اخرجه النسائی وابن ماجه، قاله المنذری.

باب فِيمَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ

د لواطت د حرمت بیان

په مسئلة الباب کښ مذاهب ائمة:

لواطت د جمهورو په نزد د زنا په حکم کښ دي لهذا په هغې باندې به حد زنا جاری کیږی، پس که محصن وی نو رجم کیږی به او که غیر محصن وی نو جلد، د امام شافعی او د صاحبینو رحمهما الله مسلک هم دا دی، او د امام مالک رحمه الله په نزد د هغې حد مطلقا رجم دي، او د امام احمد رحمه الله په دې کښ دوه روایتونه دی یو د امام مالک رحمه الله په شان یعنی مطلقا د رجم، او دویم په مثل د شافعی، او د امام ابوحنیفه رحمه الله په نزد لواطت د زنا په حکم کښ نه دي په دې وجه د هغوی په نزد په دې کښ صرف تعزیر دي، وفی حاشیة الترمذی من عمل عمل قوم لوط فلا حد علیه عند ابی حنیفة ولکنه یعزر ویسجن حتی یموت او یتوب ولو اعتاد اللواطة قتله الامام محصنا کان او غیر محصن سیاسة، وقالا ای الصاحبان هو کالزنا فیحد جلدا ان لم یکن احصن، ورجما ان احصن ولابی حنیفة انه لیس بزنا ولا فی معناه فلا یثبت فیه حده، وذلک لان الصحابة اختلفوا فی موجبه ومنهم من اوجب التحریق بالنار ومنهم من قال یهدم علیه الجدار، ومنهم من لکسه من مکان مرتفع مع اتباع الحجارة فلو کان زنا او فی معناه لم یختلفوا...

(١) انظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ٤٥٥٩) (ضعیف)

[٤٤٦٢]( )حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ"، قَالَ أَبُو دَاوُد: رَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو مِثْلَهُ، وَرَوَاهُ عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ، وَرَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ.

دعبدالله بن عباس رضي الله عنهما نه روايت دي فرمائي چه رسول اکرم فرمائيلی دی هرهغه کس څوک چه تاسو دقوم لوط په عمل باندې ولیدو نوفاعل او مفعول دواړه قتل کړئ ، امام ابوداؤد فرمائی چه دا روایت عمرو بن ابی عمرو په همدې سند سره بیان کړې دي او عباد بن منصور دعکرمه نه اوهغه دابن عباس په واسطه مرفوعا بیان کړي دي او ابن جریج دابراهیم نه هغه د داود نه هغه دعکرمه نه اوهغه دابن عباس په واسطه مرفوعا بیان کړي دي.

﴿ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ » ﴾ او د دې نه په روستو روایت کښ داسې دی : ﴿ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْبِكْرِ يُوجَدُ عَلَى اللُّوطِيَّةِ قَالَ يُرْجَمُ ﴾

[٤٤٦٣]( )حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ رَاهَوَيْهِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ خُثَيْمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، وَمُجَاهِدًا يُحَدِّثَانِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، "فِي الْبِكْرِ يُؤْخَذُ عَلَى اللُّوطِيَّةِ، قَالَ: يُرْجَمُ"، قَالَ أَبُو دَاوُد: حَدِيثُ عَاصِمٍ يُضَعِّفُ حَدِيثَ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو.

دابن عباس رضي الله عنهما نه روایت دي فرمائی چه که چرې یونوجوان لوند په بچه بازی کښې ونیولي شي نورجم کولي بشي.

اول حدیث مرفوع وو او دا موقوف، بله دا چه په اول روایت کښ د قتل لفظ وو او په دې کښ د رجم، ﴿ قَالَ أَبُو دَاوُدَ حَدِيثُ عَاصِمٍ يُضَعِّفُ حَدِيثَ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو ﴾ دا عبارت دلته بې محل دي،د عمرو بن ابی عمرو او عاصم د دواړو احادیث په راروان باب، باب من اتی بهیمة کښ را روان دي، حافظ منذری هم په دې باندې دا اشکال کړې دي، د عمرو بن ابی عمرو حدیث خو دا دي:

(*)حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ أَتَى بَهِيمَةً فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوهَا مَعَهُ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: مَا شَأْنُ الْبَهِيمَةِ؟ قَالَ: مَا أَرَاهُ قَالَ ذَلِكَ، إِلَّا أَنَّهُ كُرِهَ أَنْ يُؤْكَلَ لَحْمُهَا وَقَدْ عُمِلَ بِهَا ذَلِكَ الْعَمَلُ"، قَالَ أَبُو دَاوُد: لَيْسَ هَذَا بِالْقَوِيِّ.

---

[1]: سنن الترمذي/الحدود ٢٤ (١٤٥٦)، سنن ابن ماجه/الحدود ١٢ (٢٥٦١)، (تحفة الأشراف: ٦١٧٦)، وقد أخرجه: مسند احمد (٢٦٩/١، ٣٠٠) (حسن صحيح)

[2]: انظر ما قبله (صحيح الإسناد)

[3] دا او وریسې حدیث دا دواړه په راروان باب کښې موجود دی. دلته ددې احادیثو ذکر شوې وو نو ځکه نقل کړې شو. مترجم

[4]: انظر حديث رقم (٤٤٦٢)، (تحفة الأشراف: ٦١٧٦) (حسن صحيح)

دابن عباس رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه نبی ﷺ فرمائیلی دی چاچه دځناورسره جماع وکړله نوهغه لره مر کړئ اوهغه ځاروي هم مهکړئ عکرمه وائی چه ماد ابن عباس نه تپوس وکړوچه ددي ځاروي څه قصوردي؟ عکرمه په خپله وائی چه زما خیال دي چه هغه داخبره په دي وجه وکړه چه دکوم ځناورسره بدفعلی شوي وي نو ابن عباس دهغه غوښه خوړل ښه نه ګڼړي.

قوله: ﴿ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « مَنْ أَتَى بَهِيمَةً فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوهَا مَعَهُ » ﴾ او د عاصم حدیث داسي دي:

[٤٤٦٥] (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، أَنَّ شَرِيكًا، وَأَبَا الْأَحْوَصِ، وَأَبَا بَكْرِ بْنَ عَيَّاشٍ، حَدَّثُوهُمْ عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "لَيْسَ عَلَى الَّذِي يَأْتِي الْبَهِيمَةَ حَدٌّ"، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَكَذَا قَالَ عَطَاءٌ، وَقَالَ الْحَكَمُ: أَرَى أَنْ يُجْلَدَ وَلَا يُبْلَغَ بِهِ الْحَدَّ، وَقَالَ الْحَسَنُ: هُوَ بِمَنْزِلَةِ الزَّانِي، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: حَدِيثُ عَاصِمٍ يُضَعِّفُ حَدِيثَ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو.

دابن عباس رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چاچه دځناورسره بدفعلی وکړله نوپه هغه باندي حد نشته. امام ابوداؤد فرمائی چه عطاء هم دا روایت په دي سندسره بیان کړي دي اوحکم وئیلی دی چه داکس به په درو وهلي شي لیکن دحد ددرونه کم، حسن وئیلی دی چه دداسي کس سزا دزناکاردسزاپه شان ده. امام ابوداؤد وئیلی دی چه دعاصم روایت دعمرو د روایت تضعیف کوي.

قوله: ﴿ عَنْ أَبِي رَزِينٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَيْسَ عَلَى الَّذِي يَأْتِي الْبَهِيمَةَ حَدٌّ ﴾

په دواړو کښ مخالفت ښکاره دي چه په اول حدیث کښ د اتیان بهیمة سزا ذکر ده یعنی قتل او په بل حدیث کښ د مطلقا حد نفی ده، بله دا چه دا د ابن عباس رضی الله عنه حدیث موقوف دي ګویا دا د هغوی خپله رائي او فتوی ده، هم په دي وجه مصنف رحمه الله فرمائی چه د عاصم په حدیث سره د حدیث عمرو تضعیف کیږی، زمونږ دا خبره د حافظ منذری د رائي سره خو موافق ده خو د حضرت ګنګوهی په تقریر کښ بل څه دی د هغوی په رائي کښ دا ﴿ قال ابوداؤد ﴾ بې محل نه دي او د هغې وجه دا ده چه په اصل کښ د عمرو بن ابی عمرو دوه احادیث دی یو په اول باب کښ چه په هغې کښ د لواطت ذکر دي او یو د عمرو بن ابی عمرو حدیث هغه دي کوم چه به په راروان باب ﴿ باب فیمن اتی بهیمة ﴾ کښ راروان دي نو حضرت د مصنف رحمه الله په کلام کښ د عمرو بن ابی عمرو د حدیث نه د مخکښ باب والا حدیث مراد کړي دي چه د هغې مضمون دا دي چه په لواطت کښ فاعل او مفعول به دواړه قتل کړي شی، او د عاصم د حدیث مضمون خو دا دي چه د ابن عباس خپل قول دي ﴿ لیس علی الذی یاتی البهیمة حد ﴾ نو حضرت فرمائی چه هر کله د ابن عباس رضی الله عنه په نزد د اتیان بهمیة په صورت کښ حد نشته نو بیا به د هغوی به نزد په لواطت کښ هم حد نه دی کیدل پکار ځکه چه قضاء الشهوة فی غیر محل الحرث په دواړو ځایونو کښ موندلی شي، لهذا د اول باب حدیث د ابن عباس رضی الله عنه د رائي خلاف شو او ګویا دي دویم حیث راتلو سره د اول

---

[1]: سنن الترمذي/الحدود ٢٣ (١٤٥٥)، انظر حدیث رقم (٤٤٦٢)، (تحفة الأشراف: ٦١٧٦) (حسن)

باب د حدیث تضعیف اوکړو، خو زمونږ په نزد ظاهره د شارحینو رائې ده.[1] منذری وغیره او په دې کتاب کښ یعنی په سنن ابی داؤد کښ نور هم داسې په بعض ځایونو ګښ شوی دی چه د قال ابوداؤد ذکر فی غیر محله شوې دي زمونږ په ذهن کښ د دې مثالونه شته یو ځاني په کتاب الحج کښ داسې شوې دی او یو ځاني په کتاب الصلوة کښ په ابواب صلوة الخوف کښ..... والله تعالی اعلم.

بَابُ فِيمَنْ أَتَى بَهِيمَةً

باب د څاروو سره د بدکارۍ کولو د سزا بیان

د دې باب دواړه احادیث د دې نه مخکښ باب کښ نقل شوی دی چه د هغې مضمون دا دی چه کوم سړی د یو حیوان سره بدفعلی اوکړه نو بد فعلی کونکي او هغه حیوان دواړه قتل کړئ، او بیا د شاګرد په تیپوسلو باندې د قتل حیوان مصلحت ابن عباس رضی الله عنهما دا بیان کړو چه کیدې شی په دې وجه چه د رسول الله ﷺ دا خوښه نه وه چه د داسې حیوان غوښه دې اوخورلې شی د کوم سره چه دا ګنده کار کړې شوې دي، شراح د دې نور هم دیر مصلحتونه لیکلی دی مثلا دا چه چرته داسې اونشی چه د دې فعل نه پس د دې څاروی دا قسم بچي پیدا شی کوم چه د دې څناور مشابه وی، او وئیلې شوي دی چه که هغه حیوان ژوندې وو نو ترڅو چه په هغه باندې نظر پریوځی نو د هغه فعل تصور او تذکره به کیږی، او د هغه فاعل د شرمندګئ باعث به وی.

[٤٤٦٤](*)حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ أَتَى بَهِيمَةً فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوهَا مَعَهُ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: مَا شَأْنُ الْبَهِيمَةِ؟ قَالَ: مَا أَرَاهُ قَالَ ذَلِكَ، إِلَّا أَنَّهُ كُرِهَ أَنْ يُؤْكَلَ لَحْمُهَا وَقَدْ عُمِلَ بِهَا ذَلِكَ الْعَمَلَ"، قَالَ أَبُو دَاوُد: لَيْسَ هَذَا بِالْقَوِيِّ.

دابن عباس رضی الله عنهما نه روایت دي فرمائی چه نبی علیه السلام فرمائیلی دی چاچه دڅناور سره جماع وکړله نو هغه لره مړ کړئ اوهغه څاروي هم مهکړئ عکرمه وائی چه ماد ابن عباس نه تپوس وکړوچه ددې څاروي څه قصوردي؟ عکرمه په خپله وائی چه زما خیال دي چه هغه داخبره په دې وجه وکړه چه دکوم څناور سره بدفعلی شوې وي نو ابن عباس دهغه غوښه خوړل ښه نه ګڼلې.

[٤٤٦٥](*)حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، أَنَّ شَرِيكًا، وَأَبَا الْأَحْوَصِ، وَأَبَا بَكْرِ بْنَ عَيَّاشٍ، حَدَّثُوهُمْ عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "لَيْسَ عَلَى الَّذِي يَأْتِي الْبَهِيمَةَ حَدٌّ"، قَالَ أَبُو دَاوُد: وَكَذَا قَالَ عَطَاءٌ، وَقَالَ الْحَكَمُ: أَرَى أَنْ

---

[1] ځکه چه حضرت د عمرو بن ابی عمرو د حدیث نه مخکښ باب والا حدیث مراد اخلی نو مصنف رحمه الله د هغې تضعیف ځکه کولې شی ځکه چه مصنف رحمه الله د عمرو بن ابی عمرو د اول حدیث د هغې په متابعاتو او د نورو طرقو په ذریعه په اول باب کښ تقویت بیان کړي وو، پس مصنف رحمه الله ته وئیلې وو قال ابوداؤد رواه سلیمان بن بلال عن عمرو بن ابی عمرو ومثله ورواه عباد بن منصور عن کرمة عن ابن عباس رفعه، ورواه ابن جریج عن ابراهیم عن داؤد بن الحصین عن عکرمة عن ابن عباس رفعه)

(*): انظر حدیث رقم (٤٤٦٢)، (تحفة الأشراف: ٦١٧٦) (حسن صحیح)

(*): سنن الترمذي/الحدود ٢٣ (١٤٥٥)، انظر حدیث رقم (٤٤٦٢)، (تحفة الأشراف: ٦١٧٦) (حسن)

يُجْلَدَ وَلَا يُبْلَغَ بِهِ الْحَدَّ، وَقَالَ الْحَسَنُ: هُوَ بِمَنْزِلَةِ الزَّانِي، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: حَدِيثُ عَاصِمٍ يُضَعَّفُ حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو.

دابن عباس ﷺ نه روایت دي فرمائي چاچه دخنادرسره بدفعلي وکړله نوپه هغه باندي حد نشته. امام ابوداؤد فرمائي چه عطاء هم دا روایت په دي سندسره بیان کړي دي اوحکم وئیلی دی چه داکس به په درو وهلي شي لیکن دحد ددرونه کم، حسن وئیلی دی چه دداسي کس سزا دزناکاردسزاپه شان ده. امام ابوداؤد وئیلی دی چه دعاصم روایت دعمرو د روایت تضعیف کوي.

توضیح: د دي نه پس دا پیژندل پکار دی چه په اتیان بهیمه کښ د جمهور علماء او ائمه اربعه مذهب صرف تعزیر دي د چا په نزد هم په دي کښ حد نشته، پس په بذل کښ دی فذهب الائمة الاربعة الی ان من اتی بهیمة یعزر ولا یقتل، والحدیث محمول علی الزجر والتشدید اه خو په حاشیه د بذل کښ دی چه د امام احمد په یو روایت کښ د دي حکم په مثل د لواطت دي کما فی الهدی لابن القیم (ینظر احکام القرآن ۳/۴۳)

بَابُ إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ بِالزِّنَا وَلَمْ تُقِرَّ الْمَرْأَةُ

بابد چه سړي د زنا اقرار اوکړي او ښځه لې اونه کړي دهغي بیان

[٤٤٦٦] (حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ فَأَقَرَّ عِنْدَهُ أَنَّهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ سَمَّاهَا لَهُ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَرْأَةِ، فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ فَأَنْكَرَتْ أَنْ تَكُونَ زَنَتْ، فَجَلَدَهُ الْحَدَّ وَتَرَكَهَا".

سهل بن سعد دنبی کریم ﷺ نه روایت کوی فرمائي چه نبی ﷺ ته یوکس راغي اودنبی ﷺ په وراندي ئي دزني اقراروکړواودیوي بنځي نوم ئي واخستوچه دفلانئ سره مي زنا کړي ده نونبی ﷺ په هغه زنانه پسي خوک ولیږل اودهغي نه ئي تپوس وکړوددي کاریه باره کښې هغي دزني کولونه انکار وکړو نونبی ﷺ سړي په درو ووهلو اونبځه ئي پریخودله.

﴿ أَنَّ رَجُلاً أَتَاهُ فَأَقَرَّ عِنْدَهُ أَنَّهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ سَمَّاهَا لَهُ الخ ﴾

دا د سهل بن سعد ﷺ حدیث مرفوع دي چه یو سړی د رسول الله ﷺ په خدمت کښ راتلو سره د یوي زنانه نوم واخستلو او هغي سره ئي د زنا اقرار اوکړو، رسول الله ﷺ هغه بنځي ته سړي اولیږلو او د هغي نه ئي معلومه کړه نو هغي د زنا نه انکار اوکړو نو رسول الله ﷺ په هغه زانی اقرار کونکی باندي د سلو کوړو حد جاري کړو (هغه به غیر محصن وو) او زنانه ئي په خپل حال باندي پریخودله هغي سره ئي هیڅ کار اونه لرلو، په ظاهر کښ په دي وجه چه هغي د قذف مطالبه نه وه کړي، که مطالبه ئي کړي وه نو په دي زانی باندي به حد قذف هم جاري کړي شوي وي او دا هم ممکنه ده چه هغي د قذف مطالبه کړي وی، او په هغه سړي باندي حد قذف هم جاري کړي شوي وو خو راوی د هغي ذکر اونکړو. (بذل) په بذل کښ خو صرف هم دومره دی.

[1]: انظر حدیث رقم: (٤٤٣٧)، (تحفة الأشراف: ٤٧٠٥) (صحیح)

مسئله مترجم بها کښې مذاهب ائمه :

خو حضرت په حاشیه د بذل کښې په ترجمة الباب والا مسئله کښې د جمهورو او د احنافو اختلاف نقل کړې دې هغه دا چه په دې صورت کښې په اقرار کونکی باندې حد د جمهورو او د صاحبین په نزد دې او د امام صاحب په نزد نشته، پس په در مختار کښې دی : (وثبت) أيضا (بإقراره) صريحا صاحيا ولم يكذبه الآخر قال ابن عابدين ۱۴۳/۳ فَلَوْ أَقَرَّ بِالزِّنَا بِفُلَانَةَ فَكَذَّبَتْهُ دُرِئَ الْحَدُّ عَنْهُ سَوَاءٌ قَالَتْ تَزَوَّجَنِي أَوْ لَا أَعْرِفُهُ أَصْلًا ، وَعَلَيْهِ الْمَهْرُ إنْ ادَّعَتْهُ الْمَرْأَةُ ، وَإِنْ أَقَرَّتْ بِالزِّنَا بِفُلَانٍ فَكَذَّبَهَا فَلَا حَدَّ عَلَيْهَا أَيْضًا عِنْدَهُ خِلَافًا لَهُمَا فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ ﴾ (د بَحْرْ) [1] او دویمه مسئله دلته داده چه دښځې دانکار نه پس به حدقذف په سړی باندې جاری کیږی اوکه نه؟ نو پورته د بذل المجهود په حواله تیر شو چه دا دهغه په مطالبه باندې موقوف دی چه که مطالبه اوکړی نو حدقذف به هم پرې جاری کیږی گنی نه به جاری کیږی، په دې کښې د نور امامانو اختلاف دې، لکه چه په حاشیه د بذل کښې دی چه. قال القيم فى الحديث امران احدهما وجوب الحد على الرجل وان كذبته المرأة خلافا لأبى حنيفة انه لا يحد، والثانى لايجب عليه حد القذف، وحديث ابن عباس الآتى منكر..الخ، ددې نه معلومه شوه چه دحنابله ؤ په نزد په دې صورت کښې سړی باندې حد قذف نشته، اود ابن عباس رضی الله عنهما کوم روایت چه دلته په کتاب کښې وراندې راروان دې په هغې کښې دادی: "أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَكْرِ بْنِ لَيْثٍ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقَرَّ أَنَّهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ،فَجَلَدَهُ مِائَةً وَكَانَ بِكْرًا ثُمَّ سَأَلَهُ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمَرْأَةِ، فَقَالَتْ: كَذَبَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَجَلَدَهُ حَدَّ الْفِرْيَةِ ثَمَانِينَ". د حنابله په نزد چونکه په دې صورت کښې حد قذف نشته په دې وجه ابن قیم ددې جواب دا ورکړې چه دا حدیث منکردی، لکه چه پورته تیرشو، د نورو امامانو مذاهب په دې کښې پاتې دی، د امام نووی دکلام نه معلومیږی چه د شوافعو په نزد په دې صورت کښې حد قذف دې څکه چه امام نووی ﷺ ﴿ وامر انيس الاسلمى ان يأتى امراة الاخر ﴾ په شرح کښې چه کوم اشکال نقل کړې دې چه په حد زنا کښې تجسس نه وی او بیا ئې د هغې چه کوم جواب ورکړې دې چه دا لیږل د اقامت حد دپاره نه وو بلکه زنانه ته د دې وینا دپاره وو وچه فلانی سړی په تا باندې د زنا تهمت لګولې دې نو که ته د دې انکار کړې نو ستا دپاره د حد قذف د مطالبې حق دې، او بیا د دې نه روستو فرمائی : ﴿ وقد اخرج ابوداؤد والنسائى عن ابن عباس الخ ﴾ یعنی هم هغه حدیث کوم چه پورته ذکر شو، د دې نه پس فرمائی : ﴿ وقد سكت عليه ابوداؤد وصححه الحاكم واستكره النسائى ﴾ د دې نه د شوافعو مذهب هم معلوم شو، چه د هغوی په نزد هم په

---

[1] یعنی که سړي دا اقرار اوکړی چه ما د فلانئ زنانه سره زنا کړې ده نو د امام صاحب په نزد په په هغه سړی باندې حد زنا هله وی چه کله هغه زنانه د هغه تصدیق اوکړی گینې نه به وی، هم دغه شان د زنانه هم دا حکم دې چه که هغه د زنا اقرار اوکړی چه فلانې سړی سره ما زنا کړې ده خو سړي د هغې تکذیب کوی نو په زنانه باندې به هم د زنا حد نه جاری کیږی، او د صاحبینو او د جمهورو په نزد به په دواړو مسئلو کښې په اقرار کونکی باندې حد جاری کیږی. که بل څوک ئې تصدیق کوی او که نه کوی.

دي صورت کښ حد قذف دي څنګه چه د احنافو په نزد دي خو د حنابله په نزد نه دي.

[٤٤٦٧](*)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ الْبَرْدِيُّ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ فَيَّاضٍ الأَبْنَاوِيِّ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: "أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَكْرِ بْنِ لَيْثٍ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقَرَّ أَنَّهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَجَلَدَهُ مِائَةً وَكَانَ بِكْرًا لَمْ سَأَلَهُ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمَرْأَةِ، فَقَالَتْ: كَذَبَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَجَلَدَهُ حَدَّ الْفِرْيَةِ ثَمَانِينَ".

دابن عباس رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه دبکرين ليث قبيلي يوکس نبي عليه السلام ته راغي او خلور پيري ئي اقرار وکړوچه مادیوي بښځي سره زنا کړې ده نونبي عليه السلام دسلو در وسزا ورکړه اودي لوند وواوبيانې دهغه نه په بښځه باندې ګواهان وغوښتل هغې ووئيل چه دروغ ئي وئيلی دی په الله تسم نونبي عليه السلام په ده باندې د تهمت حد چه اتيادرې دي جاري کړو.

بَابُ فِي الرَّجُلِ يُصِيبُ مِنَ الْمَرْأَةِ دُونَ الْجِمَاعِ فَيَتُوبُ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَهُ الإِمَامُ

بابب دښځه کس د سزا بيان چه د جماع نه علاوه هرڅه اوکړي خود نيولو نه مخکښې تويه اوباسي

[٤٤٦٨](*)حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، حَدَّثَنَا سِمَاكٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالأَسْوَدِ، قَالاَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: "جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّي عَالَجْتُ امْرَأَةً مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ فَأَصَبْتُ مِنْهَا مَا دُونَ أَنْ أَمَسَّهَا فَأَنَا هَذَا فَأَقِمْ عَلَيَّ مَا شِئْتَ، فَقَالَ عُمَرُ: قَدْ سَتَرَكَ اللَّهُ عَلَيْكَ لَوْ سَتَرْتَ عَلَى نَفْسِكَ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا، فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ فَأَتْبَعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً، فَدَعَاهُ فَتَلاَ عَلَيْهِ وَأَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ سورة هود آية ٩٠ إِلَى آخِرِ الآيَةِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَهُ خَاصَّةً أَمْ لِلنَّاسِ كَافَّةً؟ فَقَالَ: لِلنَّاسِ كَافَّةً".

دعبدالله بن مسعود رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه يوکس نبي عليه السلام ته راغي او وئې وئيل چه مادمديني دلاندې حصي ديوې بښځې نه فائده واخسته په خکلولواومعانقې وغيره سره اودجماع نه علاوه مې ورسره هرڅه وکړل ، زه ستا په واندې حاضريم زماد پاره چه څه سزاوي ماته ئي راکړه ، عمر رضي الله عنه ورته ووئيل يقيناپتاباندې الله تعالى پرده اچولي وه خوکاش چه تاپه خپل ځان باندې په خپله پرده اچولي وي ، اونبي عليه السلام ورته هيڅ جواب ورنکړواودي روان شو ، بيا ورپسې نبي عليه السلام خوک ورولیګلو اودي ئې راوغوښتلوار دا ايت کريمه ئي ورته تلاوت کړون «وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل» ايت تر آخره پورې نوپه خلقو کښې يوکس ووئيل اي دالله رسوله ايا داحکم دده دپاره خاص دي اودهر چادپاره دي؟نبي عليه السلام اوفرمائيل بلکه دهر چادپاره دی

فوله: ﴿ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ إِنِّي عَالَجْتُ امْرَأَةً مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ فَأَصَبْتُ مِنْهَا مَا دُونَ أَنْ أَمَسَّهَا ﴾

(*): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ٥٦٦٤) (منكر)

(*): صحيح مسلم/التوبة ٧ (٢٧٦٣)، (تحفة الأشراف: ٩١١٦)، وقد أخرجه: صحيح البخاري/مواقيت الصلاة ٤ (٥٢٦)، التفسير ٤ (٤٦٨٧)، سنن الترمذي/التفسير ١٢ (٣١١٢)، سنن ابن ماجه/إقامة الصلاة ١٩٣ (١٣٩٨) (حسن صحيح)

مضمون الحديث:

عبدالله بن مسعود ﷺ فرمائی چه یو سړی د رسول الله ﷺ په خدمت کښ حاضر شو او عرض ئی اوکړو چه ما د مدینې په لری طرف کښ یعنی د مسجد نبوی ﷺ نه په ډیره فاصله باندې یو زنانه اوچیرله او سوا د زنا نه مې هغې سره هر څه اوکړل، لهذا زه حاضر یم کومه سزا چه تاسو ماته راکول غواړئ هغه راکړئ، هلته سیدنا عمر فاروق ﷺ هم موجود وو هغوی اوفرمائیل چه که چرې دا معامله په راز کښ ساتلې وی لکه څنګه چه الله پاک دا راز فاش نه کړو نو دا به زیاته غوره وې، خو رسول الله ﷺ خاموش شو او هغه سړی لاړو (هم په دې وخت کښ په هغوی باندې وحی نازله شوه)، نو رسول الله ﷺ د یو سړی په ذریعه ئی هغه راطلب کړو او د هغه د راتلو نه پس رسول الله ﷺ هغه ته دا آیت واورولو ﴿ أَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَٰلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ ﴾ چه د دې نه معلومه شوه چه د دې سړی دا ګناه د هغه د اعمال حسنه د وجې نه معاف شوه، په حاضرینو کښ یو سړی تپوس اوکړو چه یا رسول الله ﷺ دا حکم یعنی د معاف کیدو بشارت صرف هم د دې سړی د پاره دې یا که د ټولو خلقو د پاره دې؟ نو رسول الله ﷺ اوفرمائیل: ﴿ بل للناس كافة ﴾ چه د ټولو د پاره دې.

(دا صحابی څوک وو؟)

د دې صاحب واقعه په نوم کښ په بذل کښ لیکلې دی، قیل هو ابو الیسر، وقیل بنهان التمار، وقیل عمرو بن غزیة اهـ او په حاشیه د بذل کښ دی: وبه جزم صاحب التلقیح صفحه۳۰۷اذ قال هو ابو الیسر کعب بن عمرو انصاری وقال النووی فی الاسماء واللغات ۳۱۱ ابو الیسر او عمرو بن غزیة، وبسط الحافظ الاختلاف فی اسمه وحمله علی التعدد، وکذا ذکر اختلاف الفاظ الروایة فی ذلک اهـ او په بذل کښ هم دی. ﴿ فقال رجل من القوم ﴾ په شرح کښ وفی روایة عند مسلم: فقال یا رسول الله ﷺ اله وحد وللدارقطنی مثله ویحمل علی تعدد السائلین، قاله الحافظ. والحدیث اخرجه مسلم والترمذی والنسائی، قاله المنذری.

بَابٌ فِي الْأَمَةِ تَزْنِي وَلَمْ تُحْصَنْ

باب د ناواده شوې زناکارې وینځې د سزا بیان

خان پوهه کړه چه د عبد او امة حد پنځوس کوړې دي که هغه بکر وی او که ثیب د څلورو وارو امامانو په نزد (۱) ځکه چه حریة په شرائطو د احصان کښ دي لهذا د دوی رجم به په هیڅ حال کښ نه شی کولې، او د بعض علماء کرامو لکه ابوثور ﷺ په دې کښ اختلاف دې، هغوی فرمائی چه که دا دواړه ناواده کړی دی نو بیا خو هم دغه شان ده او که وادۀ کړی وی نو دواړه به رجم کولې شی ځکه چه حریة د هغوی په نزد د شرائط احصان نه ده دي کما فی الاوجز، یا داسې اوایې چه د غلام او وینځې احصان د ابوثور په نزد هم دا دي چه هغه دي وادۀ کړي وی د دې نه پس اوس تاسو حدیث الباب واخلئ.

(۱) په دې کښ د نورو علماء کرامو اختلاف دي، بنظر التفصیل فی الاوجز ۳۴۸/۶.

[٤٤٦٩] (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ؟ قَالَ: إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ"، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لَا أَدْرِي فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ، وَالضَّفِيرُ: الْحَبْلُ.

د ابوهريره اوزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما نه روايت دي فرمائي چه دنبي ﷺ نه دغيرشادي شده وينځي د زنا د سزا متعلق تپوس وکړي شونبي ﷺ اوفرمائيل کله چه زنا وکړي نوبه درو ني ووهئ، بياچه کله زنا وکړي نوبه درو ني ووهئ، بياچه کله، زنا وکړي نونوخرڅه ني کړئ اګردوړئ په يو پړي باندې وي، ابن شهاب وائي چه زه نه پوهيږم چه داسې ني ورته په دريم اوکه په څلورم ځل باندې ووئيل ، اوضفير رسئ ته وئيلي شي.

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- سُئِلَ عَنِ الأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ قَالَ « إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا الخ»)

شرح الحديث من حيث الفقه :

د رسول الله ﷺ نه د هغه وينځي په باره کښ تپوس اوکړي شو کومې چه زنا اوکړه او حال دا چه هغه محصنه نه وه نو رسول الله ﷺ اوفرمائيل چه که هغه زنا اوکړي نو هغې ته دې کوړې ورکړې شي، او که بيا زنا اوکړي نو بيا دې هم کوړې ورکړې شي، په روايت کښ هم دغه شان دري کرته دې او وراندې دا دې چه که د دې نه پس هم زنا اوکړي نو هغه خرڅه کړئ اګر چه د يوې رسئ د تکړې په بدل کښ ولې نه وي.(٢)

ضفير يعنې شعر مضفور، کمسئ وينښته د کوم نه چه د رسئ کار اخستلې شي، دلته دا مشهور اشکال دې چه د دې وينځې بيع د هغه حديث خلاف ده چه په هغې کښ دا دې ﴿ لا يومن احدکم حتى يرضى لاخيه ما يرضى لنفسه ﴾ چه کوم خيز د ځان ډپاره خوښوی هم هغه دې د خپل مسلمان رور ډپاره خوښ کړي نو هر کله چه هغه دې وينځې لره د خپل ځان ډپاره نه خوښوی نو د چا په لاس ني چه خرڅوی د هغه ډپاره ني ولې خوښوی، د دې اول جواب خو دا دې چه دا ممانعت په هغه صورت کښ دې چه کله هغه بل خپله هغه خيز د ځان ډپاره خوښ نه کړي او چه کله ني مشتری خپله خوښوی سره د هغه عيب نه، ځکه چه په بيع کښ د مبيع د عيب اظهار ضروری دې کما يشير اليه بقوله ولو بضفير... نو بيا په دې کښ د حديث مخالفت نشته، او دويم جواب د دې دا ورکړې شوی دې چه ﴿ ان لتبدل الايدی د خلافی ازالة هذه الخصال ﴾ چه دا ضروری نه ده چه دې وينځې ته چه د کومې بې حيايئ جرأت دې مالک سره کړې هغه دې د بل مالک سره هم کوی. کذا فی هامش البذل عن الکوکب الدری، وفيه ايضا،واجاب عنه الحافظ ١٢/١٣٤ بوجوه اخر.

---

(١) خ للحدود ٢٢ (٦٨٣٧ و ٦٨٣٨)، صحيح مسلم للحدود ٦ (١٧٠٣)، سنن ابن ماجه للحدود ١٤ (٢٥٦٥)، (تحفة الأشراف: ٣٧٥٦)، وقد أخرجه: سنن الترمذي للحدود ١٣ (١٤٣٣)، موطا امام مالك للحدود ٣ (١٤)، دي الحدود ١٨ (٢٣٧١) (صحيح)

(٢) دا امر بالبيع د جمهورو په نزد د استحباب ډپاره دي وزهم ابن الرسعة انه للوجوب ولكن نسخ (كذا في البذل) وفي هامشه : وبالوجوب زعم داؤد كما قال النووي ٧٠/٢

په دې حديث کښ ﴿ اذا زنت ولم تحصن ﴾ دي [1] د دې لم تحصن د قيد نه معلوميږي په طور د مفهوم مخالف چه که ونښځه محصنه وی نو بيا د هغې دا حکم يعنی جلد نه دي بلکه رجم دي، او دا خبره د ائمه اربعه د مسلک خلاف ده خو د ابوثور نه د دې تائيد کيږي چه د هغه په دې مسئله کښ د جمهورو سره اختلاف دي، د دې خبرې د جمهورو د طرف نه ډير جوابونه کړې شوي دي يو دا چه دا لفظ په دې حديث کښ شاذ دي صرف د امام مالک رحمه الله په روايت کښ دي قاله الشراح الموطاء، يو جواب دا ورکړې شوي دي چه مفهوم مخالف معتبر نه دي او يا دي دا اوئيلي شی چه د احصان نه مرد دلته عتق دی يا عفت، ځکه چه احصان په ځلورو معانی کښ مستعمل دي، ۱: عفة ، ۲: التزوج، ۳: العتق، ۴: الاسلام

والحديث اخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه، قاله المنذري.

[٤٤٧٠](*) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَحُدَّهَا وَلَا يُعَيِّرْهَا ثَلَاثَ مِرَارٍ، فَإِنْ عَادَتْ فِي الرَّابِعَةِ فَلْيَجْلِدْهَا وَلْيَبِعْهَا بِضَفِيرٍ أَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعْرٍ".

دابوهريره رضي الله عنه نه روايت دي فرمائی چه رسول الله ﷺ فرمائيلی دي کله چه په تاسو کښې ديوکس وينځه زنا وکړي نوحد دي ورباندې جاري کړي اوصرف په شرمولودي ني نه پريږدی اودا خبره ني دري پيري اوفرمائيله ارکه چرې په ځلورم ځل ني بيازنا وکړه نوبه دردودی ووهل شي او خرڅه دې کړي اگرکه په يو پيرې وي يادورئ په پرې باندې.

د دې نه روسته حديث کښ دا زيادت دی: ﴿ فَلْيَضْرِبْهَا كِتَابَ اللَّهِ وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا ﴾

[٤٤٧١](*) حَدَّثَنَا ابْنُ نُفَيْلٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ فِي كُلِّ مَرَّةٍ: فَلْيَضْرِبْهَا كِتَابَ اللَّهِ وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا، وَقَالَ فِي الرَّابِعَةِ: فَإِنْ عَادَتْ فَلْيَضْرِبْهَا كِتَابَ اللَّهِ ثُمَّ لِيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعْرٍ.

ابوهريره رضي الله عنه دنبی ﷺ نه روايت کوی فرمائی چه رسول الله ﷺ فرمائيلی دی اوهمدا تيرشوي حديث ني بيان کړو مګردا اضافه ني وکړه چه په هرځل کښې به ني ورته فرمائيل چه پس ودې وي دې لره اودا دالله پاک دطرف نه مقرره شوي سزا ده، اوصرف په ځلو باندې ني مه پريږدئ اوکه چرې داوينځه بيابه ځلورم ځل زناوکړي نوالله حد وربانډې جاري کړئ او بيا ني خرڅه کړي اگر که دورئ په پرې باندې وي.

يعنی رسول الله ﷺ دا اوفرمائيل چه هر ځل دې دهغې د زنا نه پس د کتاب الله مطابق اووهی يعنی حد دې پرې جاری کړې شی، قال تعالى: ﴿ فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ﴾

---

[1] وفي الاوجز عن العيني قوله ولم تحصن ومفهومه أنها إذا أحصنت لا تجلد بل ترجم كالحرة لكن الأمة تجلد محصنة كانت أو غير محصنة ولكن لا اعتبار للمفهوم حيث نطق القرآن صريحا بخلافه في قوله تعالى فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب فالحديث دل على جلد غير المحصن والآية على جلد المحصن لأن الرجم لا ينصف فيجلدان عملا بالدليلين الى آخر ما في الاوجز ٣٤/٦

(*): صحيح مسلم/الحدود ٦ (١٧٠٣)، انظر ما قبله (تحفة الأشراف: ١٢٩٨٥)، وقد أخرجه: مسند احمد (٢/٣٧٢) (صحيح)

(*): انظر حديث رقم: ٤٤٦٩، (تحفة الأشراف: ١٤٣١٩) (صحيح)

او د دې نه په مخکښ روایت کښ د ﴿ لا یثرب علیها ﴾ په ځای ﴿ ولا یعیرها ﴾ دې په بدل کښ لیکلې شوې دی چه مطلب دا دې چه هغې ته په سزا ورکولو کښ دې صرف په تعییر او سب وشتم باندې اکتفا نه کوی، بلکه حد دې پرې قائم کړی، وقیل المراد النهی عن التثریب بعد الجلد فان الجلد صارت کفارة (بذل) والحدیث اخرجه البخاری ومسلم والنسائی، بفحوه، قاله المنذری.

په حدیث الباب کښ یوه بله اختلافی مسئله :

په دې حدیث کښ چه دا راغلی دی ﴿ اذا زنت امة احدکم فلیحدها ﴾ د دې نه او هم دغه شان د دې نه پس چه کوم په کتاب کښ راروان دی ﴿ اقیموا الحدود علی ما ملکت ایمانکم ﴾ سره ائمه ثلاث په دې باندې استدلال کړې دې چه مولی ته په خپل مملوک باندې د حد د قائم کولو حق شته ،داحنافو په نزد غیر امام ته داقامت حدحق نشته، هم په دې وجه هغوی دا حدیث په تسبیب باندې حمل کوی ای لکن سببا لجلدها رافعا الی الامام یعنی دا مطلب نه دې چه خپله دې جاری کړی بلکه د قاعدې مطابق حد جاری کول مراد دی، د احنافو استدلال د هغه روایت نه دې کوم چه د ابومسعود او ابن عباس او ابن زبیر رضی الله عنهم نه موقوفا او مرفوعا روایت دې : ﴿ اربع الی الولاة الحدود والصدقات والجمعات والفی ﴾ (من البذل)

باب فِي إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَى الْمَرِيضِ

باب په مریض باندې د حد جاری کولو بیان

یعنی کوم سړی چه د حد مستحق دې که هغه مریض وی نو په هغه باندې به دې حالت کښ حد جاری کولې شی یا که پس د جوړیدو او صحت نه؟ جواب دا دې چه که د مریض حد داسې وی چه په هغې کښ مقصود د هغه تلف کول وی لکه چه په رجم کښ وی نو د صحت د انتظار کولو ضرورت نشته، او که د مریض حد جلد وی نو د صحت انتظار ضروری دې چه هلاکت ته خبره او نه رسی، کذا فی الهدایة ۲/۳۴۳.

[٤٤٧٢] (*) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ بَعْضُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْأَنْصَارِ: "أَنَّهُ اشْتَكَى رَجُلٌ مِنْهُمْ حَتَّى أَضْنَى، فَعَادَ جِلْدَةً عَلَى عَظْمٍ فَدَخَلَتْ عَلَيْهِ جَارِيَةٌ لِبَعْضِهِمْ فَبَشَ لَهَا فَوَقَعَ عَلَيْهَا، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ رِجَالُ قَوْمِهِ يَعُودُونَهُ أَخْبَرَهُمْ بِذَلِكَ، وَقَالَ: اسْتَفْتُوا لِي رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنِّي قَدْ وَقَعْتُ عَلَى جَارِيَةٍ دَخَلَتْ عَلَيَّ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالُوا: مَا رَأَيْنَا بِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ مِنَ الضُّرِّ مِثْلَ الَّذِي هُوَ بِهِ لَوْ حَمَلْنَاهُ إِلَيْكَ لَتَفَسَّخَتْ عِظَامُهُ مَا هُوَ إِلَّا جِلْدٌ عَلَى عَظْمٍ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْخُذُوا لَهُ مِائَةَ شِمْرَاخٍ فَيَضْرِبُوهُ بِهَا ضَرْبَةً وَاحِدَةً".

امامه بن سهل بن حنیف په انصار وصحابه کرامو کښې دیوکس رضی الله عنه نه روایت کوی فرمانی چه په دوی کښې یوکس بیمار شو تردې چه کمزوري شوبه هدوکوئي صرف څرمن پاتې شوه نو په دې وخت کښې پدري کښې دیوکس وینځه په ده باندې داخله شوه ده چه ولیدله نو خوښه ټې شوه نو جماع ټې ورسره وکړله اوده دقوم خلق دده دبیمارپرسئ دپاره دده

(*): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ١٥٥٢٨)، وقد أخرجه: سنن ابن ماجه/الحدود ١٨ (٢٥٧٤) (صحيح)

کورته په دغه وخت ورغلل نودوی ته ئې ددې واقعې خبر ورکړو او وئې وئیل چه زما دپاره دنبی ﷺ نه فتوی اوغواړئ چه ما د یوې وینځې سره جماع کړې ده ،صحابه کرامو ددې خبرې ذکرنبی ﷺ ته وکړو اوهغوی داهم وئیل چه مونږ چرته دده نه سخت بیمارنه وو لیدلې که چرې مونږ تاته راوړلې نو هډوکی به ئې خټلی ووپه هډوکوئې صرف څرمن خوره وه نوبنی ﷺ دده متعلق حکم وکړوچه سل لختې راواخلئ اودې وربانديې پوګذار ووهئ.

﴿ أَخْبَرَنِي أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ بَعْضُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مِنَ الأَنْصَارِ أَنَّهُ اشْتَكَى رَجُلٌ مِنْهُمْ حَتَّى أُضْنِيَ فَعَادَ جِلْدَةً عَلَى عَظْمٍ فَدَخَلَتْ عَلَيْهِ جَارِيَةٌ لِبَعْضِهِمْ فَهَشَّ لَهَا فَوَقَعَ عَلَيْهَا الخ ﴾

ابو امامه ﷺ د چا نوم چه سهل بن سعد بن حنیف دې هغوی د بعض انصاری صحابه کرامو ﷺ نه روایت کوی چه په هغوی کښې یو سړې بیمار شو او د بیماریئ نه دومره کمزوری شو چه د هډوکو او څرمنې نه علاوه پرې هیڅ هم باقی پاتې نه شو خو د هغې باوجود یو وینځه هغه ته لاړه او د هغې په لیدو باندې هغه کښې تازګی پیدا شوه او هغې سره ئې وطی اوکړه، د دې نه پس چه ګله خلق هغه ته د تپوس دپاره راغلل نو دې مریض صحابی هغوی ته اووې چه زما باره کښې چه څه مانه شوې دی د رسول الله ﷺ نه د هغې په باره کښې تپوس اوکړئ، دې خلقو رسول الله ﷺ ته د هغه صحابی ضعف او کمزوری بیانولو سره د هغه د حکم تپوس اوکړو، او دا ئې هم اووې که مونږ هغه تاسو ته راولو نو د هغه هډوکی به هم روغ پاتې نه شی، رسول الله ﷺ دهغه دپاره دا فیصله اوفرمائیله : ﴿أَنْ يَأْخُذُوا لَهُ مِائَةَ شِمْرَاخٍ فَيَضْرِبُوهُ بِهَا ضَرْبَةً وَاحِدَةً ﴾ چه د کهجورې سل څانګې واخلئ او په یو ځل ئې د هغوی بدن ته راواچوئ، یعنی په داسې طریقه چه د هغه ټولو بنهاخونو د هغه په بدن باندې لګیدل معلوم شی.

په حیله مذکوره فی الحدیث باندې د کوم امام عمل دې :

په امامانو کښې د دې حدیث صرف امام شافعی ﷺ قائل دې، امام مالک او احناف د دې قائل نه دی، د هغوی په نزد په حد کښې صحیح او مریض یو شان دی د جمهورو د طرف نه امام خطابی ﷺ فرمائی چه که په مریض کښې دا صورت جائز وې نو په حامله کښې هم دا صورت جائز کیدې شو، خو د حاملې په باره کښې د ټولو اتفاق دې چه په هغې کښې دا صورت کافی نه دې، کذافی البذل عن الخطابی.....

خو په مذکوره صورت کښې یعنی کله چه په مریض کښې د جلد تحمل نه وی او د صحت ئې هم توقع نه وی په دې صورت کښې احناف هم د امام شافعی ﷺ سره دی ځنګه چه ابن الهمام وئیلی دی، علامه شوکانی ﷺ فرمائی چه دا عمل په هغه حیلو کښې دې کومې چه شرعا جائز دی او د دا قسم حیلو اجازت الله پاک هم ورکړې دې پس ارشاد دې، ﴿ وخذ بيدك ضغثا ﴾ الاية ١هـ دا آیت کریمه د سیدنا ایوب ﷺ په قصه کښې په سورة ص کښې ذکر دې چه هغوی د خپلې بې بی په یو خبره باندې ناراض کیدو سره دا قسم خوړلې وو چه زه به تا سل ګزاره وهم، الله پاک په قرآن کریم کښې د هغې حیلې دا بیان اوفرمائیله : ﴿ وخذ بيدك

ضعفا فاضرب به ولا تحنث ﴾ چه اي ايوب ته په خپل لاس کښې يو جارو واخله چه په هغې کښ سل ډکی وی او خپله بی بی په هغې باندې اوهه، او خپل قسم مه ماتوه، پس د دې آيت کريمه په نرۍ کښ د احنافو مسلک دا دي چه که يو سړي د سلو ګزارو ورکولو قسم اوخوری او روستو بيل بيل د سلو ګزارونو وهلو په ځائي د ټولو ډکو يو موټی جوړ کړی او يو خل ئې پرې اوهی نو په دې سره قسم پوره کيږی، خو د دې دپاره دوه شرطونه ضروری دی، کما قال ابن الهمام، يو خو دا چه د هغه سړی په بدن باندې هره چوکه طولا او عرض ضرور اولګی، دويمه دا چه د هغې نه څه نه څه تکليف ورته ضرور محسوس شی، او که دومره سپک ئې بدن ته اولګوی چه بالکل ورته تکليف نه وی نو قسم به پوره نشی. (ملخصا من معارف القرآن)

[٤٤٧٣](١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "خَرَجَتْ جَارِيَةٌ لِآلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا عَلِيُّ انْطَلِقْ فَأَقِمْ عَلَيْهَا الْحَدَّ، فَانْطَلَقْتُ فَإِذَا بِهَا دَمٌ يَسِيلُ لَمْ يَنْقَطِعْ فَأَتَيْتُهُ، فَقَالَ: يَا عَلِيُّ أَفَرَغْتَ؟ قُلْتُ: أَتَيْتُهَا وَدَمُهَا يَسِيلُ، فَقَالَ: دَعْهَا حَتَّى يَنْقَطِعَ دَمُهَا ثُمَّ أَقِمْ عَلَيْهَا الْحَدَّ، وَأَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ"، قَالَ أَبُو دَاوُد: وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، وَرَوَاهُ شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، فَقَالَ فِيهِ قَالَ: لَا تَطَهُرُ بِهَا حَتَّى تَطْهُرَ، وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ.

د علی بن ابی طالب رضی الله عنه نه روايت دي فرمائی چه دنبی ﷺ په اهل بيتو کښې ديوکس وينځې بدفعلی وکړله نبی ﷺ اوفرمائيل اې علی لاړ شه او په دې باندې حدجاری کړه علی ﷺ وائی چه زه لاړم نودهغې نه وينه جاري وه کومه چه نه بنديدله نوزه نبی ﷺ ته ورغلم اونبی ﷺ رانه تپوس وکړوچه ايا دحد نافذولونه فارغ شوي؟ علی په جواب کښې ووئيل زه چه ورغلم نودهغې نه وينه جاري وه ، نبی ﷺ ورته اوفرمائيل پرې ئې ږده چه وينه ئې ودريږي بيابه پرې حدجاری کړي، او په خپلو وينځو باندې حدونه جاري کوئ. امام ابوداؤد وائی چه دا روايت ابو الاحوص هم عبدالاعلی نه نقل کړي دي، اوشعبه هم دعبدالاعلی نه بيان کړي دي خودشعبه په روايت کښې دی چه نبی ﷺ اوفرمائيل• مه ئې وهه ترڅوچه ولادت ئې وشي ليکن اولنۍ روايت زيات صحيح دي•

﴿عَنْ عَلِيٍّ رضی الله عنه قَالَ فَجَرَتْ جَارِيَةٌ لِآلِ رَسُولِ اللّٰهِ –صلی الله علیه وسلم– فَقَالَ « يَا عَلِيُّ انْطَلِقْ فَأَقِمْ عَلَيْهَا الْحَدَّ ». فَانْطَلَقْتُ فَإِذَا بِهَا دَمٌ يَسِيلُ الخ ﴾

علی ﷺ فرمائی چه د رسول الله ﷺ يوې وينځې د زنا ارتکاب اوکړو، هغوی فرمائی چه رسول الله ﷺ ماته اوفرمائيل چه اې علی لاړ شه او په دې باندې حد قائم کړه، ما هغه بوتله نو اومې کتل چه د هغې نه وينه روانه ده، زه واپس د رسول الله ﷺ په خدمت کښې حاضر شوم نو هغوی تپوس اوکړو چه آيا د هغه کار نه فارغ شوي؟ ما عرض اوکړو چه زه هغه وينځې ته تلې اوم خو د هغې نه وينه روانه ده نو رسول الله ﷺ اوفرمائيل بنه! هغه فی الحال پريږده، روستو پرې حد جاری کړه او دا ئې هم اوفرمائيل : وَأَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى مَا

(١) كذا قرره به أبو داود (تحفة الأشراف: ١٠٢٨٣)، ولقد أخرجه: صحيح مسلم الحدود ٧ (١٧٠٥)، سنن الترمذي الحدود ١٣ (١٤٤١)، مسند احمد (١/٨٩، ٩٥، ١٣٥، ١٣٦، ١٤٥) (صحيح)

مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ د حديث په اخرې تکړه بآنديې کلام اوس اوس تير شوې دې او اختلاف د علماء کرامو هم، والحديث اخرجه النسائي ومسلم والترمذي معناه.

بَابٌ فِي حَدِّ الْقَذْفِ

بابه د دروغو تهمت لګونکی د سزا بيان

د قذف تعريف او د قذف د احصان مصداق:

د قذف لغوی معنی د رمی ده وفی الشرع نسبة من احصن الی الزنا او دلالة (هامش المذل) يعنی محصن شخص لره د زنا طرف ته منسوب کول، که نسبت صراحة وی يا دلالة، لهذا په غير محصن باندې تهمت لګولو سره به په قاذف باندې قذف نه جاری کيږی او د احصان معنی ورانديد هدايه نه راځی څنګه چه د رجم دپاره په زانی کښ د صفت احصان موندلی کيدل ضروری دی بغير د هغې نه نه رجم کيږی هم دغه شان د حد قذف دپاره هم په مقذوف کښ د صفت احصان موندلی کيدل ضروری دی. وفی الهداية ص ۵۲۹ ج۲: وإذا قذف الرجل رجلا محصنا أو امرأة محصنة بصريح الزنا وطالب المقذوف بالحد حده الحاكم ثمانين سوطا إن كان حرا لقوله تعالى { والذين يرمون المحصنات } إلى أن قال { فاجلدوهم ثمانين جلدة } ويشترط مطالبة المقذوف لأن فيه حقه من حيث دفع العار واحصان المقذوف لما تلونا، والإحصان أن يكون المقذوف حرا عاقلا بالغا مسلما عفيفا عن فعل الزنا اه دا چه د احصان تعريف دلته ذکر دې دا احصان القذف دې، او هغه احصان کوم چه په باب الرجم کښ تير شوې دې هغه احصان الرجم وو هم په دې وجه دواړو کښ فرق دې، وقد سبقت الاشارة اليه هناک اه.

[٤٤٧٤] (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّقَفِيُّ، وَمَالِكُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ السِّمْسَارُ، وَهَذَا حَدِيثُهُ: أَنَّ ابْنَ أَبِي عَدِيٍّ حَدَّثَهُمْ، عَامُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: "لَمَّا نَزَلَ عُذْرِي، قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَذَكَرَ ذَاكَ وَتَلَا تَعْنِي الْقُرْآنَ فَلَمَّا نَزَلَ مِنَ الْمِنْبَرِ أَمَرَ بِالرَّجُلَيْنِ وَالْمَرْأَةِ فَضُرِبُوا حَدَّهُمْ".

دام المومنين عائشة رضي الله عنها نه روايت دې فرمائی چه کله چه زما د پاکدامنۍ په سلسله کښې آيت کريمه نازل شو نو نبی ﷺ په منبر باندې اودريدو اوددې ذکر ئې وکړو اودقران کريم تلاوت ئې وکړو ددې نه پس نبی ﷺ دمنبرنه کوز شو او دواړو سړو اوښځې ته ئې دحدحکم وکړو اوبيا خلقو په هغوی باندې حد جاری کړو.

﴿ عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتْ لَمَّا نَزَلَ عُذْرِي قَامَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- عَلَى الْمِنْبَرِ فَذَكَرَ ذَاكَ وَتَلاَ - تَعْنِى الْقُرْآنَ - فَلَمَّا نَزَلَ مِنَ الْمِنْبَرِ أَمَرَ بِالرَّجُلَيْنِ وَالْمَرْأَةِ فَضُرِبُوا حَدَّهُمْ او د دې نه په روستو روايت کښ دی: مِمَّنْ تَكَلَّمَ بِالْفَاحِشَةِ حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ وَمِسْطَحِ بْنِ أُثَاثَةَ. قَالَ الزُّهْرِيُّ وَيَقُولُونَ الْمَرْأَةُ حَمْنَةُ بِنْتُ جَحْشٍ ﴾

---

[1]): سنن الترمذي/تفسير النور ٢٥ (٣١٨١)، سنن ابن ماجه/الحدود (٢٥٦٧)، (تحفة الأشراف: ١٧٨٩٨)، وقد أخرجه: مسند احمد (٢٨٧٤٦، ٣٥٨٦، ٦١) (حسن)

[٤٤٧٥] (حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بِهَذَا الْحَدِيثِ، لَمْ يَذْكُرْ عَائِشَةَ، قَالَ: فَأُمِرَ بِرَجُلَيْنِ وَامْرَأَةٍ مِمَّنْ تَكَلَّمَ بِالْفَاحِشَةِ: حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ، وَمِسْطَحِ بْنِ أُثَاثَةَ، قَالَ النُّفَيْلِيُّ: وَيَقُولُونَ: الْمَرْأَةُ حَمْنَةُ بِنْتُ جَحْشٍ.

د محمد بن اسحق نه ددې په شان روایت مروی دي او په دې روایت کښې دا ذکر شوي دي چه نبی ﷺ دواړه سړو اوښځې ته چاچه بدي خبرې کړي وي هغه حسان بن ثابت او مسطح بن اثاثه وو نفیلي ویلي چه خلقو وئیلی دی چه زنانه حمنه بنت جحش وه.

حدیث الافک:

په دې باب کښې مصنف رحمه الله په دې امت کښې چه کومه د تهمت لویه نه لویه د قذف او تهمت واقعه کیدې شی د هغې متعلق د حدیث یو جزء راوړې دی، حدیث الافک یعنی په عائشې رضی الله عنها باندې لګیدلې تهمت چه د هغې تفصیلی واقعه په صحیح بخاری کتاب المغازی صفحه ۵۹۳ او په صحیح مسلم کتاب التوبة کښې په باب فی حدیث الافک وقبول توبة القاذف:.. او د ترمذی په کتاب التفسیر په تفسیر د سورة النور کښې په څو صفحاتو کښې ذکر ده.

د افک دا واقعه په غزوه نبی المصطلق کښې پیښه شوې وه په ۵ هجری کښې کما فی تاریخ الخمیس ۱/۴۵۳، وفی التلقیح لابن الجوزی ٦ هجری، او د حدیث الافک ذکر په ابوداؤد کښې هم په باب من لم یرالجهر ببسم الله الرحمن الرحیم کښې هم اشارة راغلې دي.

ولفظه : عَنْ عَائِشَةَ وَذَكَرَ الإِفْكَ قَالَتْ جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ وَقَالَ « أَعُوذُ بِالسَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ) ». الآيَةَ، دلته په دې باب کښې دا دی : سیده عائشه رضی الله عنها فرمائی چه کله زما د براءة په باره کښې آیتونه نازل شو نو رسول الله ﷺ منبر ته تشریف یوړلو او د دې آیتونو د نزول ذکر ئې اوفرمائیلو او دا آیتونه ئې تلاوت اوفرمائیل (چه لس آیتونه د سورة نور دی) او بیا ئې د منبر نه د راکوزیدو نه پس په دوه سړو او یو زنانه باندې د حد قذف د جاری کولو حکم اوفرمائیلو یعنی حسان بن ثابت او مسطح بن اثاثه او حمنة بنت جحش رضی الله عنهم.....

په عبدالله بن ابی باندې حد قذف جاری کړې شو یا نه؟:

په دې روایت کښې د عبدالله بن ابی ذکر نه دې راغلې حال دا چه هم د هغه په باره کښې په قرآن کریم کښې دی ﴿ والذی تولی کبره منهم له عذاب الیم ﴾ په کتب صحاح کښې خو نه په عبدالله بن ابی باندې د حد د جاری کیدو ذکر شته او نه د تهمت لګولو، د قاضی عیاض رائې دا ده چه د هغه نه قذف ثابت نه دې، خو هغه دا مسئله خوروله ضرور او په مجالسو کښې به ئې بیانوله، (بل الذی لبث اله کان یستخرجه ویتوشیه ﴾ خو حافظ په دې باندې اعتراض کولو سره فرمائی : قلت وقد ورد انه قذف صریحا ووقع ذلك في مرسل سعید بن جبیر عند بن ابي حاتم وغیره وفي مرسل مقاتل بن حیان عند الحاکم في "الأکلیل" "بلفظ" فرماها عبد الله بن ابي، او حافظ فرمائی چه دا هم په بعض روایات مرسله کښې راغلی دی چه په هغه باندې حد جاری

[1]: انظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ١٧٨٩٨) (حسن)

کړي شو اخرجه الحاكم في الاكليل.. او د حافظ په کلام کښ دا هم دی چه ابن القيم رحمه الله هم په هغه خلقو کښ دي د چا چه رائي دا ده چه په عبدالله بن ابی باندي حد قذف جاری نه کړي شو، او بیا هغوی د دې یو حکمت هم بیان کړو، بیا حافظ د دې رائې رد کولو سره هم هغه خبره اولیکله کومه چه پورته تیره شوه. (من المذل)

باب الْحَدِّ فِي الْخَمْرِ

باب د شرابو د حد بیان

د حد زنا په یو صورت کښ کوړې او په یو صورت کښ رجم دي او دا دواړه حکمونه په قرآن کریم کښ موجود دی، خو آیت د رجم منسوخ التلاوة دي، او حد د زنا سل کوړې دی لکه چه په قرآن کریم کښ د دې تصریح ده: ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ﴾ او هم دغه شان حد قذف اتیا کوړې دي چه د هغې په قرآن کریم کښ تصریح ده ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ﴾ خو د حد شرب خمر چه د هغې دا باب شروع کیږي د هغې هیڅ حد او سزا په قرآن کریم کښ نه ده ذکر شوې صرف د خمر تحریم ذکر دي: ﴿ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ خو حد شرب د احادیثو نه ثابت دي خو په احادیث مرفوعه کښ د دې څه خاص مقدار معین طریقې سره ثابت نه دي لکه چه د باب د اول حدیث نه چه ثابتیږي.

[٤٤٧٦] (*) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَهَذَا حَدِيثُهُ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ رُكَانَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُقِتْ فِي الْخَمْرِ حَدًّا"، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: شَرِبَ رَجُلٌ فَسَكِرَ فَلَقِيَ يَمِيلُ فِي الْفَجِّ فَانْطَلِقَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا حَاذَى بِدَارِ الْعَبَّاسِ انْفَلَتَ فَدَخَلَ عَلَى الْعَبَّاسِ فَالْتَزَمَهُ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَحِكَ، وَقَالَ: أَفَعَلَهَا وَلَمْ يُأْمَرْ فِيهِ بِشَيْءٍ؟، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هَذَا مِمَّا تَفَرَّدَ بِهِ أَهْلُ الْمَدِينَةِ. حَدِيثُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ هَذَا.

ابن عباس رضي الله عنه روایت دي فرمائی چه نبی علیه السلام دشرابو په څکلو باندي څه حدنه دي مقرر کهې ابن عباس له وئیلی دی چه یوسړي شراب وڅکل اونشه شو دلیونو په شان په لاري په ګډا روان وو ونونبی علیه السلام ته بوتلی شو کله چه دعباس دکورېرابرېږ ته ورسیدو نوهغه ئي دم وتښتیدو اودابن عباس کورته داخل شواوپه شو اوبیا داقصه رسول الله ته بیان کړي شوه نبی علیه السلام وخندل او بیا ئي اوفرمائیل ایاده همداسي کړي دي؟ اوده متعلق ئي په دي باب کښې څه حکم ونکړو ، امام ابوداؤد فرمائی چه دا حدیث دحسن بن علی داسي حدیث دي په کوم کښې چه اهل مدینه متفرد دي.

قوله: ﴿ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لَمْ يُقِتْ فِي الْخَمْرِ حَدًّا ﴾

شرح الحديث:

یعنی رسول الله علیه السلام په خمر کښ د حد مقدار معین نه دي فرمائیلي. دا مطلب نه دي چه د دي دپاره رسول الله علیه السلام بالکل څه حد نه دي مقرر فرمائیلي لکه چه بعض خلقو ته د دي نه

(*) تفرد به أبوداود (تحفة الأشراف: ٦٢١٢)، وقد أخرجه: مسند احمد (٣٢٢/١) (ضعيف)

هم دا وهم پیدا شوې دي او هغوی وئیلی دی چه په خمر کښی یو حد واجب نشته بلکه په دې کښی صرف تعزیر دي خو دا غلطه خبره ده ځکه چه د صحابه کرامو ﷺ نه په دې کښی په وجوب حد باندې اجماع نقل ده، او دا چه وراندې د ابن عباس ﷺ په حدیث کښی راځی چه د رسول الله ﷺ په زمانه کښی یو سړی شراب اوخکل چه په هغې سره هغه نشه شو او په لاره کښی یو خوا بل خوا غورځیدلو سره او بنکته پورته کیدو سره هغه اولیدلی شو، خلقو هغه اونیولو او رسول الله ﷺ ته ئې راوستلو، چه کله په لاره کښی د عباس ﷺ د کور مخې ته تیر شو نو د خلقو د لاسونو نه وتلو سره د عباس ﷺ کور ته داخل شو او په هغوی پورې اونختلو، خلقو د دې څیز ذکر رسول الله ﷺ ته اوکړو، رسول الله ﷺ په دې باندې مسکې شو او وې خندل چه آیا واقعی هغه داسې کړې دی، او نور ئې د هغه په باره کښی څه حکم نافذ او نه فرمائیلو.

د دې قصې نه په عدم الحد فی الشرب باندې استدلال صحیح نه دې، بلکه د دې نه خو دا ثابتیږی چه د امام دپاره دا ضروری نه ده چه صرف د خلقو په خبر ورکولو سره په یو سړی باندې حد جاری کړی یا د هغې په باره کښی بحث او تفتیش اوکړی تر څو چه هغه خپله د امام مخکښی د موجب حد اقرار اونکړی یا په ګواهي د ګواهانو سره ثابت نه شی، او په دې واقعه کښی دا څیز بیا نه موندلې شو.

په حد د خمر کښی مذاهب ائمه :

اوس دا خبره چه د شرب خمر د حد مقدار شرعا څومره دي؟ په دې کښی د ائمه اختلاف دې د امام ابوحنیفه او امام مالک په نزد اتیا کوړې دی، او د امام شافعی او احمد په نزد څلویښت کوړې دی، دواړه روایات مختلفه وراندې په کتاب کښی راروان دی.

والحدیث سکته علیه المنذری، وقد رواه النسائی کما فی تعلیق الشیخ محمد عوامه.

[٤٤٧٧] (١) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ، فَقَالَ: اضْرِبُوهُ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَمِنَّا الضَّارِبُ بِيَدِهِ، وَالضَّارِبُ بِنَعْلِهِ وَالضَّارِبُ بِثَوْبِهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: أَخْزَاكَ اللَّهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَقُولُوا هَكَذَا لَا تُعِينُوا عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ".

دابو هریره ﷺ نه روایت دي فرمائی چه نبی ﷺ ته یوکس راوستل شو چه شراب ئې ځکلي وو نبی ﷺ اوفرمائیل دي اووهئ ابوهریره وائی چاپه لاسونو اووهلو اوچاپه پیزارونو او چاپه جامو باندې کله چه مونږه دده دوهلونه فارغ شو نوبعضې خلقو ورته اووئیل الله تعالی دي وشرموه، نبی ﷺ اوفرمائیل داسې مه وائی دده په خلاف دشیطان مدد مه کوئ.

﴿ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ فَقَالَ « اضْرِبُوهُ » الخ ﴾ یعنی رسول الله ﷺ ته یو شارب خمر راوستلی شو رسول الله ﷺ اوفرمائیل دي اووهئ، سیدنا ابوهریره ﷺ فرمائی چه بعضو په مونږ کښی هغه به لاس باندې اوهلو او بعضو په پیزار باندې، او بعضو په خپلې کېړې باندې، یعنی هغې لره راتولو سره او د

(١) صحيح البخاري: الحدود ٤ (٦٧٧٧)، م ٥ (٦٧٨١)، (تحفة الأشراف: ١٤٩٩٩)، وقد أخرجه: مسند أحمد (٢/٢٩٩، ٣٠٠) (صحيح)

کوري په شان جوړلو سره (پښتو کښې ورته (بلې وائي) چه کله هغه سړي روان شو نو بعض خلقو اووې چه ﴿ اخزاک الله ﴾ الله پاک دې رسوا کړه نو رسول الله ﷺ د داسې وينا نه منع اوفرمائيله، او وې فرمائيل چه د هغه په باره کښې د شيطان مدد مه کوئ، ځکه چه الله پاک دې رسوا کړي نو هم دغه شان به په ګناهونو کښې مشغول وی کوم چه د شيطان عين مقصود دي، لهذا په دې کښې د شيطان اعانت دي. والحديث اخرجه البخاري، قاله المنذري.

د دې نه په روستو روايت کښې دی چه رسول الله ﷺ د وهلو نه پس خلقو ته اوفرمائيل چه هغه ته زجر او توبيخ ورکړئ، په دې باندې خلقو هغه ته اووې چه ته د الله پاک نه نۀ ويريږې، ستا د الله پاک نه ويره نه کيږی، او د رسول الله ﷺ هم نه شرميدې؟ بيا په آخر کښې رسول الله ﷺ اوفرمائيل: ﴿ قُولُوا اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ ﴾

[٤٤٧٨] (١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ أَبِي نَاجِيَةَ الْإِسْكَنْدَرَانِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَحَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، وَابْنُ لَهِيعَةَ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ بِإِسْنَادِهِ، وَمَعْنَاهُ قَالَ فِيهِ بَعْدَ الضَّرْبِ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ: يَكْتُوهُ، فَأَقْبَلُوا عَلَيْهِ، يَقُولُونَ: مَا اتَّقَيْتَ اللّٰهَ مَا خَشِيتَ اللّٰهَ وَمَا اسْتَحْيَيْتَ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ أَرْسَلُوهُ، وَقَالَ فِي آخِرِهِ: وَلَكِنْ قُولُوا: اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ، وَيَعْضُهُمْ يَزِيدُ الْكَلِمَةَ وَنَحْوَهَا.

ابن الهاد پخپل سند سره دتير شوي روايت په شان بيان کړي دي مګر دد دی اضافي سره کله چه خلق دده دهلونه فارغ شول نو نبي ﷺ صحابه کرامو ته اوفرمائيل دي بنه اووهئ او وئي رټئ نوخلقو ورته داسې اووئيل آيا ته دالله نه نه يريږې ، اوته دالله نه خوف نه کوي اوتا دنبي ﷺ نه شرم او حيا ونکړه اوبيا ئې پريخودو ، ددې روايت په اخرکښې داسې دی چه نبي ﷺ اوفرمائيل اليکن اې خلقو داسې اووائی چه اې الله دي کس ته بخښه وکړي او په ده باندې رحم وکړي بعضې نورو خلقو ته روايت د کمې او زياتې سره بيان کړي دي.

[٤٤٧٩] (٢) حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَدَ فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَرْبَعِينَ، فَلَمَّا وَلِيَ عُمَرُ دَعَا النَّاسَ، فَقَالَ لَهُمْ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ دَنَوْا مِنَ الرِّيفِ، وَقَالَ مُسَدَّدٌ: مِنَ الْقُرَى وَالرِّيفِ فَمَا تَرَوْنَ فِي حَدِّ الْخَمْرِ؟ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ: نَرَى أَنْ تَجْعَلَهُ كَأَخَفِّ الْحُدُودِ فَجَلَدَ فِيهِ ثَمَانِينَ"، قَالَ أَبُو دَاوُد: رَوَاهُ ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ جَلَدَ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ أَرْبَعِينَ، وَرَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: ضَرَبَ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوَ الْأَرْبَعِينَ.

د انس بن مالک رضی الله عنه نه نقل شوي دي چه نبي ﷺ په پيزارونو اودکجورو په لخنوسره يوشرابي ته حد ورکړو او ابوبکرصديق نه يوشرابي خلوبيښت کوړې وهلې وو ، بياچه کله دعمرفاروق رضی الله عنه خلافت دور راغې نوهغه صحابه کرام راوغوښتل خلق ابادوته رانزدې شول ، مسدد وئيلی دی چه دکې آبادئ ته خلقوته ئې اووئيل دشرابي دحدیه باره کښې ستاسوخه خيال دې؟ عبدالرحمن بن عوف نه په جواب کښې اووئيل چه زمونږ راني خوداده

(١): انظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ١٤٩٩٩) (صحيح)

(٢): صحيح البخاري/الحدود ٢ (٦٧٧٣)، صحيح مسلم/الحدود ٨ (١٧٠٦)، سنن الترمذي/الحدود ١٤ (١٤٤٣)، سنن ابن ماجه/الحدود ١٦ (٢٥٧٠)، (تحفة الأشراف: ١٣٥٢)، وقد أخرجه: مسند أحمد (٣/١١٥، ١٨٠)، سنن الدارمي/الحدود ٩ (٢٣٥٧) (صحيح)

چه دټولونه کم سپک او وړوکی حد دی هغه دی ددی دپاره متعین شي چنانچه نبی ﷺ داتیاکوړو وهلو حکم وکړو، امام ابوداؤد فرمائی ابن عروبه دقتاده ﷺ نه روایت کړي دي چه نبی ﷺ دکجورو په لختو او پیزارونوباندي خلوبیښت پیري وهل کړي وو شعبه وئیلی دی چه دي به په دوه لرګوباندي خلوبیښت پیري او وهلې شي.

قوله: ﴿ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- جَلَدَ فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ رضى الله عنه أَرْبَعِينَ فَلَمَّا وَلِيَ عُمَرُ دَعَا النَّاسَ فَقَالَ لَهُمْ إِنَّ النَّاسَ قَدْ دَنَوْا مِنَ الرِّيفِ - وَقَالَ مُسَدَّدٌ مِنَ الْقُرَى وَالرِّيفِ - فَمَا تَرَوْنَ فِي حَدِّ الْخَمْرِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ نَرَى أَنْ تَجْعَلَهُ كَأَخَفِّ الْحُدُودِ. فَجَلَدَ فِيهِ ثَمَانِينَ ﴾

مضمون الحديث:

د انس ﷺ روایت دي چه رسول الله ﷺ د شرب خمر په سزا کښ په جرید او نعال سره وهل اوکړل (په دي روایت کښ د هغې مقدار نه دي ذکر) او ابوبکرصدیق ﷺ خلویښت کوړې ورکړې او بیا چه کله عمر ﷺ خلیفه شو نو هغوی صحابه کرام ﷺ راجمع کړل او د هغوی مخکښ ئي دا خبره کیخوده چه اوس خلق باغونو او پتو ته نزدي شوي دی، مقصد دا دي چه اوس د میوو او انګورو د کثرت د وجې نه شراب ځکل دیر شوی دی، نو هغوی تپوس اوکړو چه اوس ستاسو رائي د حد خمر په باره کښ څه ده نو په دي باندي عبدالرحمن بن عوف ﷺ اوفرمائیل چه زمونږ رائي دا ده چه په حدود ثابته کښ چه کوم د ټولو نه خفیف حد دي هغه دي مقرر کړې شي، پس په دي باندې اتیا کوړې مقرر شوې. والحدیث اخرجه مسلم بتمامه واخرجه البخاري المسند وفعل الصديق فقط واخرجه ابن ماجه المسند منه فقط قاله المنذري.

[٤٤٨٠](*) حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَعْنَى، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ الدَّانَاجُ، حَدَّثَنِي حُضَيْنُ بْنُ الْمُنْذِرِ الرَّقَاشِيُّ هُوَ أَبُو سَاسَانَ، قَالَ: "شَهِدْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَأُتِيَ بِالْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ، فَشَهِدَ عَلَيْهِ حُمْرَانُ، وَرَجُلٌ آخَرُ، فَشَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ رَآهُ شَرِبَهَا يَعْنِي الْخَمْرَ، وَشَهِدَ الْآخَرُ أَنَّهُ رَآهُ يَتَقَيَّأُ، فَقَالَ عُثْمَانُ: إِنَّهُ لَمْ يَتَقَيَّأْ حَتَّى شَرِبَهَا، فَقَالَ لِعَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ، فَقَالَ عَلِيٌّ لِلْحَسَنِ: أَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ، فَقَالَ الْحَسَنُ: وَلِّ حَارَّهَا مَنْ تَوَلَّى قَارَّهَا، فَقَالَ عَلِيٌّ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ: أَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ، قَالَ: فَأَخَذَ السَّوْطَ فَجَلَدَهُ وَعَلِيٌّ يَعُدُّ فَلَمَّا بَلَغَ أَرْبَعِينَ، قَالَ: حَسْبُكَ جَلَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ، أَحْسَبُهُ قَالَ: وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ، وَعُمَرُ ثَمَانِينَ، وَكُلٌّ سُنَّةٌ وَهَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ".

دحصین بن منذر الرقاشی ﷺ نه روایت دي فرمائی چه زه عثمان بن عفان نه خواته موجود وم چه په دي وخت کښې ولید بن عقبه راوستل شو او په دې باندې عمران (خوک چه آزاد کړي شوي غلام وو) او یو بل حبشي ګواهي ورکړه نویوکس اوونیل مادي په داسي حال کښې لیدلې وو چه شراب ئي څکلی وو اوبل کس داسي ګواهي ورکړه چه ما ولید په داسي حال کښې ولیدو چه دشرابو څکلو په وجه ئي قي کولو عثمان اوفرمائیل دشرابو ئي خود هله کړي دي کله چه ده شراب څکلی وو عثمان ﷺ علیه ته په ده باندې دحدقائمولو

(*): صحيح مسلم/الحدود ٨ (١٧٠٧)، سنن ابن ماجه/الحدود ١٦ (٢٥٧١)، (تحفة الأشراف: ١٣٥٢، ١٠٠٨٠)، وقد أخرجه: صحيح البخاري/الحدود ٤ (٦٧٧٣)، مسند احمد (٨٢/١، ١٤٠، ١٤٤)، سنن الدارمي/الحدود ٩ (٢٣٥٨) (صحيح)

حکم وکړو حسن به جواب ورکړو ځوک چه دخلافت مزي څې نوهغه له بوج ورل هم پکاردي «ددي مطلب داوږ چه عثمان ﷺ دي پخپله حد ورکړي يا دي خپل کوم رشته دار ته حکم وکړي بيا علي ﷺ عبدالله بن. جعفر ته اووئيل ته وربانډي حد قائم کړه ، هغه دره راوغستله اوددي شرابي په وهلوبې شروع وکړه اوعلي نه به ورته بار بار وئيل کله چه خلويښتوته ورسي نوداکافي دي ځکه چه نبي ﷺ به شرابيانو له خلويښت دري وهل ورکول او ابوبکر صديق ﷺ به هم خلويښت دري وهلواو عمرفاروق نه به وربانډي داتيادرو حد جاري کولو اوداڅول سنت دي اوزه خلويښت دري وهل خوښوم.

﴿قال ابوداؤد رواه ابن ابی عروبة الخ ﴾ او بيا د هشام په روايت کښې د قتاده نه دا راغلی دی د رسول الله ﷺ په باره کښې ﴿ انه جلد فی الخمر بالجريد والنعال ﴾ بغير د ذکر د تعداد نه، مصنف ﷺ فرمائی چه د ابن ابی عروبه په روايت کښې د دي تعداد ذکر دي يعنی اربعين، او د شعبه په روايت کښې د قتاده نه ﴿ ضَرَبَ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوَ الْأَرْبَعِينَ ﴾ دي، نو گويا اوس دري قسمه روايتونه شو يو مطلق بغير د ذکر د عدد نه او په يو کښې دی ﴿جَلَدَ بِالْجَرِيدِ أَرْبَعِينَ ﴾، او په دريم باب کښې دی ﴿ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوَ أَرْبَعِينَ ﴾، په دي دريم روايت کښې به د ضرب تعداد اتيا کرته شی ځکه چه هر ضرب به متضمن وی دوه ضربونو لره د دوه ښاځونو د مجموعه کيدو د وجې نه، په دي حديث کښې راغلل، ﴿ كاخف الحدود﴾ يعنی کوم حدود چه په قرآن کريم کښې منصوص دی او هغه دري دی يو حد السرقة قطع يد ، او حد الزناء جلد مائة، او حد القذف ثمانون جلدة، دا حديث په حد خمر کښې د احنافو او مالکيانو دليل دي چه د هغوی په نزد حد قذف اتيا کوړی دی. حديث ابی عروبة مرسل وحديث شعبة اخرجه مسلم والترمذی واخرجه البخاری ولم يذکر اللفظ، قاله المنذری.

قوله: ﴿عن حصين بن المنذر ابوساسان قَالَ شَهِدْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَأُتِيَ بِالْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ فَشَهِدَ عَلَيْهِ حُمْرَانُ وَرَجُلٌ آخَرُ فَشَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ رَآهُ شَرِبَهَا - يَعْنِي الْخَمْرَ - وَشَهِدَ الآخَرُ أَنَّهُ رَآهُ يَتَقَيَّأُهَا فَقَالَ عُثْمَانُ إِنَّهُ لَمْ يَتَقَيَّأْهَا حَتَّى شَرِبَهَا ﴾

مضمون الحديث :

ابوساسان فرمائی چه زه د عثمان ﷺ سره موجود اوم زما مخکښې هغوی ته وليد بن عقبة راوستلی شو چه په هغه باندي حمران د عثمان ﷺ غلام او يو بل سړی گواهی ورکړه، يو گواهی ورکړه چه ما دي په شرابو ځکلو باندي ليدلي دي او بل اووی چه ما دي د شرابو په قئ کولو باندي ليدلي دي، عثمان ﷺ اوفرمائيل چه د شرابو ځکلو نه بغير خو د هغې قئ نه شی کولې، گويا د دي شهادت ئې اعتبار اوفرمائيلو، بيا ئې علی ﷺ ته اوفرمائيل چه په هغه باندي حد جاری کړه، هغوی خپل خوی حسن ﷺ ته اوفرمائيل چه ته په هغه باندي حد جاری کړه، هغوی په دي باندي ډير کلک جواب ورکړو ﴿ وَلَّ حَارَّهَا مَنْ تَوَلَّى قَارَّهَا ﴾ (١)

(١) وفي حاشى البذل مثل معروف وقد قال عمر ﷺ لابي مسعود اذ ساله اما يبلغني انك تقضي ولست بامير فقال نعم ول حارها من تولي قارها، كذا في ازالة الخفا ١١٩/٢)

چه په ښه ځيزونو باندې چه تاسو کوم انسان امير کړي وو په بدو ځيزونو باندې هم هغه امير کړئ، په دې باندې علی ﷺ عبدالله بن جعفر ﷺ ته اوفرمائيل چه ته حد قائم کړه، هغوی کوړه اوچته کړه او وهل ئې شروع کړل او علی ﷺ شميرل کول، چه کله ځلوينښت پوره شوي نو علی ﷺ هغه منع کړو او وې فرمائيل ﴿ حسبک ﴾ رسول الله ﷺ ځلوينښت کوړې ورکړې دی او هم دغه شان ابوبکر ﷺ هم او عمر ﷺ اتيا کوړې ورکړې دی، او دوارو مشروع دی زما په نزد دا زيات خوښ عمل دې يعنی ځلوينښت، او په صحيح مسلم کښ هم دغه شان دی يعنی اربعين.

جمع بين الروايات المختلفة :

امام نووی ﷺ فرمائی چه د دې روايت نه معلوميږی خو هم دا چه سيدنا علی ﷺ وليد بن عقبة ﷺ ته ځلوينښت کوړې ورکړې او په صحيح بخاری کښ دی د عبيدالله بن عدی بن الخيار په روايت کښ چه علی ﷺ هغه ته اتيا کوړې ورکړې حال دا چه قصه يوه ده. قاضی عياض ﷺ فرمائی چه د علی ﷺ مشهور مذهب په شرب خمر کښ د اتيا کوړو دې لهذا جمع بين الروايتين دې هم دغه شان اوکړې شی کوم چه په يو روايت کښ راځی. ﴿ انه جلده بسوط له راسان فضربه براسيه اربعين ﴾ يعنی په يو روايت کښ راځی چه هغوی کومه کوړه استعمال کړې وه او ځلوينښت ئې لګولې وې د هغې دوه سرونه وو، لهذا په يو ځل کښ دوه کوړې اولګيدې پس مجموعه اتيا شوه او په دې صورت کښ به ﴿ وهذا احب الی ﴾ نه اشاره د عمر ﷺ فعل ته يعنی د ثمانين طرف ته وی.

دا وليد بن عقبة د چا چه دا قصه ده د عثمان ﷺ اخيافی رور وو، دفتح مکه په ورځ ئې اسلام قبول کړې وو، د عثمان ﷺ سره لوئې شو، تردې چه هغوی د سعد بن ابی وقاص ﷺ د معزول کولو نه پس هغه د کوفې والی مقرر کړو، وقصة صلاته بالناس اربعا وهو سکران مشهورة، وقصة عزله بعد ان ثبت عليه شرب الخمر ايضا مخرجة فی الصحيحين، وعزله عثمان بعد جلده عن الکوفة، ولما قتل عثمان اعتزل الوليد الفتنة فلم يشهد مع علی ولا مع غيره، ولکنه کان يحرض معاوية علی قتال علی بکتبه وبشعره (بذل) د دې حديث نه معلوميږی چه د شرابو نه ئې کول د حد د ثبوت دپاره کافی کيږی لکه چه د امام مالک ﷺ مذهب دې، امام نووی ﷺ فرمائی چه زمونږ مذهب دا دې چه صرف په دې باندې به حد نه شی جاری کولې خکه چه په دې کښ مختلف احوال دی مثلا دا چه کيدې شی هغه په بې خبرئ کښ ځکلی وی، شراب ئې نه وی ګنډلی او ځکلې وی، يا پرې چا په زور ځکلی وی وغير ذالک من الاعذار المسقطة للحد، او وړاندې هغوی فرمائی چه د امام مالک ﷺ دليل دلته قوی دې ﴿لان الصحابة اتفقوا علی جلد الوليد بن عقبة المذکور فی الحديث ﴾ او زمونږ اصحاب د دې دا جواب ورکوی چه غالبا سيدنا عثمان ﷺ ته د وليد دشرب علم وو ﴿ فقضی بعلمه وهذا تاويل ضعيف ﴾ اه (بذل) په حاشيه د بذل کښ ليکلی دی چه په دې کښ چه کوم مذهب د شوافعو دې هم هغه د احنافو دې کما فی الهداية.

[٤٤٨١](*)حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنِ الدَّانَاجِ، عَنْ حُضَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: "جَلَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ وَأَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ وَكَمَّلَهَا عُمَرُ ثَمَانِينَ، وَكُلٌّ سُنَّةٌ"، قَالَ أَبُو دَاوُد: وَقَالَ الْأَصْمَعِيُّ: وَلِ حَارَهَا مَنْ تَوَلَّى قَارَّهَا وَلِ شَدِيدَهَا مَنْ تَوَلَّى هَيِّنَهَا، قَالَ أَبُو دَاوُد: هَذَا كَانَ سَيِّدُ قَوْمِهِ حُضَيْنُ بْنُ الْمُنْذِرِ أَبُو سَاسَانَ.

دعلي رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه نبي عليه السلام دشرابو په حد کښې مجرم ته دري ورکړي وي او ابوبکر څلويښت دري ورکړي وي او عمر رضي الله عنه به پوره اتيا دري ورکولي اوداً قول سنت دي امام ابوداؤد فرمائي اصمعي وئيلي دي د «من تولى قارها وَلِ شديدها من تولى هينها» مطلب دادي چه چا دخلافت سهوليات حاصل کړي وي نوده لره دمشکلاتو برداشت کولوته پريږدئ

قوله: ﴿عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ جَلَدَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِي الْخَمْرِ وَأَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ وَكَمَّلَهَا عُمَرُ ثَمَانِينَ وَكُلٌّ سُنَّةٌ﴾ د دې حديث مضمون مخکښې تير شو.

بَابُ إِذَا تَتَابَعَ فِي شُرْبِ الْخَمْرِ
بابد بار بار د شرابو څکلود سزا بيان

[٤٤٨٢](*)حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ذَكْوَانَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا شَرِبُوا الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُمْ ثُمَّ إِنْ شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ ثُمَّ إِنْ شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ ثُمَّ إِنْ شَرِبُوا فَاقْتُلُوهُمْ".

دمعاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه رسول الله عليه السلام فرمائيلى دى كله چه خلق شراب اوخي نو په درو ځي ووهئ چه كله ئې دوباره بل وخت بيا اوخكي نوبيا ئې په درو ووهئ او چه بل وخت ئې بيا اوخي نو بيا سې په درو ووهئ خوكه چرې ددې نه پس ئې بيا اوخكل نوقتل ئې كړئ.

قوله: ﴿عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « إِذَا شَرِبُوا الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُمْ ثُمَّ إِنْ شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ ثُمَّ إِنْ شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ ثُمَّ إِنْ شَرِبُوا فَاقْتُلُوهُمْ »﴾ يعنى دري كرته دي په شرب خمر كښې كورې وركړي شى بيا كه په څلور ځل اوخكي نو قتل دي كړي شى د دې نه پس د ابن عمر رضي الله عنهما روايت دي چه په هغې كښې دى ﴿ وَأَحْسِبُهُ قَالَ فِي الْخَامِسَةِ « إِنْ شَرِبَهَا فَاقْتُلُوهُ »﴾

[٤٤٨٣](*)حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بِهَذَا الْمَعْنَى، قَالَ: وَأَحْسِبُهُ قَالَ فِي الْخَامِسَةِ: إِنْ شَرِبَهَا فَاقْتُلُوهُ، قَالَ أَبُو دَاوُد: وَكَذَا فِي حَدِيثِ أَبِي غُطَيْفٍ فِي الْخَامِسَةِ.

دعبدالله بن عمر رضي الله عنهما نه روايت دي فرمائي چه رسول الله فرمائيلى دى دحديث متن د تير

(*): لتنظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ١٠٠٨٠) (صحيح)

(*): سنن الترمذي/الحدود ١٥ (١٤٤٤)، سنن ابن ماجه/الحدود ١٧ (٢٥٧٣)، (تحفة الأشراف: ١١٤١٢)، وقد أخرجه: مسند احمد (٩٥/٤، ٩٦، ١٠٠) (حسن صحيح)

(*): تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ٧٦٥٢)، وقد أخرجه: مسند احمد (١٣٦/٢) (ضعيف الإسناد)

شوي روايت په شان دي مگر په دي کښې دا اضافه ده زما گمان دي چه داسې ئې اونيل که چرې په پنځلم ځل باندې ئې بيا وڅکل نو قتل ئې کړئ ، امام ابوداؤد فرمائي اوهمدارنگې په حديث د ابوعطيف کښې دی چه دي په پنځم ځل باندې قتل کړئ.

[٤٤٨٤](٠)حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَاصِمٍ الْأَنْطَاكِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِنْ سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِنْ سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُ"، قَالَ أَبُو دَاوُد: وَكَذَا حَدِيثُ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُ، قَالَ أَبُو دَاوُد: وَكَذَا حَدِيثُ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ شَرِبُوا الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُمْ، وَكَذَا حَدِيثُ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَذَا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالشَّرِيدِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَفِي حَدِيثِ الْجُدَلِيِّ: عَنْ مُعَاوِيَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَإِنْ عَادَ فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ.

د ابوهريره نه نه روايت دي فرمائي چه رسول الله فرمائيلی دی کله چه څوک شراب وڅکي نوپه دروئي ووه ، بياکه چرې بل ځل بيا وڅکي نو په دروئي ووهئ، بياکه چرې بل ځل بيا وڅي نوپه دروبي ووهي، بياکه چرې په ځلورم ځل ئې بيا وڅکي نوقتل ئې کړئ امام ابوداؤد فرمائي اوهمدارنگې حديث دعمر بن ابی سلمه دي دخپل پلار نه اودابوهريره رضی الله عنه چه هغه دنبی عليه السلام نه نقل کړي دي که چرې څوک شراب اوڅکي نوپه دروئي ووهئ خو که په ځلورم ځل ئې بيا اوڅکل نه قتل ئې کړئ، امام ابوداؤد فرمائي همدا رنگې حديث سهل دي دابوصالح نه اوهغه دابوهريره رضی الله عنه نه اوهغه دنبی عليه السلام نه که چرې په ځلورم ځل ئې شراب اوڅکل نوقتل ئې کړئ ، اوهمدارنگې حديث دابونعيم دي دابوعمر نه اوهغه دنبی عليه السلام نه اوهمدا رنگې حديث دعبدالله بن عمرو دي دنبی عليه السلام نه اوهمدارنگې روايت د شريد دي دنبی عليه السلام نه او په حديث دجدلي کښې دی دمعاويه نه چه نبی عليه السلام اوفرمائيل که چرې په دريم يا ځلورم ځل ئې بيا اوڅکل نو قتل ئې کړئ.

وراندي هم مصنف رحمه الله د طرق اختلاف په خامسه او رابعه کښې بيانوی، وراندي د قبيصه بن ذويب په روايت کښې راځي، ﴿ فَأُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ فَجَلَدَهُ ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فَجَلَدَهُ ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فَجَلَدَهُ ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فَجَلَدَهُ وَرَفَعَ الْقَتْلَ فَكَانَتْ رُخْصَةً ﴾ يعنی په ځلورم ځل رسول الله عليه السلام شارب خمر ته کوړې ورکړي، لهذا د قتل حکم کوم چه د رسول الله عليه السلام د طرف نه قولا وو هغه د رسول الله عليه السلام په عمل سره منسوخ شو

د قتل شارب فی الرابعة د نسخ بحث :

منذری د امام شافعی نه نقل کوی : والقتل منسوخ بهذا الحديث وغيره، او امام خطابی رحمه الله فرمائی کيدي شی چه د حديث الامر بالقتل نه مقصود زجر و تهديد وی لکه چه په دي حديث کښې دی ﴿ مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ ﴾ هغوی فرمائی او دا هم احتمال

---

(٠): سنن النسائي الأشربة ٤٣ (٥٦٦٥)، سنن ابن ماجه الحدود ١٧ (٢٥٧٢)، (تحفة الأشراف: ١٤٩٤٨)، وقد أخرجه: مسند احمد (٢/٢٨٠، ٢٩١، ٥٠٤، ٥١٩) (حسن صحيح)

دي چه قتل فی الخامسة واجب وی او بیا په اجماع د امت سره منسوخ شوي وی، خو یو طائفه شاذه د قتل قائل دی د څلورو کرتو نه پس په پنځم ځل کښی (بذل عن المنذری) (۱)

امام ترمذیؒ هم د نسخ قول اختیار کړي دي هم د دي قبیصه بن ذویب د حدیث د وجي نه، او هم د دي مضمون بل حدیث چه د هغې راوی جابر بن عبد الله ﷺ دي د هغې نه روستو امام ترمذی فرمائی. ومما یقوی هذا ما روی عن النبی ﷺ من اوجه کثیرة انه قال لا یحل دم امرئ مسلم یشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدی ثلاث الثیب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدینه اهـ او په حاشیه د بذل کښی دی وانکر الدمنتی علی الترمذی ۲٦۷/۱ نسخ القتل وبسط الکلام ورجح القتل اهـ... دا دمنتی یعنی علی بن سلیمان الدمنتی المالکی دی هغوی کوم چه د علامه سیوطیؒ حواشی دی په کتب ستة باندې د هر یو بیل بیل تخلیص کړي دي، د سیوطی حاشیه کومه چه په ترمذي باندې ده د هغې نوم قوت المغتذی دي او دمنتی د تخلیص نوم نفع قوت المغتذی دي، هم دغه شان په ابوداؤد باندې چه کومه حاشیه ده د سیوطی، "مرقاة الصعود" د هغې کوم تخلیص چه دمنتی اوکړو د هغې نوم ئې کیخودلو، "درجات مرقاة الصعود" دي علامه دمنتی په دي خپله حاشیه کښی ډیر روایات د قتل شارب بعد الرابعة په ثبوت کښی ذکر کړی دی او بیا په آخر کښی لیکی: ﴿ فهذه بضعة عشر حدیثا کلها صحیحة صریحة فی قتله بالرابعة ولیس لها معارض صریح وقول من قال بالنسخ لا یعضده دلیل، وقولهم انه صلی الله علیه وسلم اتی برجل قد شرب بالرابعة فضربه ولم یقتله، لا یصلح لرد هذه الاحادیث لوجوه، الاول انه مرسل، الی اخر ما بسط فی ذلک ﴾ حافظ په فتح الباری کښی د منکرین نسخ د اشکالاتو جوابات کښی ورکړی دی په بذل کښی د خطابی نه نقل کړي وُو، ﴿واجمعوا علی انه لا یقتل اذا تکرر منه ﴾ په دي باندې په حاشیه د بذل کښی دی فقد ذکر الحافظ ۵۱/۱۲ ان النعیمان جلد فی الخمر اکثر من خمسین مرة ﴾ او په حاشیه کښی دا هم دی ﴿ وبدلالة الاجماع استدل فی تدریب الراوی ۱۹٦ علی النسخ وبسط له قرائن ﴾ د دي نعیمان بعض واقعات په فتح الباری کښی ذکر دی د دي باب د لاندې باب ما یکره من لعن شارب الخمر.... چه په هغې کښی امام بخاریؒ دا حدیث راوړي دي: ﴿ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ رَجُلاً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَانَ اسْمُهُ عَبْدَ اللهِ ، وَكَانَ يُلَقَّبُ حِمَارًا ، وَكَانَ يُضْحِكُ رَسُولَ اللهِ : وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَدْ جَلَدَهُ فِي الشَّرَابِ فَأُتِيَ بِهِ يَوْمًا فَأَمَرَ بِهِ فَجُلِدَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ اللَّهُمَّ الْعَنْهُ مَا أَكْثَرَ مَا يُؤْتَى بِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : لاَ تَلْعَنُوهُ فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ أَنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَه ﴾ دا عبد الله د چا لقب چه حمار دي دا او نعیمان دواړه یو دی او که بیل بیل په دي باندې کلام دي په فتح الباری کښی اوکتلې شی ﴿ وکان یضحک رسول الله صلی الله علیه وسلم ﴾ چه دوی به رسول الله ﷺ خندولو په خپلو عجیبه او نااشنا خبرو سره، د هغه بعض بښکلي واقعات په فتح الباری کښی ذکر دی

---

(۱) قال الحافظ وکان اشار الی بعض اهل الظاهر فقد نقل عن بعضهم واستمر علیه ابن حزم منهم واحتج له وادعی ان الاجماع الخ)

[٤٤٨٥]( )حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: الزُّهْرِيُّ أَخْبَرَنَا، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ، فَأُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ فَجَلَدَهُ ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فَجَلَدَهُ ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فَجَلَدَهُ ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فَجَلَدَهُ وَرَفَعَ الْقَتْلَ، وَكَانَتْ رُخْصَةً"، قَالَ سُفْيَانُ: حَدَّثَ الزُّهْرِيُّ بِهَذَا الْحَدِيثِ، وَعِنْدَهُ مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ، وَمَخْوَلُ بْنُ رَاشِدٍ، فَقَالَ لَهُمَا: كُونَا وَافِدَيْ أَهْلِ الْعِرَاقِ بِهَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ أَبُو دَاوُد: رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ الْمُعَيْدِيُّ بْنُ سُوَيْدٍ، وَشُرَحْبِيلُ بْنُ أَوْسٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، وَأَبُو غُطَيْفٍ الْكِنْدِيُّ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

دقبیصة بن ذویب رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه رسول الله ﷺ فرمائیلی دی څوک چه شراب واڅي نو په درو ئي ووهئ که چرې بیا ئي اوڅکي نوبیا ئي په درو اووهئ او که چرې په دي باندې هم منع نه شو او په دریم ځلورم ځل ئي بیا وڅکل نو قتل ئي کړئ، یوڅل صحابه کرامو یوکس راوستو چه شراب ئي څکلي وو نونبی علیه السلام په درو اووهلو بل ځل بیا دغه کس راوستلي شو نوبیا ئي په درو اووهلو چه په دریم ځل بیا راوستلی شو نوبیا ئي په درو اوهلو چه په څلورم ځل بیا راوستلی شو نو په درو ئي ووهلو اودده دقتل کولو حکم ئي پورته کړو کوم چه درخصت متعلق وو، سفیان وئیلی دی چه دا حدیث زهري په هغه وخت کښې بیان کړي دي کله چه دهغه سره منصور او مخول ناست وو دوی ته زهری بیان کړو چه تاسو ددې خاڼې نه عراقیانوته دا حدیث په تحفه کښې یوسئ

﴿ قَالَ سُفْيَانُ حَدَّثَ الزُّهْرِيُّ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَعِنْدَهُ مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ وَمَخْوَلُ بْنُ رَاشِدٍ فَقَالَ لَهُمَا كُونَا وَافِدَيْ أَهْلِ الْعِرَاقِ بِهَذَا الْحَدِيثِ ﴾

یعنی امام زهری رحمه الله چه کله دا پورتنی حدیث بیان کړو نو هغوی سره دغه وخت کښې منصور او مخول ناست وو نو امام زهری هغوی ته اوفرمائیل چه زما د طرف نه دا حدیث اهل عراق ته واوروئ، او وفد جوړیدو سره هغوی ته لاړ شئ، د هغې وجه په بذل کښې دا لیکلی ده چه په عراق کښې څه خوارج وو چه د هغوی عقیده وه چه د کبیره مرتکب کافر دي اوس نبکاره ده چه د دې تقاضه دا ده چه شارب خمر دې په اول ځل کښې قتل کړې شی حال دا چه رسول الله ﷺ په پنځم ځل څکلو باندې هم قتل نه کړو

[٤٤٨٦]( )حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى الْفَزَارِيُّ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: "لَأَدِي أَوْ مَا كُنْتُ لِأَدِيَ مَنْ أَقَمْتُ عَلَيْهِ حَدًّا إِلَّا شَارِبَ الْخَمْرِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسُنَّ فِيهِ شَيْئًا إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ قُلْنَاهُ نَحْنُ".

دعلی رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه به چاباندې چه زه حد قائم کړم اوهغه (د حد قائمولو په وجه) مړ شي نوزه دهغه دیت نه ورکوم مګر دشرابو څکونکي ځکه چه رسول الله دشرابو څکلو دسزا دپاره څه حد نه دي مقرر کړي او څه چه مقرر شوي دي هغه مونږ مقرر کړي دي.

لغوی: ﴿ عَنْ عَلِيٍّ رضی الله عنه قَالَ لَا أَدِي أَوْ مَا كُنْتُ لِأَدِيَ مَنْ أَقَمْتُ عَلَيْهِ حَدًّا إِلَّا شَارِبَ الْخَمْرِ الخ ﴾

---

[1]: تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: (١٩١١) (ضعيف)

[2]: صحيح البخاري/ الحدود ٥ (٦٧٧٨)، صحيح مسلم/ الحدود ٨ (١٧٠٧)، سنن ابن ماجه/ الحدود ١٦ (٢٥٦٩)، (تحفة الأشراف: ١٠٢٥٤)، وقد أخرجه: مسند احمد (١/١٢٥، ١٣٠) (صحيح)

سیدنا علی ﷺ فرمائی چه زه په یو سړی باندې حد جاری کړم (یعنی حد الجلد چه په هغې کښ اهلاک مقصود نه وی) او بیا د حد د جاری کیدو د وجې نه هغه مړ شی نو زه به د هغې دیت نه ادا کوم، سوا د شرب خمر نه چه که هغه د شرب خمر د وجې نه مړ شی نو زه به د هغه دیت ورکوم ځکه چه د شرب خمر حد د رسول الله ﷺ د طرف نه متعین نه وو، هغه مونږ خلقو خپل مینځ کښ په مشوره باندې مقرر کړي وو، او هغه چه په دې سلسله کښ د عبدالرحمن بن عوف ﷺ ذکر راغلې وو چه هغوی په دې باره کښې د اخف الحدود مشوره ورکړې وه په بعض روایاتو کښ په ځانې د عبدالرحمن بن عوف ﷺ د علی ﷺ نوم ذکر دې لکه چه د موطاء په روایت کښ دی، امام نووی رحمہ اللہ فرمائی: وکلاهما صحیح واشار جمعها، چه د دواړو ذکر دلته صحیح دې چه دې دواړو حضراتو دا مشوره ورکړې وه.

[٤٤٨٧] (*) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ الْبَصْرِيُّ ابْنُ أَخِي رِشْدِينَ بْنِ سَعْدٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ حَدَّثَهُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَزْهَرَ، قَالَ: "كُنْتُ أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآنَ وَهُوَ فِي الرِّحَالِ يَلْتَمِسُ رَجُلَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ، فَقَالَ لِلنَّاسِ: اضْرِبُوهُ، فَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَهُ بِالنِّعَالِ وَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَهُ بِالْعَصَا وَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَهُ بِالْمِيتَخَةِ، قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: الْجَرِيدَةُ الرَّطْبَةُ، ثُمَّ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُرَابًا مِنَ الْأَرْضِ فَرَمَى بِهِ فِي وَجْهِهِ".

دعبدالرحمن بن ازهر ﷺ نه روایت دی فرمائی چه ماته داسې ښکاري لکه چه زه اوس هم نبی علیہ السلام وینم، هغه داوښانو په قطار کښې ولاړ وو اودخالد بن ولید، داوښ کجاوه ټې لټوله نو په دې وخت کښې نبی علیہ السلام ته یوکس راوستلی شو چاچه شراب څکلی وو، نبی کریم ﷺ خلقوته حکم وکړو که دا کس په څه څیز باندې اووهئ نوچاپه پیزارونو او چاپه لوړو اووهلو اوچا دکجورو په الختوباندې، ابن وهب وئیلی دی یعنی دکجورو دونو په هغه لختو چه کچه اوتازه وي اودپانرونه بغیر وي په دې ټې شرابیي او وهلو، بیانبی علیہ السلام دزمکې نه لږه خاوره راواخسته اودډغه کس په مخ ټې وروشیندله.

فوله: ﴿عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَزْهَرَ قَالَ كُنْتُ أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- الآن وهو فى الرحال يلتمس رجل خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ﴾ او په یو بل روایت کښ کوم چه د ابوداؤد په بعض نسخو کښ دي، د بذل په حاشیه باندې هم شته په هغې کښ دا زیادت دي، ﴿رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم- غَدَاةَ الْفَتْحِ وَأَنَا غُلاَمٌ شَابٌّ يَتَخَلَّلُ النَّاسَ يَسْأَلُ عَنْ مَنْزِلِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ﴾

[٤٤٨٩] (*) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَزْهَرَ، قَالَ: "رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةَ الْفَتْحِ وَأَنَا غُلاَمٌ شَابٌّ يَتَخَلَّلُ النَّاسَ يَسْأَلُ عَنْ مَنْزِلِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، فَأُتِيَ بِشَارِبٍ فَأَمَرَهُمْ فَضَرَبُوهُ بِمَا فِي أَيْدِيهِمْ فَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَهُ بِالسَّوْطِ وَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَهُ بِعَصًا وَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَهُ بِنَعْلِهِ، وَحَثَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التُّرَابَ، فَلَمَّا كَانَ أَبُو بَكْرٍ أُتِيَ بِشَارِبٍ فَسَأَلَهُمْ عَنْ ضَرْبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي ضَرَبَهُ فَحَزَرُوهُ أَرْبَعِينَ، فَضَرَبَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ كَتَبَ إِلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ: إِنَّ النَّاسَ قَدِ انْهَمَكُوا فِي الشُّرْبِ وَتَحَاقَرُوا الْحَدَّ وَالْعُقُوبَةَ، قَالَ: هُمْ عِنْدَكَ فَسَلْهُمْ وَعِنْدَهُ الْمُهَاجِرُونَ

(*): تفرد به أبوداود (تحفة الأشراف: ٩٦٨٥)، وقد أخرجه: مسند احمد (٨٧/٤، ٨٨، ٣٥٠، ٣٥١) (حسن صحيح)

(*): انظر حديث رقم: (٤٤٨٧)، (تحفة الأشراف: ٩٦٨٥) (حسن)

الْأَوَّلُونَ، فَسَأَلَهُمْ فَأَجْمَعُوا عَلَى أَنْ يَضْرِبَ ثَمَانِينَ، قَالَ: وَقَالَ عَلِيٌّ: إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا شَرِبَ افْتَرَى فَأَرَى أَنْ يَجْعَلَهُ كَحَدِّ الْفِرْيَةِ". قَالَ أَبُو دَاوُد: أَدْخَلَ عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ بَيْنَ الزُّهْرِيِّ، وَبَيْنَ ابْنِ الْأَزْهَرِ، فِي هَذَا الْحَدِيثِ: عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَزْهَرِ، عَنْ أَبِيهِ.

عبدالرحمن بن ازهر وائی چه ما د فتح مکي په دویمه ورځ د سحر رسول الله ﷺ اولیدلو، زه ماشوم وم، په خلقو کښې به پټ پټ تلم راتلم، نبی کریم ﷺ د خالد بن ولید ﷺ خیمه لټوله، چه په دې کښې یو شرابی راوستلي شو، نبی کریم ﷺ دهغه د وهلو حکم ورکړو، نو دخلقو په لاسونو کښې چه څه څیز هم وو، هم په هغې ئې هغه وهلو، چا هغه په دُرې سره، چا په چوکه سره، چا په څپلۍ سره، او نبی کریم ﷺ دهغه په مخ خاورې واچولې، بیا کله چه د ابوبکر ﷺ زمانه راغله، نو هغوی ته یو شرابی راوستلي شو نو هغوی دخلقو نه د نبی کریم ﷺ دهغې وهلو متعلق تپوس اوکړو کوم چه نبی کریم ﷺ وهلي وو، نوخلقو دهغې اندازه اولګوله چه هغه به څلویښت کوړې وهلي شوې وی، نو ابوبکر ﷺ دهغه حد څلویښت کوړې مقرر کړې، بیا کله چه د حضرت عمر ﷺ زمانه راغله نو خالد بن ولید هغه ته اولیکل چه خلقو په کثرت سره شراب څکل شروع کړی دی او ددې حد او سزا ته هیڅ اهمیت نه ورکوی، او وئې لیکل چه خلق تاسو سره دی دهغوی نه تپوس اوکړئ، دغه وخت دهغوی سره مهاجرین اولین موجود وو، عمر ﷺ دهغوی نه تپوس اوکړو نو دټولو په دې خبره باندې اتفاق اوشو چه اتیا دُرې به وهلي شی، علی ﷺ اووئیل: سړي چه کله شراب څکی نو بهتان لګوی په دې وجه زما رائې داده چه دهغه حد د بهتان حد (برابر) کړې شی.

د دې نه معلومه شوه چه دا د سفر واقعه ده د فتح مکه د ورځې.

عبدالرحمن بن ازهر فرمائی چه د فتح مکه د ورځې خبره ده چه رسول الله ﷺ په خیمو کښې د خالد بن الولید ﷺ خیمه لټوله او دا منظر ګویا زما د سترګو دوړاندې دی، په دغه وخت کښې رسول الله ﷺ ته یو سړي راوستلي شو چه شراب ئې څکلی وو نو رسول الله ﷺ خلقو ته اوفرمائیل چه دې اوهئ، پس خلقو د هغه وهل شروع کړل، بعضو هغه په پیزار سره وهلو او بعضو په ډنډو سره او بعضو د کهجورې په شنو ښاخونو باندې او بیا رسول الله ﷺ په اخر کښې د زمکې نه خاورې اوچته کړه او د هغه په مخ ئې وپشتله

د دې حدیث د شروع ټکړه ضمنا او استطراداً راوړی ذکر کړې ده د خپل حفظ د پوخ والی د بیانولو دپاره پس په بذل کښې دی والمقصود بهذا الکلام بیان شدة حفظه اهـ.

او د دې نه پس چه کوم روایت راروان دي په هغې کښې د حنیین ذکر دي چه رسول الله ﷺ ته یو شارب خمر راوستلي شو چه کله هغوی په حنیین کښې وو او په هغې کښې دا زیادت دي ﴿ فَتَوَلَّى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لَمْ جَلَدَ أَبُو بَكْرٍ فِي الْخَمْرِ أَرْبَعِينَ لَمْ جَلَدَ عُمَرُ أَرْبَعِينَ صَدْرًا مِنْ إِمَارَتِهِ لَمْ جَلَدَ ثَمَانِينَ فِي آخِرِ خِلاَفَتِهِ لَمْ جَلَدَ عُثْمَانُ الْحَدَّيْنِ كِلَيْهِمَا ثَمَانِينَ وَأَرْبَعِينَ لَمْ أَلْفَيْتَ مُعَاوِيَةُ الْحَدَّ ثَمَانِينَ ﴾

[٤٤٨٨](*)حَدَّثَنَا ابْنُ الْبَرْسِيِّ، قَالَ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِ خَالِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَزْهَرِ أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: "أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَارِبٍ وَهُوَ بِحُنَيْنٍ، فَحَثَى فِي وَجْهِهِ التُّرَابَ ثُمَّ أَمَرَ أَصْحَابَهُ فَضَرَبُوهُ بِنِعَالِهِمْ وَمَا كَانَ فِي أَيْدِيهِمْ، حَتَّى قَالَ لَهُمْ: ارْفَعُوا فَرَفَعُوا، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ جَلَدَ أَبُو بَكْرٍ فِي الْخَمْرِ أَرْبَعِينَ، ثُمَّ جَلَدَ عُمَرُ أَرْبَعِينَ صَدْرًا مِنْ إِمَارَتِهِ، ثُمَّ جَلَدَ ثَمَانِينَ فِي آخِرِ خِلَافَتِهِ، ثُمَّ جَلَدَ عُثْمَانُ الْحَدَّيْنِ كِلَيْهِمَا ثَمَانِينَ وَأَرْبَعِينَ، ثُمَّ أَثْبَتَ مُعَاوِيَةُ الْحَدَّ ثَمَانِينَ".

عبدالرحمن بن ازهر دخپل پلارنه روایت کوی فرمائی چه دنبی ﷺ په خدمت کښې یو شرابي حاضر شو اونبی ﷺ په غزوه حنین کښې مصروف وو، نبی ﷺ دډغه کس په څوله باندې اوبه واړولې اوصحابه کرامو ته ئې دده دوهلو حکم وکړو نوهغوی په خپلو پیزارونو باندې دا شرابي اووهلو اودپیزارونونه علاوه څه چه ددوی په لاسونوکښې وو یا ورته نزدې وو په هغې ئې هم ووهلو تردې چه نبی ﷺ اوفرمائیل بس کړئ نو په دې خبره باندې خلقو دې پریخودو بیاچه کله نبی ﷺ وفات شو نودهغه نه پس ابوبکر صدیق نه به دشرابوپه حد کښې مجرم څلویښت درې وهلو اور عمر فاروق به هم په ابتداء د دور خلافت کښې څلویښت کوړې ورکولې اوبیا ئې دخپل خلافت په اخرکښې اتیاکوړې سزا مقرر کړه اوعثمان رضی اللہ عنہ به هم اتیاکوړې ورکولې اوکله کله به ئې څلویښت ورکولې او معاویه به هم اتیا درې مقرر کړې وې.

یعنی د رسول الله ﷺ په ژوند کښې خو هم داسې کیدل چه باقاعده به په شرب خمر باندې کوړې نه شوې ورکولې په متعین طریقې سره بلکه په مختلفو ځیزونو سره به هغه وهلې شو د چا په لاس کښې چه به څه وو مثلا څپلۍ، ډنډا، د کهجورې څانګه، خو د هغوی د وفات نه روستو د خلفاء راشدینو په زمانه کښې په دې کښې کوړې استعمال کړې شوې اګر چه په تعداد کښې اختلاف وو، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اربعین اختیار کړو او عمرفاروق رضی اللہ عنہ په شروع کښې اربعین او په آخیر کښې ثمانین او عثمان غنی رضی اللہ عنہ دواړه، خو بیا په آخر کښې د دې استقرار د معاویه رضی اللہ عنہ په زمانه کښې په ثمانین باندې اوشو.

بَابُ فِي إِقَامَةِ الْحَدِّ فِي الْمَسْجِدِ

باب په جومات کښې د حد قائمولو بیان

[٤٤٩٠](*)حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا صَدَقَةُ يَعْنِي ابْنَ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا الشَّعْثَمِيُّ، عَنْ زُفَرَ بْنِ وَثِيمَةَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، أَنَّهُ قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُسْتَقَادَ فِي الْمَسْجِدِ، وَأَنْ تُنْشَدَ فِيهِ الْأَشْعَارُ، وَأَنْ تُقَامَ فِيهِ الْحُدُودُ".

د حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ نه روایت دي رسول الله ﷺ منع فرمائیلي ده ددې خبرې نه چه په جومات کښې قصاص واغستلی شي یا په کښې شعرونه اووئیلی شي او یاپه کښې حد قائم کړي شي (ددې دپاره چه په مسجد کښې شور او غوغا اوغوبل جوړ نشي).

(*): انظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ٩٦٨٥) (صحيح)

(*): تفرد به أبو داود، انظر حديث رقم: (٤٤٨٧)، (تحفة الأشراف: ٣٤٢٥)، وقد أخرجه: مسند احمد (٤/٣٤٤) (حسن)

﴿ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ أَنَّهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ يُسْتَقَادَ فِي الْمَسْجِدِ وَأَنْ يُنْشَدَ فِيهِ الأَشْعَارُ وَأَنْ تُقَامَ فِيهِ الْحُدُودُ ﴾

يعنى رسول الله ﷺ منع اوفرمائيله په مسجد كښ د قصاص اخستلو (او نامناسب) اشعار وئيلو نه او د دې نه چه په دې كښ حدود قائم كړې شى، ځكه چه په دې كښ د تلويث مسجد قوى احتمال دې تلويث بالدم وغيره (بذل) مونږ سره په كتاب كښ په كتاب الايمان والنذور كښ په باب ما جاء فى تعظيم اليمين عند منبر النبى ﷺ كښ تير شوې دى چه د رسول الله ﷺ فيصلې به عموما د مسجد شريف د منبر په خوا كښ كيدلې اگر چه هغه فيصلې د حدود او قصاص سره متعلق ولې نه وى، خو د دې حدود او قصاص اجراء او استيفاء دا د مسجد نه بهر كيدل پكار دى كوم چه مصنف رحمه الله په دې باب كښ بيان كړى دى.

بَابُ فِي ضَرْبِ الْوَجْهِ فِي الْحَدِّ[1]

بابه په حد كښې د مخ د وهلو د مما نعت بيان

په دې باب كښ مصنف رحمه الله د ابوهريره رضي الله عنه دا حديث مرفوع ذكر كړې دې، ﴿ إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَّقِ الْوَجْهَ ﴾

[٤٤٩٣] (*)حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُمَرَ يَعْنِي ابْنَ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَّقِ الْوَجْهَ".

ابوهريره رضي الله عنه دنبى كريم ﷺ نه روايت كوى چه فرمائيل ئې كله چه څوك چاڅه وهي نو په مخ باندې دې دوهلونه ځان اوساتي.

يعنى د وهلو په وخت دې مخ بچ كوى په هغې دې وهل نه كوى، دا حكم عام دې حد ته هم شامل دې لكه چه د مصنف رحمه الله د ترجمې نه ثابتيږى.

والحديث اخرجه مسلم، قاله المنذرى.

---

[1] تر دې خائې پورې د حدود بيان وو اوس مصنف رحمه الله تعزير شروع كوى مصنف رحمه الله په كتاب الحدود كښ ټول شپږ قسمه حدود بيان كړل د ټولو نه اول ردة، د هغې نه پس حرابة، د هغې نه پس حد سرقة، بيا حد زنا بيا حد قذف او حد خمر، او قصاص لره وراندې مصنف رحمه الله د كتاب الديات د لاندې بيان كړې دې په كومو كومو خيزونو كښ په شريعت كښ حد ثابت دى د دې په باره كښ په اوجز كښ د حافظ نه نقل كړې دى چه بعض علماء كرامو دا په اوس خيزونو كښ منحصر كړې دې چه په هغې كښ بعض متفق عليه دى او بعض مختلف فيه، فمن المتفق عليه الردة والحرابة ما لم يتب قبل القدرة والزنا والقذف والزنا وشرب الخمر سواء اسكر اولم يسكر والسرقة، ددې شپږو بيان په كتاب كښې تيرشو ومن المختلف فيه جعد العارية وشرب ما يسكر كثيره من غير الخمر والقذف بغير الزنا والتعريض بالقذف واللواط ولو بمن يحل له نكاحها واتيان البهيمة والسحاق وتمكين المرأة القرد وغيره من الذواب من وطئها والسحر وترك الصلاة تكاسلا والفطر فى رمضان وهذا كله خارج عما تشرع فيه المقاتلة كما لو ترك قوم الزكاة وتصبوا لذلك الحرب اهـ په دې مختلف فيه حدود كښ مصنف رحمه الله جعد العارية هم ذكر كړې ده او هم دغه شان لواطت او اتيان البهيمة هم)

(*): تفرد به أبوداود، (تحفة الأشراف: ١٤٩٨٣)، وقد أخرجه: مسند احمد (٢/٢٤٤، ٢٥١، ٤٣٤) (صحيح)

بَابُ فِي التَّعْزِيرِ
باب د تعذیر بیان

د تعزیر تعریف او د هغې ثبوت او مشروعیت :

فقهاء کرام هم د کتاب الحدود نه د بیان د فراغت نه پس د تعزیر دپاره مستقل فصل قائموی، د تعزیر په باره کښ ئې لیکلی دی چه ﴿ والتعزیر تادیب دون الحد ﴾ چه تعزیر د هغه سزا او تادیبی کارروایئ نوم دې کوم چه د حد شرعی نه کم وی، دا اخستلې شوې دې د عزر نه په معنی د رد او ردع یعنی منع کول او توکل، قال البابرتی ٢١١/٤ والاصل فی هذا ان من قذف غیره بکبیرة لیس فیها حد مقدر یجب التعزیر، یعنی کوم سړې چه د یو سړی طرف ته د داسې کبیره ګناه نسبت اوکړی چه د هغې دپاره شرعا څه حد مقرر نشته نو هلته تعزیر واجب وی، ابن الهمام فرمائی : هُوَ مَشْرُوعٌ بِالْكِتَابِ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى { فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا } أَمَرَ بِضَرْبِ الزَّوْجَاتِ تَأْدِيبًا وَتَهْذِيبًا وَفِي الْكَافِي قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { لَا تَرْفَعْ عَصَاكَ عَنْ أَهْلِكَ }الی اخر ما ذکر.(١)

[٤٤٩١](*)أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: "لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ".

د ابوبرده نه روایت دې فرمائی چه رسول الله و به فرمائیل دالله تعالی دمقرر کړې شور حدودونه علاوه د تعزیر په طور باندې دي څوک د لسو دروڼه زیات ونه وهلې شي.

﴿ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « لاَ يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ إِلاَّ فِى حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ »﴾

د تعزیر په باره کښ د ائمه مذاهب تحقیق :

امام خطابی رحمه الله فرمائی چه امام احمد بن حنبل رحمه الله فرمائی چه سړی ته حق حاصل دې چه

---

(١) وَرُوِيَ « أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَزَّرَ رَجُلًا قَالَ لِغَيْرِهِ يَا مُخَنَّثُ » وَفِي الْمُحِيطِ : رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ « رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً عَلَّقَ سَوْطَهُ حَيْثُ يَرَاهُ أَهْلُهُ » وَالْمُرِيُ مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ « لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ إلَّا فِي حَدٍّ » وَقَوْلُهُ « وَاضْرِبُوهُمْ عَلَى تَرْكِهَا لِعَشْرٍ » فِي الصِّبْيَانِ ، فَهَذَا دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ وَالْجَمْعُ عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ ، وَالْمَعْنَى وَهُوَ أَنَّ الزَّجْرَ عَنْ الْأَفْعَالِ السَّيِّئَةِ كَيْ لَا تَصِيرَ مَلَكَاتٍ فَيَنْعَدِمُ وَيَسْتَدْرِجُ إلَى مَا هُوَ أَقْبَحُ وَالْحَسَنُ فَهُوَ وَاجِبٌ ، وَذَكَرَ الشَّيْخُ تَاجُ الدِّينِ عَنْ السُّرَخْسِيِّ أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ مُقَدَّرٌ بَلْ مَفْوَضٌ إلَى رَأْيِ الْقَاضِي ، لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُ الزَّجْرُ ، وَأَحْوَالُ النَّاسِ مُخْتَلِفَةٌ فِيهِ فَمِنْهُمْ مَنْ يَنْزَجِرُ بِالصَّيْحَةِ وَمِنْهُمْ يَحْتَاجُ إلَى اللَّطْمَةِ وَإِلَى الضَّرْبِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَحْتَاجُ إلَى الْحَبْسِ ، ((وَفِي الشَّامِلِ)) : التَّعْزِيرُ عَلَى مَرَاتِبَ : تَعْزِيرُ أَشْرَافِ الْأَشْرَافِ وَهُمْ الْعُلَمَاءُ وَالْقُضَاةُ بِالْإِعْلَامِ وَهُوَ أَنْ يَقُولَ لَهُ الْقَاضِي بَلَغَنِي أَنَّكَ تَفْعَلُ كَذَا وَكَذَا فَيَنْزَجِرُ بِهِ ، وَتَعْزِيرُ الْأَشْرَافِ وَهُمْ التُّجَّارُ وَالدِّهْقَانِيُّ بِالْإِعْلَامِ الْجَرِّ إلَى بَابِ الْقَاضِي وَالْخُصُومَةِ فِي ذَلِكَ ، وَتَعْزِيرُ الْأَوْسَاطِ وَهُمْ السُّوقَةُ بِالْجَرِّ وَالْحَبْسِ ، وَتَعْزِيرُ الْأَخِسَّاءِ بِهَذَا كُلِّهِ وَبِالضَّرْبِ ، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ : يَجُوزُ التَّعْزِيرُ لِلسُّلْطَانِ بِأَخْذِ الْمَالِ ، وَعِنْدَهُمَا (الطرفين) وَفِي الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ لَا يَجُوزُ.

(*) صحيح البخاري الحدود ٤٢ (٦٨٤٨)، صحيح مسلم الحدود ٩ (١٧٠٨)، سنن الترمذي الحدود ٣٠ (١٤٦٣)، سنن ابن ماجه الحدود ٣٢ (٢٦٠١)، (تحفة الأشراف: ١١٧٢٠)، وقد أخرجه: مسند احمد (٤/٦٦٣، ٤/٤٥)، سنن الدارمي الحدود ١١ (٢٣٦٠) (صحيح)

هغه خپل غلام اوهی په ترک صلاة وغیره معصیت باندې، خو د لسو کوړو نه دې زیات نه وهی، او هم دا قول دې د اسحاق بن راهویه، او امام شافعی رحمه الله فرمائی چه تعزیر خلویښتو کوړو ته نه دی رسیدل پکار، او هم دا قول دې د امام ابوحنیفه او د امام محمد رحمهما الله، او امام ابویوسف رحمه الله فرمائی چه تعزیر د جرم د حیثیت په اعتبار سره دې د کومې درجې چه جرم وی او د هغې دپاره چه کومه سزا حاکم مناسب ګڼری د اتیا کوړو نه کمه کمه، او د امام مالک رحمه الله نه روایت دې چه تعزیر د جرم په اعتبار سره وی، پس که د هغه جرم د قذف نه هم زیات وی نو سل او د سلو نه زیاتې کوړې هم ورکولې شی. اهـ

په دې کښې د امام شافعی رحمه الله مذهب هغه دی کوم چه علامه قسطلانی لیکلې دې چه ادنی حد ته دې نه رسوی د هغې نه دې کم وی، او ادنی الحدود د هغوی په نزد حد شرب دې خلویښت کوړې، اوس دا چه د حد حر اعتبار دې او که د حد عبد؟ قسطلانی فرمائی چه په دې کښې د هغوی دواړه اقوال دی، که حد الحر واخستلی شی نو د تعزیر زیات نه زیات مقدار به د هغوی په نزد یو کم خلویښت کوړې وی، او که حد العبد واخستلی شی نو نورلس کوړې به وی، او په در مختار کښې دی چه زیات نه زیات د هغې مقدار یو کم خلویښت کوړې دې یعنی د حد العبد نه کم، او کم از کم دڼې کوړې، او په هدایه کښې هم داسې دی، او په دې کښې د امام ابویوسف رحمه الله قول دا لیکلې شوې دې چه د تعزیر مقدار تر پنځه اویا کوړو پورې کیدلې شی. وړاندې په دې کښې دی چه طرفین د حد القذف فی الحد اعتبار سره کولو سره د هغې نه یو کوړه کمه کړه په یو روایت کښې وهو قول زفر وهو القیاس. او په بل روایت کښې پنځه کوړې کمولو سره د هغې مقدار پنځه اویا کوړې مقرر کړې شوې دې [1] او په درمختار کښې دا هم دی ﴿ التعزیر لیس فیه تقدیر بل هو مفوض الی رای القاضی لان المقصود منه الزجر واحوال الناس فیه مختلفة ، په دې باندې علامه شامی فرمائی ای لیس فی انواعه تقدیر ﴾ یعنی زیات نه زیات خو د دې مقدار متعین دې چه مادون الحد کیدل پکار دی، خو د کوم نوع تعزیر دې وی مثلا ضرب حبس یا فرک الاذن؟ په دې لحاظ سره دې کښې تعین نشته، (من الابواب والتراجم ۳۳۱/۲) او حدیث الباب د امام احمد او چا چه د هغه موافقت کړې دې دلیل دې، او د جمهورو د طرف نه ددې حدیث جواب په بذل کښې د لمعات نه دا نقل کړې دې چه دا حدیث منسوخ دې ځکه چه د صحابه کرامو رضی الله عنهم نه تجاوز عن العشرة ثابت دې، او بعضو دا جواب ورکړې دې چه دا د رسول الله ﷺ د زمانې په اعتبار سره دې. (ځکه چه هغه خیر القرون وه)

والحدیث اخرجه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه، قاله المنذري.

[۴۴۹۲] (*) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، أَنَّ بُكَيْرَ بْنَ الْأَشَجِّ حَدَّثَهُ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرٍ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ

[1]، په خلاصة المذاهب کښې د دې په باره کښې دادی: امام احمد ۱۰ کوړې، امام شافعی رحمه الله نولس یا نهه دیرش کوړې، طرفین (ابوحنیفه ومحمد) نهه دیرش کوړې، ابویوسف رحمه الله نهه اویا یا پنځه اویا کوړې، امام مالک رحمه الله علی رای الامام بحسب الجرم وان زاد علی الثمانة)

[2]: انظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ۱۱۷۲۰) (صحیح)

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ، فَذَكَرَ مَعْنَاهُ.

دابوبرده ﷺ نه روایت دي فرمائی چه رسول کریم ق نه مې اوریدلی دی چه فرمائیل ئې ، اوبیا ئې دتیر شوي روایت په شان روایت بیان کړو.

اخر کتاب الحدود

.....

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب الديات

د ديت داحکامو بيان

امام بخاري ﷺ د کتاب الحدود نه پس د کتاب الديات نه مخکښ کتاب المحاربين من اهل الكفر والردة مستقلا ذکر کړې دي او امام ابوداؤد ﷺ ردة او حرابه په کتاب الحدود کښ ذکر کړی دی.

د ديت تعريف

قال القسطلاني : والدية هی المال الواجب بالجناية على الحر فی نفس او فيما دونها، وهی ماخوذة من الودی وهو دفع الدية اه وقال الحافظ : وهی ما جعل فی مقابلة النفس وسمی دية تسمية بالمصدر يعنی دية په اصل کښ ودی وو چه مصدر دي د ودی يدی يعنی دية ادا کول او ديت هغه مال دي کوم چه د نفس په بدل کښ وی، او يو وی ارش يعنی هغه مال کوم چه د نفس نه د کم بدله وی ففی الدر المختار : الدية فی الشرع اسم للمال الذی هو بدل النفس والارش اسم للواجب فيما دون النفس اه خو قسطلانی د دية په تعريف کښ نفس او مادون النفس دواړه ذکر کړی دی، لکه چه اوس تير شو خو هغوی د ديت په تعريف کښ يو قيد زيات کړو هغه دا چه په جناية علی الحر سره چه کوم مال واجب کيږی هغې ته ديت وائی، چه د هغې نه معلوميږی چه د جناية علی العبد نه چه کوم مال واجب کيږی هغه ديت نه دي، ځکه چه د حر ديت خو متعين دي په خلاف د عبد چه د هغه ديت متعين نه دي بلکه د عبد چه کوم قيمت وی هغه به د هغه ديت وی او ښکاره خبره ده چه د غلامانو قيمت کم او زياتيږی د منافع په حساب سره، پس فقهاء کرامو د جناية علی العبد فصل بيل منعقد کړې دي، په تنوير الابصار او د هغې په شرح درمختار کښ دی : دية العبد قيمته فان بلغت هی دية الحر وبلغت قيمة الامة دية الحرة نقص من كل من دية عبد وامة عشرة دراهم اظهار الانحطاط رتبة الرقيق عن الحر وتعين العشرة باثر ابن مسعود ﷺ وعنه من الائمة خمسة، يعنی په کوم عبد باندې چه جنايت کړې شوي دي او هغه تلف کړې شوي دي نو د هغه ديت به د هغه بازاری قيمت وی د هغه غلام چه په بازار کښ هرڅه قيمت وی په دې شرط چه هغه د حر د ديت مقرره نه کم وی او که د هغې برابر وی يعنی لس زره درهم نو په هغې کښ به لس درهمه کمولې شی د عبد دمرتبې د انحطاط د ښکاره کولو دپاره، لکه څنګه چه د عبدالله بن مسعود ﷺ نه منقول دی. مصنف ﷺ د ديات د لاندې قصاص هم بيان کړې دي هم دغه شان امام بخاری هم، حافظ فرمائی:

﴿ وأورد البخاري تحت هذه الترجمة (كتاب الديات) ما يتعلق بالقصاص لأن كل ما يجب فيه القصاص يجوز العفو عنه على مال فتكون الدية أشمل﴾ يعنې په کومو کوموخيزونو کښې چه قصاص واجب کيږي هلته قصاص معاف کولو سره مال اخستل جائز دی او د دية حقيقت هم مال دي په دي وجه د ديت عنوان اعم او اشمل دي، وراندي حافظ فرمائي : وترجم غيره كتاب القصاص وأدخل تحته الديات بناء على أن القصاص هو الأصل في العمد اه يعنى د عمدا جنايت کولو په صورت کښې اصل حکم قصاص دي، قصاص معاف کولو سره مال اخستل هغه بل امر دي [1] وفي البدائع : والاصل فيه نصّ الْكِتَابِ الْعَزِيزِ ، وَهُوَ قَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى { وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلَى أَهْلِهِ } وَالنَّصُّ وَإِنْ وَرَدَ بِلَفْظِ الْخَطَأِ لَكِنَّ غَيْرَهُ مُلْحَقٌ بِهِ... (من الابواب والتراجم٦/٣٣٣)

بَابُ النَّفْسِ بِالنَّفْسِ

باب يو نفس د بل نفس په بدل کښې د قتلولو بيان

يعنى د قصاص بالنفس بيان:

[٤٤٩٤] (*) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ يَعْنِي ابْنَ مُوسَى، عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "كَانَ قُرَيْظَةُ، وَالنَّضِيرُ وَكَانَ النَّضِيرُ أَشْرَفَ مِنْ قُرَيْظَةَ فَكَانَ إِذَا قَتَلَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْظَةَ رَجُلًا مِنَ النَّضِيرِ قُتِلَ بِهِ وَإِذَا قَتَلَ رَجُلٌ مِنَ النَّضِيرِ رَجُلًا مِنْ قُرَيْظَةَ فُودِيَ بِمِائَةِ وَسْقٍ مِنْ تَمْرٍ، فَلَمَّا بُعِثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتَلَ رَجُلٌ مِنَ النَّضِيرِ رَجُلًا مِنْ قُرَيْظَةَ، فَقَالُوا: ادْفَعُوهُ إِلَيْنَا نَقْتُلْهُ، فَقَالُوا: بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَوْهُ، فَنَزَلَتْ: وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ سورة المائدة آية ٤٢، وَالْقِسْطُ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، ثُمَّ نَزَلَتْ: أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ سورة المائدة آية ٥٠، قَالَ أَبُو دَاوُد: قُرَيْظَةُ، وَالنَّضِيرُ جَمِيعًا مِنْ وَلَدِ هَارُونَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَام.

دابن عباس رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه په بنونضير اوبنو قريظه کښې زورور بنو نضير وو، کله چه به دبنو قريظه والا يو کس دبنو نضير والا يوکس مړ کړونو دده په عوض کښې به په بنو قريظه کښې به دغه کس په طور دقصاص قتل کيدي شو، او کله چه به دبني قريظه يوکس دبنو نضير يوکس مړ کړونوسل وسقه کجوري به ئې په فديه کښې اداکولې ، کله چه نبی کريم صلى الله عليه وسلم مبعوث شو نودقبيله بنونضيريوکس دبنو قريظه يوکس لره مړ کړو دبنو قريظه خلقو اووئيل چه قاتل مونږ ته حواله کړئ تردي چه مونږ ئې قتل کړو دبنونضير والاخلقو د پخواپه شان دقاتل دحواله کولونه انکار وکړو بيا دوی اووئيل راشئ چه نبی صلى الله عليه وسلم ته لاړ شو هغه چه هرځنګه فيصله وکړي منئ به يې، نول کسان نبی صلى الله عليه وسلم ته لاړل نو په

---

[1] حاصل دا چه بعض مصنفينو د کتاب الديات عنوان ذکر کولو سره قصاص د هغې د لاندې ذکر کړې دی په دې حيثيت سره چه په ديت کښې عموم او شمول دي خکه چه د قصاص په خائې ديت اخستلې کيدې شی او د دی برعکس (د ديت په خائې قصاص نه) او بعض مصنفينو د دې برعکس د قصاص عنوان اختيارولو سره ديت د هغې د لاندې ذکر کړې دي په دې حيثيت سره چه قصاص هميشه اصلي وی د ديت بدل نه شی کيدی، په خلاف د ديت چه هغه کله اصلي وی او کله د قصاص بدل وی لهذا ديت لره د قصاص تابع کول پکار دی نه د دی عکس.

[*]: سنن النسائي/القسامة ٤/(٤٧٣٦)، (تحفة الأشراف: ٦١٠٩) (صحيح)

دي وخت کښې دا ايت کريمه : «وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط» نازل شو ، اوانصاف دادي چه يونفس دي دبل نفس په بدل کښې قتل کړې شي بيا دا ايت کريمه نازل شو «أفحكم الجاهلية يبغون» امام ابوداؤد فرمائی بنوقريظه اوبنو نضير دواړه دهارون عليه السلام داولاد نه دي.

قوله: ﴿ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ قُرَيْظَةُ وَالنَّضِيرُ - وَكَانَ النَّضِيرُ أَشْرَفَ مِنْ قُرَيْظَةَ - فَكَانَ إِذَا قَتَلَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْظَةَ رَجُلاً مِنَ النَّضِيرِ قُتِلَ بِهِ وَإِذَا قَتَلَ رَجُلٌ مِنَ النَّضِيرِ رَجُلاً مِنْ قُرَيْظَةَ فُودِيَ بِمِائَةِ وَسْقٍ مِنْ تَمْرٍ ﴾ يعنى په مدينه منوره کښې د يهودو دوه قبيلې قريظه او بنو نضير وي، چه په هغوى کښې بنو نضير شريف ګڼلې کيدل د بنو قريظه په مقابله کښې، پس که يو قرظى سړى به په بنو نضير کښې څوک قتل کړل نو به قصاص کښې به هغه قتل کولې شو، او که په بنو نضير کښې به چا څوک قرظى قتل کړو نو په دې صورت کښې به په قصاص کښې سل وسق کهجورې د هغه په فديه کښې ورکولې شوې، په شروع کښې هم داسې وه، بيا چه کله د رسول الله ﷺ بعثت اوشو او هغوى مدينې طيبې ته تشريف راوړلو نو يو نضيرى يهودى يو قرظى قتل کړو. نو د بنو قريظه يهودو اووې بنو نضير ته چه دا خپل قاتل مونږ ته حواله کړئ چه مونږ دې قصاص کړو، هغوى اووې چه زمونږ او ستاسو ترمينځه به محمد ﷺ حکم وى په هغوى باندې دې فيصله اوکړې شى پس دوى دواړه د رسول الله ﷺ په خدمت کښې حاضر شو نو په دې باندې دا آيت کريمه نازل شو، ﴿ وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط ﴾ چه که تاسو د دوى ترمينځه فيصله کوئ نو په عدل کوئ، راوى د حديث وائى چه قسط چه کوم دې هغه هم دا دې چه نفس دې د نفس په بدل کښې واخستلې شى، ثم نزلت ﴿ افحكم الجاهلية يبغون ﴾ يعنى چه کله هغه يهودو د دې آيت حکم خوښ نه کړو او خپل مينځ کښې ئې نزاع شروع کړه نو په هغې باندې دا دويم آيت کريمه نازل شو چه آيا دوى د جاهليت قوانين لټوى.

په دې حديث کښې يو مسئله د قضاء بين اهل الذمة ده چه که مسلمان قاضى به د اهل کتاب په مينځ کښې فيصله کوى يا به نه کوى چه په هغې کښې د علماء کرامو اختلاف دى، په باب الرجم کښې مسئله تيره شوې.

دلته په بعض نسخو کښې دا دى : قَالَ أَبُو دَاوُدَ قُرَيْظَةُ وَالنَّضِيرُ جَمِيعًا مِنْ وَلَدِ هَارُونَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ، چه يهود دا دواړه قبيلې د هارون عليه السلام په اولاد کښې دى، ام المومنين صفيه رضي الله عنها هم د هغوى نه ده لکه چه په باب سهم الصفى کښې تير شوې دى سيدة قريظه والنضير، والحديث اخرجه النسائي، قاله المنذري.

بَاب لاَ يُؤْخَذُ الرَّجُلُ بِجَرِيرَةِ أَخِيهِ أَوْ أَبِيهِ

باب د پلار يا د ورور په ګناه کښې به خوې يا ورور نه شى نيولې کيدې

[٤٤٩٥]() حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ إِيَادٍ، حَدَّثَنَا إِيَادٌ عَنْ أَبِي رِمْثَةَ، قَالَ: "انْطَلَقْتُ مَعَ أَبِي نَحْوَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَبِي: ابْنُكَ هَذَا؟ قَالَ: إِي

[1]: انظر حديث رقم (٤٢٠٨)، (تحفة الأشراف: ١٢٠٣٧) (صحيح)

وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، قَالَ: حَقًّا، قَالَ: أَشْهَدُ بِهِ، قَالَ: فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَاحِكًا مِنْ ثَبْتِ شَبَهِي فِي أَبِي وَمِنْ حَلِفِ أَبِي عَلَيَّ، ثُمَّ قَالَ: أَمَا إِنَّهُ لَا يَجْنِي عَلَيْكَ وَلَا تَجْنِي عَلَيْهِ، وَقَرَأَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى سورة الأنعام آية ۱۶۴".

دابو رمثه ﷺ نه روایت دي فرمائی چه زه دخپل پلار سره دنبی ﷺ په خدمت کښي حاضر شوم نبی ﷺ زما پلارته اوفرمائيل ايا دا ستا خوي دي؟ زمابلار اووئيل هو، زما دي دبيت الله شريف په رب باندي قسم وي نبی ﷺ اوفرمائيل رښتيا وائی؟ زما پلار په جواب کښي اووئيل يقينا زه ددي خبري گواهی ورکوم ، نبی ﷺ اوخندل ځکه چه زه په مکمل طور دخپل پلار هم شکل وم او زما پلار قسم وکړو چه زه دهغه خوي يم ، ددينه پس نبی ﷺ اوفرمائيل خبردار نه به دي ستاپه گناه باندي نيولي کيږی اونه به ته دده په گناه باندي نيولي کيږي ، اونبی ﷺ دا ايت کريمه ولوستلو: (ولا تزر وازرة وزرأخرى).

فوله: ﴿ عَنْ أَبِي رِمْثَةَ قَالَ انْطَلَقْتُ مَعَ أَبِي نَحْوَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ لأَبِي « ابْنُكَ هَذَا ». قَالَ إِي وَرَبِّ الْكَعْبَةِ قَالَ « حَقًّا ». قَالَ أَشْهَدُ بِهِ الخ ﴾

شرح الحديث:

سيدنا ابورمثه ﷺ فرمائی چه زه د خپل پلار سره د رسول الله ﷺ په خدمت کښ حاضر شوم (چه کله رسول الله ﷺ مونږ دواړو ته اوکتل نو هغوی زما په باره کښ زما د پلار نه تپوس اوکړو چه آيا دا ستا خوئي دي؟ نو هغوی اوفرمائيل جی د کعبې په رب مي دي قسم وی، رسول الله ﷺ اوفرمائيل آيا واقعی داسي ده؟ هغوی جواب ورکړو او جی زه د دي خبري گواهی ورکوم، په دي باندي رسول الله ﷺ اوخندل چه د هغې وجه هغوی خپله بيانوی د دوه وجو نه يو خو زما د خپل پلار سره د ډير مشابهت د وجې نه، دويم زما د پلار د دي قسم خوړلو د وجې نه، په دي موقع باندي رسول الله ﷺ زما پلار ته دا خبره هم ارشاد اوفرمائيله چه نه خو په تا باندي ستا خوئي جنايت کوی او نه ته په خپل خوی باندي جنايت کوي، مطلب دا دي چه په تاسو دواړو کښ به د يو د جنايت سزا بل ته نه ملاويږی، بلکه چه خوک هم جنايت کوی که پلار وی او که خوئي، د هغې قصاص او ضمان به هم په هغه باندي وی، يعنی اسلامی قانون دا دي او د زمانه جاهليت والا طريقه په اسلام کښ جائز نه ده چه په هغه زمانه کښ به دا کيدل چه د جنايت سزا صرف د جانی سره خاص نه وه بلکه د جانی خوک هم ملاوشی پلار يا رور يا پاد هغه خوئي يا د د هغه دقبيلي يو سړي، او په اسلام کښ دا دی: ﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ﴾ او هم دغه شان (ولكم فى القصاص حياة ﴾

دا حديث د دي نه مخکښ هم تير شوي دي، باب فى الخصاب کښ خو مختصرا او د هغې نه مخکښ هم په باب فى الخضرة کښ، په دي حديث باندي په حاشيه د بذل کښ دی چه ابن قدامة ددي حديث نه په دي خبره باندي استدلال کړي دي چه د عمدا جنايت ديت خپله په جانی باندي دي، په عاقله باندي نه واجب کيږی اه مسئله زمونږ په نزد هم دا ده پس په درمختار کښ دی:

(و) اعلم انه (لا تعقل عاقلة جناية عبد ولا عمد) (قَوْلُهُ جِنَايَةُ عَبْدٍ) مِنْ إِضَافَةِ الْمَصْدَرِ إِلَى فَاعِلِهِ وَأَمَّا

إِذَا جَنَى حُرٌّ عَلَى نَفْسِ عَبْدٍ فَسَيَأْتِي (قَوْلُهُ وَلَا عَمْدٍ) أَيْ فِي النَّفْسِ أَوْ الطَّرَفِ فَإِنَّ الْعَمْدَ لَا يُوجِبُ التَّخْفِيفَ بِتَحَمُّلِ الْعَاقِلَةِ فَوَجَبَ الْقَوَدُ بِهِ ١هـ﴾ دا مسئله په اصل کښې د کتاب الديات ده هلته هم راروانه ده. والحديث أخرجه الترمذي والنسائي مختصرا ومطولا، وقال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه الامن حديث عبيدالله بن زياد، قاله المنذري.

بَابُ الْإِمَامِ يَأْمُرُ بِالْعَفْوِ فِي الدَّمِ

باب: حاکم چه دچا د خون معاف کولو حکم اوکړي

یعنی په کوم صورت چه قصاص واجب کیږي که د هغه قصاص تعلق د نفس سره وي یا په طرف سره نو په دې صورت کښې رسول الله ﷺ ولی د دم ته چاته چه د قصاص د اخستلو حق رسیږي همیشه به ئې ورته د عفو او د ترک قصاص ترغیب ورکولو پس په دې باب کښې د اول حدیث نه علاوه څومره چه احادیث دی په هغې کښې د رسول الله ﷺ د طرف نه د قصاص په ځائې مطلقا د عفو یا د عفو باخذ الدية ترغیب ذکر شوي دي، خو د باب په اول حدیث کښې دی کوم چه د ابو شریح خزاعي نه مرفوعا روایت دي.

[٤٤٩٦] (*) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ فُضَيْلٍ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي الْعَوْجَاءِ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ أُصِيبَ بِقَتْلٍ أَوْ خَبْلٍ فَإِنَّهُ يَخْتَارُ إِحْدَى ثَلَاثٍ: إِمَّا أَنْ يَقْتَصَّ وَإِمَّا أَنْ يَعْفُوَ وَإِمَّا أَنْ يَأْخُذَ الدِّيَةَ، فَإِنْ أَرَادَ الرَّابِعَةَ فَخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ، وَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ".

دابوشریح الخزاعی ﷺ نه روایت دي فرمائی چه نبی علیه السلام فرمائیلی دی په چاباندې چه دقتل افت راشي یا وربانديې په جسم کښې دیواندام دکټ کولو مصیبت راشي نودغه کس ته په دري خبرو کښې دیوې دخوښولو اختیار دي یا قصاص اغستل یا معاني کول یادیت اغستل اوکه چرې دغه کس ددینة علاوه کومه بله ځلورمه خبره اختیارول غواړي نو دده لاسونه ونیسئ (یعنی منع ئې کړئ) اوځوک چه دحد نه تجاوز اوکړي نودهغه دپاره دردناک عذاب دي.

قوله: ﴿ مَنْ أُصِيبَ بِقَتْلٍ أَوْ خَبْلٍ فَإِنَّهُ يَخْتَارُ إِحْدَى ثَلَاثٍ الخ ﴾ د قتل تعلق د نفس سره دي او د خبل د طرف سره، یعنی قطع د عضو، یعنی کوم جنایت چه عمدا وی که د هغې تعلق د نفس سره وی یا د اندام سره نو هلته به مجنی علیه یا د هغه ولی ته دري اختیارات حاصل دی یا خو دي قصاص واخلی او یا دي مطلقا معاف کړی او یا دي تري نه دیت واخلی، ﴿ فَإِنْ أَرَادَ الرَّابِعَةَ فَخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ ﴾ او که هغه د دې دري ځیزونو نه علاوه ځلورم صورت اختیار کړی نو هغه منع کړئ، په دې حدیث کښې خو ګویا رسول الله ﷺ د قاعدې مطابق د مقتول ولی ته چه کوم شرعا حق حاصل دي هغه بیان اوفرمائیلو چه هغه ته په دریو کښې د یو-اختیار حاصل دي کوم چه هغه اختیاروی، د دې دریو نه علاوه دلته بل ځیز نشته، اوس دا چه په

(*): سنن ابن ماجه للديات ٣ (٢٦٢٣)، (تحفة الأشراف: ١٢٠٥٩)، وقد أخرجه: مسند احمد (٤/٣١)، سنن الدارمي للديات ١ (٢٣٩٦) (ضعيف)

دي دريو کښ اولی کوم څيز دي د دې ذکر په روستو روايت کښ راځی هغه دا چه رسول الله ﷺ به په دي دريو کښ اولا بخښنې او دويم ديت ته ترجيح ورکوله لکه د مصنف ﷺ په ترجمة الباب کښ چه دی.

په قتل عمد کښ د قصاص په ځائې د ديت اخستلو حق د مقتول ولی ته کله حاصل دي؟

د دې نه پس ځان پوهول پکار دی چه په دې حديث کښ يو مختلف فيه مسئله ده، د ﴿واما ان ياخذ الدية﴾ په باره کښ هغه دا چه د قتل عمد په صورت کښ اصل حکم خو د قصاص دي چه د مقتول ولی دي د قاتل نه قصاص واخلی، او په قتل عمد کښ د ديت اخستلو اختيار د دوه امامانو په نزد خو مطلقا دي يعنی د امام شافعی او احمد ﷺ، او دا يو روايت دي د امام مالک ﷺ هم، او د امام مالک او امام ابوحنيفه ﷺ په نزد د مقتول ولی ته د ديت د اخستلو په هغه صورت کښ دی چه کله قاتل په ديت ورکولو باندې راضی وی، او که هغه راضی نه وی نو د اخذ ديت حق ئې نشته، دا حديث په دې مسئله کښ د شوافعو او حنابله موافق دي، په دې مسئله باندې مستقل باب وړاندې راوړان دي، باب ولی العمد ياخذ الدية، د احنافو دليل به هلته وړاندې راشی، دلته په حديث الباب کښ دی، ﴿ومن اعتدى بعد ذلک فله عذاب اليم﴾ يعنی کوم سړي چه د دې امور ثلاثه نه څلورم ته تجاوز اوکړي پس د هغې نه يعنی هغه ته د دې خبرې د رسيدو نه پس چه اختيار صرف په دې امورو کښ دي، هغه څلورم څيز څه کيدې شی مثلا د معاف کولو نه پس يا د ديت اخستلو نه پس بيا قتل اوکړي يا ئې په شروع کښ مطلقا معاف کړو بغير د ديت نه بيا ئې ديت هم طلب کول شروع کړل. والحديث اخرجه ابن ماجه وحديث انس الاتی اخرجه النسائی وابن ماجه، قاله المنذري.

[٤٤٩٧](*) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: "مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُفِعَ إِلَيْهِ شَيْءٌ فِيهِ قِصَاصٌ إِلَّا أَمَرَ فِيهِ بِالْعَفْوِ".

دانس بن مالک ﷺ نه روايت دي فرمائی چه مانبی ﷺ اوليد و چه کله به هغه ته يوه داسې مقدمه پيش شوه په کومه کښې چه قصاص لازم وي نو نبی ﷺ به دمعاف کولو ترغيب ورکولو يعنی دمقتول وارثانو ته دقاتل دمعاف کولو.

[٤٤٩٨](*) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: "قُتِلَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَفَعَهُ إِلَى وَلِيِّ الْمَقْتُولِ، فَقَالَ الْقَاتِلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ قَتْلَهُ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِوَلِيِّهِ: أَمَا إِنَّهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا ثُمَّ قَتَلْتَهُ دَخَلْتَ النَّارَ، قَالَ: فَخَلَّى سَبِيلَهُ، قَالَ: وَكَانَ مَكْتُوفًا بِنِسْعَةٍ فَخَرَجَ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ فَسُمِّيَ ذَا النِّسْعَةِ".

(*): سنن النسائي/القسامة ٢٣ (٤٧٨٧، ٤٧٨٨)، سنن ابن ماجه/الديات ٣٥ (٢٦٩٢)، (تحفة الأشراف: ١٠٩٥)، وقد أخرجه: مسند احمد (٣/٢١٣، ٢٥٢) (صحيح)

(*): سنن الترمذي/الديات ١٣ (١٤٠٧)، سنن النسائي/القسامة ٣ (٤٧٢٦)، سنن ابن ماجه/الديات ٣٤ (٢٦٩٠)، (تحفة الأشراف: ١٢٥٠٧) (صحيح)

د ابوهريره ﷺ نه روايت دي فرمائي چه دنبي ﷺ په زمانه کښې يوکس قتل کړي شو اونبي ﷺ ته دهغه مقدمه پيش کړي شوه نونبي ﷺ قاتل لره دمقتول وارثانونه حواله کړو قاتل عرض اوکړو اي دالله رسوله ما دغه سړي د قتل کولو په اراده باندي نه دي قتل کړې، نبي ﷺ دمقتول وارثانونه اوفرمائيل اوګورئ که چرې دي رښتونې وي او تاسو ئې قتل کړئ نودوزخ ته به لاړ شئ دوی چه دا خبره واوريده نوقاتل ئې پريخودو اودده دواړه لاسونه په پرې ترل شوي وو دي په داسې حال کښې اووتو چه پرې يې په خان پسې رابنکلونو په دي وجه په ده باندي ذا الشعير نوم کيخودي شو يعنی دپړې والا.

قوله: ﴿عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قُتِلَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم الخ﴾

شرح الحديث:

يعنی د رسول الله ﷺ په زمانه کښ يو سړي قتل کړي شو نو دا واقعه رسول الله ﷺ ته راورسولې شوه په دي باندي رسول الله ﷺ هغه قاتل د مقتول ولی ته اوسپارلو، دي قاتل رسول الله ﷺ ته دا عرض اوکړو يا رسول الله ﷺ! قسم په الله زما اراده د هغه د قتل کولو نه وه (صرف د وهلو وه) خو هغه مړ شو، نو په دي باندي رسول الله ﷺ ولی د مقتول ته اوفرمائيل چه دا قاتل که په خپل قول کښ رښتينې وی او بيا هم تا قتل کړو نو ته به جهنم ته خې، د مقتول ولی په دي خبره اوريدلو باندي هغه پريخودلو، راوی وائی چه هغه سړی د څرمنې د يوې تسمې سره مکتوف وو،[1] هغه چه پرانستلې شو نو اوتختيدلو د هغه په تيښتي سره هغه رسئ هم په هغه پسې رابنکلې کيده په دې وجه د هغه نوم ذوالنسعة کيخودلې شو (تسمې والا).

د دې حديث نه معلومه شوه چه په کوم قتل باندي د قتل عمد تعريف صادقيږی نو هلته د قاتل دا وينا چه زما اراده د قتل نه وه دا قضاء معتبر نه ده، خو که هغه قاتل په خپل قول کښ صادق وی نو د هغې دا قول به ديانة قابل قبول وی گينې د هغه وبال به د مقتول په ولی باندي وی. (بذل) والحديث اخرجه الترمذی والنسائی وابن ماجه، قاله المنذری

[٤٩٩٤] (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ الْجُشَمِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَوْفٍ، حَدَّثَنَا حَمْزَةُ أَبُو عُمَرَ الْعَائِذِيُّ، حَدَّثَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلٍ، حَدَّثَنِي وَائِلُ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: "كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جِيءَ بِرَجُلٍ قَاتِلٍ فِي عُنُقِهِ النِّسْعَةُ، قَالَ: فَدَعَا وَلِيَّ الْمَقْتُولِ، فَقَالَ: أَتَعْفُو؟ قَالَ: لَا، قَالَ: أَفَتَأْخُذُ الدِّيَةَ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: أَفَتَقْتُلُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: اذْهَبْ بِهِ، فَلَمَّا وَلَّى، قَالَ: اتَّعْفُو؟ قَالَ: لَا، قَالَ: أَفَتَأْخُذُ الدِّيَةَ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: أَفَتَقْتُلُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: اذْهَبْ بِهِ، فَلَمَّا كَانَ فِي الرَّابِعَةِ، قَالَ: أَمَا إِنَّكَ إِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ يَبُوءُ بِإِثْمِهِ وَإِثْمِ صَاحِبِهِ، قَالَ: فَعَفَا عَنْهُ، قَالَ: فَأَنَا رَأَيْتُهُ يَجُرُّ النِّسْعَةَ".

[1] مکتوف وائی هغه سړی ته چه د هغه دواړه لاسونه شاته بوتلو سره په رسئ وغيره باندي اوترلي شی د هغه زمانې د هتکرو طريقه هم دا وه.

[2] صحيح مسلم/القسامة ١٠ (١٦٨٠)، سنن النسائي/القسامة ٣ (٤٧٢٨)، القضاء ٢٥ (٥٤١٧)، (تحفة الأشراف: ١١٧٦٩)، ولقد أخرجه: سنن الدارمي/الديات ٨ (٢٤٠٤) (صحيح)

د وائل بن حجر رضی الله عنه نه روایت دي فرمائي چه زه دنبي ﷺ سره موجود وم چه یوقاتل راوستل شو اودهغه په مرئ کښې پرې اچولې شوې وونبي ﷺ دمقتول وارث طلب کړو اوتپوس ئې ورنه اوکړو چه ایا ته دې معاف کوې هغه اووئیل نه بیاورته نبي ﷺ اوفرمائیل ایا دیت اخلې هغه اووئیل نه، بیانبي ﷺ اوفرمائیل ایاده لره قتل کول غواړې؟ ده اووئیل هو نبي ﷺ اوفرمائیل دې بوخه کله چه ده روان کړو نبي ﷺ ورته او فرمائیل آیا ته دې معاف کوې هغه اووئیل نه، بیا ئې ورته اووئیل ایادیت اخلې هغه جواب ورکړو نه بیا ئې ورته اووئیل ایا دده قتل کول غواړې هغه جواب ورکړو هو، بیا ئې ورته اوفرمائیل ده لره بوخه، بیا ئې ورته په خلورم ځل اووئیل اوګوره که چرې ته دې معاف کړې نودې به خپله ګناه اودقتل شوې ګناه پخپل ځان باندې رابار کړي دمقتول وارثانوچه دا واوریدل نودې بې پر یخودو وائل اووئیل ماهغه کس اولیدو چه پرې یې په ځان پسې رانبکلو.

قوله: ﴿ حَدِّثْنِي وَائِلُ بْنُ حُجْرٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- إِذْ جِيءَ بِرَجُلٍ قَاتِلٍ فِي عُنُقِهِ النَّسْعَةُ الخ ﴾

مضمون الحديث مع الشرح :

وائل بن حجر رضی الله عنه فرمائي چه زه د رسول الله ﷺ سره اوم، یو قاتل هغوی ته راوستلي شو چه د هغه په غاړه کښې د چمړې تسمه پرته وه، نو رسول الله ﷺ د قاتل ولي راطلب کړو او ترتیب وار ئې د هغه مخې ته دري خبرې کیخودلې اول د عفو خبره چه آیا ته معافي کولې شې؟ هغه انکار اوکړو، د دې نه پس رسول الله ﷺ د دیت د اخستلو اوفرمائیل، هغه د دې نه هم انکار اوکړو، رسول الله ﷺ اوفرمائیل آیا ته قتل کول غواړئ نو هغه اووې او، نو رسول الله ﷺ اوفرمائیل ښه څه دې بوخه، هم دغه شان د سوال او جواب نوبت د رسول الله ﷺ او د هغه قاتل ترمینځه راغلو، رسول الله ﷺ اوفرمائیل : ﴿ أَمَا إِنَّكَ إِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ بَوُءُ بِإِثْمِهِ وَإِثْمِ صَاحِبِهِ﴾ که تا دې معاف کړې وې نو هغه به واپس شوې وې د خپلو تیرو ګناهونو سره، او د دې صاحب واقعه یعنی د مقتول د ګناهونو سره یعنی د هغه د قتل د ګناه سره د "إِثْمِ صَاحِبِهِ" نه مراد "الم قتل صاحبه" دې او خپله د مقتول ګناه مراد نه ده یعنی دا مطلب نه دې چه ته دا قاتل معاف کړې نو هغه به د مقتول د ګناهونو سره واپس کیږی، یعنی د مقتول ګناه به په هغه باندې واچولې شی، ځکه چه دا مطلب د ﴿ ولا تزر وازرة وزر اخرى ﴾ خلاف دې په دې اوریدلو سره د مقتول ولی دا قاتل معاف کړو او برې ئې خودلو، هغه خپله تسمه رانبکلو سره په تیخته شو، د دې جملې دا مطلب په بذل کښې د حضرت ګنګوهی د تقریر نه هم دا نقل کړي شوي دي، او حضرت دا هم لیکلی دی چه مراد خو د رسول الله ﷺ دا دي کوم چه مونږ لیکلي دي خو عبارت رسول الله ﷺ داسې راوړلو چه هغه موهم دي نورو معنو لره کوم چه غیر مقصود دی د مقتول ګناهونه په قاتل باندې اچول، د مقتول ولی لره په عفو باندې د تیارولو دپاره، او علامه سندی رحمه الله هم د دې حدیث معنی مراد هم دا لیکلی دی، او د هغې سره ئې دا هم لیکلي دی چه په دې مطلب کښې د عفو دترغیب سره څه خاص مناسبت نشته. پس هغوی فرمائی : وهذا المعنى لا يصلح للترغيب الا

ان يقال الترغيب باعتبار ايهام الكلام بالمعنى الظاهر ويجوز الترغيب بمثله توسلا به الى العفو واصلاح ذات البين كما يجوز التعريض فى محله اه او دا خبره يعنى د ايهام كلام والا د حضرت په تقرير كښ تيره شوې ده، حاصل دا چه د دې حديث كومه ظاهرى معنى ده نو په هغې كښ خو واقعى ترغيب او عفو نشته بنكاره ده خو هغه معنى د اصولو خلاف ده لهذا ظاهرى معنى پريخودلو سره د هغې تاويل ضرورى دي، او د تاويل نه پس د حديث معنى هم هغه كيږى كومې چه پورته ليكلې شوې دى، پاتې شوه خبره د ترغيب نو هغه د ايهام كلام نه حاصليدې شى، او د صحيح مسلم او د نسائى د يو روايت الفاظ دا دى: ﴿ ان يبوء باثمك واثم صاحبك ﴾ اى اثم قتل صاحبك، د صاحبك نه مراد خو مقتول دې لكه چه دلته د ابوداؤد په روايت كښ ذكر دى خو په دې روايت كښ د باثمه په ځائې باثمك دې چه د هغې نه مراد د مقتول ولى دې خكه چه خطاب هم هغه ته دې د دې توجيه دا كړې شوې ده چه چونكه د دې قتل ناحق په وجه باندې د مقتول ولى ته غم او تكليف رسيدلى دې، او د هغې باوجود هغه معافى كړې ده چه په هغې سره د دې مقتول دولى گناه معاف او زائل شوه نو په دې ازاله د گناهونو كښ د قاتل قتل لره هم فى الجمله دخل دې نو په دې حيثيت سره اوئيلې شو ﴿بيوء باثمك﴾ يعنى د قاتل دا قتل او بيا ستا عفو به د معاصى د ختمولو ذريعه شى.

[۴۵۰۰] (*) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي جَامِعُ بْنُ مَطَرٍ، حَدَّثَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلٍ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ.

علقمه بن وائل رضي الله عنه نه دتير شوي روايت په شان روايت نقل شوي دي.

[۴۵۰۱] (*) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ الْحَجَّاجِ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَطَاءٍ الْوَاسِطِيُّ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: "جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَبَشِيٍّ، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا قَتَلَ ابْنَ أَخِي، قَالَ: كَيْفَ قَتَلْتَهُ؟ قَالَ: ضَرَبْتُ رَأْسَهُ بِالْفَأْسِ وَلَمْ أُرِدْ قَتْلَهُ، قَالَ: هَلْ لَكَ مَالٌ تُؤَدِّي دِيَتَهُ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ أَرْسَلْتُكَ تَسْأَلُ النَّاسَ تَجْمَعُ دِيَتَهُ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَمَوَالِيكَ يُعْطُونَكَ دِيَتَهُ؟ قَالَ: لَا، قَالَ لِلرَّجُلِ: خُذْهُ، فَخَرَجَ بِهِ لِيَقْتُلَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَا إِنَّهُ إِنْ قَتَلَهُ كَانَ مِثْلَهُ، فَبَلَغَ بِهِ الرَّجُلُ حَيْثُ يَسْمَعُ قَوْلَهُ، فَقَالَ: هُوَذَا فَمُرْ فِيهِ مَا شِئْتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرْسِلْهُ، وَقَالَ مَرَّةً: دَعْهُ يَبُوءُ بِإِثْمِهِ وَإِثْمِ صَاحِبِهِ فَيَكُونُ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ، قَالَ: فَأَرْسَلَهُ".

علقمه بن وائل دخپل پلارنه روايت كوى فرمائى چه يوكس يوحبشي لره نبى عليه السلام ته راوستو او عرض ئې وكړو چه ده زما وراره وژلى دي نبى عليه السلام ورنه تپوس اوكړو چه تا دده وراره خنگه وژلى دي ده اووئيل مادهغه سر په تبر وهلي دي او مړ شو ليكن ماداده دوژلو اراده نه وه كړې ورته ئې اوفرمائيل اياخه مال درسره شته چه ديت وربانديې ادا كړې شي؟ هغه اووئيل نه ورته ئې اوفرمائيل كه چرې زه دې پريږدم نودخلقونه په سوال ديت را جمع كولې شي هغه اووئيل نه بيا ئې ورته وفرمائيل ايا ستارشته داران به تاته مال دركړي هغه اووئيل نه، نو په دې وخت كښې نبى عليه السلام دقتل شوي تره ته اووئيل دي بوځه اوهغه د قتل

(*): انظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ۱۱۷۶۹)

(*): انظر حديث رقم: (۴۴۹۹)، (تحفة الأشراف: ۱۱۷۶۹) (صحيح)

په اراده باندې دځان سره بوتلو نبی ﷺ اوفرمائیل که چرې دې دغه کس قتل کړي نودې به هم دهغه په شان شي دمړي تره چه کله دا واوریدل نودغه حبشي ئې بیا دوباره راوستو او عرض ئې وکړو دادې حاضر کړي مې دې ستاسو چه څه خوښه وي دده متعلق فیصله وکړئ نبی ﷺ اوفرمائیل دې پریږده ، ده به خپله ګناه اوستاد واړه ګناه په سر باندې اغستلي وي او په دوزخ کښې به وي نودقاتل وارث چه دا واوریدل نوحبشي ئې پریخودو.

﴿ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- بِحَبَشِيٍّ فَقَالَ إِنَّ هَذَا قَتَلَ ابْنَ أَخِي. قَالَ « كَيْفَ قَتَلْتَهُ ». قَالَ ضَرَبْتُ رَأْسَهُ بِالْفَأْسِ وَلَمْ أُرِدْ قَتْلَهُ. قَالَ « هَلْ لَكَ مَالٌ تُؤَدِّى دِيَتَهُ ». قَالَ لاَ الخ﴾

په روایت کښې چه کوم لفظ د "حبشی" راغلي دې هغه په بذل المجهود کښې په ضمه د حاء او په سکون د باء سره ضبط کړي شوي دي او دا چه حبشی د یو ځانې نوم دي جبل باسفل مکة، بینه وبین مکة ستة أمیال الخ خو ظاهره دا ده چه دلته دا لفظ منسوبا یعنی په یاء نسبت سره واقع دي یعنی برجل حبشي، لهذا دا نسبت د حبشي طرف ته شو او د حبشه طرف ته نسبت الحبشی په بفتحتین مشهور دي لکه بلال حبشی ﷺ.... پس په نسخه د منذری مطبوعه کښې "حبشی" مشکل کولو سره لیکلي شوي دي.

شرح الحدیث :

مضمون د حدیث دا دي : وائل بن حجر ﷺ فرمائی چه د رسول الله ﷺ په خدمت کښې یو سړی یو حبشی راوستلو او وې وئیل چه دې سړی زما وراره قتل کړې دي، رسول الله ﷺ د هغوی نه تپوس اوفرمائیلو چه تا هغه څنګه قتل کړو هغه اووې ما د هغه په سر باندې د تبر ګزار اوکړو خو زما اراده د هغه د وژلو نه وه، او د مسلم په روایت کښې دی چه هغه داسې اووې چه مونږ دواړو د یوې اوني نه پانړې راسندلي هغه ماته په څه خبره باندې کنځل اوکړل چه په هغې باندې ماته غصه راغله، په دې باندې چه ما سره کوم تبر په لاس کښې وو هغه مې د هغه سر ته راوچولو چه په هغې سره هغه مړ شو رسول الله ﷺ تپوس اوکړو چه تاسره دومره مال شته چه په هغې سره ته د هغه دیت ادا کړې شي؟ هغه اووې نه (په دې باندې په حاشیه د بذل کښې لیکلي دی چه دا دلیل دي په دې خبره باندې چه په قتل عمد کښې دیت د قاتل په مال کښې وی نه په عاقله باندې، وهو مجمع علیه... بیا رسول الله ﷺ اوفرمائیل: چه که زه تا پریږدم نو ته دخلقو نه په غوښتلو غوښتلو سره ددې دیت جمع کولې شي؟ هغه اووئیل نه، بیا نبی علیه السلام تپوس اوکړو چه ستا مالکان تاته د هغه دیت درکولې شی؟ هغه د دې نه هم انکار اوکړو، رسول الله ﷺ د مقتول ولی ته اوفرمائیل چا چه دا قاتل راوستلې وو چه دې اونیسه او بوتې خه د قتللو دپاره، چه کله هغه دې بوتلو نو رسول الله ﷺ اوفرمائیل که دا سړی دې قتل کړو نو دې به هم د قاتل په شان شی، د دې جملې شارحینو دوه مطلبه لیکلی دی یو دا چه د مرتبې په لحاظ به دواړه یو شی اود مقتول ولی ته به په قاتل باندې هیڅ فوقیت اوفضیلت نه وی، دخپل حق د اخستلو د وجې نه، دویم مطلب دا چه په ګناه او ظلم کښې به دواړه برابر شی، ځکه چه قاتل دا خبره کړې ده چه زما مقصود د هغه هلاکول نه وو، پس دا قتل قتل خطاء شو یا شبه عمد چه په هغې کښې

قصاص نشته، ذکر الوجهين الامام الخطابي، خو په بذل کښ اول معنی اختیار کړې شوې ده او په حاشیه د بذل کښ دی وبه جزم فی احکام القرآن ۱/۱۵۶.

ژباړه: ﴿ فَبَلَغَ بِهِ الرَّجُلُ حَيْثُ يَسْمَعُ قَوْلَهُ ﴾ یعنی د مقتول ولی هغه قاتل هغه ځائې ته بوتلو د چرته نه ئې چه د رسول الله ﷺ آواز اوریدلې وو او هغوی ته رسیدو سره ئې عرض اوکړو واخلئ دا قاتل حاضر دې د دۀ په باره کښ چه څه فیصله موخوښه وی اوکړئ، په دې باندې رسول الله ﷺ اوفرمائیل چه دې پریږده، د خپل ګناهونو سره به واپس شی، او جهنم ته به ځی، په دې باندې هغه سړی قاتل پریخودلو.

دا د وائل بن حجر ؓ حدیث دې کوم چه مصنف ؒ په څو طرقو سره په اختلاف د الفاظو سره ذکر کړې دی، دا په ظاهر کښ هم یوه واقعه ده د امام نسائی ؒ د طرز نه هم دا په فهم کښ راځی. والحديث اخرجه مسلم والنسائي، قاله المنذري.

[۴۵۰۲] (حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى ابْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، قَالَ: "كُنَّا مَعَ عُثْمَانَ وَهُوَ مَحْصُورٌ فِي الدَّارِ، وَكَانَ فِي الدَّارِ مَدْخَلٌ مَنْ دَخَلَهُ سَمِعَ كَلَامَ مَنْ عَلَى الْبَلَاطِ فَدَخَلَهُ عُثْمَانُ فَخَرَجَ إِلَيْنَا وَهُوَ مُتَغَيِّرٌ لَوْنُهُ، فَقَالَ: إِنَّهُمْ لَيَتَوَاعَدُونَنِي بِالْقَتْلِ آنِفًا، قَالَ: قُلْنَا: يَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَ: وَلِمَ يَقْتُلُونَنِي؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: كُفْرٌ بَعْدَ إِسْلَامٍ، أَوْ زِنًا بَعْدَ إِحْصَانٍ، أَوْ قَتْلُ نَفْسٍ بِغَيْرِ نَفْسٍ"، فَوَاللَّهِ مَا زَنَيْتُ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا فِي إِسْلَامٍ قَطُّ، وَلَا أَحْبَبْتُ أَنَّ لِي بِدِينِي بَدَلًا مُنْذُ هَدَانِي اللَّهُ، وَلَا قَتَلْتُ نَفْسًا، فَبِمَ يَقْتُلُونَنِي؟"، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: عُثْمَانُ، وَأَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا تَرَكَا الْخَمْرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ.

دسهل بن ابی امامه ؓ نه روایت دې فرمائی چه مونږ د عثمان بن عفان له سره موجود وو اوهغه په کور کښې بند کړې شوې وو او په دغه کور کښې دداخلیدو یوه خفیه لاروه څوک چه به ورته ورننوتو نوخبری به ئې هغه چا اوریدې څوک چه به د ددې لارې دخولې سره وواو عثمان ؓ ورته ورداخل شو او مونږ ته راووتلو اورنګ ئې تغیرشوې وو اووئیل چه دوی لږ مخکښې زمادمرګ خبری کولې مونږ ورته ووئیل اې امیر المومنین الله تعالی به ستاد ملګرتیاد پاره کفایت وکړي، عثمان ؓ ووئیل دوی ماولي وژني؟ ما دنبی ﷺ نه آوریدلی دی چه فرمائیل ئې :دیوسړی قتلول نه دی جائز مګرپه یوددرې کارونوسره پس داسلام نه په کفر اختیارولوسره او په شادي شده حالت کښې په زنا کولوسره اودیونفس په وژلوسره کوم چه دبل نفس په بدل کښې نه وي ، په الله قسم ماخونه په جاهلیت کښې زنا کړې ده اونه په اسلام کښې، اونه مې ددین د بدلولوخواهش کړې دي دکله نه چه ماته الله تعالی دین اسلام ته هدایت کړې دي، اونه مې څوک قتل کړې دي، نودوی ماپه څه باندې وژني؟ امام ابوداؤد فرمائی عثمان اوابوبکر ؓ په جاهلیت کښې شراب پریخودلی وو.

---

[۱]: سنن الترمذي/الفتن ۱ (۲۱۵۸)، سنن النسائي/المحاربة ٦ (٤٠٢٤)، سنن ابن ماجه/الحدود ۱ (۲۵۳۳)، (تحفة الأشراف: ۹۷۸۷)، وقد أخرجه: مسند احمد (۶۱/۱، ۶۲، ۶۵، ۷۰)، دي/الحدود ۲ (۲۳۴۳) (صحيح)

[۴۵۰۳] (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، لَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَمِعْتُ زِيَادَ بْنَ ثُمَامَةَ الضَّمْرِيَّ. ح وَأَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ بَيَانٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ زِيَادَ بْنَ سَعْدِ بْنِ ثُمَامَةَ السَّلَمِيَّ، وَهَذَا حَدِيثُ وَهْبٍ وَهُوَ أَتَمُّ، يُحَدِّثُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ مُوسَى، وَجَدِّهِ، وَكَانَا شَهِدَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُنَيْنًا، ثُمَّ رَجَعَنَا إِلَى حَدِيثِ وَهْبٍ: أَنَّ مُحَلِّمَ بْنَ جَثَّامَةَ اللَّيْثِيَّ قُتِلَ رَجُلًا مِنْ أَشْجَعَ فِي الْإِسْلَامِ وَذَلِكَ أَوَّلَ غِيَرٍ قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتَكَلَّمَ عُيَيْنَةُ فِي قَتْلِ الْأَشْجَعِيِّ لِأَنَّهُ مِنْ غَطَفَانَ وَتَكَلَّمَ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ دُونَ مُحَلِّمٍ لِأَنَّهُ مِنْ جُنْدٍ، فَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ وَكَثُرَتِ الْخُصُومَةُ وَاللَّغَطُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَا عُيَيْنَةُ أَلَا تَقْبَلُ الْغِيَرَ" فَقَالَ عُيَيْنَةُ: لَا وَاللَّهِ حَتَّى أُدْخِلَ عَلَى نِسَائِي مِنَ الْحَرْبِ وَالْحُزْنِ مَا أَدْخَلَ عَلَى نِسَائِي، قَالَ: ثُمَّ ارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ وَكَثُرَتِ الْخُصُومَةُ وَاللَّغَطُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا عُيَيْنَةُ أَلَا تَقْبَلُ الْغِيَرَ" فَقَالَ عُيَيْنَةُ مِثْلَ ذَلِكَ أَيْضًا، إِلَى أَنْ قَامَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي لَيْثٍ يُقَالُ لَهُ مُكَيْتِلٌ عَلَيْهِ شِكَّةٌ وَفِي يَدِهِ دَرَقَةٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَى كَمْ أُجِدُ لِمَا فَعَلَ هَذَا فِي غُزَّةِ الْإِسْلَامِ مَثَلًا إِلَّا غَنَمًا وَرَدَتْ فَرُمِيَ أَوَّلُهَا فَنَفَرَ آخِرُهَا، أَسْأَلُ الْيَوْمَ وَغَيْرَ غَدٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "حُسِمَ فِي فَوْرِنَا هَذَا وَعُسِرَ إِذَا رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ وَذَلِكَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، وَمُحَلِّمٌ رَجُلٌ طَوِيلٌ آدَمُ هُوَ فِي طَرَفِ النَّاسِ، فَلَمْ يَزَالُوا حَتَّى تَخَلَّصَ مُحَلِّمٌ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَيْنَاهُ تَدْمَعَانِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ فَعَلْتُ الَّذِي بَلَغَكَ وَإِنِّي أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَقَتَلْتَهُ بِسِلَاحِكَ فِي غُزَّةِ الْإِسْلَامِ! اللَّهُمَّ لَا تَغْفِرْ لِمُحَلِّمٍ بِصَوْتٍ عَالٍ، زَادَ أَبُو سَلَمَةَ: فَقَامَ وَإِنَّهُ لَيَتَلَقَّى دُمُوعَهُ بِطَرَفِ رِدَائِهِ" قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَزَعَمَ قَوْمُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَغْفَرَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ، قَالَ أَبُو دَاوُد: قَالَ النُّفَيْرِ بْنُ شُمَيْلٍ: الْغِيَرُ الدِّيَةُ.

عروه بن زبیر دخپل پلار اوهغه دده دنیکه نه روایت کوی اوهغوی دواړه په غزوه حنین کښې درسول الله سره موجود وو اوس مونږ دوباره دوهب حدیث ته راځو، چه په لیث قبیله کښې د محلم بن جثامه په نوم باندې یوکس داسلام په دور کښې دقبیله اشجع نه یوکس قتل کړو او دا دتولونه اولنې دیت دې دکوم چه نبی ﷺ فیصله کړې وه نوعیینه قبیلې د اشجعي دطرف نه خبرې وکړې خکه چه دهغه تعلق دعطفان قبیلې سره وو، اواقرع بن حابس دمحلم دطرف نه خبرې وکړې خکه چه دهغه تعلق دخندف سره وو، په دې وخت کښې اوازونه ډیر تیز شول (ددواړو دلو دطرف نه) اوشور اوچغې جوړې شوې نبی ﷺ اوفرمائیل اې دعیینه قبیلې خلقو ایا تاسو دیت نه اخلئ دعیینه والا اوونیل نه، په الله قسم زه دیت نه اخلم ترخوچه ددغه کس ښځوته مې دغه شان تکلیف اوغم نه وي ورپیښ کړی کوم چه زمابنځوته رسیدلی دي، بیاوازونه نور هم تیز شول او بنه مضبوط جنګ اوشور او غوبل وشو، بیانبی ﷺ اوفرمائیل اې عیینه ایا ته دیت نه اخلې عیینه بیاهم په مخکښې طریقه باندې جواب ورکړونترډې چه په لیث قبیله کښې یوکس پاڅیدو چه مکیتل به ورته وئیلې شو او هغه اصلحه په خان پورې ترلې وو اوتوره اووال ئې په لاس کښې نیولې وو، عرض ئې اوکړو اې دالله رسوله یقیناً زه نه ویښ دده دعمل مثال داسلام په شروع کښې نن ورځ

---

[1]: سنن ابن ماجه/الديات ٤ (٢٦٢٥)، (تحفة الأشراف: ٣٨٢٤)، وقد أخرجه: مسند احمد (٥/١١٢، ٦/١٠) (ضعيف)

(یعنی د محلم) مګر داسې چه یوڅو چیلی داوبو څکلو دپاره یوې چینې ته لاړې مګریو کس اولنۍ چیلی مړه کړه دکوي په وجه چه اخیرنی چیلی هم اوتښتیدله نوته نن یو قانون جوړ کړه اوصبائي ختم کړه نبی ﷺ اوفرمائیل پنځوس اونبان اوس ادا کړئ او پنځوس اونبان به کله چه مونږ مدینې ته واپس شو نور ورکوئ (چنانچه نبی ﷺ ددغه کس نه دیت ادا کړو) اودا واقعه دسفریه دوران کښې پیښه شوې ده ، محلم یولوړ غنم رنګې سړې وو اودخلقونه یوطرف ته ناست وو اوخلق هم په دې خیال ناست وو چه دې بیځ کړي شي په هرحال محلم نبی ﷺ ته راغې او دهغه په وړاندې کښیناستو دسترګونه ټې اوښکې روانې وې اوعرض ټې اوکړو اې دالله رسوله مادغه ګناه کړې ده دکوي چه تاته خبر رارسیدلې دې. اوس زه الله تعالی ته توبه اوباسم ته زما دپاره دمغفرت دعا وغواړه نبی ﷺ اوفرمائیل ایاتاداسې داسلام د دور په شروع کښې پخپله اصلحه باندې قتل کړې وو؟ اې الله محلم ته بخښه ونکړې اونبی ﷺ دا خیرې په چغه اوتیز اواز سره وکړې ، ابوسلمه راوی دا اضافه کړې ده کله چه محلم دا واوریدل نو اودریدو اودځاندر په پلوپې خپلې اوښکې پاکولې ابن اسحق راوی وئیلی دی چه دحلم قوم اووئیل چه بیا نبی ﷺ ددې نه پس د محلم دپاره د مغفرت دعا وغوښتله.

د محلم بن جثامة اللیثی واقعه د قتل او د هغې تشریح :

اوس وړاندې د محلم بن جثاثه اللیثی د قتل واقعه په روایت کښې رارواته ده کومه چه مصنف رحمه الله په دوه طرقو سره ذکر کړې ده په اوّل طریق کښې د مصنف رحمه الله استاد موسی بن اسماعیل دې او په دویم کښې وهب بن بیان، او دواړه طرق په محمد بن جعفر بن الزبیر باندې یو ځائې کیږی، او محمد بن جعفر روایت کوی د زیاد بن سعد نه او زیاد بن سعد روایت کوی د خپل پلار (په طبع سابق کښې دلته بل شان وو دا د اصلاح نه پس دې) سعد بن ضمیره نه (لکه چه د وهب په روایت کښې دی) او د موسی په روایت کښې د عن ابیه نه پس وعن جده هم دې چه د هغې نه مراد ضمیر "ه" دې چه د هغې مطلب دا شو چه زیاد دا حدیث د خپل پلار سعد او نیکه ضمیر "ه" دواړو نه روایت کړې دې.

قوله: ﴿ یحدث عروة بن الزبیر ﴾ د یحدث فاعل زیاد او عروه په ترکیب کښې مفعول دې او د دې جملې مطلب دا دې محمد بن جعفر وائی چه دا حدیث ما د زیاد بن سعد نه هغه وخت واوریدلو چه هغه دې روایت لره د عروه نه بیانولو یعنی قصدا خوئې هغه ټې عروه ته اورولو ضمنا ما هم واوریدلو ، ﴿ وکانا شهدا مع رسول الله ﷺ حنینا ﴾ د موسی په روایت کښې دا دی چه دا دواړه سعد او ضمیره د رسول الله ﷺ سره په حنین کښې شریک وو ،

قوله: ﴿ثم رجعنا الی حدیث وهب ﴾ مصنف رحمه الله دلته په دې دواړو طرقو کښې طریق ثانی لره یعنی د وهب بن بیان الفاظ نقل کوی.

یعنی اګر چه روایت خومصنف رحمه الله ته د موسی او وهب دواړو نه رسیدلې دې خو دلته چه مصنف کوم الفاظ ذکر کوی هغه د وهب د روایت دی (تر دې ځائې پورې د سند حل او د هغې تشریح وه) ﴿ أَنَّ مُحَلِّمَ بْنَ جَثَّامَةَ اللَّيْثِيَّ قَتَلَ رَجُلاً مِنْ أَشْجَعَ فِي الإِسْلاَمِ وَذَلِكَ أَوَّلَ غِيَرٍ فَعَفَى

بِهِ رَسُولُ اللّٰهِ -صلى الله عليه وسلم- فَتَكَلَّمَ عُيَيْنَةُ فِي قَتْلِ الأَشْجَعِيِّ لأَنَّهُ مِنْ غَطَفَانَ وَتَكَلَّمَ الأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ دُونَ مُحَلِّمٍ لأَنَّهُ مِنْ حَنْدِفَ فَارْتَفَعَتِ الأَصْوَاتُ وَكَثُرَتِ الْخُصُومَةُ وَاللَّغَطُ ﴾

راوی واقعه بیانوی چه محلم بن جثامة اللیثی د قبیله اشجع یو سړي قتل کړو چه د هغه نوم عامر بن الاضبط الاشجعی دي (وبه جزم فی مجمع الزوائد ۸/۷ وذکر القصة) دا د قتل قصه د ابتداء اسلام ده لکه چه وراندي هم په دي روایت کښ راځی چه په هغي کښ رسول الله ﷺ د دیت فیصله فرمائیلي وه چونکه دا د قتل اوله واقعه وه، لهذا د دیت فیصله هم اول اوشوه لکه څنګه چه راوی وائی ﴿ وذلک اول غیر ﴾ غیر کدیة لفظا ومعنی....

په دي باندي عیینة بن حصن او اقرع بن حابس اودریدلو، اول الذکر د مقتول د طرف نه چه د هغه د قبیلي وو او موخر الذکر قاتل یعنی د محلم د طرف نه، ځکه چه هغه د محلم د قبیلي نه وو، مطلب دا چه کوم سړي د قاتل د قبیلي نه وو یعنی اقرع بن حابس هغه خو دا غوښتل چه فیصله په ځائي د قتل او قصاص په دیت باندي اوشی او کوم سړي چه د مقتول د طرف نه وو یعنی عیینه بن حصن هغه فیصله په ځائي د دیت د قصاص غوښتله، په دواړو ډلو کښ وراني راغلو او په مجلس کښ شور شو، په سیرة ابن هشام کښ دي چه کله رسول الله ﷺ د ماسپخین د مانځه نه فارغ کیدو سره چه کله هغوی د حنین په مقام کښ وو د یوي اوني د سوری لاندي ناست وو او هلته دا خبري اترې په دواړو ډلو کښ اوشوي، رسول الله ﷺ عیینة ته اوفرمائیل چه آیا ته د دیت قبلولو دپاره تیار نه ئې؟ هغه اووې نه! قسم په الله ترخو پورې چه زه د قاتل په کور والو باندي غم او مصیبت واقع نه کړم کوم چه هغه زمونږ د کور په خلقو واقع کړي دي، په دي باندي بیا شور او جنګ زیات شو رسول الله ﷺ عیینه ته بیا هم هغه خبره اوکړه هغه هم دغه شان جواب ورکړو چه مخکښ ئی ورکړي وو ﴿ إِلَى أَنْ قَامَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي لَيْثٍ يُقَالُ لَهُ مُكَيْتِلٌ عَلَيْهِ شِكَّةٌ وَفِي يَدِهِ دَرَقَةٌ ﴾ تردي چه یو سړي کوم چه لیثی یعنی د قاتل د قبیلي وو چه د هغه نوم مکیتل وو چه د هغه په بدن باندي وسله وه او په لاس کښ یو ډهال وو هغه په مجلس کښ اودریدلو او وي ویئیل ﴿ يَا رَسُولَ اللّٰهِ إِنِّي لَمْ أَجِدْ لِمَا فَعَلَ هَذَا فِي غُرَّةِ الإِسْلاَمِ مَثَلاً إِلاَّ غَنَمًا وَرَدَتْ فَرُمِيَ أَوَّلُهَا فَنَفَرَ آخِرُهَا اسْتُنَّ الْيَوْمَ وَغَيْرَ غَدًا ﴾ هغه سړی اودریدو سره د تقریر په انداز کښ رسول الله ﷺ ته خطاب کولو سره عرض اوکړو چه د هغي خلاصه دا ده چه سره د دي چه هغه د قاتل د قبیلي دي خو هغه رسول الله ﷺ ته د قصاص د اخستلو مشوره ورکړه او د خپلي رائي د تائید او تقویت دپاره ئې دوه مثالونه پیش کړل په اول مثال کښ ئې د قصاص اخستلو فائده اوښودله او په دویم مثال کښ ئې د ترک قصاص ضرر، په اول مثال کښ دا دی لکه د ګډو بیزو کنډک چه د اوبو طرف ته ځی چه په هغي کښ یوه چیلئ وراندي روانه وی او یو ښکاری د هغه ښکار اوکړی نو ښکاره ده چه روستو تولي ګډي بیزي به ځان بچ کولو سره اوتخنی، دا مثال خو شو د قصاص اخستلو په فائده کښ په داسي طریقه چه دا واقعه د قتل په اسلام کښ رومبئ واقعه ده اوس که په دي کښ د قاتل نه قصاص واخستلي شو او هغه قتل کړي شو نو نور خلق کوم چه دا قسم حرکتونه کوی هغوی به قتلونه نه کوی او د دي نه به عبرت

حاصل کړی او بیا دپاره به هغوی د دې قسم وارداتو همت نه شی کولې.

او دویم مثال چه په هغې کښ د ترک قصاص ضرر لره بیانول مقصود وو هغه دا دي: ﴿ اسئن الیوم وغیر غدا ﴾[1]، چه که تاسو دې خلې د قصاص په خائې دیت قبول کړو او د دې نه پس بیا د قتل څه قصه راپیښه شوه نو هلته به هم د قاتل اولیاء هم په دې باندې اصرار کوی چه په دې موقع باندې دې هم د دیت فیصله اوکړې شی او قصاص دې وانخستلې شی، او که تاسو قصاص اخلئ نو بیا به هم خلق دې ته نه تیاریږی او وائی به چه دې خلې دیت قبول کړئ او که د نن نه پس که د قتل څه قصه راپیښه شوه په هغې کښ تاسو قصاص واخلئ، حاصل د دې مثال دا دې چه دې خلې به په ترک قصاص او دیت اخستلو سره به د بیا دپاره د دیت دروازه پرانستلې شی او بیا به هم دا سلسله شروع شی، خو رسول الله ﷺ د هغه د تقریر نه څه متاثر نه شو بلکه د دې نه پس هم رسول الله ﷺ د دیت فیصله اوفرمائیله او د هغه تقریر ئې قطعا نظر انداز کړو، پس په روایت کښ دی ﴿ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ -صلی الله علیه وسلم- « خَمْسُونَ فِي فَوْرِنَا هَذَا وَخَمْسُونَ إِذَا رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ » وَذَلِكَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ ﴾ یعنی رسول الله ﷺ اوفرمائیل چه په دیت کښ به سل اونبان اوخستلې شی پنځوس فی الحال او پنځوس مدینې ته په واپس کیدو باندې، وراندې په روایت کښ دی ﴿ وَمُحَلَّمٌ رَجُلٌ طَوِيلٌ آدَمُ وَهُوَ فِي طَرَفِ النَّاسِ ﴾ یعنی هغه قاتل محلم یو لوړ سړې وو غنم رنګې، د مجلس په غاړه باندې ناست وو، د هغوی نه ګیر چاپیره چونکه خلق راجمع وو نو هغه محلم د خپل خائې نه پاسیدو او ګویا د خلقو مجمعې لره ځیرې کولو سره د رسول الله ﷺ په خوا کښ کیناستلو، د هغه د سترګو نه اونښکې بهیدلې، هغه د خپل جرم اعتراف کولو سره د رسول الله ﷺ مخکښ توبه اوکړه او رسول الله ﷺ ته ئې د استغفار درخواست اوکړو، رسول الله ﷺ اوفرمائیل تا په ابتداء د اسلام کښ په خپلې توري سره هغه په ناحقه قتل کړې دې، او بیا ئې خفه کیدو سره د استغفار په خائې په اوچت آواز باندې اوفرمائیل: ﴿ اللّٰهُمَّ لَا تَغْفِرْ لِمُحَلِّمٍ ﴾ یا الله محلم ته بخښنه اونکړې، په دې باندې هغه محلم د خپل ځادر په څوکه باندې خپلې اونښکې پاکولو سره پاسیدو، راوی د حدیث ابن اسحق فرمائی چه د محلم د قبیلې والا دا وائی چه رسول الله ﷺ د هغې نه روستو د محلم دپاره استغفار اوفرمائیلو.

د رسول الله ﷺ د دې بد دعاء او واقعې ذکر او حواله مونږ په ابواب المرور بین یدی المصلی کښ د یو حدیث د لاندې چه په هغې کښ رسول الله ﷺ خپلې مخې ته تیر شوی یو سړی ته فرمائیلې وو ﴿ اللهم اقطع اثره ﴾ هلته تیر شوی دی مکیتل چه په خپل تقریر کښ کوم دوه مثالونه بیان کړی دی د هغې په باره کښ په حاشیه د بذل کښ حضرت شیخ لیکلې شوی دی ذکر فی هامش ابی داؤد عدة معانی لقول مکحول، فارجع الیه، یعنی د دې جملو په وضاحت کښ نور هم اقوال دی کوم چه په حاشیه د ابوداؤد کښ لیکلې شوي دی.

---

[1] نن تاسوهغه طریقه اختیار کړئ (کومه چه مویه شروع کښې کړې وه یعنی دیت) بیا آئنده چه تاسوځه غواړئ هغه تغیر اوکړئ.

او دا چه په روایت کښ راغلی دی د راوی په کلام کښ ﴿ ذلک اول غیر ﴾ چه دا د دیت اول فیصله ده، په دې کښ تسامح دې ځکه چه دا واقعه خو په غزوه حنین کښ پیښه شوې ده په اتمه هجرئ کښ لکه چه پورته تیر شو، لهذا دا اولیت اولیت اضافی کیدې شی په یو لحاظ سره، یا زیات نه زیات داسې اوایئ چه د اول مطلب دا دې چه د شروع شروع قصه ده، والحدیث اخرجه ابن ماجه مختصرا، قاله المنذري.

بَابُ وَلِيِّ الْعَمْدِ يَأْخُذُ الدِّيَةَ

باب: د مقتول وارث چه کله د دیت په اخستلو راضی وی نو دیت اخستلې شی

یعنی د قتل عمد په صورت کښ که د مقتول ولی دیت اخستل غواړی نو اخستلې شی یعنی د قصاص په ځائې، خو دا دیت اخستل د احنافو او د امام مالک رحمه الله د مشهور قول مطابق د دواړو ولو په رضامندئ باندې موقوف دی، لهذا بغیر د قاتل د رضامندئ نه د مقتول ولی ته د دیت د اخستلو حق نشته بلکه قصاص دی، او دریم حق یعنی بخښنه خو بهر حال ده چه نه دیت واخلی او نه قصاص، او د امام شافعی او د امام مالک رحمه الله دیو قول مطابق او د داؤد ظاهری رحمه الله په نزد د مقتول ولی ته اختیار دې مطلقا، که قاتل غواړی او که نه غواړی، دا مسئله او په دې کښ اختلاف مخکښ هم تیر شوې، او دا خو د دې مسئلې اصل محل دې هم.

[٤٥٠٤] (*) حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا شُرَيْحٍ الْكَعْبِيَّ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَلَا إِنَّكُمْ يَا مَعْشَرَ خُزَاعَةَ قَتَلْتُمْ هَذَا الْقَتِيلَ مِنْ هُذَيْلٍ وَإِنِّي عَاقِلُهُ، فَمَنْ قُتِلَ لَهُ بَعْدَ مَقَالَتِي هَذِهِ قَتِيلٌ فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيَرَتَيْنِ: أَنْ يَأْخُذُوا الْعَقْلَ، أَوْ يَقْتُلُوا".

دابو شریح کعبي رضي الله عنه نه روایت دې فرمائی چه رسول الله ﷺ اوفرمائیل: اې دخزاعه قبیلې خلقو تاسو دهذیل قبیلې یوکس قتل کړو او زه دهغه دیت ورکوم، زما دغې وینانه پس دڅاچه کوم کس قتل کړې شي نودهغه وارثانو ته په دوه خبروکښې اختیار دې یابه دیت اخلي اویابه قاتل وژني.

قوله: ﴿ أَلَا إِنَّكُمْ يَا مَعْشَرَ خُزَاعَةَ قَتَلْتُمْ هَذَا الْقَتِيلَ مِنْ هُذَيْلٍ وَإِنِّي عَاقِلُهُ الخ ﴾

شرح الحديث من حيث الفقه:

د کوم قتل د واقعې ذکر چه په دې روایت کښ دې هغه قتل د فتح مکه په کال باندې پیښ شوې وو چه د هغې ذکر مونږ سره په مقدمة العلم کښ د کتابة الحدیث په بحث کښ تیر شوې دي، د صحیح بخاری روایت دې په کتاب العلم کښ ﴿ أَنَّ خُزَاعَةَ قَتَلُوا رَجُلاً مِنْ بَنِي لَيْثٍ عَامَ فَتْحِ مَكَّةَ بِقَتِيلٍ مِنْهُمْ قَتَلُوهُ فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَخَطَبَ الحديث ﴾ چه د هغې په آخر کښ هغه راغلی دی کوم چه دلته په روایت کښ ذکر دی، په دې اول روایت کښ هم او د دې نه په روستو کښ هم، حاصل دا چه یو خزاعی سړی یو هذلی

(*): سنن الترمذي/الديات ١٣ (١٤٠٦)، (تحفة الأشراف: ١٢٠٥٨)، وقد أخرجه: مسند احمد (٤/٣١) (صحيح)

سړي هم په هغه ورځو کښ په مکه مکرمه کښ قتل کړو د زمانه جاهليت د يو قتل په انتقام کښ کوم چه هذيل کړي وو چه کله رسول الله ﷺ په دي باندې خبر شو نو هغوی اوفرمائيل چه زه د خپل طرف نه د دي ديت ادا کوم، او بيا رسول الله ﷺ باقاعده د قاعدې کليې په طور اوفرمائيل چه که د يو قوم عمدا قتل اوکړي شی نو د مقتول ولی ته دوه اختياره دی يا دي ديت واخلی يا قصاص. ﴿ أَنْ يَأْخُذُوا الْعَقْلَ أَوْ يَقْتُلُوه ﴾ او په روستو روايت کښ هم دا دی د هغې لفظ دا دي ﴿ إِمَّا أَنْ يُودَى أَوْ يُقَادَ ﴾ يعنی د مقتول ولی ته دي يا ديت ورکړي شی او يا دي هغه قصاص واخلی، دا حديث د خپل اطلاق او عموم د وجې نه د امام شافعی او د امام احمد دليل دي په پورته ذکر شوي مسئله کښ، او د احنافو او د مالکيانو په نزد د ديت حکم مقيد دي يعنی په دي شرط چه قاتل د ديت په ورکولو باندې راضی وی، د اکثرو روايياتو الفاظ خو داسې دی او د ترمذی په يو روايت کښ داسې دی کوم چه د دي باب اول روايت دي : ﴿ باب ما جاء في حكم ولي القتيل في القصاص والعفو ﴾ ذکر دي، په روايت د ابوهريره رضی الله عنه : ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يعفو وإما أن يقتل..... په دي کښ صرف عفو يا قصاص ذکر کړي شوي دي، او بل روايت هم هغه د ابو شريح دي چه د هغې الفاظ هم هغه دی کوم چه په ابوداؤد کښ تير شوي دی : ﴿ فمن قتل له قتيل بعد اليوم فأهله بين خيرتين إما أن يقتلوا أو يأخذوا العقل ﴾ او په دريم روايت کښ داسې دی : ﴿ من قتل له قتيل له أن يقتل أو يعفو أو يأخذ الدية ﴾ په دي کښ دري واړه اختيارات ذکر شوي دی، امام ترمذی رحمه الله فرمائی : ذهب الى هذا (اى الاختيار بين الامور الثلاثة) بعض اهل العلم وهو قول احمد واسحق ﴾ او د دي په حاشيه کښ د لمعات نه نقل کړي شوي دی : وهو مذهب الشافعي واحمد، وعند ابى حنيفة ومالک لا يثبت الدية الا برضا القاتل، وهو احد قولى الشافعى لان موجب القتل عمدا هو القصاص لقوله تعالى ﴿ كتب عليكم القصاص فى القتلى ﴾ الا انه تعمد (كذا فى الاصل والظاهر بدله يفيد) بوصف العمد لقوله صلى الله عليه وسلم العمد قود، اى موجبه فايجاب المال زيادة فلا يكون للولى اخذ الدية الا برضا القاتل، والمسئلة مختلفة فيها بين الصحابة ومن بعدهم ويمكن حمل الحديث على ذلک ايضا، فافهم.

په مسئلة الباب د احنافو دليل :

په بذل کښ د احنافو ۵ طرف نه د امام طحاوی رحمه الله دا جواب نقل کړي شوي دي قال الطحاوى : والحجة لهم حديث انس فى القصة الربيع عمته، فقال النبى ﷺ كتاب الله القصاص، فانه حكم بالقصاص ولم يخير، ولو كان الخيار للولى لاعلمهم النبى ﷺ الى آخر ما فى البذل، دا حديث کوم چه د امام طحاوی په کلام کښ دي دا وراندي په کتاب کښ په باب القصاص من السن کښ راروان دي : ولفظه : كَسَرَتِ الرُّبَيِّعُ أُخْتُ أَنَسِ بْنِ النَّضْرِ ثَنِيَّةَ امْرَأَةٍ فَأَتَوُا النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَضَى بِكِتَابِ اللَّهِ الْقِصَاصَ فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لاَ تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا الْيَوْمَ. قَالَ « يَا أَنَسُ كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ » الحديث او د دي حديث جواب د احنافو د طرف نه دا کيدي شی چه دا حديث مقيد دي د نورو احاديثو په بناء باندې.

[٤٥٠٥]()حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ، أَخْبَرَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي يَحْيَى. ح وحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنِيأَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ: لَمَّا فُتِحَتْ مَكَّةُ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: "مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ: إِمَّا أَنْ يُودَى، أَوْ يُقَادَ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ يُقَالُ لَهُ أَبُو شَاهٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اكْتُبْ لِي، قَالَ الْعَبَّاسُ: اكْتُبُوا لِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ"، وَهَذَا لَفْظُ حَدِيثِ أَحْمَدَ، قَالَ أَبُو دَاوُد: اكْتُبُوا لِي يَعْنِي خُطْبَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

دابوهريره رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي كله چه مكه فتح شوه نونبي عليه السلام اودريدو او وئي فرمائيل دهري قبيلي خوک کس چه قتل کړي شي نوهغوی ته اختيار دي چه دقاتل نه ديت اخلي اوکه قصاص اخلي ددي حکم په اوريدوسره يو يمني کس چه نوم ئې ابو شاه وو پاخيدو اوعرض ئې اوکړو اي دالله رسوله داحکم ماته ليکلي راکړه ، عباس بن وليد راوی وائی چه ابوشاه د اکتب لي په ځائي باندې اکتبوا لي اووئيل نبي عليه السلام اوفرمائيل ده ته ئې ليکلي ورکړی اودا داحمد دحديث الفاظ دي، امام ابوداؤد فرمائی چه دغه کس داسې اووئيل زمادپاره دنبي عليه السلام خطبه اوليکئ.

[٤٥٠٦]()حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ، فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ".

ترجمه: عمرو بن شعيب دخپل پلارنه اوهغه دده دنيکه نه روايت کړي دي چه نبي عليه السلام فرمائيلی دی نه بشي وژلی مومن دکافر په بدل کښي ، او خوک چه يومومن په قصد سره مړ کړي نودا قاتل به دمقتول وارثانوته حواله کولې شي دهغوی خوښه ده چه وژني ئې اوکه ديت ورنه اخلي.

بَابُ مَنْ قُتِلَ بَعْدَ أَخْذِ الدِّيَةِ

باب خوک چه ديت اخستلو نه پس قاتل قتل کړی

[٤٥٠٧]()حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا مَطَرٌ الْوَرَّاقُ، وَأَحْسَبُهُ عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا أُعْفِي مَنْ قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِ الدِّيَةِ".

جابر بن عبد الله رضي الله عنه نه روايت دي فرمائی چه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائيلی دی يقيناً زه معافي نه کوم هغه کس ته چه ديت اخستلونه پس قاتل لره قتل کړي.

قوله: ﴿ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « لاَ أُعْفِى مَنْ قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِ الدِّيَةِ »﴾

---

[1]: انظر حديث رقم: (٢٠١٧)، (تحفة الأشراف: ١٥٣٨٣، ١٥٣٦٥) (صحيح)

[2]: سنن النسائي/ القسامة ٢٧ (٤٨٠٥)، سنن ابن ماجه/الديات ٦ (٢٦٣٠)، ويأتي برقم (٤٥٤١)، (تحفة الأشراف: ٨٧٠٩) (حسن صحيح)

[3]: تفرد به أبوداود، (تحفة الأشراف: ٢٢٢١)، وقد أخرجه: مسند احمد (٣/٣٦٣) (ضعيف)

شرح الحديث:

په دې ﴿ لا اعفى ﴾ کښ علامه سندى دوه احتماله ليکلى دى يو دا چه دا د ماضى مجهول صيغه ده په وزن د اکرم، يا د د مضارع معروف واحد متکلم د اعفاء نه (لا اعفى) په اول صورت کښ دا معنى ليکلى ده اى لاکثر ماله ولا استغنى..... يعنى الله پاک دې اوکړى چه د دې سړى په مال کښ کثرت او برکت نه وى چا چه د ديت د اخستلو نه پس قتل اوکړو. او په دويم صورت کښ به ئې دا مطلب وى چه زه نه معاف کوم هغه سړې (بلکه ضرور به سزا ورکوم) چا چه د ديت اخستلو نه پس قصاص واخستلو، او هم دغه شان بعينه په بذل المجهود کښ هم دى او صاحب نهايه په دې کښ صرف يو احتمال ليکلى دى او مونږ سره چه کومه د نهايه نسخه ده په هغې کښ ئې دا د لا اعفى د ماضى معروف په طور ليکلى ده، او ليکلې ئې دى هذا دعاء عليه اى لا کثر ماله ولا استغنى اهـ.

دا مضمون د حديث هم هغه دې کوم چه د دې نه مخکښ نزدې تير شو، فان اراد الرابعة فخذوا على يديه ومن اعتدى بعد ذلک فله عذاب اليم..

بَابُ فِيمَنْ سَقَى رَجُلًا سَمًّا أَوْ أَطْعَمَهُ فَمَاتَ أَيُقَادُ مِنْهُ

بابب څوک چه چاله زهر ورکړى او مړى شى آيا قصاص به ترې اخستلې شى؟

[٤٥٠٨] (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: "أَنَّ امْرَأَةً يَهُودِيَّةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاةٍ مَسْمُومَةٍ فَأَكَلَ مِنْهَا، فَجِيءَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَتْ: أَرَدْتُ لِأَقْتُلَكَ، فَقَالَ: مَا كَانَ اللَّهُ لِيُسَلِّطَكِ عَلَى ذَلِكَ، أَوْ قَالَ: عَلَيَّ، فَقَالُوا أَلَا نَقْتُلُهَا؟ قَالَ: لَا، فَمَا زِلْتُ أَعْرِفُهَا فِي لَهَوَاتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ".

دانس بن مالک رضي الله عنه نه روايت دي فرمائى چه يوې يهودنې بنځې نبى عليه السلام ته په زهرو لړلې يوه چيلى راوړله اونبى عليه السلام دهغې نه خوراک اوکړو بيا دغه بنځه اونيولې شوه اوپه دربار نبوي کښې حاضره کړې شوه نبى عليه السلام ورنه تپوس اوکړو ددې په باره کښې نوهغې اووئيل سنا دوژلو دپاره نبى عليه السلام ورته اوفرمائيل الله تعالى هيڅ کله تا دې کار کولوته نه پريږدى، اوکه داسې نې ورته اوفرمائيل الله تعالى تالره په ما باندې نه مسلط کوي، صحابه کرامو عرض اوکړو اې دالله رسوله مونږ ته اجازت راکړه چه قتل ئې کړو؟ نبى عليه السلام ورته اوفرمائيل نه، انس ته ونيلى دى چه بيابايه ددې زهرو اثر هميشه دنبى عليه السلام په ورو کښې ښکاريدو.

[٤٥٠٩] (حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ. ح وحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا عَبَّادٌ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، وَأَبِي سَلَمَةَ قَالَ هَارُونُ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: "أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْيَهُودِ أَهْدَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاةً مَسْمُومَةً، قَالَ: فَمَا عَرَضَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هَذِهِ أُخْتُ مَرْحَبٍ الْيَهُودِيِّ الَّتِي سَمَّتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

---

[1]: صحيح البخاري/الهبة ٢٨ (٢٦١٧)، صحيح مسلم/السلام ١٨ (٢١٩٠)، (تحفة الأشراف: ١٦٣٣)، وقد أخرجه: مسند احمد (٢٨١/٣) (صحيح)

[2]: تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ١٥١٤٠، ١٣١٢٢، ١٥١٤٠)، وقد أخرجه: صحيح البخاري/الجزية ٧ (٣١٦٩)، المغازي ٤١ (٤٢٤٩)، الطب ٥٥ (٥٧٧٧) (صحيح)

د ابوهريره رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه يوي يهودنې بنځې نبي ﷺ ته په زهرو لرلي يو چيلي راوليږلو اونبي ﷺ ددي بنځې سره هيڅ قسم چيرچار ونکړو امام ابوداؤد فرمائي دا بنځه دمرحب نوم سړي خوره چاچه دنبي ﷺ دپاره د چيلئ په غوښه کښي زهر اچولي وو.

[٤٥١٠] (*) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: كَانَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ: "أَنَّ يَهُودِيَّةً مِنْ أَهْلِ خَيْبَرَ سَمَّتْ شَاةً مَصْلِيَّةً ثُمَّ أَهْدَتْهَا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذِّرَاعَ فَأَكَلَ مِنْهَا وَأَكَلَ رَهْطٌ مِنْ أَصْحَابِهِ مَعَهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ارْفَعُوا أَيْدِيَكُمْ، وَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَهُودِيَّةِ فَدَعَاهَا، فَقَالَ لَهَا: أَسَمَمْتِ هَذِهِ الشَّاةَ؟ قَالَتِ الْيَهُودِيَّةُ: مَنْ أَخْبَرَكَ؟ قَالَ: أَخْبَرَتْنِي هَذِهِ فِي يَدِي لِلذِّرَاعِ، قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَمَا أَرَدْتِ إِلَى ذَلِكَ؟ قَالَتْ: قُلْتُ إِنْ كَانَ نَبِيًّا فَلَنْ يَضُرَّهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَبِيًّا أَسْتَرِحْ مِنْهُ، فَعَفَا عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُعَاقِبْهَا، وَتُوُفِّيَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ الَّذِينَ أَكَلُوا مِنَ الشَّاةِ، وَاحْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى كَاهِلِهِ مِنْ أَجْلِ الَّذِي أَكَلَ مِنَ الشَّاةِ، حَجَمَهُ أَبُو هِنْدٍ بِالْقَرْنِ وَالشَّفْرَةِ، وَهُوَ مَوْلًى لِبَنِي بَيَاضَةَ مِنَ الْأَنْصَارِ".

جابر بن عبدالله رضي الله عنهما نه مروي دي چه خيبر اوسيدونکي يوي يهودنې بنځې په يو وريت شوي چيلي کښي دنبي ﷺ دپاره زهر اچولي وو اونبي ﷺ ته ئې په تحفه کښي راليږلي وونبي ﷺ ددينه ديو ولي غوښه اوخوره اودنبي ﷺ سره يوځوصحابه کرامو هم خورلې وه بيانبي ﷺ صحابه کرامو ته اوفرمائيل لاسونه اوچت کړئ (يعنې مه خورئ) او په دې بنځه پسې ئې ځوک اوليږلو او راوبې غوښتله او بيا ئې ورنه تپوس اوکړو چه ايا تا په دې چيلي کښي زهر اچولي وو؟ هغې اووئيل تاته داچا اووئيل؟ نبي ﷺ ورته اوفرمائيل ماته دچيلي ولي اووئيل کوم چه زمابه لاس کښي وو (دمعجزي په طور) دي بنځي جواب ورکړو يقيناماپه کښي زهر اچولي وونبي ﷺ ورنه تپوس اوکړو چه په زهر اچولوکښي ستاځه مقصد وو؟ هغې اووئيل ما پخيل زړه کښي دا اووئيل که چرې ته دالله پيغمبر يې نوتاته زهر نقصان نشي رسولي که چرې پيغمبر نه يې نومونږ به ستانه خلاص شو نونبي ﷺ ددې بنځي جرم معاف کړو اوهيڅ سزائي ورنکړه ، نبي ﷺ په صحابه کراموکښي چاچه ددغې غوښې نه خوړلې وو ددغه زهرو دائر په وجه مړه شول ، اونبي ﷺ ددې زهرو په وجه دخپلو دواړو اوږوپه مينځ کښي بنکر ولګوو، ابوهند دغوابنکر د چاړې په زريعه ولګوو، او ابوهند دقبيلې بنو بياضه آزاد کړي غلام وو.

﴿ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ امْرَأَةً يَهُودِيَّةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بِشَاةٍ مَسْمُومَةٍ فَأَكَلَ مِنْهَا فَجِيءَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم... او د باب په دريم روايت کښې دی: فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- الذِّرَاعَ فَأَكَلَ مِنْهَا وَأَكَلَ رَهْطٌ مِنْ أَصْحَابِهِ مَعَهُ ﴾

په رسول الله ﷺ باندې د زهريله غوښې خورلو قصه :

دا قصه د ۷هجرى ده کما في هامش المنذل عن الثلقح پس په يو روايت کښې دی هم د دې باب چه ﴿ اهدت له يهودية بخيبر ﴾ ددې نه معلومه شوه چه د غزوه خيبر د موقعې قصه ده، دحديث مضمون دادې چه يوه يهودنه بنځه چه دهغې نوم زينب بنت الحارث ليکلې دي چه

[1]: تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ٣٠٠٦)، وقد أخرجه: سنن الدارمي /المقدمة ١١ (٦٩) (ضعيف)

د سلام بن مشکم بښځه وه هغې د رسول الله ﷺ په خدمت کښ د چیلئ وریته کړې شوې غوښه چه په زهرو ککړه وه پیش کړه، رسول الله ﷺ د هغې نه لاس (یعنی مخکښ خپه) اوچتولو سره خوراک شروع کړو او رسول الله ﷺ سره د هغوی څو ملګرو هم اوخوړله او بیا ناخاپه رسول الله ﷺ د خوراک نه لاس اونیولو، او هغه یهودۍ ته ئې یو سړې اولیږلو د راطلب کولو دپاره چه کله هغه حاضره شوه نو رسول الله ﷺ د هغې نه تپوس اوکړو چه تا په دې غوښه کښ زهر ګډ کړې دی؟ هغې اووې تاسو ته چا خبر درکړو نو رسول الله ﷺ هغه ذراع طرف ته اشاره اوفرمائیله کوم چه د هغوی لاس کښ وو چا ماته دې خبرې راکړې دې، په دې اوریدلو باندې هغې اعتراف اوکړو، رسول الله ﷺ تپوس اوکړو ستا مقصود په دې سره څه وو؟ هغې جواب ورکړو چه ما دا سوچ اوکړو چه که دې واقعی د الله پاک نبی وی نو دۀ ته به هیڅ نقصان نه رسیږی او که په حقیقت کښ نبی نه دې (نو ښه ده مړ به شی او خلاص به شو ترې نه) رسول الله ﷺ دې جواب اوریدلو سره معافی اوکړه، او بیا روستو د باب په آخری حدیث کښ دی ﴿ فمات بشر بن البراء بن معرور ﴾

[٤٥١١] (*)حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْدَتْ لَهُ يَهُودِيَّةٌ بِخَيْبَرَ شَاةً مَصْلِيَّةً، نَحْوَ حَدِيثِ جَابِرٍ، قَالَ: فَمَاتَ بِشْرُ بْنُ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ الْأَنْصَارِيُّ، فَأَرْسَلَ إِلَى الْيَهُودِيَّةِ: مَا حَمَلَكِ عَلَى الَّذِي صَنَعْتِ؟ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ جَابِرٍ، فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُتِلَتْ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَمْرَ الْجَمَاجِمَةِ.

د ابوسلمه رضی الله عنه نه روایت دې فرمائی چه یوې یهودۍ بښځې نبی ﷺ ته زهر الوده ګډ په خیبر کښې دتحفې په طور ورولیږلو، باقی دجابر دحدیث په شان دې لیکن په دې کښې دا اضافه ده چه ددې غوښې دخوړولو په وجه بشربن براء بن معرور انصاری صحابی مړشو، بیانبی ﷺ دغه بښځه را اوغوښتله اوتپوس ئې ورنه وکړو چه داکار دې ولې کولو؟ باقی دجابر د روایت په شان دې لیکن په دې روایت کښې داهم دې چه نبی ﷺ ددې دقتل کولوحکم وکړو اوقتل کړې شوه اودبښکرلګولو معامله ئې نه ده بیان کړې.

قوله: عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْدَتْ لَهُ يَهُودِيَّةٌ بِخَيْبَرَ شَاةً مَصْلِيَّةً، نَحْوَ حَدِيثِ جَابِرٍ...الخ،، چونکه د دې خوراک په خوړونکو کښ بشر بن براء بن معرور انصاری صحابی هم وو هغه د دې زهرو په اثر سره وفات شو نو بیا رسول الله ﷺ هغه یهودیه قصاصا قتل کړه، په روایت کښ راځی راوی وائی ﴿ فَمَا زِلْتُ أَعْرِفُهَا فِي لَهَوَاتِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم ﴾ چه د دې زهریله غوښې اثر به رسول الله ﷺ په خپل حلق کښ همیشه محسوس کولو، لهواتو جمع ده د لهات د حلق په بالکل اخیر کښ چه کومه د غوښې وړه شان ټکړه زورنده وی چه هغې ته تالو وائی. او روستو په یو روایت کښ دا هم دی چه رسول الله ﷺ د هغې د زهرو د اثر نه د بچ کیدو دپاره علاجا د خیلو اووې نزدې بښکر هم لګولې وو، دلته په دې باب کښ د ابوداؤد په بعض نسخو کښ څو مبارکې روایات زائد دی کوم چه د بذل المجهود په حاشیه باندې لیکلې شوې دی په هغې کښ په یو روایت کښ دا دې:

(*): انظر حديث رقم (٤٥٠٩)، (تحفة الأشراف: ١٣١٢٢) (حسن صحيح)

ثم قال فی وجعه الذی مات فیه.. الخ.

[٤٥١٢](*) حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ، وَلَا يَأْكُلُ الصَّدَقَةَ"، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ، وَلَا يَأْكُلُ الصَّدَقَةَ، زَادَ: فَأَهْدَتْ لَهُ يَهُودِيَّةٌ بِخَيْبَرَ شَاةً مَصْلِيَّةً سَمَّتْهَا، فَأَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا وَأَكَلَ الْقَوْمُ، فَقَالَ: ارْفَعُوا أَيْدِيَكُمْ فَإِنَّهَا أَخْبَرَتْنِي أَنَّهَا مَسْمُومَةٌ، فَمَاتَ بِشْرُ بْنُ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ الْأَنْصَارِيُّ، فَأَرْسَلَ إِلَى الْيَهُودِيَّةِ: مَا حَمَلَكِ عَلَى الَّذِي صَنَعْتِ؟ قَالَتْ: إِنْ كُنْتَ نَبِيًّا لَمْ يَضُرَّكَ الَّذِي صَنَعْتُ وَإِنْ كُنْتَ مَلِكًا أَرَحْتُ النَّاسَ مِنْكَ، فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُتِلَتْ، ثُمَّ قَالَ فِي وَجَعِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: مَا زِلْتُ أَجِدُ مِنَ الْأُكْلَةِ الَّتِي أَكَلْتُ بِخَيْبَرَ، فَهَذَا أَوَانُ قَطَعَتْ أَبْهَرِي.

ابوهریره رضی الله عنه وائی چه رسول الله ﷺ به هدیه قبلوله او صدقه به ئې نه خورله، او همدې سند سره په یو بل مقام کښې د ابوهریره رضی الله عنه ذکر نه کړ نه بغیر صرف د ابوسلمه رضی الله عنه نه روایت دې هغه وائی چه رسول الله ﷺ به هدیه قبلوله او صدقه به ئې نه خورله، په هغې کښې دومره اضافه ده چه نبی کریم ﷺ ته یوې یهودی ښځې یوه وریت کړې شوې چیلې په تحفه کښې راولیږه، چه په هغې کښې هغې زهر ملاوُ کړی وو، رسول الله ﷺ دهغې نه خوراک اوکړو او خلقو هم اوخوړلو، بیا نبی کریم ﷺ خلقو ته اوفرمائیل: خپل لاسونه بند کړئ، دې (غوښې) ماته اووئیل چه دې کښې زهر دی، بیا بشر بن براء بن معرور انصاری مړ شو، نو نبی کریم ﷺ دغه یهودۍ نه ښځه راوُغوښتله، ورته ئې اوفرمائیل په داسې کولو باندې تاسو څه خیز راضی کړی یئ؟ هغې اووئیل که تاسو پیغمبر یئ نو کوم څه چه ما کړی دی هغه تاسو ته نقصان نه شی در رسولې، اوکه تاسو بادشاه یئ نو ما خلقو ته د ستاسو نه نجات ورکړو، نو رسول الله ﷺ حکم اوکړو نو هغه ښځه قتل کړې شوه، بیا نبی کریم ﷺ دخپل دغه تکلیف باره کښې اوفرمائیل په کوم کښې چه دهغوی ﷺ وفات اوشو چه ما به برابر د خیبر په دې خوراک کښې اثر محسوسولو، تر دې پورې چه اوس هغه وخت راغې چه دې زما د شا رګ کټ کړو.

[٤٥١٣](*) حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ أُمَّ مُبَشِّرٍ، قَالَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ "مَا يُتَّهَمُ بِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَإِنِّي لَا أَتَّهِمُ بِابْنِي شَيْئًا إِلَّا الشَّاةَ الْمَسْمُومَةَ الَّتِي أَكَلَ مَعَكَ بِخَيْبَرَ، وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَأَنَا لَا أَتَّهِمُ بِنَفْسِي إِلَّا ذَلِكَ، فَهَذَا أَوَانُ قَطَعَتْ أَبْهَرِي"، قَالَ أَبُو دَاوُد: وَرُبَّمَا حَدَّثَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بِهَذَا الْحَدِيثِ مُرْسَلًا، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرُبَّمَا حَدَّثَ بِهِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَنَّ مَعْمَرًا كَانَ يُحَدِّثُهُمْ بِالْحَدِيثِ مَرَّةً مُرْسَلًا فَيَكْتُبُونَهُ وَيُحَدِّثُهُمْ مَرَّةً بِهِ فَيُسْنِدُهُ فَيَكْتُبُونَهُ وَكُلٌّ صَحِيحٌ عِنْدَنَا، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: فَلَقِيَ مَرَّ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَلَى مَعْمَرٍ، أَسْنَدَ لَهُ مَعْمَرٌ أَحَادِيثَ كَانَ يُوقِفُهَا.

(*): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ١٥٠٢٥)، وقد أخرجه: مسند احمد (٣٥٩/٢) (حسن صحيح)

(*): تفرد به أبوداود، (تحفة الأشراف: ١١١٣٩، ١٩٨١٥، ١٨٣٥٨، ١٨٣٧٥)، وقد أخرجه: مسند احمد (١٨٧٦) (صحيح)

کعب بن مالک ﷺ روایت کوی چه ام بشر ﷺ نبی کریم ﷺ ته په هغه مرض کښې په کوم کښې چه هغوی ﷺ وفات شو اووئیل: اې دالله رسوله ﷺ! ستاسو شک دغه خیز دي؟ زما د خوی په سلسله کښې زما شک خو په هغه د زهرو ملاؤ شوی چیلۍ باندې دي کوم چه هغه تاسو سره په خیبر کښې خوړلي وه، نبی کریم ﷺ اوفرمائیل: دغه باره کښې هم زما شک په همدغه باندې دي، او اوس هغه وخت راغلې دي چه هغې زما د شا رګ کټ کړي دي. ابوداؤد وائی: عبدالرزاق کله دا حدیث د معمر نه، معمر د زهری نه، زهری د نبی کریم ﷺ نه مرسلاً روایت کړي دي او کله معمر دا د زهری نه او زهری د عبدالرحمن بن کعب بن مالک په واسطه بیان کړي دي، او عبدالرزاق ذکر کړی دی چه معمر دا حدیث دهغوی نه کله مرسلاً روایت کولو نوهغه به لیکلو او کله به ئې مسنداً روایت کولو نو هم به ئې لیکلو، او زمونږ په نزد دواړه صحیح دی. عبدالرزاق وائی: کله چه ابن مبارک د معمر خواته راغې نو معمر هغه ټول احادیث کوم چه به هغوی موقوفاً روایت کول هغوی نه ئې متصلاً روایت کړل.

یعنی د بشر بن البراء مور د رسول الله ﷺ په خدمت کښې حاضره شوه د رسول الله ﷺ په مرض الوفاة کښې او تپوس ئې اوکړو چه تاسو د دې بیمارئ په باره کښې څه خیال کوئ؟ ژه خو د خپل خوی په باره کښې هم دا خیال کوم چه په هغه کښې د هم هغه زهریله غوښې اثر دې کومه چه هغوی تاسو سره خوړلې وه نو رسول الله ﷺ اوفرمائیل چه زما هم د خپل ځان په باره کښې هم دا خیال دي او بس دا زما د شه رګ د انقطاع وخت دې، په صحیح بخاری کښې هم په کتاب المغازی کښې باب مرضی النبی ﷺ ووفاته کښې د دې مضمون روایت دي:

﴿ قَالَتْ عَائِشَةُ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ يَا عَائِشَةُ مَا أَزَالُ أَجِدُ أَلَمَ الطَّعَامِ الَّذِي أَكَلْتُ بِخَيْبَرَ فَهَذَا أَوَانُ وَجَدْتُ انْقِطَاعَ أَبْهَرِي مِنْ ذَلِكَ السُّمِّ ﴾.

[٤٥١٤](١) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا رَبَاحٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أُمِّهِ أُمِّ مُبَشِّرٍ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ: كَذَا قَالَ: عَنْ أُمِّهِ، وَالصَّوَابُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُمِّ مُبَشِّرٍ، دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ مُخَلَّدِ بْنِ عَالِيَةَ، نَحْوَ حَدِيثِ جَابِرٍ، قَالَ: فَمَاتَ بِشْرُ بْنُ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ، فَأَرْسَلَ إِلَى الْيَهُودِيَّةِ، فَقَالَ: مَا حَمَلَكِ عَلَى الَّذِي صَنَعْتِ؟، فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ جَابِرٍ، فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُتِلَتْ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْجَمَاعَةَ.

د ام بشر ﷺ نه روایت دي چه هغه نبی کریم ﷺ ته راغله بیا راوی د مخلد بن خالد دحدیث مفهوم هغه شان ذکرکړو څنګه چه د جابر په روایت کښې دی، په هغې کښې دی چه بشر بن براء بن معرور مړ شو نو نبی کریم ﷺ یهودۍ ښځه راوغوښتله او تپوس ئې ترې اوکړو: دا په داسې کولو ته کوم څیز راضی کړې وې؟ بیا راوی هغه خبرې ذکر کړې کومې چه د جابر په حدیث کښې دی چه رسول الله ﷺ حکم اوکړو او هغه قتل کړې شوه، خو هغوی د ښکر لګولو ذکر اونه کړو.

---

(١) انظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ١١١٣٩، ١٨٣٥٨) (صحيح)

په مسئلة الباب کښ مذاهب ائمة:

د مصنف رحمه الله غرض په دې احادیثو سره دې مسئلې لره بیانول دی کومه چه په ترجمة الباب کښ ذکر ده چه که یو سړی په چا باندې زهر اوخکی یا اوخوری او هغه مړ شی نو په دې صورت کښ قصاص شته یا نه؟ په دې مسئله کښ مذاهب په بذل المجهود کښ د امام خطابی رحمه الله نه دا نقل کړې شوې دی چه که یو سړی د چا په خوراک کښ زهر گډ کړی او هغه ئې اوخوری او د خوړلو نه پس مړ شی نو د امام مالک رحمه الله په نزد په دې کښ هر صورت باندې قصاص دې، او د امام شافعی رحمه الله په نزد دا ده چه که زهر گډولو سړه په هغه اوخکی یا اوخوی بغیر د وینا نه نو په دې صورت کښ خو قصاص دې او که په خوراک کښ زهر گډولو سره د هغه مخې ته کیږدی او دا او نه وائی چه ته دا اوخوه بلکه هغه پخپله خوراک خکاک اوکړی او مړ شی نو په دې صورت کښ قصاص نشته، دا د امام شافعی رحمه الله قول دې، او که په زوره پرې اوخکی نو په دې صورت کښ د امام شافعی رحمه الله په نزد هم قصاص متعین دې او د امام ابوحنیفه رحمه الله مسلک دا دې چه صرف د خکولو په صورت کښ خو پرې قصاص نشته خو د ایجار په صورت کښ به پرې دیت واجب وی یعنی چاڑه ځملوڵو سره د هغه په حلق کښ زهر واچوی نو بیا دیت شته ګڼې نشته، په بدائع کښ هم د احنافو مذهب هم دا لیکلې شوې دې چه که یو سړی د چا مخې ته په خوراک یا خکاک کښ زهر گډولو سره کیږدی او بل سړی ئې خپله په خپل لاس باندې اوخوری یا اوخکی، نو په دې صورت کښ دیت نشته بلکه تعزیر او تادیب دې، او که د ایجار صورت اختیار کړی نو په دې کښ به دیت واجب وی، پس حاصل دا شو چه د امام مالک رحمه الله په نزد په دې مسئله کښ مطلقا قصاص دې، او د امام شافعی رحمه الله په نزد د اکراه په صورت کښ خو قصاص دې او بغیر د اکراه نه دوه صورتونه دی یو دا چه د هغه مخې ته کیږدی او څه او نه وائی نو په دې صورت کښ قصاص نشته او که مخې ته ږدلو سره ورته د خوراک یا خکاک امر اوکړی نو په دې صورت کښ د هغوی یو قول دې چه چه قصاص به واجب وی، په دویم قول کښ نشته، او د احنافو په نزد قصاص خو په هیڅ صورت کښ نشته، او د عرض په صورت کښ صرف تعزیر دې او د ایجار په صورت کښ د هغوی په نزد دیت دې.

په حدیث الباب کښ چونکه قصاص اخستل ذکر شوې دی کوم چه د احنافو د مسلک خلاف دې بلکه د شوافعو د مسلک هم خلاف دې خکه چه د هغوی په نزد هم قصاص د اکراه په صورت کښ دې غالبا هم په دې وجه باندې امام خطابی د دې دا جواب ورکړې دې چه په دې روایاتو کښ چه په کومو کښ قصاص مذکور دې په هغې کښ اختلاف او اضطراب دې او په بعضو کښ انقطاع، او دویم جواب دا کیدې شی چه دلته د دې یهودیه قتل قصاصا نه وو بلکه تعزیرا وو.....

حدیث انس رضی الله عنه اخرجه البخاری ومسلم، قاله المنذری.

بَابُ مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ أَوْ مُثِّلَ بِهِ أَيُقَادُ مِنْهُ

باب: څوک چه خپل غلام قتل کړی یا ترې اندام پریکړی نو آیا قصاص به ترې اخستلې شی؟

یعنی کوم سړی چه خپل غلام قتل کړی یا د هغه یو اندام ضائع نو په دې کښ قصاص شته یا نه؟

[۴۵۱۵] (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. ح وحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ، وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ".

دسمره رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه نبی کریم ﷺ فرمانیلی دی چاچه خپل غلام قتل کړو نو مونږ به هغه لره قتل کوو او څوک چه دخپل غلام غوږ پوزه وغیره پریکړي نومونږ دده سره همدغه عمل کوو.

قوله: ﴿ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ » ﴾

د حدیث شرح او د مذاهب ائمه تفصیل:

د جدع معنی ده پوزه یا غوږ پریکول، او زیات تر د دې استعمال په قطع الانف کښ کیږی، رسول الله ﷺ فرمائی چه کوم سړی خپل غلام قتل کړی مونږ به هغه قتل کړو او چا چه د خپل غلام پوزه پرې کړه مونږ به د هغه پوزه پرې کړو،

د غلام او د هغه د مالک ترمینځه قصاص چه د غلام دې د مولی نه قصاص واخستلې شی لکه چه په دې حدیث کښ دی داسې په ائمه اربعه کښ د چا په نزد هم نشته، خو بعض علماء کرام د دې قائل دی لکه سفیان ثوری، قال الثوری اذا قتل عبده او عبد غیره قتل به کذا فی البدل عن الخطابی.....(۱)

د احنافو په نزد خو دا حکم یعنی ترک دقصاص دخپل غلام باره کښې دي خوکه غلام دبل چا دي نو په حُر او عبدغیر په مینځ کښې احناف دقصاص قائل دی.(۲) که خپل غلام وی اوکه د بل چا وی، خو دلته په په حدیث کښ خپله د مالک او د هغه د غلام ترمینځه د قصاص ثبوت دي کومه چه د ائمه اربعه خلاف دي.

د جمهورو او ائمه اربعه د طرف نه د حدیث الباب توجیه:

د دې تاویل دا کولې شی چه دا په زجر او توبیخ باندې محمول دي (۳) چه خلق د دې اقدام

---

(۱): سنن الترمذي/الديات ۱۸ (۱٤۱٤)، سنن النسائي/القسامة ٦ (٤٧٤٠)، ۷ (٤٧٤٣)، ۱۲ (٤٧٥٧)، سنن ابن ماجه/الديات ۲۳ (۲٦٦۳)، (تحفة الأشراف: ٤٥٨٦)، وقد أخرجه: مسند احمد (٥/ ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۸)، دي/الديات ۷ (۲٤۰۳) (ضعيف)

(۲) او اصل په خطابی کښ د دې نه پس دا دی : وقد اختلف عنه (اي عن الثوري) في ذلك وحكي انه قال مثل قول ابي حنيفة واصحابه)

(۳) یعنی قصاص فی النفس او قصاص فی مادون النفس بین الحر والعبد د دې احناف هم قائل نه دی ففي الهداية ٤/٥٥۳ ولا قصاص بين الرجل والمرأة فيما دون النفس ولا بين الحر والعبد ولا بين العبدين (اي فيما دون النفس)

(٤) علامه سندی فرمائی کوم تاویل او توجیه چه شارحین کوی چه په دې لفظ سره مقصود.....له

همت اونکړي شی لکه د شارب خمر په باره کښی چه راځی چه هغه دي په پنځم خل قتل کړي شی، او بل تاویل د دي حدیث دا کړي شوي دي چه د دي عبد نه مراد خپل آزاد کرده دي یعنی کوم چه مخکښی د هغه عبد وو لکه په آیت کریمه کښی دی: ﴿ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا ﴾ په دي آیت کریمه کښی په کنډي زنانه باندي د خاوند د وفات نه پس هم د زوج اطلاق کړي شوي دي یعنی د ماکان په اعتبار سره، او یو جواب د نسخ ورکړي شوي دي چه دا حدیث د سمره منسوخ دي، او په دي حدیث کښی د قتل نه پس دویم جزء د جدع دي اول یعنی قتل دا خو شو قصاص فی النفس او ثانی یعنی جدع دا شو قصاص فیما دون النفس، په دي دویم جزء کښی د علماء کرامو اتفاق دي چه قصاص فیما دون النفس بین العبد والحر مطلقا نشته که هغه خپل عبد وی او که عبد د غیر وی. او که د بعض علماء کرامو اختلاف دي هم نو صرف په جزء اول یعنی قصاص فی النفس کښی، د بعضو نه مراد سفیان ثوری رحمه الله دي لکه چه مخکښی تیر شو، هم په دي وجه بعض علماء کرامو وئیلي دی چه هر کله دا حدیث د جزء ثانی په اعتبار سره منسوخ دي نو د جزء اول په اعتبار سره هم منسوخ دي، لما ثبتا ثبتا معا فلما نسخا نسخا معا (کذا فی البذل عن الخطابی) امام ترمذی رحمه الله د حدیث الباب نه پس فرمائی: هذا حدیث حسن غریب وقد ذهب بعض أهل العلم من التابعین منهم إبراهیم النخعي إلی هذا وقال بعض أهل العلم منهم الحسن البصري و عطاء بن أبي رباح لیس بین الحر والعبد قصاص في النفس ولا فیما دون النفس وهو قول أحمد و إسحق وقال بعضهم إذا قتل عبده لا یقتل به واذا قتل عبد غیره قتل به وهو قول سفیان الثوري اه امام ترمذی رحمه الله په دي حدیث باندي عمل د ابراهیم النخعی رحمه الله ذکر کړي دي او د ثوری مذهب ئې د احنافو موافق لیکلي دي په خلاف د خطابی چه هغوی په دي باندي عمل د ثوری لیکلي دي او د نخعی مذهب ئې د احنافو موافق لیکلي دي خو د خطابی نه هیره شوه چه د سفیان ثوری په دي کښی دوه قوله دی پس کیدي شی چه د نخعی نه هم دوه روایتونه وی لکه د سفیان ثوری په شان، والله تعالی اعلم.

[٤٥١٦] () حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ خَصَى عَبْدَهُ خَصَيْنَاهُ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ شُعْبَةَ، وَحَمَّادٍ، قَالَ أَبُو دَاوُد: وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ هِشَامٍ، مِثْلَ حَدِيثِ مُعَاذٍ.

زجر او توبیخ ده د هغې نه خو دا مطلب دي چه د دي لفظ نه سوا د زجر نه بله معنی مراد نه ده خکه چه بیا خو به هغه لفظ مهمل شی او نه نې دا مطلب دي چه دا لفظ مستعمل خو به معنی حقیقی کښی دي خو مقصود زجر دي خکه چه د دي خو به گویا مطلب دا شی چه مصلحة کذب جائز دي بلکه د دي توجیه مطلب دا دي چه دا لفظ د مقام سره مناسب یعنی معنی مجازی کښی مستعمل دي مثلا مطلق سزا او سخت لفظ استعمال کړي شوي دی د زجر او توبیخ دپاره اهـ... ډیره غوره تشریح ده لله دره... یو خل حضرت شیخ وئیلي وو چه ما د خپل پلار مخکښی د یو حدیث په باره کښی دا اووې چه دا خو په تغلیظ باندي محمول دي نو شیخ فرمائی چه زما پلار په دي باندي ډیر زیات غصه شو او وي فرمائیل چه د تغلیظ توجیه په اخبار کښی نه چلیږی.

[1] انظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ٤٥٨٦) (ضعیف)

د قتاده ﷺ نه روایت دې فرمائی چه رسول الله ﷺ فرمائیلی دي چاچه خپل غلام خصي کړو نو مونږ به له ده خصي کړواوباقی روایت ئې دحماد اودشعبه د روایت په شان بیان کړو، امام ابوداؤد فرمائی اوهمدارنګې دا روایت ابوداؤد الطیالسي دهشام نه د معاذ دحدیث په شان بیان کړي دي.

د ائمه ثلاث استدلال کوم چه مطلقا د قصاص بین الحر والعبد قائل نه دی د دي آیت کریمه نه دي: کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر والعبد بالعبد.... او د احنافو د طرف نه د دي جواب دا دي تخصیص الشیء بالذکر لا ینفی الحکم عما عداه....

[٤٥١٧](*)حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، بِإِسْنَادِهِ شُعْبَةَ مِثْلَهُ، زَادَ: ثُمَّ إِنَّ الْحَسَنَ نَسِيَ هَذَا الْحَدِيثَ، فَكَانَ يَقُولُ: لَا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ.

قتاده دمخکنې روایت په شان روایت دنبی ﷺ نه بیان کړي دي مګر دیو اضافي سره اوبیا داحدیث دیو حدیث دراوی حسن نه هیرشوي دي اوهغه وئیل چه آزاد به دغلام به بدل کښې نشي قتل کولې.

په روستو روایت کښې دا دی ﴿ ثُمَّ إِنَّ الْحَسَنَ نَسِيَ هَذَا الْحَدِيثَ فَكَانَ يَقُولُ « لَا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ »﴾ قتاده کوم چه د حسن بصری ﷺ شاګرد دي هغوی فرمائی چه زمونږ استاد د دي حدیث د بیانولو نه پس هیر کړو، پس هغوی به فرمائیل چه لا یقتل حر بعبد... امام خطابی ﷺ فرمائی چه دا ضروری نه ده بلکه کیدي شی چه د هغوی په نزد حدیث موږل وی او په زجر او توبیخ باندې محمول وی، ځتکه چه جمهور وائی یا به ئې بل څه تاویل کولو اهل الحدیث اخرجه الترمذی والنسائی وابن ماجه، قاله المنذری.

[٤٥١٨](*)حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: "لَا يُقَادُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ".

حسن وئیلی دی چه اصیل دغلام په بدل کښې نشي قصاص کولې.

[٤٥١٩](*)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ تَسْنِيمٍ الْعَنَزِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا سَوَّارٌ أَبُو حَمْزَةَ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: "جَاءَ رَجُلٌ مُسْتَعْرِضًا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: جَارِيَةٌ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: وَيْحَكَ مَا لَكَ؟ قَالَ: شَرَّ أَبْعَرَ لِسَيِّدِهِ جَارِيَةٌ لَهُ فَغَارَ فَهَبَ مَذَاكِيرَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَيَّ بِالرَّجُلِ، فَطُلِبَ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اذْهَبْ فَأَنْتَ حُرٌّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى مَنْ نُعْرَتِي؟ قَالَ: عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ، أَوْ قَالَ: كُلِّ مُسْلِمٍ"، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: الَّذِي عَتَقَ كَانَ اسْمُهُ رَوْحَ بْنَ دِينَارٍ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: الَّذِي جَبَّهُ زِنْبَاعٌ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هَذَا زِنْبَاعٌ أَبُو رَوْحٍ كَانَ مَوْلَى الْعَبْدِ.

عمرو بن شعیب دخپل پلارنه اودهغه دده دنیکه روایت کوی فرمائی چه نبی ﷺ ته یوکس په چغه راغې اووئې وئیل چه زما یوه وینځه وه اې دالله رسوله، نبی ﷺ ورته اوفرمائیل هلاک شي دادرباندې څه وشول هغه وئیل ډیر بد وشول زما دمالک یوه وینځه وه ماهغه ولیدله نوهغه دغیرت په وجه باندې زما اندام مخصوصه پریکړو، نبی ﷺ اوفرمائیل دده

(*): وانظر حدیث رقم: (٤٥١٥)، (تحفة الأشراف: ٤٥٨٦) (صحیح)

(*): تفرد به أبو داود انظر حدیث رقم: (٤٥١٥)، (تحفة الأشراف: ١٨٥٣٦) (صحیح)

(*): سنن ابن ماجه/الدیات ٢٩ (٢٦٨٠)، (تحفة الأشراف: ٨٧١٦، ٤٥٨٦)، وقد أخرجه: مسند احمد (٢/١٨٢، ٢٢٥) (حسن)

مالک را اوغواړئ هغه تلاش کړي شو لیکن پیدانشوبیانبی ﷺ ورته اوفرمائیل ته آزاد شوي ده عرض وکړو اي دالله رسوله که چرې زما مالک په زوربانديې مابیساغلام کړي نوزما امداد به څوک کوي؟نبی ﷺ اوفرمائیل هریو مسلمان یا هریومومن به ستا امداد کوي.

مضمون الحديث :

قوله: ﴿عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مُسْتَصْرِخٌ إِلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ جَارِيَةٌ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَالَ « وَيْحَكَ مَا لَكَ ». قَالَ خُذْ بِبَصَرِ لِسَيِّدِهِ جَارِيَةٌ لَهُ فَفَارَ فَجَبُّ مَذَاكِيرَهُ الخ ﴾ یعنی یو سړي په چغو زهلو سره رسول الله ﷺ ته راغلو، او دا ئې وئیل جاریة له یا رسول الله ﷺ ! چه د هغه وینځه یا رسول الله ﷺ..... یعنی د شدت تکلیف د وجې نه ئې پوره جمله ادا نه کړي شوه بس هم دومره ئې اووې چه د هغه وینځه، رسول الله ﷺ هغه ته اوفرمائیل خوار شې څه چل درباندې شوې دي؟ یعنی وراندې خبره هم اوکړه کنه، په دې باندې هغه اووې چه ډیر بد اوشو ما د خپل مالک وینځه لیدلې وه چه په هغې باندې هغه ته غیرت ورغلو او زما ذکر هغه پرې کړو، رسول الله ﷺ اوفرمائیل هغه سړي دي ما ته راوستلې شی، هغه تلاش کړي شو خو ملاؤ نه شو رسول الله ﷺ هغه غلام ته اووې ته لاړ شه ته آزاد ئې، هغه عرض اوکړو زما حمایت او امداد به څوک کوی یعنی که زما مالک ما اونیسی، نو رسول الله ﷺ اوفرمائیل ستا مدد په هر مسلمان باندې واجب دي.

په بذل کښې دی چه دا روایت په ابن ماجه کښې هم شته او په هغې کښې د دې چغې وهونکی غلام جواب دا ذکر شوې دي. ﴿ سیدی رانی اقبل جاریة له فجب مذاکیری ﴾ او د ابوداؤد په بعض نسخو کښې دی چه د دې غلام دمولی نوم زنباع دې ابوروح، او په حاشیه د بذل کښې د ابن الجوزی د تلقیح نه نقل دی چه د دې غلام نوم سندر دې

بَابُ الْقَسَامَةِ

باب د قسامت بیان

د قسامة په باره کښې مباحث اربعه :

دلته څلور بحثونه دی:

۱: د لفظ قسامة لغوی او شرعی معنی.

۲: د قسامت مشروعیت او په هغې کښې د علماء کرامو اختلاف.

۳: د قسامت کیفیت او طریقه.

۴: القصاص بالقسامة یعنی د قسامة نه د قصاص ثبوت هم کیدې شی یا نه. یا صرف دیت ثابتیږی.

بحث اول : د قسامه لغوی او شرعی معنی

وئیلې شوې دی چه قسامة مصدر دې په معنی د قسم، او وئیلې شوې دی چه دا مصدر دې، یقال اقسم یقسم قسامة، او د دې اطلاق په هغه جماعت باندې هم کیږی کوم چه قسمونه خوری، د امام الحرمین نه نقل دی چه قسامت د فقهاء کرامو په نزد خو نوم دې د آیمان، او

د اهل لغت په نزد د قسم خورو د جماعت، او شرعاً قسامت نوم دي د هغه قسمونو کوم چه اولیاء مقتول خوری په استحقاق د دم باندي (هذا عند الجمهور) یا د هغه قسمونو کوم چه مدعی علیهم خوری په نفی د قتل باندي (علی قول الحنفیة).

دویم بحث : د قسامت مشروعیت او اختلاف العلماء

قسامت په هغه امورو کښی دي کوم چه به د جاهلیت په زمانه کښی موندلي شو او بیا اسلام هم دا برقرار اوساتل، ابن عبدالبر فرمائی : کانت فی الجاهلیة فاقرها النبی ﷺ علی ما کانت علیه فی الجاهلیة. رواه عبدالرزاق..... او په صحیح بخاری کښی دی د ابن عباس ؓ نه روایت دي چه په جاهلیت کښی اولا چه کوم قسامت موندلي شوي وو هغه په مونږ بنو هاشم کښی موندلي شوي وو. کان رجل من بنی هاشم استاجره رجل من قریش من فخذ اخری الی اخر القصة امام بخاری په دي باندي عنوان قائم کړي دي ﴿القسامة فی الجاهلیة﴾ او ډ دي نه مخکښی باب دي ﴿ باب ایام الجاهلیة ﴾ او دا دواړه ابواب د ابواب المناقب په ضمن کښی دی او د دي نه روستو بیا امام بخاری ؒ د کتاب الحدود نه پس د کتاب الدیات په ضمن کښی دوباره د کتاب القسامة باب قائم کړي دي

چه په هغي کښی هغوی په اسلام کښی د رسول الله ﷺ په زمانه کښی چه کوم قسامة پیښ شوي وو هغه ذکر فرمائیلي دي، او امام نسائی د کتاب البیوع نه پس متصلا د کتاب القسامة والقود والدیات ذکر کړي دي او د هغي په شروع کښی ئي هم دا د ابن عباس ؓ والا روایت د قسامة فی الجاهلیت ذکر کړو، د دي نه پس ئي د قسامة دویم باب قائم کړو چه په هغي کښی ئي د یهود خیبر د قسامت ذکر اوکړو چه د قسامت فی الجاهلیة والا قصه مونږ سره په ابوداؤد او ترمذی کښی نشته.

قاضی عیاض فرمائی چه قسامة په اصولو د شرع کښی یو اصل دي، تقریبا ټول علماء کرام صحابه او تابعین د دي قائل دی اگر چه د دي په کیفیت کښی اختلاف دي، خو بعض علماء کرام د دي قائل نه دی لکه سالم او سلیمان بن یسار، قتاده او ابن علیه او امام بخاری او د عمر بن عبدالعزیز نه په دي کښی دوه روایتونه دی او ابن رشد هم دا خبره لیکلي ده او د دي نه پس هغوی لیکی چه د جمهور علماء کرامو مستدل هغه حدیث دي کوم چه د حویصه او محیصه د قصي نه ثابت دي.

وهو حدیث متفق علیه صححه من اهل الحدیث الا انهم مختلفون فی الفاظه او د دي نه پس لیکی : او دویمه ډله کومه چه د دي منکره ده هغوی وائی چه قسامة د شریعت د اصول مجمع علیها خلاف دي او بیا هغوی هغه ذکر کړل (کما فی الاوجز ٥/٥٨)

د قسامة په باره کښی د امام بخاری ؒ مسلک :

حضرت شیخ په حاشیه د لامع الدراری او په الابواب والترجم کښی لیکی چه قاضی عیاض چه دا کومه خبره اوفرمائیله چه امام بخاری ؒ د قسامة قائل نه دي، هم دغه شان د ابن المنیر او علامه کرمانی په کلام کښی هم ده، او علامه قسطلانی د کتاب القسامة په شروع کښی هم داسي فرمائیلی دی خو په آخر باب کښی ئي په هغه چا باندي رد کړي دي چه وائی

امام بخاري رحمه الله د قسامة قائل نه دي، هم دغه شان حافظ رحمه الله هم دا خبره فرمائيلي ده چه دا ونيل چه امام بخاري رحمه الله د نفس قسامت قائل نه دي صحيح نه ده، د نفس قسامة خو هغوی قائل دی خو د قصاص بالقسامة قائل نه دی، او د دي خبري هم قائل دی چه شروع د قسم دي د مدعی نه وی بلکه په دي کښ د هغوی رائي دا ده چه په دي مسئله کښ روايات مختلف دی په قصه د انصارو کښ يعنی د بعضو نه معلوميږی ابتداء بالايمان بالمدعين، او د بعض نه ابتداء بالايمان بالمدعی عليهم، لهذا د دي اختلاف په صورت کښ هغوی امر متفق عليه اختيار کړي دي يعنی اليمين علی المدعی عليه (۱) (والبينة علی المدعی) الی اخر ما ذکر... او هم دا خبره علامه عينی رحمه الله هم فرمائيلي ده چه امام بخاري رحمه الله د قصاص بالقسامة منکر دي نه د اصل قسامة، او حضرت شيخ فرمائی چه هم دا رائي زما د عمر بن عبدالعزيز په باره کښ هم ده چه هغوی هم د قصاص بالقسامة منکر دي نه د مطلق قسامت

بحث ثالث:

د قسامت کيفيت او طريقه او په هغي کښ د علماء کرامو اختلاف:

او د احنافو او د جمهورو دليل او منشاء د اختلاف دا مِّن حيث الفقه يو اهم بحث دي، د حافظ په کلام کښ پورته تير شو چه د رسول الله ﷺ په زمانه کښ د انصارو او د خيبر د يهودو ترمينځه چه د قسامة کومه قصه پيښه شوي وه په هغي کښ روايات مختلف دی، هغه اختلاف هم دا دي چه رسول الله ﷺ د قسم شروع د انصارو نه کوم چه مدعيين وو اوکړه او که د يهودو نه کوم چه مدعی عليهم وو؟ پس امام ابوداؤد رحمه الله دلته دوه ابواب قائم کړي دی او په دواړو کښ ئي د سهل بن ابی حثمه او د رافع بن خديج رضي الله عنهما حديث ذکر فرمائيلي دي، د اول باب حديث په طريق د يحی بن سعيد عن بشير بن يسار. دي په دي طريق کښ خو شروع د قسم د مدعين نه ده پس د هغي الفاظ دا دی: ﴿ « يُقْسِمُ خَمْسُونَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ فَيُدْفَعُ بِرُمَّتِهِ ». قَالُوا أَمْرٌ لَمْ نَشْهَدْهُ كَيْفَ نَحْلِفُ قَالَ « فَتَبْرَّئُكُمْ يَهُودُ بِأَيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْهُمْ »﴾ يعنی رسول الله ﷺ انصارو ته اوفرمائيل چه ستاسو نه دي پنځوس کسان قسم اوکړی په يهودو کښ په يو کس باندي نو بيا به هغه سړي پوره تاسو ته حواله کولي شی. انصارو عرض اوکړو چه مونږ څنګه قسم خورلي شو چه مونږ د قتل مشاهده نه ده کړې، نو رسول الله ﷺ اوفرمائيل چه بيا دي د يهودو نه پنځوس کسان قسم خورلو تاسو د دي قسم خورل د تکليف نه بری کړی (د قصي تکميل به مونږ بيا ذکر کوو) او په دويم باب کښ مصنف رحمه الله دا حديث په طريق د ﴿ سعيد بن عبيد عن بشير بن يسار ﴾ ذکر کړي دي کوم چه د دي اول روايت خلاف په هغي کښ داسي دی چه کله انصار د رسول الله ﷺ خدمت ته راورسيدل او دا د قتل واقعه ئي هغوی ته بيان کړه نو رسول الله ﷺ اوفرمائيل: « تَأْتُونِي بِالْبَيِّنَةِ عَلَى مَنْ قَتَلَ ». قَالُوا مَا لَنَا بَيِّنَةٌ. قَالَ « فَيَحْلِفُونَ لَكُمْ ». قَالُوا لاَ نَرْضَى بِأَيْمَانِ الْيَهُودِ ﴾ اوګورئ په دي کښ انصار کوم چه مدعين وو د هغوی نه رسول الله ﷺ د بينة مطالبه کړې

(۱) ګويا کومه رائي چه د احنافو ده په دي کښ هم هغي لره هغوی اختيار کړي ده.

ده، چه کله هغوی د بینة د پیش کولو نه عذر اوکړو نو بیا رسول الله ﷺ اوفرمائیل چه اوس به یهود قسمونه خوری الی آخر القصة..... دا دوه مختلف روایتونه دی د یحیی پن سعید او د سعید بن عبید، په هغوی کښ جمهورو د یحیی بن سعید روایت اختسلی دي او احنافو د سعید بن عبید روایت لره، او امام بخاری رحمه الله په باب القسامة کښ هم دا دویم روایت ذکر فرمائیلی دي، هم په دي وجه شراح وائی چه امام بخاری رحمه الله په دي مسئله کښ د احنافو موافقت کړي دي، هم دغه شان په نسائی کښ یو روایت دي د ﴿ عمرو بن شعیب عن ابیه عن جده ﴾ په طریق باندي چه په هغي کښ داسي دی : ﴿ فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم : أقم شاهدین علی من قتله أدفعه إلیکم برمته قال یا رسول الله ومن این أصیب شاهدین ﴾ حافظ ابن القیم د مختصر سنن ابی داؤد په شرح تهذیب السنن کښ د جمهورو د طرف نه جواب ورکولو سره لیکلي دی. قَالَ النَّسَائِيُّ : لَا نَعْلَم أَحَدًا تَابَعَ عَمْرو بْن شُعَيْب عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَة , وَلَا سَعِيد بْن عُبَيْد عَلَى رِوَايَته عَنْ بَشِير بْن يَسَار، والله تعالی أعلم. وَقَالَ مُسْلِم : رِوَايَة سَعِيد بْن عُبَيْد غَلَط وَيَحْيَى بْن سَعِيد أَحْفَظ مِنْه..... (خو پورته تاسو کتلی دی چه امام بخاری رحمه الله د قسامة په باره کښ د سعید بن عبید روایت اختسلي دي، یعنی کوم چه د اصل مسئلي محل دي هلته، او د یحیی بن سعید روایت هم اگر چه هغوی ذکر کړي دي خو په بل مقام کښ یعنی په ابواب الجزیة کښ..... (پس ابن المنیر فرمائی چه امام بخاری رحمه الله د یحیی بن سعید والا طریق، په باب القسامة کښ قصدا نه دي ذکر کړي چه څوک په مسئله د قسامة کښ ددي نه استدلال اونکړي) د دي نه پس حافظ ابن القیم رحمه الله په دي دواړو مختلف روایتونو کښ د امام بیهقی د طرف نه تطبیق داسي ورکړي دي د یحیی بن سعید روایت لره اصل منلو سره چه ممکنه ده د سعید بن عبید روایت کښ د بینه نه مراد د هغي متبادر معنی وی یعنی گواه بلکه د دي نه دي مراد ایمان المدعین وی (۱) چه د هغي تفسیر او بیان د یحیی بن سعید په روایت کښ راغلو. او یا دي داسي اوئیلي شی چه د سعید بن عبید په روایت کښ د بینة نه متبادر معنی مراد دی خو چه کله هغوی د بینة نه کیدو عذر پیش کړو نو رسول الله ﷺ په هغوی باندي ایمان پیش کړو لکه څنګه چه د یحیی بن سعید په روایت کښ دی (د دي دویمي توجیه حاصل دا شو چه په دي دواړو روایتونو کښ اختصار واقع شوي دي او واقعه دا ده چه د رسول الله ﷺ د طرف نه دا دواړه څیزونه موندلي شوي وو او د مجموعه روایتین نه هم دا ثابتیږی چه که د مقتول اولیاء سره که گواهان نه وی نو د هغوی نه به قسمونه اخستلي شی، وهذا هو مسلک الجمهور)

خان پوهه کړه چه د علماء کرامو یو جماعت لکه چه په بحث ثانی کښ تیر شو د قسامة بالکل انکار کړي دي په دي وینا چه دا د مجمع علیها اصولو خلاف دي او په هغه اصول کښ یو مجمع علیه دا هم دي ﴿ البینة علی المدعی والیمین علی المدعی علیه ﴾ احنافو چه کوم صورت د قسامة اختیار کړي دي په هغي کښ کم از کم د دي اصل مخالفت نشته

---

(۱) څکه چه په مسئله د قسامة کښ ایمان د مدعین د بینة قائم مقام وی)

هغه طریقه د دې د مخالفت نه محفوظ ده، لهذا د احنافو مسلک په دې کښ معتدل شو، فتامل وتدبر ولاتکن من المستعجلین.

وړاندې په روایت کښ دی چه صحابه کرامو رضی الله عنهم چه کله رسول الله ﷺ ته عرض اوکړو چه د دې یهودو د قسمونو څه اعتبار دې دوی خو به دروغ قسمونه اوخوری نو د هغې نه پس دا دی : ﴿ فَوَدَاهُ رَسُولُ اللّٰهِ -صلی الله علیه وسلم- مِنْ قِبَلِهِ ﴾ چه کله انصارو د یهودو د قسمونو په باره کښ دا اوئیل چه هغه ناقابل اعتبار دی نو اوس مقدمه خارج شوه ځکه چه انصارو ته هم دغه دوه اختیارات حاصل وو (علی مسلک الجمهور) چه یا خو دې هغوی خپله قسمونه اوخوری او یا دې بیا د مدعی علیهم نه قسمونه واخستلې شی، خو هغوی دې دواړو ته تیار نه شو لهذا مقدمه خارج شوه.... خو چونکه هغوی غمژن وو د قتل په وجه باندې نو رسول الله ﷺ جبرا لخاطرهم یعنی د هغوی د زړه ساتلو دپاره او د اختلاف د ختمولو دپاره او د اصلاح ذات البین دپاره د خپل طرف نه سل اونبان په دیت کښ انصارو ته ورکړل.

د من عنده او من ابل الصدقة توجیه

په یو روایت کښ خو دی : ﴿ من عنده ﴾ او په یو کښ دی ﴿ من ابل الصدقة ﴾ په دواړو روایتونو کښ جمع داسې کړې شوې ده چه رسول الله ﷺ هغه اونبان د زکوة اونبانو نه څه په بیع واخستل (اشتراها من ابل الصدقة بمال دفعه من عنده) او یا دې داسې اوئیلې شی د ﴿من عنده ﴾ نه مراد ذاتی مال نه دې بلکه د دې نه بیت المال مراد دې چه د هغې انتظام د رسول الله ﷺ په لاس مبارک کښ وو په مصالحو کښ د خرچ کولو دپاره. (تحفة)

د دې کلې اختلافاتو د پیژندګلو نه پس اوس تاسو د جمهور علماء کرامو او د احنافو ترمینځه د قسامة په پوره صورت باندې څآن پوهه کړئ، صاحب هدایه فرمائی چه کله یو قتیل په یو محله کښ بیا موندلې شی (چه په هغه کښ د قتل وغیره اثر او نخښه وی) او قاتل معلوم نه وی نو په هغه اهل محله کښ دې د پنځوس کسانو نه قسم واخستلې شی چه د هغې انتخاب به د مقتول ولی کوی هغوی دې داسې قسم اوخوری ﴿بالله ماقتلناه ولا علمنا قاتلا ﴾ چه کله هغوی دا قسم اوخوری نو په هغوی باندې به د دیت فیصله اوکړې شئ، او امام شافعی رحمه الله فرمائی چه د هغوی د قسم خوړلو نه پس به په هغوی باندې دیت واجب نه وی ځکه چه رسول الله ﷺ فرمائیلی وو ﴿ تبرئکم یهود بایمانها ﴾ او مونږ وایو چه رسول الله ﷺ د دیت او قسامة ترمینځه جمع فرمائیلې وه لکه چه په حدیث د سهل کښ دی او د رسول الله ﷺ دا ارشاد ﴿ تبرئکم یهود ﴾ محمول دې زمونږ په نزد په ابراء عن القصاص باندې، یعنی د یهود به په قسم خوړلو سره به تاسو د قصاص دمطالبې نه بری کړی نه د دیت نه) او بیا وړاندې صاحب هدایه لیکی چه په دې پنځوسو کښ چه کوم سړې د قسم خوړلو نه انکار اوکړی نو هغه به قید کولې شی تردې چه قسم اوخوری. اهـ

او د جمهور علماء کرامو او ائمه ثلاث په نزد د قسامة صورت دا دې چه اول دې دا اوکتلې شی چه د دواړو ډلو ترمینځه لوټ شته یا نه؟ د لوټ مطلب دا دې چه هلته یو داسې قرینه

موندلي کيږي کوم چه د مدعين په صدق باندې دلالت کوي چه د هغوی دا خيال صحيح دي چه قاتلان به هم دا خلق وی، مثلا عداوت د هغوی دواړو ترمينځه، پس که لوټ نه وی نو بيا خو د دې دعوی او مقدمې حکم هم هغه دي کوم چه د نورو دعوو وی او که مدعی بينة پيش کړي نو د هغه په حق کښی به فيصله کولې شی والا فالقول قول المنکر..... خو که د هغوی ترمينځه دشمنی او لوټ وی نو په دې صورت کښی به اول د دم اولياء يعنی د مدعين نه د پنځوس کسانو نه قسم اخستلې شی، که هغوی قسمونه اوخوری نو دهغوی په حق کښی (۱) به د ديت فيصله اوکړې شی او که هغوی د قسم خوړلو نه انکار اوکړی نو بيا به د مدعی عليهم نه قسمونه اخستلې شی او د قسمونو خوړلو نه پس به هغوی بری شی، متن ابی شجاع کوم چه په فقه شافعی کښی دي په هغې کښی د قسامت په باره کښی صرف دومره دی چه کله د دعوی د دم سره لوټ موندلې شی چه په هغې سره د صدق د مدعی گمان غالب وی نو مدعی دې پنځوس قسمونه اوخوری په دې باندې به هغه د ديت مستحق شی او که هلته لوټ اوموندلې شی چه په هغې کښی د صدق گمان غالب وی نو مدعی دې پنځوس قسمونه اوخوری او په دې باندې به هغه د ديت مستحق شی او که هلته لوټ نه وی نو بيا به يمين په مدعی عليه باندې راځی، او د شرح اقناع ۱۷۲/۲ نه معلوميږی چه د شوافعو په نزد که د مقتول وارث کوم چه مدعی دي هغه يو وی نو خانله دي هغه پنځوس قسمونه اوخوری او که څو وارثان دی نو دا پنځوس قسمونه به په هغوی باندې تقسيم کړي شی د هغوی د حق وراثت په اعتبار سره، تفصيلات دې خپله د هغوی په کتابونو کښی اوکتلې شی، او امام نووی رحمه الله فرمائی چه په دې کښی د علماء کرامو اختلاف دي چه په قسامة کښی به قسمونه په چا باندې راځی د امام مالک او شافعی او جمهورو په نزد به د مقتول وارثان قسمونه خوری يعنی مدعين، او د هغوی په پنځوس قسمونو خوړلو سره به د هغوی حق ثابت شی، الی آخر ما ذکر من الکلام علی الدلائل..... د تير عبارت نه دا معلومه شوه چه د قسامة ديارہ د ائمه ثلاث په نزد د لوټ کيدل ضروری دی صرف په يو محله کښی د مقتول موندلې کيدل سبب د قسامت د هغوی په نزد نه دی، په خلاف د احنافو چه د هغوی په نزد صرف د قتيل موندلې کيدل کافی دی او په دې کښی د هغوی په نزد د لوټ حاجت نشته. د دې نه علاوه د احنافو او د جمهورو په مذهب کښی دوه اختلافات نور هم شکاره دی اول دا چه د جمهورو په نزد د قسم شروع د مدعين نه ده په ځائې د بينة او د احنافو په نزد د مدعين سره د بينة نه کيدو په صورت کښی يمين صرف په مدعی عليهم باندې راځی او دويم اختلاف دا چه د مدعی عليهم د قسمونو نه پس د جمهورو په نزد ديت ساقطيږی او د احنافو په نزد واجب وی، اول خبره د جمهورو خلاف قياس ده او دويمه خبره د احنافو خلاف قياس ده، خو مقصد د دواړو دلو اتباع د حديث ده. شکر الله تعالی مساعيهم.

---

(۱) مطلقا د امام شافعی رحمه الله په نزد علی القول الاصح او د امام مالک او امام احمد رحمهما الله په نزد د قتل خطاء په صورت کښی او د قتل عمد په صورت کښی د قصاص فيصله په دې شرط چه معين سړی باندې دعوی وی

بحث رابع : یعنی په قسامت سره قصاص ثابتیږی یا نه؟

پس امام مالک او احمد او شافعی رحمهم الله په قدیم قول کښی د قصاص بالقسامة قائل دی چه کله دعوی د قتل عمد وی، او احناف او امام شافعی رحمه الله فی الجدید وهو الاصح عندهم.... د قسامة د قصاص قائل نه دی صرف د وجوب د دیت قائل دی، کذاقال النووی ۲/۵۵او ابن رشد فرمائی : وهل یجب بها الدیة او الدم او رفع مجرد الدعوی؟ فقال مالک واحمد یستحق بها الدم فی العمد والدیة فی الخطاء، وقال الشافعی والثوری وجماعة تستحق بها الدیة فقط، وقال بعض الکوفیین لا یستحق بها الا دفع الدعوی. دوی هم دغه خبره فرمائی چه د امام مالک او د امام احمد په نزد په قسامة سره د قصاص ثبوت راځی د قتل عمد په صورت کښی یعنی که د قتل عمد دعوی وی، او د قتل خطاء په صورت کښی د دیت ثبوت دی، او د امام شافعی او یو جماعت په نزد صرف د دیت ثبوت وی، او دریم قول په دی کښی د بعض کوفیانو دی (غیر احناف) چه قسامة یعنی د مدعی علیهم د قسمونو په ذریعه صرف دعوی د مدعی رفع کیږی، په هغې سره نه د قصاص ثبوت راځی او نه د دیت. اه

اوس احادیث الباب اوګورئ!

[۴۵۲۰] (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمَعْنِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، وَرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ: "أَنَّ مُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُودٍ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ انْطَلَقَا قِبَلَ خَيْبَرَ فَتَفَرَّقَا فِي النَّخْلِ، فَقُتِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ فَاتَّهَمُوا الْيَهُودَ، فَجَاءَ أَخُوهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ، وَابْنَا عَمِّهِ حُوَيِّصَةُ وَمُحَيِّصَةُ فَأَتَوُا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتَكَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فِي أَمْرِ أَخِيهِ وَهُوَ أَصْغَرُهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْكُبْرَ الْكُبْرَ أَوْ قَالَ: لِيَبْدَإِ الْأَكْبَرُ، فَتَكَلَّمَا فِي أَمْرِ صَاحِبِهِمَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُقْسِمُ خَمْسُونَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ فَيُدْفَعُ بِرُمَّتِهِ، قَالُوا: أَمْرٌ لَمْ نَشْهَدْهُ كَيْفَ نَحْلِفُ؟ قَالَ: فَتُبْرِئُكُمْ يَهُودُ بِأَيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْهُمْ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَوْمٌ كُفَّارٌ، قَالَ: فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قِبَلِهِ، قَالَ سَهْلٌ: دَخَلْتُ مِرْبَدًا لَهُمْ يَوْمًا فَرَكَضَتْنِي نَاقَةٌ مِنْ تِلْكَ الْإِبِلِ رَكْضَةً بِرِجْلِهَا"، قَالَ حَمَّادٌ هَذَا أَوْ نَحْوَهُ، قَالَ أَبُو دَاوُد: رَوَاهُ بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ وَمَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ فِيهِ أَتَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ أَوْ قَاتِلَكُمْ، وَلَمْ يَذْكُرْ بِشْرٌ دَمًا، وَقَالَ عَبْدَةُ: عَنْ يَحْيَى، كَمَا قَالَ حَمَّادٌ، وَرَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى، فَبَدَأَ بِقَوْلِهِ: تُبْرِئُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِينًا يَحْلِفُونَ، وَلَمْ يَذْكُرِ الِاسْتِحْقَاقَ، قَالَ أَبُو دَاوُد: وَهَذَا وَهْمٌ مِنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ.

دسهل بن ابی خیثمه اورافع بن خدیج رضی الله عنهما نه روایت دي فرمائی چه محیصه بن مسعود اوعبدالله بن سهل د خیبر طرف ته روان شول اوپه نخل مقام کښې جداشول نوعبدالله بن سهل قتل کړي شو اوالزام ئې په یهودیانو ولګولو عبدالرحمن بن سهل ورور اوده دتره خامن چه حریصه اومحیصه نبی علیه السلام ته راغلل اوعبدالرحمن دخپل ورور په باره کښې خبرې وکړې اوهغه پدري کښې کشر وو، نبی علیه السلام اوفرمائیل کوم یو مشرکس دي خبرې

---

[1]: صحيح البخاري/الصلح ۷ (۲۷۰۲)، الجزية ۱۲ (۳۱۷۳)، الأدب ۸۹ (۶۱۴۳)، الديات ۲۲ (۶۸۹۸)، الأحكام ۳۸ (۷۱۹۲)، صحيح مسلم/القسامة ۱ (۱۶۶۹)، سنن الترمذي/الديات ۲۳ (۱۴۲۲)، سنن النسائي/القسامة ۲ (۴۷۱۴)، سنن ابن ماجه/الديات ۲۸ (۲۶۷۷)، (تحفة الأشراف: ۴۶۴۴، ۱۵۵۳۶)، وقد أخرجه: موطأ امام مالك/القسامة ۱ (۱)، مسند أحمد (۴/۴، ۳)، سنن الدارمي/الديات ۲ (۲۳۹۸) (صحيح)

وکړي يعنی ده ته ئې په اشارة ووئيل چه مشرخبرو کولوته پريږده ،بيا دوی دواړودخپل سړي په باره کښې خبرې وکړي نبی ﷺ ورته اوفرمائيل په تاسوکښې به پنځوس کسان ددوی دسړي په باره کښې قسم کوي بيابه دي خپل څښ تاسوته حواله کړي هغوی ووئيل چه مونږ خودقتل کولوپه وخت کښې نه دی ليدي نوځنګه قسم وکړو ؟نبی ﷺ اوفرمائيل بيابه ديهوديانو پنځوس کسان قسم وکړي او خان به درنه آزاد کړي دوی ووئيل چه اې دالله رسوله يهوديان خوکافران دي راوی وائی چه بيا نبی ﷺ دخپل طرف نه دوی ته ديست ورکړو سهل وائی چه يوه ورځ زه ددوی داوښانو ترلوخائی ته ورغلم اوهلته يو اوښ زه په لته ووهلم ، اوحماد هم دابيان يادد ي په شان بيان کړي دي. إماما بوداود وائی چه داحديث بشرين مفضل اومالک ديحي بن سعيد نه نقل کړي دي په دي کښې دی چه نبی ﷺ اوفرمائيل ايا تاسوجنځوسو قسمونو کولوته تياريی؟نودخپل قاتلی دوينې مستحق بشئ بشر په خپل روايت کښې ددم ذکرندي کړې ، بلکه دبشرنه علاوه نورو راويانوديحي نه دحمادپه شان روايت بيان کړي دي ، ابن عيينه خوديحي نه درسول الله ددي قول نه ابتداء کړي ده چه يهوديان به درته پنځوس قسمونه وکړي اوخان به درنه خلاص کړي اوهغه دوينو داستحقاق خبره نه ده ذکرکړي، امام ابوداؤد وائی چه داد ابن عيينه وهم دي.

قوله: ﴿ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ وَرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّ مُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُودٍ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ انْطَلَقَا قِبَلَ خَيْبَرَ فَتَفَرَّقَا فِي النَّخْلِ فَقُتِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ الخ ﴾

سهل بن ابی حثمه او رافع بن خديج ﷺ فرمائی چه محيصه بن مسعود او عبدالله بن سهل دا دواړه د مدينې طيبې نه خيبر ته لاړل، هلته يو باغ ته اورسيدل، هلته د تلو نه پس د يو بل نه جدا شو ، بيا چه کوم ځائی کښې جدا شوي وو هلته راتلو سره محيصه خپل ملګری عبدالله بن سهل لره د ليدلو دپاره واپس راغلو نو او ئې کتل چه هغه د يوې کهجورې د اوني لاندې مړ پروت دي، او شکاره خبره ده چه هلته د يهودو نه علاوه څوک قاتل کيدې شی لهذا د هغوی په باره کښې شک اوکړي شو پس د مقتول رور عبدالرحمن بن سهل او د هغوی دوه د ترۀ خامن حويصه او محيصه د رسول الله ﷺ په خدمت کښې حاضر شو ، عبدالرحمن کوم چه د مقتول رور او ولی وو هغوی رسول الله ﷺ سره خبره شروع کړه، خو په عمر کښې دي د ټولو نه وړوکی وو ، رسول الله ﷺ اوفرمائيل : ﴿ الكبر الكبر ﴾ چه کوم په تاسو کښې مشر دي هغه رامخکښې کړئ، پس د هغه دواړو ملګرو په دي سلسله کښې د رسول الله ﷺ سره خبرې اوکړې، دلته دا سوال واردیږی چه د مقتول ولی او اصل مدعی خو عبدالرحمن دي لهذا دعوی او مطالبه د هغوی د طرف نه کيدل پکار وو په قاعده او ضابطه کښې، د دي جواب دا کړي شوي دي چه د رسول الله ﷺ مراد خو دا نه دي چه دعوی دي د منز د طرف نه وی، دعوی خو به په اصل کښې د ولی د طرف نه وی، بلکه د هغوی مراد دا وو چه واقعه چه کومه پيښه شوي ده د دي صورت حال دي په تاسو کښې مشر بيان کړی، پس رسول الله ﷺ د پوره خبرې اوريدلو نه پس اوفرمائيل : ﴿ يقسم خمسون منكم الخ ﴾ چه په تاسو کښې دي پنځوس کسان قسم اوخوری، دا مضمون په بحث ثالث کښې تير شوي دي،

دا پوره قصه پورته ذکر شوې ده، وراندې په آخر د قصې کښ دا دی : ﴿ قَالَ سَهْلٌ دَخَلَتْ مِرْبَدًا لَهُمْ يَوْمًا فَرَكَضَتْنِي نَاقَةٌ مِنْ تِلْكَ الإِبِلِ رَكْضَةً بِرِجْلِهَا ﴾ سهل بن ابی حثمه راوی د حدیث وائی چه زه یوه ورځ د اوښانو غوړل ته ننوتلم د یو ضرورت په وجه، نو په اوښو کښ چه کومې په دیت کښ ملاؤ شوې وې یوې اوښې ماته ډیره په زور لته راکړه، په ظاهر کښ د دې ذکر کولو نه مقصود دا دې چه ماته دا د قسامة قصه پوره طریقې سره یاده ده، دا یو خبره پاتې شوه نو دا ولې پریږدم.

قوله: ﴿ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ وَمَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ فِيهِ « أَتَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا ﴾ اول روایت د حماد بن زید وو د یحیی بن سعید نه، د هغه د روایت الفاظ نور وو او د دوی یعنی بشر او مالک الفاظ دا دی کوم چه ئې دلته ذکر کړی دی، اختلاف الفاظ لره بیانول مقصود دی، دا روایت لکه چه مخکښ تیر شو د احنافو خلاف دې ځکه چه د دې نه معلومیږی چه ابتداء د یمین به د مدعین نه کیږی. په دې باندې تفصیلی کلام خو مخکښ تیر شو، د دې یو جواب د احنافو د طرف نه دا ورکړې شوې دې چه په دې باره کښ د روایاتو الفاظ مختلف دی په یو کښ دی ﴿ يقسم خمسون منكم ﴾ او په دې روایت کښ دی په استفهام سره ﴿ اتحلفون خمسين يمينا ﴾ حضرت فرمائی چه دا استفهام انکاری دې، او په دې صورت کښ به مطلب دا وی چه رسول الله ﷺ انصارو ته فرمائی چه ایا ستاسو دا خیال دې چه زه به صرف هم ستاسو نه قسمونه اخستلو سره ستاسو په حق کښ فیصله کوم، د هغه انصارو طرز کلام به داسې وو چه گویا دا امر یقینی دې چه دا قتل یهودو کړې دې لهذا مونږ په خپله دعوی کښ رشتینی یو، او زمونږ حق دې د هغوی نه واخستلې شی په دې باندې رسول الله ﷺ اوفرمائیل چه آیا تاسو دا غواړئ چه مونږ صرف ستاسو نه قسمونه اخستلو سره ستاسو په حق کښ فیصله اوکړو په دې باندې هغوی بیدار شو چه نه داسې څنګه کیدې شی چه مونږ بغیر د لیدلو نه قسمونه اوخورو د دې نه پس رسول الله ﷺ کوم چه اصل حکم وو هغه بیان کړو چه هر کله تاسو سره بینة نشته نو بیا به د یهودو په قسمونو باندې فیصله کولې شی، په دې باندې هغه خلق تیار نه شو چه د هغوی قسمونه د اعتبار قابل نه دی، لهذا مقدمه خارج، خو بیا رسول الله ﷺ د انصارو د زړهٔ ساتلو دپاره د خپل طرف نه دیت ادا اوفرمائیلو دا جواب هلته هم راتلل پکار دی چرته چه مونږ په شروع کښ د احنافو دلیل بیان کړې وو د دې نه پس مصنف رحمه الله یو بل اختلاف بیانوی :

قوله: ﴿ وَرَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى فَبَدَأَ بِقَوْلِهِ « لَتَبْرَأُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِينًا يَحْلِفُونَ ». وَلَمْ يَذْكُرِ الإِسْتِحْقَاقَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا وَهَمٌ مِنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ﴾

د دې نه مخکښ هم مصنف رحمه الله د یحیی بن سعید د شاګردانو اختلاف په الفاظو د حدیث کښ بیان کړې دې کوم چه اوس نزدې تیر شو، دلته د یحیی بن سعید د یو بل شاګرد سفیان بن عیینة اختلاف بیانوی هغه دا چه د دې روایت سیاق بالکل بدل دی، د هغوی په روایت کښ د شروع نه د ایمان یهود ذکر دې په ځای د ایمان مدعین چه د هغې احناف قائل دی خو مصنف رحمه الله دې ته د ابن عیینة وهم وئیلې دې ځکه چه د ابن عیینة نه علاوه

باقی ټولو راویانو حماد بن زید او بشر بن المفضل او مالک د دې خلاف روایت ذکر کړې دې او په حدیث کښ د ایمان مدعین نه د کلام شروع ده، د هغې نه پس مصنف رحمه الله هم دا حدیث په تفصیل سره د بشیر بن یسار په طریق د ابو لیلی عن سهل بن ابی حثمه ذکر کړې دې چه په هغې کښ بعض الفاظ زائد هم دی پس په هغې کښ دی: ﴿خرجا الی خیبر من جهد اصابهم﴾ چه دا دواړه خیبر ته صرف د سیل دپاره نه وو تلی بلکه د څه ضرورت او مجبورئ د وجې نه تلی وو مثلا فقر، او په دې کښ دی ﴿قد قتل وطرح فی فقیر او عین﴾ چه عبدالله بن سهل د قتل کولو نه پس په یوه کنده یا د اوني نه ګیر چاپیره چه د اوبو د اودرولو دپاره کوم حوض شان جوړولې شی په هغې کښ واچولې شو د راوی شک دې، او په دې کښ دا هم دی چه دا صحابی محیصه یهودو ته لاړو او هغوی ته ئې اووې ﴿انتم والله قتلتموه، قالوا والله ماقتلناه﴾ او دا هم پکښ دی ﴿فذهب محیصة لیتکلم﴾ چه د دې مقتول صحابی سره چه کوم صحابی په خیبر کښ وو یعنی محیصه هغه د رسول الله ﷺ سره په دې باره کښ خبرې شروع کړې، په دې باندې رسول الله ﷺ اوفرمائیل ﴿کبر کبر﴾ یعنی د مشر تعظیم کوه دا رسول الله ﷺ دوه کرته اوفرمائیل مطلب دا چه په کلام کولو کښ مشر مخکښ کړه، بیا په دې باندې د هغه مشر رور حویصه خبره شروع کړه خو د هغې نه په مخکښ روایت کښ دا تیر شوی دی چه ابتداء د کلام عبدالرحمن بن سهل اوکړه، ولم یتعرض له فی البذل ولا فی عون المعبود، کیدې شی چه د عبدالرحمن نه پس محیصه خبره شروع کړې وی او هغه ته هم رسول الله ﷺ داسې فرمائیلې وی، او محیصه د عبدالرحمن نه پس په دې وجه رامخکښ شوې وی چه د اصل واقعې په وخت هم هغه موجود وو. والله تعالی اعلم ،،،،،، والحدیث اخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، قاله المنذري.

[٤٥٢١] () حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي لَيْلَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، هُوَ وَرِجَالٌ مِنْ كُبَرَاءِ قَوْمِهِ: "أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ، وَمُحَيِّصَةَ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ مِنْ جَهْدٍ أَصَابَهُمْ، فَأُتِيَ مُحَيِّصَةُ فَأُخْبِرَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ قَدْ قُتِلَ وَطُرِحَ فِي فَقِيرٍ أَوْ عَيْنٍ، فَأَتَى يَهُودَ، فَقَالَ: أَنْتُمْ وَاللَّهِ قَتَلْتُمُوهُ، قَالُوا: وَاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ، فَأَقْبَلَ حَتَّى قَدِمَ عَلَى قَوْمِهِ فَذَكَرَ لَهُمْ ذَلِكَ، ثُمَّ أَقْبَلَ هُوَ وَأَخُوهُ حُوَيِّصَةُ وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ، فَذَهَبَ مُحَيِّصَةُ لِيَتَكَلَّمَ وَهُوَ الَّذِي كَانَ بِخَيْبَرَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَبِّرْ كَبِّرْ، يُرِيدُ السِّنَّ، فَتَكَلَّمَ حُوَيِّصَةُ ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ وَإِمَّا أَنْ يُؤْذَنُوا بِحَرْبٍ، فَكَتَبَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ، فَكَتَبُوا إِنَّا وَاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحُوَيِّصَةَ وَمُحَيِّصَةَ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَتَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: فَتُحْلِفُ لَكُمْ يَهُودُ، قَالُوا: لَيْسُوا مُسْلِمِينَ، فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِهِ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مِائَةَ نَاقَةٍ حَتَّى أُدْخِلَتْ عَلَيْهِمُ الدَّارَ، قَالَ سَهْلٌ: لَقَدْ رَكَضَتْنِي مِنْهَا نَاقَةٌ حَمْرَاءُ".

دسهل بن ابی حثمة رضی الله عنه اوده په قوم کښې دیوځو مشرانو نه روایت دې فرمائی چه عبدالله بن سهل او محیصه دځه پریشانئ په وجه باندې خیبر طرف ته روان شول محیصه

---

[1]: انظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ١٥٥٣٦، ١٦٤٤، ١٥٥٩٢) (صحيح)

واپس راغې اوخلقو ته ئې اووئيل عبدالله بن سهل قتل کړې شوې دې او هغه ديوې کندې ياچينې خواته غورځولې شوې دې اوهغه بيا يهوديانو ته ورغې او ورته ئې اووئيل په الله قسم هم تاسو دې وژلې دې هغوی اووئيل په الله قسم چه مونږ نه دې وژلې نودې راروان شوتردې چه خپل قوم ته راورسيدو او ټوله واقعه ئې ورته بيان کړه بيا دې پخپله اووده بل ورور حريصه کوم چه دده نه مشر وو اوعبدالرحمن بن سهل لاړل محيصه ورغې چه خبرې وکړي اودا ددوی هغه ورور وو کوم چه په خيبر کښې اوسيدو رسول الله له ورته اووئيل چه مشر خبر کولوته پريږده نوحويصه هم خبرې وکړې اومحيصه هم وکړې نبی ﷺ ورته اوفرمائيل دغه يهوديان دې ديت اداکړي يا دې جنګ ته تيار شي بيانبی ﷺ په دې سلسله کښې خط اوليکلو دوی دخط په جواب کښې دا اوليکل چه په الله قسم مونږ دې نه دې وژلې ، بيانبی ﷺ حويصه اومحيصه اوعبدالرحمن ته اووئيل ايا تاسوبه قسم وکړئ چه دخپل ورور دوينې قصاص وګټئ هغوی عرض اوکړو چه نه ، بيانبی ﷺ اوفرمائيل يهوديان به تاسوته قسم اوکړي هغوی اووئيل يهوديان خومسلمانان نه دي بيانبی ﷺ دخپل طرف نه سل اونبان د ديت په طور باندې دوی ته ورکړل تردې چه دغه اونبان دوی ته ددوی کورونو ته ورسيدل سهل وئيلی دی په دغه اونبانوکښې يوې سرې اوښې زه په لته وهلی وم.

[٤٥٢٤](*) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، وَكَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا. ح حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ سُفْيَانَ، أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَنَّهُ قَتَلَ بِالْقَسَامَةِ رَجُلًا مِنْ بَنِي نَصْرِ بْنِ مَالِكٍ بِحَرَّةِ الرُّغَاءِ عَلَى شَطِّ لِيَّةِ الْبَحْرَةِ، قَالَ: الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ مِنْهُمْ"، وَهَذَا لَفْظُ مَحْمُودٍ بِحَرَّةِ أَقَامَهُ مَحْمُودٌ وَحْدَهُ عَلَى شَطِّ لِيَّةَ.

عمرو بن شعيب دنبی ﷺ نه روايت کوی فرمائی چه نبی ﷺ په قسامت کښې يوکس په بحرة الرغاء مقام کښې دسمندر په غاړه قتل کړو دچاچه دقبيله بن نضر بن مالک سره تعلق وو ، راوی وائی چه د قاتل اودمقتول دواړو تعلق ددې قبيلې سره وو اودا د محمود بن خالد د روايت الفاظ دې، د ببحرة لفظ صرف محمودوئيلې دې دلية البحر په غاړه باندې.

﴿عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عن ابيه عن جده عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ قَتَلَ بِالْقَسَامَةِ رَجُلاً مِنْ بَنِى نَصْرِ بْنِ مَالِكٍ بِحَرَّةِ الرُّغَاءِ عَلَى شَطِّ لِيَّةِ الْبَحْرَةِ﴾

يعنی رسول الله ﷺ د قسامت په ذريعه يو سړی چه د قبيله نضر بن مالک نه وو په مقام بحرة الرغا کښې کوم چه د لية البحر طرف ته واقع دی قتل کړو ، قاتل او مقتول دواړه د يوې قبيلې نه وو بحرة الرغاء د طائف په طرفونو کښې ليه ته نږدې د يو ځائې نوم دی، په بذل کښې د محمد بن اسحاق نه نقل کړې شوې دی چه رسول الله ﷺ د غزوه حنين نه په واپس کيدو باندې د طائف اراده فرمائيله نو هلته په لاره کښې ئې په بحر الرغاء کښې د يو سړی قصاص واخستلو.

(*): تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ١٩١٧٣) (ضعيف)

﴿ وهذا لفظ محمود ﴾ د مصنف رحمه الله په دې حديث کښ ډير استاذان دی د محمد نه علاوه خو مصنف رحمه الله فرمائی چه ﴿ على لية البحر ﴾ دا د محمود لفظ دې او نورو استاذانو لفظ د بحره نه دې ذکر کړې بلکه صرف ﴿ على شط لية ﴾ نې ذکر کړې دې.

په دې حديث کښ د قصاص بالقسامة ثبوت دې د کوم چه امام مالک او امام احمد دواړه قائل دی، د احنافو او د شوافعو د طرف نه دا جواب کيدې ی چه د دې واقعې تفصيل زمونږ په علم کښ نشته، کيدې شی چه دلته د قتل ظهور د بينة يا د قسامة نه پس د قاتل د اقرار نه پس شوې وی، کذا فی المذل.

بَابُ فِي تَرْكِ الْقَوَدِ بِالْقَسَامَةِ

باب په قسامت کښې د قصاص پريخودلو بيان

دا ترجمة الباب صرف د احنافو او د امام شافعی رحمه الله د اصح قول مطابق دې خنګه چه په دې مسئلې کښ اختلاف اول بيان کړې شو.

[۴۵۲۳] (حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ الزَّعْفَرَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّائِيُّ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، زَعَمَ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ نَفَرًا مِنْ قَوْمِهِ انْطَلَقُوا إِلَى خَيْبَرَ فَتَفَرَّقُوا فِيهَا، فَوَجَدُوا أَحَدَهُمْ قَتِيلاً، فَقَالُوا لِلَّذِينَ وَجَدُوهُ عِنْدَهُمْ: قَتَلْتُمْ صَاحِبَنَا، فَقَالُوا: مَا قَتَلْنَاهُ وَلاَ عَلِمْنَا قَاتِلَهُ فَانْطَلَقَنَا إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَقَالَ لَهُمْ: "تَأْتُونِي بِالْبَيِّنَةِ عَلَى مَنْ قَتَلَ هَذَا، قَالُوا: مَا لَنَا بَيِّنَةٌ، قَالَ: فَيَحْلِفُونَ لَكُمْ، قَالُوا: لاَ نَرْضَى بِأَيْمَانِ الْيَهُودِ، فَكَرِهَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبْطِلَ دَمَهُ، فَوَدَاهُ مِائَةً مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ".

د بشير بن يسار رحمه الله نه روايت دې فرمائی چه په انصارو کښې يوکس دچاچه سهل بن ابی حصمه نوم وو وئيلی دی چه دده دقوم څه کسان خيبر ته لاړل هلته چه ورسيدل نوجدا جدا شول اوبيا هلته په دوی کښې يوکس قتل کړې شو په کوم ځای کښې چه هغه مړ موندلې شوې وو نودهغه ځاني خلګونه دوی اووئيل چه دې تاسو قتل کړې دې هغوی اووئيل مونږ نه دې قتل کړې اونه مونږ دده د قاتل نه خبر يو، ددينه پس ټول خلق په دربار نبوي کښې حاضر شول ، راوی وائی چه نبی عليه السلام اوفرمائيل تاسوګواه پيشکړئ په هغه کس باندې چاچه دې وژلې دې دوی اووئيل زمونږ سره خوګواه موجود نه دې ، نبی عليه السلام اوفرمائيل بيابه هغوی تاسو ته قسمونه اوکړي دوی په جواب کښې لووئيل چه مونږ دیهوديانوپه قسم باندې نه راځی کيږو نبی عليه السلام دابده ګنړله چه ددغه کس وينه ضايع شي نود زکاة دمال نه نې سل اوښان دده په ديت کښې ورکړل.

قوله: ﴿ سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّائِيُّ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ زَعَمَ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ نَفَرًا مِنْ قَوْمِهِ انْطَلَقُوا إِلَى خَيْبَرَ فَتَفَرَّقُوا فِيهَا الخ ﴾

د دې روايت په آخر کښ دی: ﴿ فَقَالَ لَهُمْ « تَأْتُونِي بِالْبَيِّنَةِ عَلَى مَنْ قَتَلَ هَذَا ». قَالُوا مَا لَنَا بَيِّنَةٌ. قَالَ « فَيَحْلِفُونَ لَكُمْ ». قَالُوا لاَ نَرْضَى بِأَيْمَانِ الْيَهُودِ. فَكَرِهَ نَبِيُّ اللَّهِ -صلى الله عليه

[1] ↩ انظر حديث رقم (۴۵۲۰)، (تحفة الأشراف: ۴۶۴۴، ۱۵۵۳۶، ۱۵۵۹۲) (صحيح)

وسلم- أَنْ يُبْطِلَ دَمَهُ فَوَدَاهُ مِائَةً مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ ﴾

د دې باب په روایت باندې کلام د اول باب د لاندې تیر شوي دي، امام بخاري رحمه الله هم د سهل بن ابی حثمه دې حدیث لره هم په دې الفاظو سره هم په دې طریق سره ذکر فرمائیلی دي او دا د احنافو د مسلک عین مطابق دي، جمهور چه د دې روایت کوم جواب ورکوی هغه په اول باب کښ تیر شو.

[٤٥٢٤] (١)حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ، حَدَّثَنَا عَبَايَةُ بْنُ رِفَاعَةَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: أَصْبَحَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ مَقْتُولاً بِخَيْبَرَ، فَانْطَلَقَ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: "لَكُمْ شَاهِدَانِ يَشْهَدَانِ عَلَى قَتْلِ صَاحِبِكُمْ؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَإِنَّمَا هُمْ يَهُودُ وَقَدْ يَجْتَرِئُونَ عَلَى أَعْظَمَ مِنْ هَذَا، قَالَ: فَاخْتَارُوا مِنْهُمْ خَمْسِينَ فَاسْتَحْلَفُوهُمْ، فَأَبَوْا، فَوَدَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِهِ".

د رافع بن خدیج رضي الله عنه روایت دې فرمائی چه په انصارو کښې یوکس په خیبر کښې قتل کړي شو او وارثان ئې په درباري نبوي کښې حاضر شول او ټوله واقعه ئې بیان کړه نبی علیه السلام دوی ته اوفرمائیل ایا ستاسو سره دوه داسې ګواهان موجود شته څوک چه ستاسو ددې کس په وژلوباندې ګواهی ورکړي؟ هغوی عرض اوکړو اې دالله رسوله هلته خویه مسلمانانو کښې هیڅوک موجود نه وو اوهلته خو ټول یهودیان وو اوهغوی خوددې کار نه په لوئو کارونوباندې جرات کوي نبی علیه السلام اوفرمائیل تاسو په دوی کښې پنځوس کسان خوښ کړئ او قسم ورته ورکړئ مګر دوی انکار اوکړو بیانبی علیه السلام دده دیت دخپل طرف نه ورکړو.

قوله: ﴿ عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ حَدَّثَنَا عَبَايَةُ بْنُ رِفَاعَةَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ أَصْبَحَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ مَقْتُولاً بِخَيْبَرَ فَانْطَلَقَ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ « لَكُمْ شَاهِدَانِ يَشْهَدَانِ عَلَى قَتْلِ صَاحِبِكُمْ »...الخ﴾

په اول باب کښ د سهل بن ابی حثمه او د رافع بن خدیج دواړو حدیث په یو طریق او یو مضمون سره تیر شوي دي او په دې باب کښ د دواړو احادیثو سند مختلف دي خو مضمون متحد، په دواړو کښ رسول الله علیه السلام د مدعیان نه د بینة مطالبه فرمائیلې ده په پورته حدیث کښ ﴿ من ابل الصدقة ﴾ وو او په دې دویم حدیث کښ ﴿ من عنده ﴾ دي د دې اختلاف توجیه په اول باب کښ تیره شوې ده.

[٤٥٢٥] (٢)حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بُجَيْدٍ، قَالَ: إِنْ سَهْلاً وَاللَّهِ أَوْهَمَ الْحَدِيثَ، "إِنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى يَهُودَ أَنَّهُ قَدْ وُجِدَ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ قَتِيلٌ فَدُوهُ، فَكَتَبُوا يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ خَمْسِينَ يَمِينًا مَا قَتَلْنَاهُ وَلَا عَلِمْنَا قَاتِلًا، قَالَ: فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِهِ مِائَةَ نَاقَةٍ".

د عبد الرحمن بن بجید رضي الله عنه نه روایت دي فرمائی چه سهل په دې حدیث کښې وهم کړي دي اصل خبره داده چه نبی علیه السلام یهودیانوته اولیکل چه په تاسو کښې یومړي موندلې شوي دي

---

(١): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ٣٥٦٤) (صحيح)

(٢): تفرد به أبو داود، انظر حديث رقم: (٤٥٢٠)، (تحفة الأشراف: ٩٦٨٦) (منكر)

اوس به تاسو ددې مړي ديت ورکوئ ، دوی په جواب کښې اووئيل چه مونږ به پنځوس قسمونه اوکړو او اوبه وايو چه مونږ دې نه دې قتل کړې اونه مونږ دده قاتل پېژنو بيائې ﷺ دده ديت دخپل طرف نه ادا کړو په پوروايت کښې دی چه سل اوښان ئې ورکړل.

قوله: ﴿ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بُجَيْدٍ قَالَ إِنْ سَهْلاً وَاللَّهِ أَوْهَمَ الْحَدِيثَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كَتَبَ إِلَى يَهُودَ « أَنَّهُ قَدْ وُجِدَ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ قَتِيلٌ فَدُوهُ ». فَكَتَبُوا .....الخ ﴾

د باب اول حديث کوم چه د جمهورو مستدل دي د هغې وهم ګيدل :

عبدالرحمن بن بجيد فرمائی چه والله بالتحقيق سهل بن ابی حثمه ته د حديث القسامة په بيان کښې وهم پيښدا شوې دې (ځنګه چه هغوی بيان کړو يعنی شروع د قسم د مدعين نه داسې نه ده بلکه داسې ده) چه رسول الله ﷺ د (قتل د قصې د پيښيدو او د انصارو د دعوې قائميدلو نه پس) د خيبر يهودو ته اوليکل چه په تاسو کښې يو مقتول موندلې شوې دې لهذا د هغه ديت ادا کړئ، هغوی د دې په جواب کښې چه پنځوس قسمونو سره دا مضمون راوليږلو ﴿ ما قتلناه وما علمنا قاتلا الخ ﴾ عبدالرحمن بن بجيد د اول باب حديث لره د کوم نه چه جمهور استدلال کوی وهم منی، د عبدالرحمن بن بجيد د قول نقل کونکو په سند کښې محمد بن ابراهيم دې، حافظ په اصابه کښې د محمد بن ابراهيم قول نقل کړې دې چه هغوی فرمائی ﴿ وما كان سهل بن ابی حثمة باكثر منه علما ولكنه كان اسن منه ﴾ اهـ چه سهل بن ابی حثمة زمونږ داستاد عبدالرحمن بن بجيد نه په علم کښې زيات نه وو خو دا ضرور وه چه هغه تړې نه په عمر کښې مشر وو ، د عبدالرحمن په باره کښې په عون المعبود کښې د اصابه وغيره کتب رجال نه د هغوی د صحبت په باره کښې اختلاف نقل کړې شوې دې، بعض حضراتو د هغوی دپاره صحبت ثابت کړې دې او بعضو د تردد اظهار کړې دې، او ابن عبدالبر فرمائی : ﴿ ادرک النبی ﷺ ولم يسمع منه ما احسبه وفی صحبته نظر الا انه روی فمنهم من يقول ان حديثه مرسل وكان يذكر بالعلم ﴾ او حافظ منذری رحمه الله د امام شافعی رحمه الله جواب نقل کړو چه کله يو سائل د هغه نه تپوس اوکړو چه تاسو د ابن بجيد احاديث ولې نه اختياروئ نو هغوی جواب ورکړو چه د هغې حاصل دا دې چه د ابن بجيد په سماع کښې زمونږ تردد دې، که سماع ثابته نه وی نو د هغه حديث مرسل شو په خلاف د سهل بن ابی حثمه چه د هغوی صحبت او سماع دواړه معلوم دی . د دې نه پس مصنف رحمه الله په دې باب کښې يو بل حديث ذکر کړو.

[٤٥٢٦] (*)حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ رِجَالٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْيَهُودِ وَبَدَأَ بِهِمْ: يَحْلِفُ مِنْكُمْ خَمْسُونَ رَجُلًا، فَأَبَوْا، فَقَالَ لِلْأَنْصَارِ: اسْتَحِقُّوا، قَالُوا: نَحْلِفُ عَلَى الْغَيْبِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَجَعَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِيَةً عَلَى يَهُودَ لِأَنَّهُ وُجِدَ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ".

عبدالرحمن اوسليمان بن يسار دانصارو حضراتونه روايت کوی فرمائی چه نبی ﷺ اول يهودیانوته اووئيل چه په تاسوکښې به پنځوس کسان قسمونه کوي هغوی انکار وکړو

(*): تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ١٥٥٨٨، ١٥٦٩١) (شاذ)

بیانیی ﷺ انصاروته اوفرمائیل تاسو خپل حق ثابت کړئ دوی په جواب کښې اووئیل اي دالله رسوله ایا مونږ دغیبو په خبره باندې قسمونه وکړو، بیانیی ﷺ دیهودیانودطرف نه دوی ته دیت ادا کړو ځکه چه مړي دهغوی خواته موندلي شوي وو.

لوله: ﴿ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ رِجَالٍ مِنَ الأَنْصَارِ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ لِلْيَهُودِ وَبَدَأَ بِهِمْ « يَحْلِفُ مِنْكُمْ خَمْسُونَ رَجُلاً » الحديث ﴾

پس معلومه شوه چه د دې باب ثانی په ټولو روایاتو کښې شروع د ایمان د یهودو نه ده.

بَابُ يُقَادُ مِنَ الْقَاتِلِ

بابد آیا قاتل چه ځوکه په کومه طریقه اوبه کومو څیزونو قتل کړي وی نو دې به هم په داسې طریقه قتل کولې شی؟

او په یو نسخه کښې دی ﴿ ايقاد من القاتل بحجر او بمثل ما قتل ﴾ یقاد د قود نه اخستلې شوي دي په معنی د قصاص د دې دویمې نسخې نه معلومه شوه چه د مصنف ﷺ غرض په دې باب سره قصاص بالمثل لره بیانول دی یعنی څنګه او په کومه آله چه قاتل قتل کړي دي په قصاص کښې قاتل هم هغه شان قتل کول چه د هغې جمهور قائل دی، په خلاف د احنافو چه د هغوی مسلک دا دې چه ﴿ لا قود الا بالسيف ﴾ دا د یو حدیث مرفوع الفاظ دی کوم چه امام طحاوی ﷺ روایت کړي دي په خپل سند سره د نعمان بن بشیر ﷺ نه واخرجه ابوداؤد والطیالسی ولفظه : لا قود الا بحديدة... كذا في البذل.

[٤٥٢٧] (*) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ: "أَنَّ جَارِيَةً وُجِدَتْ قَدْ رُضَّ رَأْسُهَا بَيْنَ حَجَرَيْنِ، فَقِيلَ لَهَا: مَنْ فَعَلَ بِكِ هَذَا؟ أَفُلَانٌ أَفُلَانٌ حَتَّى سُمِّيَ الْيَهُودِيَّ فَأَوْمَتْ بِرَأْسِهَا، فَأُخِذَ الْيَهُودِيُّ فَاعْتَرَفَ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَضَّ رَأْسُهُ بِالْحِجَارَةِ".

د انس بن مالک ﷺ نه مروي دي چه یوه جینۍ داسې اوموندې شوه چه دهغې سر ددوه ګټو په مینځ کښې چقولې شوې وو نودهغې نه معلومه کړې شوه چه ستا سره داسې چاکړي دي؟ ایافلانې فلانی کس تردي پورې چه دیو یهودي نوم ئې هم واغستو نوهغې په خپل سر باندې په اشاره کولوسره اووئیل ، بیا دا یهودي اونیولې شو او اقرارئې وکړو اونبی ﷺ ددې یهودي دسر چقولو حکم اوکړو.

لوله: ﴿عَنْ أَنَسٍ أَنَّ جَارِيَةً وُجِدَتْ قَدْ رُضَّ رَأْسُهَا بَيْنَ حَجَرَيْنِ فَقِيلَ لَهَا مَنْ فَعَلَ بِكِ هَذَا أَفُلاَنٌ أَفُلاَنٌ حَتَّى سُمِّيَ الْيَهُودِيُّ فَأَوْمَتْ بِرَأْسِهَا فَأُخِذَ الْيَهُودِيُّ فَاعْتَرَفَ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ يُرَضَّ رَأْسُهُ بِالْحِجَارَةِ ﴾

مضمون الحديث :

سیدنا انس ﷺ فرمائی چه یو جینۍ په لاره کښې داسې اوموندلې شوه چه د هغې سر د دوه

(*): صحيح البخاري/الوصايا ٥ (٢٧٤٦)، والطلاق ٢٤ (تعليقاً)، الديات ٤ (٦٨٧٦)، ٥ (٦٨٧٧)، ١٢ (٦٨٨٤)، صحيح مسلم/القسامة ٣ (١٦٧٢)، سنن الترمذي/الديات ٦ (١٣٩٤)، سنن النسائي/المحاربة ٧ (٤٠٤٩)، القسامة ٨ (٤٧٤٦)، سنن ابن ماجه/الديات ٢٤ (٢٦٦٥)، (تحفة الأشراف: ١٣٩١)، وقد أخرجه: مسند احمد ٣/(١٦٣، ١٨٣، ٢٠٣، ٢٦٧)، سنن الدارمي/الديات ٤ (٢٤٠٠) (صحيح)

کانړو ترمینځه میده کړي شوي وو، خو لا پکښې لږه سا باقی وه، رسول الله ﷺ ته د دې خبر ورکړې شو، رسول الله ﷺ هغې ته تشریف راوړلو او د خو خلقو نومونه ئې بیل بیل واخستل چه آیا فلانی ته قتل کړې ئې هغې د طاقت د نه کیدو په وجه باندې د سر په اشاره سره انکار کولو، تر دې چه رسول الله ﷺ د هغې مخې ته د یهودی نوم واخستلو نو د هغه په نوم باندې هغې اشاره اوکړه په او سره. د باب په یو حدیث کښې دی، ﴿ کان علیها اوضاح ﴾ د وضع جمع ده د سپینو زړو کالی ته وائی یعنی چا چه د چاندئ کالی اچولي وو، او دې یهودی دې جینئ لره د دې کالو په لالچ کښې وژلې وه، رسول الله ﷺ د دې یهودی په باره کښې هم دا فیصله اوفرمائیله چه هغه دې هم دغه شان قتل کړې شی څنګه چه هغه دا جینئ قتل کړې ده. ﴿ فقتل بین حجرین ﴾

دې حدیث کښې دوه مسئلې :

د دې حدیث نه د قصاص بالمثل ثبوت ملاؤ شو لکه چه د ائمه ثلاث مسلک دې، لهذا دا حدیث د احنافو خلاف شو په دې لحاظ سره، او په یو بل لحاظ سره دا حدیث د امام ابوحنیفه رحمه الله خلاف دې نه د صاحبینو، لکه چه د علامه انور شاه صاحب په تقریر د ترمذی عرف الشذی کښې دی هغه دا چه کوم قتل په مثقل کبیر سره وی هغه د امام صاحب په نز دیه شبه عمد کښې داخل دې او د ائمه ثلاث او صاحبینو په نزد په قتل عمد کښې داخل دې. پس د ائمه ثلاث او صاحبینو په نزد خو دا قتل قتل عمد دې چه په هغې کښې قصاص دې، او د امام صاحب په نزد دا قتل شبه عمد وو چه په هغې کښې دیت دې نه قصاص حال دا چه دلته قصاص واخستلې شو، د دې دواړو خبرو جواب د احنافو د طرف نه دا ورکړې شوې دې چه د دې یهودی سره چه کومه معامله اوکړې شوه هغه تعزیرا او سیاسة ده، او د قتل شبه عمد والا اشکال جواب دا هم ورکړې شوې دې چه دې قاتل یهودی قطع طریق هم کړې وو لهذا په قطاع الطریق کښې شو، او په قطع طریق کښې د قتل سزا چه هغه هر څنګه وی قتل ده.

یو دریمه مسئله :

د دې حدیث د بعض طرقو نه چونکه دا معلومیږی چه د دې یهودی د قتل صرف د جینئ په اقرار قتل باندې کړې شوې دې په دې وجه بعض مالکیانو د دې نه په دې استدلال کړې دې چه د قتل دثبوت دپاره صرف د مقتول اقرار کافی دې خو دا استدلال په لا علمئ باندې بنا دې ځکه چه د دې حدیث په بعض طرقو کښې تصریح ده د دې خبرې چه دې یهودی د قتل اقرار کړې وو، کذا فی تقریر شیخ الهند رحمه الله تعالی علی جامع الترمذی، او په بذل المجهود کښې دا دریمه مسئله او په دې کښې د مالکیانو اختلاف د هغې ذکر نه دې کړې شوې خو دا ده چه : ادعی بعض المالکیة ان زیادة قتادة هذه (د دې زیادت نه مراد اقرار د یهودی دې کوم چه د قتاده په روایت کښې ذکر شوی دی) غیر مقبولة قال الحافظ، ولا یخفی فساد هذه الدعوی فقتادة حافظ، زیادته مقبولة الخ.

[٤٥٢٨] (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ: "أَنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى حُلِيٍّ لَهَا ثُمَّ أَلْقَاهَا فِي قَلِيبٍ وَرَضَخَ رَأْسَهَا بِالْحِجَارَةِ، فَأُخِذَ فَأُتِيَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ حَتَّى يَمُوتَ، فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ"، قَالَ أَبُو دَاوُد: رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَيُّوبَ نَحْوَهُ.

د انس بن مالک رضی اللہ عنہ نه مروي دي چه يويهوي په انصارو کښې يوه جينۍ دهغې نه دهغې دزيوراتو داخستلو دپاره مړه کړه اوبيا ئې په يوکوهي کښې وغورځوله اوددې سربې په کانړو باندې وچقولو بيا دغه کس اونيولې شو او نبي صلی اللہ علیہ وسلم ته پيش کړې شو نبي صلی اللہ علیہ وسلم دده درجسم کولوحکم اوکړو تردې چه مړ شي ، نو دې سنګسار کړې شو تردې چه مړ شو ، امام ابوداؤدفرمائی دا روايت ابن جريج دايوب نه دمخکنې روايت په شان بيان کړې دي"

حديث الباب الاول اخرجه البخاری ومسلم والترمذی والنسائی وابن ماجه، والحديث الثانی اخرجه مسلم والنسائی، والحديث الثالث اخرجه البخاری ومسلم والنسائی وابن ماجه، قاله المنذری.

تنبيه : د باب دويم حديث دي ﴿ قال ابوداؤد : رواه ابن جريج عن ايوب نحوه ﴾ پورته په سند کښې داسې راغلی دی : عبدالرزاق عن معمر عن ايوب، د دې قال ابوداؤد نه دا په فهم کښې راځي چه ابن جريج براه راست د ايوب نه رويت کوی خنګه چه پورته په سند کښې معمر د ايوب نه روايت کوی ، د حضرت شيخ په حاشيه ډ بذل کښې په دې باندې دا نقد کړې شوې دي چه د ابن جريج روايت په طحاوی او دارقطنی کښې هم دي او هلته په سند کښې داسې دی : ابن جريج عن معمر عن ايوب، او هم دغه شان په صحيح مسلم کښې په روايت د محمد بن بکر عن ابن جريج، فالظاهر سقوط لفظ معمر من رواية ابی داؤد اه لهذا ابن جريج د عبدالرزاق عدبل دی نه د معمر کما يتوهم من هذه العبارة.

[٤٥٢٩] (حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ جَدِّهِ أَنَسٍ: "أَنَّ جَارِيَةً كَانَ عَلَيْهَا أَوْضَاحٌ لَهَا فَرَضَخَ رَأْسَهَا يَهُودِيٌّ بِحَجَرٍ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِهَا رَمَقٌ، فَقَالَ لَهَا: مَنْ قَتَلَكِ فُلَانٌ قَتَلَكِ؟ فَقَالَتْ: لَا بِرَأْسِهَا، قَالَ: مَنْ قَتَلَكِ فُلَانٌ قَتَلَكِ؟ فَقَالَتْ: لَا بِرَأْسِهَا، قَالَ: فُلَانٌ قَتَلَكِ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ بِرَأْسِهَا، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُتِلَ بَيْنَ حَجَرَيْنِ".

دانس بن مالک رضی اللہ عنہ نه مروي دي چه په انصارو کښې يوې جينۍ دسرو زرو کالي اغوستلې وو دا جينۍ يو يهودي اونيولە او په کانړوئې ددې سر اوچقولو بيانبی صلی اللہ علیہ وسلم ددې جينۍ خواته لاړو اوددې دژوند يوځو لحې باقی وې نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورنه تپوس اوکړو ته چا وژلې يې ايافلاني وژلې يې هغې پخپل سر باندې په اشاري سره اووئيل چه نه، بيا ورنه نبی صلی اللہ علیہ وسلم تپوس اوکړو ته چا وژلې يې ، ته چا وژلې يې، اودې جينۍ په پخپل سر باندې په اشاري سره انکار کولو بيا ئې ورته په دريم ځل اووئيل ايا فلانی کس ته وژلې يې دي پخپل سرسره اشاره وکړه چه هو ، بيانبی صلی اللہ علیہ وسلم ددې جينۍ دقاتل په باره کښې حکم اوکړو اوهغه دوه ګټو په مينځ کښې اوچقولې شو

[1] صحيح مسلم/ الحدود ٣ (١٦٧٢)، سنن النسائي/ المحاربة ٧ (٤٠٤٩)، (تحفة الأشراف: ٩٥٠)، وقد أخرجه: مسند احمد (١٦٣/٣) (صحيح)

[2] انظر حديث رقم: (٤٥٢٧)، (تحفة الأشراف: ١٦٣١) (صحيح)

بَابُ أَيُقَادُ الْمُسْلِمُ بِالْكَافِرِ

باب آیا مسلمان به د کافر په بدل کښې قصاص کولې شی؟

[٤٥٣٠] حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَمُسَدَّدٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ، قَالَ: انْطَلَقْتُ أَنَا وَالْأَشْتَرُ إِلَى عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَقُلْنَا: هَلْ عَهِدَ إِلَيْكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا لَمْ يَعْهَدْهُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً؟ قَالَ: لَا إِلَّا مَا فِي كِتَابِي هَذَا، قَالَ مُسَدَّدٌ: قَالَ: فَأَخْرَجَ كِتَابًا، وَقَالَ أَحْمَدُ: كِتَابًا مِنْ قِرَابِ سَيْفِهِ، فَإِذَا فِيهِ: "الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ أَلَا لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ، مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا فَعَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ"، قَالَ مُسَدَّدٌ: عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، فَأَخْرَجَ كِتَابًا.

دقیس بن عباد رحمه الله نه روایت دي فرمائي چه زه او اشتر دواړه علي بن ابي طالب رضي الله عنه ته لاړو اوهغه ته مو اووئیل ایا نبي علیه السلام ستا په حق کښې تاته کوم خاص حکم فرمائیلې وو کوم چه هغه دنورو خلقو په حق کښې نه وو فرمائیلې؟ هغه اووئیل نه مګرهغه کوم چه زمابه دی کتاب کښې دی او یو کتاب ئې راوویستلو احمدوئیلی دی چه دخپلې توري دغلاف نه ئې راوویستلو او په هغه کښې دا لیکلې شوي وو دمومنانو وینې په خپل مینځ کښې یوبرابر دي ، اودوی دمسلمانانونه علاوه نورو خلقوته یو لاس دي اودوی ته دزمواري کولو به ادنې مسلمان هم پابند وي اوخبردار مومن به دکافر په بدل کښې نشي وژلې اونه هغه خوک چه دهغه سره معاهده شوي وي دهغه دمعاهدي په دوران کښې ، خوک چه په دین کښې یونوي کار پیدا کړي نوددې ضرر به ده ته رسیږي ، او چاچه په دین کښې نوي کار پیدا کړو او پائې نوي کار پیداکونکي ته ځائې ورکړو نوپه ده باندې دالله تعالی اودفرشتو اودټولوخلقو لعنت دي، مسدد دابن ابی عروبه نه داسې نقل کړیدي چه یوکتاب ئې راوویستلو.

فوله:﴿ عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَّادٍ قَالَ انْطَلَقْتُ أَنَا وَالْأَشْتَرُ إِلَى عَلِيٍّ رضى الله عنه فَقُلْنَا هَلْ عَهِدَ إِلَيْكَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- شَيْئًا لَمْ يَعْهَدْ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً قَالَ لاَ إِلاَّ مَا .....الخ ﴾

د ذمی قصاص د مسلمان نه او په هغې کښې د احنافو دلیل :

د دې حدیث د شروع حصه د الدر المنضود په مقدمه کښې د کتابت حدیث په بحث کښې تیره شوی ده او آخری حصه : الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُم. دا په کتاب الجهاد باب فی السریة وعلی اهل العسکر کښې تیره شوې ده، د دې شرح هلته کتلې کیدې شی، او هلته دا هم تیر شوی دی چه ﴿ لا یقتل مومن بکافر ولا ذو عهد فی عهده ﴾ په مسئلة الباب کښې د احنافو دلیل دی، هغه دا چه د کافر ذمی په بدل کښې به مسلمان قتل کولې شی یا نه؟ د جمهورو په نزد به د ذمی قصاص د مسلمان نه نۀ شی اخستلې په خلاف د احنافو ، د هغوی په نزد اخستلې شی، په مسئله د قصاص کښې د هغوی په نزد کافر ذمی او مسلمان دواړه برابر دی، په دې حدیث کښې دا هم دی ﴿ مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا فَعَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا الخ ﴾ چه کوم سړي په دین کښې

[1] سنن النسائي القسامة ٥ (٤٧٣٨)، (تحفة الأشراف: ١٠٢٥٧)، وقد أخرجه: مسند احمد (١٢٢/١) (صحيح)

یو نوي خبره جاري کړي یعنی بدعت نو د هغې وبال به هم په هغه باندې وی او کوم سړي چه یو بدعت جاري کړي یا د یو مبتدع حمایت او اعانت اوکړي نو په هغه باندې د الله پاک او د ملائکو او د ټولو انسانانو لعنت دي. والحديث اخرجه النسائي، قاله المنذري.

[٤٥٣١](*)حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ عَلِيٍّ، زَادَ فِيهِ: وَيُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ وَيَرُدُّ مُبْتَدِّهُمْ عَلَى مُضْعِفِهِمْ وَمُتَسَرِّيهِمْ عَلَى قَاعِدِهِمْ.

عمرو بن شعیب د خپل پلار نه اوهغه دده دنیکه نه روایت کوی فرمائی چه رسول الله فرمائیلی دی او باقی حدیث ئې دعیه د حدیث په شان بیان کړو مګر دده دي اضافي سره چه پناه به ورکولې شي پدوی کښې معمولي کس په تاسو باندې او دغنیمت په مال کښې د کمزوري اوزور ورځارولې والا برابروي او څوک چه دلښکرنه بهراوخي اوجنګ وکړي او څوک په لښکر کښې موجودوی (هغوی هم دغنیمت په مال کښې دبرابرې حصې حق داردي).

بَابٌ فِي مَنْ وَجَدَ مَعَ أَهْلِهِ رَجُلاً أَيَقْتُلُهُ

باب څوک چه د خپلې ښځې سره بل سړي بیامومی نو آیا قتل کړی به ئې؟

[٤٥٣٢](*)حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَعَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ الْحَوْطِيُّ المعنى واحد، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ، قَالَ: "يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ يَجِدُ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً أَيَقْتُلُهُ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا، قَالَ سَعْدٌ: بَلَى وَالَّذِي أَكْرَمَكَ بِالْحَقِّ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اسْمَعُوا إِلَى مَا يَقُولُ سَيِّدُكُمْ"، قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ: إِلَى مَا يَقُولُ سَعْدٌ.

د ابوهریره رضي الله عنه نه روایت دي فرمائی چه سعد بن عبادة رضي الله عنه ووئیل اي دالله رسوله کله چه یوکس دخپلې ښځې سره بل سړي بیاموي نو ایا وژني به ئې؟ نبی علیه السلام اوفرمائیل نه سعد عرض اوکړو ولي نه قسم په هغه ذات چاچه تاته په رښتیا سره عزت درکړي دي نبی علیه السلام اوفرمائیل اوریږ ستاسو سردار څه وائي؟ اودعبد الوهاب په روایت کښې دی چه تاسو اوریږ سعد څه وائي.

لغوله: ﴿ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ يَجِدُ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً أَيَقْتُلُهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « لاَ ». قَالَ سَعْدٌ بَلَى وَالَّذِى أَكْرَمَكَ بِالْحَقِّ الخ ﴾

شرح الحديث او د مسئلة الباب تحقیق:

سیدنا سعد بن عباده رضي الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس اوکړو چه که یو سړي څوک اوینی چه هغه د هغه د ښځې سره زنا کوی نو آیا هغه کتونکي یعنی خاوند دي زانی لره قتل کولې شی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم اوفرمائیل نه، یعنی قتل کول جائز نه دی، نو په دي باندې هغوی عرض اوکړو، ولي نه قسم په هغه ذات چا چه تاسو ته عزت درکړي دي، یعنی هغه به دي

(*): تفرد به أبو داود، وقد مضى بتمامه ٢٧٥١، (تحفة الأشراف: ٨٨١٥)، وقد أخرجه: سنن ابن ماجه/الديات ٣١ (٢٦٨٥) (حسن صحيح)

(*): صحيح مسلم/اللعان ١ (١٤٩٨)، سنن ابن ماجه/الحدود ٣٤ (٢٦٠٥)، (تحفة الأشراف: ١٢٦٩٩)، وقد أخرجه: موطأ امام مالك/الأقضية ١٩ (١٧)، الحدود ١ (٧)، مسند احمد (٤٦٥/٢) (صحيح)

زانی لره ضرور قتل کوی او هغه به په دې کښ لږ تامل هم نه کوی په دې باندې رسول الله ﷺ اوفرمائیل نورو حضراتو ته خطاب کولو سره (غالبا هغوی به هم د هغه د قوم وی خکه چه هغه رئیس الخزرج وو) اوګورئ دا ستاسو سردار څه وائی. په بذل کښ لیکلې دی چه شراح دا وائی چه د حضرت سعد مراد- والعیاذ بالله – د رسول الله ﷺ د کلام تردید نه دې او نه د هغوی مراد دا دې چه په داسې صورت کښ هغه لره قتل کول جائز دی بلکه د هغوی مراد دا دې چه د باغیرت سړی طبیعت دې معاملې لره لیدلو سره برداشت نه شی کولې او هغه بغیر د قتل نه نۀ شی پاتې کیدې، هم په دې وجه رسول الله ﷺ هم د هغوی تردید یا په دې باندې تنبیه او نه فرمائیله بلکه د تعجب اظهار ئې اوفرمائیلو د هغوی په حمیت او غیرت باندې، او بهر حال مسئله هم هغه ده کومه چه رسول الله ﷺ فرمائیلې ده چه قتل کول ئې جائز نه دی، پس دا مسئله په الدرر المنضود کښ په کتاب اللعان کښ تیره شوې ده، د بذل المجهود نه نقل کولو سره، او هغه دا ده چه یو سړې د خپلې ښځې سره ځوک په زنا کولو باندې وینی او هغه زانی لره قتل کړی نو په دې صورت کښ د جمهورو رائې دا ده چه دا قاتل به هم قصاصا قتل کولې شی خکه چه دا قتل بغیر د شهود نه دې، خو که بینة قائمه شی یا د زانی وارثان د زنا اعتراف اوکړی نو بیا په دې صورت کښ قصاص نشته، دا حکم خو قضاء دې او دیانة په هغه باندې فیما بینه وبین الله د قتل ګناه نشته د هغه د صادق کیدو په صورت کښ اه..... او هم دا خبره په الحل المفهم کښ د حضرت ګنګوهی د تقریر نه نقل کړې شوې ده خو حضرت شیخ په حاشیه د بذل کښ په باب اللعان کښ د درمختار دا مسئله نقل کړې ده : دخل رجل بیته فرای رجلا مع امراته او جاریته فقتله حل له ذلک ولا قصاص علیه اه چه په هغې کښ تصریح ده د دې خبرې چه په پورته ذکر کړې شوې مسئله کښ د احنافو مسلک د جمهورو خلاف دې کوم چه په بذل کښ ذکر شوې دې، خو د هغې جواب دا دې چه علامه شامی په دې کښ دوه قیدونه ذکر کړی دی د بعض فقهاء کرامو نه یو دا چه چه هغه پردې سړې محصن وی، او دویم دا چه د کور د مالک یعنی د خاوند په شور باندې هم هغه د زنا نه منع نه شی، خو بیا هغوی د احصان په قید باندې اشکال کړې دې خکه چه دلته جواز د قتل زانی په طور د حد نه دې چه د احصان قید اولګولې شی بلکه د أمر بالمعروف او نهی عن المنکر د قبیلې نه دې او بیا ئې وراندې دا هم لیکلې دی چه که هغه زنانه د دې پردی سړی په فعل باندې راضی وی او د منع کولو بل څه صورت نه وی نو بیا دواړو لره قتل کولې شی. شامی ۵/۳۵۸

[٤٥٣٣]( )حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ، قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أَرَأَيْتَ لَوْ وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلًا أَمْهِلُهُ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ؟ قَالَ: نَعَمْ".

د ابوهریره رضی الله عنه نه روایت دې فرمائی چه سعد بن عبادة رضی الله عنه نبی علیه السلام ته ووئیل ستاځه خیال

(۱) انظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ۱۲۷۳۷) (صحیح)

دي که چرې زه دخپلې ښځې سره خوک سړې ووينم نو آيا د خلورو گواهانو د راوستو پورې به ورته انتظار کوم نبی ﷺ اوفرمائيل هو. وحديث الباب الاول اخرجه مسلم وابن ماجه، والحديث الثانی اخرجه مسلم والنسائي، قاله المنذري.

بَابُ الْعَامِلِ يُصَابُ عَلَى يَدَيْهِ خَطَأً

باب د عامل د لاسه که خوک په غلطئ سره زخمی شو

يعنی عامل وغيره کوم چه د صدقاتو وغيره په وصول کولو باندې د حکومت د طرف نه مقرر وی که په څه خبره باندې هغه په رعايا کښ چاته څه تکليف او نقصان اورسوی نو د هغې څه حکم دي؟ د حديث الباب نه خو هم دا معلوميږی چه په دې کښ د عامل او غير عامل دواړو حکم برابر دي.

[٤٥٣٤] (ضعيف) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا جَهْمِ بْنَ حُذَيْفَةَ مُصَدِّقًا، فَلَاجَّهُ رَجُلٌ فِي صَدَقَتِهِ فَضَرَبَهُ أَبُو جَهْمٍ فَشَجَّهُ، فَأَتَوُا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: الْقَوَدَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَكُمْ كَذَا وَكَذَا، فَلَمْ يَرْضَوْا، فَقَالَ: لَكُمْ كَذَا وَكَذَا، فَلَمْ يَرْضَوْا، فَقَالَ: لَكُمْ كَذَا وَكَذَا، فَرَضُوا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي خَاطِبٌ الْعَشِيَّةَ عَلَى النَّاسِ وَمُخْبِرُهُمْ بِرِضَاكُمْ، فَقَالُوا: نَعَمْ، فَخَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ هَؤُلَاءِ اللَّيْثِيِّينَ أَتَوْنِي يُرِيدُونَ الْقَوَدَ، فَعَرَضْتُ عَلَيْهِمْ كَذَا وَكَذَا فَرَضُوا، أَرَضِيتُمْ؟ قَالُوا: لَا، فَهَمَّ الْمُهَاجِرُونَ بِهِمْ، فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَكُفُّوا عَنْهُمْ فَكَفُّوا، ثُمَّ دَعَاهُمْ فَزَادَهُمْ، فَقَالَ: أَرَضِيتُمْ فَقَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: إِنِّي خَاطِبٌ عَلَى النَّاسِ وَمُخْبِرُهُمْ بِرِضَاكُمْ، قَالُوا: نَعَمْ، فَخَطَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَرَضِيتُمْ، قَالُوا: نَعَمْ".

دام المومنين عائشة رضی الله عنها نه روايت دي فرمائی چه نبی ﷺ ابوجهم بن حذيفه په زکات راتولولو پسې وليږلو، يوکس ورسره دزکات په ورکولوکښې چيرې چار وکړو نوهغه وهل ورکړل او سر ئې مات شو نو په دې سبب دده رشته داران نبی ﷺ ته راغلل او عرض ئې وکړو چه دابوجهم نه زمونږ دپاره قصاص واخله، نبی ﷺ اوفرمائيل تاسو د ديت په طور دومره مال واخلئ هغوی په دې راضی نه شول نونبی ﷺ اوفرمائيل دومره مال قبول کړئ ليکن هغوی خوشحاله نه وو بيانبی ﷺ اوفرمائيل نودومره مال واخلئ نوپه دوی باندې هغوی رضا شول نبی ﷺ اوفرمائيل زه به نن ماښام خطبه ورکوم اوهغه خلقوته به ستاسود راضی کيدو په باره کښې خبر ورکوم ، دوی اووئيل سمه ده بيانبی ﷺ خطبه اوفرمائيله اودائي هم اوفرمائيل چه دليث قبيلي نه داخلق ماته د قصاص اغستلو په عرض باندې راغلل اوما ددوی سره ددومره مال ورکولو وعده اوکړه او دوی تيار شول، بيانبی ﷺ ددوينه تپوس اوکړو ايا تاسويدې باندې راضی ئی؟ دوی اووئيل نه، مهاجرينو دوی ته دسزا ورکولو اراده وکړه نبی ﷺ مهاجرين منع کړل اوهغوی منع شو بيانبی ﷺ دا خلق راوغوښتل اود زيات مال ورکولو ذکر ئې وکړو اوددوينه ئې تپوس اوکړو ايا تاسو راضی

[1]: سنن النسائي/القسامة ٢٠ (٤٧٨٢)، سنن ابن ماجه/الديات ١٣ (٢٦٣٨)، (تحفة الأشراف: ٦٦٣٦)، وقد أخرجه: مسند احمد (٢٣٢/٦) (صحيح)

شوئ؟ دوی اووئیل مونږ راضی یونبی ﷺ اوفرمائیل زه به ستاسو په مخ کښې خطبه وایم اوددوی په مخ کښې به ستاسو دراضي کیدو بیان کوم دوی اووئیل سمه ده نبی ﷺ دخلقو په وړاندې خطبه ورکړه اوتپوس ئې ورته اوکړو چه اوس تاسو رضا یئ دوی اووئیل هو.

قوله: ﴿ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- بَعَثَ أَبَا جَهْمِ بْنَ حُذَيْفَةَ مُصَدِّقًا فَلاَجَّهُ رَجُلٌ فِي صَدَقَةٍ فَضَرَبَهُ أَبُو جَهْمٍ فَشَجَّهُ ﴾

مضمون الحديث:

عائشه صدیقه رضی الله عنها فرمائی چه رسول الله ﷺ ابوجهم بن حذیفه د صدقاتو د وصولئ دپاره اولیږلو نو د صدقې د وصولولو په سلسله کښې د یو سړي سره د هغوی اختلاف شو هغه دغه سړي په یو ځیز اوهلو چه د هغه سر زخمی شو نو د هغه د قوم خلق د رسول الله ﷺ په خدمت کښې راغلل د قصاص یعنی بدلې اخستلو دپاره، نو رسول الله ﷺ یو مقدار د مال د هغوی مخې ته کیخودلو چه هغه دا واخلی خو هغه راضی نه شو، رسول الله ﷺ په دې مقدار کښې نوره هم اضافه اوکړه په هغې باندې هم راضی نه شو بیا ئې نوره هم اضافه اوکړه په هغې باندې راضی شو نو رسول الله ﷺ اوفرمائیل تاسو ټول مانښام راشئ زه به په مجلس کښې د ټولو خلقو مخکښې دا معامله او ستاسو رضامندی ښکاره کړم، هغوی اووې غوره ده... پس هم دغه شان اوشوه چه مانښام د ټولو خلقو مخکښې دا خبره کیخودلې شوه یعنی دا چه دا خلق په دومره مال اخستلو باندې راضی شو، رسول الله ﷺ دوباره د خلقو مخکښې د هغوی نه اقرار اخستل غوښتل د رضامندئ، خو هغوی د خپلې خبرې نه واوړیدل، په دې باندې مهاجرینو د هغوی د اصلاح اراده اوکړه خو رسول الله ﷺ چه هغوی د دې نه منع کړل نو منع شو، بیا په بل مجلس کښې رسول الله ﷺ هغوی دا خلق بیا راطلب کړل او د مال په سابقه مقدار کښې اضافه کولو سره ئې هغوی راضی کول اوغوښتل نو هغوی منظور کړه، پس رسول الله ﷺ د خلقو مخکښې د هغوی د رضامندئ ذکر اوفرمائیلو یا ئې د ټولو مخکښې د هغوی نه تپوس اوفرمائیلو چه وایئ تاسو راضی یئ؟ قالوا نعم.... په دې باندې معامله رفع دفع شوه، دا عامل ابوجهم رضی الله عنه هم هغه دې د چا په باره کښې چه په کتاب النکاح کښې تیر شوې دی: اما ابوجهم فلا یضع عصاه عن عاتقه، د هغوی په مزاج کښې تیزی او غصه وه هم په دې وجه دا قصه هم پیښه شوه. والحدیث اخرجه النسائی وابن ماجه، قاله المنذری

بَابُ الْقَوَدِ بِغَيْرِ حَدِيدٍ

باب د حد نه علاوه د قصاص اخستلو بیان

په دې باب کښې مصنف رحمه الله د "رَضَّ رَأْسِ جَارِيَةٍ" والا حدیث ذکر کړې دی کوم چه نزدې تیر شوې دی،

[٤٥٣٥] (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ: "أَنَّ جَارِيَةً وُجِدَتْ قَدْ رُضَّ رَأْسُهَا بَيْنَ حَجَرَيْنِ، فَقِيلَ لَهَا: مَنْ فَعَلَ بِكِ هَذَا؟ أَفُلَانٌ أَفُلَانٌ حَتَّى سُمِّيَ الْيَهُودِيُّ فَأَوْمَتْ بِرَأْسِهَا، فَأُخِذَ الْيَهُودِيُّ فَاعْتَرَفَ،

[1]: انظر حديث رقم: (٤٥٢٧)، (تحفة الأشراف: ١٣٩١) (صحيح)

فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرْضَّ رَأْسُهُ بِالْحِجَارَةِ".

دانس بن مالک رضي الله عنه نه روایت دي فرمائي چه یوه جینۍ ومونډلي شوه چه ددوه کانړوپه مینځ کښې ئې سرچقولي شوي ووهغې ته ووئیلي شو چه دا دریاندې چاکړي دي ایا فلانۍ ایا فلانۍ تردې چه دیهوي نوم واخستلي شونوهغې اقرار وکړو نو نبي علیه السلام حکم وکړوچه دده سردي په ګټه باندې وچقولي شي.

په بذل کښې لیکلي دی چه : وهذا الحدیث مکرر بسنده ومتنه، تقدم قریبا، د تکرار څخه خاص فائده په فهم کښې رانغله هم په دي وجه په بعض نسخو کښې دا باب او حدیث نشته.

بَابُ الْقَوَدِ مِنَ الضَّرْبَةِ وَقَصِّ الْأَمِيرِ مِنْ نَفْسِهِ

باب: د وهلو په وجه د حاکم د طرفه د قصاص ورکولو بیان

یعنی په معمولی شان وهلو باندې هم څه قصاص او ضمان وی؟ او دویم جزء د ترجمه دا دي چه که د رعایا په امیرانو کښې څوک په چا باندې څه جنایت اوکړی نو د هغه د خپل نفس نه بدل اخستل.

[٤٥٣٦](حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرٍو يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ عُبَيْدَةَ بْنِ مُسَافِعٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: "بَيْنَمَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ قَسْمًا أَقْبَلَ رَجُلٌ فَأَكَبَّ عَلَيْهِ، فَطَعَنَهُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُرْجُونٍ كَانَ مَعَهُ فَجَرَحَ وَجْهَهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَالَ فَاسْتَقِدْ فَقَالَ بَلْ عَفَوْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ".

د ابوسعید خدری رضي الله عنه نه روایت دي فرمائي چه یوځل نبي علیه السلام تقسیم کولو په دي وخت کښې یوکس راغې اوپه نبي علیه السلام باندې راتیپ شو نونبي علیه السلام په یوه لخته اووهلو لخته دده په مخ باندې اولګیده اوزخمي شونبي علیه السلام ورته اوفرمائیل راشه زمانه قصاص واخله ده عرض اوکړو اي دالله رسوله ماته معاف کړې ئې.

لغوي: (أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللّٰهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقْسِمُ قَسْمًا أَقْبَلَ رَجُلٌ فَأَكَبَّ عَلَيْهِ فَطَعَنَهُ رَسُولُ اللّٰهِ -صلى الله عليه وسلم- بِعُرْجُونٍ كَانَ مَعَهُ فَجَرَحَ وَجْهَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم« تَعَالَ فَاسْتَقِدْ »فَقَالَ بَلْ عَفَوْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ)

یعنی رسول الله علیه السلام یو ځل په خلقو کښې څه مال تقسیمولو پس په دي کښې یو سړي رامخکښې شو کوم چه د مال اخستلو دپاره په رسول الله علیه السلام باندې راغورځیدلو او رابنکته کیدو، دي وخت کښې رسول الله علیه السلام سره په لاس مبارک کښې یو چوکه وه، هغوی تنبیها هغه په هغه چوکه باندې اوهلو(هغه اتفاقا د هغه په مخ باندې اولګیده)، چه په هغې سره د هغه مخ زخمي شو، په دي باندې رسول الله علیه السلام هغه ته اوفرمائیل راشه زما نه خپل بدل واخله هغه عرض اوکړو نه یا رسول الله علیه السلام بلکه ما معافي اوکړه.

(والحديث اخرجه النسائي، قاله المنذري)

[1]: سنن النسائي/القسامة ١٦ (٤٧٧٧)، (تحفة الأشراف: ٤١٤٧)، وقد أخرجه: مسند احمد (٢٨/٣) (ضعيف)

[٤٥٣٧] (١)حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي فِرَاسٍ، قَالَ: خَطَبَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ: إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ عُمَّالِي لِيَضْرِبُوا أَبْشَارَكُمْ وَلَا لِيَأْخُذُوا أَمْوَالَكُمْ، فَمَنْ فُعِلَ بِهِ ذَلِكَ فَلْيَرْفَعْهُ إِلَيَّ أُقِصُّهُ مِنْهُ، قَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَدَّبَ بَعْضَ رَعِيَّتِهِ أَتُقِصُّهُ مِنْهُ؟ قَالَ: إِي وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ أُقِصُّهُ، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَصَّ مِنْ نَفْسِهِ".

د ابوفراس ﷺ نه روایت دي فرمائي چه عمرفاروق ﷺ مونږ ته خطبه راکړه او وئې فرمائيل زه خپل عاملان ددې دپاره نه لیږم چه هغوی دي تاسو اووهي يا دي ستاسو مالونه وصول کړي ، اوکه چرې څوک داسې وکړي نوتاسوماته دهغه معامله پیش کړئ زه به ورنه انتقام اخلم، عمرو بن العاص په جواب کښې اووئيل که چرې کوم عامل خپلو نوکرانوته څه سزا ورکړي نو تاسو به ددې بدله دعامل نه اخلئ؟ عمر ﷺ اووئيل هو به هغه ذات مې دي قسم وي دچاپه اختيار کښې چه زماروح دي زه خوبه بدله اخلم اومانبی ﷺ لیدلي وو چه دخپل ځان نه ئې قصاص ورکړي وو.

قوله: ﴿عَنْ أَبِي فِرَاسٍ قَالَ خَطَبَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضی الله عنه فَقَالَ إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ عُمَّالِي لِيَضْرِبُوا أَبْشَارَكُمْ وَلَا لِيَأْخُذُوا أَمْوَالَكُمْ فَمَنْ فُعِلَ بِهِ ذَلِكَ فَلْيَرْفَعْهُ إِلَيَّ أُقِصُّهُ مِنْهُ الخ﴾

ابو فراس فرمائی چه یو ځل عمر بن الخطاب ﷺ خطبه ورکړه (ممکنه ده چه د یو عامل د زیاتی او تشدد شکایت به هغوی ته شوی وی چه په هغې باندې) هغوی اوفرمائيل چه زه خپل عمال دې دپاره نه لیږم چه هغوی تاسو اوهی یا درنه د واجب نه زیات مال واخلی، پس کوم سړی سره چه داسې معامله اوکړي شی د یو عامل د طرف نه نو هغه دې خپله معامله زما مخکښې پیش کړی زه به هغه ته د هغه قصاص د هغه عامل نه ورکوم، په دې باندې عمرو بن العاص ﷺ عرض اوکړو چه که څوک د خپل یو ماتحت سره تادیبا یو کار اوکړي نو آیا تاسو به تري نه بدله اخلئ؟ نو په دې باندې عمر ﷺ اوفرمائيل او قسم په الله زه به د هغې بدله اخلم، ما رسول الله ﷺ لیدلي دي چه هغوی د خپل نفس نه قصاص ورکړي دي، غالبا مطلب دا دي چه رسول الله ﷺ بل ته د قصاص داخستلو درخواست کړي دي لکه چه پورته حدیث کښې تیر شو. والحديث اخرجه النسائي، قاله المنذري

بَابُ عَفْوِ النِّسَاءِ عَنِ الدَّمِ
باب: زنانه هم قصاص معاف کولې شی

د مسئلة الباب توضیح :

مسئله دا ده چه په قتل عمد کښې که د مقتول اولیاء کښې د یو کس رائې د ترک قصاص او د معاف کولو وی نو بیا قصاص اخستل جائز نه دی، اوس دلته سوال دا وارديږی چه که په دغه اولیاء کښې که څوک زنانه وی او هغه قصاص اخستل نه غواړی نو آیا د هغې عفو کول به معتبر وی یا نه؟ د جمهورو په نزد معتبر ده، امام خطابی ﷺ فرمائی قال اکثر اهل العلم عفو النساء عن الدم کعفو الرجال، وقال الاوزاعی وابن شبرمة لیس للنساء عفو، یعنی د جمهورو په نزد خو معتبر ده، د امام اوزاعی وغیره په نزد معتبر نه ده.

(١) سنن النسائي/القسامة ١٩ (٤٧٨١)، (تحفة الأشراف: ١٠٦٦٤)، وقد أخرجه: مسند احمد (٤١/١) (ضعيف)

[٤٥٣٨]() حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ حِصْنًا، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ، يَقُولُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "عَلَى الْمُقْتَتِلِينَ أَنْ يَنْحَجِزُوا الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ وَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةً". قَالَ أَبُو دَاوُد: يَلْقَفِي أَنَّ عَفْوَ النِّسَاءِ فِي الْقَتْلِ جَائِزٌ إِذَا كَانَتْ إِحْدَى الْأُولَيَاءِ، وَيَلْقَفِي عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، فِي قَوْلِهِ: يَنْحَجِزُوا يَكُفُّوا عَنِ الْقَوَدِ.

دعائشه رضي الله عنها نه روايت دي فرمائي چه نبي عليه السلام فرمائيلي دي کومو کسانو چه جنګ کړي وي نوهغوی لره پکاردي چه د قصاص اخستلونه خان بيخ وساتي اول کوم چه ډير نزدي رشته داردي هغه معاف کړئ بياچه کوم په ده پسي دي اګرچه نښځه وي . امام ابوداؤد فرمائي د وينځجزه معنی دقصاص داغستلونه خان ساتل دي.

قوله: ﴿عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ قَالَ « عَلَى الْمُقْتَتِلِينَ أَنْ يَنْحَجِزُوا الأَوَّلَ فَالأَوَّلَ وَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةً » قَالَ أَبُو دَاوُدَ « يَنْحَجِزُوا »الخ﴾

شرح الحديث:

سيده عائشه رضي الله عنها د رسول الله عليه السلام ارشاد نقل کوی چه رسول الله عليه السلام اوفرمائيل چه په اولياء د قاتل او اولياء د مقتول کښ چه کله خپل مينځ کښ جنګ اوشی يعنی اولياء د قاتل اصرار کوی په ترک قصاص او عفو باندې، او اولياء د قتيل په قصاص اخستلو باندې، نو رسول الله عليه السلام فرمائی چه دا جنګ دې ختم کړي شی چه د هغې شکل هغوی دا بيانوی ﴿ان ينحجزوا ﴾ چه د مقتول اولياء ته پکار دی چه هغوی د قصاص اخستلو نه منع شی، او يا مراد د مقتتلين نه دا دې چه په اولياء مقتول کښ خپل مينځ اختلاف او جنګ پيدا شو بعض عفو کول غواړی او بعض قصاص، او چونکه د اقرب والی په موجودګئ کښ د ابعد ولی قول ساقط دې په دې وجه رسول الله عليه السلام په اولياء کښ چه کوم اقرب القتيل دي هم هغه ته خاص طور سره د بخښنې ترغيب او د پيش قدمئ کولو حکم کوی. د امام اوزاعی رحمه الله قول د دې حديث خلاف دې.

والحديث اخرجه النسائی، قاله المنذری.

بَابُ مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّا بَيْنَ قَوْمٍ

باب څوک چه په تياره کښې د خلقو په مينځ کښې مړ شی دهغې بيان

[٤٥٣٩]() حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ. ح وحَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَهَذَا حَدِيثُهُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: مَنْ قُتِلَ؟ وَقَالَ ابْنُ عُبَيْدٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّا فِي رَمْيٍ يَكُونُ بَيْنَهُمْ بِحِجَارَةٍ أَوْ بِالسِّيَاطِ أَوْ ضَرْبٍ بِعِصًا فَهُوَ خَطَأٌ وَعَقْلُهُ عَقْلُ الْخَطَإِ، وَمَنْ قُتِلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوَدٌ، قَالَ ابْنُ عُبَيْدٍ: فَوَدَيْهِ ثُمَّ اتَّفَقَا، وَمَنْ حَالَ دُونَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَغَضَبُهُ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ"، وَحَدِيثُ سُفْيَانَ أَتَمُّ.

د طاوس رحمه الله نه روايت دي فرمائی چه نبي عليه السلام فرمائيلی دی څوک چه د خلقو دليدونه بغير يعنی په تياره کښې په تير اندازئ کښې دخلقو په مينځ کښې مړشي کومه چه دخلقو په

---

[1]: سنن النسائي /القسامة ٢٥ (٤٧٩٢)، (تحفة الأشراف: ١٧٧٠٦) (ضعيف)

[2]: سنن النسائي /القسامة ٢٦ (٤٧٩٣)، سنن ابن ماجه /الديات ٨ (٢٦٣٥)، ويأتي هذا الحديث برقم (٤٥٩١)، (تحفة الأشراف: ٥٧٣٩ و ١٨٨٢٨) (صحيح)

مینځ کښې کیږی یاددې په وهلو مرشي یادلور په وهلو مرشي نودده حکم دقتل خطاء دي اودده دیت هم دقتل خطاء دیت دي اوځوک چه د قتل په قصد سره مرشي نو په دي صورت کښې قصاص واجب دي، ابن عبید وئیلی دی دنورودیتونو برابر دیت دي اوځوک چه په دي کښې مانع جوړ شي نو په ده باندې دالله تعالی لعنت دي او چه الله ورته په غضب شي نونه به دده فرائض قبول کړي شي اونه نوافل.

قوله: ﴿ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ - وَهَذَا حَدِيثُهُ - عَنْ عَمْرٍو عَنْ طَاوُسٍ قَالَ مَنْ قُتِلَ. وَقَالَ ابْنُ عُبَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم ﴾

شرح السند :

په دي حدیث کښې د مصنف رحمه الله دوه استاذان دی محمد بن عبید او ابن السرح، د محمد بن عبید استاد حماد دي او د ابن السرح استاد سفیان، دا دواړه روایت کوی یعنی سفیان او حماد د عمرو نه اوهغه د طاؤس نه، د ابن السرح سند خو هم دلته ختم شو، لهذا دا روایت موقوف شو بلکه مقطوع شو او د محمد بن عبید په روایت طاؤس روایت کوی د رسول الله ﷺ نه لهذا دا حدیث مرفوع مرسل شو، د حدیث متن دا دي:

قوله: ﴿ مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّا فِي رَمْيٍ يَكُونُ بَيْنَهُمْ بِحِجَارَةٍ أَوْ ضَرْبٍ بِالسِّيَاطِ أَوْ ضَرْبٍ بِعَصًا فَهُوَ خَطَأٌ وَعَقْلُهُ عَقْلُ الْخَطَإِ ﴾

شرح الحديث :

یعنی کوم سړي چه په ګډوډ جنګ کښې قتل شی چه د هغې صورت دا دي چه په دوه جماعتونو کښې جنګ اوشو او لرګی ډنډي او کانړي ټي استعمال کړل د جانبینو نه او بیا په هغې کښې یو سړي مړ شو چه په هغې کښې یقین سره معلومه نه ده چه دي څنګه قتل شو په مثقل کبیر سره یا صغیر سره نو دي قتل ته به قتل خطاء وئیلې شی لهذا د قتل خطاء دیت به واجب وی. ﴿ ومن قتل عمدا فهو قود ﴾ یعنی د کوم قتل په باره کښې چه معلومه شی چه هغه قتل قتل عمد دي په داسې طریقه چه د قتل عمد تعریف هلته صادق راځی نو د هغې حکم قصاص دي، او د ابن عبید په روایت کښې دی، ﴿ قود يد ﴾ د يد نه مراد نفس یعنی قصاص فی النفس.

قوله: ﴿ ثُمَّ اتَّفَقَا « وَمَنْ حَالَ دُونَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَغَضَبُهُ ﴾ تر اوسه پورې د حدیث الفاظ چه کوم تیر شوی دی هغه د ابن السرح د روایت نه وؤ او دا د اخیرې الفاظ د ابن السرح او د ابن عبید دواړو دی، مطلب دا دي چه کوم سړي د قاضی د طرف نه د قصاص د فیصلې نه پس د هغه قصاص د اخستلو نه مانع جوړیږی نو هغه به د الله پاک د غضب او د لعنت مستحق وی، نه د هغه نفل عبادت قبلیږی او نه فرض.

قوله: ﴿ وَحَدِيثُ سُفْيَانَ أَتَمُّ ﴾ یعنی د حماد په مقابله کښې د سفیان روایت اتم دي، په شروع کښې مصنف رحمه الله فرمائیلی وو : ﴿ وهذا حديثه ﴾ چه موټر د سفیان حدیث روایت کوو، نو ګویا د سفیان د روایت د اختیارولو وجه د ترجیح دا شوه.

[۴۵۴۰](۱)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي غَالِبٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ سُفْيَانَ.

طاوس دابن عباس رضي الله عنهما نه روایت بیان کړي دي چه نبی علیه السلام فرمائیلی دی ، اودسفیان دحدیث په شان حدیث کی بیان کړو.

قوله: (عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما الخ)

دا روایت د عمرو بن دینار په روایت د سلیمان بن کثیر مسندا دي. والحدیث اخرجه النسائی وابن ماجه مرفوعا، قاله المنذری

باب الدِّيَةِ كَمْ هِيَ

باب د دیت د مقدار بیان

د کتاب الدیات په شروع کښ تیر شوی دی چه د دیت اطلاق د فقهاء کرامو په عرف کښ په بدل النفس باندي، او په بدل الاطراف باندي د ارش اطلاق کولي شی او هسي توسعا په ارش باندي د دیت اطلاق هم کولي شی.

د قتل اقسام او تعریفات :

چه کله دا معلومه شوه چه د دیت استعمال په قتل د نفس کښ کیږی او د مصنف رحمه الله غرض دلته د دیت مقدار بیانول دی چه د هغي مقدار د قتل په نوعیت باندي دي، ځکه چه د قتل د ائمه ثلاث او صاحبین په نزد دري قسمونه دی قتل عمد او قتل شبه عمد او قتل خطاء (۲) او د هر یو حکم او دیت بیل بیل دي لهذا اوس حاجت دي ته دي چه د دي قتل قسمونه اوپیژندلی شی او د هغي تعریف معلوم کړي شی او د هغي نه پس د هر یو دیت معلوم کړي شی. پس ځان پوهه کړه چه د قتل آلات درې دی محدد ، مثقل کبیر، مثقل صغیر..... قتل عمد هغه دي کوم چه د وسلي په ذریعه وی یا په هغه څیز چه جاری مجری السلاح وی یعنی محدد (هر تیرهٔ څیز). او شبه عمد هغه دي کوم چه په مثقل صغیر سره وی یعنی هغه بې سوکي او پس څیز چه په هغي باندي اکثر هلاکت نه واقع کیږی لکه معمولی شان ډنډه، وړوکي کانري، او قتل خطاء عام دي که هغه په هر څه آله وی، بیا د خطاء دوه قسمونه دی یو خطاء فی الفعل او بل خطاء فی الظن (سهاتی بیانه) او کوم قتل چه په مثقل کبیر سره وی یعنی هغه پس څیز چه په هغي سره اکثر هلاکت واقع شی په هغي کښ اختلاف دي چه هغه په قتل عمد کښ داخل دي یا په شبه عمد کښ، د امام صاحب په نزد په شبه عمد کښ، او د صاحبین او د جمهورو په نزد په قتل عمد کښ.

د دي تفصیل نه معلومه شوه چه مثقل کبیر د امام صاحب په نزد ملحق دي د مثقل صغیر سره، او د جمهورو او د صاحبین په نزد ملحق دي د محدود سره، او کوم پورته تیر شوي دی چه د خطاء دوه صورتونه دی خطاء فی الفعل دا ده چه یو سړي وژل غواړی یو

---

۱): انظر ما قبل ہ (تحفة الأشراف: ۵۷۳۹، ۱۸۸۲۸) (صحیح)

۲): او د امام مالک رحمه الله په نزد صرف دوه قسمونه دی هغه د شبه عمد قائل نه دي.

ځناور لره خو نخښه نې خطاء شوه او انسان پرې اولګيدو، او خطاء فی الظن دا دې چه د لرې نه يو سړی يو انسان په کمبل اغوستلو کښې اوليدو دې ګمان سره چه دا شير يا پرانګ دې او هغه ئې مړ کړو، دا خطاء فی الظن ده قصاص صرف په قتل عمد کښې دې او په قتل شبه عمد او خطاء کښې صرف ديت دې. په شبه عمد کښې ديت مغلظه او په خطاء کښې غير مغلظه دې، بله دا چه په قسمين اخرين کښې ديت سره کفاره هم ده په خلاف د قتل عمد چه په دې کښې کفاره واجب نه ده

د اهل ديت تفصيل

ديت که په اوښانو سره ورکړې شی نو د هغې تعداد بالاتفاق سل دی. د قتل خطاء ديت بالاتفاق احماسا دی يعنی سل اوښان د پنځو قسمونو، هر يو د شلو شلو، چه په هغې کښې ځلور قسمونه خو متفق عليه دی بنت محاض، بنت لبون، حقه، جذعه، د پنځم په تعيين کښې اختلاف دې، د احنافو او د حنابله په نزد هغه ابن محاض دې او د شوافع او مالکيانو په نزد ابن لبون، او د شبه عمد ديت د امام شافعی او امام محمد په نزد اثلاثا دې حقه، جذعه، خلفه، اول دوه ديرش ديرش او خلفه ځلوينښت، خلفه يعنی حامله، او د شيخين (ابوحنيفه او ابويوسف) او د امام محمد رحمه الله په نزد د شبه عمد ديت اربعا دې يعنی سل اوښان ځلور قسم د هر يو نه پنځويشت، بنت محاض، بنت لبون حقه، جذعه، او دا مخکښې تير شو چه امام مالک رحمه الله د شبه عمد قائل نه دی.

د ديت مصداق کوم کوم ځيزونه دی

د ذکر کړې شوې تفصيل خو په هغه صورت کښې دې چه کله په ديت کښې اوښان ورکړې شی، اوس دا چه په ديت کښې کوم کوم ځيزونه ورکولې شی؟ په دې کښې د ائمه اختلاف دې د امام شافعی رحمه الله په نزد په ديت کښې اصل ابل دې، د امام احمد رحمه الله په نزد هم يو روايت هم دغه دې که اوښان ملاويږی نو هغه دې ورکړې شی ﴿ فان لم توجد فقيمته بالفة ما بلغت ﴾ يعنی د سلو اوښانو قيمت به ورکولې شی هر څومره چه وی. او د امام ابوحنيفه او امام مالک رحمهما الله په نزد د ديت مصداق دري ځيزونه دی، الابل، الدارهم، الدنانير، د امام صاحب په نزد په دري واړو کښې اختيار دې او د امام مالک رحمه الله په نزد د کلی په حق کښې ابل متعين دې او د سرو او سپينو والو په حق کښې سرهٔ او سپين زر. او د حنابله په قول راجح کښې د ديت مصداق پنځه ځيزونه دی دري هغه کوم چه پورته ذکر شو او دوه د هغې نه علاوه بقر او شاة، او ځلورم مذهب په دې کښې د صاحبينو دې، د هغوی په نزد د ديت مصداق شپږ دی، پنځه پورته ذکر شوی ځيزونه او شپږم ځيز حلل..... د ابل په باره کښې خو تير شوی دی چه هغه بالاتفاق سل دی، او د بقر تعداد دوه سوه دې هم دغه شان د حلل هم او د ګډو دوه زره، کذا فی هامش المذل عن الاوجز، وراندې په يو حديث کښې د دې شپږو ځيزونو ذکر دې، د دراهم په تعداد کښې هم اختلاف دې، امام ترمذی رحمه الله په ابواب الديات کښې اول باب ترلې دې: ﴿ باب ما جاء فی الدية کم هی من الابل ﴾ او دويم باب دې ﴿ باب ما جاء فی الدية کم هی من الدراهم ﴾ په دويم باب کښې هغوی دا حديث ذکر کړو ﴿ عن ابن

عباس رضی الله عنهما عن النبی ﷺ انه جعل الدية الني عشر الفا ﴾ د دې نه پس فرمائی : والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد و إسحق ورأى بعض أهل العلم الدية عشرة آلاف وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة وقال الشافعي لا أعرف الدية إلا من الإبل وهي مائة من الإبل ﴾ د دراهمو تعداد د جمهورو په نزد دولس زره دي او د احنافو په نزد لس زره دي، روايات دواړه قسمه شته، او جمع بين الروايتين داده چه د دراهمو دوه اقسام دی وزن ستة او وزن سبعه، د وزن ستة په اعتبار سره دولس زره، او د وزن سبعه په لحاظ سره لس زره، د وزن ستة مطلب دا دي چه هر لس درهمه د شپږو مثقالو برابر وی او په وزن سبعه کښی دا ده چه هر لس درهمه د اووۀ مثقالو برابر وی

او امام ترمذی رحمه الله په اول باب کښی دا هم فرمائیلي دی ﴿ وقد أجمع أهل العلم على أن الدية تؤخذ من ثلاث سنين في كل سنة ثلث الدية ورأوا أن دية الخطإ على العاقلة الخ ﴾ یعنی دیت فوری په یو ځل نه شی اخستلي بلکه په دري قسطونو کښی په دري کالو کښی، او دا چه د قتل خطاء دیت د قاتل په عاقله باندې یعنی په عصبه باندې واجب وی. او بیا د دې نه پس هغوی د عاقله مصداق او په هغې کښی د علماء کرامو اختلاف لیکلي دي او مونږ سره مخکښی تیر شو چه د قتل عمد دیت د قاتل په مال کښی واجب وی او دا اجماعی مسئله ده.

وفي الهداية : والدية في الخطأ مائة من الإبل أخماسا، ومن العين ألف دينار ومن الورق عشرة آلاف درهم وقال الشافعي رحمه الله من الورق اثنا عشر ألفا، ولا تثبت الدية إلا من هذه الأنواع (الابل والذهب والفضة) وقالا منها ومن البقر مائتا بقرة ومن الغنم ألفا شاة ومن الحلل مائتا حلة كل حلة ثوبان لأن عمر رضي الله عنه هكذا جعل على أهل كل مال منها..... یعنی د عمر رضی الله عنه په دې پورته ذکر شوي شپږو څیزونو کښی دیت اخستل ثابت دی کوم چه د څه اهل وو د هغې نه نې هم هغه واخستلو، د اهل ابل نه ابل او د اهل دراهم نه دراهم، او د اهل ذهب نه دنانیر او هم دغه شان، او د امام صاحب رحمه الله په دلیل کښی دا لیکلی دی چه دا اشیاء ثلاثه باقیه چه کوم دی چه د هغې صاحبین قائل دی د هغې ثبوت په آثار مشهوره سره نه دي، په دې وجه امام صاحب دا دري واړه نه دی اخستلي.

اوس احادیث الباب اوګورئ!

[٤٥٤١]()حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ. ح وحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَبِي الزَّرْقَاءِ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّ مَنْ قُتِلَ خَطَأً فَدِيَتُهُ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ: ثَلاثُونَ بِنْتُ مَخَاضٍ، وَثَلاثُونَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَثَلاثُونَ حِقَّةً، وَعَشَرَةُ بَنِي لَبُونٍ ذَكَرٍ".

عمرو بن شعیب دخپل پلارنه روایت کوی اوده پلاردده دنیکه نه روایت کوی فرمائی چه نبی علیه السلام فیصله کړې وه څوک چه چاله په خطاسره مرکزي نوده دغه مقتول دیت سل اوښان دي په دې کښې به دیرش اوښان یوکلن وي اودیرش اوښان به دوه کلن وي اودیرش اوښان به

[1]: سنن الترمذي/الديات ١ (١٣٨٧)، سنن ابن ماجه/الديات ٤ (٢٦٢٦)، (تحفة الأشراف: ٨٧٠٨)، وقد أخرجه: مسند احمد (١٨٣/٢، ١٨٤، ١٨٥، ١٨٦، ٢١٧، ٢٢٤) (حسن)

دري کلن وي اولس اونبان به هغه وي دوه کاله ئي پوره شوي وي اوپه دريم ورگډ شوي وي.

قوله: ﴿ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَضَى أَنَّ مَنْ قُتِلَ خَطَأً الخ ﴾

په دي حديث کښ د قتل خطاء ديت سل اونبان په دي ترتيب سره ذکر دی، بنت لبون، بنت محاض او حقه هر يو ديرش ديرش او لس ابن لبون، په بذل کښ د خطابی نه نقل کړي دی لا اعرف احدا قال به من الفقهاء..... چه زما په علم کښ نشته چه دا قول په فقهاء کرامو کښ چا اختيار کړې وی، په دي باندې حضرت شيخ په حاشيه د بذل کښ ليکی چه ابن قدامة دي ته د طاؤس مذهب وئيلي دي هم د دي حديث په بناء باندې.

والحديث اخرجه النسائي وابن ماجه، قاله المنذري.

[٤٥٤٢] (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: "كَانَتْ قِيمَةُ الدِّيَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانَ مِائَةِ دِينَارٍ أَوْ ثَمَانِيَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ، وَدِيَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ يَوْمَئِذٍ النِّصْفُ مِنْ دِيَةِ الْمُسْلِمِينَ، قَالَ: فَكَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ حَتَّى اسْتُخْلِفَ عُمَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَقَامَ خَطِيبًا، فَقَالَ: أَلَا إِنَّ الْإِبِلَ قَدْ غَلَتْ، قَالَ: فَفَرَضَهَا عُمَرُ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفَيْ شَاةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْحُلَلِ مِائَتَيْ حُلَّةٍ، قَالَ: وَتَرَكَ دِيَةَ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَمْ يَرْفَعْهَا فِيمَا رَفَعَ مِنَ الدِّيَةِ".

عمرو بن شعيب دخپل پلارنه روايت کوی اوودده پلاردده دنيکه نه روايت کوی فرمائی چه دنبی ﷺ په زمانه کښې ددیت مقدار اته سوه ديناره يا اته زره درهمه وو اوداهل کتابو ددیت مقدار په دغه وخت کښې دمسلمانانو ددیت په نيمه باندې وو، راوی وائی چه بيا ددیت مقدار په هم دي طريقه اوچليدو تردي چه عمرفاروق خليفه شواوهغه دخطبي ورکولو دپاره اودريدو او وئي فرمائيل چه اوس داوښ قيمت زيات شوي دي راوی وائی چه عمرفاروق زر ديناره يادولس زره درهمه مقررکړل او په غوا او اوښانووالا کس باندې ئي دوه سوه غواګاني اوپه چيلر والاباندې دوزره چيلی مقررکړي اوپه کپړو والا باندې ئي دوه سوه جوړې مقرري کړي اود اهل ذمه ديت ئي پريخود ويعنی زيات پي نکړو، لکه څنګه چه ئي باقی اهل اسلام ديت زيات کړو.

﴿عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كَانَتْ قِيمَةُ الدِّيَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- ثَمَانَ مِأَةِ دِينَارٍ أَوْ ثَمَانِيَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ ﴾

عبدالله بن عمرو بن العاص ﷺ فرمائی چه د ديت قيمت يعنی د ديت د سلو اوښانو قيمت څنګه چه اصل په ديت کښ ابل دي، د رسول الله ﷺ په زمانه کښ اته سوه ديناره يا اتهٔ زره درهمه وو، او ديت د اهل کتابو يعنی ذميانو هغه وخت يعنی د رسول الله ﷺ په زمانه کښ د مسلمانانو د ديت نصف وو، پس د ديت هم دا مقدار چليدو يعنی اته سوه ديناره يا اتهٔ زره درهمه، تردي چه سيدنا عمرفاروق ﷺ کله خليفه شو نو هغوی د خپل خلافت په زمانه کښ خطبه اوفرمائيله چه اوښان اوس ګران شو، په دي باندې اوس عبدالله بن عمرو ﷺ

---

[1] تفرد به أبو داود انظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ٨٦٨٨) (حسن)

فرمائی. پس هغوی (یعنی خلیفه ثانی) د اتو سوو دینارو په څانې زر مقرر کړل د اهل ذهب په حق کښې او دراهمو نې دولس زره مقرر کړل د چاندۍ والو په حق کښې، او په اهل بقر باندې نې دوه سوه او په اهل شاة باندې نې دوه زره شاة او په اهل حلل باندې نې دوه سوه حلې، ورانده عبدالله بن عمرو رضی الله عنه فرمائی چه هغوی د اهل ذمه دیت نه دې زیات کړې بلکه هغه نې هم په هغه حال باندې پریخودلو، د اهل ذمه د دیت باب ورانده مستقل راروان دی، په هغې باندې به کلام هم هلته راشی، په دیت کښې چه کوم څیزونه ورکولې شی هغه ټول شپږ دی په دې حدیث کښې هغه ټول ذکر شوي دی.

[٤٥٤٣] (*) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الدِّيَةِ عَلَى أَهْلِ الإِبِلِ مِائَةً مِنَ الإِبِلِ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفَيْ شَاةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْحُلَلِ مِائَتَيْ حُلَّةٍ، وَعَلَى أَهْلِ اللَّقْحِ شَيْئًا لَمْ يَحْفَظْهُ مُحَمَّدٌ".

د عطاء بن ابی رباح نه روایت دی فرمائی چه نبی علیه السلام د دیت په سلسله کښې فرمائیلي دي چه په اوښانو والاباندې سل اوښان دي اوپه غواوالاباندې دوه سوه دي اوپه چیلر والا باندې دوه زره او په کپړو والا باندې نې دوه سوه جوړې مقرري کړي اوغنمو والاپه باره کښې چه پې څه اوفرمائیل هغه ماته یاد نه دي.

[٤٥٤٤] (*) قَالَ أَبُودَاوُد: قَرَأْتُ عَلَى سَعِيدِ بْنِ يَعْقُوبَ الطَّالَقَانِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو تُمَيْلَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: ذَكَرَ عَطَاءٌ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ مُوسَى، وَقَالَ: وَعَلَى أَهْلِ الطَّعَامِ شَيْئًا لَا أَحْفَظُهُ.

امام ابوداؤد فرمائی چه ماته داحدیث سعید بن یعقوب په واسطه دابو تمیله دمحمد بن اسحق نه اوهغه دعطاء نه اوهغه دجابر بن عبدالله رضی الله عنه نه اوهغه دنبی علیه السلام نه دموسی د روایت په شان بیان کړو او وئیل دغمنو والا په باره کښې چه نې څه اوفرمائیل هغه ماته یاد نه دي.

[٤٥٤٥] (*) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ خَشْفِ بْنِ مَالِكٍ الطَّائِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "فِي دِيَةِ الْخَطَإِ عِشْرُونَ حِقَّةً، وَعِشْرُونَ جَذَعَةً، وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ، وَعِشْرُونَ بَنِي لَبُونٍ، وَعِشْرُونَ بَنِي مَخَاضٍ ذَكَرٍ، وَهُوَ قَوْلُ عَبْدِ اللَّهِ".

عبدالله بن مسعود رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه دقتل خطاء متعلق نبی علیه السلام فرمائیلی دی په دې کښې شل حقي دي اوشل جذعي دي اوشل بنت مخاض اوشل بنت لبون ارشل بنت مخاض دي (یعنی دیوکال والا نران اوښځې اوښې)

قوله: ﴿عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم « فِي دِيَةِ الْخَطَإِ الخ﴾

(*): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ٢٤٨٢) (ضعيف)

(*): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ٢٤٨٢) (ضعيف)

(*): سنن الترمذي/الديات ١ (١٣٨٦)، سنن النسائي/القسامة ٢٨ (٤٨٠٦)، سنن ابن ماجه/الديات ٦ (٢٦٣١)، (تحفة الأشراف: ٩١٩٨)، وقد أخرجه: مسند احمد (١/٣٨٤، ٤٥٠)، دي/الديات ١٣ (٢٤١٢) (ضعيف)

په دية الخطاء کښې د احنافو او د حنابله دليل:

د عبدالله بن مسعود رضي الله عنه په دې حديث کښې د قتل خطاء، ديت کښې سل اوښان په دې تفصيل سره ذکر دی، حقه، جذعة، بنت مخاض، بنت لبون او ابن مخاض، هر يو شل شل، په دې حديث کښې پنځم ځيز ابن مخاض دي، هم دا مذهب د احنافو او حنابله دي، او د امام مالک او امام شافعي رحمه الله په نزد د ابن مخاض په ځائي ابن لبون دي.

والحديث اخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه، قاله المنذري

[٤٥٤٦] (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: "أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي عَدِيٍّ قُتِلَ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِيَتَهُ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا"، قَالَ أَبُو دَاوُد: رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَمْ يَذْكُرِ ابْنَ عَبَّاسٍ.

دعبدالله بن عباس رضي الله عنهما نه روايت دي فرمائي چه نبي عليه السلام دقتل خطاء ددديت په باره کښې فرمائيلي دي چه په قبيله بنې عدي کښې يوکس قتل کړي شو نونبي عليه السلام دده ديت دولس زره (درهمه) مقرر کړو امام ابوداؤد فرمائي چه دا روايت ابن عيينه دعکرمه په ذريعه باندې بيان کړي دي او په دې کښې دابن عباس ذکر نشته.

بَابُ دِيَةِ الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ

باب د قتل خطاء او د قتل شبه عمد د ديت بيان

[٤٥٤٧] (حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُسَدَّدٌ الْمَعْنَى، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ يَوْمَ الْفَتْحِ بِمَكَّةَ فَكَبَّرَ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ صَدَقَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، إِلَى هَاهُنَا حَفِظْتُهُ، عَنْ مُسَدَّدٍ، ثُمَّ اتَّفَقَا، أَلَا إِنَّ كُلَّ مَأْثُرَةٍ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تُذْكَرُ وَتُدْعَى مِنْ دَمٍ أَوْ مَالٍ تَحْتَ قَدَمَيَّ، إِلَّا مَا كَانَ مِنْ سِقَايَةِ الْحَاجِّ وَسِدَانَةِ الْبَيْتِ، ثُمَّ قَالَ: أَلَا إِنَّ دِيَةَ الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِ أَوْلَادِهَا" وَحَدِيثُ مُسَدَّدٍ أَتَمُّ.

دعبدالله بن عمر رضي الله عنهما نه روايت دي فرمائي چه نبي عليه السلام دفتح مکي په ورځ په مکه کښې خطبه ورکړله دري ځله الله اکبري ووئيلو اوبيائي دا دعا اوفرمائيده: «لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده» امام ابوداؤد وائي چه دا روايت مې تردي ځائي پوري دمسددنه يادکړي دي او په باقي روايت کښې دواړه راويان متفق دي ، اووئ دجاهليت چه ځومره فضيلت رو يادجاهليت دوخت چه ځومره وعدې وي برابره خبره ده چه دغه وعدې دوينووي اوکه دمال وي هغه تولې زما ډبخولاندې دي مګر حاجيانوته اوبه ورکول اودبيت الله خدمت کول اوبيائي اوفرمائيل خبردار دقتل خطاء ديت دشبه عمد ددديت برابر دي، کله چه څوک په دره يا لوړ باندې قتل شوي وي نودهغه ديت سل اوښان دي په دې کښې ځلويښت اوښان حامله وي، اودمسدد روايت مکمل دي.

---

[1]: سنن الترمذي/الديات ٢ (١٣٨٨)، سنن النسائي/القسامة ٢٩ (٤٨٠٧)، سنن ابن ماجه/الديات ٦ (٢٦٢٩)، (تحفة الأشراف: ٦١٦٥)، وقد أخرجه: سنن الدارمي/الديات ١١ (٢٤٠٨) (ضعيف)

[2]: سنن النسائي/القسامة ٢٧ (٤٧٩٧)، سنن ابن ماجه/الديات ٥ (٢٦٢٨)، (تحفة الأشراف: ٨٨٨٩) (حسن)

شرح الحديث :

قوله: ﴿عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ -صلى الله عليه وسلم- خَطَبَ يَوْمَ الْفَتْحِ بِمَكَّةَ فَكَبَّرَ ثَلاَثًا ثُمَّ قَالَ « لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ صَدَقَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ ». « أَلاَ إِنَّ كُلَّ مَأْثُرَةٍ كَانَتْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ تُذْكَرُ وَتُدْعَى مِنْ دَمٍ أَوْ مَالٍ تَحْتَ قَدَمَىَّ إِلاَّ مَا كَانَ مِنْ سِقَايَةِ الْحَاجِّ وَسِدَانَةِ الْبَيْتِ »﴾ یعنی په کومه ورځ باندې چه مکه مکرمه فتح شوه رسول الله ﷺ خطبه ارشاد اوفرمائیله او په روستو روایت کښ دی چه دا خطبه رسول الله ﷺ د بیت الله په پاورې باندې اودریدلو سره ورکړه [1] چه په هغې کښ ئې درې کرته تکبیر اوکړو او بیا ئې دا جملې ارشاد اوفرمائیلې چه د الله پاک نه سوا هیڅوک معبود نشته، چا چه خپله وعده رشتینې کړه او د خپل بنده نصرت ئې اوفرمائیلو. د وعدې نه مراد د مکې مکرمې فتح کیدل دی او د اسلام غلبه. او وړاندې دی او کوم ذات چه د کفارو لښکرو ته شکست ورکړو. اشاره ده غزوه احزاب او غزوه خندق طرف ته، او دا ئې هم ارشاد اوفرمایه چه بیشکه کوم امور چه د جاهلیت په زمانه کښ عزت او فخر ګڼلې کیدو او هغه حقوق کوم چه به هغوی خپل حق ګڼلو، مثلاً دیت یا د سود مال یا سودی قرضه، هغه ټول زما د خپو لاندې دی، یعنی زه هغې ته باطل وایم، یعنی اسلام راتلو سره هغه باطل کړل، خو بعض امور د جاهلیت د دې نه مستثنی دی (چه د هغې ذکر وړاندې راځی) یعنی سقایة الحاج د حج په زمانه کښ د حاجیانو دپاره سبیل لګول او هغوی ته اوبه ورکول او د بیت الله خدمت او دربانی، او بیا په حدیث کښ قتل خطاء کوم چه شبه عمد وی د هغې دیت ذکر دی چه هغه سل اوښان دی چه په هغې کښ خلویښت اوښې بلاربې وی.

والحديث اخرجه النسائي وابن ماجه، واخرجه البخاري في التاريخ الكبير وساق اختلاف الرواة فيه، واخرجه الدارقطني في سننه وساق ايضا اختلاف الرواة فيه، قاله المنذري.

[٤٥٤٨] (*) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ عَالِيَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَ مَعْنَاهُ.

وهیب دخالد په دې سند سره د مخکنې روایت هم معنی روایت بیان کړې دی.

[٤٥٤٩] (*) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ، قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ أَوْ فَتْحَ مَكَّةَ عَلَى دَرَجَةِ الْبَيْتِ أَوِ الْكَعْبَةِ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: كَذَا رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ أَيْضًا، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. رَوَاهُ أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو، مِثْلَ حَدِيثِ عَالِيَةَ، وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ يَعْقُوبَ السَّدُوسِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَوْلُ زَيْدٍ، وَأَبِي مُوسَى، مِثْلُ حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَحَدِيثِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ.

عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نه دنبی ﷺ نه دتیرشوی روایت په شان روایت بیان کړې دی مګر دا

---

[1]: د بیت الله شریف دروازه د زمکې د سطح نه کافی اوچته ده د انسان د قد نه هم زیاته هم په دې وجه بیت الله ته د داخلیدو دپاره د پاورې ضرورت وی)

[*]: انظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ٨٨٨٩)

[*]: سنن ابن ماجه/الديات ٥ (٢٦٢٨)، وانظر حديث رقم: (٤٥٤٧)، (تحفة الأشراف: ٧٣٧٢) (ضعيف)

اضافه ئې کړې ده چه نبی ﷺ دفتح مکې په ورځ په مکه کښې یادبیت الله په پورې کښې خطبه ورکړله، » امام ابوداؤد وائی چه دا روایت ابن عینه هم دعلی بن زید نه اوهغه دقاسم بن ربیعه نه اوهغه دابن عمر رضی الله عنه نه نقل کړې دي.

باب أَسْنَانِ الْإِبِلِ

باب د اوښا نود عمرونو تفصیل

[۴۵۵۰] (*) حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: "قَضَى عُمَرُ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ ثَلَاثِينَ حِقَّةً، وَثَلَاثِينَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعِينَ خَلِفَةً، مَا بَيْنَ ثَنِيَّةٍ إِلَى بَازِلِ عَامِهَا".

ترجمه: دمجاهد نه دشبه عمد دقتل متعلق منقول دي چه عمرفاروق رضی الله عنه فیصله کړې وه چه دري دیرش حقي اودیرش جذعي اوخلویښت هغه اوښان کوم چه عمردشپږو اونهوکالو په مینځ کښې وي.

د امام شافعی او امام محمد دلیل:

قوله: ﴿ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ قَضَى عُمَرُ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ ثَلَاثِينَ حِقَّةً وَثَلَاثِينَ جَذَعَةً وَأَرْبَعِينَ خَلِفَةً ﴾ د شبه عمد دا دیت کوم چه په دې حدیث کښې ذکر دي هم دا د امام شافعی او امام محمد رحمهما الله مسلک دي یعنی اثلاثا، او د شیخین او امام احمد په نزد ارباعا دي وتقدم بیان الاختلاف قبل ذلک... په دې حدیث کښې دا هم دی چه دا اوښان د ثنیه او بازل عام ترمینځه کیدل پکار دی، ثنیه هغه اوښه ده کومه چه د پنځو کالو کیدو سره په شپږم کال کښې داخله شی، او په بازل هغه دی چه د اتم کال کیدو سره په نهم کښې داخله شی، د بازل اوښو په نومونو کښې چه کومې د عمر په لحاظ سره وی دا آخری نوم دي یعنی کوم چه په نهم کال کښې داخل وی، د دې نه پس چه کله په لسم کال کښې داخل شی نو دي ته مخلف وائی، او دا دواړه نومونه د خپلې مادې په اعتبار سره آخری دی پس د هغې نه روستو داسې وئیلي شی بازل عام بازل عامین، مخلف عام او مخلف عامین وهکذا.

[۴۵۵۱] (*) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ: "فِي شِبْهِ الْعَمْدِ أَثْلَاثٌ: ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ ثَنِيَّةً، إِلَى بَازِلِ عَامِهَا وَكُلُّهَا خَلِفَةٌ".

دعاصم بن ضمره نه روایت دي چه علی بن ابی طالب کرمه الله وجهه دشبه عمد په باره کښې وئیلی دی په دري ثلثونو تقسیم دي دري دیرش حقي دي اودري دیرش جذعي دي اوخلوردیرش هغه دوه کلن اوښان دي چه ټول غابنونه ئې راختلي وي یعنی عمر ئې اته کالوته رسیدلي اوحامله شوي وي.

قوله: ﴿ عَنْ عَلِيٍّ رضی الله عنه أَنَّهُ قَالَ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ أَثْلَاثٌ الخ ﴾ په دې کښې د شبه عمد دیت خو دي اثلاثا خو په اعداد کښې فرق دي پس په دي کښې درې دیرش حقه او جذعه درې

---

[1]: تفرد به أبو داود (ضعيف الإسناد)

[2]: تفرد به أبو داود (ضعيف الإسناد)

دیرش او خلفه څلور دیرش دی، دا په ائمه اربعه کښی د چا مذهب هم نه دي.

[٤٥٥٣](*)حدثنا هَنَّادٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ "فِي شِبْهِ الْعَمْدِ: خَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةً، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَذَعَةً، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بَنَاتِ مَخَاضٍ".

د ابوعیاض نه روایت دي فرمائی چه د عثمان بن عفان به او زید بن ثابت نه د دیت مغلظه په باره کښي مروي دي چه څلویښت جزعه اونبان اودیرش حقي اودیرش بنت لبون، اودقتل خطاء په دیت کښي دیرش حقي دیرش بنت لبون شل ابن لبون اوشل بنت مخاض دي.

قوله: ﴿ قال علی رضی الله تعالی عنه فی الخطاء اربعا ﴾ یعنی د قتل خطاء دیت اربعا دي په دي تفصیل سره حقه، جذعة، بنت لبون، بنت مخاض، هر یو پنځویښت پنځویشت.

[٤٥٥٢](*)عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ " فِي شِبْهِ الْعَمْدِ: خَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةً، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَذَعَةً، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بَنَاتِ مَخَاضٍ".

عبدالله بن مسعود رضی الله عنه د شبه العمد متعلق فرمائیلی دی چه په دي کښي پنځه ویشت حقي دی اوپنځه ویشت جزعي دی اوپنځه ویشت بنت لبون اوپنځه ویشت بنت مخاض.

قوله: ﴿ عن علقمة والاسود قال عبدالله فی شبه العمد الخ ﴾

په دي حدیث کښی د شبه عمد دیت اربعا ذکر دي په هغه تفصیل سره کوم چه شیخین او امام احمد اختیار کړي دي وقد تقدم.

[٤٥٥٤](*)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ "فِي الْمُغَلَّظَةِ: أَرْبَعُونَ جَذَعَةً خَلِفَةً، وَثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَثَلَاثُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ، وَفِي الْخَطَإِ: ثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَثَلَاثُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ، وَعِشْرُونَ بَنُولَبُونٍ ذُكُورٍ، وَعِشْرُونَ بَنَاتِ مَخَاضٍ".

دعاصم بن ضمره نه روایت دي چه علی بن ابی طالب کرمه الله وجهه دقتل خطاء په باره کښي وئیلی دی په څلور ربع و تقسیم دي پنځه ویشت حقي دي او پنځه ویشت جزعي دي او پنځه ویشت بنت لبون او پنځه ویشت بنت مخاض.

قوله: ﴿ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِي الْمُغَلَّظَةِ الخ ﴾

په دي روایت کښی د شبه عمد دیت هم اثلاثا دي په دي تفصیل سره، څلویښت جذعه چه خلفه وی یعنی حامله او دیرش حقه او دیرش بنت لبون او د قتل خطاء دیت په دي کښي اربعا دي حقه، او بنت لبون دیرش دیرش، او ابن لبون او بنت محاض شل شل.

[٤٥٥٥](*)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِي الدِّيَةِ الْمُغَلَّظَةِ، لَذَكَرَ مِثْلَهُ سَوَاءً.

دسعید بن مسیب رحمه الله نه روایت دي فرمائی چه د زید بن ثابت رضی الله عنه نه د دیت مغلظه په باره کښي په دي طریقه باندي. روایت منقول دي لکه څنګه چه مخکښي تیر شو،

(*): تفرد به أبو داود (ضعيف الإسناد)
(*): تفرد به أبو داود (ضعيف الإسناد)
(*): تفرد به أبو داود (صحيح)
(*): تفرد به أبو داود (صحيح الإسناد)

() قَالَ أَبُو دَاوُد: قَالَ أَبُو عُبَيْد وَعَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ إِذَا دَخَلَتِ النَّاقَةُ فِي السَّنَةِ الرَّابِعَةِ فَهُوَ حِقٌّ وَالْأُنْثَى حِقَّةٌ لِأَنَّهُ يَسْتَحِقُّ أَنْ يُحْمَلَ عَلَيْهِ وَيُرْكَبَ، فَإِذَا دَخَلَ فِي الْخَامِسَةِ فَهُوَ جَذَعٌ وَجَمْعُهُ، فَإِذَا دَخَلَ فِي السَّادِسَةِ وَأَلْقَى ثَنِيَّتَهُ فَهُوَ ثَنِيٌّ وَثَنِيَّةٌ، فَإِذَا دَخَلَ فِي السَّابِعَةِ فَهُوَ رَبَاعٌ وَرَبَاعِيَةٌ، فَإِذَا دَخَلَ فِي الثَّامِنَةِ وَأَلْقَى السِّنَّ الَّذِي بَعْدَ الرَّبَاعِيَةِ فَهُوَ سَدِيسٌ وَسَدْسٌ، فَإِذَا دَخَلَ فِي التَّاسِعَةِ وَفَطَرَ نَابَهُ وَطَلَعَ فَهُوَ بَازِلٌ، فَإِذَا دَخَلَ فِي الْعَاشِرَةِ فَهُوَ مُخْلِفٌ ثُمَّ لَيْسَ لَهُ اسْمٌ، وَلَكِن يُقَالُ بَازِلُ عَامٍ وَبَازِلُ عَامَيْنِ وَمُخْلِفُ عَامٍ وَمُخْلِفُ عَامَيْنِ إِلَى مَا زَادَ، وَقَالَ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ: ابْنَةُ مَخَاضٍ لِسَنَةٍ، وَبِنْتُ لَبُونٍ لِسَنَتَيْنِ، وَحِقَّةٌ لِثَلَاثٍ، وَجَذَعَةٌ لِأَرْبَعٍ، وَثَنِيَّةٌ لِخَمْسٍ، وَرَبَاعٌ لِسِتٍّ، وَسَدِيسٌ لِسَبْعٍ، وَبَازِلٌ لِثَمَانٍ، قَالَ أَبُو دَاوُد: قَالَ أَبُو حَاتِمٍ، وَالْأَصْمَعِيُّ: وَالْجَدُوعَةُ وَقْتٌ وَلَيْسَ بِسِنٍّ، قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَالَ بَعْضُهُمْ: فَإِذَا أَلْقَى رَبَاعِيَتَهُ فَهُوَ رَبَاعٌ، وَإِذَا أَلْقَى ثَنِيَّتَهُ فَهُوَ ثَنِيٌّ، وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: إِذَا لَقِحَتْ فَهِيَ خَلِفَةٌ، فَلَا تَزَالُ خَلِفَةً إِلَى عَشَرَةِ أَشْهُرٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ عَشَرَةَ أَشْهُرٍ فَهِيَ عُشَرَاءُ، قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: إِذَا أَلْقَى ثَنِيَّتَهُ فَهُوَ ثَنِيٌّ، وَإِذَا أَلْقَى رَبَاعِيَتَهُ فَهُوَ رَبَاعٌ.

امام ابوداؤد فرمائی ابوعبید دیونه دزیاتو کسانونه نقل کوي کله چه یو اوښ په څلورم کال کښې داخل شي نوداحق دي اوددي مونث حقة دي ځکه چه دا دسورلئ اودبار ورلو لائق ګڼرلې شي ، اوکله چه په پنځم کال کښې داخل شي نودا جزعه ده اوکله چه په شپږم کال کښې داخل شي او مخامخ غاښونه وغورځوي ثني دي کله چه بیاپه اوم کال کښې داخل شي نودي ته رباع اورباعیه وئیلې شي کله چه په اتم کال کښې داخل شي اوهغه غاښونه وغورځوي کوم چه په څلورم کال راخیژي نودغه اوښ ته سدیس وئیلې شي اودغه اوښ چه کله نهم کال ته واوړي او نوي غاښونه ئې راوخیژي نودي ته بازل وائی اودغه اوښه چه کله په لسم کال کښې داخل شي نودي ته مخلف وائی اوددینه پس داوښې بل نوم نشته لیکن بیا داسې وئیلې شي چه دیوال بازل اود دوو کالو بازل دیو کال مخلف اود دوو کالو مخلف ، نضر بن شمیل راوی وئیلی دی بنت مخاض دیوال بجي ته اوښت لبون داوښ دوه کلن بجي ته وئیلې شي اوحقه د درې کالو اوښې ته اوجزعه څلورکلن اوښ ته وئیلې شي ثني پنځه کلن رباع شپږ کلن سدیس اوه کلن بازل اته کلن، ابوحاتم او اصمعي وئیلې دی چه جذوعه دیووخت نوم دي د کوم عمر نوم نه دي ابوحاتم وئیلی دی چه کله دغه اوښ رباعي غاښونه وغورځوي نودا رباع شي ، ابوعبیده وئیلی دی چه کله دغه اوښه حامله شي نودي ته حلفه وئیلې شي دلسو میاشتو پورې اودلسومیاشتونه پس دغې اوښې ته عشره وئیلې شي ، امام ابوحاتم وئیلی دی چه کله ددغه اوښ مخامخ غاښونه راوخیژي نوثني ورته وئیلې شي اوکله چه درباعیه اوښې غاښونه راوخیژي نه رباع ورته وئیلې شي.

(قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ وَعَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ) په بعض نسخو کښې د دې عبارت نه مخکښې (باب اسنان الابل) ذکر دي، او د دې نه مخکښې په کتاب الزکوة کښې،د(تفسیر الاسنان الابل) په عنوان سره یو مفصل باب تیر شوي دي چه په هغې کښې د دې نه زیات تفصیل ذکر دي فتلکر خو هلته دا جمله نه ده تیره شوي فاذا بلغ عشرة اشهر فهی عشراء.... باقی چونکه هر څه تیر شوی په دي وجه دلته د لیکلو حاجت نشته

(): تقرر به أبو داود (صحیح الإسناد)

بَابُ دِيَاتِ الأَعْضَاءِ

باب: د اندامونو د دیت بیان

[٤٥٥٦] (...) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ غَالِبٍ التَّمَّارِ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "الأَصَابِعُ سَوَاءٌ عَشْرٌ عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ".

دابوموسی رضی اللہ عنہ نه روایت دي فرمائی چه نبی کریم ﷺ فرمائیلی دی ګوتي په دیت کښ یوشان دي دهري ګوتي په دیت کښي به لس لس اوښان ورکولی شي.

[٤٥٥٧] (...) حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ غَالِبٍ التَّمَّارِ، عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ الْأَشْعَرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "الْأَصَابِعُ سَوَاءٌ، قُلْتُ: عَشْرٌ عَشْرٌ، قَالَ: نَعَمْ"، قَالَ أَبُو دَاوُد: رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْغَالِبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مَسْرُوقَ بْنَ أَوْسٍ،وَرَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي غَالِبٌ التَّمَّارُ، بِإِسْنَادِ أَبِي الْوَلِيدِ،وَرَوَاهُ حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي صَفِيَّةَ،عَنْ غَالِبٍ،بِإِسْنَادِإِسْمَاعِيلَ.

دمسروق بن اوس رضی اللہ عنہ نه روایت دي فرمائی چه ابوموسی رضی اللہ عنہ نه روایت دي فرمائی چه نبی کریم ﷺ فرمائیلی دی ګوتي په دیت کښ یوشان دي ماورته ووئیل ایا دهري ګوتي په دیت کښي به لس لس اوښان ورکولی شي؟هغه ووئیل هو امام ابوداؤد فرمائی دا روایت محمد بن جعفر په واسطه دشعبه سره دغالب نه بیان کړي دي اوهغه دمسروق بن اوس نه اوریدلی دی او اسماعیل دغالب نه دابوالولید په سند سره بیان کړي دي، اوحنظله دغالب نه داسماعیل په سند سره بیان کړي دي. دابن عباس رضی اللہ عنہما نه روایت دي فرمائی نبی کریم و فرمائیلی دي.دا اودا یعنی مینځنی مسواکی اورکچه ګوتمه په دیت کښي یوبرابر دي.

[٤٥٥٨] (...) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى. ح وحَدَّثَنَا ابْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي. ح وحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ يَعْنِي الْإِبْهَامَ وَالْخِنْصَرَ".

دابن عباس رضی اللہ عنہما نه روایت ده فرمائی ني کریم فرمائیلی دی تولي ګوتي په دیت کښي پوشان دي اوتول غابنونه په دیت کښي پوشان دي مخامخ غابنونه اودجامو غابنونه دا اودا په دیت کښي یوشان دي امام ابوداؤد وائی همدارنګي نقل کړي دي دا روایت نضر بن شمیل دشعبه نه دعبدالصمد دمتن په شان ، ابوداؤد وائی دا حدیث مونږ ته داري هم دنضرنه بیان کړي دي

---

[1]: سنن النسائي/القسامة ٣٨ (٤٨٤٧)، سنن ابن ماجه/الديات ١٨ (٢٦٥٤)، (تحفة الأشراف: ٩٠٣٠)، وقد أخرجه: مسند احمد (٣٩٧/٤، ٣٩٨، ٤٠٤)، دي/الديات ١٥ (٢٤١٤) (صحيح)

[2]: انظر ماقبله، (تحفة الأشراف: ٩٠٣٠) (صحيح)

[3]: صحيح البخاري/الديات ٢٠ (٦٨٩٥)، سنن الترمذي/الديات ٤ (١٣٩٢)، سنن النسائي/القسامة ٣٨ (٤٨٥١)، سنن ابن ماجه/الديات ١٨ (٢٦٥٢)، (تحفة الأشراف: ٦١٨٧)، وقد أخرجه: مسند احمد (٣٣٩/١)، سنن الدارمي/الديات ١٥ (٢٤١٥) (صحيح)

[٤٥٥٩](...)حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الأَصَابِعُ سَوَاءٌ وَالأَسْنَانُ سَوَاءٌ الثَّنِيَّةُ وَالضِّرْسُ سَوَاءٌ، هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ"، قَالَ أَبُو دَاوُد: وَرَوَاهُ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، عَنْ شُعْبَةَ، بِمَعْنَى عَبْدِ الصَّمَدِ، قَالَ أَبُو دَاوُد: حَدَّثَنَاهُ الدَّارِمِيُّ، عَنِ النَّضْرِ.

دابن عباس رضي الله عنهما نه روايت دي فرمائي نبي كريم ﷺ فرمائيلي دى دتولو غاښونو په ديت كښي حكم يودي او تولي گوتي په ديت كښي يوشان دي

[٤٥٦٠](...)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ بَزِيعٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، أَخْبَرَنَا أَبُو حَمْزَةَ، عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الأَسْنَانُ سَوَاءٌ وَالأَصَابِعُ سَوَاءٌ".

دابن عباس رضي الله عنهما نه روايت دي فرمائي چه نبي ﷺ دغيو گوتي يوبرابر وگرخولي (د ديت په باره كښي) برابر خبره ده چه دغيوهره يوه گوته وي اوكه دلاس گوته وي

[٤٥٦١](...)حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو عُمَيْلَةَ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَابِعَ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ سَوَاءً".

عمرو بن شعيب دخپل پلارنه اوودده پلار دده دنيكه نه روايت كوى فرمائى چه نبى كريم ﷺ دخطي په دوران كښي اوفرمائيل او په دې وخت كښي نبي ﷺ خپله شاه مباركه بيت الله شريف ته كړي وه، په گوتو كښي ديت لس لس اوښان دي.

[٤٥٦٢](...)حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "فِي خُطْبَتِهِ وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ فِي الأَصَابِعِ: عَشْرٌ عَشْرٌ".

حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وائى چه نبى كريم ﷺ په خپله خطبه كښي كله چه هغوى خپله شا كعبي ته لكولي وه، اوفرمائيل په گوتو كښي لس لس اوښان دى.

[٤٥٦٣](...)حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "فِي الأَسْنَانِ: خَمْسٌ خَمْسٌ".

عمرو بن شعيب دخپل پلارنه اوودده پلار دده دنيكه نه روايت كوى فرمائى چه نبى كريم ﷺ فرمائيلي دى دهر غاښ په ديت كښي به پنځه اوښان وركولي شي

د دې باب د شروع دير روايتونه د اصابع او اسنان په ديت يعنى ارش كښى ذكر دى، هغه دا چه په هر اصبع كښى من اصابع اليد والرجل لس اوښان دى او په اسنان كښى د هر سن په بدل كښى پنځه اوښان دى، لهذا د دواړو لاسونو د لسو گوتو ديت به سل اوښان وى، او هم دغه شان په اصابع الرجلين كښى هم، او د دې نه معلومه شوه چه صرف د لاس په گوتو كښى

---

[1]: سنن ابن ماجه/الديات ١٧ (٢٦٥٠)، (تحفة الأشراف: ٦١٩٣) (صحيح)

[2]: سنن الترمذي/الديات ٤ (١٣٩١)، (تحفة الأشراف: ٦٢٤٩)، وقد أخرجه: مسند احمد (٢٨٩/١) (صحيح)

[3]: لنظر ماقبله، (تحفة الأشراف: ٦٢٤٩) (صحيح)

[4]: سنن النسائي/القسامة ٣٨ (٤٨٥٤)، (تحفة الأشراف: ٨٦٨٤)، وقد أخرجه: سنن ابن ماجه/الديات ١٨ (٢٦٥٣)، مسند احمد (٢٠٧/٢) (حسن صحيح)

[5]: سنن النسائي/القسامة ٣٨ (٤٨٥٤)، سنن ابن ماجه/الديات ١٩ (٢٦٥٤)، (تحفة الأشراف: ٨٦٨٥) (حسن صحيح)

پنځوس اوښان دی هم دغه شان صرف د یوې خپې په ګوتو کښې هم پنځوس اوښان دی، د ید او د رجل د هر یو جنس بیل بیل دې او د دیت اصول او قاعده دا ده چه په هغې کښې د جنس منفعت اعتبار وی او جنس منفعت پوره ضائع کړې شو نو پوره دیت به وی او په نیم کښې به نصف دیت وی، هم دغه شان به په عینین کښې دا قاعده جاری کیږی، او پوزه چونکه په خپل جنس کښې یوه ده لهذا د هغې په ضائع کولو کښې به پوره دیت واجب وی، دلته په حدیث کښې دی ﴿ هذه وهذه سواء ﴾ یعنی الابهام والخنصر په بل روایت کښې دی ﴿الاسنان سواء والاصابع سواء اصابع اليدين والرجلين سواء﴾ قال الخطابي واتفق عامة اهل العلم على ترک التفصيل وان في كل سن خمسة ابعرة وفي كل اصبع عشر عشر من الابل، خناصرها وابامها سواء، الى آخر ما ذكر في البذل.....یعنی صحیح مسئله هم دا ده د سیدنا عمر رضی الله عنه په باره کښې منقول دی چه هغوی به په شروع کښې د ګوتو ترمینځه فرق فرمائیلو ففی البذل عن الخطابی : أنه كان يجعل في الإبهام خمس عشرة ، وفي السبابة عشراً ، وفي الوسطى عشراً ، وفي البنصر تسعاً ، وفي الخنصر ستاً حتى وجد كتاباً عند أبي عمرو بن حزم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأصابع كلها سواء فأخذ به ﴾.

د اندامونو د دیت ضابطه او قاعده :

د اندامونو په دیت کښې فقهاء کرامو دا قاعده لیکلې ده چه په کوم صورت کښې د جنس منفعت تفویت په طریقه د کمال وی، یا د جمال مقصود تفویت وی هلته به پوره دیت واجب وی،ففی الهداية:وفي المارن الدية وفي اللسان الدية وفي الذكر الدية والأصل في الأطراف أنه إذا فوت جنس المنفعة على الكمال أو أزال جمالا مقصودا في الآدمي على الكمال يجب كل الدية لإتلافه النفس من وجه وهو ملحق بالإتلاف من كل وجه تعظيما للآدمي..... یعنی جنس منفعت لره فوت کول دا فی الجمله اتلاف نفس دی او د فی الجمله اتلاف نفس حکم هغه مقرر کړې شوې دی کوم چه اتلاف د من کل وجه دې تعظیما للادمی او د جمال مقصود په مثال کښې لحیه هم لیکلې ده ففی الهداية ٤/٥٧٠ ﴿ وفي اللحية اذا حلقت فلم تنبت الدية لانه يفوت به منفعة الجمال ﴾ یعنی که د چا ګیره ټې داسې اوخریله چه د هغې نه پس دوباره را اونه خیژی نو هلته به هم کامل دیت واجب وی ځکه چه ګیره د سړی په حق کښې داسې جمال دې کوم چه مقصود دې، په خلاف د زنانه د ګیرې چه که د هغې په مخ باندې ویښته راوخی او هغه تړې نه ځوک لرې کړی نو په هغې کښې هیڅ واجب نه دی ځکه چه ګیره د زنانو په حق کښې نقص دې نه جمال، كذا في الشامي ٥/٣٧٠.

خان پوهه کړه چه د اندامونو دیت بعض وخت دنفس د دیت نه زیاتیږی پس فقهاء کرامو تصریح کړې ده چه که څوک د چا ټول غاښونه مات کړی نو چونکه په یو غاښ کښې پنځه اوښان منصوص دی په دې اعتبار سره به په ټولو غاښونو کښې یو سل شپیتهٔ اوښان واجب وی لکه چه په بذل المجهود کښې د درمختار نه نقل کړې شوې دی او د دې په باره کښې ټې لیکلې دی : ولا باس فيه لانه ثابت بالنص على خلاف القياس اهـ.

حديث ابی موسی رضی الله تعالی عنه الثانی اخرجه النسائی وابن ماجه وحديث ابن عباس رضی الله تعالی عنهما الاول اخرجه البخاری والترمذی والنسائی وابن ماجه وحديث الثانی اخرجه الترمذی وابن ماجه (بالفاظ مختلفة) وحديث عمرو بن شعيب الاول اخرجه النسائی وابن ماجه والثانی اخرجه النسائی، قاله المنذری.

[٤٥٦٤] (قَالَ أَبُو دَاوُد: وَجَدْتُ فِي كِتَابِي، عَنْ شَيْبَانَ، وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنْهُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ صَاحِبٌ لَنَا ثِقَةٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ رَاشِدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ يَعْنِي ابْنِ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَوِّمُ دِيَةَ الْخَطَإِ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى أَرْبَعَ مِائَةِ دِينَارٍ أَوْ عَدْلَهَا مِنَ الْوَرِقِ وَيُقَوِّمُهَا عَلَى أَثْمَانِ الْإِبِلِ، فَإِذَا غَلَتْ رَفَعَ فِي قِيمَتِهَا، وَإِذَا هَاجَتْ رُخْصًا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهَا، وَبَلَغَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ أَرْبَعِ مِائَةِ دِينَارٍ إِلَى ثَمَانِ مِائَةِ دِينَارٍ، وَعَدْلَهَا مِنَ الْوَرِقِ ثَمَانِيَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ، وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ، وَمَنْ كَانَ دِيَةُ عَقْلِهِ فِي الشَّاءِ فَأَلْفَيْ شَاةٍ، قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْعَقْلَ مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ عَلَى فَرَائِضِهِمْ فَمَا فَضَلَ فَلِلْعَصَبَةِ، قَالَ: وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَلْفِ إِذَا جُدِعَ الدِّيَةَ كَامِلَةً، وَإِنْ جُدِعَتْ ثَنْدُوَتُهُ فَنِصْفُ الْعَقْلِ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ أَوْ عَدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ أَوْ مِائَتَا بَقَرَةٍ أَوْ أَلْفُ شَاةٍ، وَفِي الْيَدِ إِذَا قُطِعَتْ نِصْفُ الْعَقْلِ، وَفِي الرِّجْلِ نِصْفُ الْعَقْلِ، وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الْعَقْلِ ثَلَاثُونَ وَثَلَاثُونَ مِنَ الْإِبِلِ وَثُلُثُ أُوقِيَتِهَا، مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ أَوِ الْبَقَرِ أَوِ الشَّاءِ وَالْجَائِفَةِ مِثْلُ ذَلِكَ، وَفِي الْأَصَابِعِ فِي كُلِّ أُصْبُعٍ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي الْأَسْنَانِ فِي كُلِّ سِنٍّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ عَقْلَ الْمَرْأَةِ بَيْنَ عَصَبَتِهَا مَنْ كَانُوا لَا يَرِثُونَ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا مَا فَضَلَ عَنْ وَرَثَتِهَا، وَإِنْ قُتِلَتْ فَعَقْلُهَا بَيْنَ وَرَثَتِهَا وَهُمْ يَقْتُلُونَ قَاتِلَهُمْ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ لِلْقَاتِلِ شَيْءٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ فَوَارِثُهُ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهِ وَلَا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا"، قَالَ مُحَمَّدٌ: هَذَا كُلُّهُ حَدَّثَنِي بِهِ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ أَبُو دَاوُد: مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ مِنْ أَهْلِ دِمَشْقَ هَرَبَ إِلَى الْبَصْرَةِ مِنَ الْقَتْلِ.

عمرو بن شعيب دخپل پلار نه اوده پلار دده دنيکه نه روايت کوی فرمائی چه نبی کريم ﷺ اوفرمائيل: چه په غاښونو کښی دیت پنځه پنځه اونبان دي (يعنی دهر غاښ دیت پنځه اونبان دي) امام ابوداؤد فرمائی ماپخپل کتاب کښي شعبان نه روايت نقل کړي دي ليکن مادهغه نه داحديث نه دي اوريدلی بيازمابوملګري ابوبکر ماته روايت بيان کړو شعبان نه اوهغه د محمد بن راشد نه اوهغه د سليمان بن موسی نه اوهغه دعمرو بن شعيب نه هغه دخپل پلار نه اوده پلار د خپل پلارنه يعنی دده دنيکه نه چه نبی ﷺ به دقتل خطاء دپاره ديت مقررولو دلو په اوسيدونکوباندي ځلورسوه ديناره يادده برابر سپين زر اويابه ئي ددې قيمت ولګولو اودا وښانو قيمت به ئي هم اولګولو (يعنی دزرود قيمت برابر به اونبان په ديت کښي ورکړي شو) بياچه کله ګراني شروع کيده نوددې په مالیت کښي به ئي اضافه کوله اوچه کله به ارزاني راتله نوديت به ئي کمولو دنبی ﷺ په دور کښي ديت قيمت دځلور سوه دينارونه اته سوه دينارونه رسيدلی وو اوددې برابر سپين زر اته زره درهم اونبی ﷺ په غوار اوغوايانو والاخلقوباندي دوه سوه غوا مقررکړي وي اوپه

---

[1]: سنن النسائي/القسامة ٢٧ (٤٨٠٥)، سنن ابن ماجه/الديات ٦ (٢٦٣٠)، (تحفة الأشراف: ٨٧١٠)، وقد أخرجه: مسند احمد (١٨٣/٢، ٢١٧، ٢٢٤) (حسن)

چیلووالابانديي دوه زره راوی وائی چه نبی ﷺ اوفرمائیل ددیت مال دمقتول دوارثانو میراث دي دخپلې رشته داری مطابق دي چه کوم مالی ددي وارثانونه فالتو پاتې شي نوهغه به دمري عصبات ته ملاویږي ، راوی وئیلی دی چه نبی ﷺ اوفرمائیل کله چه دچانه پوره پوزه پریکړې شي نوپوره دیت به وربانديي لازمیږي ، اوکله چه دپوزې لاندې نرمه حصه پریکړې شي نوئیم دیت به وي یعنی پنځوس اوښان یاددي برابر سره زر باسیل غواګاني یازر چیلی اوکله چه دچاپولاس پریکړې شي نو په دي صورت کښې به نیم دیت ضروری وي او په دي طریقي سره په یوه خپه کښې هم نیم دیت اداکول ضروری دی او مامومه (یعنی هغه زخم وغیره کوم چه دماغوته ورسیږي) - په دي کښې ددیت دریمه حصه اداکول دي یعنی دري دیرش اوښان اویوئلث یاددي برابر سپین زر یاسره زر یاغواګاني یاچیلۍ او په جائفه (یعنی هغه زخم چه خیتې ته ورسیږي) کښې هم داحکم دي یعنی کوم حکم چه دمامومه د هغه دجائفه هم دي اوپه کوتوکښې دهري کوتې په عوض کښې لس اوښان ادا کول ضروری دی اودهرغاښ په بدل کښې پنځه اوښان ، اونبی ﷺ حکم اوکړو چه دښځې دجنایت دیت به ددي په عصباتو باندې تقسیږي یعنی هغه عصبات کوم چه دښځې دکوم خیز وارثان نشي جوړیدي البته کوم چه دذوي الفروض باقی پاتې شي دوی دهغوی وارثان جوړیدي شي پس که چرې کومه ښځه خپل ځان پخپله مړ کړي نوددي دیت به ددي په تولو وارثانو تقسمیږي اوغه خلق به دقصاص مالکان هم وي نبی ﷺ اوفرمائیل قتل کونکي ته به دترکې نه هیڅ نه ملاویږي اوکه چرې دمقتول وارث نه وي نوبیاچه کوم دتولونه نزدي رشته دار وي هغه ددي وارث دي لیکن قتل کونکه هرګز وارث نشي جوړیدي محمد اوونیل چه داتول څه چه بیان شول سلیمان دعمرو بن شعیب نه اوهغه دخپل پلارنه اوده پلار دده دنیکه نه اوهغه دنبی ﷺ نه نقل کړیدي.

قوله: ﴿عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يُقَوِّمُ دِيَةَ الْخَطَإِ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى أَرْبَعمِائَةِ دينارا وعَدْلَهَا مِنَ الْوَرِقِ يُقَوِّمُهَا عَلَى أَثْمَانِ الإِبِلِ فَإِذَا غَلَتْ رَفَعَ فِي قِيمَتِهَا....الخ﴾

شرح الحديث:

یعنی رسول الله ﷺ به د قتل خطاء د دیت قیمت د اهل قری په حق کښې خلور سوه دینارونه متعین فرمائیلو یا د هغې د قیمت برابر سپین زر، او د دیت مقدار متعین کولو کښې به ئې د اوښانو د قیمت اعتبار کولو ، چه کله به اوښان ګران شو نو د دیت قیمت به رسول الله ﷺ زیاتولو او کله به چه ارزان شو نو قیمت به ئې کمولو او د دیت قیمت د رسول الله ﷺ په زمانه کښې د خلورو سوو دینارو نه تر د اتو سوو دینارو پوري پاتې شوې دي یا د هغې برابر اته زره درهم، حاصل دا چه په دیت کښې د اوښانو تعداد خو متعین دي په هغې کښې هیڅ کمي یا زیادت نشته، او که یو سړي د اوښانو په ځائې دراهم او دنانیر ورکړي نو هغه به د اوښانو د قیمت په اعتبار سره ورکولې شي.

وړاندې په روایت کښې دی: ﴿قال رسول الله ﷺ إِنَّ الْعَقْلَ مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ عَلَى فَرَائِضِهِمْ

فَمَا فَضَلَ لِلْعَصَبَةِ ﴾ یعنی د مقتول دیت به د هغه په میراث کښی شمارلې کیږی، او د مقتول په وارثانو کښی به د نور میراث سره تقسیمیږی په حسب د قرابت چه د چا خومره حصه وی، چه په هغې کښی به ذوی الفروض مقدم ساتلې شی، د هغوی نه چه څه باقي شی هغه به د عصبه دپاره وی

او وراندې په روایت کښی دی چه د رسول الله ﷺ فیصله د انف په باره کښی دا ده چه که هغه د جږې نه پرې کړې شی نو پوره دیت به وی، او که د هغې پورته نرمه حصه پرې کړې شی نو بیا نیم دیت دي، پنځوس اوښان یا دهغې د قیمت برابر سرهٔ او سپین زر یاسل غواګانې یا زر بیزي،اودیو لاس په پرې کیدو کښی نیم دیت او هم دغه شان په یوه خپه کښی

﴿ وفی المامومة ثلث العقل ﴾ مامومه د سر هغه زخم کوم چه ام الدماغ ته اورسیږی به دي کښی رسول الله ﷺ ثلث دیت یعنی دري دیرش اوښان او د یو اوښی ثلث مقرر کړې دي، او جائفه کښی هم ثلث دیت دي. جائفه هغه زخم کوم چه خیتې ته اورسیږی، په دې حدیث کښی د شجتین ذکر یا د مامومة او جائفه، په کنز کښی د الدیات د لاندې د شجاج په باره کښی مستقل یو فصل دي د هغې په حاشیه کښی لیکلې دی چه مصنف رحمه الله د شجاج دپاره یو مستقل فصل منعقد کړو د هغې د مسائلو د کثرت د وجې نه، او په هغې کښی دا هم لیکلې دی چه شجاج جمع ده د شجة او دا په لغت کښی د هغه زخم نوم دي چه په سر یا مخ کښی وی، او کوم چه د دې نه علاوه د بدن په نورو حصو کښی وی هغه ته جراحت وائی. لهذا چه کوم زخم په مخ یا سر کښی وی، د هغې د دیت مقدار خو به متعین وی، او عام جراحاتو کښی د دیت مقدار معین نه دي بلکه هلته د حکومت عدل اعتبار دي، او په هغې کښی دا هم لیکلې دی چه د شجاج دوه قسمونه دی بیا ئې د هغې تفصیل لیکلې دي، هم دغه شان په حاشیه د بذل کښی دی : وقال ابن رشد قال اهل اللغه والفقه عشرة اولها الدامية وهی التی تدمی ثم الحارصة هی التی تشق الجلد، ثم الباضعة الخ.....

وراندې هم په دي حدیث کښی دی : ﴿ وَقَضَى رَسُولُ اللّٰهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّ عَقْلَ الْمَرْأَةِ بَيْنَ عَصَبَتِهَا مَنْ كَانُوا لاَ يَرِثُونَ مِنْهَا شَيْئًا إِلاَّ مَا فَضَلَ عَنْ وَرَثَتِهَا ﴾

شرح الحدیث :

یعنی رسول الله ﷺ دا فیصله اوفرمائیله چه کوم دیت د یوې زنانه د قتل کولو د وجې نه واجب شی هغه به په عصبة القاتله «د هغه زنانه په عصبه» باندې واجب وی هغه که هر څوک وی، او د قاعدې مطابق به عاقله یعنی عاقلة المقتول د هغه وارث نه وی بلکه ورثة المقتول به د هغه د دیت وارثان وی، خو څه چه ذوی الفروض ته د ورکولو نه پس بچ شی هغه به بیشکه عصبه ته ملاویږی. مطلب دا دي چه ځنګه د سړی د جنایت قاعده ده چه د هغه دیت د جانی په عصبه باندې واجب کیږی او د مجنی علیه وارثانو ته ملاویږی هم دا حکم د زنانه د جنایت هم دي چه هر کله خبره دا ده چه کوم حکم د سړی د جنایت دي هم هغه د زنانه د جنایت هم دي نو بیا په دې باندې تنبیه ولي اوکړي شوه، هغه په دې وجه چه هسې نه چه څوک دا اوګڼړي چه کیدي شی زنانه په دې مسئله کښی د سړی په شان وی بلکه د عبد

په شان نه وی چه د هغې د جنایت عاقله متحمل نه وی، د دې وهم د لرې کولو دپاره دا تصریح اوکړې شوه.

ورانديدی: فان قتلت فعقلها بين ورثتها وهم يقتلون قاتلهم، يعنی اوکه په ښځه باندې جنايت اوکړې شی اوهغه قتل کړې شی نواوس چه د جانی د عاقلې نه ددې ځه ديت حاصليږی هغه به د ښځې په ورثاؤ کښې تقسيمولې شی، که حاصليدونکې ځيز ديت وی، اوکه د ديت په ځائې د قصاص مسئله وی نود قصاص اخستلوحق به هم د ښځې وارثانو ته وی.

قوله: ﴿ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « لَيْسَ لِلْقَاتِلِ شَيْءٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ فَوَارِثُهُ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهِ وَلاَ يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا »﴾

يعنی که يو سړې خپل رشته دار قتل کړی او حال دا چه هغه قتل کونکې د مقتول په وارثانو کښ وی نو د هغه د قتل په ديت کښ به د دې قاتل وارث حصه نه وی بلکه نورو وارثانو ته به ملاويږی. او که د مقتول بل ځوک وارث نه وی سوا د هغه نه نو بيا به داسې کوو چه د قاتل نه علاوه بل ځوک رشته دار چه د باقی رشته دارانو په نسبت اقرب الی المقتول وی هغوی ته به ورکولې شی، مثلا خوی پلار قتل کړو او د دې مقتول ځوک وارث نه وو سوا د هغه خوی نه، خو دې مقتول يو نمسئ هم پريخودلی دی نو اوس به د دې مقتول پلار ميراث په ځائې د قاتل د خوی د هغه د خوی خوی ته ملاويږی چه د خوی نه پس بيا اقرب الی المقتول هم دغه نمسی دی، کذا قالوا فی شرح هذا الحديث. والحديث اخرجه النسائي وابن ماجه،قاله البنذري

[٤٥٦٥][حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ بِلاَلٍ الْعَاصِمِيُّ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ رَاشِدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ يَعْنِي ابْنَ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "عَقْلُ شِبْهِ الْعَمْدِ مُغَلَّظٌ مِثْلُ عَقْلِ الْعَمْدِ وَلاَ يُقْتَلُ صَاحِبُهُ"، قَالَ: وَزَادَنَا خَلِيلٌ: عَنِ ابْنِ رَاشِدٍ: وَذَلِكَ أَنْ يَنْزُوَ الشَّيْطَانُ بَيْنَ النَّاسِ فَتَكُونُ دِمَاءٌ فِي عِمِّيَّا فِي غَيْرِ ضَغِينَةٍ وَلاَ حَمْلِ سِلاَحٍ.

عمرو بن شعيب دخپل پلارنه اوددې پلار ددې دنيکه نه روايت کوی فرمائی چه نبی کريم اه اوفرمائيل: دقتل شبه عمد ديت دقتل عمد په شان سخت وي ، او په دې صورت کښې به قاتل نشي وژلې راوی وائی خليل دابن راشد نه دا الفاظ نقل کړي دي چه شيطان دخلقومينځ ته ننوځي اوګر وه قتل اوقتال وشي په کومه کښې چه د دشمنی يا اصلي ځه دخل نوي

قوله: ﴿عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « عَقْلُ شِبْهِ الْعَمْدِ مُغَلَّظٌ مِثْلُ عَقْلِ الْعَمْدِ وَلاَ يُقْتَلُ صَاحِبُهُ ». « وَذَلِكَ أَنْ يَنْزُوَ الشَّيْطَانُ بَيْنَ النَّاسِ فَتَكُونُ دِمَاءٌ فِي عِمِّيَّا فِي غَيْرِ ضَغِينَةٍ وَلاَ حَمْلِ سِلاَحٍ »﴾

يعنی د شبه عمد ديت د قتل خطاء نه زيات سخت دي او مغلظ دي ځنګه چه د قتل عمد ديت مغلظ دي او د شبه عمد والا قاتل به قتل کولې نه شی يعنی اخستلې ځو به تری

---

[1]: تفرد به أبو داود، انظر ماقبله، (تحفة الأشراف: ٨٧١٣) (حسن)

شی دیت او قتل کولی به نه شی خو دیت مغلظ به تري نه اخستلي شی.

د قتل عمد د دیت مسئله او د هغې تحقیق:

د دې حدیث نه معلومیږی چه په قتل عمد کښ هم دیت وی، د احنافو په نزد خو د دې هیڅ ضابطه نشته بلکه په هر یو څیز باندې چه صلح اوشوه د طرفینو په رضامندئ سره د قصاص نه اخستلو په صورت کښ، خو د شوافعو په کتابونو کښ د دې تصریح ده چه په قتل عمد کښ به دیت وی او هغه به مغلظ وی، پس دا اختلاف مخکښ تیر شوې دې چه د شوافعو او حنابله په نزد په قتل عمد کښ د مقتول اولیاء ته اختیار دې، د قصاص خو شته شته د دیت هم اختیار شته که قاتل راضی وی او که نه وی، هم په دې وجه د هغوی په نزد د دې مصداق هم متعین دې، د هغوی په کتابونو کښ لیکلی دی چه د قتل عمد دیت اثلاثا دې حقه او جذعه دیرش دیرش او خلفه خلوینښت. او هم دا د هغوی په نزد په شبه عمد کښ هم دیت دې، خو په دې کښ یعنی په عمد کښ نور تغلیظ په دوه اعتبار سره نور دې او هغه دا چه دیت به په قاتل باندې واجب وی نه په عاقله باندې بل دا چه حالاً به وی او موجل به نه وی، په خلاف د شبه عمد د دیت چه هغه په عاقله باندې وی او موجل وی په دې کالو کښ په دې قسطونو باندې اخستلې شی، کما تقدم فی محله.(1)

وړاندې په روایت کښ دی ﴿ وذلک ان ینزو الخ ﴾ رسول الله ﷺ د شبه عمد صورت بیان فرمائی چه په هغې کښ څه وی چه د خلقو مینځ ته شیطان راتوپ کړی او معمولی خبره زیاتولو زیاتولو سره وینې ته خبره اورسیږی او د ګرم جنګ کار شروع شی بغیر د کینې او دشمنئ نه او بغیر د وسلې د استعمال نه، حاصل دا چه د قتل عمد خو یو معقول وجه او بنیاد وی عداوت او کینه وغیره، او په دې کښ قصدا انسان وسله استعمالولو سره قتل کوی، په خلاف د شبه عمد چه هغوی هسې په څه معمولی خبره باندې په ناپوهئ سره خبره په زیاتیدو زیاتیدو په هغې کښ قتل ته خبره اورسیږی، قتل کول هلته مقصود نه وی، هم په دې وجه ورته شبه عمد وائی.

[٤٥٦٦] (*) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ، أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَهُمْ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حُسَيْنٌ يَعْنِي الْمُعَلِّمَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "فِي الْمَوَاضِحِ: خَمْسٌ".

عمرو بن شعیب دخپل پلارنه اوودده پلار دده دنیکه نه روایت کوی فرمائی چه نبی کریم

---

(1) پس د شوافعو په کتاب فیض الاله المالک ٢٩١/٢ کښ دی: فصل اذا کان القتل خطاء او عمد خطاء (شبه العمد) او آل الامر فی العمد بالعفو الی الدیة وجبت الدیة ودیة الحر المسلم المذکر مائة من الابل، فان کان عمدا فهي مغلظة من ثلاثة اوجه کونها حالة وعلی الجاني ومثلثة ثلاثین حقة وثلاثین جذعة واربعین خلفة اي حوامل، وان کان شبه عمد فهي مغلظة من وجه (واحد) کونها مثلثة مخففة من وجهین کونها موجلة وعلی العاقلة الخ..... یعنی د قتل عمد دیت مغلظ دی په درې لحاظو او د شبه عمد دیت هم مغلظ دی صرف په یو لحاظ سره او مخفف دی په دوو حیثیتو سره. او بیا وړاندې په دې کښ دی چه د قتل خطاء دیت په درې وارو لحاظو سره مخفف دی فارجع الیه لو شئت)

(*): انظر حدیث رقم (٤٥٤٧)، (تحفة الأشراف: ٨٦٨٠، ٨٦٨٣) (حسن صحیح)

ﷺ اوفرمائيل: د مواضح په ديت کښې به پنځه اونبان ورکولې شي (مواضح هغه زخم ته وئيلې شي په کوم کښې چه هډوکی بنکاره شوی وي اوددا سې زخم ديت پنځه اونبان دي اومواضح دموضحه جمع ده).

﴿ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « فِي الْمَوَاضِحِ خَمْسٌ » ﴾

يعنی رسول الله ﷺ اوفرمائيل چه په شجه موضحه کښې پنځه اونبان دی، موضحه هغه زخم دي کوم چه د غوښې او خرمنې نه تيريدو سره هډوکی ته اورسيږی او هغه بنکاره کړی او د دي نه په روستو حديث کښې دی.

﴿ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ السَّادَّةِ لِمَكَانِهَا بِثُلُثِ الدِّيَةِ ﴾

[٤٥٦٧] (١) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنِي الْعَلاَءُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: "قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ السَّادَّةِ لِمَكَانِهَا بِثُلُثِ الدِّيَةِ".

عمرو بن شعيب دخپل پلارنه اودده پلار دده دنيکه نه روايت کوی فرمائی چه نبی کريم و فيصله اوفرمائيله چه يوه سترګه پخپل خای کښې موجوده وي ليکن دهغې نظر ختم شوی وي نوپه دي کښې ددديت دريمه حصه ده

شرح الحديث من حيث الفقه وبيان المذاهب :

يعنی رسول الله ﷺ فيصله اوفرمائيله د سترګې په باره کښ کومه چه په خپل خائي باندې قائمه او باقی وی يعنی چه صرف نظر ئې ضائع شو د ثلث ديت ۳/۱ ديت، دا حديث د جمهور علماء کرامو او ائمه ثلاث خلاف دي صرف د امام احمد رحمه الله ﷺ دي روايت موافق دي

(۱) يعنی د تولو علماء کرامو رائې په دي کښ دا: ده چه په دې صورت کښ حکومت عدل دي

(۲) يعنی د يو عادل سړی فيصله، د دي حديث توجيه دا هم کيدی شی چه د رسول الله ﷺ دا ارشاد يعنی ثلث ديت په طور د معيار او قاعده کليه نه دي بلکه په يو خاص واقعه کښ رسول الله ﷺ دا فيصله فرمائيلې وه، او کيدی شی چه په دي واقعه کښ حکومت عدل هم دا وی. والله اعلم

حديث المواضح اخرجه الترمذی والنسائی وابن ماجه، وحديث العين اخرجه النسائی، قاله المنذری.

[الحمد لله ! اتم جلد ختم شو]

---

(۱): سنن النسائي القسامة ٣٦ (٤٨٤٤)، (تحفة الأشراف: ٨٧٧٠) (حسن)

(۲) په هدايه کښ دی : وليما دون الموضحة حكومة العدل لانه ليس فيها ارش مقدر ولا يمكن اعداره فوجب اعتباره بحكم العدل، يعنی په موضحه کښ چونکه ديت منصوص دي په دي کښ به هم هغه واجب وی او د کوم زخم اثر چه د هغې نه کم وی په هغې کښ حکومت عدل واجب دی، او د حکومت عدل تفسير دا ليکلې شوی دي چه د حر په خائي دي سړی لره غلام فرض کولو سره دا اوکتلې شی چه د هغه قيمت بغير د زخم نه خومره دي په بازار کښ او د جراحت سره خومره دي نو د دي جراحت د وجې نه چه په قيمت کښ خومره نقصان موندلې شی مثلاً عشر قيمت نو په دي کښ به عشر ديت واجب وی، دا تفسير د امام طحاوی نه منقول دی په هدايه کښ، په دي کښ يو قول بل هم دي کوم چه د امام کرخی نه نقل کړی شوی دی.